ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ИЧКИ ИШЛАР ВАЗИРЛИГИ АКАДЕМИЯСИ

М.Х. РУСТАМБАЕВ

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ЖИНОЯТ КОДЕКСИГА Ш А Р Ҳ Л А Р

МАХСУС ҚИСМ

ТОШКЕНТ-2016

УДК:
ББК

М.Х. Рустамбаев.
Ўзбекистон Республикаси жиноят кодексига шарҳлар. Махсус қисм. – Тошкент: Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги нашриёти, 2016. - 1127 бет.

Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексига шарҳлар амалдаги жиноят тўғрисидаги қонун ҳужжатлари асосида ёзилган. Унда Жиноят кодексига 2016 йил 1 майгача киритилган қўшимча ва ўзгартиришлар инобатга олиниб, Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг қарорлари ва суд амалиёти манбаларидан фойдаланилган.

Шарҳларда Жиноят кодексининг Умумий ва Махсус қисми ҳар бир моддасига алоҳида-алоҳида шарҳ тайёрланган бўлиб, Жиноят кодекси нормалари диспозициясининг моҳияти, ҳуқуқ нормасида белгиланган жиноятларнинг субъекти, субъектив томони, объекти, объектив томони белгиларининг асосий жиҳатлари очиб берилган, ҳуқуқ нормаларида ўрнатилган санкцияларнинг мазмуни, уларни қўллаш тартиби кўрсатилган.

Жиноят кодексига шарҳлар ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари ходимлари, судьялар, адвокатлар, тадқиқотчилар, ИИВ Академияси тингловчилари, олий ўқув юртларининг ўқитувчилари, талабалари, ,шунингдек, жиноят ҳуқуқи ва қонунчилиги билан қизиқувчи кенг китобхонлар оммасига мўлжалланган.

ISBN

© М.Х. Рустамбоев, 2016 йил.

МАХСУС

ҚИСМ



МУНДАРИЖА

БИРИНЧИ БЎЛИМ
ШАХСГА ҚАРШИ ЖИНОЯТЛАР

I боб. Ҳаётга қарши жиноятлар.....14

97-модда. Қасддан одам ўлдириш.....14

98-модда. Кучли руҳий ҳаяжонланиш ҳолатида қасддан одам ўлдириш.....45

99-модда. Онанинг ўз чақалоғини қасддан ўлдириши.....49

100-модда. Зарурий мудофаа чегарасидан четга чиқиб, қасддан одам ўлдириш.....52

101-модда. Ижтимоий хавфли қилмиш содир этган шахсни ушлашнинг зарур чоралари чегарасидан четга чиқиб, қасддан одам ўлдириш.....57

102-модда. Эҳтиётсизлик орқасида одам ўлдириш.....60

103-модда. Ўзини ўзи ўлдириш даражасига етказиш.....62

II боб. Соғлиққа қарши жиноятлар.....67

104-модда. Қасддан баданга оғир шикаст етказиш.....67

105-модда. Қасддан баданга ўртача оғир шикаст етказиш.....86

106-модда. Кучли руҳий ҳаяжонланиш ҳолатида қасддан баданга оғир ёки ўртача оғир шикаст етказиш.....88

107-модда. Зарурий мудофаа чегарасидан четга чиқиб, қасддан баданга оғир шикаст етказиш.....90

108-модда. Ижтимоий хавфли қилмиш содир этганшахсни ушлашнинг зарур чоралари чегарасидан четга чиқиб, баданга қасддан оғир шикаст етказиш.....91

109-модда. Қасддан баданга енгил шикаст етказиш.....92

110-модда. Қийнаш.....93

111-модда. Эҳтиётсизлик орқасида баданга ўртача оғир ёки оғир шикаст етказиш.....97

III боб. Ҳаёт ёки соғлиқ учун хавфли жиноятлар.....99

112-модда. Ўлдириш ёки зўрлик ишлатиш билан қўрқитиш.....99

113-модда. Таносил ёки ОИВ касаллиги/ОИТСни тарқатиш.....103

114-модда. Жиноий равишда ҳомила тушириш (аборт).....108

115-модда. Аёлни ўз ҳомиласини сунъий равишда туширишга мажбурлаш.....111

116-модда. Касб юзасидан ўз вазифаларини лозим даражада бажармаслик.....113

117-модда. Хавф остида қолдириш.....117

IV боб. Жинсий эркинликка қарши жиноятлар.....121

118-модда. Номусга тегиш.....121

119-модда. Жинсий эҳтиёжни зўрлик ишлатиб ғайритабиий усулда қондириш.....135

120-модда. Бесоқолбозлик.....137

121-модда. Аёлни жинсий алоқа қилишга мажбур этиш.....138

V боб. Оилага, ёшларга ва ахлоққа қарши жиноятлар.....142

122-модда. Вояга етмаган ёки меҳнатга лаёқатсиз шахсларни моддий таъминлашдан бўйин товлаш.....142

123-модда. Ота-онани моддий таъминлашдан бўйин товлаш.....144

124-модда. Болани алмаштириб қўйиш.....146

125-модда. Фарзандликка олиш сирини ошкор қилиш.....147

125[1]-модда. Никоҳ ёши тўғрисидаги қонун ҳужжатларини бузиш150

126-модда. Кўп хотинли бўлиш.....154

127-модда. Вояга етмаган шахсни ғайриижтимоий хатти-ҳаракатларга жалб қилиш.....155

128-модда. Ўн олти ёшга тўлмаган шахс билан жинсий алоқа қилиш.....160

129-модда. Ўн олти ёшга тўлмаган шахсга нисбатан уятсиз-бузуқ ҳаракатлар қилиш.....162

130-модда. Порнографик маҳсулотни тайёрлаш, олиб кириш, тарқатиш, реклама қилиш, намойиш этиш.....166

130[1]-модда. Зўравонликни ёки шафқатсизликни тарғиб қилувчи маҳсулотни тайёрлаш, олиб кириш, тарқатиш, реклама қилиш, намойиш этиш.....171

131-модда. Қўшмачилик қилиш ёки фоҳишахона сақлаш.....173

132-модда. Тарих ёки маданият ёдгорликларини нобуд қилиш, бузиш ёки уларга шикаст етказиш.....176

133-модда. Инсон аъзолари ёки тўқималарини ажратиб олиш.....179

134-модда. Қабрни таҳқирлаш.....181

VI боб. Шахснинг озодлиги, шаъни ва қадр-қимматига қарши жиноятлар.....184

135-модда. Одам савдоси.....184

136-модда. Аёлни эрга тегишга мажбур қилиш ёки унинг эрга тегишига тўсқинлик қилиш.....200

137-модда. Одам ўғрилаш.....202

138-модда. Зўрлик ишлатиб ғайриқонуний равишда озодликдан маҳрум қилиш.....206

139-модда. Туҳмат.....208

140-модда. Ҳақорат қилиш.....211

VII боб. Фуқароларнинг конституциявий ҳуқуқ ва эркинликларига қарши жиноятлар.....214

141-модда. Фуқароларнинг тенг ҳуқуқлилигини бузиш.....214

142-модда. Фуқароларнинг турар жойи дахлсизлигини бузиш.....216

143-модда. Хат-ёзишмалар, телефонда сўзлашув, телеграф хабарлари ёки бошқа хабарларнинг сир сақланиши тартибини бузиш.....218

144-модда. Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари тўғрисидаги қонун ҳужжатларини бузиш.....220

145-модда. Виждон эркинлигини бузиш.....228

146-модда. Сайлов ёки референдум ташкил қилиш, уларни ўтказиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларини бузиш.....232

147-модда. Сайлов ҳуқуқининг ёки ишончли вакиллар ваколатларининг амалга оширилишига тўсқинлик қилиш.....234

148-модда. Меҳнат қилиш ҳуқуқини бузиш.....237

149-модда. Муаллифлик ёки ихтирочилик ҳуқуқларини бузиш…239

ИККИНЧИ БЎЛИМ

ТИНЧЛИК ВА ХАВФСИЗЛИККА ҚАРШИ ЖИНОЯТЛАР

VIII боб. Тинчлик ва инсониятнинг хавфсизлигига қарши жиноятлар.....243

150-модда. Урушни тарғиб қилиш.....243

151-модда. Агрессия.....245

152-модда. Урушнинг қонун ва удумларини бузиш.....250

153-модда. Геноцид.....257

154-модда. Ёлланиш.....262

154[1]-модда. Чет давлатларнинг ҳарбий хизматига, хавфсизлик, полиция, ҳарбий адлия органлари ёки шунга ўхшаш бошқа органларига хизматга кириш, ёлланиш.....267

155-модда. Терроризм.....274

155[1]-модда. Тайёрланаётган ёки содир этилган террорчилик ҳаракатлари тўғрисидаги маълумотлар ва фактларни хабар қилмаслик.....284

155[2]-модда. Террорчилик фаолиятини амалга ошириш мақсадида ўқувдан ўтиш.....293

155[3]-модда. Терроризмни молиялаштириш.....

156-модда. Миллий, ирқий, этник ёки диний адоват қўзғатиш.....302

IX боб. Ўзбекистон Республикасига қарши жиноятлар.....311

157-модда. Давлатга хоинлик қилиш.....311
158-модда. Ўзбекистон Республикаси Президентига тажовуз қилиш.....319
159-модда. Ўзбекистон Республикасининг конституциявий тузумига тажовуз қилиш.....323
160-модда. Жосуслик.....331
161-модда. Қўпорувчилик.....335
162-модда. Давлат сирларини ошкор қилиш.....338
163-модда. Давлат сири ёки ҳарбий сир ҳисобланган ҳужжатларни йўқотиш.....341

УЧИНЧИ БЎЛИМ

ИҚТИСОДИЁТ СОҲАСИДАГИ ЖИНОЯТЛАР

X боб. Ўзгалар мулкини талон-торож қилиш.....346

Умумий қоидалар.....346

164-модда. Босқинчилик.....355
165-модда. Товламачилик.....376
166-модда. Талончилик.....385
167-модда. Ўзлаштириш ёки растрата йўли билан талон-торож қилиш.....390
168-модда. Фирибгарлик.....402
169-модда. Ўғрилик.....408

XI боб. Ўзгалар мулкини талон-торож қилиш билан боғлиқ бўлмаган жиноятлар.....418

170-модда. Алдаш ёки ишончни суиистеъмол қилиш йўли билан мулкий зарар етказиш.....418
171-модда. Жиноий йўл билан топилган мулкни олиш ёки ўтказиш.....422

172-модда. Мулкни қўриқлашга виждонсиз муносабатда бўлиш.....426

173-модда. Мулкни қасддан нобуд қилиш ёки унга зарар етказиш.....429

174-модда. Ахборотлаштириш қоидаларини бузиш.....432

XII боб. Иқтисодиёт асосларига қарши жиноятлар.....434

175-модда. Ўзбекистон Республикасининг манфаатларига хилоф равишда битимлар тузиш.....434

176-модда. Қалбаки пул, акциз маркаси ёки қимматли қоғозлар ясаш, уларни ўтказиш.....439

177-модда. Валюта қимматликларини қонунга хилоф равишда олиш ёки ўтказиш.....445

178-модда. Чет эл валютасини яшириш.....459

179-модда. Сохта тадбиркорлик.....468

180-модда. Сохта банкротлик.....472

181-модда. Банкротликни яшириш.....476

181[1]-модда. Қасддан банкротликка олиб келиш.....480

182-модда. Божхона тўғрисидаги қонун ҳужжатларини бузиш….487

183-модда. Рақобат тўғрисидаги қонун ҳужжатларини ва табиий монополиялар тўғрисидаги қонун ҳужжатларини бузиш.....499

184-модда. Солиқлар ёки бошқа мажбурий тўловларни тўлашдан бўйин товлаш.....509

184[1]-модда. Бюджет интизомини бузиш.....519

185-модда. Қимматбаҳо металлар ёки тошларни топшириш қоидаларини бузиш.....533

185[1]-модда. Рангли металлар, уларнинг парча ва резги-чиқитларини тайёрлаш, олиш, улардан фойдаланиш ҳамда уларни ўтказиш қоидаларини бузиш.....536

185[2]-модда. Электр, иссиқлик энергияси, газ, водопроводдан фойдаланиш қоидаларини бузиш.....539

XIII боб. Хўжалик фаолияти соҳасидаги жиноятлар.....546

186-модда. Хавфсизлик талабларига жавоб бермайдиган товарларни ўтказиш мақсадини кўзлаб ишлаб чиқариш, сақлаш, ташиш ёхуд ўтказиш, ишлар бажариш ёки хизматлар кўрсатиш.....546

186[1]-модда. Этил спирти, алкоголли маҳсулот ва тамаки маҳсулотини қонунга хилоф равишда ишлаб чиқариш ёки муомалага киритиш.....554

186[2]-модда. Чигитдан олинадиган маҳсулотни қонунга хилоф равишда ишлаб чиқариш ёки муомалага киритиш.....565

186[3]-модда. Сифатсиз ёки қалбакилаштирилган дори воситаларини ёхуд тиббий буюмларни ўтказиш мақсадида ишлаб чиқариш, тайёрлаш, олиш, сақлаш, ташиш ёки ўтказиш.....572

187-модда. Харидор ёки буюртмачиларни алдаш.....580

188-модда. Ноқонуний тадбиркорлик фаолияти.....581

189-модда. Савдо ёки хизмат кўрсатиш қоидаларини бузиш.....586

190-модда. Фаолият билан лицензиясиз шуғулланиш.....589

191-модда. Қонунга хилоф равишда ахборот тўплаш, уни ошкор қилиш ёки ундан фойдаланиш.....593

192-модда. Рақобатчини обрўсизлантириш.....598

XIII[1] боб. Тадбиркорлик фаолиятига тўсқинлик қилиш, қонунга хилоф равишда аралашиш билан боғлиқ жиноятлар ҳамда хўжалик юритувчи субъектларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларига тажовуз қиладиган бошқа жиноятлар 600

192[1]-модда. Хусусий мулк ҳуқуқини бузиш.....600

192[2]-модда. Тадбиркорлик субъектларининг фаолиятини текшириш ва молия-хўжалик фаолиятини тафтиш қилиш тартибини бузиш.....612

192[3]-модда. Тадбиркорлик субъектларининг фаолиятини ва (ёки) уларнинг банклардаги ҳисобварақлари бўйича операцияларни қонунга хилоф равишда тўхтатиб туриш.....622

192[4]-модда. Тадбиркорлик субъектларини ҳомийликка ва бошқа тадбирларга мажбурий жалб этиш.....628

192[5]-модда. Лицензиялаш тўғрисидаги қонун ҳужжатларини ва рухсат бериш тартиб-таомиллари тўғрисидаги қонун ҳужжатларини бузиш.....634

192[6]-модда. Имтиёзлар ва преференцияларни қўллашни ғайриқонуний равишда рад этиш, қўлламаслик ёки қўллашга тўсқинлик қилиш.....643

192[7]-модда. Хўжалик юритувчи субъектларга ва бошқа ташкилотларга пул маблағлари беришни асоссиз равишда кечиктириш.....651

192[8]-модда. Тадбиркорлик субъектларининг ҳисобварақларида пул маблағлари мавжудлиги тўғрисидаги ахборотни қонунга хилоф равишда талаб қилиб олиш.....657

192[9]-модда. Тижоратда пора эвазига оғдириб олиш.....663

192[10]-модда. Нодавлат тижорат ташкилотининг ёки бошқа нодавлат ташкилотининг хизматчисини пора эвазига оғдириб олиш.....673

192[11]-модда. Нодавлат тижорат ташкилотида ёки бошқа нодавлат ташкилотида мансабдор шахслар томонидан ўз ваколатларини суиистеъмол қилиш.....678

ТЎРТИНЧИ БЎЛИМ

ЭКОЛОГИЯ СОҲАСИДАГИ ЖИНОЯТЛАР

XIV боб. Атроф муҳитни муҳофаза қилиш ва табиатдан фойдаланиш соҳасидаги жиноятлар.....685

193-модда. Экология хавфсизлигига оид нормалар ва талабларни бузиш 685

194-модда. Атроф табиий муҳитнинг ифлосланганлиги тўғрисидаги маълумотларни қасддан яшириш ёки бузиб кўрсатиш.....691

195-модда. Атроф табиий муҳитнинг ифлосланиши оқибатларини бартараф қилиш чораларини кўрмаслик.....697

196-модда. Атроф табиий муҳитни ифлослантириш.....700

197-модда. Ер, ер ости бойликларидан фойдаланиш шартларини ёки уларни муҳофаза қилиш талабларини бузиш.....704

198-модда. Экинзор, ўрмон ёки бошқа дов-дарахтларга шикаст етказиш ёки уларни нобуд қилиш.....707

199-модда. Ўсимликлар касалликлари ёки зараркунандалари билан кураш талабларини бузиш.....711

200-модда. Ветеринария ёки зоотехника қоидаларини бузиш.....714

201-модда. Зарарли кимёвий моддалар билан муомалада бўлиш қоидаларини бузиш.....718

202-модда. Ҳайвонот ёки ўсимлик дунёсидан фойдаланиш тартибини бузиш.....721

203-модда. Сув ёки сув ҳавзаларидан фойдаланиш шартларини бузиш 732

204-модда. Муҳофаза этиладиган табиий ҳудудларнинг режимини бузиш.....737

БЕШИНЧИ БЎЛИМ

ҲОКИМИЯТ, БОШҚАРУВ ВА ЖАМОАТ БИРЛАШМАЛАРИ ОРГАНЛАРИНИНГ ФАОЛИЯТТАРТИБИГА ҚАРШИ ЖИНОЯТЛАР

XV боб. Бошқарув тартибига қарши жиноятлар.....741

205-модда. Ҳокимият ёки мансаб ваколатини суиистеъмол қилиш744

206-модда. Ҳокимият ёки мансаб ваколати доирасидан четга чиқиш..... 755

206[1]-модда. Хўжалик юритувчи субъектларнинг фаолиятига қонунга хилоф равишда аралашиш.....760

207-модда. Мансабга совуққонлик билан қараш.....761
208-модда. Ҳокимият ҳаракатсизлиги.....765
209-модда. Мансаб сохтакорлиги.....767
210-модда. Пора олиш.....772
211-модда. Пора бериш.....783
212-модда. Пора олиш-беришда воситачилик қилиш.....787
213-модда. Хизматчини пора эвазига оғдириш.....790
214-модда. Товламачилик йўли билан ҳақ беришни талаб қилиш795
215-модда. Давлат рамзларига ҳурматсизлик қилиш.....798
216-модда. Жамоат бирлашмалари ёки диний ташкилотларни қонунга хилоф равишда тузиш.....806
216[1]-модда. Ғайриқонуний жамоат бирлашмалари ва диний ташкилотлар фаолиятида қатнашишга ундаш.....812
216[2]-модда. Диний ташкилотлар тўғрисидаги қонун ҳужжатларини бузиш.....816
217-модда. Йиғилишлар, митинглар, кўча юришлари ёки намойишлар уюштириш, ўтказиш тартибини бузиш.....821
218-модда. Тақиқланган иш ташлашга раҳбарлик қилиш ёки фавқулодда ҳолат шароитида корхона, муассаса ёхуд ташкилотлар ишига тўсқинлик қилиш.....827
219-модда. Ҳокимият вакилига ёки фуқаровий бурчини бажараётган шахсга қаршилик кўрсатиш.....831
220-модда. Озодликдан маҳрум қилиш жазосини ижро этиш муассасаларининг ишини издан чиқарувчи ҳаракатлар.....837
221-модда. Жазони ижро этиш муассасаси маъмуриятининг қонуний талабларига бўйсунмаслик.....843
222-модда. Қамоқдан ёки қўриқлов остидаги сақлаш жойидан қочиш.....845
223-модда. Қонунга хилоф равишда чет элга чиқиш ёки Ўзбекистон Республикасига кириш.....849

224-модда. Ўзбекистон Республикасида бўлиш қоидаларини бузиш.....855

225-модда. Ҳарбий ёки муқобил хизматдан бўйин товлаш.....863

226-модда. Маъмурий назорат қоидаларини бузиш.....873

227-модда. Ҳужжатлар, штамплар, муҳрлар, бланкаларни, автомототранспорт воситаларининг ва улар тиркамаларининг (ярим тиркамаларининг) давлат рақам белгиларини эгаллаш, нобуд қилиш, уларга шикаст

етказиш ёки уларни яшириш.....877

228-модда. Ҳужжатлар, штамплар, муҳрлар, бланкалар тайёрлаш, уларни қалбакилаштириш, сотиш ёки улардан фойдаланиш.....883

228[1]-модда. Давлат проба тамғаларини тайёрлаш ва улардан фойдаланиш қоидаларини бузиш.....886

229-модда. Ўзбошимчалик.....889

229[1]-модда. Ер участкаларини ўзбошимчалик билан эгаллаб олиш893

229[2]-модда. Диний таълимотдан сабоқ бериш тартибини бузиш..894

229[3]-модда. Белгиланган тақиқларни (чекловларни) бузган ҳолда биноларни, иншоотларни ёки бошқа объектларни қуриш, реконструкция қилиш ва капитал таъмирлаш 895

XVI боб. Одил судловга қарши жиноятлар.....898

230-модда. Айбсиз кишини жавобгарликка тортиш.....898

231-модда. Адолатсиз ҳукм, ҳал қилув қарори, ажрим ёки қарор чиқариш.....901

232-модда. Суд ҳужжатини ижро этмаслик.....905

233-модда. Банд солинган мулкни қонунга хилоф равишда тасарруф этиш.....909

234-модда. Қонунга хилоф равишда ушлаб туриш ёки ҳибсга олиш.....913

235-модда. Қийноққа солиш ва бошқа шафқатсиз, ғайриинсоний ёки қадр-қимматни камситувчи муомала ҳамда жазо турларини қўллаш.....921

236-модда. Тергов қилишга ёки суд ишларини ҳал этишга аралашиш.....934

237-модда. Ёлғон хабар бериш.....940

238-модда. Ёлғон гувоҳлик бериш.....942

239-модда. Суриштирув ёки дастлабки тергов маълумотларини ошкор қилиш.....951

240-модда. Жиноят процессини юритиш қатнашчиларининг ўз зиммасидаги вазифани бажаришдан бўйин товлаши.....954

241-модда. Жиноят ҳақида хабар бермаслик ёки уни яшириш.....956

241[1]-модда. Жиноятни ҳисобга олишдан қасддан яшириш..... 960

ОЛТИНЧИ БЎЛИМ

ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИ ВА ЖАМОАТ ТАРТИБИГА ҚАРШИ ЖИНОЯТЛАР

XVII боб. Жамоат хавфсизлигига қарши жиноятлар.....962

242-модда. Жиноий уюшма ташкил этиш.....962

243-модда. Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни ошкорлаштириш (легаллаштириш).....968

244-модда. Оммавий тартибсизликлар.....970

244[1]-модда. Жамоат хавфсизлиги ва жамоат тартибига таҳдид соладиган материалларни тайёрлаш, сақлаш, тарқатиш ёки намойиш этиш 974

244[2]-модда. Диний экстремистик, сепаратистик, фундаменталистик ёки бошқа тақиқланган ташкилотлар тузиш, уларга раҳбарлик қилиш, уларда иштирок этиш.....977

244[3]-модда. Диний мазмундаги материалларни қонунга хилоф равишда тайёрлаш, сақлаш, олиб кириш ёки тарқатиш.....980

245-модда. Шахсни гаров сифатида тутқунликка олиш.....984

246-модда. Контрабанда.....986

247-модда. Ўқотар қурол, ўқ-дорилар, портловчи моддалар ёки портлатиш қурилмаларини қонунга хилоф равишда эгаллаш.....991

248-модда. Қурол, ўқ-дорилар, портловчи моддалар ёки портлатиш қурилмаларига қонунга хилоф равишда эгалик қилиш.....996

249-модда. Ўқотар қурол ёки ўқ-дориларни бепарволик билан сақлаш.....1001

250-модда. Портлаш хавфи бўлган моддалар ёки пиротехника буюмларидан фойдаланиш қоидаларини бузиш.....1003

250[1]-модда. Пиротехника буюмларининг қонунга хилоф муомаласи.....1005

251-модда. Кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддаларни қонунга хилоф равишда эгаллаш.....1009

251[1]-модда. Кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддаларни қонунга хилоф равишда муомалага киритиш.....1016

252-модда. Радиоактив материалларни қонунга хилоф равишда эгаллаш.....1022

253-модда. Радиоактив материаллардан фойдаланиш қоидаларини бузиш.....1025

254-модда. Радиоактив моддалардан қонунга хилоф равишда фойдаланиш.....1029

255-модда. Ядро қурилмаларидан фойдаланиш қоидаларини бузиш1031

255[1]-модда. Бактериологик, кимёвий ва бошқа хил ялпи қирғин қуроллари турларини ишлаб чиқиш, ишлаб чиқариш, тўплаш, олиш, бировга ўтказиш, қонунга хилоф равишда эгаллаш ва улар билан бошқа ҳаракатларни содир этиш.....1032

255[2]-модда. Нефть қувурларини, газ қувурларини, нефть ва газ маҳсулотлари қувурларини яроқсиз ҳолатга келтириш.....1035

256-модда. Тадқиқот фаолиятини амалга оширишда хавфсизлик қоидаларини бузиш.....1039

257-модда. Меҳнатни муҳофаза қилиш қоидаларини бузиш.....1041

257[1]-модда. Санитарияга оид қонун ҳужжатларини ёки эпидемияга қарши кураш қоидаларини бузиш.....1043

258-модда. Тоғ-кон, қурилиш ёки портлатиш ишлари хавфсизлиги қоидаларини бузиш.....1045

259-модда. Ёнғин хавфсизлиги қоидаларини бузиш.....1046

XVIII боб. Транспорт ҳаракати ва ундан фойдаланиш хавфсизлигига қарши жиноятлар.....1049

260-модда. Темир йўл, денгиз, дарё ёки ҳаво транспортининг ҳаракати ёки улардан фойдаланиш хавфсизлиги қоидаларини бузиш.....1049

261-модда. Маст ҳолдаги шахснинг транспорт воситасини бошқаришига йўл қўйиш.....1059

262-модда. Транспортни таъмирлаш ёки уни фойдаланишга чиқариш қоидаларини бузиш.....1062

263-модда. Темир йўл, денгиз, дарё, ҳаво транспорти воситаси ёки алоқа йўлларини яроқсиз ҳолатга келтириш.....1067

263[1]-модда. Ҳаво кемасидан фойдаланиш вақтида лазер нурини йўналтириш орқали халақит бериш.....

264-модда. Темир йўлнинг ҳаракатланадиган таркибини, ҳаво, денгиз ёки дарё кемасини олиб қочиш ёки эгаллаб олиш.....1071

265-модда. Халқаро учиш қоидаларини бузиш.....1076

266-модда. Транспорт воситалари ҳаракати ёки улардан фойдаланиш хавфсизлиги қоидаларини бузиш.....1080

267-модда. Транспорт воситасини олиб қочиш.....1089

268-модда. Транспортнинг хавфсиз ишлашини таъминлашга доир қоидаларни бузиш.....1094

269-модда. Автомобиль йўлларидан фойдаланиш ва уларни қўриқлаш қоидаларини бузиш.....1097

XIX боб. Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишдан иборат жиноятлар…1100

270-модда. Тақиқланган экинларни етиштириш.....1100

271-модда. Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни қонунга хилоф равишда эгаллаш.....1107

272-модда. Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни қонунга хилоф равишда ўтказиш.....1113

273-модда. Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни ўтказиш мақсадини кўзлаб қонунга хилоф равишда тайёрлаш, эгаллаш, сақлаш ва бошқа ҳаракатлар.....1113

274-модда. Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни истеъмол қилишга жалб этиш.....1121

275-модда. Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар ишлаб чиқариш ёки улардан фойдаланиш қоидаларини бузиш.....1128

276-модда. Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни ўтказиш мақсадини кўзламай, қонунга хилоф равишда тайёрлаш, эгаллаш, сақлаш ва бошқа ҳаракатлар.....1130

XX боб. Жамоат тартибига қарши жиноятлар.....1134

277-модда. Безорилик.....1134

278-модда. Қонунга хилоф равишда қиморхоналар ташкил этиш ёки уларни сақлаш.....1145

XX[1] боб. Ахборот технологиялари соҳасидаги жиноятлар...1148

278[1]-модда. Ахборотлаштириш қоидаларини бузиш.....1148

278[2]-модда. Компьютер ахборотидан қонунга хилоф равишда (рухсатсиз) фойдаланиш 1160

278[3]-модда. Компьютер тизимидан қонунга хилоф равишда (рухсатсиз) фойдаланиш учун махсус воситаларни ўтказиш мақсадини кўзлаб тайёрлаш ёхуд ўтказиш ва тарқатиш.....1170

278[4]-модда. Компьютер ахборотини модификациялаштириш.....1174

278[5]-модда. Компьютер саботажи.....1181

278[6]-модда. Зарар келтирувчи дастурларни яратиш, ишлатиш ёки тарқатиш.....1184

ЕТТИНЧИ БЎЛИМ.

ҲАРБИЙ ХИЗМАТНИ ЎТАШ ТАРТИБИГА ҚАРШИ ЖИНОЯТЛАР

XXI боб. Бўйсуниш ва ҳарбий шаънга риоя этиш тартибига қарши жиноятлар.....1192

279-модда. Бўйсунмаслик.....1197

280-модда. Буйруқни бажармаслик.....1203

281-модда. Бошлиққа қаршилик кўрсатиш ёки уни хизмат вазифаларини бузишга мажбур қилиш.....1204

282-модда. Бошлиқни қўрқитиш.....1210

283-модда. Баданга шикаст етказиш.....1211

284-модда. Бўйсунувчининг ўз бошлиғини ёки бошлиқнинг ўзига бўйсунувчини ҳақорат қилиши.....1215

285-модда. Бир-бирига тобе бўлмаган ҳарбий хизматчилар ўртасидаги ўзаро муносабатларга оид устав қоидаларини бузиш.....1218

286-модда. Мародёрлик.....1226

XXII боб. Ҳарбий хизматни ўташ тартибига қарши жиноятлар1228

287-модда. Ҳарбий қисм ёки хизмат жойини ўзбошимчалик билан ташлаб кетиш.....1228

288-модда. Дезертирлик.....1235

289-модда. Ҳалок бўлаётган ҳарбий кемани ташлаб кетиш.....1239

290-модда. Ўзининг бирон аъзосини майиб қилиш йўли билан ёки бошқа усулда ҳарбий хизматдан бўйин товлаш.....1242

291-модда. Қоровул хизматини ўташ қоидаларини бузиш.....1248

292-модда. Ички хизматни ўташ ёки гарнизонда патруллик қилиш қоидаларини бузиш.....1256
293-модда. Жанговар навбатчиликни ўташ қоидаларини бузиш 1259
294-модда. Чегара хизматини ўташ қоидаларини бузиш.....1263
XXIII боб. Ҳарбий мулкни сақлаш ёки ундан фойдаланиш тартибига қарши жиноятлар.....1267
295-модда. Ҳарбий мулкни беҳуда сарфлаш, йўқотиш ёки ишдан чиқариш.....1267
296-модда. Ҳарбий мулкни нобуд қилиш ёки унга шикаст етказиш1273
297-модда. Атрофдагилар учун катта хавф манбаи бўлган қурол-яроғ, шунингдек модда ва буюмлар билан муомалада бўлиш қоидаларини бузиш 1276
298-модда. Машиналарни бошқариш ёки улардан фойдаланиш қоидаларини бузиш.....1283
299-модда. Учиш ёки учишга тайёргарлик кўриш қоидаларини бузиш.....1290
300-модда. Кемани бошқариш қоидаларини бузиш.....1294
XXIV боб. Ҳарбий мансабдорлик жиноятлари.....1298
301-модда. Ҳокимиятни суиистеъмол қилиш, ҳокимият ваколатидан ташқарига чиқиш ёки ҳокимият ҳаракатсизлиги.....1298
302-модда. Хизматга совуққонлик билан қараш.....1305

БИРИНЧИ БЎЛИМ
ШАХСГА ҚАРШИ ЖИНОЯТЛАР

I БОБ.
ҲАЁТГА ҚАРШИ ЖИНОЯТЛАР

97-модда. Қасддан одам ўлдириш

Қасддан одам ўлдириш –

ўн йилдан ўн беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Жавобгарликни оғирлаштирадиган ҳолатларда қасддан одам ўлдириш, яъни:

а) икки ёки ундан ортиқ шахсни;

б) ҳомиладорлиги айбдорга аён бўлган аёлни;

в) айбдорга аён бўлган ожиз аҳволдаги шахсни;

г) ўз хизмат ёки фуқаролик бурчини бажариши муносабати билан шахсни ёки унинг яқин қариндошларини;

д) бошқа шахсларнинг ҳаёти учун хавфли бўлган усулда;

е) оммавий тартибсизликлар жараёнида;

ж) ўта шафқатсизлик билан;

з) номусга тегиш ёки жинсий эҳтиёжни зўрлик ишлатиб ғайритабиий усулда қондириш билан боғлиқ ҳолда;

и) тамагирлик ниятида;

к) миллий ёки ирқий адоват замирида;

л) безорилик оқибатида;

м) диний таассублар замирида;

н) киши аъзоларини кесиб олиб, бошқа кишига кўчириш (трансплантат) ёки мурданинг қисмларидан фойдаланиш мақсадида;

о) бошқа бирор жиноятни яшириш ёки унинг содир этилишини осонлаштириш мақсадида;

п) бир гуруҳ шахслар ёки уюшган гуруҳ аъзоси томонидан ёхуд ўша гуруҳ манфаатларини кўзлаган ҳолда;

р) такроран ёки хавфли рецидивист томонидан;

с) ўта хавфли рецидивист томонидан қасддан одам ўлдирилиши –

ўн беш йилдан йигирма беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш ёки умрбод озодликдан маҳрум қилиш жазоси билан жазоланади.

1. Ҳуқуққа хилоф равишда, қасддан бошқа кишини ҳаётдан маҳрум қилиш одам ўлдириш, деб эътироф этилади.

2. Судлар қасддан одам ўлдиришга оид ишларни кўраётганда иш ҳолатларини синчковлик билан, ҳар томонлама, тўла ва холисона текшириш лозимлиги тўғрисидаги қонун талабларига қатъий амал қилишлари шарт[1].

Ишнинг тўғри ҳал этилиши учун муҳим ҳисобланса-да, бироқ олиб борилган тергов бир ёқлама ва тўлиқ бўлмаганлиги натижасида одам ўлдириш жиноятининг барча ҳолатлари аниқланмаган тақдирда, шунингдек, бу камчиликни суд мажлисида бартараф этишнинг иложи бўлмаган ҳолларда иш қўшимча терговга қайтарилиши керак.

3. Қасддан одам ўлдириш жиноятининг объекти ўзга шахснинг ҳаёти ҳисобланади. Жиноят қонуни барча одамларнинг ҳаётини бир хилда ҳимоя қилади. Шунинг учун ёшни ҳам, кексани ҳам, соғлом одамни ҳам, беморни ҳам ҳаётдан ҳуқуққа хилоф равишда маҳрум этиш одам ўлдириш, деб эътироф этилади. Ўзбекистон Республикасида эвтаназия тақиқланади.

Инсон ҳаётининг бошланиш ва тугалланиш вақтини тўғри белгилаш инсон ҳаёти ва соғлиғига қарши жиноятларни квалификация қилиш ва мазкур жиноятларни одам ўлишига олиб келиши мумкин бўлган бошқа жиноят таркибларидан фарқлаш масалаларини тўғри ҳал этиш учун биринчи даражали аҳамият касб этади.

---

[1] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2004 йил 24 сентябрдаги «Қасддан одам ўлдиришга оид ишлар бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги 13-сонли қарори, 1-банд 1-қисми // Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленуми қарорлари тўплами, 1991–2006, 2-жилд. – Т.: «O’qituvchi» НМИУ, 2007 (кейинги ўринларда – Тўплам, 2-жилд). – 192-б.

Инсон ҳаётининг бошланиши туғиш вақтида она қорнидан чақалоқ тана аъзосининг бир қисми чиқиши билан бошланади.

Ҳомиладор аёлнинг розилиги билан ҳомила тўла шаклланмай туриб, унинг сунъий равишда туширилиши одам ўлдириш, деб ҳисобланмаслиги керак. Бундай қилмиш Жиноят кодексининг 114-моддасига асосан ҳомиладорлик муддатидан қатъи назар, жиноий равишда ҳомилани тушириш, деб квалификация қилиниши лозим.

4. Қасддан одам ўлдириш жиноятининг объектив томони ўзга шахсни ҳуқуққа хилоф равишда ҳаётдан маҳрум қилишдан иборат. Агар бошқа шахсни ҳаётидан маҳрум қилиш қонунга хилоф бўлмаса, у одам ўлдириш, деб ҳисобланиши мумкин эмас (масалан, зарурий мудофаа ҳолатида (ЖКнинг 37-моддаси), охирги зарурат ҳолатида (ЖКнинг 38-моддаси), ижтимоий хавфли қилмиш содир этган шахсни ушлаш вақтида (ЖКнинг 39-моддаси) бошқа шахсни ҳаётидан маҳрум қилиш ва ҳ.к.).

Одам ўлдириш фаол ҳаракатлар билан ҳам, ҳаракатсизлик орқали ҳам содир этилиши мумкин. Одам ўлдириш усули жиноятни квалификация қилишга таъсир кўрсатмайди.

Одам ўлдириш моддий таркибли жиноят ҳисобланади. У миянинг тузалмас ҳалокати, яъни жисмоний ўлимининг юзага келиши билан ифодаланувчи биологик ўлим бошланган пайтдан эътиборан тугалланган ҳисобланади.

Қасддан одам ўлдириш жинояти объектив томонининг зарурий белгиси айбдорнинг содир этган қилмиши (ҳаракати ёки ҳаракатсизлиги) билан жабрланувчининг ўлими ўртасида сабабий боғланиш мавжудлиги ҳисобланади.

Содир этилган қилмиш билан жиноий натижа сифатидаги ўлим ўртасида сабабий боғланишнинг йўқлиги қасддан одам ўлдирганлик учун жиноий жавобгарликни бутунлай истисно этади, аммо мазкур қилмиш жабрланувчининг соғлиғига турли даражадаги шикаст етказганлик учун

жавобгарликни белгиловчи моддалардан бири бўйича квалификация қилиниши мумкин.

5. Қасддан одам ўлдириш жиноятининг субъектив томони айбнинг қасд шакли билан тавсифланади. Қасддан одам ўлдириш жинояти ҳам тўғри, ҳам эгри қасд билан содир этилиши мумкин. Қасддан одам ўлдириш жиноятини содир этаётганда айбдор жабрланувчини ҳаётдан маҳрум этиш қасди билан ҳаракат қилади, қилмишнинг ижтимоий хавфли оқибатларига кўзи етади, ўлим юз беришини истайди (тўғри қасд) ёки бунга онгли равишда йўл қўйиб беради (эгри қасд)[1].

Қасддан одам ўлдиришга суиқасд қилиш фақат тўғри қасд билан содир этилиши мумкин, чунки бунда айбдор ўз қилмишининг ижтимоий хавфли хусусиятини англаган, жабрланувчининг ўлимига кўзи етган ва унинг ўлимини истаган бўлади, бироқ ўлим айбдорга боғлиқ бўлмаган ҳолатларга кўра (жабрланувчининг фаол қаршилиги, бошқа шахсларнинг аралашуви, жабрланувчига ўз вақтида тиббий ёрдам кўрсатилганлиги ва ҳ.к. туфайли) юз бермайди. Шу сабабли айбдорнинг жабрланувчини ҳаётдан маҳрум этиш ниятида ҳаракат қилган-қилмаганлигини, ўлим юз беришини истаган-истамаганлигини ва қандай ҳолатлар исталган натижа юз беришига тўсқинлик қилганлигини аниқлаш зарур[2].

6. Одам ўлдиришни содир этишда айбдор шахснинг қасдини тўғри аниқлаш, қасддан одам ўлдиришни жабрланувчининг ўлимига сабаб бўлган қасддан баданга оғир шикаст етказишдан (ЖКнинг 104-моддаси 3-қисми, «д» банди) ажратиш, шунингдек, қасддан одам ўлдиришга суиқасд қилиш билан жабрланувчи соғлиғига турли даражадаги шикаст етказганлик ҳолатларини фарқлаш учун айбланувчи қасдининг йўналишини, унинг ўз ҳаракатлари

---

[1] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2004 йил 24 сентябрдаги «Қасддан одам ўлдиришга оид ишлар бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги 13-сонли қарори, 2-банд // Тўплам, 2-жилд. – 192-б.

[2] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2004 йил 24 сентябрдаги «Қасддан одам ўлдиришга оид ишлар бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги 13-сонли қарори, 3-банд // Тўплам, 2-жилд. – 192-б.

оқибатига, яъни жабрланувчининг ўлимига субъектив муносабатини ҳисобга олиш зарур.

Айбдор қасддан одам ўлдиришда ўлимнинг юзага келишига тўғри қасд билан ҳаракат қилади, қасддан баданга оғир шикаст етказиш натижасида жабрланувчининг ўлими келиб чиққанда эса, ўлимга нисбатан айб эҳтиётсизлик шаклида намоён бўлади.

7. «Айбдорнинг қасди нимага қаратилганлиги тўғрисидаги масалани ҳал этишда қилмишнинг барча ҳолатлари мажмуидан келиб чиқилиши, хусусан, жиноятни содир этиш усули ва қуроли, тан жароҳатлари сони, хусусияти ва ўрни (масалан, одам ҳаёти учун муҳим аъзоларнинг жароҳатланганлиги), жиноий ҳаракатлар тўхташи сабаблари, шунингдек, айбдор ва жабрланувчининг жиноят содир этилгунга қадар бўлган феъл-атвори, ўзаро муносабатлари, айбдорнинг жиноят содир этилгандан кейинги ҳаракатлари хусусияти эътиборга олиниши лозим»[1]. Санаб ўтилган ҳолатларни уларнинг мажмуида ҳисобга олиш айбдор шахснинг қасди одам ўлдиришга йўналтирилганлигини аниқлашга ёрдам беради.

8. ЖКнинг 97-моддаси 1-қисмида жавобгарлик белгиланган қасддан одам ўлдиришнинг субъекти 14 ёшга тўлган ақли расо жисмоний шахсдир, ЖКнинг 97-моддаси 2-қисмида назарда тутилган жиноятнинг субъекти 13 ёшга тўлган ақли расо жисмоний шахсдир.

Одам ўлдириш бўйича жиноят ишлари кўрилганида айбдор шахсини, унинг шахсига оид хусусиятларини ва жабрланувчининг хулқ-атворини чуқур ўрганиш зарурдир. Олий суд Пленуми таъкидлашича, «қасддан одам ўлдириш учун жазо тайинлашда ушбу жиноят содир этилишидаги барча ҳолатлар: қасд тури, қотиллик сабаблари, мақсади, усули, жиноят содир этилган вазият ва жиноят босқичи, шунингдек, айбдорнинг шахси, унинг ўз қилмишига муносабати, жазони енгиллаштирувчи ва оғирлаштирувчи ҳолатлар эътиборга олиниши зарур. Айни пайтда жабрланувчининг шахсига оид

[1] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2004 йил 24 сентябрдаги «Қасддан одам ўлдиришга оид ишлар бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги 13-сонли қарори, 4-банд 3-қисми. // Тўплам, 2-жилд. – 193-б.

маълумотлар, унинг судланувчи билан ўзаро муносабатлари, шунингдек, қотиллик содир этилмасдан олдинги хулқ-атвори ўрганилиши лозим.

Айбланувчининг (судланувчининг) руҳий жиҳатдан соғломлигига шубҳа туғилган тақдирда, амбулатория ёки стационар шароитида суд-психиатрия экспертизаси ўтказилиши керак. Айбдор томонидан ЖК 97-моддаси иккинчи қисмида назарда тутилган ҳаракатлар содир этилган ҳолларда суд-психиатрия экспертизаси стационар шароитда ўтказилиши шарт»[1].

9. Жиноятни содир этишда бир неча шахс иштирок этган бўлса, биргаликда одам ўлдиришга қаратилган ягона қасд билан ҳаракат қилган ва жабрланувчини ҳаётдан маҳрум этиш жараёнида бевосита иштирок этган шахсгина жиноятнинг иштирокчиси, деб топилиши лозим. Агар ўлим бир кишининг ҳаракати натижасида рўй берган бўлса, иштирокчилик белгилари бўлмаган ҳолларда қолган кишилар одам ўлдирганлик учун жавобгар бўлмайдилар. Умуман олганда, бир неча шахс жавобгарликка тортилган қасддан одам ўлдириш билан боғлиқ ишларни кўриб чиқиш чоғида судлар ҳар бир судланувчининг жиноят содир этишдаги иштироки даражасини ўрганиши лозим.

«Қасддан одам ўлдириш иштирокчиликда содир этилганда, жиноят субъектини тавсифловчи квалификация белгилари (қотиллик ўта хавфли рецидивист ёки илгари ҳам қасддан одам ўлдирган шахс томонидан содир этилганлиги) фақат ушбу белгилар бевосита тааллуқли бўлган иштирок-чиларнинг ҳаракатларини квалификация қилишда эътиборга олиниши лозим»[2].

10. Жиноятни ЖКнинг 97-моддаси 1-қисми билан квалификация қилиш истисно қилиш усули билан амалга оширилади. Ишда, яъни содир этилган қилмишда ЖКнинг 97-моддаси 2-қисмида назарда тутилган одам

---

[1] Ўша жойда, 27-банд . – 201-б.

[2] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2004 йил 24 сентябрдаги «Қасддан одам ўлдиришга оид ишлар бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги 13-сонли қарори, 20-банд 5-қисми. // Тўплам, 2-жилд. – 199-б.

ўлдирганлик учун жавобгарликни оғирлаштирувчи ҳолатларнинг мавжудлиги ва ЖКнинг 98-102-моддаларидаги енгиллаштирувчи ҳолатларнинг борлиги аниқланади. Агарда юқорида айтилган ҳолатлар бўлмаса, айбдорнинг қилмиши ЖКнинг 97-моддаси 1-қисми билан квалификация қилинади.

11. Ўч олиш мақсадида, рашк туфайли, тузалмайдиган касални азобдан қутқариш мақсадида жабрланувчининг илтимосига кўра (пассив ёки актив эвтаназия), муштлашиш вақтида ўлдириш, безорилик белгилари бўлмаса, ҳасад, қўрқоқлик ва ҳоказо туфайли содир этилган одам ўлдириш ЖКнинг 97-моддаси 1-қисми билан квалификация қилинади.

12. Ўз хизмат ёки фуқаролик бурчини бажариши муносабати билан шахсни ёки унинг яқин қариндошларини қасддан ўлдиришдан бошқа барча ҳолатларда ўч олиш мақсадида шахсни ўлдирганлиги учун айбдор ЖКнинг 97-моддаси 1-қисми билан жавобгарликка тортилади. Дастлаб айтиб ўтилган ҳолатда одам ўлдирганлик ЖКнинг 97-моддаси 2-қисми «г» банди билан квалификация қилинади, бунинг учун одам ўлдириш айнан шахсий муносабатлар туфайли ўч олиш мақсадида содир этилганлигини аниқлаш лозим бўлади.

Шахсий муносабатлар туфайли ўч олиш мақсадида одам ўлдиришдан безорилик оқибатида одам ўлдиришни фарқлаш лозим. Безорилик оқибатида одам ўлдиришга жабрланувчининг аҳамиятга эга бўлмаган ҳаракати (чекиш учун сигарета бермаслик, бирор-бир корхонанинг қаерда жойлашганлигини айтмаслик ва ҳоказо) баҳона бўлади ёки у ҳеч бир сабабсиз ҳам амалга оширилади.

Айбдорда ўч олиш мотиви шаклланилишига олиб келган сабаблар (қоида тариқасида, бу жабрланувчининг хулқ-атвори ёки қандайдир хатти-ҳаракатлари) бевосита одам ўлдирилишидан олдин ёки анча илгари вужудга келиши мумкин, бунда одам ўлдиришнинг квалификациясига ушбу ҳолатнинг ҳеч қандай таъсири йўқ.

Шахсий муносабатлар туфайли ўч олиш мотиви бевосита ўлдириш содир бўлишидан аввал пайдо бўлган ҳолатларда, одам ўлдириш кучли руҳий ҳаяжонланиш ёки зарурий мудофаа чегарасидан четга чиқиш ёхуд ижтимоий хавфли қилмишни содир этган шахсни ушлаш вақтида зарар етказиш туфайли содир этилмаганлигини ҳам аниқлаш лозим. Мазкур ҳолатларнинг вужудга келиши нормалар рақобати мавжудлигидан гувоҳлик беради, уни ҳал қилиш умумий ва махсус нормалар рақобатида квалификация қоидалари бўйича амалга оширилади (ЖКнинг 33-моддаси шарҳига қаранг).

13. Рашк сабабидан одам ўлдириш ҳам ЖКнинг 97-моддаси 1-қисми билан квалификация қилинади. Одам ўлдириш сабаби бўлган рашк ўз ичига ишонмаслик, адоват ва худбинлик элементларини олади. Рашк туфайли одам ўлдиришга кўпинча хаёлий ёки ҳақиқий хиёнат, жабрланувчининг турмушга чиқишга ёки уйланишга рози бўлмаслиги ёхуд жабрланувчининг бирга яшашдан бош тортиши кабилар баҳона бўлиши мумкин.

14. Муштлашиш ёки жанжаллашиш оқибатида содир этилган одам ўлдириш жанжал ёки муштлашиш, кимнинг айби билан келиб чиққанлигидан қатъи назар, ЖКнинг 97-моддаси 1-қисми билан квалификация қилинади, асосийси, ушбу муштлашиш (жанжаллашиш) шахсий муносабатлар туфайли вужудга келиши ҳамда безорилик мотивлари билан боғлиқ бўлмаслиги лозим. Бироқ фақатгина ушбу ҳолат, шунингдек, ЖКнинг 97-моддаси 2-қисмида назарда тутилган бошқа оғирлаштирувчи ҳолатларнинг йўқлиги мазкур қотилликни ЖКнинг 97-моддаси 1-қисми бўйича квалификация қилишга имкон бермайди.

Уришиш ёки муштлашиш вақтида одам ўлдириш ўзидан ўзи қилмишга ЖКнинг 102-моддаси бўйича юридик баҳо беришни талаб қиладиган айбнинг эҳтиётсизлик шакли мавжудлигини ёхуд қилмишни кучли руҳий ҳаяжонланиш ҳолатида қасддан одам ўлдириш (ЖКнинг 98-моддаси) ёки зарурий мудофаа чегарасидан четга чиқиб, қасддан одам ўлдириш (ЖКнинг 100-моддаси) сифатида квалификация қилишга асос берувчи енгиллаштирувчи ҳолатларнинг мавжудлигини истисно қилмайди.

Муштлашиш ёки жанжаллашиш пайтида содир этилган одам ўлдиришни квалификация қилишда содир этилган жиноятнинг рост мотивлари ва ҳақиқий ҳолатларини аниқлаш муҳим, зеро, муштлашиш ёки жанжаллашиш фақатгина содир этилган жиноят вазиятини тавсифлайди, бироқ жиноятни квалификация қилишда ҳал қилувчи белги ҳисобланмайди.

15. Одам ўлдириш жиноятини ЖКнинг 97-моддаси 2-қисми бўйича квалификация қилиш учун ушбу модда иккинчи қисмининг тегишли бандида кўзда тутилган белгилардан бирортаси бўлсада аниқлаш лозим. ЖКнинг 97-моддаси

2-қисмида кўрсатилган ҳар бир оғирлаштирувчи ҳолат мустақил аҳамиятга эга. Бир вақтнинг ўзида ЖКнинг 97-моддаси 2-қисмида кўрсатилган оғирлаштирувчи ҳолатларнинг бир нечаси мавжуд бўлганда, жиноятни квалификация қилишда уларнинг ҳар бири кўрсатилиши зарур ва бу жазо тайинланганида эътиборга олиниши лозим.

16. ЖКнинг 97-моддаси 2-қисми «а» бандида икки ёки ундан ортиқ шахсни қасддан ўлдирганлик учун жавобгарлик назарда тутилган. Икки ёки ундан ортиқ шахсни ўлдириш бўйича айбдорнинг ҳаракатлари ягона қасд билан қамраб олинган ва, қоида тариқасида, бир вақтда содир этилган ҳоллардагина мазкур белги шахснинг айбига қўйилиши мумкин. Битта қотиллик олдингидан кейин бир қанча вақт ўтгач содир этилган бўлса, бунда қасднинг мазмуни ва йўналишидан келиб чиқиш лозим. Агар содир этилган қилмишнинг ҳолатлари айбдорда икки ёки ундан ортиқ шахсни ҳаётдан маҳрум этишга йўналтирилган ягона қасд мавжудлигидан далолат бераётган бўлса, икки ёки ундан ортиқ шахсни қасддан ўлдирганлик жинояти мавжуд бўлади.

Икки ёки ундан ортиқ шахсни ўлдириш мотивлари бир-бирига тўғри келмаслиги мумкин (асосийси, айбдорнинг ниятлари ягона бўлиши шарт). Масалан, айбдор хотинини рашқ мотивлари туфайли, унинг ўйнашини эса, ўч олиш мақсадида ўлдиради.

Икки ёки ундан ортиқ шахснинг бир вақтнинг ўзида ўлдирилиши жиноий ниятнинг ягоналиги кўрсаткичларидан биридир. Турли вақтларда содир этилган икки ёки ундан ортиқ шахсни ўлдиришда жиноий ниятнинг ягоналигини эътироф этиш учун айбдорнинг хатти-ҳаракатида фақат тўғри қасд, албатта, мавжуд бўлганлигини аниқлаш лозим. Бир вақтнинг ўзида одам ўлдиришда фақат тўғри қасд эмас, балки эгри қасд ҳам бўлиши мумкин.

Олий суд Пленумининг тушунтиришларига кўра, «икки ёки ундан ортиқ шахсни қасддан ўлдириш, гарчи бу жиноий ҳаракатлар бир вақтнинг ўзида содир этилган бўлса-да, лекин айбдорнинг ягона қасди билан қамраб олинмаган бўлса, қилмиш такроран қасддан одам ўлдириш тариқасида ЖК 97-моддаси иккинчи қисмининг «р» банди билан квалификация қилинади»[1].

Бир кишининг қасддан ўлдирилиши ва бошқа шахснинг ҳаётига суиқасд қилиниши тугалланган жиноят (икки ёки ундан ортиқ шахсни ўлдириш) сифатида баҳоланмаслиги керак, чунки бунда икки ва ундан ортиқ шахсни ҳаётдан маҳрум этишга оид жиноий ният айбдор шахсга боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра амалга ошмаган бўлади. Бундай ҳолда, Олий суд Пленуми таъкидлашича, қилмишни ЖКнинг 25, 97-моддаси 2-қисмининг «а» банди ва 97-моддасининг тегишли қисми билан бир кишини ўлдирганлик учун ва икки ёки ундан ортиқ шахсни ўлдиришга суиқасд сифатида квалификация қилиш керак[2].

Агар айбдорнинг нияти бир кишини ўлдириш бўлиб, бироқ мазкур қилмишни содир этиш жараёнида эҳтиётсизлик оқибатида бошқа кишини ҳам ўлдирган бўлса, бу қилмиш жиноятлар мажмуи бўйича қасддан одам ўлдириш ва эҳтиётсизлик туфайли одам ўлдириш сифатида квалификация қилиниши лозим (ЖКнинг 97-моддаси 1-қисми ёки 2-қисми ва 102-моддаси).

17. Ҳомиладорлиги айбдорга аён бўлган аёлни қасддан ўлдириш учун ЖКнинг 97-моддаси 2-қисми «б» банди бўйича жавобгарлик юзага келади.

---

[1] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2004 йил 24 сентябрдаги «Қасддан одам ўлдиришга оид ишлар бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги 13-сонли қарори, 6-банд 3-қисми // Тўплам, 2-жилд. – 193-б.

[2] Ўша жойда, 6-банд, 2-қисми.

Одам ўлдиришнинг мазкур тури субъектив томондан тўғри қасд билан содир этилади. Қонун матнида аввалдан аён бўлиш ҳолати кўрсатилганлиги айбдорнинг онги билан жабрланувчи организми ҳолатининг ўзига хос хусусиятлари аниқ қамраб олинганлигини назарда тутади, яъни айбдор жабрланувчининг ҳомиладорлигини олдиндан билган бўлиши лозим (ташқи белгилар ва бошқа фактик маълумотлар мавжудлиги). Бунда «ҳомиладорлик муддати, шунингдек, ҳомиладор аёл ўлдирилиши натижасида унинг ҳомиласи нобуд бўлган-бўлмаганлиги қилмишни квалификация қилиш учун аҳамиятга эга эмас»[1].

Аввалдан аён бўлиш айбдор шахс аёлнинг ҳомиладорлигидан хабардорлигини назарда тутади. Айбдорнинг хабардорлиги шахсий кузатишларига (ҳомила муддати катталигида), даволаш муассасаси томонидан берилган ҳомиладорликни тасдиқловчи расмий ҳужжат билан танишганлигига асосланган бўлиши ёки жабрланувчининг ўзи, унинг ота-онаси, дўстлари, танишлари берган маълумотлардан келиб чиқиши мумкин.

Фактик хато мавжуд бўлганда, яъни айбдор ҳомиладорлик мавжуд эмаслигини тахмин қилганида, унинг ҳаракатлари, тегишинча, ЖКнинг 97-моддаси 2-қисми «б» банди бўйича квалификация қилиниши мумкин эмас. Тескари ҳолатда, яъни агар айбдор янглиш тахмин асосида, аслида ҳомиладор бўлмаган аёлни ҳомиладор, деб қасддан ўлдирган бўлса, олий суд инстанциясининг кўрсатмаларига биноан, қилмиш, одам ўлдириш учун жавобгарликни оғирлаштирувчи бошқа ҳолатлар мавжуд бўлмаса, ЖКнинг 97-моддаси 1-қисми бўйича квалификация қилинади[2].

Ушбу масалада Олий суд Пленумининг позицияси нотўғри бўлиб, жавобгарликни оғирлаштирувчи ҳолатларда фактик хатонинг мавжудлигида жиноятларни квалификация қилишнинг асосий қоидаларига зид келади. Ҳақиқатда йўқ бўлган оғирлаштирувчи ҳолатлар мавжудлиги тўғрисида хато

---

[1] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2004 йил 24 сентябрдаги «Қасддан одам ўлдиришга оид ишлар бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги 13-сонли қарори, 7-банд 1-қисми. // Тўплам, 2-жилд.– 194-б.

[2] Ўша жойда, 7-банд 2-қисми.

тахмин қилиб, содир этилган жиноятларни квалификация қилишда амалда тугатилган жиноий қилмиш жиноятга суиқасд қилиш сифатида квалификация қилинади, чунки айбдор онги билан қамраб олинган ва айбдор қасдининг йўналишига мувофиқ жиноий жавобгарлик кучайтирилишини талаб қиладиган квалификация қилувчи белги вужудга келган узил-кесил жиноий натижага айланмади. Шундай қилиб, агарда шахс янглиш тахмин асосида, аслида ҳомиладор бўлмаган аёлни ҳомиладор, деб қасддан ўлдирган бўлса, қилмишни ҳомиладор аёлни ўлдиришга суиқасд қилиш сифатида ЖКнинг 25-моддаси 2-қисми – 97-моддаси 2-қисми «б» банди бўйича квалификация қилиш лозим.

18. Айбдорга аён бўлган ожиз аҳволдаги шахсни қасддан ўлдириш ЖКнинг 97-моддаси 2-қисми «в» банди билан квалификация қилинади.

Олий суд Пленуми белгилайдики, «айбдорнинг ҳаракатларини ЖК 97-моддаси иккинчи қисмининг «в» банди билан квалификация қилишда, ожиз аҳвол, деб жабрланувчининг физиологик, жисмоний ёки руҳий жиҳатдан (жисмоний нуқсонлари, руҳияти бузилганлиги, жуда ёш ёки кексалиги, қаттиқ оғриқ ёки беҳуш ҳолатда ёхуд уйқуда бўлганлиги, алкогол, гиёҳвандлик воситаси ёки психотроп модда таъсирида оғир даражада мастлиги туфайли) ўзини ҳимоя қилишга, айбдорга фаол қаршилик кўрсатишга қодир эмаслик, ёки ўзига нисбатан содир этилаётган ҳаракатларнинг хусусияти ва моҳиятини тушуна олмаслик, ёхуд ўз ҳаракатларини бошқара олмаслик ҳолати тушунилиши керак. Бунда айбдор жабрланувчи ожиз аҳволда эканлигини англаган бўлиши шарт.

Жабрланувчининг алкоголли ичимлик, гиёҳвандлик воситаси ёки психотроп модда таъсирида атрофдаги вазиятни англай олмайдиган даражада мастлиги, унинг ожиз аҳволда бўлган, деб тан олинишига асос бўлиши мумкин. Бунда жабрланувчини ким бу аҳволга солганлиги аҳамиятга эга эмас»[1].

[1] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2004 йил 24 сентябрдаги «Қасддан одам ўлдиришга оид ишлар бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги 13-сонли қарори, 8-банд. // Тўплам, 2-жилд. – 194-б.

Шундай қилиб, ожиз аҳвол – бу жабрланувчининг шундай жисмоний ёки руҳий ҳолатики, бунда у айбдорнинг унинг ҳаётига қилган тажовузига қаршилик кўрсата олмайди ёки унга нисбатан содир қилинаётган ҳаракатларнинг хусусияти ва мазмунини тушунишга ёхуд ўз ҳаракатларини бошқаришга қодир бўлмайди.

Ҳаётига қарши қаратилган тажовузга фаол қаршилик кўрсата олмайдиган шахсга нисбатан қотиллик содир этилса, шахснинг айбига ЖКнинг 97-моддаси 2-қисми «в» банди қўйилади: жабрланувчи уйқуда бўлган, ҳушидан кетган пайтида ёхуд у билан содир этилаётган ҳаракатларнинг мазмунини тушуна олмайдиган даражадаги мастлик ҳолатида бўлган вақтда уни ўлдириш; руҳий фаолият бузилишига йўлиққан шахсни ёки беҳуш ҳолатда бўлган шахсни ўлдириш ва ҳ.к. Ожиз аҳвол жабрланувчининг ўзи ушбу аҳволда бўлганлигини тушунишидан қатъи назар, мавжуд бўлади.

Чақалоқни ожиз аҳволдаги одам, деб эътироф этиш зарурлигига қарамасдан, унинг туғилиши чоғида ёки ундан кейин онаси томонидан ўлдирилиши ЖКнинг 97-моддаси 2-қисми «в» банди бўйича эмас, балки ЖКнинг 99-моддаси бўйича квалификация қилинади.

19. Жабрланувчининг ўз хизмат ёки фуқаролик бурчини бажариши оқибатида келиб чиққан ўч олиш мақсадида шахсни ёки унинг яқин қариндошларини ўлдириш ўз хизмат ёки фуқаролик бурчини бажариши муносабати билан шахсни ёки унинг яқин қариндошларини қасддан ўлдириш (ЖКнинг 97-моддаси 2-қисми «г» банди) сифатида квалификация қилиниши лозим. Ўч олиш мотиви аниқланмаган ҳолда ҳам, яъни одам ўлдириш жабрланувчининг ўз қонуний фаолиятига қаршилик кўрсатиш мақсадида ёхуд унинг бундан кейинги айбдор учун ножоиз хизмат ёки фуқаролик фаолияти билан боғлиқ ҳолларда содир этилганда ҳам кўриб чиқилаётган квалификация қилувчи белги шахснинг айбига қўйилиши мумкин.

Яқин қариндошлар деганда, ЖКнинг VIII бўлими қоидаларига мувофиқ, қариндош ёки қуда томондан қариндош бўлган шахслар, яъни ота-она, ака-ука ва опа-сингиллар, эр-хотин, фарзанд, шу жумладан фарзандликка олинганлар, неваралар, шунингдек эр-хотиннинг ота-онаси, ака-ука ва опа-сингиллари тушунилади.

Хизмат фаолиятини амалга оширадиган ва таҳлил қилинаётган одам ўлдириш туринининг жабрланувчисига айланиши мумкин бўлган шахслар доираси жуда кенг. Булар нафақат мансабдор шахслар, ҳокимият вакиллари, турли бўлинмаларнинг раҳбарлари, балки мансабдор шахс бўлмаган турли хизматчилар бўлиши мумкин (қоровуллар, котиблар, посбонлар ва ҳ.к.).

Олий суд инстанциясининг раҳбарий тушунтиришларига кўра, «хизмат бурчини бажариш деганда, шахснинг ўз хизмат (меҳнат) вазифалари доирасига кирадиган ҳаракатлари, фуқаролик бурчини бажариш деганда эса, фуқаро томонидан унинг зиммасига қонун билан махсус юклатилган мажбуриятларнинг амалга оширилиши, шунингдек, бошқа ижтимоий фойдали ҳаракатлар содир этилиши (ҳуқуқбузарликнинг олдини олганлиги, содир этилган ёки тайёрланаётган жиноят тўғрисида ёхуд қидирилаётган шахс турган жой ҳақида ҳокимият органларига хабар берганлиги, гувоҳ ёки жабрланувчи сифатида шахснинг жиноят содир этганлигини фош этувчи кўрсатувлар берганлиги ва ҳ.к.) тушунилмоғи лозим»[1].

Яъни, хизмат бурчини бажариш деганда, ҳар қандай муассаса, корхона ва ташкилотда ишлайдиган ва хизмат ёки бошқа иш бўйича ўз зиммасига юклатилган мажбуриятларни бажараётган ҳар қандай шахснинг фаолияти тушунилади.

Фуқаролик бурчини бажариш деганда эса, фуқаронинг ҳар қандай қонуний фаолиятини тушуниш лозим: жамият манфаатларида ўз зиммасига махсус юклатилган жамоат мажбуриятларини бажариш, шунингдек, жамият

[1] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2004 йил 24 сентябрдаги «Қасддан одам ўлдиришга оид ишлар бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги 13-сонли қарори, 9-банд 3-қисми // Тўплам, 2-жилд. – 194-195-б.

манфаатларида ёки айрим фуқароларнинг қонуний манфаатларида ҳар қандай ижтимоий фойдали ҳаракатларни амалга ошириш.

Фақатгина қонуний асосларга кўра ҳаракат қилаётган шахсни ўлдириш ЖКнинг 97-моддаси 2-қисми «г» банди бўйича квалификация қилинади. Жабрланувчи қонунга хилоф ҳаракати, яъни хизмат вазифасини суиистеъмол қилиши, айбдор шахсга нисбатан ҳокимият ваколати доирасидан четга чиқиши натижасида ўлдирилган бўлса, у ҳолда айбдор шахсни ЖКнинг 97-моддаси 2-қисми «г» банди билан жавобгарликка тортиб бўлмайди.

Одам ўлдиришни ЖКнинг 97-моддаси 2-қисми «г» банди бўйича квалификация қилишда жиноятнинг жабрланувчи ўз хизмат вазифасини бажараётган пайтда ёки бошқа вақтда содир этилганлиги ҳам аҳамиятга эга эмас. Бунда фақатгина қасддан одам ўлдириш айнан жабрланувчи ўз хизмат ёки фуқаролик бурчини бажариши муносабати билан содир этилганлигини аниқлаш зарур.

20. «Хизмат вазифасини бажараётган ҳокимият вакилига ёки фуқаролик бурчини бажараётган шахсга қаршилик кўрсатиш билан боғлиқ ҳолда уни қасддан ўлдириш ЖК 219-моддасининг тегишли қисмида ҳамда 97-моддаси иккинчи қисмининг «г» бандида назарда тутилган жиноятлар мажмуи бўйича квалификация қилинади»[1].

ЖКнинг 97-моддаси 2-қисми «г» бандида назарда тутилган жиноятни давлат ёки жамоат арбоби ёхуд ҳокимият вакилининг давлат ёки жамоатчилик фаолияти муносабати билан унинг ҳаётига суиқасд қилиш (ЖКнинг 155-моддаси 2-қисми), шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Президентининг ҳаётига тажовуз қилиш (ЖКнинг 158-моддаси 1-қисми) жиноятларидан фарқлаш лозим. «Махсус норма» ва «умумий норма» рақобати вужудга келганда квалификация қилиш қоидаларига мувофиқ қилмиш махсус норма бўйича квалификация қилинади, кўрсатилган ҳолатда ЖКнинг

[1] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2004 йил 24 сентябрдаги «Қасддан одам ўлдиришга оид ишлар бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги 13-сонли қарори, 9-банд 4-қисми // Тўплам, 2-жилд. – 195-б.

155-моддаси 2-қисми ва 158-моддаси 1-қисмидаги нормалар махсус нормалар жумласига киради.

21. Жиноятни бошқа шахсларнинг ҳаёти учун хавфли бўлган усулда қасддан одам ўлдириш, деб ЖКнинг 97-моддаси 2-қисми «д» банди бўйича квалификация қилиш учун айбдорнинг шахсни ҳаётдан маҳрум қилиш учун қўллаётган усули бошқа шахсларнинг ҳаётига хавф туғдиришини англаганини аниқлаш лозим. Бунга одамлар гавжум жойда тартибсиз равишда ўқ отиш, одамлар бор бўлган хонадонда, жамоат транспортида, одамлар тўпланиб турган жойда ўқ отиш ҳолатини, портлатиш, одамлар бор бўлган уйни ёқиб юбориш, қудуқдаги сувни ёки одамлар учун тайёрланган озиқ-овқатларни заҳарлаш орқали одам ўлдиришни, транспортда ҳалокат уюштиришни, шунингдек, бошқа шахсларнинг ҳаёти учун хавф туғдириши мумкин бўлган бошқа ҳаракатларни киритиш лозим. Шу билан бирга, одам ўлдириш услубининг хавфлилиги мавҳум эмас, балки содир этилган жиноятнинг аниқ ҳолатидан келиб чиққан ҳолда баҳоланмоғи лозим. Масалан, жабрланувчидан бошқа ҳеч ким бўлмаган жойда шахсни портлатиш ёки транспорт воситаси билан босиб кетиш натижасида ҳаётидан маҳрум қилганлик ЖКнинг 97-моддаси 2-қисми «д» банди билан квалификация қилиб бўлмайди, чунки бундай ҳолатларда айбдорнинг қилмиши бошқа кишиларнинг ҳаёти учун реал хавф туғдирмайди.

«Усулнинг чинакам хавфлилиги, ҳар бир муайян вазиятда ишнинг барча ҳолатларидан, чунончи, айбдор ишлатган жиноят қуролининг шикаст етказиш хусусияти, воқеа жойида жабрланувчидан ташқари ўзга шахслар ҳам бўлганлиги ва шу кабилардан келиб чиққан ҳолда аниқланиши зарур»[1].

Ҳақиқатдан ҳам, бошқа шахсларнинг ҳаёти учун хавф мавжуд бўлганида ва шу шароитда бошқаларни ҳаётидан маҳрум қилиш мумкинлиги кўриниб турганидагина ЖКнинг 97-моддаси 2-қисми «д» банди бўйича жавобгарлик вужудга келади.

---

[1] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2004 йил 24 сентябрдаги «Қасддан одам ўлдиришга оид ишлар бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги 13-сонли қарори, 10-банд 2-қисми // Тўплам, 2-жилд. – 195-б.

Одам ўлдиришни бошқа шахсларнинг ҳаёти учун хавфли бўлган усулда содир этилган, деб эътироф этиш учун айбдор ўз жиноий қасдини амалга ошираётганида муайян шахсни ҳаётидан маҳрум қилиш учун жабрланувчи ҳаёти учунгина эмас, балки яна битта одам ҳаёти учун ҳам реал хавф туғдирадиган усулни онгли равишда танлаганлигини аниқлаш лозим.

Кўп шахсларнинг ҳаёти учун хавфли усулда одам ўлдириш вақтида бошқа шахсларга жароҳат етказилган бўлса, қилмиш жиноятларнинг мажмуи бўйича ЖКнинг баданга шикаст етказганлик учун жавобгарлик белгиланган моддалари билан ҳам квалификация қилинади. Агар жиноят натижасида бошқа шахслар ҳам ўлган бўлса, айбдор эҳтиётсизлик орқасида одам ўлдирганлик учун жавобгарлик белгиланган моддаларнинг мажмуи бўйича жавобгар бўлади.

22. Оммавий тартибсизликлар жараёнида содир этилган одам ўлдиришни ЖКнинг 97-моддаси, 2-қисми, «е» банди бўйича квалификация қилиш зарур. Кўриб чиқилаётган одам ўлдириш турининг субъекти бир вақтнинг ўзида оммавий тартибсизликларнинг ҳам ташкилотчиси ёки фаол иштирокчиси бўлса, унинг қилмишлари жиноятларнинг жами – ЖКнинг 244-моддаси ва ЖКнинг 97-моддаси 2-қисми «е» банди билан квалификация қилиниши лозим. Айбдор томонидан оммавий тартибсизликлар жараёнида қасддан одам ўлдиришдан ташқари, қирғин солиш, вайрон қилиш, ўт қўйиш ва бошқа жиноятлар ҳам содир этилганда, бироқ у оммавий тартибсизликлар иштирокчиси, уларнинг фаол иштирокчиси ёки ташкилотчиси бўлмаса, унинг ҳаракатлари шахсга, мулкка қарши жиноятлар учун жавобгарликни кўзда тутувчи жиноятлар мажмуи бўйича квалификация қилиниши керак.

23. Ўта шафқатсизлик билан одам ўлдириш (ЖКнинг 97-моддаси 2-қисми «ж» банди) деганда, жабрланувчини ўта азоб бериш усули билан ҳаётдан маҳрум қилиш ёки айбдор томонидан ўта шафқатсизлик қилинганлигидан далолат берадиган ўзга ҳолатларда одам ўлдириш тушунилади.

Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленуми тушунтиришларига кўра, «ўта шафқатсизлик билан одам ўлдириш усулларига, жумладан, ҳаётдан маҳрум этишдан олдин ёки қотиллик содир этиш жараёнида жабрланувчини қийноққа солиш ёки унга қаттиқ азоб етказиш билан боғлиқ (кучли оғриқ берувчи заҳардан фойдаланиш, тириклайин ёқиб юбориш, узоқ муддат овқат, сув бермаслик) ҳолларни ҳам киритиш мумкин. Баданга кўплаб шикаст етказиш орқали одам ўлдириш, фақат айбдор буни жабрланувчига қаттиқ азоб-уқубат етказишга қаратилган тўғри қасд билан содир этган бўлса, ўта шафқатсизлик кўриниши, деб баҳоланиши мумкин.

Жабрланувчининг яқин кишилари кўз ўнгида одам ўлдириш, агар айбдор ўз ҳаракатлари билан уларга кучли изтироб бераётганлигини англаган бўлса, айбдор томонидан ўта шафқатсизлик намоён этилганлигидан далолат берувчи ҳолат сифатида баҳоланмоғи лозим.

Жабрланувчининг яқин кишилари қаторига, унинг яқин қариндошларидан ташқари, жабрланувчи билан алоҳида шахсий дўстона муносабатда бўлган шахслар ҳам кириши мумкин»[1].

Яна бир бор таъкидлаш жоизки, жабрланувчига кўплаб тан жароҳати етказишнинг ўзи одам ўлдиришни ўта шафқатсизлик билан содир этилган, деб топиш учун асос бўла олмайди, чунки мазкур белги мавжуд бўлиши учун айбдор қотилликни ўта шафқатсизлик билан содир этишга қаратилган қасд билан ҳаракат қилишини ва жабрланувчини ўлишидан аввал қасддан алоҳида қийноққа солганлигини ёки унга ўта азоб етказганлигини аниқлаш зарур.

Ўта шафқатсизлик билан одам ўлдириш бошқа одам ўлдириш турлари каби жабрланувчининг ўлими юз бериши билан тугалланган ҳисобланади. Шунинг учун айбдорнинг ҳар қандай кейинги ҳаракатлари, масалан, мурдани таҳқирлаш, содир этилган қотилликни яшириш мақсадида уни бўлакларга бўлиш, йўқ қилиб юбориш кўриб чиқилаётган қотиллик турининг таркиби доирасига кирмайди ҳамда ўта шафқатсизлик билан одам ўлдиришдан

[1] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2004 йил 24 сентябрдаги «Қасддан одам ўлдиришга оид ишлар бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги 13-сонли қарори, 12-банд 2-4-қисмлари // Тўплам, 2-жилд. – 195-196-б.

далолат берувчи ҳолат сифатида ҳисобга олинмайди. Қилмиш бундай ҳолларда жиноятлар мажмуи бўйича ЖКнинг 97-моддаси тегишли қисми ва ЖКнинг 134-моддаси билан квалификация қилиниши керак, чунки қотилликни яшириш мақсадида мурдани йўқ қилиш ёки бўлакларга бўлиш қотилликнинг ўта шафқатсизлик билан содир этилганлигини англатувчи ҳолат сифатида баҳоланиши мумкин эмас.

Қотилликнинг кўриб чиқилаётган тури аксарият ҳолларда тўғри қасд билан, камдан-кам ҳолларда эгри қасд билан содир этилади. Одам ўлдириш жинояти ўта шафқатсизлик билан содир этилган, деб топиш учун айбдорда ўта шафқатсизлик билан одам ўлдириш қасдининг мавжудлигини аниқлаш муҳимдир.

Жиноят иштирокчилари ўртасида қасддан ўта шафқатсизлик билан одам ўлдириш тўғрисида олдиндан тил бириктирилмаган тақдирда, қотилликни бажарувчи шахснинг ҳаракатлари ЖКнинг 97-моддаси 2-қисми «ж» банди бўйича, бошқа иштирокчиларнинг ҳаракатлари эса, ЖКнинг 97-моддаси 2-қисми «ж» банди истисно этилган ҳолда, ушбу модданинг тегишли қисми бўйича квалификация қилинади[1].

24. Номусга тегиш ёки жинсий эҳтиёжни зўрлик ишлатиб, ғайритабиий усулда қондириш билан боғлиқ ҳолда қасддан одам ўлдириш учун жавобгарлик ЖКнинг 97-моддаси 2-қисми «з» бандида назарда тутилган. Номусга тегиш ёки жинсий эҳтиёжни зўрлик ишлатиб, ғайритабиий усулда қондириш билан боғлиқ ҳолда қасддан одам ўлдириш кўрсатилган жинсий эркинликка қарши жиноятларни содир этиш жараёнида содир этиладиган қасддан одам ўлдиришдан иборат бўлади. Бунда иккита мустақил жиноят содир этилганлигини инобатга олган ҳолда айбдорнинг қилмишлари ЖКнинг 97-моддаси 2-қисми «з» банди ва ЖКнинг 118-моддаси ёки ЖКнинг 119-моддаси тегишли қисмлари бўйича квалификация қилинади.

---

[1] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2004 йил 24 сентябрдаги «Қасддан одам ўлдиришга оид ишлар бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги 13-сонли қарори, 12-банд 6-қисми // Тўплам, 2-жилд. – 196-б.

Жинсий зўрлик ишлатишга қасд қилиш вақтида ёки дарҳол уни содир этишдан сўнг жабрланувчига нисбатан унинг қаршилигини синдириш ва шу орқали унга нисбатан жиноят содир этишни енгиллаштириш мақсадида, айбдорнинг садизмга мойиллиги муносабати билан, некрофилия мақсадида, жабрланувчи қаршилик кўрсатгани учун ўч олиш ҳисси билан содир этилган қотилликни ЖКнинг 97-моддаси 2-қисми «з» банди бўйича квалификация қилиш зарур.

Бунда олий суд инстанцияси кўрсатмаларига мувофиқ, «номусга тегиш ёки жинсий эҳтиёжни зўрлик ишлатиб ғайритабиий усулда қондириш жинояти содир этилгандан кейин ушбу жиноятни яшириш мақсадида жабрланувчини қасддан ўлдириш ЖК 118 ёки 119-моддасида ҳамда 97-моддаси иккинчи қисмининг «о» бандида назарда тутилган жиноятлар мажмуи бўйича квалификация қилинади»[1].

25. Тамагирлик ниятида қасддан одам ўлдириш (ЖКнинг 97-моддаси 2-қисми «и» банди) айбдор ёки бошқа шахслар учун ҳар хил моддий наф (пул, мол-мулк, мулкий ҳуқуқлар, уй-жой майдонига бўлган ҳуқуқ ва ҳ.к.) олишга қаратилган ниятда ёки моддий сарф-харажатлардан (мол-мулкни қайтаришдан, қарзни тўлашдан, хизматлар учун ҳақ тўлашдан, мулкий мажбуриятларни бажаришдан, алиментларни тўлашдан) қутулиш истагида содир этилган одам ўлдириш тушунилади.

Жабрланувчи ким бўлишидан қатъи назар, яъни мол-мулкнинг (бошқа бойликларнинг) эгаси ёки ўзида мол-мулк турган шахс ёки мол-мулк сақлаш учун бериб қўйилган шахс бўлишидан қатъи назар, одам ўлдириш тамагирлик ниятида содир этилган, деб топилади. Ўлимидан кейин бирон-бир мулкий ҳуқуқларини айбдор ўз қўлига киритиш мақсадида ўлдирилган шахс ҳам жабрланувчи бўлиши мумкин.

Ўзи ёки бошқа шахсларнинг манфаатини кўзлаб моддий наф кўриш ёки бирон-бир моддий сарф-харажатлар қилишдан қутулиш мақсадида содир

[1] Ўша жойда, 13-банд 3-қисми.

этилганлигидан қатъи назар, одам ўлдириш тамагирлик ниятида содир этилган, деб ҳисобланади.

Тамагирлик мотиви вужудга келишининг вақти албатта аниқлаштирилиши зарур. Жиноят мотиви сифатида тамагирлик одам ўлдириш жинояти содир этилганидан кейин эмас, балки одам ўлдиришдан олдин ёки мазкур жиноятни содир этиш вақтида вужудга келиши лозим. Агар айбдор қотилликни бошқа мотивлар билан, масалан, қасд олиш учун, рашк туфайли содир этиб, кейин жабрланувчининг мулкини эгалласа, унинг ҳаракатлари жиноятлар мажмуи бўйича одам ўлдириш (аниқланган ҳолатларга қараб) ва ўғрилик (ЖКнинг 169-моддаси) сифатида квалификация қилиниши шарт. Мазкур қоида Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг қарорида кўрсатиб ўтилган[1].

Моддий рағбатлантириш эвазига қасддан одам ўлдириш (ёлланма қотиллик) ҳам тамагирлик ниятида қасддан одам ўлдириш ҳисобланади. Мазкур турдаги одам ўлдириш иштирокчиларининг жавобгарлиги чегаралари ўзига хос хусусиятларга эга. Яъни, «қотиллик учун ҳақ ваъда қилган ташкилотчи (буюртмачи)нинг ҳаракатлари у қайси сабабларга кўра шундай қилганлигидан келиб чиқиб, Жиноят кодексининг 28, 97-моддасининг тегишли қисми билан квалификация қилинмоғи керак»[2].

Кўп ҳолларда тамагирлик ниятида қасддан одам ўлдириш босқинчилик жиноятини амалга ошириш вақтида содир этилади. Шунинг учун эътиборга олиш керакки, агар қотиллик, биринчидан, ҳужум қилиш йўли билан, иккинчидан, ўзганинг мулкига эга бўлиш мақсадида содир этилган бўлса, учинчидан, мулкка эгалик қилиш қотиллик пайтида ёки бевосита қотилликдан сўнг амалга оширилган бўлса (хуллас, қасддан одам ўлдириш ўзганинг мулкига ғайриқонуний эгалик қилиш мақсадида содир этилган бўлса ва тўғридан-тўғри сабабий боғланиш мавжуд бўлса), қилмиш

[1] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2004 йил 24 сентябрдаги «Қасддан одам ўлдиришга оид ишлар бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги 13-сонли қарори, 14-банд 5-қисми // Тўплам, 2-жилд. – 197-б.

[2] Ўша жойда, 14-банд 2-қисми.

жиноятлар мажмуи – қасддан одам ўлдириш ва босқинчилик жиноятлари билан квалификация қилиниши керак (ЖКнинг 97-моддаси 2-қисми «и» банди ва 164-моддаси билан). Тамагирлик ниятида қасддан одам ўлдириш товламачилик (ЖКнинг 165-моддаси) билан жиноятлар мажмуи кўринишида бўлиши мумкин[1].

26. Миллий ёки ирқий адоват замирида содир этилган қасддан одам ўлдиришнинг (ЖКнинг 97-моддаси, 2-қисми, «к» банди) зарурий белгиси – бу жиноятнинг мотивидир. Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленуми таъкидлаганидек, «миллий ёки ирқий адоват замирида, яъни бошқа миллатга, ирққа мансуб шахсга, унинг турмуш тарзига, маданиятига, урф-одатларига, оила тутумига нисбатан ғайирлик ёки нафрат туйғулари билан ёхуд миллатлараро, ирқлараро адоват ёки нифоқ солиш мақсадида қасддан содир этилган одам ўлдириш жинояти ЖК 97-моддаси иккинчи қисмининг «к» банди билан квалификация қилиниши керак»[2].

Юқорида кўрсатилган мотивларнинг мавжуд эмаслиги ЖКнинг 97-моддаси 2-қисми «к» банди билан квалификация қилишни инкор этади. Маълум бир миллат, ирқ вакилларига бошқа мотив сабабли (шахсий муносабатдан келиб чиққан қасос, рашк, тамагирлик ва ҳ.к.) тажовуз қилинса, ЖКнинг 97-моддаси тегишли қисми билан квалификация қилиниши керак.

27. ЖКнинг 97-моддаси 2-қисми «л» бандида безорилик оқибатида қасддан одам ўлдириш учун жавобгарлик назарда тутилган. Жамиятга ва умумэътироф этилган ахлоқ-одоб нормаларига нисбатан ошкора ҳурматсизлик, жамоат тартибига ошкора бўйсунмаслик, ўзини атрофдагиларга нисбатан қарши қўйиш, уларга беписанд муносабатни намойиш этиш истаги асосида содир этилган қасддан одам ўлдириш ЖКнинг 97-моддаси 2-қисми «л» банди бўйича квалификация қилинади.

---

[1] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2004 йил 24 сентябрдаги «Қасддан одам ўлдиришга оид ишлар бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги 13-сонли қарори, 14-банд 4-қисми // Тўплам, 2-жилд. – 197-б.

[2] Ўша жойда, 15-банд..

Безорилик оқибатида одам ўлдириш, қоида тариқасида, ҳеч қандай сабабсиз ёки ўлдириш учун арзимаган сабабдан келиб чиқиши мумкин. Масалан, жабрланувчи айбдорга сигаретидан ендириб олишга рухсат бермаганлиги, унга бошқача қараганлиги ёки унга унинг хулқ-атвори юзасидан эътироз қилганлиги ва ҳоказолар учун айбдор уни ҳаётидан маҳрум қилади. Қоида тариқасида, қотилликнинг ушбу тури жамоат жойларида содир этилади, бироқ безорилик оқибатида қасддан одам ўлдириш жиноятининг содир этилган жойи жиноятни квалификация қилишнинг мажбурий шарти ҳисобланмайди. У одамсиз жойда ҳам содир этилиши мумкин (хонадонда, далада, ўрмонда ва ҳ.к.).

Безорилик оқибатида одам ўлдирган айбдор шахс бошқа кишини ўлдиришдан ёхуд жамоат тартибини одам ўлиши мумкин бўлган тарзда қўпол равишда бузиш ва жамиятга нисбатан ҳурматсизлик қилишдан роҳатланади.

Безорилик оқибатида одам ўлдирган айбдорнинг ҳаракатлари ЖКнинг 277-моддаси (безорилик) бўйича қўшимча квалификация қилишни талаб этмайди. Олий суд инстанциясининг кўрсатмасига биноан, «агар жамоат тартибини қўпол равишда бузиш ва жамиятга нисбатан очиқдан-очиқ ҳурматсизлик билдириш, шунингдек, ўзганинг мол-мулкини йўқ қилиш ёки унга шикаст етказиш билан боғлиқ ҳаракатлар айбдор томонидан безорилик оқибатида одам ўлдириш жиноятидан сўнг қасддан содир этилган бўлса»гина, айбдорнинг қилмиши қўшимча равишда ЖКнинг 277-моддаси тегишли қисмлари билан квалификация қилиниши лозим[1].

Безорилик оқибатида қасддан одам ўлдириш жиноятини шахсий ёмон муносабатлар туфайли вужудга келган ўзаро жанжал ёки уришиш оқибатида содир этилган қотилликдан фарқлаш зарур. Айбдорнинг ҳаракатларини тўғри квалификация қилиш учун жиноят ишининг барча ҳолатларини уларнинг мажмуида ўрганиш лозим. Уришиш, жанжал вужудга келишининг

[1] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2004 йил 24 сентябрдаги «Қасддан одам ўлдиришга оид ишлар бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги 13-сонли қарори, 16-банд 2-қисми // Тўплам, 2-жилд. – 198-б.

сабабларини, улар ким томонидан бошланганлигини пухта аниқлаш зарур. «Агар уруш-жанжал жабрланувчи томонидан бошланган бўлса ёки низога унинг ғайриҳуқуқий хулқ-атвори сабаб бўлган бўлса, айбдор безорилик оқибатида одам ўлдириш жинояти учун жавобгар бўлмайди»[1].

28. «Диний таассублар замирида, жабрланувчининг диний эътиқоди билан боғлиқ ҳолда, кўпинча, муайян бир конфессиянинг қадр-қимматини камситиш, диний адоват ёки нифоқ келтириб чиқариш мақсадида содир этилган қасддан одам ўлдириш жиноятини»[2] диний таассублар замирида қасддан одам ўлдириш сифатида ЖКнинг 97-моддаси 2-қисми «м» банди бўйича квалификация қилиш зарур. Диний таассублар замирида қасддан одам ўлдираётганида айбдор шахс жабрланувчининг бирон-бир конфессияга мансуб бўлганлиги туфайли унинг пастлигини намоён қилади, ўзи мансуб бўлган диннинг истисно эканлигини кўрсатади.

Диний таассублар деганда, диний фанатизмга асосланган ғояларга ишониш, уларга кундалик ҳаётда оғишмай амал қилишда, бошқа динга эътиқод қилувчилар ва бошқача фикрловчиларга нисбатан муросасизликда намоён бўладиган хоҳиш-истакларни тушунмоқ лозим[3].

29. Киши аъзоларини кесиб олиб, бошқа кишига кўчириш (трансплантат) ёки мурданинг қисмларидан фойдаланиш мақсадида одам ўлдириш учун жавобгарлик ЖКнинг 97-моддаси 2-қисми «н» бандида назарда тутилган. «Қасддан одам ўлдириш жиноятини ЖК 97-моддаси иккинчи қисмининг «н» банди билан квалификация қилиш учун трансплантат олиш ёки мурдадан олинган қисм (бўлак)лардан фойдаланишга нисбатан тўғри қасд мавжудлигини аниқлаш зарур. Бунда айбдор қотилликдан кўзлаган мақсадга эришган бўлиши шарт эмас»[4].

---

[1] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2004 йил 24 сентябрдаги «Қасддан одам ўлдиришга оид ишлар бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги 13-сонли қарори, 16-банд 3-қисми // Тўплам, 2-жилд. – 198-б.

[2] Ўша жойда, 17-банд 1-қисми.

[3] Ўша жойда, 17-банд 2-қисми.

[4] Ўша жойда, 18-банд.

Жиноятнинг мотиви ҳар хил бўлиши мумкин, масалан, донорлик органи керак бўлган яқин инсонининг ҳаётини асраб қолишга ҳаракат қилиш, бойлик орттиришга бўлган ҳаракат. Одам ўлдиришнинг алоҳида оғирлаштирувчи белгилари бўлган мотивлар қилмишга узил-кесил юридик баҳо беришда ўз аксини топиши керак. Масалан, киши аъзоларини кесиб олиб, бошқа кишига кўчириш (трансплантат) ёки мурданинг қисмларидан фойдаланиш мақсадида ҳақ эвазига содир этилган одам ўлдириш ҳолларида айбдорнинг қилмиши ЖКнинг 97-моддаси 2-қисми «и» ва «н» бандлари бўйича квалификация қилиниши лозим.

Шахс тириклигида унинг розилигини олмасдан туриб ёки унинг яқин қариндошларининг розилигисиз мурданинг аъзоларини ёки тана қисмларини ажратиб олиш ЖКнинг 133-моддаси бўйича жиноий жавобгарликни келтириб чиқаради.

30. Бошқа бирор жиноятни яшириш ёки унинг содир этилишини осонлаштириш мақсадида қасддан одам ўлдириш (ЖКнинг 97-моддаси, 2-қисми, «о» банди) аксарият ҳолларда ўзга мол-мулкни эгаллаб олишни енгиллаштириш, режалаштирилган жиноятни содир этиш учун «қулай» шароитлар яратиш, содир этилган жиноятнинг гувоҳларини, шоҳидларини йўқотиш, илгари содир этилган жиноят учун жавобгарликдан қутулиш учун содир этилади.

ЖКнинг 97-моддаси 2-қисми «о» бандида назарда тутилган қотилликни тугалланган, деб топиш учун айбдор уни содир этиш натижасида қўйилган мақсадга эришганлиги, яъни бошқа жиноят содир этилганлигини яширишга ёки унинг содир этилишини осонлаштиришга эришган бўлиши талаб этилмайди. Айбдорнинг қилмишини ЖКнинг 97-моддаси 2-қисми «о» банди билан квалификация қилиш учун қотиллик ушбу мақсад билан содир этилганлиги фактини аниқлашнинг ўзи етарлидир.

Содир этилган ёки тайёргарлик кўрилаётган жиноят ҳақида тегишли органларга арз қилинмаган ҳолдагина айбдор шахс ЖКнинг 97-моддаси 2-қисми «о» банди бўйича жавобгарликка тортилиши мумкин. Агар бундай

ариза қилинган бўлса ва айбдор жиноятни содир этаётганида бундан хабардор бўлса, унинг қилмиши ўз хизмат ёки фуқаролик бурчини бажариши муносабати билан шахсни ўлдириш сифатида ЖКнинг 97-моддаси 2-қисми «г» банди билан квалификация қилинади.

Бошқа бирор жиноятни яшириш ёки унинг содир этилишини осонлаштириш мақсадида қасддан одам ўлдиришни квалификация қилишда мазкур жиноят фақат тўғри қасд билан содир этилиши мумкинлигини эътиборга олиш лозим. Бундан махсус мақсад ҳам далолат беради.

Одам ўлдиришнинг кўриб чиқилаётган тури жиноятларнинг мажмуи бўйича, яъни ЖКнинг 97-моддаси 2-қисми «о» банди ва тегишли жиноятни содир этиш учун жавобгарликни назарда тутувчи ЖКнинг моддаси билан квалификация қилиниши зарур. Айбдор қотилликни бошқа бир жиноят содир этишни осонлаштириш мақсадида содир этаётган бўлса, бироқ ушбу жиноятни охирига етказа олмаса, бундай ҳолда у ЖКнинг 97-моддаси 2-қисми «о» банди бўйича, шунингдек, тегишли жиноятни содир этишга тайёргарлик кўриш учун жавобгарликка тортилади.

Олий суд Пленумининг тушунтиришларига кўра, «Қасддан одам ўлдириш жинояти ЖК 97-моддаси иккинчи қисмининг «о» банди билан квалификация қилинганда, айбдорнинг ҳаракатларини мазкур модда иккинчи қисмининг бошқа мақсад ва сабабларни назарда тутувчи яна бирон-бир банди билан квалификация қилишга йўл қўйилмайди. Масалан, агар жабрланувчи таъмагирлик ниятида ёки безорилик оқибатида ўлдирилганлиги аниқланса, қилмиш айни бир вақтнинг ўзида ЖК 97-моддаси иккинчи қисмининг «о» банди билан квалификация қилиниши мумкин эмас»[1].

31. Бир гуруҳ шахслар ёки уюшган гуруҳ аъзоси томонидан ёхуд ўша гуруҳ манфаатларини кўзлаган ҳолда қасддан одам ўлдириш ЖКнинг 97-моддаси 2-қисми «п» банди бўйича квалификация қилинади. Олий суд Пленуми таъкидлаганидек, «ҳар қайси иштирокчининг жиноятда иштирок

[1] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2004 йил 24 сентябрдаги «Қасддан одам ўлдиришга оид ишлар бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги 13-сонли қарори, 19-банд 2-қисми // Тўплам, 2-жилд. – 198-б.

этганлик даражаси ва хусусиятини аниқлаш, олдиндан тил бириктирув бўлган-бўлмаганлигини ва улар ўртасида вазифалар ўзаро тақсимланган-тақсимланмаганлигини синчиклаб текшириш лозим»[1].

Бир гуруҳ шахслар томонидан содир этилган қасддан одам ўлдириш уни содир этишда икки ёки ундан ортиқ шахснинг иштирок этишини (миқдорий белги) талаб қилади. Бунда одам ўлдириш мақсади билан биргаликда ҳаракат қилган ҳамда жабрланувчини ҳаётидан маҳрум қилиш жараёнида бевосита иштирок этган (сифатий белги) шахсларни жиноятнинг бажарувчилари, деб эътироф этиш зарур, яъни айбдорларнинг ҳар бири одам ўлдиришнинг объектив томонини бажарган бўлади. «Бунда ўлимга сабаб бўлган шикаст иштирокчиларнинг ҳар бири томонидан етказилган бўлиши шарт эмас (масалан, иштирокчилардан бири жабрланувчининг қаршилигини бартараф этиб, уни ўзини ҳимоя қилиш имкониятидан маҳрум этган, бошқаси эса, унга ҳалок этувчи шикаст етказган).

Қасддан одам ўлдиришда бевосита иштирок этмаган ҳамда жабрланувчига нисбатан жисмоний зўрлик ишлатмаган, бироқ ўзгалар томонидан қотиллик содир этилишида кўмаклашган бошқа шахсларнинг ҳаракатлари Жиноят кодекси 28, 97-моддасининг тегишли қисми бўйича квалификация қилинади»[2].

Одам ўлдириш тўғрисида жиноят иштирокчиларининг олдиндан келишуви жиноятни кўриб чиқилаётган банд бўйича квалификация қилиш учун аҳамият касб этмайди. Одам ўлдиришнинг мазкур турини тўғри квалификация қилиш учун жиноятнинг барча иштирокчиларида жабрланувчини ҳаётдан маҳрум қилиш қасди мавжуд бўлганлигини аниқлаш зарур. Бунда бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктирмаган ҳолда одам ўлдириш тўғри қасд билан ҳам, эгри қасд билан ҳам содир этилиши мумкин. Бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб одам

---

[1] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2004 йил 24 сентябрдаги «Қасддан одам ўлдиришга оид ишлар бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги 13-сонли қарори, 20-банд 1-қисми // Тўплам, 2-жилд. – 199-б.

[2] Ўша жойда, 20-банд 2 ва 3-қисмлари.

ўлдириш субъектив томонидан фақат тўғри қасд билан содир этилиши мумкин.

Агар бир гуруҳ шахслар томонидан жабрланувчининг баданига шикаст етказиш натижасида гуруҳ аъзоларидан бири бошқа иштирокчиларнинг онги билан қамраб олинмаган қотилликни содир этиш мақсадида жабрланувчининг ўлимига олиб келган зарба берса (бажарувчининг эксцесси), мазкур шахснинг қилмишини ЖКнинг 97-моддаси 2-қисми «п» банди бўйича квалификация қилишга йўл қўйилмайди. Бундай ҳолда ўлимга олиб келувчи зарба берган шахснинг ҳаракатларини зарур белгилар мавжудлигида одам ўлдириш сифатида квалификация қилиш зарур, жиноятнинг бошқа иштирокчилари ҳаракатларини эса, бир гуруҳ шахслар томонидан жабрланувчининг баданига тегишли оғирликдаги шикаст етказиш, деб баҳолаш лозим.

Икки ёки ундан ортиқ шахснинг биргаликда жиноий фаолиятни амалга ошириш учун олдиндан бир гуруҳга бирлашиши уюшган гуруҳ ҳисобланади.

ЖКнинг 97-моддаси 2-қисми «п» банди диспозициясида кўрсатилган уюшган гуруҳ деганда, унинг барқарорлигини, унда ташкилотчининг мавжудлигини, қоида тариқасида, бир неча жиноятни содир этиш мақсадида тузилганлигини, жиноятлар режалаштирилганини ва унинг қисмлари ишлаб чиқилганлигини, ҳар бир иштирокчининг вазифалари тақсимлаганлигини, техникавий қуролланганлигини, жиноятни яшириш чоралари кўрилганлигини, жиноий гуруҳда гуруҳий интизомга ва ташкилотчининг кўрсатмаларига бўйсуниш мавжудлигини ва ҳоказоларни тушуниш зарур.

«Одам ўлдириш уюшган гуруҳ томонидан содир этилган деб топилган тақдирда, жиноят барча иштирокчиларининг ҳаракатлари, уларнинг жиноятни амалга оширишдаги ролидан қатъи назар, Жиноят кодексининг 28-моддасига ҳавола қилинмаган ҳолда 97-моддасининг тегишли қисми билан квалификация қилинади»[1].

[1] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2004 йил 24 сентябрдаги «Қасддан одам ўлдиришга оид ишлар бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги 13-сонли қарори, 20-банд 4-қисми // Тўплам, 2-жилд. – 199-б.

Қотилликни уюшган гуруҳ аъзоси томонидан ёхуд ўша гуруҳ манфаатларини кўзлаган ҳолда содир этиш, деб квалификация қилиш учун, содир этилган қотиллик натижасида, бунда қотилликни бажарувчи уюшган гуруҳ аъзоси бўлмаса ҳам, уюшган гуруҳ ўзининг муайян манфаатларини ҳал этган бўлиши лозим. Қотилликнинг бажарувчисида уюшган гуруҳ манфаатларини кўзлаб жабрланувчини ҳаётдан маҳрум этиш нияти бўлганлигини аниқлаш лозим.

Кўриб чиқилаётган турдаги қотилликни содир этишда бошқа оғирлаштирувчи белгилар (тамагирлик мотиви, ўз хизмат ёки фуқаролик бурчини бажариши муносабати билан шахсни ўлдириш, бошқа шахсларнинг ҳаёти учун хавфли бўлган усулда одам ўлдириш ва ҳ.к.) ҳам мавжуд бўлиши мумкин. Мазкур ҳолатда қилмишга юридик баҳо берилаётганда барча жазони оғирлаштирувчи ҳолатларни кўрсатиш ва жазо тайинлашда уларни инобатга олиш зарурдир.

Қасддан одам ўлдириш иштирокчиликда содир этилганда, жиноят субъектини тавсифловчи квалификация белгилари (қотиллик ўта хавфли рецидивист ёки илгари ҳам қасддан одам ўлдирган шахс томонидан содир этилганлиги), ушбу белгилар бевосита тааллуқли бўлган иштирокчиларнинг ҳаракатларини квалификация қилишда эътиборга олиниши лозим[1].

32. Такроран ёки хавфли рецидивист томонидан қасддан одам ўлдириш учун жавобгарлик ЖКнинг 97-моддаси 2-қисми «р» бандида кўзда тутилган.

Агар шахс олдин қасддан одам ўлдириш жиноятини содир этган ва бунинг учун у судланмаган бўлса, шунингдек, янги қотиллик содир этилган пайтга келиб илгари содир этилган қотиллик учун жиноий жавобгарликка тортиш муддатлари ўтмаган бўлса, бундай қотиллик такроран содир этилган қасддан одам ўлдириш, деб топилиши лозим.

Агар одам ўлдириш жиноятини содир этишда айбдор бўлган шахс қасддан одам ўлдириш учун илгари судланган бўлса, шунингдек, муқаддам

[1] Ўша жойда, 20-банд 5-қисми.

содир этилган қасддан одам ўлдириш жинояти учун судланганлик ҳолати тугалланмаган ёки қонунда белгиланган тартибда олиб ташланмаган бўлса, у ҳолда қотиллик хавфли рецидивист томонидан содир этилган, деб топилади.

Бунда одам ўлдиришни ЖКнинг 97-моддаси 2-қисмининг кўриб чиқилаётган банди бўйича квалификация қилишда «айбдор илгари тамом бўлган қотиллик жинояти ёки одам ўлдиришга суиқасд содир этганлигининг, жиноятнинг бажарувчиси ёки бошқа иштирокчиси бўлганлигининг аҳамияти йўқ»[1].

Одам ўлдиришдан олдин қасддан одам ўлдириш билан боғлиқ жиноят (терроризм, Ўзбекистон Республикаси Президентининг ҳаётига тажовуз қилиш) содир этилган ҳолларда ҳам қотиллик ЖКнинг 97-моддаси 2-қисми «р» банди бўйича квалификация қилиниши лозим.

Такроран одам ўлдиришни икки ёки ундан ортиқ шахсни қасддан ўлдиришдан (ЖКнинг 97-моддаси 2 қисми «а» банди) фарқлаш лозим. Такроран ёки хавфли рецидивист томонидан содир этиладиган қасддан одам ўлдириш учун икки ёки ундан ортиқ қотилликни содир этиш учун ягона қасднинг йўқлиги ва жиноятларнинг, одатда, ҳар хил вақтда содир этилганлиги хос бўлади[2].

33. Ўта хавфли рецидивист томонидан қасддан одам ўлдирилиши ЖКнинг 97-моддаси 2-қисми «с» банди бўйича квалификация қилиниши зарур (ўта хавфли рецидивист тушунчаси тўғрисида ЖКнинг 34-моддаси шарҳига қаранг).

«Қасддан одам ўлдириш жинояти содир этилгунга қадар қонуний кучга кирган суд ҳукми билан ўта хавфли рецидивист деб топилган шахсларнинг ҳаракатлари, агар судланганлик ҳолати тугалланмаган ёки қонунда белгиланган тартибда олиб ташланмаган бўлса, ЖК 97-моддаси иккинчи қисмининг «с» банди бўйича квалификация қилинади. Судлар

---

[1] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2004 йил 24 сентябрдаги «Қасддан одам ўлдиришга оид ишлар бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги 13-сонли қарори, 21-банд 2-қисми // Тўплам, 2-жилд. – 198-б..

[2] Ўша жойда, 21-банд 1-қисми.

судланувчининг ҳаракатларини квалификация қилишга таъсир этувчи шахсига оид маълумотларни синчковлик билан текширишлари лозим»[1].

Юқорида қайд этилганидек, иштирокчиликда қасддан одам ўлдириш жинояти содир этилаётганда мазкур жиноятни содир этишдан олдин қонунда белгиланган тартибда ўта хавфли рецидивист, деб топилмаган қотиллик иштирокчиларининг ҳаракатларини ЖКнинг 97-моддаси 2-қисми «с» банди бўйича квалификация қилишга йўл қўйилмайди.

34. «Қонун мазмунига кўра, агар қасддан одам ўлдириш тўсатдан юз берган кучли руҳий ҳаяжонланиш ҳолатида, зарурий мудофаа чегарасидан ёки ижтимоий хавфли қилмиш содир этган шахсни ушлашнинг зарур чоралари чегарасидан четга чиқиб содир этилган бўлса, бундай жиноят ЖК 97-моддаси иккинчи қисмининг «а», «б», «в», «д», «ж», «р», «с» бандларида назарда тутилган квалификация белгилари бўйича содир этилган деб баҳоланмаслиги лозим»[2].

35. Ҳокимият ёки мансаб ваколати доирасидан четга чиққан ҳолда қасддан одам ўлдирган мансабдор шахснинг қилмиши Жиноят кодексининг қасддан одам ўлдирганлик учун жавобгарликни белгиловчи моддалари ҳамда 206-модданинг тегишли қисмларида назарда тутилган жиноятлар мажмуи бўйича квалификация қилиниши лозим.

36. Озодликдан маҳрум қилиш тариқасидаги жазони ўтаётган шахс томонидан жазони ижро этиш муассасаси ходимини, шунингдек, маҳбусни унинг ахлоқан тузалишига тўсқинлик қилиш ёхуд жамоат вазифасини бажарганлиги учун ўч олиш мақсадида қасддан ўлдириш ЖКнинг 97-мод-даси тегишли қисмидан ташқари, Жиноят кодексининг озодликдан маҳрум қилиш жазосини ижро этиш муассасаларининг ишини издан чиқарувчи

---

[1] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2004 йил 24 сентябрдаги «Қасддан одам ўлдиришга оид ишлар бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги 13-сонли қарори, 22-банд // Тўплам, 2-жилд. – 200-б.

[2] Ўша жойда, 24-банд.

ҳаракатлар учун жавобгарликни назарда тутувчи 220-моддаси бўйича ҳам квалификация қилиниши лозим[1].

37. Қасддан одам ўлдириш жинояти ҳақидаги ишлар бўйича жиноят қонунининг тўғри қўлланилишини таъминлаш жуда муҳим, чунки ушбу жиноятни оғирлаштирувчи ҳолатларда содир этганлик учун қонунда фавқулодда жазо чораси – умрбод озодликдан маҳрум қилиш назарда тутилган.

98-модда. Кучли руҳий ҳаяжонланиш ҳолатида қасддан одам ўлдириш

Жабрланувчи томонидан қилинган ғайриқонуний зўрлик ёки оғир ҳақорат, шунингдек унинг бошқа ғайриқонуний ҳаракатлари туфайли тўсатдан юз берган кучли руҳий ҳаяжонланиш ҳолатида қасддан одам ўлдириш —

икки йилдан беш йилгача озодликни чеклаш ёхуд беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Шарҳланаётган модданинг диспозицияси шундай тузилганки, у одам ўлдиришни кучли руҳий ҳаяжонланиш ҳолатида содир этилган, деб квалификация қилиш учун қуйидаги иккита ҳолатни белгилайди: биринчидан, одам ўлдириш жиноятини содир этиш сабаби бўлмиш жабрланувчи томонидан қилинган ғайриқонуний зўрлик ёки оғир ҳақорат, шунингдек унинг бошқа ғайриқонуний ҳаракатлари; иккинчидан, айбдор шахс одам ўлдириш пайтида кучли руҳий ҳаяжонланиш ҳолатида бўлганлиги. Ушбу ҳолатларнинг бири мавжуд бўлмаганда одам ўлдириш кучли руҳий ҳаяжонланиш ҳолатида содир этилган, деб квалификация қилинмайди.

[1] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2004 йил 24 сентябрдаги «Қасддан одам ўлдиришга оид ишлар бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги 13-сонли қарори, 26-банд // Тўплам, 2-жилд. – 200-б.

2. Кучли руҳий ҳаяжонланиш ҳолатида қасддан одам ўлдириш, бу – физиологик аффект ҳолатда одам ўлдириш.

Физиолигик аффект – бу қисқа муддатли, лекин шиддат билан кечадиган эмоционал реакция; очиқдан-очиқ, қисқа муддатли лов этадиган ғазаб ва айни чоғда, фавқулодда кучли, шиддатли кечинма; ғазабга айланадиган қаҳр; даҳшатга айланадиган қўрқув, тушкунликка соладиган сиқилиш, бунинг натижасида айбдор ўз ҳаракатларини назорат қилиш имкониятини ва уларни бошқариш қобилиятини бир мунча фурсат йўқотади.

Физиологик аффект ҳолатида шахс ўзининг ҳаракатлари учун жавоб бера олади, нима қилаётганлигини тушунади, бироқ ўз ҳаракатларини бошқариш қобилиятини анча йўқотади. Шахс бу қобилиятини бутунлай йўқотса, у *патологик аффект* ҳолатида бўладики, бу шахсни ақли норасо, деб топиш учун дастлабки шарт–шароитни яратади.

3. *Аффектнинг тўсатдан рўй бериши* – жабрланувчининг ғайриқонуний зўрлиги ёки оғир ҳақорати ёхуд бошқа ғайриқонуний ҳаракатларига жавобан шахс руҳий тинч ҳолатининг жўшқин ҳис-туйғули ҳаяжонланишга, портлашга ўтиши кўринишидаги физиологик хусусиятдир. Физиологик аффект юзага келиши билан айбдорнинг жабрланувчи ўлимига олиб келувчи ҳаракатлари ўртасида амалда вақт жиҳатидан узилиш бўлмаслиги лозим. Шу билан бирга, жабрланувчини ўлдириш у томонидан ғайриқонуний қилмиш содир этилган пайтдан эътиборан вақт ўтиб содир этилса, лекин бу ҳолат жабрланувчининг ўша қилмиши туфайли юзага келган бўлса, бундай одам ўлдиришни кучли руҳий ҳаяжонланиш ҳолатида содир этилган одам ўлдириш, деб ҳисоблаш керак бўлади.

4. Аффектнинг психологлар ва психиатрлар аниқлашлари мумкин бўлган ўзига хос аломатлари мавжуд. Шу муносабат билан, қотиллик физиологик аффект ҳолатида содир этилганлиги тўғрисидаги масалани ҳал этишда комплекс психолого-психиатрия экспертизасини тайинлаш зарур. Экспертларнинг хулосаси суд томонидан иш бўйича бошқа далиллар билан бир қаторда баҳоланади.

5. Айбдор шахснинг қилмиши ЖКнинг 98-моддаси бўйича квалификация қилиниши учун у кучли руҳий ҳаяжонланиш ҳолатида бўлиши зарур. Бунда мазкур ҳолат, қонун мазмунига кўра, жабрланувчининг ғайриқонуний ҳаракатлари туфайли юз бериши лозим бўлиб, ушбу ҳаракатларга қуйидагилар киради: ғайриқонуний зўрлик; оғир ҳақорат; бошқа ҳуқуққа хилоф ҳаракатлар.

6. Жабрланувчи томонидан ишлатилган ғайриқонуний зўрлик жисмоний ёки руҳий бўлиши мумкин.

Шахсга ҳар қандай даражадаги оғирликда тан жароҳатларини етказиш, уни калтаклаш, қийнаш, унга нисбатан жисмоний куч ишлатиш, жабрланувчининг қариндошларини, яқин кишиларини ўлдириш, жинсий тусдаги зўравон ҳаракатларни амалга ошириш жисмоний зўрлик ишлатиш, деб баҳоланиши зарур.

Руҳий зўрлик ишлатиш деганда, жабрланувчига ёки унинг яқинларига жисмоний зўрлик ишлатиш, мол-мулкни нобуд қилиш ёки унга зарар етказиш, шахс сир сақламоқчи бўлган маълумотларни ошкор этиш билан ҳамда бошқача маънавий, жисмоний ёки мулкий зарар етказиш билан қўрқитишни тушуниш зарур.

7. Жабрланувчи томонидан ишлатилган ва айбдорда физиологик аффект ҳолатини юзага келтирган зўрлик ғайриқонуний бўлиши зарурлигини инобатга олиш лозим. Шу муносабат билан таъкидлаш жоизки, ҳокимият ёки жамоатчилик вакиллари томонидан қонунда назарда тутилган асослар ва қонунда белгиланган тартибда зўрлик ишлатилиши жабрланувчи томонидан ўлимга олиб келган жавоб чораларини кўриш учун асос бўла олмайди. Бундай ҳаракатларни ЖКнинг 98-моддаси бўйича квалификация қилишга йўл қўйилмайди, тегишли белгилар мавжудлигида улар ЖКнинг 97-моддасининг тегишли қисми бўйича айбдорнинг жавобгарлигини келтиришлари лозим.

8. Шарҳланаётган модда мазмунига кўра, оғир ҳақорат деб, физиологик аффект ҳолатини юзага келтириши мумкин бўлган гап-сўзлар ёки ҳаракатлар

(шахснинг қадр-қимматини, ор-номусини, миллий туйғуларини қўпол равишда таҳқирлаш, юзига тупуриш, тарсаки тушириш ва ҳ.к.) тушунилади. Шуни назарда тутиш керакки, ҳақоратнинг оғир бўлган-бўлмаганлиги масаласи ҳар бир алоҳида вазиятда ишнинг аниқ ҳолатларини ҳисобга олган ҳолда ҳал қилиниши лозим. Масалан, эр-хотинлик садоқатининг бузилиши ҳодисасининг ўзигина оғир ҳақорат сифатида баҳоланмаслиги лозим, чунки эр ёки хотиннинг бошқа шахс билан ишқий алоқага киришиш қонунга хилоф эмас. Бироқ эр ёки хотиннинг кўзи олдида эр-хотин вафодорлигининг бузилиши ҳолларини физиологик аффект ҳолатини юзага келтира оладиган оғир ҳақорат, деб топиш мумкин.

9. Айбдорда кучли руҳий ҳаяжонланиш ҳолатининг юзага келишига олиб келиши мумкин бўлган жабрланувчининг бошқа ғайриқонуний ҳаракатлари деганда, жабрланувчининг шундай ҳаракатлари тушуниладики, улар на зўрлик деб, на ҳақорат деб топилиши мумкин эмас ва шу билан бирга улар айбдор ёки унинг яқинларининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини қўпол тарзда бузиши (масалан, туҳмат, ўзбошимчалик, таносил касаллигини юқтириш, касалга ёрдам кўрсатмаслик ва ҳ.к.) мумкин.

10. Физиологик аффект ва у туфайли юзага келадиган одам ўлдириш қасди фақат ҳуқуққа хилоф зўрлик ишлатилган, оғир ҳақорат қилинган ёки бошқа ҳуқуққа хилоф ҳаракатга дучор бўлган шахслардагина эмас, балки мазкур ҳодисаларнинг гувоҳи бўлганларда ҳам юз бериши мумкин. Мазкур шахсларнинг ҳаракатлари ҳам ЖКнинг 98-моддаси билан квалификация қилиниши керак.

11. Кучли руҳий ҳаяжонланиш ҳолатида одам ўлдириш тўғрисидаги ишлар бўйича сабабий боғланиш сўзсиз аниқлаштирилиши шарт бўлган мажбурий белги ҳисобланади. Жиноятни ЖКнинг 98-моддаси бўйича квалификация қилиш учун одам ўлдириш содир этилган вақтдаги кучли руҳий ҳаяжонланиш ҳолати ғайриқонуний зўрликка, оғир ҳақоратга ёки жабрланувчининг бошқа ғайриқонуний ҳаракатларига жавоб тариқасида тўсатдан юз берганлигини аниқлаш зарур.

12. Кучли руҳий ҳаяжонланиш ҳолатида одам ўлдириш ЖКнинг 97-моддаси 2-қисмида назарда тутилган оғирлаштирувчи ҳолатлар (масалан, икки ёки ундан ортиқ шахсни, бошқа шахсларнинг ҳаёти учун хавфли бўлган усулда, ўта шафқатсизлик билан ўлдириш ва ҳ.к.) мавжуд бўлган ҳолда ҳам ЖКнинг 98-моддаси бўйича квалификация қилиниши лозим.

13. Айбдорнинг ҳаракатларини ЖКнинг 98-моддаси бўйича квалификация қилишда мазкур жиноятни зарурий мудофаа чегарасидан четга чиқиб, қасддан одам ўлдиришдан (ЖКнинг 100-моддаси) фарқлаш муаммоси келиб чиқиши мумкин. Инобатга олиш лозимки, субъект кучли руҳий ҳаяжонланиш ҳолатида бўлиши ЖКнинг 98-моддасида назарда тутилган жиноятнинг зарурий белгиси ҳисобланади, зарурий мудофаа чегарасидан четга чиқиб, қасддан одам ўлдириш учун эса мазкур ҳолатнинг мавжуд бўлиши шарт эмас. Гарчи шахс жабрланувчининг ғайриқонуний ҳаракатлари туфайли юз берган физиологик аффект ҳолатида зарурий мудофаа чегарасидан четга чиқиб, қасддан одам ўлдирса, иккита енгиллаштирувчи таркибнинг (ЖКнинг 98-моддаси ва 100-моддаси) рақобати вужудга келади. Мазкур ҳолатда қилмишни нормалар рақобати қоидалари бўйича, яъни ЖКнинг 100-моддаси билан квалификация қилиш лозим, чунки унинг санкциясида ЖКнинг 98-моддаси санкциясига қараганда енгилроқ жазо назарда тутилган.

99-модда. Онанинг ўз чақалоғини қасддан ўлдириши

Онанинг ўз чақалоғини туғиш вақтида ёки туғилиши ҳамон қасддан ўлдириши —

бир йилдан уч йилгача озодликни чеклаш ёхуд уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Онанинг ўз чақалоғини қасддан ўлдиришининг бевосита объекти чақалоқ ҳаётининг хавфсизлигини таъминлаш борасидаги ижтимоий

муносабатлардир. Шундан келиб чиқадики, мазкур жиноятнинг жабрланувчиси фақатгина чақалоқ бўлиши мумкин. Суд тиббиёти нуқтаи назаридан, чақалоқ, деб туғилгандан сўнг бир суткагача яшаган гўдак ҳисобланади[1].

2. Одам ўлдиришнинг кўриб чиқилаётган тури объектив томондан онанинг ўз чақалоғини туғиш вақтида ёки туғилиши ҳамон ғайриқонуний ўлдиришидан иборатдир.

Онанинг ўз қорнидаги ҳомилага зарар етказишга қасд қилиши ҳомиланинг нобуд бўлишига олиб келса, бу ҳомиладор аёлнинг жавобгарлигини келтириб чиқармайди.

3. Одам ўлдиришнинг бу тури ҳам жазони енгиллаштирувчи ҳолатларда одам ўлдириш жумласига киради, чунки жиноят туғаётган аёлнинг туғиш пайтидаги ёки бевосита туғишдан кейинги алоҳида руҳий-жисмоний ҳолати натижасида содир этилади. Бундай ҳолат туғиш пайтидаги оғриқлар, азият туфайли пайдо бўлиши ва бу кўзи ёриётган аёлда чақалоққа нисбатан салбий туйғуни келтириб чиқариши мумкин. Ёхуд бу исталмаган (номусга тегиш натижасида ҳомиладор бўлиш ёки уйланишга ваъда қилиб алдаб кетиш) туғиш бўлиши мумкин.

4. Онанинг ўз чақалоғини ўлдириши фаол ҳаракатлар (масалан, ўлимга олиб келадиган жароҳат етказиш, сувга чўктириш, бўғиб ўлдириш ва ҳоказолар) билан, шунингдек, ҳаракатсизлик (масалан, чақалоққа овқат бермаслик) билан ҳам амалга оширилиши мумкин.

5. Онанинг ўз чақалоғини қасддан ўлдириши жиноятида онанинг алоҳида руҳий-жисмоний ҳолати енгиллаштирувчи ҳолат, деб фақатгина қатъий чегараланган вақт давомида ҳисобланиши мумкин: туғиш вақтида ёки чақалоқ туғилиши ҳамон, яъни чақалоқнинг бирор тана қисмининг она қорнидан чиқиш пайтида ёхуд чақалоқ она қорнидан бутунлай чиқиб бўлгандан сўнг бир сутка давомида.

---

[1] *Қаранг*: Судебная медицина (Руководство для врачей) / Под ред. А.А. Матышева и А.Р. Деньковского. – Л.: «Медицина», 1985. – 386-б.

6. Агар она ўз чақалоғини уни туғишидан сўнг муайян вақт ўтгач, яъни унда туғиш жараёнида аёл бошидан кечирадиган алоҳида руҳий-жисмоний ҳолат ўтиб кетганидан кейин ўлдирса, унинг қилмишини, одам ўлдиришнинг бошқа оғирлаштирувчи белгилари мавжудлигини ҳисобга олган ҳолда, айбдорга аён бўлган ожиз аҳволдаги шахсни ўлдириш (ЖКнинг 97-моддаси 2-қисми «в» банди) сифатида квалификация қилиш лозим. Шундай қилиб, бундай қилмишга юридик баҳо беришда вақт омилини ҳисобга олиш шарт ҳисобланади.

7. Субъектив томондан онанинг ўз чақалоғини қасддан ўлдириши тўғри қасд билан ҳам, эгри қасд билан ҳам содир этилиши мумкин.

Шундай ҳолатлар бўладики, она туғиш вақтида ўз эҳтиётсизлиги туфайли чақалоққа турли хил жароҳатлар етказади, улар эса чақалоқнинг ўлимига сабаб бўлади. Бундай ҳолда қилмиш эҳтиётсизлик орқасида одам ўлдириш сифатида ЖКнинг 102-моддаси билан квалификация қилинади.

8. Жиноятнинг субъекти фақат чақалоқнинг онаси бўлиши мумкин. Болани ўлдириш жиноятининг биргаликдаги бажарувчилари, шунингдек, бошқа иштирокчилари (далолатчилар, ёрдамчилар) қилмишлари одам ўлдиришнинг бошқа оғирлаштирувчи белгилари йўқлигида ЖКнинг 28-моддаси тегишли қисми ва 97-моддаси 2-қисми «в» банди билан квалификация қилиниши лозим.

9. Онанинг ўз чақалоғини қасддан ўлдиришини чақалоқни хавф остида қолдиришдан фарқлашда (ЖКнинг 117-моддаси) чақалоқни хавф остида қолдиришнинг мотивларини ҳисобга олиш зарур (масалан, аёл чақалоғини одамлар яшаётган уйнинг деразаси тагида, эшиги ёнида қолдираётда уни кимдир олиб кетиши ва у ҳақда ҳамхўрлик қилишини хоҳлаши мумкин). Чақалоқни қасддан ўлдиришда эса, аёл унинг ўлимини хоҳлайди ёки онгли равишда бунга йўл қўяди. Аёлнинг қасди нимага қаратилганлигини унинг чақалоғини қандай жойга, йилнинг қайси вақтида ташлаб кетганлигига, чақалоқ қолдирилган жойда уни қутқариш эҳтимоли қанчалик катта

бўлганлигига, чақалоқ қанчалик тез топилиши мумкинлигига қараб ҳукм чиқариш мумкин.

100-модда. Зарурий мудофаа чегарасидан четга чиқиб, қасддан одам ўлдириш

Зарурий мудофаа чегарасидан четга чиқиб, қасддан одам ўлдириш — Олдинги таҳрирга қаранг.

уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёки бир йилдан уч йилгача озодликни чеклаш ёхуд уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. ЖКнинг 100-моддасида назарда тутилган жиноят объектив томондан зарурий мудофаа чегарасидан четга чиқиб, қасддан одам ўлдиришдан иборатдир.

2. «Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 37-моддасида ифода қилинган зарурий мудофаа ҳуқуқи фуқароларнинг шахси, уй-жой ва мулк ҳақидаги конституциявий қоидаларни кафолатлайди, фуқароларнинг давлат мулкини, давлат ва жамоат манфаатларини қўриқлаш борасидаги Конституцияда белгиланган бурчларни амалга оширишни таъминлайди»[1].

3. Шахсни ЖКнинг 100-моддаси бўйича жавобгарликка тортиш учун айбдор зарурий мудофаа ҳолатида бўлганлиги ва унинг чегарасидан четга чиққанлигини аниқлаш зарур.

Зарурий мудофаа тушунчаси ЖКнинг 37-моддасида баён қилинган. ЖКнинг 37-моддаси 1-қисмига биноан, зарурий мудофаа ҳолатида содир этилган, яъни мудофаланувчи ёхуд бошқа кишининг шахси ёки ҳуқуқларини, жамият ёки давлат манфаатларини қонунга хилоф

[1] *Қаранг:* Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 1996 йил 20 декабрдаги «Ижтимоий хавфли тажовузлардан зарурий мудофаа ҳуқуқини таъминловчи қонунларни судлар томонидан қўлланилиши ҳақида»ги 39-сонли қарори, муқаддиманинг 1-қисми // Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленуми қарорлари тўплами, 1991–2006, 1-жилд. – Т.: «O’qituvchi» НМИУ, 2007 (кейинги ўринларда – Тўплам, 1-жилд). – 76-б.

тажовузлардан тажовузчига зарар етказган ҳолда ҳимоя қилиш чоғида қилинган ҳаракат, агар зарурий мудофаа чегарасидан четга чиқилмаган бўлса, жиноят деб топилмайди.

4. «Жиноят кодексининг Махсус қисмида назарда тутилган ҳаракатлар уни содир этган шахснинг жавобгарликка тортилганлиги ёки руҳий касаллик туфайли, жиноий жавобгарлик ёшига тўлмаганлиги сабабли ва бошқа асосларга кўра, жавобгарликдан озод қилинганлигидан қатъи назар, Жиноят кодексининг 37-моддаси доирасида ҳимояланишига асос берувчи ижтимоий хавфли тажовуз деб ҳисобланади»[1].

5. Зарурий мудофаа ҳолати фақатгина ижтимоий хавфли тажовуз юз берган пайтнинг ўзидагина эмас, балки тажовузнинг бошланиш хавфи мавжуд бўлган ҳолларда ҳам вужудга келади. Зарурий мудофаа ҳолати тажовуз тугагандан сўнг ҳам бўлиши мумкин, агар ҳимояланувчи иш ҳолатларига кўра тажовуз тугаган вақтни аниқ англай олмаган бўлса.

Тажовузнинг олди олинган ёки тугагандан сўнг ва ҳимоя воситаларини қўллаш зарурияти аниқ йўқолганда ҳимояланувчининг тажовуз қилувчига зарар етказганликдаги ҳаракати зарурий мудофаа ҳолатида содир этилган, деб ҳисобланмайди. Бундай ҳолатларда жавобгарлик умумий асосларга кўра юзага келади. Ҳужум вақтида ишлатилган қурол ва бошқа ашёларнинг тажовузчидан ҳимояланувчининг қўлига ўтиб қолишининг ўзи тажовуз тугаганлигидан далолат бермайди.

6. «Агар шахс зиён етказиш (уришиш, азоб бериш, ўч олиш ва бошқалар) ниятида ҳужумнинг келиб чиқишига сабабчи бўлса, бундай ҳаракатларни зарурий мудофаа йўсинда қилинган деб топиш мумкин эмас. Бу ҳолатларда содир этилган хатти-ҳаракатлар умумий асосларда тавсифланиши лозим»[2].

---

[1] *Қаранг:* Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 1996 йил 20 декабрдаги «Ижтимоий хавфли тажовузлардан зарурий мудофаа ҳуқуқини таъминловчи қонунларни судлар томонидан қўлланилиши ҳақида»ги 39-сонли қарори, 1-банд // Тўплам, 1-жилд. – 77-б.

[2] Ўша жойда, 3-банд. – 77-78-б.

7. Тажовузга учраган шахс, ундан қочиб қутулиш, бошқа фуқароларга ва ҳокимият вакилларига ёрдам сўраб мурожаат қилиш ёки бошқа усуллар билан тажовуздан сақланиш имкониятига эга бўла туриб, фаол қаршилик кўрсатиш ҳуқуқига эга. Масалан, ҳужум- пайтида ёки ҳаёт учун бошқа реал хавф мавжуд бўлганда ҳимояланиш учун турли хил қуролларни (жисмоний куч, газли, ўқ-отар қурол ва ҳ.к.) қўллаш қонуний ҳисобланади.

8. Жиноятни ЖКнинг 100-моддаси билан квалификация қилиш учун айбдор ўз ҳаракатлари билан зарурий мудофаа чегарасидан четга чиққан ёки чиқмаганини аниқлаш зарур. Тажовуз мудофааланувчи ёки бошқа шахснинг ҳаёти учун хавфли зўрлик ёки бундай зўрлик ишлатиш билан бевосита қўрқитиш билан боғлиқ бўлмаган ҳолларда мудофааланишда қўлланилган воситаларнинг мутаносиблиги ҳақида савол туғилади.

9. «Қонун мазмунига кўра, тажовузнинг характери ва хавфлилик даражасига бутунлай мувофиқ бўлмаган мудофаани ва бунинг оқибатида тажовузчига ҳеч қандай заруриятсиз Жиноят кодексининг 100, 107-моддаларида назарда тутилган қасддан зарар етказилсагина зарурий мудофаа чегарасидан четга чиқиш деб топилади»[1].

10. Одам ўлдиришни ЖКнинг 100-моддаси бўйича квалификация қилишда тажовузчи ҳеч қандай заруриятсиз қасддан ўлдирилиши фактини аниқлаш ҳамда бунда ҳимояланиш ва ҳужум воситаларининг мувофиқлиги ёки мувофиқ эмаслигини, ҳужум қилувчи ва тажовуздан ҳимояланувчининг кучлари нисбатини, ҳар иккаласининг ёшини, жисмоний қувватини, қуроли бор-йўқлигини ва унинг сифатини, тажовуз жойини, тажовуз содир этилаётган вазиятни, тажовузнинг хусусиятини, ҳужум қилувчиларнинг сонини ва ҳоказоларни инобатга олиш зарур. «Агар тажовуз бир гуруҳ шахслар томонидан содир этилган бўлса, мудофааланувчи ҳужум қилувчиларнинг ҳар бирига нисбатан гуруҳдаги барча тажовузчилар

[1] *Қаранг:* Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 1996 йил 20 декабрдаги «Ижтимоий хавфли тажовузлардан зарурий мудофаа ҳуқуқини таъминловчи қонунларни судлар томонидан қўлланилиши ҳақида»ги 39-сонли қарори, 4-банд // Тўплам, 1-жилд. – 78-б.

ҳаракатининг характери ва хавфлилик даражасига қараб тегишли ҳимоя чораларини кўришга ҳақли»[1].

11. Қилмишга тўғри ҳуқуқий баҳо бериш мақсадида шуни назарда тутиш керакки, тўсатдан содир этилган тажовуз (ҳужум) кўп ҳолларда ҳимояланувчида кучли руҳий ҳаяжонланиш ҳолатини юзага келтириб, ҳимояланувчи ҳужумнинг хавфини ҳамма вақт ҳам аниқ баҳолай олмаслиги ва шунинг учун ҳимоянинг тажовузга мос усулини танлай олмаслиги мумкин.

Таъкидлаш жоизки, агар тажовуз қилувчига ҳимояланувчи томонидан етказилган зарар, тажовуз қилувчининг етказган зараридан кўп бўлса ва тажовуз оқибатида етказилган зарарни тўла қопласа ҳамда ҳимояланиш тажовузнинг характери ва хавфлилик даражасига насбатан бутунлай номувофиқ бўлишига йўл қўйилмаган бўлса, бундай ҳолда ҳимояланувчининг ҳаракатларини зарурий мудофаа чегарасидан чиқиб содир этилган, деб ҳисоблаш мумкин эмас[2].

12. Субъектив томондан кўриб чиқилаётган жиноят тўғри қасд билан ҳам, эгри қасд билан ҳам содир этилиши мумкин. Жиноятнинг мотиви, қоида тариқасида, ҳужум қилувчига нисбатан бўлган қасос, ёқтирмаслик ва нафрат ҳис-туйғуларидан иборат бўлади.

Шахс ижтимоий хавфли тажовуздан ҳимояланиш вақтида эҳтиётсизлик орқасида тажовуз қилувчини ўлдириб қўйганлиги учун умуман жиноий жавобгарликка тортилмаслиги лозим.

13. Зарурий мудофаа чегарасидан четга чиқиб, қасддан одам ўлдиришни кучли руҳий ҳаяжонланиш ҳолатида қасддан одам ўлдиришдан фарқлаш зарур. Юқорида қайд этилганидек, зарурий мудофаа чегарасидан четга чиқиш натижасида жабрланувчи ўлса, айбдор эса мазкур вақтда кучли руҳий ҳаяжонланиш ҳолатида бўлса, қилмишни ЖКнинг 100-моддаси бўйича

---

[1] Ўша жойда, 5-банд.

[2] *Қаранг:* Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 1996 йил 20 декабрдаги «Ижтимоий хавфли тажовузлардан зарурий мудофаа ҳуқуқини таъминловчи қонунларни судлар томонидан қўлланилиши ҳақида»ги 39-сонли қарори, 6-банд // Тўплам, 1-жилд. – 78-б.

квалификация қилиш зарур. Бунда мудофааланиш билан боғлиқ бўлмаган ҳолда кучли руҳий ҳаяжонланиш туфайли юзага келган нафрат, ғазаб ҳис-туйғулари муносабати билан содир этиладиган хатти-ҳаракатларни ажратиш лозим. Яъни, тажовуз тугаганидан сўнг ушбу ғайриқонуний тажовуз туфайли юзага келган кучли руҳий ҳаяжонланиш ҳолатида бўлган шахс одам ўлдириш жиноятини содир этган ҳолларида унинг хатти-ҳаракатларини ЖКнинг айнан 98-моддаси бўйича квалификация қилиш зарур.

14. Зарурий мудофаа чегарасидан четга чиқиб одам ўлдиришда ЖКнинг 97-моддаси 2-қисми «а», «б», «в», «д», «ж», «р», «с» бандларида назарда тутилган оғирлаштирувчи ҳолатлар мавжуд бўлган ҳолларда ҳам қилмиш ЖКнинг 100-моддаси бўйича квалификация қилиниши керак.

15. Зарурий мудофаа ҳолатини аниқ ижтимоий хавфли тажовуз юз бермаса-да, шахснинг янглишиб, шундай тажовуз қилиши мумкин, деган тахминий ҳолатларидан фарқлаш керак. Бунда агар ҳодиса ҳолатларига кўра, мудофаа чораларини қўллаган шахс ўзининг янглишганлигини билмаган ва билиши ҳам мумкин бўлмаган бўлса, унинг ҳаракатлари зарурий мудофаа ҳолатида содир этилган, деб ҳисобланиши керак.

«Агар шахс тажовузнинг аслида йўқ ва хаёлийлигини била туриб, иш ҳолатларига кўра ҳам уни албатта билиши мумкин бўлгани ҳолда зарар етказса, унинг ҳаракатлари Жиноят кодексининг эҳтиётсизлик орқасида зарар етказганлик учун жавобгарликни назарда тутувчи моддаси билан тавсифланиши лозим»[1]. Бундай одам ўлдиришда айбдор асоссиз қўрққанидан, ўз ҳаёти учун хавотир бўлаётганлиги туфайли ҳаракат қилади.

16. Судлар зарурий мудофаа чегарасидан четга чиқиб одам ўлдиришда айбли топилганларга нисбатан жазо чоралари белгилашда, ЖПКнинг 467-моддаси талабига кўра, ҳар бир муайян иш юзасидан жиноятнинг содир этилиши ҳолатларини ва айбдорларнинг шахсига оид маълумотларни

[1] *Қаранг:* Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 1996 йил 20 декабрдаги «Ижтимоий хавфли тажовузлардан зарурий мудофаа ҳуқуқини таъминловчи қонунларни судлар томонидан қўлланилиши ҳақида»ги 39-сонли қарори, 10-банд 2-қисми // Тўплам, 1-жилд. – 79-б.

эътиборга олиб, озодликдан маҳрум этиш билан боғлиқ бўлмаган жазо тайинлаш масаласини муҳокама қилишлари керак. Агар озодликдан маҳрум этиш жазоси белгилаш лозим бўлса, бу ҳолат ҳукмда асослантирилиши лозим[1].

17. «Судлар зарурий мудофаа тўғрисидаги қонунларни қўллаш билан боғлиқ бўлган ишлар бўйича олиб бориладиган дастлабки тергов сифатига бўлган талабчанликни кучайтиришлари, жиноятга дахлдорлиги ёритилган барча шахслар жавобгарликка тортилганми ёки йўқлигини текшириб аниқлашлари ва зарур бўлган ҳолларда уларни жавобгарликка тортиш масаласини ҳал қилишлари лозим. Агар янги шахсларга нисбатан қўзғатилган жиноят иш кўрилаётган иш билан боғлиқ бўлиб, уларни алоҳида-алоҳида кўриш имкони бўлмаса, суд ишни тўлиғича қўшимча терговга қайтариши керак»[2].

18. ЖКнинг 100-моддаси билан судланган шахслардан, тажовуз қилганларни даволашга сарфланган маблағларни ундириш қонунда назарда тутилган[3].

101-модда. Ижтимоий хавфли қилмиш содир этган шахсни ушлашнинг зарур чоралари чегарасидан четга чиқиб, қасддан одам ўлдириш

Ижтимоий хавфли қилмиш содир этган шахсни ушлашнинг зарур чоралари чегарасидан четга чиқиб, қасддан одам ўлдириш —

уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёки бир йилдан уч йилгача озодликни чеклаш ёхуд уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

---

[1] Ўша жойда, 12-банд. – 80-б.

[2] *Қаранг:* Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 1996 йил 20 декабрдаги «Ижтимоий хавфли тажовузлардан зарурий мудофаа ҳуқуқини таъминловчи қонунларни судлар томонидан қўлланилиши ҳақида»ги 39-сонли қарори, 13-банд // Тўплам, 1-жилд. – 79-б.

[3] Ўша жойда, 14-банд 2-қисми. – 80-б.

1. Шарҳланаётган моддада назарда тутилган жиноят объектив томондан ижтимоий хавфли қилмиш содир этган шахсни ушлашнинг зарур чоралари чегарасидан четга чиқиб, қасддан одам ўлдиришда ифодаланади.

2. Ушланаётган шахсга зарар етказишнинг ҳуқуқийлиги шартлари ҳамда ушлаш учун зарур бўлган чоралар чегарасидан четга чиқиш тушунчаси ЖКнинг 39-моддасида белгиланган. Кўрсатилган модданинг қоидаларига кўра, ушлаш воситалари ва усулларига, қилмишнинг ҳамда уни содир этган шахснинг хавфлилик даражасига, шунингдек ушлаш шароитига бутунлай мос келмайдиган, ушлаш зарурати тақозо этмаган ҳолда ушланаётган шахсга қасддан зарар етказиш ушлаш чоралари чегарасидан четга чиқиш деб топилади (ЖКнинг 39-моддаси 2-қисми). ЖКнинг 39-моддаси 3-қисмида кўрсатилганидек, ижтимоий хавфли қилмишни содир этган шахсни ушлаш вақтида унга етказилган зарарнинг қонунийлигини баҳолашда, қилмишни содир этган шахснинг ушланишдан қочиш мақсадида қилган ҳаракатлари, ушловчининг кучи ва имкониятлари, руҳий ҳолати ва ушлаш билан боғлиқ бўлган бошқа ҳолатлар ҳисобга олинади.

3. Ижтимоий хавфли қилмиш содир этган шахсни ушлашнинг зарур чоралари чегарасидан четга чиқиб, қасддан одам ўлдириш – содир этилган жиноят хавфлилик даражасига ёки уни ушлаш вазиятига очиқ-ойдин номутаносиб равишда одам ўлдиришдир.

Шундай қилиб, кўриб чиқилаётган тоифадаги ишлар бўйича ижтимоий хавфли қилмиш содир этган шахсни ушлашнинг зарур чоралари чегарасидан четга чиқиш фактини аниқлашда қуйидагиларни инобатга олиш зарур:

- ушланаётган шахс томонидан содир этилган жиноятнинг ижтимоий хавфлилиги характери ва даражаси;
- ушлаш ҳолатлари;
- зарар етказишнинг зарурлиги ва етарлилиги.

4. ЖПКнинг 221-моддасига мувофиқ қуйидаги ҳолатлар жиноят содир этган шахсни ушлаш учун асос бўлиши мумкин:

- шахс жиноят устида ёки бевосита уни содир этганидан кейин қўлга тушиши;
- жиноят шоҳидлари, шу жумладан жабрланувчилар уни жиноят содир этган шахс тариқасида тўғридан-тўғри кўрсатиши;
- субъектнинг ўзида ёки кийимида, ёнида ёки уйида содир этилган жиноятнинг яққол излари топилиши;
- шахсни жиноят содир этишда гумон қилиш учун асос бўладиган маълумотлар мавжуд бўлиб, у қочмоқчи бўлиши ёки доимий яшайдиган жойи йўқлиги ёхуд шахси аниқланмаганлиги.

5. Агар қилмишнинг хавфлилиги юқори бўлмаса, жиноят содир этган шахсга нисбатан энг қаттиқ чораларнинг қўлланилишини қонуний, деб ҳисоблаш мумкин эмас. Бундай ҳолда қасддан одам ўлдиришни умумий асосларда ЖКнинг 97-моддаси тегишли қисми билан квалификация қилиш зарур. Худди шундай қоида оғир ва ўта оғир жиноят содир этган шахс ушловчига қаршилик кўрсатмаган (ёки қаршилик кўрсатишни тўхтатган) ва шунинг учун уни ўлдириш зарурияти ушлаш шароитидан келиб чиқмаган ҳолларда ҳам қўлланилади.

6. Содир этилган жиноятни ЖКнинг 101-моддаси бўйича квалификация қилиш учун жабрланувчининг ўлимига сабаб бўлган ушлаш воситаларини қўллаш вақтида ушловчи шахс унинг ихтиёрида ушланаётган шахснинг ҳаётини хавф остига қўймайдиган бошқа чораларни қўллаш имконияти бўлганлигини англаб етганлигини аниқлаш лозим.

7. **Субъектив томондан** ЖКнинг 101-моддасида назарда тутилган жиноят тўғри қасд билан ёки эгри қасд билан содир этилиши мумкин. Мазкур жиноятни содир этиш мотивлари зарурий мудофаа чегарасидан четга чиқиб, қасддан одам ўлдириш мотивлари билан бир хил.

8. Қонун жиноят содир этган шахсни ушлаш ҳуқуқига эга бўлган субъектлар доирасини чегараламайди. Ушлашни нафақат махсус ваколатли ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар вакиллари, балки жиноят ва уни содир

этган шахс ҳақидаги маълумотларга эга бўлган жамоат тузилмаларининг вакиллари ва фуқаролар ҳам амалга ошириши мумкин.

9. (Ижтимоий хавфли қилмиш содир этган шахсни ушлаш тўғрисида батафсилроқ ЖКнинг 39-моддаси шарҳига қаранг).

102-модда. Эҳтиётсизлик орқасида одам ўлдириш

Эҳтиётсизлик орқасида одам ўлдириш —

икки йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёки бир йилдан уч йилгача озодликни чеклаш ёхуд уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Эҳтиётсизлик орқасида икки ва ундан ортиқ одам ўлдириш —

икки йилдан уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёки уч йилдан беш йилгача озодликни чеклаш ёки уч йилдан беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Субъектив томондан эҳтиётсизлик орқасида одам ўлдириш айбдор шахснинг жиноий ўз-ўзига ишониши ёки жиноий бепарволиги оқибатида содир этилиши мумкин.

2. Жиноий ўз-ўзига ишониш оқибатида одамни ўлдиришда айбдор ўзи содир этган ҳаракат (ҳаракатсизлик) туфайли бошқа шахснинг ўлдириб қўйилиши мумкинлигига кўзи етади, лекин енгилтаклик қилиб, унинг олдини олишдан умидвор бўлади. Бундай ҳолларда, айбдор муайян эҳтиётсизлик қоидаларини онгли равишда бузади. Жумладан, бундай қоидабузарлик қуйидагиларнинг оқибати бўлиши мумкин:

- қасддан содир этилган жиноий қилмиш;
- қонун билан тақиқланган, бироқ жиноят ҳисобланмайдиган ҳаракат;
- бирон-бир қоидалар билан тақиқланган ҳаракат (йўл ҳаракати қоидаларини бузиш ва ҳоказо);
- фан маълумотларига ва касбий қоидаларга зид ҳаракатлар;

- жамиятда белгиланган эҳтиёткорлик қоидаларини бузадиган ҳаракатлар;
- мазкур шахснинг амалга ошириш ёки шуғулланиш ҳуқуқига эга бўлмаган ҳаракатлар ёки касб билан шуғулланиши ва ҳоказо.

3. Жиноий ўз-ўзига ишониш натижасида одам ўлдиришни эгри қасд билан қасддан содир этиладиган одам ўлдиришдан фарқлаш керак. Эгри қасдда айбдор ўзи содир этаётган ижтимоий хавфли қилмишлар ўлимга олиб келиши мумкинлигига кўзи ета туриб, у онгли равишда унга йўл қўяди. Ўз-ўзига ишониш шароитида эса, айбдор шахс айрим аниқ ҳолатларда ўлимнинг олдини олиш мумкин, деб умидвор бўлади ва унинг олдини олишни мўлжаллаб ҳаракат қилади, бироқ унинг мўлжали асоссиз бўлиб чиқади (ЖКнинг 21-22-моддалари шарҳига қаранг).

4. Жиноий бепарволик оқибатида эҳтиётсизлик орқасида одам ўлдиришни шахс бошқа одамнинг ўлишини олдиндан кўра олмаган, уни кўра олиши мумкин ва лозим ҳам бўлмаган бахтсиз ҳодиса туфайли одам ўлдиришдан фарқлаш керак бўлади.

5. Эҳтиётсизлик орқасида одам ўлдиришни одам ўлдиришга нисбатан айбнинг эҳтиётсизлик шакли мавжуд бўлган ЖКдаги бир қатор жиноятлардан фарқлаш лозим (жиноий равишда ҳомила тушириш (аборт) (ЖКнинг 114-моддаси), номусга тегиш (ЖКнинг 118-моддаси), транспорт воситалари ҳаракати ёки улардан фойдаланиш хавфсизлиги қоидаларини бузиш (ЖКнинг 266-моддаси) ва бошқа кўплаб жиноятлар). Мазкур ҳолатда фарқ шундан иборатки, ЖКнинг 102-моддасида назарда тутилган жиноят қонунда бевосита кўрсатилган ҳамда одам ўлиши билан боғлиқ бўлган қонуний ёки ғайриқонуний ҳаракатларнинг алоҳида турлари содир этилишини кўзда тутмайди.

6. Эҳтиётсизлик орқасида икки ёки ундан ортиқ шахснинг ўлими юзага келса, айбдорнинг ҳаракатларини ЖКнинг 102-моддаси 2-қисми бўйича квалификация қилиш лозим.

103-модда. Ўзини ўзи ўлдириш даражасига етказиш

Моддий томондан ёки бошқа жиҳатлардан айбдорга қарам бўлмаган шахсга раҳмсиз муомала қилиш ёки унинг шаъни ва қадр-қимматини муттасил равишда камситиш натижасида уни ўзини ўзи ўлдириш ёки ўзини ўзи ўлдиришига суиқасд қилиш даражасига етказиш, —

уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёки икки йилдан беш йилгача озодликни чеклаш ёхуд беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўша қилмишлар моддий томондан ёки бошқа жиҳатлардан айбдорга қарам бўлган шахсга нисбатан содир этилган бўлса, —

беш йилдан саккиз йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Айбдор ҳаракатларини ЖКнинг 103-моддаси бўйича квалификация қилиш учун айбдорнинг жабрланувчига нисбатан раҳмсиз муомала қилиши ёки унинг шаъни ва қадр-қимматини муттасил равишда камситиши натижасида ўзини ўзи ўлдириши ёки ўзини ўзи ўлдиришга суиқасд қилиш даражасига етказганликни аниқлаш лозим. Мазкур ҳолатда жабрланувчи мустақил равишда ўзини ўзи ўлдиради ёки ўзини ўзи ўлдиришга суиқасд қилади, айбдор хулқи эса, жабрланувчининг ўлимига бавосита муносабатда бўлади. Қандайдир ноаниқ омиллар эмас, балки жабрланувчига раҳмсиз муомала қилиш ёки унинг шаъни ва қадр-қимматини муттасил равишда камситишдан иборат бўлган айбдор шахснинг ҳаракатлари жабрланувчи ўзини ўзи ўлдиришига сабаб бўлади.

2. Аксарият ҳолларда ўзини ўзи ўлдириш даражасига етказиш айбланувчининг фаол ҳаракатлари билан амалга оширилади. Жабрланувчига нисбатан баданга шикаст етказиш, қийнаш, дўппослаш, туҳмат қилиб айтилган уйдирмаларни тарқатиш, зўрлик ишлатиб ғайриқонуний равишда озодликдан маҳрум қилиш (ҳаракатланиш ҳуқуқини чегаралаш) ва ҳоказолар

каби ҳаракатлар қўлланилган бўлиши мумкин. Лекин кўриб чиқилаётган жиноятни ҳаракатсизлик билан ҳам содир этиш мумкин (овқат, сув, кийим, турар жой ва бошқа зарур неъматлардан маҳрум этиш).

3. Раҳмсиз муомала қилиш деганда, жабрланувчини жисмоний ва руҳий азоб чекишига олиб келадиган қўпол, аёвсиз муносабатда бўлишни (дўппослаш, уриш, қийнаш, уй-жойдан, иссиқликдан, озиқ-овқатдан, сувдан, яшаш учун зарур бўлган маблағлардан маҳрум этиш ва ҳ.к.) тушунмоқ лозим.

ЖКнинг 103-моддаси бўйича жиноий жавобгарликка тортиш учун жабрланувчига бир марта раҳмсиз муомала қилишнинг ўзи етарлидир. Мазкур ҳолатда қонун шахсга раҳмсиз муомала қилишнинг муттасил равишда амалга оширилишини талаб қилмайди.

4. Шахснинг шаъни ва қадр-қимматини муттасил равишда камситиш деганда, жабрланувчининг шаъни ва қадр-қимматини узоқ вақт давомида мунтазам (уч ва ундан ортиқ марта) камситиш (туҳмат қилиб айтилган уйдирмаларни тарқатиш, ҳақорат қилиш, таъқиб (қувғин) қилиш ва ҳоказо) ҳоллари тушунилади.

Шахснинг шаъни ва қадр-қиммати бир марта камситилиши факти ЖКнинг 103-моддаси бўйича жиноий жавобгарликка тортишга асос бўлмайди. Айрим ҳолларда ҳақиқатга тўғри келадиган маълумотларни ҳаёсизларча, масхараомуз, ҳақоратомуз шаклда муттасил равишда тарқатиш ҳам ўзини ўзи ўлдириш даражасига етказиш усули, деб топилиши мумкин.

5. «Шакл ва мазмуни бўйича қонуний бўлган ҳаракатлар натижасида ўзини ўзи ўлдириш ёки унга суиқасд қилиш содир этилган тақдирда, бу ҳаракатларни содир этган шахсга нисбатан ЖКнинг 103-моддаси татбиқ этилмаслиги»[1]ни назарда тутиш керак.

6. Шахснинг ўзини ўзи ўлдириши ёки ўзини ўзи ўлдиришига суиқасд қилиши вақтидан ЖКнинг 103-моддасида назарда тутилган жиноят тугалланган, деб ҳисобланади. Бунда ЖКнинг 103-моддаси бўйича

[1] *Қаранг:* Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 1998 йил 11 сентябрдаги «Ўзини ўзи ўлдириш даражасига етказиш жиноят ишлари бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги 20-сонли қарори, 2-банд 1-қисми // Тўплам, 1-жилд. – 167-б.

айбдорнинг ҳаракатини ўзини ўзи ўлдиришга суиқасд қилган ҳолларда ЖКнинг

25-моддаси билан қўшимча квалификация қилиш талаб қилинмайди, чунки ЖКнинг 103-моддаси ўзини ўзи ўлдириш даражасига етказишни, шунингдек, унга суиқасд қилишни ўз ичига қамраб олади[1]. Агар шахснинг ўзини ўзи ўлдириши ёки ўзини ўзи ўлдиришига суиқасд қилиши каби оқибатлар юзага келмаса, кўриб чиқилаётган жиноятнинг таркиби бўлмайди. Башарти, шахснинг ҳаракатларида бошқа жиноятларнинг аломатлари (масалан, ҳақорат қилиш, туҳмат, қийнаш) бўлса, у жавобгарликка тортилиши мумкин.

7. Айбдорнинг қилмишини ЖКнинг 103-моддаси билан квалификация қилиш учун жабрланувчининг ўзига нисбатан раҳмсиз муомала қилиниши ёки унинг шаъни ва қадр-қиммати муттасил равишда камситилиши натижасида ўзини ўзи ўлдирганини ёки унга суиқасд қилганлигини аниқлаш зарур, яъни айбдорнинг хулқ-атвори ва юз берган оқибатлар ўртасидаги сабабий боғланиш мавжудлигини аниқлаш керак.

Ўзини ўзи ўлдириш ёки унга суиқасд қилиш ўйнаш бўлишни, никоҳ тузишни рад этиш, эр-хотиндан бирининг хиёнати, ишдан қонуний бўшатиш, лавозимини пасайтириш ва ҳоказоларнинг натижаси бўлса, шахснинг қилмиши ЖКнинг 103-моддаси билан квалификация қилиниши мумкин эмас.

8. Жабрланувчи айбдордан моддий ёки бошқа турдаги қарамлик муносабатида бўлмаган ҳолларда ЖКнинг 103-моддаси 1-қисмига мувофиқ жавобгарлик келиб чиқади. Башарти бундай қарамлик муносабати мавжуд бўлса, қилмишни ЖКнинг 103-моддаси 2-қисмига биноан квалификация қилиш керак. Бунда қарамлик мавжудлиги айбдор ва жабрланувчи ўртасида ҳақиқатан рўй берган ва мавжуд бўлган муносабатларга баҳо берган ҳолда аниқланиши лозим[2].

---

[1] *Қаранг:* Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 1998 йил 11 сентябрдаги «Ўзини ўзи ўлдириш даражасига етказиш жиноят ишлари бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги 20-сонли қарори, 7-банд // Тўплам, 1-жилд. – 168-б.

[2] Ўша жойда, 4-банд 1-қисми.

9. Моддий томондан қарамлик деганда, жабрланувчининг айбдорга тўғридан-тўғри пул ёки бошқа моддий томондан қарам бўлиши ҳоллари (болаларнинг ота-онасига, ишламаётган ота-онанинг моддий даромадларга эга бўлган болаларига қарам бўлиши ва ҳоказо) тушунилади.

10. Бошқа жиҳатдан қарамлик деганда, хизмат юзасидан ёки ҳар қандай бошқа қарамликни (масалан, бўйсунувчи ходимнинг бошлиғига, ўқувчининг ўқитувчисига, аспирантнинг илмий раҳбарига, қариндошларга қарамлик, васийлик ва ҳомийлик амалга оширилиши муносабати билан қарамлик ва ҳоказо) тушуниш лозим.

11. Агар жабрланувчи ўзини ўзи ўлдириш даражасига етказилиши натижасида ўз жонига қасд қилаётганида ўзига оғир ёки ўртача оғир тан жароҳатларини етказса, айбдорнинг ҳаракатларини тегишли даражадаги оғирликда баданга шикаст етказиш учун жавобгарликни назарда тутувчи ЖКнинг 104 ва 105-моддалари билан қўшимча квалификация қилмасдан ЖКнинг 103-моддаси бўйича квалификация қилиш лозим.

12. Субъектив томондан ўзини ўзи ўлдириш даражасига етказиш жабрланувчига раҳмсиз муомала қилиш ёки унинг шаъни ва қадр-қимматини муттасил равишда камситиш ҳаракатларига (жабрланувчида ўзини ўзи ўлдириш ниятини юзага келтиришга қаратилган ҳаракатларга) нисбатан қасд билан ҳамда келиб чиққан оқибатларга нисбатан эгри қасд ёки эҳтиётсизлик билан содир қилинади[1].

Жабрланувчини ўзини ўзи ўлдириш даражасига етказиш айбдор томонидан тўғри қасд билан содир этилган ҳолларда эса, қилмиш воситали зарар етказиш тури, деб топилиши ва айбдор одам ўлдириш учун ЖКнинг 97-моддаси тегишли қисми бўйича жавобгарликка тортилиши лозим (мазкур ҳолларда одам ўлдириш жабрланувчининг ўзи томонидан содир этилади).

[1] *Қаранг:* Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 1998 йил 11 сентябрдаги «Ўзини ўзи ўлдириш даражасига етказиш жиноят ишлари бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги 20-сонли қарори, 6-банд // Тўплам, 1-жилд. – 168-б.

II БОБ.
СОҒЛИҚҚА ҚАРШИ ЖИНОЯТЛАР

104-модда. Қасддан баданга оғир шикаст етказиш

104-модда. Қасддан баданга оғир шикаст етказиш

Содир этилаётган пайтда ҳаёт учун хавфли бўлган қасддан баданга оғир шикаст етказиш натижасида кўриш, сўзлаш, эшитиш қобилиятини йўқотиш ёхуд бирон аъзонинг ишдан чиқиши ёки унинг фаолияти тамоман йўқолишига, руҳий касалга чалинишга ёки умуман соғлиғи бузилиб, умумий меҳнат қобилиятининг ўттиз уч фоизидан кам бўлмаган қисмининг доимий йўқолишига ёки ҳомиланинг тушиши ёхуд баданнинг тузалмайдиган даражада хунуклашишига сабаб бўлса, —

Олдинги таҳрирга қаранг.

уч йилдан беш йилгача озодликни чеклаш ёхуд уч йилдан беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Қасддан баданга оғир шикаст етказиш:

а) ҳомиладорлиги айбдорга аён бўлган аёлга нисбатан;

б) ўз хизмат ёки фуқаролик бурчини бажариши муносабати билан шахсга ёки унинг яқин қариндошларига нисбатан;

в) ўта шафқатсизлик билан;

г) оммавий тартибсизликлар жараёнида;

д) тамагирлик ниятида;

е) безорилик оқибатида;

ж) миллатлараро ёки ирқий адоват замирида;

з) диний таассублар замирида;

и) киши аъзоларини кесиб олиб, бошқа кишига кўчириш (трансплантат) ёки мурданинг қисмларидан фойдаланиш мақсадида;

к) бир гуруҳ шахслар томонидан содир этилган бўлса, —

Олдинги таҳрирга қаранг.

беш йилдан саккиз йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Қасддан баданга оғир шикаст етказиш:

а) икки ёки ундан ортиқ шахсга нисбатан;

б) такроран, хавфли рецидивист ёки илгари ушбу Кодекснинг 97-моддасида назарда тутилган тарзда қасддан одам ўлдирган шахс томонидан;

в) ўта хавфли рецидивист томонидан;

г) уюшган гуруҳ аъзоси томонидан ёки шу гуруҳ манфаатларини кўзлаб содир этилган бўлса;

д) жабрланувчининг ўлишига сабаб бўлса, —

Олдинги таҳрирга қаранг.

саккиз йилдан ўн йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Баданга шикаст етказиш деганда, бошқа одамнинг эркига қарши содир этилган, унинг тўқималари ёки аъзоларининг анатомик яхлитлиги ёки физиологик вазифалари ташқи муҳит таъсири остида бузилишида ифодаланган соғлиғига ҳуқуққа хилоф равишда зарар етказишни тушуниш лозим.

2. *Баданга шикаст етказишнинг объекти* саломатлигининг ҳолати ва шахсий хислатларидан қатъи назар, бошқа одамнинг соғлиғигина бўлиши мумкин. Бунда баданнинг дахлсизлиги, масалан, қийнаш каби зўравонлик тажовузларининг объекти ҳисобланади.

Бошқа одам соғлиғига зарар етказиш фактини аниқлашда, жабрланувчининг баданига шикаст етган пайтдаги унинг саломатлиги ҳолатидан келиб чиқиш лозим. Суд-тиббиёт ва суд амалиёти агар содир этилган қилмиш натижасида соғлиқ ҳолати унинг бошланғич ҳолатига нисбатан ёмонлашган бўлса, жабрланувчи соғлиғига зарар етказилганлигини қайд этиш лозимлиги тўғрисидаги қоидага амал қилади.

3. Ўзининг соғлиғига зарар етказган шахс (ўзининг бирон аъзосини майиб қилиш), унинг мазкур ҳаракатлари мустақил жиноятни, масалан, ҳарбий ёки муқобил хизматдан бўйин товлаш (ЖКнинг 225-моддаси), ўзининг бирон аъзосини майиб қилиш йўли билан ёки бошқа усулда ҳарбий хизматдан бўйин товлаш (ЖКнинг 290-моддаси) каби жиноятларни вужудга келтирсагина жиноий жавобгарликка тортилиши мумкин.

Бундай ҳолатларда ўз соғлиғига зарар етказиш ЖКнинг қайд этилган моддаларида тўғридан-тўғри кўрсатилган жиноятни содир этиш усули сифатида хизмат қилади, шунинг учун мазкур шахсларнинг ҳаракатлари бошқа моддалар бўйича қўшимча квалификация қилишни талаб қилмайди. Агар шахснинг соғлиғига зарар етказиш унинг розилиги билан ижтимоий хавфли мақсадларда содир этилган бўлса, у ҳолда айбдорнинг ҳаракатлари жиноятлар мажмуи бўйича баданга тегишли даражадаги оғирликда шикаст етказиш ҳамда жабрланувчи томонидан содир этилган жиноятда иштирокчилик сифатида квалификация қилиниши зарур.

4. Объектив томондан жиноят ҳуқуққа хилоф равишда бошқа шахс соғлиғига зарар етказишда ифодаланади. Баданга шикаст етказиш қуйидаги воситалар:

- жисмоний таъсир (механик, термик, электр ва ҳоказо);
- баданга кимёвий ёки биологик фаол воситалар билан таъсир этиш (турли кислоталар, заҳарли моддалар, газлар ва ҳоказодан фойдаланиш);
- руҳий таъсир кўрсатиш орқали амалга оширилиши мумкин.

5. Баданга шикаст етказишни тугалланган жиноят, деб топиш учун муайян, қонунда аниқ кўрсатилган оқибатларнинг юзага келиши зарур (меҳнат қобилиятини йўқотиш, бирон аъзонинг ишдан чиқиши ёки унинг фаолияти тамоман йўқолиши, ҳомиладорликнинг узилиши ва ҳоказо).

6. Шахсни ЖКнинг 104-моддаси бўйича жавобгарликка тортишнинг зарурий шарти – содир этилган ижтимоий хавфли қилмиш ва юзага келган баданга оғир шикаст етказиш каби оқибатлар ўртасидаги сабабий

боғланишни аниқлашдир. Сабабий боғланиш бўлмаган ҳолатда вужудга келган оқибатлар шахснинг айбига қўйилиши мумкин эмас.

Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленуми «Баданга қасддан шикаст етказишга оид ишлар бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги қарорида тушунтириш берганидек, агар ЖКнинг 104-моддасида кўрсатилган оқибатлар, гарчи улар айбдорнинг ҳуқуққа хилоф ҳаракатлари билан боғлиқ бўлсада, бироқ организмнинг индивидуал хусусиятлари ёки кўрсатилган тиббий ёрдам тегишлича бўлмаганлиги, жабрланувчининг унга етказилган зиён оғирлашишига сабаб бўлган ўз ҳаракатлари, айбдорнинг қасди билан қамраб олинмаган бошқа ҳолатлар туфайли келиб чиққан бўлса, қилмишни ЖКнинг кўрсатилган моддаси билан квалификация қилиш учун асослар бўлмайди[1].

Шу муносабат билан, агар сабабий боғланишнинг ривожланиши шахснинг қасди билан қамраб олинган бўлса, сабабий боғланиш тўғридан-тўғри ёки бавосита бўлганлигидан қатъи назар, мазкур шахс юзага келган оқибатлар учун жавобгарликка тортилиши лозим. Масалан, жабрланувчи организмининг индивидуал хусусиятлари айбдорга маълум бўлса ва унинг онги билан жабрланувчи организмининг индивидуал хусусиятлари айбдор томонидан содир этилаётган ижтимоий хавфли қилмишлар билан биргаликда қонунда кўрсатилган оқибатларнинг юзага келишига олиб келиши мумкинлиги қамраб олинган бўлса, шахснинг айбига жабрланувчига амалда етказилган зарар қўйилиши керак.

7. Субъектив томондан баданга оғир шикаст етказиш айбнинг қасд шакли билан тавсифланади ва муайян ҳолатларга кўра, тўғри қасд билан ҳам, эгри қасд билан ҳам содир этилиши мумкин. Агар айбдор ўз ҳаракати ёки ҳаракатсизлигининг ижтимоий хавфли эканлигини англаса, жабрланувчи баданига оғир шикаст етказиши мумкинлигига кўзи етса ва шуни хоҳласа

[1] *Қаранг:* Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2007 йил 27 июндаги «Баданга қасддан шикаст етказишга оид ишлар бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги 6-сонли қарори, 4-банд // Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг қарори. – Т.: Ўзбекистон Республикаси Олий суди, 2007.

ёинки хоҳламасада, бунга онгли равишда йўл қўйса ёки ўз қилмишидан келиб чиқадиган оқибатларга бефарқ қараса, барча қилмиш аслида келиб чиққан оқибатлар бўйича квалификация қилинади[1].

Айбдорнинг бошқа шахснинг баданига оғир шикаст етказиш қасди аниқланса, бироқ амалда камроқ даражадаги оғирликда баданга шикаст етказилса, айбдор баданга оғир шикаст етказиш суиқасд қилиш учун жавобгарликка тортилиши зарур, чунки унинг қасди айнан мазкур оғирликдаги шикаст етказишга қаратилган эди (масалан, айбдор шахс жабрланувчининг юзига кислота сепмоқчи бўлди, лекин жабланувчи ўгирилиб олишга муваффақ бўлди ва соғлиғига ҳеч қандай зарар етказилмади).

8. Шарҳланаётган модданинг биринчи қисмида баданга оғир шикаст етказиш белгиларининг қуйидаги рўйхати келтирилган:

- содир этилаётган пайтда ҳаёт учун хавфлилик;
- кўриш, сўзлаш, эшитиш қобилиятини йўқотиш ёхуд бирон аъзонинг ишдан чиқиши ёки унинг фаолияти тамоман йўқолиши;
- руҳий касалга чалиниш;
- умуман соғлиқ бузилиб, умумий меҳнат қобилиятининг ўттиз уч фоизидан кам бўлмаган қисмининг доимий йўқолиши;
- ҳомиланинг тушиши;
- баданнинг тузалмайдиган даражада хунуклашиши.

9. ЖКнинг 104-моддаси 1-қисмида назарда тутилган белгилардан биттаси ҳам мавжуд бўлганда баданга шикаст етказиш оғир, деб эътироф этилади. Шуни ҳам назарда тутиш керакки, «ЖК 104, 105, 109-моддалари биринчи қисмларида қайд этилган баданга етказиладиган турли даражадаги шикаст белгилари доираси қатъийдир. Бунда баданга етказилган шикаст муайян даражадаги оғирликка тааллуқлилигини эътироф этиш учун улардан биттаси етарли бўлади. Агар баданга етказилган шикаст оғир, ўртача оғир ёки енгил хусусиятга эга эканлигини кўрсатувчи бир неча белги мавжудлиги

[1] Ўша жойда, 3-банд 2-қисми.

аниқланса, шахсни жиноят ишида айбланувчи тариқасида иштирок этишга жалб қилиш тўғрисидаги қарорда ҳамда суд ҳукмида уларнинг барчаси баён этилиши шарт.

Айбдорнинг қасддан қилган ҳаракатлари оқибатида жабрланувчи баданига оғир шикастдан ташқари бошқа оғирлик даражасидаги шикаст етказилган ҳолларда, қилмишни Жиноят кодексининг баданга енгилроқ даражада шикаст етказганлик учун жавобгарликни назарда тутувчи тегишли моддалари билан қўшимча квалификация қилиш талаб этилмайди»[1].

10. Агар баданга шикаст етказиш жабрланувчининг ҳаёти учун хавф туғдираётган бўлса, баданга оғир шикаст етказиш тоифасига мансуб бўлади. Бунда тиббий аралашувсиз, ўз-ўзича кечган ҳолатларда жабрланувчининг ўлимига олиб келиши мумкин бўлган шикастлар ҳақида гап кетмоқда.

Етказилган шикастнинг ҳаёт учун хавфлилиги, келиб чиққан оқибатлардан қатъи назар, шикаст етказиш вақтида аниқланади. Бундай ҳолларда етказилган шикастнинг нима билан тугаши жиноятнинг квалификациясига таъсир кўрсатмайди. Ҳаёт учун хавфли шикастларнинг қатъий рўйхати Баданга етказилган шикаст оғирлигини суд-тиббий йўсинда белгилаш қоидаларида келтирилган.

11. Ҳаёт учун хавфли бўлган баданга шикаст етказишни қасддан одам ўлдиришга суиқасд қилишдан фарқлаш керак. Шу муносабат билан Олий суд Пленуми таъкидлайдики, кўрсатилган жиноят таркибларини фарқлаш учун «айбдорнинг қасди нимага қаратилганлигини, унинг ўз ҳаракатлари оқибати, яъни жабрланувчининг ўлимига нисбатан субъектив муносабатини инобатга олиш даркор.

Қасддан одам ўлдириш жиноятини содир этаётганда айбдор шахсни ҳаётдан маҳрум қилиш ниятида ҳаракат қилади, баданга оғир шикаст

---

[1] *Қаранг:* Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2007 йил 27 июндаги «Баданга қасддан шикаст етказишга оид ишлар бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги 6-сонли қарори, 5-банд // Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг қарори. – Т.: Ўзбекистон Республикаси Олий суди, 2007. –

етказиш шахснинг ўлимига сабаб бўлган ҳолларда эса, ўлимга нисбатан унинг айби эҳтиётсизлик шаклида ифодаланади.

Айбдорнинг қасди нимага қаратилганлиги тўғрисидаги масалани ҳал этишда қилмишнинг барча ҳолатлари мажмуидан келиб чиқилиши, хусусан, жиноятни содир этиш усули ва қуроли, тан жароҳатлари сони, хусусияти ва ўрни (масалан, одам ҳаёти учун муҳим аъзоларнинг жароҳатланганлиги), жиноий ҳаракатлар тўхташи сабаблари, шунингдек, айбдор ва жабрланувчининг жиноят содир этилгунга қадар бўлган феъл-атвори, ўзаро муносабатлари, айбдорнинг жиноят содир этилгандан кейинги ҳаракатлари хусусияти эътиборга олиниши лозим»[1].

12. Айбдор ҳаёт учун хавфли бўлган баданга оғир шикаст етказаётганида жабрланувчини ўлдириб қўйиши мумкинлигини нафақат англаган ва шундай бўлиши эҳтимоли борлигини фараз қилганда, балки шундай оқибат юз беришини хоҳлаган, яъни бошқа одамни ўлдиришга қаратилган тўғри қасд билан ҳаракат қилгандагина унинг қилмиши одам ўлдиришга суиқасд, деб квалификация қилиниши лозим.

Ҳаёт учун хавфли бўлган баданга қасддан шикаст етказиш айбдорда бевосита ўлдириш қасди бўлмаса, ЖКнинг 104-моддаси 1-қисми бўйича квалификация қилиниши лозим. Баданга ҳаёт учун хавфли шикаст етказишни тўғри квалификация қилиш жиноятнинг субъектив томонини пухта таҳлил қилишни, айбдорнинг қасди хусусияти ва йўналишини аниқ белгилашни тақозо этади.

13. *Кўриш қобилиятини йўқотиш* – бу иккала кўзнинг батамом кўрмай қолиши ёки кўриш қобилиятининг 2 метр ва ундан кам масофада бармоқ санарли даражада пасайиши ҳолати (кўриш қуввати 0,04 ва ундан ҳам кам бўлади). Бир кўзнинг кўриш қобилиятини йўқотиши ҳам меҳнат қобилиятининг учдан бир қисмини доимий йўқотиш белгиси билан баданга оғир шикаст етказиш тоифасига киради. Кўрмайдиган кўзнинг шикастланиши

[1] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2004 йил 24 сентябрдаги «Қасддан одам ўлдиришга оид ишлар бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги 13-сонли қарори, 4-банд // Тўплам, 2-жилд. – 193-б.

унинг олиб ташланишини тақозо этса, қилмиш соғлиқ ёмонлашганининг муддати бўйича квалификация қилинади.

14. *Сўзлаш қобилиятини йўқотиш* – бу жабрланувчининг ўз фикрини бошқаларга тушунарли бўлган аниқ товушлар воситасида ифодалаш имкониятидан маҳрум бўлиши. Тилни йўқотиш аъзони йўқотиш аломатига кўра, баданга оғир шикаст етказишга тааллуқлидир.

15. *Эшитиш қобилиятини йўқотиш* деганда, тўла карлик ёки жабрланувчининг қулоғидан 3-5 см масофадаги оғзаки нутқни эшита олмаслигидек тузатиб бўлмас ҳолатни тушунмоқ керак. Бир қулоқнинг эшитиш қобилияти йўқолиши умумий меҳнат қобилиятининг 15 фоизини йўқотганлик белгисига кўра, баданга ўртача оғирликдаги шикаст етказишга киради.

16. Бирон аъзонинг ишдан чиқиши ёки унинг фаолияти тамоман йўқолиши деб, одамнинг ҳаёт фаолиятини таъминлайдиган аъзоларидан (ички, ташқи) бирортасини, шу жумладан, жуфт аъзоларни ҳам ўзларига хос вазифаларни бажаришдан маҳрум этишни тушуниш лозим. Мазкур белгиларга кўриш, сўзлаш, эшитиш қобилиятини йўқотиш билан бирга, қуйидагилар ҳам тааллуқлидир:

- қўл, оёқ ёки бошқа органни йўқотиш, яъни мазкур аъзоларнинг гавдадан бутунлай ажралиб қолиши ёки вазифасини бажара олмайдиган ҳолга келиши тушунилиб, бундай ҳолларда жабрланувчи мазкур аъзолардан фойдаланиш имкониятини тўла йўқотади (оёқ таяниш ёки ҳаракатланиш қобилиятини йўқотади, қўл ишга яроқсиз бўлиб қолади ва ҳоказо). Қўл ёки оёқнинг тирсак ёки тиззадан кесиб ташланиши қўл ёки оёқни йўқотиш, деб топилади. Бошқа барча ҳолатлар қўл ёки оёқнинг бир қисми йўқотилиши, деб қаралади ва аъзоларнинг меҳнат қобилиятини муайян даражада доимий йўқотиши аломати бўйича баҳоланиши лозим;
- насл қолдириш қобилиятининг йўқотилиши деганда, жинсий алоқа қилиш қобилиятини йўқотиш ёки уруғлантириш, ҳомиладор бўлиш ва бола туғиш қобилиятидан маҳрум бўлиш тушунилади. Ушбу белгига кўра,

бир меъёрдаги қовушиш қобилиятининг йўқолишига сабаб бўлган жароҳат оғир тан жароҳати, деб топилади. Аёлларда бу бачадон, тухумдон ёки найларнинг жароҳатланиши ҳомиладор бўлиш, ҳомилани бир меъёрда кўтариб юриш ва туғиш имкониятидан маҳрум бўлишга олиб келиши мумкин. Эркакларда насл қолдириш қобилиятининг йўқолиши уруғлатиш қобилиятининг йўқотилишида ифодаланиши мумкин.

17. ЖКнинг 104-моддаси 1-қисмида баданга оғир шикаст етказишнинг белгиларидан бири сифатида шахснинг атроф воқеликни тўғри идрок этиши ва ўз хулқ-атворини назорат қилишига муҳим таъсир этадиган нормал руҳий фаолиятнинг бузилишида намоён бўладиган *руҳий касалга чалиниши* кўрсатиб ўтилган. Бундай касалликлар идрок, тафаккур, хотира, ҳис-ҳаяжон, диққат, ирода, хоҳиш ва хулқ-атворнинг бузилиши билан боғлиқ бўлади. Руҳий касаллик вақтинчалик хусусиятга эга бўлиши ёки сурункалига айланиши мумкин.

Руҳий касалликка ташҳис қўйиш ва унинг олинган жароҳатга боғлиқлиги психиатрик экспертиза билан аниқланади. Бундай шикастнинг оғирлик даражасини баҳолаш суд-тиббий эксперти иштирокида амалга оширилади.

18. Ҳаёт учун хавф туғдирмайдиган ҳамда бирон аъзонинг ишдан чиқиши ёки унинг фаолияти тамоман йўқолиши билан боғлиқ бўлмаган баданга шикаст етказиш натижасида жабрланувчининг умуман соғлиғи бузилиб, умумий меҳнат қобилиятининг ўттиз уч фоизидан кам бўлмаган қисми доимий йўқолса, мазкур *баданга шикаст етказиш оғир шикаст етказиш,* деб топилади.

ЖКнинг 104-моддаси 1-қисмида жабрланувчига ҳуқуққа хилоф таъсир этиш натижасида умумий меҳнат қобилиятининг йўқотилиши алоҳида кўрсатиб ўтилган. Бундай ҳолатда меҳнат қобилиятининг йўқотилиши доимий, яъни мунтазам ёки маълум бўлмаган узоқ муддатга йўқотилган бўлиши лозим.

Баданга шикаст етказишни оғир, деб топиш учун умумий меҳнат қобилиятининг камида учдан бирини йўқотиш ҳолатларини тушуниш зарур.

19. Ҳомиланинг тушишига сабаб бўлган баданга шикаст етказиш, агар ҳомиланинг тушиши организмнинг индивидуал хусусиятлари билан боғлиқ бўлмасдан, баданга етказилган шикаст билан тўғридан-тўғри сабабий боғланишда бўлса, оғир, деб топилади.

Ҳомиланинг тушиши нафақат жисмоний зўрлик ишлатиш, балки руҳий таъсир кўрсатиш (ҳужум туфайли қаттиқ қўрқиш, чўчиш ва ҳоказо) натижасида ҳам юзага келиши мумкин. Ҳомиладорлик муддати ва ҳомиланинг яшаш қобилияти жиноятни квалификация қилиш учун аҳамият-сиздир.

Олий суд Пленумининг раҳбарий тушунтиришларига кўра, агар жабрланувчи ҳомиладор эканлигини айбдор англамаган бўлса, унинг баданга қасддан етказилган ва ҳомиланинг тушишига сабаб бўлган шикаст фақат айбдорда жабрланувчи баданига оғир шикаст етказишга нисбатан қасд мавжуд бўлган ҳолда ЖКнинг 104-моддаси 1-қисми билан, акс ҳолда ЖКнинг 111-моддаси билан эҳтиётсизлик орқасида баданга оғир шикаст етказиш сифатида квалификация қилинмоғи лозим[1].

20. Баданнинг тузалмайдиган даражада хунуклашиши деганда, инсон қиёфасига ёқимсиз, сескантирадиган кўриниш берувчи жароҳат (жумладан, механик таъсир, олов, агрессив моддалар ва ҳоказолар таъсирида юз симметриясининг, мимиканинг бузилиши, чуқур чандиқлар, кертиклар пайдо бўлиши, баданнинг яра босиши, бурун, лаб, қулоқнинг ажратилиши ва бошқа нуқсонлар) тушунилиши лозим[2].

Суд-тиббий эксперти баданга шикаст етказишни хунуклашиш сифатида тавсифламайди, чунки мазкур тушунча тиббий соҳага оид эмас. У етказилган бадан жароҳатларининг тузалмайдиган даражада эканлиги

[1] *Қаранг:* Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2007 йил 27 июндаги «Баданга қасддан шикаст етказишга оид ишлар бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги 6-сонли қарори, 7-банд 3-қисми // Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг қарори. – Т.: Ўзбекистон Республикаси Олий суди, 2007.

[2] Ўша жойда, 6-банд 1-қисми.

масаласинигина аниқлайди. Шикастнинг тузалиши деганда, вақт ўтиши билан ёки жарроҳлик аралашуви билан боғлиқ бўлмаган тиббий воситалар таъсирида патологик ўзгаришларнинг (чандиқлар, тиртиқликлар, мимика бузилишлари ва ҳоказонинг) анча камайиб бориши тушунилади. Агарда шикастни йўқотиш учун жарроҳлик аралашуви (косметик операция) талаб қилинса, баданга етказилган шикаст тузалмайдиган, деб ҳисобланади.

Жароҳатларни хунуклаштирувчи, деб топиш масаласи тергов органлари ва суд томонидан жамиятда мавжуд эстетик тасаввурлар нуқтаи назаридан келиб чиққан ҳолда ҳал этилиши зарур. «Бунда мазкур жароҳатларни кийим, соч турмаги ва бошқа йўсинда яшириш имконияти борлиги уларни хунуклаштирувчи деб топиш масаласини ҳал этишга таъсир этмаслиги лозим»[1].

21. Шарҳланаётган модданинг 2 ва 3-қисмларида оғирлаштирувчи ҳолатларда баданга оғир шикаст етказганлик учун жавобгарлик кўзда тутилган.

22. Ҳомиладорлиги айбдорга аён бўлган аёлга нисбатан қасддан баданга оғир шикаст етказиш ЖКнинг 104-моддаси 2-қисми «а» банди бўйича квалификация қилинади. Қилмишни ЖКнинг 104-моддаси 2-қисми «а» банди бўйича квалификация қилиш учун «аёлнинг ҳомиладор эканлиги ҳолати унинг баданига шикаст етказилгунга қадар айбдорга маълум бўлган бўлиши лозим»[2].

Сўзсиз, агарда аёлнинг ҳомиладорлиги анча муддатни ташкил этса, ҳомиладорлик белгилари кўриниб туради, бунда қилмишни квалификация қилиш қийин бўлмайди. Лекин агар жабрланувчининг ҳомиладорлиги қисқа муддатни ташкил этса, унинг ҳомиладорлиги айбдорга аён бўлмаса ва унда жабрланувчига фақат тан жароҳати етказиш қасди аниқланса, ҳомиланинг тушиши ЖКнинг 104-моддаси

[1] *Қаранг:* Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2007 йил 27 июндаги «Баданга қасддан шикаст етказишга оид ишлар бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги 6-сонли қарори, 6-банд 3-қисми // Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг қарори. – Т.: Ўзбекистон Республикаси Олий суди, 2007.

[2] Ўша жойда, 7-банд 1-қисми.

1-қисми белгиси сифатида айбдорнинг айбига қўйилиши мумкин. Акс ҳолда шахс эҳтиётсизлик орқасида соғлиққа амалда етказилган зарар учун жавобгарликка тортилиши лозим.

Бунда олий суд инстанциясининг кўрсатмасига биноан, қилмишни ЖКнинг 104-моддаси 2-қисми «а» банди билан квалификация қилиш учун ҳомилани туширишга нисбатан қасд мавжуд бўлиши, айбдорнинг ҳаракатлари ҳомиланинг тушишига олиб келмаган ҳолларда эса, баданга бошқа, тегишлича, оғир, ўртача оғир шикаст етказилган бўлиши шарт. Акс ҳолда, ҳаракатлар, келиб чиққан оқибатлар бўйича, ЖКнинг баданга қасддан шикаст етказиш учун жавобгарликни назарда тутувчи тегишли моддаси билан квалификация қилинади[1].

23. Ўз хизмат ёки фуқаролик бурчини бажариши муносабати билан шахсга ёки унинг яқин қариндошларига нисбатан қасддан баданга оғир шикаст етказиш учун жавобгарлик ЖКнинг 97-моддаси 2-қисми «б» бандида назарда тутилган. ЖКнинг 104-моддаси 2-қисми «б» банди билан ўз хизмат ёки фуқаролик бурчини бажариши муносабати билан шахсга ёки унинг яқин қариндошларига бундай шахс томонидан ўз хизмат фаолияти ёки фуқаролик бурчини бажаришга тўсқинлик қилиш, шунингдек бундай фаолият учун ўч олиш мақсадида қасддан оғир шикаст етказган айбдорнинг ҳаракатлари квалификация қилиниши лозим.

«Фуқаролик бурчини бажариш деганда, жумладан, инсоннинг Ўзбекистон Республикаси Конституцияси ва қонунларида мустаҳкамланган мажбуриятларни бажаришга қаратилган ҳар қандай қонуний фаолияти тушунилади»[2].

24. Ўта шафқатсизлик билан қасддан баданга оғир шикаст етказиш ЖКнинг 104-моддаси 2-қисми «в» бандига мувофиқ квалификация қилинади. Баданга қасддан етказилган оғир шикастни ЖКнинг 104-моддаси 2-қисми

---

[1] *Қаранг:* Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2007 йил 27 июндаги «Баданга қасддан шикаст етказишга оид ишлар бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги 6-сонли қарори, 7-банд 2-қисми // Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг қарори. – Т.: Ўзбекистон Республикаси Олий суди, 2007.

[2] Ўша жойда, 8-банд 2-қисми.

«в» банди бўйича квалификация қилиш учун айбдорда жабрланувчига бундай шикастни алоҳида жисмоний ёки руҳий азоб берувчи усулда етказишга нисбатан қасд мавжуд бўлганлигини аниқлаш лозим.

Ўта шафқатсизлик баданга оғир шикаст етказишга сабаб бўлган азоблаш ва қийнашда намоён бўлиши мумкин. «Бунда азоблаш деганда, узоқ вақт овқат, сув ёки иссиқликдан маҳрум қилиш каби хўрловчи ҳаракатлар, ёхуд инсонни соғлиқ учун зиён етказувчи шароитга солиш ёки унда қолдириш ва ҳ.к. тушунилиши лозим. Қийнаш деганда, кўп марта ёки узоқ вақт давомида оғриқ етказувчи, жумладан, муттасил дўппослаш, чимчилаш, кесиш, ўтмас ёки ўткир-санчилувчи (кесувчи) предметлар билан кўп сонли, бироқ чуқур бўлмаган жароҳатлар етказиш, электр ёки термик омиллар орқали таъсир кўрсатиш ва ҳ.к. билан боғлиқ ҳаракатлар тушунилиши лозим»[1].

Худди одам ўлдириш жиноятидагидек жабрланувчи учун яқин шахслар (унинг яқин қариндошлари ҳамда у билан алоҳида дўстлик муносабатларида бўлган шахслар) кўз ўнгида унинг баданига шикаст етказиш ҳолати ҳам башарти бунда айбдор ўз ҳаракатлари билан уларга алоҳида азоб бераётганлигини англаган бўлса, айбдор томонидан намоён этилган ўта шафқатсизлик ифодаси сифатида баҳоланиши лозим.

Баданга қасддан оғир шикаст етказиш усулини ўта шафқатсизлик хусусиятига эга, деб топиш масаласини ҳал қилиш суд-тиббиёт экспертининг эмас, тергов органлари ва судлар ваколатига тааллуқли.

25. Оммавий тартибсизлик жараёнида қасддан баданга оғир шикаст етказиш ЖКнинг 104-моддаси 2-қисми «г» банди билан квалификация қилинади. Баданга қасддан оғир шикаст етказишни оммавий тартибсизлик жараёнида содир этилган, деб ЖКнинг 104-моддаси 2-қисми «г» банди билан квалификация қилишда шуни назарда тутиш керакки, агар айбдор томонидан

[1] *Қаранг:* Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2007 йил 27 июндаги «Баданга қасддан шикаст етказишга оид ишлар бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги 6-сонли қарори, 9-банд 2-қисми // Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг қарори. – Т.: Ўзбекистон Республикаси Олий суди, 2007.

оммавий тартибсизликлар жараёнида қасддан баданга оғир ёки ўртача оғир шикаст етказишдан ташқари яксон қилиш, бузиш, ўт қўйиш ва шу каби бошқа жиноятлар содир қилинган бўлса, унинг ҳаракатлари жиноятлар мажмуи бўйича квалификация қилиниши лозим[1].

26. Тамагирлик ниятида қасддан баданга оғир шикаст етказиш, айни пайтда, босқинчилик белгилари мавжуд бўлмаган ҳолда ЖКнинг 104-моддаси 2-қисми «д» банди бўйича квалификация қилинади[2]. Агар оғир тан жароҳати босқинчилик жараёнида етказилган бўлса, қилмишни ЖКнинг 164-моддаси 3-қисми «г» банди бўйича баданга оғир шикаст етказган ҳолда содир этилган босқинчилик сифатида квалификация қилиш лозим.

27. Безорилик оқибатида қасддан баданга оғир шикаст етказиш ЖКнинг 104-моддаси 2-қисми «е» бандига мувофиқ квалификация қилинади ва ЖКнинг 277-моддаси билан қўшимча квалификация қилишни талаб этмайди. «Агар айбдор мазкур жиноятдан ташқари яна безорилик жинояти белгилари мавжуд бошқа ҳаракатларни содир этган бўлса, қилмиш ЖК 104-моддаси иккинчи қисмининг «е» банди ва 277-моддасининг тегишли қисмида кўрсатилган жиноятлар мажмуи бўйича квалификация қилиниши лозим»[3].

28. Миллатлараро ёки ирқий адоват замирида қасддан баданга оғир шикаст етказиш ЖКнинг 104-моддаси 2-қисми «ж» бандида назарда тутилган. Жиноятни ЖКнинг 104-моддаси 2-қисми «ж» банди бўйича квалификация қилиш учун у бошқа мотивларда (масалан, муайян жабрланувчига нисбатан рашк, ўч олиш, шахсий келишмовчилик муносабати туфайли) эмас, балки айнан миллатлараро ёки ирқий адоват замирида (яъни бошқа миллатга, ирққа мансуб шахсни, унинг турмуш тарзини, кундалик турмушини, маданиятини, одатларини, оиладаги тартибини ёқтирмаслик ёки

[1] Ўша жойда, 10-банд 2-қисми.
[2] Ўша жойда, 11-банд.
[3] *Қаранг:* Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2007 йил 27 июндаги «Баданга қасддан шикаст етказишга оид ишлар бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги 6-сонли қарори, 12-банд // Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг қарори. – Т.: Ўзбекистон Республикаси Олий суди, 2007.

уларга нафрат билан қараш мотивлари билан ёхуд миллатлараро, ирқлараро адоват ёки нифоқ солиш мақсадида) содир этилганлиги аниқланиши лозим[1].

29. Диний таассублар замирида қасддан баданга оғир шикаст етказиш ЖКнинг 104-моддаси 2-қисми «з» бандида назарда тутилган. Мазкур банд билан «жабрланувчига нисбатан диний таассублар замирида унинг диний эътиқоди муносабати билан, аксарият ҳолларда, муайян диний конфессия шаъни ва обрўсини камситиш, диний адоват ёки ихтилоф қўзғатиш мақсадида қасддан етказилган, тегишлича, оғир, ўртача оғир шикаст квалификация қилиниши лозим»[2].

30. Киши аъзоларини кесиб олиб, бошқа кишига кўчириш (трансплантат) мақсадида қасддан баданга оғир шикаст етказиш ЖКнинг 104-моддаси 2-қисми «и» бандига мувофиқ квалификация қилинади. «Жабрланувчи баданига унинг органлари ёки тўқималарини қонунсиз олиш пайтида етказилган оғир шикаст ҳам трансплантация мақсадида уни ўз органлари ёки тўқималарини беришга мажбурлаш пайтида етказилган оғир шикаст ҳам ЖК 104-моддаси иккинчи қисмининг «и» банди билан квалификация қилиниши лозим. Бунда айбдорнинг ҳаракатлари натижасида киши органи ёки тўқимаси олинган бўлиши шарт бўлмай, унда трансплантат олиш мақсади борлиги аниқланишининг ўзи кифоя»[3].

31. Бир гуруҳ шахслар томонидан қасддан баданга оғир шикаст етказиш ЖКнинг 104-моддаси 2-қисми «з» бандига кўра квалификация қилинади. Мазкур банд олдиндан тил бириктирган бир гуруҳ шахслар томонидан ҳам, олдиндан тил бириктирмаган бир гуруҳ шахслар томонидан ҳам баданга қасддан оғир шикаст етказиш ҳолларида шахсларнинг айбига қўйилиши зарур. Олий суд инстанциясининг кўрсатмасига мувофиқ, баданга оғир шикаст бир гуруҳ шахслар томонидан етказилган, деб топиш учун икки

---

[1] Ўша жойда, 13-банд.

[2] *Қаранг:* Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2007 йил 27 июндаги «Баданга қасддан шикаст етказишга оид ишлар бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги 6-сонли қарори, 14-банд // Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг қарори. – Т.: Ўзбекистон Республикаси Олий суди, 2007.

[3] Ўша жойда, 15-банд.

ва ундан ортиқ шахс бундай шикаст етказиш мақсадида биргаликда ҳаракат қилиб, уни содир этишда ҳам ижрочи сифатида қатнашган бўлиши керак. Бироқ, баданга шикаст улардан ҳар бири томонидан етказилган бўлиши шарт эмас (масалан, гуруҳ иштирокчиларидан бири жабрланувчининг қаршилигини бостирса, айни пайтда бошқаси унга жароҳат етказади). Баданга оғир шикаст етказишга қаратилган ҳаракатлар бир шахс томонидан содир этилиш жараёнида унга бошқа шахслар шу мақсадда келиб қўшилганда ҳам бундай жиноят бир гуруҳ шахслар томонидан содир этилган, деб топилиши керак[1].

32. Икки ёки ундан ортиқ шахсга нисбатан қасддан баданга оғир шикаст етказиш учун жавобгарлик ЖКнинг 104-моддаси 3-қисми «а» бандида назарда тутилган. Икки ва ундан ортиқ шахс баданига қасддан етказилган оғир шикаст, башарти айбдорнинг ҳаракатлари ягона қасд билан қамраб олинган ва одатда, узлуксиз бир вақтнинг ўзида ёки жуда қисқа вақт ичида содир этилган бўлса, ЖКнинг 104-моддаси 3-қисми «а» банди билан квалификация қилиниши лозим[2].

33. Такроран, хавфли рецидивист ёки илгари ЖКнинг 97-моддасида назарда тутилган тарзда қасддан одам ўлдирган шахс томонидан қасддан баданга оғир шикаст етказиш ЖКнинг 104-моддаси 3-қисми «б» банди бўйича квалификация қилинади. Қасддан баданга икки ва ундан ортиқ марта, уни содир этишга ягона қасд мавжуд бўлмаган ҳолда ва одатда турли вақтда оғир шикаст етказиш ЖКнинг 104-моддаси 3-қисми «б» банди билан такрорийлик белгиси бўйича квалификация қилинади.

Қасддан баданга етказилган оғир шикастни ЖКнинг 104-моддаси 3-қисми «б» банди бўйича квалификация қилиш учун айбдор жиноятнинг ижрочиси ёки бошқа турдаги иштирокчиси эканлиги аҳамият касб этмайди. Айни пайтда, шуни назарда тутиш керакки, айбдор томонидан

---

[1] *Қаранг:* Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2007 йил 27 июндаги «Баданга қасддан шикаст етказишга оид ишлар бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги 6-сонли қарори, 16-банд 2-қисми // Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг қарори. – Т.: Ўзбекистон Республикаси Олий суди, 2007.

[2] Ўша жойда, 17-банд.

муқаддам бошқа жиноят содир этилган бўлиб, унинг таркибий қисмини қасддан оғир шикаст етказиш ташкил этилганлиги (масалан, шахс муқаддам босқинчилик, терроризм, безорилик, ҳарбий хизматчилар ўртасида ўзаро муносабатларга оид устав қоидаларини бузиш ва ҳ.к. жиноятларни содир этган бўлса) қилмишни такрорийлик белгиси бўйича квалификация қилиш учун асос бўлмайди.

Кўриб чиқилаётган жиноят иштирокчиликда содир этилганда, такрорийлик сифатидаги квалификация белгиси, фақат, ушбу белгига лойиқ айбдорга нисбатан қўлланилиб, бошқа иштирокчиларга нисбатан қўлланилиши истисно этилади[1].

34. Ўта хавфли рецидивист томонидан қасддан баданга оғир шикаст етказиш учун жавобгарлик ЖК 104-моддаси 3-қисми «в» бандида назарда тутилган (ўта хавфли рецидивист тушунчаси тўғрисида ЖК 34 ва 97-моддаларига берилган шарҳга қаранг).

35. Уюшган гуруҳ аъзоси томонидан ёки шу гуруҳ манфаатларини кўзлаб содир этилган қасддан баданга оғир шикаст етказиш ЖКнинг 104-моддаси 3-қисми «г» банди бўйича квалификация қилинади (уюшган гуруҳ тушунчаси тўғрисида ЖКнинг 29 ва 97-моддалари шарҳига қаранг).

36. Жабрланувчининг ўлишига сабаб бўлган қасддан баданга оғир шикаст етказиш учун жавобгарлик ЖКнинг 104-моддаси 3-қисми «д» банди бўйича келиб чиқади.

Айбдорнинг қилмишларини ЖКнинг 104-моддаси 3-қисми «б» банди бўйича квалификация қилиш учун айбдорнинг қасди жабрланувчининг баданига айнан оғир шикаст етказишга қаратилганлиги ва бу оғир шикаст унинг ўлимига олиб келганлигини аниқлаш зарур. Қасддан калтаклаш, муштлашиш, енгил тан жароҳати етказиш оқибатида жабрланувчи эҳтиётсизлик орқасида ҳаётдан маҳрум этилганда айбдорнинг қилмишлари,

[1] *Қаранг:* Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2007 йил 27 июндаги «Баданга қасддан шикаст етказишга оид ишлар бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги 6-сонли қарори, 18-банд 4-қисми // Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг қарори. – Т.: Ўзбекистон Республикаси Олий суди, 2007.

эҳтиётсизлик орқасидан одам ўлдириш сифатида ЖКнинг 102-моддаси бўйича квалификация қилиниши лозим.

Жабрланувчи баданига ўртача оғирликдаги шикаст етказилган бўлса-ю, оқибатда етказилган шикаст жабрланувчининг ўлимига олиб келса, айбдорнинг ҳаракатлари жиноятлар мажмуи бўйича ЖКнинг 105-моддаси ва 102-моддаси билан квалификация қилиниши лозим. Қилмишни бундай квалификация қилиш учун айбдор мазкур аниқ вазиятда сабабий боғланишнинг бундай ривожланишига кўзи етиши мумкинлиги ва лозимлиги аниқланиши лозим. Акс ҳолда унинг ҳаракатлари фақат ЖКнинг 105-моддаси билан квалификация қилиниши лозим.

37. Жабрланувчининг ўлимига сабаб бўлган қасддан баданга оғир шикаст етказиш жиноятини қасддан одам ўлдириш жиноятидан фарқлаш айбдор қасдининг мазмуни ва йўналтирилганлиги бўйича амалга оширилади. Яъни, агар айбдорнинг ҳаракатлари унда баданга оғир шикаст етказишга тўғри ёки эгри қасд ҳамда одам ўлдиришга нисбатан айбнинг эҳтиётсизлик шакли мавжудлигидан далолат бераётган бўлса, унинг ҳаракатлари жабрланувчининг ўлимига сабаб бўлган қасддан баданга оғир шикаст етказиш сифатида ЖКнинг 104-моддаси 3-қисми «д» банди бўйича квалификация қилиниши лозим. Агар айбдорнинг қасди жабрланувчини ҳаётдан маҳрум этишга қаратилган ёки бундай оқибат унинг қасди билан қамраб олинган бўлса, унинг ҳаракатлари ЖКнинг одам ўлдириш учун жавобгарликни назарда тутувчи моддалари бўйича квалификация қилиниши зарур.

Айбдор қасдининг мазмуни тўғрисидаги масалани ечишда содир этилган жиноятнинг барча ҳолатларини, жумладан, жиноятни содир этиш усуллари ва қуроллари, тан жароҳатлари сони, хусусияти ва ўрни (масалан, одам ҳаёти учун муҳим аъзоларнинг жароҳатланганлиги), жиноий ҳаракатлар тўхташи сабаблари, шунингдек, айбдор ва жабрланувчининг жиноят содир этилгунга қадар бўлган феъл-атвори, ўзаро муносабатлари эътиборга олиниши зарур.

38. Олий суд Пленумининг тушунтиришларига кўра, ЖКнинг 104-моддаси 3-қисми «д» бандида назарда тутилган жиноятни эҳтиётсизлик орқасида одам ўлдиришдан ҳам фарқлаш зарур. «Бунда шуни эътиборга олиш лозимки, эҳтиётсизлик орқасида одам ўлдиришда айбдорда жабрланувчи баданига оғир шикаст етказишга нисбатан ҳам, уни ўлдириб қўйишга нисбатан ҳам қасд бўлмаслиги тақозо этилса, жабрланувчи баданига унинг ўлишига сабаб бўлган оғир шикаст етказилганда эса, шахснинг қасди жабрланувчига шундай шикаст етказишга қаратилган бўлади»[1].

39. Тегишли қилмишларни баданга оғир шикаст етказиш сифатида квалификация қилишда эътиборни шунга ҳам қаратиш зарурки, «агар айбдор қўллаган зўрлик жабрланувчини дўппослаш, унинг баданига енгил ёки ўртача оғир шикаст етказишга сабаб бўлса, жабрланувчи баданига оғир шикаст (ёки жабрланувчининг ўлими) айбдорнинг айби билан қамраб олинмаган ҳолатлар бўйича (масалан, зарбадан сўнг йиқилиш натижасида) келиб чиққан бўлса, айбдор оқибатига кўзи етмаган, бироқ кўзи етиши шарт ва мумкин бўлган ёхуд кўзи етсада, етарли асосларсиз унинг олдини олишни мўлжаллаб қилган ҳаракатлари натижасида келиб чиққан оқибатлар ЖК 111 ёки 102-моддалари билан квалификация қилинади. Бундай пайтда баданга қасддан етказилган шикастлар алоҳида юридик баҳоланиши лозим. Бундай ҳаракатларда жиноий жазога сазовор қилмиш белгилари мавжуд бўлса жавобгарлик жиноятлар мажмуи бўйича келиб чиқади.

Агар зўрлик оқибатида қасддан баданга оғир шикаст етказилган бўлиб, жабрланувчининг айбдор эҳтиётсизлик шаклида субъектив муносабат билдирган ўлими олинган жароҳатлар, масалан, йиқилиш оқибатида келиб чиққан бўлса, қилмиш қасддан баданга оғир шикаст етказиш ва эҳтиётсизлик орқасида одам ўлдириш жиноятлари мажмуи бўйича квалификация қилинади»[2].

---

[1] *Қаранг:* Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2007 йил 27 июндаги «Баданга қасддан шикаст етказишга оид ишлар бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги 6-сонли қарори, 20-банд // Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг қарори. – Т.: Ўзбекистон Республикаси Олий суди, 2007.

[2] Ўша жойда, 22-банд.

40. ЖКнинг 104-моддаси 2 ёки 3-қисмларининг икки ва ундан ортиқ бандларида назарда тутилган квалификация белгилари мавжуд бўлган ҳолда баданга қасддан оғир шикаст етказиш ушбу бандларнинг барчаси билан квалификация қилинади. Бундай ҳолларда жазо бир неча квалификация белгиси мавжудлиги ҳисобга олинган ҳолда тайинланиши лозим.

Айбдорнинг ҳаракатларида ЖКнинг 104-моддаси ҳам 2 ҳам 3-қисмларида назарда тутилган квалификация белгилари мавжуд бўлган ҳолларда, барча қилмиш ЖКнинг 104-моддаси 3-қисми бўйича квалификация қилиниши лозим бўлиб, бироқ шахсни жиноят ишида айбланувчи тариқасида иштирок этишга жалб этиш тўғрисидаги қарорда ва ҳукмда барча квалификация белгилари кўрсатилиши шарт[1].

105-модда. Қасддан баданга ўртача оғир шикаст етказиш

Содир этилаётган пайтда ҳаёт учун хавфли бўлмаган ва ушбу Кодекснинг 104-моддасида назарда тутилган оқибатларга олиб келмаган, лекин соғлиқнинг узоқ вақт, яъни камида йигирма бир кун, аммо тўрт ойдан кўп бўлмаган даврда ёмонлашувига ёки умумий меҳнат қобилиятининг ўн фоизидан ўттиз уч фоизигача йўқолишига сабаб бўлган қасддан баданга ўртача оғир шикаст етказиш —

уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёки бир йилдан уч йилгача озодликни чеклаш ёхуд уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Қасддан баданга ўртача оғир шикаст етказиш:

а) икки ёки ундан ортиқ шахсга нисбатан;

б) ҳомиладорлиги айбдорга аён бўлган аёлга нисбатан;

[1] *Қаранг:* Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2007 йил 27 июндаги «Баданга қасддан шикаст етказишга оид ишлар бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги 6-сонли қарори, 21-банд 1 ва 2-қисмлари. // Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг қарори. – Т.: Ўзбекистон Республикаси Олий суди, 2007.

в) ўз хизмат ёки фуқаролик бурчини бажариши муносабати билан шахсга ёки унинг яқин қариндошларига нисбатан;

г) ўта шафқатсизлик билан;

д) оммавий тартибсизликлар жараёнида;

е) тамагирлик ниятида;

ж) миллатлараро ёки ирқий адоват замирида;

з) диний таассублар замирида;

и) бир гуруҳ шахслар ёки уюшган гуруҳ аъзоси томонидан ёхуд шу гуруҳ манфаатларини кўзлаб;

к) такроран, хавфли рецидивист ёки илгари ушбу Кодекснинг 104-моддасида назарда тутилган қасддан баданга оғир шикаст етказиш жиноятини содир этган ёхуд ушбу Кодекснинг 97-моддасида назарда тутилган қасддан одам ўлдириш жиноятини содир этган шахс томонидан;

л) ўта хавфли рецидивист томонидан содир этилган бўлса, —

уч йилдан беш йилгача озодликни чеклаш ёхуд уч йилдан беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Баданга ўртача оғир шикаст етказиш жинояти баданга оғир шикаст етказиш жиноятидан, энг аввало, шуниси билан фарқ қиладики, у ҳаёт учун хавфли бўлмайди ва одатдагидек кечганида инсоннинг ўлимига олиб келиши мумкин эмас. Бундан ташқари, баданга ўртача оғир шикаст етказиш баданга оғир шикаст етказишга хос бўлган оқибатларни келтириб чиқармайди.

2. Баданга ўртача оғир шикаст етказишнинг асосий белгилари қуйидагилардир:

- етказилаётган пайтда шахс ҳаётига хавфнинг мавжуд эмаслиги;
- соғлиқнинг камида йигирма бир кун, бироқ, тўрт ойдан кўп бўлмаган даврга ёмонлашуви;
- умумий меҳнат қобилиятининг ўн фоизидан ўттиз уч фоизигача йўқолиши.

3. Агар қасддан баданга ўртача оғир шикаст етказиш:

а) икки ёки ундан ортиқ шахсга нисбатан (ЖКнинг 104-моддаси 3-қисми «а» банди шарҳига қаранг);

б) ҳомиладорлиги айбдорга аён бўлган аёлга нисбатан (ЖКнинг 104-моддаси 2-қисми «а» банди шарҳига қаранг);

в) ўз хизмат ёки фуқаролик бурчини бажариши муносабати билан шахсга ёки унинг яқин қариндошларига нисбатан (ЖКнинг 104-моддаси 2-қисми «б» банди шарҳига қаранг);

г) ўта шафқатсизлик билан (ЖКнинг 104-моддаси 2-қисми «в» банди шарҳига қаранг);

д) оммавий тартибсизликлар жараёнида (ЖКнинг 104-моддаси 2-қисми «г» банди шарҳига қаранг);

е) тамагирлик ниятида (ЖКнинг 104-моддаси 2-қисми «д» банди шарҳига қаранг);

ж) миллатлараро ёки ирқий адоват замирида (ЖКнинг 104-моддаси 2-қисми «ж» банди шарҳига қаранг);

з) диний таассублар замирида (ЖКнинг 104-моддаси 2-қисми «з» банди шарҳига қаранг);

и) бир гуруҳ шахслар ёки уюшган гуруҳ аъзоси томонидан ёхуд шу гуруҳ манфаатларини кўзлаб (ЖКнинг 104-моддаси 2-қисми «к» банди шарҳига қаранг);

к) такроран, хавфли рецидивист ёки илгари ЖКнинг 104-моддасида назарда тутилган қасддан баданга оғир шикаст етказиш жиноятини содир этган ёхуд ЖКнинг 97-моддасида назарда тутилган қасддан одам ўлдириш жиноятини содир этган шахс томонидан (ЖКнинг 32, 34, 97-моддалари ва 104-моддасининг 3-қисми «б» банди шарҳига қаранг);

л) ўта хавфли рецидивист томонидан (ЖКнинг 34 ва 97-моддалари шарҳига қаранг) содир этилганда шарҳланаётган модданинг иккинчи қисми тегишли банди бўйича квалификация қилинади.

106-модда. Кучли руҳий ҳаяжонланиш ҳолатида қасддан баданга оғир ёки ўртача оғир шикаст етказиш

Жабрланувчи томонидан қилинган ғайриқонуний зўрлик ёки оғир ҳақорат, шунингдек айбдорнинг ёки унинг яқин кишисининг ўлимига ёки соғлиғига зиён етказилишига сабаб бўлган ёхуд сабаб бўлиши мумкин бўлган бошқа ғайриқонуний ҳаракатлар туфайли тўсатдан юз берган кучли руҳий ҳаяжонланиш ҳолатида қасддан баданга оғир ёки ўртача оғир шикаст етказиш —

икки йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёки олти ойгача қамоқ ёки бир йилдан уч йилгача озодликни чеклаш ёхуд уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Айбдорнинг қилмишларини ЖКнинг 106-моддаси бўйича квалификация қилиш учун жабрланувчи баданига оғир ёки ўртача оғир шикаст етказилганлигини ва бунда айбдор тўсатдан пайдо бўлган кучли руҳий ҳаяжонланиш ҳолатида бўлганлигини аниқлаб олиш зарур (баданга оғир шикаст етказиш, баданга ўртача оғир шикаст етказиш, кучли руҳий ҳаяжонланиш тушунчалари тўғрисида ЖКнинг 98, 104, 105-моддалари шарҳига қаранг).

2. Қилмишни ЖКнинг 106-моддаси бўйича квалификация қилишнинг зарурий шарти – субъект томонидан жиноий куч ишлатиб содир этилган ҳаракатларнинг ҳуқуққа хилоф тажовуздан ҳимоя воситаси бўлганлиги. Акс ҳолда, улар зарурий мудофаа қоидаларига кўра баҳоланиши керак бўлади. Баданга оғир ёки ўртача оғир шикаст етказган айбдор қилмишларини ЖКнинг 106-моддаси бўйича квалификация қилиш жабрланувчи ҳаракатлари шахсининг муҳим манфаатларига чинакам хавф туғдирмаган ва шу боис зарурий мудофаани тақозо этмаган ёки ҳужум тугаган ва ундан ҳимояланишнинг зарурати қолмаган ҳолатлардагина мумкин бўлади.

3. Олий суд Пленумининг тушунтиришларига кўра, кучли руҳий ҳаяжонланиш ҳолатида баданга қасддан оғир ёки ўртача оғир шикаст етказиш, ҳатто ЖКнинг 104-моддаси 3-қисмида кўрсатилган айбни оғирлаштирувчи белгилар мавжуд бўлган тақдирда ҳам тегишлича ЖКнинг 104, 105-моддаси билан квалификация қилиниши мумкин эмас. Бундай ҳаракатлар, жумладан, улар эҳтиётсизлик орқасида ўлимга сабаб бўлган ҳолда ҳам ЖКнинг 106-моддаси билан квалификация қилиниши лозим[1].

107-модда. Зарурий мудофаа чегарасидан четга чиқиб, қасддан баданга оғир шикаст етказиш

Зарурий мудофаа чегарасидан четга чиқиб, қасддан баданга оғир шикаст етказиш –

икки йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёки олти ойгача қамоқ билан жазоланади.

1. Зарурий мудофаа чегарасидан четга чиқмай, баданга оғир шикаст етказиш жиноят, деб топилмайди (зарурий мудофаа чегарасидан четга чиқиш тўғрисида 37-модданинг шарҳига қаранг).

2. Зарурий мудофаа чегарасидан четга чиқиб, баданга шикаст етказиш, жароҳат баданга оғир шикаст етказиш тоифасига мансуб бўлмаган тақдирда, жиноятни вужудга келтирмайди.

3. Кучли руҳий ҳаяжонланиш ҳолатида ва зарурий мудофаа чегарасидан четга чиқиб, баданга шикаст етказиш фақат ЖКнинг 107-моддаси билан квалификация қилиниши лозим. Бундай ҳолда шахснинг ҳаракатларини қўшимча ЖКнинг 106-моддаси билан квалификация қилиш талаб этилмайди.

---

[1] *Қаранг:* Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2007 йил 27 июндаги «Баданга қасддан шикаст етказишга оид ишлар бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги 6-сонли қарори, 23-банд // Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг қарори. – Т.: Ўзбекистон Республикаси Олий суди, 2007.

4. Зарурий мудофаа чегарасидан четга чиқиб, баданга қасддан оғир шикаст етказиш, ҳатто ЖКнинг 104-моддаси 3-қисмида кўрсатилган айбни оғирлаштирувчи белгилар мавжуд бўлган тақдирда ҳам ЖКнинг 104-моддаси билан квалификация қилиниши мумкин эмас. Бундай ҳаракатлар, жумладан, улар эҳтиётсизлик орқасида ўлимга сабаб бўлган ҳолда ҳам ЖКнинг 107-моддаси билан квалификация қилиниши лозим[1].

108-модда. Ижтимоий хавфли қилмиш содир этган шахсни ушлашнинг зарур чоралари чегарасидан четга чиқиб, баданга қасддан оғир шикаст етказиш

Ижтимоий хавфли қилмиш содир этган шахсни ушлашнинг зарур чоралари чегарасидан четга чиқиб, баданга қасддан оғир шикаст етказиш –

икки йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёки олти ойгача қамоқ билан жазоланади.

1. Айбдор ҳаракатларини ЖКнинг 108-моддаси бўйича квалификация қилиш учун жабрланувчи баданига оғир шикаст етказилганлигини ҳамда айбдор бундай шикастни етказишда ушлашнинг зарурий чоралари чегарасидан четга чиққанлигини аниқлаш зарур.

(Ижтимоий хавфли қилмиш содир этган шахсни ушлашнинг зарур чоралари чегарасидан четга чиқиш ҳақида ЖКнинг 39-моддасига берилган шарҳга қаранг. Баданга оғир шикаст етказиш тушунчаси ҳақида ЖКнинг 104-моддаси шарҳига қаранг)

2. Баданга оғир шикаст етказиш, тўсатдан пайдо бўлган кучли руҳий ҳаяжонланиш ҳолатида содир этилганлигига қарамай, ижтимоий хавфли қилмишни содир этган шахсни ушлашнинг зарур чоралари чегарасидан четга

[1] *Қаранг:* Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2007 йил 27 июндаги «Баданга қасддан шикаст етказишга оид ишлар бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги 6-сонли қарори, 23-банд // Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг қарори. – Т.: Ўзбекистон Республикаси Олий суди, 2007.

чиқиш натижасида содир бўлганида, ЖКнинг 108-моддаси бўйича квалификация қилинади.

3. Ижтимоий хавфли қилмиш содир этган шахсни ушлаш чоралари чегарасидан четга чиқиб, баданга қасддан оғир шикаст етказиш, ҳатто ЖКнинг 104-моддаси 3-қисмида кўрсатилган айбни оғирлаштирувчи белгилар мавжуд бўлган тақдирда ҳам ЖКнинг 104-моддаси билан квалификация қилиниши мумкин эмас. Бундай ҳаракатлар, жумладан, улар эҳтиётсизлик орқасида ўлимга сабаб бўлган ҳолда ҳам тегишлича ЖКнинг 108-моддаси билан квалификация қилиниши лозим[1].

109-модда. Қасддан баданга енгил шикаст етказиш

Соғлиқнинг қисқа муддатга ёмонлашувига ёки меҳнат қобилиятининг унча узоқ бўлмаган муддатга йўқолишига олиб келмаган қасддан баданга енгил шикаст етказиш ўша ҳаракатлар учун маъмурий жазо қўлланилганидан кейин содир этилган бўлса, –

энг кам ойлик иш ҳақининг йигирма беш бараваригача миқдорда жарима ёки бир йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёки уч ойгача қамоқ билан жазоланади.

Соғлиқнинг қисқа вақт, яъни олти кундан ортиқ, аммо йигирма бир кундан кўп бўлмаган муддатга ёмонлашувига ёки умумий меҳнат қобилиятининг унча узоқ бўлмаган муддатга йўқотилишига сабаб бўлган қасддан баданга енгил шикаст етказиш –

энг кам ойлик иш ҳақининг йигирма беш бараваридан эллик бараваригача миқдорда жарима ёки икки йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёхуд тўрт ойгача қамоқ билан жазоланади.

---

[1] *Қаранг:* Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2007 йил 27 июндаги «Баданга қасддан шикаст етказишга оид ишлар бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги 6-сонли қарори, 23-банд // Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг қарори. – Т.: Ўзбекистон Республикаси Олий суди, 2007.

1. Шарҳланаётган модданинг 1-қисмида соғлиқнинг қисқа муддатга ёмонлашувига ёки меҳнат қобилиятининг унча узоқ бўлмаган муддатга йўқолишига олиб келмаган баданга енгил шикаст етказиш учун жавобгарлик назарда тутилган. Бундай шикастларга унча аҳамиятли бўлмаган, олти кундан ортиқ муддатга чўзилмаган, тез ўтиб кетадиган шикастлар тааллуқлидир (лат ейиш, тирналиш, шилиниш, унча катта бўлмаган ғурра ва ҳоказолар).

2. Содир этилган қилмишни ЖКнинг 109-моддаси 1-қисми бўйича квалификация қилишда инобатга олиш лозимки, соғлиқнинг қисқа муддатга ёмонлашувига ёки меҳнат қобилиятининг унча узоқ бўлмаган муддатга йўқолишига олиб келмаган қасддан баданга енгил шикаст етказиш учун жиноий жавобгарлик, фақат у шундай қилмиш учун шахсга нисбатан маъмурий жазо маъмурий жазо қўллаш тўғрисидаги қарор кучга кирган кундан бошлаб бир йил ичида такроран содир этилган ҳолдагина келиб чиқади[1].

3. Агар айбдорнинг ҳаракатлари жабрланувчи баданига енгил шикаст етказиб, унинг соғлиғини қисқа муддатга ишдан чиқарса ёки меҳнат қобилиятининг унча узоқ бўлмаган муддатга йўқотилишига олиб келса, айбдорнинг ҳаракатлари ЖКнинг 109-моддаси 2-қисми билан квалификация қилинади.

Қисқа муддатли сифатида соғлиқнинг олти кундан ортиқ, лекин йигирма бир кундан кўп бўлмаган муддатга ёмонлашуви эътироф этилиши зарур.

Меҳнат қобилиятини унча узоқ бўлмаган муддатга йўқотиш деганда, умумий меҳнат қобилиятининг ўн фоизигача йўқотилишини тушуниш лозим.

4. Дўппослаш, жисмоний оғриқ берадиган, бироқ ЖКнинг 109-моддаси 1-қисмида назарда тутилган соғлиқнинг ёмонлашувига олиб келмайдиган

---

[1] *Қаранг:* Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2007 йил 27 июндаги «Баданга қасддан шикаст етказишга оид ишлар бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги 6-сонли қарори, 24-банд 2-қисми // Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг қарори. – Т.: Ўзбекистон Республикаси Олий суди, 2007.

бошқа зўравонлик ҳаракатларни жисмоний азоб бермайдиган, лекин шахсга маънавий зиён етказадиган ҳаракат билан ҳақорат қилишдан (ЖКнинг 140-моддаси 1-қисми) фарқлаш керак бўлади. Бундай ҳаракатлар жумласига, масалан, шахснинг қадр-қимматини камситадиган, аммо айтарли жисмоний оғриқ бермайдиган шапалоқ уриш, юзга тупуриш, аёл баданига ҳаёсизларча тегиш, кийимни куч ишлатиб юлиб олиш кабилар киради.

110-модда. Қийнаш

Муттасил равишда дўппослаш ёки бошқача ҳаракатлар билан қийнаш, агар ушбу кодекснинг 104, 105-моддаларида назарда тутилган оқибатларни келтириб чиқармаган бўлса, –

икки йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёки олти ойгача қамоқ ёки бир йилдан уч йилгача озодликни чеклаш ёхуд уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўша ҳаракатлар:

а) вояга етмаган шахсга нисбатан;

б) ҳомиладорлиги айбдорга аён бўлган аёлга нисбатан;

в) ожиз аҳволдалиги айбдорга аён бўлган шахсга нисбатан содир этилган бўлса –

икки йилдан уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёки икки йилдан беш йилгача озодликни чеклаш ёхуд беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Қийнашнинг объекти деб, жабрланувчининг соғлиғи ёки баданининг дахлсизлигини ҳисоблаш лозим.

2. Объектив томондан жиноят ЖКнинг 104, 105-моддасида назарда тутилган оқибатларга олиб келмаган муттасил равишда дўппослаш ёки қийнаш хусусиятига эга бўлган бошқача ҳаракатлар содир этишда ифодаланади.

Қийнаш деганда, муттасил равишда дўппослаш ёки жабрланувчига оғир жисмоний ва руҳий азоб, оғриқ, азият берадиган бошқа ҳаракатларни (чимчилаш, хипчин билан кесиш, ўтмас ёки ўткир-санчилувчи (кесувчи) предметлар билан кўп сонли, бироқ чуқур бўлмаган жароҳатлар етказиш, термик таъсир кўрсатиш ва ҳоказо билан боғлиқ ҳаракатлар) содир этиш билан боғлиқ қилмиш тушунилади.

3. Дўппослаш деганда, жабрланувчига кўплаб зарба бериш, унинг калтакланиши тушунилади.

Қийнаш хусусиятига эга бўлган бошқа ҳаракатлар деганда, санаб ўтилганлардан ташқари уйқудан, овқатдан, сувдан маҳрум қилиш, совуқ жойда сақлаш, боғлаш, тишлаш ва бошқаларни тушуниш лозим.

4. Қийнашда муттасиллик ҳуқуққа хилоф ҳаракатларни уч карра ва бундан ортиқ марта содир этишдан иборат бўлиб, бу айбдор шахс жиноий хулқ-атворининг доимийлигидан далолат беради. Шуни таъкидлаш керакки, муттасиллик айнан бир хил ҳуқуққа хилоф қилмишларнинг такрорланишинигина эмас, балки айбдор жиноий хулқ-атворининг умумий йўналиши намоён бўлишини кузатиш имкониятини берадиган бир қатор бундай ҳаракатларнинг айбдор томонидан содир этилишини назарда тутади. Бошқача қилиб айтганда, айбдор томонидан бир неча марта содир этилган барча жиноий қилмишлар бир-бири билан боғлиқ бўлиши керак.

«Айбдорнинг ҳаракатларини ЖК 110-моддаси билан квалификация қилиш учун дўппослаш ёки қийнаш хусусиятига эга бўлган бошқа ҳаракатлар қасддан, муттасил, яъни жабрланувчига жисмоний ёки руҳий азоб бериш мақсадида ягона қасд билан қамраб олинган ва камида уч марта содир этилганлиги аниқланиши лозим»[1]. Бошқача қилиб айтганда, қийнаш жиноятида дўппослаш ёки қийнаш хусусиятига эга бўлган бошқа ҳаракатлар айбдорнинг ягона қасди билан қамраб олинган ва муайян жабрланувчига

[1] *Қаранг:* Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2007 йил 27 июндаги «Баданга қасддан шикаст етказишга оид ишлар бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги 6-сонли қарори, 25-банд 1-қисми // Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг қарори. – Т.: Ўзбекистон Республикаси Олий суди, 2007. –

муттасил жисмоний ва маънавий азоб бериш мақсадида содир этилган бўлиши лозим.

5. Қийнашни содир этишда айбдор жиноят объектив томонини бажаришнинг айнан шундай усулини онгли равишда танлайдики, бунда у ўзи хоҳлаган оқибатларга – жабрланувчига жуда қаттиқ оғриқ етказишга ёки уни азоб-уқубатга солишга эришади. Дўппослаш ва шикаст етказишнинг усули, воситаси, уларнинг хусусияти – буларнинг барчаси айбдорнинг нияти ўз қурбонига ўзига хос жисмоний оғриқ етказишга ёки уни азоб-уқубатга солишга қаратилганлигидан далолат беради.

6. Қийнаш баданга енгил шикаст етказиш билан боғлиқ бўлиши ёки боғлиқ бўлмаслиги мумкин. Баданга бундай шикаст етказилган тақдирда, қилмиш ЖКнинг 110-моддаси билан қамраб олинади ва ЖКнинг 109-моддаси билан қўшимча квалификация қилинишини талаб этмайди. Агар қийнаш натижасида баданга оғир ёки ўртача оғир шикаст етказилган бўлса қилмишни, бундай жароҳат етказишга нисбатан қасд мавжуд бўлган тақдирда, ЖКнинг 104 ёки 105-моддаси билан квалификация қилиш лозим бўлиб, уни ЖКнинг 110-моддаси билан қўшимча квалификация қилиш талаб этилмайди[1].

7. Жиноят муттасил равишда дўппослаш ёки қийнаш хусусиятига эга бўлган бошқа ҳаракатлар содир этилган пайтдан эътиборан тугалланган, деб топилади.

8. Қийнаш субъектив томондан тўғри қасд билан содир этилади, яъни шахс ўз ҳаракатлари билан жабрланувчига жисмоний ва (ёки) маънавий қийноқлар ва уқубатлар етказаётганлигини англаб етади ва буни истайди.

9. Шарҳланаётган модданинг 2-қисмида:

- вояга етмаган шахсга нисбатан;
- ҳомиладорлиги айбдорга аён бўлган аёлга нисбатан;
- ожиз аҳволдалиги айбдорга аён бўлган шахсга нисбатан содир этилган қийнаш учун жавобгарлик назарда тутилган.

[1] Ўша жойда, 25-банд 2 ва 3-қисмлари. –

Агарда жабрланувчи ўн саккиз ёшга тўлмаган бўлса ва бундан айбдор дўппослаш ёки қийнаш хусусиятига эга бўлган бошқа ҳаракатларни содир этиш вақтида хабардор бўлса, қилмиш ЖКнинг 110-моддаси 2-қисми «а» банди бўйича квалификация қилинади.

Айбдорнинг ҳаракатларини ЖКнинг 110-моддаси 2-қисми «б» банди бўйича квалификация қилишда айбдор қийнашни содир этишидан олдин аёлнинг ҳомиладорлигини билганлигини аниқлаш зарур. Бунда ҳомиладорлик муддатлари жиноятни квалификация қилиш учун аҳамиятга эга эмас.

ЖКнинг 110-моддаси 2-қисми «в» бандини шахснинг айбига қўйиш учун айбдор жабрланувчининг ожиз аҳволдалигини аниқ билган ёки билмаганлигини аниқлаш лозимдир.

111-модда. Эҳтиётсизлик орқасида баданга ўртача оғир ёки оғир шикаст етказиш

Эҳтиётсизлик орқасида баданга ўртача оғир шикаст етказиш –

энг кам ойлик иш ҳақининг йигирма беш бараваригача миқдорда жарима ёки икки йилгача ахлоқ тузатиш ишлари билан жазоланади.

Эҳтиётсизлик орқасида баданга оғир шикаст етказиш –

энг кам ойлик иш ҳақининг йигирма беш бараваридан эллик бараваригача миқдорда жарима ёки икки йилдан уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёхуд уч ойгача қамоқ билан жазоланади.

Эҳтиётсизлик орқасида икки ёки ундан ортиқ шахс баданига ўртача оғир ёки баданга оғир шикаст етказиш –

энг кам ойлик иш ҳақининг эллик бараваридан етмиш беш бараваригача миқдорда жарима ёки уч ойдан олти ойгача қамоқ билан жазоланади.

1. (Баданга оғир ва ўртача оғир шикаст етказиш белгилари тўғрисида ЖКнинг 104 ва 105-моддалари шарҳига қаранг).

2. (Эҳтиётсизлик оқибатида содир этилган жиноят тушунчаси тўғрисида ЖКнинг 22-моддаси шарҳига қаранг).

3. Икки ёки ундан ортиқ шахснинг баданига эҳтиётсизлик билан ўртача оғир ёки оғир шикаст етказганлик учун жавобгарлик ЖКнинг 111-моддаси 3-қисми бўйича келиб чиқади.

4. Агар эҳтиётсизлик орқасидан баданга ўртача оғир ёки оғир шикаст етказилса ва бу ЖКнинг тегишли моддаларида кўрсатилган махсус қоидаларини (масалан, транспорт воситалари ҳаракати ёки улардан фойдаланиш хавфсизлиги қоидаларини, меҳнатни муҳофаза қилиш қоидаларини, тоғ-кон, қурилиш ёки портлатиш ишлари хавфсизлиги қоида-ларини, ёнғин хавфсизлиги қоидаларини, санитарияга оид қонун ҳужжатларини ёки эпидемияга қарши кураш қоидаларини ва ҳоказоларни) бузиш оқибатида юз берган бўлса, қилмиш махсус жиноят таркиблари учун жавобгарликни назарда тутувчи ЖКнинг Махсус қисми моддалари бўйича квалификация қилинади.

5. Жабрланувчининг ўлимига олиб келган эҳтиётсизлик билан баданига шикаст етказиш ЖКнинг 102-моддаси бўйича квалификация қилиниши керак.

6. Бир шахсга эҳтиётсизлик орқасида баданга ўртача оғир ёки оғир шикаст етказиш билан бир вақтда эҳтиётсизлик туфайли бошқа кишининг ўлими юз берса, бундай қилмиш ЖКнинг 102 ва 111-моддаларида кўзда тутилган жиноятлар мажмуини вужудга келтиради.

III БОБ.
ҲАЁТ ЁКИ СОҒЛИҚ УЧУН ХАВФЛИ ЖИНОЯТЛАР

112-модда. Ўлдириш ёки зўрлик ишлатиш билан қўрқитиш

Ўлдириш ёки зўрлик ишлатиш билан қўрқитиш, агар бу ҳаракат амалга оширилишидан хавфсираш учун етарли асослар мавжуд бўлса, –

энг кам ойлик иш ҳақининг йигирма беш бараваригача миқдорда жарима ёки бир йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёхуд олти ойгача қамоқ билан жазоланади.

Ўша ҳаракатлар:

а) ўта хавфли рецидивист томонидан;

б) уюшган гуруҳ аъзоси томонидан ёки шу гуруҳ манфаатларини кўзлаб содир этилган бўлса, –

энг кам ойлик иш ҳақининг йигирма беш бараваридан эллик бараваригача миқдорда жарима ёки бир йилдан икки йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёки бир йилгача озодликни чеклаш ёки бир йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўша ҳаракатлар ўз хизмат ёки фуқаролик бурчини бажариши муносабати билан шахсга ёки унинг яқин қариндошларига нисбатан содир этилган бўлса, –

икки йилдан уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёки бир йилдан уч йилгача озодликни чеклаш ёхуд бир йилдан уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Шарҳланаётган жиноятнинг объекти шахснинг ҳаёти ва (ёки) соғлиғи хавфсизлигини таъминловчи ижтимоий муносабатлар ҳисобланади.

2. Шарҳланаётган жиноят объектив томондан ўлдириш ёки зўрлик ишлатиш билан қўрқитишда ифодаланади, агар бу ҳаракат амалга оширилишидан хавфсираш учун етарли асослар мавжуд бўлса.

Ўлдириш билан қўрқитиш деганда, жабрланувчини ҳаётдан маҳрум қилиш бўйича ошкора ифода этилган айбдорнинг ниятини тушуниш керак.

Зўрлик ишлатиш билан қўрқитиш деганда, жабрланувчининг соғлиғига зарар етказиш бўйича ошкора ифода этилган айбдорнинг ниятини тушуниш лозим. Жиноятни ЖКнинг 112-моддаси билан квалификация қилиш учун айбдор жабрланувчини унга нисбатан айнан қандай зўрлик ишлатиш билан қўрқитгани аҳамиятсиздир.

3. Қилмишни ЖКнинг 112-моддаси бўйича квалификация қилишнинг зарурий шарти қўрқитишнинг бир қатор шартларга мувофиқ бўлиши ҳисобланади. Хусусан, қўрқитиш объектив жиҳатдан реал бўлиши, яъни умуман олганда уни яқин вақт ичида амалга ошириш имконияти мавжуд бўлиши лозим. Қўрқитишни амалга оширишнинг реаллиги барча иш ҳолатларини таҳлил қилиш ва баҳолаш орқали аниқланади, бунда, жумладан, қуйидаги ҳолатларни ўрганиш лозим: айбдорнинг шахси; жабрланувчи билан улар ўртасидаги муносабатларнинг хусусияти; қўрқитишни ифода этишнинг жойи, вақти, вазияти ва усуллари; айбдорда қуролнинг ёки жабрланувчини ҳаётдан маҳрум қилиш ёки унинг соғлиғига зарар етказиш воситаси бўлиши мумкин бўлган бошқа предметларнинг мавжудлиги ва ҳоказо.

Амалга оширилиши мумкин бўлмаган ёки рўёбга чиқарилиши фараз қилинган ҳолатлар юз беришини тақозо этадиган қўрқитишни реал, деб топиш мумкин эмас. Масалан, одамни унинг бориш ниятида бўлмаган у ёки бу шаҳарда, қишлоқда пайдо бўлса ўлдириш билан қўрқитиш. Шунингдек, ҳали умуман турмушга чиқиш ниятида бўлмаган аёлни бўлғуси эрини ўлдириш билан қўрқитиш ҳам реал эмас.

4. Қўрқитиш аниқ бўлиши керак, яъни жабрланувчига муайян зарар етказиш ниятини ичига олган бўлиши керак. Бунда қўрқитишнинг аниқлик даражаси турлича бўлиши мумкин: айбдор жабрланувчини ўлдириш ёки

унинг соғлиғига зиён етказишнинг усули, қуроли ҳақида айтмаслиги мумкин, лекин жабрланувчида кучли қўрқув ҳосил қилиш мақсадида айбдор унга ўлдиришни қандай усул ва қуроллардан фойдаланиб амалга ошириши, бўлажак қийноқлар, азоблар ва бошқалар ҳақида маълумот бериши мумкин.

Ноаниқ тусдаги қўрқитишлар жавобгарликни келтириб чиқариши мумкин эмас, чунки улар аниқ бир зарар етказиш ниятини ўз ичига қамраб олмайди. Албатта, бу айбдор жабрланувчига қандай зарар етказмоқчи бўлганини, яъни кўзини ўйиб олиш, юзини дабдала қилиш, бичиб қўйиш каби шикаст етказмоқчилигини мутлақо аниқ айтиши кераклигини билдирмайди. Аммо, нима бўлганда ҳам, агар сўз, масалан, ўлдириш билан қўрқитиш ҳақида бораётган бўлса, одамни ўлдиришга бўлган ният аниқ ошкора ифодаланган бўлиши керак. Жиноий жазога лойиқ қўрқитиш аниқ бир шахсга қаратилган бўлиши лозим. Умумий тусдаги, бирон-бир кишига аниқ қаратилмаган қўрқитишлар шахсни ЖКнинг 112-моддаси бўйича жавобгарликка тортиш учун асос бўла олмайди.

5. Қўрқитишнинг энг муҳим белгиларидан бири унинг ҳақиқийлигидир. ЖКнинг 112-моддаси 1-қисми диспозициясида қўрқитишнинг ҳақиқийлиги белгиси унинг амалга оширилишидан хавфсираш учун асослар мавжуд бўлиши тариқасида очиб берилган. Айнан жабрланувчига амалга оширилишидан хавфсираш учун асослар берадиган сифатларга эга бўлган қўрқитиш ҳақиқий, деб топилмоғи лозим. Жабрланувчида қўрқитишнинг амалга оширилишидан хавфсираш учун асослар бўлган ёки йўқмиди деган масалани ҳал қилишда айбдор айтган сўзларнинг мазмунини, қўрқитишга сабаб бўлган можаронинг жиддийлигини, кескинлигини, қўрқитувчи ва қўрқитилувчи ўртасида вужудга келган муносабатлар хусусиятини ҳисобга олиш керак бўлади. Қўрқитишнинг жабрланувчи томонидан идрок этилишига қўрқитиш ифода этилаётган вазият ҳам таъсир кўрсатади, масалан, у ҳеч кимдан ёрдам олиш мумкин бўлмаган хилват жойда ва ҳ.к. ҳолатларда бўлиши мумкин.

6. Қўрқитиш усуллари ҳар хил бўлиши мумкин, кўпинча у кимга қаратилган бўлса, бевосита ўша шахсга оғзаки айтилади. Лекин қўрқитиш ёзма равишда, телефон, телеграф орқали, қуролни ёки унинг ўрнини босувчи нарсани кўрсатиш йўли билан, рамзий ишоралар ёки бадан ҳаракатлари (бирон-бир нарсани унга ўқталиб, баданига пичоқ тираб ва ҳ.к.) орқали билдириши мумкин.

7. Айбдор қўрқитишни жабрланувчига етказгани заҳотиёқ жиноят тугалланган ҳисобланади. Бунда жабрланувчига мазкур қўрқитиш таъсир қилган ёки қилмаганлигининг аҳамияти йўқ.

8. Ўлдириш ёки зўрлик ишлатиш билан қўрқитишнинг мотивлари ҳар хил (ўч, рашк ва бошқалар) бўлиши мумкин, бироқ қилмишни ЖКнинг 112-моддаси бўйича квалификация қилишга мазкур мотивлар таъсир қилмайди.

9. Ўлдириш ёки зўрлик ишлатиш билан қўрқитишнинг мақсадларини аниқлаш жуда муҳимдир. Субъектив томоннинг айнан мазкур белгисига кўра ушбу жиноятни бошқа ўхшаш жиноят таркибларидан ажратиш мумкин бўлади. Масалан, жабрланувчини жиноятчига мулкни топшириш, мулкий манфаатлар беришга мажбур қилиш мақсадида қўрқитиш товламачилик жиноятини (ЖКнинг 165-моддаси), ўзганинг мулкини талон-торож қилиш учун ҳаёт ёки соғлиқ учун хавфли бўлган зўрлик ишлатиш билан қўрқитиш босқинчилик жиноятини (ЖКнинг 164-моддаси), аёл билан жинсий алоқа қилиш учун зўрлик ишлатиш билан қўрқитиш эса, номусга тегиш жиноятини (ЖКнинг 118-моддаси) ташкил қилади. Айни пайтда, масалан, агар ўлдириш, зўрлик ишлатиш билан қўрқитиш номусга тегиш жинояти содир этилгандан кейин, масалан, жабрланувчини қўрқитиш ва воқеа ошкора бўлишининг олдини олиш мақсадида билдирилган бўлиб, бундай қўрқитиш амалга оширилишидан хавфсирашга доир етарли асослар мавжуд бўлса, қилмиш жиноятлар мажмуи бўйича ЖКнинг 118-моддаси ва 112-моддаси бўйича квалификация қилинади[1].

[1] *Қаранг:* Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2010 йил 29 октябрдаги «Номусга тегиш ва жинсий эҳтиёжни ғайритабиий усулда қондиришга доир ишлар бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги 13-сонли қарори, 5-банд 2-қисми // Ўзбекистон Республикаси

10. Ўлдириш ёки зўрлик ишлатиш билан қўрқитиш ўта хавфли рецидивист томонидан (ЖКнинг 34-моддаси шарҳига қаранг) ёки уюшган гуруҳ аъзоси томонидан ёки шу гуруҳ манфаатларини кўзлаб (ЖКнинг 29, 30 ва 97-моддалари шарҳига қаранг) содир этилганда, айбдорнинг қилмишларини ЖКнинг 112-моддаси 2-қисми бўйича квалификация қилиш лозим.

11. Ўз хизмат ёки фуқаролик бурчини бажариши муносабати билан шахсга ёки унинг яқин қариндошларига нисбатан ўлдириш ёки жисмоний зўрлик ишлатиш билан қўрқитиш (ЖКнинг 97-моддаси шарҳига қаранг) ҳаракатлари ЖКнинг 112-моддаси 3-қисми бўйича квалификация қилинади.

113-модда. Таносил ёки ОИВ касаллиги/ОИТСни тарқатиш

Била туриб, бошқа шахсни таносил касаллигини юқтириш хавфи остида қолдириш –

энг кам ойлик иш ҳақининг йигирма беш бараваригача миқдорда жарима ёки бир йилгача ахлоқ тузатиш ишлари билан жазоланади.

Ўзида таносил касаллиги борлигини била туриб, бу касални бошқа шахсга юқтириш –

олти ойгача қамоқ ёки бир йилдан уч йилгача озодликни чеклаш ёки уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ушбу модданинг биринчи ёки иккинчи қисмида назарда тутилган ҳаракатлар:

а) икки ёки ундан ортиқ шахсга нисбатан;

б) вояга етмаган шахсга нисбатан содир этилган бўлса, –

уч йилдан беш йилгача озодликни чеклаш ёхуд уч йилдан беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Била туриб, бошқа шахсни ОИВ касаллиги/ОИТСни юқтириш хавфи остида қолдириш ёки унга ОИВ касаллиги/ОИТСни юқтириш –

Олий суди Пленумининг қарори. – Т.: Ўзбекистон Республикаси Олий суди, 2010. – 7-б.

беш йилдан саккиз йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Шахснинг касб юзасидан ўз вазифаларини бажармаганлиги ёки лозим даражада бажармаганлиги оқибатида бошқа шахсга ОИВ касаллиги/ОИТСни юқтириши –

олти ойгача қамоқ ёки икки йилдан беш йилгача озодликни чеклаш ёки беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Шарҳланаётган жиноятнинг объекти шахснинг ҳаёти ва (ёки) соғлиғи хавфсизлигини таъминловчи ижтимоий муносабатлар ҳисобланади.

2. Шарҳланаётган модданинг биринчи қисмида била туриб, бошқа шахсни таносил касаллигини юқтириш хавфи остида қолдириш, яъни ўзида таносил касаллиги борлигини ёки мазкур касалликнинг бошқа манбалари мавжудлигини билган шахснинг ушбу касалликни жабрланувчига юқтириш реал хавфини вужудга келтирувчи ҳаракатларни содир этиш учун жавобгарлик назарда тутилган.

3. Била туриб деганда, айбдорнинг ўзида таносил касаллиги борлигини ёки мазкур касалликнинг бошқа манбалари мавжудлигини билгани ҳолда жабрланувчини касалликни юқтириш хавфи остида қолдириши тушунилади.

4. Таносил касалликлари деганда, қоида тариқасида, жинсий алоқа қилиш орқали юқтириладиган инфекцион касалликлар гуруҳи тушунилади. Булар жумласига сифилис, сўзак, перелой, триппер, юмшоқ шанкр, мояклар (жинсий) лимфогранулсематози ва бошқалар киради. Таносил касаллигининг характери, уни даволаш мумкинлиги ёки унинг тиббий хусусиятлари жиноятнинг квалификациясига таъсир этмайди.

5. Шахсни таносил касаллигини юқтириш хавфи остида қолдириш шахс томонидан жабрланувчининг таносил касалликка чалиниши мумкин бўлган турли ҳаракатлар содир этишидан (жинсий алоқа қилиш, қон қуйиш, стерилланмаган тиббиёт асбобларидан фойдаланиш, битта идиш-товоқдан овқатланиш, таносил касалликларига чалинган шахс томонидан бошқа

гигиеник қоидаларга риоя қилмаслик ва бошқалар) иборат бўлади. Мазкур ҳолатда юқтириш нафақат тасодифий ҳолатлар ёки жабрланувчи ўзига касалликни юқтирмаслик учун кўрган чоралар туфайли юзага келади. Бошқа шахсни таносил касаллигини юқтириш хавфи остида қолдириш усуллари жиноятнинг квалификациясига таъсир кўрсатмайди.

6. Таносил касаллигини юқтириш хавфи остида қолдириш бошқа шахсга таносил касаллигини юқтиришнинг реал хавфини юзага келтирадиган ҳаракатлар содир этилган пайтдан эътиборан, кўрсатилган оқибатлар юз берганлигидан қатъи назар, тугалланган жиноят, деб топилади.

7. ЖКнинг 113-моддаси 1-қисмида назарда тутилган жиноят субъектив томондан фақат тўғри қасд билан содир этилади, чунки айбдор ўзида таносил касаллиги борлигини ҳамда жабрланувчига ушбу касалликни юқтиришнинг реал хавфи мавжудлигини била туриб, жабрланувчини мазкур хавф остида онгли равишда қолдиради.

8. ЖКнинг 113-моддаси 1-қисмида назарда тутилган жиноятнинг субъекти 16 ёшга тўлган, таносил касаллиги билан касалланганидан қатъи назар, ҳар қандай шахс бўлиши мумкин.

9. Ўзида таносил касаллиги борлигини била туриб, бу касални бошқа шахсга юқтириш, яъни жабрланувчига таносил касаллиги юқтирилишига олиб келадиган ҳаракатлар айбдор томонидан содир этилиши ЖКнинг 113-моддаси
2-қисми бўйича квалификация қилинади.

Мазкур жиноят жабрланувчига таносил касаллиги юқтирилган пайтдан тугалланган ҳисобланади. ЖКнинг 113-моддаси 2-қисми бўйича жавобгарликка тортиш учун айбдорнинг ҳаракатлари билан жабрланувчига таносил касаллиги юқтирилиши каби юзага келган оқибатлар ўртасидаги сабабий боғланиш мавжудлигини аниқлаш зарур. Агар мазкур оқибатлар юзага келмаса ёки сабабий боғланиш аниқланмаса, айбдорнинг қилмишини ЖКнинг 113-моддаси 1-қисми бўйича квалификация қилиш лозим.

10. ЖКнинг 113-моддаси 2-қисмида кўзда тутилган жиноятнинг субъектив томони тўғри ёки эгри қасд билан тавсифланади, чунки айбдор ўзида таносил касаллиги борлигини била туриб, жабрланувчига мазкур касалликнинг юқтирилишига олиб келиши мумкин бўлган ҳаракатларни содир этади ва бунда мазкур оқибатлар юзага келишини хоҳлайди ёки бунга онгли равишда йўл қўяди.

11. ЖКнинг 113-моддаси 2-қисмида кўзда тутилган жиноятнинг субъекти фақатгина ўзида таносил касаллиги борлигини билган шахс бўлиши мумкин. Айбдор ўзида таносил касаллиги мавжудлигини билмаган ва билиши мумкин бўлмаган ҳолларда у ЖКнинг 113-моддаси бўйича жавобгарликка тортилмайди.

12. ЖКнинг 113-моддаси 3-қисми икки ёки ундан ортиқ шахсни ёхуд вояга етмаган шахсни олдиндан била туриб, таносил касаллигини юқтириш хавфи остида қолдириш ёки мазкур шахсларга бу касални юқтириш учун жавобгарликни назарда тутади.

13. Айбдорнинг ҳаракатларини ЖКнинг 113-моддаси 3-қисми бўйича икки ёки ундан ортиқ шахсни таносил касаллигини юқтириш хавфи остида қолдириш ёки уларга бу касални юқтириш белгиси бўйича квалификация қилиш учун аввалги таносил касаллигини юқтириш хавфи остида қолдириш ёки бу касални юқтириш жинояти содир этилганидан сўнг жиноий жавобгарликка тортиш муддатлари ўтиб кетмаганлигини аниқлаш лозим.

14. Айбдорнинг ҳаракатларини ЖКнинг 113-моддаси 3-қисми бўйича вояга етмаган шахсни таносил касаллигини юқтириш хавфи остида қолдириш ёки унга бу касални юқтириш белгиси бўйича квалификация қилиш учун жабрланувчи ўн саккиз ёшга тўлмаганлигидан айбдор хабардор бўлганлигини аниқлаш зарур. Айбдор вояга етмаган шахснинг ёшига нисбатан янглишган ҳолларда унинг ҳаракатлари ЖКнинг 113-моддаси 1 ёки 2-қисми бўйича квалификация қилиниши лозим.

15. Била туриб, бошқа шахсни ОИВ касаллиги/ОИТСни юқтириш хавфи остида қолдириш ёки унга ОИВ касаллиги/ОИТСни юқтириш учун жавобгарлик ЖКнинг 113-моддаси 4-қисмида назарда тутилган.

ОИВ касаллиги/ОИТС (орттирилган иммунитет танқислиги синдроми) – инсон организмининг ҳар қандай касалликка қарши курашиш қобилиятининг йўқолишидир.

16. Жиноят у ёки бу сабаблар туфайли ОИВ касаллиги /ОИТС юқмаган бўлса ҳам шахсни ОИВ касаллиги/ОИТСни юқтириш хавфи остида қолдириш ёки мазкур касаллик юқтириш пайтидан бошлаб тугалланган ҳисобланади. Шахсга касалликни юқтиришдан иборат жиноий оқибат-ларнинг келиб чиққанлиги қилмишни ЖКнинг 113-моддаси 4-қисми бўйича квалификация қилишда аҳамиятга эга эмас, лекин бу ҳолат жазо тайинлашда инобатга олиниши лозим.

17. ЖКнинг 113-моддаси 4-қисмида назарда тутилган жиноятнинг субъекти 16 ёшга тўлган ақли расо, ОИВ касаллиги/ОИТС билан касалланганидан қатъи назар, ҳар қандай шахс бўлиши мумкин.

18. ЖКнинг 113-моддаси 5-қисмида шахснинг касб юзасидан ўз вазифаларини бажармаганлиги ёки лозим даражада бажармаганлиги оқибатида бошқа шахсга ОИВ касаллиги /ОИТСни юқтириши учун жавобгарлик назарда тутилган.

(Шахснинг касб юзасидан ўз вазифаларини бажармаганлиги ёки лозим даражада бажармаганлиги тушунчаси тўғрисида ЖКнинг 116-моддаси шарҳига қаранг)

19. ЖКнинг 113-моддаси 5-қисмида назарда тутилган жиноятнинг субъекти касби билан боғлиқ муайян вазифалар зиммасига юклатилган 16 ёшга тўлган ақли расо шахс бўлиши мумкин. Хусусан, операцияни ўтказиш учун стерилланмаган асбоблардан фойдаланган ёки куйиш учун мўлжалланган қонни тегишли равишда текширмаган тиббиёт ходими мазкур жиноятнинг субъекти сифатида эътироф этилиши мумкин.

20. Жабрланувчининг ўз хоҳиши билан таносил ёки ОИВ касаллиги/ОИТСни юқтириш хавфи остида қолиши жабрланувчини таносил ёки ОИВ касаллиги/ОИТСни юқтириш хавфи остида қолдирган ёки унга бу касалликларни юқтирган ҳамда бу касалликлар ўзида борлигини билган шахсни жиноий жавобгарликдан озод қилиш учун асос бўлмайди.

114-модда. Жиноий равишда ҳомила тушириш (аборт)

Шифокор акушер ёки гинеколог томонидан даволаш муассасаларидан ташқари жойларда ёки тиббий нуқтаи назардан мумкин бўлмаган ҳолда сунъий равишда ҳомила тушириш –

энг кам ойлик иш ҳақининг йигирма беш бараваригача миқдорда жарима солиш ёки уч йилгача муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш ёхуд бир йилгача ахлоқ тузатиш ишлари билан жазоланади.

Сунъий равишда ҳомила туширишга ҳуқуқи бўлмаган шахснинг бундай ишни амалга ошириши –

энг кам ойлик иш ҳақининг йигирма беш бараваридан эллик бараваригача миқдорда жарима ёки бир йилдан икки йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёхуд уч ойгача қамоқ билан жазоланади.

Ушбу модданинг биринчи ёки иккинчи қисмида назарда тутилган ҳаракатлар эҳтиётсизлик орқасида:

а) жабрланувчининг ўлишига;

б) бошқача оғир оқибатларга сабаб бўлса, –

икки йилдан уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёки икки йилдан беш йилгача озодликни чеклаш ёхуд беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Жиноят объекти ҳомиладор аёлнинг (ҳомиланинг эмас) ҳаёти ёки соғлиғининг хавфсизлигини таъминлаш борасидаги ижтимоий муносабатлардир.

2. Шарҳланаётган модданинг биринчи қисмига мувофиқ, сунъий равишда ҳомила тушириш (аборт):

- даволаш муассасасидан ташқари жойларда амалга оширилган;
- тиббий нуқтаи назардан мумкин бўлмаган ҳолда амалга оширилган бўлса, жиноий равишда амалга оширилган, деб топилади;

3. Сунъий равишда ҳомилани тушириш тиббий нуқтаи назардан мумкин бўлмаган ҳолатлар жумласига қуйидагилар киради:

- оғир ёки ўртача оғир кечадиган сўзак, жинсий аъзоларнинг оғир ёки ўртача оғир кечадиган яллиғланиш жараёнлари мавжудлиги, жойлашган жойидан қатъи назар, йиринг ўчоқлари мавжудлиги, оғир кечадиган юқумли касалликлар мавжудлиги;
- 12 ҳафтадан ортиқ муддатдаги ҳомиланинг мавжудлиги;
- аввалги сунъий равишда ҳомилани туширишдан кейин 6 ой ўтмасдан сунъий равишда ҳомилани тушириш, шунингдек, сунъий равишда ҳомилани тушириш бўйича йўриқномада назарда тутилган бошқа ҳолатлар.

4. Тиббий муассасадан ташқари жойда амалга оширилган сунъий равишда ҳомилани тушириш, сунъий равишда ҳомилани тушириш тиббий нуқтаи назардан мумкин бўлмаган ҳолатлар борлигидан қатъи назар, жиноий, деб топилади.

5. Сунъий равишда ҳомила туширишга ҳуқуқи бўлмаган шахс бундай ишни амалга оширса, жиноятни ЖКнинг 114-моддаси 2-қисми бўйича квалификация қилиш керак. Бунда сунъий равишда ҳомилани тушириш тиббий нуқтаи назардан мумкин бўлмаган ҳолатларнинг бор-йўқлиги, шунингдек, сунъий равишда ҳомилани тушириш амалга оширилган жой квалификацияга таъсир қилмайди.

Сунъий равишда ҳомила туширишга ҳуқуқи бўлмаган шахсларга қуйидагилар киради:

- акушер-гинекологлардан ташқари барча тоифадаги шифокорлар, яъни олий тиббий маълумотга эга бўлган шахслар;

• ўрта тиббий маълумотга эга бўлган шахслар (акушерлар, тиббиёт ҳамширалари ва ҳоказолар);

• тиббиёт касбига мутлақо алоқаси бўлмаган ҳар қандай бошқа шахслар.

6. Абортни ноқонуний равишда амалга ошириш ҳомилани сунъий равишда тушириш бошланган пайтдан эътиборан тамом бўлган жиноят, деб топилади. Агар айбдорнинг ҳаракатлари ҳомилани туширишга қаратилган бўлса-ю, лекин аборт бошланмаган бўлса, мазкур ҳаракатлар иш ҳолатларига қараб, жиноий равишда ҳомила туширишга тайёргарлик кўриш ёки суиқасд қилиш сифатида квалификация қилиниши лозим.

7. Сунъий равишда ҳомила тушириш усуллари ҳар хил бўлиши мумкин (жарроҳлик, механик, токсик, термик, медикаментоз ва ҳ.к.) ва улар жиноятни квалификация қилишга таъсир кўрсатмайди.

8. Агар ҳомиланинг тушиши аёл соғлиғига шикаст етказиш натижасида юз берган бўлса, айбдорнинг қилмиши ЖКнинг 114-моддаси билан эмас, балки қасддан баданга оғир шикаст етказиш учун жавобгарликни назарда тутувчи ЖКнинг 104-моддаси билан ҳомиланинг тушиши белгиси бўйича квалификация қилинади. Сунъий равишда ҳомила тушириш жабрланувчи аёлнинг розилигисиз амалга оширилган ҳолларда ҳам қилмиш ЖКнинг 104-моддаси бўйича квалификация қилинади.

9. Субъектив томондан ЖКнинг 114-моддаси 1 ва 2-қисмларида назарда тутилган жиноятлар фақат тўғри қасд билан содир этилади. Мотив ва мақсад жиноятни квалификация қилишда аҳамиятга эга эмас.

10. ЖКнинг 114-моддаси 1-қисмида назарда тутилган жиноятнинг субъекти шифокор акушер-гинеколог, ЖКнинг 114-моддаси 2-қисмида назарда тутилган жиноятнинг субъекти эса, 16 ёшга тўлган ҳар қандай ақли расо шахс бўлиши мумкин.

11. Агар сунъий равишда ҳомила туширишни амалга оширган шахс охирги зарурат ҳолатида ҳаракат қилган бўлса (масалан, ҳомиладор аёлнинг ҳаёти хавф остида қолган тақдирда, даволаш муассасасидан ташқари жойда

ёки тиббий нуқтаи назардан мумкин бўлмаган ҳолда ҳомила туширилганда), жиноий равишда ҳомила тушириш учун жавобгарлик вужудга келмайди.

12. Ҳомиласини ўзи сунъий равишда туширган ёки уни ўзгалар ёрдамида жиноий равишда туширтирган аёл, жиноий жавобгарликка тортилмайди.

13. Жиноий равишда ҳомила тушириш натижасида:

а) жабрланувчининг ўлими юз берса;

б) бошқача оғир оқибатлар вужудга келса, шахснинг ҳаракатлари ЖКнинг 114-моддаси 3-қисми бўйича квалификация қилинади.

14. Жабрланувчининг ўлими юз бериши вақти – сунъий равишда ҳомила туширилаётганда ёки бундан сўнг – қилмишни ЖКнинг 114-моддаси 3-қисми «а» банди бўйича квалификация қилишга таъсир кўрсатмайди.

15. Жиноий равишда ҳомила тушириш натижасида пайдо бўлган бошқа оғир оқибатларга: баданга оғир шикаст етказиш билан жабрланувчининг соғлиғига зарар етказилишини (масалан, бола туғиш қобилиятидан маҳрум бўлиш, бачадонни кесиб ташлаш), руҳий фаолиятининг бузилишини ва бошқа шу кабиларни киритиш лозим.

16. Айбдор қилмишларини ЖКнинг 114-моддаси 3-қисми бўйича квалификация қилиш учун содир этилган жиноий равишда ҳомила тушириш билан жабрланувчининг ўлими ёки бошқа оғир оқибатларнинг келиб чиқиши ўртасидаги сабабий боғланиш мавжудлигини аниқлаш лозим. Жиноят субъектининг бундай оқибатларга нисбатан айби эҳтиётсизликда ифодаланади.

17. Агар жиноий равишда ҳомила туширишни амалга оширган айбдорда жабрланувчининг ўлими ёки бошқа оғир оқибатларнинг келиб чиқишига нисбатан эгри ёки тўғри қасд мавжуд бўлса, унинг ҳаракатлари иш ҳолатларидан келиб чиқиб, ЖКнинг 97-моддаси ёки 104-моддаси тегишли қисми бўйича квалификация қилиниши лозим.

115-модда. Аёлни ўз ҳомиласини сунъий равишда туширишга мажбурлаш

Аёлни ўз ҳомиласини сунъий равишда туширишга мажбурлаш, агар ҳомила сунъий туширилган бўлса, –

энг кам ойлик иш ҳақининг эллик бараваригача миқдорда жарима ёки икки йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёхуд олти ойгача қамоқ билан жазоланади.

1. Жиноят объекти ҳомиладор аёлнинг ҳаёти ва (ёки) соғлиғининг хавфсизлигини таъминловчи ижтимоий муносабатлар ҳисобланади.

2. Аёлни ўз ҳомиласини сунъий равишда туширишга мажбурлаш, яъни ҳомиладор аёлни хоҳиш-иродасига қарши равишда ҳомиласини туширишга мажбурлаш мақсадида унга нисбатан жисмоний ёки руҳий зўрлик ишлатиш ёки бошқача усулда таъсир кўрсатиш, агарда бунинг натижасида ҳомила сунъий равишда туширилган бўлса, кўриб чиқилаётган жиноятнинг объектив томонини ташкил қилади.

3. Ҳомилани сунъий равишда туширишга мажбурлаш деганда, ҳомиладор аёлни ўз ҳомиласини туширишга зўрлаш мақсадида унга нисбатан уни ёмонроқ аҳволга қўядиган (моддий таъминотдан маҳрум қилиш, уйдан ҳайдаш билан қўрқитиш ва ҳоказо) ёки ҳуқуққа хилоф тусга эга бўлган (жисмоний ёки руҳий зўрлик ишлатиш) таъсир кўрсатишни тушуниш лозим.

4. Жисмоний зўрлик ишлатиш кўриб чиқилаётган жиноят объектив томонининг элементи сифатида дўппослашда, қийнашда, боғлашда ва тиббий муассасага мажбурий келтиришда, баданга енгил шикаст етказишда, зўрлик ишлатиб ғайриқонуний равишда озодликдан маҳрум қилишда намоён бўлиши мумкин.

Жабрланувчини ўз ҳомиласини сунъий равишда туширишга мажбурлаш усули сифатида айбдор томонидан ҳомиладор аёл баданига ўртача оғир ёки оғир шикаст етказилган бўлса, қилмишни жиноятлар мажмуи

бўйича ЖКнинг 115-моддаси (агар ҳомила туширилган бўлса) ва ЖКнинг 104-моддаси ёки 105-моддасининг тегишли қисми билан квалификация қилиш лозим.

5. Руҳий зўрлик ишлатиш деганда, агар айбдорда бунга ҳақиқий имконият мавжуд бўлса ва жабрланувчида ундан хавфсираш учун барча асослар мавжуд бўлса, жисмоний зўрлик ишлатиш билан қўрқитиш тушунилади.

6. ЖКнинг 115-моддаси бўйича фақат жиноий бўлмаган ҳомила туширишга мажбурлаш ҳолатлари квалификация қилинади.

Айбдор аёлни жиноий равишда ҳомила туширишга мажбур этаётганлигини билса, унинг ҳаракатлари ЖКнинг 28-моддаси 4-қисми ва 114-моддаси бўйича жиноий равишда ҳомила туширишга далолатчилик қилиш сифатида квалификация қилиниши керак.

7. Жиноят ҳомила сунъий равишда туширилган пайтдан эътиборан тугалланган ҳисобланади.

8. Субъектив томондан жиноят фақат тўғри қасд билан содир этилади. Жиноятнинг мотивлари квалификация қилиш учун аҳамиятга эга эмас.

9. Жиноят субъекти жабрланувчи ўз ҳомиласини сунъий равишда туширишдан манфаатдор бўлган 16 ёшга тўлган ҳар қандай ақли расо шахс бўлиши мумкин.

116-модда. Касб юзасидан ўз вазифаларини лозим даражада бажармаслик

Шахснинг ўз касбига нисбатан бепарволиги ёки инсофсизлик билан муносабатда бўлиши туфайли касб юзасидан ўз вазифаларини бажармаганлиги ёки лозим даражада бажармаганлиги баданга ўртача оғир ёки оғир шикаст етказилишига сабаб бўлса, –

уч йилгача муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш ёки икки йилгача ахлоқ тузатиш ишлари билан жазоланади.

Қонун ёки махсус қоидаларга мувофиқ касалга ёрдам кўрсатиши шарт бўлган шахснинг узрли сабабсиз шундай ёрдам кўрсатмаганлиги баданга ўртача оғир ёки оғир шикаст етказилишига сабаб бўлса, –

уч йилдан беш йилгача муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш ёки икки йилдан уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёхуд уч ойгача қамоқ билан жазоланади.

Ушбу модданинг биринчи ёки иккинчи қисмида назарда тутилган қилмишлар эҳтиётсизлик орқасида одам ўлишига сабаб бўлса, –

уч ойдан олти ойгача қамоқ ёки икки йилдан беш йилгача озодликни чеклаш ёки беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ушбу модданинг биринчи ёки иккинчи қисмида назарда тутилган қилмишлар эҳтиётсизлик орқасида:

а) одамлар ўлимига;

б) бошқача оғир оқибатларга сабаб бўлса, –

беш йилдан саккиз йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Жиноят объекти инсон ҳаёти ва (ёки) соғлиғининг хавфсизлигини таъминлаш соҳасидаги ижтимоий муносабатлар ҳисобланади.

2. Шарҳланаётган модданинг 1-қисмида назарда тутилган жиноятнинг объектив томони баданга ўртача оғир ёки оғир шикаст етказилишига сабаб бўлган шахснинг ўз касбига нисбатан бепарволиги ёки инсофсизлик билан муносабатда бўлиши туфайли касб юзасидан ўз вазифаларини бажармаганлиги ёки лозим даражада бажармаганлигидан иборат.

3. *Касб юзасидан ўз вазифаларини бажармаслик* – бу шахснинг ўз касб мажбуриятлари доирасига кирадиган ҳаракатларни бажариши лозим ва мумкин бўлган ҳоллардаги ҳаракатсизлигидир.

4. *Касб юзасидан ўз вазифаларини лозим даражада бажармаслик* – шахснинг ўз касб мажбуриятлари доирасидаги ҳаракатларини унинг иши, касбий фаолияти талаб этганидек бажармаганлигидир.

5. Шахснинг касб юзасидан ўз вазифаларини бажармаслиги ёхуд лозим даражада бажармаслиги фақат бир марталик ҳаракат ёки ҳаракатсизликда намоён бўлиб қолмай, балки узоқ муддатли ҳаракатсизликда ёки лозим даражада бажарилмаган қатор ҳаракатларда ифода этилиши мумкин.

6. Шарҳланаётган жиноятнинг субъекти 16 ёшга тўлган ва муайян касб мажбуриятларига эга бўлган ақли расо шахс бўлиши мумкин.

7. Қонун ёки махсус қоидаларга мувофиқ касалга ёрдам кўрсатиши шарт бўлган шахснинг узрли сабабсиз шундай ёрдам кўрсатмаганлиги баданга ўртача оғир ёки оғир шикаст етказилишига сабаб бўлса, айбдорнинг ҳаракатларини ЖКнинг 116-моддаси 2-қисми бўйича квалификация қилиш зарур.

Касалга ёрдам кўрсатмасликнинг ўзи касални стационарга қабул қилишдан бош тортиш, унга тиббий ёрдам кўрсатмаслик (масалан, айбдор ўзида мавжуд бўлган дори-дармонларни касалга бермаслиги, сунъий нафас беришни амалга оширмаслиги, зарурий тиббий даволаш тадбирларини амалга оширмаслиги) ва бошқаларда ифодаланади.

8. Шифокорлар, акушерлар, тиббиёт ҳамширалари, шунингдек, махсус қоидаларга мувофиқ касалга ёрдам кўрсатиш мажбурияти юклатилган бошқа шахслар (милиция, ёнғин хавфсизлиги, қутқарув хизмати ходимлари ва ҳоказо) жиноят субъекти бўлишлари мумкин.

Тиббиёт ва фармацевтика ходимлари фуқароларга шошилинч тиббий ёрдам кўрсатишлари шарт. Тез тиббий ёрдам соғлиқни сақлаш тизимининг махсус тез тиббий ёрдам хизмати томонидан Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги белгилаган тартибда кўрсатилади. Милиция, ёнғиндан сақлаш, авария хизматлари, транспорт ташкилотлари ходимлари, шунингдек бошқа касб-кор вакиллари тиббиёт ходимлари етиб келгунга қадар воқеа содир бўлган жойда қонун ҳужжатларига биноан зиммаларига юклатилган бирламчи шошилинч ёрдамни кўрсатишлари шарт[1].

[1] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикасининг 1996 йил 29 августдаги «Фуқаролар соғлиғини сақлаш тўғрисида»ги 265-I-сон Қонуни, 30-модда 2, 3 ва 5-қисмлари // Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси (кейинги ўринларда

9. ЖКнинг 116-моддаси 2-қисми бўйича жиноий жавобгарлик касалга узрли сабабсиз ёрдам кўрсатилмаган тақдирдагина вужудга келади.

Узрли сабаблар жумласига шифокорнинг ёки касалга ёрдам кўрсатиши мажбур бўлган бошқа шахснинг касаллигини, унда мазкур вазият учун зарур бўлган малаканинг йўқлигини (жарроҳлик аралашуви зарур бўлмоқда, бироқ шифокор ихтисослашуви бўйича терапевт), ёрдам кўрсатишга халақит берувчи объектив тўсиқларнинг мавжудлигини, жумладан, енгиб бўлмайдиган кучнинг таъсирини (табиий офат), охирги зарурат ҳолатини (врачнинг бошқа оғир касалга ёрдам кўрсатиши), зарур дори-дармонлар ёки асбобларнинг йўқлиги ва ҳоказони киритиш керак бўлади. Сабабнинг узрли-узрсизлиги масаласи ҳар бир ҳолатда ишнинг барча ҳолатларини инобатга олган ҳолда суд томонидан ҳал этилади.

10. Қилмишни ЖКнинг 116-моддаси 1 ёки 2-қисми бўйича квалификация қилишнинг зарурий шарти баданга ўртача оғир ёки оғир шикаст етказилганлиги кўринишидаги оқибатнинг келиб чиққанлиги ҳисобланади (ЖКнинг 104, 105-моддаларининг шарҳига қаранг).

11. Шахсни ЖКнинг 116-моддаси 1 ёки 2-қисми билан жавобгарликка тортиш учун шахснинг касб юзасидан ўз вазифаларини бажармаганлиги ёки лозим даражада бажармаганлиги ёхуд узрли сабабсиз касалга ёрдам кўрсатмаганлиги билан баданга ўртача оғир ёки оғир шикаст етказилганлиги кўринишидаги оқибат ўртасида тўғридан-тўғри сабабий боғланиш мавжудлигини аниқлаш лозим.

12. Субъектив томондан ЖКнинг 116-моддаси 1 ёки 2-қисмида назарда тутилган жиноят қасддан ёки эҳтиётсизлик орқасида содир этилиши мумкин. ЖКнинг 116-моддасида назарда тутилган оқибатларга нисбатан айбдорнинг субъектив муносабати эҳтиётсизликда ифодаланади.

13. Касби юзасидан ўз вазифаларини бажармаганлиги ёки лозим даражада бажармаганлиги ёхуд қонунга ёки махсус қоидаларга кўра касалга

– ОМ Ахборотномаси), 1996 й., 9-сон, 128-модда.

ёрдам бериши шарт бўлган шахснинг узрли сабабларсиз бундай ёрдам кўрсатмаганлиги натижасида инсоннинг ўлими юз берган ҳолларда, шахснинг қилмиши ЖКнинг 116-моддаси 3-қисми бўйича квалификация қилинади. Бундай ҳолатларда айбдорнинг ҳаракатлари ЖКнинг 102-моддаси бўйича қўшимча квалификация қилиниши талаб этилмайди.

14. Айбдорнинг қилмишлари оқибатида одамлар ўлими юзага келган ёки бошқача оғир оқибатлар келиб чиққан ҳолларда айбдорнинг ҳаракатлари ЖКнинг 116-моддаси 4-қисми бўйича жавобгарликни келтириб чиқаради.

Одамлар ўлими – бу икки ёки бундан ортиқ кишиларнинг ҳалок бўлишидир.

Бошқача оғир оқибатлар қаторига икки ёки ундан ортиқ шахснинг баданига оғир шикаст етказиш, кўплаб одамларга юқумли касаллик юқтириш ва ҳ.к. киради. У ёки бу оқибатни оғир, деб топиш ҳар доим суд томонидан иш ҳолатларидан келиб чиқиб ҳал қилинади.

117-модда. Хавф остида қолдириш

Ҳаёти ёки соғлиғи хавф остида қолган ва ўзини ўзи ҳимоя қилиш имкониятидан маҳрум бўлган шахсга ёрдам кўрсатмаслик, башарти, айбдор бундай аҳволдаги шахсга ёрдам бериши шарт ва бундай имкониятга эга бўлса ёхуд айбдорнинг ўзи жабрланувчини хавфли аҳволга солиб қўйган ва бу ҳол баданга ўртача оғир ёки оғир шикаст етказилишига олиб келса, –

икки йилгача ахлоқ тузатиш ишлари билан жазоланади.

Ўша қилмиш одам ўлишига сабаб бўлса, –

олти ойгача қамоқ ёки бир йилдан уч йилгача озодликни чеклаш ёки уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўша қилмишлар:

а) одамлар ўлимига;

б) бошқача оғир оқибатларга сабаб бўлса, –

уч йилдан беш йилгача озодликни чеклаш ёхуд уч йилдан беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Жиноят объекти ўзи ҳақида ғамхўрлик қилиш имконияти бўлмаган шахснинг ҳаёти ёки соғлиғи хавфсизлигини таъминловчи ижтимоий муносабатлар ҳисобланади.

2. Объектив томондан жиноят ҳаракатсизликда, яъни ҳаёти ёки соғлиғи хавф остида қолган ва ўзини ўзи ҳимоя қилиш имкониятидан маҳрум бўлган шахсга ёрдам кўрсатмасликда, уни қўтқариш учун чоралар кўрмасликда, башарти, айбдор бундай аҳволдаги шахсга ёрдам бериши шарт ва бундай имкониятга эга бўлган ёхуд айбдорнинг ўзи жабрланувчини хавфли аҳволга солиб қўйган бўлса, ва бу ҳол баданга ўртача оғир ёки оғир шикаст етказилишига олиб келишида ифодаланади.

3. Ҳаёт ва соғлиқ учун хавфли ҳолат инсон организмида юз берадиган физиологик ёки патологик жараёнлар (боланинг кичик ёшда эканлиги, қарилик, касаллик, бошланган туғиш, тутқаноқ тутиб қолиши ва ҳоказо), табиий офат ҳамда жабрланувчи шахснинг ҳаёти ёки соғлиғига хавф туғдирувчи бошқа ҳолатлар туфайли юзага келиши мумкин.

4. Айбдор жабрланувчига ёрдам кўрсатишга мажбур бўлган ҳоллардагина ЖКнинг 117-моддаси 1-қисми бўйича жавобгарлик вужудга келади. Бундай мажбурият қонунда назарда тутилган (масалан, онанинг ўз боласига ғамхўрлик қилиш мажбурияти) ёки шартномада мустаҳкамланган бўлиши (масалан, касалга қаровчи ҳамширанинг касалга қараш бўйича мажбуриятлари), шунингдек, шахснинг касбидан келиб чиқиши мумкин (масалан, қутқарувчининг, мактабгача таълим муассасалари ходимларининг мажбуриятлари).

Бунда ўз мавқеига кўра ҳаёти ёки соғлиғи хавф остида қолган шахсга ёрдам кўрсатишга мажбур бўлган шахсда бундай ёрдам кўрсатиш имкониятининг мавжудлиги унинг ҳаракатларини ЖКнинг 117-моддаси бўйича квалификация қилишнинг зарурий шарти ҳисобланади.

5. Айбдор жабрланувчига ёрдам кўрсатишга мажбур бўлмаган, аммо унинг ўзи жабрланувчини ҳаёти ва соғлиғи учун хавфли аҳволга солиб қўйган ҳолларда ҳам у жабрланувчини ёрдамсиз қолдирса, шарҳланаётган жиноятнинг таркиби мавжуд бўлади. Мазкур ҳолатда жабрланувчининг ҳаёти ва соғлиғи учун хавф айбдорнинг ҳаракатлари натижасида юзага келади (масалан, сузишни билмайдиган одамни сувга ташлаб юбориш ва уни қутқариш учун чоралар кўрмаслик; автотранспорт воситаси билан босиб кетиш натижасида жабрланган шахсни хавф остида қолдириш ва ҳоказо).

6. ЖКнинг 117-моддаси 1-қисмида назарда тутилган жиноят баданга ўртача оғир ёки оғир шикаст етказиш кўринишидаги оқибатлар юзага келган пайтдан эътиборан тугалланган, деб топилади (ЖКнинг 104, 105-моддаларининг шарҳига қаранг).

7. Хавф остида қолдириш билан ЖКнинг 117-моддаси 1-қисмида кўрсатилган оқибатларнинг келиб чиқиши ўртасида сабабий боғланиш мавжудлигини аниқлаш жиноятни қайд этилган қисм билан квалификация қилишнинг зарурий шарти ҳисобланади.

8. Субъектив томондан жиноят жабрланувчини ҳаёти ёки соғлиғи учун хавфли аҳволда қолдириш фактига нисбатан тўғри қасд билан ва бунинг натижасида келиб чиққан оқибатларга нисбатан эҳтиётсизлик орқасида содир этилади.

9. Қуйидагилар жиноят субъекти бўлиши мумкин:

- ёрдамга муҳтож бўлган шахсга ғамхўрлик қилиши шарт бўлган шахс;
- жабрланувчини ҳаёти ёки соғлиғи учун хавфли аҳволга солиб қўйган шахс.

10. Жиноят оқибатида ҳаёт учун хавфли ҳолатда қолдирилган шахснинг ўлими юзага келса, айбдорнинг ҳаракатлари ЖКнинг 117-моддаси 2-қисми бўйича квалификация қилиниши лозим.

11. Хавф остида қолдириш одамлар ўлимига ёки бошқача оғир оқибатларга олиб келган бўлса, айбдор ЖКнинг 117-моддаси 3-қисми билан жавобгарликка тортилади.

12. Шарҳланаётган моддада кўрсатилган оқибатларга нисбатан айбдорнинг субъектив муносабати тўғри ёки эгри қасд билан тавсифланганда, унинг ҳаракатлари ЖКнинг баданга ўртача оғир ёки оғир шикаст етказиш ёхуд қасддан одам ўлдириш учун жавобгарликни назарда тутадиган моддалари билан квалификация қилинади.

IV БОБ.
ЖИНСИЙ ЭРКИНЛИККА ҚАРШИ ЖИНОЯТЛАР

118-модда. Номусга тегиш

Номусга тегиш, яъни зўрлик ишлатиб, қўрқитиб ёки жабрланувчининг ожизлигидан фойдаланиб, жинсий алоқа қилиш –

уч йилдан етти йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Номусга тегиш:

а) икки ёки бир неча шахсга нисбатан;

б) такроран ёки хавфли рецидивист томонидан ёхуд илгари ушбу Кодекснинг 119-моддасида назарда тутилган жиноятни содир этган шахс томонидан;

в) бир гуруҳ шахслар томонидан;

г) ўлдириш билан қўрқитиб содир этилган бўлса, –

етти йилдан ўн йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Номусга тегиш:

а) шахснинг ўн саккиз ёшга тўлмаганлиги айбдорга аён бўлган ҳолда;

б) яқин қариндошга нисбатан;

в) оммавий тартибсизликлар қатнашчиси томонидан;

г) ўта хавфли рецидивист томонидан содир этилган бўлса;

д) оғир оқибатларга олиб келган бўлса, –

ўн йилдан ўн беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўн тўрт ёшга тўлмаганлиги айбдорга аён бўлган шахснинг номусига тегиш –

ўн беш йилдан йигирма йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Жиноятнинг объекти жабрланувчининг жинсий эркинлигини, яъни ўз хоҳишига кўра жинсий шеригини танлаш ҳуқуқини таъминловчи

ижтимоий муносабатлар, шунингдек, 16 ёшга тўлмаган шахсларнинг жинсий дахлсизлиги ҳисобланади.

2. Суд-тергов амалиётини ўрганиш аксарият ҳолларда аёллар мазкур жиноятнинг жабрланувчиси бўлиши, аммо эркаклар ҳам номусга тегиш жиноятидан жабр кўрганлиги ҳақида далолат беради. Шу муносабат билан номусга тегиш деганда, аёл жинсидаги шахс билан унинг эркига қарши ёки эркидан ташқари зўрлик ишлатиб, қўрқитиб ёхуд жабрланувчининг ожизлигидан фойдаланиб, табиий усулда жинсий алоқа қилиш тушунилиши лозимлиги[1] тўғрисидаги Олий суд Пленумининг тушунтириши нотўғри, деб кўринмоқда.

3. Номусга тегишнинг **объектив томони** зўрлик ишлатиб, қўрқитиб ёки жабрланувчининг ожизлигидан фойдаланиб, жинсий алоқа қилишда ифодаланади.

4. Номусга тегишнинг белгиси сифатида **жинсий алоқа қилиш** деганда, физиологик нуқтаи назардан табиий жинсий алоқанигина, яъни жинси қарама-қарши бўлган шахсларнинг эркак жинсий аъзосининг аёл жинсий аъзосига киритилиши йўли билан қовушишини тушуниш лозим.

5. Номусга тегишда зўрлик ишлатиш деганда, жабрланувчининг қаршилигини енгишга қаратилган ҳаракатларни содир этиш, масалан, зарбалар бериш, нафас йўлларини сиқиш, оёқлари, қўлларини ушлаб туриш, кийимларини йиртиш ва ҳоказолар тушунилади.

Номусга тегиш пайтида жабрланувчига енгил ёки ўртача оғир шикаст етказилиши ЖКнинг 118-моддаси диспозицияси билан қамраб олинади ва ЖКнинг 105, 109-моддалари билан қўшимча квалификация қилишни талаб этмайди. Агар номусга тегиш пайтида жабрланувчига оғир шикаст етказилса, айбдорнинг ҳаракатлари ЖКнинг 118-моддаси ва 104-моддасининг тегишли қисми мажмуи билан квалификация қилинади[2].

---

[1] *Қаранг:* Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2010 йил 29 октябрдаги «Номусга тегиш ва жинсий эҳтиёжни ғайритабиий усулда қондиришга доир ишлар бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги 13-сонли қарори, 2-банд 2-қисми // Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг қарори. – Т.: Ўзбекистон Республикаси Олий суди, 2010. – 7-б.

[2] Ўша жойда, 3-банд. – 6-б.

6. Олий суд Пленумининг тушунтиришига кўра, шарҳланаётган модданинг нуқтаи назаридан, таҳдид этиш деганда, жабрланувчининг қаршилигини енгиш мақсадида уни жисмоний зўрлик ишлатиш нияти аниқлигини ифодаловчи ҳаракатлар ёки сўзлар билан қўрқитиш тушунилиши лозим[1]. Шу билан бирга, фикримизча, номусга тегиш жиноятини содир этишда айбдор тегишли мулкни йўқ қилиш билан ҳам жабрланувчини қўрқитиши мумкин.

Инобатга олиш керакки, жабрланувчининг ўзи қўрқитишни ҳақиқатда амалга оширилиши мумкин бўлган сифатида қабул қилиши лозим. Қўрқитиш хусусияти ва уни амалга ошириш имконияти жабрланувчини шундай аҳволга солиб қўйиши керакки, у айбдорнинг шаҳвоний интилишларига қаршилик кўрсата олмай қолган бўлиши лозим. Қўрқитиш ҳар хил сўзлар, қўрқитувчи имо-ишоралар, қурол ёки жабрланувчи соғлиғига зарар етказиши мумкин бўлган бошқа ашёлар билан қўрқитиш ва ҳоказолар орқали амалга оширилиши мумкин.

Қўрқитиш жабрланувчининг иродасини синдириш усули сифатида реал бўлиши лозим. Қўрқитиш нафақат жабрланувчига, балки унинг яқин қариндошларига ҳамда жабрланувчида уларга нисбатан муайян масъулият мавжуд шахсларга нисбатан (масалан, ўқитувчи – ўқувчиларга, тарбиячи – тарбияланувчиларга ва ҳоказоларга нисбатан) ҳам қўлланилган бўлиши мумкин.

Қўрқитиш, жумладан, ўлдириш билан қўрқитиш номусга тегиш пайтида жабрланувчининг қаршилигини енгиш усулларидан бири эканлиги сабабли айбдорнинг ҳаракатлари ЖКнинг 112-моддаси билан қўшимча квалификация қилинмайди[2].

Агар жабрланувчи айбдор билан жинсий алоқага киришмаса, айбдор ўзини ўзи ўлдириши ёки ўз соғлиғига шикаст етказиши билан қўрқитиш

---

[1] *Қаранг:* Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2010 йил 29 октябрдаги «Номусга тегиш ва жинсий эҳтиёжни ғайритабиий усулда қондиришга доир ишлар бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги 13-сонли қарори, 4-банд 1-қисми // Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг қарори. – Т.: Ўзбекистон Республикаси Олий суди, 2010. – 6-б.

[2] Ўша жойда, 4-банд 2-қисми.

жабрланувчини ноилож аҳволга солиб қўймайди, унинг қаршилик кўрсатиш иродасини тўла фалаж қилмайди, шу муносабат билан бундай ҳолларда номусга тегиш ёки унга суиқасд қилиш учун жавобгарлик бўлмайди.

Қўрқитиш жабрланувчининг эркин ҳаракатларини фалаж қилиш, унинг иродасини синдиришга қодир даражада жиддий бўлганми-йўқми, буни алоҳида олинган ҳар бир ҳолда суд ҳал қилади.

Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, номусга тегиш вақтида қўрқитиш ҳақиқий (яъни, фақатгина жабрланувчининг хаёлида бўлмаган) ва бевосита (яъни, келажакда эмас, балки дарҳол амалга оширилиши мумкин бўлган) бўлиши лозим. Бунда айбдор ҳаракатларини ЖКнинг 118-моддаси билан квалификация қилишда айбдорда айтилган ёки намоён этилган қўрқитишни амалда рўёбга чиқариш мақсади бор-йўқлиги инобатга олинмайди.

7. Судлар шуни назарда тутишлари лозимки, зўрлик, қўрқитиш барча ҳолларда жинсий алоқадан олдин содир этилган бўлиши керак. Айни пайтда агар ўлдириш, зўрлик ишлатиш ёки мол-мулкни ёқиб юбориш, портлатиш ёки бошқа атрофдагилар учун хавфли усулда нобуд қилиш билан қўрқитиш номусга тегиш жинояти содир этилгандан кейин, масалан, жабрланувчини қўрқитиш ва воқеа ошкора бўлишининг олдини олиш мақсадида билдирилган бўлиб, бундай қўрқитиш амалга оширилишидан хавфсирашга доир етарли асослар мавжуд бўлса, қилмиш ЖКнинг қайд этилган жиноятлар учун жавбогарликни назарда тутувчи моддалари ва ЖКнинг 118-моддаси тегишли қисми мажмуи бўйича квалификация қилиниши лозим.

8. Номусга тегишда жабрланувчининг ожизлигидан фойдаланиш деганда, ўзига нисбатан содир этилаётган ҳаракатларнинг моҳияти ва хусусиятини тушунмайдиган ёки тушунган тақдирда ҳам зўравонга қаршилик кўрсатиш имкониятига эга бўлмаган жабрланувчи билан жинсий алоқа қилишни тушуниш лозим.

9. Олий суд инстанциясининг тушунтиришига мувофиқ, ожиз аҳвол деганда, жабрланувчининг шундай аҳволи тушунилиши керакки, бундай пайтда у ўзининг физиологик, жисмоний ёки руҳий ҳолати (жисмоний

нуқсони, руҳияти бузилганлиги, жуда ёшлиги ёки кексалиги, қаттиқ оғриқ ёки беҳушлик ҳолати, алкогол, наркотик воситалар ёки психотроп моддалар таъсирида ўта мастлик ҳолати)га кўра, ўзини ўзи ҳимоя қилиш, айбдорга фаол қаршилик кўрсатиш ёки ўзига нисбатан содир этилаётган ҳаракатлар хусусияти ва моҳиятини тушуниш ёки ўз ҳаракатларини бошқариш имкониятига эга бўлмайди. Бунда айбдор жабрланувчи ожиз аҳволда эканлигини англаган бўлиши шарт[1].

10. Жабрланувчининг жуда ёшлиги ўз-ўзидан у билан жинсий алоқа қилишни унинг ожизлигидан фойдаланиб, номусига тегиш сифатида квалификация қилишга асос бўлмайди. Жабрланувчи ўзи билан содир этилаётган жинсий тусдаги ҳаракатларнинг моҳиятини ёшидан келиб чиқиб, тушуниши мумкинлиги ёки мумкин эмаслигини ҳар бир муайян ҳолатда аниқлаш зарур. Шу сабабли жабрланувчи жуда ёшлиги туфайли ўзига нисбатан содир этилаётган жинсий алоқанинг хусусияти ва аҳамиятини англамаса, қилмиш номусга тегиш, деб квалификация қилиниши керак. Башарти, кичик ёшдаги бола ўзи билан содир этилаётган жинсий алоқанинг аҳамиятини тушунган ва ўзи жинсий алоқага розилик берган бўлса, айбдорнинг қилмиши ЖКнинг 128-моддаси билан квалификация қилиниши лозим, бунинг учун жабрланувчининг вояга етмаганлигини айбланувчи олдиндан билганлиги зарурий шарт ҳисобланади.

11. Мастлик ҳолатида (алкоголь ёки гиёҳвандлик воситаси таъсирида) бўлган жабрланувчи билан жисмоний зўрлик ишлатмай ёки қўрқитмай жинсий алоқада бўлиш қилмишни жабрланувчининг ожизлигидан фойдаланиб содир этилган жинсий алоқа белгиси бўйича номусга тегиш, деб эътироф этиш учун асос бўла олмайди.

Ожиз аҳвол сифатида фақат шундай даражадаги мастлик ҳолати тан олиниши мумкинки, бунда жабрланувчи атроф-вазиятни англай олмаган ва

[1] *Қаранг:* Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2010 йил 29 октябрдаги «Номусга тегиш ва жинсий эҳтиёжни ғайритабиий усулда қондиришга доир ишлар бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги 13-сонли қарори, 6-банд 1-қисми // Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг қарори. – Т.: Ўзбекистон Республикаси Олий суди, 2010. – 7-б.

бу ҳолат уни айбдорга қаршилик кўрсатиш имкониятидан маҳрум қилган бўлади. Иш бўйича жабрланувчи бундай ҳолатга айбдор томонидан туширилганлиги (масалан, спиртли ичимликлар ичирган, наркотик, уйқудори берган ва ҳ.к.) ёки айбдорнинг ҳаракатларига боғлиқ бўлмаган тарзда ожиз аҳволда бўлганлиги аҳамият касб этмайди.

Жабрланувчини ожиз аҳволга солиш учун айбдор томонидан наркотик воситалар, психотроп, кучли таъсир этувчи, заҳарли ёки одамнинг ақл-идрокига таъсир этувчи бошқа моддалар қўлланилганлиги тўғрисида маълумотлар мавжуд бўлганда, уларнинг хусусияти ва инсон организмига таъсири даражаси экспертиза тайинлаш, мутахассисларни сўроқ қилиш йўли билан аниқланиши лозим. Агар экспертиза натижаларига кўра, айбдор томонидан тайёрланиши, қайта ишланиши, олиниши, сақланиши, ташилиши, жўнатилиши ёки ўтказилиши учун жиноий жавобгарлик белгиланган воситалар ёки моддалардан фойдаланилганлиги аниқланса, унинг ҳаракатлари ЖКнинг қайд этилган жиноятлар учун жавобгарликни назарда тутувчи моддалари ва ЖКнинг 118-моддаси тегишли қисми мажмуи бўйича квалификация қилиниши лозим[1].

12. Зўрлик, қўрқитиш қўлламаган ёки жабрланувчининг ожиз аҳволидан фойдаланмаган ҳолда шилқимлик, алдаш йўли билан ёки шунга ўхшаш бошқа усул билан жабрланувчини жинсий алоқа қилишга кўндирган шахснинг ҳаракатлари ЖКнинг 118-моддаси билан квалификация қилиниши мумкин эмас. Масалан, жинсий алоқа жабрланувчини алдаш, жумладан, уйланишга, ишга жойлаштиришга, бошқа бирон мулкий ёки ўзга фойда тақдим этишга ваъда бериш йўли билан унинг розилигини олиб, содир этилган бўлса, жинсий алоқа қилган шахснинг қилмиши номусга тегиш, деб квалификация қилинмайди.

---

[1] *Қаранг:* Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2010 йил 29 октябрдаги «Номусга тегиш ва жинсий эҳтиёжни ғайритабиий усулда қондиришга доир ишлар бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги 13-сонли қарори, 6-банд 3-қисми // Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг қарори. – Т.: Ўзбекистон Республикаси Олий суди, 2010. – 7-8-б.

13. Номусга тегиш дефлорация ёки эякуляциядан қатъи назар, жинсий алоқа бошланган, яъни эркак жинсий аъзоси аёл жинсий аъзосига киритилган пайтдан эътиборан тугалланган жиноят, деб топилади.

Бевосита жинсий алоқани содир этишга қаратилган, аммо айбдорнинг хоҳиш-иродасига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра ниҳоясига етказилмаган ҳаракатлар (масалан, жабрланувчининг иродасини синдириш мақсадида унинг кийимларини ечиш, йиртиш, муштлаш, калтаклаш, азоб бериш ва ҳоказо) номусга тегишга суиқасд қилиш, деб топилади ва ЖКнинг 25-моддаси ҳамда 118-моддаси тегишли қисми билан квалификация қилиниши керак.

Шахснинг ҳаракатларида номусга тегишга суиқасд қилиш аломатлари мавжудлиги тўғрисидаги масалани ҳал этишда, судлар шахс номусга тегиш мақсадида ҳаракат қилган-қилмаганлигини, қўлланилган зўрлик, ифода этилган қўрқитиш ёки жабрланувчининг ожизлигидан фойдаланишга уриниш айбдорга боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра амалга оширилмай қолган бундай мақсадга эришиш воситаси бўлган-бўмаганлигини аниқлашлари лозим. Мазкур ҳолатларнинг мавжудлигидагина айбдорнинг ҳаракатлари номусга тегишга суиқасд қилиш сифатида эътироф этилиши мумкин.

14. Жабрланувчига нисбатан унинг шаъни, қадр-қимматини камситувчи ҳаракатлар содир этилган бўлса-ю, айни вақтда айбланувчининг зўрлик ишлатиб, жинсий алоқа қилиш нияти бўлмаган бўлса, бундай шахснинг ҳаракати номусга тегишга суиқасд сифатида эмас, шахсга қарши қаратилган жиноят (баданга шикаст етказиш, ҳақорат ва ҳоказо) сифатида квалификация қилиниши керак.

15. Судлар номусга тегишга суиқасдни шахснинг жиноятни содир этишдан ихтиёрий қайтишидан (ЖКнинг 26-моддаси) фарқлашлари лозим. Агар шахс жиноий ҳаракатларини охирига етказишга имконияти бўла туриб, номусга тегишдан ихтиёрий равишда ва узил-кесил воз кечган бўлса, қилмиш воз кечиш сабабларидан қатъи назар, у ҳақиқатда содир этган ҳаракатлар бўйича квалификация қилинади, башарти уларда бошқа жиноят таркиби

(масалан, безорилик, баданга шикаст етказиш, мулкни нобуд қилиш ёки унга зарар етказиш ва ҳ.к.) мавжуд бўлса[1].

16. Ўн тўрт ёшга етган ақли расо шахс номусга тегиш жиноятининг **субъекти** бўлиши мумкин.

17. Икки ёки бир неча шахснинг номусига тегиш учун жавобгарлик ЖКнинг 118-моддаси 2-қисми «а» бандида назарда тутилган. Айбдор икки ёки ундан ортиқ жабрланувчилар билан зўравон жинсий алоқа қилса ва унинг қилмиши ягона қасд билан қамраб олинган бўлса, унинг қилмишини мазкур банд билан квалификация қилиш керак. Зўравон ўзига боғлиқ бўлмаган ҳолатларга кўра ўз жиноий ниятини охирига етказа олмаган ҳолларда унинг ҳаракатлари икки ёки бир неча шахснинг номусига тегишга суиқасд қилиш сифатида ЖКнинг 25-моддаси ва 118-моддаси 2-қисми «а» банди билан квалификация қилинади.

Олий суд Пленумининг тушунтиришига кўра, бир ҳолда номусга тегишга суиқасд, бошқа ҳолда эса, тугатилган жиноят содир этилган бўлса, айбдорнинг ҳаракатлари мазкур жиноятларнинг ҳар бири бўйича мустақил квалификация қилиниши лозим[2].

18. Номусга тегиш такроран ёки хавфли рецидивист томонидан ёхуд илгари ЖКнинг 119-моддасида назарда тутилган жиноятни содир этган шахс томонидан содир этилган бўлса, ЖКнинг 118-моддаси 2-қисми «б» банди бўйича квалификация қилинади.

Такроран номусга тегиш жиноятини содир этишда айбдор аввалги қилмишини охирига етказмаганидан ва унда бевосита бажарувчи ёки бошқа иштирокчи сифатида қатнашганидан қатъи назар, агар айбдор содир этган қилмишларининг бирортаси учун жавобгарликка тортилмаган ва мазкур қилмишлар учун жиноий жавобгарликка тортиш муддатлари ўтмаган бўлса,

---

[1] *Қаранг:* Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2010 йил 29 октябрдаги «Номусга тегиш ва жинсий эҳтиёжни ғайритабиий усулда қондиришга доир ишлар бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги 13-сонли қарори, 9-банд // Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг қарори. – Т.: Ўзбекистон Республикаси Олий суди, 2010. – 9-б.

[2] Ўша жойда, 10-банд 2-қисми. – 9-10-б.

унинг ҳаракатлари ЖКнинг 118-моддаси 2-қисми «б» банди билан квалификация қилинади.

Агар шахс номусга тегиш вақтида бирин-кетин бир неча марта жинсий алоқа қилган бўлса ва иш ҳолатлари айбдорда муайян бир шахсга нисбатан мазкур айнан ўхшаш ҳаракатларни содир этишга нисбатан ягона қасд мавжудлигидан далолат берса, қилмиш ЖКнинг 118-моддаси тегишли қисми бўйича квалификация қилиниши лозим бўлган битта давомли жиноят сифатида кўрилиши лозим. Шунга ўхшаш бир неча шахсга нисбатан содир этилганда такроран жиноят белгиси мавжуд бўлади.

Бундан ташқари, икки ва ундан ортиқ марта номусга тегиш содир этилган бўлиб, бунинг учун ЖКнинг 118-моддаси турли қисмларида жиноий жавобгарлик назарда тутилган бўлса, айбдорнинг ҳаракатлари мазкур жиноятларнинг ҳар бири бўйича мустақил квалификация қилиниши лозим[1].

Агар айбдор хавфли рецидивист (ЖКнинг 34-моддаси шарҳига қаранг) ёхуд илгари ЖКнинг 119-моддасида назарда тутилган жиноятни содир этган шахс бўлса, у ЖКнинг 118-моддаси 2-қисми «б» банди билан жавобгарликка тортилади. Мазкур ҳолатда шахснинг аввалги содир этган қилмиши учун қонунда белгиланган тартибда судланганлик олиб ташланмаган ёки муддати ўтиб кетмаган бўлиши лозим.

Таъкидлаш жоизки, агар айбдорнинг қасди билан айнан бир жабрланувчига нисбатан ҳам номусга тегиш, ҳам жинсий эҳтиёжни ғайритабиий усулда қондириш жиноятини содир этиш (турли кетма-кетликда) қамраб олинган бўлса, уларни содир этишда вақт жиҳатдан узилиш бўлган-бўлмаганлигидан қатъи назар, қилмиш ЖКнинг 118-моддаси ва 119-моддасида назарда тутилган жиноятлар мажмуи сифатида баҳоланмоғи лозим. Бундай ҳаракатларни илгари шунга ўхшаш жиноятлар содир этган

[1] *Қаранг:* Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2010 йил 29 октябрдаги «Номусга тегиш ва жинсий эҳтиёжни ғайритабиий усулда қондиришга доир ишлар бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги 13-сонли қарори, 10-банд // Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг қарори. – Т.: Ўзбекистон Республикаси Олий суди, 2010. – 10-б.

шахс томонидан содир этилган (ЖКнинг 118-моддаси ёки 119-моддаси 2-қисми «б» банди), деб баҳолаб бўлмайди[1].

19. Бир гуруҳ шахслар томонидан номусга тегиш учун жавобгарлик ЖКнинг 118-моддаси 2-қисми «в» бандида назарда тутилган.

Номусга тегишни бир гуруҳ шахслар томонидан содир этилган, деб эътироф этиш учун жиноятни содир этишда икки ёки ундан ортиқ ақли расо 14 ёшга тўлган жисмоний шахслар иштирок этиши ҳамда уларнинг ҳар бири гуруҳнинг бошқа аъзолари билан келишиб ҳаракат қилган ҳамда номусга тегиш жинояти объектив томонининг ҳеч бўлмаганда битта ҳаракатини содир этган бўлиши лозим.

Шундай қилиб, Олий суд Пленумининг қарорида асосли равишда таъкидланганидек, ЖКнинг 118-моддаси 2-қисми «в» банди билан, нафақат бевосита номусга теккан шахсларнинг ҳаракатлари, балки жабрланувчига нисбатан зўрлик ёки қўрқитишни қўллаш орқали уларга кўмаклашган шахсларнинг ҳаракатлари ҳам квалификация қилиниши лозим. Бунда қайд этилган жиноят таркиби объектив томонида назарда тутилган ҳаракатларни шахсан содир этмаган, бироқ зўрлик ёки қўрқитиш орқали бошқа шахсларга жиноят содир этишда қўмаклашган шахсларнинг ҳаракатлари гуруҳ бўлиб номусга тегиш жиноятининг ҳамижрочиси сифатида ЖКнинг 28-моддасига ҳавола қилинмаган ҳолда квалификация қилиниши лозим[2].

Жабрланувчи билан бевосита жинсий алоқа қилмаган ва бошқа шахслар томонидан номусга тегиш жинояти содир этилганда жабрланувчига нисбатан зўрлик ёки қўрқитишни қўлламаган, бироқ жиноятни содир этишда айбдорга фақат маслаҳатлари, кўрсатмалари, маълумотлар бериши ва ҳоказолар билан кўмаклашган шахснинг ҳаракатлари ёрдамчи сифатида ЖКнинг 28-моддаси 5-қисмига ҳавола қилинган ҳолда квалификация қилиниши керак.

---

[1] *Қаранг:* Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2010 йил 29 октябрдаги «Номусга тегиш ва жинсий эҳтиёжни ғайритабиий усулда қондиришга доир ишлар бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги 13-сонли қарори, 11-банд // Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг қарори. – Т.: Ўзбекистон Республикаси Олий суди, 2010. – 10-б.

[2] Ўша жойда, 12-банд 2-қисми. – 10-11-б.

Шуни назарда тутиш керакки, номусга тегишнинг ҳам ижрочилари ўртасида олдиндан тил бириктирилганлиги номусга тегишни бир гуруҳ шахслар томонидан содир этилган, деб квалификация қилиш учун аҳамиятга эга эмас.

Олий суд инстанциясининг тушунтиришига кўра, жиноят иштирокчиларидан бири қонунга кўра жиноят субъекти бўлмаган ҳолларда ҳам (ЖКнинг 17, 18-моддалари) иккинчи иштирокчининг ҳаракатлари бир гуруҳ шахслар томонидан содир этилган номусга тегиш сифатида эътироф этилиши лозим[1]. Олий суд Пленумининг мазкур кўрсатмаси қонунга мувофиқ жиноят субъектлари бўлган шахсларгина иштирокчилар сифатида эътироф этилиши мумкинлиги тўғрисидаги жиноятларни квалификация қилишнинг асосий қоидаларига зид бўлмоқда.

Масалан, икки ёки ундан ортиқ шахс томонидан жабрланувчининг номусига тегиш жинояти содир этилишини ташкиллаштирган, лекин жиноят содир этилишида бевосита қатнашмаган шахснинг ҳаракатлари жиноят содир қилган шахслар 14 ёшга тўлмаганлиги ёки ақли норасолиги учун мазкур жиноятнинг субъекти бўла олмайдиган ҳолларда ЖКнинг 118-моддаси 1-қисми бўйича квалификация қилиниши лозим. Бундан ташқари, агар номусга тегиш жиноятининг ҳамижрочилари сифатида 14 ёшга тўлмаган шахслар иштирок этган бўлса, номусга тегиш ташкилотчисининг ҳаракатларини вояга етмаган шахсни жиноят қилишга жалб қилиш сифатида қўшимча равишда ЖКнинг 127-моддаси 3-қисми билан квалификация қилиш керак.

Номусга тегиш у нафақат бир неча шахс томонидан битта жабрланувчига нисбатан содир этилган ҳолларда, балки айбдор шахслар ҳамжиҳатликда бир неча жабрланувчига нисбатан ҳаракат қилиб ва зўрлик ёки қўрқитишни қўллаб, сўнгра жабрланувчилардан ҳар бири ёки ҳеч

[1] *Қаранг:* Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2010 йил 29 октябрдаги «Номусга тегиш ва жинсий эҳтиёжни ғайритабиий усулда қондиришга доир ишлар бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги 13-сонли қарори, 12-банд 1-қисми // Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг қарори. – Т.: Ўзбекистон Республикаси Олий суди, 2010. – 10-б.

бўлмаганда бири билан зўрлаб жинсий алоқа қилганда ҳам гуруҳ шахслар (олдиндан тил бириктирган гуруҳ шахслар) томонидан содир этилган, деб топилиши лозим.

20. Ўлдириш билан қўрқитиб содир этилган номусга тегиш учун жавобгарлик ЖКнинг 118-моддаси 2-қисми «г» бандида назарда тутилган. Номусга тегишда ўлдириш билан қўрқитиш деганда, нафақат айбдорнинг жабрланувчига, унинг яқин қариндошларига ёки жабрланувчида уларга нисбатан муайян масъулият мавжуд шахсларга нисбатан дарҳол жисмоний зўрлик ишлатиш нияти очиқдан-очиқ билдирилган сўзлари, балки айбдорнинг, масалан, қурол ёки қурол сифатида фойдаланилиши мумкин бўлган предметлар (пичоқ, устара, болта ва ш.к.лар) намойиши сингари таҳдид солувчи ҳаракатлари ҳам тушунилиши лозим[1]. Ўлдириш билан қўрқитиб, номусга тегиш жиноятини квалификация қилишда айбдорда ушбу таҳдидни амалга ошириш нияти бор-йўқлиги факти аҳамият касб этмайди.

Ўлдириш билан қўрқитиш жабрланувчининг номусига тегиш пайтида унинг қаршилигини синдириш учун қўлланилган ҳолларда айбдорнинг ҳаракатлари ЖКнинг 118-моддаси 2-қисми «г» банди бўйича квалификация қилиниши зарур. Бундай қўрқитиш ЖКнинг 118-моддаси 2-қисми «г» банди билан қамраб олиниб, ЖКнинг 112-моддаси бўйича қўшимча квалификация қилишни талаб этмайди.

21. Ўн саккиз ёшга тўлмаганлиги айбдорга аён бўлган шахснинг номусига тегиш ЖКнинг 118-моддаси 3-қисми «а» банди бўйича квалификация қилинади. ЖКнинг 118-моддаси 3-қисми «а» банди бўйича жавобгарлик фақат айбдор жабрланувчининг ёши тўғрисида номусга тегиш жиноятини содир этгунга қадар аниқ билган (қариндош, таниш, қўшни бўлган ва ҳ.к.) ҳолда ёки

[1] *Қаранг:* Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2010 йил 29 октябрдаги «Номусга тегиш ва жинсий эҳтиёжни ғайритабиий усулда қондиришга доир ишлар бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги 13-сонли қарори, 13-банд 1-қисми // Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг қарори. – Т.: Ўзбекистон Республикаси Олий суди, 2010. – 11-б.

жабрланувчининг ташқи қиёфаси унинг ёшидан аниқ далолат берган ҳолда келиб чиқади.

Жабрланувчи ўзининг ёшига нисбатан улғайганроқ кўриниши асосида келиб чиққан жабрланувчининг ёшига нисбатан айбдорнинг инсофли янглишиши айбдор шахснинг ҳаракатларини ЖКнинг 118-моддаси 3-қисми «а» банди бўйича ўн саккиз ёшга тўлмаганлиги айбдорга аён бўлган шахснинг номусига тегиш сифатида квалификация қилишни истисно этади[1].

22. Яқин қариндошнинг номусига тегиш ЖКнинг 118-моддаси 3-қисми «б» банди бўйича квалификация қилинади. Айбдорнинг ҳаракатларини ЖКнинг 118-моддаси 3-қисми «б» банди билан квалификация қилишда ЖКнинг VIII бўлимида баён этилган «яқин қариндошлар» тушунчасига асосланиш зарур, бунда мазкур тушунчани кенг шарҳлаш мумкин эмаслигини инобатга олиш лозим (яқин қариндош тушунчаси тўғрисида ЖКнинг Махсус қисми VIII бўлимига қаранг).

Шу муносабат билан ҳар қандай яқин қариндош, шу жумладан, эр (хотин) билан зўрлик ишлатиб, қўрқитиб ёки ожизлигидан фойдаланиб жинсий алоқа қилиш ЖКнинг 118-моддаси 3-қисми «б» банди бўйича жавобгарликни келтириб чиқаради.

23. Оммавий тартибсизликлар қатнашчиси томонидан содир этилган номусга тегиш ЖКнинг 118-моддаси 3-қисми «в» банди бўйича квалификация қилиниши лозим. Номусга тегиш фақатгина оммавий тартибсизликлар иштирокчиси бўлган шахслар томонидан содир этилса, мазкур банд бўйича жавобгарлик вужудга келади.

Номусга тегиш оммавий тартибсизликларнинг бевосита ташкилотчиси ёки фаол иштирокчиси томонидан содир этилганда унинг қилмишлари ЖКнинг 118-моддаси 3-қисми «в» банди ва ЖКнинг 244-моддаси билан жиноятлар мажмуи бўйича квалификация қилинади.

---

[1] *Қаранг:* Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2010 йил 29 октябрдаги «Номусга тегиш ва жинсий эҳтиёжни ғайритабиий усулда қондиришга доир ишлар бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги 13-сонли қарори, 14-банд 2-қисми // Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг қарори. – Т.: Ўзбекистон Республикаси Олий суди, 2010. – 12-б.

24. Ўта хавфли рецидивист томонидан содир этилган номусга тегиш ЖКнинг 118-моддаси 3-қисми «г» банди бўйича квалификация қилинади (ўта хавфли рецидивист тушунчаси тўғрисида ЖКнинг 34-моддаси шарҳига қаранг).

ЖКнинг 118-моддаси 3-қисми «г» бандини шахснинг айбига қўйиш учун айбдор номусга тегиш жиноятини содир этгунига қадар қонунда белгиланган тартибда суд томонидан ўта хавфли рецидивист, деб топилганлигини аниқлаб олиш зарур.

25. Оғир оқибатларга олиб келган номусга тегиш учун жавобгарлик ЖКнинг 118-моддаси 3-қисми «д» бандида назарда тутилган. Номусга тегишнинг оғир оқибатлари деганда, ҳомиладор бўлиш ёки ҳомиланинг тушиши, руҳий касаллик, ОИВ/ОИТС юқиши, жабрланувчи томонидан танланган жиноятдан ҳимояланиш усули оқибатида олинган тан жароҳатлари (масалан, кўп қаватли бинодан, юриб кетаётган автомобилдан, поезддан сакраганда), жиноят натижасида жабрланувчининг ўзини ўзи ўлдириши ва ҳоказолар тушунилиши лозим[1].

Мазкур ҳолатларда содир этилган қилмиш ЖКнинг 118-моддаси 3-қисми «д» банди билан тўлиқ қамраб олинади ва ЖК Махсус қисмининг бошқа моддалари билан қўшимча квалификация қилиш талаб қилинмайди (масалан, жабрланувчи ўзини ўзи ўлдирса ЖКнинг 103-моддаси билан).

Юзага келган оғир оқибатлар билан содир этилган номусга тегиш ўртасида тўғридан-тўғри сабабий боғланиш мавжуд бўлган ҳоллардагина шахснинг айбига ЖКнинг 118-моддаси 3-қисми «д» банди қўйилиши мумкин.

26. Ўн тўрт ёшга тўлмаганлиги айбдорга аён бўлган шахснинг номусига тегиш ЖКнинг 118-моддаси 4-қисми бўйича квалификация

[1] *Қаранг:* Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2010 йил 29 октябрдаги «Номусга тегиш ва жинсий эҳтиёжни ғайритабиий усулда қондиришга доир ишлар бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги 13-сонли қарори, 16-банд // Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг қарори. – Т.: Ўзбекистон Республикаси Олий суди, 2010. – 12-б.

қилинади. ЖКнинг 118-моддаси 4-қисми бўйича жавобгарлик фақат айбдор жабрланувчининг ёши тўғрисида номусга тегиш жиноятини содир этгунга қадар аниқ билган (қариндош, таниш, қўшни бўлган ва ҳ.к.) ҳолда ёки жабрланувчининг ташқи қиёфаси унинг ёшидан аниқ далолат берган ҳолда келиб чиқади.

Жабрланувчи ўзининг ёшига нисбатан улғайганроқ кўриниши асосида келиб чиққан жабрланувчининг ёшига нисбатан айбдорнинг инсофли янглишиши айбдор шахснинг ҳаракатларини ЖКнинг 118-моддаси 4-қисми бўйича ўн тўрт ёшга тўлмаганлиги айбдорга аён бўлган шахснинг номусига тегиш сифатида квалификация қилишни истисно этади[1].

119-модда. Жинсий эҳтиёжни зўрлик ишлатиб ғайритабиий усулда қондириш

Зўрлик ишлатиб, қўрқитиб ёки жабрланувчининг ожизлигидан фойдаланиб, жинсий эҳтиёжни ғайритабиий усулда қондириш –

уч йилдан етти йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўша ҳаракатлар:

а) икки ёки ундан ортиқ шахсга нисбатан;

б) такроран, хавфли рецидивист томонидан ёхуд илгари ушбу Кодекснинг 118-моддасида назарда тутилган жиноятни содир этган шахс томонидан;

в) бир гуруҳ шахслар томонидан;

г) ўлдириш билан қўрқитиб содир этилган бўлса, –

етти йилдан ўн йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ушбу модданинг биринчи ёки иккинчи қисмида назарда тутилган ҳаракатлар:

---

[1] *Қаранг:* Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2010 йил 29 октябрдаги «Номусга тегиш ва жинсий эҳтиёжни ғайритабиий усулда қондиришга доир ишлар бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги 13-сонли қарори, 14-банд 2-қисми.// Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг қарори. – Т.: Ўзбекистон Республикаси Олий суди, 2010. – 12-б.

а) жабрланувчининг ўн саккиз ёшга тўлмаганлиги айбдорга аён бўлган ҳолда;

б) яқин қариндошига нисбатан;

в) оммавий тартибсизликлар қатнашчиси томонидан;

г) ўта хавфли рецидивист томонидан содир этилган бўлса;

д) оғир оқибатларга олиб келган бўлса, –

ўн йилдан ўн беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ушбу моддада назарда тутилган ҳаракатлар ўн тўрт ёшга тўлмаганлиги айбдорга аён бўлган шахсга нисбатан содир этилган бўлса, –

ўн беш йилдан йигирма йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Жиноят объекти жабрланувчининг жинсий эркинлигини, яъни ўз хоҳишига кўра жинсий шеригини танлаш ҳуқуқини таъминловчи ижтимоий муносабатлар, шунингдек, 16 ёшга тўлмаган шахсларнинг жинсий дахлсизлиги ҳисобланади.

2. Жиноятнинг объектив томони зўрлик ишлатиб, қўрқитиб ёки жабрланувчининг ожизлигидан фойдаланиб, жинсий эҳтиёжни ғайритабиий усулда қондиришда ифодаланади.

ЖКнинг 119-моддасида назарда тутилган жиноят:

- эркак кишининг жинсий эҳтиёжини аёл билан ғайритабиий усулда зўрлик ишлатиб қондиришида;
- аёлнинг жинсий эҳтиёжини аёл билан зўрлик ишлатиб қондиришида (лесбиянлик);
- эркак кишининг жинсий эҳтиёжини эркак билан зўрлик ишлатиб қондиришида (бесоқолбозлик);
- жинсий эҳтиёжни қондиришга қаратилган бошқа шаҳвоний ҳаракатларни содир этишда (жабрланувчини зўрлик ишлатиб мастурбацияга мажбур этиш ва ҳоказоларда) ифодаланиши мумкин.

3. (Жисмоний зўрлик, қўрқитиш, ожиз аҳвол тўғрисида ЖКнинг 118-моддаси шарҳига қаранг).

4. Кўриб чиқилаётган жиноят жинсий эҳтиёжни ғайритабиий усулда қондиришга қаратилган зўравонлик ҳаракати содир этилган пайтдан эътиборан, дефлорация ва эякуляциядан қатъи назар, тугалланган, деб эътироф этилади.

5. Жинсий эҳтиёжни зўрлик ишлатиб, ғайритабиий усулда қондиришга қаратилган ҳаракатлар айбдорга боғлиқ бўлмаган сабаблар билан охирига етказилмай қолганда, мазкур ҳаракатлар жиноятга суиқасдни вужудга келтиради (масалан, зўрлик ишлатиб ечинтириш, гавдани муайян вазиятда тутиб туришга мажбурлаш ва ҳоказолар) бу қилмиш ЖКнинг 25-моддаси 2-қисми ва 119-моддаси билан квалификация қилиниши керак.

6. Жинсий эҳтиёжни зўрлик ишлатиб, ғайритабиий усулда қондиришга суиқасд қилишда жиноятдан ихтиёрий қайтиш бўлиши мумкин (ихтиёрий қайтиш тушунчаси тўғрисида ЖКнинг 26-моддасига берилган шарҳга қаранг).

7. Субъектив томондан жиноят тўғри қасд билан содир этилади. Мотив – шаҳвоний, шунингдек, жабрланувчининг шаънини таҳқирлаш бўлиши мумкин. Мақсад – жинсий эҳтиёжни қондириш.

8. Субъект 14 ёшга тўлган ҳар қандай ақли расо шахс бўлиши мумкин.

9. ЖКнинг 119-моддаси 2, 3 ва 4-қисмларида назарда тутилган квалификация белгилари ЖКнинг 118-моддасида кўзда тутилган белгиларга мазмунан мос келади (ЖКнинг 118-моддаси 2, 3, 4-қисмлари шарҳига қаранг).

120-модда. Бесоқолбозлик

Бесоқолбозлик, яъни эркакнинг эркак билан зўрлик ишлатмасдан жинсий эҳтиёжини қондириши –

бир йилдан уч йилгача озодликни чеклаш ёхуд уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Жиноят объекти жинсий алоқаларнинг нормал тартибини таъминловчи ижтимоий муносабатлар ҳисобланади.

2. Жиноят объектив томони эркакнинг эркак билан жинсий эҳтиёжини қондиришига йўналтирилган мутлақо ихтиёрий ҳаракатларда ифодаланади.

Башарти бесоқолбозликда зўрлик ишлатиш, қўрқитиш ёки жабрланувчининг ожизлигидан фойдаланиш аломатлари мавжуд бўлса, айбдорнинг қилмиши ЖКнинг 119-моддаси билан квалификация қилинади.

3. Эркакнинг эркак билан жинсий эҳтиёжини қондириши бошланиши билан шарҳланаётган жиноят тугалланган ҳисобланади.

4. Субъектив томондан жиноят тўғри қасд билан содир этилади.

6. Жиноят субъекти ўн олти ёшга тўлган, бесоқолбозлик ҳаракатининг фаол ёки пассив қатнашчиси бўлган шахс ҳисобланади.

7. Агар бесоқолбозлик иштирокчиларидан бири ўн олти ёшга етмаган бўлса, иккинчи иштирокчининг ҳаракатларини шахснинг ўн олти ёшга тўлмаганлиги айбдорга аён бўлган ҳолда у билан жинсий эҳтиёжни ғайритабиий усулда қондириш сифатида ЖКнинг 128-моддаси билан квалификация қилиш лозим.

121-модда. Аёлни жинсий алоқа қилишга мажбур этиш

Хизмат, моддий ёки бошқа жиҳатлардан айбдорга қарам бўлган аёлни жинсий алоқа қилишга ёки жинсий эҳтиёжни ғайритабиий усулда қондиришга мажбур этиш –

икки йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёки олти ойгача қамоқ билан жазоланади.

Ўша ҳаракат жинсий алоқада бўлиш ёки жинсий эҳтиёжни ғайритабиий усулда қондириш билан боғлиқ ҳолда содир этилган бўлса, –

икки йилдан уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёки уч йилдан беш йилгача озодликни чеклаш ёхуд уч йилдан беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Жиноят объекти аёлнинг жинсий эркинлигини таъминловчи ижтимоий муносабатлар ҳисобланади.

2. Объектив томондан жиноят хизмат, моддий ёки бошқа жиҳатлардан айбдорга қарам бўлган аёлни жинсий алоқа қилишга ёки жинсий эҳтиёжни ғайритабиий усулда қондиришга мажбур этишда ифодаланади.

3. Мажбур этиш деганда, аёлни шаҳвоний интилишларга розилик беришига, яъни ўз хоҳиш-иродасига қарши равишда жинсий алоқа қилишига ёки жинсий эҳтиёжни ғайритабиий усулда қондиришига мажбурлаш мақсадида унинг руҳиятига ғайриқонуний тазйиқ ўтказишни тушуниш зарур. Бунда мажбур этиш аёлни мажбурловчининг ўзи билан ёки ҳар қандай бошқа шахс билан жинсий алоқа қилишга ёки жинсий эҳтиёжни ғайритабиий усулда қондиришга қаратилган бўлиши мумкин.

4. Мажбурлаш пайтида жабрланувчига ҳуқуққа хилоф руҳий таъсир кўрсатиш қарамликнинг қуйидаги турларидан фойдаланиб, амалга оширилади:

- хизмат жиҳатидан қарамлик, яъни аёлнинг уни мажбурловчи шахсга хизмат юзасидан тўғридан-тўғри бўйсуниши (масалан, жабрланувчини ишдан бўшатиш, кам ҳақ тўланадиган ишга ўтказиш, паст лавозимга ўтказиш ва ҳоказолар билан қўрқитиш);
- моддий жиҳатдан қарамлик, яъни аёлнинг унинг жинсий эркинлигига қасд қилаётган шахснинг тўлиқ қарамоғида бўлиши ёки аёл яшаш учун маблағларнинг асосий қисмини шу шахсдан олиши (масалан, жабрланувчида белгиланган вақтда тўлай олмайдиган қарз мажбуриятларининг мавжудлиги ва ҳоказолар) ҳисобланади;

• бошқа жиҳатлардан қарамлик, яъни жабрланувчига маълум бир имтиёз, фойда, устунлик тақдим этиш, у учун муҳим бўлган бошқа масалаларни ҳал қилиш тегишли хизмат мавқеига эга бўлган айбдор шахснинг ихтиёрида бўлиши. Бундай қарамлик, масалан, «гумон қилинувчи – терговчи», «аспирант – илмий раҳбар» ва шунга ўхшаш жуфтликларнинг бирлигида мавжуд бўлиши мумкин.

5. Муайян енгилликлар бериш, иш учун яхши шароит ва имтиёзлар яратиш, совғалар тақдим этиш, қонуний ва ноқонуний тарзда жинсий муносабат билан боғлиқ бўлмаган муайян хизматлар кўрсатиш мажбур этиш, деб топилмайди. Мажбур этмасдан жинсий алоқа қилишни аёлга таклиф этишнинг ўзи кўриб чиқилаётган жиноят таркибини ҳосил қилмайди.

6. Мажбур этиш аёлга нисбатан уни жинсий алоқа қилишга ёки жинсий эҳтиёжни ғайритабиий усулда қондиришга кўндириш мақсадида ишлатиладиган руҳий зўрликнинг ўзига хос шакли бўлганлиги туфайли мазкур жиноят таркиби билан ЖКнинг 118 ва 119-моддаларида назарда тутилган руҳий зўрлик ишлатиш билан содир этиладиган жиноятларни бир-биридан фарқлаш масаласи юзага келади.

Номусга тегишдаги (жинсий эҳтиёжни зўрлик ишлатиб ғайритабиий усулда қондиришдаги) руҳий зўрлик ишлатишдан фарқли равишда, аёлни мажбур этишда аёлнинг бош тортгани таҳдиднинг дарҳол амалга оширилишини тахмин қилмайди. Айни вақтда амалда етказиладиган ёки қўрқитишда ифодаланадиган зарар жабрланувчи шахсига тегишли бўлмай, балки унинг мулкий ва бошқа шахсий ҳуқуқларига тааллуқлидир. Бундан ташқари, ўз хусусиятига кўра бу зарар унга нисбатан жабрланувчи моддий, хизмат ёки бошқа жиҳатлардан қарам бўлган шахс томонидангина етказилган бўлиши керак.

7. Унга нисбатан аёл моддий, хизмат ёки бошқа жиҳатлардан қарам бўлган шахс ушбу аёл билан жинсий алоқа қилиш ёки жинсий эҳтиёжини ғайритабиий усулда қондириш мақсадида унга нисбатан номусга тегиш учун

хос бўлган руҳий таъсир кўрсатган ҳолларда унинг ҳаракатларини ЖКнинг 118 ёки 119-моддаси тегишли қисми билан квалификация қилиш керак.

8. ЖКнинг 121-моддаси 1-қисмида назарда тутилган жиноят мажбур этиш пайтидан, яъни жинсий алоқа қилишни ёки жинсий эҳтиёжни ғайритабиий усулда қондиришни талаб қилиш ёки буларни шарт қилиб қуйиш пайтидан эътиборан, айбдор ушбу мақсадга эришилган ёки эришилмаганидан қатъи назар, тугалланган жиноят, деб қаралиши керак. ЖКнинг 121-моддаси 2-қисмида назарда тутилган жиноят эса, айбдор ўз мақсадига эришганидан сўнг, яъни жинсий алоқа қилинган ёки жинсий эҳтиёж ғайритабиий усулда қондирилган пайтдан бошлаб тугалланган ҳисобланади.

9. Башарти шахс аёлнинг хоҳиш-иродаси бошқа шахс томонидан бўйсундирилганини била туриб, у билан жинсий алоқа қилса ёки жинсий эҳтиёжни ғайритабиий усулда қондирса, унинг ҳаракатларини ЖКнинг 121-моддаси бўйича квалификация қилиб бўлмайди. Айрим ҳолатларда бундай шахс аёлни жинсий алоқа қилишга мажбур этишга далолатчилик қилиш учун ЖКнинг 28 ва 121-моддаси билан жавобгарликка тортилиши мумкин.

10. Субъектив томондан кўриб чиқилаётган жиноят фақат тўғри қасд билан содир этилади.

11. Жиноятнинг субъекти унга нисбатан аёл хизмат, моддий ёки бошқа жиҳатлардан қарам бўлган 16 ёшга тўлган шахс бўлиши мумкин.

V БОБ.
ОИЛАГА, ЁШЛАРГА ВА АХЛОҚҚА ҚАРШИ ЖИНОЯТЛАР

122-модда. Вояга етмаган ёки меҳнатга лаёқатсиз шахсларни моддий таъминлашдан бўйин товлаш

Моддий ёрдамга муҳтож бўлган вояга етмаган ёки меҳнатга лаёқатсиз шахсни моддий таъминлашдан бўйин товлаш, яъни уларни моддий жиҳатдан таъминлаш учун суднинг ҳал қилув қарорига биноан ундирилиши лозим бўлган маблағни жами бўлиб уч ойдан ортиқ муддат мобайнида тўламаслик, –

энг кам ойлик иш ҳақининг эллик бараваригача миқдорда жарима ёки икки йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёхуд олти ойгача қамоқ билан жазоланади.

Ўша қилмиш хавфли рецидивист томонидан содир этилган бўлса, –

икки йилдан уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёки бир йилдан уч йилгача озодликни чеклаш ёхуд уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Конституциянинг 64-моддаси белгилайдики: «Ота-оналар ўз фарзандларини вояга етгунларига қадар боқиш ва тарбиялашга мажбурдирлар.

Давлат ва жамият етим болаларни ва ота-оналарининг васийлигидан маҳрум бўлган болаларни боқиш, тарбиялаш ва ўқитишни таъминлайди, болаларга бағишланган хайрия фаолиятларни рағбатлантиради».

Конституциянинг 65-моддасида кўрсатилагиндек, «Фарзандлар ота-оналарнинг насл-насабидан ва фуқаролик ҳолатидан қатъи назар, қонун олдида тенгдирлар».

2. Ўзбекистон Республикаси Оила кодексига мувофиқ, ота-она вояга етмаган болаларига (96-модда), шунингдек, вояга етган меҳнатга лаёқатсиз, ёрдамга муҳтож болаларига (100-модда) таъминот бериши шартдир.

3. Шарҳланаётган жиноятнинг объекти вояга етмаган ёки меҳнатга лаёқатсиз шахсларнинг турмуш кечириши учун нормал моддий шароитларни таъминлаш, шунингдек, вояга етмаганларнинг ёки меҳнатга лаёқатсиз шахсларнинг соғлиғи, нормал жисмоний ривожланишини таъминлашга йўналтирилган муносабатлардир.

4. Жиноятнинг объектив томони моддий ёрдамга муҳтож бўлган вояга етмаган ёки меҳнатга лаёқатсиз шахсни моддий жиҳатдан таъминлаш учун суднинг ҳал қилув қарорига биноан ундирилиши лозим бўлган маблағни жами бўлиб уч ойдан ортиқ муддат мобайнида тўламасликда ифодаланади.

5. Бўйин товлаш деганда, нафақат бошқа шахсни моддий жиҳатдан таъминлаш бўйича мажбуриятлар бажарилишини тўғридан-тўғри рад этишни, балки айбдорнинг ижро варақаси бўйича ушлаб қолинадиган маблағни тўлашдан бўйин товлаш мақсадида оладиган ҳақиқий маошини, бошқа даромадларини яширишини, иш ёки яшаш жойини ўзгартиришини ёхуд айнан шу мақсадда меҳнатдан бўйин товлаши ва ҳоказоларни тушуниш лозим.

6. ЖКнинг 122-моддаси бўйича жавобгарлик фақат қуйидаги ҳолларда вужудга келади:

- моддий ёрдамга муҳтож бўлган вояга етмаган ёки меҳнатга лаёқатсиз шахсларни моддий жиҳатдан таъминлаш учун ота-онасидан ёки уларнинг ўрнини босувчи шахслардан маблағ ундириш тўғрисида қонуний кучга кирган суднинг ҳал қилув қарори мавжудлиги;
- маблағларни тўлашдан жами бўлиб уч ойдан ортиқ муддат мобайнида бўйин товлаш.

7. Шарҳланаётган модда нуқтаи назаридан, меҳнатга лаёқатсизлар – бу I ёки II гуруҳ ногиронлари ёхуд касаллиги боис вақтинча меҳнат қобилиятини йўқотган шахслардир.

8. Моддий ёрдамга муҳтож бўлган вояга етмаган ёки меҳнатга лаёқатсиз шахслар таъминоти учун суднинг ҳал қилув қарори бўйича ундирилиши лозим бўлган маблағлар жами бўлиб уч ой муддат мобайнида тўланмаган тақдирда жиноят тугалланган ҳисобланади.

9. Субъектив томондан жиноят тўғри қасд билан содир этилади. Мотив ва мақсад жиноят квалификациясига таъсир этмайди.

10. Жиноят субъекти суднинг ҳал қилув қарорига биноан моддий ёрдамга муҳтож бўлган вояга етмаган ёки меҳнатга лаёқатсиз шахсларни моддий жиҳатдан таъминлаш мажбурияти зиммасига юкланган 18 ёшга тўлган шахс бўлиши мумкин.

11. Шарҳланаётган модданинг иккинчи қисми кўриб чиқилаётган жиноятнинг хавфли рецидивист томонидан содир этилиши учун жавобгарликни назарда тутмоқда.

12. Моддий ёрдамга муҳтож бўлган вояга етмаган ёки меҳнатга лаёқатсиз шахсларни моддий жиҳатдан таъминлаш мажбурияти зиммасига юкланган шахс ўзи меҳнатга лаёқатсиз бўлса ёки унга юклатилган мажбуриятни бошқа узрли сабабларга кўра, масалан, касаллиги туфайли бажармаётган бўлса, ЖКнинг 122-моддаси бўйича жавобгарлик истисно қилинади.

123-модда. Ота-онани моддий таъминлашдан бўйин товлаш

Вояга етган шахсларнинг меҳнатга лаёқатсиз ва моддий ёрдамга муҳтож бўлган ота-онани ёки уларнинг ўрнини босувчи шахсларни моддий таъминлашдан бўйин товлаши, яъни уларни моддий жиҳатдан таъминлаш учун суднинг ҳал қилув қарорига биноан ундирилиши лозим бўлган маблағни жами бўлиб уч ойдан ортиқ муддат мобайнида тўламаслиги, –

энг кам ойлик иш ҳақининг эллик бараваригача миқдорда жарима ёки уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёхуд олти ойгача қамоқ билан жазоланади.

1. Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 66-моддасига мувофиқ, вояга етган, меҳнатга лаёқатли фарзандлар ўз ота-оналари ҳақида ғамхўрлик қилишга мажбурдирлар. Ўзбекистон Республикаси Оила кодексига мувофиқ, вояга етган, меҳнатга лаёқатли болалар меҳнатга лаёқатсиз, ёрдамга муҳтож ўз ота-онасига таъминот беришлари ва улар тўғрисида ғамхўрлик қилишлари шарт.

2. Жиноят объекти – айбдорнинг меҳнатга қобилиятсиз ота-онаси ёки уларнинг ўрнини босувчи шахсларнинг яшаш учун нормал моддий шароитга эга бўлиши, шунингдек, уларнинг соғлиғини таъминловчи ижтимоий муносабатлардир.

3. Жиноятнинг объектив томони вояга етган шахсларнинг меҳнатга лаёқатсиз ва моддий ёрдамга муҳтож бўлган ота-онани ёки уларнинг ўрнини босувчи шахсларни моддий жиҳатдан таъминлаш учун суднинг ҳал қилув қарорига биноан ундирилиши лозим бўлган маблағни жами бўлиб уч ойдан ортиқ муддат мобайнида тўламаслигида ифодаланади.

4. Шахсни ЖКнинг 123-моддаси бўйича жавобгарликка тортиш учун:

• фарзандлар зиммасига меҳнатга лаёқатсиз ота-онани ёки уларнинг ўрнини босувчи шахсларни моддий жиҳатдан таъминлаш учун маблағ тўлаб туриш мажбуриятини юкловчи суднинг ҳал қилув қарори мавжудлиги;

• мазкур шахсларни моддий жиҳатдан таъминлаш учун ундириладиган маблағларни тўлашдан жами уч ойдан ортиқ муддат мобайнида бўйин товлаш факти аниқланиши зарур (бўйин товлаш тушунчаси тўғрисида ЖКнинг 122-моддаси шарҳига қаранг).

5. Меҳнатга лаёқатсиз ота-оналар сифатида 55 ёшга тўлган аёллар, 60 ёшга тўлган эркаклар, шунингдек, I ва II гуруҳ ногиронлари эътироф этилиши лозим.

6. Ота-онани ёки уларнинг ўрнини босувчи шахсларни моддий жиҳатдан таъминлашга маблағ ундириш тўғрисидаги ҳал қилув қарор суд томонидан қабул қилинганидан кейин уч ойдан ортиқ муддат ўтиб кетган

бўлса ва мазкур маблағни тўлаши шарт бўлган шахс уларни тўламаган бўлса, шарҳланаётган жиноят тугалланган, деб эътироф этилади. Бўйин товлаш усули (масалан, яшаш жойини, иш жойини ўзгартириш, маошининг ҳақиқий миқдорини яшириш ва ҳоказо) қилмишни баҳолашда аҳамиятга эга эмас.

7. Субъектив томондан жиноят тўғри қасд билан содир этилади. Жиноят мотиви ва мақсади квалификация учун аҳамият касб этмайди.

8. Мазкур жиноят субъекти суднинг ҳал қилув қарорига биноан ота-оналарини ёки уларнинг ўрнини босувчи шахсларни моддий таъминлаш мажбурияти зиммасига юкланган вояга етган туғишган фарзандлар, фарзандликка олинган ўғил ва қизлар, ўгай ўғил ва қизлар бўлиши мумкин.

124-модда. Болани алмаштириб қўйиш

Тамагирлик ёки бошқа паст ниятларда қасддан болани алмаштириб қўйиш –

энг кам ойлик иш ҳақининг йигирма беш бараваридан эллик бараваригача миқдорда жарима ёхуд уч йилдан беш йилгача озодликни чеклаш ёхуд уч йилдан беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Жиноят объекти боласини тарбиялаш билан боғлиқ ота-онанинг ҳуқуқларини таъминлаш борасида вужудга келадиган, шунингдек, бола туғилганидан сўнг келажакда ҳам унинг қонуний ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилишда вужудга келадиган ижтимоий муносабатлар ҳисобланади.

2. Объектив томондан жиноят *болани алмаштириб қўйишда*, яъни янги туғилган ёки эмизикли бир чақалоқни бошқаси билан (касал болани соғлом бола билан, қиз болани ўғил бола билан, бир миллатдагисини бошқа миллатдагиси билан ва ҳоказо) алмаштиришда ифодаланади. Болани эгаллаш ва унинг ўрнига бошқасини бериш унинг ота-онаси ёки унга ҳуқуқи бор шахслардан яширин равишда уларнинг иродасига қарши амалга оширилади.

Бундай ҳаракатлар туғруқхонада, болалар уйида, уй шароитида ёки бошқа ҳолатларда амалга оширилиши мумкин.

3. Бола эгаллаб олинган ва бошқаси билан алмаштириб қўйилган пайтдан бошлаб жиноятни тугалланган, деб эътироф этиш лозим.

4. Субъектив томондан жиноят тўғри қасд билан содир этилади.

Жиноят мотиви қилмишни квалификация қилишда зарурий белги ҳисобланади. Тамагирлик ёки бошқа паст ниятлар (ўч олиш, рашқ ва бошқалар) мавжуд бўлгандагина шарҳланаётган жиноят таркиби мавжуд бўлади. Чақалоқни эҳтиётсизлик орқасида алмаштириб қўйиш жиноий жавобгарликни келтириб чиқармайди.

5. Шарҳланаётган жиноятнинг субъекти ҳар қандай 16 ёшга тўлган жисмоний шахс, яъни хусусий шахс ёки муайян хизмат вазифаларни бажарадиган шахс (туғруқхонада, болалар уйида ишлаш ва ҳоказо) бўлиши мумкин.

125-модда. Фарзандликка олиш сирини ошкор қилиш

Фарзандликка бола олувчиларнинг ёки васийлик ва ҳомийлик органининг эркига қарши, етим ёки ота-она ғамхўрлигидан маҳрум бўлган болаларни фарзандликка олишнинг қонун билан қўриқланадиган сирини ошкор қилиш –

энг кам ойлик иш ҳақининг эллик бараваридан юз бараваригача миқдорда жарима ёки икки йилгача ахлоқ тузатиш ишлари билан жазоланади.

Ўша қилмиш:

а) касб фаолияти ёки хизмат мавқеига кўра фарзандликка олишни сир сақлаши шарт бўлган шахс томонидан содир этилган бўлса;

б) ғаразгўйлик ёки бошқа паст ниятларда содир этилган бўлса;

в) оғир оқибатларга сабаб бўлса, –

энг кам ойлик иш ҳақининг юз бараваридан икки юз бараваригача миқдорда жарима ёки икки йилдан уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари билан жазоланади.

1. Ўзбекистон Республикаси Оила кодексининг 153-моддаси белгилайдики, фарзандликка олишни сир сақлаш қонун билан ҳимоя қилинади.

2. Жиноят объекти фарзандликка олинган болаларнинг нормал ривожланиши учун шарт-шароитларни вужудга келтиришга қаратилган ижтимоий муносабатлар, оила манфаатлари, боланинг нормал руҳий ривожланиши ҳисобланади.

3. Объектив томондан жиноят фарзандликка бола олувчиларнинг ёки васийлик ва ҳомийлик органининг эркига қарши, етим ёки ота-она ғамхўрлигидан маҳрум бўлган болаларни фарзандликка олишнинг қонун билан қўриқланадиган сирини ошкор қилишда ифодаланади.

4. Жиноий жавобгарликни вужудга келтирадиган фарзандликка олиш сирини ошкор этиш деганда, фарзандликка бола олувчилар фарзандликка олинган боланинг туғишган ота-онаси эмаслиги тўғрисидаги ахборотни (оғзаки, ёзма тарзда ёхуд матбуот ва бошқа усуллар орқали) мазкур ахборотдан расмий хабардор бўлиши мумкин бўлмаган шахсга фарзандликка бола олувчиларнинг эркига қарши ёхуд уларнинг вафотидан сўнг васийлик ва ҳомийлик органларининг рухсатисиз ошкор этиш тушунилади.

5. Башарти, фарзандликка олиш сирининг ошкор этилиши фарзандликка олишни ҳақиқий эмас, деб топиш ёки фарзандликка олишни бекор қилиш талаби билан боғлиқ бўлган ҳолларда, ушбу талаб тегишли расмий органларга (суд, васийлик ва ҳомийлик органи ва ҳоказоларга) қонунда белгиланган тартибда тақдим этилган бўлса, шарҳланаётган жиноят таркиби мавжуд бўлмайди.

6. Жиноят фарзандликка олиш сири бир кишига ҳам ошкор қилинган пайтдан эътиборан тугалланган, деб топилади.

7. Субъектив томондан жиноят тўғри қасд билан содир этилади. Жиноятни ЖКнинг 125-моддаси 1-қисми бўйича квалификация қилиш учун уни содир этиш мотиви ва мақсадининг аҳамияти йўқ.

8. ЖКнинг 125-моддаси 1-қисмида назарда тутилган жиноятнинг субъекти 16 ёшга тўлган, бола фарзандликка олинганлигини аниқ билган ҳар қандай шахс (фарзандликка олинган боланинг туғишган ота-онаси, унинг бошқа қариндошлари, болалар муассасаларининг тарбиячилари, ўқитув-чилари, фазандликка бола олган эр-хотиндан биронтаси, агар у бошқасининг эркига қарши равишда ҳаракат қилган бўлса, ва бошқалар) бўлиши мумкин.

9. Касб фаолияти ёки хизмат мавқеига кўра фарзандликка олишни сир сақлаши шарт бўлган шахс кўриб чиқилаётган жиноятнинг субъекти бўлган ҳолларда қилмиш ЖКнинг 125-моддаси 2-қисми «а» банди бўйича квалификация қилинади. Бундай шахслар тоифасига ҳомийлик ва васийлик органларининг хизматчилари ва мансабдор шахслари, ФҲДЁ органларининг ходимлари, фарзандликка олингунига қадар бола яшаб турган болалар муассасалари маъмурияти ходимлари ва бошқаларни киритиш зарур.

Фарзандликка олиш сири тегишли давлат органларининг (масалан, ФҲДЁ органларининг) мансабдор шахси томонидан ошкор этилган ҳолларда мазкур шахс зарур белгилар мавжудлигида ЖКнинг 125-моддаси 2-қисми «а» банди бўйича жавобгарликка тортилади. Мазкур ҳолатда айбдорнинг ҳаракатларини бошқарув тартибига қарши жиноят учун жавобгарликни назарда тутувчи ЖКнинг тегишли моддаси бўйича қўшимча квалификация қилиш талаб қилинмайди.

10. Агар фарзандликка олиш сирини ошкор қилиш ғаразгўйлик ёки бошқа паст ниятларда содир этилган бўлса, айбдорнинг қилмиши ЖКнинг 125-моддаси 2-қисми «б» банди билан квалификация қилинади.

11. Фарзандликка олиш сирини ошкор қилиш оғир оқибатларга олиб келган ҳолларда қилмишни ЖКнинг 125-моддаси 2-қисми «в» банди бўйича квалификация қилиш керак. Шарҳланаётган модда нуқтаи назаридан, оғир оқибатлар деганда, оиланинг бузилиши, одамларнинг соғлиғига зарар етиши

(масалан, фарзандликка олинганнинг ёки фарзандликка олувчининг руҳий касалликка чалиниши), яшаш жойни мажбуран алмаштириш ва ҳоказолар тушунилади.

125[1]-модда. Никоҳ ёши тўғрисидаги қонун ҳужжатларини бузиш

Никоҳ ёшига етмаган шахс билан ҳақиқатда никоҳ муносабатларига киришиш, шундай қилмиш учун маъмурий жазо қўлланилганидан кейин содир этилган бўлса, –

энг кам ойлик иш ҳақининг йигирма бараваридан ўттиз бараваригача миқдорда жарима ёки бир йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёхуд уч ойгача қамоқ билан жазоланади.

Ота-она ёки уларнинг ўрнини босувчи шахслар томонидан никоҳ ёшига етмаган шахсни эрга бериш ёхуд уйлантириш, шундай қилмиш учун маъмурий жазо қўлланилганидан кейин содир этилган бўлса, –

энг кам ойлик иш ҳақининг ўттиз бараваридан эллик бараваригача миқдорда жарима ёки икки йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёхуд тўрт ойгача қамоқ билан жазоланади.

Никоҳ ёшига етмаган шахс билан никоҳ тузишга доир диний маросимни амалга ошириш, шундай қилмиш учун маъмурий жазо қўлланилганидан кейин содир этилган бўлса, –

энг кам ойлик иш ҳақининг эллик бараваридан юз бараваригача миқдорда жарима ёки уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёхуд олти ойгача қамоқ билан жазоланади.

1. Соғлиқни сақлаш соҳасидаги экспертларнинг фикрича, аёлларнинг эрта турмуш қуришлари ёш она ва туғилиши мумкин бўлган болаларнинг ҳаёти ва соғлигига зарар етказиш хавфини янада кучайтиради ва бундай ҳолатлар ногирон, ақлий ва жисмоний нуқсони бор, ўлик болалар

туғилишига сабаб бўлади, айрим ҳолатларда ёш онанинг ўлимига ҳам олиб келади.

2. Мазкур жиноятнинг **объекти** - никоҳ ёшига етмаган шахсларнинг манфаатлари, яъни соғлиғи, нормал жисмоний ривожланиши ва никоҳ қуришнинг белгиланган тартибини таъминловчи ижтимоий муносабатлар ҳисобланади.

3. Ўзбекистон Республикаси Оила кодексининг 15-моддасига кўра никоҳ ёши эркаклар учун 18 ёш, аёллар учун 17 ёш этиб белгиланган ва узрли сабаблар бўлганида, алоҳида ҳолларда никоҳга киришни хоҳловчиларнинг илтимосига кўра никоҳ давлат рўйхатидан ўтказиладиган жойдаги туман, шаҳар ҳокими никоҳ ёшини кўпи билан 1 йилга камайтириши мумкин.

4. Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси 125^1-моддаси 3-қисмдан иборат бўлиб, ушбу модданинг 1-қисмига кўра никоҳ ёшига етмаган шахс билан ҳақиқатда никоҳ муносабатларига киришганлик учун жавобгарлик белгиланиб, унда айбдор дастлаб Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг 47^3-моддаси 1-қисми билан шундай қилмиш учун маъмурий жазо қўлланилганидан кейин содир этган бўлса, жиноий жавобгарликка тортилиши белгиланди.

Ушбу қоидага кўра агар никоҳ ёшига етмаган шахс, яъни эркаклар 18 ёшга, аёллар 17 ёшга тўлгунга қадар (агар ҳоким қарори билан бу ёш 1 йилга камайтирилмаган бўлса) ихтиёрий равишда ҳақиқатда никоҳ муносабатларига киришган бўлса, уларнинг ҳаракатлари учун жавобгарлик белгиланадиган бўлди.

5. Бунда ҳақиқатда никоҳ муносабатларига кириш деганда, никоҳ ёшига етмаган шахсларнинг эр-хотин бўлиб яшаб, эр-хотинлик муносабатларида бўлиши тушунилади.

6. Бунда ушбу ҳолатда жавобгарлик фақатгина никоҳ ёшига етмаган шахсларнинг ўзаро ихтиёрий никоҳ муносабатларига киришиши тушунилади.

7. Жиноят кодекси 125^1-моддаси 2-қисмига кўра ота-она ёки уларнинг ўрнини босувчи шахслар томонидан никоҳ ёшига етмаган шахсни эрга бериш ёхуд уйлантириш учун жавобгарлик белгиланиб, унда айбдор дастлаб Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг 47^3-моддаси 2-қисми билан шундай қилмиш учун маъмурий жазо қўлланилганидан кейин содир этган бўлса, жиноий жавобгарликка тортилиши белгиланди.

Ушбу қоидага кўра, ота-она ёки уларни ўрнини босувчи шахслар томонидан никоҳ ёшига етмаган шахсларни эрга бериш ёки уйлантириш мақсадида била туриб, никоҳ маросимларини ўтказиш ва никоҳ ёшига етмаган шахсларни бирга яшашлари учун тегишли шарт-шароитларни яратиши тушунилади.

8. Агар ота-она ёки уларнинг ўрнини босувчи шасхлар аёлни эрга тегишга ёки никоҳда яшашни давом эттиришга мажбур қилса, иш ҳолатларига қараб, уларнинг ҳаракатлари Жиноят кодекси 136-моддаси (аёлни эрга тегишга мажбур қилиш ёки тўсқинлик қилиш) билан квалификация қилиниши мумкин.

9. Жиноят кодекси 125^1-моддаси 3-қисмига кўра никоҳ ёшига етмаган шахс билан никоҳ тузишга доир диний маросимни амалга ошириш учун жавобгарлик белгиланиб, унда айбдор дастлаб Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг 47^3-моддаси 3-қисми билан шундай қилмиш учун маъмурий жазо қўлланилганидан кейин содир этган бўлса, жиноий жавобгарликка тортилиши белгиланди.

Ушбу қоидага кўра махсус диний маълумотга эга ва диний ташкилот бошқаруви марказий органининг тегишли рухсатига эга бўлган шахс (масалан: масжид имоми, масжид имом-хатиби кабилар) томонидан била туриб, никоҳ ёшига етмаган шахсларларни никоҳ тузишига доир диний маросимларни амалга ошириши тушунилади.

10. Агар махсус диний маълумоти бўлмай туриб ва диний ташкилот бошқаруви марказий органининг рухсатига эга бўлмаган шахс никоҳ ёшига етмаган шахсларларни никоҳ тузишига доир диний маросимларни амалга

оширса, иш ҳолатларига қараб, айбдорнинг ҳаракатлари Жиноят кодекси 229^2-моддаси (диний таълимотдан сабоқ бериш тартибини бузиш) билан жиноятлар жами тариқасида квалификация қилиниши мумкин.

11. Никоҳ ёши тўғрисидаги қонун ҳужжатларини бузиш учун жавобгарликнинг зарурий бегиларидан бири бу никоҳ ёшига етмаган шахсларнинг ихтиёрий никоҳ қуришлари ҳисобланади.

12. Жиноятнинг **объектив томони** - Жиноят кодекси 125^1-моддаси 1-қисми бўйича: никоҳ ёшига етмаган шахс билан ҳақиқатда никоҳ муносабатларига киришиши;

Жиноят кодекси 125^1-моддаси 2-қисми бўйича: ота-она ёки уларнинг ўрнини босувчи шахслар томонидан никоҳ ёшига етмаган шахсни эрга бериш ёхуд уйлантириши;

Жиноят кодекси 125^1-моддаси 3-қисми бўйича: никоҳ ёшига етмаган шахс билан никоҳ тузишга доир диний маросимни амалга ошириш ҳисобланади.

Бунда Жиноят кодекси 125^1-моддаси тегишли қисми билан жиноий жавобгарликка тортиш учун айбдор дастлаб Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг 47^3-моддаси тегишли қисми билан шундай қилмиш учун маъмурий жазо қўлланилганидан кейин 1 йил ичида ушбу ҳаракатлар содир этилган бўлиши лозим.

13. Жиноятнинг **субъекти** - Жиноят кодекси 125^1-моддаси 1-қисми бўйича 18 ёшга тўлган никоҳ ёшига етмаган шахс билан ҳақиқатда никоҳ муносабатларига киришган ақли расо, жисмоний шахс ҳисобланади.

Жиноят кодекси 125^1-моддаси 2-қисми бўйича 18 ёшга тўлган ота-она ёки уларнинг ўрнини босувчи шахслар ҳисобланади.

Жиноят кодекси 125^1-моддаси 3-қисми бўйича 18 ёшга тўлган махсус диний маълумотга эга ва диний ташкилот бошқаруви марказий органининг тегишли рухсатига эга бўлган шахс, жумладан масжид имоми, имом-хатиб кабилар ҳисобланади.

14. **Субъектив томондан** ушбу жиноят қасддан содир этилади, никоҳ қураётган шахсларнинг никоҳ ёшига етмаганлиги айбдорга олдиндан аён бўлиши талаб этилади.

15. Жиноятни тамом бўлган вақти Жиноят кодекси 125^1-моддаси 1-қисми бўйича: никоҳ ёшига етмаган шахс билан ҳақиқатда никоҳ муносабатларига киришилган вақтдан;

Жиноят кодекси 125^1-моддаси 2-қисми бўйича: ота-она ёки уларнинг ўрнини босувчи шахслар томонидан никоҳ ёшига етмаган шахсни эрга берган ёки уйлантирган вақтдан;

Жиноят кодекси 125^1-моддаси 3-қисми бўйича: никоҳ ёшига етмаган шахс билан никоҳ тузишга доир диний маросимни амалга оширган вақтдан ҳисобланади.

126-модда. Кўп хотинли бўлиш

Кўп хотинли бўлиш, яъни умумий рўзғор асосида икки ёки ундан ортиқ хотин билан эр-хотин бўлиб яшаш –

энг кам ойлик иш ҳақининг эллик бараваридан юз бараваригача миқдорда жарима ёки уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёки бир йилдан уч йилгача озодликни чеклаш ёхуд уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Жиноят объекти оилавий муносабатларнинг, хусусан, эр-хотин ўртасидаги муносабатларнинг нормал тартиби.

2. Объектив томондан жиноят умумий рўзғор асосида икки ёки ундан ортиқ хотин билан эр-хотин бўлиб яшашда ифодаланади.

3. Эр-хотин бўлиб яшаш эр-хотин ўртасида жинсий муносабатларнинг бўлишини назарда тутади.

4. Умумий рўзғор деганда, эркак ва аёлда умумий хонадон ёки уй, умумий мол-мулк, пул маблағлари ва ҳоказоларнинг мавжудлигини

тушуниш лозим. Бунда айбдорнинг умумий хонадон ёки уйда бир вақтнинг ўзида икки ёки ундан ортиқ аёл билан яшаши шарт эмас. Хотинларнинг бир-бири ҳақида билиши ёки уларнинг бир вақтнинг ўзида бир шахс билан умумий рўзғор асосида яшашга розилиги ҳам жиноятнинг квалификациясига таъсир қилмайди. Асосийси, айбдор бирга яшаётган ҳар бир аёл билан биргаликда юритаётган умумий рўзғорга молиявий харажатлар қилган бўлиши лозим. Никоҳда бўлган эркакнинг бошқа аёллар билан умумий рўзғор юритмасдан эр-хотин бўлиб яшаш ҳолатларини ЖКнинг 126-моддаси бўйича квалификация қилишга йўл қўйилмайди.

5. Шахс никоҳни бекор қилмасдан ўз никоҳ муносабатларини тўхтатиб қўйиб, амалда янги никоҳга кирган ҳолларда ҳам шарҳланаётган жиноятнинг таркиби мавжуд бўлмайди. Шу билан бирга, агар шахс бир хотин билан никоҳни хўжакўрсинга бекор қилиб, янги никоҳдан ўтса, аммо аслида иккала оилани ҳам сақлаб қолса, кўриб чиқилаётган жиноятнинг таркиби вужудга келади. Демак, шахсни жавобгарликка тортиш учун унинг ҳар иккала хотин билан юридик жиҳатдан никоҳда эканлиги фактини аниқлашнинг ҳожати бўлмайди. Айбдор эр-хотин бўлиб яшаётган аёлларнинг бирортаси билан ҳам рўйхатга олинган никоҳда турмаган бўлиши мумкин.

6. Жиноят умумий рўзғор асосида икки ёки ундан ортиқ хотин билан эр-хотин бўлиб яшаш пайтидан тугалланган ҳисобланади.

7. Жиноят субъектив томондан тўғри қасд билан содир этилади. Қилмишнинг содир этилиши мотиви ва кўзланган мақсад жиноятни квалификация қилишда аҳамиятга эга эмас.

7. Жиноят субъекти – 16 ёшга тўлган эркак шахс.

127-модда. Вояга етмаган шахсни ғайриижтимоий хатти-ҳаракатларга жалб қилиш

Вояга етмаган шахсни тиламчиликка, спиртли ичимликлар истеъмол қилишга, гиёвандлик ёки психотроп ҳисобланмаган, лекин кишининг ақл-

идрокига таъсир қиладиган восита ва моддаларни истеъмол этишга жалб қилиш, шундай ҳаракатлар учун маъмурий жазо қўлланилганидан кейин содир этилган бўлса, –

энг кам ойлик иш ҳақининг юз бараваридан икки юз бараваригача миқдорда жарима ёки икки йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёхуд уч ойгача қамоқ ёки бир йилдан уч йилгача озодликни чеклаш ёки уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Вояга етмаган шахсни гиёвандлик воситалари ёки психотроп моддалар истеъмол этишга жалб қилиш –

уч ойдан олти ойгача қамоқ ёки уч йилдан беш йилгача озодликни чеклаш ёки уч йилдан беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Вояга етмаган шахсни жиноят қилишга жалб этиш, шунингдек ушбу модданинг иккинчи қисмида назарда тутилган ҳаракатлар:

а) илгари гиёвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни ғайриқонуний равишда муомалага чиқариш билан боғлиқ ҳар қандай жиноятни содир этган шахс томонидан;

б) икки ёки ундан ортиқ вояга етмаган шахсга нисбатан;

в) ўқув юртларида ёки ўқувчилар, студентлар ўқув-тарбия, спорт ёки жамоат тадбирлари ўтказадиган бошқа жойларда содир этилиши –

беш йилдан ўн йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Жиноят объекти вояга етмаган шахснинг нормал ахлоқий ва жисмоний ривожланиши, унинг соғлиғи ҳамда жамоат хавфсизлиги ва тартибини таъминловчи ижтимоий муносабатлар ҳисобланади.

2. ЖКнинг 127-моддаси 1-қисмида назарда тутилган жиноятнинг объектив томони вояга етмаган шахсни тиламчиликка, спиртли ичимликлар истеъмол қилишга, гиёҳвандлик ёки психотроп ҳисобланмаган, лекин кишининг ақл-идрокига таъсир қиладиган восита ва моддаларни истеъмол этишга жалб қилишдан иборат.

3. Шарҳланаётган модда нуқтаи назаридан, жалб қилиш деганда, вояга етган шахснинг вояга етмаган шахсни маълум бир ҳаракатларни бажаришга кўндиришга қаратилган ҳаракатлари тушунилади. Жалб қилиш пул бериш, алдаш, жисмоний ёки руҳий зўрлик ишлатиш ва бошқа ҳаракатлар орқали амалга оширилиши мумкин.

4. Тиламчиликка жалб қилиш деганда, вояга етмаган шахсни бегона шахслардан пул, озиқ-овқатлар, кийим-кечак ва бошқа буюмлар сўрашга жалб қилишни тушуниш зарур.

5. Вояга етмаган шахсни спиртли ичимликлар истеъмол қилишга, гиёҳвандлик ёки психотроп ҳисобланмаган, лекин кишининг ақл-идрокига таъсир қиладиган восита ва моддаларни истеъмол этишга жалб қилиш деганда, вояга етган шахснинг вояга етмаган шахсда санаб ўтилган ичимликлар, моддалар ёки воситаларни истеъмол қилишга ундашга қаратилган ҳаракатларини тушуниш керак.

Гиёҳвандлик ёки психотроп ҳисобланмаган, лекин кишининг ақл-идрокига таъсир қиладиган восита ва моддалар деганда, инсон миясини гангитувчи таъсир кўрсатадиган ва унга нисбатан талабни вужудга келтирадиган турли моддаларни тушуниш лозим. Мазкур моддалар маиший мақсадларда, ишлаб чиқаришда, аҳолига тиббий хизмат кўрсатишда кенг қўлланилиб, улар билан муомала қилишнинг алоҳида тартибини белгилаш мумкин эмас. Уларга мисол қилиб клофелиннинг алкогол билан ҳар қандай фоиздаги аралашмаси, хлороформ, эфир, димедролнинг алкогол билан аралашмаси, таркибида тропан гуруҳига кирувчи алкалоид бўлган ўсимликларнинг спиртли экстракти ва бошқалар, шунингдек, ацетон, бўёқ, лок, елимларнинг айрим турлари ва бошқа ҳиди киши ақл-идрокига гангитувчи таъсир кўрсатувчи бошқа кимёвий моддалар тушунилади.

6. ЖКнинг 127-моддаси 1-қисмида кўзда тутилган жиноят вояга етмаган шахсни тиламчиликка, спиртли ичимликлар истеъмол қилишга, гиёҳвандлик ёки психотроп ҳисобланмаган, лекин кишининг ақл-идрокига таъсир қиладиган восита ва моддаларни истеъмол этишга жалб қилишга

қаратилган ҳар қандай ҳаракатлар содир этилган пайтдан бошлаб тугалланган ҳисобланади, бунда айбдорнинг ўз мақсадига етган-етмаганлиги аҳамиятга эга эмас.

7. Шахсга бир йил ичида айнан шундай қилмиш учун маъмурий жазо қўлланилган бўлсагина, у ЖКнинг 127-моддаси 1-қисми билан жавобгарликка тортилиши мумкин.

8. ЖКнинг 127-моддаси 2-қисмида вояга етмаган шахсни гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар истеъмол этишга жалб қилиш, яъни вояга етмаган шахсни бундай восита ва моддалар истеъмол этишга ундашга қаратилган ҳаракатлар учун жавобгарлик назарда тутилган (гиёҳванд воситалар ёки психотроп моддалар тушунчалари тўғрисида ЖКнинг Махсус қисми VIII бўлимига қаранг).

ЖКнинг 127-моддаси 2-қисмида назарда тутилган жиноят айбдор томонидан вояга етмаган шахсни гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар истеъмол этишга жалб қилишга қаратилган ҳаракатлар содир этилган пайтдан бошлаб, жабрланувчи гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни истеъмол қилганлигидан қатъи назар, тугалланган ҳисобланади.

9. ЖКнинг 127-моддаси 3-қисмида вояга етмаган шахсни жиноят қилишга жалб этиш, шунингдек вояга етмаган шахсни гиёвандлик воситалари ёки психотроп моддалар истеъмол этишга жалб қилиш бўйича ҳаракатлар:

- илгари гиёвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни ғайриқонуний равишда муомалага чиқариш билан боғлиқ ҳар қандай жиноятни содир этган шахс томонидан;
- икки ёки ундан ортиқ вояга етмаган шахсга нисбатан;
- ўқув юртларида ёки ўқувчилар, студентлар ўқув-тарбия, спорт ёки жамоат тадбирлари ўтказадиган бошқа жойларда содир этилиши учун жавобгарлик назарда тутилган.

10. Вояга етмаган шахсни жиноят қилишга жалб этиш деганда, вояга етмаган шахсда жиноят содир этиш ниятини қўзғатишга (далолатчилик), вояга етмаган шахсни жиноят содир этишда иштирок этишга тайёрлашга (жиноятни содир этиш жойи ва усуллари ҳақида маслаҳатлар бериш, ушбу жиноят содир этиш натижасида топилган мулкни реализация қилишда ёрдам беришни ваъда қилиш ва ҳоказолар орқали жиноят содир этиш ниятини қўзғатиш) ёки уни жиноятни содир этишда бажарувчи, ёрдамчи, яширувчи сифатида жалб қилишга қаратилган ҳаракатларни тушуниш зарур.

11. Вояга етмаган шахсни жиноят қилишга жалб этиш айбдорнинг вояга етмаган шахсга жисмоний ёки руҳий таъсир кўрсатиш билан боғлиқ фаол ҳаракатлари орқали амалга оширилади. Мазкур жиноят таркиби учун субъектнинг вояга етмаган шахсни қайси жиноятга жалб қилганлигининг аҳамияти йўқ.

12. Вояга етмаган шахсни жиноят қилишга жалб этиш вояга етмаган шахс амалда жиноят содир этишга жалб қилинган-қилинмаганлигидан қатъи назар, вояга етмаган шахсни жиноят содир этишга жалб этишга қаратилган ҳаракатлар айбдор томонидан амалга оширилган вақтдан бошлаб тугалланган, деб топилади.

13. Вояга етмаган шахсни маълум бир жиноятни содир этишга жалб қилган шахснинг қилмиши, башарти ана шу жиноят вояга етмаган шахс томонидан содир этилган бўлса, жиноятлар мажмуи бўйича ЖКнинг 127-моддаси 3-қисми ҳамда ЖКнинг 28-моддаси 4-қисмига ҳавола қилинган ҳолда (жиноят содир этишга далолатчилик) ёхуд айбдорнинг ўзи ҳам жиноятни содир этишда иштирок этган бўлса, бундай ҳавола қилмасдан вояга етмаган шахс томонидан содир этилган жиноят учун жавобгарликни назарда тутувчи ЖКнинг тегишли моддалари билан квалификация қилинади.

14. Жиноий-ҳуқуқий таъқиқни бузган ўсмир жиноий жавобгарликка тортиш ёшига етмаган бўлса, айбдорнинг ҳаракатлари ЖКнинг 127-моддаси 3-қисмидан ташқари вояга етмаган шахс томонидан содир этилган жиноятни билвосита бажариш сифатида квалификация қилинади. Бунда шуни назарда

тутиш керакки, ёш боладан фойдаланган ҳолда жиноятни содир этиш ЖКнинг 56-моддаси «ж» бандига мувофиқ, жазони оғирлаштирувчи ҳолат, деб топилади ва жазо тайинлаш вақтида суд томонидан инобатга олинади.

15. Субъектив томондан ЖКнинг 127-моддасида назарда тутилган жиноят тўғри қасд билан содир этилади. Бунда айбдор ғайриижтимоий хатти-ҳаракатга жалб қилинаётган шахснинг вояга етмаганлигини билган ҳоллардагина мазкур модда бўйича жиноий жавобгарликка тортиш мумкин эканлигига эътибор бермоқ керак.

Шу муносабат билан Олий суд Пленуми таъкидлайдики: «Шунингдек, катта ёшдаги киши ўз ҳаракатлари билан вояга етмаган шахсни ғайриижтимоий хатти-ҳаракатларга жалб қилаётганини билгани ҳолда ёки шундай фикрга йўл қўйганини ҳам аниқлаш лозим. Агарда катта ёшдаги киши шахсни ғайриижтимоий хатти-ҳаракатларга жалб қилсаю, унинг вояга етмаганлигини билмаса ёки билиши мумкин бўлмаса, бу ҳолда ЖКнинг 127-моддаси билан жиноий жавобгарликка тортиш мумкин эмас»[1].

16. 18 ёшга тўлган ҳар қандай шахс жиноят субъекти бўлиши мумкин.

128-модда. Ўн олти ёшга тўлмаган шахс билан жинсий алоқа қилиш

Шахснинг ўн олти ёшга тўлмаганлиги айбдорга аён бўлган ҳолда у билан жинсий алоқа қилиш ёки жинсий эҳтиёжни ғайритабиий усулда қондириш –

икки йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёки олти ойгача қамоқ ёки бир йилдан уч йилгача озодликни чеклаш ёхуд уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўша ҳаракатлар:

а) такроран ёки хавфли рецидивист томонидан;

[1] Қаранг: Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2000 йил 15 сентябрдаги «Вояга етмаганларнинг жиноятлари ҳақидаги ишлар бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги 21-сон қарори, 7-банд 2-қисми // Тўплам, 2-жилд. – 25-б.

б) илгари ушбу Кодекснинг 118 ёки 119-моддаларида назарда тутилган жиноятларни содир этган шахс томонидан содир этилган бўлса, –

уч йилдан беш йилгача озодликни чеклаш ёхуд уч йилдан беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Жиноят объекти 16 ёшга тўлмаган шахсларнинг жинсий дахлсизлигини ҳамда уларнинг нормал руҳий ва жисмоний ривожланишини таъминловчи ижтимоий муносабатлар ҳисобланади.

2. Объектив томондан жиноят шахснинг 16 ёшга тўлмаганлиги айбдорга аён бўлган ҳолда у билан жинсий алоқа қилишда ёки жинсий эҳтиёжни ғайритабиий усулда қондиришда ифодаланади (жинсий алоқа қилиш ва жинсий эҳтиёжни ғайритабиий усулда қондириш тушунчалари тўғрисида ЖКнинг 118 ва 119-моддалари шарҳига қаранг).

3. Шуни инобатга олиш лозимки, шарҳланаётган модда нуқтаи назаридан, жинсий алоқа қилиш ҳамда жинсий эҳтиёжни ғайритабиий усулда қондириш ихтиёрий равишда амалга оширилган бўлиши лозим.

Жинсий алоқа қилишнинг ёки жинсий эҳтиёжни ғайритабиий усулда қондиришнинг ихтиёрийлиги деганда, зўрлик ишлатмасдан, қўрқитувсиз ёки жабрланувчининг ожизлигидан фойдаланмасдан жинсий эҳтиёжни қондириш ҳолатлари тушунилади.

4. Шахс неча ёшгача жинсий алоқа қилиш ёки ғайритабиий усулда жинсий эҳтиёжни қондиришнинг хусусияти ва аҳамиятини тушунмайди, деган саволга жавобан қонунда муайян ёш чегараси белгиланмаган. Шунинг учун жинсий алоқа қилиш ёки жинсий эҳтиёжни ғайритабиий усулда қондириш ихтиёрий равишда содир этилганлиги (жабрланувчининг ожизлигидан фойдаланиб, содир этилмаганлиги) ҳар бир алоҳида ҳолатда, иш ҳолатлари ҳисобга олиниб, жабрланувчининг онги қай даражада ривожланганлиги, ўзига нисбатан содир этилаётган жинсий алоқа ёки ғайритабиий усулда жинсий эҳтиёжни қондиришнинг моҳияти ва аҳамиятини қай даражада идрок этганлигини ҳисобга олиб, ҳал этилиши лозим.

5. Жинсий алоқа қилишдан бошлаб ёки жинсий эҳтиёжни ғайритабиий усулда қондиришга қаратилган ҳар қандай шаҳвоний ҳаракатлар бошланиши билан ЖКнинг 128-моддасида назарда тутилган жиноят тугалланган ҳисобланади. 16 ёшга тўлмаган шахсни кўрсатилган ҳаракатларни содир этишга ундаш айбдор ўз олдида қўйган мақсадга эришмаган ҳолларда шарҳланаётган жиноятни содир этишга суиқасд қилиш сифатида квалификация қилинади.

6. Субъектив томондан жиноят тўғри қасд билан содир этилади. Айбдор 16 ёшга тўлмаган шахс билан жинсий алоқага киришаётганлигини билади ва буни хоҳлайди.

Қилмишни ЖКнинг 128-моддаси бўйича квалификация қилишнинг зарурий шарти жабрланувчининг ёши субъектга олдиндан аён бўлганлигидир. Айбдор мазкур фактни жабрланувчи билан аввалдан танишганлик туфайли, унинг ташқи жисмоний кўринишидан, хатти-ҳаракатларидан билиши мумкин. Айбдор жабрланувчининг ёшига нисбатан инсофли янглишган ҳолларда ЖКнинг 128-моддаси бўйича жавобгарлик истисно этилади (ЖКнинг 118-моддаси шарҳига қаранг).

7. Шарҳланаётган жиноятнинг субъекти ҳар икки жинсдаги, 16 ёшга тўлган ҳар қандай ақли расо шахслар бўлиши мумкин. Алоҳида ҳолатларда айбдорнинг шахсини тавсифловчи маълумотлардан, рўй берган оқибатлардан ва ишнинг бошқа ҳолатларидан (масалан, айбдор ва жабрланувчи ўртасидаги муҳаббатнинг, амалдаги никоҳнинг борлиги, жабрланувчининг ҳомиладорлиги ва ҳоказолардан) келиб чиқиб, шахсни жавобгарликдан ва жазодан озод қилиш масаласини муҳокама қилиш мақсадга мувофиқдир.

8. Шарҳланаётган модданинг 1-қисмида назарда тутилган ҳаракатлар такроран ёки хавфли рецидивист томонидан ёхуд илгари ЖКнинг 118 ёки 119-моддаларида назарда тутилган жиноятларни содир этган шахс томонидан содир этилганда, ЖКнинг 128-моддаси 2-қисми бўйича жавобгарлик вужудга келади (такроран жиноят содир этганлик тушунчаси тўғрисида ЖКнинг 32-

моддаси шарҳига; хавфли рецидивист тушунчаси тўғрисида ЖКнинг 34-моддаси шарҳига қаранг).

129-модда. Ўн олти ёшга тўлмаган шахсга нисбатан уятсиз-бузуқ ҳаракатлар қилиш

Шахснинг ўн олти ёшга тўлмаганлиги айбдорга аён бўлган ҳолда, унга нисбатан зўрлик ишлатмай уятсиз-бузуқ ҳаракатлар содир этиш –

икки йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёки олти ойгача қамоқ билан жазоланади.

Ўша ҳаракатлар зўрлик ишлатиб ёки қўрқитиб содир этилган бўлса,–

икки йилдан уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёки икки йилдан беш йилгача озодликни чеклаш ёхуд беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Жиноят объекти 16 ёшга тўлмаган шахсларнинг жинсий дахлсизлигини таъминловчи ижтимоий муносабатлар, шунингдек, уларнинг нормал жисмоний ва руҳий ривожланиши ҳисобланади.

2. ЖКнинг 129-моддаси 1-қисмида назарда тутилган жиноят объектив томондан шахснинг 16 ёшга тўлмаганлиги айбдорга аён бўлган ҳолда, унга нисбатан зўрлик ишлатмай уятсиз-бузуқ ҳаракатлар содир этишда ифодаланади.

3. Уятсиз-бузуқ ҳаракатлар шаҳвоний хусусиятга эга бўлиб, улар, қоида тариқасида, айбдорнинг жинсий эҳтиёжини қондиришга ёки аксинча жабрланувчида жинсий қизиқиш уйғотиш мақсадида амалга оширилади. Бундай ҳаракатлар жисмоний ёки интеллектуал бўлиши мумкин.

4. Жисмоний уятсиз-бузуқ ҳаракатлар 16 ёшга тўлмаган шахслар кўзи олдида айбдор жинсий аъзоларини яланғочлашида, улар билан уятсиз ҳаракатлар содир этишида, мастурбация қилишида, очиқдан-очиқ жинсий алоқа қилишида ёки жинсий эҳтиёжини ғайритабиий усулда қондиришида,

16 ёшга тўлмаган шахсларни шаҳвоний ҳаракатларга ўргатишида, жабрланувчининг жинсий аъзоларини яланғочлашида ва уларга тегишида, уни мастурбацияга ундашида ва ҳоказоларда ифодаланиши мумкин.

Содир бўлаётган воқеаларнинг моҳиятини англашга тўсқинлик қиладиган ёшда бўлган ёш бола олдида жинсий алоқалар қилиш ёки шахвоний тусга эга бўлган бошқа ҳаракатларни содир этиш, башарти шахс мазкур ҳаракатларни 16 ёшга тўлмаган шахснинг кузатиб туриши учун содир этмаган бўлса, жиноят таркибини ташкил қилмайди.

5. Интеллектуал уятсиз-бузуқ ҳаракатлар порнографик фильмларни, тасвирларни намойиш этишда, порнографик мазмундаги адабиётларни ўқишда, жинсий мавзуларда уятсиз суҳбатлар олиб боришда ва ҳоказоларда ифодаланиши мумкин.

6. ЖКнинг 129-моддаси 1-қисми диспозицияси жабрланувчига нисбатан айбдор томонидан ҳар қандай зўрлик ишлатишни истисно этади. Бунда 16 ёшга тўлмаган шахснинг айбдор билан уятсиз-бузуқ ҳаракатлар қилиш ташаббуси билан чиқиши айбдорни ЖКнинг 129-моддаси бўйича жавобгарликдан озод қилиш учун асос бўлмайди.

7. Уятсиз-бузуқ ҳаракатларни содир этиш вақтида айбдор жабрланувчига зўрлик ишлатган ёки уни қўрқитган бўлса, унинг ҳаракатларини ЖКнинг 129-моддаси 2-қисми бўйича квалификация қилиш зарур.

Шарҳланаётган модда нуқтаи назаридан, зўрлик ишлатиш деганда, жабрланувчининг калтакланишини, унинг баданига енгил ёки ўртача оғир шикаст етказилишини тушуниш зарур. Ўз навбатида, қўрқитиш деганда, қоида тариқасида, қўрқитиб қўйишда ифодаланадиган руҳий зўрликнинг жабрланувчига нисбатан ишлатилишини тушуниш лозим.

Жабрланувчи баданига оғир шикаст етказилган ҳолларда айбдорнинг ҳаракатларини жиноятлар мажмуи бўйича ЖКнинг 129-моддаси 2-қисми ва ЖКнинг 104-моддаси билан квалификация қилиш керак.

8. Кўп ҳолларда уятсиз-бузуқ ҳаракатлар жинсий алоқа қилиш ёки жинсий эҳтиёжни ғайритабиий усулда қондиришдан олдин содир этилади. Агар уятсиз-бузуқ ҳаракатларни содир этишда айбдор шахс номусга тегиш ёки ғайритабиий усулда жинсий эҳтиёжни қондириш мақсадида жабрланувчига нисбатан зўрлик ишлатган, уни қўрқитган ёки унинг ожизлигидан фойдаланган бўлса-да, лекин ўзига боғлиқ бўлмаган ҳолатларга кўра ўз мақсадига эришмаган бўлса, қилмишни 16 ёшга тўлмаган шахснинг номусига тегишга суиқасд қилиш ёки мазкур шахс билан жинсий эҳтиёжни зўрлик ишлатиб ғайритабиий усулда қондиришга суиқасд қилиш сифатида ЖКнинг 25-моддаси ҳамда ЖКнинг 118-моддаси 3-қисми «а» банди ёки мазкур модданинг 4-қисми ёхуд ЖКнинг 119-моддаси 3-қисми «а» банди ёки ушбу модданинг 4-қисми бўйича квалификация қилиниши лозим.

9. 16 ёшга тўлмаган шахсга нисбатан уятсиз-бузуқ ҳаракатлар содир этиш унинг розилиги асосида жинсий алоқа қилиш ёки жинсий эҳтиёжни ғайритабиий усулда қондириш билан тугаган ҳолларда айбдорнинг ҳаракатларини ЖКнинг 128-моддаси бўйича квалификация қилиш лозим.

10. Амалиётда 16 ёшга тўлмаган шахсга нисбатан уятсиз-бузуқ ҳаракатлар содир этиш жиноятини ЖКнинг 119-моддаси 3-қисми «а» бандида, мазкур модданинг 4-қисмида ҳамда ЖКнинг 128-моддасида назарда тутилган жиноят таркибларидан фарқлашда қийинчиликлар вужудга келади. Қонун чиқарувчи ЖКнинг 119-моддаси 1-қисми ва 128-моддаси 1-қисми диспозицияларини ишлаб чиқаётганда «жинсий эҳтиёжни ғайритабиий усулда қондириш» тушунчасининг мазмунини ёритиб бермаган ва мазкур тушунчанинг уятсиз-бузуқ ҳаракатлардан фарқларини кўрсатмаган.

Мазкур тушунчаларни бир-биридан фарқлашда жинсий эҳтиёжни ғайритабиий усулда қондиришга қаратилган ҳаракатлар уятсиз-бузуқ ҳаракатлар содир этишдан фарқли равишда жинсий эҳтиёжни қондиришнинг кучлироқ ифодаланган шаҳвоний шаклини назарда тутганлигига эътибор қаратишимиз лозим. Бундан ташқари, аксарият ҳолларда, уятсиз-бузуқ ҳаракатларни содир этишда айбдор ўзининг ғайритабиий жинсий

эҳтиёжларини қондиришни эмас, балки 16 ёшга тўлмаган, қоида тариқасида, руҳияти ва онгида инсонлар ўртасидаги жинсий муносабатлар тўғрисида аниқ шаклланган тўғри тушунчалар мавжуд бўлмаган шахсни йўлдан уриш мақсадини кўзлайди.

11. ЖКнинг 129-моддасида назарда тутилган жиноят уятсиз-бузуқ ҳаракатларни содир этиш вақтидан бошлаб тугалланган ҳисобланади, бунда айбдорнинг ўз жиноий ниятига эришгани ёки эриша олмаганлиги аҳамияти йўқ.

12. Субъектив томондан жиноят тўғри қасд билан содир этилади. Бунда айбдор жабрланувчининг жисмоний тузилишидан, ташқи кўринишидан, хатти-ҳаракатларидан ва бошқа ҳолатлардан келиб чиқиб, унинг ёшини аниқ билиши керак. Агарда айбдор шахс жабрланувчининг ёшига нисбатан ҳақиқатан ҳам адашган ёки жабрланувчининг ёши ўн олтидан ошганлигига ишонган бўлса, ЖКнинг 129-моддаси бўйича жавобгарлик истисно этилади.

13. ЖКнинг 129-моддасида назарда тутилган жиноятнинг субъекти 16 ёшга тўлган ҳар икки жинсдаги жисмоний ақли расо шахслар бўлиши мумкин.

130-модда. Порнографик маҳсулотни тайёрлаш, олиб кириш, тарқатиш, реклама қилиш, намойиш этиш

Порнографик маҳсулотни тарқатиш, реклама қилиш, намойиш этиш мақсадида тайёрлаш ёки Ўзбекистон Республикаси ҳудудига олиб кириш, худди шунингдек уни тарқатиш, реклама қилиш, намойиш этиш шундай ҳаракатлар учун маъмурий жазо қўлланилганидан кейин содир этилган бўлса, –

энг кам ойлик иш ҳақининг тўрт юз бараваридан олти юз бараваригача миқдорда жарима ёки уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёхуд олти ойгача қамоқ билан жазоланади.

Ўша ҳаракатлар:

а) такроран ёки хавфли рецидивист томонидан;

б) бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб содир этилган бўлса, –

бир йилдан уч йилгача озодликни чеклаш ёки уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Вояга етмаган шахс тавсифланган ёки тасвирланган порнографик маҳсулотни тарқатиш, реклама қилиш, намойиш этиш мақсадида тайёрлаш ёки Ўзбекистон Республикаси ҳудудига олиб кириш, худди шунингдек уни тарқатиш, реклама қилиш, намойиш этиш ёхуд вояга етмаган шахсни порнографик хусусиятга эга ҳаракатларнинг ижрочиси сифатида жалб қилиш, –

уч йилдан беш йилгача озодликни чеклаш ёхуд уч йилдан беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Шарҳланаётган модда ЖКга Порнографик маҳсулотлар айланиши ва савдосининг олдини олиш тўғрисидаги халқаро конвенцияси (Женева, 1923 йил 13 сентябрь) асосида киритилган[1].

Мазкур конвенция қуйидаги қилмишларни жиноят туркумига киритади: сотиш, тарқатиш ва оммавий кўргазма қилиш мақсадида порнографик маҳсулотларни тайёрлаш ва сақлаш; бундай маҳсулотларни олиб кириш, ташиш, олиб чиқиш, муомалага киритиш, порномаҳсулотлар билан савдо қилиш, тарқатиш, ижарага бериш; мазкур маҳсулотларни топиш мумкин бўлган йўлларни аниқлаш ёки овоза қилиш.

2. Жиноят объекти жамоат одоб-ахлоқи, ёшларнинг нормал ахлоқий ривожланишини таъминловчи ижтимоий муносабатлар ҳисобланади.

3. Жиноят предмети сифатида порнографик маҳсулот хизмат қилади. ЖКнинг VIII бўлимига биноан, порнографик маҳсулот деганда, бадиий қимматга эга бўлмаган ва илмий, тиббий ёки ўқув мақсадлари учун мўлжалланмаган, одам жинсий аъзоларининг ёхуд одам томонидан ҳақиқатда

[1] *Қаранг*: Порнографик нашрлар айланишининг олдини олиш юзасидан битим (Париж, 1910 йил 4 май).

содир этилаётган ёки шунга ўхшатилган жинсий алоқанинг тавсифини ёхуд фото, видео тасвирини ёки бошқа тасвирини ўз ичига олган материаллар ва нарсаларни тушуниш зарур.

Порнографияни инсонлар жинсий ҳаётини акс эттирувчи эротикадан фарқлаш лозим. Эротикада жинсий муносабатларнинг намойиш этилиши, уларнинг тасвири, яланғоч баданнинг кўрсатилиши ва ҳоказолар порнографиядагидек қўпол, безбетлик, натуралистик хусусиятга эга бўлмайди. Одобдан ташқари натурализмсиз инсонлар ўртасидаги жинсий муносабатларни акс эттирувчи санъат асарлари ҳам порнографик маҳсулот, деб эътироф этилмайди.

Барча ҳолатларда муайян бир маҳсулотнинг порнографик хусусиятга эга эканлигини аниқлаш учун ушбу маҳсулот тааллуқли бўлган соҳадаги мутахассислар (кинотанқидчилар, адабиётчилар, фоторассомлар, режиссёрлар, юрист-олимлар, психологлар, сексопатологлар ва ҳоказолар) иштирокида комплекс санъатшунослик экспертиза тайинланиши лозим бўлади.

4. Жиноятнинг объектив томони порнографик маҳсулотни тарқатиш, реклама қилиш, намойиш этиш мақсадида тайёрлашда ёки Ўзбекистон Республикаси ҳудудига олиб киришда, шунингдек худди шундай ҳаракатлар учун маъмурий жазо қўлланилганидан кейин порнографик маҳсулотни тарқатиш, реклама қилиш, намойиш этишда ифодаланади.

5. Порнографик маҳсулотни тайёрлаш деганда, унинг яратилишига (видеосъёмка, монтаж қилиш, фотосуратга олиш, асарлар яратилиши, нашр этилиши, кўпайтирилиши ва ҳоказоларга) қаратилган ҳаракатларни тушуниш лозим.

6. Порнографик маҳсулотни Ўзбекистон Республикаси ҳудудига олиб кириш мазкур маҳсулотни хориждан мамлакатимиз ҳудудига олиб кирилишида ифодаланади. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 1997 йил 10 октябрдаги ПФ-1871-сон Фармонининг 5-иловасига мувофиқ

порнографик мазмундаги материаллар Ўзбекистон Республикасига импорт қилиш (олиб кириш) тақиқланган буюмлар рўйхатига киритилган[1].

7. Порнографик маҳсулотни тайёрлаш ёки Ўзбекистон Республикаси ҳудудига олиб кириш айбдор уларни тарқатиш, реклама қилиш ёки намойиш этиш мақсадини кўзлаган ҳоллардагина жиноят таркибини ташкил қилади.

8. Тарқатиш деганда, порнографик маҳсулотнинг ҳеч бўлмаганда битта шахсга берилишини, жўнатилишини, сотилишини, ҳадя қилинишини, Интернетда жойлаштирилишини ёки бошқа усулда етказиб берилишини, жўнатилишини тушуниш керак. Тарқатиш усули квалификация учун аҳамият касб этмайди.

9. Реклама қилиш деганда, порнографик маҳсулот тўғрисида ҳар қандай шаклда ва ҳар қандай воситалар ёрдамида махсус ахборот тарқатилишини тушуниш лозим (масалан, уларни оммваий ахборот воситаларида чоп этиш, интернет орқали намойиш этиш, одамларга планшет ёки уяли алоқа телефонларида кўрсатиш ва бошқалар). Ўзбекистон Республикасининг «Реклама тўғрисида»ги Қонунига мувофиқ, рекламада порнографияни тарқатиш тақиқланади[2].

10. Намойиш этиш деганда, порнографик маҳсулотнинг мазмуни билан ҳеч бўлмаганда битта шахснинг ҳар қандай усуллар (масалан, видеофильм, фотосуратлар, слайдларни кўрсатиш, порнографик асарларни ўқиш ва ҳоказо йўллар) билан таништирилишини тушуниш керак.

11. Порнографик маҳсулотни тарқатиш, реклама қилиш, намойиш этиш мақсадида тайёрлаш ёки Ўзбекистон Республикаси ҳудудига олиб кириш, худди шунингдек уни ҳеч бўлмаганда бир кишига тарқатиш, реклама қилиш, намойиш этиш вақтидан бошлаб жиноят тугалланган ҳисобланади.

---

[1] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 1997 йил 10 октябрдаги «Товарлар (ишлар, хизматлар) экспортини рағбатлантиришга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги ПФ-1871-сон Фармони, 5-илова.

[2] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 25 декабрдаги «Реклама тўғрисида»ги 723-I-сон Қонуни, 6-модда 2-қисми // ОМ Ахборотномаси, 1999 й., 1-сон, 14-модда.

12. Порнографик маҳсулот уни тарқатиш, реклама қилиш ёки намойиш этиш мақсадисиз сақланган бўлса, шахс жазога тортилмайди.

13. Шарҳланаётган модданинг 2-қисмида порнографик маҳсулотни тарқатиш, реклама қилиш, намойиш этиш мақсадида тайёрлаш ёки Ўзбекистон Республикаси ҳудудига олиб кириш, худди шунингдек уни тарқатиш, реклама қилиш, намойиш этиш: такроран ёки хавфли рецидивист томонидан («а» банди) ёки бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб, содир этилиши учун жавобгарлик назарда тутилган («б» банди).

14. Вояга етмаган шахс тавсифланган ёки тасвирланган порнографик маҳсулот тарқатиш, реклама қилиш, намойиш этиш мақсадида тайёрланганда ёки Ўзбекистон Республикаси ҳудудига олиб кирилганда, худди шунингдек у тарқатилганда, реклама қилинганда, намойиш этилганда ёхуд вояга етмаган шахс порнографик хусусиятга эга ҳаракатларнинг ижрочиси сифатида жалб қилинганда, айбдорнинг қилмиши шарҳланаётган модданинг 3-қисми бўйича квалификация қилинади.

15. ЖК 130-моддаси 3-қисмидаги вояга етмаган шахс тавсифланган ёки тасвирланган порнографик маҳсулот деганда ўизда вояга етмаган шахсларни акс эттирган маҳсулотни тушуниш лозим (расмлардаги, фото-фидео материаллардаги, интернетдаги, асарлардаги ва бошқалар).

16. Вояга етмаган шахсни порнографик хусусиятга эга ҳаракатларнинг ижрочиси сифатида жалб қилиш деганда, вояга етмаган шахсдан бевосита порнографик материалларни тайёрлашда ҳар қандай уларнинг иштироки ёки ундан фойдаланиш тушунилади (вояга етмаган шахснинг кино, видеофильмлардаги иштироки, расм ёки сурат олдириш учун бирор вазиятда туриши ва бошқалар).

Таъкидлаш жоизки, ўн олти ёшга тўлмаган вояга етмаган шахс порнографик хусусиятга эга ҳаракатларнинг ижрочиси сифатида жалб қилинганда унга нисбатан у билан жинсий алоқа қилинган ёки жинсий эҳтиёж ғайритабиий усулда қондирилган, шунингдек, унга нисбатан уятсиз-бузуқ ҳаракатлар содир этилган ҳолларда қилмиш зарур белгилар мав-

жудлигида жиноятлар жами тариқасида ЖКнинг 130-моддаси 3-қисми ва ЖКнинг 128 ёки 129-моддалари тегишли қисми бўйича квалификация қилиниши лозим.

17. Субъектив томондан жиноят тўғри қасд билан содир этилади.

18. Жиноят субъекти 16 ёшга тўлган ҳар қандай ақли расо шахс бўлиши мумкин.

130[1]-модда. Зўравонликни ёки шафқатсизликни тарғиб қилувчи маҳсулотни тайёрлаш, олиб кириш, тарқатиш, реклама қилиш, намойиш этиш

Зўравонликни ёки шафқатсизликни тарғиб қилувчи маҳсулотни тарқатиш, реклама қилиш, намойиш этиш мақсадида тайёрлаш ёки Ўзбекистон Республикаси ҳудудига олиб кириш, худди шунингдек уни тарқатиш, реклама қилиш, намойиш этиш шундай ҳаракатлар учун маъмурий жазо қўлланилганидан кейин содир этилган бўлса, –

энг кам ойлик иш ҳақининг тўрт юз бараваридан олти юз бараваригача миқдорда жарима ёки уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёхуд олти ойгача қамоқ билан жазоланади.

Ўша ҳаракатлар:

а) такроран ёки хавфли рецидивист томонидан;

б) бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб содир этилган бўлса, –

бир йилдан уч йилгача озодликни чеклаш ёхуд уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Жиноят объекти жамоат одоб-ахлоқи, ёшларнинг нормал ахлоқий ривожланишини таъминловчи ижтимоий муносабатлар, жамиятдаги маънавий ва ахлоқий тамойиллар ҳисобланади.

2. Жиноят предмети сифатида зўравонликни ёки шафқатсизликни тарғиб қилувчи маҳсулот (кино, аудио ва видеомаҳсулотлар, асарлар, лазер дисклари,) хизмат қилади. ЖКнинг VIII бўлимида белгиланганидек, зўравонликни ёки шафқатсизликни тарғиб қилувчи маҳсулот деганда, бадиий, илмий ёки маданий қимматга эга бўлмаган, зўравонлик ёки шафқатсизлик содир этишга ундайдиган материаллар ва нарсаларни тушуниш зарур.

Кўриб чиқилаётган жиноятнинг предмети сифатида турли асарлар, босма нашрлар, расмлар ва бошқа ҳар қандай буюмлар эътироф этилиши мумкин. Муҳими, улар шахсларни зўравонлик ёки шафқатсизлик содир этишга ундаши керак. Яъни, зўравонликни ёки шафқатсизликни тарғиб қилувчи санъат асарларини шарҳланаётган жиноятнинг предмети сифатида эътироф этиш учун мазкур асарлар ҳеч қандай бадиий, илмий ёки маданий қимматга ҳам эга бўлмаслигини аниқлаш зарур. Санъатшуносликка оид комплекс экспертиза тайинланиши лозим.

3. Жиноятнинг объектив томони зўравонликни ёки шафқатсизликни тарғиб қилувчи маҳсулотни тарқатиш, реклама қилиш, намойиш этиш мақсадида тайёрлашда ёки Ўзбекистон Республикаси ҳудудига олиб киришда, шунингдек худди шундай ҳаракатлар учун маъмурий жазо қўлланилганидан кейин зўравонликни ёки шафқатсизликни тарғиб қилувчи маҳсулотни тарқатиш, реклама қилиш, намойиш этишда ифодаланади (тарқатиш, реклама қилиш, намойиш этиш, тайёрлаш, Ўзбекистон Республикаси ҳудудига олиб кириш тушунчалари тўғрисида ЖКнинг 130-моддаси шарҳига қаранг).

4. Зўравонликни ёки шафқатсизликни тарғиб қилувчи маҳсулотни тайёрлаш ёки Ўзбекистон Республикаси ҳудудига олиб кириш айбдор уларни тарқатиш, реклама қилиш ёки намойиш этиш мақсадини кўзлаган ҳоллардагина жиноят таркибини ташкил қилади.

5. Зўравонликни ёки шафқатсизликни тарғиб қилувчи маҳсулотни тарқатиш, реклама қилиш, намойиш этиш мақсадида тайёрлаш ёки

Ўзбекистон Республикаси ҳудудига олиб кириш, худди шунингдек уни тарқатиш, реклама қилиш, намойиш этиш вақтидан бошлаб жиноят тугалланган ҳисобланади.

6. Зўравонликни ёки шафқатсизликни тарғиб қилувчи маҳсулот уни тарқатиш, реклама қилиш ёки намойиш этиш мақсадисиз сақланган бўлса, шахс жазога тортилмайди.

7. Шарҳланаётган модданинг 2-қисмида зўравонликни ёки шафқатсизликни тарғиб қилувчи маҳсулотни тарқатиш, реклама қилиш, намойиш этиш мақсадида тайёрлаш ёки Ўзбекистон Республикаси ҳудудига олиб кириш, худди шунингдек уни тарқатиш, реклама қилиш, намойиш этиш:

- такроран ёки хавфли рецидивист томонидан (ЖКнинг 32 ва 34-моддалари шарҳига қаранг);
- бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб, содир этилиши учун жавобгарлик назарда тутилган (ЖКнинг 29 ва 30-моддалари шарҳига қаранг).

131-модда. Қўшмачилик қилиш ёки фоҳишахона сақлаш

Ғаразли ёки бошқа паст ниятларда қўшмачилик қилиш — энг кам ойлик иш ҳақининг йигирма беш бараваридан эллик бараваригача миқдорда жарима ёки уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари билан жазоланади.

Фоҳишахона ташкил этиш ёки сақлаш — энг кам ойлик иш ҳақининг эллик бараваридан етмиш беш бараваригача миқдорда жарима ёки олти ойгача қамоқ ёхуд бир йилдан уч йилгача озодликни чеклаш ёки уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ушбу модданинг биринчи ёки иккинчи қисмида назарда тутилган ҳаракатлар бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб содир этилган бўлса, — энг кам ойлик иш ҳақининг етмиш беш бараваридан юз бараваригача миқдорда жарима ёхуд уч йилдан беш йилгача озодликни чеклаш ёки уч йилдан беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ушбу модданинг биринчи ёки иккинчи қисмида назарда тутилган ҳаракатлар:

а) вояга етмаган шахсни жалб қилган ҳолда;

б) такроран, хавфли рецидивист ёки ушбу Кодекснинг 135 ёки 137-моддаларида назарда тутилган жиноятларни илгари содир этган шахс томонидан;

в) уюшган гуруҳ томонидан ёки унинг манфаатларини кўзлаб содир этилган бўлса, — беш йилдан саккиз йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади»;

1. Жиноят объекти жамиятдаги нормал ахлоқий муҳитни кафолатловчи, оила ва вояга етмаган шахсларнинг, фуқаролар ҳаёти, соғлиғи, шаъни ва қадр-қимматининг ҳимоясини таъминловчи ижтимоий муносабатлар ҳисобланади.

2. Жиноятнинг объектив томони ғаразли ёки бошқа паст ниятларда қўшмачилик қилиш (1-қ.), шунингдек, фоҳишахона очиш ёки сақлашда (2-қ) ифодаланади.

3. Қўшмачилик қилиш ғаразли ёки бошқа паст ниятларни кўзлаб, манфаатдор шахсларга жинсий алоқа қилиш ёхуд жинсий эҳтиёжларини ғайритабиий усулда қондириш учун жинсий алоқа шерикларини топишига ёрдам кўрсатишдан иборат.

4. Жиноят фоҳишахона очишга ёки сақлашга қаратилган ҳар қандай хатти-ҳаракатлар содир этилган пайтдан бошлаб ёхуд ғаразли ёки бошқа паст ниятларни кўзлаб, мижозларнинг шаҳвоний ҳаракатларни амалга оширишига ёрдам беришга қаратилган хизматлар кўрсатилган пайтдан эътиборан тугалланган ҳисобланади.

5. *Фоҳишахона* – бу унинг мижозлари жинсий алоқа қилишлари ёки ўз жинсий эҳтиёжларини ғайритабиий усулда қондиришлари учун махсус мўлжалланган ҳар қандай хонани ёки бошқа жойни тушуниш зарур.

Фоҳишахона турли вивескалар остида бўлиши мумкин: сауна, массаж кабинети, тунги клуб ва ҳоказолар. Ҳозирги кунда фоҳишахоналар яшириниш мақсадида алоҳида хонадонда, ёрдамчи хонада, меҳмонхонада, санаторийларда ва ҳоказоларда очилиши ва сақланиши мумкин. Узоққа қатнайдиган поездларда махсус жиҳозланган жойлар, автомашиналар, микроавтобуслар ва ҳоказолар ҳам фоҳишахона бўлиши мумкин. Фоҳишахонанинг зарурий шарти, бу ерга одамларнинг ўз жинсий эҳтиёжларини қондириш учун, қоида тариқасида, ҳақ эвазига келишидир.

6. Фоҳишахона очиш ва сақлаш деганда, хона танланиши, унинг молиялаштирилиши, таъминланиши ёки зарурий анжомлар билан жиҳозланиши, узоқ муддат давомида фаолият кўрсатиши учун маиший шарт-шароитлар яратилиши, ҳодимлар танланиши ва жойлаштирилиши, ташқи ҳимоя ва қўриқлаш таъминланиши, фоҳишахона мижозлари жалб қилиниши, унинг рекламаси ва ҳоказоларни тушуниш керак.

7. Фоҳишахона эгаси шаҳвоний ёки бошқа мақсадларда одам ёллаган ҳолларда, унинг қилмиши ЖКнинг 131 ва 135-моддалари билан жиноятлар мажмуи бўйича квалификация қилиниши зарур.

8. Субъектив томондан жиноят тўғри қасд билан содир этилади. Бунда айбдорнинг ҳаракатлари ғаразли ёки бошқа паст ниятларда содир этилган ҳоллардагина уларни қўшмачилик қилиш сифатида ЖКнинг 131-моддаси бўйича квалификация қилиш мумкин. Ғаразли ёки бошқа паст ниятлар жиноий жазога сазовор қўшмачилик қилиш субъектив томонининг зарурий белгисидир (ғаразли ниятлар тушунчаси тўғрисида ЖКнинг 97-моддаси шарҳига қаранг). Мазкур ҳолатда мансабпарастлик, ўч олиш, хушомадгўйлик, лаганбардорлик ва ҳ.к. бошқа паст ният бўлиши мумкин.

9. Жиноят субъекти 16 ёшга тўлган ҳар қандай ақли расо шахс бўлиши мумкин. Фоҳишахоналарга ташриф буюрадиган шахслар жиноий жавобгарликка тортилмайди.

10. Шарҳланаёт модданинг биринчи ёки иккинчи қисмида назарда тутилган ҳаракатлар бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб содир этилган бўлса айбдорнинг ҳаракатлари ЖК 131-моддаси 3-қисми билан квалификация қилинади.

11. Айбдорнинг ҳаракатлари агар жиноят вояга етмаган шахсни жалб қилган ҳолда; такроран, хавфли рецидивист (ЖКнинг 32-34-моддалари шарҳига қаранг) ёки ушбу Кодекснинг 135 ёки 137-моддаларида назарда тутилган жиноятларни илгари содир этган шахс томонидан; уюшган гуруҳ томонидан ёки унинг манфаатларини кўзлаб содир этилган бўлса ЖК 131-моддаси 4-қисми билан квалификация қилинади.

12. Айбдорнинг ҳаракатларини ЖКнинг 131-моддаси 4-қисми «а» банди билан квалификация қилиш учун айбдор жиноятни содир этишга 18 ёшга тўлмаган шахсни жалб қилаётганлигини аниқ билган бўлиши лозим. Бунда вояга етмаган жабрланувчи фоҳишахона очишга ёки сақлашга ёхуд қўшмачилик қилишга ҳар қандай ролда (фоҳишахона қоровули,

фоҳишахона ҳайдовчиси, фоҳишалик билан шуғулланувчи шахс ва бошқалар) иштирок этишга жалб қилиниши мумкин.

13. Мазкур жиноят такроран, хавфли рецидивист ёки Жиноят кодексининг 135 ёки 137-моддаларида назарда тутилган жиноятларни илгари содир этган шахс томонидан содир қилинган бўлса қилмиш ЖК 131-моддаси 4-қисми «б» банди бўйича квалификация қилинади (такроран ёки хавфли рецидивист тушунчалари бўйича ЖКнинг 32 ва 34-моддалари шарҳига қаранг);

14. Мазкур жиноят уюшган гуруҳ томонидан ёки унинг манфаатларини кўзлаб содир этилган бўлса, қилмиш ЖК 131-моддаси 4-қисми «в» банди бўйича квалификация қилинади (уюшган гуруҳ томонидан ёки унинг манфаатларини кўзлаб жиноят содир этилиши ҳақида ЖКнинг 29 ва 30-моддалари шарҳига қаранг).

132-модда. Тарих ёки маданият ёдгорликларини нобуд қилиш, бузиш ёки уларга шикаст етказиш

Давлат муҳофазасига олинган тарих ёки маданият ёдгорликларини қасддан нобуд қилиш, бузиш ёки уларга шикаст етказиш шундай ҳаракатлар учун маъмурий жазо қўлланилганидан кейин содир этилган бўлса, –

энг кам ойлик иш ҳақининг эллик бараваригача миқдорда жарима ёки уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёхуд олти ойгача қамоқ билан жазоланади.

Давлат муҳофазасига олинган тарих ёки маданият ёдгорликларини қасддан нобуд қилиш, бузиш ёки уларга шикаст етказиш кўп миқдорда зарар етказилишига сабаб бўлса, –

энг кам ойлик иш ҳақининг эллик бараваридан юз бараваригача миқдорда жарима ёки бир йилдан уч йилгача озодликни чеклаш ёхуд уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Етказилган моддий зарар уч карра миқдорида қопланган тақдирда, озодликдан маҳрум қилиш тариқасидаги жазо қўлланилмайди.

1. Шарҳланаётган модда бўйича жиноий жавобгарлик давлат муҳофазасига олинган тарих ёки маданият ёдгорликларига тажовуз қилинган ҳоллардагина юзага келади.

Тарих ва маданият ёдгорликларининг давлат муҳофазасига олинганлиги аҳоли эътиборига маълум бир усулда (масалан, тахтачалар, муҳофаза лавҳалари, кўрсаткичларни осиб қўйиш, китобларда, газета ва журналларда, йўл кўрсаткичларида ахборотлар бериш ва ҳоказо йўллар билан) етказилиши лозим.

2. Жиноят объекти жамиятнинг нормал ривожланишини таъминловчи ижтимоий муносабатлар, тарихий ёдгорликлар ва маданий қадриятларни муҳофаза қилиш каби манфаатлар ҳисобланади.

Давлат муҳофазасидаги ҳар хил тарих ёки маданият ёдгорликлари (табиий объектлар, табиий фавворалар, шаршаралар, аждодларимизнинг мақбаралари, қўриқхоналар ва ҳоказолар) жиноятнинг предмети бўлиши мумкин. Шу ўринда мазкур объектларнинг давлат муҳофазасига олинганлиги тўғрисида тегишли идораларнинг қарорлари чиқарилган бўлиши ва бу бирон-бир усул билан фуқаролар эътиборига етказилган бўлиши лозим.

3. Жиноятнинг объектив томони давлат муҳофазасига олинган тарих ёки маданият ёдгорликларини қасддан нобуд қилишда, бузишда ёки уларга шикаст етказишда ифодаланади. Бунда ЖКнинг 132-моддаси 1-қисми бўйича жавобгарлик кўрсатилган ҳаракатлар худди шундай ҳаракатлар учун маъмурий жазо қўлланилгандан сўнг содир этилган ҳолдагина вужудга келади.

Тарих ёки маданият ёдгорликларини нобуд қилиш деганда, уларнинг қайта тиклаш имконияти бўлмаган ҳолда бутунлай яроқсиз ҳолга келтирилишини тушуниш лозим.

Маданият ёки тарих ёдгорликларини бузиш деганда, қайта тиклаш имкониятини қолдирган ҳолда уларга маълум даражада зарар етказилишини тушуниш керак.

Тарих ёки маданият ёдгорликларига шикаст етказиш деганда, уларга муайян зарар етказилган бўлиб, бунинг оқибатида ёдгорликлар бадиий, тарихий, археологик, илмий қийматининг йўқолиши тушунилади.

Тарих ёки маданият ёдгорликларини қасддан нобуд қилиш, бузиш ёки уларга шикаст етказиш усуллари жиноятни квалификация қилишда аҳамиятга эга эмас. Бу ёндириш, вайрон қилиш, сув бостириш, жисмоний таъсир кўрсатиш ва ҳоказо бўлиши мумкин.

4. Давлат муҳофазасига олинган тарих ёки маданият ёдгорликлари нобуд қилинган, бузилган ёки уларга шикаст етказилган пайтдан бошлаб жиноят тугалланган ҳисобланди.

5. Айбдорнинг ҳаракатлари кўп миқдорда зарар етказилишига сабаб бўлса, жиноятни ЖКнинг 132-моддаси 2-қисми бўйича квалификация қилиш зарур (кўп миқдордаги зарар тушунчаси тўғрисида ЖКнинг Махсус қисми VIII бўлимига қаранг).

6. Субъектив томондан жиноят тўғри қасд билан содир этилади. Жиноятни содир этиш мотивлари уни квалификация қилишга таъсир этмайди. Бироқ агар ёдгорликларни нобуд қилиш, бузиш, уларга шикаст етказиш безорилик ҳаракатлари билан боғлиқ бўлса, қилмиш ЖКнинг 132 ва 277-моддалари билан жиноятлар мажмуи бўйича квалификация қилиниши зарур.

7. Тарих ёки маданият ёдгорликларини нобуд қилиш, бузиш ёки уларга шикаст етказиш эҳтиётсизлик орқасида содир этилган бўлса, айбдорнинг ҳаракатларини тегишли белгиларнинг мавжудлигида мансабга совуққонлик билан қараш (ЖКнинг 207-моддаси) ёхуд мулкни қўриқлашга виждонсиз муносабатда бўлиш (ЖКнинг 172-моддаси) сифатида квалификация қилиш керак.

8 Тарих ёки маданият ёдгорликларига шикаст етказиш ва уларни бузиш мазкур ёдгорликларнинг муайян қисмларини ўғирлаш билан боғлиқ бўлган ҳолларда айбдор шахснинг ҳаракатларини ЖКнинг 132-моддаси ва ўзгалар мулкини талон-торож қилиш учун жавобгарликни назарда тутувчи тегишли модда билан жиноятлар мажмуи бўйича квалификация қилиш зарур.

9. Шарҳланаётган жиноятнинг субъекти 16 ёшга тўлган ҳар қандай ақли расо шахс ҳисобланади.

10. Шарҳланаётган модданинг 3-қисми рағбатлантирувчи нормани назарда тутган бўлиб, унга мувофиқ, етказилган моддий зарар уч карра миқдорида қопланган тақдирда, озодликдан маҳрум қилиш тариқасидаги жазо қўлланилмайди.

133-модда. Инсон аъзолари ёки тўқималарини ажратиб олиш

Шахс тириклигида унинг розилигини олмасдан туриб ёки ўлганидан кейин яқин қариндошларининг розилигисиз илмий ишлар ёхуд таълим ишлари учун трансплантация қилиш ёки бузилмайдиган ҳолда сақлаш (консервация) мақсадида мурданинг аъзолари ёки тўқималарини ажратиб олиш –

энг кам ойлик иш ҳақининг йигирма беш бараваридан эллик бараваригача миқдорда жарима ёки беш йилгача муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш ёхуд уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари билан жазоланади.

Ўша ҳаракатлар:

а) ғаразгўйлик ёки бошқа паст ниятларда;

б) такроран ёки хавфли рецидивист томонидан содир этилган бўлса, –

олти ойгача қамоқ ёки уч йилдан беш йилгача озодликни чеклаш ёки уч йилдан беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларига кўра, инсон аъзолари ёки тўқималари олди-сотди предмети бўлиши мумкин эмас. Реципиентларга

аъзоларни ва тўқималарни трансплантация қилиш билан боғлиқ операциялар тиббий хулосаларга асосланиб амалга оширилади.

Инсон аъзолари ва (ёки) тўқималарининг ажратиб олиниши ва тайёрланишига донор тириклигида унинг розилиги, у вафот этганда эса, унинг яқин қариндошлари розилиги асосида фақат давлат соғлиқни сақлаш муассасаларидагина рухсат берилади. Шахснинг аъзо ва (ёки) тўқималарини трансплантация қилишга фақат махсус соғлиқни сақлаш муассасаларида рухсат берилади.

2. Жиноят объекти жамиятнинг нормал маънавий асосларини таъминловчи ижтимоий муносабатлар ҳисобланади.

Жиноят предмети сифатида инсон аъзолари ёки тўқималари хизмат қилади.

3. Жиноятнинг объектив томони шахс тириклигида унинг розилигини олмасдан туриб ёки ўлганидан кейин яқин қариндошларининг розилигисиз илмий ишлар ёхуд таълим ишлари учун трансплантация қилиш ёки бузилмайдиган ҳолда сақлаш (консервация) мақсадида мурданинг аъзолари ёки тўқималарини ажратиб олишда ифодаланади.

4. Шахс тириклиги вақтида ёхуд унинг яқин қариндошлари шахс ўлганидан сўнг унинг аъзолари ва (ёки) тўқималарини маълум мақсадлар учун соғлиқни сақлаш муассасасида ажратиб олишга рози эмасликларини маълум қилган бўлсалар, мурданинг аъзолари ёки тўқималари ажратиб олинишига йўл қўйилмайди (яқин қариндошлар тушунчаси тўғрисида ЖКнинг Махсус қисми VIII бўлимига қаранг).

Мутахассис врачлар консилиуми томонидан қайд этилган ўлим фактининг шубҳасиз исботлари мавжуд бўлса, одам тириклиги вақтида розилик берган ёки унинг яқин қариндошлари у ўлганидан кейин розилик берган бўлса, трансплантация қилиш учун мурданинг аъзолари ва (ёки) тўқималарини ажратиб олиш мумкин.

Мурда аъзолари ва (ёки) тўқималарини ажратиб олиш соғлиқни сақлаш муассасаси бош врачининг рухсати билан амалга оширилади. Суд-тиббий

экспертизасини ўтказиш талаб қилинган ҳолларда мурданинг аъзолари ва (ёки) тўқималарини ажратиб олишга рухсат прокурорни хабардор қилган ҳолда суд-тиббий эксперти томонидан ҳам берилиши лозим.

5. Ўлган одамнинг аъзолари ёки тўқималарини ажратиб олиш вақтидан бошлаб, трансплантация ёки консервация амалга оширилган-оширилмаганлигидан қатъи назар, жиноят тугалланган ҳисобланади.

6. Шарҳланаётган модданинг 1-қисмида назарда тутилган ҳаракатлар ғаразгўйлик ёки бошқа паст ниятларда, такроран ёки хавфли рецидивист томонидан содир этилган бўлса, айбдорнинг ҳаракатлари мазкур модданинг 2-қисми бўйича квалификация қилинади.

Ғаразғўйлик деганда, моддий фойда олиш, бойиш, яхши маош тўланадиган иш ёки лавозимга эга бўлишга, уй-жой олишга ва ҳоказоларга қаратилган ниятларни тушуниш керак. Ғаразғўйлик шахс зиммасида бўлган мулкий, моддий мажбуриятлардан (қарзни қайтариш, алимент тўловлари ва ҳоказолардан) қутулишга интилишда ҳам намоён бўлиши мумкин. Бошқа паст ниятлар деганда, мазкур ҳолатда мансабпарастлик, лаганбардорлик, ошна-оғайнигарчиликни тушуниш мумкин.

(Такрорийлик тушунчаси тўғрисида ЖКнинг 32-моддаси шарҳига қаранг. Хавфли рецидивист тушунчаси тўғрисида ЖКнинг 34-моддаси шарҳига қаранг).

7. Жиноят субъектив томондан тўғри қасд билан содир этилади. Жиноятни содир этиш мотивлари айбдорни ЖКнинг 133-моддаси 1-қисми билан жавобгарликка тортиш учун аҳамият касб этмайди.

8. Жиноят субъекти 16 ёшга тўлган шахс ҳисобланади.

134-модда. Қабрни таҳқирлаш

Қабрни ёки мурдани таҳқирлаш, шунингдек мурдадаги, қабр устидаги ёки ичидаги нарсаларни олиш –

энг кам ойлик иш ҳақининг эллик баравaридан юз бараваригача миқдорда жарима ёки уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёки уч йилдан беш йилгача озодликни чеклаш ёхуд уч йилдан беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Жиноят объекти жамиятда мавжуд бўлган одоб-ахлоқ асосларини таъминловчи ижтимоий муносабатлар ҳисобланади.

2. Жиноят предмети вафот этган одамларнинг мурдалари, уларнинг қабрлари, қабрлари усти, қабр устидаги иморатлар ҳисобланади.

3. Қабр – бу мурданинг хоки ва у билан бирга дафн этилган нарсалар (кийим-кечаклар, буюмлар ва ҳоказолар) кўмилган жойдир.

4. Қабр усти деганда, қабр ва унинг устидаги тепалик, ёдгорлик, панжара, гуллар, гулчамбарлар ва ҳоказоларни тушуниш керак.

5. Объектив томондан жиноят қабрни ёки мурдани таҳқирлашда, шунингдек мурдадаги, қабр устидаги ёки ичидаги нарсаларни олишда ифодаланади.

6. Қабрни таҳқирлаш деганда, унинг ҳаром қилинишига қаратилган ҳар қандай ҳаракатлар содир этишни (унинг ковлаб ташланиши, қабр устидаги тошлар, ёдгорликлар, марҳумнинг хоки сақланаётган идишлар, панжараларнинг вайрон қилиниши, яшил ниҳолларнинг босиб-янчилиши, қабр тошларига беадаб ёзувлар ёзилиши ва ҳоказоларни) тушуниш лозим.

7. Мурдани таҳқирлаш деганда, ўлган одамнинг мурдасини мурдор қилишга қаратилган ҳар қандай ҳаракатлар содир этишни (мурданинг, унинг алоҳида қисмларининг ташқарига чиқариб олиниши, мурданинг таниб бўлмас ҳолга келтирилиши, унинг хўрланиши) тушунилади.

8. Мурдадаги, қабр устидаги ёки ичидаги нарсаларни олиш қабрни таҳқирлаш усулларидан бири бўлиб, у яширин ёхуд ошкора равишда мазкур буюмларни қўлга киритишдан иборат бўлади.

9. Қабрни ёки мурдани таҳқирлаш вақтидан бошлаб, мурдадаги, қабр устидаги ёки ичидаги нарсалар олинган ҳолатларда эса, айбдор шахс уларни қўлга киритган пайтдан бошлаб жиноят тугалланган ҳисобланади.

10. Субъектив томондан жиноят тўғри қасд билан содир этилади. Жиноятни содир этиш мотивлари жиноятнинг квалификациясига таъсир этмайди.

11. Жиноят субъекти 16 ёшга тўлган ҳар қандай ақли расо шахс бўлиши мумкин.

12. Қабрни таҳқирлаш билан боғлиқ бўлган жамиятда юриш-туриш қоидаларини қасддан менсимаслик ЖКнинг 134-моддаси ва тегишли белгилар мавжудлигида ЖКнинг 277-моддаси тегишли қисмига мувофиқ квалификация қилиш зарур.

VI БОБ.
ШАХСНИНГ ОЗОДЛИГИ, ШАЪНИ ВА ҚАДР-ҚИММАТИГА ҚАРШИ ЖИНОЯТЛАР

135-модда. Одам савдоси

Одам савдоси, яъни одамни олиш-сотиш ёхуд одамни ундан фойдаланиш мақсадида ёллаш, ташиш, топшириш, яшириш ёки қабул қилиш –

уч йилдан беш йилгача озодликни чеклаш ёхуд уч йилдан беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўша ҳаракатлар:

а) ўғирлаш, зўрлик ишлатиш ёки зўрлик ишлатиш билан қўрқитиш ёхуд мажбурлашнинг бошқа шаклларини қўллаш орқали;

б) икки ёки ундан ортиқ шахсга нисбатан;

в) ожиз аҳволдалиги айбдорга аён бўлган шахсга нисбатан;

г) айбдорга моддий жиҳатдан ёки бошқа жиҳатдан қарам бўлган шахсга нисбатан;

д) такроран ёки хавфли рецидивист томонидан;

е) бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб;

ж) хизмат мавқеидан фойдаланган ҳолда;

з) жабрланувчини Ўзбекистон Республикасининг Давлат чегарасидан олиб ўтган ҳолда ёки уни чет элда қонунга хилоф равишда ушлаб турган ҳолда;

и) қалбаки ҳужжатлардан фойдаланган ҳолда, худди шунингдек жабрланувчининг шахсини тасдиқловчи ҳужжатларни олиб қўйган, яширган ёхуд йўқ қилиб юборган ҳолда;

к) киши аъзоларини кесиб олиб, бошқа кишига кўчириш (трансплантат) мақсадида содир этилган бўлса, –

беш йилдан саккиз йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўша ҳаракатлар:

а) ўн саккиз ёшга тўлмаганлиги айбдорга аён бўлган шахсга нисбатан содир этилган бўлса;

б) жабрланувчининг ўлимига ёки бошқа оғир оқибатларга сабаб бўлса;

в) ўта хавфли рецидивист томонидан содир этилган бўлса;

г) уюшган гуруҳ томонидан ёки унинг манфаатларини кўзлаб содир этилган бўлса, –

саккиз йилдан ўн икки йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. 135-модда миллий жиноят тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг янгилиги ҳисобланади, унинг амалдаги таҳрири ЖКга 2008 йил 17 апрелда «Одам савдосига қарши курашиш тўғрисида»ги[1] Қонун қабул қилинганлиги муносабати билан киритилди. ЖКнинг 135-моддаси олдинги таҳрири одамлардан фойдаланиш учун уларни ёллаш учунгина жавобгарликни назарда тутган ва халқаро-ҳуқуқий ҳужжатларда қайд этилган одам савдоси билан боғлиқ жиноий қилмишларнинг барча мажмуини қамраб олмаган, шу муносабат билан унинг амалиётда қўлланилиши трафикнинг объектига айланган фуқароларнинг эркинлиги, шаъни ва қадр-қимматини тўлиқ ҳимоя қилишни таъминлай олмаган. Бундан ташқари, фақатгина фоҳишаликдан фойданиш мақсадидаги одам савдосини назарда тутадиган БМТнинг Одам савдосига ва учинчи шахслар томонидан танфурушликдан фойдаланилишига қарши кураш тўғрисидаги конвенциядан[2] фарқли равишда ЖКнинг 135-моддаси одамлардан ҳар қандай турдаги фойдаланиш мақсадида бундай ҳаракатларни содир этиш учун асосли равишда жавобгарликни белгилайди.

---

[1] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикасининг 2008 йил 16 сентябрдаги «Одам савдосига қарши курашиш тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни қабул қилинганлиги муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодексига ўзгартиш ва қўшимча киритиш ҳақида»ги ЎРҚ-179-сон Қонуни // Палаталар Ахборотномаси, 2008 й., 9-сон, 485-модда.

[2] *Қаранг*: Одам савдосига ва учинчи шахслар томонидан танфурушликдан фойдаланилишига қарши кураш тўғрисидаги конвенция (Нью-Йорк, 1949 йил 2 декабрь; Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеясининг 317 (IV)-сон Резолюцияси билан маъқулланган; Ўзбекистон Республикаси Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг 2003 йил 12 декабрдаги 576-II-сон қарори билан қўшилди).

2. Жиноят объекти шахснинг шахсий эркинлиги, шаъни ва қадр-қимматини кафолатловчи, шунингдек жабрланувчининг ҳаёти ва соғлиғи дахлсизлигини таъминловчи ижтимоий муносабатлар ҳисобланади.

3. Жиноятнинг объектив томони одам савдосида, яъни одамни олиш-сотишда ёхуд одамни ундан фойдаланиш мақсадида ёллаш, ташиш, топшириш, яшириш ёки қабул қилишда ифодаланади.

Шундай қилиб, ЖКнинг 135-моддаси 1-қисми диспозицияси мазмунига кўра, одам савдоси деганда, одамни олиш-сотиш ёки одамни эксплуатация қилиш мақсадида ёллаш, ташиш, топшириш, яшириш ёки қабул қилиш тушунилади[1].

4. Олди-сотди тариқасидаги одам савдоси одамнинг бир шахс томонидан бошқасига пул, бошқа моддий қимматликлар (мулк), мулкий характердаги хизматлар, мулкий ёки пул шаклидаги қарздан воз кечиш ва ҳоказолар сифатидаги ҳақ эвазига берилиши тўғрисида ёзма ёки оғзаки битим тузилишини назарда тутади.

Шахс одамни унинг эвазига ҳақ олинганидан сўнг топшириш шарти билан сотишга ваъда бериб, бироқ азалдан унинг қасди моддий қимматликларни эгаллашга қаратилган ва унда битим шартларини бажариш нияти бўлмаган ҳолларда унинг ҳаракатлари фирибгарлик таркибини ташкил этади, олувчининг ҳаракатлари эса, сотиб олиш тариқасидаги одам савдосига суиқасд сифатида квалификация қилиниши лозим[2].

5. Ёллаш деганда, эксплуатация қилиш мақсадида одамни бирорбир фаолият билан шуғулланишга жалб этишга қаратилган фаолият (эксплуатация объектини қидириш, тўплаш, у билан музокара юритиш ва ҳоказолар) тушунилади[3].

Шахсни ёллаш, қоида тариқасида, алдаш йўли билан амалга оширилади. Айбдор жабрланувчининг бирон-бир фаолият билан шуғулланишига ихтиёрий розилик беришига интилиши билан

---

[1] *Қаранг:* Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2009 йил 24 ноябрдаги «Одам савдосига оид ишлар бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги 12-сонли қарори, 2-банд // Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг қарорлари. – Т.: Ўзбекистон Республикаси Олий суди, 2009. – 7-б.

[2] Ўша жойда, 3-банд.

[3] Ўша жойда, 6-банд 2-хатбошиси. – 9-б.

таърифланадиган кўндириш ёллаш усули сифатида мазкур ҳолатда анча камроқ қўлланилади. Одамни ёллаш уни зўрлаш, қўрқитиш ёки мажбурлашнинг бошқача турларини қўллаш орқали амалга оширилса, келиб чиққан оқибатларнинг даражасидан қатъи назар, қилмиш ЖКнинг 135-моддаси 2 ёки 3-қисми билан жавобгарликка тортилади.

Шахсни жинсий эксплуатация қилиш мақсадида ёллашни уни фоҳишалик билан шуғулланишга жалб қилишдан, яъни ЖКнинг 131-моддасидаги қўшмачилик қилиш жиноятидан фарқлаш лозим. Улар ўртасидаги фарқни жиноятчи ўз олдига қўйган мақсадда, шунингдек, жиноий тажовуз объектида кўриш мумкин. Аввалambор, айбдорнинг ёллашга қаратилган ҳаракатларидан келиб чиқадиган оқибатга кўзи етишини аниқлаш лозим. Агар жиноят субъекти у томонидан ёлланаётган шахснинг шахсий эркинлиги чекланиши, у учун ноқулай шароитга солиниб, бошқаларга қарам ҳолатда сақланишини билса, ёллаш шахсни кейинчалик эксплуатация қилиш мақсадида амалга оширилаётганлигини белгилаш мумкин бўлади.

Фоҳишалик билан шуғулланишга жалб қилиш тариқасидаги қўшмачилик қилишда эса, жиноятчи тамагирлик мақсадидан ташқари, бошқа мақсадни кўзламайди. Бундан ташқари, мазкур жиноятда жалб қилишнинг ўзи шахснинг фоҳишалик билан шуғулланишга кейинчалик ушбу фаолиятни амалга оширишнинг олдиндан келишилган шартларга риоя қилган ва мазкур фаолият учун ҳак тўланган ҳолда ихтиёрий розилик беришига асосланади. Бундай ҳолатда ёлланаётган шахс ўзининг шахсий эркинлигига нисбатан барча ваколатларга эга бўлиб, ундан фойдаланишда тўла мустақил бўлади.

7. Ташиш шахсни олиш-сотиш битими тузиладиган (ижро этиладиган), бошқа шахсга топшириладиган жойга ёки ундан эксплуатация мақсадида фойдаланиладиган жойга етказиб бериш (транспортда ташиш)ни англатади. Бунда етказиб бериладиган шахс одам савдосини амалга ошириш учун мўлжалланганлиги ташувчига олдиндан маълум бўлиши лозим. Ташиш битта

аҳоли пункти доирасида ҳам, Ўзбекистон Республикасидан ташқарига чиқиш билан боғлиқ тарзда ҳам амалга оширилиши мумкин[1].

8. Топшириш одамни бошқа шахсга эксплуатация қилиш мақсадида жисмоний тарзда беришда ифодаланади[2]. Бунда топшириш ҳақ эвазига (масалан, ижарага бериш) ёки текин (масалан, ҳадя қилиш) бўлиши, доимий ёки маълум бир муддатга, маълум бир шартларни бажаргандан сўнг ёки уларсиз амалга оширилиши мумкин.

9. Яшириш жабрланувчини ҳокимият вакилларидан, қариндошларидан ёки унинг тақдиридан манфаатдор бошқа шахслардан ҳар қандай жойда хуфия сақлашда ифодаланади[3]. Яшириш жабрланувчини олиш-сотишдан олдин ҳам, кейин ҳам амалга оширилиши мумкин (масалан, шахсни уйнинг ертўласида сақлаш).

10. Қабул қилиш одамни ўз мақсадларида эксплуатация қилиш учун эгаликка олиш (масалан, ҳадя тариқасида, вақтинча текин фойдаланиш учун ёки қарз эвазига ва ҳ.к.)ни англатади, одамни сотиб олиш ҳоллари бундан мустасно[4].

11. Олий суд Пленуми тушунтириш беришича, ЖКнинг 135-моддаси 1-қисми диспозициясида назарда тутилган жиноят таркиби формал бўлиб, жиноят одамни олиш-сотиш битими тузилган пайтдан ёки қонуннинг мазкур моддасида кўрсатилган бошқа қилмиш содир этилган пайтдан тугалланган ҳисобланади.

Шуни инобатга олиш лозимки, айрим ҳолларда жиноятнинг тугалланиш пайти эксплуатация тугаган (масалан, жабрланувчи қочиб кетган, жиноятга ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан барҳам

---

[1] *Қаранг:* Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2009 йил 24 ноябрдаги «Одам савдосига оид ишлар бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги 12-сонли қарори, 6-банд 3-хатбошиси // Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг қарорлари. – Т.: Ўзбекистон Республикаси Олий суди, 2009. – 9-б.

[2] Ўша жойда, 6-банд 4-хатбошиси.

[3] Ўша жойда, 6-банд 5-хатбошиси.

[4] Ўша жойда, 6-банд 6-хатбошиси.

берилган, жабрланувчи айбдорнинг ўзи ёки бошқа шахслар томонидан озод қилинган ва ҳ.к.) вақт билан боғлиқ бўлади.[1]

12. Субъектив томондан шарҳланаётган жиноят тўғри қасд билан содир этилади. Олди-сотди тариқасидаги одам савдосида одам қандай мақсадларда сотиб олинганлиги (сотилганлиги) жиноятни квалификация қилиш учун аҳамият касб этмайди. Шу билан бирга, олиш-сотиш тариқасидаги одам савдосидан фарқли равишда, ЖКнинг 135-моддасида назарда тутилган бошқа барча ҳоллар (ёллаш, ташиш, топшириш, яшириш, қабул қилиш)да шарҳланаётган модда бўйича жиноий жавобгарлик юзага келишининг зарур шарти одамни эксплуатация қилишга қаратилган мақсад мавжудлиги ҳисобланади[2]. ЖКнинг 135-моддаси бўйича жавобгарлик вужудга келиши учун шахс эксплуатацияси амалга ошганлиги аҳамиятга эга эмас. Асосийси, айбдор жабрланувчини шахсан ўзи эксплуатация қилмоқчи ёки бошқа шахсларнинг эксплуатация қилмоқчилигини билган бўлиши керак.

13. ЖКнинг VIII бўлимига биноан, **одамлардан фойдаланиш деганда, бошқа шахсларнинг фоҳишалигидан фойдаланиш ёки улардан шаҳвоний фойдаланишнинг бошқа шакллари, мажбурий меҳнат ёки хизматлар, қуллик ёки қулликка ўхшаш одатлар, эрксиз ҳолат ёхуд инсон аъзолари ёки тўқималарини ажратиб олишни тушуниш лозим.**

14. Фоҳишабозликда фойдаланиш деганда, одамдан унинг ҳақ эвазига номуайян доирадаги жинсий шериклар билан шаҳвоний муносабатларга киришишидан муттасил фойдаланиш тушунилади. Бошқа кўринишдаги шаҳвоний эксплуатация деганда, одамнинг ундан порнографик тасвирлар тайёрлаш, бузуқ ҳаракатлар содир этиш ва ҳоказо мақсадларда фойдаланиш учун берилиши тушунилади[3].

---

[1] Ўша жойда, 7-банд 1 ва 3-қисмлари. – 9-10-б.

[2], *Қаранг:* Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2009 йил 24 ноябрдаги «Одам савдосига оид ишлар бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги 12-сонли қарори, 3-банд 1-қисми ва 4-банд 1-қисми. // Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг қарорлари. – Т.: Ўзбекистон Республикаси Олий суди, 2009. – 7-8-б.

[3] Ўша жойда, 5-банд 2-қисми. – 8-б.

15. Мажбурий меҳнат бирон-бир жазони қўллаш билан таҳдид қилиш орқали иш бажаришга мажбурлашни англатади. Шуни таъкидлаш лозимки, халқаро ҳуқуқда «зўрлаб ишлатиш ёки мажбурий меҳнат» тушунчалари мавжуд бўлиб, улар маълум бир шахсдан бирон-бир жазони қўллаш билан таҳдид қилиш орқали уларнинг бажарилиши талаб қилинадиган ва уларни бажаришга шахс ўз хизматларини таклиф қилмаган ишлар ва хизматларни англатади[1].

Одам меҳнати ва хизматларидан меҳнат, фуқаролик қонунчилиги нормаларига мувофиқ (масалан, қурилиш ёки маиший пудрат, ҳақ эвазига хизмат кўрсатиш, йўловчи ва юк ташиш, транспорт экспедицияси ва ҳоказо шартномалар бўйича) фойдаланилган барча ҳолларда одам эксплуатацияси мавжуд бўлмайди. Бундай ҳуқуқий муносабатлардан келиб чиқадиган мажбуриятларни бажармаслик билан боғиқ низолар фуқаролик суд ишларини юритиш тартибида ҳал этилиши керак.

Ҳарбий ёки муқобил хизмат тўғрисидаги қонунлар асосида, фавқулодда ҳолат юз берган шароитларда, суднинг қонуний кучга кирган ҳукмига биноан, қонунда назарда тутилган бошқа ҳолларда бажарилиши лозим бўлган ишлар мажбурий меҳнат, деб ҳисобланмайди[2].

16. Қуллик ўзига нисбатан мулк ҳуқуқига хос айрим ёки барча ҳуқуқлар амалга оширилаётган шахс аҳволи ёки ҳолатини англатади[3]. Қул меҳнати, қоида тариқасида, норасмий ва хуфёна иқтисодиётда, яширин ишлаб чиқаришда ҳамда ноқонуний маҳсулотларни ишлаб чиқаришда, шунингдек, уй шароитида (уй қулчилиги) қўлланилади.

17. Қулчиликка ўхшаш анъаналар деганда, шахсдан уй хўжалигида, қурилиш ёки қишлоқ хўжалиги ишларида, мол боқишда, ҳомилани

[1] *Қаранг*: Зўрлаб ишлатиш ёки мажбурий меҳнат тўғрисидаги 29-сонли конвенция (Женева, 1930 йил 28 июнь, Халқаро меҳант ташкилоти Бош конференциясининг 14-сессиясида қабул қилинган; Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг 1997 йил 30 августдаги 492-I-сон қарори билан ратификация қилинган), 2-модда.

[2] *Қаранг:* Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2009 йил 24 ноябрдаги «Одам савдосига оид ишлар бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги 12-сонли қарори, 5-банд 3-қисми // Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг қарорлари. – Т.: Ўзбекистон Республикаси Олий суди, 2009. – 8-б.

[3] Ўша жойда, 5-банд 4-қисми.

ривожлантиришда ва бола туғишда, касал ёки кексайган қариндошларга, болаларга қарашда ва ҳоказоларда фойдаланишни тушуниш лозим. Бундай анъаналар, одатда, оилавий ёки қариндошлик муносабатларидан келиб чиқади.

18. Эрксизлик ҳолати шахснинг муайян омиллар мажмуи таъсири остида ўз эркига хилоф равишда ҳар қандай иш ёки хизматни бажаришга мажбур бўлганлигини англатади[1]. Унга мисол қилиб, тиламчилик қилиш учун фойдаланиладиган болалар ва ногиронларни тушунишимиз мумкин.

19. Юқорида таъкидланганидек, одам савдоси унинг объектив томонига кирувчи ҳаракатлардан бири бажарилган пайтдан бошлаб, жиноий мақсаднинг амалга ошгани ва бунинг натижасида муайян оқибатларнинг келиб чиққанлигидан қатъи назар, тугалланган ҳисобланади. Шундай экан, бундай оқибатларнинг амалда вужудга келиши ЖК Махсус қисмининг содир этилган аниқ қилмиш учун жавобгарликни назарда тутувчи тегишли моддаси бўйича ҳуқуқий жиҳатдан алоҳида баҳоланиши лозим. Бундай ҳолларда қуйидаги нормалар қўлланилиши мумкин:

- одам савдоси қурбонлари шаҳвоний қуллар сифатида эксплуатация қилинганда ЖКнинг 118-моддаси ёки ЖКнинг 119-моддаси;
- агар шаҳвоний эксплуатациянинг фоҳишалик билан шуғулланишга мажбурлаш шакли қўлланилган бўлса, ЖКнинг 121-моддаси;
- агар болалардан тиламчилик қилишда фойдаланилган бўлса, ЖКнинг 127-моддаси;
- агар ЖКнинг 135-моддаси 2-қисмида назарда тутилган трансплантат олиш мақсади амалга оширилган бўлса, ЖКнинг 97-моддаси 2-қисми «н» банди ёки ЖКнинг 104-моддаси.

20. Олий суд Пленуми тушунтирадики: «Қонун мазмунига кўра, алдаш йўли билан содир этилган олиш-сотиш, шунингдек, одамни эксплуатация

[1] *Қаранг:* Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2009 йил 24 ноябрдаги «Одам савдосига оид ишлар бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги 12-сонли қарори, 5-банд 5-қисми // Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг қарорлари. – Т.: Ўзбекистон Республикаси Олий суди, 2009. – 8-б.

қилиш мақсадида ёллаш, ташиш, топшириш, яшириш ёки қабул қилиш тариқасидаги одам савдоси Жиноят кодексининг 135-моддаси диспозицияси билан қамраб олинади ва Жиноят кодексининг 168-моддаси билан қўшимча квалификация қилиш талаб этилмайди, Жиноят кодексининг 168-моддаси учинчи қисми «а» банди бундан мустасно»[1].

Жиноятчи томонидан қўлланилган ва унга кўп миқдордаги мулкни эгаллашга имкон берган алдаш ЖКнинг 168-моддаси бўйича квалификация қилишни талаб этмаслиги, худди шундай ҳаракатлар жуда кўп миқдорда содир этилганда эса, мазкур квалификация талаб қилиниши тўғрисидаги Олий суд Пленумининг мазкур тушунтириши жиноятларни квалификация қилишнинг асосий қоидаларига зид келади. Кўриб чиқилаётган ҳолатда мулкнинг миқдори квалификациянинг ўзгаришига ҳеч қандай таъсир кўрсата олмайди.

21. ЖКнинг 135-моддаси 1-қисмида назарда тутилган жиноятнинг субъекти 16 ёшга тўлган ақли расо шахс ҳисобланади.

22. Жабрланувчини ўғирлаш, унга нисбатан зўрлик ишлатиш ёки зўрлик ишлатиш билан қўрқитиш ёхуд мажбурлашнинг бошқа шаклларини қўллаш орқали содир этилган одам савдоси жиноятини ЖКнинг 135-моддаси 2-қисми «а» банди бўйича квалификация қилиш лозим.

Ўғирлаш деганда, одамни қонунга хилоф равишда, яширин ёки ошкора қўлга киритиш ва унинг эркига хилоф равишда уни олиш-сотиш ёки эксплуатация қилиш мақсадида бошқа жойга олиб кетиш тушунилиши лозим[2]. Бунда айбдорнинг қилмиши одам ўғрилаш учун жавобгарликни назарда тутувчи ЖКнинг 137-моддаси билан жиноятлар жами бўйича квалификация қилишни талаб қилмайди.

Зўрлик ишлатиш мазкур ҳолатда жабрланувчига нисбатан олиш-сотиш ва у билан боғлиқ бўлган бошқа ҳаракатлар содир этилишини

---

[1] *Қаранг:* Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2009 йил 24 ноябрдаги «Одам савдосига оид ишлар бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги 12-сонли қарори, 13-банд // Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг қарорлари. – Т.: Ўзбекистон Республикаси Олий суди, 2009. – 11-12-б.

[2] Ўша жойда, 8-банд 2-қисми. – 10-б.

енгиллаштириш мақсадида дўппослаш, қийнаш, зўрлик ишлатиб ғайриқонуний равишда озодликдан маҳрум қилиш, баданга енгил ёки ўртача оғир шикаст етказиш ва ҳоказолар кўринишида жабрланувчига жисмоний таъсир кўрсатишда ифодаланади. Бундай ҳолларда қилмиш ЖКнинг 135-моддаси 2-қисми «а» банди диспозицияси билан тўлиқ қамраб олиниб, ЖКнинг Махсус қисми бошқа моддаси билан қўшимча квалификация қилишни талаб қилмайди.

Шу билан бирга, агар одам савдосида шахс баданига қасддан оғир шикаст етказилган бўлса, қилмиш ЖКнинг 135-моддаси 2-қисми «а» банди билан қамраб олинмайди. Бундай ҳолларда айбдорнинг ҳаракатлари ЖКнинг 104-моддаси тегишли қисми билан қўшимча квалификация қилиниши лозим[1]. Агар жабрланувчига нисбатан зўрлик ишлатиш натижасида эҳтиётсизликдан унинг ўлими келиб чиққан ёки унинг баданига оғир шикаст етказилган бўлса, қилмиш жабрланувчининг ўлими ёки бошқа оғир оқибат-ларга олиб келган одам савдоси сифатида баҳоланиб, ЖКнинг 135-моддаси 3-қисми «б» банди билан квалфикация қилиниши лозим.

Одам савдосида қўрқитиш жабрланувчига, агар у айбдорнинг талабларини бажаришдан бўйин товлаганда унга нисбатан ҳар қандай жисмоний зўрлик ишлатиш, яъни дўппослаш, баданга шикаст етказиш, ҳаётдан маҳрум қилиш, овқатсиз ёки сувсиз қолдириш мақсади борлигини айтиш орқали руҳий таъсир кўрсатишда ифодаланади. Бунда қўрқитиш албатта реал бўлиши керак, лекин унинг амалга оширилиши шарт эмас ҳамда бу қилмиш ЖКнинг 112-моддаси билан қўшимча квалификация қилишни талаб қилмайди.

Бошқа шаклдаги мажбурлаш деганда, жабрланувчи ёки унинг яқин кишиларининг мулкига шикаст етказиш ёки уни нобуд қилиш ёхуд шикаст етказиш ёки нобуд қилиш билан қўрқитиш, жабрланувчи ёки унинг яқин

---

[1] *Қаранг:* Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2009 йил 24 ноябрдаги «Одам савдосига оид ишлар бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги 12-сонли қарори, 14-банд 2-қисми // Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг қарорлари. – Т.: Ўзбекистон Республикаси Олий суди, 2009. – 12-б.

кишилари обрўсини тўкадиган маълумотларни ёки уларнинг ҳуқуқлари ёки қонуний манфаатларига жиддий зиён етказиши мумкин бўлган бошқа маълумотларни тарқатиш ёхуд жабрланувчини айбдорнинг у ёки бу кўрсатмаларини бажаришга мажбур этадиган вазиятни вужудга келтирадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга ошириш тушунилиши керак[1].

23. Икки ёки ундан ортиқ шахсга нисбатан содир этилган одам савдосини ЖКнинг 135-моддаси 2-қисми «б» банди бўйича квалификация қилиш лозим.

Айбдорда кўриб чиқилаётган модданинг диспозициясида кўрсатилган ҳаракатларни камида икки шахсга нисбатан содир этишга ягона қасд мавжуд бўлса, қилмиш икки ёки ундан ортиқ шахсга нисбатан содир этилган, деб топилади. Бунда, қоида тариқасида, жиноий ҳаракатлар бир вақтда ёки узоқ бўлмаган вақт оралиғида содир этилади.

Агар субъектда икки ёки ундан ортиқ шахсга нисбатан одам савдоси ҳаракатларини амалга оширишга қасд мавжуд бўлиб, у ўз жиноий қасдини ўзига боғлиқ бўлмаган ҳолда охирига етказмаган бўлса (шу жумладан, ҳатто бир жабрланувчига нисбатан ҳам), унинг ҳаракатлари ЖКнинг 25-моддаси 2-қисми ва 135-моддаси 2-қисми «б» банди билан икки ёки ундан ортиқ шахсга нисбатан одам савдоси жиноятини содир этишга суиқасд сифатида квалификация қилиниши лозим.

24. Ожиз аҳволдалиги айбдорга аён бўлган шахсга нисбатан содир этилган одам савдоси учун жавобгарлик ЖКнинг 135-моддаси 2-қисми «в» бандида назарда тутилган.

Маълумки, жабрланувчининг ожиз аҳволи унинг қаршилик кўрсатиш ёки унга нисбатан содир этилаётган ҳаракатлар моҳиятини англашга тўсқинлик қилувчи организмнинг жисмоний ёки руҳий хусусиятлари билан

[1] *Қаранг:* Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2009 йил 24 ноябрдаги «Одам савдосига оид ишлар бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги 12-сонли қарори, 8-банд 4-қисми // Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг қарорлари. – Т.: Ўзбекистон Республикаси Олий суди, 2009. – 10-б.

боғлиқ бўлиши мумкин (ожиз аҳвол тушунчаси тўғрисида ЖКнинг 97-моддаси шарҳига қаранг).

25. Айбдорга моддий жиҳатдан ёки бошқа жиҳатдан қарам бўлган шахсга нисбатан одам савдоси билан боғлиқ ҳаракатлар ЖКнинг 135-моддаси 2-қисми «г» банди бўйича квалификация қилинади.

Моддий қарамлик, жумладан, жабрланувчи айбдорнинг тўлиқ ёки қисман қарамоғида бўлганлиги, қарздорнинг кредиторга мутелигини ва ҳоказони англатади. Бошқа жиҳатдан қарамлик деганда, жабрланувчининг айбдорга ҳар қандай номоддий қарамлигини (масалан, оилавий муносабатлар, тобе шахснинг раҳбарига, ўқувчининг ўқитувчига қарамлигини) тушуниш зарур[1].

26. Такроран ёки хавфли рецидивист томонидан содир этилган одам савдоси ЖКнинг 135-моддаси 2-қисми «д» банди бўйича квалификация қилинади (жиноят такроран ёки хавфли рецидивист томонидан содир этилишининг ўзига хос жиҳатлари тўғрисида ЖКнинг 97-моддаси 2-қисми шарҳига қаранг).

27. ЖКнинг 135-моддаси 2-қисми «е» бандида назарда тутилган бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб, одам савдоси жиноятини содир этиш деганда, икки ёки ундан ортиқ шахснинг шарҳланаётган модданинг 1-қисми диспозициясида кўрсатилган ҳаракатларни амалга оширишда биргаликда иштирок этиши тушунилади. Бунда жиноятни ЖКнинг 135-моддаси 2-қисми «е» банди билан квалификация қилишда айбдорлар ўртасидаги келишув олдиндан ёки жиноят содир этишдан бевосита олдин тузилган бўлиши керак.

28. Хизмат мавқеидан фойдаланган ҳолда одам савдоси (ЖКнинг 135-моддаси 2-қисми «ж» банди), бундай жиноят мансабдор шахс томонидан ёки ўз хизмат ваколатларидан ЖКнинг 135-моддасида назарда тутилган ҳар

[1] *Қаранг:* Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2009 йил 24 ноябрдаги «Одам савдосига оид ишлар бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги 12-сонли қарори, 9-банд // Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг қарорлари. – Т.: Ўзбекистон Республикаси Олий суди, 2009. – 10-11-б.

қандай қилмишни енгиллаштириш мақсадида фойдаланган бошқа шахс томонидан содир этилганлигини билдиради[1].

29. Олий суд Пленуми тушунтирадики, ЖКнинг 135-моддаси 2-қисми «з» бандида назарда тутилган жиноятни содир этишда айбдор жабрланувчини Ўзбекистон Республикасидан ташқарига ёки унинг ҳудудига Давлат чегараси орқали (қонуний ёки қонунга хилоф тарзда) ташийди ёки бошқа тарзда ўтказади ёхуд шахсни унинг эркига зид равишда хорижий давлат ҳудудида ушлаб туради.

Ўз навбатида, жабрланувчини чет элда қонунга хилоф равишда ушлаб туриш унинг Ўзбекистон Республикаси ҳудудига қайтиши ёки Ўзбекистон Республикаси дипломатик ёки консуллик муассасалари билан алоқа боғлаш имкониятидан маҳрум қилинишида намоён бўлади[2].

30. Қалбаки ҳужжатлардан фойдаланган ҳолда, худди шунингдек жабрланувчининг шахсини тасдиқловчи ҳужжатларни олиб қўйган, яширган ёхуд йўқ қилиб юборган ҳолда содир этилган одам савдоси ЖКнинг 135-моддаси 2-қисми «и» банди бўйича квалификация қилинади.

Қалбаки ҳужжатлардан фойдаланиш деганда, одам савдоси ҳаракатларини амалга оширишни осонлаштириш ёки яшириш мақсадида уларни расмий тақдим қилиш назарда тутилади. Мазкур ҳолатда ҳужжатларни олиб қўйиш ёки яшириш деганда, жабрланувчини шахсини тасдиқловчи ҳақиқий ҳужжатларга эгалик қилиш имкониятидан маҳрум қилиш ҳамда бу ҳужжатларнинг бошқа шахс эгалигида бўлиши тушунилади. Ҳужжатларни йўқ қилиб юбориш деганда эса, инсоннинг шахсини аниқлаш имкониятини берувчи ҳужжатларни йўқотиш назарда тутилади.

31. Киши аъзоларини кесиб олиб, бошқа кишига кўчириш (трансплантат) мақсадида содир этилган одам савдоси учун жавобгарлик ЖКнинг 135-моддаси 2-қисми «к» бандида назарда тутилган.

---

[1] *Қаранг:* Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2009 йил 24 ноябрдаги «Одам савдосига оид ишлар бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги 12-сонли қарори, 10-банд // Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг қарорлари. – Т.: Ўзбекистон Республикаси Олий суди, 2009. – 11-б.

[2] Ўша жойда, 11-банд.

Трансплантат олиш мақсадида одам савдосини амалга ошириш жабрланувчидан донор сифатида фойдаланишни англатади. Бунда қилмишни мазкур банд билан квалификация қилишда айбдор жабрланувчининг қайсидир аъзо ёки тўқималарини ажратиб олиши шарт эмас. Айбдорда бундай мақсадларнинг борлиги етарли ҳисобланади.

32. Жабрланувчи 18 ёшга тўлмаганлиги айбдорга аён бўлган ҳоллардагина ЖКнинг 135-моддаси 3-қисми «а» банди бўйича жавобгарлик вужудга келади. Агар жиноятчи жабрланувчининг ёшига нисбатан адашса, жабрланувчи вояга етган, деб ўйлашга учун эса унда етарли асослар мавжуд бўлса ва унинг ҳаракатларида бошқа квалификация қилувчи ҳолатлар мавжуд бўлмаса, қилмиш ЖКнинг 135-моддаси 1-қисми билан квалификация қилинади.

Ҳали туғилмаган болани олиш-сотиш тўғрисида келишув тузиш ва боланинг онаси ёки бошқа манфаатдор шахсларга тегишли пул тақдим қилиш ЖКнинг 25-моддаси 2-қисми ва ЖКнинг 135-моддаси 3-қисми «а» банди билан, яъни ўн саккиз ёшга тўлмаганлиги айбдорга аён бўлган шахсга нисбатан одам савдоси жиноятини содир этишга суиқасд қилиш сифатида баҳоланиши лозим.

33. ЖКнинг 135-моддаси 3-қисми «б» банди бўйича жиноий жавобгарлик, фақат одам савдосида объект сифатида иштирок этган шахс ўлими ёки бошқа оғир оқибатлар эҳтиётсизлик оқибатида етказилган тақдирдагина келиб чиқади. Бошқа оғир оқибатлар сифатида, жумладан, жабрланувчининг ўзини ўзи ўлдириши, унга таносил ёки ОИТС касали юқтирилганлиги, руҳий ҳолати бузилиши ва ҳоказолар тан олиниши мумкин[1].

34. Ўта хавфли рецидивист томонидан содир этилган одам савдоси ЖКнинг 135-моддаси 3-қисми «в» банди бўйича квалификация қилинади (жиноят ўта хавфли рецидивист томонидан содир этилганлигининг ўзига хос жиҳатлари тўғрисида ЖКнинг 97-моддаси шарҳига қаранг).

---

[1] *Қаранг:* Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2009 йил 24 ноябрдаги «Одам савдосига оид ишлар бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги 12-сонли қарори, 12-банд // Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг қарорлари. – Т.: Ўзбекистон Республикаси Олий суди, 2009. – 11-б.

35. Уюшган гуруҳ томонидан ёки унинг манфаатларини кўзлаб содир этилган одам савдосини ЖКнинг 135-моддаси 3-қисми «г» банди бўйича квалификация қилиш лозим. Агар одам савдоси биргаликда жиноий фаолият олиб бориш мақсадида барқарор фаолият юритувчи гуруҳга бирлашган икки ёки ундан ортиқ шахс томонидан содир этилган бўлса, қилмиш уюшган гуруҳ томонидан содир этилган, деб топилади. Бунда одам савдоси жиноятини содир этишда иштирок этган уюшган гуруҳнинг ҳар бир аъзоси бажарган вазифаларидан қатъи назар, ЖКнинг 135-моддаси 3-қисми «г» банди билан жавобгарликка тортилади.

Одам савдосини уюшган гуруҳ манфаатларини кўзлаб содир этилган, деб топишда жиноят содир этилишидан уюшган гуруҳ аъзоларининг манфаатдор бўлиши лозимлигини инобатга олиш керак. Бунда жиноятни бажарувчи шахс уюшган гуруҳнинг аъзоси бўлмаслиги ҳам мумкин. Шунга эътибор қаратиш лозимки, айбдорда уюшган гуруҳ манфаатларини кўзлаб одамни олиш-сотиш ёхуд одамни ундан фойдаланиш мақсадида ёллаш, ташиш, топшириш, яшириш ёки қабул қилишга қасд мавжуд бўлиши лозим.

36. Олий суд инстанциясининг тушунтиришига кўра, одам савдоси жинояти ЖКнинг 135-моддаси 2-қисми «ж», «з», «и», «к» бандлари, 3-қисми «б» банди билан квалификация қилинганда, қилмишни ЖКнинг мазкур жиноятлар учун жавобгарлик белгиловчи моддалари билан қўшимча квалификация қилишга, фақат қонуннинг бошқа нормасида ЖКнинг 135-моддаси тегишли қисми санкциясида белгиланган жазодан оғирроқ жазо белгиланган ҳоллардагина йўл қўйилади[1].

[1] *Қаранг:* Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2009 йил 24 ноябрдаги «Одам савдосига оид ишлар бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги 12-сонли қарори, 14-банд 1-қисми. // Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг қарорлари. – Т.: Ўзбекистон Республикаси Олий суди, 2009. – 12-б.

136-модда. Аёлни эрга тегишга мажбур қилиш ёки унинг эрга тегишига тўсқинлик қилиш

Аёлни эрга тегишга ёки никоҳда яшашни давом эттиришга мажбур қилиш ёхуд аёлнинг эркига хилоф равишда у билан никоҳда бўлиш учун ўғрилаш, шунингдек, аёлнинг эрга тегишига тўсқинлик қилиш –

энг кам ойлик иш ҳақининг йигирма беш бараваригача миқдорда жарима ёки уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёхуд олти ойгача қамоқ билан ёки бир йилдан уч йилгача озодликни чеклаш ёки уч йилгача озодликдан маҳрум этиш билан жазоланади.

1. Жиноят объекти аёл кишининг эрки ва қадр-қиммати, унинг эрга тегиш ёки эри билан бирга яшашда давом этиш масаласини мустақил ҳал қилиш эркинлигини кафолатловчи ижтимоий муносабатлар ҳисобланади.

2. Объектив томондан жиноят аёлни эрга тегишга ёки никоҳда яшашни давом эттиришга мажбур қилишда ёхуд аёлнинг эркига хилоф равишда у билан никоҳда бўлиш учун ўғрилашда, шунингдек, аёлнинг эрга тегишига тўсқинлик қилишда ифодаланади.

3. Аёлни эрга тегишга ёки никоҳда яшашни давом эттиришга мажбур қилиш деганда, аёлни ўз эркига хилоф равишда эрга тегишга ёки никоҳда яшашни давом эттиришга мажбурлаш мақсадида унга нисбатан жисмоний ёки руҳий зўрлик ишлатилишини тушуниш лозим.

Шарҳланаётган моддада назарда тутилган маънода жисмоний зўрлик ишлатиш деганда, аёлни калтаклаш, дўппослаш, унинг баданига енгил ёки ўртача оғир шикаст етказишни тушуниш зарур.

Мазкур ҳолатда аёлнинг баданига оғир шикаст етказилганда айбдорнинг ҳаракатлари жиноятлар мажмуи тариқасида ЖКнинг 136 ва 104-моддалари бўйича квалификация қилинади.

Руҳий зўрлик ишлатиш деганда, жисмоний зўрлик ишлатиш, аёлнинг ўзи сир сақлашни истаган маълумотларни ошкор қилиш, унинг мол-мулкини

нобуд қилиш билан қўрқитиш ва ҳоказоларни тушуниш керак. Айбдор аёлни ўлдириш ёки зўрлик ишлатиш билан қўрқитган ҳолатларда, унинг ҳаракатларини ЖКнинг 112-моддаси бўйича қўшимча квалификация қилишга эҳтиёж қолмайди.

4. Аёлни ўғрилаш аёлнинг эркига хилоф равишда у билан никоҳда бўлиш ёки аёлнинг эрга тегишига тўсқинлик қилиш мақсадида алдаш ёки зўрлик ишлатиш йўли билан, уни эгаллаб олиш ва унинг эркига хилоф равишда бирон-бир жойга кўчиришдан иборатдир.

Аёлни унинг эркига хилоф равишда у билан никоҳда бўлиш учун ўғрилаш ЖКнинг 137-моддаси билан жиноятлар жами тариқасида квалификация қилинмайди. Жабрланувчини у билан никоҳда бўлиш мақсади бўлмай туриб ўғрилаш эса, ЖКнинг 137-моддаси билан квалификация қилиниши лозим.

5. Аёл киши, урф-одатга кўра, никоҳдан ўтиш учун ўғриланган бўлиб, бунга ўғирланган аёлнинг ўзи розилик берган бўлса, ЖКнинг 136-моддаси бўйича жавобгарлик истисно этилади.

6. Ўғирланган аёл ўн олти ёшга тўлмаган бўлса ва айбдор буни аниқ била туриб, унинг розилиги асосида у билан жинсий алоқага кирса ёки жинсий эҳтиёжини ғайритабиий усулда қондирган бўлса, айбдорнинг ҳаракатлари жиноятлар мажмуи бўйича ЖКнинг 136 ва 128-моддалари билан квалификация қилиниши зарур.

7. Аёлнинг эрга тегишига тўсқинлик қилиш унинг ўз хоҳиш-иродасига кўра эрга тегишига йўл қўймаслик мақсадида жисмоний ёки руҳий зўрлик (қўрқитиш) ишлатишда ифодаланади.

Аёлнинг эрга тегишига тўсқинлик қилишда ишлатиладиган жисмоний ёки руҳий зўрликнинг характери аёлни эрга тегишга ёки никоҳда яшашни давом эттиришга мажбур қилишда қўлланиладиган зўрликнинг характери билан бир хилдир. Қариндошлар ва бошқа шахслар томонидан аёлнинг эрга тегиш истагини ўзгартириш мақсадида уни ҳар хил усулда кўндириш жиноят таркибини ташкил этмайди.

8. Субъектив томондан жиноят тўғри қасд билан содир этилади.

9. Жиноят субъекти 16 ёшга тўлган ҳар қандай шахс ҳисобланади.

137-модда. Одам ўғрилаш

Ушбу Кодекснинг 245-моддасида назарда тутилган аломатлар мавжуд бўлмагани ҳолда одам ўғрилаш –

уч йилдан беш йилгача озодликни чеклаш ёхуд уч йилдан беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўша ҳаракат:

а) вояга етмаган шахсга нисбатан;

б) ғаразгўйлик ёки бошқа паст ниятларда;

в) бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб;

г) такроран ёки хавфли рецидивист томонидан содир этилган бўлса, –

беш йилдан ўн йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўша ҳаракат:

а) ўта хавфли рецидивист томонидан содир этилган бўлса;

б) оғир оқибатларга сабаб бўлса, –

ўн йилдан ўн беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Шарҳланаётган жиноятнинг объекти одамларнинг истаган ерда бўлиш эркинлигини кафолатловчи ижтимоий муносабатлар ҳисобланади.

2. Объектив томондан жиноят ЖКнинг 245-моддасида назарда тутилган аломатлар мавжуд бўлмагани ҳолда одам ўғрилашда ифодаланади.

3. Одам ўғрилаш деганда, одамни эгаллаб олиш ва кейинчалик уни доимий ёки вақтинчалик турар жойидан бошқа ўғриланган одам зўрлик ишлатиб муайян мақсадда ушлаб туриладиган айбдор истаган жойга кўчириш йўли билан одамни яширинча, ошкора, алдаш ёки ишончини суиистеъмол қилиш йўли билан ёхуд бошқа усулда шахсий эркинлигидан маҳрум этиш тушунилади.

4. Одам ўғрилаш усуллари жиноятни квалификация қилишга таъсир этмайди.

5. Одам ўғрилаш вақтида унга нисбатан жисмоний ёки руҳий зўрлик ишлатилиши мумкин (жисмоний ёки руҳий зўрлик ҳақида ЖКнинг 136-моддаси шарҳига қаранг).

6. Одамни унинг шахсий эркинлигидан маҳрум қилиш вақтидан бошлаб жиноят тугалланган ҳисобланади.

7. Ўғриланган одамнинг озодликка қандай чиққанлиги, яъни ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан озод қилинганлиги ёки ўғриларнинг ўзлари томонидан қўйиб юборилганлиги қилмишни ЖКнинг 137-моддаси билан квалификация қилишга таъсир кўрсатмайди.

8. Агар «жабрланувчи» «ўғри» билан келишиб, ўз турар жойини ихтиёрий равишда тарк этса ва кейинчалик ўзининг озод қилиниши учун «ўғри» билан биргаликда пул сўраса, ЖКнинг 137-моддаси бўйича жавобгарлик истисно қилинади. Мазкур ҳолатларда – шахсни эгаллаб олиш, зўрлик ишлатиб ушлаб туриш ва кўчириш мавжуд бўлмай, товламачилик (ЖКнинг 165-моддаси) ва фирибгарлик (ЖКнинг 168-моддаси) каби жиноятларнинг таркиблари мавжуд бўлади.

Шунингдек, шахснинг ўз боласи ёки фарзандликка олинган боласини отаси (онаси) ёки бола тарбиясида турган яқин қариндошлари қўл остидан уларнинг хоҳиш-иродасига қарши эгаллаб олиш одам ўғрилаш сифатида баҳоланиши мумкин эмас.

9. Вояга етмаган шахсга нисбатан содир этилган одам ўғрилаш ЖКнинг 137-моддаси 2-қисми «а» банди бўйича квалификация қилинади.

10. Одамни ғаразгўйлик ёки бошқа паст ниятларда ўғирлашни ЖКнинг 137-моддаси 2-қисми «б» банди бўйича квалификация қилиш керак (ғаразгўйлик ёки бошқа паст ниятлар тушунчалари тўғрисида ЖКнинг 97-моддаси ва 133-моддаси шарҳига қаранг).

11. Агар айбдор болани ўғрилаб, уни алмаштириб қўйган бўлса ва бунда ғаразгўйлик ёки бошқа паст ниятларни кўзлаган бўлса, унинг қилмиши

ЖКнинг 124-моддаси ва 137-моддаси 2-қисми «а», «б» бандлари билан жиноятларнинг жами бўйича квалификация қилиниши лозим.

12. Бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб одам ўғрилашни ЖКнинг 137-моддаси 2-қисми «в» банди бўйича квалификация қилиш лозим (ЖКнинг 29 ва 30-моддалари шарҳига қаранг).

13. Такроран ёки хавфли рецидивист томонидан одам ўғрилаш ЖКнинг 137-моддаси 2-қисми «г» банди билан квалификация қилинади (ЖКнинг 32 ва 34-моддалари шарҳига қаранг).

14. Ўта хавфли рецидивист томонидан одам ўғрилаш ЖКнинг 137-моддаси 3-қисми «а» бандида назарда тутилган махсус квалификация қилувчи таркибни ташкил қилади (ЖКнинг 34-моддаси шарҳига қаранг).

15. ЖКнинг 137-моддаси 3-қисми «б» бандида назарда тутилган оғир оқибатлар деганда, ўғирланган шахс баданига оғир шикаст етказилиши, эҳтиётсизлик орқасида у ҳаётдан маҳрум этилиши, жабрланувчи ота-онаси ёки яқин шахсларининг ўзини ўзи ўлдириши ёки руҳий касаликка чалиниши, жабрланувчининг ўзини ўзи ўлдириши, жабрланувчи ҳомиладор аёлларнинг ҳомиласи тушиши ёки уларда муддатидан олдин туғилган чақалоқнинг вафот этиши ва ҳоказолар тушунилиши зарур.

16. Шарҳланаётган жиноятни зўрлик ишлатиб ғайриқонуний равишда озодликдан маҳрум қилиш (ЖКнинг 138-моддаси) ва шахсни гаров сифатида тутқунликка олиш (ЖКнинг 245-моддаси) жиноятларидан фарқлаш лозим.

Мазкур жиноят таркибларидаги умумий ўхшаш жиҳат жабрланувчининг ўзи хоҳлаган ерда бўлиш эркинлигини чеклашда, шу жумладан, айрим ҳолларда уни боғлаш, батареяга кишанлаб қўйиш ва ҳоказолар орқали бинода сақлашда, бошқа шахслар билан эркин муомала қилиш имкониятидан маҳрум қилишда, агар бунга йўл қўйилса ҳам, фақатгина жиноятчилар рухсати ёки уларнинг кўрсатмасига асосан амалга оширилишида намоён бўлади.

Зўрлик ишлатиб ғайриқонуний равишда озодликдан маҳрум қилиш ҳам жабрланувчининг зўрлик ишлатиб ушлаб турилишини назарда тутади, бироқ

бунда у фақатгина доимий ёки вақтинчалик турар жойида (ўз уйида, хонадонида, ишхонасида, автомашинасида, гаражида ва ҳоказода) ушлаб турилиши мумкин. Одамни зўрлик ишлатиб ғайриқонуний равишда озодликдан маҳрум қилиш муддати, унга ҳеч қандай зиён етказилмаган бўлса ҳам, айбдор ҳаракатларини ЖКнинг 137-моддаси бўйича квалификация қилишга таъсир этмайди.

Шахсни гаров сифатида тутқунликка олишда ҳам жабрланувчи ҳеч қаерга кўчирилмасдан у эгаллаб олинган жойнинг ўзида ушлаб турилиши мумкин. Аммо бу ҳолат шахсни гаров сифатида тутқунликка олишнинг одам ўғрилашдан асосий фарқи эмас. Улар ўртасидаги асосий фарқ жиноий тажовузнинг объекти ҳисобланади: одам ўғрилашда жиноят объекти шахснинг шахсий (жисмоний) эркинлигини кафолатловчи ижтимоий муносабатлар бўлса, шахсни гаров сифатида тутқунликка олиш жиноятининг объекти эса, жамоат хавфсизлигини кафолатловчи ижтимоий муносабатлар ҳисобланади. Бундан ташқари, одам ўғрилашда ва шахсни гаров сифатида тутқунликка олишда жиноятчилар турли мақсадларни кўзлайди.

Одам ўғрилаш одамдан ўч олиш мақсадида уни ўлдириш, унинг номусига тегиш ёки жинсий эҳтиёжни ғайритабиий усулда қондириш, шаҳвоний ёки бошқача тарзда эксплуатация қилиш, жабрланувчидан ёки унинг яқин қариндошларидан маълум талабларни бажаришга розилик олиш, яъни қарздан воз кечиш, мулкий ҳуқуқларни бериш мақсадида амалга оширилиши мумкин. Бунда жабрланувчини танлаш одам ўғирлаган шахс учун ҳал қилувчи аҳамиятга эга (муайян қарздор, у учун тўловни тўлаш имкониятига эга бўлган қариндошлари бўлган шахс ва бошқалар), одам ўғрилашнинг ўзи яширин тарзда кам гувоҳлар бўлган вазиятларда содир этилади.

Шахсни тутқунликка олишда жабрланувчининг шахси жиноятчини қизиқтирмайди. Жабрланувчи ҳар қандай тасодифий шахс бўлиши мумкин ёки мазкур жиноятга кенг жамоат эътиборни қаратиш мақсадида жабрланувчилар сифатида таниқли жамоат ёки сиёсат арбоблари танланиши

мумкин. Бунда одам ўғрилашдан фарқли тарзда жиноятчилар тутқунликка олинган шахсларни озод қилиш шарти билан ўз талабларини очиқдан-очиқ ультиматум шаклида, қоида тариқасида, давлатга ёки турли ташкилотларга эълон қилишади.

17. Субъектив томондан жиноят тўғри қасд билан содир этилади.

18. Жиноят субъекти 14 ёшга тўлган ҳар қандай ақли расо шахс бўлиши мумкин.

138-модда. Зўрлик ишлатиб ғайриқонуний равишда озодликдан маҳрум қилиш

Бировни зўрлик ишлатиб ғайриқонуний равишда озодликдан маҳрум қилиш –

энг кам ойлик иш ҳақининг эллик бараваригача миқдорда жарима ёки уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёки бир йилдан уч йилгача озодликни чеклаш ёхуд уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўша ҳаракат:

а) жисмоний азоб бериб;

б) ҳаёт ёки соғлиқ учун хавфли шароитда сақлаган ҳолда содир этилган бўлса, –

уч йилдан беш йилгача озодликни чеклаш ёхуд уч йилдан беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Жиноят объекти жабрланган шахснинг шахсий (жисмоний) эркинлигини кафолатловчи ижтимоий муносабатлар ҳисобланади.

2. Шарҳланаётган жиноятнинг объектив томони бировни зўрлик ишлатиб ғайриқонуний равишда озодликдан маҳрум этишда, яъни айбдор жабрланувчини бошқа жойга кўчирмасдан жабрланувчи ўзи хоҳиши билан келган доимий ёки вақтинчалик турар жойида уни изоляция қилиш йўли билан жабрланувчининг бир жойдан иккинчи жойга кўчиши эркинлигига,

унинг ўз турар жойини эркин танлаш ҳуқуқи амалга оширилишига, бошқа шахслар билан мулоқот қилишига тўсқинлик қилувчи хатти-ҳаракатларни содир этишда ифодаланади.

3. Зўрлик ишлатиб ғайриқонуний равишда озодликдан маҳрум этиш жисмоний ёки руҳий зўрлик ишлатиш орқали амалга оширилади (боғлаш, жабрланувчининг қаршилигини енгиш мақсадида уйқу дори бериш, кишан солиш, жабрланувчи ёки унинг яқин қариндошларига нисбатан зўрлик ишлатиш билан ёки мулкни нобуд қилиш билан қўрқитиб бинога қамаб қўйиш ва ҳоказолар).

4. Жабрланувчи ғайриқонуний равишда озодликдан маҳрум қилинган пайтдан эътиборан жиноят тугалланган ҳисобланади. Ғайриқонуний равишда озодликдан маҳрум қилишнинг муддати айбдорларнинг шарҳланаётган модда бўйича жавобгарлигига таъсир қилмайди.

5. Агар кўриб чиқилаётган мазкур жиноятни содир этиш жараёнида жабрланувчига нисбатан дўппослаш, қийнаш ёки тана учун ноқулай шароитда узоқ муддат ушлаб туриш (тўлиқ туриш, қўллар қўзғалмас жисмларга бириктирилганда уларни тушириш имконияти чекланган ва ҳоказолар) ҳаракатлари содир этилган бўлса, айбдор ҳаракатлари ЖКнинг 138-моддаси 2-қисми «а» банди бўйича квалификация қилиниши лозим.

6. Агар айбдорнинг жабрланувчига жисмоний азоб бериш билан боғлиқ ҳаракатлари оғирроқ алоҳида жиноят таркибини ташкил қилса (масалан, қасддан баданга оғир шикаст етказиш, номусга тегиш ва ҳоказо), қилмиш жиноятлар жами тариқасида ЖКнинг 138-моддаси 2-қисми «а» банди ва ЖКнинг 104 ёки 118-моддалари тегишли қисми бўйича квалификация қилиниши лозим.

7. Ҳаёт ёки соғлиқ учун хавфли шароитлар деганда, одамнинг узоқ вақт давомида совуқ хонада ёки аксинча жуда кўп вақт мобайнида иссиқ ёки совуқ хонада сақланиши, узоқ вақт давомида унга сув, овқат берилмаслиги, яъни жабрланувчининг ҳаёти ёки соғлиғига жиддий зарар етказиш реал хавфи вужудга келган ҳолларни тушуниш лозим.

8. Субъектив томондан жиноят тўғри қасд билан содир этилади.

10. Жиноят субъекти 16 ёшга тўлган ҳар қандай ақли расо шахс бўлиши мумкин. Мазкур жиноятни содир этган мансабдор шахслар иш ҳолатларидан келиб чиқиб, ҳокимият ёки мансаб ваколатини суиистеъмол қилиш учун (ЖКнинг 205-моддаси), ҳокимият ёки мансаб ваколати доирасидан четга чиқиш учун (ЖКнинг 206-моддаси) ёки одил судловга қарши жиноятлар, масалан, қонунга хилоф равишда ушлаб туриш ёки ҳибсга олиш учун (ЖКнинг 234-моддаси) жавобгарликка тортиладилар.

139-модда. Туҳмат

Туҳмат қилиш, яъни била туриб бошқа шахсни шарманда қиладиган уйдирмалар тарқатиш, шундай ҳаракатлар учун маъмурий жазо қўлланилганидан кейин содир этилган бўлса, –

энг кам ойлик иш ҳақининг икки юз бараваригача миқдорда жарима ёки икки йилгача ахлоқ тузатиш ишлари билан жазоланади.

Нашр қилиш ёки бошқача усулда кўпайтирилган матнда ёхуд оммавий ахборот воситалари орқали туҳмат қилиш –

энг кам ойлик иш ҳақининг икки юз бараваридан тўрт юз бараваригача миқдорда жарима ёки икки йилдан уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёхуд олти ойгача қамоқ билан жазоланади.

Туҳмат:

а) оғир ёки ўта оғир жиноят содир этишда айблаб;

б) оғир оқибатлар келиб чиқишига сабаб бўлган ҳолда;

в) хавфли рецидивист томонидан;

г) ғаразгўйлик ёки бошқа паст ниятларда қилинса, –

бир йилдан уч йилгача озодликни чеклаш ёхуд уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Жиноят объекти шахснинг шаъни ва қадр-қиммати ҳурмат қилинишини таъминловчи ижтимоий муносабатлар ҳисобланади.

2. Объектив томондан жиноят била туриб бошқа шахсни шарманда қиладиган уйдирмалар тарқатишда ифодаланади. Бунда агар шахсга айнан шу қилмиши учун унга нисбатан маъмурий жазо қўлланилганидан сўнг бир йил ичида шу қилмишни содир этса, ЖКнинг 139-моддаси 1-қисми билан жавобгарликка тортилади.

3. ЖКнинг 139-моддаси 1-қисми диспозициясида туҳматнинг барча зарурий белгилари санаб ўтилган: айбдор тарқатилаётган маълумотлар ёлғонлигини билган бўлиши, тарқатилган маълумотлар ҳақиқатга тўғри келмайдиган ва шарманда қилувчи, яъни жабрланувчининг шаъни ва қадр-қимматини камситувчи бўлиши лозим.

4. Маълумотларнинг шарманда қилувчи эканлиги масаласи жабрланувчининг субъектив баҳосидан қатъи назар, суд томонидан аниқланади. Масалан, шахснинг таносил ёки руҳий касалга чалинганлиги тўғрисидаги ёлғон маълумотлар шарманда қилувчи бўлиши мумкин.

5. Башарти айбдор бошқа шахс ҳақида уни шарманда қилувчи, аммо ҳақиқатга тўғри келадиган маълумотларни тарқатган бўлса, уни туҳматда айблаб, жавобгарликка тортиб бўлмайди. Худди шундай агар айбдор томонидан тарқатилган маълумотлар ёлғон бўлмаса, туҳмат жиноятининг таркиби мавжуд бўлмайди.

6. Уйдирма деганда, айбдор томонидан йиғилган амалда мавжуд бўлмаган ёки айбдор томонидан сохталаштирилган, нотўғри шарҳланган маълумотларни тушуниш керак.

7. Ёлғонлигини била туриб бошқа шахсни шарманда қиладиган уйдирмалар тарқатиш деганда, уларнинг ҳеч бўлмаганда бир шахсга маълум қилинишини тушуниш зарур. Уйдирмаларни тарқатиш усули ҳар хил бўлиши мумкин (телефон орқали, Интернет ёрдамида, оғзаки, ёзма, бирор тасвир кўринишида ва ҳоказо).

8. Туҳмат жинояти айбдор била туриб бошқа шахсни шарманда қиладиган уйдирмаларни ҳеч бўлмаганда бир шахсга етказганда тугалланган ҳисобланади.

9. Субъектив томондан жиноят тўғри қасд билан содир этилади. Айбдор олдиндан ўзи тарқатаётган уйдирмаларнинг ёлғонлигини, бошқа шахсни шарманда қилишини билиши кўриб чиқилаётган модда бўйича жиноятни квалификация қилиш учун зарурий шарт ҳисобланади.

10. Жиноят субъекти 16 ёшга тўлган ҳар қандай ақли расо шахс ҳисобланади.

11. Агар туҳмат қилиш нашр қилиш ёки бошқача усулда кўпайтирилган матнда ёхуд оммавий ахборот воситалари орқали содир этилган бўлса, айбдорнинг ҳаракатлари ЖКнинг 139-моддаси 2-қисми билан квалификация қилинади.

Нашр қилиш ёки бошқача усулда кўпайтирилган матнда ёхуд оммавий ахборот воситалари орқали туҳмат қилиш деганда, туҳмат қилувчи уйдирмаларни китобларда, газета ва журналларда, варақаларда ёки бошқа асарларда, радио ва телевидение орқали, интернет орқали, аудио ва видеокассеталарда кўпайтириш йўли билан мазкур маълумотларни кенг оммага тарқатишни тушуниш лозим.

12. Жабрланувчини жамият томонидан қораланадиган ахлоққа зид ҳаракатларни содир этишида айблаш билан боғлиқ оддий туҳмат қилишдан фарқли равишда, ЖКнинг 139-моддаси 3-қисми «а» банди бўйича квалификация қилинадиган туҳматда жабрланувчи ЖКнинг Махсус қисмида кўрсатилган ва нафақат ахлоқ билан қораланадиган, балки давлат томонидан ҳам жазоналадиган оғир ёки ўта оғир жиноят содир этишда айбланади (оғир ва ўта оғир жиноятлар тўғрисида ЖКнинг 15-моддаси шарҳига қаранг).

13. ЖКнинг 139-моддаси 3-қисми «б» бандида назарда тутилган оғир оқибатларга туҳмат қилишдан шахснинг ўзини ўзи ўлдириши, у руҳий ёки бошқа касалликларга чалиниши (инфаркт, инсульт) ва ҳоказоларни киритиш мумкин.

14. (Хавфли рецидивист тушунчаси тўғрисида ЖКнинг 34-моддаси шарҳига қаранг).

15. (Ғаразли ёки бошқа паст ниятлар тушунчаси тўғрисида ЖКнинг 97 ва 133-моддалари шарҳига қаранг).

140-модда. Ҳақорат қилиш

Ҳақорат қилиш, яъни шахснинг шаъни ва қадр-қимматини беодоблик билан қасддан таҳқирлаш, башарти, шундай ҳаракатлар учун маъмурий жазо қўлланилгандан кейин содир этилган бўлса, –

энг кам ойлик иш ҳақининг икки юз бараваригача миқдорда жарима ёки бир йилгача ахлоқ тузатиш ишлари билан жазоланади.

Нашр қилиш ёки бошқача усулда кўпайтирилган матнда ёхуд оммавий ахборот воситалари орқали ҳақорат қилиш –

энг кам ойлик иш ҳақининг икки юз бараваридан тўрт юз бараваригача миқдорда жарима ёки бир йилдан икки йилгача ахлоқ тузатиш ишлари билан жазоланади.

Ҳақорат қилиш:

а) жабрланувчини ўз хизмат ёки фуқаролик бурчини бажариши муносабати билан боғлиқ ҳолда;

б) хавфли рецидивист томонидан ёки туҳмат қилганлиги учун илгари судланган шахс томонидан қилинган бўлса, –

энг кам ойлик иш ҳақининг тўрт юз бараваридан олти юз бараваригача миқдорда жарима ёки икки йилдан уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёхуд олти ойгача қамоқ билан жазоланади.

1. Жиноят объекти инсон ўзга шахснинг шаъни, қадрини ҳурмат қилинишини кафолатловчи, ўз шахсининг қадрини субъектив англашини таъминловчи ижтимоий муносабатлар ҳисобланади.

2. Объектив томондан жиноят шахснинг шаъни ва қадр-қимматини беодоблик билан қасддан таҳқирлашдан иборат. Шу билан бирга жавобгарлик ЖКнинг 140-моддаси 1-қисми билан худди шундай ҳаракатлар учун маъмурий жавобгарликка тортилгандан юзага келади.

3. Шахснинг шаъни ва қадр-қимматини таҳқирлаш деганда, инсонга нисбатан уни қоралашга йўналтирилган салбий баҳо берилиши тушунилади. Ҳақорат турли кўринишларда ва усулларда намоён бўлади. У фақат оғзаки, ёзма, бевосита тегмасдан тана ҳаракатлари орқали (жабрланувчи тарафга қараб туфлаш, хунук қилиқлар билан ва ҳ.к.) ва бевосита тегиш билан тана ҳаракатлари орқали, лекин жабрланувчига жисмоний зарар етказмасдан (итариб юбориш, кийимларини йиртиш ва ҳ.к.) содир этилиши мумкин.

Аксарият ҳолларда, шахснинг шаъни ва қадр-қимматини таҳқирлаш бевосита рўй беради, лекин у билвосита, жабрланувчининг йўқлигида ҳам бўлиши мумкин. Бундай ҳолларда, ЖКнинг 140-моддаси бўйича жавобгарлик фақат айбдор жабрланувчига ҳақоратлари етиб боришига ишонган тақдирдагина қўлланилиши мумкин.

4. Ҳақорат қилиш жиноятининг таркиби мавжудлиги учун айбдор томонидан жабрланувчига нисбатан берилаётган салбий баҳо ёлғон ёки тўғри бўлганлиги аҳамиятсиздир. Шахснинг шаъни ва қадр-қимматини таҳқирлаш беодоблик шаклда ифодаланганлигини аниқлаш етарлидир.

Уятсиз шаклда деганда, ҳар бир муайян ҳолатда суд томонидан белгиланадиган, жамиятда қабул қилинган одоб-ахлоқ қоидаларига ва муомала маданиятига зид тарзда ифодаланган шахс билан уятсиз муомала қилиш тушунилади. Ҳақорат учун жавобгарлик масаласининг ҳал қилинишида фақатгина ҳақоратланган шахснинг реакциясидан келиб чиқиб бўлмайди, бу реакция шахс ўзини юқори даражада яхши кўриши сабабли вужудга келиши мумкин. Ҳар қандай таҳқирлаш ҳақоратни ташкил этавермайди, фақатгина шаън ва қадр-қимматни таҳқирласа ва номаъқул кўринишда ифодалансагина ҳақорат ҳисобланиши мумкин. Тўғри ифода этилган танқид ҳақорат таркибини ташкил қилмайди.

5. Шахснинг шаъни ва қадр-қимматини таҳқирлашга қаратилган ҳар қандай уятсиз ҳаракатларни содир этиш вақтидан бошлаб жиноят тугалланган, деб топилади.

6. Субъектив томондан жиноят тўғри қасд билан содир этилади.

7. Жиноят субъекти 16 ёшга тўлган ақли расо жисмоний шахс ҳисобланади.

8. Нашр қилиш ёки бошқача усулда кўпайтирилган матнда ёхуд оммавий ахборот воситалари орқали ҳақорат қилиш ЖКнинг 140-моддаси 2-қисми бўйича жавобгарликни вужудга келтиради (ЖКнинг 139-моддаси шарҳига қаранг).

9. Ҳақорат қилиш жабрланувчининг ўз хизмат ёхуд фуқаролик бурчини бажариши билан боғлиқ бўлса, ЖКнинг 140-моддаси 3-қисми «а» банди бўйича квалификация қилинади (ЖКнинг 37-моддаси шарҳига қаранг).

10. Ҳақорат қилиш хавфли рецидивист, яъни илгари ҳақорат учун судланган шахс томонидан содир этилганда, шунингдек, илгари туҳмат учун судланган шахс томонидан қилинган ҳақорат ЖКнинг 140-моддаси 3-қисми «б» банди бўйича квалификация қилиниши керак.

VII БОБ.
ФУҚАРОЛАРНИНГ КОНСТИТУЦИЯВИЙ ҲУҚУҚ ВА ЭРКИНЛИКЛАРИГА ҚАРШИ ЖИНОЯТЛАР

141-модда. Фуқароларнинг тенг ҳуқуқлилигини бузиш

Жинси, ирқи, миллати, тили, дини, ижтимоий келиб чиқиши, эътиқоди, шахсий ёки ижтимоий мавқеига қараб, фуқароларнинг ҳуқуқларини бевосита ёки билвосита бузиш ёки чеклаш ёхуд фуқароларга бевосита ёки билвосита афзалликлар бериш –

энг кам ойлик иш ҳақининг эллик бараваригача миқдорда жарима ёки уч йилгача муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш ёхуд икки йилгача ахлоқ тузатиш ишлари билан жазоланади.

Ўша ҳаракатлар зўрлик ишлатиб содир этилган бўлса, –

икки йилдан уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёки олти ойгача қамоқ ёки бир йилдан уч йилгача озодликни чеклаш ёхуд уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 18-моддаси белгилайдики, «Ўзбекистон Республикасида барча фуқаролар бир хил ҳуқуқ ва эркинликларга эга бўлиб, жинси, ирқи, миллати, тили, дини, ижтимоий келиб чиқиши, эътиқоди, шахси ва ижтимоий мавқеидан қатъи назар, қонун олдида тенгдирлар».

Шарҳланаётган модда халқаро ҳуқуқий ҳужжатларга, хусусан, Фуқаролик ва сиёсий ҳуқуқлар тўғрисидаги Халқаро пактнинг 26-моддасига тўла мувофиқ келиб, Халқаро пактнинг мазкур моддасида қайд этилишича, барча кишилар қонун олдида тенг бўлиб, ҳар қандай камситишсиз қонун томонидан тенг ҳимоя қилиниш ҳуқуқига эгадир. Шу муносабат билан ҳар қандай камситишнинг қонун билан тақиқланиши шарт бўлиб, қонун барча шахсларнинг ҳар қандай белгисига, яъни ирқига, танасининг рангига,

жинсига, тилига, динига, сиёсий ёхуд бошқа эътиқодларига, миллий ёки ижтимоий келиб чиқишига, мулкий мавқеига, туғилиши ёхуд бошқа ҳолатларга кўра камситилишига қарши тенг ва самарали ҳимояни кафолатлаши лозим.

2. Жиноят объекти фуқаронинг шахсий ҳуқуқларини амалга ошириши борасидаги ижтимоий муносабатлар ҳисобланади.

3. Объектив томондан жиноят жинси, ирқи, миллати, тили, дини, ижтимоий келиб чиқиши, эътиқоди, шахсий ёки ижтимоий мавқеига қараб, фуқароларнинг ҳуқуқларини бевосита ёки билвосита бузиш ёки чеклаш ёхуд фуқароларга бевосита ёки билвосита афзалликлар бериш ифодаланади.

4. Фуқароларнинг ҳуқуқларини бевосита ёки билвосита бузиш ёки чеклаш ёхуд фуқароларга бевосита ёки билвосита афзалликлар бериш дейилганда, муайян бир шахснинг табиий, биологик, тарихий ва ижтимоий белгилари бўйича одамларнинг муайян бир гуруҳига тегишлилигидан келиб чиққан ҳолда ушбу шахсга ўзининг қонуний ҳуқуқ ва манфаатларини амалга ошириш имкониятини ҳар қандай шаклда тақдим этмаслик ёхуд мазкур ҳуқуқ ва манфаатларини амалга оширишига тўсқинлик қилиш тушунилади. Масалан, шахсни жинси, ирқи, миллати ва ҳоказо белгилари боис ишдан бўшатиш, рўйхатга олишни, ишга олишни, ўқишга қабул қилишни рад этиш.

5. Жинси, ирқи, миллати, тили, дини ва ҳоказоларга қараб, фуқароларнинг ҳуқуқларини бевосита ёки билвосита бузиш ёки чеклашга ёхуд фуқароларга бевосита ёки билвосита афзалликлар беришга қаратилган ҳаракат ёки ҳаракатсизлик бошланган вақтдан жиноят тугалланган ҳисобланади. Фуқароларнинг тенг ҳуқуқлилигини бузиш фуқароларнинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларига амалда муайян бир зарар етказилишидан қатъи назар, тугалланган эътироф этилади.

6. Субъектив томондан жиноят тўғри қасд билан содир этилади.

7. Жиноят субъекти 16 ёшга тўлган ақли расо жисмоний шахс бўлиши мумкин. Жиноят субъекти мансабдор шахс бўлган ҳолларда содир этилган қилмиш ҳокимият ёки мансаб ваколатини суиистеъмол қилиш (ЖКнинг 205-

моддаси), ҳокимият ёки мансаб ваколати доирасидан четга чиқиш (ЖКнинг 206-моддаси) каби жиноятларнинг белгилари мавжудлигида ЖКнинг ушбу моддалари бўйича ҳам қўшимча равишда квалификация қилиниши зарур.

8. Тенг ҳуқуқлилик зўрлик ишлатиш билан бузилган бўлса, айбдорнинг ҳаракатлари ЖКнинг 141-моддаси 2-қисми бўйича квалификация қилинади.

Фуқароларнинг тенг ҳуқуқлилигини бузишда зўрлик ишлатиш деганда, калтаклаш, дўппослаш, баданга енгил ёки ўртача оғир шикаст етказиш тушунилиши лозим. Ушбу ҳолатда шахсга қарши жиноятлар учун жавобгарликни назарда тутувчи ЖКнинг моддалари бўйича қўшимча квалификация қилиш зарур эмас. Баданга оғир шикаст етказилган тақдирда айбдорнинг қилмиши жиноятлар мажмуи бўйича ЖКнинг 141-моддаси 2-қисми ва ЖКнинг 104-моддаси тегишли қисми билан квалификация қилинади.

142-модда. Фуқароларнинг турар жойи дахлсизлигини бузиш

Турар жойга унда яшовчиларнинг эркига хилоф равишда зўрлик ишлатиб ғайриқонуний бостириб кириш –

уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёки икки йилдан беш йилгача озодликни чеклаш ёки беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Турар жой дахлсизлиги Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 27-моддаси кафолатланган бўлиб, унда белгиланишича, ҳар ким ўз турар жойи дахлсизлиги ҳуқуқига эга. Бунда ҳеч ким қонун назарда тутган ҳоллардан ва тартибдан ташқари бировнинг турар жойига кириши, тинтув ўтказиши ёки уни кўздан кечириши мумкин эмас.

Шарҳланаётган модда Фуқаролик ва сиёсий ҳуқуқлар тўғрисидаги Халқаро пактга ва Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларациясига тўла мос келади. Масалан, Фуқаролик ва сиёсий ҳуқуқлар тўғрисидаги Халқаро

пактнинг 17-моддасида ҳеч кимнинг уй-жой дахлсизлигига ўзбошимча ёки ғайриқонуний тарзда тажовуз қилиш мумкин эмаслиги белгилаб қўйилган.

2. Жиноят объекти фуқароларнинг турар жой дахлсизлиги бўйича конституциявий ҳуқуқини таъминлайдиган ижтимоий муносабатлар ҳисобланади.

3. Жиноятнинг объектив томони турар жойга унда яшовчиларнинг эркига хилоф равишда зўрлик ишлатиб ғайриқонуний бостириб киришда ифодаланади.

4. (Турар жой тушунчаси тўғрисида ЖКнинг 164-моддаси шарҳига қаранг).

5. Ғайриқонуний бостириб кириш деганда, айбдор томонидан ҳар қандай усул билан (тўсиқларни енгиб ёки енгмасдан) турар жойда яшаётган шахсларнинг розилигисиз ёки уларнинг эркига хилоф равишда ва бунга ҳуқуқий асослар мавжуд бўлмаган ҳолда ушбу турар жойга киришга қаратилган турли ҳаракатлар содир этилишини тушуниш керак (ғайриқонуний равишда уйдан кўчириш, санкция олмасдан тинтув ўтказиш, ўзга турар жойга ўзбошимча кўчиб кириш ва ҳоказолар).

6. Турар жойга унда яшовчиларнинг эркига хилоф равишда зўрлик ишлатиб, ғайриқонуний бостириб кириш билан боғлиқ бўлган ҳолатда содир этилган қилмиш ЖКнинг 142-моддаси бўйича жиноий жавобгарликни келтириб чиқаради. Ғайриқонуний бостириб кириш зўрлик ишлатмасдан содир этилган ҳолатда эса, айбдорнинг ҳаракатлари жиноий жазога тортилмайди.

Зўрлик ишлатиш деганда, жабрланувчига нисбатан жисмоний куч ишлатишни тушуниш лозим (жабрланувчини итариб юбориш, қўлини қайириш, калтаклаш, дўппослаш, унинг баданига енгил ва ўртача оғир шикаст етказиш). Бундай ҳолатларда айбдорнинг ҳаракатларини жиноятлар мажмуи бўйича ЖКнинг соғлиққа қарши жиноятлар учун жавобгарликни назарда тутадиган моддалари бўйича квалификация қилиш талаб қилинмайди. Жабрланувчининг турар жойига ғайриқонуний бостириб

киришда унга нисбатан қўлланиладиган зўрлик ЖКнинг 142-моддасида назарда тутилган жиноятга қараганда оғирроқ жиноят бўлмаган ҳоллардагина юқоридаги қоида қўлланилади.

7. Жиноят зўрлик ишлатиб турар жойга ғайриқонуний бостириб кириш вақтидан бошлаб, вужудга келган оқибатлардан қатьи назар, тугалланган ҳисобланади.

8. Субъектив томондан жиноят тўғри қасд билан содир этилади.

9. Жиноят субъекти 16 ёшга тўлган ҳар қандай ақли расо жисмоний шахс бўлиши мумкин.

Турар жойга унда яшовчиларнинг эркига хилоф равишда зўрлик ишлатиб ғайриқонуний равишда бостириб кириш мансабдор шахс томонидан содир этилса, айбдорнинг ҳаракатлари ЖКнинг 206-моддаси бўйича ҳокимият ёки мансаб ваколати доирасидан четга чиқиш сифатида квалификация қилинади.

10. Ўзгалар мулкини талон-торож қилишда турар жойга ғайриқонуний кириш (очиқдан-очиқ ёки яширин равишда, зўрлик ишлатиб ёки зўрлик ишлатмасдан) ўзгалар мулкини талон-торож қилиш учун жавобгарликни назарда тутадиган ЖКнинг тегишли моддалари билан қамраб олинади ва ЖКнинг 142-моддаси билан қўшимча квалификация қилишни талаб қилмайди.

143-модда. Хат-ёзишмалар, телефонда сўзлашув, телеграф хабарлари ёки бошқа хабарларнинг сир сақланиши тартибини бузиш

Хат-ёзишмалар, телефонда сўзлашув, телеграф хабарлари ёки бошқа хабарларнинг сир сақланиши тартибини қасддан бузиш, шундай ҳаракатлар учун маъмурий жазо қўлланилгандан кейин содир этилган бўлса, –

энг кам ойлик иш ҳақининг йигирма беш бараваригача миқдорда жарима ёки уч йилгача муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш ёки уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёхуд олти ойгача қамоқ билан жазоланади.

1. Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 27-моддасига мувофиқ ҳар ким ёзишмалар ва телефонда сўзлашувлар сири ҳуқуқига эга. Конституциянинг мазкур қоидалари Фуқаролик ва сиёсий ҳуқуқлар тўғрисидаги Халқаро пактнинг 17-моддасига ва Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларациясининг 12-моддасига асосланади.

2. Жиноят объекти фуқароларнинг хат-ёзишмалари, телефонда сўзлашув, телеграф хабарлари ёки бошқа хабарларни сир сақлаш ҳуқуқидан фойдаланишини таъминловчи ижтимоий муносабатлар ҳисобланади.

3. Объектив томондан жиноят худди шундай ҳаракатлар учун маъмурий жазо қўлланилгандан кейин хат-ёзишмалар, телефонда сўзлашув, телеграф хабарлари ёки бошқа хабарларнинг сир сақланиши тартибини бузишда ифодаланади.

4. Хат-ёзишмалар, телефонда сўзлашув, телеграф хабарлари ёки бошқа хабарларнинг сир сақланиши тартибини бузиш маълумот эгасининг розилигисиз ёки ҳуқуқий асослар (жиноят ишини тергов қилиш муносабати билан суд қарори ёки прокурор санкцияси) мавжуд бўлмаганда телетайп, телефакс, электрон почта орқали келиб тушадиган хатларнинг, телеграммаларнинг, аудио-ёзишмаларнинг ва бошқа хабарларнинг мазмуни билан ноқонуний танишишда намоён бўлади.

5. Хат-ёзишмалар, телефонда сўзлашув, телеграф хабарлари ёки бошқа хабарларнинг мазмуни билан улар эгасининг рухсатисиз ёки ҳуқуқий асослар мавжуд бўлмаганда танишиш вақтидан бошлаб жиноят тугалланган ҳисоб-ланади.

6. Хат-ёзишмалар, телефон, телеграф сўзлашувлари ёки бошқа хабарларнинг сири жиноятни очиш, жиноятни аниқлаш ва жиноятчини ушлаш мақсадида қонунда белгиланган тартибда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ходимлари томонидан бузилган ҳолларда шахсларнинг ҳаракатлари жиноий қилмиш, деб топилмайди.

7. Мансабдор шахсларнинг ғайриқонуний ҳаракатлари, тегишли белгилар мавжуд бўлган ҳолатда, ЖКнинг 205 ёки 206-моддаларида назарда тутилган жиноят таркибини ташкил қилиши мумкин.

8. Субъектив томондан ушбу жиноят тўғри қасд билан содир этилади.

9. Жиноят субъекти 16 ёшга тўлган ақли расо жисмоний шахс ҳисобланади.

144-модда. Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари тўғрисидаги қонун ҳужжатларини бузиш

Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатларини қабул қилиш ва кўриб чиқишни қонунга хилоф равишда рад этиш, уларни кўриб чиқиш муддатларини узрли сабабларсиз бузиш, ёзма ёхуд электрон шаклда жавоб юбормаслик, жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари тўғрисидаги қонун ҳужжатларига зид қарор қабул қилиш, жисмоний ва юридик шахсларнинг бузилган ҳуқуқлари тикланишини, мурожаат муносабати билан қабул қилинган қарорнинг бажарилишини таъминламаганлик ёки жисмоний шахсларнинг шахсий ҳаёти тўғрисидаги ёхуд юридик шахсларнинг фаолияти тўғрисидаги маълумотларни уларнинг розилигисиз ошкор этиш, худди шунингдек жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари тўғрисидаги қонун ҳужжатларини бошқача тарзда бузиш жисмоний ва юридик шахсларнинг ҳуқуқларига, эркинликларига ёки қонун билан қўриқланадиган манфаатларига ёхуд жамият ва давлат манфаатларига жиддий зиён етказилишига сабаб бўлса, –

энг кам ойлик иш ҳақининг йигирма беш бараваригача миқдорда жарима ёки икки йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёхуд олти ойгача қамоқ билан жазоланади.

Жисмоний шахсни, унинг вакилини, уларнинг оила аъзоларини, юридик шахсни, унинг вакилини ва юридик шахс вакилининг оила аъзоларини улар давлат органига, давлат муассасасига ёки жисмоний ёки юридик

шахсларнинг ўзини ўзи бошқариш органларига мурожаат қилганлиги муносабати билан ёхуд билдирилган фикри ва мурожаатидаги танқид учун, худди шунингдек бошқача шаклда танқид қилганлиги учун мансабдор шахс томонидан таъқиб этиш, –

энг кам ойлик иш ҳақининг йигирма беш бараваридан эллик бараваригача миқдорда жарима ёки икки йилдан уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёки бир йилдан уч йилгача озодликни чеклаш ёхуд уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 35-моддасида ҳар бир шахс бевосита ўзи ва бошқалар билан биргаликда ваколатли давлат органларига, муассасаларига ёки халқ вакилларига ариза, таклиф ва шикоятлар билан мурожаат қилиш ҳуқуқига эгалиги белгиланган. Шунингдек, Конституциянинг мазкур нормасига муофиқ, аризалар, таклифлар ва шикоятлар қонунда белгиланган тартибда ва муддатларда кўриб чиқилиши шарт.

2. 1994 йил 6 майда қабул қилинган “Фуқароларнинг мурожаатлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни Конституциямизнинг ушбу муҳим йўналишда ҳуқуқий механизмини таъминловчи ҳамда давлат томонидан фуқаролик жамиятини шакллантиришда жисмоний ёки юридик шахсларнинг фаолиятини кафолатловчи норматив-ҳуқуқий ҳужжат сифатида намоён бўлди. Кейинчалик, 2002 йил 13 декабрда “Фуқароларнинг мурожаатлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни янги таҳрирда қабул қилинди.

Юртимизда олиб борилаётган демократик ислоҳотлар мавжуд ижтимоий муносабатларни тартибга солувчи ҳуқуқий механизмларни ҳам такомиллаштиришни тақозо этиши натижасида 2014 йил 3 декабрда “Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни бу борадаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни қўллаш амалиётини таҳлил қилиш асосида янги таҳрирда қабул қилинди.

Мазкур Қонун қабул қилиниши муносабати билан:

1) Ўзбекистон Республикасининг 1994 йил 6 майдаги “Фуқароларнинг мурожаатлари тўғрисида”ги Қонуни;

2) Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг 1994 йил 6 майдаги “Фуқароларнинг мурожаатлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунини амалга киритиш ҳақида”ги Қарори;

3) Ўзбекистон Республикасининг 2002 йил 13 декабрдаги “Фуқароларнинг мурожаатлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига ўзгартишлар ва қўшимчалар киритиш ҳақида”ги Қонуни ўз кучини йўқотди.

Шунингдек, мазкур Қонуннинг қабул қилиниши муносабати билан 2014 йил 11 декабрда қабул қилинган Қонун орқали Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритилди,

шу жумладан, Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 144-моддаси юқорида қайд этилган янги таҳрирда баён этилди.

2. Кодекснинг мазкур моддасида назарда тутилган жиноятнинг объекти ариза, таклиф ва шикоятлар билан ваколатли давлат органларига, муассасаларига ёки халқ вакилларига мурожаат қилишга доир жисмоний ва юридик шахснинг ҳуқуқларини таъминловчи ижтимоий муносабатлар ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикасининг “Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари тўғрисида”ги Қонунига биноан мурожаатлар оғзаки, ёзма ёхуд электрон шаклда аризалар, таклифлар ва шикоятлар тарзида бўлиши мумкин.

Бунда ариза деганда, ҳуқуқларни, эркинликларни ва қонуний манфаатларни амалга оширишда ёрдам кўрсатиш тўғрисидаги илтимос баён этилган мурожаат, таклиф деганда, давлат ва жамият фаолиятини такомиллаштиришга доир тавсияларни ўз ичига олган мурожаат, шикоят деганда, бузилган ҳуқуқларни, эркинликларни тиклаш ва қонуний манфаатларни ҳимоя қилиш тўғрисидаги талаб баён этилган мурожаат

тушунилади. Мурожаатлар, уларнинг тури ва шаклидан қатъи назар, бир хил аҳамиятга эгадир.

3. ЖКнинг 144-моддаси 1-қисмида кўзда тутилган жиноят объектив томондан қуйидаги ҳаракатлар орқали содир этилади:

1) жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатларини қабул қилиш ва кўриб чиқишни қонунга хилоф равишда рад этиш;

2) жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатларини кўриб чиқиш муддатларини узрли сабабларсиз бузиш;

3) жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари юзасидан ёзма ёхуд электрон шаклда жавоб юбормаслик;

4) жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари тўғрисидаги қонун ҳужжатларига зид қарор қабул қилиш;

5) жисмоний ва юридик шахсларнинг бузилган ҳуқуқлари тикланишини, мурожаат муносабати билан қабул қилинган қарорнинг бажарилишини таъминламаганлик ёки жисмоний шахсларнинг шахсий ҳаёти тўғрисидаги ёхуд юридик шахсларнинг фаолияти тўғрисидаги маълумотларни уларнинг розилигисиз ошкор этиш;

6) жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари тўғрисидаги қонун ҳужжатларини бошқача тарзда бузиш.

4. Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатларини қабул қилишни қонунга хилоф равишда рад этиш шарҳланаётган модда нуқтаи назаридан мурожаатни қаноатлантиришни рад этиш, уни кўриб чиқишга қабул қилмаслик ва тегишинча жисмоний ёки юридик шахснинг бевосита унинг ҳуқуқ ва эркинликларига доир бўлган ҳужжатлар ва материаллар билан танишиш, улардан фойдаланиш ёки уларга эгалик қилиш ҳуқуқини қаноатлантирмаслик ҳақида ваколатли орган, мансабдор шахс ёки халқ вакили томонидан қарор қабул қилинишида намоён бўлади. Бунда рад этишнинг қонунга хилофлиги эканлиги унинг ноқонунийлигини, мурожаатларни кўриб чиқиш зарурлигини белгиловчи норматив ҳужжатларга зид эканини билдиради.

Ўзбекистон Республикасининг “Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари тўғрисида”ги Қонунининг 13-моддасига мувофиқ, мурожаатлар давлат органлари томонидан қабул қилиниши ва кўриб чиқилиши шарт. Жисмоний ёки юридик шахс мурожаатни қабул қилиш ва кўриб чиқиш қонунга хилоф равишда рад этилганлиги устидан бўйсунув тартибида юқори турувчи органга ёхуд бевосита судга шикоят қилишга ҳақли.

Мурожаатни қабул қилиниши ва кўриб чиқилишини қонунга хилоф равишда рад этиш ҳаракат (рад этиш ҳақидаги резолюция ёки ариза) ёки ҳаракатсизликда (субъектнинг ўз мажбуриятини бажармаслиги, жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатларини кўриб чиқиш ҳуқуқларини поймол қилишда) намоён бўлади.

5. Мурожаатларни кўриб чиқиш муддатларини узрли сабабларсиз бузишга асоссиз ҳолда мурожаатларни кўриб чиқишнинг қонун билан белгиланган муддатини бузиш, тегишли муассасага мурожаатларни кўриб чиқиш учун ўз муддатида юбормаслик киради. Узрли сабаблар объектив хусусиятдаги омиллар (енгиб бўлмас куч таъсири) ҳам, субъектив хусусиятдаги (масалан, мурожаатларни кўриб чиқишга масъул шахснинг бетоблиги) омиллар ҳам бўлиши мумкин.

Ариза ёки шикоят масалани мазмунан ҳал этиши шарт бўлган давлат органига келиб тушган кундан эътиборан ўн беш кун ичида, қўшимча ўрганиш ва (ёки) текшириш, қўшимча ҳужжатларни сўраб олиш талаб этилганда эса бир ойгача бўлган муддатда кўриб чиқилади.

Ариза ва шикоятларни кўриб чиқиш учун текшириш ўтказиш, қўшимча материаллар сўраб олиш ёхуд бошқа чора-тадбирлар кўриш зарур бўлган ҳолларда, уларни кўриб чиқиш муддатлари тегишли давлат органи раҳбари томонидан истисно тариқасида узоғи билан бир ойга узайтирилиши мумкин, бу ҳақда мурожаат этувчига хабар қилинади.

Таклиф давлат органига келиб тушган кундан эътиборан бир ойгача бўлган муддатда кўриб чиқилади, қўшимча ўрганишни талаб этадиган

таклифлар бундан мустасно, бу ҳақда таклифни киритган жисмоний ёки юридик шахсга ўн кунлик муддатда ёзма шаклда хабар қилинади.

“Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг 18-моддасига асосан, қўйилган масалаларни ҳал этиш ўзининг ваколат доирасига кирмайдиган давлат органига келиб тушган мурожаатлар беш кунлик муддатдан кечиктирмай тегишли органларга юборилиб, бу ҳақда мурожаат этувчига ёзма ёхуд электрон шаклда хабар қилинади.

Мурожаатларни кўриб чиқиш учун асоссиз равишда бошқа давлат органларига ўтказиш ёхуд қарорлари ёки ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) устидан шикоят қилинаётган органларга ёки мансабдор шахсларга юбориш тақиқланади.

Агар мурожаатларда уларни тегишли органларга юбориш учун зарур маълумотлар мавжуд бўлмаса, бу мурожаатлар мурожаат этувчига беш кунлик муддатдан кечиктирмай асослантирилган тушунтириш билан қайтарилади.

Мурожаатни тўлиқ, холисона ва ўз вақтида кўриб чиқиш учун қўшимча маълумотлар, маълумотномалар ва материалларга зарурат пайдо бўлган тақдирда, мазкур мурожаатни кўриб чиқаётган давлат органининг мансабдор шахси мурожаат этган жисмоний ёки юридик шахсдан, шунингдек ўз ваколатлари доирасида бошқа давлат органларидан қўшимча ахборотни сўраб олиши мумкин.

Агар ахборот давлат сирини ёки қонун билан қўриқланадиган бошқа сирни ташкил этувчи маълумотларни ўз ичига олган бўлмаса, жисмоний ва юридик шахсларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ҳамда қонуний манфаатларига, жамият ва давлат манфаатларига зарар етказмаса, давлат органлари, уларнинг мансабдор шахслари ўзларидан сўралаётган ахборотни ўн кун ичида тақдим этиши шарт.

6. “Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг талабларига мувофиқ, келиб тушган

ҳар бир мурожаатга жавоб юборилиши шарт. Мурожаатга жавобни давлат органининг раҳбари ёки бошқа ваколатли мансабдор шахси имзолайди. Мазкур тартибда мурожаат қилган жисмоний ёки юридик шахсша жавоб юбормаслик мурожаатлари юзасидан ёзма ёхуд электрон шаклда жавоб юбормаслик сифатида баҳоланади.

7. Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари тўғрисидаги қонун ҳужжатларига зид қарор қабул қилиш – бу мурожаатдаги масаланинг амалдаги қонунчилик нормаларини бузган ҳолда ҳал қилинишидир.

8. Жисмоний ва юридик шахсларнинг бузилган ҳуқуқлари тикланишини, мурожаат муносабати билан қабул қилинган қарорнинг бажарилишини таъминламаганлик ёки жисмоний шахсларнинг шахсий ҳаёти тўғрисидаги ёхуд юридик шахсларнинг фаолияти тўғрисидаги маълумотларни уларнинг розилигисиз ошкор этиш мурожаатларни кўриб чиқиш жараёнида аниқланган ҳар қандай жисмоний ёки юридик шахснинг шахсий ҳаётига тегишли бўлган маълумотларни, унинг шундай мурожаат қилган ёки қилмаганидан қатъи назар, тарқатишдан иборат бўлади.

9. Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари тўғрисидаги қонун ҳужжатларини бошқача тарзда бузиш деганда мурожаатни кўриб чиқишни юқорида қайд этилган ҳолатлардан ташқари бошқа ҳолатларда бузиш, жумладан, мурожаат қилганлик муносабати билан жисмоний ёки юридик шахснинг аҳволини ёмонлаштирадиган чораларни кўриш ва ҳакозолар тушунилади.

10. ЖКнинг 144-моддаси 1-қисмида кўрсатилган жисмоний ёки юридик шахсларнинг мурожаатлари тўғрисидаги қонун ҳужжатларини бузиш турлари рўйхати очиқ бўлиб, жисмоний ёки юридик шахсларнинг мурожаатлари тўғрисидаги қонун ҳужжатлари бузилганда ҳар бир ҳолатда айбдор томонидан ҳуқуқий муносабатларни тартибга солувчи норматив ҳужжатларнинг айнан қайсилари бузилганини аниқлаш лозим.

11. ЖКнинг 144-моддаси 1-қисмида назарда тутилган жиноят моддий таркибли жиноятдир. Яъни, қилмиш жисмоний ва юридик шахсларнинг

ҳуқуқларига, эркинликларига ёки қонун билан қўриқланадиган манфаатларига ёхуд жамият ва давлат манфаатларига жиддий зиён етказилган вақтдан бошлаб, тамом бўлган деб топилади. Жисмоний ёки юридик шахсларнинг ҳуқуқлари ёки жамият ва давлатнинг қонун билан қўриқланадиган манфаатларига етказиладиган зиённинг жиддийлиги тўғрисидаги масалани ҳал қилиш жараёнида жисмоний ёки юридик шахсларнинг мурожаатлари тўғрисидаги қонун ҳужжатлари бузилиши натижасида келиб чиқадиган оқибатлар хусусияти ҳамда маънавий зарар, юридик шахснинг обрўсига етказилган зиённинг аҳамияти, моддий зарар ҳажми, шахснинг меҳнат қилиш, шахсий, ҳуқуқий ва номулкий ва мулкий бўлмаган ҳуқуқ ва манфаатларининг чекланганлик даражаси инобатга олиниши керак.

12. Жисмоний ёки юридик шахсларнинг мурожаатлари тўғрисидаги қонун ҳужжатларини бузиш ишлари бўйича ҳар бир алоҳида олинган ҳолатда айбдорнинг қилмишлари ва ЖКнинг 144-моддаси 1-қисми диспозициясида кўрсатилган келиб чиққан оқибатлари ўртасидаги сабабий боғланишни аниқлаб олиш керак.

13. ЖКнинг 144-моддаси 2-қисмида назарда тутилган жиноятнинг объектив томони жисмоний шахсни, унинг вакилини, уларнинг оила аъзоларини, юридик шахсни, унинг вакилини ва юридик шахс вакилининг оила аъзоларини улар давлат органига, давлат муассасасига ёки жисмоний ёки юридик шахсларнинг ўзини ўзи бошқариш органларига мурожаат қилганлиги муносабати билан ёхуд билдирилган фикри ва мурожаатидаги танқид учун, худди шунингдек бошқача шаклда танқид қилганлиги учун мансабдор шахс томонидан таъқиб этишдан иборат.

14. Таъқиб этиш деганда, мансабдор шахс томонидан жисмоний ёки юридик шахс давлат органларига ёки бошқа муассасаларига мурожаат қилганлиги ёки унинг мурожаатида баён этилган танқиди учун ушбу шахснинг меҳнат, турар жой, мулкий ва бошқа ҳуқуқларини ёки қонун билан қўриқланадиган манфаатларини чеклашни тушуниш лозим (масалан,

ноқонуний ишдан бўшатиш, кам иш ҳақи тўланадиган ишга асоссиз ўтказиш, тақдим этилиши лозим бўлган имтиёзлардан маҳрум этиш ва ҳоказо).

15. ЖКнинг 144-моддаси 2-қисмида назарда тутилган жиноят таъқиб қилинган пайтдан бошлаб тугалланган деб топилади.

16. Жисмоний ёки юридик шахсларнинг мурожаатлари тўғрисидаги қонун ҳужжатлари мансабдор шахс томонидан ғаразгўйлик ёки бошқа шахсий манфаатларни кўзлаб қасддан бузилиши натижасида жисмоний ёки юридик шахсларнинг ҳуқуқлари ёки жамият ва давлатнинг қонун билан қўриқланадиган манфаатларига жиддий зарар етказилган ҳолларда қилмиш иш ҳолатларига қараб ЖКнинг 205 ёки 206-моддалари бўйича квалификация қилиниши зарур.

17. Субъектив томондан жиноят тўғри қасд билан содир этилади.

18. ЖКнинг 144-моддаси 1-қисми бўйича жиноятнинг субъекти 18 ёшга тўлган, ақли расо жисмоний шахс бўлиши мумкин. ЖКнинг 144-моддаси 2-қисми бўйича эса, фақатгина мансабдор шахс субъект бўлиши мумкин.

145-модда. Виждон эркинлигини бузиш

Диний ташкилотнинг қонуний фаолиятига ёки диний маросимларни ўтказишга тўсқинлик қилиш –

энг кам ойлик иш ҳақининг эллик бараваригача миқдорда жарима ёки беш йилгача муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш, ёхуд икки йилгача ахлоқ тузатиш ишлари билан жазоланади.

Вояга етмаган болаларни диний ташкилотларга жалб этиш, худди шунингдек уларнинг ихтиёрига, ота-оналари ёки уларнинг ўрнини босувчи шахслар ихтиёрига зид тарзда динга ўқитиш –

энг кам иш ҳақининг эллик бараваридан етмиш беш бараваригача миқдорда жарима ёки икки йилдан уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёки бир йилдан уч йилгача озодликни чеклаш ёхуд уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Фуқароларнинг ўз фуқаролик ҳуқуқларини амалга оширишларига ёки фуқаролик бурчларини бажаришларига тўсқинлик қилиш билан, диндорлардан мажбурий йиғим ундириш ва солиқ олиш билан ёхуд шахснинг шаъни ва обрўсини камситувчи чора-тадбирлар қўллаш билан ёки диний таълим олишда ҳамда фуқаро динга нисбатан, динга эътиқод қилиш ёки эътиқод қилмасликка нисбатан, ибодат қилишда, диний расм-русумлар ва маросимларда қатнашиш ёки қатнашмасликка нисбатан ўз муносабатини белгилаётган пайтда мажбурлаш билан боғлиқ диний фаолият юритиш, шунингдек диний маросимлар ўтказишни ташкил этиш шахс баданига енгил ёки ўртача оғир шикаст етказилишига сабаб бўлса, –

энг кам ойлик иш ҳақининг етмиш беш бараваридан юз бараваригача миқдорда жарима ёки олти ойгача қамоқ ёхуд уч йилдан беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Конституциянинг 31-моддаси белгилайдики: «Ҳамма учун виждон эркинлиги кафолатланади. Ҳар бир инсон хоҳлаган динга эътиқод қилиш ёки ҳеч қайси динга эътиқод қилмаслик ҳуқуқига эга. Диний қарашларни мажбуран сингдиришга йўл қўйилмайди».

Фуқаролик ва сиёсий ҳуқуқлар тўғрисидаги Халқаро пактнинг 18-моддаси 1-қисми ва Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларациясининг 18-моддаси деярли бир хил бўлиб, Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси 145-моддаси ушбу халқаро ҳужжатларга мувофиқ эканлигини тасдиқлайди. Ушбу ҳужжатларда мустаҳкамлангандек, ҳар бир инсон фикр, виждон ва дин эркинлиги ҳуқуқига эга. Ушбу ҳуқуқ ўз ихтиёри билан ўзининг динига эга бўлиш ва уни қабул қилиш эркинлигини ҳамда ўз динини якка ҳолда ҳам, бошқалар билан биргаликда ҳам, оммавий ёки хусусий тартибда эътиқод қилиш, сиғинишга бориш, диний ва бошқа урф-одатларни ва маросимни бажариш эркинлигини ўз ичига қамраб олади.

2. Жиноят объекти Конституция билан кафолатланган виждон ва эътиқод эркинлигини, диний ташкилотларнинг қонуний фаолиятини

таъминловчи ижтимоий муносабатлар, шунингдек фуқароларнинг соғлиғини муҳофаза қилиш бўйича ижтимоий муносабатлар ҳисобланади.

3. Объектив томондан ЖКнинг 145-моддаси 1-қисмида назарда тутилган жиноят диний ташкилотларнинг қонуний фаолиятига ёки диний маросимларни ўтказишга тўсқинлик қилишда ифодаланади.

Тўсқинлик қилиш диний муассасаларнинг фаолиятини ноқонуний тўхтатишда (масжид, черков, синагога, ибодатхона, шунингдек ибодат қилиш, ибодат ва диний мажлислар, зиёрат қилиш учун махсус мўлжалланган жой ва объектларни ёпиб қўйиш), диний маросимларни ўтказишга йўл қўймасликка қаратилган ҳаракатларни содир этиш (никоҳ ўқиш, суннат қилиш, жаноза ўқиш ёки марҳумни дафн этиш, намоз ўқиш ва ҳоказолар), уларни ўтказишга жисмонан тўсқинлик қилишда, диний ташкилотларни рўйхатга олишни ноқонуний рад этишда ва ҳоказоларда ифодаланиши мумкин.

4. Фақатгина қонун доирасида амалга оширилаётган фаолиятга ва фуқароларнинг ҳуқуқларига тажовуз қилиш билан боғлиқ бўлмаган ҳолда диний маросимларни ўтказишга тўсқинлик қилиш ҳолати жиноят ҳисобланади. Виждон эркинлиги диний маросимларни фақат қонун доирасида амалга оширишни назарда тутади.

5. ЖКнинг 145-моддаси 1-қисмида назарда тутилган жиноят диний ташкилотларнинг қонуний фаолиятига ёки диний маросимларни ўтказишга тўсқинлик қилишга қаратилган қилмиш содир этилган пайтдан тугалланган деб топилади.

6. ЖКнинг 145-моддаси 2-қисмида назарда тутилган жиноятнинг объектив томони вояга етмаган болаларни диний ташкилотларга жалб этиш, худди шунингдек уларнинг ихтиёрига, ота-оналари ёки уларнинг ўрнини босувчи шахслар ихтиёрига зид тарзда динга ўқитишдан иборат бўлади.

7. Вояга етмаган болаларни диний ташкилотларга ноқонуний тарзда жалб қилишга турли йўллар билан диний ташкилотларнинг фаолиятида иштирок этишга (алдаш, моддий рағбат ваъда қилиб, ўч олиш, қўрқитиш,

қасос олиш туйғусини сингдириш, кўраолмаслик ёки бошқа сабабларни кўрсатиб) мажбурлаш ёки кўндириш ҳолатлари киради.

8. Ноқонуний тарзда динга ўқитиш – бу вояга етмаган болаларнинг ихтиёрига, ота-оналари ёки уларнинг ўрнини босувчи шахслар ихтиёрига зид тарзда дин ҳақидаги турли билимларни сингдиришга ҳаракат қилишдир.

9. ЖКнинг 145-моддаси 2-қисмида назарда тутилган жиноят вояга етмаган болаларни диний ташкилотларга жалб этишга, худди шунингдек уларнинг ихтиёрига, ота-оналари ёки уларнинг ўрнини босувчи шахслар ихтиёрига зид тарзда динга ўқитишга қаратилган ҳаракатлар содир этилган пайтдан бошлаб тамомланган ҳисобланади.

10. ЖКнинг 145-моддаси 3-қисмида назарда тутилган жиноятнинг объектив томони:

- фуқароларнинг ўз фуқаролик ҳуқуқларини амалга оширишларига ёки фуқаролик бурчларини бажаришларига тўсқинлик қилиш билан;
- диндорлардан мажбурий йиғим ундириш ва солиқ олиш билан ёхуд шахснинг шаъни ва обрўсини камситувчи чора-тадбирлар қўллаш билан;
- диний таълим олишда ҳамда фуқаро динга нисбатан, динга эътиқод қилиш ёки эътиқод қилмасликка нисбатан, ибодат қилишда, диний расм-русумлар ва маросимларда қатнашиш ёки қатнашмасликка нисбатан ўз муносабатини белгилаётган пайтда мажбурлаш билан;
- шахс баданига енгил ёки ўртача оғир шикаст етказилишига сабаб бўлган диний маросимлар ўтказишни ташкил этиш билан боғлиқ диний фаолият юритишда ифодаланади.

11. ЖКнинг 145-моддаси 3-қисмида назарда тутилган жиноят кўрсатилган ҳаракатлар содир этилган вақтдан бошлаб, оқибатларидан қатъи назар, тугалланган деб топилади, диний маросимлар ўтказишни ташкил этиш шахснинг баданига енгил ёки ўртача оғир шикаст етказилишига сабаб бўлиши бундан мустасно, чунки бу ҳолатда оқибат келиб чиққандан кейин жиноят тугалланган ҳисобланади.

12. Субъектив томондан жиноят тўғри қасд билан содир этилади. Жиноятни квалификация қилиш учун мотив ва мақсад аҳамиятга эга эмас.

13. Жиноятнинг субъекти 16 ёшга тўлган ҳар қандай ақли расо жисмоний шахс бўлиши мумкин.

Агар мансабдор шахс ўз хизмат мавқеидан фойдаланиб фуқароларнинг виждон эркинлиги ва эътиқод қилиш ҳуқуқини қонуний амалга оширишига тўсқинлик қилса, унинг ҳаракатларини аниқ ҳолатлардан келиб чиқиб, жиноятлар мажмуи тариқасида ЖКнинг 205 ёки 206-моддалари ҳамда 145-моддаси бўйича квалификация қилиш лозим.

146-модда. Сайлов ёки референдум ташкил қилиш, уларни ўтказиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларини бузиш

Сайлов ёки референдум ташкил қилиш, уларни ўтказиш вақтида мансабдор шахслар, сиёсий партиялар ёки фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларининг вакиллари, ташаббускор гуруҳлар ёки сайлов ёхуд референдум комиссиялари аъзолари томонидан овоз беришнинг яширинлигини бузиш, сайлов ёки референдум ҳужжатларини қалбакилаштириш, сайлов ёки имзо варақаларига сохта ёзувлар киритиш, берилган овозларни атайлаб нотўғри ҳисоблаш –

энг кам ойлик иш ҳақининг йигирма беш бараваригача миқдорда жарима ёки уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёки олти ойгача қамоқ ёки бир йилдан уч йилгача озодликни чеклаш ёхуд уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 9-моддаси белгилайдики: «Жамият ва давлат ҳаётининг энг муҳим масалалари халқ муҳокамасига тақдим этилади, умумий овозга (референдумга) қўйилади. Референдум ўтказиш тартиби қонун билан белгиланади».

Референдум – умумхалқ овози ёрдамида қонунлар қабул қилиш ёки давлат ҳаётининг энг муҳим масалаларини ҳал этишдир.

2. Жиноятнинг объекти фуқароларнинг сайлов ҳуқуқи ҳамда референдумда иштирок этиш ҳуқуқи амалга оширилишини, шунингдек сайлов ёки референдумни ташкил этиш ва ўтказишнинг ўрнатилган тартибини таъминловчи ижтимоий муносабатлар ҳисобланади.

3. Объектив томондан жиноят сайлов ёки референдум ташкил қилиш, уларни ўтказиш вақтида мансабдор шахслар, сиёсий партиялар ёки фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларининг вакиллари, ташаббускор гуруҳлар ёки сайлов ёхуд референдум комиссиялари аъзолари томонидан овоз беришнинг яширинлигини бузишда, сайлов ёки референдум ҳужжатларини қалбакилаштиришда, сайлов ёки имзо варақаларига сохта ёзувлар киритишда, берилган овозларни атайлаб нотўғри ҳисоблашда ифодаланади.

Овоз беришнинг яширинлигини бузиш референдум ёки сайлов қатнашчиларининг ўзларининг сайлов ҳуқуқларини ёки референдумда қатнашиш ҳуқуқларини амалга оширишларига тўсқинлик қилишдир. Бу сайловчилар, референдум қатнашчиларининг ўз эркини ифода этиши устидан назорат ўрнатиш ёки назорат ўрнатишга ҳаракат қилишдир. Масалан, фуқароларни яширин овоз бериш имкониятидан маҳрум қилиш мақсадида овоз бериш жараёнини кузатиш, очиқ овоз бериш кабиналарини жиҳозлаш ва бошқалар.

Сайлов ёки референдум ҳужжатларини қалбакилаштириш деганда, ҳужжатнинг асл нусхасини қалбакисига алмаштириб қўйишни тушуниш керак. Сайлов ёки референдум ҳужжатларига сайлов бюллетенлари, имзо варақалари, овоз бериш учун рўйхатлар ва сайлов кампаниясининг бошқа материаллари киради.

Сайлов ёки имзо варақаларига сохта ёзувлар киритиш деганда, асл ҳужжатларга бошқа ёзувларни киритиш натижасида ҳужжатни бузиш тушунилади.

Берилган овозларни атайлаб нотўғри ҳисоблаш деганда, сайлов ёки референдумда берилган овозлар натижаларини у ёки бу номзод фойдасига қасддан бузиб кўрсатиш тушунилади.

4. ЖКнинг 146-моддаси диспозициясида назарда тутилган ҳаракатларнинг бирортасини содир этиш вақтидан бошлаб жиноят тугалланган деб топилади.

5. Субъектив томондан жиноят тўғри қасд билан содир этилади.

6. Жиноят субъекти махсусдир. Қонунда белгиланганидек, фақат сайлов ёки референдум ташкил қилишда, уларни ўтказишда иштирок этадиган 18 ёшга етган мансабдор шахслар ёки сиёсий партиялар ёки фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларининг вакиллари, ташаббускор гуруҳлар ёки сайлов ёхуд референдум комиссиялари аъзолари жиноят субъекти бўла олади.

147-модда. Сайлов ҳуқуқининг ёки ишончли вакиллар ваколатларининг амалга оширилишига тўсқинлик қилиш

Фуқароларнинг депутат ёки Ўзбекистон Республикаси Президентини сайлаш ёки сайланиш, сайловолди тарғиботи олиб бориш ҳуқуқларини, депутатликка ёки Ўзбекистон Республикаси Президентлигига номзод шахснинг ишончли вакиллари ўз ваколатларини эркин амалга оширишларига, шунингдек фуқароларнинг референдумда эркин иштирок этишларига зўрлик ишлатиш, қўрқитиш, алдаш ёки оғдириб олиш йўли билан тўсқинлик қилиш –

уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёки олти ойгача қамоқ ёки икки йилдан беш йилгача озодликни чеклаш ёхуд беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Шарҳланаётган модда Фуқаролик ва сиёсий ҳуқуқлар тўғрисидаги Халқаро пактнинг 25-моддасига мувофиқ келиб, Халқаро пактнинг мазкур моддасига биноан ҳар бир фуқаро ҳеч бир камситишларсиз ва асоссиз

чеклашларсиз умумий ва тенг сайлов ҳуқуқи асосида яширин овоз бериш орқали ўтказиладиган ҳамда сайловчиларнинг эркин хоҳиш билдиришини таъминлайдиган ҳақиқий даврий сайловларда овоз бериш ва сайланиш бўйича ҳуқуқ ва имкониятга эга бўлиши керак.

2. Фуқароларнинг сайлаш ёки сайланиш, сайлов ва референдумда эркин иштирок этиш, сайловолди ташвиқот олиб бориш, депутатликка ёки Ўзбекистон Республикаси Президентлигига номзод шахснинг ишончли вакиллари сифатида ўз ваколатларини эркин амалга ошириш ҳуқуқини таъминловчи ижтимоий муносабатлар жиноят объекти ҳисобланади.

3. Объектив томондан шарҳланаётган жиноят фуқароларнинг депутат ёки Ўзбекистон Республикаси Президентини сайлаш ёки сайланиш, сайловолди тарғиботи олиб бориш ҳуқуқларини, депутатликка ёки Ўзбекистон Республикаси Президентлигига номзод шахснинг ишончли вакиллари ўз ваколатларини эркин амалга оширишларига, шунингдек фуқароларнинг референдумда эркин иштирок этишларига зўрлик ишлатиш, қўрқитиш, алдаш ёки оғдириб олиш йўли билан тўсқинлик қилишда ифодаланади.

4. Тўсқинлик қилиш фуқароларнинг сайлов ҳуқуқларини, жумладан, фуқаронинг сайловда ёки референдумда иштирок этиш ёки иштирок этмаслик ҳуқуқи, депутатликка ўз номзодини қўйган шахсга ёки унга қарши ёхуд референдумга қўйилган масалага ёки унга қарши ташвиқот қилиш, бирор-бир номзодга ёки унга қарши овоз бериш, барча номзодларга қарши овоз бериш ва ҳоказо ҳуқуқларни (пассив сайлов ҳуқуқини), шунингдек Ўзбекистон Республикаси Президентлигига, маҳаллий давлат ҳокимияти органларига ёки ўз-ўзини бошқариш органларига сайланиш ҳуқуқини (актив сайлов ҳуқуқини) амалга ошириш эркинлигига тажовуз қиладиган ҳаракатларни қасддан содир этишни қўзда тутади.

Бу сайловолди ташвиқотини амалга ошириш учун қасддан сунъий тўсқинликларни, номзодларни рўйхатга олишда турли тўсиқлар ва баҳоналарни, сайлов участкаларига кириш учун тўсиқларни ва ҳоказоларни

қасддан вужудга келтириш бўлиши мумкин. Шарҳланаётган жиноят овоз бермоқчи бўлган касал одамга сайлов қутисини тақдим этмаслик ёки унга сайлов варақаларини бермаслик, сайловчини тегишли рўйхатларга киритмаслик ва ҳоказолар орқали содир этилиши мумкин.

5. Шарҳланаётган моддада назарда тутилган зўрлик ишлатиш деганда, жабрланувчининг сайлов ҳуқуқини ёки ўзининг ишончли вакил сифатидаги ваколатларини амалга оширишига тўсқинлик қилувчи унга нисбатан ҳар қандай жисмоний таъсирни (масалан, калтаклаш, дўппослаш, баданга енгил ёки ўртача оғир шикаст етказиш, ғайриқонуний равишда озодликдан маҳрум этишни) тушуниш лозим. Агар жабрланувчига оғир шикаст етказилса, айбдор ҳаракати ЖКнинг 104-моддаси ва 147-моддаси билан жиноятлар мажмуи тариқасида квалификация қилинади.

6. Қўрқитиш жабрланувчи ёки унинг яқин кишиларига зўрлик ишлатиш, унинг мулкини нобуд қилиш ёхуд жабрланувчи учун сир сақланиши лозим бўлган маълумотларни ошкор қилиш ва ҳоказолар билан қўрқитиб жабрланувчини ўз сайлов ҳуқуқидан воз кечишига мажбурлаш мақсадида унга нисбатан руҳий таъсир ўтгазишдан иборат бўлади.

7. Кўриб чиқилаётган жиноятни содир этиш усули сифатида алдаш деганда, била туриб сайловчиларни, референдум иштирокчиларини ҳамда номзодларнинг ишончли вакилларини сайловлар ёки референдум натижаларига таъсир кўрсатиши мумкин бўлган сайловлар ёки референдумнинг ҳолатлари ҳақида нотўғри ахборотлар бериб янглиштириш. Ўша мақсадларда субъект томонидан сайловчилар, референдум иштирокчилари ҳамда номзодларнинг ишончли вакилларига берилиши керак бўлган маълумотлар ҳақида индамаслик ҳам алдаш сифатида баҳоланиши лозим. Шундай алдаш номзоднинг шахсига, сайловчилар билан ўтказиладиган учрашувнинг жойи ва вақтига, мажлис ўтказиладиган жой ва вақтга, овоз бериш санаси, овоз бериш варақаларини тўлдириш тартиби ва ҳоказоларга ёхуд сайловолди кампанияси ёки сайловларнинг ўзида эркин иштирок этиш

учун фуқаро билиши зарур бўлган бошқа фактик маълумотларга оид бўлиши мумкин.

8. Оғдириб олиш деганда, муайян бир ҳаракатларни бажариш ёки аксинча уларни бажармаслик (масалан, шахснинг сайловолди кампаниясида, бевосита сайловлар ёки референдумда қатнашмаслиги, муайян тарзда овоз бериши, сайлов ёки референдум комиссиясининг ёхуд унинг аъзолари ишига тўсқинлик қилиши, ўз номзодини сайловлардан қайтариб олиши) учун бирон-бир мулкий ёки бошқа имтиёзларни тақдим этиш ёки тақдим этишга ваъда бериш тушунилади.

9. Жиноят ЖКнинг 147-моддаси диспозициясида санаб ўтилган ҳар қандай ҳаракат содир этилган вақтдан бошлаб тугалланган деб топилади. Бунда фуқаро ёки ишончли вакилга уларнинг сайлаш ёки сайланиш, сайловолди тарғиботини олиб бориш ва ҳоказо ҳуқуқларини амалга ошириш-ларига амалда тўсқинлик қилинган-қилинмаганлигининг аҳамияти йўқ.

10. Субъектив томондан жиноят тўғри қасд билан содир этилади.

11. 16 ёшга етган ақли расо ҳар қандай жисмоний шахс ушбу жиноятнинг субъекти бўлиши мумкин.

Шарҳланаётган жиноят мансабдор шахслар томонидан содир этилганда ва бошқа зарур белгилар мавжуд бўлганда, қилмишни ЖКнинг 205 ёки 206-моддаларида кўрсатилган жиноятлар билан жиноятлар мажмуи бўйича квалификация қилиш керак.

148-модда. Меҳнат қилиш ҳуқуқини бузиш

Била туриб, ғайриқонуний равишда ишдан бўшатиш ёки ишга тиклаш тўғрисидаги суд қарорини бажармаслик, шундай қилмишлар учун маъмурий жазо қўлланилганидан кейин содир этилса, –

энг кам ойлик иш ҳақининг йигирма беш бараваригача миқдорда жарима ёки уч йилгача муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш ёки уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари билан жазоланади.

Аёлни ҳомиладорлиги ёки ёш болани парвариш қилаётганлигини била туриб, уни ишга олишдан ғайриқонуний равишда бош тортиш ёки ишдан бўшатиш –

энг кам ойлик иш ҳақининг йигирма беш бараваригача миқдорда жарима ёки уч йилгача муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш ёхуд уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари билан жазоланади.

1. Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 37-моддаси фуқароларнинг меҳнат қилиш ҳуқуқини муҳофаза қилади. Унда мустаҳкамланганки, «Ҳар бир шахс меҳнат қилиш, эркин касб танлаш, адолатли меҳнат шароитларида ишлаш ва қонунда кўрсатилган тартибда ишсизликдан ҳимояланиш ҳуқуқига эгадир.

Суд ҳукми билан тайинланган жазони ўташ тартибидан ёки қонунда кўрсатилган бошқа ҳоллардан ташқари мажбурий меҳнат тақиқланади».

Халқаро-ҳуқуқий ҳужжатларда, хусусан, Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларациясининг 23-моддасида ҳар бир инсон меҳнат қилиш, ишни эркин танлаш, адолатли ва қулай иш шароитига эга бўлиш ва ишсизликдан ҳимояланиш ҳуқуқига эга деб мустаҳкамланган.

2. Жиноят объекти фуқароларнинг меҳнат ҳуқуқини, хусусан, ҳомиладор аёлларнинг ёки 3 ёшгача фарзандлари бўлган аёлларнинг меҳнат ҳуқуқини амалга оширишни таъминловчи ижтимоий муносабатлар ҳисобланади.

3. ЖКнинг 148-моддаси 1-қисмида назарда тутилган жиноятнинг объектив томони худди шундай қилмишлар учун маъмурий жазо қўлланилганидан кейин била туриб, ғайриқонуний равишда ишдан бўшатиш ёки ишга тиклаш тўғрисидаги суд қарорини бажармаслик ҳисобланади.

4. Меҳнат қонунчилигида назарда тутилган ишдан бўшатишнинг асослари бўлмаганда ёки ишдан бўшатиш белгиланган тартибга риоя қилмасдан амалга оширилганда ишдан бўшатиш ғайриқонуний деб топилади.

5. Ишга тиклаш тўғрисидаги суд қарорини бажармаслик уни амалда ишга қўймасликдан ёки ишга тиклаш тўғрисида буйруқ чиқаришдан бўйин товлашдан ёхуд қонуний кучга кирган суд қарорига бошқача тўсқинлик қилишдан иборат.

6. ЖКнинг 148-моддаси 2-қисмида назарда тутилган жиноятнинг объектив томони аёлни ҳомиладорлиги ёки ёш болани парвариш қилаётганлигини била туриб, уни ишга олишдан ғайриқонуний равишда бош тортишда ёки ишдан бўшатишда ифодаланади.

Жиноий жавобгарлик келиб чиқиши учун ҳомиладорлик муддатининг аҳамияти йўқ. ЖКнинг 148-моддаси 2-қисмида кўрсатилган ҳаракатлар, масалан, бўш иш ўринларининг зарур бланкалар, ҳужжатлар, тавсифномаларнинг йўқлиги баҳонаси билан ёки иш штатларининг қисқараётгани ёки ишлаб чиқариш самарадорлигининг пастлиги ва ҳоказолар сабаб қилиб кўрсатилиши билан содир этилиши мумкин.

7. ЖКнинг 148-моддаси 1 ёки 2-қисми диспозициясида назарда тутилган қилмишларнинг бирини содир этилиши билан жиноят тугалланган ҳисобланади ва бирор оқибат келиб чиқишини талаб қилмайди. Келиб чиққан оқибатлар жазо тайинланаётган вақтда инобатга олиниши мумкин.

8. Субъектив томондан жиноят тўғри қасд билан содир этилади. Жиноятни квалификация қилиш учун мотив ва мақсаднинг аҳамияти йўқ.

9. Жиноятнинг субъекти 16 ёшга етган ақли расо, жисмоний шахс, яъни ишга қабул қилиш ёки ишдан бўшатиш ҳуқуқига эга бўлган шахс бўлиши мумкин.

149-модда. Муаллифлик ёки ихтирочилик ҳуқуқларини бузиш

Тафаккур мулки объектига нисбатан муаллифлик ҳуқуқини ўзлаштириб олиш, ҳаммуаллифликка мажбурлаш, шунингдек, тафаккур мулк объектлари тўғрисидаги маълумотларни улар расман рўйхатдан

ўтказилгунга ёки эълон қилингунга қадар муаллифнинг розилигисиз ошкор қилиш –

энг кам ойлик иш ҳақининг йигирма беш бараваридан етмиш беш бараваригача миқдорда жарима ёки беш йилгача муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш ёки уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёхуд олти ойгача қамоқ билан жазоланади.

1. Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 42-моддаси белгилайдики: «Ҳар кимга илмий ва техникавий ижод эркинлиги, маданият ютуқларидан фойдаланиш ҳуқуқи кафолатланади».

2. Жиноят объекти интеллектуал мулкнинг, хусусан, муаллифлик ва ихтирочилик ҳуқуқнинг ҳимоя қилинишига оид фуқароларнинг конституциявий ҳуқуқини таъминловчи ижтимоий муносабатлар ҳисобланади.

3. Жиноятнинг предмети интеллектуал мулк объектларидир. Интеллектуал мулк объектлари жумласига қуйидагилар киради:

- интеллектуал фаолият натижалари (фан, адабиёт ва санъат асарлари; ижролар, фонограммалар, эфир ёки кабель орқали кўрсатув ёхуд эшиттириш берувчи ташкилотларнинг кўрсатувлари ёки эшиттиришлари; ЭҲМ учун дастурлар ва маълумотлар базалари; ихтиролар, фойдали моделлар, саноат намуналари; селекция ютуқлари; ошкор этилмаган ахборот, шу жумладан ишлаб чиқариш сирлари (ноу-хау);
- фуқаролик муомаласи иштирокчиларининг, товарлар, ишлар ва хизматларнинг хусусий аломатларини акс эттирувчи воситалар (фирма номлари; товар белгилари (хизмат кўрсатиш белгилари); товарлар чиқарилган жой номи);
- Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексида ёки бошқа қонунларда назарда тутилган ҳолларда интеллектуал фаолиятнинг бошқа натижалари ҳамда фуқаролик муомаласи иштирокчиларининг, товарлар ва хизматларнинг хусусий аломатларини акс эттирувчи воситалар.

4. Объектив томондан жиноят интеллектуал мулк объектига нисбатан муаллифлик ҳуқуқини ўзлаштириб олишда, ҳаммуаллифликка мажбурлашда, шунингдек, интеллектуал мулк объектлари тўғрисидаги маълумотларни улар расман рўйхатдан ўтказилгунга ёки эълон қилингунга қадар муаллифнинг розилигисиз ошкор қилишда ифодаланади.

5. Муаллифлик ҳуқуқини ўзлаштириб олиш (плагиат) ўзгаларнинг муаллифлик асари, ихтироси, фойдали модели, саноат намунаси ёки интеллектуал мулкнинг бошқа объектидан ўзининг номи билан фойдаланишда (тўлиқ ёки қисман) ифодаланади. Хусусан, ўзгаларнинг муаллифлик асаридан фойдаланиш деганда, асарни оммалаштириш (китобни нашр қилиш, компакт-диск, компьютер дастурлари, маълумотлар базаларини тайёрлаш ва ҳ.к.), асар нусхаларини тарқатиш (сотиш, алмаштириш, ижарага топшириш ва ҳ.к.), асарни омма олдида намойиш қилиш (асарларни кўргазмада намойиш этиш ва ҳ.к.), асарни омма олдида ижро этиш (қўшиқни омма олдида ижро этиш, театрда пьесани саҳналаштириш, кино асарларни кино уйида намойиш қилиш ва ҳ.к.) тушунилади.

6. Мутлақ ҳуқуқ объекти бўлган интеллектуал мулкдан бошқа шахслар фақат ҳуқуқ эгасининг розилиги билангина фойдаланишлари мумкин. Шунинг учун интеллектуал мулкдан ҳар қандай қонунсиз фойдаланиш бу ҳуқуқнинг қўпол бузилиши ҳисобланади. Жумладан, тадбиркорлик субъектларининг интеллектуал фаолияти натижаларини ўзлаштириб олиш Жиноят кодексининг 149-моддаси билан тавсифланиши мумкин. Агар интеллектуал мулк объектлари моддий қимматликка эга бўлса, айбдорнинг қилмишлари талон-торож сифатида баҳоланади.

7. Интеллектуал мулк объектига нисбатан ҳаммуаллифликка мажбур этиш деганда, интеллектуал мулк объектининг эгаси бўлган муаллифга турли йўллар билан таъсир ўтказиш, яъни айбдорнинг ўзи томонидан ҳамда унинг талаби билан интеллектуал мулк объектини яратишда бевосита иштирок этмаган бошқа шахслар томонидан таъсир ўтказиш тушунилади. Ҳаммуаллифликка мажбур этиш – интеллектуал мулк эгасига интеллектуал

мулк объектини яратиш ишига айбдорнинг талаби билан унинг ўзини ёки бошқа шахсларни муаллифлар жамоаси таркибига қўшишга оид таъсир ўтказишдир. Жабрланувчига нисбатан ҳуқуқига қарши таъсирлар турлича бўлиши мумкин (муаллифнинг ўзи ёки унинг яқинларига нисбатан жисмоний куч ишлатиш билан таҳдид қилиш; қонуний имтиёзлардан маҳрум этиш билан қўрқитиш; айбдорни ҳаммуаллифликка киритишга мажбур қиладиган шароит яратиш йўли билан талаб қўйиш). Агар ЖКнинг 149-моддасида назарда тутилган жиноятдан кўра хавфи жиҳатдан ижтимоий хавф туғдирмаса, ЖКнинг бошқа моддалари бўйича квалификация қилиш шарт эмас.

8. Интеллектуал мулк объектлари тўғрисидаги маълумотларни улар расман рўйхатдан ўтказилгунга ёки эълон қилингунга қадар муаллифнинг розилигисиз ошкор қилиш деганда, ушбу объектлар тўғрисидаги ахборотни оммавий ахборот воситаларида чоп этиш, конференцияларда нутқ сўзлаш ёки бошқа ошкор этиш усулларини қўллаб, ҳеч бўлмаса бир кишининг огоҳ этилишини тушуниш керак.

9. ЖКнинг 149-моддаси диспозициясида назарда тутилган ҳар қандай ҳаракатлардан бири содир этилган вақтдан бошлаб, ҳар қандай оқибатлар келиб чиқишидан қатъи назар, шарҳланаётган жиноят тугалланган деб топилади.

10. Субъектив томондан жиноят тўғри қасд билан содир этилади.

11. Ўн олти ёшга тўлган ақли расо жисмоний шахс шарҳланаётган жиноятнинг субъекти бўлиши мумкин.

ИККИНЧИ БЎЛИМ
ТИНЧЛИК ВА ХАВФСИЗЛИККА ҚАРШИ ЖИНОЯТЛАР

VIII БОБ.
ТИНЧЛИК ВА ИНСОНИЯТНИНГ ХАВФСИЗЛИГИГА ҚАРШИ ЖИНОЯТЛАР

150-модда. Урушни тарғиб қилиш

Урушни тарғиб қилиш, яъни бир мамлакатни иккинчи мамлакатга нисбатан қўзғатиш учун турли шаклдаги қарашлар, ғоялар ёки чақириқлар тарқатиш –

беш йилдан ўн йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 17-моддаси белгилайдики, «Ўзбекистон Республикаси халқаро муносабатларнинг тўла ҳуқуқли субъектидир. Унинг ташқи сиёсати давлатларнинг суверен тенглиги, куч ишлатмаслик ёки куч билан таҳдид қилмаслик, чегараларнинг дахлсизлиги, низоларни тинч йўл билан ҳал этиш, бошқа давлатларнинг ички ишларига аралашмаслик қоидаларига ва халқаро ҳуқуқнинг умум эътироф этилган бошқа қоидалари ва нормаларига асосланади».

2. Урушни тарғиб қилишнинг ижтимоий хавфи, аввало, шахснинг бир мамлакатни иккинчи мамлакатга нисбатан қўзғатиш учун турли шаклдаги қарашлар, ғоялар ёки чақириқлар тарқатиб дунёни ва давлатларнинг тинчлигини хавф остига қўядиган ҳолатга келтиришидир. Урушни тарғиб қилиш халқаро ҳуқуқ нормаларига зиддир.

3. Шарҳланаётган жиноятнинг объекти ривожланиш ва ҳаёт фаолиятининг шарти бўлган тинчликни муҳофаза қилиш ҳамда давлатлар ва халқларнинг тинч-тотувлигини таъминлаш бўйича ижтимоий муносабатлардир.

4. Объектив томондан жиноят бир мамлакатни иккинчи мамлакатга нисбатан қўзғатиш учун турли шаклдаги қарашлар, ғоялар ёки чақириқлар тарқатишдан иборат.

Уруш – бу икки ёки ундан ортиқ суверен, мустақил давлатлар ёки халқлар орасидаги ташкил қилинган қуролланган кураш, қуролли зиддиятдир.

Урушни тарғиб қилиш инсонларнинг онгига ва иродасига уларнинг бошқа суверен давлатга қарши ҳарбий ҳаракатлар олиб боришга ундаш, уруш эълон қилиш заруратини туғдириш ва шундай истакни уйғотиш мақсадида таъсир қилиш деганидир.

Урушни тарғиб қилиш ошкора ёки хуфя бўлиши ҳамда турли усуллар орқали амалга оширилиши мумкин. Босқинчилик урушни бошлаб юборишга қаратилган чақириқлар ҳар қандай шаклда ифода этилиши мумкин: оғзаки, ёзма, оммавий ахборот воситаларини (газета, журналлар, телевидение), Интернет тармоғини қўллаган ҳолда. Урушни тарғиб қилишнинг усуллари жиноятни квалификация қилишга таъсир этмайди, бироқ жазони тайинлашда инобатга олиниши лозим.

Агрессияни бошлаб юборишга қаратилган қарашлар, ғоялар, чақириқларнинг оммавийлиги ҳам жиноятни квалификация қилишга таъсир этмайди.

5. Босқинчилик урушни бошлаб юборишга қаратилган қарашлар, ғоялар ёки чақириқларни тарқатиш билан боғлиқ ҳарақатлар содир этилган вақтидан бошлаб, келиб чиққан оқибатлардан, яъни агрессия бошланган ёки бошланмаганлигидан қатъи назар, жиноят тугалланган ҳисобланади.

6. Субъектив томондан жиноят тўғри қасд билан содир этилади. Айбдор ўзи содир этаётган ҳаракатларнинг ижтимоий хавфли хусусиятини, ушбу ҳаракатлар қандай мақсадларга қаратилганлигини англайди ва уларни содир этишни хоҳлайди. Жиноятни квалификация қилиш учун унинг мақсад ва мотиви аҳамиятсиздир.

7. Жиноятнинг субъекти ўн олти ёшга тўлган ақли расо жисмоний шахс бўлиши мумкин.

8. Урушни тарғиб қилишни агрессияга далолатчилик (ЖКнинг 151-моддаси) қилишдан ажратиш лозим. Уларнинг фарқи шундаки, агрессияга далолатчилик қилиш ҳеч қачон оммавий тус олмайди ва ЖКнинг 151-моддасида назарда тутилган жиноятнинг субъекти бўлиши мумкин бўлган аниқ бир шахснинг иродасига қаратилган бўлади, урушни тарғиб қилиш эса, кўпчиликка нисбатан амалга оширишни ва уруш очилишининг зарурлигини ва мақсадга мувофиқлигини омма онгида шакллантиришни мақсад қилади.

151-модда. Агрессия

Босқинчилик урушини режалаштириш ёки унга тайёргарлик кўриш, шунингдек шу ҳаракатларни амалга оширишга қаратилган фитнада қатнашиш –

ўн йилдан ўн беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Босқинчилик урушини бошлаш ёки уни олиб бориш –

ўн беш йилдан йигирма йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Босқинчилик урушини режалаштириш ёки унга тайёргарлик кўриш ёхуд шу ҳаракатларни амалга оширишга қаратилган фитнада қатнашиш халқаро ҳуқуқ нормаларига биноан тинчлик ва инсониятнинг хавфсизлигига қарши жиноят ҳисобланади.

2. Шарҳланаётган жиноятнинг ижтимоий хавфи шундан иборатки, унинг содир этилиши натижасида давлатлар орасида тинчлик бузилади ва халқаро муносабатларда зиддият туғилади, натижада бу ҳаракатлар кўплаб қурбонларга, бинолarнинг вайрон бўлишига, шаҳар ва қишлоқларнинг йўқ бўлишига олиб келади. Ҳозирги замонавий қурол-яроғ турларини ҳисобга олган ҳолда босқинчилик урушнинг оқибатларини олдиндан айтиш қийин.

3. Агрессия объекти давлатлар хавфсизлиги ва уларнинг тинч ҳаёт фаолияти юритишини, давлатларнинг миллий манфаатлари, сиёсий мустақиллиги ва ҳудудий яхлитлигини таъминловчи ижтимоий муносабатлардир.

4. Объектив томондан ЖКнинг 151-моддаси 1-қисмида назарда тутилган жиноят қуйидагиларда ифодаланади:

- босқинчилик урушини режалаштириш;
- босқинчилик урушига тайёргарлик кўриш;
- босқинчилик урушини режалаштириш ёки унга тайёргарлик кўриш бўйича ҳаракатларни амалга оширишга қаратилган фитнада қатнашиш.

5. БМТ Бош Ассамблеясининг 1974 йил 14 декабрдаги XXIX сессиясида қабул қилинган Резолюциянинг «Агрессия таърифи» деган 1-моддасига мувофиқ давлат томонидан бошқа давлатнинг суверенитетига, ҳудудий дахлсизлигига ёки сиёсий мустақиллигига қарши ёхуд БМТ Уставига зид бўлган бошқача тарзда қуролли куч ишлатиш агрессия сифатида эътироф этилади.

Давлат томонидан БМТ Уставини бузган ҳолда биринчи бўлиб қуролли куч ишлатиш, тегишли ҳаракатлар ва уларнинг оқибатлари анча жиддий тусга эга бўлмаган ҳолларда ҳам, агрессия ҳаракатининг далили бўлади (Резолюциянинг 2-моддаси).

Ҳеч қандай сиёсий, иқтисодий, ҳарбий ёки бошқа таснифдаги фикрлашлар агрессияни оқлаш учун хизмат қила олмайди (Резолюциянинг 5-моддаси).

6. Босқинчилик урушни режалаштириш деганда, уруш олиб боришнинг стратегик ва тактик лойиҳаларини уруш ҳаракатларидан олдин ёки улар билан параллел равишда ишлаб чиқиш ва тузиш, шу жумладан, ҳарбий операцияларни амалга ошириш учун зарур бўлган кучлар ва имкониятларнинг ҳисобини олиш, ресурс таъминотининг ҳисобини қилиш, шунингдек зарур ҳарбий объектларнинг қурилишини лойиҳалаштириш, сафарбарлик режаларини тузиш, иттифоқдош давлатларни урушга жалб

қилиш ёки босқинчилик урушга тайёргарлик кўришга, уни бошлашга ёки олиб боришга ёхуд алоҳида ҳарбий операцияларни амалга оширишга қаратилган умумий режа ёки фитнанинг амалга оширилишида кўрсатилган давлатларнинг иштирокини таъминлаш бўйича ҳаракатларни ишлаб чиқиш ва режалаштириш ҳамда ҳ.к. тушунилади.

Босқинчилик урушни режалаштириш мазкур урушга тайёргарлик кўришнинг бошланғич босқичи сифатида кўрилиши мумкин.

7. Босқинчилик урушга тайёргарлик кўриш деганда, якуний ҳарбий лойиҳаларнинг тузилиши ва уларнинг амалга оширилишига йўналтирилган ҳаракатларни содир этиш тушунилади. Масалан, ҳарбий тузилмаларни бир йўналишда жамлаш, ҳарбий иншоотларни қуриш, ҳарбий маҳсулотларни ишлаб чиқаришни кўпайтириш, ҳарбий қисмларни қайта ташкил қилиш, маҳсулотлар, ёқилғи захирасини яратиш, душман ҳудудида қўлланиладиган ҳарбий ҳаракатларга мос ўқув машқлари ва маневрлар ўтказиш ва ҳ.к. шулар жумласидандир.

Шуни инобатга олиш керакки, давлат ҳимоя имкониятини ошириш ва хавфсизлигини таъминлаш мақсадида уруш ҳаракатларини режалаштириш ва уларга тайёргарлик кўриш ҳаракатларини содир этиш агрессия таркибини ташкил этмайди.

8. Фитна деганда, босқинчилик урушни бошлаш, режалаштириш ёки унга тайёргарлик кўриш учун икки ёки ундан ортиқ шахсларнинг тил бириктириши тушунилади. Фитнада қатнашиш бошқа давлатлар вакиллари билан ошкора ёки хуфя музокаралар ўтказишда, биргаликда ҳарбий операциялар олиб бориш режаларини ишлаб чиқишда, бошқа давлат ичида ёки ташқарисида мухолифат гуруҳлари билан мазкур давлатга қарши агрессияни тайёрлаш ёки режалаштириш мақсадида алоқа боғлашда, ахборот алмашувида, махсус хизматларнинг ҳамкорлигида ва худди шундай бошқа ҳаракатларда ифода этилиши мумкин.

9. ЖКнинг 151-моддаси 1-қисмида назарда тутилган жиноят юқорида кўрсатилган ҳаракатларнинг биттаси содир этилган вақтдан бошлаб тугалланган деб топилади.

10. ЖКнинг 151-моддаси 2-қисмида назарда тутилган жиноятнинг объектив томони босқинчилик урушни бошлаш ёки уни олиб боришдан иборат.

11. Босқинчилик урушни бошлаш деганда, бошқа давлат суверенитетини унинг ҳудудига агрессор давлат қуролли кучларининг бостириб кириш йўли билан бузишга қаратилган аниқ ҳаракатлар содир этишини, ҳарбий оккупация ёки аннексияни, шунингдек қарши томоннинг бостириб киришига мажбур этувчи шароитларни яратиш ёки ҳарбий кучларни қўллаш ва ҳарбий ҳаракатларни олиб боришни бошлаш, стратегик қуролланишни қўллаш учун сабаб ва баҳоналарни яратишни тушуниш лозим. Бундай ҳаракатлар ҳам ҳарбий, ҳам сиёсий кўринишда бўлиши мумкин.

БМТ Бош Ассамблеяси юқорида кўрсатилган Резолюциясининг 3-моддаси, уруш расман эълон қилинган-қилинмаганлигидан қатъи назар, қуйидаги ҳаракатларнинг амалга оширилишини агрессия ҳаракати сифатида баҳолайди:

- бир давлат қуролли кучларининг бошқа давлат ҳудудига бостириб кириши ёки ҳужум қилиш ёхуд, қанча муддатга чўзилганлигидан қатъи назар, мазкур босқинчилик ёки ҳужум оқибати сифатида ҳар қандай босиб олиш ёки бошқа давлатга ёхуд унинг бирор ҳудудига қарши куч ишлатиш билан содир этилган ҳар қандай аннексия;
- бир давлат қуролли кучларининг бошқа давлат ҳудудини бомбардимон қилиши ёки бошқа давлатларга қарши ҳар қандай қурол ишлатилиши;
- давлат портлари ёки қирғоқларининг бошқа давлат қуролли кучлари томонидан тўсиб қуйилиши;
- давлат қуролли кучларининг бошқа давлатга тегишли қуруқликдаги денгиз, ҳаво қўшинларига ёхуд денгиз ёки ҳаво флотига ҳужум қилиши;

• бир давлатнинг бошқа давлат билан тузилган келишувга мувофиқ мазкур давлат ҳудудида мавжуд бўлган қуролли кучларини келишувни бузган ҳолда қўллаш ёки келишув амал қилиши тугаганидан сўнг ҳам мазкур қуролли кучларни ушбу давлат ҳудудида сақлашнинг давом этиши;

• давлатнинг бошқа давлат ихтиёрига топшириб қўйилган ҳудудидан ўша давлат томонидан бошқа учинчи давлатга агрессия содир этишда фойдаланишга йўл қўйган ҳаракатлари;

• давлат ёки унинг номидан қуролли тўдаларни, гуруҳларни ва мунтазам кучлар ёки ёлланганларни юбориш (мазкур кучлар бошқа давлатга қарши қуролли кучини ишлатган ҳолатларда, башарти бу ҳолат жиддий тус олиб юқорида қайд этилган ҳаракатларга тенг бўлса ёки унда анчагина иштироки бўлса).

12. Босқинчилик урушни олиб бориш деганда, бошланган агрессияни давом эттиришни, яъни бошқа давлатга қарши ҳарбий операцияларни амалга оширишни ёки агрессия бошланғич ҳаракатининг давоми бўлган бошқа ҳаракатларни амалга оширишни тушуниш лозим. Босқинчилик урушни олиб бориш ўз ҳаракат доираси, давомийлиги, ҳарбий ва жонли кучларнинг қўлланилиши даражаси билан агрессиянинг якка кўринишларидан устун туради. Илк зарбаларни беришнинг таъқиб қилувчи босқинчилик урушни бошлашдан фарқли ўлароқ, ҳарбий ҳаракатларнинг ривожланишига олиб келувчи бундай урушни олиб бориш аниқ якуний мақсадга эга. Бундай мақсадда ҳудудий дахлсизликни бузиш, давлатнинг ҳарбий, сиёсий, иқтисодий кучини барбод қилиш, халқни ўз эркини белгилаш ва мустақиллик ҳуқуқидан маҳрум қилиш деб баҳоланиши лозим.

13. ЖКнинг 151-моддаси 2-қисмида назарда тутилган жиноят давомли ҳисобланади. У жиноий қилмиш содир этилган вақтдан бошланади ва айбдорнинг жиноятни тамомлашга қаратилган ҳаракатлари (агрессия ёки жанговар ҳаракатлар олиб боришнинг тугатилиши) ёки жиноятни содир этишга тўсқинлик қилувчи ҳодисаларнинг келиб чиқиши (масалан, агрессорни узил-кесил тор-мор қилиш) натижасида тамомланади.

14. Субъектив томондан ЖКнинг 151-моддаси 2-қисмида назарда тутилган жиноят тўғри қасд билан содир этилади. Айбдор босқинчилик урушни режалаштириш, унга тайёргарлик кўриш, уни бошлаш ва олиб бориш бўйича ҳаракатлар содир этишини англайди ва уларни содир этишни хоҳлайди. Қилмишни квалификация қилишда унинг мотив ва мақсадлари аҳамият касб этмайди.

15. ЖКнинг 151-моддасида назарда тутилган жиноятнинг субъекти 16 ёшга тўлган ақли расо жисмоний шахс ҳисобланади. Қоида тариқасида, мазкур жиноятнинг субъектлари ҳарбий тусдаги ҳар қандай масалаларни режалаштириш ва ҳал қилиш ваколатига кирадиган муайян давлат мансаб-ларини эгаллайдиган шахслар бўлади.

152-модда. Урушнинг қонун ва удумларини бузиш

Тинч аҳолини ёки ҳарбий асирларни қийнаш, жисмонан қириб юбориш, тинч аҳолини мажбурий ишларга ёки бошқа мақсадларда ҳайдаб кетиш, халқаро ҳуқуқ билан тақиқланган уруш олиб бориш воситаларини қўллаш, шаҳарлар ва аҳоли яшаш жойларини беҳуда вайрон қилиш, мулкни талон-торож қилиш, шунингдек, бундай ҳаракатларни қилишга буйруқ беришда ифодаланган уруш қонун ва удумларини бузиш –

ўн йилдан йигирма йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Халқаро ҳуқуқ, жумладан, 1907 йилдаги Қуруқликдаги жангнинг одат ва қонунлари тўғрисидаги Гаага конвенцияси[1], 1949 йилдаги Тинч аҳолини уруш вақтида ҳимоя қилиш тўғрисидаги Женева конвенцияси[2] ва

[1] *Қаранг*: Қуруқликдаги жангнинг одат ва қонунлари тўғрисидаги Гаага конвенцияси (Гаага, 1907 йил 18 октябрь).

[2] *Қаранг*: Тинч аҳолини уруш вақтида ҳимоя қилиш тўғрисидаги Женева конвенцияси (Женева, 1949 йил 12 август; Ўзбекистон Республикаси Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг 1993 йил 3 сентябрдаги 946-XII-сон қарори билан қўшилди; Ўзбекистон Республикаси учун 1994 йил 8 апрелдан бошлаб кучга кирди).

бошқа бир қатор халқаро ҳуқуқий ҳужжатлар[3] уруш олиб боришнинг қоидаларини белгилаб беради.

2. Халқаро жиноят ҳуқуқи кўриб чиқилаётган жиноятни ҳарбий жиноятлар гуруҳига киритади. Унинг ижтимоий хавфи, аввало, шундан иборатки, урушнинг ўзи одамларнинг ўлиши ва қирилиб кетишига, шаҳар ва қишлоқларнинг вайрон бўлишига, маданий бойликларнинг йўқ бўлиб кетишига, тараққиёт жараёнининг орқага сурилишига ва шу каби оғир оқибатларга олиб келади. Шубҳасиз, уруш қонунларини бузиш ҳар бир урушнинг оқибатларини кучайтиради ва оғирлаштиради.

3. Уруш олиб боришнинг қонун ва удумларига риоя қилиш борасидаги халқаро муносабатлар жиноятнинг асосий бевосита объекти бўлиб ҳисобланади. Қўшимча бевосита объект бўлиб, ҳарбий асирлар ва тинч аҳолининг хавфсизлигини ва инсон тараққиётининг ютуқларига эришишни таъминлаш бўйича ижтимоий муносабатлар ҳисобланади.

4. Уруш қонунлари ва удумларини бузиш объектив томондан тинч аҳолини ёки ҳарбий асирларни қийнаш, жисмонан қириб юбориш, тинч аҳолини мажбурий ишларга ёки бошқа мақсадларда ҳайдаб кетиш, халқаро ҳуқуқ билан тақиқланган уруш олиб бориш воситаларини қўллаш, шаҳарлар ва аҳоли яшаш жойларини беҳуда вайрон қилиш, мулкни талон-торож қилишда, шунингдек, бундай ҳаракатларни қилишга буйруқ беришда ифодаланади.

---

[3] *Қаранг*: Ҳарбий асирлар билан муомала қилиш тўғрисидаги конвенция (Женева, 1949 йил 12 август; Ўзбекистон Республикаси Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг 1993 йил 3 сентябрдаги 946-XII-сон қарори билан қўшилди; Ўзбекистон Республикаси учун 1994 йил 8 апрелдан бошлаб кучга кирди); 1949 йил 12 августдаги Женева конвенцияларига халқаро қуролли можароларнинг қурбонларини ҳимоя қилишга оид Қўшимча протокол (I Протокол) (Женева, 1977 йил 8 июнь; Ўзбекистон Республикаси Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг 1993 йил 3 сентябрдаги 946-XII-сон қарори билан қўшилди; Ўзбекистон Республикаси учун 1994 йил 8 апрелдан бошлаб кучга кирди); 1949 йил 12 августдаги Женева конвенцияларига халқаро тусга эга бўлмаган қуролли можароларнинг қурбонларини ҳимоя қилишга оид Қўшимча протокол (II Протокол) (Женева, 1977 йил 8 июнь; Ўзбекистон Республикаси Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг 1993 йил 3 сентябрдаги 946-XII-сон қарори билан қўшилди; Ўзбекистон Республикаси учун 1994 йил 8 апрелдан бошлаб кучга кирди) ва бошқалар.

5. Шарҳланаётган модданинг мазмунини аниқроқ тушуниш учун юқорида қайд этилган халқаро ҳужжатларда белгиланган нормаларга мурожаат қилиш даркор. Хусусан, «тинч аҳолини ёки ҳарбий асирларни қийнаш, жисмонан қириб юбориш» тушунчаси тегишинча 1949 йилдаги Женева конвенцияларига халқаро тусга эга бўлмаган қуролли можароларнинг қурбонларини ҳимоя қилишга оид Қўшимча протокол (II Протокол) ҳамда Ҳарбий асирлар билан муомала қилиш тўғрисидаги конвенцияда назарда тутилган «тинч аҳоли билан тажовузкорона муомала қилиш» ва «ҳарбий асирлар билан тажовузкорона муомала қилиш» тушунчаларидан келиб чиққан.

Мазкур ҳужжатлар қоидаларидан келиб чиқиб, тинч аҳолини қийнаш деганда, аҳолини қийноққа солиш, жисмонан қириб ташлаш ёки жисмоний жазолашнинг бошқа турли кўринишлари, коллектив жазолашни қўллаш; инсон қадр-қимматини поймол қилиш, жумладан, таҳқирловчи ва ҳақоратловчи муомала қилиш, номусга тегиш, жинсий алоқага киришга ёки жинсий эҳтиёжни ғайритабиий усулда қондиришга мажбурлаш, қуллик ёки барча кўринишдаги қул савдоси билан шуғулланиш кабилар тушунилади[1].

Ушбу модда мазмунидаги тинч аҳоли деганда, қуролли можарога тортилган давлат ҳудудида яшовчи, аммо ҳарбий ҳаракатларда бевосита иштирок этмаётган ёки иштирокини тўхтатган жисмоний шахсларни (фуқаролар, фуқаролиги бўлмаган шахслар, чет эл фуқароларини) тушуниш керак.

6. Ҳарбий асирларни қийнаш деганда, асирликда тутиб турганлар томонидан ҳар қандай ноқонуний ҳаракат ёки ҳаракатсизлик, асирнинг соғлиғини хавф остига қўювчи, унинг ўлимига олиб келувчи ҳолатлар; асирларни жисмонан азоблаш, қандай турдаги бўлмасин, илмий ёки тиббий тажрибага (фақат, агар тажриба асирни даволаш ёки унинг манфаатига хизмат қилиши билан оқланмаса) дучор қилиш, репрессияни қўллаш;

[1] *Қаранг*: 1949 йил 12 августдаги Женева конвенцияларига халқаро тусга эга бўлмаган қуролли можароларнинг қурбонларини ҳимоя қилишга оид Қўшимча протокол (II Протокол) (Женева, 1977 йил 8 июнь), 4-модда 2-банд.

асирларни уларнинг соғлиғига салбий таъсир қиладиган ва эпидемия тарқалишига олиб келадиган антисанитар шароитда сақлаш ва ҳ.к. тушунилади[1].

Ҳарбий асирлар билан муомала қилиш ҳақидаги Женева конвенциясининг 4-моддасига асосан, қуйидаги тоифалардан бирига мансуб бўлган, душман ҳукми остига тушиб қолган шахслар *ҳарбий асир* деб ҳисобланади:

- можародаги мамлакат қуролли кучларининг шахсий таркиби, шу жумладан, мазкур қуролли кучлар таркибига кирувчи халқ лашкарлари ва кўнгиллилар отряди;
- бошқа халқ лашкарлари ва кўнгиллилар отряди шахсий таркиби, шу билан бирга можарода бўлган тарафга тегишли қаршилик кўрсатиш ҳаракатининг шахсий таркиби ва ўз ҳудудида ҳаракат қилаётган ёки ҳудуддан ташқарида бўлган, агар бу ҳудуд оккупация қилинган бўлса ҳам бу халқ лашкарлари ва кўнгиллилар отряди, қаршилик кўрсатиш ҳаракатлари қуйидаги шартларга жавоб беради:

  бошида ўз қўл остидагилари учун масъул бўлган шахс бўлса;

  тайинли ва узоқдан аниқ кўринадиган фарқли белгиси бўлса;

  очиқ ҳолда, эркин қурол олиб борса (юрса);

  ўз ҳаракатларида урушнинг қонун ва удумларига риоя қилса;

- асирликда тутиб турганлар томонидан Держава деб топилмаган бўлса, ўзини давлат ёки ҳокимият қўл остида деб ҳисобловчи, доимий қуролли кучларнинг шахсий таркибига кирса;
- қуролли кучлар ортидан бораётган, лекин уларнинг таркибига бевосита кирмайдиган шахслар, масалан, ҳарбий самолёт экипажига кирувчи фуқаролар, ҳарбийларни етказиб берувчи шахслар, қуролли кучларда хўжаликни таъминлаш юклатилган командалар ёки хизмат бўлинмалари ишчиларининг шахсий таркиби, агар улар кузатиб бораётган қуролли

[1] *Қаранг*: Ҳарбий асирлар билан қилинадиган муомала тўғрисидаги конвенция (Женева, 1949 йил 12 август), 13-модда.

кучлардан бунга рухсат олишган бўлса, бунинг учун қуролли кучлар шахсни тасдиқловчи ҳужжат беришлари керак;

• савдо флоти кемаларининг экипажи аъзолари, жумладан, капитанлар, лотцманлар ва юнгалар ҳамда можарода бўлган томонларнинг фуқаролик авиацияси экипажлари, албатта, агар улар халқаро ҳуқуқнинг бошқа ҳолатларини назоратда тутувчи бирор имтиёзли шароитдан фойдала-нишмаса;

• душман яқинлашганда ўз-ўзидан ўз хоҳишига биноан бостириб кираётганлар билан курашиш учун қўлига қурол оладиганлар, лекин доимий лашкар сифатида таркиб топмаган, очиқ ҳолатда қурол олиб юрувчи ва урушнинг қонун ва удумларига риоя қилувчи оккупация қилинмаган ҳудуд аҳолиси.

Ҳарбий асирларга ёрдам кўрсатиш мақсадида асирликда сақлаётган давлат томонидан қўлга олинган тиббий-санитар ходимлар ва диний ходимлар ҳарбий асир ҳисобланмайди (Ҳарбий асирлар билан муомала қилиш тўғрисидаги Женева конвенциясининг 33-моддаси).

7. Тинч аҳолини ёки ҳарбий асирларни жисмонан қириб юбориш деганда, уларни ўлдириш ёки ҳар қандай ноқонуний ҳаракатнинг содир этилиши ёки душман томонидан келтирилган шахсларнинг ўлимига олиб келадиган ҳар қандай ҳаракатсизликни тушуниш лозим.

8. Тинч аҳолини мажбурий ишларга ёки бошқа мақсадларда ҳайдаб кетиш деганда, аҳолининг депортацияси, яъни мажбурий ҳайдаш, кўчириш, босиб олинган ҳудудлардан маълум жойда яшаш мақсадида ёки ҳаёт учун зарур шароитлар тасаввурисиз номаълум йўналишда олиб чиқиб кетиш тушунилади. Ҳайдаш тинч аҳолини кўчириш, босиб олган давлат ҳудуди ёки бошқа исталган давлат жойи, у босиб олинган ёки босиб олинмаганлигидан ҳамда босиб олинган давлатнинг ҳудуди бўлганлигидан қатъи назар, депортациянинг белгиларини аниқлаш учун аҳамиятга эга эмас.

Тинч аҳолини уруш пайтида ҳимоя қилиш тўғрисидаги Женева конвенциясининг 49-моддасига биноан бирор-бир босиб олинган ҳудуддан

тўлиқ ёки қисман эвакуация қилиш, агар буни тинч аҳолининг хавфсизлиги ёки ҳарбий кўринишдаги энг муҳим сабаблар талаб қилса ва аҳолиси босиб олинган ҳудуднинг энг хавфсиз жойига кўчирилса ва шу тахлитда кўчирилганлар ҳарбий ҳаракатлар тугагандан сўнг ўз уйларига қайтадиган бўлсалар, бу ҳолат депортация ҳолатини ўзида ташкил қилмайди.

9. Халқаро ҳуқуқ билан тақиқланган уруш олиб бориш воситаларини қўллаш деганда, уруш олиб бориш жараёнида 1907 йилдаги Уруш қонун ва удумлари тўғрисидаги Гаага конвенцияси, Атроф-табиий муҳитга ҳарбий ёки душманлик билан бошқа ҳар қандай воситада таъсир этишни тақиқлаш тўғрисидаги конвенция[1], Оддий қуролнинг ҳаддан ташқари кўп зарар келтиради ёки барча нарсага баравар таъсир этади деб ҳисобланиши мумкин бўлган конкрет турлари қўлланилишини тақиқлаш ёки чеклаш тўғрисидаги конвенция[2] ҳамда бошқа халқаро шартномалар билан тақиқланган уруш олиб боришнинг усул ва воситаларини тушуниш керак.

10. Уруш олиб бориш воситаларига уруш олиб борилаётган давлат томонидан қуролларнинг (қурол-яроғ, ўқ-дори захираси, буюмлар, қўлланмалар ва ҳоказо) қўлланиши, моддий бойликларни йўқ қилишга мўлжалланган ҳарбий техника (аввало, ҳарбий объектлар) ҳамда душманнинг тирик кучи киради.

Уруш олиб боришнинг халқаро ҳуқуқ билан тақиқланган воситаларига, аввало, оммавий қирғин қуроллари, одамларни ортиқча қийнаш мақсадида қўлланиладиган бактериологик (биологик) ва бошқа токсик қуроллар киради. Масалан, ҳарбий ҳаракатларда қўллаш ва одамнинг ҳимояланмаган кўриш органларига зарар етказишга мўлжалланган лазер қуролларидан фойдаланиш

---

[1] *Қаранг*: Атроф-табиий муҳитга ҳарбий ёки душманлик билан бошқа ҳар қандай воситада таъсир этишни тақиқлаш тўғрисидаги конвенция (Женева, 1976 йил 10 декабрь; БМТ Бош Ассамблеясининг 96 ялпи мажлисида 31/72-сон Резолюцияси билан қабул қилинди; Ўзбекистон Республикаси учун 1993 йил 26 майдан бошлаб кучга кирди).

[2] *Қаранг*: Оддий қуролнинг ҳаддан ташқари кўп зарар келтиради ёки барча нарсага баравар таъсир этади деб ҳисобланиши мумкин бўлган конкрет турлари қўлланилишини тақиқлаш ёки чеклаш тўғрисидаги конвенция (Женева, 1980 йил 10 октябрь; Ўзбекистон Республикаси Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг 1997 йил 30 августдаги 500-I-сон қарори билан қўшилди; Ўзбекистон Республикаси учун 1998 йил 29 мартдан бошлаб кучга кирди).

(бехосдан кўрликни келтириб чиқарадиган қуроллар бундан мустасно); исталган кўринишдаги ёқилувчи қуроллар, масалан, огнемётлар, фугаслар, снарядлар, гранаталар, миналар, бомбалар ва бошқа таркибида ёқилувчи моддалари бўлган ҳар қандай қуроллар (бехосдан ёнувчи ёки куйдирувчи қуроллар бундан мустасно) ва ҳ.к. шулар жумласидандир.

Уруш олиб боришда, шунингдек, зилзила, цунамининг вужудга келишига, об-ҳаво ва иқлимнинг, бирор-бир ҳудудда экологик мувозанатнинг ўзгаришига, озон қатлами ва ионосфера ҳолатининг бузилишларига олиб келувчи воситаларни қўллаш тақиқланади.

11. Уруш олиб бориш услублари ўзида техникадан, қурол ва лашкардан фойдаланиш қоидалари, тартиби, тактикаси, усулларини қамраб олади. Хусусан, уруш олиб бориш услубларидан қуйидагилари халқаро ҳуқуқ билан тақиқланади:

- тинч аҳолига ва қуролини ташлаб бошқа ҳимоя воситасига эга бўлмай чекинган душман тарафга қасд қилиш;
- ҳеч кимнинг тирик қолмаслиги ҳақида эълон қилиш;
- парламент ва миллий байроқни, душман тараф ҳарбий кийимининг ва ҳарбий белгиларининг, Женева конвенцияси билан ўрнатилган ҳарбий белгиларни ноқонуний қўллаш;
- ҳарбий зарурат тақозо этмаган тақдирда ёки мақсадсиз шаҳарлар ва қишлоқларни вайрон қилиш;
- ҳарбий асирлар ёки тинч аҳолидан ҳарбий операциядан маълум бир ҳудудни ҳимоя қилиш учун фойдаланиш;
- тиббиёт бирлашмаларига ва санитар уловларига ҳужум қилиш;
- тинч аҳолига нисбатан очарчиликни қўллаш ҳамда шундан келиб чиққан ҳолда аҳолининг яшаши учун зарур бўлган объектларни яроқсиз ҳолатга келтириш ёки у ердан кўчириш, босқинчилик, талон-торож қилиш ва вайрон қилиш.

12. *Шаҳарлар ва аҳоли яшаш жойларини беҳуда вайрон қилиш* – ҳарбий эҳтиёждан келиб чиқмаган ҳолда курашаётган томонларнинг яшаш

жойларини буткул ёки қисман йўқотишга қаратилган ҳаракатлари. Таъкидлаш керакки, аҳоли яшаш жойларининг вайрон қилиниши ҳарбий эҳтиёждан келиб чиқмаганлиги аниқланган тақдирдагина вайрон қилиш жиноят деб топилади.

13. *Мулкни талон-торож қилиш* – бу босиб олинган давлат ёки унинг резидентлари бўлган юридик ва жисмоний шахсларга тегишли бўлган мулкни ҳар қандай услуб ва воситалар билан босиб олувчи давлат ёки унинг фуқаролари ёхуд қуролли кучлар таркибига кирувчи шахслар фойдасига эгалик қилинишидир.

14. Буйруқ бериш деганда, ҳуқуқ ва масъулиятга эга бўлган шахс номидан уни ижро этиш мажбурияти бўлган шахсга нисбатан бирор-бир ҳаракатни содир этиш талаби тушунилади.

15. Шарҳланаётган жиноят ЖКнинг 152-моддаси диспозициясида назарда тутилган ҳаракатларнинг биттаси содир этилган пайтдан тугалланган ҳисобланади.

16. Жиноят субъектив томондан фақат тўғри қасд билан содир этилиши мумкин. Шахс ўзи содир этаётган ҳаракатлари ҳалқаро-ҳуқуқий нормаларига зид эканлиги, уруш олиб боришнинг қонун ва удумларини бузишга қаратилганлигини англайди ва уларни содир этишни хоҳлайди. Жиноятнинг мотив ва мақсадлари (ғараз, ўч олиш, шуҳратпарастлик ва ҳ.к.) уни квалификация қилишга таъсир этмайди.

17. Шарҳланаётган жиноятнинг субъекти 16 ёшга тўлган ақли расо жисмоний шахс бўлиши мумкин. Бу, қоида тариқасида, ҳарбий қўмондонликнинг олий мансабдор шахслари, турли ҳарбий қисмлар қўмондонлари, ҳарбий хизматчилар бўлади.

153-модда. Геноцид

Геноцид, яъни миллий, этник, ирқий ёки диний мансублигига қараб, бир гуруҳ шахснинг жисмонан тўла ёки қисман қирилиб кетишига олиб

келадиган турмуш шароитини қасддан яратиш, бундай шахсларни жисмонан тўла ёки қисман қириб юбориш, бола туғилишини зўрлик билан камайтириш ёхуд болаларни ана шу одамлар гуруҳидан олиб, бошқасига топшириш, шунингдек, бундай ҳаракатлар содир этиш тўғрисида буйруқ бериш –

ўн йилдан йигирма йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. *Геноцид* – бу инсониятга қарши жиноятдир (айни маънода, «қавмни, қабилани ўлдиришдир»). Геноцид жиноятининг олдини олиш ва унинг учун жазолаш тўғрисидаги конвенциянинг[1] 1-моддасида, аҳдлашувчи томонидан геноцид у тинч ёки уруш даврида содир этилишидан қатъи назар, халқаро ҳуқуқ меъёрларини бузувчи эканлигини тасдиқлайдилар ва улар унинг олдини олиш чораларини кўриш ва уни содир этганлик учун жазолаш мажбуриятини оладилар, деб таъкидланган.

Ушбу Конвенцияга мувофиқ, геноцид бирор-бир миллий, этник, ирқий ёки диний гуруҳни тўла ёки қисман йўқ қилишга қаратилган ҳаракат сифатида белгиланади. Бу ҳаракат шу гуруҳ аъзоларини ўлдириш; унинг аъзоларига жисмонан ёки ақлий шикаст етказиш, қайсидир гуруҳни атайлаб тўла ёки қисман йўқ қилишга мўлжалланган ҳаётий шарт-шароитлар яратиш; шундай гуруҳ муҳитида бола туғилишининг олдини олишга мўлжалланган чора-тадбирлар; болаларни инсонларнинг бир гуруҳидан бошқасига топшириш каби ҳаракатлар содир этишда намоён бўлади.

2. *Геноцид объекти* одамлар миллий, этник, ирқий, диний гуруҳининг ҳаёти, соғлиғи хавфсизлигини таъминловчи ижтимоий муносабатлардир.

[1] *Қаранг*: Геноцид жиноятининг олдини олиш ва унинг учун жазолаш тўғрисидаги конвенция (Нью-Йорк, 1948 йил 9 декабрь; БМТ Бош Ассамблеясининг 260 А (III)-сон Резолюцияси билан қабул қилинди; Ўзбекистон Республикаси Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг 1999 йил 20 августдаги 835-I-сон қарори билан қўшилди; Ўзбекистон Республикаси учун 1999 йил 8 декабрдан бошлаб кучга кирди).

Шуни таъкидлаш керакки, геноциддан жабрланувчилар бутун миллий, этник, ирқий ёки диний гуруҳлар ҳисобланади ва геноцид уларни йўқ қилишга қаратилган бўлади.

Шарҳланаётган модда нуқтаи назаридан гуруҳ деганда, диний ёки этник умумийлик, аҳолининг бошқалардан ирқи ёки миллати жиҳатидан ажралиб турувчи катта бир қисми ёхуд бутунлай миллат ёки элат тушунилади.

Миллий деб, қадимдан бирлашиб, тили, маданияти, одатлари, удумлари, ўзига хослиги, менталитети, ҳудудий келиб чиқиши, ўзлигини англаши билан яшаш ҳудудидан қатъи назар, ўзининг бир миллатга тегишли эканлигини англаб ташкил топган гуруҳ айтилади.

Этник гуруҳ деб, бирор-бир элатга ёки қавмга мансуб бўлган кишилар гуруҳига айтилади.

Ирқий гуруҳ деб, ташқи кўриниши (терисининг, сочининг ранглари, кўз ва қовоқлар ўйими, бошининг шакли, бўйи ва ҳ.к.) ва бошқа жисмоний хусусиятлари жиҳатидан умумийлиги бўлган одамлар гуруҳига айтилади. Ирқнинг учта тури бўлиб, улар европеоид, негроид ва монголоид ирқларига бўлинади.

Диний гуруҳ эътиқод қилиш умумийлиги ёки диний оқимлар бирлиги билан тавсифланади (масалан, христиан, мусулмонлар).

3. Объектив томондан жиноят миллий, этник, ирқий ёки диний мансублигига қараб, бир гуруҳ шахснинг жисмонан тўла ёки қисман қирилиб кетишига олиб келадиган турмуш шароитини яратиш, бундай шахсларни жисмонан тўла ёки қисман қириб юбориш, бола туғилишини зўрлик билан камайтириш ёхуд болаларни ана шу одамлар гуруҳидан олиб, бошқасига топширишдан, шунингдек, бундай ҳаракатлар содир этиш тўғрисида буйруқ беришдан иборатдир.

Миллий, этник, ирқий ёки диний мансублигига қараб, бир гуруҳ шахснинг жисмонан тўла ёки қисман қирилиб кетишига олиб келадиган турмуш шароитини яратиш кишилар гуруҳи учун у ёки бу номаъқул шароит

натижасида уларни тўла ёки қисман йўқолиб кетишларига қаратилган чораларни қўллашни назарда тутади. Бу ҳол гуруҳни тириклик манбаи бўлган у ёки бу машғулоти билан шуғулланишни тақиқлаш, яшаш учун зарур бўлган объектларни вайрон қилиш ёки яроқсиз ҳолга келтириш, гуруҳнинг яшаш ҳудудини ифлослантириш ва ҳоказоларда намоён бўлади.

Одамларнинг миллий, этник, ирқий ёки диний гуруҳи аҳзоларини жисмонан тўла қириб юбориш ўз ичига гуруҳ аъзоларининг бир давлат ҳудудида ёки алоҳида ҳудудларда яшашидан қатъи назар, барчасини исталган кўринишда ва исталган усул билан қасддан йўқ қилишни олади. Шу билан бирга бундай гуруҳ аъзоларини йўқ қилиш усуллари турлича бўлиши мумкин: ўқотар қуроллардан фойдаланиб, оммавий қирғин қуролларидан фойдаланиб, бундай гуруҳларнинг яшаш ҳудудидаги табиатни заҳарлаш, одамларни бошқа бирор-бир ҳудудга, яшаши учун тўғри келмайдиган шароитга сургун қилиш ҳолатларини ўз ичига олади.

Одамларнинг миллий, этник, ирқий ёки диний гуруҳи аҳзоларини жисмонан қисман қириб юбориш деганда, гуруҳ аъзоларининг сонини исталган усул билан камайтириш ҳолати тушунилади.

Бола туғилишини зўрлик билан камайтириш деб, одамларни мажбурий равишда бичиш ёки зурриётсизлантириш, оналик ва болалик учун онгли равишда шароит яратмаслик, онанинг розилигисиз мажбуран ҳомиладорлик даврини тўхтатиш, аҳолининг эркак ва аёлларини зўрлик билан ажратиб қўйиш, бола туғилишини тақиқловчи ёки чекловчи норматив ҳужжатни қабул қилиш ва бошқа ҳолатларга айтилади.

Болаларни битта миллий, этник, ирқий ёки диний гуруҳидан олиб, бошқасига топшириш деб, ота-онанинг хоҳиш-иродасига қарши шунчаки ёки пул тўлаш эвазига бошқа миллий, этник, ирқий ёки диний гуруҳдаги болани қариндошлари бўлмаган аъзоларга ноқонуний берилиши ҳолатларига айтилади.

4. Шарҳланаётган жиноят юқорида қайд этилган ҳаракатларни содир этиш тўғрисида буйруқ бериш орқали ҳам содир этилиши мумкин (буйруқ бериш тушунчаси тўғрисида ЖКнинг 152-моддаси шарҳига қаранг).

5. Шуни назарда тутиш керакки, оғир тан жароҳати етказиш жиноятни содир этиш усули сифатида баҳоланиб, кўриб чиқилаётган жиноят таркиби билан қамраб олинади ва ЖКнинг 104-моддаси бўйича қўшимча квалификацияни талаб қилмайди. Агар геноцид содир этилганда қасддан одам ўлдирилса, айбдорнинг ҳаракатини ЖКнинг 97 ва 153-моддаси бўйича жиноятлар мажмуи тариқасида квалификация қилиш керак.

6. Шарҳланаётган модданинг диспозициясида кўрсатилган ҳаракатларнинг содир этилган давридан бошлаб, бирор-бир оқибатнинг келиб чиқишидан қатъи назар, таҳлил қилинаётган жиноят тугалланган ҳисобланади.

7. Геноцид жинояти субъектив томондан тўғри қасд билан содир этилади. Айбдор содир этаётган ҳаракатларнинг хусусияти ва ижтимоий хавфлилигини англайди ва уларни содир этишни истайди. Шарҳланаётган жиноятнинг мақсади – бирор-бир миллий, этник, ирқий ёки диний гуруҳни жисмоний тўла ёки қисман йўқ қилиш.

8. Жиноят субъекти 16 ёшга тўлган ақли расо жисмоний шахсдир. Бу, қоида тариқасида, геноцидга қаратилган ҳаракатларни содир этиш тўғрисида буйруқ берадиган давлат ҳокимиятининг вакиллари ҳам, кўпинча жиноятнинг ижрочилари ёки иштирокчилари бўладиган, бошқа шахсларни уни содир этишга далолат қилувчи хусусий шахслар ҳам бўлиши мумкин. 13 ёшдан 16 ёшгача бўлган шахслар ЖКнинг 153-моддаси диспозициясида кўрсатилган жиноятни содир этганида аниқ жиноятлар содир этганлиги учун жавобгарликка тортилади: бунга одам ўлдириш, оғир тан жароҳати етказиш ва ҳ.к. киради.

9. Геноцидни бошқа турли жиноят таркибидан фарқлаш керак, фуқароларнинг ҳаёти ва соғлиғига қасд қилувчи жиноятлар шулар жумласидандир. Шу билан бирга, айбдор ҳаракатларининг йўналишини

ҳисобга олиш керак: ҳаракатининг мақсади, жиноят оқибатининг тавсифи (жабрланувчилар сони), жиноий ҳаракатнинг шароити ва сабаблари, қўлланилган усул, услублари ва бошқалар. Масалан, бир ёки бир неча шахснинг ўлдирилиши унинг сабаби ва мақсадидан келиб чиқиб, оғирлаштирувчи ҳолатлардаги қасддан одам ўлдириш сифатида ЖКнинг 97-моддаси 2-қисми бўйича квалификация қилиниши мумкин.

10. Уруш шароитида ёки ҳарбий зиддиятлар вақтида шундай ҳаракат содир этилса тинч аҳолини ёки ҳарбий асирларни тўлиқ ёки қисман қириш мақсадида жисмоний қиришга қаратилган ҳаракатлар содир этилса, бу ҳаракат геноцид ҳамда уруш қонунлари ва удумларини бузиш (ЖКнинг 152-моддаси) сифатида жиноятлар мажмуи бўйича квалификация қилиниши лозим.

154-модда. Ёлланиш

Ёлланиш, яъни низолашаётган давлатнинг фуқароси ёки ҳарбий хизматчиси ҳисобланмаган ёхуд назорат қилиниб турган низолашаётган давлат ҳудудида доимий яшамайдиган ёки ҳеч қандай давлат томонидан қуролли кучлар таркибида расмий топшириқни бажариш ваколати берилмаган шахснинг моддий манфаатдорлик ёки бошқа бирон шахсий манфаатни кўзлаб, ўзга давлат ҳудудида ёки унинг тарафини олиб қуролли тўқнашувда ёхуд ҳарбий ҳаракатларда қатнашиш учун ёлланиши –

беш йилдан ўн йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ёлланма шахсни ёллаш, ўқитиш, молиялаштириш ёки унга бошқа моддий таъминот бериш, худди шунингдек ундан ҳарбий тўқнашув ёки ҳарбий ҳаракатларда фойдаланиш –

етти йилдан ўн икки йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Уставига мувофиқ давлатлар орасидаги дўстона муносабатлар ва ҳамкорликка оид халқаро ҳуқуқ

принциплари тўғрисидаги 1970 йил 24 октябрдаги декларацияга асосан, ҳар бир давлат бошқа давлатнинг ҳудудига бостириб кириш мақсадидаги ташвиқотлар ва доимий кучлар ёки қуролланган тўдаларни ташкил қилиш ёки уларни қўллаб-қувватлашдан воз кечишга мажбур. БМТнинг Бош Ассамблеяси 2465 (XXIII)-сон Резолюциясида ёлланувчилардан фойдаланувчи ва ёлланувчиларнинг ўзлари ҳам жиноятчи ҳисобланади, деб белгилаб қўйилган.

2. «Ёлланувчи» тушунчаси 1949 йил 12 августдаги Женева конвенцияларига халқаро қуролли можароларнинг қурбонларини ҳимоя қилишга оид Қўшимча протокол (I Протокол)нинг 47-моддасида белгиланган бўлиб, унга мувофиқ қуйидагилар ёлланувчи ҳисобланади:

- қуролли можарода жанг олиб бориш учун ҳарбий ҳаракатлар бўлаётган жойда ёки чет элда махсус ёлланган ҳамда мазкур тарафнинг қуролли кучлари шахсий таркибига кирадиган худди шу мартаба ва функцияларга эга бўлган жангчининг ҳақидан анча каттароқ бўлган моддий ҳақ олишдан иборат бўлган шахсий манфаатни кўзлаб, ҳарбий ҳаракатларда иштирок этувчи шахс;
- низолашаётган давлатнинг фуқароси ёки ҳарбий хизматчиси ҳисобланмаган ёхуд назорат қилиниб турган низолашаётган давлат ҳудудида доимий яшамайдиган шахс;
- можарода иштирок этувчи тарафнинг қуролли кучлари шахсий таркибига кирмайдиган шахс;
- давлат томонидан жўнатилмаган, унинг қуролли кучлари таркибига кирувчи шахс ҳисобланмайдиган.

3. Ёлланишнинг бевосита объекти халқаро ҳуқуқ томонидан ўрнатилган уруш олиб боришнинг воситаларини ва услубларини қўллашни назорат қилувчи ижтимоий муносабатлардир.

4. ЖКнинг 154-моддаси 1-қисмида назарда тутилган жиноят объектив томондан низолашаётган давлатнинг фуқароси ёки ҳарбий хизматчиси ҳисобланмаган ёхуд назорат қилиниб турган низолашаётган давлат ҳудудида

доимий яшамайдиган ёки ҳеч қандай давлат томонидан қуролли кучлар таркибида расмий топшириқни бажариш ваколати берилмаган шахснинг моддий манфаатдорлик ёки бошқа бирон шахсий манфаатни кўзлаб, ўзга давлат ҳудудида ёки унинг тарафини олиб қуролли тўқнашувда ёхуд ҳарбий ҳаракатларда қатнашиш учун ёлланишидан иборат.

5. Ўзга давлат ҳудудида ёки унинг тарафини олиб қуролли тўқнашувда ёхуд ҳарбий ҳаракатларда қатнашиш деганда, ёлланувчининг рағбатлантириш ёки бошқа шахсий манфаатлар эвазига ҳарбий сифатида ўз қобилиятларини ёлловчи манфаати учун намоён қилишини тушуниш керак.

Шуни таъкидлаш керакки, кўрилаётган жиноят объектив томонининг мажбурий шарти бу қуролли тўқнашув ёки ҳарбий ҳаракатлар шароитидир.

Қуролли тўқнашув деб, икки ёки ундан ортиқ суверен давлатларнинг қуролли кучлари билан ҳарбий ҳаракатлар олиб бориши тушунилади.

Ҳарбий ҳаракатлар – бу бирор-бир давлатга қарши нодавлат, ноҳукумат қуролланган тузилмалар олиб борадиган ҳарбий ҳаракатлардир (масалан, террористик ташкилотлар).

6. Моддий манфаатдорлик деганда, моддий бойлик, пул, мулкий кўринишдаги маблағ олиши, қарзнинг узилиши тушунилади ва ҳоказо.

Бошқа шахсий манфаат деганда, яшаш учун уй-жой тақдим қилиниши, ноқонуний фаолиятнинг амалга оширилиши ва бошқа номоддий кўринишдаги бойликларнинг тақдим қилиниши тушунилади.

7. ЖКнинг 154-моддаси 2-қисмида назарда тутилган жиноятнинг объектив томони ёлланма шахсни ёллаш, ўқитиш, молиялаштириш ёки унга бошқа моддий таъминот беришда, худди шунингдек ундан ҳарбий тўқнашув ёки ҳарбий ҳаракатларда фойдаланишда ифодаланади.

8. Ёлланма шахсни ёллаш деганда, қуролланган зиддиятлар ёки ҳарбий ҳаракатларда иштирок этиши учун одамларни ёллаш мақсадида амалга оширилган ҳар қандай ҳаракат тушунилади. Ёллаш ҳаракатлари ёлланувчиларнинг қабул қилиниши ҳақидаги маълумотларнинг тарқатилиши, учрашув жойининг белгиланиши, шахснинг ёлланиши ҳақидаги оғзаки ёки

ёзма келишувнинг амалга оширилиши, ёлланувчиларга моддий таъминот тақдим қилиш йўли билан ҳам амалга оширилиши мумкин.

9. *Ёлланувчини ўқитиш* шахсда ҳарбий ҳаракат ҳақида билим, малака ва кўникмалар шакллантириш, турли жанговар қуролларни ишлатишни, ҳарбий техника воситаларида ишлашни, турли об-ҳаво шароитларида урушга кириш стратегияси ва тактикасини ўргатиш, қўпорувчилик ва разведка фаолиятини ўзлаштириш, яшаш учун курашиш, мафкуравий тайёрлашга қаратилган ҳаракатлар содир этилишини назарда тутади.

10. *Ёлланувчини молиялаштириш* – бу молиялаштириш манбаларини топиш, ўзлаштириш ва уни ёллаш шартига кўра ёлланувчиларга тақдим этиш билан боғлиқ чора-тадбирлар мажмуидир. Молиялаштириш турли воситалар ёрдамида: нақд пул маблағи бериш, пул маблағини ёлланувчининг банкдаги ҳисоб рақамига ўтказиш, ёлланувчи томонидан кўрсатилган шахсга пул маблағини топшириш ва бошқа усулларда амалга оширилиши мумкин. Аммо бу квалификация қилишга таъсир этмайди.

Ёлланувчини бошқача моддий таъминлаш деганда, ёлланувчини пул маблағидан ташқари турли ашё ва техник предметлар (масалан, телефон) билан таъминлаб туриш тушунилади. Ёлланувчини бошқача моддий таъминлаш турли жанговар қуроллар, автотехника ёки бошқа ҳаракатланиш воситалари билан таъминлаш тарзида ҳам амалга оширилиши мумкин. Моддий таъминлаш тўғридан-тўғри (масалан, автомобилни тақдим этиш), шунингдек, билвосита (масалан, ёлланган шахсларга маълум бўлган жойга керакли барча нарсани ғамлаб қўйиш ва ҳ.к. орқали) амалга оширилиши мумкин. Моддий таъминот қандай усулда амалга оширилганлиги қилмишни квалификация қилишга таъсир этмайди.

11. Ёлланма шахсдан ҳарбий ҳаракат ёки қуролли тўқнашувда фойдаланиш деганда, ҳарбий ҳаракатлар ёки ҳарбий тўқнашувлар пайтида жанговар ҳаракатлар бораётган ҳудудда ҳам, ундан ташқарида ҳам ёлланувчи шахснинг индивидуал жисмоний ва интелектуал имкониятлардан ҳарбий

операцияларда ёхуд жанговар хусусиятга эга ҳаракатларда фойдаланиш тушунилади.

12. Шуни таъкидлаш керакки, ушбу қилмиш аслида фаолият ҳисобланади. Бу бир ёки бир неча субъектлар томонидан амалга оширилувчи ўзаро боғлиқ қилмишлар мажмуини ўз ичига олишини билдиради. Масалан, ёлланувчини молиялаштириш учун моддий маблағ топиш билан бир киши, уни жамлаш билан бошқа киши, маблағни етказиб бериш билан учинчи киши шуғулланиши мумкин. Бироқ айбдор томонидан бирон-бир фаолиятнинг қайси муайян жиҳати (ёллаш, ўқитиш, молиялаштириш ёки бошқача моддий таъминлаш) амалга оширилганидан қатъи назар, унинг қилмиши тегишлича, ёллаш, ўқитиш, молиялаштириш ёки бошқача моддий таъминлаш ёхуд шарҳланаётган модда маъносида фойдаланиш сифатида квалификация қилиниши керак. Лекин сўнгги ҳолатда ушбу фаолиятнинг қолган жиҳатлари унинг қасди билан қамраб олиниши лозим.

13. ЖКнинг 154-моддасида назарда тутилган жиноят ёлланувчини қуролли тўқнашувлар ёки ҳарбий ҳаракатларда иштирок этган дамдан бошлаб ёхуд ёлланувчини ёллаш, ўқитиш, молиялаштириш ёки унга бошқа моддий таъминот бериш ёхуд ёлланувчидан қуролли тўқнашувлар ёки ҳарбий ҳаракатларда фойдаланиш вақтидан бошлаб тугалланган ҳисобланади.

14. Субъектив томондан жиноят фақат тўғри қасд билан содир этилади. Айбдор қуролли тўқнашувлар ёки ҳарбий ҳаракатларда фақат моддий манфаатдорлик ёки шахсий фойда олиш мақсадида иштирок этаётганини билади (ЖКнинг 154-моддаси 1-қисми) ёки айбдор ёлланувчини ёллаш, ўқитиш, молиялаштириш ёки унга бошқа моддий таъминотларни амалга ошираётганини билади (ЖКнинг 154-моддаси 2-қисми) ва бундай ҳаракатларни содир этишни хоҳлайди.

ЖКнинг 154-моддаси 1-қисмида назарда тутилган жиноятнинг зарурий белгиси бўлиб моддий манфаатдорлик ёки бошқа бирон шахсий манфаатни қўлга киритиш мақсади хизмат қилади.

15. ЖКнинг 154-моддаси 1-қисмида назарда тутилган ёлланиш жиноятининг субъекти бўлиб 16 ёшга етган ақли расо, жисмоний шахс ҳамда

фақат ёлланувчи иштирок этиши мумкин. Яъни, бу ерда субъект махсусдир. ЖКнинг 154-моддаси 2-қисмида назарда тутилган жиноятнинг субъекти эса умумийдир.

Ёлланувчи деб, қуйидаги белгиларга эга бўлган шахсларга айтилади:

- ёлланувчи бошқа давлат ҳудудида ёки унинг тарафини олиб қуролли тўқнашувлар ёки ҳарбий ҳаракатларда моддий манфаатдорлик ёки бошқа бирон шахсий манфаатни кўзлаб иштирок этади;
- у низолашаётган давлатнинг фуқароси ва ҳарбий хизматчиси эмас;
- у низолашаётган давлат назорат қилиниб турган ҳудудда доимий яшамайди;
- у қуролли кучлар сафида расмий вазифаларни бажариш учун ҳеч қандай давлат томонидан ваколат берилмаган шахсдир.

Ҳарбий маслаҳатчилар вақтинча фақат давлатлараро келишувга мувофиқ бошқа жойга хизматга юборилишлари мумкин, лекин улар ҳарбий тўқнашувларда бевосита иштирок эта олмайдилар.

ЖКнинг 154-моддаси 2-қисмида назарда тутилган жиноят, мансабдор шахс томонидан ўз ваколатини суиистеъмол қилиш йўли билан амалга оширилса (масалан, пул-маблағ ва моддий ресурсларни бошқариш ваколатини суиистеъмол қилиш) содир этилган ҳаракатни жиноят хусусиятига кўра ЖКнинг 154-моддаси ҳамда ЖКнинг 205-моддаси тегишли қисми билан квалификация қилинади.

154[1]-модда. Чет давлатларнинг ҳарбий хизматига, хавфсизлик, полиция, ҳарбий адлия органлари ёки шунга ўхшаш бошқа органларига хизматга кириш, ёлланиш

Ўзбекистон Республикаси фуқаросининг чет давлатларнинг ҳарбий хизматига, хавфсизлик, полиция, ҳарбий адлия органлари ёки шунга ўхшаш бошқа органларига хизматга кириши –

энг кам ойлик иш ҳақининг уч юз бараваригача миқдорда жарима ёки уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари билан жазоланади.

[1] Мазкур модда Ўзбекистон Республикасининг 2003 йил 30 августдаги «Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритиш тўғрисида»ги Қонуни билан киритилган.

Ўзбекистон Республикаси фуқаросининг чет давлатларнинг ҳарбий хизматига, хавфсизлик, полиция, ҳарбий адлия органлари ёки шунга ўхшаш бошқа органларига хизматга ёлланиши –

уч йилдан беш йилгача озодликни чеклаш ёхуд уч йилдан беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 52-моддасига биноан, «Ўзбекистон Республикасини ҳимоя қилиш – Ўзбекистон Республикасининг ҳар бир фуқаросининг бурчидир». Ушбу конституциявий нормага асосан, «Фуқаролар қонунда белгиланган тартибда ҳарбий ёки муқобил хизматни ўташга мажбурдирлар». Фуқаро ҳарбий хизматга кираётиб, «Халқи ва Ўзбекистон Республикаси Президентига садоқат тўғрисида ҳарбий қасамёд» қабул қилади[1]. Аммо илгари қонунчиликда ҳарбий қасамёднинг бажарилишини назорат қилувчи механизм мавжуд эмас эди. Қасамёд фақат маънавий жавобгарликни келтириб чиқарар эди. Шарҳлананаётган модданинг Жиноят кодексига киритилиши ҳуқуқдаги бўшлиқни бартараф этди ва фуқаронинг давлат олдидаги жавобгарлигини мустаҳкамлади.

2. Шарҳланаётган жиноятнинг ижтимоий хавфлилиги шундаки, унинг содир этилиши натижасида ҳуқуқ-тартиботга, давлатларнинг тинч-тотув муносабатларига, Ўзбекистон Республикасининг мудофаа имкониятларига путур етади. Бундан ташқари, Ўзбекистон Республикаси фуқароларининг чет давлат ҳарбий хизматларига, хавфсизлик, полиция, ҳарбий адлия органлари ёки шунга ўхшаш бошқа органларга хизматга ёлланиши натижасида улардан ёлланувчи сифатида фойдаланиш учун шароит яратиладики, бу халқаро ҳамжамият томонидан қатъиян тақиқланган.

3. Жиноятнинг объекти давлатларнинг хавфсизлиги ва осойишта ҳаётини таъминловчи, уларнинг ривожланиши ва ҳаётий фаолияти шароитларини таъминловчи ижтимоий муносабатлардир.

---

[1] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикасининг 2002 йил 12 декабрдаги «Умумҳарбий мажбурият ва ҳарбий хизмат тўғрисида»ги Қонуни, 3-модда 6 ва 7-қисмлари, 39-модда 1-қисми // ОМ Ахборотномаси, 2002 й., 12-сон, 217-модда..

4. ЖКнинг 154[1]-моддаси 1-қисмида назарда тутилган жиноятнинг объектив томони Ўзбекистон Республикаси фуқаросининг чет давлатларнинг ҳарбий хизматига, хавфсизлик, полиция, ҳарбий адлия органлари ёки шунга ўхшаш бошқа органларига хизматга киришини ташкил қилади.

Хизматга кириш шахснинг ўзга давлат қуролли кучлари, хавфсизлик органлари, полиция, ҳарбий адлия ёки шунга ўхшаш органлари штат жадвалига кириши билан боғлиқ бир қатор тадбирларни, ҳаракатларни билдиради. Ушбу ҳолатда шуни таъкидлаш керакки, хизматга кириш шахснинг ўз иродаси, хоҳиши асосида бўлиши керак.

Хизматга кириш фаолият сифатида бир қанча ҳаракатларни ўз ичига олади: жумладан, чет давлатнинг ҳарбий хизматига, хавфсизлик, полиция, ҳарбий адлия органлари ёки шунга ўхшаш бошқа органларига хизматга кириш учун ҳужжатларни тайёрлаш, кўриб чиқиш учун ҳужжатларни тақдим этиш ва ҳоказолар бўлиши мумкин. Айбдор томонидан ҳарбий хизматга кириш учун қўлланилган услуб ва усуллар турлича бўлиши мумкин ва бу ҳолат жиноятнинг квалификациясига таъсир қилмайди. Шу билан бирга агар бундай услуб ва усуллар ижтимоий хавфли бўлиб, алоҳида жиноий ҳаракатни ташкил қилса (масалан, ҳужжатларни қалбакилаштириш, пора бериш ва ҳ.к.) бундай ҳолатда содир этилган ҳаракатни ЖКнинг 154[1]-моддаси 1-қисми бўйича ва ЖКнинг ушбу жиноятни назарда тутувчи тегишли моддаси бўйича квалификация қилиш лозим.

5. Ўзбекистон фуқаросининг ҳар қандай хизматга эмас, балки фақат ҳарбий хизматга, хавфсизлик органларига, полицияга, ҳарбий адлияга ва бошқа шу каби хорижий давлат ташкилотларига аъзо бўлиши ҳамда хизматга кириши жиноят ҳисобланади.

Ҳарбий хизмат – давлат хизматининг алоҳида тури бўлиб, ҳарбий тайёргарлик ва давлатни ҳарбий муҳофаза қилишни ўз ичига олади. Ҳарбий хизмат қуролли кучлар ва бошқа давлат ҳарбий тузилмалари томонидан амалга оширилади. Қуролли Кучларнинг ёхуд унинг тузилмаларининг

номланиши, ҳарбий хизмат мазмуни квалификация қилишга таъсир қилмайди.

Хавфсизлик органларидаги хизмат – шахс миллий органларда ўтадиган давлат хизматининг махсус тури бўлиб, асосий фаолияти давлатни ва жамиятни ташқи ҳамда ички хавфдан ҳимоялаш, шахсларнинг асосий ҳуқуқ ва эркинликларини, ҳаётини муҳофаза этиш ҳисобланади. Давлат хавф-сизлиги хорижий давлатларда турли органлар томонидан амалга оширилади, уларнинг тузилмаси Ўзбекистондагидан фарқ қилиши мумкин, аммо бу жиноятни квалификация қилишда ҳисобга олинмайди. Хавфсизлик хизмати органларининг номи ёки уларнинг ташкилий-ҳуқуқий шакли ҳам аҳамиятга эга эмас.

Полиция хизмати – давлат хизматининг махсус шакли бўлиб, жамоат тартибини ҳимояловчи ва жиноятчиликка қарши курашувчи алоҳида турдаги органлар тизимида ўталадиган хизмат турларидан бири. Барча турдаги ёки бир қанча турдаги ҳуқуқбузарликларни тергов қилиш билан шуғулланади[1]. Ўзбекистонда ва бошқа бир қатор давлатларда милиция деб номланади. Полициянинг қандай номланиши ва ташкилий-ҳуқуқий шакли қилмишни квалификация қилишда аҳамиятга эга эмас.

Ҳарбий адлия органларида хизмат турли идора ва хизматларни, шунингдек, ҳарбий суд тизимини ўз ичига олади. Унинг фаолият соҳасига Қуролли Кучларда ва бошқа турдаги давлат ҳарбий тузилмаларида ҳуқуқий тартиботни таъминлаш киради.

Бошқа шу каби хорижий давлат органлари деганда, хизмати ҳарбийлаштирилган деб ҳисобланадиган (хорижий давлат ҳудудида улар доимий лашкар сифатида, шунингдек, ички армия сифатида кўрилиши керак) ҳар қандай муассаса, ташкилотлар, органлар ва ҳоказоларни тушуниш лозим ҳамда хорижий давлатга содиқлик ҳақида қасамёднинг қабул қилиниши билан тасдиқланади (масалан, солиқ полицияси, божхона полицияси, гиёҳвандликка ва коррупцияга қарши курашиш махсус отрядлари ва

[1] *Қаранг*: Большой юридический словарь. Под ред. А.Я. Сухарева, В.Е. Крутских. изд. второе. — М.: ИНФРА-М, 2000. 442-б.

бошқалар). Шарҳланаётган модда бўйича шахсни жавобгарликка тортиш учун мазкур органни тавсифлашда ҳарбийлик белгиси ва қасамёд қабул қилинганлиги шарт.

6. Хорижий давлат органларига хизматга кириш, масалан, умумий юрисдикциядаги (Қуролли Кучлардаги ҳуқуқий муносабатларига тааллуқли бўлган иш кўрилмаганида) терговчи, прокурор ёки судья лавозимларига улар томонидан ҳам қасамёд қабул қилинганлигидан қатъи назар жиноят ҳисобланмайди.

Давлатлараро ҳамкорлик ҳарбийлар ва бошқа мутахассислар, маслаҳатчилар билан алмашиниш ёки ҳуқуқни ҳимоя қилиш фаолиятида Ўзбекистон фуқаролари маълум вақт ҳарбий маслаҳатчи, мутахассис ёки бошқа лавозимда хорижий давлат хизматида фаолият юритиши ҳолатлари ҳам жиноятдан мустаснодир. Бундан ташқари, хорижий давлат ҳудудида маълум халқаро ташкилотлар миқёсида, ҳарбий ва махсус бўлинмалар ва тузилмаларда, жумладан, БМТнинг тинчликни сақлаш тузилмалари таркибида («ҳаворанг каскалар») ҳамда ИНТЕРПОЛда хизмат қилиш ҳам мазкур модданинг таъсирига тушмайди.

7. ЖКнинг 154^1-моддаси 1-қисмида назарда тутилган жиноят айбдорнинг Қуролли Кучлар таркибига ҳарбий хизматга, хавфсизлик органларига, полицияга, ҳарбий адлияга ва бошқа шу каби хорижий давлат органларига қабул қилинганлиги ҳақидаги буйруқнинг чиқарилиши, маълумотнинг олиниши, буйруқнинг имзоланиши (ва бошқа кўринишдаги ҳужжатлар) вақтидан бошлаб тамомланган деб ҳисобланади.

8. ЖКнинг 154^1-моддаси 2-қисмида назарда тутилган жиноятнинг объектив томони Ўзбекистон Республикаси фуқаросининг чет давлатларнинг ҳарбий хизматига, хавфсизлик, полиция, ҳарбий адлия органлари ёки шунга ўхшаш бошқа органларига хизматга ёлланишида намоён бўлади.

Шарҳланаётган модданинг мазмуни бўйича ёлланиш деганда, Ўзбекистон Республикаси фуқаросини ҳарбий хизмат, хавфсизлик органлари, полиция, ҳарбий адлия ва бошқа шу каби хорижий давлат ташкилотларига

ёллашга йўналтирилган ҳар қандай ҳаракатнинг содир этилишини тушуниш лозим. Хорижий давлатлардаги шу каби хизматга номзодларни ёллаш ҳаракатлари ёлланувчиларнинг қабул қилиниши ҳақидаги маълумотларнинг тарқатилиши, учрашув жойининг белгиланиши, шахснинг ёлланиши ҳақидаги оғзаки ёки ёзма келишувнинг амалга оширилиши Ўзбекистон фуқаросининг хорижий давлат хавфсизлик органларида, полиция ва шу каби жойларда хизмат қилиши шартларини белгилаш ва бошқа одамларни ёллаш бўйича барча бошқа ҳаракатлардан иборат.

9. Ўзбекистон Республикаси фуқаросининг хорижий давлат хавфсизлик органларида, полиция ва шу каби жойларда хизмат қилиши шартларини келишиш вақтидан бошлаб ЖКнинг 154^1-моддаси 2-қисмида назарда тутилган жиноят тамомланган деб топилади.

10. ЖКнинг 154^1-моддасида назарда тутилган жиноят субъектив томондан фақат қасддан содир этилиши мумкин. Мазкур қилмишнинг мақсади ва мотиви турлича бўлиши мумкин, лекин жиноятнинг квалификациясига таъсир қилмаса-да, суд томонидан жазони белгилаш вақтида инобатга олиниши лозим.

11. ЖКнинг 154^1-моддаси 1-қисмида назарда тутилган жиноятнинг субъекти махсус субъект бўлиб, у фақат 16 ёшга етган ақли расо Ўзбекистон Республикаси фуқароси бўлиши мумкин. ЖКнинг 154^1-моддаси 2-қисмида назарда тутилган жиноятнинг субъекти эса 16 ёшга тўлган ҳар бир ақли расо жисмоний шахс бўлиши мумкин. Бу шахсларнинг фуқаролиги аҳамиятсиздир.

12. Ўзбекистон Республикаси фуқароси Ўзбекистон ҳудудидаги корхона, такшилот, муассасада меҳнатни давом эттирган ҳолда, чет давлатларнинг ҳарбий хизматига, хавфсизлик, полиция, ҳарбий адлия органлари ёки шунга ўхшаш бошқа органларига ишга кирса, тегишли аломатлар бўлса, унда Ўзбекистон Республикаси фуқаролик паспорти бўлишидан қатъи назар, жиноятлар мажмуи бўйича ЖКнинг 160-моддасидаги жосуслик жинояти бўйича ҳам квалификация қилиш лозим.

Мазкур ҳолатда қилмишни давлатга хоинлик сифатида квалификация қилиб бўлмайди, чунки шахс чет давлатда ҳарбий хизматга, хавфсизлик хизмати идораларига, полицияга, адлия идораларига ёки давлат ҳокимияти ва бошқарувнинг бошқа идораларига ишга кирганлиги натижасида Ўзбекистон Республикаси фуқаролиги йўқотилади[1].

13. Чет давлатларнинг ҳарбий хизматига, хавфсизлик, полиция, ҳарбий адлия органлари ёки шунга ўхшаш бошқа органларига хизматга кириш, ёлланиш учун жиноий жавобгарлик билан жавобгарлик ЖКнинг 154-моддасида кўзда тутилган ёлланиш таркиби фарқлаб олиниши жуда муҳим. Бунинг учун биринчидан, ЖКнинг 154[1]-моддаси 1-қисмида назарда тутилган жиноятнинг мажбурий белгиси Ўзбекистон Республикаси фуқаросининг расмий тарзда ҳарбий хизмат, хавфсизлик органлари, полиция, ҳарбий адлия ва бошқа шу каби хорижий давлат органларига киришини ташкил қилади. Нодавлат, хусусий хизматлар, бўлинмалар ва қуролли тузилмаларда хизматни ўташ ишнинг шароитига қараб, агар шахс ҳарбий ҳаракатларда, қуролли тўқнашувларда қатнашса ёки қатнашиш истагида бўлса ёки умуман жиноий қидирувнинг маркази бўлишини истамаса (масалан, йирик хусусий компания, корпорация ёки хусусий детектив қўриқлаш агентлигида ишлаш) унинг ҳаракати ёлланиш сифатида квалификация қилинади.

Иккинчидан, берилган жиноятлар таркибининг асосий фарқи жиноят субъектидадир. Ёлланишнинг таркиби учун шахснинг тўқнашувларда ёки ҳарбий ҳаракатларда иштирок этаётган давлатнинг Қуролли Кучлари шахсий таркибига тааллуқлилигининг йўқлиги мажбурийдир. Бундан ташқари, шахсни ЖКнинг 154-моддаси бўйича айбдор деб топиш учун унинг қуролли тўқнашувлар ёки ҳарбий ҳаракатларда иштирок этгани (ЖКнинг 154-моддаси 1-қисми) ёки бошқа шахсларни, ёлланувчиларни иштирок этиш учун ёллаганлиги (ЖКнинг 154-моддаси 2-қисми) аниқланиши зарур.

---

[1] Қаранг: Ўзбекистон Республикасининг 1992 йил 2 июлдаги «Ўзбекистон Республикасининг фуқаролиги тўғрисида»ги Қонуни, 21-модда, 1-қисм, 1-банд // Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг Ахборотномаси (кейинги ўринларда – Олий Кенгаш Ахборотномаси), 1992 й., 9-сон, 338-модда.

155-модда. Терроризм

Терроризм – халқаро муносабатларни мураккаблаштириш, давлатнинг суверенитетини, ҳудудий яхлитлигини бузиш, хавфсизлигига путур етказиш, уруш ва қуролли можаролар чиқариш, ижтимоий-сиёсий вазиятни беқарорлаштириш, аҳолини қўрқитиш мақсадида давлат органини, халқаро ташкилотни, уларнинг мансабдор шахсларини, жисмоний ёки юридик шахсни бирон бир фаолиятни амалга оширишга ёки амалга оширишдан тийилишга мажбур қилиш учун зўрлик, куч ишлатиш, шахс ёки мол-мулкка хавф туғдирувчи бошқа қилмишлар ёхуд уларни амалга ошириш таҳдиди –

саккиз йилдан ўн йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Вазиятни беқарорлаштириш ёки давлат органлари томонидан қарор қабул қилинишига таъсир кўрсатиш ёхуд сиёсий ёки бошқа ижтимоий фаолиятга тўсқинлик қилиш мақсадида давлат ёки жамоат арбоби ёхуд ҳокимият вакилининг давлат ёки жамоатчилик фаолияти муносабати билан унинг ҳаётига суиқасд қилиш ёки унинг баданига шикаст етказиш –

ўн йилдан ўн беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ушбу модданинг биринчи ёки иккинчи қисмида назарда тутилган ҳаракатлар:

а) одам ўлишига;

б) бошқа оғир оқибатларнинг келиб чиқишига сабаб бўлса, –

ўн беш йилдан йигирма беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш ёки умрбод озодликдан маҳрум қилиш жазоси билан жазоланади.

Терроризмни тайёрлашда иштирок этган шахс, агар у ҳокимият органларига ўз вақтида хабар бериш ёки бошқа усул билан оғир оқибатлар юзага келишининг ҳамда террорчилар мақсадлари амалга оширилишининг олдини олишга фаол кўмаклашган бўлса, башарти бу шахснинг ҳаракатларида жиноятнинг бошқа таркиби бўлмаса, жиноий жавобгарликдан озод этилади.

1. «Террор» атамаси лотинчадан таржимада «қўрқув», «даҳшат» деган маънони англатади. Терроризм эса террор сиёсати ва амалиётининг қўлланиши, яъни сиёсий рақибларни бартараф этиш мақсадида жисмоний зўрлик ишлатиш, уларни жисмонан йўқ қилиб ташлаш, ўлдириш маҳсулидир.

Бугунги кунда терроризм алоҳида бир мамлакат доирасидагина амалга оширилаётгани йўқ, у бир давлат ҳудудидан ташқарига чиқмоқда ва халқаро терроризм деб номланган ҳодисага айланмоқда. Халқаро терроризм – бу халқаро миқёсда содир этиладиган, одамларнинг беҳуда ҳалок бўлиши, шаҳарларнинг бузилиши, давлатларнинг вайрон бўлиши, улар иқтисодий ривожланиш даражасининг пасайиши ва ҳоказоларга сабаб бўладиган ижтимоий хавфли қилмишлар йиғиндисидир.

1957 йилда қабул қилинган Терроризмнинг олдини олиш ва уни жазолаш тўғрисидаги конвенция давлат ва жамоат арбобларини ўлдириш, уларга оғир тан жароҳатлари етказиш, мулкни нобуд қилиш ва бошқа террорчилик ҳаракатларини жазо қўллаш таҳдиди остида тўғридан-тўғри тақиқлаган.

Террорчилик ҳаракатларига қарши халқаро даражада курашиш учун БМТ Хавфсизлик Кенгашининг 2001 йил 28 сентябрда қабул қилинган 1375-сон Резолюцияси алоҳида аҳамият касб этади. Хусусан, мазкур ҳужжатда терроризмни қўллаш амалиёти қораланган ва тақиқланган, давлатларнинг ушбу ижтимоий хавфли ҳодисага қарши курашишга бўлган иродаси мустаҳкамланган.

Халқаро ҳуқуқда терроризмга қарши курашишга йўналтирилган қатор конвенциялар мавжуд. Масалан, Терроризмни йўқ қилиш ҳақидаги Европа Конвенцияси (Страсбург, 1977 йил 27 январь), Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги давлатлари-иштирокчиларининг терроризмга қарши курашиш бўйича ҳамкорлиги ҳақидаги шартномаси (Минск, 1999 йил 4 июнь), Бомбани қўллаш билан боғлиқ терроризмга қарши кураш тўғрисидаги

халқаро конвенция[1], Терроризм, сепаратизм ва экстремизмга қарши кураш тўғрисидаги Шанхай конвенцияси[2] ва ҳ.к. шулар жумласидандир.

2. Терроризм жиноий ҳаракатнинг энг оғир кўринишларидан бири бўлиб, айбдор атрофдагиларда қўрқув, ғалаён уйғотишга, уларнинг меъёрий одати ва ижтимоий фойдали фаолиятини тўхтатиб қўйишга, ҳокимият ва бошқарув органларига қаршилик қилиб, ўзининг ноқонуний мақсадларига эришишга ҳаракат қилади.

3. Терроризмнинг асосий бевосита объекти халқаро хавфсизликни таъминлайдиган ва инсониятни ҳимоялайдиган ҳамда Ўзбекистоннинг ижтимоий хавфсизлигини таъминлайдиган ижтимоий муносабатлардир. Терроризмда фуқароларнинг ҳаёти ва соғлиғига, ҳокимият ва бошқарув органлари фаолиятига, ижтимоий тартибот, ўзгалар мол-мулкига ва бошқаларга зарар етиши мумкин. Шу сабабли терроризмнинг бевосита қўшимча объекти бўлиб одамларнинг ҳаёти, соғлиғи, моддий ёки бошқа манфаатларини таъминлайдиган ижтимоий муносабатлар хизмат қилади.

4. Объектив томондан ЖКнинг 155-моддаси 1-қисмида назарда тутилган жиноят қуйидагилардан иборат:

- халқаро муносабатларни мураккаблаштириш, давлатнинг суверенитетини, ҳудудий яхлитлигини бузиш, хавфсизлигига путур етказиш, уруш ва қуролли можаролар чиқариш, ижтимоий-сиёсий вазиятни беқарорлаштириш, аҳолини қўрқитиш мақсадида давлат органини, халқаро ташкилотни, уларнинг мансабдор шахсларини, жисмоний ёки юридик шахсни бирон бир фаолиятни амалга оширишга ёки амалга оширишдан тийилишга мажбур қилиш учун зўрлик, куч ишлатиш, шахс ёки мол-мулкка хавф туғдирувчи бошқа қилмишлар ёхуд уларни амалга ошириш таҳдиди.

---

[1] *Қаранг*: Бомбани қўллаш билан боғлиқ терроризмга қарши кураш тўғрисидаги халқаро конвенция (Нью-Йорк, 1997 йил 15 декабрь; Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг 1998 йил 29 августдаги 684-I-сон қарори билан ратификация қилинган; Ўзбекистон Республикаси учун 2001 йил 23 майдан бошлаб кучга кирди).

[2] *Қаранг*: Терроризм, сепаратизм ва экстремизмга қарши кураш тўғрисидаги Шанхай конвенцияси (Шанхай, 2001 йил 15 июнь; Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг 2001 йил 30 августдаги 274-II-сон қарори билан ратификация қилинган).

5. Ушбу модда доирасида зўрлик ва куч ишлатиш деганда, айбдор томонидан терроризм ҳаракатида ҳар қандай зўравонлик тусидаги ҳаракатларнинг содир этилиши тушунилади. Зўрлик ишлатиш деганда, турли даражадаги тан жароҳати етказиш, одам ўғрилаш, асирликка олиш, қурол, шу жумладан, оммавий қирғин қуролларини ишлатиш ва ҳоказоларни тушуниш лозим.

6. Шахс ёки мол-мулкка хавф туғдирувчи бошқа қилмишлар деганда, шахсга ёки мол-мулкка хавф етишини вужудга келтирадиган ҳаракатлар тушунилади. Булар террористик тусдаги исталган ҳаракатлар бўлиши мумкин ва у қуйидагиларга йўналтирилган бўлади: портлатиш, ёқиб юбориш ҳаракатлари, аҳоли яшаш жойларини сувга чўктириш, ҳосилларни барбод қилиш, ерни ёки ҳосилни яроқсиз ҳолга келтириш, чучук сув ресурсларини заҳарлаш, радиоактив, кимёвий, биологик, ядровий қуроллардан, бомба, заҳарловчи, кучли таъсир этувчи, токсик моддалардан фойдаланиш, транспорт воситалари ёки бошқа объектларни зарарлаш ёки йўқ қилиш, авария ҳодисалари ва техноген ҳалокатлари учун шароит яратиш ва ҳоказолардир.

Шахснинг хавфлилиги деганда, террористик актнинг содир этилишига йўналтирилган ҳаракатлар давомида ҳеч бўлмаса бир кишининг ҳаётига таҳдид солиниши тушунилади. Мол-мулк хавфлилиги деганда, мол-мулкка сезиларли зарар етишига шароит назарда тутилади. Шу билан бирга мол-мулкнинг зарари қиймати барбод бўлган ёки зарарланган мол-мулкнинг баҳоси билан белгиланади.

7. Зўрлик, куч ишлатиш, шахс ёки мол-мулкка хавф туғдирувчи бошқа қилмишларни амалга ошириш таҳдиди давлат органлари, ҳокимиятлар мансабдор шахсларига, халқаро ташкилотларнинг вакиллари ва ваколатли шахсларига, умуман маълум давлат, ҳудуд, маҳаллий жойнинг аҳолисига халқаро муносабатларни қийинлаштириш, суверенитетни ва ҳудудий яхлитликни бузиш, давлат хавфсизлигига путур етказиш, урушни, қуролли

тўқнашувларни, ижтимоий-сиёсий муҳитнинг мувозанатини бузиш, аҳолини қўрқитишдан иборат.

Террористик ҳаракатларни содир этиш ҳақида таҳдид оғзаки, ёзма, бевосита ёки турли алоқа воситаларидан фойдаланиб етказилиши мумкин. У, албатта, реал бўлиши керак, ҳар ҳолда жабрланувчида айбдорнинг таҳдидини амалга оширмоқчи бўлганлиги ёки бўлмаганлигидан қатъи назар унинг содир этилишидан қўрқиши учун етарли сабаблари бўлиши лозим.

8. Шарҳланаётган модданинг 1-қисми диспозициясида мазкур хатти-ҳаракатлар, қилмишлар ҳақиқатда содир этилишини эмас, балки улар шуларга эришишга йўналтирилганлигини ўз ичига олади. Шундай қилиб, шунга ўхшаш мақсадда куч ишлатиш ва ҳ.к., белгиланган мақсадга эришилган бўлмаса-да, лекин у аҳоли нобуд бўлиши ёки мулкка зарар етказилиши учун реал хавф туғдирса, тугалланган жиноят таркибини ташкил этади.

9. Агар терроризм зўрлик ишлатиш билан таҳдид қилиб амалга оширилган бўлса, таҳдид объектив характер касб этган, яъни аниқ адресатларга етказилган вақтдан бошлаб жиноятни тугалланган деб ҳисоблаш лозим.

10. Субъектив томондан ЖКнинг 155-моддаси 1-қисмида назарда тутилган жиноят фақат тўғри қасд билан содир этилиши мумкин. Қасд тўғри бўлиб, айбдор содир этаётган террористик ҳаракатлар ёки бошқа фаолиятнинг ижтимоий хавфини ва тавсифини, халқаро хавфсизликни издан чиқаришни англайди. Шундай бўлса-да, буни хоҳлайди. Берилган жиноят таркибининг субъектив томони учун мақсад – халқаро муносабатларни мураккаблаштириш, давлатнинг суверенитетини, ҳудудий яхлитлигини бузиш, хавфсизлигига путур етказиш, уруш ва қуролли можаролар чиқариш, ижтимоий-сиёсий вазиятни беқарорлаштириш, аҳолини қўрқитиш ҳолатлари бўлиши шарт. Бундай мақсад бўлмаганида содир этилган ҳаракатни ЖКнинг 155-моддаси
1-қисми билан квалификация қилиб бўлмайди.

Кўрилаётган жиноятни содир этиш мотивлари турлича бўлиши мумкин: қасос, қасд, давлатда олиб борилаётган сиёсатни ғоявий қабул қилмаслик ва бошқалар, бироқ булар жиноятнинг квалификациясига таъсир қилмайди, аммо ҳар бир ҳолатда суд томонидан жазо белгиланаётганда инобатга олиниши лозим.

11. ЖКнинг 155-моддаси 2-қисмида назарда тутилган жиноятнинг объектив томони давлат ёки жамоат арбоби ёхуд ҳокимият вакилининг давлат ёки жамоатчилик фаолияти муносабати билан унинг ҳаётига суиқасд қилиш ёки унинг баданига шикаст етказишда намоён бўлади.

12. Ҳаётга суиқасд қилиш деганда, давлат ёки жамоат арбобини ўлдиришга қаратилган, аммо айбдор шахсга боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра кутилаётган натижага олиб келмаган ҳаракатларнинг айбдор томонидан содир этилиши тушунилади. Суиқасд транспорт воситалари тўқнашувини саҳналаштириш, шахснинг ҳаёти учун муҳим органига совуқ ва бошқа қурол билан уриш, отилган ўқнинг тегмай қолиши, заҳарлаш ҳаракати орқали содир этилиши мумкин.

13. Терроризмни содир этишда баданга шикаст етказиш давлат ёки жамоат арбоби ёки ҳокимият вакилларига уларнинг давлат ёки ижтимоий фаолияти билан боғлиқ ҳолда ҳар қандай оғирликдаги (енгил, ўртача оғир ёки оғир) тан жароҳатини етказишда намоён бўлади. Шу билан бирга тан жароҳати жамоат арбоби ёки ҳокимият вакилларига уларнинг айнан давлат ёки ижтимоий фаолияти билан боғлиқ ҳолда етказилган бўлиши шарт. Агар кўрсатилган шахсларнинг соғлиғига зарар уларнинг фаолияти билан боғлиқ ҳолда етказилмай, балки бошқа шароитлар сабабли бўлса, у ҳолда кўрилаётган терроризмнинг таркиби сифатида истисно қилинади ва айбдорни шахсга қарши жиноят содир этиш бўйича тергов қилинади. Агар тан жароҳати етказиш қасд қилиш мақсадига эга бўлса, содир этилган ҳаракатни куч ишлатиш белгисига кўра ЖКнинг 155-моддаси 1-қисми билан квалификация қилинади.

14. ЖКнинг 155-моддаси 2-қисмида назарда тутилган жиноят жамоат ёки ҳокимият арбоблари ҳаётига суиқасд қилиш ёки баданига шикаст етказиш ҳолати содир этилганида тугалланган деб топилади.

15. ЖКнинг 155-моддаси 2-қисмида назарда тутилган жиноят субъектив томондан қасддан содир этилади. Айбдор ўзи томонидан содир этилаётган ҳаракатларнинг ижтимоий хавфли тавсифини англайди ва шуни хоҳлайди, шу билан бирга қонунда кўрсатилган аниқ мақсад билан – вазиятни беқарорлаштириш ёки давлат органлари томонидан қарор қабул қилинишига таъсир кўрсатиш ёхуд сиёсий ёки бошқа ижтимоий фаолиятга тўсқинлик қилишга ҳаракат қилади.

16. ЖКнинг 155-моддаси 3-қисмида назарда тутилган жиноят одам ўлишига ёки бошқа оғир оқибатларнинг келиб чиқишига сабаб бўлган ЖКнинг 155-моддаси 1 ёки 2-қисмида назарда тутилган ҳаракатларнинг содир этилишида ифодаланади.

ЖКнинг 155-моддаси 3-қисми «а» банди бўйича одам ўлими оқибатларини келтириб чиқарган террористик актлар ва террористик характердаги бошқа ҳаракатларнинг содир этилишини квалификация қилиш лозим. Терроризмни содир этиш ҳолатида қасддан одам ўлдириш (асирни отиб ташлаш, бирор-бир объектга бостириб кираётганда қўриқчини ўлдириш ва шу кабилар) ҳаракати содир этилган бўлса, айбдорнинг ҳаракати ЖКнинг 97-моддаси бўйича қўшимча квалификацияни талаб қилади. Террористик ҳаракатни содир этишда одамни ўлдириш эҳтиётсизлик натижасида етказилган бўлса ҳаракат кўрилаётган модда бўйича баҳоланади ва ЖКнинг 102-моддаси бўйича қўшимча квалификацияни талаб қилмайди.

Бошқа оғир оқибатлар деганда, кўпчилик одамларга оғир тан жароҳати етказиш ёки ўлдириш, биноларни, қурилмаларни ўта катта миқдордаги зарар олиб келиш даражасида вайрон қилиш ёки йўқ қилиш, давлатлар орасидаги муносабатларни қийинлаштириш ёки тўхтатиб қўйиш, муҳим сиёсий ва иқтисодий аҳамиятга эга бўлган келишувларни барбод қилиш, давлатдаги ижтимоий-сиёсий шароитни издан чиқариш, аҳоли яшаш жойларидаги

ҳаётий зарур объектларни вайрон қилиш, уларни радиоактив, кимёвий, бактериологик ёки бошқа турда заҳарлаш ва бошқалар тушунилади.

17. Терроризм субъекти 16 ёшга тўлган ҳар қандай ақли расо жисмоний шахс ҳисобланади. Ўзбекистон Республикасининг фуқаролари, чет эл фуқаролари ёки фуқаролиги бўлмаган шахслар терроризм субъекти бўлиши мумкин. Агар террористик ҳаракатларда 13 ёшдан 16 ёшгача бўлган шахслар иштирок этган бўлса, улар муайян жиноятни содир этганлик – одам ўлдириш, оғир тан жароҳати етказиш, мулкни қасддан нобуд қилиш ёки бошқалар учун жавобгарликка тортилиши лозим.

18. Терроризмнинг олдини олишда ЖКнинг 155-моддаси 4-қисмида белгиланган рағбатлантирувчи норма муҳим роль ўйнайди. ЖКнинг 155-моддаси мазкур қисмига мувофиқ, терроризмни тайёрлашда иштирок этган шахс, агар у ҳокимият органларига ўз вақтида хабар бериш ёки бошқа усул билан оғир оқибатлар юзага келишининг ҳамда террорчилар мақсадлари амалга оширилишининг олдини олишга фаол кўмаклашган бўлса, башарти, бу шахснинг ҳаракатларида бошқа жиноят таркиби бўлмаса, жиноий жавобгарликдан озод этилади.

Айбдор жиноий жавобгарликдан қуйидаги ҳолларда озод этилиши мумкин:

- у фақат террористик актнинг тайёрланишида иштирок этган;
- у ўз вақтида, яъни жиноятнинг объектив томони бошлангунга қадар ҳокимият органларига террористик акт тўғрисида маълумот берган, бу эса, ўз навбатида, оғир оқибатлар келиб чиқишининг ва террористлар мақсади амалга оширилишининг олдини олган;
- у оғир оқибатлар келиб чиқиши ва террористлар мақсадининг амалга ошишининг олдини бошқа усулда олган бўлса, яъни террористик актнинг олди олинишига олиб келган ҳар қандай ҳаракатни амалга оширган – тайёрланаётган террористик актга нишон бўлган ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ёки корхона маъмуриятига шахсан ўзи келган, давлат органларини аноним равишда огоҳлантирган бўлса, шунингдек, кўпчилик учун хавфли

ҳаракатларнинг олдини олиш бўйича бошқа фаол ҳаракатлар қилган бўлса, бошқа фуқароларни зарарли ва оғир оқибатлар келиб чиқишини чеклаш ва зарарлантиришга жалб этган бўлса ва ҳоказо;

• унинг ҳаракатларида бошқа жиноят таркиби (масалан, қурол ёки портловчи моддалар сотиб олиш, сақлаш, бундай воситаларни ўғирлаш, уларни тайёрлаш ва ҳоказо) мавжуд бўлмаса.

155[1]-модда. Тайёрланаётган ёки содир этилган террорчилик ҳаракатлари тўғрисидаги маълумотлар ва фактларни хабар қилмаслик

Ушбу Кодекснинг 155, 155[2], 155[3], 158, 159, 161, 242, 245, 254, 255[1] ва (ёки) 264-моддаларида назарда тутилган, дастлабки тергов ҳамда суд муҳокамаси материаллари билан исботланган, аниқ маълум бўлган тайёрланаётган ёки содир этилган террорчилик хусусиятига эга жиноят тўғрисида хабар қилмаслик, —

энг кам ойлик иш ҳақининг юз бараваридан уч юз бараваригача миқдорда жарима ёки уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёки уч йилдан беш йилгача озодликни чеклаш ёхуд уч йилдан беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Террорчилик хусусиятига эга жиноятларга нисбатан ўша қилмиш:

а) одам ўлишига;

б) бошқа оғир оқибатларнинг келиб чиқишига сабаб бўлса, —

энг кам ойлик иш ҳақининг уч юз бараваридан олти юз бараваригача миқдорда жарима ёки беш йилдан етти йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Тайёрланаётган ёки содир этилган террорчилик ҳаракатлари тўғрисидаги исботланган, аниқ маълум бўлган маълумотлар ва фактларни хабар қилмаслик бевосита тинчлик ва инсоният хавфсизлигига қарши қаратилади ҳамда суриштирув, тезкор-қидирув, тергов, прокуратура ва суд

органларининг жиноятларни фош этиш ва жиноят содир этган шахсларга нисбатан адолатли жазо тайинлаш, шу орқали жиноят содир этган ва бошқа шахслар томонидан янги жиноят содир этилишини олдини олиш ҳамда фуқароларни қонунларга ҳурмат руҳида тарбиялашдек ўта муҳим фаолиятини тартибга солувчи ижтимоий муносабатларга таҳдид қилади.

2. Ушбу жиноятнинг ижтимоий хавфлилиги шундан иборатки, у жиноятчининг жиноят изларини яшириш ва қилмиш учун жиноий жавобгарликдан қутулиб қолиш йўлидаги ҳаракатларига имконият яратади, шу орқали террорчилик ҳаракатларини содир этаётган шахсни “рағбатлантиради”, тинчлик ва инсоният хавфсизлигига путур етказади. Ўз навбатида, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларининг ишини оғирлаштиради, жиноятни очиш, жиноятчиларни аниқлаш ва фош қилишни қийинлаштиради, буларнинг барчаси кейинчалик латент (яширин) жиноятчиликнинг ўсишига таъсир кўрсатади. Юқорида зикр этилган ҳолатлар пировард натижада жиноят учун жавобгарликнинг муқаррарлиги принципини амалга оширишга салбий таъсир кўрсатади.

3. Шарҳланаётган моддада назарда тутилган жиноятнинг асосий бевосита объекти миллий, минтақавий ва халқаро хавфсизликни таъминлайдиган, тинчликни мустаҳкамлайдиган ижтимоий муносабатлардир.

Тайёрланаётган ёки содир этилган террорчилик ҳаракатлари тўғрисидаги маълумотлар ва фактлар ҳар қандай ҳокимият органларига берилиши мумкин, бироқ мазкур жиноят ҳақида хабар бермаслик асосий бевосита объект билан бир қаторда одил судловни амалга оширадиган суд, прокуратура, дастлабки тергов ёки суриштирув идораларининг маромли фаолиятини таъминловчи ижтимоий муносабатларга зарар етказади ҳамда уларнинг тез ва тўлиқ фош этилишига тўсқинлик қилади. Бу эса, одил судлов органларининг жиноят ишларини тергов қилиш, жиноятларни очиш, жиноят содир этган айбдорларни фош қилиш ва уларни жиноий жавобгарликка тортиш юзасидан вазифаларини амалга оширишдаги нормал иш фаолиятини бузади.

Жиноятнинг қўшимча бевосита объекти одил судлов фаолиятини амалга оширувчи суд, прокуратура, дастлабки тергов, тезкор-қидирув фаолияти ва суриштирув органларининг нормал иш фаолиятини таъминловчи ижтимоий муносабатлар ҳисобланади.

Терроризмда фуқароларнинг ҳаёти ва соғлиғига, ҳокимият ва бошқарув органлари фаолиятига, ижтимоий тартибот, ўзгалар мол-мулкига ва бошқаларга зарар етиши мумкин. Шу сабабли, одамларнинг ҳаёти, соғлиғи, моддий ёки бошқа манфаатларини таъминлайдиган ижтимоий муносабатлар мазкур жиноятнинг факультатив бевосита объекти сифатида қаралиши лозим.

4. Жиноятнинг предмети тайёрланаётган ёки содир этилган террорчилик ҳаракатларининг таркибий элементларини ташкил қилувчи жиноят-ҳуқуқий ҳолатлар ҳақидаги маълумотлар ва фактлар ҳисобланади. Масалан, бундай маълумотларга, жиноят содир этган шахс ҳақидаги, жиноят содир этиш қурол ва воситалари, жиноят содир этиш жойи ва бошқаларни киритиш мумкин.

5. Объектив томондан жиноят қуйидаги иккита ҳаракатсизликдан биттаси орқали содир этилади:

1) рўйхати ЖК 155^1-моддаси биринчи қисмида назарда тутилган жиноятлар бўйича дастлабки тергов ҳамда суд муҳокамаси материаллари билан исботланган, аниқ маълум бўлган тайёрланаётган террорчилик хусусиятига эга жиноят тўғрисида хабар қилмаслик;

2) рўйхати ЖК 155^1-моддаси биринчи қисмида назарда тутилган жиноятлар бўйича дастлабки тергов ҳамда суд муҳокамаси материаллари билан исботланган, аниқ маълум бўлган содир этилган террорчилик хусусиятига эга жиноят тўғрисида хабар қилмаслик.

6. Террорчилик хусусиятига эга жиноят деганда, жамиятни зўравонлик билан мунтазам равишда қўрқитиш, иғво қилиш ва беқарорлаштириш хусусиятига эга қилмишлар тушунилади. Бундай қилмишлар рўйхати

қонунда тўғридан-тўғри кўрсатилган бўлиб, мазкур рўйхатдаги жиноятлар қуйидагилардан иборат:

- терроризм (ЖК 155-моддаси);

- террорчилик фаолиятини амалга ошириш мақсадида ўқувдан ўтиш (ЖК 155^2-моддаси);

- терроризмни молиялаштириш (ЖК 155^3-моддаси);

- Ўзбекистон Республикаси Президентига тажовуз қилиш (ЖК 158-моддаси);

- Ўзбекистон Республикасининг конституциявий тузумига тажовуз қилиш (ЖК 159-моддаси);

- қўпорувчилик (ЖК 161-моддаси);

- жиноий уюшма ташкил этиш (ЖК 242-моддаси);

- шахсни гаров сифатида тутқунликка олиш (ЖК 245-моддаси);

- радиоактив материаллардан қонунга хилоф равишда фойдаланиш (ЖК 254-моддаси);

- бактериологик, кимёвий ва бошқа хил ялпи қирғин қуроллари турларини ишлаб чиқиш, ишлаб чиқариш, тўплаш, олиш, бировга ўтказиш, сақлаш, қонунга хилоф равишда эгаллаш ва улар билан бошқа ҳаракатларни содир этиш (ЖК 255^1-моддаси).

Мазкур жиноятлар рўйхати тўла-тўкис ҳисобланади.

7. Амалдаги жиноят қонунчилигига мувофиқ, жиноятлар содир этилиш босқичига кўра тамом бўлган ва тамом бўлмаган жиноятларга ажратилади. Яъни, қасддан содир этиладиган жиноятлар, одатда, жиноятга тайёргарлик кўриш босқичи алоҳида ажратилади. Тайёрланаётган жиноят – бу ижтимоий хавфли бўлган қилмишни содир этишни тайёрлашга қаратилган ҳаракатлар бўлиб, зарур қурол, портловчи моддалар, вазиятни ўрганиш, иштирокчиларни қидириш ва ҳоказо ҳаракатларда ифодаланиши мумкин.

Тайёрланаётгани аниқ маълум бўлган ёки содир этилган жиноят ҳақида айбланувчининг ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари, яъни суриштирув, тезкор-қидирув, дастлабки тергов, прокуратура ва судга хабар

бермаганлигини хабар бермаслик сифатида тан олиш мумкин. Бундай органларга хабар бериш ёзма ёки оғзаки; шахсан ёки воситачи орқали; аноним ёки очиқ тарзда амалга оширилиши мумкин, хабар беришнинг шакли ва тури аҳамиятга эга эмас.

8. Тайёрланаётган террорчилик ҳаракатлари деганда, террорчилик хусусиятига эга жиноят содир этиш ёки суиқасд қилиш учун тайёргарлик кўришни ташкил қилувчи қилмишлар ва жиноят содир этиш учун иштирокчиларни танлаш ва қидириш тушунилади.

Содир этилган террорчилик ҳаракатлари деганда эса, террорчилик хусусиятига эга жиноятнинг зарурий белгилари ҳисобланган жиноий қилмишларнинг барчасини амалга ошириши ва шахс жиноий ниятини амалга ошириш ҳамда жиноят содир этишдан аввал режалаштирган ижтимоий хавфли қилмишларини тўлиқ бажариши, агар жиноятнинг оқибати қонунда назарда тутилган бўлса, ушбу жиноий оқибатнинг келиб чиқиши тушунилади.

9. Террорчилик ҳаракатлари тўғрисидаги маълумотлар ва фактлар аниқ, ўз вақтида берилиши ва тўлиқ бўлиши керак.

Террорчилик ҳаракатлари тўғрисидаги маълумотлар ва фактларни хабар қилмаслик учун жиноий жавобгарлик фақат тайёргарлик кўрилаётган ёки содир этилган жиноят ҳақида шахс аниқ билгани ҳолда, хабар бермаган ҳоллардагина келиб чиқади. Аниқ билиш жиноят ҳақидаги маълумотни аниқ, ишончли ва муқаррар билишни англатади.

Шахс ҳақиқатан ҳам жиноят содир этилаётганлигини ёки ҳақиқатан ҳам жиноят содир этишга тайёргарлик кўрилаётганлигини англаши лозим. Акс ҳолда, бундай белгиларнинг аниқланмаганлиги Террорчилик ҳаракатлари тўғрисидаги маълумотлар ва фактларни хабар қилмаслик жинояти таркибини инкор этади.

Демак, мазкур модда бўйича жавобгарлик юзага келишининг муҳим шарти – маълумотлар айбдорга аниқ маълум бўлиши керак. Аниқ маълумотлар деб, шахсда уларнинг ҳақиқийлигига ишонч туғдирадиган

характерли манбалардан олинган маълумотлар тушунилади. Қонунда шахс унга маълум бўлган, тайёрланаётган ёки содир этилган жиноят ҳақида маълумот бериши муддати кўрсатилмаган. Бундай муддат сифатида шахсга жиноят ҳақида маълум бўлганидан кейинги муддат тан олинади. Шу муддат мобайнида шахс тегишли органларга бу ҳақда маълумот бериш имкониятига эга бўлиши лозим.

Шахс жиноят ҳақидаги аниқ маълумотларни шахсан кузатиши жиноятни содир этган шахс ёки жиноят иштирокчиларининг маълумотлари, муайян ҳужжатлар билан танишиш орқали олиши мумкин. Шахс хабар бериш шаклидаги ҳуқуқий мажбуриятини ўз вақтида бажариши билан бирга, берилаётган маълумотлар тўлиқ бўлиши керак.

Бу масалани ҳал қилишга нисбатан билдирилган қарашларни икки гуруҳга ажратиш мумкин:

1) қонун фуқароларга ишнинг ҳолатлари бўйича шахсга маълум бўлган жиноятга, айбдор ёки айбдорларнинг шахсига тегишли барча маълумотларни хабар қилиш мажбуриятини юклайди. Бундан келиб чиққан ҳолда, шахс ушбу маълумотларнинг барчасини ҳокимият органларига тўлиқ равишда бериши маълумотларнинг тўлиқлигидан далолат беради;

2) террорчилик ҳаракатлари тўғрисидаги маълумотлар ва фактларни хабар қилмаслик учун жиноий жавобгарлик фақат тайёргарлик кўрилаётган ёки содир этилган жиноят ҳақида хабар берилмаган маълумотлар хабар берилмаётган жиноят таркибига тегишли бўлган маълумотларни ташкил қилса, мазкур жиноят таркибини келтириб чиқаради.

Бунда хабар бермаслик сифатида жавобгарликка тортиш учун талаб этиладиган содир этилаётган қилмишни тушуниш ҳажми бўйича шахсга қўйилаётган талабни “delictum sui generis” сифатида қараш, яъни субъект қилмишнинг жиноийлигини қисман ёки муфассал эмас, балки умуман билишини назарда тутиш мақсадга мувофиқ.

10. Агар шахс аниқ бўлган жиноят ҳақидаги маълумот тўғрисида ихтиёрий равишда хабар берса, бундай ҳолларда, бу шахс жиноят иши

бўйича гувоҳ мақомига эга бўлади. Дастлабки тергов жараёнида мазкур шахс томонидан ёлғон маълумот берилса, унинг қилмиши Жиноят кодексининг 238-моддаси бўйича ёлғон гувоҳлик бериш сифатида квалификация қилинади.

11. Террорчилик ҳаракатлари тўғрисидаги маълумотлар ва фактларни хабар қилмаслик – узоққа чўзилган жиноятдир. У субъектнинг жиноят ҳақида хабар бериш мажбуриятларини бажаришга реал имкониятлари мавжуд бўла туриб, бажармаган пайтдан эътиборан тугалланган ҳисобланади ва у ҳақда ҳокимият органларига хабар бергунга қадар давом этади.

12. Тайёрланаётган ёки содир этилган террорчилик ҳаракатлари тўғрисидаги маълумотлар ва фактларни хабар қилмаслик учун жиноий жавобгарликка тортишнинг шартларидан яна бири бу жиноятнинг субъектив томонини тўғри белгилаб олишдир.

Айбдор тайёрланаётган ёки содир этилган террорчилик хусусиятига эга жиноятлар ҳақида аниқ маълумотларга эга эканлигини билади ва бу ҳақда одил судлов органларига хабар бермасдан, қонунда белгиланган мажбуриятларини қасддан бажармайди. Жиноят ҳақида хабар бермаслик натижасида келиб чиқадиган оқибатларга бўлган айбдор шахснинг муносабатлари ушбу жиноятнинг айб шаклини белгилашга таъсир этмайди.

Субъектив томони тўғри қасдда ифодаланади. Унинг тузилиши икки белги билан изоҳланади. Биринчи белги – ақлий белги, яъни тайёргарлик кўрилаётган ёки содир этилган жиноятлар ҳақида аниқ билгани ҳолда, ваколатли органларга хабар бермаслик шаклидаги ўз ҳаракатсизлигининг ижтимоий хавфли оқибатини англайди. Иккинчи белги – унинг иродавий белгиси, яъни шахснинг шундай ҳаракатсизлик қилишни хоҳлаши билан изоҳланади.

13. Тайёрланаётган ёки содир этилган террорчилик ҳаракатлари тўғрисидаги маълумотлар ва фактларни хабар қилмасликнинг мотиви ҳар хил (жиноятни содир этган шахсни яшириб қолиш, гувоҳ сифатида иштирок этишни истамаслик ва ҳоказолар) бўлиши мумкин. Аммо, бу мотивлар

жиноятни квалификация қилишда таъсир этмайди. Ушбу жиноятнинг мақсади ва мотиви жиноят таркиби чегарасидан ташқарида бўлади ва суд томонидан жазо тайинлашда ҳисобга олинади .

14. Тайёрланаётган ёки содир этилган террорчилик ҳаракатлари тўғрисидаги маълумотлар ва фактларни хабар қилмасликнинг субъекти жиноят содир этгунга қадар 16 ёшга тўлган жисмоний шахслар ҳисобланади.

15. Ўзбекистон Республикаси ЖК 31-моддаси учинчи қисмида олдиндан ваъда бермаган ҳолда жиноят ҳақида хабар бермаганлик ёки жиноятни яширганлик учун гумон қилинувчи, айбланувчи ёки судланувчининг яқин қариндошлари жавобгарликка тортилмаслиги белгиланган. Мазкур норма тайёрланаётган ёки содир этилган террорчилик ҳаракатлари тўғрисидаги маълумотлар ва фактларни хабар қилмаслик жиноятига нисбатан ҳам татбиқ этилади.

Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2004 йил 24 сентябрдаги “Қасддан одам ўлдиришга оид ишлар бўйича суд амалиёти тўғрисида”ги қарорига кўра[1], яқин қариндошлар деганда, ота-она, ака-ука, опа-сингил, эр-хотин, фарзанд, шу жумладан, фарзандликка олинганлар, неваралар, шунингдек эр-хотиннинг ота-онаси, ака-укаси ва опа-сингиллари тушунилади.

16. ЖК 155^1-моддасининг иккинчи қисмида террорчилик хусусиятига эга жиноятларга нисбатан қайд этилган қилмиш одам ўлишига ёки бошқа оғир оқибатларнинг келиб чиқишига сабаб бўлганлиги учун жазони оғирлаштирувчи ҳолат сифатида белгиланган.

17. Тайёргарлик кўрилаётган ёки содир этилган оғир ёки ўта оғир жиноят ҳақида аниқ билгани ҳолда хабар бермаслик ЖК 241-моддаси биринчи қисми билан жиноий жавобгарликка тортилади. ЖК 155, 155^2, 158, 159, 161, 242, 245, 254, 255^1 ва (ёки) 264-моддаларида назарда тутилган

[1] Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2004 йил 24 сентябрда қабул қилинган “Қасддан одам ўлдиришга оид ишлар бўйича суд амалиёти тўғрисида”ги қарори. // Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленуми қарорлари тўплами. 1991-2006. / Н.З.Тошматовнинг умумий таҳрири остида. – Тошкент: Ўқитувчи, 2007. – Б. 194.

жиноятларнинг барчаси оғир ёки ўта оғир жиноятлар тоифасига киради. Шу сабабдан, 155, 155[2], 158, 159, 161, 242, 245, 254, 255[1] ва (ёки) 264-моддаларида назарда тутилган, дастлабки тергов ҳамда суд муҳокамаси материаллари билан исботланган, аниқ маълум бўлган тайёрланаётган ёки содир этилган террорчилик хусусиятига эга жиноят тўғрисида хабар қилмаслик 2014 йил 21 январгача ЖК 241-моддаси биринчи қисми билан жиноий жавобгарликка тортилиб келган.

Ўзбекистон Репсубликасининг 2014 йил 20 январдаги “Ўзбекистон Репсубликасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги Қонунига мувофиқ ЖКга 155[1]-модда киртилди ҳамда ушбу қонун 2014 йил 21 январдан кучга кирди.

Эндиликда, ушбу қилмиш учун жиноий жавобгарлик масаласи муаммоли ҳолатдир, яъни ЖКнинг 155, 155[2], 155[3], 158, 159, 161, 242, 245, 254, 255[1] ва (ёки) 264-моддаларида назарда тутилган, дастлабки тергов ҳамда суд муҳокамаси материаллари билан исботланган, аниқ маълум бўлган тайёрланаётган ёки содир этилган террорчилик хусусиятига эга жиноят тўғрисида хабар қилмаслик жиноятини кодекснинг 241-моддаси билан квалификация қилиш керакми ёки янги киритилган модда билан квалификация қилиш керакми, деган асосли савол туғилади (ЖК 155[1]).

Бу ўринда жиноят қонуни нормалари рақобати юзага келади. Демак, бу вазиятда жиноят қонунининг умумий ва махсус нормалари рақобати қоидалари қўлланилади. Бунда ЖК 241-моддасининг биринчи қисми умумий норма, ЖК 155[1]-моддаси махсус норма сифатида қаралиши ва бизнинг фикримизча содир этилган қилмиш махсус норма билан квалификация қилиниши лозим. Бу ҳолатда қилмишни умумий норма (ЖК 241-моддаси) билан қўшимча квалификация қилиш талаб этилмайди.

155[2]-модда. Террорчилик фаолиятини амалга ошириш мақсадида ўқувдан ўтиш, чиқиш ёки ҳаракатланиш

Шахснинг террорчилик фаолиятини амалга ошириш ёхуд ушбу Кодекснинг 155, 158, 159, 161, 242, 245, 254, 255[1] ва (ёки) 264-моддаларида назарда тутилган жиноятлардан бирини содир этиш мақсадида ўтказилаётганлиги ўзи учун аён бўлган ўқувдан ўтиши, шу жумладан мазкур жиноятларни содир этиш билимини, амалий маҳоратини ва кўникмаларини эгаллаши, ўқув чоғида қурол-яроғ, портлатиш қурилмалари, портловчи, заҳарловчи, атрофдагилар учун хавф тугдирадиган бошқа моддалар ва буюмлар билан муомала қилиш усулларини ўрганиши, шунингдек террорчилик фаолиятида иштирок этиш учун хорижга чиқиб кетиши ёхуд Ўзбекистон Республикаси ҳудуди орқали ҳаракатланиши -

энг кам ойлик иш ҳақининг уч юз бараваридан олти юз бараваригача миқдорда жарима ёки уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёхуд беш йилдан етти йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Террорчилик фаолиятини амалга ошириш учун ўқувдан ўтиш ёки террорчилик фаолиятида иштирок этиш учун хорижга чиқиб кетиш ёхуд Ўзбекистон Республикаси ҳудуди орқали ҳаракатланиш мақсадида шахсларни ёллаш —

саккиз йилдан ўн йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ушбу моддада назарда тутилган жиноятни содир этган шахс, агар у террорчилик фаолиятини амалга ошириш ёхуд ушбу Кодекснинг 155, 158, 159, 161, 242, 245, 254, 255[1] ва (ёки) 264-моддаларида назарда тутилган жиноятлардан бирини содир этиш мақсадида ўтказилаётганлиги ўзи учун аён бўлган ўқувдан ўтганлиги, чиқиб кетишга ёки ҳаракатланишга уринганлиги тўғрисида ҳокимият органларига ихтиёрий равишда хабар қилса, содир этилган жиноятни фош қилишга ёки бундай ўқувдан ўтган, чиқиб кетишни, ҳаракатланишни ёки ўқувни амалга оширган, ташкил этган ёхуд молиялаштирган бошқа шахсларни, шунингдек ўқув ўтказилган жойни аниқлашга фаол кўмаклашса ва агар унинг ҳаракатларида жиноятнинг бошқа таркиби мавжуд бўлмаса, жиноий жавобгарликдан озод қилинади.

1. Мазкур моддада назарда тутилган жиноятнинг ижтимоий хавфлилиги, биринчидан, террорчилик фаолиятини амалга ошириш ёхуд террорчилик хусусиятига эга жиноятни содир этилишига реал хавф туғилиши, иккинчидан, ушбу жиноятнинг содир этувчи шахснинг малакали эканлиги, шу муносабат билан жиноят оқибатининг ўта оғир бўлиши учун реал хафвнинг мавжудлигида ифодаланади.

2. Террорчилик фаолиятини амалга ошириш мақсадида ўқувдан ўтишнинг асосий бевосита объекти тинчлик ва инсоният хавфсилигини таъминловчи ижтимоий муносабатлардир.

Маълумки, мамлакатимизда ҳарбий техника ва қурол-яроғлардан фойдаланиш ҳарбий билим юртларида, шунингдек ҳарбий хизматни ўташ чоғида ўргатилади. Мазкур жиноятда эса, шахс ҳар қандай ўқ-отар қурол-яроғлардан фойдаланиш ўқувидан ўтади.

Ушбу жиноятнинг қўшимча бевосита объекти ҳарбий техника ва қурол-яроғлардан фойдаланишнинг белгиланган тартибини таъминловчи ижтимоий муносабатлардир.

3. Объектив томондан ушбу модданинг биринчи қисми диспозициясида назарда тутилган мақсадларда ўтказилаётганлиги ўзи учун аён бўлган ўқувдан ўтиш орқали содир этилади.

Бунда шахснинг ўзи учун аён бўлган ўқувдан ўтиши деганда, шахснинг ўтказилаётган ўқувнинг террорчилик фаолиятини амалга ошириш ёхуд ЖКнинг 155, 158, 159, 161, 242, 245, 254, 255^1 ва (ёки) 264-моддаларида назарда тутилган жиноятлардан бирини содир этиш мақсадида ўтказилаётганлигини англаши назарда тутилади. Бундай ўқувнинг қайд этилган мақсадда ўтказилаётганлигини мазкур ўқувнинг ташкил этилиш усули, жойи, ўқувни ташкил этувчи субъектлари, ташкилотчилари, ўқувни ўргатиш усули, машқ турлари орқали билиш мумкин.

Террорчилик фаолиятини амалга ошириш усуллари ва услублари, террорчилик ҳаракатларини тайёрлаш ва содир этиш, уруш ва қуролли

можаролар чиқариш, ижтимоий-сиёсий вазиятни беқарорлаштириш, ҳокимиятни эгаллаб олиш ёки Ўзбекистон Республикасининг ҳудудий яхлитлигини ғайриконституциявий йўл билан бузиш, ҳокимиятни эгаллаш мақсадида фитна уюштириш, одамларни ўлдириш, уларнинг соғлиғига шикаст етказиш, мулкни нобуд қилиш, давлат иқтисодиётига путур етказиш, шахсларни гаров сифатида тутқунликка олиш ва ҳ.к.

4. Ўқувдан ўтиш қуйидаги усулларда содир этилиши мумкин:

1) террорчилик фаолиятини амалга ошириш ёки ЖКнинг 155, 158, 159, 161, 242, 245, 254, 255[1] ва (ёки) 264-моддаларида назарда тутилган жиноятларни содир этиш билимини, амалий маҳоратини ва кўникмаларини эгаллаш;

2) ўқув чоғида қурол-яроғ, портлатиш қурилмалари, портловчи, заҳарловчи, атрофдагилар учун хавф туғдирадиган бошқа моддалар ва буюмлар билан муомала қилиш усулларини ўрганиш.

Жиноятларни содир этиш билимини, амалий маҳоратини ва кўникмаларини эгаллаш деганда, диспозицияда қайд этилган қилмишни содир этиш бўйича назарий билимларни ўқиш, уни содир этиш бўйича турли амалий тайёргарлик машқларини ўтказиш, жиноятни содир этиш усулини синаб кўриш, жисмоний ва ўқ-отар қуролдан фойдаланиш бўйича тайёргарлик ва бошқа кўникмаларни эгаллаш тушунилади. Бунда айбдор мазкур билим, амалий маҳорат ва кўникмаларни тўлиқ ёки қисман эгаллаганлиги аҳамиятга эга эмас. Жиноят тўлиқ ёки қисман эгаллаганлигидан қатъий назар аниқланган кундан бошлаб тугалланган ҳисобланади.

Ўқув чоғида қурол-яроғ, портлатиш қурилмалари, портловчи, заҳарловчи, атрофдагилар учун хавф туғдирадиган бошқа моддалар ва буюмлар билан муомала қилиш усулларини ўрганиш деганда, мазкур предметларнинг хусусиятлари тўғрисида маълумот олиш, уларни ишлатиш усулларини ўрганиш, тажриба сифатида қўллаб кўриш, шундай тажриба амалиётларини ўтказиш ва бошқа шу каби ҳолатлар тушунилади.

5. Қурол – физикавий, кимёвий ва биологик тиъсирни таъминловчи, ҳужум қилиш ва фаол ҳимоя қилиш воситаси, яъни душманнинг тирик кучлари ва жанговар техникасини йўқотиш ёки сафдан чиқариш воситаси[1]. Барча қуролларни таъсир қилиш ёки энергия манбаларига кўра ядровий, кимёвий, бактериологик, минали портловчи, совуқ ва ўқотар қуроллар турларига ажратиш мумкин.

Қурол-яроғлар рўйхатига: турли кўринишдаги қуролларнинг комплекслари ва уларни жангда қўллашда фойдаланадиган воситалар, мўлжалга олиш, бошқариш ва ҳ.к. тизимлар; қуролли кучларни таъминлашга мўлжалланган махсус техник воситалар; ўқ-дорилар ва уларнинг компонентлари, эҳтиёт қисмлар, ўқув қуроллари (макетлар, тренажёрлар ва турли қуроллар ҳарбий техниканинг имитаторлари); жанговар ракеталари учун ракета ёнилғиси уларни ишлаб чиқиш учун мосламалар; алоқа тизими ва ҳоказолар киради.

Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг “Қонунга хилоф равишда қуролга эгалик қилиш тўғрисидаги ишлар бўйича суд амалиёти ҳақида”ги 1996 йил 27 февраль кунги 3-сонли қарорида баён этилишича, “ўқотар қурол деганда, амалда қандай мақсадларда қўлланилишидан қатъи назар отиш учун порох газларининг кучидан фойдаланиладиган барча турдаги жанговор, спорт ва ов қуроллари тушунилиши лозим”[2].

Ўқ-дорилар деганда, қурол учун лозим бўлган ўқлар, артиллерия снарядлари, бомбалар, миналар, гранаталар, ракеталарнинг жанговор қисмлари, шунингдек, ўқотар қуролдан отиш учун мўлжалланган ашёлар тушунилади. Умуман олганда, ўқ-дорилар ўқотар қуролларга хос бўлган белгиларга эга. Бу, биринчидан, уларнинг фақат жонли нишонни мавҳ этиш, вайрон қилиш ва ҳоказолар учун мўлжалланган бўлса, иккинчидан,

---

[1] Ўзбекистон юридик энциклопедияси. Нашр учун масъул: Р.А.Муҳитдинов ва бошқ. / Масъул муҳаррир: Н.Тойчиев. – Тошкент: Адолат, 2009. –Б.622.

[2] Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленуми қарорлари тўплами. 1991-2006. Т.1. Н.З.Тошматовнинг умумий таҳрири остида. – Тошкент: Ўқитувчи, 2007. –Б.45.

рухсатнома олиш зарурлиги тўғрисидаги қоидаларнинг уларга ҳам тааллуқли эканлигидир.

Ўқ-дориларнинг: артиллерия замбараклари ва ўқ-отар қуроллар учун ўқ-дорилар (снарядлар, ўқлар); кичик калибрли, ўйма ва силлиқ стволли ов қуроллари, қўлда ясалган қуроллар учун ўқлар; портлаш ҳусусиятга эга ўқ-дорилар (миналар, бомбалар, гранаталар ва ҳоказолар) каби турлари мавжуд.

Портловчи моддаси йўқлиги, жонли нишонни маҳв этиш ва вайрон қилиш учун эмас, фақат ўқув мақсадлари учун мўлжалланганлиги сабабли уларга эгалик қилиш жамоат хавфсизлигига хавф туғдирмаслиги муносабати билан машқ гранаталари, миналари, безарар ўқлар ўқ-дори ашёси сифатида кўриб чиқилиши мумкин эмас. Юқорида номи келтирилган Пленум қарорига кўра, ўқ-дорининг бўлаги (масалан, гранатанинг запали) ҳам, агар унинг ўзи ўқ-дорининг барча хусусиятларига эга бўлса, мустақил равишда ўқ-дори деб тан олиниши мумкин[1].

6. Портлатиш қурилмалари – конструкцияси тузилишига кўра портлашни амалга ошириш учун мўлжалланган, портловчи моддани ўзида сақлайдиган саноатда ишлаб чиқарилган ёки қўлбола ишланган (запал, портлатгич, детонатор ва ҳоказолар) махсус мосламалар” ҳисобланади. Имитация-пиротехник ва ёритгич воситалари портловчи моддалар ва портлатиш қурилмалари жумласига кирмайди.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2004 йил март кунги 109-сонли қарорига асосан[2] яратиш, ишлаб чиқариш, ташиш, сақлаш ва реализация қилиш бўйича фаолият лицензияланиши керак бўлган портлатиш қурилмалари рўйхати[3] тасдиқланган. Унга кўра, ўт ўтказувчи пилта, порохларни ёқишнинг махсус воситаси, пистон - портлатгичлар, пистонсиз портлатишда тезлаштирадиган воситалар, электрпортлатгичлар, шунингдек электралангалатувчилар ва қудуқларда ўқ отиб портлатиш ишлари учун

[1] Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленуми қарорлари тўплами. 1991-2006. Т.1. Н.З.Тошматовнинг умумий таҳрири остида. – Тошкент: Ўқитувчи, 2007. –Б.46.

[2] "Ўзбекистон Республикаси Ҳукумати қарорлари тўплами", 2004 й., N 3, 22-модда.

[3] "Ўзбекистон Республикасининг қонун ҳужжатлари тўплами" 2004 йил, 10-сон, 114-модда.

иссиққа чидамли портловчи патронлар, тез портловчи пилталар, тез портловчи тасмалар, пиротехник реле; оралиқ портлатгичлар ва шашка – портлатгичлар портлатиш қурилмалари ҳисобланади.

7. Портловчи моддалар – тезда, ўзидан ўзи рўй берувчи кимёвий ўзгариш (портлаш)га қодир бирикмалар ёки аралашмалар, яъни порох, динамит, тротил, нитроглицерин ва кислородли ҳаво етишмаган вазиятда портлаш хусусиятига эга бўлган кимёвий моддалар ва аралашмалардир.

Портловчи деб, ёқиш, зарба, детонация, қиздириш, ҳаво билан бирлашиш натижасида портлашга яроқли табиий ёки сунъий моддалар (масалан, порох, динамит, тротил, нитроглицерин, аммонал, аммонит, гексаген ва ҳоказолар) тан олинади.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Портловчи ва заҳарли моддаларни яратиш, ишлаб чиқариш, ташиш, сақлаш, реализация қилиш соҳасида хавфсизликни таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 2004 йил март кунги 109-сонли қарорига асосан[1] яратиш, ишлаб чиқариш, ташиш, сақлаш ва реализация қилиш бўйича фаолият лицензияланиши керак бўлган портловчи моддалар рўйхати[2] тасдиқланган. Унга кўра, аммиакли селитралар асосида (аммонитлар, аммоналлар, акватоллар, граммонитлар, гранулитлар, детонитлар, динамонлар, карбатоллар, порэмитлар ва бошқалар), нитробирикмалар ва уларнинг аралашмалари (тротил, динитронафталин, нитроглицерин, нитроглеколь, ТЭН – пентаэрититтетранитрат, гексоген, октоген, тетрил ва бошқалар), тутунли ва тутунсиз порохлар, зарядлар ва улардан тайёрланган маҳсулотлар, иссиққа чидамли портловчи моддалар, зарядлар ва улардан тайёрланган маҳсулотлар портловчи моддалар ҳисобланади.

8. Одам организмига токсикологик (заҳарловчи) таъсир кўрсатувчи моддалар заҳарловчи моддалар ҳисобланади. Ушбу моддаларни кам миқдорда истеъмол қилганда ҳам инсон оғир заҳарланиши ёки ўлими келиб

[1] "Ўзбекистон Республикаси Ҳукумати қарорлари тўплами", 2004 й., N 3, 22-модда.

[2] "Ўзбекистон Республикасининг қонун ҳужжатлари тўплами" 2004 йил, 10-сон, 114-модда.

чиқиши мумкин. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2004 йилги 109-сонли қарорига асосан яратиш, ишлаб чиқариш, ташиш, сақлаш ва реализация қилиш бўйича фаолият лицензияланиши керак бўлган заҳарли моддалар рўйхати[1] тасдиқланган. Акрилонитрил (вентокс), метил спирти, мишьякли ангидрид, мишьяксимон ангидрид, дихлорид симоблар (сулема) ва бошқа симоб тузлари, никель тетракарбонили, сариқ фосфор, цианидли водород ва унинг тузлари (натрий цианид, калий цианид, кадмий цианид, кумуш цианид, симоб цианид ва оксицианид, қўрғошин цианид, мис цианид, рух цианид, кальций цианид), цианқотишма, “циклон”, этилмеркурхлорид каби моддалар заҳарловчи моддалар сифатида белгилаб қўйилган.

9. Атрофдагилар учун хавф туғдирадиган бошқа моддалар ва буюмлар деганда, кучли таъсир қилувчи заҳарли, радиоактив моддалар, шунингдек бошқалар учун хавфли бўлган шу каби бошқа модалар ва буюмлар назарда тутилади.

10. Мазкур жиноят формал таркибли бўлиб, қилмиш натижасида жиноий оқибат юзага келиши ёки юзага келмаслигидан қатъий назар қилмиш тугалланган жиноят сифатида квалификация қилинади.

11. Жиноий оқибатнинг юзага келиши эса, келиб чиққан оқибатнинг тури ва хусусиятига кўра тегишли равишда жиноятлар жами бўйича квалификация қилиниши лозим.

12. Жиноят субъектив томондан қасддан, тўғри қасд билан содир этилади. Шахсга содир этилаётган жиноят олдиндан аён бўлади.

13. Жиноят субъектив томонининг яна бир зарурий белгиси – унинг мақсадидир.

Жиноят қуйидаги мақсадларда содир этилади:

1) террорчилик фаолиятини амалга ошириш;

2) ЖКнинг 155, 158, 159, 161, 242, 245, 254, 255[1] ва (ёки) 264-моддаларида назарда тутилган жиноятлардан бирини содир этиш.

[1] "Ўзбекистон Республикасининг қонун ҳужжатлари тўплами" 2004 йил, 10-сон, 114-модда.

Террорчилик фаолиятини амалга ошириш мақсади деганда, террорчилик ҳаракатини уюштириш, режалаштириш, тайёрлаш ва амалга оширишдан, террорчилик ҳаракатига ундашдан, террорчилик ташкилотини тузишдан, террорчиларни ёллаш, тайёрлаш ва қуроллантиришдан, уларни молиялаштириш ва моддий-техника жиҳатидан таъминлашдан иборат бўлган фаолиятни амалга ошириш мақсади тушунилади.

Ўзбекистон Республикасининг 2000 йил 15 декабрдаги “Терроризмга қарши кураш тўғрисида”ги Қонунинг 2-моддасига кўра, террорчилик ҳаракати – гаровда ушлаб туриш учун шахсларни қўлга олиш ёки ушлаб туриш, давлат ёки жамоат арбобининг, аҳолининг миллий, этник, диний, бошқа гуруҳлари, чет эл давлатлари ва халқаро ташкилотлар вакилларининг ҳаётига тажовуз қилиш, давлат ёки жамоат аҳамиятига молик объектларни босиб олиш, шикастлантириш, йўқ қилиш, портлатишлар, ўт қўйишлар, портлатиш қурилмаларини, радиоактив, биологик, портловчи, кимёвий, бошқа заҳарловчи моддаларни ишлатиш ёки ишлатиш билан қўрқитиш, ер усти, сув ва ҳаво транспорти воситаларини қўлга олиш, олиб қочиш, шикастлантириш, йўқ қилиш, аҳоли гавжум жойларда ва оммавий тадбирлар ўтказилаётганда ваҳима кўтариш ва тартибсизликлар келтириб чиқариш, аҳоли ҳаётига, соғлиғига, жисмоний ёки юридик шахслар мол-мулкига авариялар, техноген хусусиятли ҳалокатлар содир этиш йўли билан зарар етказиш ёки хавф туғдириш, таҳдидни ҳар қандай воситалар ва усуллар билан ёйиш тарзида террорчилик тусидаги жиноятларни, Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларида ва халқаро ҳуқуқнинг умум эътироф этилган нормаларида белгиланган террорчилик тусидаги бошқа ҳаракатларни содир этишдир[1].

Шарҳланаётган моддада назарда тутилган жиноят қайд этилган иккита мақсаддан бирини ёки иккаласини назарда тутган ҳолларда ЖК 155^2-моддаси билан квалификация қилиниши мумкин. Акс ҳолда, қилмишни ЖК 155^2-моддаси билан квалификация қилиш мумкин эмас.

[1] Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 2001 й., 1-2-сон, 15-модда.

14. Жиноятнинг субъекти 16 ёшга тўлган ақли расо жисмоний шахсдир.

15. Ёллаш деганда, террорчиликни ўргатиш ва мазкур фаолият билан шуғулланиш мақсадида Ўзбекистон Республикасидан ташқарига олиб чиқиб кетиш учун мос келадиган шахсларни излаб топишни тушуниш лозим.

Ёллаш усуллари жиноятни квалификация қилиш учун аҳамиятга эга эмас ва улар ҳар хил бўлиши мумкин («катта» пул, бошқа моддий бойликларни ваъда қилиш, чет эл мамлакатларида ишга жойлаштиришни ваъда қилиш ва ҳ.к.).

Ёллаш оғзаки, ёзма равишда келишиш, варақаларда, интернет орқали чорловлар, шахснинг террорчилик фаолиятида иштирок этиши шартларини келишиш йўли билан амалга оширилади.

16. Ўзбекистон Республикаси ҳудуди орқали ҳаракатланиш деганда шахсларнинг муайян давлат ҳудудидан террорчилик фаолиятини ўрганиш ва унда иштирок этиш учун Ўзбекистон Республикаси ҳудуди орқали ҳар қандай тарзда ўтиши тушунилиши лозим.

17. ЎзР ЖК 155^2-моддасининг 2-қисмида назарда тутилган жиноят одамларни ёлллашга қаратилган ҳаракатлар бажарилган пайтдан бошлаб тугалланган ҳисобланади, бунда айбдор шахс ёллашга муваффақ бўлгани ёки бўлмагани жиноятни квалификация қилиш учун аҳамиятга эга эмас.

18. ЖК 155^2-моддаси 3-қисмида рағбатлантирувчи норма назарда тутилган бўлиб, унга кўра, ушбу моддада назарда тутилган жиноятни содир этган шахс, агар у террорчилик фаолиятини амалга ошириш ёхуд ушбу Кодекснинг 155, 158, 159, 161, 242, 245, 254, 255^1 ва (ёки) 264-моддаларида назарда тутилган жиноятлардан бирини содир этиш мақсадида ўтказилаётганлиги ўзи учун аён бўлган ўқувдан ўтганлиги тўғрисида ҳокимият органларига ихтиёрий равишда хабар қилса, содир этилган жиноятни фош қилишга ёки бундай ўқувдан ўтган, бундай ўқувни амалга оширган, ташкил этган ёхуд молиялаштирган бошқа шахсларни, шунингдек ўқув ўтказилган жойни аниқлашга фаол кўмаклашса ва агар унинг

ҳаракатларида жиноятнинг бошқа таркиби мавжуд бўлмаса, жиноий жавобгарликдан озод қилинади.

155[3]-модда. Терроризмни молиялаштириш

Терроризмни молиялаштириш, яъни террорчилик ташкилотининг мавжуд бўлишини, фаолият кўрсатишини, молиялаштирилишини, террорчилик фаолиятида иштирок этиш учун хорижга чиқиб кетишни ёки Ўзбекистон Республикаси ҳудуди орқали ҳаракатланишни таъминлашга, террорчилик ҳаракатини тайёрлаш ва содир этишга, террорчилик ташкилотларига ёхуд террорчилик фаолиятига кўмаклашаётган ёки бундай фаолиятда иштирок этаётган шахсларга бевосита ёки билвосита ҳар қандай маблағ-воситаларни, ресурсларни беришга ёки йиғишга, бошқа хизматлар кўрсатишга қаратилган фаолият —

саккиз йилдан ўн йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўша ҳаракатлар:

а) такроран ёки хавфли рецидивист томонидан;

б) мансабдор шахс томонидан;

в) уюшган гуруҳ томонидан содир этилган бўлса, —

ўн йилдан ўн беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Терроризмни молиялаштиришда иштирок этган шахс, агар у ҳокимият органларига ўз вақтида хабар бериш ёки бошқа усул билан оғир оқибатлар юзага келишининг ҳамда террорчилар мақсадлари амалга оширилишининг олдини олишга фаол кўмаклашган бўлса, башарти бу шахснинг ҳаракатларида жиноятнинг бошқа таркиби бўлмаса, жиноий жавобгарликдан озод этилади.

1. Терроризмни молиялаштириш объекти – тинчлик ва хавфсизликни таъминлаш борасидаги ижтимоий муносабатлар, Ўзбекистон Республикасининг жамоат хавфсизлиги.

Фуқароларнинг ҳаёти, соғлиғи ва мулкий манфаатлари, давлат мулки хавфсизлигини таъминлаш борасидаги ижтимоий муносабатлар терроризмни молиялаштиришнинг қўшимча объекти ҳисобланади.

2. Объектив томондан жиноят қуйидагиларга қаратилган фаолиятда ўз ифодасини топади: 1) террорчилик ташкилотининг мавжуд бўлишини, фаолият кўрсатишини, молиялаштирилишини таъминлаш; 2) террорчилик фаолиятида иштирок этиш учун хорижга чиқиб кетишни ёки Ўзбекистон Республикаси ҳудуди орқали ҳаракатланишни таъминлаш; 3) террорчилик ҳаракатини тайёрлаш ва содир этиш; 4) террорчилик ташкилотларига ёхуд террорчилик фаолиятига кўмаклашаётган ёки бундай фаолиятда иштирок этаётган шахсларга бевосита ёки билвосита ҳар қандай маблағ-воситаларни, ресурсларни бериш ёки йиғиш, бошқа хизматлар кўрсатиш.

3. Террорчилик ташкилотининг мавжуд бўлишини, фаолият кўрсатишини, молиялаштирилишини таъминлашга қаратилган фаолият айбдор террорчилик ташкилоти жангариларини ёллаш, тўплаш, танлаб олиш, уларни қуроллантириш, яъни турли хил қурол-аслаҳа, ўқ-дорилар, портловчи моддалар, портловчи қурилмалар, турли хил ҳарбий техника билан таъминлаш, жангариларни ўқитиб-ўргатишни ташкил этиш, уларнинг террорчилик фаолиятини режалаштириш, террорчилик ташкилотининг маиший ва бошқа эҳтиёжларини ҳар қандай валютадаги пул билан қондириш, яшаш учун бинолар бериш ва улар билан таъминлаш, ёнилғи-сурков материаллари билан таъминлаш борасидаги изчил ҳаракатларни бажаришини назарда тутади.

4. Террорчилик фаолиятида иштирок этиш учун хорижга чиқиб кетишни ёки Ўзбекистон Республикаси ҳудуди орқали ҳаракатланишни таъминлашга қаратилган фаолият уларга молиявий мадад кўрсатиш, хорижга чиқиб кетиш учун уларни зарурий ҳужжатлар билан таъминлаш, чипталар сотиб олиш, ҳар қандай турдаги транспортни тақдим этиш йўли билан кўмаклашиш ёки мазкур шахсларни ташишдан иборат.

5. Террорчилик ҳаракатини тайёрлаш ва содир этиш олдинма-кетин бажариладиган қуйидаги ҳаракатларни ўз ичига олади: биринчидан, террорчилик ҳаракатини тайёрлаш босқичи, яъни режалаштириш (террорчилик ҳаракати режасини ишлаб чиқиш, ҳужум объектини танлаш), мажбуриятларни тақсимлаш (мутахассисларни, шу жумладан портлатиш техникаси мутахассисларини танлаш, ўзини ўзи портлатувчи («смертник»)ларни тайёрлаш, бошқа тайёргарлик ҳаракатларини бажариш), иккинчидан, террорчилик ҳаракатини содир этиш (портлатиш, ўт қўйиш, шахсларни гаров сифатида тутқунликка олиш, оммавий одам ўлдиришлар ва ҳ.к.).

6. Террорчилик ташкилотларига ёхуд террорчилик фаолиятига кўмаклашаётган ёки бундай фаолиятда иштирок этаётган шахсларга бевосита ёки билвосита ҳар қандай маблағ-воситаларни, ресурсларни бериш ёки йиғиш, бошқа хизматлар кўрсатиш террорчилик ташкилотларини молиялаштиришга, уларни ҳар қандай моддий таъминлашга қаратилган фаолиятни ҳар қандай шаклда, шу жумладан яширинча ёки очиқ фаолият кўрсатадиган, ҳомийлик ниқоби остида маблағлар тўплайдиган турли ёрдам жамғармалари, ташкилотлар, бирлашмалар тузиш, террорчилик ташкилотларини молиялаштиришга кўмаклашувчи ёки уларда иштирок этувчи шахсларни молиялаштириш, кредитлаш, уларга фоизсиз, имтиёзли қарзлар бериш мақсадида фаолият кўрсатувчи молиявий тузилмалар, банклар ташкил этиш йўли билан амалга оширишни назарда тутади.

Террорчилик ташкилоти фаолиятини молиялаштириш манбалари даромади террорчилик ташкилоти фаолиятини қўллаб-қувватлаш учун йўналтирилаётган корхоналар, бошқа ишлаб чиқариш ташкилотлари бўлиши мумкин.

7. Маблағ-воситаларни, ресурсларни бериш, агар айбдор уларни кимга ва нима учун бераётганини билса, бевосита бериш сифатида баҳоланиши лозим.

Маблағ-воситаларни, ресурсларни билвосита бериш айбдор уларни террорчиларга эмас, балки воситачиларга, масалан, бирон-бир жамғармага, ҳомийлик ташкилотига берган, аммо мазкур маблағ-воситалар, ресурслар кимга ва нима учун мўлжалланганини аниқ билган ҳолларда мавжуд бўлади.

Маблағ-воситаларни, ресурсларни беришдан фарқли ўлароқ, уларни йиғиш мазкур маблағ-воситаларни, ресурсларни уларни тақдим этувчи шахслардан кейинчалик террорчилик ташкилотларига ёки террорчилик ҳаракатига кўмаклашувчи ёки унда иштирок этувчи шахсларга бериш учун жамғаришдан иборат фаолиятдир.

Террорчиларга бошқа хизматлар кўрсатиш уларни жазодан яшириш, алоқа воситалари билан таъминлаш, уларга транспорт, яшаш учун жой тақдим этиш ва ҳоказоларни ўз ичига олиши мумкин.

Жиноят террорчилик ташкилотининг мавжуд бўлишини, фаолият кўрсатишини, молиялаштирилишини, террорчилик фаолиятида иштирок этиш учун хорижга чиқиб кетишни ёки Ўзбекистон Республикаси ҳудуди орқали ҳаракатланишни таъминлашга, террорчилик ҳаракатини тайёрлаш ва содир этишга, террорчилик ташкилотларига ёхуд террорчилик фаолиятига кўмаклашаётган ёки бундай фаолиятда иштирок этаётган шахсларга бевосита ёки билвосита ҳар қандай маблағ-воситаларни, ресурсларни бериш ёки йиғиш, бошқа хизматлар кўрсатишга қаратилган фаолиятни содир этиш бошланган пайтдан эътиборан тугалланган ҳисобланади.

8. Субъектив томондан терроризмни молиялаштириш фақат тўғри қасд билан содир этилади.

9. Ўн олти ёшга тўлган шахс жиноятнинг субъекти бўлиши мумкин.

10. ЎзР ЖК 1553-моддасининг 2-қисми бўйича ўша ҳаракатлар:

а) такроран ёки хавфли рецидивист томонидан;

б) мансабдор шахс томонидан;

в) уюшган гуруҳ томонидан содир этилгани учун жиноий жавобгарлик келиб чиқади.

11. ЎзР ЖК 1553-моддасининг 3-қисмида рағбатлантирувчи норма назарда тутилган бўлиб, унга кўра, терроризмни молиялаштиришда иштирок этган шахс, агар у ҳокимият органларига ўз вақтида хабар бериш ёки бошқа усул билан оғир оқибатлар юзага келишининг ҳамда террорчилар мақсадлари амалга оширилишининг олдини олишга фаол кўмаклашган бўлса, башарти бу шахснинг ҳаракатларида жиноятнинг бошқа таркиби бўлмаса, жиноий жавобгарликдан озод этилади.

156-модда. Миллий, ирқий, этник ёки диний адоват қўзғатиш

Миллий, ирқий, этник ёки диний адоватни тарғиб қилувчи материалларни тарқатиш мақсадида тайёрлаш, сақлаш ёки тарқатиш, шундай қилмишлар учун маъмурий жазо қўлланилганидан кейин содир этилган бўлса, –

энг кам ойлик иш ҳақининг олти юз бараваригача миқдорда жарима ёки уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёки бир йилдан уч йилгача озодликни чеклаш ёхуд уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Миллий, ирқий, этник ёки диний мансублигига қараб, аҳоли гуруҳларига нисбатан адоват, муросасизлик ёки нифоқ келтириб чиқариш мақсадида миллий шаън-шараф ва қадр-қимматни камситишга, диний эътиқодига ёки дахрийлигига қараб, фуқароларнинг ҳис-туйғуларини ҳақоратлашга қаратилган қасддан қилинган ҳаракатлар, шунингдек, миллий, ирқий, этник мансублиги ёки динга муносабатига қараб, фуқароларнинг ҳуқуқларини бевосита ёки билвосита чеклаш ёхуд уларга бевосита ёки билвосита афзалликлар бериш –

икки йилдан беш йилгача озодликни чеклаш ёхуд беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ушбу модданинг биринчи ёки иккинчи қисмида назарда тутилган ҳаракатлар:

а) бошқа шахсларнинг ҳаёти учун хавфли усулда;

б) баданга оғир шикаст етказган ҳолда;

в) фуқароларни доимий яшаш жойидан зўрлик ишлатиб кўчирган ҳолда;

г) мансабдор шахс томонидан;

д) бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб содир этилган бўлса, –

беш йилдан ўн йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Ҳар бир инсон жинси, ирқи, миллати, дини ва бошқа хусусиятларидан қатъи назар, тенг эканлиги тўғрисидаги қоида умумэътироф этилган халқаро ҳуқуқ нормасидир. Ушбу қоида 1948 йилги Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларациясида (2-модда), Фуқаролик ва сиёсий ҳуқуқлар тўғрисидаги Халқаро пактда (2-модда) ва бошқа халқаро ҳужжатларда ўз ифодасини топган.

Ўзбекистон Республикаси Конституцияси ўз муқаддимасида халқаро ҳуқуқ умумэътироф этилган нормаларининг устунлигини таъкидлаб, шу билан бирга, берилган қоидаларни бир қатор моддаларда, жумладан, Конституциянинг 4, 8, 31-моддаларда мустаҳкамлаган.

Ўзбекистон Республикаси Конституцияси 18-моддаси кафолатлайдики, «Ўзбекистон Республикасида барча фуқаролар бир хил ҳуқуқ ва эркинликларга эга бўлиб, жинси, ирқи, миллати, тили, дини, ижтимоий келиб чиқиши, эътиқоди, шахси ва ижтимоий мавқеидан қатъи назар, қонун олдида тенгдирлар».

Миллий, ирқий, этник ёки диний адоват қўзғатиш учун жавобгарликни белгилайдиган ЖКнинг 156-моддаси ушбу қоидалар бажарилишининг ҳуқуқий кафолати бўлиб хизмат қилади.

2. Шарҳланаётган жиноятнинг ижтимоий хавфи шундан иборатки, миллий, ирқий, этник ёки диний адоватни тарғиб қилувчи маълумотлардан ноқонуний фойдаланиш, давлат ижтимоий хавфсизлигини бузишга, жумладан, адоватнинг амалда қўзғалишига, миллатчилик ва ирқчилик

асносида келишмовчилик ва бошқаларнинг келиб чиқишига сабаб бўлади. Бу эса, ўз навбатида, фуқароларнинг ҳаёти ва соғлиғини хавф остига қўювчи ва давлатнинг прогрессив ривожланишига тўсқинлик қилувчи экстремистик фаолиятнинг ривожланишига, жиноятчиликнинг кўпайишига олиб келади.

3. Жиноятнинг бевосита объекти бўлиб, миллий, ирқий, этник ёки диний белгиларига кўра нафратни ёки адоватни қўзғатиш кўринишидаги экстремистик ҳаракатларга йўл қўймаслик бўйича конституцион тамойилни кафолатловчи ижтимоий муносабатлар ҳисобланади. Қўшимча объект сифатида, бу ерда, жамиятда меъёрий муҳитни, фуқароларнинг соғлиғи ва ҳаёти, уларнинг қонуний ҳуқуқ ва эркинликларини таъминловчи ижтимоий муносабатлар хизмат қилади.

4. ЖКнинг 156-моддаси 1-қисмида назарда тутилган жиноятнинг предмети миллий, ирқий, этник ёки диний адоватни тарғиб қилувчи материаллардир.

Материаллар деганда, шарҳланаётган модданинг контекстида турли кўринишдаги босма нашрлар (китоблар, журналлар, брошюралар ва бошқ.), варақалар, плакатлар, босма нашрларнинг нусхалари, кино, фото, аудио, видео маҳсулотлар, интернет саҳифалари ва бошқа экстремистик руҳдаги материаллар назарда тутилади.

Адоват – бу хуш кўрмаслик, нафрат билан сингдирилган муносабат ва ҳаракатдир[1]. Афсуски, психологияда адоват тушунчаси очиб берилмаган, лекин нафрат тушунчасига қуйидагича таъриф берилган: «Нафрат – бу шахснинг ўз эҳтиёжлари, қарашлари, қадриятларига зид келувчи ҳамма нарсани фаол инкор этувчи ҳиссиётидир. Нафрат нафақат тааллуқли ашёга нисбатан қўзғалиши мумкин, балки унга қарши бўлган фаол ҳаракатни ҳам вужудга келтиради. Нафратнинг шаклланишига одатда ҳодисаларнинг исталмаган ҳолдаги ривожланиши натижасида кучли қониқмаслик ёки салбий ҳис-ҳаяжонлар манбасининг тармоқли равишда аста-секинлик билан

[1] *Қаранг*: Ожегов С.И. Словарь русского языка. – М.: Изд-во “Советская энциклопедия”, 1970. – С. 106.

йиғилиб бориши сабаб бўлади. Бундай ҳолларда нафратнинг марказида бу воқеаларнинг ҳаётий ёки хаёлий сабаблари бўлади»[2].

Миллий, ирқий, этник ёки диний адоватни тарғиб қилувчи материаллар деганда, ўз ичига аниқ бир ирқ, миллат ёки этник гуруҳ ёхуд диний ташкилотларга нисбатан ишончни ва ҳурматни поймол қилувчи ҳамда маълум бир ирқ ёки миллат аҳолисининг ҳаёт тарзи, маданияти, диний удумларини хуш кўрмасликни тарғиб қилувчи ғоялар, қарашлар ва фикрлардан ташкил топган материалларни тушуниш лозим. Шу билан бирга таъкидлаш керакки, бундай ғоялар ва қарашлар аниқ тавсифда эмас, балки умумий кўринишда бўлиши керак, яъни аниқ бир шахсга қаратилган бўлмаслиги керак. Одатда булар миллий ёки диний экстремизм ёки сепаратизм қарашлари ёки ғояларини ташкил қилувчи материаллардир.

5. ЖКнинг 156-моддаси 1-қисмида назарда тутилган жиноят таркибининг объектив томони миллий, ирқий, этник ёки диний адоватни тарғиб қилувчи материалларни тарқатиш мақсадида тайёрлаш, сақлаш ёки тарқатишда ифодаланади. Шу билан бирга ЖКнинг 156-моддаси 1-қисми бўйича жавобгарлик худди шундай ҳаракатлар учун маъмурий огоҳлантиришдан сўнг бир йил давомида келиб чиқиши мумкин.

Тайёрлаш деганда, кейинчалик тарқатиш мақсадида исталган кўринишда ва исталган усул билан шундай материалларни тайёрлашга йўналтирилган қасддан содир этилган ҳаракатларни тушуниш лозим. Миллий, ирқий, этник ва диний адоватни тарғиб этувчи материалнинг ҳеч бўлмаганда бир нусхасини тайёрлаш вақтидан бошлаб, унинг тарқатилганлигидан қатъи назар, лекин тарқатиш мақсади аниқланган ҳолатида тайёрлаш жинояти тамомланган ҳисобланади.

Сақлаш деганда, миллий, ирқий, этник ва диний адоватни тарғиб қилувчи материалларни топиш билан боғлиқ ҳолатлар, айбдорнинг материалларни тарқатиш мақсадида сақлаш ҳолати аниқланиши (ўзи билан бирга, бирор-бир жойда, ертўлада ва бошқа жойлар) ҳаракатлари

[2] *Қаранг*: Краткий психологический словарь. – М.: 1985. – С. 206.

тушунилади. Миллий, ирқий, этник ва диний адоватни тарғиб қилувчи материалларни сақлаш давомли жиноят ҳисобланади. Унинг хусусияти шундаки, бу ҳаракат ноқонуний жиноий-ҳуқуқий объектларга узоқ вақт давомида қасд қилувчи қатор ҳаракатлардан ташкил топади ва жиноят содир этилган дамдан бошлаб ёки айбдорнинг айбига иқрор бўлиши ва жиноятнинг кўрсатилган ашёларини тарқатиш мақсадида сақлаганини аниқлаш вақтидан бошлаб тамомланган ҳисобланади. Агар айбдор ўзида сақланган миллий, ирқий, этник ва диний адоватни тарғиб қилувчи материалларни учинчи шахс фойдасига ўзидан соқит қилиш ҳолатини содир этса, у ҳолда сақлаш кўрилаётган жиноят объектив томонининг бошқа кўринишига – тарқатишга айланади. Кўрсатилган ашёларни сақлаганлик учун жавобгарлик сақлашнинг давомийлигидан қатъи назар бошланади.

Миллий, ирқий, этник ва диний адоватни тарғиб қилувчи материалларни тарқатиш деганда, учинчи шахс фойдасига ўзидан соқит қилишнинг ҳар қандай (сотиш, совға қилиш, кўчаларда тарқатиш ва шу кабилар) кўриниши ёки материал таркиби билан шахсларни таништириш (варақаларни осиш, оммавий ахборот воситаларида намойиш этиш, аудитория олдида чиқиш қилиш, электрон алоқа воситалари ва интернет тармоғининг бошқа имкониятларидан фойдаланиш ва бошқалар) усулларини тушуниш лозим. Миллий, ирқий, этник ва диний адоватни тарғиб қилувчи ҳужжатларни тарқатиш, берилган материалларнинг таркибини, маълумотини ёки хабарини ҳеч бўлмаганда бир кишига етказиш вақтидан бошлаб тамомланган жиноят ҳисобланади.

6. ЖКнинг 156-моддаси 2-қисмида назарда тутилган жиноятнинг объектив томони миллий шаън-шараф ва қадр-қимматни камситишга, диний эътиқодига ёки дахрийлигига қараб, фуқароларнинг ҳис-туйғуларини ҳақоратлашга қаратилган ҳаракатларда, шунингдек, миллий, ирқий, этник мансублиги ёки динга муносабатига қараб, фуқароларнинг ҳуқуқларини бевосита ёки билвосита чеклаш ёхуд уларга бевосита ёки билвосита афзалликлар беришда ифодаланади.

7. Миллий шаън-шараф ва қадр-қимматни камситишга, диний эътиқодига ёки дахрийлигига қараб, фуқароларнинг ҳис-туйғуларини ҳақоратлашга қаратилган ҳаракатлар деганда, турли миллат, ирқ, этник гуруҳ ёки конфессияларга тааллуқли фуқаролар орасида адоват, нафрат қўзғатиш, зиддиятларни вужудга келтиришга йўналтирилган ҳар қандай ҳаракатни тушуниш лозим. Бундай ҳаракатлар у ёки бу миллат, ирқ вакилларини қўрқоқликда, сотқинликда ва бошқа уларга лойиқ бўлмаган хусусиятларда айблаш, ҳақорат қилиш билан тавсифланади. У ёки бу миллат ёхуд ирққа тақаштирилаётган ўзига хосликлар, хусусиятлар ҳақиқатга мос келиш-келмаслиги квалификация қилишда аҳамиятсиз. Бундай қилмишларнинг асосий мазмуни турли миллат, ирқ, диний конфессиялар вакиллари ўртасида ўзаро ишончсизлик туғдириш, ғаразли, ҳақоратомуз ёки бўҳтон фикрлар асосида жиддий душманликка айланувчи бегоналашув, шубҳа ва гумонлар уруғини сочишдан иборат.

8. Миллий, ирқий, этник мансублиги ёки динга муносабатига қараб, фуқароларнинг ҳуқуқларини бевосита ёки билвосита чеклаш ёхуд уларга бевосита ёки билвосита афзалликлар бериш Ўзбекистон Республикаси фуқароси эга бўлган ҳар қандай ҳуқуқларга тегишлидир. Булар: ўқишга, ишга қабул қилишни рад этиш, шахснинг у ёки бу миллат, ирқ ёки динга мансублигидан келиб чиқиб имтиёзлардан чеклаш ва бошқалар.

9. ЖКнинг 156-моддаси 2-қисмида назарда тутилган жиноят ЖКнинг 156-моддаси 2-қисми диспозициясида белгиланган ҳаракатлардан биронтаси содир этилиши биланоқ тугалланган ҳисобланади. Жиноий оқибатлар келиб чиқиши, хусусан, миллий, ирқий, этник ёки диний адоват ҳақиқатдан ҳам вужудга келиши шарҳланаётган жиноятни тугалланган деб эътироф этиш учун талаб қилинмайди, бироқ улар жазо тайинлашда ҳисобга олиниши лозим.

10. Субъектив томондан ЖКнинг 156-моддасида назарда тутилган жиноят қасддан содир этилади. Айбдор миллий, ирқий ва диний адоватни қўзғатаётганини, жумладан, миллий, ирқий, этник ва диний адоватни тарғиб

қилувчи материални тарқатаётгани ёки тарқатиш мақсадида тайёрлаётгани, сақлаётганини билади ва шуни хоҳлайди.

ЖКнинг 156-моддаси 1-қисмида назарда тутилган жиноят таркиби субъектив томонининг мажбурий белгиси миллий, ирқий, этник ва диний адоватни тарғиб қилувчи материалларни тарқатиш ёки тарқатиш мақсадида тайёрлаш ёки сақлаш, жиноятнинг мақсади – берилган материалларни тарқатишдир. Айбдорда бундай мақсаднинг мавжудлиги бир неча далиллар, жумладан, тайёрланаётган ва сақланаётган материалларнинг сони ва турлари ёки шундай мазмундаги материалларни тайёрлаш ёки сақлаш, олиб кириш усуллари билан тавсифланади. Масалан, шахснинг диний сепаратизм ғояларини ўз ичига олган материални кўп сонли нусхада қадоқланган шаклда сақлаши унинг ушбу адабиётни тарқатиш ниятида бўлганини англатади. Агар шахсда шундай ғояларни тарғиб қилувчи материалларни тарқатиш мақсади бўлмаса, у ЖКнинг 156-моддаси 1-қисми бўйича уларни тайёрлагани ёки сақлагани учун жиноий жавобгарликка тортилмайди. Айбдор томонидан жабрланувчи миллий шаън ва қадр-қимматини ерга уриш, фуқароларнинг диний ёки атеистик қарашлари билан боғлиқ ҳис-туйғуларини ҳақоратлаш ҳаракатлари содир этилганда махсус мақсаднинг мавжудлигини – аҳолининг миллий, ирқий, этник ёки диний белгиларига кўра гуруҳлар орасида адоват-ни, нафратни ёки келишмовчиликни қўзғатишни аниқлаш зарур.

Шарҳланаётган жиноятни содир этишнинг мотиви турлича бўлиши мумкин. Одатда, бу миллатчилик, диний дунёқараш, бундан ташқари, кўра олмаслик ва бошқа ниятлардир. Булар жиноятнинг квалификациясига таъсир қилмайди, лекин жазо белгиланаётганда инобатга олиниши зарур.

11. ЖКнинг 156-моддасида назарда тутилган жиноятнинг субъекти 16 ёшга тўлган ақли расо жисмоний шахс.

12. Шарҳланаётган модданинг 3-қисмида шарҳланаётган модданинг 1 ёки 2-қисмида назарда тутилган ҳаракатлар:

а) бошқа шахсларнинг ҳаёти учун хавфли усулда;

б) баданга оғир шикаст етказган ҳолда;

в) фуқароларни доимий яшаш жойидан зўрлик ишлатиб кўчирган ҳолда;

г) мансабдор шахс томонидан;

д) бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб содир этилиши учун жавобгарлик назарда тутилган.

13. Бошқа шахсларнинг ҳаёти учун хавфли усул деганда, кўрилаётган моддада айбдор томонидан жиноятни содир этишнинг шундай усулларидан фойдаланиш назарда тутилади, яъни аниқ ҳолатда нафақат жабрланувчилар, балки бошқа шахслар ҳаётига ҳам зарар етказиш хавфини туғдирадиган жиноятни содир этишнинг усуллари ва услублари назарда тутилади.

14. Агар айбдор миллий, ирқий, этник ва диний адоватни қўзғашга йўналтирилган ҳаракатларни содир этиши жараёнида жабрланувчи баданига оғир шикаст етказса, унинг ҳаракатини ЖКнинг 156-моддаси 3-қисми «б» банди билан квалификация қилинади ва ЖКнинг 104-моддаси бўйича қўшимча квалификацияни талаб қилмайди (баданга оғир шикаст етказиш тушунчаси тўғрисида ЖКнинг 104-моддаси шарҳига қаранг).

15. Фуқароларни доимий яшаш жойидан зўрлик ишлатиб кўчириш деганда, шахсларни ўз хоҳиш-иродасига қарши доимий яшаш жойини ташлаб кетишига мажбурлаш ҳолатларини тушуниш зарур. Бундай ҳолатларда жабрланувчиларга нисбатан калтаклаш, енгил ёки ўрта оғир шикаст, тан жароҳатлари етказиш кўринишида зўрлик ишлатилиши мумкин. Бундан ташқари, фуқароларни ўз доимий яшаш жойларидан зўрлик ишлатиб кўчириш деганда, фуқароларни ўзига ёки унинг яқинларига нисбатан зўрлик ишлатишга, мол-мулкини йўқ қилишга, яшаш шароитини оғирлаштиришга таҳдид қилиш, фуқароларни доимий яшаш жойидан мажбурий тарзда кўчириш ҳолатлари тушунилади.

16. ЖКнинг 156-моддаси 3-қисми «г» бандида кўрсатилган мансабдор шахс тушунчаси ЖКнинг VIII бўлимида очиб берилган. Бунда инобатга олиш лозимки, агар ирқий, миллий ёки диний адоват қўзғатиш мансабдор шахс томонидан ўзининг хизмат ваколатларидан келиб чиқувчи ва эгаллаган

мансабига кўра берилган ваколатлардан фойдаланиб содир этилган бўлсагина, жиноят мансабдор шахс томонидан содир этилган деб ҳисобланади. Ўз мансаб ваколатларидан фойдаланган ҳолда миллий, ирқий, этник ёки диний адоватни тарғиб қилувчи материалларни тарқатиш, тарқатиш мақсадида тайёрлаш, сақлаш билан шуғулланувчи мансабдор шахс жиноят таркибига кўра ЖКнинг 156-моддаси ҳамда 205-моддаси (Ҳокимият ёки мансаб ваколатини суиистеъмол қилиш) ёки 206-моддаси (Ҳокимият ёки мансаб ваколати доирасидан четга чиқиш) бўйича ишнинг аниқ ҳолатидан келиб чиқиб жавобгарликка тортилади.

Мансабдор шахс фуқароларнинг миллати, ирқи ёки диний мансубликларига қараб фуқароларнинг ҳуқуқларини чеклаш ёки имтиёзларини белгилаш ҳаракати субъект сифатида хизмат қилса, унинг ҳаракатларини ишнинг аниқ ҳолатидан келиб чиқиб, ЖКнинг 156-моддаси 2-қисми билан ҳамда 205-моддаси (Ҳокимият ёки мансаб ваколатини суиистеъ-мол қилиш) ёки 206-моддаси (Ҳокимият ёки мансаб ваколати доирасидан четга чиқиш) бўйича квалификация қилиш керак.

17. ЖКнинг 156-моддаси 3-қисми «д» банди бўйича жиноятни квалификация қилиш учун миллий, ирқий, этник ёки диний адоватни қўзғатиш ҳолатларини содир этишда бевосита иштирок этган икки ёки ундан ортиқ шахсларнинг ҳаракатлари биргаликда содир этилганлиги ҳамда бир мақсадга йўналтирилганлигини аниқлаш зарур.

IX БОБ.
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИГА ҚАРШИ ЖИНОЯТЛАР

157-модда. Давлатга хоинлик қилиш

Ўзбекистон Республикасининг фуқароси томонидан жосуслик, чет эл давлатига, чет эл ташкилотига ёки уларнинг вакилларига давлат сирларини етказиш ёхуд Ўзбекистон Республикасига қарши душманлик фаолияти олиб боришда бошқача ёрдам кўрсатиш йўли билан давлатга хоинлик қилиш, яъни Ўзбекистон Республикасининг суверенитети, ҳудудий дахлсизлиги, хавфсизлиги, мудофаа салоҳияти, иқтисодиётига зарар етказган ҳолда қасддан содир этилган қилмиш –

ўн йилдан йигирма йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Чет эл давлати ёки ташкилоти томонидан Ўзбекистон Республикасига қарши қаратилган давлатга зарар етказувчи фаолиятни амалга оширишда ҳамкорлик қилиш учун жалб қилинган Ўзбекистон Республикасининг фуқароси ўзининг бундай ҳамкорлиги тўғрисида ҳокимият органларига ихтиёрий равишда арз қилса, унинг фаолияти эса республика манфаатларига зарар етказмаган бўлса, жавобгарликдан озод қилинади.

Башарти, Ўзбекистон Республикасининг фуқароси, ўз қилмиши тўғрисида ҳокимият органларига ихтиёрий равишда хабар қилиб, жиноятни очишга фаол ёрдам берган ва бунинг натижасида давлат учун келиб чиқиши мумкин бўлган оғир оқибатларнинг олди олинган бўлса, жазодан озод қилинади.

1. Давлатга хоинлик қилиш ўта оғир жиноятлардан биридир. Мазмунан бу ҳаракат ўз халқига нисбатан сотқинлик қилишдир.

ЖК 157-моддаси диспозицияси мазмунидан келиб чиққанидек, шарҳланаётган жиноят кўп объектлидир. Тажовуз қилиниши давлатга хоинлик деб эътироф этилувчи объектлар қонунда аниқ санаб ўтилади, жумладан, буларга: Ўзбекистон Республикаси суверенитети, ҳудудий дахлсизлиги, мудофаа қобилияти, хавфсизлиги ва иқтисодиёти киради.

Суверенитет деганда, давлатнинг ўз ҳудудидаги устуворлиги ва унинг ташқи сиёсий фаолият олиб боришдаги мустақиллиги тушунилади. Ўзбекистон Республикасининг суверенитети унинг бутун ҳудудига нисбатан амал қилади.

Ҳудудий дахлсизлик деганда, Ўзбекистон Республикасининг яхлитлиги ва бўлинмаслиги ҳамда чегараларининг бузилмаслиги тушунилади. Ўзбекистон Республикасининг давлат чегараларигача бўлган қуруқлик, сув, ер қаъри ва ҳаво бўшлиқларининг барчаси унинг ҳудуди ҳисобланади.

Давлатнинг хавфсизлиги унинг манфаатларининг ўз вақтида ва тўлиқ амалга оширилишида намоён бўлади. Ўз навбатида, давлат манфаатлари Ўзбекистон Республикасининг конституцион тузуми, суверенитети ва ҳудудий яхлитлигининг бирлигидан, сиёсий, иқтисодий ва ижтимоий тенглик, қонунчиликни таъминлаш ва ҳуқуқ-тартиботни қўллаб-қувватлаш, тенг ҳуқуқли ҳамда ўзаро манфаатли халқаро муносабатлардан ташкил топади.

Мудофаа салоҳияти ўзида иқтисодий, ҳарбий, ижтимоий, ҳуқуқий ва давлатнинг ташқарисидан бўладиган тажовузни бартараф этиш бўйича бошқа имкониятлари тизими, яъни ҳарбий қудратини ифодалайди.

Иқтисодиёт – мамлакат халқ хўжалиги ёки унинг бир қисми бўлиб, у инсонлар томонидан ҳаётни таъминлаш, эҳтиёжларни қондириш мақсадида меҳнатни қўллаган ҳолда инсон учун зарур бойлик, шарт-шароит ва воситаларни яратишда қўлланадиган восита, объект ва жараёнлар маж-муидир[1]. Иқтисодиёт ўз ичига моддий (саноат, қишлоқ хўжалиги, транспорт,

[1] *Қаранг*: Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. – М.: ИНФРА-М. 1997. С. 393.

савдо ва ҳоказо) ва номоддий (маърифат, соғлиқни сақлаш, маданият ва ҳоказо) ишлаб чиқариш соҳаларини қамраб олади.

2. Шарҳланаётган жиноятнинг объектив томони Ўзбекистон Республикасининг фуқароси томонидан жосуслик, чет эл давлатига, чет эл ташкилотига ёки уларнинг вакилларига давлат сирларини етказиш ёхуд Ўзбекистон Республикасига қарши душманлик фаолияти олиб боришда бошқача ёрдам кўрсатиш йўли билан давлатга хоинлик қилиш, яъни Ўзбекистон Республикасининг суверенитети, ҳудудий дахлсизлиги, хавфсизлиги, мудофаа салоҳияти, иқтисодиётига зарар етказган ҳолда қилмиш содир этишда ифодаланади.

Давлатга хоинлик қилиш ҳаракатларининг мазкур рўйхати қатъий бўлиб, уни кенг шарҳлашга йўл қўйилмайди.

3. Жосуслик деганда, чет давлатга, чет эл ташкилотлари ёки уларнинг вакилларига етказиш мақсадида давлат сирларини ташкил этувчи маълумотларни йиғиш, ўғрилаш ва хабардор қилиш ҳаракатлари тушунилади.

Таъкидлаб ўтиш керакки, давлатга хоинлик қилиш кўринишидаги жосуслик қилиш жинояти учун фақат Ўзбекистон Республикаси фуқаролари жавобгарликка тортиладилар. Агар жосуслик ҳаракати чет эл фуқароси ёки фуқаролиги бўлмаган шахс томонидан содир этилса, айбдор шахснинг жиноятини ЖКнинг 160-моддаси (Жосуслик) бўйича квалификация қилиш лозим. Жосусликнинг тўлиқроқ таҳлили ЖКнинг 160-моддасини кўриб чиқишда берилади.

Чет эл давлат деганда, ҳар қандай (Ўзбекистон Республикасидан ташқари) халқаро бирлашма томонидан тегишли бошқарув тури (республика, монархия)га эга бўлган БМТ га аъзолигидан қатъи назар ҳамда Ўзбекистон Республикаси билан дипломатик муносабатларнинг мавжуд ёки мавжуд эмаслигидан қатъи назар, аниқ жамиятли, сиёсий ташкилот тушунилади. Мазкур ҳолатда, давлат хоини хорижий давлатнинг ўзига ёки унинг

органларидан бирида (одатда бу махсус хизмат ёки ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлари) хизмат қилиши мумкин.

Чет эл ташкилоти (Ўзбекистон фуқароларидан ташқари) биргаликда маълум мақсад ёки дастурни амалга оширишга ва маълум қоидалар асосида ҳаракат қилувчи ҳар қандай одамлар бирлашмасидир. Унинг турли кўринишлари сифатида халқаро ташкилот, яъни давлатлараро, бошқарувлараро ташкилотлар хизмат қилади.

Чет эл давлат ёки чет эл ташкилотининг вакили – бу ушбу давлат (ташкилот) топшириғига (буйруғига) биноан, унинг номидан ва унинг манфаатлари йўлида қарор қабул қилувчи ва (ёки) ҳаракатлар содир этувчи шахсдир. Бу шахс хорижий махсус хизматнинг разведкачиси, хорижий ташкилотнинг эмиссари бўлиши мумкин.

4. Чет эл давлатига, чет эл ташкилотига ёки уларнинг вакилларига давлат сирларини етказиш кўринишидаги давлатга хоинлик қилиш жинояти Ўзбекистон Республикаси фуқароси томонидан қасддан давлат сирларини ўзида акс эттирувчи маълумотлар (буюмлар)ни етказиш ёки маълум қилишдан ташкил топади.

Давлат сирлари деганда, давлат томонидан қўриқланадиган ва махсус рўйхатлар билан чегаралаб қўйиладиган алоҳида аҳамиятли, мутлақо махфий ва махфий ҳарбий, сиёсий, иқтисодий, илмий-техникавий ва бошқа хил маълумотлар тушунилади. Давлат сирлари давлат, ҳарбий ва хизмат сирларига бўлинади[1].

Давлат сири ошкор этилиши республика ҳарбий-иқтисодий имкониятларининг сифат ҳолатига салбий таъсир этиши ёки Ўзбекистон Республикасининг мудофаа қобилияти, давлат хавфсизлиги, иқтисодий ва сиёсий манфаатлари учун бошқа оғир оқибатлар келтириб чиқариши мумкин бўлган маълумотлардир.

[1] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикасининг 1993 йил 7 майдаги «Давлат сирларини сақлаш тўғрисида»ги Қонуни, 1, 3-моддалари // Олий Кенгаш Ахборотномаси, 1993 й., 5-сон, 232-модда.

Ҳарбий сир ошкор этилиши Ўзбекистон Республикасининг мудофаа қобилияти, давлат хавфсизлиги ва Қуролли Кучлари учун оғир оқибатлар келтириб чиқариши мумкин бўлган ҳарбий хусусиятга эга маълумотлардир.

Хизмат сири ошкор этилиши Ўзбекистон Республикаси манфаатларига зарар етказиши мумкин бўлган фан, техника, ишлаб чиқариш ва бошқарув соҳасига доир маълумотлардир[1].

5. Давлат сирларини етказиш турли усуллар орқали: оғзаки, ёзма тарзда (хат, схема, шифрланган ёзув ва ҳоказоларни ўтказиш) хабар қилиш, давлат сирларини ифода этувчи ҳужжатларни топшириш, тегишли ахборотни телефон, Интернет орқали хабар қилиш, махфий ашёларни топшириш ва ҳоказо тарзида амалга оширилиши мумкин. Давлат сирлари ихтиёрий равишда ҳам, зўрлик ишлатилиши натижасида ҳам, яъни таҳдид, зўравонлик, тамагирлик таъсири остида етказилиши мумкин. Давлат сирларини етказиш усуллари жиноятнинг квалификациясига таъсир қилмайди.

Давлат сирларини етказиш, жосуслик кўринишида содир этилган давлатга хоинлик қилишдан фарқланади. Биринчи ҳолатда шахс давлат сирларига ўз фаолияти муносабати билан эга ёки маълумотларни бошқа бир йўл билан билади, жосуслик ҳолатида эса, шахс хорижий давлатга етказиш учун давлат сирларини йиғади ёки ўғирлайди.

6. Жосуслик кўринишидаги давлатга хиёнат қилиш ҳамда давлат сирларини етказиш, давлат сирларидан ташкил топган маълумотлар кўзланган ва қонунда кўрсатилган эгасига етказилган ва унинг мулкига айланган дамдан бошлаб жиноят тугалланган ҳисобланади.

7. Давлатга хоинлик қилишнинг сўнгги кўриниши чет эл давлатига, чет эл ташкилотига ёки уларнинг вакилларига Ўзбекистон Республикасига қарши душманлик фаолияти олиб боришда бошқача ёрдам кўрсатишдир. Булар ҳар қандай кўринишдаги ҳаракатлар бўлиши мумкин, фақат юқорида кўрсатилган жосуслик қилиш ва давлат сирларини ошкор этиш фаолиятлари

[1] Ўша жойда, 3-модда.

чет эл давлатга ёрдам кўрсатиш ҳолати бўлса-да, шунга қарамай жиноятнинг алоҳида кўриниши сифатида шаклланган сабабли бундан мустасноди р.

Бу ҳолат айнан, масалан, Ўзбекистон Республикаси фуқароси томонидан хорижий агентларнинг учрашувлари учун жой тақдим этиш, хорижий агент учун зарур мутахассисларни топиш ва ёллаш, хорижий махсус хизмат агентига яшаш жойини тақдим этиш, уни ҳужжатлар билан, озиқ-овқат маҳсулотлари, транспорт воситалари билан таъминлаш, махсус ташкилотларга, органлар ва хизматларга хорижий давлатлар манфаатларига хизмат қилувчи ва Ўзбекистон Республикасига қарши душманлик фаолиятини олиб борувчи хорижий ташкилотлар ёки уларнинг вакилларига, хорижий агентларга, қуролли гуруҳларга, сепаратист ҳаракатларга турли кўринишдаги иштирокчиликни амалга ошириш мақсадида ишга жойлаш, уруш пайтида душман томонга ўтиш, фронт чизиғидан ўтишда ҳамда душман билан унинг босиб олган ҳудудида ҳамкорлик қилишга розилик беришида ва бошқаларда намоён бўлади.

8. Бундай кўринишдаги ёрдамни амалга ошириш ҳолати ҳам Ўзбекистон Республикаси ҳудудида, ҳам ундан ташқарида содир этилиши мумкин. Таъкидлаш керакки, давлатга хиёнат қилишнинг кўрилаётган тури, асосан, икки актдан ташкил топади: айбдор ва хорижий давлат, хорижий ташкилот ёки уларнинг вакиллари ўртасида алоқа ўрнатиш ва уларнинг буйруғи бўйича аниқ ҳаракатларни амалга ошириш.

Шу билан бирга агар айбдор хорижий давлат, хорижий ташкилот ёки уларнинг вакиллари буйруғига биноан, бирор-бир жиноятни конституциявий тузум ва давлат хавфсизлигига (давлатга хоинлик қилишдан ташқари) қарши содир этса унинг ҳаракатларини жиноятнинг хусусиятига кўра квалификация қилиш лозим. Масалан, агар айбдор томонидан қўпорувчилик ҳаракати содир этилган бўлса, у ҳолда айбдор ЖКнинг 157-моддаси ва 161-моддаси (Қўпорувчилик) бўйича жавобгарликка тортилади.

9. Ўзбекистон Республикасига қарши душманлик фаолиятини олиб боришда хорижий давлатга ёрдам бериш кўринишидаги давлатга хоинлик

қилиш ёрдам беришга йўналтирилган ҳар қандай ҳаракатни содир этиш вақтидан бошлаб тугалланган жиноят ҳисобланади. Шахснинг адресат билан алоқа ўрнатиш учун, ёрдам бериш режасини ишлаб чиқиш учун шароит яратиш ҳаракати ва ҳоказони амалга ошириши хорижий давлат, хорижий ташкилотлар ёки уларнинг вакиллари томонидан Ўзбекистон Республикасига қарши душманлик фаолиятини амалга оширишга ёрдам бериш йўли орқали давлатга хоинлик қилишга тайёрланишни ташкил қилади. Хорижий давлат билан алоқа ўрнатишга ҳаракат қилишнинг барбод бўлиши суиқасд деб топилади.

10. Шарҳланаётган модда доирасида душманлик фаолияти сифатида Ўзбекистоннинг суверенитети, ҳудудий дахлсизлиги, хавфсизлиги, мудофаа қобилияти, иқтисодиётига бевосита ёки билвосита зарар етказиш мақсадида амалга оширилган фаолиятни тушуниш зарур. Хорижий давлат томонидан душманлик ҳаракатини амалга ошириш – уруш ёки қуролли (ҳарбий) можароларнинг мавжуд бўлиши, «кучли босим» душманлик сиёсатини олиб бориш, Ўзбекистон манфаатларига зид келувчи иқтисодий, сиёсий ва ҳарбий фаолият, жумладан, сиёсий ва иқтисодий санкцияларни, эмбарголарни киритиш, урушни ёки ҳарбий ҳаракатларни режалаштириш ёки тайёрлаш, дипломатик муносабатларни тўхтатиш ёки узиш демакдир.

11. Субъектив томондан давлатга хоинлик қилиш тўғри қасд билан содир этилади. Айбдор унинг қилмиши давлат суверенитети, ҳудудий дахлсизлиги, хавфсизлиги, мудофаа салоҳияти, иқтисодиётига зиён етказаётганлигини англайди ва шуни хоҳлайди.

Давлатга хоинлик қилишнинг мотиви ва мақсади ҳар хил бўлиши мумкин (ғараз нияти, сепаратистик дунёқараш ва ҳоказо). Буларнинг мазмуни квалификация қилишга таъсир этмайди, лекин улар жазо тайинлаш жараёнида инобатга олиниши керак.

12. ЖКнинг 157-моддасида назарда тутилган жиноятнинг субъекти фақат 16 ёшга тўлган ақли расо Ўзбекистон Республикаси фуқароси бўлади.

Давлат сирларини етказиш кўринишида содир этилган давлатга хоинлик қилиш жинояти субъекти фақатгина бу сирлар хизмат юзасидан унга топширилган ёки хизмат юзасидан маълум бўлиб қолган ёки бошқа йўл билан унинг мулкига айланган шахс бўлиши мумкин. Давлат сирларини йиғиш ёки ўғрилаш ҳолатлари бундан мустаснодир.

Агар шахс давлат сирларига «тасодифан» эга бўлса (масалан, давлат сирларини ташкил этувчи буюмлар топилмасининг эгаси бўлса) ва уларнинг сирлигини билиб туриб, шунда ҳам хорижий давлатга етказса, бу ҳаракат ҳам ЖКнинг 157-моддаси бўйича жиноий жавобгарликка лойиқдир.

13. ЖКнинг 157-моддаси 2-қисмида давлатга хоинлик қилишга жалб қилинган шахс учун рағбатлантирувчи норма бўлган сўнгги имкон, яъни давлат манфаатларига етадиган зарарнинг ҳамда жиноий жавобгарликка тортилишнинг олдини олишнинг имкони мавжуд. Шарҳланаётган модданинг 2-қисмига мувофиқ айбдорни жавобгарликдан озод этиш учун қуйидаги иккита шартнинг мавжудлиги зарур:

- чет эл давлати ёки ташкилоти билан ўзининг ҳамкорлиги тўғрисида ҳокимият органларига хабар бериши ихтиёрий бўлиши шарт;
- шахснинг чет эл давлати ёки ташкилоти билан ҳамкорлигидан Ўзбекистон Республикаси манфаатларига зарар етмаган бўлиши керак.

Ихтиёрий хабар қилиш деганда, айбдорнинг чет эл давлат ёки чет эл ташкилот билан ҳамкорлиги ҳақида ихтиёрий равишда ҳокимият органларига арз қилиши ҳаракати тегишли органларга унинг алоқаси маълум бўлишидан аввал рўй бериши тушунилади. Бундан ташқари, бундай арз айбдор томонидан бирор кишининг таъсирисиз ўз хоҳиши билан амалга оширилиши керак.

Кейинги мажбурий шартга риоя қилиш учун, айбдор содир этилган жиноят ҳақида ҳокимият органларига арз қилиши ўз вақтида бўлиши керак, яъни ҳокимият органларининг Ўзбекистон Республикаси манфаатларига етадиган зарар оқибатларининг олдини олиш учун етарли вақт бўлиши зарур.

Объектив жиҳатдан бундай арз айбдорнинг етадиган зарарнинг олдини олишга онгли равишда ҳаракат қилишини билдиради.

Хокимият органлари деганда, берилган ҳолатда қонун чиқарувчи, ижро этувчи ёки суд ҳокимиятларидан бирини тушуниш лозим. Ижро этувчи ҳокимиятнинг давлатга хоинлик қилишни аниқлайдиган ва олдини оладиган асосий давлат органи Ўзбекистон Республикаси Миллий хавфсизлик хизматидир.

14. ЖК 157-моддаси 3-қисмида бошқа рағбатлантирувчи норма мустаҳкамланган бўлиб, унга мувофиқ башарти, Ўзбекистон Республикасининг фуқароси, ўз қилмиши тўғрисида ҳокимият органларига ихтиёрий равишда хабар қилиб, жиноятни очишга фаол ёрдам берган ва бунинг натижасида давлат учун келиб чиқиши мумкин бўлган оғир оқибатларнинг олди олинган бўлса, жазодан озод қилинади.

Мазкур қоиданинг ўзига хос хусусияти шундаки, унга кўра чет эл давлати ёки чет эл ташкилоти билан ҳамкорлик қилган айбдор шахсга ЖКнинг 157-моддаси 3-қисмида назарда тутилган шартларга риоя қилганда суд томонидан жазо тайинланади, лекин у жазони ўташдан озод қилинади.

Жиноятнинг очилишига фаол ёрдам бериш деганда, Ўзбекистон Республикаси ҳудудидаги махсус хизматга махфий кўмак бериши ҳақида розилик бериш, жиноятларни очиш ва йўлини тўсиш, хорижий махсус хизмат органларидан олинган вазифаларни бошқалар бажаришининг олдини олиш, хорижий разведка вакиллари фойдаланадиган вақтинчалик ёки доимий яшаш жойларини, жиноятни содир этган шахсларни аниқлаш ва бошқаларда ёрдам беришда ифодаланади.

Ушбу рағбатлантирувчи норманинг зарурий шарти оқибат, яъни давлат учун оғир оқибатлар келиб чиқишининг олдини олиш ҳисобланади. Шарҳланаётган моддада олди олиниши зарур бўлган оғир оқибатлар сифатида, хусусан, экологик фалокат, коммуникация тизимларининг бузилиши, қуролли тўқнашувнинг келиб чиқиши, одамларнинг оммавий қирилиши ва бошқаларни эътироф этиш мумкин.

158-модда. Ўзбекистон Республикаси Президентига тажовуз қилиш

Ўзбекистон Республикаси Президентининг ҳаётига тажовуз қилиш –

ўн йилдан йигирма йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўзбекистон Республикаси Президенти баданига қасддан шикаст етказиш –

беш йилдан ўн йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўзбекистон Республикаси Президентини омма олдида ҳақоратлаш ёки унга туҳмат қилиш, шунингдек, матбуот ёки бошқа оммавий ахборот воситаларидан фойдаланган ҳолда уни ҳақоратлаш ёки унга туҳмат қилиш –

уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёки олти ойгача қамоқ ёки икки йилдан беш йилгача озодликни чеклаш ёхуд беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Мазкур жиноят ЖКнинг «Ўзбекистон Республикасига қарши жиноятлар» бўлимидан бежиз жой олмаган. Зеро, Ўзбекистон Республикаси Президенти фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларига, Ўзбекистон Республикаси Конституцияси ва қонунларига риоя этилишининг кафилидир ҳамда Ўзбекистон Республикасининг суверенитети, хавфсизлиги ва ҳудудий яхлитлигини мудофаа этиш, миллий давлат тузилиши масалаларига доир қарорларни амалга ошириш юзасидан зарур чора-тадбирларни кўради, Конституцияда белгиланган бошқа ваколатларни амалга оширади. Конституциянинг 91-моддасида белгиланганидек, «Президентнинг шахси дахлсиздир ва қонун билан муҳофаза этилади».

2. Шарҳланаётган жиноятнинг объекти Ўзбекистон Республикасининг давлат суверенитети, хавфсизлиги, мудофаа салоҳияти ва иқтисодиёти асосларини, Ўзбекистон Республикаси Президентининг ҳаёти, хавфсизлиги,

соғлиғи, шаъни ва қадр-қимматини таъминловчи ижтимоий муносабатлар ҳисобланади.

3. ЖКнинг 158-моддаси 1-қисмида назарда тутилган жиноят объектив томондан Ўзбекистон Республикаси Президентининг ҳаётига тажовуз қилишда ифодаланади.

Ҳаётга тажовуз қилиш деганда, жабрланувчининг ўлдирилишини ёки унинг ҳаётига қасд қилинишини англатадиган, яъни айбдор томонидан жабрланувчини ҳаётидан маҳрум қилишга қаратилган ҳар қандай ҳаракати тушинилиши лозим.

4. Президентнинг ҳаётига тажовуз қилиш, юзага келган оқибатлардан қатъи назар, тугалланган жиноят ҳисобланади. Президентнинг ҳаёти тўхтатиладими ёки йўқми жиноятнинг квалификацияси учун аҳамиятсиздир. Одам ўлдириш ва тажовуз қилиш онгли равишда амалга оширилса, айбдор ЖКнинг 158-моддаси 1-қисми билан жавобгарликка тортилади. Ўзбекистон Республикаси Президентининг ўлими ҳамда унинг ҳаётига тажовуз қилишнинг ўзи ҳам кўрилаётган жиноят таркиби белгиларини ташкил қилади ва ЖКнинг 97-моддаси бўйича қўшимча квалификацияни талаб қилмайди.

5. ЖКнинг 158-моддаси 2-қисмида назарда тутилган жиноятнинг объектив томони Ўзбекистон Республикаси Президенти баданига шикаст етказишда намоён бўлади.

Айбдорнинг ҳаракатларини, Ўзбекистон Республикаси Президентига қандай турдаги тан жароҳати етказилганидан қатъи назар (оғир, ўртача оғир ёки енгил), ЖКнинг 158-моддаси 2-қисми билан квалификация қилиш лозим (оғир тан жароҳатлари, ўртача оғир тан жароҳатлари, енгил тан жароҳатлари тушунчалари ҳақида ЖКнинг 104, 105 ҳамда 109-моддалари шарҳига қаранг).

ЖКнинг 158-моддаси 2-қисмида назарда тутилган қилмиш Ўзбекистон Республикаси Президенти баданига ҳар қандай турдаги шикаст етказилган пайтдан эътиборан тугалланган жиноят деб топилади. Башарти айбдор баданга жароҳат етказишга қасд қилган бўлса-ю, айбдорга боғлиқ бўлмаган ҳолатларга кўра, Президентнинг соғлиғига зарар етмаган бўлса, айбдор

ЖКнинг 25-моддаси 2-қисми ва 158-моддаси 2-қисми билан Ўзбекистон Республикаси Президенти баданига шикаст етказишга суиқасд қилганлик учун жавобгарликка тортилиши керак.

6. ЖКнинг 158-моддаси 3-қисмида назарда тутилган жиноятнинг объектив томони Ўзбекистон Республикаси Президентини омма олдида ҳақоратлаш ёки унга туҳмат қилишдан, шунингдек, матбуот ёки бошқа оммавий ахборот воситаларидан фойдаланган ҳолда уни ҳақоратлаш ёки унга туҳмат қилишдан иборатдир.

Омма олдида ҳақоратлаш деганда, Ўзбекистон Республикаси Президентининг шаъни ва қадр-қимматини аҳоли орасида, масалан, митингларда, йиғилишларда, маърузаларда, конференцияларда, семинарларда ва бошқа аҳоли тўпланадиган жамоат жойларида, матбуот ва бошқа оммавий ахборот воситаларида, жумладан, Интернет тармоғида ҳақорат қилиш ёки унга туҳмат қилиш ва бошқалар тушунилади. Бу ҳолатда ҳақорат Президент номига ахлоқсиз сўкишлар кўринишида, номақбул сўзларни ёзиш ёки уларни барчага айтиш кўринишида намоён бўлади.

Туҳмат деганда, Ўзбекистон Республикаси Президентини ҳақорат қилувчи, аслида ҳақиқатда ёлғон бўлган ёки айбдор томонидан била туриб бўҳтон шаклига айлантирилган маълумотларни тарқатиш тушунилади.

Шарҳланаётган модда мазмунида матбуот ёки бошқа оммавий ахборот воситалардан фойдаланиш деганда, Президентни таҳқирловчи ёки ёлғон маълумотларни китобларда, журналларда, рўзномалар ёки варақалар ва бошқаларда чоп эттириш ёки радио, телевидение, видеокассеталар, Интернет тармоғи орқали маълум қилиш ва ҳ.к. ҳолатлар тушунилади.

Ўзбекистон Республикаси Президентини оммавий ҳақоратлаш ёки унга туҳмат қилиш жинояти айбдор томонидан ҳақорат ёки туҳматни англатувчи ҳар қандай ҳаракатларни содир этган вақтидан бошлаб тамомланган ҳисобланади.

7. ЖКнинг 158-моддасида назарда тутилган жиноятнинг субъектив томони Ўзбекистон Республикаси Президентига тажовуз қилиш айбнинг

тўғри қасд шакли билан содир этилганлигида намоён бўлади. Айбдор Ўзбекистон Республикаси Президентига тажовуз қилишнинг ижтимоий хавфини англайди ва уни содир этишни истайди. Айбдорнинг шарҳланаётган жиноятни содир этишида қандай мотив ва мақсаддан келиб чиққанлиги квалификацияда аҳамиятга эга бўлмайди, лекин жазо тайинлашда инобатга олиниши лозим.

8. Таҳлил қилинаётган жиноятнинг субъекти 16 ёшга тўлган ҳар қандай ақли расо жисмоний шахс бўлиши мумкин. Агар Ўзбекистон Республикаси Президентига тажовуз кўрсатилган ёшга, яъни 16 ёшга етмаган шахс томонидан содир этилган бўлса, у шахсга қарши тегишли жиноят (одам ўлдириш, оғир тан жароҳати етказиш ва шу кабилар) бўйича жавобгарликка тортилади.

159-модда. Ўзбекистон Республикасининг конституциявий узумига тажовуз қилиш

Ўзбекистон Республикасининг амалдаги давлат тузумини Конституцияга хилоф тарзда ўзгартиришга, ҳокимиятни босиб олишга ёхуд қонуний равишда сайлаб қўйилган ёки тайинланган ҳокимият вакилларини ҳокимиятдан четлатишга ёхуд Ўзбекистон Республикаси ҳудудий яхлитлигини Конституцияга хилоф тарзда бузишга очиқдан-очиқ даъват қилиш, шунингдек, бундай мазмундаги материалларни тарқатиш мақсадида тайёрлаш, сақлаш ёки тарқатиш –

энг кам ойлик иш ҳақининг олти юз бараваригача миқдорда жарима ёки икки йилдан беш йилгача озодликни чеклаш ёхуд беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ҳокимият конституциявий органларининг қонуний фаолиятига тўсқинлик қилиш ёки уларни Конституцияда назарда тутилмаган параллел ҳокимият тузилмалари билан алмаштиришга қаратилган зўравонлик ҳаракатлари, шунингдек, давлат ҳокимияти ваколатли органларининг Ўзбе-

кистон Конституциясида назарда тутилмаган тартибда тузилган ҳокимият тузилмаларини тарқатиб юбориш тўғрисидаги қарорларини белгиланган муддатда бажармаслик –

энг кам ойлик иш ҳақининг икки юз бараваридан олти юз бараваригача миқдорда жарима ёки уч йилдан беш йилгача озодликни чеклаш ёхуд уч йилдан беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ушбу модданинг биринчи ёки иккинчи қисмида назарда тутилган қилмишлар:

а) такроран ёки хавфли рецидивист томонидан;

б) уюшган гуруҳ томонидан ёки унинг манфаатларини кўзлаган ҳолда содир этилган бўлса, –

беш йилдан ўн йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ҳокимиятни босиб олиш ёки Ўзбекистон Республикаси конституциявий тузумини ағдариб ташлаш мақсадида фитна уюштириш –

ўн йилдан йигирма йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Фитна тўғрисида ҳокимият органларига ихтиёрий равишда хабар берган шахс, башарти, кўрилган чоралар натижасида фитнанинг олди олинган бўлса, жазодан озод қилинади.

1. Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 7-моддасида «Халқ давлат ҳокимиятининг бирдан бир манбаидир.

Ўзбекистон Республикасида давлат ҳокимияти халқ манфаатларини кўзлаб ва Ўзбекистон Республикаси Конституцияси ҳамда унинг асосида қабул қилинган қонунлар ваколат берган идоралар томонидангина амалга оширилади.

Конституцияда назарда тутилмаган тартибда давлат ҳокимияти ваколатларини ўзлаштириш, ҳокимият идоралари фаолиятини тўхтатиб қўйиш ёки тугатиш, ҳокимиятнинг янги ва мувозий таркибларини тузиш

Конституцияга хилоф ҳисобланади ва қонунга биноан жавобгарликка тортишга асос бўлади» дейилган.

Конституциянинг 3-моддасида «Ўзбекистоннинг давлат чегараси ва ҳудуди дахлсиз ва бўлинмасдир» дейилади.

2. Жиноятнинг асосий бевосита объекти Конституция томонидан ўрнатилган Ўзбекистон Республикасининг ҳаётий муҳим манфаатлари – республиканинг конституциявий тузуми асослари, давлат ҳокимияти тузилиши ва фаолиятининг тартиби ҳисобланади. Асосий бевосита зарар, бу ерда халқ манфаатларига ҳамда давлатда ҳокимиятни ифодаловчи жисмоний ва юридик шахсларнинг конституциявий манфаатларига етказилади. Қўшимча бевосита объект бўлиб, жабрланувчиларнинг соғлиғи, жисмоний дахлсизлиги, шаъни ва қадр-қимматини таъминловчи ижтимоий муносабатлар хизмат қилади.

3. ЖКнинг 159-моддаси 1-қисмида назарда тутилган жиноятнинг объектив томони:

- Ўзбекистон Республикасининг амалдаги давлат тузумини Конституцияга хилоф тарзда ўзгартиришга, ҳокимиятни босиб олишга ёхуд қонуний равишда сайлаб қўйилган ёки тайинланган ҳокимият вакилларини ҳокимиятдан четлатишга ёхуд Ўзбекистон Республикаси ҳудудий яхлитлигини Конституцияга хилоф тарзда бузишга очиқдан-очиқ даъват қилиш;
- бундай мазмундаги материалларни тарқатиш мақсадида тайёрлаш, сақлаш ёки тарқатиш.

4. Даъват қилиш деганда, кишилар онги, иродаси ва хулқ-атворига таъсир қилишнинг мақсадга йўналтирилган шакли тушунилиб, бунда уларга муайян турдаги фаолият билан шуғулланишга иштиёқ уйғотилади. Бунда даъват қилиш умумий характерда бўлади, яъни бирор-бир муайян шахсга қаратилган бўлмайди ва уларда жиноятни содир қилишнинг аниқ вақти, жойи ва усули кўрсатилмайди. Улар аниқ жиноятга иғво билан далолат этишдан шу билан фарқ қилади.

Шарҳланаётган модда бўйича шахсни жавобгарликка тортиш учун унинг даъватлари очиқдан-очиқ бўлиши лозим, яъни очиқчасига, тушуниш осон бўлган кўринишда ҳамда қоида бўйича кўпчилик одамлар томонидан қабул қилинишига имкон яратадиган шароитда тарқатилиши лозим.

Очиқдан-очиқ даъватлар ноаниқ сондаги одамлар олдида («омма») оғзаки, ёзма (варақалар ёрдамида) ёки кўргазмали-намойишкорона тарзда (плакатлар, шиорлар ёрдамида ва бошқалар) чиқиш қилишдан ташкил топади. Шу билан бирга бу даъватлар зўравонлик усулларига ундашни ва амалга оширишни (амалдаги давлат тизимини Конституцияга хилоф тарзда ўзгартириш, ҳокимиятни қўлга олиш ва шу кабилар) ташкил қилиши лозим. Ҳаракатларнинг зўравонлик усуллари даъватларнинг таркибида аниқ намоён бўлиши керак, ҳатто тўғридан-тўғри жиноятга ундаши мумкин.

5. Амалдаги давлат тузумини Конституцияга хилоф тарзда ўзгартиришга очиқдан-очиқ даъват қилиш Ўзбекистон Республикасининг конституциявий тузумини ўзгартириш йўли билан давлат ҳокимияти тизимини ташкил қилишга ундашлардан иборат бўлиши керак.

6. Ҳокимиятни босиб олишга ёхуд қонуний равишда сайлаб қўйилган ёки тайинланган ҳокимият вакилларини ҳокимиятдан четлатишга очиқдан-очиқ даъват қилиш шахснинг унга тегишли бўлмаган ҳокимиятга Конституцияга хилоф тарзда келишини ёки ҳокимиятнинг қонуний вакилини унинг иродасига қарши, унинг бажараётган вазифаларидан четлатиш ва бу вазифаларни Ўзбекистон Республикаси конституциявий тузумини ўзгартирмаган ҳолда ўзбошимча бошқа шахс ёки гуруҳларга юклаш билан намоён бўлади.

Давлат ҳокимияти органи вакили бўлган, ўз ваколатлари доирасида муайян вазифани мунтазам ёки вақтинча бажараётган, фуқаролар ёки мансабдор шахсларнинг кўпчилиги учун мажбурий ҳаракатлар қилиш ёки фармойиш бериш ҳуқуқига эга бўлган шахслар ҳокимият вакиллари ҳисобланади. Буларга Ўзбекистон Республикаси Президенти, Вазирлар Маҳкамаси аъзолари, барча даражадаги ҳокимлар ва уларнинг ўринбосарлари,

Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси сенаторлари ва депутатлари, Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгеси, вилоятлар, туманлар депутатлари, судьялар, прокуратура ходимлари, МХХ ва ИИВ органлари ходимлари ва бошқалар киради.

7. Ўзбекистон Республикаси ҳудудий яхлитлигини Конституцияга хилоф тарзда бузишга очиқдан-очиқ даъват қилиш Ўзбекистон Республикаси давлат чегарасини ноқонуний зўрлик ишлатиб яхлитлигини бузишни, унинг бирор-бир вилоятини ёки Қорақалпоғистон Республикасини ажратишга ундаш ҳолатларида намоён бўлади.

8. Конституцияга қарши материалларни тайёрлаш деганда, амалдаги давлат тузумини Конституцияга хилоф тарзда ўзгартиришга, ҳокимиятни босиб олишга ёхуд қонуний равишда сайлаб қўйилган ёки тайинланган ҳокимият вакилларини ҳокимиятдан четлатишга ёхуд давлатнинг ҳудудий яхлитлигини Конституцияга хилоф тарзда бузишга очиқдан-очиқ даъват қилиш мазмунидаги материалларни тайёрлаш тушунилади.

9. Конституцияга қарши материалларни сақлаш деганда, тарқатиш мақсадида айбдорда ҳақиқатда уларнинг мавжуд бўлиши (ўзи билан бирга, бирор-бир хонада, ертўлада ва бошқа жойларда) учун содир этилган ҳар қандай ҳаракатлар тушунилади.

10. Конституцияга қарши мазмундаги материалларни тарқатиш деганда, уларни ёпиштириш, Интернет тармоғига жойлаштириш, варақаларни, рўзномаларни, журналларни ёки бошқа фуқароларни амалдаги давлат тузумини Конституцияга хилоф тарзда ўзгартиришга чақирувчи адабиётларни ёхуд материалларни тарқатиш тушунилади.

11. ЖКнинг 159-моддаси 1-қисмида назарда тутилган жиноий ҳаракатлар содир этилган вақтидан бошлаб унинг натижасида бирор-бир оқибатнинг келиб чиқишидан қатъи назар, яъни амалдаги давлат тузумини Конституцияга хилоф тарзда ўзгартиришга даъватларни оммага етказиш ва шу кабилар, Конституцияга қарши материалларнинг ҳеч бўлмаганда бир нусхасини тайёрлаш ёки шундай материални сақлаш ва айбдорда кейинчалик

уларни тарқатиш мақсадини аниқлаш ёки шундай материални ҳеч бўлмаса бир нусхасини амалда тарқатиш вақтидан бошлаб тугалланган ҳисобланади.

12. ЖКнинг 159-моддаси 1-қисмида назарда тутилган ҳаракатлар субъектив томондан тўғри қасд билан содир этилади. Айбдор ўзи томонидан амалга оширилаётган Конституцияга қарши даъват қилишларнинг хавфини ҳамда Конституцияга қарши мазмундаги материалларни тайёрлаш, сақлаш ёки тарқатиш бўйича ҳаракатларнинг ижтимоий хавфини билади ва уларни амалга оширишни хоҳлайди. Қоида бўйича, айбдор жиноятни содир этишда амалдаги конституциявий тузумни ўзгартириш мақсадини кўзлайди.

Таъкидлаш керакки, айбдорни Конституцияга қарши мазмундаги материалларни тайёрлагани ёки сақлаганлиги сабабли жавобгарликка тортиш учун айбдорда бу нарсаларни кейинчалик тарқатиш мақсади борлигини аниқлаш зарур. Айбдорда бундай мақсаднинг мавжудлигидан ўз навбатида тайёрланаётган ёки сақланаётган материалнинг миқдори далолат беради.

Жиноятнинг мотивлари турлича бўлиши мумкин: амалдаги конституциявий тузумга, қонуний сайланган давлат арбобларига нисбатан нафрат, ичиқоралик ва шу кабилар, бироқ булар жиноятнинг квалификациясига таъсир қилмайди.

13. ЖКнинг 159-моддаси 2-қисмида назарда тутилган жиноятнинг объектив томони:

- ҳокимият конституциявий органларининг қонуний фаолиятига тўсқинлик қилиш ёки уларни Конституцияда назарда тутилмаган параллел ҳокимият тузилмалари билан алмаштиришга қаратилган зўравонлик ҳаракатларини содир этишдан;
- давлат ҳокимияти ваколатли органларининг Ўзбекистон Конституциясида назарда тутилмаган тартибда тузилган ҳокимият тузилмаларини тарқатиб юбориш тўғрисидаги қарорларини белгиланган муддатда бажармасликдан иборат.

14. Ҳокимият конституциявий органларининг қонуний фаолиятига тўсқинлик қилишга қаратилган зўравонлик ҳаракатлари парламентни

тарқатишни талаб қилиш, конституциявий ҳокимият органлари вакили бўлмиш шахсларни қамаб қўйиш, озодликдан маҳрум этиш, тан жароҳатлари етказиш, муайян давлат органини ташкил этишни талаб қилиш ва шу кабиларда намоён бўлади.

Шуни инобатга олиш керакки, юқорида кўрсатилган шахсларга тан жароҳатлари етказиш, ҳатто оғир жароҳат етказиш ҳам ЖКнинг 159-моддаси 2-қисми бўйича қамраб олинади ҳамда ЖКнинг Махсус қисмида соғлиққа қарши жиноятларга жавобгарликни назарда тутадиган тегишли моддалари бўйича қўшимча квалификацияни талаб қилмайди. **Ҳокимият конституциявий органларининг қонуний фаолиятига тўсқинлик қилиш** ҳокимият конституциявий органларининг фаолиятини қонуний фаолиятни амалга оширишни қийинлаштириш ёки унга тўсқинлик қилиш йўли билан тўхтатишга уринишдан иборат.

Шуни қайд этиб ўтиш лозимки, **ҳокимиятни ушлаб туришга қаратилган зўравонлик ҳаракатлари,** яъни айбдор ушлаб турган лавозимга илгари қонуний сайланган, тайинланган шахс томонидан давлат ҳокимияти ваколатларини бажаришнинг ғайриконституциявий равишда, зўравонлик йўли билан давом эттирилиши ва айни вақтда мазкур ваколатларни янги, қонуний сайланган (тайинланган) шахслар амалга оширишларига йўл қўймаслик ҳам қонуний фаолиятига тўсқинлик қилишга қаратилган зўравонлик ҳаракатлари сифатида квалификация қилиниши лозим.

15. Ҳокимият конституциявий органларини Конституцияда назарда тутилмаган параллел ҳокимият тузилмалари билан алмаштиришга қаратилган зўравонлик ҳаракатлари Ўзбекистон Республикаси Конституциясида назарда тутилмаган янги ҳар қандай ҳокимият органларини ташкил қилиш ва давлат масалаларини шу ноқонуний ташкил қилинган ҳокимият тузилмалари ёрдамида ҳал қилишга ҳаракат қилиш демакдир.

16. Давлат ҳокимияти ваколатли органларининг Ўзбекистон Конституциясида назарда тутилмаган тартибда тузилган ҳокимият

тузилмаларини тарқатиб юбориш тўғрисидаги қарорларини белгиланган муддатда бажармаслик ноқонуний ташкил этилган тузилмалар йўлбошчилари томонидан шу ноқонуний ташкил этилган тузилмани тарқатиш ва фаолиятини тўхтатиш ҳақидаги суд қарорини ижро этмасликдан иборат.

17. ЖКнинг 159-моддаси 2-қисмида назарда тутилган жиноий ҳаракатлар айбдорнинг жиноий натижага эришган ёки эришмаганлигидан қатъи назар, содир этилган вақтидан бошлаб тугалланган ҳисобланади.

18. ЖКнинг 159-моддаси 2-қисмида назарда тутилган Ўзбекистон Республикаси конституциявий тузумига тажовуз қилишнинг субъектив томони айбнинг англанган ҳолда тўғри қасддан содир этилганлиги билан тавсифланади. Айбдор ўзи содир этаётган ҳаракатларнинг ижтимоий хавфини англайди ва уни содир этишни хоҳлайди. Содир этилган ҳаракатнинг мотив ва мақсади турлича бўлиши мумкин ва у квалификация учун аҳамиятга эга эмас.

19. ЖКнинг 159-моддаси 3-қисмида ЖКнинг 159-моддаси 1 ёки 2-қисмида назарда тутилган қилмишлар такроран ёки хавфли рецидивист томонидан, шунингдек уюшган гуруҳ томонидан ёки унинг манфаатларини кўзлаган ҳолда содир этилиши учун жавобгарлик назарда тутилган (жиноятни такроран ёки хавфли рецидивист томонидан, шунингдек уюшган гуруҳ томонидан ёки унинг манфаатларини кўзлаган ҳолда содир этиш тушунчаси ҳақида ЖКнинг 97-моддаси шарҳига қаранг).

20. ЖКнинг 159-моддаси 4-қисмида назарда тутилган жиноятнинг объектив томони ҳокимиятни босиб олиш ёки Ўзбекистон Республикаси конституциявий тузумини ағдариб ташлаш мақсадида фитна уюштиришдан иборат.

Шарҳланаётган модда маъносида *фитна* уюштириш Ўзбекистон Республикаси конституциявий тузумини ағдариш ёки ҳокимиятни босиб олишга қаратилган жиноий ҳаракатларни амалга ошириш учун ўз кучларини бирлаштирувчи икки ёки ундан ортиқ шахснинг жиноий келишувидир.

Ҳокимиятни босиб олиш деганда, сиёсий партиялар, ҳаракатлар, гуруҳлар ёки бошқа кучларнинг Ўзбекистон Республикасида ҳокимиятни конституциявий тузумни ўзгартирмасдан ғайриконституциявий йўл билан эгаллашга уриниши тушунилиши лозим.

Конституциявий тузумни ағдариб ташлаш деганда давлат ҳокимияти тузилмасини қонунга хилоф равишда ўзгартириш ёки бузиш ва давлат ҳокимияти тузилмасини жорий этиш, «янги» конституцияни зўравонлик йўли билан амалга киритиш тушунилади.

21. Фитна, Ўзбекистон Республикаси конституциявий тузумини ағдариш ёки ҳокимиятни босиб олиш мақсадида жиноий гуруҳ ташкил этилган вақтдан бошлаб, жиноий мақсадга эришишга йўналтирилган бирор-бир ҳаракатни содир этганидан қатъи назар, тугалланган жиноят ҳисоб-ланади.

22. ЖКнинг 159-моддаси 4-қисмида назарда тутилган жиноят субъектив томондан тўғри қасд билан содир этилади. Айбдор Ўзбекистон Республикаси конституциявий тузумини ағдариш ёки ҳокимиятни босиб олишга йўналтирилган жиноий фаолиятни амалга ошириш учун келишувга киришаётганини англайди, бу ҳаракатнинг ижтимоий хавфлилигини тушунади ва уни содир этишни хоҳлайди. Шу билан бирга, айбдор махсус мақсад – конституциявий тузумни ағдариш ёки ҳокимиятни босиб олишни кўзлайди. Жиноятни содир этишнинг мотивлари квалификация учун аҳамиятга эга эмас.

23. Ўзбекистон Республикаси конституциявий тузумига тажовуз қилиш субъекти 16 ёшга тўлган, ҳар қандай ақли расо жисмоний шахс бўлиши мумкин. ЖКнинг 159-моддасида назарда тутилган жиноятлар Ўзбекистон Республикаси фуқароси томонидан хорижий давлат топшириғига биноан содир этилса, у жиноят хусусиятига кўра, ЖКнинг 159-моддаси ва 157-моддаси тегишли қисмлари билан жавобгарликка тортилади.

24. Шарҳланаётган модданинг 5-қисмида рағбатлантирувчи норма назарда тутилган бўлиб, унга кўра фитна тўғрисида ҳокимият органларига

ихтиёрий равишда хабар берган шахс, башарти, кўрилган чоралар натижасида фитнанинг олди олинган бўлса, жазодан озод қилинади. Шундай қилиб, жазодан озод қилиш учун иккита шартнинг бажарилиши асос бўлади:

- фитна тўғрисида ҳокимият органларига ихтиёрий равишда хабар берилиши;
- ҳокимият босиб олинишининг ёки конституциявий тузум ағдарилишининг олди олиниши.

Бу норма мазмунига кўра ЖКнинг 157-моддаси 3-қисмида мустаҳкамланган нормага ўхшашдир.

160-модда. Жосуслик

Чет эл фуқароси ёки фуқаролиги бўлмаган шахснинг давлат сири ҳисобланган маълумотларни чет эл давлати, чет эл ташкилоти ёки уларнинг агентурасига етказиши, худди шунингдек етказиш мақсадида қўлга киритиши, йиғиши ёки сақлаши, шунингдек чет эл разведкасининг топшириғи бўйича Ўзбекистон Республикасига зарар етказишда фойдаланиш учун бошқа маълумотларни етказиши ёки йиғиши –

ўн йилдан йигирма йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Чет эл разведкаси билан ҳамкорлик қилишга жалб қилинган шахс, башарти, ўзига юклатилган топшириқни бажариш юзасидан ҳеч қандай ҳаракат содир этмасдан, бу ҳақда ўз ихтиёри билан ҳокимият органларига хабар берса, жавобгарликдан озод қилинади.

Ўзининг жиноий фаолиятини ихтиёрий равишда тўхтатган ва қилмиши тўғрисида ҳокимият органларига маълум қилиб, жиноятнинг очилишига фаол ёрдам берган шахс, башарти, давлат учун келиб чиқиши мумкин бўлган оғир оқибатларнинг олди олинган бўлса, жазодан озод қилинади.

1. Жосусликнинг бевосита объекти Ўзбекистон Республикаси суверенитети, ҳудудий дахлсизлиги, хавфсизлиги, мудофаа салоҳияти, иқтисодиёти асосларидир.

Давлат сирларини ташкил қилувчи маълумотлар ёки Ўзбекистон Республикаси ташқи хавфсизлигига зарар етказиш учун қўлланилиши мумкин бўлган давлат сирларини ташкил қилувчи маълумотлардан ташқари бошқа маълумотлар ҳам жосусликнинг предмети ҳисобланади («давлат сирлари» тушунчаси ҳақида ЖКнинг 157-моддаси таҳлилига қаранг).

Бошқа маълумотлар деганда, хорижий давлат разведкасини қизиқтирувчи, лекин давлат сирини ташкил қилмайдиган (масалан, йўлларнинг маълум участкалари ҳақида маълумотлар, уларнинг чизмалари (фотосуратлари), аниқ бир шахсни тавсифловчи маълумотлар, маълум ҳудуднинг тупроғи, сувидан намуналар ва шу каби маълумотлар) маълумотлар тушунилади.

2. Объектив томондан жосуслик давлат сири ҳисобланган маълумотларни чет эл давлати, чет эл ташкилоти ёки уларнинг агентурасига етказиш, худди шунингдек етказиш мақсадида қўлга киритиш, йиғиш ёки сақлашда, шунингдек чет эл разведкасининг топшириғи бўйича Ўзбекистон Республикасига зарар етказишда фойдаланиш учун бошқа маълумотларни етказиш ёки йиғишда ифодаланади (чет эл давлат, чет эл ташкилот, агентура (ёки чет эл давлат ёки чет эл ташкилотларнинг вакиллари) тушунчалари ҳақида ЖКнинг 157-моддаси шарҳига қаранг).

Жосусликнинг иккинчи кўриниши бўлиб, хорижий разведка ҳисобланади, яъни давлат органлари (органлар тизими) ёки хорижий давлат махсус хизматининг кўринишлари – текширувчилик (жосуслик) фаолиятини амалга оширишга давлат ҳокимият ваколатига эга бўлган давлат органларининг алоҳида бўлинмалари.

3. Шарҳланаётган модда маъносида *етказиш* деганда, давлат сирларини маълум қилиш ёки Ўзбекистон Республикасига зарар етказиши мумкин бўлган бошқа маълумотларни қонунда кўрсатилган хорижий

воситачиларга етказилиши тушунилади. Бундай хабар (маълум қилиш) оғзаки, ёзма ёки кўргазмали – намойишкорона тарзда ва исталган усул билан (қўлдан-қўлга, воситачи орқали, ёзма маълумот, интернет орқали, видеокассета, телефон, радиоалоқа, почта алоқаси, яшириш жойи орқали) амалга ошириладиган ҳаракатлардир. Етказишнинг усуллари ва кўринишлари жиноятнинг квалификациясига таъсир қилмайди.

Чет эл давлат, чет эл ташкилот, агентураларга давлат сирларини ташкил қилувчи ёки хорижий давлат разведкаси топшириғига биноан Ўзбекистон Республикасига қарши қўллаш учун бошқа маълумотларни етказиш кўринишидаги жосуслик, тегишли маълумотларни эгасига етказиш вақтидан бошлаб тугалланган жиноят ҳисобланади.

4. *Давлат сирларини ўғрилаш*, ўзида миллий қонунчилик билан ундан хабардор бўлиш чекланган маълумотларни тўплашнинг махсус, ўзига хос кўринишини ташкил қилади. Маълумотларни йиғишнинг бундай усули муассасалар, ташкилотлар, корхоналардан ёки маълумотларга эга бошқа шахслардан маълум ҳужжатларни (ҳисобот, режа, чизма, технологик харита ва бошқалар), буюмлар намуналари, махсус адабиётларнинг нусхалари ва бошқаларни ўғирлаб олишни ташкил қилади.

Давлат сирларини ўғрилаш яширин ёки очиқчасига, зўрлик ишлатиб ёки ишлатмасдан содир этилиши мумкин. Давлат сирларини зўрлик ишлатган ҳолда ўғрилашда айбдор ҳаракатларини ишнинг шароитидан келиб чиқиб ва қўлланилган зўравонликнинг тавсифига кўра жиноятнинг хусусияти бўйича квалификация қилиш лозим.

Давлат сирларини ўғрилаш кўринишидаги жосуслик, қонунда кўрсатилган эгасига етказиш мақсади билан содир этилган жосуслик, айбдор ҳақиқатда давлат сирларига эга бўлган вақтидан бошлаб жиноят тугалланган ҳисобланади.

5. *Давлат сири ҳисобланган маълумотларни ёки Ўзбекистон Республикасига зарар етказишда фойдаланиш учун бошқа маълумотларни йиғиш* – давлат сирлари бўлган маълумотларни талон-тарож қилиш

аломатларисиз қўлга киритиладиган хар қандай ҳаракатларни тушуниш мумкин. Йиғишнинг турли усуллари бўлиши мумкин: шахсан маълумотларни йиғиш (визуал кузатиш, суратга олиш, яширинча эшитиш, ҳужжатлардан нусха олиш ва шу кабилар); пулга сотиб олиш; техник алоқа воситаларга рухсатсиз уланиш ва ҳоказо бўлиши мумкин. Давлат сирларини ёки Ўзбекистон Республикасига зарар етказишда фойдаланиш учун бошқа маълумотларни йиғиш усуллари жосусликнинг квалификациясига таъсир этмайди.

Давлат сирларини ёки Ўзбекистон Республикасига зарар етказишда фойдаланиш учун бошқа маълумотларни йиғиш кўринишидаги жосуслик, айбдор томонидан ҳақиқатдан йиғилганлиги ва кейинчалик уларни чет эл давлат, хорижий ташкилотлар ва уларнинг агентураларига етказиш мақсадини аниқланган вақтидан бошлаб жиноят тугалланган ҳисобланади.

6. *Давлат сирларини ёки Ўзбекистон Республикасига зарар етказишда фойдаланиш учун бошқа маълумотларни сақлаш* – бу аниқ бир жисмоний ёки юридик шахсга тегишли бўлган бирор-бир маконда ёки ҳудудда ҳамда уларнинг сақланишини таъминловчи бошқа жойларда жойлашган маълумотларни ўзида сақлаган моддий буюмга (етказувчи) эгалик қилишдир. Шу билан бирга бу буюмни ўша жойга сақловчининг ўзи жойлаштирганлиги ёки унинг розилиги билан бошқа шахс томонидан олиб келинганлиги аҳамиятсиздир. Бироқ, белгиланган буюмни сақлаш учун жой ёки ҳудудни тақдим этган шахс аввалдан, яъни улар етказилишидан олдин уларнинг давлат сирларини ташкил қилишини билса, бу шахс ҳам жосуслик учун жавобгарликка иштирокчилик белгиси бўйича тортилиши лозим.

Давлат сирларини ёки Ўзбекистон Республикасига зарар етказишда фойдаланиш учун бошқа маълумотларни сақлаш кўринишидаги жосуслик ушбу жиноят предметини чет эл давлат, чет эл ташкилотлар ва уларнинг агентураларига етказиш мақсадида айбдор томонидан уларнинг ҳақиқатдан сақланганлиги аниқланган вақтидан бошлаб жиноят тугалланган ҳисобланади.

7. Субъектив томондан жосуслик тўғри қасд шакли билан ифодаланади. Айбдор тегишли маълумотларни чет эл адресати учун етказаётганлиги, ўғрилаётганлиги, йиғаётганлиги ёки сақлаётганлигини англаб етади ва бу ҳаракатни содир қилишни истайди. Қонун чиқарувчи томонидан кўриб чиқилаётган норманинг диспозициясида ишлатилган «етказиш мақсадида» атамаси давлат сири ҳисобланган маълумотларни ўғрилаш, йиғиш ёки сақлаш кўринишдаги жосуслик субъектив томонининг зарурий белгиси сифатида айбдорда махсус мақсад мавжуд бўлишининг эътироф этилишидан далолат беради. Умуман олганда эса, жосусликда қилмишни содир этиш мотивлари ва мақсади турлича бўлиб (ватанпарварлик, ғаразғўйлик ва ҳ.к.), улар жиноят квалификациясига таъсир кўрсатмайди, лекин жазони тайинлашда инобатга олиниши лозим.

8. Жосусликнинг субъекти 16 ёшга тўлган, хорижий давлат фуқароси ёки фуқаролиги бўлмаган шахс.

9. Жосуслик жиноятида, шахснинг тегишли шартларга риоя қилганида, жиноий жавобгарликдан ёки жазодан озод қилиниши ҳам қўлланилади. Таҳлил қилинаётган модданинг 2 ва 3-қисмида рағбатлантирувчи нормалар назарда тутилган бўлиб, улар ўз мазмуни бўйича ЖКнинг 157-моддаси тегишли нормалари билан ўхшашдир.

161-модда. Қўпорувчилик

Қўпорувчилик, яъни Ўзбекистон Республикасининг давлат органлари фаолияти ёки ижтимоий-сиёсий вазиятнинг барқарорлигига ёки иқтисодиётига путур етказиш мақсадида одамларни қириб юбориш, уларнинг соғлиғига зиён, мулкка шикаст етказиш ёки уни нобуд қилишга қаратилган ҳаракатлар –

ўн йилдан йигирма йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Қўпорувчиликнинг бевосита объектига давлат органлари фаолиятининг, ижтимоий-сиёсий вазиятнинг барқарорлиги ва Ўзбекистон Республикасининг иқтисодий хавфсизлигини таъминловчи ижтимоий муносабатлар киритилади. Кўпгина ҳолларда қўпорувчилик содир этилганида одамлар ўлимига олиб келади, уларнинг соғлиғига оммавий зарар етказилади, заводлар, турли қурилмалар (ер ости йўллари, метрополитенлар, кўприклар, гидроэлектростанциялар, темир йўллари, сув таъминоти ва газ таъминоти тизимлари) вайрон этилади ёки йўқ қилинади. Шу муносабат билан қўпорувчиликнинг предмети бўлиб, кўпроқ корхоналар, қурилмалар, алоқа йўллари ва усуллари, алоқа воситалари ҳамда аҳолининг ҳаётий таъминот объектлари (шаҳарлар ва аҳоли пунктларининг нормал ҳаётини таъминловчи коммунал хизмат объектлари, сув таъминоти ва коммунал қувурлар марказлашган тизими, газ таъминоти объектлари ва бошқалар) ҳисобланади.

2. Объектив томондан қўпорувчилик одамларни қириб юбориш, уларнинг соғлиғига зиён, мулкка шикаст етказиш ёки уни нобуд қилишга қаратилган ҳаракатлар содир этишдан иборат.

Одамларни қириб юбориш деганда, икки ёки ундан ортиқ шахсларнинг ўлимини тушуниш лозим.

Одамларнинг соғлиғига зиён етказиш деганда, икки ёки ундан ортиқ шахсга ўртача оғир ёки оғир тан жароҳатини етказишни тушуниш лозим.

Мулкка шикаст етказиш – бу иқтисодий жиҳатдан қайта тиклаш имконияти мавжуд бўлган моддий объектларни қисман ёки вақтинчалик яроқсиз ҳолга келтиришдир.

Мулкни нобуд қилиш – бу моддий объектларни шундай ҳолатга келтиришки, уларни қайта тиклаш имкони бўлмаслиги ёки қайта тиклаш иқтисодий жиҳатдан бефойда бўлган ҳолатидир.

Қўпорувчилик қоида бўйича ижтимоий хавфли усул билан, портлатиш, чўктириш, ёқиб юбориш, оммавий заҳарлаш, эпидемия касалликларини тарқатиш, эпизоотия (ҳайвонларга касаллик юқтириш) ва бошқа усуллар

билан содир этилади. Қўпорувчиликни содир этиш усуллари жиноят квалификациясига таъсир этмайди.

3. Қўпорувчилик одамларни қириб юбориш, уларнинг соғлиғига шикаст етказиш, мулкка шикаст етказиш ёки уни нобуд қилишга қаратилган ҳаракатлар содир этилган пайтдан бошлаб, давлат органлари фаолиятининг ёки ижтимоий-сиёсий шароитнинг барқарорлиги бузилганлиги ёки Ўзбекистон Республикаси иқтисодиётига путур етишидан қатъи назар, тугалланган жиноят деб ҳисобланади. Одамлар ўлими, уларнинг соғлиғига зарар етиши мол-мулкларини вайрон қилиш ёки йўқ қилиш ҳаракатлари кўринишидаги оқибатлар ҳам худди шундай, қўпорувчиликни тугалланган жиноят деб топиш учун аҳамият касб этмайди, лекин бу оқибатлар жазо белгилашда суд томонидан инобатга олиниши мумкин.

4. Қўпорувчилик субъектив томондан тўғри қасд билан содир этилади. Айбдор одамларни қириб юбориш, уларнинг соғлиғига зиён, мулкка шикаст етказиш ёки уни нобуд қилишга қаратилган ўз ҳаракатларининг ижтимоий хавфлилик хусусиятини англаб етади ва уларни содир қилишни истайди.

ЖКнинг 161-моддаси диспозициясида Ўзбекистон Республикасининг давлат органлари фаолияти ёки ижтимоий-сиёсий вазиятнинг барқарорлигига ёки иқтисодиётига путур етказишдан иборат бўлган махсус мақсад кўрсатиб ўтилган. Агар айбдор шахс одамларни қириб юборганида, уларнинг соғлиғига зиён, мулкка шикаст етказганида ёки уни нобуд қилаётганида ўз олдига Ўзбекистон Республикасининг давлат органлари фаолияти ёки ижтимоий-сиёсий вазиятнинг барқарорлигига ёки иқтисодиётига путур етказиш мақсадини қўймаган бўлса, у шахсга ёки мулкка қарши тегишли жиноят учун жавобгарликка тортилиши лозим.

Қўпорувчиликнинг мотивлари турлича бўлиши мумкин (қасос, амалдаги конституциявий тузумга нафрат, ғараз ва бошқалар), лекин содир этилган ҳаракатнинг квалификациясига таъсир қилмайди.

6. Қўпорувчилик субъекти 16 ёшга тўлган ҳар қандай шахс бўлиши мумкин. Чет эл разведкаси ёллаган Ўзбекистон Республикаси фуқароси

қўпорувчиликни содир этганда, унинг ҳаракатларини жиноятлар мажмуи: давлатга хоинлик қилиш ва қўпорувчилик билан, яъни ЖКнинг 157 ва 161-моддалари бўйича квалификация қилиш лозим.

162-модда. Давлат сирларини ошкор қилиш

Давлат сирларини ошкор қилиш ёки ўзгага бериш, яъни давлат сири, ҳарбий сир ёки хизмат сири ҳисобланган маълумотларнинг, бу маълумотлар ишониб топширилган ёки хизмати ёхуд касб фаолияти юзасидан улардан хабардор бўлган шахс томонидан ошкор қилиниши, башарти, бу қилмишда давлатга хоинлик аломатлари бўлмаса, –

уч йилдан беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўша ҳаракатлар оғир оқибатлар келиб чиқишига сабаб бўлса, –

беш йилдан саккиз йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Шарҳланаётган жиноятнинг объекти бу Ўзбекистоннинг мудофаа салоҳиятини ва хавфсизлигини, унинг ҳудудий бутунлигини, ижтимоий-иқтисодий вазиятнинг барқарорлигини таъминловчи ижтимоий маносабатлардир.

Шарҳланаётган жиноятнинг предмети давлат сирлари, яъни давлат, ҳарбий ёки хизмат сирларини ташкил қилувчи маълумотлар ҳисобланади (давлат сири, ҳарбий сир ёки хизмат сири тушунчалари ҳақида ЖКнинг 157-моддаси шарҳига қаранг).

2. ЖКнинг 162-моддаси 1-қисмида назарда тутилган жиноятнинг объектив томони давлатга хоинлик аломатлари бўлмаган ҳолда давлат сирларини ошкор қилиш ёки ўзгага беришдан иборат.

Давлат сирларини ошкор қилиш деганда, шахсга унинг хизмати ва касбий фаолиятига кўра ишониб топширилган ва маълум бўлган давлат сиридан иборат маълумотларни ҳуқуққа хилоф равишда ошкор этиш, бунинг

оқибатида ушбу маълумотларнинг бошқалар мулкига айланиб қолишини тушуниш лозим.

Ошкор этиш ҳар қандай усулда содир этилиши мумкин: давлат сирларига унинг таркибига ваколатли бўлмаган шахсларга оғзаки ёки ёзма маълумот бериш. Бегона шахслар рўйхати ҳам турлича бўлиши мумкин, булар: қариндошлар, дўстлар ёки давлат сирларига эга бўла олмайдиган бошқа шахслар бўлиши мумкин.

Давлат сирларини ошкор этиш фаол ҳаракатлар йўли билан содир этилиши мумкин (масалан, махфий ҳужжатни намойиш қилиш, қуролланиш намуналарини, уларнинг тактик-техник маълумотларини бегона шахслар олдида намойиш қилиш, давлат сирларини маърузаларда, телевидение ёки радио орқали чиқишларда маълум қилиш ва бошқалар). Давлат сирини ошкор этиш ҳаракатсизлик шаклида, давлат сирларини сақлаш қоидаларини бузиш, уларнинг сақланиши учун чора кўрмасликда содир этилиши мумкин. Масалан, мансабдор шахс, ўз ишхонасидан чиқа туриб, стол устида давлат сиридан иборат ҳужжатларни қолдириши оқибатида бу маълумотларни билишга рухсати бўлмаган кишига маълум бўлиши мумкин ёки у бегона кишилар қўлига тушиши мумкин бўлган давлат сири мавжуд бўлган нусха олиш қоғозидаги матнни йўқ қилиш учун зарур чораларни кўрмаслиги мумкин.

Шарҳланаётган жиноятнинг таркиби учун давлат сирлари бегона шахсларнинг нечтасига маълум бўлгани аҳамиятсиздир. Бироқ, жазо белгиланаётганда бу нарса суд томонидан инобатга олиниши лозим. Давлат сирлари билан бунга ҳуқуқи бўлмаган шахсларнинг кўпчилигининг танишиши Ўзбекистон Республикаси манфаатлари учун юқори даражада хавф туғдириши мумкин.

Давлат сирларини ўзгага бериш тушунчаси, шарҳланаётган модда мазмунида бизнинг фикримизча давлат сирларини ошкор қилиш тушунчасига ўхшаш бўлиб, махфий маълумотни олиш ҳуқуқига эга бўлмаган бегона шахсга ҳар қандай усулда маълум қилишдан иборатдир.

Шуни қайд этиб ўтиш лозимки, давлат сирларини ошкор қилишни уларни ўзгага беришдан фарқлаш имконини берадиган белги махфий маълумотлар номуайян шахсларга эмас, балки аниқ белгиланган шахсларга берилганидир.

3. Давлат сирларини ошкор қилиш ёки ўзгага бериш мазкур сирларнинг бошқаларга ошкор этилиши билан тамомланган деб топилади. Давлат сирларини ошкор этиш таҳдиди вужудга келганида ушбу жиноятнинг таркиби йўққа чиқади. Масалан, шахс давлат сирлари билан ишлаш қоидаларини бузган ҳолда иш тугагандан сўнг махфий ҳужжатларни сейфга солмасдан, иш столининг устида қолдиради ва фаррош ҳам хонани тозалаётганида буларга эътибор бермайди. Бундай ҳолларда давлат сирлари билан ишлаш тартиб-қоидаларини бузишда айбдор шахсга нисбатан интизомий жавобгарлик чоралари қўлланиши мумкин.

4. ЖКнинг 162-моддасида назарда тутилган жиноятнинг субъектив томони қасд билан тавсифланиб, қасд тўғри ҳам, эгри ҳам бўлиши мумкин. Тўғри қасдда шахс давлат сирларини ошкор қилиш билан боғлиқ ўз қилмишининг ижтимоий хавфли хусусиятини, шунингдек ошкор қилинаётган маълумотлар ўзга шахс (шахслар) томонидан қабул қилинаётганлигини англайди ва буни хоҳлайди (масалан, ўртоқ ёки қариндош билан ишонч оҳангидаги суҳбатда). Эгри қасдда айбдор ўз қилмишининг ижтимоий хавфли хусусиятини англайди, тегишли маълумотлардан ўзга шахс (шахслар) хабардор бўлишини олдиндан кўради ва ушбу маълумотларнинг ўзга шахс томонидан ҳақиқатда қабул қилинишига онгли равишда йўл қўяди (масалан, жамоат жойида ўзга шахслар доирасида касбдош билан суҳбат қилишда).

Давлат сирларини ошкор қилиш шарҳланаётган жиноятни содир этиш усули сифатида эҳтиётсизлик орқасида, ўз-ўзига ишониш ёки бепарволик шаклида содир этилиши мумкин:

♦ ўз-ўзига ишониш – бунда айбдор махфий маълумотлар ошкор бўлиши мумкинлигига кўзи ета туриб, бундай оқибатлар келиб чиқмаслигига

асоссиз равишда умид қилади. Масалан, махфий маълумотлар билан ишлашга қўйилган шахс уларни ҳисобга олинмаган дафтарлар, блокнотлар ва ҳоказоларга кўчиради ва улар кейинчалик йўқолади;

♦ бепарволик – бунда айбдор ўз хулқ-атвори қонунда назарда тутилган ижтимоий хавфли оқибатлар келтириб чиқариши мумкинлигига кўзи етмаса-да, лекин кўзи етиши лозим ва мумкин бўлади. Масалан, давлат сирларига мансуб бўлган маълумотларни махфий маълумотлар билан ишлашга қўйилмаган машинисткага бериш.

5. Шарҳланаётган жиноятнинг мотивлари турлича бўлиши мумкин (мақтаниш, шуҳратпараст ниятлари, ғаразгўйлик ва бошқалар), бироқ улар давлат сирларини ошкор қилишнинг мақсади сингари жиноятнинг квалификациясига таъсир қилмайди. Шу билан бирга, улар жазо тайинлашда инобатга олиниши лозим.

6. ЖКнинг 162-моддаси 1-қисми диспозициясида кўрсатилганидек, давлат сирларини ошкор қилишнинг субъекти махсус, яъни ўзларининг хизмат ёки касбий фаолият соҳасига кўра давлат сирлари ишониб топширилган ёки хабардор шахслар бўлиши мумкин.

Агар давлат сирларидан иш фаолияти билан боғлиқ бўлмаган ҳолда (масалан, шахсий суҳбатда, махфий фалларни топганлиги натижасида) хабардор бўлган шахс ошкор этса бу шахс шарҳланаётган жиноятнинг субъекти бўла олмайди.

7. ЖКнинг 162-моддаси 2-қисмида оғир оқибатлар келиб чиқишига сабаб бўлган давлат сирларини ошкор қилиш учун жавобгарлик назарда тутилган. Давлат сирларини ошкор қилиш натижасида оғир оқибатлар келиб чиқиши деганда, тегишли маълумот чет эл давлат, чет эл ташкилот ёки уларнинг агентуралари мулкига айланишини ёки Ўзбекистон Республикаси суверенитети, ҳудудий мустақиллиги, хавфсизлиги, мудофаа салоҳияти, иқтисодиётига зарар етишини тушуниш лозим.

ЖКнинг 162-моддаси 2-қисмида назарда тутилган жиноят давлат сирларини ошкор қилиш натижасида оғир оқибатлар келиб чиққан пайтдан тугалланган ҳисобланади.

8. Давлат сирларини ошкор қилишни давлат сирларини етказишдан фарқлаш лозим. Давлат сирларини ошкор қилишда айбдор давлатга хоинлик қилишга асосланган махсус мақсадни кўзламайди ва Ўзбекистон Республикаси суверенитети, ҳудудий мустақиллиги, хавфсизлиги, мудофаа салоҳияти, иқтисодиётига зарар етказишни қасд қилмайди.

163-модда. Давлат сири ёки ҳарбий сир ҳисобланган ҳужжатларни йўқотиш

Ҳужжатларнинг, шунингдек ашё ёки моддаларнинг, агар улар ҳақидаги маълумот давлат сири ёки ҳарбий сирни ифодаласа, хизмат ёки касб фаолияти юзасидан ишониб топширилган шахс томонидан йўқотилиши, башарти, бу йўқотиш ана шу ҳужжатлар, ашё ёки моддалар билан муомалада бўлиш қоидаларини бузиш натижасида рўй берган бўлса, –

бир йилдан уч йилгача озодликни чеклаш ёхуд уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўша ҳаракатлар оғир оқибатлар келиб чиқишига сабаб бўлса, –

уч йилдан беш йилгача озодликни чеклаш ёхуд уч йилдан беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Давлат сири ёки ҳарбий сирга эга бўлган ҳужжатлар, ашёлар ва моддалар билан ишлаш ва сақлаш қоидаларига қатъий риоя қилиш барча ишониб топширилганлар учун асосий қоида бўлиши зарур. Ҳужжатлар, ашёлар, моддаларни сақлаш, кўпайтириш ва жўнатишда озгина тартиббузарликнинг ўзиёқ уларнинг йўқолишига олиб келиши мумкин. Қайд этилган давлат ёки ҳарбий сирларнинг ҳар бири бегоналарнинг қўлига тушиб,

Ўзбекистон Республикаси мудофаа салоҳиятига ва ташқи хавфсизлигига зарар келтириши учун ишлатилиши мумкин.

2. Шарҳланаётган жиноятнинг объекти бўлиб, Ўзбекистоннинг мудофаа салоҳиятини ва хавфсизлигини, унинг ҳудудий бутунлигини, ижтимоий-иқтисодий вазиятнинг барқарорлигини таъминловчи ижтимоий маносабатлар ҳисобланади.

Жиноятнинг предмети фақатгина давлат сири ёки ҳарбий сирни ифодалайдиган ҳужжатлар, шунингдек ашё ёки моддалар бўлиши мумкин.

Ҳужжат идентификация қилиш мумкин бўлган реквизитларга эга бўлган маълумотларни ўзида акс эттирган моддий жисмдир. Давлат ёки ҳарбий сирни ташкил қилувчи ҳужжат бу тегишли маълумотни ўзида акс эттирган моддий жисм бўлиб, махфийлик белгисига ва маълум реквизитларга эга бўлади. Бундай ҳужжатларга турли усул билан ишланган (қўлёзма, ёзув машинасида, нашриётда, ЭҲМ мосламасида) давлат ёки ҳарбий сирларни ташкил қилувчи матнли ёки чизма материаллар (маълумотномалар, режалар, буйруқлар, ҳисоботлар, нашриёт хариталари, чизмалар, фото ва кино-плёнкада муҳрланган маълумотлар ва бошқалар) киради.

Давлат сири ёки ҳарбий сирни ифодалайдиган ашёларни турли буюмлар, намуналар ёки материаллар, яъни нафақат махфий маълумотнинг моддий манбаси, балки давлат ёки ҳарбий сирнинг моддий кўриниши бўлиб хизмат қилувчи моддий дунёнинг буюмлари ташкил қилади. Бундай буюмларга масалан, қуролланишнинг ҳамда техниканинг алоҳида ёпиқ моделлари ёки намуналари, шифрлар ва кодлар кириши мумкин.

Давлат сири ёки ҳарбий сирни ифодалайдиган моддалар деганда, турли кўринишдаги буюмлар тўғрисидаги маълумотлар, давлат ёки ҳарбий сирларни ташкил қилувчи маълумотлар предмети бўлган материал сифатлари намоён бўлиши тушунилади. Булар турли хилдаги портлатиш моддалари ҳам, бошқа органик ашёлар ҳам бўлиши мумкин.

3. ЖКнинг 163-моддаси 1-қисмида назарда тутилган жиноят объектив томондан ҳужжатларнинг, шунингдек ашё ёки моддаларнинг, агар улар

ҳақидаги маълумот давлат сири ёки ҳарбий сирни ифодаласа, хизмат ёки касб фаолияти юзасидан ишониб топширилган шахс томонидан йўқотилишида ифодаланади, башарти, бу йўқотиш ана шу ҳужжатлар, ашё ёки моддалар билан муомалада бўлиш қоидаларини бузиш натижасида рўй берган бўлса.

4. Йўқотиш деб, давлат сири ёки ҳарбий сирни ифодалайдиган ҳужжатларни, ашёларни ёки моддаларни қонуний эгасидан, яъни бу сирларни олиб юрувчисидан ҳужжатлар, ашёлар ёки моддалар билан муомалада бўлиш қоидаларини бузиш натижасида ташқарига чиқиши тушунилади. Ҳужжат (ашё ёки модда) унинг махсус сақланиш жойида ҳам, у қонунга асосан ишониб топширилган шахсда ҳам мавжуд бўлмаса, мазкур предмет эгаликдан чиқиб кетган, деб эътироф этилади.

5. Шарҳланаётган жиноятнинг объектив томони учун зарурий белги бўлиб, ҳужжатлар, буюмлар ёки ашёлар билан муомалада бўлиш қоидаларини бузиш ва бегона шахсларни улар билан танишиши хавфининг туғилиши ҳисобланади.

6. Давлат сири ёки ҳарбий сирни ифодалайдиган ҳужжатлар, шунингдек ашё ёки моддалар билан муомалада бўлиш қоидаларини бузиш муомалада бўлиш тартиби (қабул қилиш, ишлаш, сақлаш, етказиш ва шу кабилар) ҳақидаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатга риоя қилмасликда намоён бўлади. Булар ҳужжатлар сақланадиган сейфни ёпмаслик, бундай ҳужжат, ашё ёки модда билан уйда ёки бошқа белгиланмаган жойда ишлашдир.

Агар кўрсатилган буюмлар билан муомалада бўлиш қоидалари бузилмаган бўлса, лекин шундай бўлса ҳам ҳужжатнинг йўқолиши рўй берган бўлса шарҳланаётган жиноятнинг таркиби мавжуд бўлмайди. Масалан, ишдан сўнг давлат сирлари билан ишлайдиган масъул шахс ҳуж-жатлар билан муомалада бўлиш қоидаларини бузмаган ҳолда ҳужжатларни сейфга солиб, ёпиб, сақлашга топширган бўлса ҳам уларнинг йўқолиши содир этилган бўлса, у ҳолда жиноятнинг таркиби мустаснодир.

7. Давлат сирларини йўқотиш ҳолати жиноий жазоланиши учун, йўқотиш натижасида давлат ёки ҳарбий сирлардан бегона шахсларнинг

хабардор бўлиши хавфи туғилиши лозим. Шу муносабат билан давлат ёки ҳарбий сирни ташкил қилувчи ҳужжатни йўқ қилиш (масалан, ёқиб юбориш) ҳолати бегона шахсларнинг ундан хабардор бўла олмаслиги сабабли йўқотиш ҳолатини ташкил қилмайди. Агар тегишли ҳужжат, ашё, модданинг йўқ қилиниши эҳтиётсизлик натижасида содир этилган бўлса (масалан, ахлат билан бирга ёқиб юборилган бўлса), у ҳолда агар айбдор мансабдор шахс бўлган бўлса мансабга совуққонлик (ЖКнинг 207-моддаси) бўйича кўрилиши мумкин.

8. ЖКнинг 163-моддаси 1-қисмида назарда тутилган жиноят давлат сири ёки ҳарбий сирни ифодалайдиган ҳужжатлар, ашёлар ёки моддаларни хизмат ёки касбий фаолият зарурати билан ишониб топширилган шахснинг қонуний эгалигидан чиққан ва улар билан бегона шахсларнинг танишиш хавфи вужудга келган вақтидан бошлаб тугалланган ҳисобланади.

9. Субъектив томондан шарҳланаётган жиноят фақат эҳтиётсизлик орқасида содир этилади. Тегишли ҳужжатлар, ашёлар ва моддалар билан муомалада бўлишнинг белгиланган қоидаларини бузаётганида айбдор уларнинг йўқолиши мумкинлигини олдиндан кўра билади, лекин етарли асосларсиз бунинг олдини олиш мумкин деб ҳисоблайди (жиноий равишда ўзига ўзи ишониш) ёхуд ўз ҳаракатлари натижасида мазкур оқибатлар келиб чиқиши имконияти мавжудлигига кўзи етмайди, лекин зарур диққат ва эҳтиёткорликда кўзи етиши лозим ва мумкин бўлади (жиноий бепарволик).

10. ЖКнинг 163-моддасида назарда тутилган жиноятнинг субъекти давлат сири ёки ҳарбий сирни ифодалайдиган ҳужжатлар, ашёлар ёки моддалар хизмат ёки касб фаолияти юзасидан ишониб топширилган 16 ёшга етган, ақли расо жисмоний шахс бўлиши мумкин, яъни мазкур жиноятнинг субъекти махсус ҳисобланади.

11. ЖКнинг 163-моддаси 2-қисмида оғир оқибатлар келиб чиқишига олиб келган давлат сири ёки ҳарбий сирни ифодалайдиган ҳужжатлар, ашёлар ёки моддаларнинг йўқотилиши учун жавобгарлик назарда тутилган (ЖКнинг 162-моддаси 2-қисми шарҳига қаранг).

УЧИНЧИ БЎЛИМ

ИҚТИСОДИЁТ СОҲАСИДАГИ ЖИНОЯТЛАР

X БОБ.
ЎЗГАЛАР МУЛКИНИ ТАЛОН-ТОРОЖ ҚИЛИШ

Умумий қоидалар

1. Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 53-моддасига мувофиқ, мамлакат иқтисодиётининг негизини хилма-хил шакллардаги мулк ташкил этади. Мулк дахлсиз ва давлат ҳимоясидадир, унга нисбатан қилинган ҳар қандай тажовуз қонунга зид деб топилади.

2. *Талон-торож қилиш* – бу бировнинг мулкини ўзининг ёки бошқа шахсларнинг фойдаси учун, мулкдорга ёки ушбу мулкнинг бошқа эгасига зарар келтириб, қонунга зид ва ҳақ тўламай ундириш.

Талон-торож қилиш – бу турдош тушунча бўлиб, мулкка қарши жиноятларнинг маълум бир гуруҳини, яъни босқинчилик, товламачилик, талончилик, ўзлаштириш ёки растрата йўли билан талон-торож қилиш, фирибгарлик, ўғриликни ўз ичига олади.

3. Талон-торож қилиш объекти иқтисодий ва ҳуқуқий категория сифатидаги мулкдир.

Мулк – бу мулкнинг эгаси билан жамиятнинг бошқа аъзолари (мулкдор бўлмаганлар) ўртасида мулкка эгалик қилиш, ундан фойдаланиш ва уни тасарруф этиш бўйича юзага келадиган ҳуқуқий муносабатлардир.

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 167-моддасига мувофиқ Ўзбекистон Республикасида мулкнинг хусусий ва оммавий шакллари мавжуд.

Хусусий мулк ҳуқуқи субъектлари фуқаролар, хўжалик ширкатлари ва жамиятлари, кооперативлар, жамоат бирлашмалари, ижтимоий фондлар ва бошқа нодавлат шахслар ҳисобланади.

Оммавий мулк – бу республика мулки ва маъмурий-ҳудудий тузилмалар мулкидан (муниципал мулк) иборат бўлган давлат мулкидир.

*Республика мулки*га ер, ер ости бойликлари, ҳаво бўшлиғи, ўсимлик ва ҳайвонот дунёси ҳамда бошқа табиий бойликлар, давлат ҳокимияти ва бошқаруви республика органларининг мол-мулки, давлат аҳамиятига эга бўлган маданий ва тарихий бойликлар, республика бюджетининг маблағлари, олтин захираси, давлатнинг валюта фонди ва бошқа фондлар республика мулкидир, шунингдек, корхоналар ва бошқа мулкий мажмуалар, ўқув, илмий, илмий-тадқиқот муассасалари ва ташкилотлари, интеллектуал фаолият натижалари, башарти бюджет ёки давлатнинг ўзга маблағлари ҳисобидан яратилган ёки сотиб олинган бўлса – бошқа мулклар киради (Фуқаролик кодексининг 214-моддаси).

*Муниципал мулк*да давлат ҳокимияти маҳаллий органларининг мулки, маҳаллий бюджет маблағлари, муниципал уй-жой фонди ва коммунал хўжалик, корхоналар ва бошқа мулкий комплекслар, халқ таълими, маданият, соғлиқни сақлаш муассасалари, шунингдек, бошқа мулклар бўлади.

4. Талон-торож қилишнинг предмети мулк (кўчар ва кўчмас) ва мулкни олиш ҳуқуқини берувчи предметлар, яъни инсон меҳнати сингган моддий дунё предметлари, муайян ашёлар, шунингдек, уй ҳайвонлари бўлиши мумкин.

Талон-торож қилиш предмети моддий борлиқ предмети сингари аниқ ашёвий хусусиятларга гўё жисмоний параметрларга (оғирлиги, миқдори, ҳажми, массаси ва ҳоказоларга) эга бўлиши керак. Шу муносабат билан электр иссиқлик энергияси, газ, сув, қувирлари талон-торож қилиш жиноятларининг предмети бўлиши мумкин эмас. Бироқ бундай ҳаракатлар бошқа жиноят таркибини – электр, иссиқлик энергияси, газ, водопроводдан фойдаланиш қоидаларини бузиш (ЖКнинг 185^2-моддаси) жиноятида айбли

бўлиши мумкин. Шунингдек, интеллектуал меҳнатни ўзлаштириш (плагиат) талон-торож қилишнинг предмети бўла олмайди, бундай ҳаракатлар муаллифлик ёки ихтирочилик ҳуқуқларини бузиш (ЖКнинг 149-моддаси) жинояти таркибини ташкил қилади.

5. Талон-торож қилишнинг предмети бўлиб фақатгина инсон меҳнати сингган ва маълум иқтисодий қийматга эга бўлган мол-мулк, ашёлар ҳисобланиши мумкин. Мол-мулкнинг қиймати деганда, одатда, унинг пул билан ўлчанган нархи тушунилади. Шунинг учун, пул, пул бирликлари, муомала алмашинуви эквиваленти бўлган қимматли қоғозлар талон-торожнинг предмети бўлиши мумкин.

Маълум бир қийматга эга бўлмаган нарсалар, масалан, шахсий ёзишмалар, шахсий кундалик, кимнингдир фотосурати талон-торож предмети бўлиши мумкин эмас. Бу ерда аукцион савдосига қўйилган ва олди-сотди қилиш мумкин бўлган машҳур шахсларнинг расмлари (айниқса, автограф қўйилган), шахсий кундалиги, хат ёзишмалари истисно этувчи ҳолатлардан бири саналади.

6. Ўз хўжалик қийматини йўқотган буюмлар ёки инсон меҳнати сингмаган табиат объектлари талон-торож қилиш предмети ҳисобланмайди. Иккинчи ҳолат ўзгалар мулкини талон-торож қилиш билан экология соҳасидаги жиноятларни фарқлаш имкониятини яратади. Давлат мулкининг объектлари бўлган ер, ер ости бойликлари, ўрмонлар талон-торожнинг предмети бўлиши мумкин эмас. Бироқ, ер, ер ости бойликларидан фойдаланиш қоидалари бузилганда, айбдор ер, ер ости бойликларидан фойдаланиш шартларини ёки уларни муҳофаза қилиш талабларини бузиш учун жавобгарлик белгиланган ЖКнинг 197-моддасига (Ер, ер ости бойликларидан фойдаланиш шартларини ёки уларни муҳофаза қилиш талабларини бузиш) кўра жазоланади.

Агар ўрмондаги дарахтлар ғайриқонуний кесилган бўлса, ЖКнинг 198-моддаси (Экинзор, ўрмон ёки бошқа дов-дарахтларга шикаст етказиш ёки уларни нобуд қилиш) бўйича жавобгарлик вужудга келади. Овчилик,

балиқчилик ёки ҳайвонот дунёсининг бошқа турларини ушлаш қоидаларини бузиш, ноёб ҳайвонларни тутишнинг белгиланган тартиби ёки шартлари ёхуд ўсимликларнинг дори-дармон, озиқ-овқат ва манзарали (декаратив) турларини йиғиш ёки тайёрлаш тартиби бузилган ҳолларда айбдор шахснинг ҳаракатлари ЖКнинг 202-моддаси (Ҳайвонот ёки ўсимлик дунёсидан фойдаланиш тартибини бузиш) бўйича жавобгарликни келтириб чиқаради.

7. Тайёрланган ўрмон ёғочини талон-торож қилиш, питомникларда парвариш қилинган ҳайвонларни талон-торож қилиш, махсус тайёрланган сув ҳавзаларида етиштирилган балиқларни овлаш, балиқчилик хўжаликлари томонидан овланган балиқларни эгаллаб олиш ва ҳоказо каби жиноятлар ўзгалар мол-мулкини талон-торож қилиш тариқасида квалификация қилинади.

8. Ўзбошимчалик билан қимматбаҳо металл ва тошларни ер остидан қазиб олиш талон-торож қилишга кирмайди, лекин ЖКнинг 185-моддасида (Қимматбаҳо металлар ва тошларни топшириш қоидаларини бузиш) назарда тутилган мустақил жиноятни ташкил қилади. Бироқ, агар қимматбаҳо металл ва тошларни қазиб оладиган корхонанинг ҳудудида қазиб олинган бўлса, бундай ҳаракатлар талон-торож қилиш сифатида квалификация қилиниши лозим. Бундай корхоналар ҳудуди шартли бўлиши мумкин. Бу, одатда, қазиб олиш ишлари олиб бориладиган майдон, тайёрланган майдончалар, траншеялар, яъни қимматбаҳо металлар ёки тошларни қазиб олиш учун тайёрланган жойлар, улар жойлашган жойни разведка қилишдир.

9. Юқорида айтиб ўтилганидек, талон-торожнинг предмети кўчар ва кўчмас мулклар бўлиши мумкин. Уй, квартира, ер участкаси ва бошқалар ўз объектив хусусиятларига кўра яширин равишда ўғирлаб кетиш мумкин бўлмаган мол-мулклар саналса-да, улар алдаш ёки ишончни суиистеъмол қилиш йўли билан (фирибгарлик) ёхуд зўрлик ишлатиш билан таҳдид қилиш орқали (товламачилик) талон-торож қилиниши мумкин. Алоҳида ҳолларда кўчмас мулк кўчар мулкка «айлантирилиши» мумкин. Масалан, алоқа линия-

сини демонтаж қилиш, индивидуал турар жойни йиғиш, ташиш ва бошқа шу кабилар.

10. Пул бирлигидан ташқари, қимматли қоғозлар ҳам талон-торожнинг предмети бўлиб ҳисобланади. Фуқаролик кодексининг 96-моддасига мувофиқ, мулкий ҳуқуқларни белгиланган шаклга ва мажбурий реквизитларга амал қилган ҳолда тасдиқловчи ҳужжатлар қимматли қоғозлар ҳисобланиб, уларни тақдим этган тақдирдагина мазкур ҳуқуқларни амалга ошириш ёки бошқа шахсларга бериш мумкин бўлади. Облигациялар, векселлар, чеклар, депозит ва жамғарма сертификатлари, банкнинг тақдим қилувчига пул бериладиган жамғарма дафтарчаси, акциялар ва қонунда қимматли қоғозлар деб белгиланган қоғозлар қимматли қоғозлар ҳисобланади.

Тақдим қилувчига берилувчи қимматли қоғозларгина талон-торож қилиш предмети бўлиши мумкин. Қимматли қоғозларнинг бошқа турлари, айбдорга қимматли қоғозларда белгиланган мулкий ҳуқуқни олиш имкониятини бермаганлиги учун талон-торож қилиш предмети бўла олмайди.

11. Лотерея билетлари, почта маркалари, откриткалар, конвертлар, талонлар ва ёнилғи мойлаш материаллари, метрода юриш учун жетонлар ҳам талон-торож қилиш предмети бўлиши мумкин. Аммо поезд, самолёт чиптаси ўз ҳолича моддий қийматга эга бўлмаганлиги, фақат шахсни тасдиқловчи ҳужжатларни (масалан, паспорт, шахсни тасдиқловчи гувоҳнома ва бошқаларни) кўрсатган ҳоллардагина моддий қийматга эга бўлиши мумкинлиги сабабли талон-торож қилиш предмети бўла олмайди. Бундай буюмларни ҳуқуққа хилоф равишда эгаллаш ЖКнинг 227-моддасида (Ҳужжатлар, штамплар, муҳрлар, бланкаларни, автомототранспорт воситаларининг ва улар тиркамаларининг (ярим тиркамаларининг) давлат рақам белгиларини эгаллаш, нобуд қилиш, уларга шикаст етказиш ёки уларни яшириш) назарда тутилган жиноят таркибини ташкил этади. Агар айбдор шахсда ушбу ҳужжатлардан кейинчалик ғайриқонуний фойдаланиш

мақсади бўлган бўлса, у ҳолда унинг ҳаракатлари алдаш ёки ишончни суиистеъмол қилиш йўли билан мулкий зарар етказишга (ЖКнинг 170-моддаси) тайёргарлик кўриш сифатида ҳам қўшимча квалификация қилинади.

12. Талон-торожнинг предмети бўлиб, фақатгина муомаладаги, махсус рухсатнома талаб қилмайдиган мол-мулклар ва нарсалар ҳисобланиши мумкин. Агар жиноят предмети фуқаролик муомаласидан чиқарилган алоҳида турдаги нарсалар (масалан, гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар, ўқотар қуроллар, портловчи моддалар, кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддалар ва ҳоказолар) бўлса, айбдорнинг ҳаракатлари талон-торож қилиш эмас, балки махсус жиноятлар таркиби (ЖКнинг «Жамоат хавфсизлигига қарши жиноятлар» (XVII) боби таркибидаги махсус моддалар) билан квалификация қилиниши лозим.

13. Шуни алоҳида таъкидлаб ўтиш зарурки, талон-торожнинг предмети фақатгина ўзганинг мулки, яъни айбдор томонидан эгалланаётган мулкнинг эгаси бўлмаслиги ёки унинг қонуний эгалигида бўлмаган мулк бўлади. Шахс мол-мулкка эгалик ҳуқуқига эга бўла туриб, белгиланган тартибни бузиб уни қўлга киритган ҳолларда, талон-торожнинг таркиби мавжуд бўлмайди. Унинг ҳаракатлари бошқа жиноят – ўзбошимчалик (ЖКнинг 229-моддаси) деб ҳисобланиши мумкин. Шунингдек, умумий улушдаги шахснинг шерикчилик асосидаги мулкни ноқонуний эгаллашида ҳам талон-торож қилиш белгилари мавжуд бўлмайди.

14. Тасодифан топилган буюм (топилма) талон-торож қилиш предмети бўла олмайди. ФКнинг 192-моддасига кўра, йўқолган ашёни топиб олган шахс бу ҳақда уни йўқотган шахсни ёхуд уни олиш ҳуқуқига эга бўлган ўзига маълум шахслардан биронтасини дарҳол хабардор этиши ҳамда топилган ашёни шу шахсга қайтариши шарт.

Башарти, ашё бинода ёки транспортда топилган бўлса, у шу бинонинг ёки транспортнинг эгаси бўлмиш шахсга топширилмоғи лозим. Топилма

топширилган шахс ашёни топиб олган шахснинг ҳуқуқларини қўлга киритади ва унинг мажбуриятларини ўз зиммасига олади.

Башарти, топилган ашёни қайтарилишини талаб қилиш ҳуқуқига эга бўлган шахс номаълум бўлса ёки унинг манзили маълум бўлмаса, ашёни топиб олган шахс топилма тўғрисида милицияга, тегишли давлат органларига ёки фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органига маълум қилиши шарт. Ашёни топиб олган шахс уни ўзида сақлаб туришга ёки сақлаш учун милиция, тегишли давлат органи ёки фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органига ёхуд улар кўрсатган шахсга топширишга ҳақлидир.

15. *Хазина* – бу ер остига ёки бошқа йўллар билан яширилган, эгасини аниқлашнинг имкони бўлмаган ёки қонун бўйича мулкка нисбатан ҳуқуқини йўқотган мулкдорга тегишли пул ёхуд қимматбаҳо нарсалар. Хазинага бўлган мулк ҳуқуқини тартибга солишга оид масалалар фуқаролик ҳуқуқий нормаларига асосланиб ҳал қилинади. Хазина, ушбу хазина топилган жой (ер участкаси, қурилиш ва шу кабилар) эгаси бўлган шахс ёки уни топган шахс мулкига, агар улар ўртасидаги келишувга мувофиқ бошқача тартиб белгиланган бўлмаса, тенг улушларда ўтади.

16. Объектив томондан талон-торож ўзганинг мол-мулкини ўз фойдасига ёки бошқа шахслар фойдасига қонунга хилоф равишда, бепул олиб қўйишда ифодаланади.

Ўзбекистон Республикаси жиноят қонунчилиги талон-торож қилиш билан боғлиқ жиноятларга жавобгарликни белгилашда уни қайси усулда содир этганлигига кўра ажратади.

ЖКда талон –тарож қилишнинг қуйидаги шакллари кўзда тутилган:

- босқинчилик (ЖКнинг 164-моддаси);
- товламачилик (ЖКнинг 165-моддаси);
- талончилик (ЖКнинг 166-моддаси);
- ўзлаштириш ёки растрата йўли билан талон-торож қилиш (ЖКнинг 167-моддаси);
- фирибгарлик (ЖКнинг 168-моддаси);

• ўғрилик (ЖКнинг 169-моддаси).

17. Қонунга хилофлик ҳар қандай талон-торожнинг зарурий белгиси ҳисобланади. Қонунга хилофлик деганда, айбдор шахс томонидан бунга ҳеч қандай ҳуқуқи бўлмай туриб, ўзганинг мол-мулкини олиб қўйиш тушунилади.

Талон-торожнинг мазкур белгиси нафақат қонун билан тақиқланган жиноят содир этишнинг усулини (объектив ҳуқуққа хилофликни), шу билан бирга айбдорнинг мазкур мол-мулкка нисбатан мулкий ҳуқуқларининг (субъектив ҳуқуққа хилофликни) ҳам мавжуд эмаслигини англатади. Шахс мол-мулкка эгалик ҳуқуқига эга бўла туриб, белгиланган тартибни бузиб, ЖКнинг 164-169-моддаларида назарда тутилган талон-торожнинг бирор-бир усули асосида уни қўлга киритган ҳолларда ҳам талон-торожнинг таркиби мавжуд бўлмайди. Юқорида айтиб ўтилганидек, унинг ҳаракатлари бошқа жиноят – ўзбошимчалик (ЖКнинг 229-моддаси) деб ҳисобланиши мумкин.

18. Талон-торожнинг иккинчи зарурий белгиси ҳақини тўламасдан (бепул) олинганлиги ҳисобланади. Ҳақни тўламаслик (текинга олиш) деганда, талон-торож қилинган мулк ўрнига муайян қийматни бермасдан ўзганинг мулкини эгаллаш тушунилади. Агар шахс талон-торож қилиш вақтида талон-торож қилинган мулк ўрнига талон-торож қилинган мулк қийматини, нархини тўлиқ қоплаган бўлса, жиноят таркиби мавжуд бўлмайди. Бу ҳаракатлар натижасида мулкий зарар етказилмайди. Шуни назарда тутиш лозимки, шахсни ўзганинг мулкини талон-торож қилишда айбдор деб топиш учун, ушбу мулкни айбдор ўз фойдасига ёки бошқа шахслар фойдасига ўтганлиги ҳақида гувоҳлик берувчи муайян далилларни аниқлаш лозим бўлади. Қонунга хилоф тарзда олиб қўйилган мулкнинг қийматини қисман тўлаш ҳам қилмишда талон-торож таркибининг йўқлигини англатмайди, бироқ ушбу ҳолат талон-торож натижасида етказилган зарар миқдорини ҳисоблашда инобатга олиниши мумкин.

19. Ўзганинг мулкини олиб қўйиш деганда, ушбу мулкни айбдорнинг ўзи ёки бошқа шахс фойдасига қаратилиши тушунилади. Бу ҳолатда айбдор

талон-торож қилинган мулкка нисбатан гўёки ўз эгалигини ўрнатади. У мазкур мулкдан, худди ўз мулкидек, фойдаланиш ва тасарруф этиш имкониятига эга бўлади. Аммо қонуний нуқтаи назардан айбдор жиноий йўл билан топилган мулкка нисбатан эгалик ҳуқуқига эга бўла олмайди. Айни чоғда, жабрланувчи талон-торож қилинган мулкка нисбатан ўз эгалик ҳуқуқини йўқотмайди.

20. Ўзганинг мулкини талон-торож қилишнинг тугалланган вақти талон-торож қилишнинг шаклига боғлиқ бўлади. Кўп ҳолларда талон-торож қилиш айбдор ўзганинг мулкини эгаллаган ва ушбу талон-торож қилинган мулкни ўзининг хоҳишича ҳақиқий тасарруф этиш (сотиш, алмаштириш, яшириш ва ҳоказо) имконияти пайдо бўлган вақтдан бошлаб тугалланган ҳисобланади. Шунинг учун, агар айбдор ўзганинг мол-мулкини қўлга киритган бўлса-ю, бироқ ҳали уни ўз мулки сифатида тасарруф этиш имкониятига эга бўлмаса, қилмиш талон-торож қилишга суиқасд тариқасида квалификация қилиниши лозим. Босқинчилик ва товламачилик ҳоллари бундан мустасно бўлиб, бу жиноятларнинг тугалланиш вақти бошқа тартибда ҳал қилиниб, бу ҳақда қуйида маълумот бериб ўтамиз.

Таъкидлаш ўринлики, амалиётда қўриқланувчи объектдан мол-мулк талон-торож қилинишининг тугалланган вақтини аниқлашда бироз қийинчилик келиб чиқмоқда. Бизнингча, мазкур объектдан мол-мулк талон-торож қилинганда, мол-мулк қўриқланаётган ҳудуд чегарасидан ташқарига олиб чиқилиши жиноятни тугалланган, деб ҳисоблаш учун асос бўлади. Агар ушбу мол-мулк қўриқланадиган объектдан олиб чиқиш учун тайёрланган ёки ажратилган бўлса ёки айбдор мазкур ҳаракатларни содир этиш учун қўриқлаш ходими билан тил бириктирган бўлса ёхуд айбдор талон-торож қилинган мол-мулк билан корхона (ташкилот) кираверишда қўлга олинган бўлса, қилмиш талон-торож (хусусан, ўғрилаш)га суиқасд қилиш сифатида эътироф этилади.

21. Талон-торож қилиш субъектив томондан тўғри қасд ва ғаразгўйлик мақсади билан содир этилади. Жиноятнинг субъекти ўз ҳаракатларининг

ғайриқонунийлигини англайди, ўзгалар мулкини текинга қўлга киритишни хоҳлайди ва истайди. Бу ҳолатда жиноят содир этган шахснинг талон-торож қилинаётган мулкнинг эгаси ҳақидаги нотўғри тасаввури квалификацияга таъсир қилмайди.

Ғараз мақсад талон-торож қилишнинг зарурий белгиси ҳисобланиб, бу айбдорнинг ўзи учун ёки бошқа шахслар учун моддий манфаат ундиришга бўлган уринишидир. Бу ҳолатда беғараз мақсадда, масалан, ўзганинг мулкини келгусида қайтариб бериш мақсадида вақтинча фойдаланиш ёки фараз қилинган ҳуқуқлар доирасида ўзганинг мол-мулкини эгаллашга қаратилган ижтимоий хавфли қилмишлар ўғрилик ёки талончилик жинояти таркибини ташкил этмайди. Бундай ҳаракатлар иш ҳолатларига кўра ўзбошимчалик (ЖКнинг 229-моддаси) ёки ЖК Махсус қисмининг бошқа моддалари билан квалификация қилиниши мумкин.

22. Талон-торож қилишнинг субъекти қонунда белгиланган ёшга тўлган, ҳар қандай ақли расо шахс ҳисобланади. Жиноий жавобгарликка тортиш мумкин бўлган жиноят содир этишнинг ёши турли шаклдаги талон-торож жиноятлари учун бир хил эмас.

164-модда. Босқинчилик

Босқинчилик, яъни ўзганинг мол-мулкини талон-торож қилиш мақсадида ҳужум қилиб, ҳаёт ёки соғлиқ учун хавфли бўлган зўрлик ишлатиб ёхуд шундай зўрлик ишлатиш билан қўрқитиб содир этилган бўлса, –

беш йилдан саккиз йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Босқинчилик:

а) қурол ёки қурол сифатида фойдаланиш мумкин бўлган бошқа нарсаларни ишлатиб;

б) бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб;

в) анча миқдордаги мулкни талон-торож қилиш билан боғлиқ ҳолда содир этилган бўлса, –

саккиз йилдан ўн йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Босқинчилик:

а) такроран, хавфли рецидивист ёки илгари ушбу Кодекснинг 242-моддасида назарда тутилган жиноятни содир этган шахс томонидан;

б) кўп миқдорда;

в) уй-жойга, омборхона ёки бошқа бинoларга ғайриқонуний равишда кирган ҳолда;

г) баданга оғир шикаст етказган ҳолда содир этилган бўлса, –

ўн йилдан ўн беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Босқинчилик:

а) жуда кўп миқдорда;

б) ўта хавфли рецидивист томонидан;

в) уюшган гуруҳ томонидан ёки унинг манфаатларини кўзлаб содир этилган бўлса, –

ўн беш йилдан йигирма йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Босқинчилик ўзганинг мол-мулкига қарши қаратилган энг хавфли жиноятлардан бири бўлиб, уни содир этганлик учун жавобгарлик ЖКнинг 164-моддасида назарда тутилган. Босқинчиликнинг ўта ижтимоий хавфлилиги, аввало, шу билан боғлиқки, бу жиноят содир этилиши натижасида ўзганинг мол-мулки эгаллаб олинаётганда жабрланувчиларнинг ҳаёти ёки соғлиғига ҳам зиён етказилади ёхуд бундай зиён етказилиши учун реал хавф вужудга келади.

2. Босқинчиликнинг объекти ўзганинг мол-мулкини муҳофаза қилишни таъминловчи, фуқароларнинг ҳаёти ёки соғлиғи хавфсизлигини таъминлашга қаратилган ижтимоий муносабатлардир.

3. Объектив томондан босқинчилик ўзганинг мол-мулкини талон-торож қилиш мақсадида шу мулкнинг эгалланишига қаршилик кўрсатган шахснинг ҳаёти ёки соғлиғи учун хавфли бўлган зўрлик ишлатиш ёхуд шундай зўрлик ишлатиш билан қўрқитиб ҳужум қилишда ифодаланади.

4. Босқинчилик содир этишдаги ҳужум қонунга хилоф равишда очиқдан-очиқ ёки яширин равишда тўсатдан жабрланувчига, яъни мулкдорга, мол-мулкка қонуний равишда эгалик қилувчи мулк эгасига, шунингдек, талон-торож қилишга қаршилик кўрсатаётган бошқа учинчи шахсларга зўрлик ишлатиб ғайриқонуний таъсир кўрсатишда ифодаланади. Аксарият ҳолларда, босқинчилик вақтида шахсга очиқдан-очиқ ҳужум қилинади, баъзан эса жабрланувчига сездирмасдан яширинча (масалан, орқадан ўқ узиб, панадан пичоқ уриб) содир этилиши ҳам мумкин. Ҳужум жабрланувчига нисбатан заҳарловчи ёки фалаж қилишга қаратилган воситалар ва моддалар орқали очиқдан-очиқ ёки яширин равишда содир этилиши мумкин.

5. Босқинчиликда ишлатиладиган зўрлик жисмоний ёки руҳий бўлиши мумкин. Одатда, босқинчиликда зўрлик ишлатиш ҳужум билан айни бир вақтда содир бўлади, аммо бевосита ҳужумдан кейин куч ишлатилиши ҳоллари ҳам учрайди. Ҳужум бошқа бир шахсга қаратилиб, мол-мулкни эгаллашга тўсқинлик қилмоқчи бўлган бошқа шахсга нисбатан зўрлик ишлатилган ҳоллар ҳам учрайди.

6. Ҳаёт учун хавфли бўлган зўрлик ишлатиш деганда, Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг қарорига кўра, унинг ишлатилиши жабрланувчининг ҳаёти учун аниқ бўлган хавфни вужудга келтирувчи ҳолат (масалан, жабрланувчини бўғиш, бошини сув остида ушлаб туриш ва ҳ.к.) тушунилади.

Соғлиқ учун хавфли бўлган зўрлик ишлатиш деганда, жабрланувчига соғлиғининг бузилишига сабаб бўлган тан жароҳати етказиш ёки шундай тан жароҳатини етказиш хавфини туғдирувчи ҳаракатлар (чаккага, қуёш чигалига уриш ва ҳ.к.) тушунилади[1].

[1] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 1999 йил 30 апрелдаги «Ўзгалар мулкини ўғрилик, талончилик ва босқинчилик билан талон-торож қилиш жиноят

7. Ўзганинг мол-мулкини талон-торож қилиш мақсадида шу мулкнинг эгалланишига қаршилик кўрсатган шахснинг ҳаёти ёки соғлиғи учун хавфли бўлган зўрлик ишлатиб ёхуд шундай зўрлик ишлатиш билан қўрқитиб содир этилган ҳужум ЖКнинг 164-моддаси 1-қисми билан квалификация қилинади.

ЖКнинг 164-моддаси 1-қисми жабрланувчи соғлиғига ўртача оғир шикаст етказиш (ЖКнинг 105-моддаси) ёки енгил шикаст етказиш (ЖКнинг 109-моддаси 2-қисми) оқибатларини ҳам қамраб олади ва ЖКнинг 105 ёки 109-моддалари билан қўшимча квалификация қилиш талаб қилинмайди.

8. Алдаш йўли билан танасига кучли таъсир кўрсатувчи, заҳарли, ухлатадиган ёки бошқа карахт қиладиган моддалар жабрланувчига берилганида, қилмиш қандай квалификация қилинади, деган савол туғилиши табиий. Албатта, агар бундай моддаларнинг берилиши жабрланувчининг ҳаёти ва соғлиғига хавф туғдирган бўлса, айбдорнинг ҳаракатларини ЖКнинг 164-моддаси билан квалификация қилиш зарур.

Агар қонунга хилоф равишда ўзганинг мол-мулкини эгаллаш жараёнида жабрланувчи қонунга хилоф равишда зўрлик ҳаракатлари натижасида озодликдан маҳрум қилинса, бу ҳаракатларни босқинчилик ёки талончилик сифатида баҳолашда амалга оширилган зўрлик ҳаракатларининг шахс ҳаёти ва соғлиғига етказиши мумкин бўлган зарари, шунингдек, бу каби ҳаракатлар натижасида юз берган ёки юз бериши мумкин бўлган оқибатларнинг хавфлилик даражаси ва хусусиятлари инобатга олиниши лозим (мисол учун оёқ-қўли боғланган ва ёрдамга чақириш имкониятига эга бўлмаган шахсни совуқ ҳавода ёки жойда қолдириш).

9. Босқинчиликда ишлатиладиган зўрлик жабрланувчидан тортиб олинган мол-мулкни эгаллаш ёки ўзида сақлаб қолиш усули ҳисобланади. Босқинчиликни квалификация қилиш учун айбдор томонидан зўрликнинг мол-мулк эгаси ёки уни қўриқлаётган шахс ёхуд мулк тасарруфида бўлган шахс ёхуд ўзганинг мулкини эгаллашга тўсқинлик қилган шахсларга нисбатан ишлатилганлигининг аҳамияти йўқ. Ўзганинг мол-мулкини эгаллаш

ишлари бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги 6-сон қарори, 6-банд // Тўплам, 1-жилд. – 222-б.

ёки сақлаб қолиш мақсадида зўрликнинг ишлатилиши жиноятнинг зарурий белгиси ҳисобланади. Агар зўрлик бошқа мақсадда, масалан, содир этилган ўғирликдан кейин қўлга тушишдан қутулиб қолиш мақсадида ишлатилган бўлса, бундай қилмишни босқинчилик деб ҳисоблаш мумкин эмас, айбдорнинг ҳаракатлари ўғрилик (ЖКнинг 169-моддаси) ва шахсга ёки бошқарув тартибига қарши жиноят деб ҳисобланади.

10. Айбдор қачонки шахс ҳаёти ёки соғлиғига зўрлик ишлатиш билан таҳдид қилган тақдирдагина, ҳужумни босқинчилик деб квалификация қилиш мумкин.

Бундай зўрлик ишлатиш таҳдиди жабрланувчига руҳий зўрлик орқали ҳам амалга оширилиши мумкин. Зўрликнинг хусусиятини оғзаки, қуролни кўрсатиш, имо-ишора (масалан, «ўлдираман», «майиб қиламан», «кўзингни ўйиб оламан» дейиш) қилиш, жабрланувчининг ҳаётига ёки соғлиғига оғир тан жароҳати етказиши мумкин бўлган қурол, тўппончани, пичоқни ёхуд шу мақсадларда фойдаланиш мумкин бўлган бошқа предметларни жабрланувчига кўрсатиш, шунингдек, ҳужум ҳаракатларини амалга ошириш (оғир предмет билан бошига уришга ҳаракат қилиш, ўқотар қурол ёки пичоқни ўқталиш ва ҳ.к.) орқали ҳам ифодалаш мумкин. Зўрлик ишлатиш билан таҳдид қилишни амалга ошириш усули: оғзаки, қўл ҳаракатлари ва бошқалар ЖКнинг 164-моддаси билан квалификация қилишга таъсир қилмайди.

11. Босқинчилик ҳужуми чоғидаги таҳдид қуйидаги белгиларга эга бўлиши зарур:

- жисмоний зўрлик дарҳол қўлланилиши мумкинлиги хавфини ўз ичига олган, яъни реал (ҳақиқий) бўлиши;
- келгусида эмас, айнан ҳужум пайтида ҳақиқатда мавжуд бўлиши.

12. Босқинчилик амалга оширилаётган пайтда таҳдид муайян ва номуайян бўлиши мумкин.

Муайян таҳдидга қурол ёки қурол сифатида ишлатиладиган нарсалар билан қўрқитиш, шахсни ўлдириш ёки унинг соғлиғига зарар етказиш нияти борлигини имо-ишоралар билан ифодалаш киради.

Номуайян хусусиятга эга таҳдид ниқобланган шаклда ифодаланади. Масалан, жабрланувчига кўринмайдиган нарсалар, муайян имо-ишоралар (қуролни қўлдан қўлга олиш) билан қўрқитиш.

13. Босқинчилик воситаси сифатида таҳдиднинг мақсади мулкнинг талон-торож қилинишини енгиллаштириш учун жабрланувчининг иродасини сусайтиришдан иборатдир. Таҳдиднинг жиноят таркиби белгиси бўлиши мумкинлиги масаласини ҳал этиш учун судлар босқинчилик ва ўғрилик воситаси сифатида муайян иш ҳолатларини, биринчи навбатда, босқинчилик содир этилган жой ва вақтни, жиноятчилар сони, шакли бўйича ноаниқ бўлган таҳдидни мустаҳкамлаш мақсадида ишлатилган ашёлар ва воситаларни инобатга олган ҳолда, таҳдиднинг мазмуни ва йўналтирилганлигини ўрганишлари лозим.

Фақатгина суд ҳар бир алоҳида ҳолда, содир этилган жиноят ҳолатларини ҳисобга олиб, таҳдиднинг реаллиги ва ҳақиқатда мавжуд бўлганлигига баҳо беради. Бундай ҳолларда суд жабрланувчининг реал таҳдид мавжуд бўлганлиги тўғрисидаги субъектив фикрига эмас, балки аниқ фактларга таяниши керак. Масалан, жиноятчи ярим тунда жабрланувчининг орқасидан келиб: «қимирлама, акс ҳолда ёмон бўлади», деган сўзлар билан орқасига бармоғини тиради. Судда жабрланувчи ўз ҳаёти хавф остида қолганлигини даъво қилган, бироқ суд бундай ҳолатларда жабрланувчининг ҳаёти ёки соғлиғи учун реал хавф бўлмаган, деб ҳисоблашни лозим топган.

14. Ўғрилик жинояти сифатида бошланган, аммо кейинчалик содир этиш жараёнида ҳаёт ва соғлиқ учун хавфли бўлган зўрлик ишлатиш йўли билан содир этилган талон-торожга айланган жиноятлар ЖКнинг 164-моддасида назарда тутилган тажовуз сифатида кўрилади.

15. Босқинчилик ҳаёт ёки соғлиқ учун хавфли бўлган зўрлик ишлатиб ёхуд шундай зўрликни ишлатиш билан қўрқитиб ҳужум қилинган пайтдан

эътиборан, айбдор ўзганинг мол-мулкини эгаллаган ёки эгалламаганидан қатъи назар, тугалланган жиноят деб ҳисобланади. Кўриниб турганидек, нафақат мол-мулкни олганлик факти, балки шахс ҳаётига етказилган зарарнинг реал ҳолати ҳам жиноят тугалланишининг зарурий белгиси эмас. Шунинг учун, қоида тариқасида босқинчиликка суиқасд қилиш ҳолати юз бермайди. Ҳужум ҳаракатларигача бўлган ҳолатларда фақатгина босқинчиликка тайёргарлик кўриш ҳақида сўз юритиш мумкин. Биринчи ҳужум ҳаракатлари амалга оширилган вақтдан бошлаб жиноят тугаллаган ҳисобланади (кесик таркибли жиноят).

16. Босқинчилик субъектив томондан тўғри қасд ва ғаразли мақсадларда ифодаланади. Айбдор жиноят содир этишда унинг томонидан содир этилаётган зўрликнинг жабрланувчи ҳаёти ёки соғлиғи учун хавфлилигини ва ушбу зўрлик ўзганинг мулкини ўзи ва ўзга шахслар фойдасига эгаллаш воситаси сифатида ишлатилаётганлигини тушунади ва шуни хоҳлайди.

17. Жиноятнинг субъекти 14 ёшга тўлган, ақли расо жисмоний шахсдир.

18. ЖКнинг 164-моддаси 2-қисмида:

а) қурол ёки қурол сифатида фойдаланиш мумкин бўлган бошқа нарсаларни ишлатиб;

б) бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб;

в) анча миқдордаги мулкни талон-торож қилиш билан боғлиқ ҳолда босқинчилик содир этилиши учун жавобгарлик белгиланган.

19. Босқинчиликда қурол ёки қурол сифатида фойдаланиш мумкин бўлган бошқа нарсаларни ишлатиш жиноятнинг ижтимоий хавфлилигини оширади. Чунки бу жабрланувчининг қаршилигини синдириш, жиноят қурбонининг айбдорнинг жиноий режасини амалга оширишига қаршилик кўрсатиши имкониятидан маҳрум қилиш, ҳужум қилувчига кўп куч сарфламасдан жабрланувчининг қаршилигини енгиш имконини беради.

20. Босқинчилик пайтида айбдор томонидан ишлатиладиган қурол ўқотар ёки совуқ қуролни, шунингдек, барча турдаги портловчи мосламалар – граната, динамит патрони, шашка ва бошқаларни ўз ичига олади. ЖКнинг 164-моддаси 2-қисми «а» банди билан квалификация қилишга босқинчилик жиноятида қуролнинг махсус рухсатнома билан олиб юриладиган қуроллар ёки рухсат этилган қуроллар (масалан, ов қуроли) турига кириши аҳамиятга эга эмас.

21. Ўқотар қурол деганда, хўжалик-маиший мақсадларда ишлатилмайдиган ва фақат жонли нишонни уриш ёки спорт тадбирларини ўтказиш учун мўлжалланган, снаряд, ўқ отишда порох газлари кучидан фойдаланиладиган барча турдаги қуроллар тушунилиши керак.

22. Портлатиш қурилмалари деганда, портловчи моддалар билан тўлдирилган ва портлашни амалга ошириш учун мўлжалланган йиғилган ҳолдаги қурилмалар тушунилиши лозим. Бунда портловчи моддалар деганда, порох, динамит, тротил, нитроглицерин ва кислородли ҳаво етишмаган вазиятда портлаш хусусиятига эга бўлган кимёвий моддалар ва аралашмалар тушунилади.

23. Совуқ қурол деб қуйидагилар эътироф этилиши лозим:

- жабрланувчининг бевосита баданига одам мушак кучи ёрдамида тегиши натижасида жонли нишонни жароҳатлаш учун махсус мўлжалланган ҳамда совуқ шамшир қуролни (ханжар, жанговар пичоқ, қурол бўлган миллий ва ов пичоғи, найза-пичоқ, шашка, қилич ва ҳоказо), кесувчи, санчувчи, санчиб кесувчи ёки аралаш тусдаги бошқа қуролларни (штик, найза, жанговар болта ва ҳоказо), шунингдек урувчи-майдаловчи тусдаги қуролларни (кастет, нунчаклар, гурзилар) ўз ичига қамраб оладиган буюмлар;
- маълум масофадан инсон мускул кучи ёрдамида объектга зарар етказиш мумкин бўлган қуроллар (отиладиган болта, найзалар) ҳамда механик воситалар (камон, арбалет ва бошқалар).

24. Қурол сифатида фойдаланиш мумкин бўлган бошқа нарсалар – бу ишлатилганда жабрланувчининг ҳаёти ёки соғлиғига объектив зарар етказиши мумкин бўлган ҳар қандай ашёлар (отвёртка, занжир, скальпель, катта тош, арматура бўлаги, тўқмоқ ва бошқалар), шунингдек, жабрланувчига вақтинчалик шикаст етказишга йўналтирилган ашёлар (кўздан ёш оқизувчи воситалар, вақтинчалик ҳушсизлантирувчи воситалар ва бошқалар).

Қурол сифатида фойдаланиш мумкин бўлган нарсаларнинг олдиндан тайёрлаб қўйилганлиги ёки жиноят содир этилган жойдан олинганлигининг босқинчиликни квалификация қилишда аҳамияти йўқ.

Ўзганинг мулкини қўлга киритиш мақсадида инсон ҳаёти ва соғлиғига хавф солиши мумкин бўлган ит ёки бошқа ҳайвонлардан фойдаланиш ёки фойдаланиш таҳдидини ЖКнинг 164-моддаси 2-қисми «а» бандининг қурол сифатида фойдаланиш мумкин бўлган бошқа нарсалардан фойдаланган ҳолда босқинчилик содир этиш сифатида баҳолаш лозим.

25. Босқинчиликда қурол ва қурол сифатида ишлатилаётган бошқа ашёлардан фойдаланиш деганда, амалда улардан белгиланган мақсадда фойдаланилиши тушунилиши лозим.

Босқинчиликни содир этишда ишлатишга яроқсиз қурол ёки қуролга ўхшатиб ясалган буюмларнинг қўлланилганлиги босқинчиликни оғирлаштирувчи ҳолат ҳисобланмайди. Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленуми шу муносабат билан: «Била туриб яроқсиз қуролдан ёки ёлғондакам қуролдан (масалан, тўппонча ёки старт тўппончаси макетларидан) баданга шикаст етказишни ният қилмаган ҳолда фойдаланилганда, ҳаёт ва соғлиқ учун хавфли бўлмаганда қуролли босқинчилик сифатида баҳолаш мумкин эмас»[1], кўрсатиб ўтган. Бундай ҳаракатлар ЖКнинг 164-моддаси 1-қисми бўйича квалификация қилинмоғи лозим. Бироқ, агар қуролга ўхшатиб ясалган нарсалардан қурол сифатида фойдаланилган ва улар билан

[1] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 1999 йил 30 апрелдаги «Ўзгалар мулкини ўғрилик, талончилик ва босқинчилик билан талон-торож қилиш жиноят ишлари бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги 6-сон қарори, 7-банд 3-қисми // Тўплам, 1-жилд. – 222-б.

жабрланувчининг ҳаёти ёки соғлиғига хавфли зиён етказилган бўлса, айбдорнинг ҳаракатларини қурол сифатида ишлатиш мумкин бўлган бошқа буюмлардан фойдаланиб босқинчилик содир этиш деб ҳисоблаш мумкин.

26. Босқинчиликда газ қуролларининг қўлланилиши масаласи ҳам муҳим масалалардандир.

Газ тўппончалари, газ баллончалари, кўздан ёш оқизувчи, безовта қилувчи ёки заҳарли моддалар тўлдирилган пуркагич ва бошқа ҳар қандай қурилмалар газли қуроллар сирасига киритилиши лозим.

Фикримизча, шахс босқинчиликни содир этишда ҳаёт ёки соғлиқ учун хавфли бўлган бирон-бир модда тўлдирилган газли қуролни ишлатса, айбдорнинг қилмиши қурол сифатида бошқа предметлардан фойдаланиш белгиси бўйича қуролли босқинчилик деб квалификация қилиниши керак. Агар газли қуролдаги модда шахснинг ҳаёти ёки соғлиғи учун хавфли бўлмаса, унинг ишлатилиши айбдорнинг ҳаракатларини қуролли босқинчилик деб квалификация қилиш учун асос бўлмайди.

Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг тушунтиришларига мувофиқ, «пневматик милтиқ, сигнал, старт, газ пистолетлари ёки газ баллонлари, ракетницалар ва бошқа имитация-пиротехник ва ёритгич воситалари қурол жумласига кирмайди»[1].

27. Босқинчилик ҳужуми жараёнида айбдор томонидан рухсатнома талаб қилинадиган ўқотар қуроллар ишлатилганда унинг ҳаракатлари жиноятлар мажмуи бўйича , яъни босқинчилик ЖКнинг 164-моддаси 2-қисми «а» банди ва қурол, ўқ-дорилар, портловчи моддалар ёки портлатиш қурилмаларига қонунга хилоф равишда эгалик қилиш (ЖКнинг 248-моддаси) билан квалификация қилиниши лозим. Босқинчилик ҳужумида қурол сифатида портловчи, заҳарли моддалар ва ҳ.к.лар ишлатилган тақдирда, айбдорнинг қилмишлари жиноятлар мажмуи бўйича квалификация қилинади.

---

[1] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 1996 йил 27 февралдаги «Қонунга хилоф равишда қуролга эгалик қилиш тўғрисида ишлар бўйича суд амалиёти ҳақида»ги 3-сон қарори, 2-банд 2-қисми // Тўплам, 1-жилд. – 46-б.

28. Босқинчиликни ЖКнинг 164-моддаси 2-қисми «б» бандига кўра квалификация қилиш учун босқинчилик ҳужумида бу ҳақида олдиндан келишиб олган икки ёки ундан ортиқ шахслар иштирок этган бўлишлари лозим.

29. Олдиндан тил бириктирган шахслар гуруҳи таркибига босқинчиликни содир этишга маслаҳатлари, йўл-йўриқлари, жиноятни содир этиш қуроллари ва воситаларини бериб туриш билан кўмаклашган шахслар эмас, балки ҳужумда бевосита иштирок этган бажарувчиларгина кирадилар. Бундай шахслар ЖКнинг 28-моддасига кўра босқинчиликнинг иштирокчилари деб ҳисобланиши мумкин.

30. Босқинчиликни бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб содир этилган деб квалификация қилиш учун ҳар бир иштирокчининг 14 ёшга тўлганлиги ва ақли расолигини ва бу жиноятни содир этиш учун олдиндан тил бириктирганликларини аниқлаш лозим.

Агар бир гуруҳ шахслар таркибидаги бир шахс жиноят субъекти ҳисобланиб, қолганлари муомалага лаёқатсиз ёки жиноят содир этиш ёшига етмаган бўлса, улар фактик жиҳатдан босқинчиликда бевосита иштирок этган бўлсалар-да, юридик жиҳатдан, яъни жиноят қонунчилиги талаблари нуқтаи назаридан гуруҳ таркибига кирмайдилар. Бошқа оғирлаштирувчи ҳолатлар мавжуд бўлмаса, ёши катта жиноятчи ЖКнинг 164-моддаси 1-қисми билан ва қўшимча жиноятлар мажмуи тариқасида ЖКнинг 127-моддаси 3-қисми бўйича жавобгарликка тортилади. Бу ҳолатда шуни унутмаслик лозимки, агар вояга етган шахс босқинчилик жиноятини содир этишда ўзи бевосита қатнашмасдан, вояга етмаган ёки ақли норасо шахсдан жиноятни содир этишда фойдаланган бўлса, вояга етган шахсни вояга етмаган шахс ёки ақли норасо шахсдан жиноят қуроли сифатида фойдаланган шахсни билвосита жиноятни бажарувчиси сифатида жавобгарликка тортиш лозим.

31. Агар бир гуруҳ шахслар ўғрилик ёки талончилик содир этиш тўғрисида келишиб олган бўлсалар ва шу жиноятларни содир этиш жараёнида иштирокчилардан бири бошқа жиноятчилар билан келишиб

олмасдан мол-мулкни эгаллаш мақсадида жабрланувчиларга нисбатан ҳаёт ёки соғлиқ учун хавфли бўлган зўрликни ишлатса, қилмиш эксцесс бажарувчи томонидан содир этилган деб ҳисобланади, шунинг учун қилмишни бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб содир этилган босқинчилик (ЖКнинг 164-моддаси 2-қисми «б» банди) сифатида квалификация қилиниши мумкин эмас. Бунда ҳаёт ёки соғлиқ учун хавфли бўлган зўрликни ишлатган шахс босқинчилик (ЖКнинг 164-моддаси 1-қисми) учун жавобгар бўлади, жиноятнинг қолган иштирокчилари эса ўғрилик (ЖКнинг 169-моддаси) ёки талончилик (ЖКнинг 166-моддаси) учун жавобгар бўладилар.

32. Шуни назарда тутиш керакки, бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб содир этилган босқинчилик қатнашчисининг ҳаракатлари жиноятнинг қолган иштирокчилари қонунда назарда тутилган асосларга кўра (вафот этиши муносабати билан ва ҳоказо) жиноий жавобгарликка тортилмаганликларидан қатъи назар, гуруҳ бўлиб содир этилган жиноят деб квалификация қилиниши керак.

33. Талон-торож қилинган мол-мулкнинг миқдори энг кам ойлик иш ҳақининг юз бараваридан уч юз бараваригача бўлса, анча миқдорда содир этилган босқинчилик деб ҳисобланади.

Бозор иқтисодиёти шароитида давлат томонидан қатъий нарх белгилаш имконияти йўқлиги сабабли талон-торож қилинган нарсаларнинг қийматини аниқлашда муайян қийинчиликлар юзага келади. Шуни назарда тутиш керакки, ўзганинг талон-торож қилинган мол-мулкининг қиймати шу қилмиш содир этилган пайтда мазкур минтақадаги ўртача бозор нархлари бўйича белгиланиши лозим. Талон-торож қилинган нарсаларнинг қийматини белгилашда уларнинг ҳолатини, ишлаб чиқарилган вақтини, эскирганлигини, товар кўринишини, шу нарсалардан фойдаланиш имкониятлари даражаси ва ҳ.к.ларни эътиборга олиш тўғри ва зарурдир. Яъни товаршунослик экспертизасини тайинлаш ва ваколатли экспертлар хулосаси асосида талон-торож қилинган мол-мулкнинг қиймати масаласини ҳал этиш зарур.

«Агар шахснинг ҳаракатлари давомли жиноят хусусиятига эга бўлмасдан бир неча мустақил эпизодлардан, мисол учун, ўғирлик, талончилик, босқинчилик ва бошқалардан иборат бўлса, бу ҳаракатлар талон-торож қилинган умумий суммадан келиб чиққан ҳолда тавсифланиши мумкин эмас. Бундай ҳолларда жиноятни ўзганинг мулкини талон-торож қилганлик учун жавобгарликни назарда тутувчи Жиноят кодексининг тегишли моддалари диспозициясига мувофиқ, жумладан, такрорийлик белгиси билан тавсифлаш лозим»[1]. Такроран содир этилган талон-торожни квалификация қилишда барча эпизодлар бўйича аниқланган умумий талон-торож суммаси эмас, балки зарар миқдори энг кўп бўлган эпизод бўйича талон-торож суммаси асос қилиб олинади[2].

34. Шарҳланаётган модданинг 3-қисмида:

а) такроран, хавфли рецидивист ёки илгари ЖКнинг 242-моддасида назарда тутилган жиноятни содир этган шахс томонидан;

б) кўп миқдорда;

в) уй-жойга, омборхона ёки бошқа биноларга ғайриқонуний равишда кирган ҳолда;

г) баданга оғир шикаст етказган ҳолда содир этилган босқинчилик учун жавобгарлик назарда тутилган.

35. Такроран босқинчилик содир этиш деганда, шахснинг икки ёки ундан кўп марта босқинчиликни содир этганлиги, аммо уларнинг бирортаси учун ҳам судланмаганлиги тушунилади. Биринчи босқинчилик ҳужуми тамом бўлган ёхуд жиноятга тайёргарлик кўриш ёки суиқасд қилиш босқичида тўхтатилган ёки иштирокчиликда содир этилган бўлса, босқинчилик такроран содир этилган деб ҳисобланади.

---

[1] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 1999 йил 30 апрелдаги «Ўзгалар мулкини ўғрилик, талончилик ва босқинчилик билан талон-торож қилиш жиноят ишлари бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги 6-сон қарори, 8-банд 2-қисми // Тўплам, 1-жилд. – 223-б.

[2] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2004 йил 21 майдаги «Жазоларни либераллаштириш тўғрисидаги қонунни иқтисодиёт соҳасидаги жиноятларга нисбатан қўллашнинг айрим масалалари ҳақида»ги 4-сон қарори, 6-банд 5-қисми // Тўплам, 2-жилд. – 171-б.

Агар илгари содир этилган босқинчилик учун шахс қонунда белгиланган тартибда жиноий жавобгарлик ёки жазодан озод қилинган бўлса, босқинчилик такроран содир этилган деб ҳисобланмайди. Агар янги босқинчилик содир этилган пайтгача айбдордан судланганлиги қонунда белгиланган тартибда олиб ташланган ёки бекор бўлган айбдор шахсни жиноий жавобгарликка тортиш муддати ўтган ёки илгари содир этилган босқинчилик учун жавобгарлик амнистия акти ёки афв этиш асосида олиб ташланган бўлса, такрорийлик бўлмайди.

Агар босқинчиликни содир этган шахс илгари босқинчилик содир этганлиги учун судланган бўлса, қилмиш хавфли рецидивист томонидан содир этилган деб ҳисобланади.

Босқинчилик ҳужумини содир этган шахс илгари ЖКнинг 242-моддаси (Жиноий уюшма ташкил этиш)да жавобгарлик назарда тутилган жиноятни содир этган бўлса, унинг қилмиши ЖКнинг 164-моддаси 3-қисми «а» банди билан квалификация қилиниши керак.

36. Талон-торож қилинган мол-мулк миқдори энг кам ойлик иш ҳақининг уч юз баробаридан беш юз баробаригача бўлса, кўп миқдорда (ЖКнинг 164-моддаси 3-қисми «б» банди) босқинчилик содир этилган деб ҳисобланади.

37. Босқинчилик жинояти уй-жойга, омборхона ёки бошқа биноларга ғайриқонуний равишда кириш орқали содир этилган бўлса, айбдорнинг ҳаракатлари ЖКнинг 164-моддаси 3-қисми «в» банди бўйича квалификация қилинади. Айбдор қилмишларида уй-жойга, омборхонага ёки бошқа биноларга ғайриқонуний равишда кириш квалификация белгиси мавжуд деб ҳисоблаш учун қуйидаги белгиларга эга бўлиши керак:

- ғайриқонунийлик;
- кириш;
- уй-жой, омборхона ёки бошқа бинолар.

Буларнинг барчаси қонун тўғри қўлланилиши учун таҳлил қилишни талаб қилади.

38. Уй-жой деганда, кишиларнинг доимий ёки вақтинчалик туришига мўлжалланган (шахсий уй, хонадон, меҳмонхонадаги, санаториядаги хона, дала ҳовли, боғ ҳовли ва бошқалар) бино, шунингдек, унинг таркибига кирувчи дам олиш учун, мулкни сақлаш учун ёхуд инсоннинг бошқа эҳтиёжларини қондириш учун (балконлар, ойнабанд айвонлар, омборлар ва бошқалар) мўлжалланган бинолар тушунилади[1].

Одамларнинг доимий ёки вақтинча яшаши учун мўлжалланмаган ва мослаштирилмаган бинолар (масалан, уй-жой иморатларидан алоҳида турган ертўлалар, омборлар, гаражлар ва бошқа хўжалик бинолари)нинг уй-жой деб ҳисобланиши мумкин эмас.

Поезд транспорт воситаси бўлса ҳам, поезд купеси вақтинчалик уй-жой деб ҳисобланиши мумкин. Чунки у одамларнинг вақтинча яшаши учун мўлжалланган. Палаткалар, вагончалар, кема каюталарини ҳам вақтинчалик уй-жой деб ҳисоблаш зарур.

Шунингдек, турар жой биносига бевосита туташ қурилган, у билан яхлит бирликни ташкил этувчи балконлар ва пешайвонлар, чордоқлар, ертўлалар ҳам «уй-жой» деб тушунилади. Кўп қаватли уйларнинг ертўлалари, чордоқлари, транспорт воситалари уй-жой ҳисобланмайди.

39. Омборхона деганда, товар моддий бойликларни доимий ёки вақтинча сақлаш, ташиш, талон-торож қилишдан, табиий офатлардан, айнишдан ва йўқ бўлиб кетишдан асраш учун махсус жиҳозланган, мослаштирилган алоҳида қурилма ёки жой тушунилади.

Сейфлар, темир шкафлар, контейнерлар, авторефрижераторлар, совиткичлар, қўриқланадиган платформалар, молхоналар, атрофи ўралган дон омборлари, автофургонларнинг усти ёпиқ кузовлари ва бошқа шу кабилар ҳам омборхона сифатида эътироф этилади. Материалларни жойлаштириш учун мўлжалланган, бироқ атрофи ўралмаган ва қўриқлан-

[1] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 1999 йил 30 апрелдаги «Ўзгалар мулкини ўғрилик, талончилик ва босқинчилик билан талон-торож қилиш жиноят ишлари бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги 6-сон қарори, 9-банд 3-қисми // Тўплам, 1-жилд. – 224-б.

майдиган майдонча омборхона ҳисобланмайди. Ҳар қандай қўриқланадиган ҳудуд ҳам (масалан, завод ҳудуди) омборхона сифатида эътироф этилмайди. Моддий бойликларни сақлаш учун махсус ажратилган ҳудудгина омборхона жумласига киради.

40. Бино деганда, одамларни жойлаштириш ёки моддий бойликларни вақтинча қўйиш учун мўлжалланган иморат, иншоот тушунилади. У доимий, вақтинчалик, кўчмас ва кўчар бўлиши мумкин. Товар-моддий бойликларни сақлаш учун қурилган ҳар қандай иншоот ёки бундай мақсадлар учун мўлжалланмаган, аммо зарурат туфайли, товар-моддий бойликлар сақланадиган иншоотлар (омборлар, дўконлар, цехлар, дўкончалар ва ҳ.к.лар)га айлантирилган «бинолар» шулар жумласига киради.

41. Ғайриқонуний кириш деганда, ўғрилик, талончилик ва босқинчилик қилиш мақсадида уй-жойга, омборхона ёки бошқа бинога кириш тушунилади. ғайриқонуний кириш нафақат яширин, балки очиқдан-очиқ, тўсиқлар, одамларнинг, шунингдек, қўриқловчи ходимларнинг қаршилигини енгиб содир этилиши мумкин. Алдаш йўли билан, шунингдек, қалбаки рухсатномалардан фойдаланиб, масалан, сантехник, алоқа бўлими ходими, газ, электр энергия ва ёнғиндан назорат қилувчи ходимлар ва бошқалар тариқасида бинода пайдо бўлиши ғайриіонуний кириш деб баҳоланиши керак[1].

Кириш уй-жой, омборхона ёки бошқа бинога яширин ёки ошкора бостириб кириш, мол-мулкни талон-торож қилиш ниятида ғайриқонуний бинонинг ичида пайдо бўлишдир. Мулкдорнинг, турар жой эгасининг ёки бинодан хабардор бўлиб турган бошқа шахснинг розилигисиз ёхуд қалбаки ҳужжатлар ёрдамида уй-жой, омборхона ёки бошқа бинога кириш ғайриқонуний деб топилади.

---

[1] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 1999 йил 30 апрелдаги «Ўзгалар мулкини ўғрилик, талончилик ва босқинчилик билан талон-торож қилиш жиноят ишлари бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги 6-сон қарори, 9-банд 1-қисми // Тўплам, 1-жилд.
– 223-б.

Агар айбдор тегишли бинога кириш ҳуқуқига эга бўлган (вақтинчалик яшовчи, ходим ва ҳ.к.) ёки бу ерга қонуний асосларга кўра кирган бўлса (меҳмон, ташриф қилувчи сифатида ёки муайян бир ишларни бажариш учун), мазкур ҳолатда айбдор томонидан босқинчилик, шунингдек талон-торожнинг бошқа тури содир этилиши унинг ҳаракатларини киришнинг ғайриқонунийлиги белгиси мавжуд эмаслиги сабабли кўриб чиқилаётган оғирлаштирувчи белги бўйича квалификация қилишга имкон бермайди.

Агар шахс белгиланган вақтда бинода бўлиш ҳуқуқига эга бўлса (мисол учун, цехда иш вақтида бўлиш ҳуқуқи, савдо маркази ичида – савдо қилиш вақтида ва ҳ.к.), бундан бошқа вақтда бинога киришни ҳам ғайриқонуний кириш сифатида баҳолаш лозим. Мисол учун, агар шахс банкнинг иш вақтида ёки савдо маркази иш олиб бориш вақтида яшириниб олиб, иш вақти тугаганидан сўнг қўриқчиларга ҳужум қилиш орқали пул ёки бошқа моддий бойликларни қўлга киритишини ЖКнинг 164-моддаси 3-қисми «в» банди билан квалификация қилиш лозим. Акс ҳолда, бинонинг иш вақтида содир этилган босқинчилик ҳаракатларини қонунга хилоф равишда кириб содир этилган босқинчилик сифатида тавсифлаш мумкин эмас.

Бинога киришда уй-жой, омборхона ёки бошқа бинога кириш ҳуқуқига эга бўлган ёки шу объектларни қўриқловчи, аммо кириб олиш пайтида кириш ҳуқуқига эга бўлмаган шахслар иштирок этган бўлса, бу ҳам кириш деб ҳисобланади.

42. Айбдорнинг қилмишини ЖКнинг 164-моддаси 3-қисми «в» банди билан квалификация қилиш учун унинг бинога кириб олганлигининг ўзи етарли бўлмай, балки ўзганинг мол-мулкини талон-торож қилишга қасд қилган ёки қилмаганини ҳам аниқлаш зарур. Бунда қасд бинога кириб олгунга қадар юзага келган бўлиши керак. Айбдор талон-торож содир этиш ниятисиз уй-жойга, омборхонага ёки бошқа бинога кирган ва моддий бойликларни кўрганидан сўнг ҳаёт ёки соғлиқ учун хавфли зўрлик ишлатса, бундай ҳаракатларда ғайриқонуний кириш белгилари мавжуд бўлмайди ва қилмишни ЖКнинг 164-моддаси 3-қисми «в» банди билан квалификация

қилиш мумкин эмас, айбдорнинг қилмишида бошқа оғирлаштирувчи ҳолатлар бўлмаса, у ЖКнинг 164-моддаси 1-қисми бўйича жавобгар бўлади.

43. Киришнинг усуллари турли хил бўлиши мумкин (бино эшиги, ойнаси, деворини бузиш орқали, тайёрланган калитлардан фойдаланган ҳолда ва бошқа тарзда), лекин бу жиноятни квалификация қилишга таъсир кўрсатмайди. Бу ҳолатда кириш тўсиқларни бартараф этиш ёки шахслар қаршилигини енгиш тарзида содир этилиши мумкин.

Тегишли уй-жой, омборхона ёки бошқа бинога кирмасдан махсус мосламалар (илгаклар, қармоқлар, магнитлар, сўриб олувчи резинка ичаклар, қисқичлар ва ҳоказолар) ёрдамида ўзганинг мол-мулкини талон-торож қилиш, уй-жойга, омборхонага кириб талон-торож содир этиш деб квалификация қилиниши мумкин эмас.

44. Айбдор босқинчилик жиноятини содир қилиш мақсади билан уй-жой, омборхона ёки бинога кирганда, ушбу иншоотнинг бутунлигига путур етказса ва шу билан бирга жиноят предмети бўлмаган жабрланувчининг бошқа мол-мулкларига анча миқдорда моддий зарар келтирса, унинг ҳаракатлари жиноятлар мажмуи бўйича кириб олиш билан содир этилган босқинчилик ва ЖКнинг 173-моддаси 1-қисми – ўзганинг мулкини қасддан нобуд қилиш ёки унга зарар етказиш сифатида квалификация қилиниши лозим.

45. Агар босқинчилик содир этиш пайтида жабрланувчининг баданига оғир шикаст етказилган бўлса, бундай босқинчилик ЖКнинг 164-моддаси 3-қисми «г» банди бўйича квалификация қилинади. Бундай ҳолларда айбдорнинг ҳаракатлари ЖКнинг 104-моддаси бўйича қўшимча квалификация қилишни талаб этмайди. Шу билан бирга, агар ўзганинг мол-мулкини талон-торож қилиш мақсадида ҳужум қилиш пайтида баданга оғир шикаст етказилиши натижасида эҳтиётсизлик орқасида жабрланувчининг ўлими келиб чиққан бўлса, айбдор ҳаракатлари жиноятлар мажмуи бўйича ЖКнинг 164-моддаси 3-қисми «г» банди ва ЖКнинг 104-моддаси 3-қисми «д» банди билан квалификация қилиниши керак. Босқинчилик жараёнида

айбдор жабрланувчини қасддан ўлдирса, унинг ҳаракатлари ЖКнинг 164-моддаси ва 97-моддаси тегишли қисмлари бўйича квалификация қилиниши керак.

46. ЖК 164-моддасининг 4- қисмида:

а) жуда кўп миқдорда;

б) ўта хавфли рецидивист томонидан;

в) уюшган гуруҳ томонидан ёки унинг манфаатларини кўзлаб содир этилган босқинчилик учун жавобгарлик назарда тутилган.

47. Агар талон-торож қилинган мол-мулк миқдори энг кам ойлик иш ҳақининг беш юз баравари ва ундан ортиқ бўлса, жуда кўп миқдорда (ЖКнинг 164-моддаси 4-қисми «а» банди) содир этилган деб ҳисобланади.

Ушбу ҳолатда етказилган зарар миқдорини аниқлаш қоидалари кўп миқдорда талон-торож қилиш миқдорини аниқлаш қоидалари билан бир хил, яъни зарар миқдори товаршунослик экспертизаси ёрдамида аниқланиши керак.

48. Қилмишни ЖКнинг 164-моддаси 4-қисми «б» банди бўйича квалификация қилиш учун қуйидаги белгилар бўлиши зарур:

- босқинчилик жиноятини содир этишдан олдин шахсни ўта хавфли рецидивист деб топиш тўғрисида суд ҳукми;
- ушбу ҳукмнинг қонуний кучга кирганлиги.

Юқоридаги белгилардан бирининг мавжуд эмаслиги шахснинг қилмишини ўта хавфли рецидивист томонидан содир этилган деб квалификация қилиш имконини бермайди.

49. Жиноят кодексида назарда тутилган асосларда ва чегарада уюшган гуруҳ томонидан содир этилган жиноят оғирроқ жазога сазовордир. Босқинчилик жиноятига нисбатан бундай асос ва чегаралар ЖКнинг 164-моддаси 4-қисми «в» банди диспозициясида ва оғирлаштирилган жазосида ифодаланган.

Босқинчилик жиноятини содир этишда уюшган гуруҳнинг барқарорлик белгиси кўпинча гуруҳ жиноий фаолиятининг давомийлигида, уни жиноий

ихтисослаштирилганлигида, фаолият соҳасининг бошқа шу каби гуруҳлар билан тақсимланишида, ҳар бир аъзосининг вазифалари аниқ бў-линганлигида (ташкилотчи, бошлиқ), қаттиқ ички интизом, жиноий фаолиятни маълум бир вақт доирасида режалаштиришда ифодаланади. Албатта, ушбу санаб ўтилган хусусиятлар ҳар бир уюшган гуруҳ томонидан босқинчилик жинояти содир этилганда у ёки бу маънода мавжуд бўлади.

Бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб содир этилган жиноятга кўра, уюшган гуруҳ томонидан содир этилган жиноятда ички ташкиллаштирилганлик даражаси юқорироқ бўлади. Шунинг учун ҳам ЖКнинг 29-моддаси қоидаларига кўра, уюшган гуруҳ аъзолари томонидан ўзганинг мол-мулкини талон-торож қилганлик учун жавобгарлик масаласида асос, шартлар ва жиноий жавобгарлик даражасига талаблар қаттиқроқдир. Хусусан, уюшган гуруҳ ташкилотчиси ёки бошлиғи, агар гуруҳ томонидан содир этилган барча жиноятлар унинг қасди билан қамраб олинган бўлса, барча босқинчилик жиноятлари учун бажарувчи сифатида жавобгарликка тортилади. Бунда унинг бевосита жиноятларни содир этишда қатнашганлиги масаласи аҳамият касб этмайди. Уюшган гуруҳнинг бошқа аъзолари ҳам ўзганинг мол-мулкини талон-торож қилишда иштирок этган ёки тайёрлаган бўлсалар, худди шундай даражада жавобгарликка тортиладилар. Уюшган гуруҳнинг оддий аъзоси бевосита мулкни талон-торож қилишда иштирок этмаган бўлса, унинг уюшган гуруҳнинг ушбу ҳаракатларидан хабардор бўлиши уни айблаш учун етарли бўлмайди. Босқинчилик жиноятини содир этишда уюшган гуруҳнинг барча аъзолари қатнашган ёки иштирок этишган бўлсагина, у уюшган гуруҳ томонидан содир этилган босқинчилик деб ҳисобланиши мумкин.

50. Босқинчилик ҳужумнинг уюшган гуруҳ томонидан содир этилиши каби оғирлаштирувчи белги билан биргаликда, ЖКнинг 164-моддаси 4-қисми «в» бандида мазкур жиноятнинг уюшган гуруҳ манфаатларини кўзлаб содир этилиши тўғрисида гап кетмоқда.

Уюшган гуруҳни у ёки бу ижтимоий хавфли қилмишни содир этиш ёхуд уларнинг амалга ошиши учун қулай шароит яратувчи ҳолатларни уюшган гуруҳ манфаатлари белгиси сифатида тушуниш лозим. Гуруҳ манфатлари, масалан, товар-моддий бойликлар сақланаётган жой ҳақида маълумот, у ёки бу одамни йўқ қилиш, ёки босқинчилик жиноятини содир этиш кабилар бўлиши мумкин.

Қилмишни уюшган гуруҳ манфаатларини кўзлаб содир этилган деб топиш учун суд-тергов органлари қуйидаги иккита белгининг мавжудлигига аҳамият бериши зарур:

- айбдор ўзи томонидан содир этилаётган жиноятлар, энг аввало, уюшган гуруҳ манфаатларини, сўнггина айбдорнинг субъектив манфаатларини кўзлаб амалга ошириш учун содир этилаётганлигини тушуниши лозим;
- уюшган гуруҳ аъзолари ёки унинг ташкилотчиси айбдор томонидан жиноят гуруҳ манфаатларини кўзлаб содир этилаётганлигини аниқ билиши лозим.

Юқоридаги белгилардан бирининг мавжуд бўлмаслиги босқинчилик жиноятини уюшган гуруҳ манфаатларини кўзлаб содир этилган деб квалификация қилишга имкон бермайди.

51. Уюшган гуруҳ манфаатларини кўзлаб содир этилган босқинчилик шундай гуруҳ аъзоси томонидан, шунингдек, унга кирмаган шахс томонидан ҳам содир этилиши мумкин. Аммо бу ҳол қилмишни квалификация қилишга таъсир этмайди. Шу билан бирга, шуни ҳам айтиб ўтиш керакки, гуруҳ аъзоси бўлмаган шахс томонидан уюшган гуруҳ манфаатларини кўзлаб босқинчилик жиноятини содир этишда ғаразли мақсад мавжуд бўлиши шарт эмас. Чунки бунда жиноятчи бошқа мақсадларни кўзлаган, масалан, ўзининг жиноят содир этиши мумкинлигини кўрсатиб гуруҳга кириши ва ҳоказо бўлиши мумкин.

52. Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленуми қарорига мувофиқ, ўзганинг мулкини талон-торож қилишдан иборат бўлган айбдорнинг

ҳаракатларига ҳуқуқий баҳо беришда унинг содир этилиш усулидан (ўғирлик, талончилик, босқинчилик ва ҳ.к.) қатъи назар, жиноят Жиноят кодекси тегишли моддасининг оғирроқ жазони кўзда тутувчи қисми билан квалификация қилиниши ва ушбу модданинг бошқа қисмлари билан қўшимча квалификация қилиниши талаб этилмаслиги судларга тушунтирилсин. Масалан, жиноят жуда кўп миқдорда талон-торож қилиш белгиси бўйича ЖКнинг 164-моддаси 4-қисми билан квалификация қилинганда ЖКнинг ушбу моддаси 1, 2 ёки 3-қисмлари билан қўшимча квалификация қилиш талаб қилинмайди[1].

Худди шундай қоида ЖКнинг 33-моддаси 2-қисмида назарда тутилган бўлиб, унга мувофиқ агар шахс содир этган қилмишда ЖКнинг Махсус қисми айни бир моддасининг турли қисмларида назарда тутилган жиноятларнинг аломатлари мавжуд бўлса, у модданинг оғирроқ жазо белгиланган қисми бўйича жавобгарликка тортилади.

165-модда. Товламачилик

Товламачилик, яъни жабрланувчи ёки унинг яқин кишиларига зўрлик ишлатиш, мулкка шикаст етказиш ёки уни нобуд қилиш ёхуд жабрланувчи учун сир сақланиши лозим бўлган маълумотларни ошкор қилиш билан қўрқитиб ўзгадан мулкни ёки мулкий ҳуқуқни топширишни, мулкий манфаатлар беришни ёхуд мулкий йўсиндаги ҳаракатлар содир этишни талаб қилиш ёхуд жабрланувчини ўз мулки ёки мулкка бўлган ҳуқуқини беришга мажбур қиладиган шароитга солиб қўйиш –

уч йилдан беш йилгача озодликни чеклаш ёхуд уч йилдан беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Товламачилик:

[1] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 1998 йил 17 апрелдаги «Иқтисодиёт соҳасида жиноий ишлар бўйича суд амалиётида юзага келган айрим масалалар тўғрисида»ги 11-сон қарори, 5-банд 1-қисми // Тўплам, 1-жилд. – 115-116 -б.

а) такроран ёки хавфли рецидивист томонидан;

б) кўп миқдорда;

в) бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб содир этилган бўлса, –

беш йилдан ўн йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Товламачилик:

а) жуда кўп миқдорда;

б) ўта хавфли рецидивист томонидан;

в) уюшган гуруҳ томонидан ёки унинг манфаатларини кўзлаб содир этилган бўлса, –

ўн йилдан ўн беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Товламачиликнинг бевосита асосий объекти талон-торож қилинаётган мол-мулкни тартибга солишга қаратилган ижтимоий муносабатлар ҳисобланади. Бевосита қўшимча объекти товламачилик натижасида тажовуз қаратилган жабрланувчининг қонун билан қўриқланадиган шахсий ҳуқуқлари ҳисобланади.

Товламачиликнинг қўшимча объекти айбдор томонидан қўлланиладиган руҳий зўрликнинг характери билан тавсифланади. Масалан, зўрлик ишлатишда қўлланиладиган таҳдидда фуқаронинг соғлиғини таъминлашга қаратилган, жабрланувчи сир сақланишини хоҳлайдиган шахсий дахлсизлиги, шаъни, қадр-қимматини таҳқирлайдиган маълумот-ларни ошкор этиш билан боғлиқ ижтимоий муносабатлар намоён бўлиши мумкин.

2. ЖКнинг 165-моддаси 1-қисмига мувофиқ, товламачилик предметлари қуйидагилар:

- мол-мулк;
- мол-мулкка бўлган ҳуқуқ (шартнома, товламачининг ёки бошқа шахснинг қарзи борлигини тасдиқловчи тилхат ёки бошқа ҳужжат, ёхуд

муайян мулкий ҳуқуқлар товламачига ёки бошқа шахсга ўтишига асос бўладиган бошқа ҳужжат);

- мулкий йўсиндаги ҳаракатлар (ишни бажариш, хизмат кўрсатиш ва ҳ.к.);
- мулкий манфаатлар (умумий мулкдаги улушдан, меросдан воз кечиш ва ҳ.к.).

Товламачиликнинг предмети бўлиб, нафақат мол-мулк, балки унга бўлган мулкий ҳуқуқлар, шунингдек мулкий манфаатлар ва мулкий йўсиндаги ҳаракатлар ҳам бўлиши мумкинлиги мазкур жиноятни талон-торожнинг «классик» шаклларидан анча фарқлайди ва уни мазкур гуруҳдан мулкка қарши алоҳида жиноятга ажратишга имкон беради.

3. Мулк – муайян жисмоний шаклга эга, сезиш мумкин бўлган моддий дунё предметларидир. Шарҳланаётган модда маъносида мулк деганда кўчар ва кўчмас мулк тушунилади.

Мол-мулкка бўлган ҳуқуқ – шахснинг ўзига тегишли мол-мулкка эгалик қилиш, ундан ўз хоҳишига кўра ҳамда ўз манфаатларини кўзлаб фойдаланиши ва уни тасарруф этиши, шунингдек, ўзининг мулкий ҳуқуқи ким томонидан бузилишидан қатъи назар, ўз мулкий ҳуқуқлари бузилишини бартараф этилишини талаб қилиш ҳуқуқидир. Товламачиликнинг предмети бўлиб кўчар ва кўчмас мулкка бўлган ҳуқуқ намоён бўлади.

4. Мулкий йўсиндаги ҳаракатлар деганда, ҳақи тўланиши лозим бўлган ҳар қандай ишларни текинга бажариш ёки хизматлар кўрсатиш (иморатлар қуриш, уларни таъмирлаш, автомобилларни таъмирлаш, товар-моддий бойликларни ташиб бериш ва ҳ.к.) тушунилади.

Мулкий манфаатлар жумласига муайян бир шахсга жабрланувчи тақдим этиши ҳуқуқига эга бўлган манфаатлар (товар-моддий бойликларни навбатсиз сотиш, товарларни қўшимча ҳақ тўламасдан тақдим этиш ва ҳ.к.) киради.

5. Жабрланувчи ёки унинг яқин кишиларига зўрлик ишлатиш билан қўрқитиб, айбдор ўзига ҳақиқий ёки фараз қилинган ҳуқуқларга асосан

тегишли бўлган мол-мулкни товлаб олганида (масалан, жабрланувчи ушбу мол-мулкни қарзга, кредитга олган ёки у жабрланувчида вақтинча сақланиб турган ва ҳоказо), шарҳланаётган жиноят таркиби мавжуд бўлмайди. Бундай қилмиш, қонунда назарда тутилган аломатлар мавжуд бўлса, ўзбошимчалик (ЖКнинг 229-моддаси) деб ҳисобланади.

Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленуми қуйидагиларни алоҳида таъкидлаб ўтган: «қарздордан қарзни талаб қилиш Жиноят кодексининг 165-моддаси билан тавсифланиши мумкин эмас, лекин айрим ҳолларда ўзбошимчалик (ЖКнинг 229-моддаси) тариқасида баҳоланиши лозим. Қарздор ва қарз берувчи ўртасида фоизлар тўлаш бўйича олдиндан келишув бўлмаган бўлса берилган қарз учун фоиз талаб қилиш товламачилик жинояти таркибини ташкил қилади»[1].

6. Объектив томондан товламачилик жабрланувчи ёки унинг яқин кишиларига зўрлик ишлатиш, мулкка шикаст етказиш ёки уни нобуд қилиш ёхуд жабрланувчи учун сир сақланиши лозим бўлган маълумотларни ошкор қилиш билан қўрқитиб ўзгадан мулкни ёки мулкий ҳуқуқни топширишни, мулкий манфаатлар беришни ёхуд мулкий йўсиндаги ҳаракатлар содир этишни талаб қилиш ёхуд жабрланувчини ўз мулки ёки мулкка бўлган ҳуқуқини беришга мажбур қиладиган шароитга солиб қўйишда ифодаланади.

ЖКнинг 165-моддаси 1-қисмида кўриб ўтилганидек, товламачилик мураккаб таркибли жиноят бўлиб, бир томондан айбдор мулкдордан била туриб, ғайриқонуний равишда ўзига ёки у кўрсатган шахсларга муайян мулкни, мулкка бўлган ҳуқуқни топширишни, мулкий манфаатлар беришни ёхуд улар фойдасига муайян мулкий йўсиндаги ҳаракатлар содир этишни талаб қилса, бошқа томондан таҳдидга асосланган руҳий зўрлик ишлатади.

7. Мулкни бериш талаби товламачининг жабрланувчидан кўчар ва кўчмас мулкни ёки мулкдан ўз мулкидек фойдаланиш ҳуқуқини берувчи ҳужжатларни тақдим этишини талаб қилишни англатади. Шуни таъкидлаб

---

[1] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 1998 йил 17 апрелдаги «Иқтисодиёт соҳасида жиноий ишлар бўйича суд амалиётида юзага келган айрим масалалар тўғрисида»ги 11-сон қарори, 12-банд // Тўплам, 1-жилд. – 119-б.

ўтиш керакки, фуқаролик муомаласидан чиқарилган мол-мулк (пред-мет)ларни товламачилик йўли билан талаб қилиш махсус жиноят таркиби бўлган ЖКнинг 247-моддаси (ўқотар қурол, ўқ-дорилар, портловчи моддалар ёки портлатиш қурилмаларини қонунга хилоф равишда эгаллаш), 251-моддаси (Кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддаларни қонунга хилоф равишда эгаллаш), 271-моддаси (Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни қонунга хилоф равишда эгаллаш) билан квалификация қилишга олиб келади.

Мулк ҳуқуқини талаб қилишда айбдор мазкур мулкни унга мулк сифатида бутунлигича беришни талаб қилмасдан бир вақтнинг ўзида унга бир ёки бир неча мулк ҳуқуқи ваколатларини (эгалик қилиш, фойдаланиш ва тасарруф қилиш) беришни талаб қилиши мумкин. Бошқача қилиб айтганда, айбдор мулк ҳуқуқини унга тўлиқ ўтказмасдан мулкдорнинг айрим ваколатларини тақдим этишни талаб қилган ҳолларида ҳам ўзгалар мол-мулкига нисбатан мулк ҳуқуқини талаб қилиш ҳолати мавжуд бўлади.

Мулкий йўсиндаги ҳаракатлар қилиш ёки мулкий манфаатлар беришни талаб қилиш деганда, айбдор фойдасига ёки у кўрсатган шахс фойдасига мулкий йўсиндаги моддий манфаатлар бериш ёки аниқ моддий хизматлар қилиш «таклифи» назарда тутилади.

8. Барча ҳолатларда талаб тўғридан-тўғри айбдор томонидан амалга оширилиши билан бирга, воситачи орқали, шунингдек, оғзаки, телефон, факс, хат орқали ва бошқа усулларда амалга оширилиши мумкин.

Товламачи томонидан қўйиладиган талаблар руҳий зўрлик – қўрқитиш билан доимо боғлиқ бўлиши керак. Қўрқитиш билан амалга оширилмаган талаб товламачилик жинояти таркибини ташкил этмайди.

9. Товламачиликдаги қўрқитишга қуйидаги белгилар хос:

• ўз мазмунига кўра унда жабрланувчи ёки унинг яқин кишиларига зўрлик ишлатиш, мулкка шикаст етказиш ёки уни нобуд қилиш ёхуд улар сир сақлаш лозим деб топган маълумотларни ошкор қилиш нияти билдирилган

бўлиши, яъни жабрланувчини қўрқитиш, иродасини сўндириш воситаси бўлиши керак;

• таҳдид реал, яъни агар жабрланувчи товламачининг талабларини бажармаса, таҳдид амалга оширилиши мумкинлигидан хавотир бўлиши лозим. Қўрқитишнинг хусусияти, усули, жойи ва вақти, товламачининг шахси, унинг олдинги хулқ-атвори қўрқитишнинг реаллигидан далолат беради;

• қўрқитиш келажакда (дарҳол ёки талабни бажаришдан бош тортганлик учун) амалга оширилишга қаратилган бўлади. Шунинг учун ҳам ушбу жиноятнинг таркиби учун айбдорнинг ҳақиқатдан ҳам ўз ниятини амалга оширмоқчи бўлган-бўлмаганлиги аҳамият касб этмайди.

Товламачиликни квалификация қилишда таҳдиднинг бевосита мол-мулк эгасига йўналтирилганлиги ёки унинг яқин қариндошларига қаратилганлигининг аҳамияти йўқ.

Жабрланувчи томонидан қўрқитишнинг хусусияти ва жадаллиги қандай қабул қилинганлиги жиноятни квалификация қилишга таъсир кўрсатмаслиги лозим. Жадаллиги бир хил бўлган таҳдид, жабрланувчиларнинг руҳий ҳолати, тарбияси, феъл-атвори, жисмоний хусусиятларидаги фарқлар туфайли, улар томонидан турлича қабул қилинади. Жабрланувчи қандай қабул қилганлигидан қатъи назар, таҳдиднинг кучи ошмайди ва камаймайди, унинг ўзи қандай бўлса, шундайлигича қолаверади. Агар айбдорнинг айтганлари объектив томондан таҳдидни ўз ичига олмаган бўлса, қилмиш товламачилик деб баҳоланиши мумкин эмас.

10. Суд-тергов амалиётида товламачиликни босқинчилик (ЖКнинг 164-моддаси) ва талончиликдан (ЖКнинг 166-моддаси) фарқлашда кўп муаммолар мавжуд. Шуни назарда тутиш керакки, босқинчилик ва талончиликда зўрлик ишлатиш билан қўрқитиш мулкни эгаллаб олиш ёки талон-торож қилинганидан сўнг уни ушлаб қолиш воситаси бўлиб хизмат қилса, товламачиликда ушбу қўрқитиш жабрланувчининг иродасини

сўндириш ва уни товламачининг талабларини бажаришга мажбур этиш воситаси бўлиб хизмат қилади.

Шуни ҳам назарда тутиш керакки, босқинчилик ва талончиликда ўзганинг мулкини эгаллаб олиш қўрқитиш билан бир вақтда содир бўлади, товламачиликда эса, айбдор жабрланувчининг мулкини келажакда қўлга киритади. Агар товламачиликни содир этишда қўрқитиш жабрланувчига ҳеч қандай таъсир кўрсатмаган бўлиб, товламачи ўша вақтдаёқ ўзганинг мулкини талон-торож қилган бўлса, унинг ҳаракатлари ўзганинг мулкини товламачилик (ЖКнинг 165-моддаси) қилиш ва қўрқитишнинг хусусиятига қараб, босқинчилик (ЖКнинг 164-моддаси) ёки талончилик (ЖКнинг 166-моддаси) сифатида жиноятлар мажмуи бўйича квалификация қилиниши керак[1].

11. Товламачиликни содир этишда зўрлик ишлатиш билан қўрқитиш деганда, уриш, зарба бериш, баданга енгил, ўртача оғир ва оғир шикаст етказиш таҳдиди билан қўрқитиш, агар айбдорнинг талаби бажарилмаса, шундай зўрлик ишлатиш хавфи мавжуд бўлиши тушунилиши керак. ЖКнинг 165-моддаси диспозициясида уларнинг ҳаммаси кўрсатилган ва бундай қилмиш содир этилганида шахсга қарши жиноятлар бўйича қўшимча квалификация талаб қилинмайди. Товламачиликни содир этишда ўлдириш билан қўрқитишни ҳам ЖКнинг 165-моддаси ўз ичига олади.

12. Мулкка шикаст етказиш ёки уни нобуд қилиш билан қўрқитиш ҳаракатлари моддий қимматликларга зарар етказишга қаратилгандир.

Мулкка шикаст етказиш деганда, жабрланувчининг мулкига зарар етказилиши туфайли, ашёнинг ўз сифатини йўқотиши, яъни ундан ўз вазифасига кўра фойдаланиш учун вақтинча ёки қисман яроқсиз бўлиб қолиши ва уни тиклашга муайян меҳнат ёки маблағ сарфланганидан кейин аввалги қимматига эга бўлиши тушунилади.

---

[1] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 1999 йил 30 апрелдаги «Ўзгалар мулкини ўғрилик, талончилик ва босқинчилик билан талон-торож қилиш жиноят ишлари бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги 6-сон қарори, 4-банд // Тўплам, 1-жилд. – 221-222-б.

Мулкни нобуд қилиш деганда, уни қайта тиклаб бўлмайдиган ва ундан вазифасига кўра фойдаланиб бўлмайдиган ҳолатга келтирилганлиги тушунилади.

13. Шахс ёки унинг яқин қариндошлари сир сақлашни хоҳлаётган маълумотларни ошкор этиш билан қўрқитиш шантаж ҳам деб аталади.

Шахс сир сақланишини хоҳлаётган маълумотлар деганда, фуқаронинг шахсий ҳаёти, унинг иш фаолияти, унинг яқин кишилари, қариндош-уруғлари ҳақидаги ва шу каби ҳар қандай ахборотлар, шунингдек ошкор этилиши шахснинг шаъни ва қадр-қимматига зарар етказиши мумкин бўлган маълумотлар тушунилиши керак. Шахснинг маълумотларни сир сақлашни хоҳлаган ёки хоҳламаганлиги ҳар бир алоҳида ҳолда суд томонидан ҳал этилади. Суд буни мазкур шантаж жабрланувчининг иродасига таъсир қилган ёки қилмаганлигига қараб аниқлайди. Агар жабрланувчи товламачининг талабларини бажарган бўлса, демак, жабрланувчи ушбу маълумотларнинг сир сақланишини хоҳлаган.

Маълумотларни ошкор қилиш деганда, жабрланувчининг фикрича, ошкор қилиниши номақбул бўлган (масалан, бола фарзандликка олиниши, жабрланувчида муайян касаллик ёки судланганлик бўлиши тўғрисидаги ва ҳоказо) айрим ахборотларни бошқа шахсларга маълум қилиш тушунилади. Айбдор шахс маълумотларни оғзаки, хат, телефон, факс, Интернет тармоғи орқали ва бошқа тарзда ошкор қилиш билан қўрқитиши мумкин. Ушбу маълумотларни ошкор қилиш усули товламачиликнинг квалификациясига таъсир қилмайди.

14. Жабрланувчини ўз мулки ёки мулкка бўлган ҳуқуқини беришга мажбур қиладиган шароитга солиб қўйиш деганда, айбдорнинг жабрланувчини ноилożлик туфайли, ўз хоҳишига қарши товламачининг талабларини бажариш (масалан, электр энергиясини узиб қўйиш, газни ўчириб қўйиш, транспорт воситасини бермаслик, нефть маҳсулотлари билан таъминламаслик ва ҳ.к.)га мажбур қиладиган ҳар қандай ҳаракатларни содир этиши тушунилиши лозим.

15. Товламачилик ўзганинг мулкини ёки мулкка бўлган ҳуқуқини топшириш, мулкий манфаатлар бериш ёхуд мулкий йўсиндаги ҳаракатларни содир этишни талаб қилинган пайтдан эътиборан тугалланган ҳисобланади. Айбдорнинг кейинги барча ҳаракатлари кўриб чиқилаётган таркибнинг доираси билан қамраб олинмайди.

16. Агар таҳдид ҳақиқатда амалга оширилган бўлса, қилмиш ЖКнинг 165-моддаси ва иш ҳолатларига қараб ҳамда тегишли асослар мавжуд бўлганида мазкур таҳдидни амалга оширишда содир этилган ҳаракатлар учун жавобгарликни назарда тутувчи ҳаракатлар учун жавобгарликни назарда тутувчи ЖКнинг тегишли моддаси бўйича квалификация қилиниши лозим.

17. Товламачиликни тугалланган деб топиш учун айбдорга мулк ёки мулкка бўлган ҳуқуқнинг топширилганлиги аҳамиятга эга эмас. Товламачилик ўзганинг мулкини ёки мулкка бўлган ҳуқуқини топшириш, мулкий манфаатлар бериш ёхуд мулкий йўсиндаги ҳаракатларни содир этишни талаб қилинган пайтдан эътиборан тугалланган ҳисобланади. Бунда ушбу талабларнинг бажарилганлиги аҳамият касб этмайди. Аммо, товламачига мулк ёки мулкий ҳуқуқни берган жабрланувчи мулкнинг мулкдори, эгаси бўлмай, унга мазкур мулк ишониб топширилган (сотувчи, кассир) ёки унинг муҳофазасида (қоровул, махсус қўриқлов хизмати) бўлса, бу ҳолда товламачи талабини қондиришга қаратилган ҳаракатлар билан қонунга хилоф равишда ўзганинг мулкини эгаллаш ўртасида боғлиқлик, алоқадорлик мавжуд бўлади. Талон-торож қилинган мулкка нисбатан жабрланувчи ваколатларининг мавжудлиги ёки мавжуд эмаслигига кўра унинг қилмиши ўзлаштириш ёки растрата йўли билан талон-торож қилиш (агар мулк шахсга ишониб топширилган ёки унинг ихтиёрида бўлса) ёки ўғрилик (агар мулк шахсга ишониб топширилмаган ёки унинг ихтиёрида бўлмаган бўлса) жинояти таркибини беради. Бу ҳолда жабрланувчининг ҳаракатларида ҳам жиноят аломатлари бўлиши мумкин. Аммо, шахс охирги зарурат ҳолатида ҳаракат қилган бўлса (товламачи жисмоний зўрлик

ишлатган бўлса), мулк ишониб топширилган шахс жавобгарликка тортилмайди.

18. Субъектив томондан товламачилик тўғри қасд билан содир этилади. Бунда айбдор жабрланувчидан мол-мулкни ёки мулкка бўлган ҳуқуқни ўзига ёки бошқа шахсга беришни қўрқитиш билан талаб қилиши асосланмаганлигини ва ғайриқонунийлигини билади. Айбдор ғаразли мотивларга амал қилади ва ашёни ноқонуний равишда қўлга киритиш мақсадини кўзлайди.

19. Жиноятнинг субъекти 14 ёшга тўлган, ақли расо жисмоний шахсдир.

20. Шарҳланаётган модданинг 2-қисмида:

а) такроран ёки хавфли рецидивист томонидан;

б) кўп миқдорда;

в) бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб товламачилик содир этилиши учун жавобгарлик назарда тутилган.

Ушбу белгилар ЖКнинг 164-моддаси шарҳида кўриб чиқилган бўлиб, товламачилик бошқа ҳеч қандай алоҳида хусусиятларга эга эмас. Фақатгина шуни таъкидлаш ўринлики, қилмишни ЖКнинг 165-моддаси 2-қисми «в» банди билан квалификация қилишда, таҳдидни амалга оширган шахсгина товламачиликнинг бажарувчиси ҳисобланади. Ҳаракатлари шарҳланаётган жиноят таркиби доирасидан ташқарида бўлган (масалан, зўрлик ишлатиш, берилаётган мулкни қабул қилиш, ўзгалар мол-мулкига шикаст етказиш ёки уни йўқ қилиш ва ҳ.к.) шахслар товламачиликнинг ҳамижрочилари сифатида эътироф этилиши мумкин эмас.

21. ЖКнинг 165-моддаси 3-қисмида:

а) жуда кўп миқдорда;

б) ўта хавфли рецидивист томонидан;

в) уюшган гуруҳ томонидан ёки унинг манфаатларини кўзлаб товламачилик содир этилиши учун жавобгарлик назарда тутилган.

Кўрсатилган белгилар ЖКнинг 164-моддаси таҳлил қилинганида кўриб чиқилган эди ва товламачиликка нисбатан ортиқча фарқларга эга эмас.

166-модда. Талончилик

Талончилик, яъни ўзганинг мулкини очиқдан-очиқ талон-торож қилиш –

уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёки икки йилдан беш йилгача озодликни чеклаш ёки беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Талончилик:

а) ҳаёт ва соғлиқ учун хавфли бўлмаган зўрлик ишлатиб ёхуд шундай зўрлик ишлатиш билан қўрқитиб;

б) анча миқдорда;

в) бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб содир этилган бўлса, –

уч йилдан беш йилгача озодликни чеклаш ёхуд уч йилдан беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Талончилик:

а) такроран ёки хавфли рецидивист томонидан;

б) уй-жойга, омборхона ёки бошқа хонага ғайриқонуний равишда кириб;

в) кўп миқдорда содир этилган бўлса, –

беш йилдан ўн йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Талончилик:

а) жуда кўп миқдорда;

б) ўта хавфли рецидивист томонидан;

в) уюшган гуруҳ томонидан ёки унинг манфаатларини кўзлаб содир этилган бўлса, –

ўн йилдан ўн беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Талончиликнинг бевосита объекти ўзганинг мол-мулкини муҳофаза қилишга қаратилган ижтимоий муносабатлар ва шу мулкка бўлган мулк ҳуқуқи ҳисобланади. Талончилик ҳаёт ва соғлиқ учун хавфли бўлмаган зўрлик билан ёки шундай зўрликни ишлатиш билан қўрқитиш ёрдамида амалга оширилиши мумкин бўлиб (ЖКнинг 166-моддаси 2-қисми «а» банди), алоҳида жиноий-ҳуқуқий муҳофаза ҳолларда факультатив объект жабрланувчининг соғлиғи ва дахлсизлиги ҳам бўлиши мумкин.

2. Талончиликнинг предмети бўлиб, айбдор ҳақиқий ва фараз қилинган ҳуқуқлар асосида ҳам эгалик қилиши мумкин бўлмаган ўзганинг мулки ҳисобланади.

3. Объектив томондан талончилик ўзганинг мулкини ошкора талон-торож қилишда ифодаланади. Талончиликнинг объектив томони ижтимоий хавфли қилмишни, юзага келган жиноий оқибатни ва улар ўртасидаги сабабий боғланишни ўз ичига қамраб олади. Мулкни очиқдан-очиқ талон-торож қилиш усули шарҳланаётган жиноят таркибининг зарурий элементи бўлиб, иккита: объектив ва субъектив хусусиятларга эга.

4. Очиқдан-очиқ талон-торож қилишнинг объектив хусусияти айбдор томонидан ўзганинг мулкини мол-мулк эгаси ёки мол-мулк ихтиёрида ёхуд муҳофазасида бўлган шахсларнинг, ўзганинг мулки талон-торож қилинаётганлигини англаб турган бегона кишиларнинг кўзи олдида талон-торож қилишда намоён бўлади.

Очиқдан-очиқ талон-торож қилишнинг субъектив хусусияти шундаки, талончи ўзганинг мулкини очиқ-ойдин талон-торож қилаётган вақтида ўзининг хатти-ҳаракатлари мулк эгаси томонидан ёхуд мол-мулк тасарруфида бўлган ёки бегона шахслар томонидан кузатиб турилганлигини англайди.

5. Бу ўринда шуни алоҳида таъкидлаш керакки, қилмишни талончилик сифатида квалификация қилишда юқоридаги иккита хусусиятнинг биргаликда мавжуд бўлиши талаб этилмайди. Талончиликнинг объектив

хусусияти ёрдамчи вазифани бажаради ҳамда қатор ҳолатларда умуман ҳисобга олинмаслиги ҳам мумкин.

6. Объектив белгилар шароитга қараб ўзгарувчанлик хусусиятини ўзида касб этади. Агар айбдор томонидан ўзганинг мол-мулкини яширин равишда талон-торож қилиш мол-мулк эгаси ёки бегона шахслар томонидан билиб қилинган бўлса, аммо шунга қарамай, жиноятчи ўзганинг мулкини тортиб олиш ёки қўлдан бермаслик учун ҳаёт ёки соғлиқ учун хавфли бўлмаган зўрлик ишлатиш билан қўрқитса ёхуд шундай зўрлик ишлатса, айбдорнинг ўғрилик сифатида бошланган ҳаракатлари талончиликка айланади ва қилмиш ЖКнинг 166-моддаси бўйича квалификация қилинади. Бироқ, айбдор қўлга тушиб қолишдан қўрқиб, талон-торож қилинган нарсани ташлаб, ҳодиса жойидан қочиб яширинса, унинг ҳаракатлари ўзганинг мулкини ўғирлашга суиқасд қилиш сифатида квалификация қилиниши керак.

7. Агар очиқдан-очиқ ўзганинг мулкини талон-торож қилиш ҳаракатлари бошқа жиноий ҳаракатлар, номусга тегиш, безорилик ва бошқа жиноятлар содир этиш билан боғлиқ равишда содир этилган бўлса, бу ҳолда ҳаракатларни жиноятларнинг жами тариқасида тегишли жиноятлар билан тавсифлаш лозим.

8. Таъкидлаганимиздек, талончилик икки хил кўринишда бўлади: зўрлик ишлатмасдан содир этиладиган (ЖКнинг 166-моддаси 1-қисми) ва зўрлик ишлатиб содир этиладиган (ЖКнинг 166-моддаси 2-қисми «а» банди). Зўрлик ишлатмасдан содир этилган талончилик учун жавобгарлик ЖКнинг 166-моддаси 1-қисмида назарда тутилган. Шахс мулкни «юлиб» олиб кетса, унинг ҳаракатлари ЖКнинг 166-моддаси 1-қисми бўйича квалификация қилинади. Масалан, ашёлар солинган сумкани жабрланувчининг қўлидан тортиб олиш, бўйнидан занжирни узиб қочиш, бошидан телпакни юлиб олиш, пештахтадан товарни чангаллаб олиб қочиш ва ҳ.к. Бунда айбдор томонидан мол-мулкни талон-торож қилиш учун ҳеч қандай зўрлик ишлатилмайди.

9. Ўзганинг мол-мулки талон-торож қилинган ва айбдорда талон-торож қилинган мол-мулкни ўз ихтиёрига кўра тасарруф этиш имконияти пайдо бўлган пайтдан эътиборан талончилик тугалланган жиноят деб ҳисобланади.

10. Субъектив томондан талончилик тўғри қасд ва ғаразли мақсад билан содир этилади. Жиноятчи талончиликни содир эта туриб, ўзганинг мулкини очиқдан-очиқ талон-торож қилиш ҳаракатларининг ижтимоий хавфлилигини англайди ҳамда ушбу қилмишининг ижтимоий хавфли оқибатларини олдиндан билади ва шундай оқибат келиб чиқишини хоҳлайди.

11. 14 ёшга тўлган ҳар қандай ақли расо жисмоний шахс шарҳланаётган жиноят субъекти бўлади.

12. Шарҳланаётган модданинг 2-қисмида:

а) ҳаёт ёки соғлиқ учун хавфли бўлмаган зўрлик ишлатиб ёхуд шундай зўрлик ишлатиш билан қўрқитиб;

б) анча миқдорда;

в) бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб, талончилик содир этилиши учун жавобгарлик назарда тутилган.

13. Жабрланувчининг ҳаёти ёки соғлиғи учун хавфли бўлмаган зўрлик ишлатиш деганда, баданга енгил шикаст етказиш тушунилиши лозим. Бундай зўрлик жабрланувчига жисмоний азоб берувчи ёки унинг эркинлигини чеклаб қўювчи ҳаракатларда ифодаланиши мумкин[1]. Жабрланувчини зўрлик ишлатиб хонага қамаб, боғлаб қўйиш, оғзига латта тиқиб қўйиш ва ҳ.к. шулар жумласидандир.

Айбдор жабрланувчи билан тўқнашмаслик, унинг мол-мулкни тортиб олинишига тўсқинлик қилишининг олдини олиш мақсадида зўрлик ишлатмасдан эркинликдан маҳрум этса (айбдор турган хона эшигини қулфлаб қўйса), айбдорнинг ҳаракатлари зўрлик ишлатмасдан содир этилган

[1] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 1999 йил 30 апрелдаги «Ўзгалар мулкини ўғрилик, талончилик ва босқинчилик билан талон-торож қилиш жиноят ишлари бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги 6-сон қарори, 3-банд 2-қисми // Тўплам, 1-жилд. – 221-б.

талончиликни вужудга келтиради (ЖКнинг 166-моддаси 1-қисми).

14. Жабрланувчининг ҳаёти ёки соғлиғи учун хавфли бўлмаган зўрлик ишлатиш билан қўрқитиш жабрланувчини мол-мулкни беришга ёки унинг талон-торож қилинишига тўсқинлик қилмасликка мажбур қилиш мақсадида унга руҳий таъсир кўрсатишдан иборатдир. Талончиликда қўрқитиш ҳақиқатда мавжуд ва реал бўлиб, жабрланувчи учун ҳаёти ёки соғлиғи учун хавфли бўлмаган зўрликка дучор бўлиш хавфини ўз ичига қамраб олиши лозим. Агарда қўрқитишнинг ҳолати, уни амалга ошириш реаллиги жабрланувчига унга нисбатан ҳаёти ёки соғлиғи учун хавфли бўлган зўрлик ишлатилиши тўғрисида ўйлаш учун асос берадиган бўлса, қилмишни босқинчилик сифатида квалификация қилиш лозим.

15. Талончиликдаги зўрлик ёки уни ишлатиш билан қўрқитиш мулк ихтиёрида, тасарруфида ёки қўриқловида бўлган шахсга нисбатан ҳам, ўзганинг мулкига очиқдан-очиқ эгалик қилишга қаршилик қилувчи шахсларга нисбатан ҳам қарши йўналтирилган бўлиши мумкин.

16. ЖКнинг 166-моддаси 2-қисмида белгиланган бошқа квалификация қилиш белгилари ЖКнинг 164-моддаси шарҳида ўрганилган эди ва шарҳланаётган жиноятда ишлатилиши бўйича ҳеч қандай ўзига хос хусусиятларга эга эмас.

17. ЖКнинг 166-моддаси 3-қисмида:

а) такроран ёки хавфли рецидивист томонидан;

б) уй-жойга, омборхона ёки бошқа хонага ғайриқонуний равишда кириб;

в) кўп миқдорда талончилик содир этилиши учун жавобгарлик назарда тутилган.

(Ушбу белгиларни ЖКнинг 164-моддасини таҳлил қилганимизда батафсил шарҳлаган эдик)

18. ЖКнинг 166-моддаси 4-қисмида:

а) жуда кўп миқдорда;

б) ўта хавфли рецидивист томонидан;

в) уюшган гуруҳ томонидан ёки унинг манфаатларини кўзлаб, талончилик содир этилиши учун жавобгарлик назарда тутилган.

Талончиликнинг кўрсатилган ўта оғирлаштирувчи ҳолатлар ЖКнинг 164-моддасида таҳлил этилган эди.

167-модда. Ўзлаштириш ёки растрата йўли билан талон-торож қилиш

Айбдорга ишониб топширилган ёки унинг ихтиёрида бўлган ўзганинг мулкини ўзлаштириш ёки растрата қилиш йўли билан талон-торож қилиш –

энг кам ойлик иш ҳақининг юз бараваригача миқдорда жарима ёки бир йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёхуд олти ойгача қамоқ билан жазоланади.

Ўша ҳаракат:

а) кўп миқдорда;

б) такроран ёки хавфли рецидивист томонидан;

в) бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб;

г) мансаб мавқеини суиистеъмол қилиш йўли билан содир этилган бўлса, –

энг кам ойлик иш ҳақининг юз бараваридан уч юз бараваригача миқдорда жарима ёки икки йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёки икки йилдан беш йилгача озодликни чеклаш ёхуд беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўша ҳаракат:

а) жуда кўп миқдорда;

б) ўта хавфли рецидивист томонидан;

в) уюшган гуруҳ томонидан ёки унинг манфаатларини кўзлаб;

г) компьютер техникаси воситаларидан фойдаланиб содир этилган бўлса, –

энг кам ойлик иш ҳақининг уч юз бараваридан олти юз бараваригача миқдорда жарима ёки уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёхуд беш йилдан ўн йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Етказилган моддий зарарнинг ўрни қопланган тақдирда озодликни чеклаш ва озодликдан маҳрум қилиш тариқасидаги жазо қўлланилмайди.

1. Жиноят объекти айбдорга ишониб топширилган ёки унинг ихтиёрида бўлган ўзганинг мулкини муҳофаза қилишга қаратилган ижтимоий муносабатлар ҳисобланади.

2. Ҳар қандай мулк, шунингдек, қимматли қоғозлар ҳам ўзлаштириш ёки растрата йўли билан талон-торож қилиш жинояти предмети ҳисобланади ва айбдор мулкка нисбатан алоҳида ҳуқуқий муносабатда бўлади, яъни мулк айбдорга ишониб топширилган ёки унинг ихтиёрида бўлади ва вужудга келган имкониятдан фойдаланиб, уни талон-торож қилади.

Айбдорга ишониб топшириб қўйилган ёки унинг ихтиёрида турган мулк – мансаб вазифалари ёки шартномавий муносабатларга кўра ёхуд махсус топшириқ муносабати билан ўзганинг мулкини тасарруф қилиш, бошқариш, етказиб бериш ёки сақлаш бўйича қонуний ваколатларни амалга оширувчи шахснинг (масалан, омбор мудири, экспедитор, таъминотчи, сотувчи, кассир ва бошқа шахслар) эгалигида бўлган мулк.

3. Объектив томондан жиноят айбдорга ишониб топширилган ёки унинг эгалигида бўлган ўзганинг мулкини ўзлаштириш ёки растрата йўли билан талон-торож қилишда намоён бўлади. Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленуми томонидан шу муносабат билан белгилаб ўтилганидек, «Мансаб вазифалари ёхуд шартномавий муносабатларга кўра, ўзганинг мулкини тасарруф қилиш, бошқариш, етказиб бериш ёки сақлаш бўйича қонуний ваколатларни амалга оширувчи шахснинг мазкур мулкни қонунга хилоф равишда текинга ўзининг мулкига ёки бошқа шахснинг мулкига айлантириши айбдорга ишониб топширилган ёки унинг ихтиёрида бўлган

ўзганинг мулкини ўзлаштириш ёки растрата қилиш деб (ЖКнинг 167-моддаси) тавсифланиши лозим.

Юқорида кўрсатилган қонуний ваколатларга эга бўлмаган, аммо топширилган ишни ёхуд хизмат вазифаларини бажариши туфайли мулк сақланадиган жойга кириш ҳуқуқига эга бўлган шахс томонидан ўзгалар мулкининг талон-торож қилиниши ўғирлик деб тавсифланиши керак»[1].

4. Ўзлаштириш айбдорга ишониб топширилган ёки унинг ихтиёрида бўлган ўзганинг мулкини ҳуқуққа хилоф, бепул ушлаб қолиш ва кейинчалик мулкдорга ёки бу мулкнинг бошқа эгасига мулкий зарар етказган ҳолда ўз фойдасига ёки бошқа шахсларнинг фойдасига қаратишда ифодаланувчи, агар айбдор мазкур мулкни ҳали сарфламаган ёки бегоналаштиришни амалга оширмаган бўлса, талон-торожнинг бир шакли ҳисобланади.

Мулкни ушлаб қолиш уни қонуний эгасига қайтариш тўғрисида талабларни бажармасликда, шу мулкни тафтиш вақтида тақдим этмасликда ифодаланади. Шахс бундай ҳолларда ундан ўз мулкидай фойдаланади.

Талон-торожнинг ўзлаштириш шакли мулк ушлаб қолинган пайтдан эътиборан, яъни ўзганинг мулкига ғайриқонуний равишда ўзиникидек эгалик қилинган пайтдан эътиборан тугалланган жиноят деб ҳисобланади.

5. Растрата айбдорга ишониб топширилган ёки унинг ихтиёрида бўлган ўзганинг мулкини мулкдор ёки мулкнинг бошқа эгаларига зарар етказгани ҳолда, агар айбдор талон-торож ҳодисаси аниқланган пайтга қадар кўрсатилган мулкни бегоналаштиришни амалга ошириб бўлган бўлса, ўзининг фойдасига ёки бошқа шахсларнинг фойдасига ғайриқонуний равишда, текинга қаратишида ифодаланувчи талон-торожнинг бир шакли ҳисобланади.

Растрата айбдорга ишониб топширилган ёки унинг ихтиёрида турган мол-мулк бегоналаштирилган (масалан, сарфлаб юборилган, сотилган, ҳадя

[1] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 1998 йил 17 апрелдаги «Иқтисодиёт соҳасида жиноий ишлар бўйича суд амалиётида юзага келган айрим масалалар тўғрисида»ги 11-сон қарори, 3-банд 2 ва 3-қисмлари // Тўплам, 1-жилд. – 115-б.

қилинган, истеъмол қилинган ва ҳ.к.) пайтдан эътиборан тугалланган жиноят деб ҳисобланади.

Талон-торожнинг растрата шакли ўзлаштиришдан шу билан фарқ қиладики, ўзлаштиришда талон-торож қилинган мулк қонуний эгасига қайтарилиши мумкин, растратада талон-торож қилинган мулк айбдорда бўлмайди, у сотилган, ҳадя қилинган, истеъмол қилинган бўлиши мумкин, яъни мулк эгасига талон-торож қилинган мулкнинг фақат қийматини қайтариш имконияти мавжуд бўлади.

6. Субъектив томондан жиноят тўғри қасд билан ва ғараз мақсадларда содир этилади. Яъни, айбдор ўз ҳаракатларининг ноқонунийлигини англайди ва улар амалга оширилишини хоҳлайди. Айбдорнинг ушбу жиноятни содир этишдаги ғаразли мақсади субъектив томоннинг зарурий белгиси ҳисобланади.

7. Шарҳланаётган жиноятнинг субъекти махсус, яъни ўзганинг мулки ишониб топширилган ёки унинг ихтиёрида бўлган 16 ёшга тўлган, ақли расо жисмоний шахслардир. Амалиёт кўрсатишича, аксарият ҳолларда ўзлаштириш ёки растрата йўли билан талон-торож қилишнинг субъекти вояга етган шахс бўлади. Фуқаролик қонун ҳужжатларига мувофиқ эмансипация қилинган шахслар, шунингдек 18 ёшга тўлмаган, бироқ уларга ишониб топширилган ўзганинг мол-мулкини сақлаш ёки у билан бошқа операцияларни амалга ошириш ваколатларга эга бўлган бошқа тоифадаги шахслар бундан мустаснодир.

Қоидага кўра, мулк ишониб топширилган ёхуд ихтиёрида мулк турган шахслар моддий жавобгар шахслар (яъни товар-моддий бойликлари бевосита ишониб топширилган ва шу сабабли уларга нисбатан доимий равишда ёки вақтинча муайян ваколатларни амалга оширадиган шахслар) ҳисобланадилар, аммо бундай бўлмаслиги ҳам мумкин. Мулк ҳар қандай шахсга ишониб топширилиши мумкин бўлиб, унга турли битимлар асосида (масалан, ижара, кира, сақлаш, ташиш шартномалари ва ҳ.к. асосида) шу мулкни тасарруф этиш, бошқариш, элтиб қўйиш ёки сақлаш бўйича ҳуқуқлар, ваколатлар

берилиши мумкин. Шу сабабли, айбдор шахслар ўзларига ишониб топширилган мулкни ўзлаштирсалар ёки растрата қилсалар, уларнинг ҳаракатлари ЖКнинг 167-моддаси бўйича квалификация қилиниши зарур.

8. Суд-тергов амалиётида ўзлаштириш ёки растрата йўли билан талон-торож қилишни ўхшаш қилмишлардан, хусусан, вақтинчалик қарзга олиш, ўзганинг мол-мулкини ўғирлаш ва фирибгарликдан фарқлашда муайян қийинчиликлар мавжуд.

Ўзга мол-мулкнинг ғайриқонуний бепул олиниши, яъни унинг талон-торож қилиниши билан тавсифланадиган ўзлаштириш ёки растратадан фарқли ўлароқ, вақтинчалик қарзга олишда шахс унга ишониб топширилган моддий бойликлар ёки пуллардан фойдаланганда мазкур мулкни кейинчалик мулкдорга қайтариш ёки унинг қийматини қоплаш нияти билан ҳаракат қилади. Масалан, кассир пулларни аста-секин қайтармоқчи бўлиб, кассадан ўзига хос қарзни олади ёки сотувчи ўзи ишлаётган дўконидан ашё ёки буюмларни олиб, иш ҳақини олганидан кейин улар учун ҳақ тўлашни мўлжаллайди.

9. Ўзлаштириш ёки растрата йўли билан талон-торож қилишни ўзганинг мол-мулкини ўғирлашдан фарқлашда жиноят субъектининг талон-торож қилган мол-мулкка нисбатан ҳуқуқий ваколатини тўғри аниқлаш зарур. Ўзганинг мулкини ўзлаштириш ёки растрата йўли билан талон-торож қилишда, мулк айбдорга ишониб топширилган бўлиб, унинг ихтиёрида туради ва айбдор шахс мол-мулкни тарқатиш, бошқариш, ташиш ёки сақлаш бўйича ҳуқуқий ваколатларга эга бўлади. Ўғрилик йўли билан талон-торожни содир этишда эса, шахснинг талон-торож қилинган мол-мулкка ҳеч қандай алоқаси бўлмайди ёхуд ишлаб чиқариш зарурати, топширилган иш муносабати билан ундан фойдаланиш ҳуқуқига эга бўлади, холос (масалан, буғдой ўраётган комбайнчи, корхоналардаги юкчилар, ҳайдовчилар ва ҳ.к.).

Бундан ташқари, ўғриликда мулкдор ваколатларининг учтаси ҳам, ўзлаштириш ёки растратада эса, фақат иккитаси, яъни мол-мулкдан фойдаланиш ва уни тасарруф этиш ваколатлари бузилади. Эгалик қилиш

ваколатидан эса, субъект қонуний асосларда фойдаланади, чунки тегишли мол-мулк унга ишониб топширилади.

10. Шарҳланаётган жиноят ва фирибгарликнинг (ЖКнинг 168-моддаси) ўхшаш хусусияти шундан иборатки, иккала жиноятни содир этишда ҳам жабрланувчи ўз мулкини жиноятчига ихтиёрий равишда беради. Иккала ҳолатда ҳам мулкдор ёки мол-мулк бошқа қонуний эгасининг ишончи суиистеъмол қилинади. Кўрсатилган жиноят таркиблари ўртасидаги фарқ шундан иборатки, ўзлаштириш ёки растратада мол-мулк айбдорга қонуний асосларга кўра тақдим этилади, бунда битим ўзининг шакли бўйича ҳам, мазмуни бўйича ҳам қонуний тусга эга бўлади, фирибгарликда эса, мол-мулк айбдорга алдаш ёки ишончни суиистеъмол қилиш натижасида ўтади. Бундан ташқари, ўзлаштириш ёки растратада ўтказилган мол-мулкни қўлга киритишга суиқасд мазкур мол-мулк қонуний асосларга кўра айбдорнинг эгалигида бўлган вақтда, фирибгарликда эса, мол-мулк айбдорга ўтказилишидан олдин вужудга келади.

11. Шарҳланаётган модданинг 2-қисмида:

а) кўп миқдорда;

б) такроран ёки хавфли рецидивист томонидан;

в) бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб;

д) мансаб мавқеини суиистеъмол қилиш йўли билан ўзлаштириш ёки растрата қилиш орқали талон-торож қилиш учун жавобгарлик назарда тутилган.

12. Суд-тергов амалиётида ўзганинг мулкини ўзлаштириш ёки растрата қилиш орқали талон-торож қилишни такроран содир этишни квалификация қилишда баъзи бир қийинчиликлар вужудга келади. Такрорийликни ягона жиноят ҳисобланувчи давомли талон-торож қилишдан фарқлаш лозим.

Умумий мақсадга эга бўлган ва талон-торож қилаётган шахснинг ягона қасди билан қамраб олинган, бир-бирига ўхшаш жиноий қилмишлардан иборат бўлган ўзганинг мулкини бир неча ҳаракат билан олиниши давомли талон-торож қилиш деб топилади (масалан, склад мудири складда

сақланаётган товар-моддий бойликларни ҳар куни ўзлаштиради). Шундай қилиб, айбдор шахс қасдининг ягоналиги, талон-торож қилинаётган манбанинг ягоналиги, талон-торож усулининг бир хил эканлиги давомли талон-торож қилишнинг аломатлари ҳисобланади.

13. Айбдор шахсларни ЖКнинг 167-моддаси 2-қисми «в» банди бўйича квалификация қилиш учун жиноятнинг барча иштирокчилари мулк ишониб топширилган ёки ихтиёрига берилган шахслар бўлиши лозим. Агар талон-торож қилишнинг иштирокчиларидан биттаси мулк ишониб топширилган ёки унинг ихтиёрида бўлган шахс бўлиб, қолганлари бундай ваколатларга эга бўлмаган шахслар бўлса, унда жиноятчиларнинг ҳаракатларини ЖКнинг 167-моддаси

2-қисмининг «в» банди бўйича квалификация қилиб бўлмайди. Бундай ҳолатларда мулк ишониб топширилган ёки уни бошқарувчи шахс қилмиши ЖКнинг 167-моддаси 1-қисми бўйича, қолган иштирокчиларнинг жиноий ҳаракатлари эса ЖКнинг 28-моддаси тегишли қисмига ҳавола қилган ҳолда ЖКнинг 167-моддаси 1-қисми бўйича квалификация қилиниши лозим.

14. Мансаб мавқеини суиистеъмол қилиш йўли билан ўзлаштириш ёки растрата қилиш деганда, мансабдор шахс шахс томонидан ўзганинг мулкини эгаллашда ўз мансаб ваколатларидан фойдаланишини тушуниш керак. Шундай қилиб, ЖКнинг 167-моддаси 2-қисми «г» банди жиноятининг субъекти мансабдор шахс ҳисобланади. Мансабдор шахс тушунчаси ЖКнинг Махсус қисми VIII бўлимида ўз аксини топган.

Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленуми таъкидлаб ўтганидек, «Мансабдор шахснинг ўзганинг мулкини қонунга хилоф равишда қайтариб бермаслик шарти билан ғараз ниятда текинга ўзининг мулкига ёки бошқа шахсларнинг мулкига айлантиришида ифодаланувчи мансаб ваколатларини суиистеъмол қилиши талон-торож қилиш деб қаралиши ва Жиноят кодекси 167-моддаси 2-қисмининг «г» банди билан тавсифланиши лозим бўлади.

Бу ўринда шуни назарда тутиш лозимки, агар ўзгалар мулкининг ғайриқонуний равишда текинга айбдорнинг мулкига айлантириш мақсади

билан олиб қўйилганлиги аниқланмаган бўлиб, лекин бошқа ғайриқонуний ҳаракатлар мавжуд бўлган тақдирда бундай ҳаракатлар (масалан, товар-моддий бойликларининг камомади ёки уни яшириш ҳолатининг ўзигина; ўзганинг мулкидан ўзиникига айлантириб олиш мақсадисиз вақтинча фойдаланиш, ўзганинг мулкини қарзга бериб юбориш ва ҳ.к.) талон-торож қилиш деб тавсифланиши мумкин эмас. Етарли асослар мавжуд бўлганда, кўрсатилган ҳаракатлар мансаб ваколатларини суиистеъмол қилиш деб тавсифланиши керак»[1].

15. Мансаб ваколатини суиистеъмол қилиш орқали талон-торож қилишда мансабдор шахснинг талон-торож қилинган мол-мулкка нисбатан ҳуқуқий муносабатининг қуйидаги вариантлари мавжуд бўлиши мумкин:

- мол-мулк мансабдор шахсга муайян мақсадларда ишониб топширилган;
- мол-мулк мансабдор шахсга ишониб топширилмасдан, унинг бошқарувидагина бўлган;
- мол-мулк мансабдор шахсга ишониб топширилмаган ва унинг бошқарувида бўлмаган.

Юқорида кўрсатилган талон-торож турларидан иккитаси ўзлаштириш ёки растрата йўли билан содир этилади, шунинг учун ЖКнинг 167-моддаси 2-қисми «г» банди билан квалификация қилинади. Учинчи тури эса ўзганинг мулкини олиш усулига боғлиқ равишда талон-торож қилишнинг бошқа шакллари учун жавобгарликни назарда тутувчи моддалар бўйича квалификация қилинади.

16. Мансаб мавқеини суиистеъмол қилган ҳолда ўзлаштириш ёки растрата турларидан яна бири қилинган ишларнинг ҳажмини ошириб кўрсатиш орқали улар томонидан қўшимча олинган пул маблағларини ишчилардан олиш. Бундай ҳаракатлар ЖКнинг 167-моддаси 2-қисми «г» бан-

[1] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 1998 йил 17 апрелдаги «Иқтисодиёт соҳасида жиноий ишлар бўйича суд амалиётида юзага келган айрим масалалар тўғрисида»ги 11-сон қарори, 4-банд // Тўплам, 1-жилд. – 115-б.

дида назарда тутилган жиноятлар таркибини тўлиқ қамраб олади ва ЖКнинг 205-моддаси билан қўшимча квалификация қилишни талаб қилмайди.

17. Агар мансабдор шахс расмий ҳужжатларга била туриб, ёлғон маълумотлар ва ёзувлар киритиш, уларни қалбакилаштириш ёки била туриб, сохта ҳужжатлар тузиш орқали талон-торожни содир этса, унинг ҳаракатлари ЖКнинг 167-моддаси 2-қисми «г» банди бўйича квалификация қилиниши лозим, чунки мазкур ҳолатларда мансаб сохтакорлиги ўзгалар мол-мулкини талон-торож қилишнинг усули ҳисобланади. Агар мансаб сохтакорлиги содир этилган талон-торожни яшириш мақсадида содир этилаётган бўлса, мазкур ҳолатларда айбдорнинг ҳаракатлари жиноятлар мажмуи бўйича ЖКнинг 167-моддаси ва 209-моддаси (Мансаб сохтакорлиги) билан квалификация қилиниши зарур.

18. Шахс томонидан ўз мансаб мавқеини суиистеъмол қилиш йўли билан ўзлаштириш ёки растрата қилиш орқали содир этилган талон-торожни ҳокимият ёки мансаб ваколатини суиистеъмол қилиш (ЖКнинг 205-моддаси) ва ҳокимият ёки мансаб ваколати доирасидан четга чиқишдан (ЖКнинг 206-моддаси) ажратиш керак. Субъект ўз мансаб ваколатини суиистеъмол қилганида ҳар доим ҳам ғараз мотивлар билан ҳаракат қилмайди, у бошқа шахсий манфаатдорликдан ўз мансаб ваколатини ишлатиши мумкин (масалан, уруғлик муносабатлар, шуҳратпарастлик ва ҳ.к.). Шу муносабат билан, айбдорда ғаразли мақсадлар аниқланмаганда, унинг ҳаракатларини ЖКнинг 167-моддаси бўйича квалификация қилишга йўл қўйилмайди.

Ғаразли мотивлар мавжудлигида фарқлаш объектив томон белгилари бўйича амалга оширилиши лозим. Мансаб ваколатини суиистеъмол қилиш ёки унинг доирасидан четга чиқишда айбдорнинг ҳаракатлари унга ишониб топширилган мол-мулкни ўзининг фойдасига ёки бошқа шахслар фойдасига ғайриқонуний олиб қўйиш билан боғлиқ эмас. Мазкур ҳолатда моддий зарар мол-мулкни ўз фойдасига ўтказмаган ҳолда бой берилган фойдада ҳам, тўғридан-тўғри ҳақиқий зарарда ҳам ифодаланади (масалан, солиқни тўлашдан бўйин товлаш, ишчи кучидан ёки давлат ёхуд жамоат

транспортидан фойдаланиш ҳаракатлари орқали моддий фойда тўплаши, агар мансабдор шахс ҳаракатлари ўзганинг мулкини ўзининг фойдасига айлантириш билан боғлиқ бўлмаса, маблағларни турли хил «тадбирлар» ўтказиш учун сарфлаш ва ҳ.к.).

19. ЖКнинг 167-моддаси 3-қисмида:

а) жуда кўп миқдорда;

б) ўта хавфли рецидивист томонидан;

в) уюшган гуруҳ томонидан ёки унинг манфаатларини кўзлаб;

г) компьютер техникаси воситаларидан фойдаланиб ўзлаштириш ёки растрата қилиш орқали талон-торож қилиш учун жавобгарлик назарда тутилган.

Шу модданинг 3-қисми «а», «б» ва «в» бандларида кўрсатилган белгилар юқорида кўриб чиқилган босқинчиликни квалификация қилиш таркиби белгилари билан ўхшашдир (ЖКнинг 164-моддаси шарҳига қаранг).

20. Компьютер воситалари инсоният томонидан эришилган энг улкан ютуқлардан бири бўлиб, ҳозир ҳеч қайси ташкилот, муассаса ва корхоналар уларсиз фаолият юритмайди. Компьютер воситалари ҳозирги вақтда илмий-техник жараёнда энг кенг ривожланаётган соҳадир. ЖКнинг 167-моддаси 3-қисмининг «г» бандида барча компьютер воситалари эмас, балки улардан фойдаланиш жиноятчига ўзининг қасд мақсадларига эришишига ёрдам берадиган қисмигина назарда тутилган.

21. Компьютер техникаси воситаларини иккита катта гуруҳга ажратиш мумкин:

- аппарат воситалари;
- дастур воситалари.

Аппарат воситалари – бу маълумотларни қайта ишлаш учун фойдаланиладиган техник воситалар. Уларга шахсий компьютер (саноқ ва ахборот масалаларини ечиш жараёнида маълумотларни автоматик равишда қайта ишлаш учун мўлжалланган техник воситаларнинг йиғиндиси), периферия ускуналари (марказий процессорни бевосита бошқарувига кирмайдиган,

ЭҲМнинг ташқи воситалари йиғиндисидир) ва машина ахборотларининг моддий ташувчилари (дискетлар, кассеталар, лазер дисклар ва бошқалар) киради.

Дастур воситалари – бу муайян натижага эришиш мақсадида, компьютер ва аппарат воситаларини бошқаришга мўлжалланган маълумотлар ҳамда буйруқлар йиғиндисини ифода этувчи объектив шакл, шунингдек, уларни қайта ишлаш ва улар ёрдамида шакллантириладиган аудио-визуал тасвирларни қайд этган моддий ташувчи материаллардир. Уларга қуйидагилар киради:

- система дастурларидан иборат (операцион система ва техник хизмат кўрсатиш дастурлари) дастурий таъминотлар (бошқарувчи ва қайта ишловчи дастурлар йиғиндиси), қўшимча дастурлар (муайян турдаги масалаларни ечишга мўлжалланган дастурлар, масалан, матн муҳаррирлари, антивирус дастурлари ва ҳоказо), шунингдек, жиҳоз дастурлари (дастурлаш тилларидан иборат дастурлаш системалари: *Turbo C, Microsoft Basic* ва бошқалар) ҳамда таржимонлар – (алгоритмик ва белгили тиллардан машина кодларига автоматик таржимани таъминлайдиган дастурлар йиғиндиси);
- фойдаланувчи ва компьютер эгасининг машина маълумотлари.

Компьютер техникасининг ўзига хос хусусияти шундаки, улар бир вақтда фойдаланилади ва алоҳида ишлатилиб бўлмайди, чунки улар махсус яратилган ва бир-бирини тўлдириб туради.

22. Компьютер техника воситаларидан фойдаланиш, мулкни ўзлаштириш учун зарур бўлган (масалан, товар-транспорт юк хати) қалбаки ҳужжатларни тайёрлаш, ташкилот ҳисоб-рақамидан айбдорнинг ҳисобига пул ўтказиш учун тармоқ компьютер воситаларидан фойдаланиш шаклида ифодаланади.

23. Компьютер техникаси воситаларидан қалбаки ҳужжатларни ёки бошқа ижтимоий хавфли қилмишларни содир этишда фойдаланилса, унда бу ҳаракатлар ЖКнинг 167-моддаси 3-қисми «г» банди таркибини тўлиқ қамраб олмайди ва жиноятларнинг мажмуи бўйича Жиноят кодексининг тегишли моддалари билан қўшимча квалификация қилинади.

Агар мансабдор шахс ўзи содир этган ўзлаштириш ёки растратани енгиллаштириш ёки яшириш мақсадида компьютер техникаси воситаларидан фойдаланиб расмий ҳужжатларга ёлғон маълумотлар киритган бўлса, унда қилмиш, бошқа оғирлаштирувчи ҳолатлар мавжуд бўлмаса, ЖКнинг 167-моддаси 3-қисми «г» банди ва 209-моддаси 1-қисми билан квалификация қилинади.

24. Шуни қайд этиш лозимки, гуруҳ томонидан содир этилган талон-торож қилишларнинг ўзига хос хусусиятлари мавжуддир. Чунки ушбу жиноят махсус субъект (мансабдор шахс) томонидан содир этилиши мумкин, мансабдор ҳисобланмайдиган, шунингдек, мулк ишониб топширилмаган ёки бошқарувига берилмаган, лекин талон-торож қилишда иштирок этган шахслар ЖКнинг 167-моддаси 3-қисми «г» банди ЖКнинг 28-моддасига ҳавола этиш орқали квалификация қилинади. Бироқ, мансабдор шахс томонидан жиноят уюшган гуруҳ таркибида ёки унинг манфаатлари йўлида содир этилган бўлса, мансабдор шахс билан бирга бундай гуруҳнинг барча иштирокчилари Жиноят кодексининг анча оғирроқ жавобгарликни назарда тутувчи 167-моддаси 3-қисмининг «г» банди билан жавобгарликка тортилиши лозим. Ҳукмнинг баён қисмида ҳар бир айбланувчига нисбатан барча моддалар ва барча белгилар бўйича қилмиш тўлиқ квалификация қилиниши лозим.

25. Агар жиноят туфайли келтирилган моддий зарар тўлиқ равишда қопланса, айбдорга нисбатан озодликдан маҳрум қилиш ҳамда озодликни чеклаш тариқасидаги жазолар қўлланилмайди (ЖКнинг 167-моддаси 4-қисми).

168-модда. Фирибгарлик

Фирибгарлик, яъни алдаш ёки ишончни суиистеъмол қилиш йўли билан ўзганинг мулкини ёки ўзганинг мулкига бўлган ҳуқуқни қўлга киритиш –

энг кам ойлик иш ҳақининг юз бараваригача миқдорда жарима ёки бир йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёхуд олти ойгача қамоқ билан жазоланади.

Фирибгарлик:

а) кўп миқдорда;

б) такроран ёки хавфли рецидивист томонидан;

в) бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб;

г) компьютер техникаси воситаларидан фойдаланиб содир этилган бўлса, –

энг кам ойлик иш ҳақининг юз бараваридан уч юз бараваригача миқдорда жарима ёки икки йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёки икки йилдан беш йилгача озодликни чеклаш ёхуд беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Фирибгарлик:

а) жуда кўп миқдорда;

б) ўта хавфли рецидивист томонидан;

в) уюшган гуруҳ томонидан ёки унинг манфаатларини кўзлаб содир этилган бўлса, –

энг кам ойлик иш ҳақининг уч юз бараваридан олти юз бараваригача миқдорда жарима ёки уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёхуд беш йилдан ўн йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Етказилган моддий зарарнинг ўрни қопланган тақдирда озодликни чеклаш ва озодликдан маҳрум қилиш ариқасидаги жазо қўлланилмайди.

1. Фирибгарликнинг объекти ўзганинг мулки ёки мулкий ҳуқуқларини муҳофаза қилишга қаратилган ижтимоий муносабатлардир.

2. Фирибгарликнинг предмети ўзганинг мулки ёки юридик категория сифатида ўзганинг мулкига бўлган ҳуқуқ ҳисобланади. Ўзганинг мулкига бўлган ҳуқуқ турли хил ҳужжатларда, масалан, муайян бойликларни олиш учун ишончнома, васиятнома, суғурта полиси, турли хил қимматли қоғозларда мустаҳкамланган бўлиши мумкин. Амалиёт кўрсатишича, айнан мулкка бўлган ҳуқуқларни, шу жумладан, уларнинг сотиб олинишини мустаҳкамлайдиган ҳужжатлар турли фирибгар операцияларнинг предмети

бўлади. Талон-торожнинг предмети, шу жумладан, қимматли қоғозлар тушунчаси юқорида батафсил таҳлил қилинди.

3. Объектив томондан фирибгарлик алдаш ёки ишончни суиистеъмол қилиш йўли билан ўзганинг мулкини ёки ўзганинг мулкий ҳуқуқини қўлга киритишдан иборат бўлади. Ташқи тарафдан мулкдор томонидан мулкни «ихтиёрий» равишда бериш ёки бегоналаштириш ва жиноятчига ўтказиш кузатилади. Айнан алдаш ёки ишончни суиистеъмол қилиш мулкдорда ёки мулкнинг бошқа қонуний эгасида мулкни ёхуд мулкий ҳуқуқларни жиноятчига ўтказиш фикрини туғдиради.

4. Алдаш деганда, мол-мулк эгаси ёки мол-мулк ишониб топширилган шахснинг ўзи уни фирибгарга ихтиёрий равишда, ўз хоҳиши билан беришига эришиш мақсадида, жабрланувчини чалғитиш учун айбдор шахс томонидан ҳар қандай фактни бузиб кўрсатиш ёки ҳақиқатни яшириш ёхуд била туриб ёлғон маълумотларни хабар қилиш тушунилади.

5. Алдаш биринчи навбатда шахснинг онгли равишда ўзгага нотўғри маълумотларни тарқатишида ифодаланади. У нафақат ёлғон маълумотларни тақдим этишни («фаол» алдаш), балки ҳақиқатни ёки бошқа маълумотларни яширишни («пассив» алдаш) ўз ичига қамраб олади. Кўпинча алдашнинг мазмунига нафақат «келгуси замоннинг» фактларини бузиб кўрсатишдан, балки бир вақтнинг ўзида келгуси замонда ўзининг ҳақиқий ниятлар тўғрисида ёлғон маълумотлар тақдим этишдан иборат бўлган ёлғон ваъдалар киради.

Бунда алдаш усуллари турли хил бўлиши мумкин. Алдаш оғзаки, ёзма бўлиши, шунингдек ўзгалар мол-мулкини ёки қандайдир моддий бойликларни қўлга киритиш мақсадида турли ҳаракатларни содир этишда (бир даста қалбаки пулларни бериш, карта ўйнашда ғирромлик йўллардан фойдаланиш, ЭҲМ дастурига нотўғри маълумотларни киритиш ва ҳ.к.) ва муайян бир ҳужжатларни қалбакилаштиришда ифодаланиши мумкин.

6. Шуни инобатга олиш лозимки, айбдор фирибгарликни содир этишда сохта ҳужжатлардан фойдаланса, унинг қилмиши фирибгарлик таркиби

билан қамраб олинади ва у ЖКнинг 209-моддаси (Мансаб сохтакорлиги) ёки 228-моддаси (Ҳужжатлар, штамплар, муҳрлар, бланкалар тайёрлаш, уларни қалбакилаштириш, сотиш ёки улардан фойдаланиш) билан қўшимча квалификация қилишни талаб қилмайди. Бироқ, фирибгарлик ҳаракатларини содир этиш мақсадида айбдор шахснинг ўзи ҳужжатлар, штамплар, муҳрлар, бланкалар тайёрласа, уларни қалбакилаштирса, унинг қилмишлари жиноятлар жами бўйича ЖКнинг 168 ва 228-моддалари билан квалификация қилиниши лозим. Шунга эътибор бериш лозимки, агар сохта ҳужжат (пенсия гувоҳномаси, касаллик варақаси, маълумотнома ва ҳоказо) фирибгар томонидан тайёрланмаган бўлиб, у бошқа шахс томонидан тайёрланиб, ушбу шахс ҳужжатдан талон-торож қилишда фойдаланишини билган бўлса, унда бу шахс нафақат ҳужжатларни қалбакилаштирганлик учун, балки фирибгарлик орқали талон-торож қилишда ёрдамчи сифатида жавобгарликка тортилади.

7. Фирибгарлик ҳаракатларини содир этишда айбдор ўзини бошқа шахс сифатида (давлат ҳокимият органи расмий вакили кийимини кийиш ёки ҳокимият вакилининг гувоҳномасини қалбакилаштириш) намоён қилиш орқали ўзганинг мулкини қўлга киритиши мумкин.

8. Амалиётда фирибгарликни иқтисодиёт асосларига қарши қаратилган алдов йўли билан содир этиладиган сохта тадбиркорлик (ЖКнинг 179-моддаси) ва сохта банкротлик (ЖКнинг 180-моддаси) каби жиноятлар билан фарқлаш зарурияти юзага келади. Бу каби чегара ва фарқларни жиноятлар объектлари орқали аниқлаш мумкин. Демак, фирибгарлик фақатгина ўзганинг мулкига қарши қаратилган бир объектли жиноят ҳисобланса, иқтисодиёт асосларига қарши жиноятлар бир вақтнинг ўзида иккита объект, яъни ўзганинг мулки билан бир қаторда хўжалик юритувчи субъектларнинг нормал фаолият олиб бориши билан боғлиқ ижтимоий муносабатларга ҳам зарар етказишга қаратилган бўлади.

9. Фирибгарликнинг шакли сифатида ишончни суиистеъмол қилиш деганда, айбдор шахс томонидан ўзганинг мулкини қонунга хилоф равишда

ўз фойдасига олиш учун ўзи ва мулк эгаси ёхуд мулк эгалиги ихтиёрида турган шахс ўртасидаги алоҳида, ўзаро ишончга асосланган муносабатлардан қонунга хилоф равишда мулкни ўз фойдасига олиш учун фойдаланиши тушунилиши лозим. Одатда, ишончга асосланган муносабатлар фирибгар ва жабрланувчи шахс ўртасида прокат, ижара, олди-сотди, топшириқ шартномаси ва ҳ.к.ларда вужудга келиши мумкин. Фирибгар ниятига эришиш учун хизмат, қариндошчилик, дўстлик муносабатларидан ҳам фойдаланиши мумкин.

10. Суд-тергов амалиётини ўрганиш фирибгарлик кўпроқ ижара шартномасини тузиш орқали содир этилишини кўрсатади. Шахсда ижара шартномасини тегишлича расмийлаштиргани ҳолда ижара олинган нарсани қайтариш нияти бўлмайди, заём шартномасини расмийлаштиришда айбдор олдиндан заём нарсасини қайтармаслик ниятида бўлиб шартнома тузади, олди-сотди шартномаси тузиш ва олдиндан тўланадиган ҳақни олишда айбдор шартномада кўрсатилган товарни бериш ниятида бўлмайди.

11. Фирибгарлик ўзганинг мулки қўлга киритилган ва айбдорда ўз ихтиёрига кўра талон-торож қилинган мулкни тасарруф этиш имконияти пайдо бўлган ёки эгаллаб олиниши фирибгарга ўзгалар мол-мулкига нисбатан тегишли ҳуқуқларга эга бўлиш имконини берадиган ҳужжат фирибгар томонидан қўлга киритилган пайтдан бошлаб, мазкур ҳужжат бўйича фирибгар тегишли мулкни ёки унинг пулли эквивалентини олишидан қатъи назар, тугалланган жиноят ҳисобланади.

12. Агар шахс алдаш ёки ишончни суиистеъмол қилиш йўли билан ақли норасо шахснинг ёхуд ўзига нисбатан содир этилган ҳаракатларнинг хусусиятини тушунмайдиган ёш боланинг мулкини қўлга киритиб олса, айбдор фирибгарлик учун эмас, балки ўғрилик учун жиноий жавобгарликка тортилиши керак. Олий суд Пленуми шу муносабат билан «айбдор томонидан содир этилаётган воқеани тушуниб етиш қобилиятига эга бўлмаган (масалан, ёши жуда кичиклар, руҳий жиҳатдан ақли норасолар, алкоголдан ёки наркотик моддалардан кучли мастлик даражасида бўлган ёки

ухлаб қолган) шахсларнинг мулкини ўғирлаш ўзганинг мол-мулкини яширин равишда талон-торож қилиш деб тавсифланиши керак»[1], деб кўрсатиб ўтди.

13. Субъектив томондан фирибгарлик тўғри қасд ва ғараз мақсад билан содир этилади. Айбдор ўзганинг мулкини қўлга киритиш мақсадида жабрланувчини чалғитаётганлигини ёки била туриб ишончини суиистеъмол қилаётганлигини англаб етади ва бунинг содир этилишини хоҳлайди. «Бу ўринда ўзганинг мулкини қўлга киритиш мақсади нафақат мулкий битимларни амалга оширишдан олдин, балки уларни бажариш жараёнида ҳам пайдо бўлиши мумкинлиги эътиборга олиниши лозим. Баён қилинганлардан келиб чиқиб, узрли сабабларга кўра қарзни ўз вақтида қайтармаган ва ўзганинг мулкини текинга қўлга киритиш мақсади бўлмаган шахснинг ҳаракатини фирибгарлик деб баҳолаб бўлмайди»[2].

14. Фирибгарликнинг субъекти ўн олти ёшга тўлган ақли расо жисмоний шахс ҳисобланади.

15. Суд-тергов амалиётида фирибгарликни ўғирликдан фарқлашда айрим қийинчиликлар мавжуд. Фирибгарликни содир этишда алдаш ёки ишончни суиистеъмол қилиш ўзганинг мулкини қўлга киритиш усули бўлиб хизмат қилади, ўғирлик содир этишда алдашни қўллаш ўғирланадиган нарсани қўлга туширишни енгиллаштириш воситаси ҳисобланади. Фирибгарлик содир этилганда жабрланувчи шахс мулкни ёки мулкий ҳуқуқни фирибгарга ўз ихтиёри билан топширади, ўғирликда эса айбдор шахс уни мулк эгасининг ёки мулк кимнинг ихтиёрида турган бўлса, ўша шахснинг рухсатисиз яширин равишда талон-торож қилади. Фақат ўзганинг мулкигина ўғирлик предмети бўлиши мумкин, фирибгарлик предмети эса ўзганинг мулки ёки мулкка бўлган ҳуқуқи ҳам бўлиши мумкин.

16. ЖКнинг 168-моддаси 2-қисмида:

---

[1] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 1999 йил 30 апрелдаги «Ўзгалар мулкини ўғрилик, талончилик ва босқинчилик билан талон-торож қилиш жиноят ишлари бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги 6-сон қарори, 2-банд 3-қисми // Тўплам, 1-жилд. – 221-б.

[2] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 1998 йил 17 апрелдаги «Иқтисодиёт соҳасида жиноий ишлар бўйича суд амалиётида юзага келган айрим масалалар тўғрисида»ги 11-сон қарори, 13-банд // Тўплам, 1-жилд. – 119-б.

а) кўп миқдорда;

б) такроран ёки хавфли рецидивист томонидан;

в) бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб;

г) компьютер техникаси воситаларидан фойдаланиб, фирибгарлик содир этилиши учун жавобгарлик назарда тутилган.

17. Шарҳланаётган модданинг 3-қисмида:

а) жуда кўп миқдорда;

б) ўта хавфли рецидивист томонидан;

в) уюшган гуруҳ томонидан ёки унинг манфаатларини кўзлаб, фирибгарлик содир этилиши учун жавобгарлик назарда тутилган.

18. Юқорида санаб ўтилган фирибгарликни оғирлаштирувчи ҳолатлар талон-торож бошқа шаклларининг юқорида таҳлил қилинган оғирлаштирувчи ва ўта оғирлаштирувчи ҳолатлар билан айнан бир хил (ЖКнинг 164 ва 167-моддалари шарҳига қаранг).

19. ЖКнинг 168-моддаси 4-қисмида рағбатлантирувчи норма назарда тутилган бўлиб, унга кўра агар айбланувчи етказилган моддий зарарнинг ўрнини қоплаган тақдирда, озодликдан маҳрум қилиш ҳамда озодликни челаш тариқасидаги жазолар қўлланилмайди.

169-модда. Ўғрилик

Ўғрилик, яъни ўзганинг мол-мулкини яширин равишда талон-торож қилиш –

энг кам ойлик иш ҳақининг эллик бараваригача миқдорда жарима ёки икки йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёки олти ойгача қамоқ ёки бир йилдан уч йилгача озодликни чеклаш ёхуд уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўғрилик:

а) жабрланувчининг кийими, сумкаси ёки бошқа қўл юкидаги ашёга нисбатан (киссавурлик);

б) анча миқдорда;

в) бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб;

г) уй-жой, омборхона ёки бошқа хонага ғайриқонуний равишда кириб содир этилган бўлса, –

энг кам ойлик иш ҳақининг уч юз бараваригача миқдорда жарима ёки икки йилдан уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёки уч йилдан беш йилгача озодликни чеклаш ёхуд уч йилдан беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўғрилик:

а) такроран ёки хавфли рецидивист томонидан;

б) компьютер тизимига рухсатсиз кириб;

в) кўп миқдорда;

г) нефть қувурларида, газ қувурларида, нефть ва газ маҳсулотлари қувурларида содир этилган бўлса, –

беш йилдан саккиз йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўғрилик:

а) жуда кўп миқдорда;

б) ўта хавфли рецидивист томонидан;

в) уюшган гуруҳ томонидан ёки унинг манфаатларини кўзлаб содир этилган бўлса, –

саккиз йилдан ўн беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Ўғирлик талон-торожнинг энг кўп тарқалган шаклидир. Бунга сабаб, аввало, тергов амалиётида ўғирликни очиш фоизларининг унчалик катта эмаслиги бўлса керак, чунки ўғирлик яширин равишда содир этилади, бу эса жиноятнинг ижтимоий хавфлилик даражасини анча оширади, унинг очилишини қийинлаштиради.

2. Ўғрилик жиноятининг объекти ўзганинг мол-мулкини муҳофаза қилиш билан боғлиқ ижтимоий муносабатлар ҳисобланиши лозим.

3. Объектив томондан ўғрилик ўзганинг мулкини яширин равишда талон-торож қилишда, яъни ғайриқонуний бепул ундиришда ифодаланади.

Талон-торож қилишнинг яширин усули деганда, мулк эгаси ёки мулк ишониб топширилган ёки ихтиёрида турган шахсга сездирмасдан, улар йўқ вақтда ёхуд мулкдор ёки бошқа шахслар мулкнинг талон-торож қилинаётганини тушунмаган вақтда содир этилиши тушунилади.

Агар мулк эгаси ёки мулк ихтиёрида бўлган ёки у ишониб топширилган шахс талон-торож қилиш чоғида ҳозир бўлса-ю, аммо талон-торож содир бўлаётганини тушуниб етмаса, шахснинг қилмиши (масалан, мулк эгаси, қоровул ухлаётган бўлади ёхуд алкоголь ёки наркотик мастлик ҳолатида бўлиб, мулк талон-торож қилинаётганини англаб етмайди) ўғирлик деб квалификация қилинади.

4. Мулкни очиқдан-очиқ талон-торож қилиш атрофдаги шахсларнинг кўзи олдида содир этилган бўлса-ю, атрофдагилар буни англамаса (масалан, айбдор бировнинг чамадонини эгаси йўқлигидан фойдаланиб атрофдагиларнинг кўзи олдида ўғирлайди, бунда жиноятчи атрофдагилар у ўз чамадонини олиб кетяпти, деб ўйлашларига ишонади ва ҳоказо ҳолларда) ҳам қилмиш ўзганинг мулкини яширин равишда талон-торож қилиш деб ҳисобланмоғи лозим.

5. Барча ҳолатларда талон-торож қилишни яширин деб ҳисоблаш учун, ўзаро боғлиқ бўлган иккита: объектив ва субъектив мезонни таҳлил қилиш ва баҳолаш лозим. Уларнинг биринчиси ҳал қилувчи тусга эмас, балки кўпроқ қўшимча аҳамиятга эга бўлади. Шунинг учун айбдор ўзгалар мол-мулкини ғайриқонуний ундиришга қаратилган ўз ҳаракатлари атрофдагилар учун кўринмаслигига ишонган ҳолларда ҳам ўғрилик таркиби мавжуд бўлади. Масалан, жиноятчи дўконда муйян бир буюмни эгаллаб, уни кўчага олиб чиқишга ўринаётган пайтида уни бутун ўғрилик давомида кузатган қўриқлаш ходимлари томонидан ушланди.

Жиноятчи ўзганинг мулкини эгаллашга қаратилган ҳаракатлари бошқаларга маълум бўлганлигини билиб, ўз хатти-ҳаракатини тўхтатса ва жиноят жойидан қочиб, яширинса, унинг қилмиши ўғирликка суиқасд бўлади.

6. Ўзгалар мол-мулки яширин талон-торож қилинишидан ташқари, талон-торож зўрлик ишлатмай содир этилиши ўғриликка хос бўлган яна бир белги ҳисобланади. Бу белгилар ўғирлик жиноятини босқинчилик ва талончилик жиноятларидан фарқлаш имкониятини беради. «Ўзганинг мулкини яширин равишда талон-торож қилиш билан бошланган, лекин жабрланувчи ёки бошқа шахслар томонидан сезиб қолинганига қарамасдан, айбдор томонидан мулкка эгалик қилиш мақсадида уларнинг ҳаёти ва соғлиғи учун хавфли бўлмаган зўрлик ишлатиб ёхуд шундай зўрлик ишлатиш билан қўрқитиб қилинган ҳаракатлар талончилик деб, ҳужум қилиб ҳаёти ёки соғлиғи учун хавфли бўлган зўрлик ишлатганда ёхуд шундай зўрлик ишлатиш билан қўрқитганда эса босқинчилик деб тавсифланади»[1].

Зўрлик ишлатиш мол-мулк эгаллаб олинганидан олдин амалга оширилса (масалан, жабрланувчи беҳуш ҳолатга қўйилган, қандайдир хонага қамаб қўйилган бўлса), қилмишни ўғирлик тариқасида квалификация қилиш мумкин эмас. Ишнинг аниқ ҳолатларига қараб айбдор ЖКнинг 164 ёки 166-моддалари бўйича жиноий жавобгарликка тортилиши лозим.

7. Ўзганинг мулки олиб қўйилган ва айбдор шахсда ўғирланган мулкни ўз хоҳишига кўра тасарруф этишнинг реал имконияти, яъни айбдорда ўзи ўғирлаган мулкни яшириш, сотиш, бериш, ҳадя қилиш, белгиланган мақсадда фойдаланиш имконияти пайдо бўлган пайтдан эътиборан ўғирлик тугалланган жиноят деб ҳисобланади. Агар айбдор ўғирланган мулкни тасарруф этиш ёки ундан фойдаланиш имкониятига эга бўлмаган бўлса, унинг ҳаракатлари ўғирликка суиқасд ҳисобланади. Масалан, шахс заводнинг

[1] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 1999 йил 30 апрелдаги «Ўзгалар мулкини ўғрилик, талончилик ва босқинчилик билан талон-торож қилиш жиноят ишлари бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги 6-сон қарори, 2-банд 1-қисми // Тўплам, 1-жилд. – 221-б.

кириш-чиқиш жойида ўғирланган нарсалар билан ушланди, дейлик, бу ҳолда айбдор шахс мулкни қўлга киритган, аммо ҳали уни ўз ихтиёрича тасарруф этиш имкониятига эга бўлмайди. Бироқ, агар айбдор шахс тайёр маҳсулот цехидан товарни ўғирлаган бўлса ва завод ҳудудидан чиқмасдан шу маҳсулотдан ўз мақсадида фойдаланган (истеъмол қилган) бўлса, айбдорнинг ҳаракатлари тугалланган ўғирликнинг таркибини ташкил қилади.

Башарти қўриқлаш ходими била туриб, ўғирликни содир этаётган шахсга мулкни ўзи қўриқлаётган ҳудуддан олиб чиқишга кўмаклашса ёки ўғирликнинг содир этилишига халақит берувчи тўсиқларни бартараф этса, у ўзганинг мулкини талон-торож қилишда иштирок этганлик учун жавобгар бўлади.

8. Субъектив томондан ўғрилик тўғри қасд билан ва ғараз мақсадларда содир этилади. Айбдор олинган ўзганинг мулкининг нафақат ноқонунийлигини ва қайтариб берилмаслигини, балки ўз ҳаракатларининг яширин усулларини ҳам тушуниб етади.

9. Ушбу жиноятнинг субъекти 14 ёшга тўлган ҳамда ўғирланаётган мулкка нисбатан уни тасарруф этиш, бошқариш, етказиб бериш ёки сақлаш бўйича ҳеч қандай ваколатларга эга бўлмаган ҳар қандай ақли расо жисмоний шахс бўлиши мумкин.

10. ЖКнинг 169-моддаси 2-қисмида:

а) жабрланувчининг кийими, сумкаси ёки бошқа қўл юкидаги ашёга нисбатан (киссавурлик);

б) анча миқдорда;

в) бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб;

г) уй-жой, омборхона ёки бошқа хонага ғайриқонуний равишда кириб, ўғрилик содир этилиши учун жавобгарлик назарда тутилган.

11. Жабрланувчининг кийими, сумкаси ёки бошқа қўл юкидаги ашёга нисбатан содир этилган ўғирлик (киссавурлик) республикамизнинг жиноят қонунига янги киритилган оғирлаштирувчи ҳолатдир. Киссавурликнинг ижтимоий хавфлилиги, биринчидан, унинг анча кўп тарқалганлиги билан,

иккинчидан, айбдор бевосита жабрланувчининг ўзида турган мулкни тортиб олиши, бу эса жабрланувчи ўз мулкига суиқасд қилинаётганини пайқаб қолса, жабрланувчига нисбатан зўрлик ишлатилиши хавфи туғилиши мумкинлиги билан изоҳланади.

Қўл юки деганда, жабрланувчи шахсан олиб ўтувчи, шакли ва тузилишидан қатъи назар, енгил олиб ўтилувчи буюм ва ашёлар тушунилади[1]. Ушбу буюмлар, одатда, жабрланувчининг ўзида бўлади, яъни унинг қўлида, елкасида, ёнбошида ёки устида жойлашган ёхуд судраб, итариб кетаётган бўлади. Шу ўринда ушбу буюмларни жабрланувчи жисмоний куч ишлатиб бевосита ўзи олиб юришига алоҳида эътибор бериш лозим. Шунинг учун турли хил транспорт воситаларида (уларнинг миқдори ва шаклидан қатъи назар) олиб ўтиладиган буюм ва ашёлар қўл юки ашёси сифатида таҳлил этилиши мумкин эмас. Агар айбдор гардеробда осилиб турган ва ҳоказо кийим киссасидан ўғриликни содир этса, киссавурлик таркиби мавжуд бўлмайди.

12. Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленуми: «Жабрланувчининг эгнида бўлган кийим-кечаги, қўлидаги ёки бевосита ёнида бўлган сумка, чамадон ва бошқа анжомларидан содир этилган яширин талон-торож қилиш киссавурлик деб ҳисобланади ва ЖКнинг 169-моддаси 2-қисми «а» банди билан тавсифланади»[2], деб кўрсатилган. Ҳар бир алоҳида ишда суд барча ҳолатларни ҳисобга олган ҳолда, сумка ёки бошқа қўл юкининг жабрланувчининг ёнида бўлганлиги фактини аниқлаши керак.

---

[1] Мазкур тушунча Ўзбекистон Республикаси Давлат чегарасидан автомобиль, темир йўл, авиация ва дарё ўтказиш пунктларида чегара ва божхона назорати тартиби тўғрисидаги Намунавий йўриқнома (Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 1999 йил 6 июлдаги 765-сон билан давлат рўйхатидан ўтказилган), шунингдек, Темир йўл транспортида юрувчи йўловчилар йўл юки, юки, валюта ва валюта қимматликларининг божхона назорати ва расмийлаштириш Тартиби (Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 1999 йил 5 февралдаги 619-сон билан давлат рўйхатидан ўтказилган) қоидаларидан келиб чиқади // Ўзбекистон Республикаси вазирликлари, давлат қўмиталари ва идораларининг меъёрий ҳужжатлари ахборотномаси (кейинги ўринларда – Меъёрий ҳужжатлар ахборотномаси), 1999 й., 3-сон.

[2] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 1999 йил 30 апрелдаги «Ўзгалар мулкини ўғрилик, талончилик ва босқинчилик билан талон-торож қилиш жиноят ишлари бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги 6-сон қарори, 2-банд 4-қисми // Тўплам, 1-жилд. – 221-б.

Қўл юки тушунчасига кирувчи буюм ва ашёлар жиноят содир этилган шахснинг тасарруфида бўлгандагина қўл юки ашёсини жабрланувчининг бевосита ўзида жойлашган деб ҳисоблаш мумкин. Бошқача айтганда, жабрланувчи бу ашёларга нисбатан махсус техник назорат воситаларидан фойдаланмасдан, уларни кузатиш ёки бошқа усулларда субъектив назоратни амалга оширади. Қўл юки воситаларининг бевосита жабрланувчи ёнидалигини қуйидаги ҳолатлар кўрсатиб туради: жабрланувчи ёнида аёллар сумкачасининг ётиши; ўғрилик содир этилганда катмоннинг шахс чўнтагида бўлиши ва бошқалар. Агар қўл юки буюм ва ашёлари жабрланувчининг субъектив назорат доирасидан (масалан, катмонни қулфланмайдиган шкафда сақлаш) ташқарида ёки қандайдир жойга яшириб қўйилган бўлса, талон-торож қилишни киссавурлик сифатида баҳолаш мумкин эмас. Бундай ҳолатда айбланувчининг ҳаракатлари бошқа оғирлаштирувчи ҳолатлар мавжуд бўлмаса, ЖКнинг 169-моддаси 1-қисми бўйича квалификация қилинади.

13. Шарҳланаётган жиноятнинг ЖКнинг 169-моддаси 2-қисмида назарда тутилган бошқа оғирлаштирувчи ҳолатлари босқинчилик ёки талончилик учун жавобгарликни оғирлаштирувчи белгилар билан айнан бир хил бўлиб, мазкур белгилар юқорида батафсил таҳлил қилинган.

14. Шарҳланаётган модданинг 3-қисмида:

а) такроран ёки хавфли рецидивист томонидан;

б) компьютер тизимига рухсатсиз кириб;

в) кўп миқдорда;

г) нефть қувурларида, газ қувурларида, нефть ва газ маҳсулотлари қувурларида ўғрилик содир этилиши учун жавобгарлик назарда тутилган.

15. Айбдор компьютер тизимидан фойдаланиш ҳуқуқига эга бўлмагани ҳолда унга кирган ва ўзганинг ҳисобидан ўзининг ҳисобига пул ўтказган ҳолларда ўғирлик ЖКнинг 169-моддаси 3-қисми «б» банди бўйича квалификация қилиниши лозим. Бундай ўғирлик компьютер орқали айбдор

шахснинг ҳисобига пул маблағи ўтказилган пайтдан эътиборан тугалланган жиноят деб ҳисобланади.

Нефть қувурларида, газ қувурларида, нефть ва газ маҳсулотлари қувурларида ўғрилик содир этилгандан бошлаб ЖКнинг 169-моддаси 3-қисми «г» банди бўйича жавобгарлик вужудга келади.

Нефть қувурлари – Магистрал нефть қувурлари ва нефть маҳсулотларини оқизма ҳолда етказиб берадиган қувурлар.

Газ қувурлари дейилганда – кириш газ қувури, кирувчи газ қувури, қишлоқлараро газ қувури, майдонча ичидаги газ қувури, майдонча ташқарисидан ўтказилган газ қувури, тақсимловчи газ қувури, шунингдек, ташқи газ қувурлари тушинилади.

Кириш газ қувури — тақсимловчи газ тармоғига уланиш жойидаги кирувчи газ қувуридан ўчирувчи мосламагача ёки бинонинг кириш жойидаги ер остидан ўтказилган ғилофгача бўлган газ қувури.

Кирувчи газ қувури — бинонинг кириш жойидаги ўчириш мосламасининг ташқарисида, шу жумладан, ички газ қувуригача, бино девори орқали ташқаридан ғилофда ўрнатиладиган газ қувури бўлаги.

Қишлоқлараро газ қувури — газ тармоқларининг аҳоли яшаш жойларидан ташқарида ўтказилган газ қувури.

Майдонча ичидаги газ қувури — корхонанинг ишлаб чиқариш ҳудуди ичкарисидаги саноат истеъмолчисига газ таъминоти манбаидан газ узатишни таъминлайдиган тақсимловчи газ қувури бўлаги (кириш қисми).

Майдонча ташқарисидан ўтказилган газ қувури — корхонанинг ишлаб чиқариш ҳудудидан ташқаридаги саноат истеъмолчисига газ таъминоти манбаидан газ узатишни таъминлайдиган тақсимловчи газ қувури.

Тақсимловчи газ қувури — газ тақсимлаш тармоғидаги газ манбаидан кирувчи газ қувуригача газ истеъмолчиларига газ етказиб берувчи газ қувури.

Ташқи газ қувури — кирувчи газ қувуридан олдинда ўрнатилган ўчирувчи мосламагача бўлган ер ости ва ер устидан ёки бинонинг кириш жойидаги ғилофгача бўлган ер остидан ўтказилган газ қувури[1].

16. ЖКнинг 169-моддаси 4-қисмида:

а) жуда кўп миқдорда;

б) ўта хавфли рецидивист томонидан;

в) уюшган гуруҳ томонидан ёки унинг манфаатларини кўзлаб, ўғрилик содир этилиши учун жавобгарлик назарда тутилган.

17. Ўғриликни оғирлаштирувчи юқорида санаб ўтилган барча ҳолатларни юқорида таҳлил қилиб ўтганмиз (ЖКнинг 164-моддаси шарҳига қаранг).

[1] Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Ер қаърини геологик ўрганиш, саноатда, кончиликда ва коммунал-маиший секторда ишларнинг бехатар олиб борилишини назорат қилиш давлат инспекцияси бошлиғининг 2011 йил 10 августдаги 181-сон буйруғига ИЛОВА. [Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги билан келишилган ҳолда техник ҳужжат деб топилган. 2011 йил 16 август, 6-24/13-8885/6-сон]

XI БОБ.
ЎЗГАЛАР МУЛКИНИ ТАЛОН-ТОРОЖ ҚИЛИШ БИЛАН БОҒЛИҚ БЎЛМАГАН ЖИНОЯТЛАР

170-модда. Алдаш ёки ишончни суиистеъмол қилиш йўли билан мулкий зарар етказиш

Алдаш ёки ишончни суиистеъмол қилиш йўли билан мулкдорга анча миқдорда зарар етказиш, башарти, бу қилмишда талон-торож қилишнинг аломатлари бўлмаса –

энг кам ойлик иш ҳақининг йигирма беш бараваригача миқдорда жарима ёки икки йилгача ахлоқ тузатиш ишлари билан жазоланади.

Ўша ҳаракат:

а) такроран ёки хавфли рецидивист томонидан;

б) моддий жавобгар шахс томонидан;

в) кўп миқдорда зарар етказган ҳолда содир этилган бўлса, –

энг кам ойлик иш ҳақининг йигирма беш бараваридан эллик бараваригача миқдорда жарима ёки икки йилдан уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёхуд олти ойгача қамоқ билан жазоланади.

Етказилган моддий зарарнинг ўрни қопланган тақдирда қамоқ тариқасидаги жазо қўлланилмайди.

1. Шарҳланаётган жиноятнинг объекти ҳар хил шартномавий ва бошқа мажбуриятлардан келиб чиқувчи мулкий муносабатлар ҳисобланади.

Жиноятнинг предмети мулк шаклидан қатъи назар, ҳар қандай мулк бўлиши мумкин.

2. Объектив томондан шарҳланаётган жиноят талон-торож аломатлари бўлмагани ҳолда, алдаш ёки ишончни суиистеъмол қилиш йўли билан мулкдорга анча миқдорда зарар етказишдан иборат (алдаш ва ишончни

суиистеъмол қилиш тушунчалари ҳақида ЖКнинг 168-моддаси шарҳига қаранг).

3. Кўриниб турганидек, алдаш ҳам, ишончни суиистеъмол қилиш ҳам фирибгарлик (ЖКнинг 168-моддаси) учун ҳам, алдаш ёки ишончни суиистеъмол қилиш йўли билан мулкий зарар етказиш (ЖКнинг 170-моддаси) учун ҳам хос бўлиб, мазкур ҳолат ушбу жиноят таркибларининг ўхшашлигидан далолат беради. Улар ўртасидаги фарқ шундан иборатки, ЖКнинг 170-моддасида назарда тутилган жиноят талон-торожнинг конструктив белгиларига эга эмас. Уни содир этишда жабрланувчи мулкининг мавжуд массаси камайиши юзага келмайди, зарар эса айбдор ўз мажбуриятларини лозим даражада бажарганида жабрланувчи олиши лозим бўлган бой берилган фойда кўринишида етказилади.

4. Масалан, ЖКнинг 170-моддасида назарда тутилган жиноятни содир этишда алдаш ёки ишончни суиистеъмол қилиш бажарилган иш ёки кўрсатилган хизмат учун мижозлар томонидан прейскурант бўйича тўланган пулнинг ҳар қандай хизмат кўрсатиш соҳаси ходимлари томонидан ўзлаштирилишида ифодаланади (хусусан, кассир ёки проводникнинг чиптасиз юрганлиги учун йўловчилардан пул олиши, автомобилларга техник хизмат кўрсатиш станциясининг слесари нарядда кўрсатилмаган иши учун қўшимча ҳақ олиши, типография ходими буюртма қилинган нашр тиражининг ҳисобга олинмаган қисми учун тўланган ҳақни ўзлаштириши ва ҳ.к.). Бунда «четга қилинаётган» буюртмани бажаришда мулкдорга тегишли бўлган материаллардан фойдаланиш шарҳланаётган модда билан қамраб олинмайди ва ўзгалар мулкини тегишли турдаги талон-торож қилиниши (растрата ёки ўғрилик) сифатида қўшимча квалификация қилишни талаб қилади.

5. Алдаш ёки ишончни суиистеъмол қилиш йўли билан мулкий зарар етказиш мулкдорнинг мол-мулкини қўлга киритмасдан ҳам мазкур мол-мулкдан у иш бўйича фойдаланиш учун топширилган шахс томонидан ноқонуний ишлатилиши орқали мулкдорга мулкий зарар етказишда ҳам

ифодаланиши мумкин (масалан, корхонанинг транспорт воситаси ёки ускуналаридан шахсий мақсадларда фойдаланиш ва ҳ.к.).

6. Шарҳланаётган жиноят республика ёки маҳаллий бюджетларга бож ёки бошқа мажбурий тўловларни тўламасликда (ёки уларнинг ҳажмини камайтиришда) ифодаланиши мумкин. Масалан, олди-сотди шартномасини яшириш мақсадида мулкдан ҳақини тўламасдан фойдаланиб туриш тўғрисида шартнома тузиш орқали, ер участкаси ёки кўчмас мулкни сотиб олишда шартнома тузаётганда унинг ҳақиқий нархини камайтириб кўрсатиш орқали, солиқ юкини камайтириш мақсадида қалбаки ҳужжатларни тақдим этиш ва даромад солиғи ҳажмини камайтириш орқали, агар бунда ЖКнинг 184-моддасида (Солиқлар ёки бошқа мажбурий тўловларни тўлашдан бўйин товлаш) назарда тутилган жиноят белгилари мавжуд бўлмаса ва бошқалар.

Шуни назарда тутиш лозимки, таҳлил қилинаётган жиноятни содир этишда фақат сохта ҳужжат (унинг қалбакилаштирилгани эмас) тақдим этилган бўлиши лозим (у алдаш воситаси ва ушбу жиноятнинг белгиси ҳисобланади), шунинг учун айбдор ўзи томонидан тайёрланган қалбаки ҳуж-жатларни тақдим этиш орқали алдаса, унинг ҳаракатлари жиноятлар мажмуи бўйича ЖКнинг 170-моддаси ва 228-моддаси (Ҳужжатлар, штамплар, муҳрлар, бланкалар тайёрлаш, уларни қалбакилаштириш, сотиш ёки улардан фойдаланиш) билан квалификация қилиниши лозим.

7. Таҳлил этилаётган жиноят мулкдорга ёки мулк эгасига анча миқдорда зарар етказилган пайтдан эътиборан тугалланган деб ҳисобланади. Анча миқдордаги зарар деганда, энг кам ойлик иш ҳақининг юз баробаридан уч юз баробаригача бўлган миқдордаги зарар тушунилади. Агар энг кам ойлик иш ҳақининг ўттиз баробаридан кам бўлган миқдорда зарар етказилса, ЖКнинг 170-моддасида жавобгарлик назарда тутилган жиноят таркиби мавжуд бўлмайди.

8. Субъектив томондан шарҳланаётган жиноят тўғри қасд билан ғаразли мақсадда содир этилади. Айбдор ёлғон хабар бераётиб ёки мавжуд далилларни яшираётиб мулкдорни ёхуд мулкнинг қонуний эгасини

алдаётганлигини тушуниб етади ва ушбу ҳаракати орқали жабрланувчига мулкий зарар етказилишини кўра билади ҳамда ушбу зарарни етказишни хоҳлайди.

9. Жиноят субъекти 16 ёшга тўлган ҳар қандай ақли расо жисмоний шахс бўлиши мумкин. Мансабдор шахс мазкур жиноятни содир этганлиги учун бошқарув тартибига қарши жиноятлар бўйича жавобгарликка тортилади. Мансабдор шахслар ўз хизмат мавқеидан фойдаланиб жиноий ҳаракатлар содир этганларида, уларнинг қилмишлари ҳокимият ёки мансаб ваколатини суиистеъмол қилиш ёки ҳокимият ёки мансаб ваколати доирасидан четга чиқиш деб квалификация қилинади.

10. ЖКнинг 170-моддаси 2-қисмида:

а) такроран ёки хавфли рецидивист томонидан;

б) моддий жавобгар шахс томонидан;

в) кўп миқдорда зарар етказган ҳолда алдаш ёки ишончни суиистеъмол қилиш йўли билан мулкий зарар етказилиши учун жавобгарлик назарда тутилган.

Ушбу оғирлаштирувчи белгилар бўйича квалификация қилишнинг ўзига хос хусусиятлари юқорида кўриб чиқилган.

10. Жиноятни ЖКнинг 170-моддаси 2-қисми «б» банди билан квалификация қилиш учун махсус субъект – моддий жавобгар шахснинг мавжудлиги зарурий белгидир.

Мулк ишониб топширилган ёки шартнома, битим, топшириққа мувофиқ ёки фаолияти турига кўра мулкдорнинг жамғармаси учун пул маблағларини йиғиш топширилган шахс моддий жавобгар шахс дейилади.

11. (Кўп миқдор тушунчаси тўғрисида Жиноят кодекси Махсус қисми VIII бўлимига қаранг)

12. Шарҳланаётган модданинг 3-қисмида рағбатлантирувчи норма назарда тутилган бўлиб, унга кўра етказилган моддий зарарнинг ўрни қопланган тақдирда қамоқ тариқасидаги жазо қўлланилмайди.

171-модда. Жиноий йўл билан топилган мулкни олиш ёки ўтказиш

Мулкнинг жиноий йўл билан топилганини била туриб, уни олдиндан ваъда қилмаган ҳолда олиш ёки ўтказиш –

энг кам ойлик иш ҳақининг йигирма беш бараваригача миқдорда жарима ёки икки йилгача ахлоқ тузатиш ишлари билан жазоланади.

Ўша ҳаракатлар:

а) такроран ёки хавфли рецидивист томонидан;

б) кўп миқдорда содир этилган бўлса, –

энг кам ойлик иш ҳақининг йигирма беш бараваридан эллик бараваригача миқдорда жарима ёки икки йилдан уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёки олти ойгача қамоқ ёки бир йилдан уч йилгача озодликни чеклаш ёхуд уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўша ҳаракатлар:

а) жуда кўп миқдорда;

б) ўта хавфли рецидивист томонидан;

в) уюшган гуруҳ томонидан ёки унинг манфаатларини кўзлаб содир этилган бўлса, –

энг кам ойлик иш ҳақининг эллик бараваридан юз бараваригача миқдорда жарима ёки уч йилдан беш йилгача озодликни чеклаш ёхуд уч йилдан беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Жиноятнинг объекти мулк ҳуқуқи ва бошқа мулкий ҳуқуқлар, шунингдек, жамиятда шаклланган ва қонунчиликда акс эттирилган мулкни тасарруф этиш бўйича муносабатлар ҳисобланади.

2. Фақат жиноий йўл билан, яъни жиноий фаолият натижасида топилган мулк жиноятнинг предмети бўлиши мумкин. Масалан, ҳар қандай шаклдаги талон-торож қилиш натижасида топилган, божхона қонун ҳужжатларини бузиш натижасида ва ҳ.к. тарзида олинган мулк. Фуқаролик муомаласидан чиқарилган предметлар (ўқотар қуроллар, гиёҳвандлик

воситалари) жиноятнинг предмети бўлиши мумкин эмас. Бундай қилмиш учун айбдор Жиноят кодексининг бошқа моддалари билан жавобгарликка тортилади.

Жиноий жавобгарлик субъекти бўлолмайдиган ёш болалар ёки бошқа шахслар томонидан жабрланувчидан яширин равишда қўлга киритилган мулклар жиноий йўл билан топилган деб ҳисобланмайди. Шундай қилиб, мазкур жиноят предметининг зарурий белгиси мулкни олишнинг жиноий характери ҳисобланади (масалан, маъмурий жавобгарликка тортиладиган майда талон-торож қилиш содир этиш натижасида қўлга киритиладиган мулк жиноят предмети ҳисобланмайди).

Шу билан бирга, уни ишлаб чиқариш жиноят ҳисобланса ҳам, ишлаб чиқарилаётган мулкни қўлга киритиш жиноий йўл билан қўлга киритилган мулк сифатида тан олиниши мумкин эмас (масалан, қалбаки ҳужжатлар, пуллар). Бироқ, ушбу ашёлар ўғрилик, талончилик ҳужуми орқали қўлга киритилган бўлса ёки ўзгача талон-торож қилиш, ёхуд бошқа жиноий йўл билан қўлга киритилса ва қўлга киритилиши ишлаб чиқариш натижаси ҳисобланмаса, уларни жиноий йўл билан топилган деб тан олиш лозим. Бундай мулкни сотиб олиш ёки ўтказишда айбдор ҳаракатлари жиноятлар мажмуи бўйича жиноий йўл билан топилган мулкни олиш ва ўтказиш сифатида квалификация қилинади. Шунингдек, уни тарқатиш жиноят ҳисобланган ҳолда, бундай мулкни тарқатиш ушбу модда билан квалификация қилинади (масалан, квалификация қилишга ўғирланган порнографик материалларни олиш ва кейинчалик тарқатиш тегишлидир).

Шунингдек, жиноий йўл билан топилган маблағларга сотиб олинган мулклар ушбу жиноят предмети сифатида тан олиниши мумкин эмас.

3. Объектив томондан шарҳланаётган жиноят мулкнинг жиноий йўл билан топилганини била туриб, уни олдиндан ваъда қилмаган ҳолда олиш ёки ўтказишда ифодаланади.

4. Жиноий йўл билан топилган мулкни олиш деганда, мулкни жиноий йўл билан топган шахсдан ўша мулкни ўз эгалигига ва тасарруфига

ўтказишга қаратилган ҳар қандай (ҳақ эвазига ёки бепул) битим тузилиши тушунилади. Жиноий йўл билан топилган мулкни била туриб олиш турли усулларда (арзон нархда сотиб олиш, бошқа буюмга айирбошлаш, ҳадя тариқасида олиш, қарзга олиш ёки бериш ва ҳ.к.) амалга оширилиши мумкин. Жиноий йўл билан топилган мулкни олган шахс унинг мулкдори бўла олмайди.

5. Жиноий йўл билан топилган мулкни ўтказиш деганда, мазкур мулкни ўзининг шахсий мулки сифатида тасарруф этиш ҳуқуқини қўлга киритадиган учинчи шахсга ушбу мулкни пулли ёки бепул ўтказишнинг барча усуллари (сотиш, ҳадя қилиш, қиморда ютқазиш, айирбошлаш ва ҳоказо) тушунилиши лозим.

6. Шарҳланаётган жиноятнинг объектив томонининг зарурий белгиси мулкни жиноий йўл билан топган шахсга уни аввалдан сотиб олиш ёки ўтказишга ваъда берилмаган бўлишидир.

Жиноий йўл билан топилган мулкни олдиндан ваъда бермаган ҳолда олиш ёки ўтказиш деганда, агар субъект бундай ҳаракатларни содир этишга, жиноят содир этиш йўли билан мулк топувчи шахсларга ваъда (розилик) бермаган бўлса, шунингдек, улар томонидан содир этилаётган жиноятлардан олдин ёки ўша вақтда ваъда бермаган (масалан, доимий равишда била туриб айнан бир шахслардан жиноий йўл билан топилган мулкларни олиш) ҳамда уларга унинг ёрдамига ишонишига имконият берадиган ҳаракат қилмаган ҳолатлар тушуниланади.

Агар айбдор жиноий йўл билан топилган мулкни олишни аввалдан, яъни талон-торож ёки бошқа жиноят содир этилишидан илгари ваъда қилган бўлса, айбдор шахс содир этган жиноятда иштирок этганлик учун жавобгарликка тортилиши керак. Шунингдек, шахс ўғирланган нарсаларни мунтазам равишда сотиб олган ва ўғрини жиноий йўл билан топилган ҳар қандай мулкни олишга ишонтирган бўлса, бундай шахс ўзганинг мулкини талон-торож қилишнинг иштирокчиси деб ҳисобланади.

7. Жиноят жиноий йўл билан топилган мулк олинган ёки ўтказилган пайтдан бошлаб, қандайдир оқибатлар юзага келишидан қатъи назар, тугалланган деб ҳисобланади.

8. Бу жиноят субъектив томондан тўғри қасд билан содир этилади. Айбдор жиноий йўл билан топилган мулкни олаётганлигини ёки ўтказаётганлигини аниқ билади ва бундай ҳаракатлар содир этилишини хоҳлайди. Шу билан бирга мазкур мулк айнан қайси жиноий йўл билан, яъни ўғрилик, товламачилик, талончилик ва ҳ.к. натижасида топилганлигини аниқлаш зарур эмас. Агар мулк айнан қайси жиноий йўл билан топилганлигини шахс билганлиги аниқланадиган бўлса, унда унинг ҳаракатлари жиноятлар мажмуи бўйича ЖКнинг 171-моддаси ҳамда ишнинг аниқ ҳолатларига қараб ЖКнинг 241-моддаси (Жиноят ҳақида хабар бермаслик ёки уни яшириш) билан квалификация қилиниши лозим.

Қоида тариқасида, жиноят мотивлари ғаразли бўлади.

9. Жиноятнинг субъекти 16 ёшга тўлган ақли расо жисмоний шахс бўлиши мумкин. Мансабдор шахс ўз хизмат мавқеидан фойдаланган ҳолда жиноий йўл билан топилган мулкни олиш ёки ўтказишни содир этса, унинг қилмиши жиноятлар мажмуи бўйича ЖКнинг 171-моддаси ва ЖКнинг тегишли мансаб жинояти учун жавобгарликни назарда тутувчи моддаси билан квалификация қилинади.

10. Шарҳланаётган модданинг 2-қисмида кўриб чиқилаётган жиноятнинг:

а) такроран ёки хавфли рецидивист томонидан;

б) кўп миқдорда содир этилиши учун жавобгарлик назарда тутилган.

11. Шарҳланаётган модданинг 3-қисмида таҳлил қилинаётган жиноятнинг:

а) жуда кўп миқдорда;

б) ўта хавфли рецидивист томонидан;

в) уюшган гуруҳ томонидан ёки унинг манфаатларини кўзлаб содир этилганлиги учун жавобгарлик назарда тутилган.

Мазкур белгилар ЖКнинг 164-моддаси таҳлилида шарҳланган ва ушбу моддага нисбатан қандайдир алоҳида ўзига хос хусусиятларга эга эмас.

172-модда. Мулкни қўриқлашга виждонсиз муносабатда бўлиш

Шахснинг мулкни қўриқлаш юзасидан ўз вазифаларини виждонсиз бажариши натижасида мол-мулк талон-торож қилиниши, унга шикаст етказилиши ёки унинг нобуд қилиниши кўп миқдорда зарар етказилишига сабаб бўлса, башарти, бу қилмишда мансабдорлик жинояти аломатлари бўлмаса, –

энг кам ойлик иш ҳақининг эллик бараваригача миқдорда жарима ёки икки йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёки уч ойгача қамоқ билан жазоланади.

1. Жиноятнинг объекти айбдор шахсга ишониб топширилган ёки унинг муҳофазасида турган ўзганинг мулкини хавфсизлигини, сақланишини таъминлашга қаратилган ижтимоий муносабатлар ҳисобланади.

2. Объектив томондан жиноят кўп миқдорда зарар етказган ҳолда мол-мулк талон-торож қилиниши, унга шикаст етказилиши ёки унинг нобуд қилинишига олиб келган шахснинг мулкни қўриқлаш юзасидан ўз вазифаларини виждонсиз бажаришида ифодаланади, башарти, бу қилмишда мансабдорлик жинояти аломатлари бўлмаса.

Мулкни қўриқлаш юзасидан ўз вазифаларини виждонсиз бажариш – бу мулкни қўриқлаш бўйича функцияларни бажармаслик (масалан, қоровулнинг ўз қўриқлаш навбатига келмаслиги, ёки қўриқланаётган мулкни ташлаб кетиши) ёки мулкни қўриқлаш бўйича тегишли бўлмаган мажбуриятларни бажаришдир.

3. Шахснинг ҳаракатларини ЖКнинг 182-моддаси бўйича квалификация қилиш учун шахснинг мулкни қўриқлаш юзасидан ўз мажбуриятларини бажаришга виждонсиз муносабатда бўлиши ва унинг талон-торож қилиниши, кўп миқдорда зарар етказилиши натижасида унга

шикаст етказилиши ёки унинг нобуд қилиниши ўртасидаги сабабий боғланиш мавжудлигини аниқлаш зарур. Агар сабабий боғланиш бўлмаса, шахсни шарҳланаётган модда бўйича жавобгар қилиб бўлмайди.

Ишониб топширилган мулкни талон-торож қилиш деганда, уларнинг элементларини ташкил этувчи алоҳида предметлар (масалан, эҳтиёт қисм ва мотор) ёки муҳофазада турган мулкни ташкил этувчи предметларнинг бутун мажмуаси талон-торож қилинганлигини тушуниш лозим.

Нобуд қилиш моддий предметга ташқи таъсирнинг шундай усулики, бунинг натижасида мулк ўзининг жисмоний мавжудлигини йўқотади ёки тўлиқ равишда мақсадли йўналтирилганлиги бўйича ишлатиб бўлмайдиган ҳолатга келиб қолади. Нобуд қилиш – ёқиб юбориш, кислотада эритиб юбориш, бузиш каби мулкни тўлиқ йўқ қилишда ифодаланади ёки мулкни шундай ҳолатга келтириш тушуниладики, бунинг натижасида у ўзининг сифат ва фойдалилик хусусиятларини тўлиқ йўқотади. Нобуд қилишнинг ўзига хос хусусияти шундаки, мулк тиклаш ёки таъмирлаш орқали қайта тикланмайди ва хўжалик муомаласидан тўлиқ чиқиб кетади.

Шикаст етказилиши деганда, мулк таркибининг шундай ўзгаришлари тушуниладики, натижада унинг мавжуд ҳолати ёмонлашади, анчагина фойдалилик хусусиятларини йўқотади ва хўжалик ёки бошқа мақсадли фойдаланишга тўлиқ ёки қисман яроқсиз бўлиб қолишини тушуниш керак. Мулкни қайта тиклаб бўлмайдиган даражада йўқотишни англатувчи нобуд қилишдан фарқли равишда, шикаст етказилиши тиклаш, таъмирлаш, ҳайвонни даволаш ва бошқа предметларнинг бартараф этилиши мумкин бўлган сифат жиҳатдан бузилишига олиб келишини англатади.

4. Агар мулкни қўриқлаш мажбуриятини бажараётган вақтда енгиб бўлмас куч (масалан, тўсатдан оғир касал бўлиш, ёнғин, сув тошқини, зилзила) мавжуд бўлиб, бунинг натижасида шахс мулкнинг талон-торож қилинишига, зарар етказилишига ва йўқ қилинишига тўсқинлик қилиш имкониятидан маҳрум бўлса, айбдор ЖКнинг 172-моддаси бўйича жавобгарликка тортилмайди.

5. Субъектив томондан шарҳланаётган жиноят эҳтиётсизлик орқасида содир этилади. Айбдор ўз мажбуриятларига виждонсизларча муносабатда бўлиши натижасида мулк талон-торож қилиниши, шикаст етказилиши ёки нобуд қилиниши каби оқибат келиб чиқиши мумкинлигини олдиндан кўра билади ва бундай оқибатлар келиб чиқмаслигига ишониб, ўз мажбуриятларини бажармайди ёки лозим даражада бажармайди (жиноий ўз-ўзига ишониш) ёхуд оқибатлар келиб чиқиши мумкинлигини кўра билмайди, бироқ уларни кўра билиши зарур ва мумкин бўлади (жиноий бепарволик).

7. Жиноят субъекти 16 ёшга тўлган ақли расо жисмоний, мулкни қўриқлаш вазифаларини бажараётган шахс ҳисобланади.

Мансабдор шахс мулкни муҳофаза қилиш бўйича ўз вазифаларига лоқайдлик ёки виждонсизларча муносабатда бўлиб, уларни бажармаслиги ёки лозим даражада бажармаслиги натижасида кўп миқдорда зарар етказилган бўлса, иш ҳолатларига қараб унинг қилмиши ЖКнинг 207-моддаси (Мансабга совуққонлик билан қараш) ёки ЖКнинг 208-моддаси (Ҳокимият ҳаракатсизлиги) билан квалификация қилинади.

173-модда. Мулкни қасддан нобуд қилиш ёки унга зарар етказиш

Ўзганинг мулкини қасддан нобуд қилиш ёки унга зарар етказиш анча миқдорни ташкил этса, –

энг кам ойлик иш ҳақининг эллик бараваридан етмиш беш бараваригача миқдорда жарима ёки икки йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёки олти ойгача қамоқ билан жазоланади.

Ўша ҳаракатлар:

а) миллатлараро ёки ирқий адоват ёхуд диний таассублар замирида;

б) атрофдагилар учун хавфли усулда;

в) кўп миқдорда зарар етказган ҳолда содир этилган бўлса, –

энг кам ойлик иш ҳақининг етмиш беш бараваридан юз бараваригача миқдорда жарима ёки икки йилдан уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёки

бир йилдан уч йилгача озодликни чеклаш ёхуд уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўша ҳаракатлар:

а) хизмат ёки фуқаролик бурчини бажариши муносабати билан шахснинг ёки унинг яқин қариндошларининг мулкига нисбатан;

б) уюшган гуруҳ ва унинг манфаатларини кўзлаб содир этилган бўлса, –

уч йилдан беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Етказилган моддий зарар уч карра миқдорида қопланган тақдирда, озодликни чеклаш ва озодликдан маҳрум қилиш тариқасидаги жазо қўлланилмайди.

1. Жиноят объекти ўзганинг мулкини муҳофаза қилиш ва хавфсизлигини таъминлаш билан боғлиқ ижтимоий муносабатлар ҳисобланади.

Шарҳланаётган жиноят предмети кўчмас (бинолар, иншоотлар) ва кўчар мулклар бўлиши мумкин.

2. Жиноят объектив томондан ўзганинг мулкини қасддан нобуд қилиш ёки унга анча миқдорда зарар етказишда ифодаланади (мулкни нобуд қилиш ёки зарар етказиш тушунчалари ЖКнинг 172-моддаси шарҳида берилган).

3. Мулкни қасддан нобуд қилганлиги ёки унга зарар етказганлиги учун шахсни жиноий жавобгарликка тортишда содир этилган ҳаракат ва кўрилган зарар ўртасидаги сабабий боғлиқликнинг мавжудлигини аниқлаш зарур.

4. Шарҳланаётган жиноят мулкдор ёки мол-мулкнинг бошқа қонуний эгасига анча миқдордаги зарар етказилган пайтдан эътиборан тугалланган деб ҳисобланиб, анча миқдордаги зарар деганда, юқорида қайд этилганидек, энг кам ойлик иш ҳақининг юз бараваридан уч юз бараваригача бўлган миқдордаги зарар тушунилади.

5. Субъектив томондан шарҳланаётган жиноят тўғри қасд билан ҳам, эгри қасд билан ҳам содир этилади. Уни квалификация қилиш учун жиноятни содир этиш мотиви ва мақсадининг аҳамияти йўқ, лекин ўхшаш жиноятлардан (терроризм, қўпорувчилик, безорилик ва бошқалар) фарқлаш имкониятини беради.

6. Жиноятнинг субъекти ЖКнинг 173-моддаси 1-қисми бўйича 16 ёшга тўлган ақли расо жисмоний шахс бўлади. ЖКнинг 173-моддаси 2-қисми ёки 3-қисмида кўрсатилган жиноятнинг квалификация қилинган таркиби бўйича жиноий жавобгарлик 14 ёшдан келиб чиқади.

7. ЖКнинг 173-моддаси 2-қисмида қуйидаги оғирлаштирувчи ҳолатларда жиноят содир этганлик учун жавобгарлик кўзда тутилади:

а) миллатлараро ёки ирқий адоват ёхуд диний таассублар замирида;

б) атрофдагилар учун хавфли усулда;

в) кўп миқдорда зарар етказган ҳолда.

8. Миллатлараро ёки ирқий адоватни нафақат шахснинг муайян миллат ёки ирққа тегишлилиги билан, шунингдек, инсоният фаолиятининг турли соҳаларида акс этувчи ўзига хос хусусиятларга эга бўлган турли хил маданият, ижтимоий ва бошқа гуруҳларга (қабила, уруғ) тегишлилиги билан ҳам ифодалаш мумкин.

9. *Диний таассублар* – бу шахснинг муайян гуруҳ, диний йўналиш, конфессия вакилларининг норасолиги, чекланганлиги, зарарлилиги тўғрисидаги объектив асосга эга бўлмаган ички тасаввури. Одатда, ушбу тасаввурлар диний фанатизм, диний ғояларни нотўғри тушуниш, зарур диний маданиятнинг мавжуд эмаслиги билан асосланади.

10. ЖКнинг 173-моддаси 2-қисми «б» банди маъносида атрофдагилар учун хавфли усулда деганда, мол-мулкни нобуд қилиш ёки унга зарар етказишга қаратилган ҳаракатларни содир этишда катта табиий офат ва вайроналик юз бериши хавфини келтириб чиқариш ва инсонларнинг қурбон бўлиши, инсон соғлиғи учун хавфли ҳолатнинг вужудга келишига сабаб бўлувчи усуллардан фойдаланиш тушунилади. Уларга мулкка ўт қўйиш, уни портлатиш, чўктириб юбориш, ҳайвонларни заҳарлаш, транспорт ҳалокатларини уюштириш ва ҳоказо усулларни қўллаш киради. Масалан, жиноятчи овлоқ жойда жабрланувчининг машинасини ёндириб юборади ва бунда атрофдагилар учун хавфни вужудга келтирмайди.

Агар айбдорнинг қасддан ўзганинг мулкини нобуд қилиш ёки унга зарар етказиш билан боғлиқ ҳаракатлари натижасида фуқароларнинг соғлиғи

ёки ҳаётига зарар етказиладиган бўлса, айбдорнинг ҳаракатларини ЖКнинг 173-моддаси 2-қисми «б» банди ва ЖКнинг Махсус қисми алоҳида модалари билан жиноятлар мажмуи тариқасида квалификация қилиш лозим.

11. (Кўп миқдор тушунчаси тўғрисида ЖКнинг Махсус қисми VIII бўлими шарҳига қаранг)

12. Мулкни қасддан нобуд қилиш ёки унга зарар етказишни алоҳида квалификация қилиш белгилари ЖКнинг 173-моддаси 3-қисмида берилган. Булар:

а) хизмат ёки фуқаролик бурчини бажариши муносабати билан шахснинг ёки унинг яқин қариндошларининг мулкига нисбатан;

б) уюшган гуруҳ ёки унинг манфаатларини кўзлаб мулкни қасддан нобуд қилиш ёки унга зарар етказиш.

Кўрсатилган квалификация қилиш белгилари биз юқорида кўриб чиққан белгилар билан айнан бир хил.

13. Агар ўзганинг мулкини нобуд қилиш ёки унга зарар етказиш талон-торож қилиш жараёнида содир этилган бўлса, мазкур ҳаракатлар талон-торож учун ўрнатилган махсус жавобгарлик нормаси билан бирга ЖКнинг 173-моддаси бўйича жиноятлар мажмуи тариқасида квалификация қилинади.

14. Шарҳланаётган модданинг 4-қисмида рағбатлантирувчи норма назарда тутилган бўлиб, унга мувофиқ етказилган моддий зарар қопланган тақдирда озодликдан маҳрум қилиш ва озодликни чеклаш тариқасидаги жазолар қўлланилмайди.

174-модда. Ахборотлаштириш қоидаларини бузиш[1]

[1] Ўзбекистон Республикасининг 2007 йил 25 декабрдаги Қонуни билан чиқариб ташланган // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами (кейинги ўринларда – ҚҲТ), 2007 й., 52-сон, 532-модда.

XII БОБ.
ИҚТИСОДИЁТ АСОСЛАРИГА ҚАРШИ ЖИНОЯТЛАР

175-модда. Ўзбекистон Республикасининг манфаатларига хилоф равишда битимлар тузиш

Наф келтирмаслиги аён бўлган битимни тузиш, шу жумладан Ўзбекистон Республикаси ҳудудига илгари фойдаланилган, жисман ишлатиб бўлинган, маънавий эскирган ёки замон талабларига жавоб бермайдиган асбоб-ускунани ёхуд технологияларни олиб киришга, шунингдек уларни ўрнатиш ва жорий этишга олиб келган битимни тузиш, республика манфаатларига кўп миқдорда зарар етказган бўлса, худди шунингдек бундай битим тузилишига сабаб бўлган эксперт хулосасини ёки бошқа ҳужжатни ваколатли давлат органининг ёки бошқа ташкилотнинг мансабдор шахси томонидан бериш —

энг кам ойлик иш ҳақининг уч юз бараваридан беш юз бараваригача миқдорда жарима ёки муайян ҳуқуқдан маҳрум этилган ҳолда уч йилдан беш йилгача озодликни чеклаш ёхуд уч йилдан беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўша ҳаракат:

а) такроран;

б) бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб содир этилган бўлса, — беш йилдан саккиз йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўша ҳаракат:

а) жуда кўп миқдорда зарар етказган ҳолда;

б) уюшган гуруҳ томонидан ёки унинг манфаатларини кўзлаб содир этилган бўлса, — саккиз йилдан ўн икки йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Етказилган моддий зарар уч карра миқдорида қопланган тақдирда шахс жазодан озод этилади

1. Жиноятнинг объекти Ўзбекистон Республикаси иқтисодиётининг асосларини таъминловчи ижтимоий муносабатлар.

2. Объектив томондан жиноят наф келтирмаслиги аён бўлган битимни тузиш, шу жумладан Ўзбекистон Республикаси ҳудудига илгари фойдаланилган, жисман ишлатиб бўлинган, маънавий эскирган ёки замон талабларига жавоб бермайдиган асбоб-ускунани ёхуд технологияларни олиб киришга, шунингдек уларни ўрнатиш ва жорий этишга олиб келган битимни тузиш, республика манфаатларига кўп миқдорда зарар етказган бўлса, худди шунингдек бундай битим тузилишига сабаб бўлган эксперт хулосасини ёки бошқа ҳужжатни ваколатли давлат органининг ёки бошқа ташкилотнинг мансабдор шахси томонидан беришда ифодаланади.

3. Битим деб, фуқаролар ва юридик шахсларнинг фуқаролик ҳуқуқ ва бурчларини белгилаш, ўзгартириш ёки бекор қилишга қаратилган ҳаракатларига айтилади[1]. Тузилган битимнинг тури қилмишнинг квалификациясига таъсир этмайди, аммо айбдорга жазо тайинлашда суд томонидан инобатга олиниши мумкин.

4. *Битим тузиш* битимнинг барча шартлари бўйича шахс (тараф)нинг ўз эркини қонунда назарда тутилган тарзда ифодалашидан иборат бўлади.

Қуйидаги икки шартга риоя қилгандагина битим тузилган ҳисобланади:

- битимнинг барча шартлари бўйича шахснинг эрк-иродаси ифодаланган бўлиши керак;
- эркнинг ифода этилиш шакли битимларга қўйилган барча талабларга жавоб бериши керак[2].

5. Кўрсатилган талабларга риоя қилингандагина битим тузилган ҳисобланади, акс ҳолда битим тузиш тўғрисида гап юритишга йўл қўйилмайди. Агар айбдор юқорида қайд этилган талабларга жавоб

[1] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси, 101-модда.
[2] Ўша жойда, 105-112-моддалар.

бермайдиган битим тузилишини объектив ҳолатларга асосланиб, таҳмин қилаётган бўлса, унинг ҳаракатлари шарҳланаётган жиноятни содир этишга суиқасд қилиш деб квалификация қилинади.

6. Наф келтирмайдиган битим деганда, шартлари давлат манфаатларига зид келувчи битимни тушуниш зарур (масалан, маҳсулот етказиб бериш баҳосининг аниқ пасайтирилганлиги ёки маҳсулотни олиш, уни транспортда ташиш нархларини аниқ ошириб кўрсатиш, давлат мулкини тасарруф қилишда паст нархлаш, Ўзбекистон Республикаси иқтисодий санкция қўллаган резидентлар билан савдо операцияларини амалга ошириш ва ҳоказолар)[1].

7. Ўзбекистон Республикаси манфаатлари деганда, самарали бозор иқтисодиётини яратиш, мулкий ва ашёвий муносабатларни, умуммиллий қадриятларни ҳимоя қилиш, товар мустақиллигига эришиш ва шу кабилар тушунилади. Кўрсатиб ўтилган манфаатлар битимларни тузишга алоҳида талаблар белгиланган қонунчиликда акс эттирилган ва мустаҳкамланган, шу жумладан бу савдо операцияларини ўтказиш ва тузиладиган ташқи иқтисодий битимларга ҳам тааллуқли.

8. Олиб кириш – бу асбоб-ускунани ёхуд технологияларни Ўзбекистон Республикаси ҳудудига бошқа давлатлар ҳудудидан Ўзбекистон Республикасининг божхона чегараси орқали олиб ўтиш.

Илгари фойдаланилган асбоб-ускуна – бу илгари ўрнатилган ва ўз вазифасига кўра ишлатилган асбоб-ускуна.

Жисман ишлатиб бўлинган асбоб-ускуна – бу капитал таъмирлашга муҳтож бўлган асбоб-ускуна.

Маънавий эскирган ёки замон талабларига жавоб бермайдиган асбоб-ускуна – бу ишлаб чиқариш ҳозирги вақтда тўхтатилган бўлиши мумкин бўлган эски андозадаги асбоб-ускуна, рентабель бўлмаган асбоб-ускуна.

---

[1] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 1998 йил 17 апрелдаги «Иқтисодиёт соҳасида жиноий ишлар бўйича суд амалиётида юзага келган айрим масалалар тўғрисида»ги 11-сон қарори, 11-банд 1 ва 3-қисмлари // Тўплам, 1-жилд. – 118-б.

Ўрнатиш ва жорий этиш – бу асбоб-ускунани ишга тушириш ёки мазкур технологиялардан фойдаланиш.

9. Жиноят объектив томонининг зарурий белгиси Ўзбекистон Республикаси манфаатларига хилоф равишда битим тузилиши натижасида кўп миқдорда зарар етказилиши ҳисобланади. Зарар миқдори ҳар бир алоҳида иш бўйича тергов органи ва суд томонидан асослантирилиши[1] ҳамда шарҳланаётган модда мазмуни бўйича қуйидагиларга асосланган бўлиши лозим:

- ҳақиқий зарар, яъни давлат ўзининг бузилган манфаатларини тиклаши учун қилган ёки қилиши лозим бўлган ҳаражатлари;
- бой берилган фойда, яъни давлат ўз манфаатлари бузилмаганида одатдаги фуқаролик муомаласи шароитида олиши мумкин бўлган, лекин ололмай қолган даромадлари[2].

10. Агар битим тузилиши натижасида республика манфаатларига кўп миқдорда зарар етказилган бўлса, шарҳланаётган жиноят тугалланган деб ҳисобланади.

11. Эксперт хулосасини ёки бошқа ҳужжатни (рухсатномани) ваколатли давлат органининг ёки бошқа ташкилотнинг мансабдор шахси томонидан бериш, агар бу қилмиш наф келтирмаслиги аён бўлган битимни тузишга олиб келган бўлса, тамом бўлган жиноят деб эътироф этилади. Бу ҳолда қонун Ўзбекистон Республикасининг манфаатларига кўп миқдорда зарар етказилиши тарзидаги оқибатлар юз беришини талаб қилмайди, наф келтирмаслиги аён бўлган битимни тузиш жиноятнинг муқаррар белгиси ҳисобланади.

12. Субъектив томондан жиноят фақат тўғри қасд билан содир этилади. Айбдор шахс битим тузилгунга қадар унинг республика манфаатлари учун наф келтирмаслигини билиши керак.

---

[1] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 1998 йил 17 апрелдаги «Иқтисодиёт соҳасида жиноий ишлар бўйича суд амалиётида юзага келган айрим масалалар тўғрисида»ги 11-сон қарори, 11-банд 2-қисми // Тўплам, 1-жилд. – 118-б.

[2] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси, 14-модда 2-қисми.

Тенг шароитларда шахс фойдалироқ шартларда битим тузиш имкониятига эга бўлмаса (масалан, буюмларни шошилинч тарзда етказиб беришда субъект қимматроқ транспорт компанияси хизматларидан фойдаланишга мажбур бўлади ва ҳ.к.), аён бўлиш белгиси мавжуд бўлмайди.

Битимнинг Ўзбекистон Республикаси манфаатларига зид тузилганлиги ишга тегишли мутахассислар жалб қилиниб аниқланиши лозим[1].

Агар мансабдор шахс ўзининг хизмат вазифасига совуққонлиги натижасида шундай битим тузса, унинг хатти-ҳаракати ЖКнинг 207-моддасига биноан (мансабга совуққонлик билан қараш) квалификация қилинади.

Мотив ва мақсад шарҳланаётган жиноятни квалификация қилишга таъсир қилмайди. Шу билан бирга, «агар қайд этилган битимларни тузишда айбдорда ғараз ва бошқа паст ниятлар бўлганлиги аниқланса, бундай ҳаракатлар Жиноят кодексининг ҳокимият ёки мансаб мавқеидан фойдаланиб содир этиладиган тегишли жиноятлар учун жавобгарликни белгиловчи моддалари билан тавсифланиши лозим»[2]. Масалан, агар шарҳланаётган жиноят пора олиш эвазига содир этилган бўлса, айбдорнинг ҳаракатлари жиноятлар мажмуи тариқасида ЖКнинг 175 ва 210-моддалари бўйича квалификация қилиниши керак.

Агар айбдор шарҳланаётган жиноят содир этиши билан Ўзбекистон Республикасининг иқтисодий хавфсизлигига путур етказмоқчи эканлиги аниқланса, унинг ҳаракатлари ЖКнинг 157-моддаси билан давлатга хоинлик қилиш сифатида қўшимча квалификация қилинади.

13. Шарҳланаётган жиноятнинг субъекти ЖКнинг 175-моддасида кўрсатилган давлат органи, мулкчилик шаклидан қатъи назар корхона, муассаса, ташкилот ёки жамоат бирлашмасининг фақат мансабдор

---

[1] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 1998 йил 17 апрелдаги «Иқтисодиёт соҳасида жиноий ишлар бўйича суд амалиётида юзага келган айрим масалалар тўғрисида»ги 11-сон қарори, 11-банд 3-қисми // Тўплам, 1-жилд. – 118-б.

[2] Ўша жойда, 11-банд 4-қисми. – 119-б.

шахслари бўлиши мумкин (мансабдор шахс тушунчаси тўғрисида Жиноят кодекси Махсус қисмининг VIII бўлимига қаранг).

14. Давлат органи деганда, давлатнинг жамият устидан раҳбарлик қилишида вужудга келган масалаларни ҳал этиш учун зарур бўлган ҳокимият ваколатлари ва воситалари билан таъминланган давлат механизмининг ташкиллашган қисмини тушуниш зарур. Давлат органи сифатида битта мансабдор шахс ёки мансабдор шахсларнинг ташкиллашган гуруҳи бўлиши мумкин[1].

15. *Корхона* – юридик шахс ҳуқуқига эга бўлган, мулкчилик ҳуқуқи ёки хўжаликни тўла юритиш ҳуқуқи бўйича ўзига қарашли мол-мулкдан фойдаланиш асосида маҳсулот ишлаб чиқарадиган ва сотадиган ёки маҳсулотни айирбошлайдиган, ишларни бажарадиган, хизмат кўрсатадиган, мулкчиликнинг барча шаклларида тенг ҳуқуқлилик асосида амалдаги қонунларга мувофиқ ўз фаолиятини амалга оширадиган мустақил хўжалик юритувчи субъект ҳисобланади[2].

16. *Муассаса* – бошқарув, ижтимоий-маданий ёки бошқа нотижорат вазифаларни амалга ошириш учун мулкдор томонидан ташкил этилган ва тўла ёки қисман молиявий таъминлаб туриладиган ташкилот ҳисобланади[3].

17. Ташкилот деганда, Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига мувофиқ ташкил қилинган ҳар қандай тижорат юридик шахси, шунингдек, хорижий юридик шахслар, компаниялар ҳамда фуқаролик ҳуқуқ лаёқатига эга ва хорижий давлатлар қонунчилигига мувофиқ тузилган бошқа корпоратив уюшмалар тушунилади.

18. Жамоат бирлашмалари маънавий ёки ўзга номоддий эҳтиёжларни қаноатлантириш учун ўз манфаатларининг муштараклиги асосида қонунда

---

[1] *Қаранг*: Большой юридический словарь / Под ред. А.Я. Сухарева, В.Е. Крутских. Изд. второе, переработанное и дополненное — М.: ИНФРА-М. 2000. – 399-б.

[2] Мазкур таъриф-тушунча ҳозирги кунда ўз кучини йўқотган Ўзбекистон Республикасининг 1992 йил 15 февралдаги «Ўзбекистон Республикасидаги корхоналар тўғрисида»ги Қонунининг 1-моддасидан олинган // Олий Кенгаш Ахборотномаси, 1991 й., 4-сон, 78-модда. Фикримизча, кўрсатилган норматив ҳужжатнинг бекор қилинишига қарамасдан, таъриф ўзининг долзарблигини йўқотмади.

[3] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси, 76-модда.

белгиланган тартибда бирлашган фуқароларнинг ихтиёрий бирлашмалари ҳисобланади. Бунга ўсмирлар, ёшлар, болалар, ногиронлар, илмий, техникавий, маданий, спорт ва бошқа фуқаролар бирлашмалари мисол бўла олади. Сиёсий партиялар, оммавий ҳаракатлар, касаба уюшмалари, хотин-қизлар, ўсмирлар ва болалар ташкилотлари, ветеранлар ва ногиронлар ташкилотлари, илмий-техникавий, маданий-маърифий, физкультура-спорт ва бошқа кўнгилли жамиятлар, ижодий уюшмалар, юртдошлар уюшмалари, ассоциациялар ва фуқароларнинг бошқа бирлашмалари жамоат бирлашмалари деб эътироф этилади[1].

19. Шахсга битимларни тузиш бўйича қонунда белгиланган тартибда ваколат берилгандагина уни жавобгарликка тортиш мумкин. Акс ҳолда унинг ҳаракатларини ЖК 175-моддаси бўйича квалификация қилиш мумкин эмас. Агар керакли далиллар бўлса, шахс манфаатдор бўлса унинг ҳаракатлари фирибгарлик сифатида ЖКнинг 168-моддаси тегишли қисми бўйича квалификация қилиниши мумкин.

20. Шарҳланаётган модданинг 2-қисмида:

а) такроран;

б) бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб Ўзбекистон Республикасининг манфаатларига хилоф равишда битим тузиш учун жавобгарлик назарда тутилган.

Ушбу модданинг 2-қисми «а» ва «б» бандларида кўрсатилган алоҳида квалификация қилинадиган белгилар биз олдин шарҳланган босқинчилик белгиларини сўзма-сўз такрорлайди ва ушбу жиноятга нисбатан ҳеч қандай махсус ўзига хос хусусиятларга эга эмас.

21. Шарҳланаётган модданинг 3-қисмига мувофиқ, Ўзбекистон Республикасининг манфаатларига хилоф равишда битим тузиш

а) жуда кўп миқдорда зарар етказган ҳолда;

---

[1] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикасининг 1991 йил 15 февралдаги «Ўзбекистон Республикаси жамоат бирлашмалари тўғрисида»ги Қонуни, 1-модда // Олий Кенгаш Ахборотномаси, 1991 йил, 4-сон, 76-модда.

б) уюшган гуруҳ томонидан ёки унинг манфаатларини кўзлаб содир этилган бўлса жавобгарлик юзага келади.

22. Шарҳланаётган модданинг 4-қисмига мувофиқ, етказилган моддий зарар уч карра миқдорида қопланган тақдирда шахс жазодан озод этилади

176-модда. Қалбаки пул, акциз маркаси ёки қимматли қоғозлар ясаш, уларни ўтказиш

Ўтказиш мақсадида қалбаки банк билетлари (банкнотлар), металл тангалар, акциз маркалар, шунингдек, қимматли қоғозлар ёхуд чет эл валютаси ёки чет эл валютасидаги қимматли қоғозлар ясаш ёки уларни ўтказиш –

икки йилдан беш йилгача озодликни чеклаш ёхуд беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўша ҳаракатлар:

а) такроран ёки хавфли рецидивист томонидан;

б) кўп миқдорда;

в) бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб содир этилган бўлса, –

беш йилдан ўн йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўша ҳаракатлар:

а) жуда кўп миқдорда;

б) уюшган гуруҳ томонидан ёки унинг манфаатларини кўзлаб содир этилган бўлса, –

ўн йилдан ўн беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Таҳлил қилинаётган жиноятнинг ижтимоий хавфлилиги қоғоз пул ёки қимматли қоғозлар кўпайиб кетишига, яъни пул ва товар массаси ўзаро мутаносиблигининг бузилишига сабаб бўлади. Муомалада товар билан таъминланмаган қалбаки қоғоз пуллар пайдо бўлади, бу эса пулнинг қадрсиз-

ланишига, иқтисодий беқарорликка сабаб бўлади, давлат иқтисодиётининг асосларига путур етказади.

2. Жиноятнинг объекти давлатнинг пул ва кредит тизими ҳамда хўжалик юритувчи субъектларнинг нормал фаолият олиб боришини таъминловчи ижтимоий муносабатлардир.

3. Ушбу жиноятнинг предмети Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг банк билетлари (банкнотлар), шунингдек, металл тангалар, акциз маркалар, Ўзбекистон Республикаси валютасидаги қимматли қоғозлар, чет эл валютаси, чет эл валютасидаги қимматли қоғозлар ҳисобланади.

Сўм Ўзбекистон Республикасининг пул бирлиги, яъни банк билети (банкнотаси) ҳисобланиб, у 1 сўмдан 1000 сўмгача бўлган шаклда муомалага киритилади. Сўм Ўзбекистон Республикасида ягона, чекланмаган ва қонуний тўлов воситаси ҳисобланади[1].

Ўзбекистон Республикасининг ҳар қандай металл тангалари, шу жумладан олтин, кумуш ва платина тангалар (бу тангалар сони чекланганлиги туфайли, асосан, тўлов воситасидан кўра кўпроқ, коллекция буюми сифатида фойдаланилади).

Банк билетлари (банкнотлар) Ўзбекистон Республикаси ҳудудида Ўзбекистон Республикаси Марказий банки томонидан эмиссия қилинади. Муомалада бўлган пуллардан ташқари, муомаладан чиқарилган ёки чиқарилаётган, алмаштирилиши лозим бўлган банк билетлари (банкнотлар) ҳамда майда тангалар кўринишидаги пуллар ҳам кўриб чиқилаётган жиноят предмети бўлиши мумкин.

Акциз маркалар акциз солиғига тортиладиган буюмлар (хусусан, алкоголли ва тамаки маҳсулотлар) учун мазкур буюмларнинг ишлаб чиқарувчилари ва импорт қилувчилари томонидан акциз солиғи тўланганлигининг далилидир.

---

[1] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикасининг 1995 йил 21 декабрдаги «Ўзбекистон Республикасининг Марказий банки тўғрисида»ги Қонуни, 32-модда 3-қисми // ОМ Ахборотномаси, 1995 йил, 12-сон, 247-модда.

Мулкий ҳуқуқларни белгиланган шаклга ва мажбурий реквизитларга амал қилган ҳолда тасдиқловчи ҳужжатлар *қимматли қоғозлар* ҳисобланиб, улар тақдим этилган тақдирдагина мазкур ҳуқуқларни амалга ошириш ёки бошқа шахсларга бериш мумкин бўлади. Қимматли қоғозлар жумласига: облигациялар, векселлар, чеклар, депозит ва жамғарма сертификатлари, банкнинг тақдим қилувчига пул бериладиган жамғарма дафтарчаси, коносамент, акция ҳамда қонун ҳужжатлари билан қимматли қоғозлар жумласига киритилган бошқа ҳужжатлар киради[1].

Чет эл валютаси жумласига тегишли хорижий давлатда муомалада бўлган ва қонуний тўлов воситаси ҳисобланган банкнот кўринишдаги чет эл пуллари, шунингдек, муомаладан чиқарилган ёки муомаладаги, аммо Ўзбекистон Республикаси пул белгиларига алмаштирилиши лозим бўлган чет эл пуллари, ҳисобварақларда ва омонатларда бўлган хорижий давлатларнинг пул бирликларидаги ва халқаро ҳисоб-китоб бирликларидаги маблағлар киради[2].

Чет эл валютасидаги қимматли қоғозлар Ўзбекистон Республикасининг «Қимматли қоғозлар бозори тўғрисида»ги Қонуни ёки хорижий давлатларнинг қонун ҳужжатларига мувофиқ қимматли қоғозлар жумласига киритилган, қиймати чет эл валютасида ифодаланган пул ҳужжатларидир[3].

4. Қалбаки пул, акциз маркаси ёки қимматли қоғозлар ясаш, уларни ўтказишнинг жиноийлиги фақат улар қалбаки пул, акциз маркаси ёки қимматли қоғозлар ясаш ёки уларни ўтказиш вақтида Ўзбекистон Республикаси ҳудудида ёки бошқа мамлакатлар ҳудудида муомалада бўлган ҳолда қайд этилиши лозим.

Муомалада бўлиш деганда қуйидаги ҳолатлар тушунилиши лозим:

---

[1] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси, 96-модда.

[2] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикасининг 2003 йил 11 декабрдаги «Валютани тартибга солиш тўғрисида»ги Қонуни, 3-модда 2-қисми // ОМ Ахборотномаси, 2004 йил, 1-2-сон, 6-модда.

[3] Ўша жойда, 3-модда 3-қисми.

♦ банкнот ва тангалар, шу жумладан сўм ва тийин Ўзбекистон Республикасининг бутун ҳудудида тўловларнинг барча турларида ёзилган қиймати бўйича қабул қилиниши, шунингдек ҳисобвараққа, омонатга ўтказиш ва жўнатма сифатида ўтказиш учун қабул қилиниши мажбурийдир ;

♦ акциз маркалари ваколатли давлат органлари томонидан акциз солиғи тўланганининг қонуний ва ҳақиқий далили сифатида қабул қилинади;

♦ қимматли қоғозлар эмитент томонидан қонуний ва ҳақиқий қарз мажбуриятлари сифатида қабул қилинади.

Шу туфайли ҳам ҳозирги вақтда муомалада бўлмаган қалбки пул белгилари ёки қимматли қоғозларни (масалан, собиқ СССР пул белгиларини, тугатилган акциядорлик жамияти акцияларини) ўтказиш мақсадида ясаш ЎзР ЖКнинг 176-моддаси бўйича квалификация қилиниши мумкин эмас, чунки уларни ясаш ёки ўтказиш Ўзбекистон Республикасининг пул ва кредит тизимига зарар етказа олмайди, бундай шахсларнинг ҳаракатлари фирибгарлик сифатида квалификация қилиниши мумкин.

5. Объектив томондан жиноят ўтказиш мақсадида қалбаки банк билетлари (банкнотлар), металл тангалар, акциз маркалар, қимматли қоғозлар ёхуд чет эл валютаси ёки чет эл валютасидаги қимматли қоғозлар ясашда ва уларни ўтказишда ифодаланади.

6. Қалбаки банк билетлари (банкнотлар), металл тангалар, акциз маркалар, шунингдек, қимматли қоғозлар ёхуд чет эл валютаси ёки чет эл валютасидаги қимматли қоғозлар ясаш деганда мазкур нарсаларни тўла ясаш ёхуд ҳақиқий қоғоз пуллар ёки қимматли қоғозларга қисман ўзгартиришлар киритиш (шу нарсаларнинг рақамларини ёки бошқа зарурий қисмларини ўзгартириш) тушунилади.

Қалбаки билетлар ёки қимматли қоғозларни ясаш усуллари ҳар хил бўлиши мумкин. Бу фотосуратлар, компьютер техникасидан фойдаланиш, чизиш, матбаа йўли билан пул ёки қимматли қоғозларни босма усулда чиқариш ва ҳ.к. усуллари бўлиши мумкин. Жиноятнинг квалификацияси учун уни содир этиш усулларининг аҳамияти йўқ.

7. Қалбаки пул ёки қимматли қоғозларнинг (жиноят предметининг) барча ўлчамлари, зарурий белгилари, яъни реквизитлари ҳақиқийсига чиндан ҳам ўхшаш бўлиши жиноятни квалификация қилишнинг зарурий шарти ҳисобланади. Акс ҳолда, айбдорнинг ҳаракатларини кўриб чиқилаётган модда бўйича квалификация қилиш мумкин эмас. Масалан, шахснинг журналдан янги пулнинг намуна нусхаларини қирқиб олиб, уларни ёпиштириб сотишга уринишини қалбаки пул ясаш ёки уларни ўтказиш деб бўлмайди. Бундай қилмиш муайян шароитда фирибгарлик деб баҳоланиши мумкин. Чунки бундай пуллар муомалада бўла олмайди ва давлатнинг пул-кредит тизими асосларига путур етказмайди. Бундан ташқари, жиноят предметини бундай тарзда қалбакилаштириш, шунингдек ишнинг бошқа ҳолатлари айбдор қасдининг чекланган шахслар доирасини қўпол равишда алдашга йўналтирилганлигидан далолат беради.

8. Жиноят предметини ясаш, агар уларни ўтказиш мақсади борлиги аниқланса, лоақал бир нусха ясалган пайтдан эътиборан, уларнинг кейинчалик ўтказилиши ёки ўтказилмаслигидан қатъи назар, тугалланган жиноят ҳисобланади.

9. Уларни ўтказиш деганда, уларни муомалага киритиш, яъни улардан тўлов, айирбошлаш, ҳадя қилиш воситаси сифатида фойдаланиш ва шу нарсаларнинг муомалада бўлишига имкон берадиган бошқа ҳаракатларни содир этиш тушунилади. Бу ўринда ўтказиш жиноят предметини тайёрловчи шахс ва жиноятнинг бошқа иштирокчилари ёки бошқа шахслар томонидан томонидан амалга оширилиши мумкин. Қалбакилаштирилганлиги олдиндан маълум бўлган предметларни кейинчалик ҳақиқатда ўтказиш учун олиш ЖКнинг 176-моддасида кўзда тутилган жиноятни содир этишга жиноий жазоланадиган тайёргарлик кўришни вужудга келтиради (ЖКнинг 25-моддаси 2-қисми).

10. Бир дона бўлса-да, жиноят предмети қабул қилинган ёки ҳақиқий пул белгиси, акциз марка ёки қимматли қоғоз сифатида фойдаланилган вақтдан бошлаб жиноят тугалланган ҳисобланади.

11. Жиноят предметини муомалага киритилиши натижасида нафақат давлатнинг пул-кредит тизимига салбий таъсир кўрсатилади, балки ўзгаларнинг мулкига (берилган товар ва кўрсатилган хизмат учун ҳақ сифатида, айирбошлашда, қарз беришда, олди-сотдида ва бошқалар) ҳам зарар етказилади. Бундай ҳолларда, жиноятни фақатгина ЖКнинг 176-моддаси билан жавобгар қилиш етарли, ўзганинг мулкини талон-торож қилиш учун жавобгарлик белгиланган моддалар бўйича қўшимча квалификация қилиш талаб этилмайди.

12. Муомаладан чиқарилган ва фақатгина коллекциялаш учун мўлжалланган пул ва қимматли қоғозларни ўтказиш мақсадида ясаш ёки ўтказиш шарҳланаётган жиноят таркибини вужудга келтирмайди ва тегишли асослар мавжуд бўлганда фирибгарлик сифатида ЖКнинг 168-моддаси бўйича квалификация қилиниши лозим.

Пул-буюм лотерея билетлари ва бошқа ҳужжатларни ясаш, қалбакилаштириш ёки уларни ўтказиш ЖКнинг 176-моддаси билан жавобгарликни юзага келтирмайди. Пул-буюм лотерея билетлари ва бошқа ҳужжатларни қалбакилаштириш ёки уларни ўтказганлик учун ЖКнинг 168-моддаси бўйича жавобгарликка тортилиши керак.

13. Субъектив томондан жиноят фақат тўғри қасд билан содир этилади. Айбдор ўтказиш мақсадида жиноят предметини ясаётганлиги ёки уларни ўтказаётганлигини англайди ва ушбу ҳаракатларни содир этишни хоҳлайди.

Ўтказиш мақсадининг борлиги жиноят предметини ясашнинг зарурий белгисидир. Ўтказиш мақсади ҳақида хулоса чиқаришда фақат қалбаки пул, акциз маркаси ёки қимматли қоғозларни ёхуд чет эл валютаси ёки хорижий валютадаги қимматли қоғозларни ясаш ёки сақлаш фактига асос сифатида таяниш мумкин эмас, бунда шахснинг уларни ўтказиш ниятидан далолат берувчи бошқа ҳолатлар ҳам аниқланиши лозим. Санаб чиқилган предметларни ўтказиш нияти мавжуд бўлгани ҳақида, масалан, уларнинг миқдори, махсус ўрамлари, уларни ташиш ҳолатлари ва ҳоказолар далолат бериши мумкин. Шахс жиноят предметини ўтказиш мақсадида эмас, балки

ўзи учун, масалан, ўз қобилияти, маҳоратини кўрсатиш ва ҳоказо учун ясаган ҳолларда унинг ҳаракатлари жиноий қилмиш ҳисобланмайди.

Ўтказаётган банкнотлар, акциз маркалар ёки қимматли қоғозлар қалбаки эканлигини билмаган шахс ҳам жиноий жавобгарликка тортилмайди.

14. Жиноятнинг субъекти 16 ёшга тўлган ақли расо жисмоний шахс бўлади.

15. Шарҳланаётган модданинг 2-қисмида:

а) такроран ёки хавфли рецидивист томонидан;

б) кўп миқдорда;

в) бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб содир этилган, ўтказиш мақсадида жиноят предметини ясаганлик ёки уларни ўтказганлик учун жавобгарлик назарда тутилади.

16. Шарҳланаётган модданинг 3-қисмида:

а) жуда кўп миқдорда;

б) уюшган гуруҳ томонидан ёки унинг манфаатларини кўзлаб содир этилган жиноят учун жавобгарлик назарда тутилган.

Кўрсатилган барча белгилар ЖКнинг 168-моддаси таҳлилида шарҳланган.

177-модда. Валюта қимматликларини қонунга хилоф равишда олиш ёки ўтказиш

Фуқароларнинг қонунга хилоф равишда анча миқдорда валюта қимматликларини олиши ёки ўтказиши, шундай ҳаракатлар учун маъмурий жазо қўлланилганидан кейин содир этилган бўлса, –

энг кам ойлик иш ҳақининг етмиш беш бараваригача миқдорда жарима ёки уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари билан жазоланади.

Ўша ҳаракатлар:

а) такроран ёки хавфли рецидивист томонидан;

б) кўп миқдорда;

в) бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб содир этилган бўлса, –

энг кам ойлик иш ҳақининг етмиш беш бараваридан икки юз бараваригача миқдорда жарима ёки олти ойгача қамоқ билан жазоланади.

Ўша ҳаракатлар:

а) жуда кўп миқдорда;

б) уюшган гуруҳ томонидан ёки унинг манфаатларини кўзлаб содир этилган бўлса, –

энг кам ойлик иш ҳақининг икки юз бараваридан беш юз бараваригача миқдорда жарима ёки бир йилдан уч йилгача озодликни чеклаш ёхуд уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Тайёргарлик кўрилаётган ёки содир этилаётган жиноят ҳақида ўз ихтиёри билан арз қилган ва уни очишга фаол ёрдам берган шахс жавобгарликка тортилмайди.

1. Таҳлил қилинаётган жиноятнинг ижтимоий хавфлилиги шундаки, валюта қимматликларини қонунга хилоф равишда олиш ёки ўтказиш билан айбдор миллий валютанинг барқарорлигига таъсир қилиб, инфляция жараёнининг кескинлашуви учун шарт-шароит яратади. Бундан ташқари, «валюта қимматликларини қонунга хилоф равишда олиш ва ўтказиш Ўзбекистон Республикасининг валюта якка ҳукмронлигига путур етказади, улар кўпинча талон-торож қилиш, порахўрлик, божхона қонунчилигини бузиш каби жиноятлар билан боғлиқ бўлади»[1].

2. ЖКнинг 177-моддасида назарда тутилган жиноятнинг объекти давлатнинг иқтисодиёт асосларини таъминлашга қаратилган ижтимоий муносабатлардир.

[1] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2000 йил 28 апрелдаги «Валюта қимматликларини қонунга хилоф равишда олиш ёки ўтказишга доир ишлар юзасидан суд амалиёти тўғрисида»ги 8-сон қарори, муқаддима // Тўплам, 2-жилд. – 18-б.

3. Шарҳланаётган жиноят предмети валюта қимматлигидир. Ўзбекистон Республикасининг «Валютани тартибга солиш тўғрисида»ги Қонунига[2] биноан қуйидагилар валюта қимматликларига киритилади:

• *чет эл валютаси* – муомалада бўлган ҳамда хорижий давлатда қонуний тўлов воситаси ҳисобланган банкнотлар, хазина билетлари ва тангалар кўринишидаги чет эл пул белгилари, муомаладан чиқарилган ёки чиқарилаётган ҳамда худди шу хорижий давлатнинг пул белгиларига алмаштирилиши лозим бўлган чет эл пул белгилари, шунингдек, ҳисобварақларда ва омонатларда бўлган хорижий давлатларнинг пул бирликларидаги ҳамда халқаро пул ёки ҳисоб-китоб бирликларидаги маблағлардир;

• *чет эл валютасидаги қимматли қоғозлар* – Ўзбекистон Республикасининг «Қимматли қоғозлар бозори тўғрисида»ги Қонуни ёки хорижий давлатларнинг қонун ҳужжатларига мувофиқ қимматли қоғозлар жумласига киритилган, қиймати чет эл валютасида ифодаланган пул ҳужжатларидир;

• *чет эл валютасидаги тўлов ҳужжатлари* – (чек, вексель, аккредетив ва бошқалар), шунингдек, уларга йўл чеклари ҳам киради;

• *соф қуйма олтин* – саноат усулида тозаланган ва ишлов берилган, таркибида бошқа элементлар аралашмаси бўлмаган ёки қабул қилинган меъёрларга мувофиқ кам миқдорда бўлишига йўл қўйиладиган олтиндир. Ўзбекистон Республикаси давлат стандартлари ёки хорижий давлат стандартларига мувофиқ қуйма шакл берилган тозаланган олтингина жиноят предмети бўла олади.

Олтиндан ясалган заргарлик ва маиший буюмлар, шу билан бирга олтин лом ва уларнинг парчаси жиноят предмети бўла олмайди. Шунингдек, кўриниши ва ҳолатидан қатъи назар, бошқа қимматбаҳо металлар ва

[2] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикасининг 2003 йил 11 декабрдаги «Валютани тартибга солиш тўғрисида»ги Қонуни, 3-модда 1-қисми // ОМ Ахборотномаси, 2004 йил, 1-2-сон, 6-модда.

қимматбаҳо тошлар (шу жумладан сунъий тошлар ҳам) шарҳланаётган қилмиш предмети бўла олмайди.

4. Олтин, кумуш, платина ва платина гуруҳига кирувчи металлардан (палладий, иридий, родий, рутений ва осмийдан) ясалган, асиллик даражасига эга бўлган ва қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда тамғаланиши лозим бўлган буюмлар қимматбаҳо металлардан ясалган заргарлик буюмлари ҳисобланади[1].

Қимматбаҳо тошлардан ясалган заргарлик буюмлари – олмос, лаъл, сапфир, зумрад, александрит ва дур ишлатиб ясалган безак предмети ҳисобланади. Қимматбаҳо тошлардан ясалган заргарлик буюмлари амалдаги қонунчиликка мувофиқ тамғаланиши шарт эмас.

Қимматбаҳо метал ва (ёки) тошлардан ясалган рўзғор буюмлари – бу кундалик фаолиятда учрайдиган металл ва (ёки) тошдан ясалган ва доимий ишлатиладиган буюмлар. Буларга соат, портсигар, ёзув қуроллари ва бошқалар киради.

Давлат тамғаси бор ёки йўқлигидан қатьи назар саноат ёки хунармандчилик услуби билан қимматбаҳо металлардан ва табиий қимматбаҳо тошлардан тайёрланган буюмларни қимматбаҳо металлардан ва табиий тошлардан ясалган заргарлик ва бошқа рўзғор буюмлари қаторига киритиш лозим[2].

5. Ишлаб чиқариш ва лабораторияларга мўлжалланган ҳар қандай ашёлар, яримфабрикатлар ва шунга ўхшаш қисмлар, ишлаб чиқариш чиқиндилари (апилкалар, қириндилар, шламлар ва бошқалар), шунингдек, қимматли металлардан тайёрланган тангалар, валюта қимматликларига киради[3].

---

[1] Қаранг: Ўзбекистон Республикасининг 2001 йил 7 декабрдаги «Қимматбаҳо металлардан ясалган буюмларнинг асиллик даражаси ва тамғаланиши тўғрисида»ги Қонуни, 4-модда // ОМ Ахборотномаси, 2002 йил, 1-сон, 17-модда..

[2] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2000 йил 28 апрелдаги «Валюта қимматликларини қонунга хилоф равишда олиш ёки ўтказишга доир ишлар юзасидан суд амалиёти тўғрисида»ги 8-сон қарори, 2-банд 4-қисми // Тўплам, 2-жилд. – 19-б.

[3] Ўша жойда, 2-банд 2-қисми.

6. Ишлаб чиқаришга мўлжалланган буюмлар деб, тегишли қимматбаҳо металлар ва қимматбаҳо тошлардан тайёрланган ёки улардан фойдаланилган ҳолда тайёрланган буюмларга, масалан, айрим заргарлик асбобларига айтилади.

7. Лабораторияга мўлжаланган ашёларга тегишли металлар ёки тошлардан ясалган ва фақат лаборатория тадқиқотларида ишлатиладиган асбоб-ускуналар ва бошқа буюмлар киради.

8. *Қимматбаҳо металлар ва (ёки) тошлардан ясалган буюмларнинг яримфабрикатлари* – бу кейинчалик кўрсатилган буюмларни ясаш учун керак бўлган қимматбаҳо металлар ва тошлардан иборат материаллар ҳисобланади. Хом ашёдан фарқли ўлароқ, яримфабрикатга бир марта ишлов берилган бўлади, яъни алоҳида ишлаб чиқариш операциялари амалга оширилган бўлади. Яримфабрикатларни тўйинтирилган хом ашёдан фарқлаш лозим. Тўйинтирилган хом ашё ишлаб чиқариш операцияларига тегишли бўлмай, рудани қимматбаҳо металл ёки тошлардан тозалаш имкониятини берувчи технология маҳсулидир. Яримфабрикатларга, масалан, жиҳозлар ишлаб чиқарилишида сарф бўладиган элементлар киради.

9. Юқорида санаб ўтилган буюмлар учун деталлар ўша буюмлардан самарали фойдаланишга ёрдам беради. Шуни таъкидлаш керакки, деталлар ишлов берилган яримфабрикат сифатида ўтмайди.

10. *Ишлаб чиқариш чиқиндилари* (апилкалар, қириндилар, шламлар ва бошқалар) – бу ишлаб чиқариш фаолиятини амалга ошириш жараёнида қимматбаҳо металлар ва тошлардан олинган чиқиндилар бўлиб, кейинчалик ишлов бермасдан улардан фойдаланиб бўлмайди.

11. Ўзбекистон Республикаси ҳудудида муомалада бўлган қимматли металлардан танга шаклида ишланган «сўм» пул бирлиги валюта қимматлиги сифатида эътироф этилиши мумкин эмас. Шунингдек, пуркалган олтин ва кумуш, тиш протезларини ясашда ишлатиладиган қолиплар валюта

қимматликларига кирмайди[1]. Қимматбаҳо металл ва (ёки) тошлардан ясалган қурол, орден, нишонлар шарҳланаётган жиноят предмети деб баҳоланмайди.

12. Илмий-техникавий ривожланиш натижасида алоҳида турдаги сунъий қимматбаҳо тошларни кўп миқдорда ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш имкони юзага келади. Сунъий қимматбаҳо тош – бу бирорта қимматбаҳо тошга яқин, унга ўхшайдиган минераллардан инсон ишлов бериши натижасида («ўстирилган», «эритмадан тортиб олинган» ёки бошқа усулда) яратилган тошдир. Бундай тошлар сифат жиҳатдан ҳақиқий тошдан ҳам чиройли кўриниб, жуда кўп миқдорда ишлаб чиқарилади.

13. Жиноят объектив томондан шундай ҳаракатлар учун маъмурий жазо қўлланилганидан кейин фуқароларнинг қонунга хилоф равишда анча миқдорда валюта қимматликларини олиши ёки ўтказишида ифодаланади.

14. Валюта қимматликларини олиш деганда, валюта қимматликларини тасарруф этиш имкониятини таъминлайдиган валюта қимматликларини олиш бўйича ғаразли ва беғараз ҳаракатларни (масалан, чет эл валютасини чайқов бозоридан сотиб олиш) тушунмоқ лозим. Бундай қимматликларни вақтинчалик сақлаш, совға қилиш ёки бошқа беғараз усуллар орқали валюта қимматликларини олиш (масалан, мерос олиш натижасида) мазкур модда мазмунини ташкил қилмайди[2].

Агар айбдор валюта қимматликларни товламачилик, талончилик, ўзлаштириш ёки растрата, фирибгарлик, ўғрилик, алдаш ёки ишончни суиистеъмол қилиш йўли билан, пора олиш, пора олиш-беришда воситачилик қилиш, пора эвазига оғдириш, қимматбаҳо валюта билан рағбатлантиришдан қўлга киритган бўлса, тергов ва суд органлари уларнинг хатти-ҳаракатларини Жиноят кодексининг ана шундай жиноятлар учун жавобгарликни кўзда

---

[1] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2000 йил 28 апрелдаги «Валюта қимматликларини қонунга хилоф равишда олиш ёки ўтказишга доир ишлар юзасидан суд амалиёти тўғрисида»ги 8-сон қарори, 2-банд 2 ва 3-қисмлари // Тўплам, 2-жилд. – 19-б.

[2] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2000 йил 28 апрелдаги «Валюта қимматликларини қонунга хилоф равишда олиш ёки ўтказишга доир ишлар юзасидан суд амалиёти тўғрисида»ги 8-сон қарори, 5-банд // Тўплам, 2-жилд. – 20-б.

тутувчи моддаси бўйича квалификация қилиши лозим ва ЖКнинг 177-моддаси бўйича қўшимча квалификация қилиш талаб этилмайди[1].

15. Валюта қимматликларини ўтказиш деганда, валюта қимматликларини ҳақ эвазига бир ёки бир неча марта мазкур буюмни тасарруф этишни таъминлаб берувчи учинчи шахсга шундай ҳаракат орқали беришни тушуниш керак.

Валюта қимматликларини сотиш, алмаштириш, у орқали хизматлар учун ҳақ тўлаш, меҳнат шартномаси бўйича ҳақ тўлаш ҳам ўтказиш сифатида квалификация қилиниши лозим. Валюта қимматликлари билан боғлиқ бошқа битимлар (мерос қолдириш, омонат сақлаш, қарзга, қарз ўрнига бериш) ЖКнинг 177-моддаси назарда тутувчи жавобгарликни вужудга келтирмайди. Агар юқоридаги ҳаракатлар валюта қимматликларини олиш учун амалга оширилган бўлса, айбдорнинг қилмиши ЖКнинг 177-моддаси бўйича квалификация қилинади.

16. Валюта қимматликларини қонунга хилоф равишда олиш ёки ўтказиш деганда, Ўзбекистон Республикаси ҳудудида ушбу ҳаракатлар содир этилган вақтда валюта қимматликларини ўрнатилган талабларни бузган ҳолда сотиб олиш, сотиш ёки алмаштириш тушунилади[2].

Албатта, валюта қимматликларининг жиноий йўл билан олиниши ёки ўтказилиши (масалан, хорижий валютада пора бериш, валюта қимматликларини ўғрилик, босқинчилик ва ҳ.к. натижасида олиш) ҳам ғайриқонуний ҳисобланиши лозим. Бироқ, қайд этилганидек, мазкур ҳолатларда қилмиш Кодекснинг тегишли жиноят содир этилиши учун жавобгарликни назарда тутувчи моддаси бўйича квалификация қилиниб, шахс ЖКнинг 177-моддаси бўйича жавобгарликка тортилиши талаб этилмайди.

---

[1] Ўша жойда, 10-банд. – 21-б.

[2] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2000 йил 28 апрелдаги «Валюта қимматликларини қонунга хилоф равишда олиш ёки ўтказишга доир ишлар юзасидан суд амалиёти тўғрисида»ги 8-сон қарори, 4-банд // Тўплам, 2-жилд. – 20-б.

Амалдаги қонунчиликка мувофиқ, Ўзбекистон Республикаси ҳудудида жисмоний шахслар томонидан хорижий валютани сотиб олиш ва сотиш ваколатли банклар, уларнинг филиаллари ва айирбошлаш шохобчалари орқали амалга оширилади[1].

Барча мулк шаклидаги юридик шахсларнинг валюта алмаштириш операциялари уларнинг ваколатли банклари орқали амалга оширилади, банклар хўжалик юритувчи субъектлар номидан биржадан ташқари бозорда хорижий валютани сотиб олиш бўйича операциялар ўтказиш ваколатига эга[2]. Юридик шахс манфаати учун чет эл валютасини харид қилиш ва сотишда белгиланган тартибга риоя қилмаслик валюта қимматликларини қонунга хилоф равишда олиш ёки ўтказиш деб баҳоланиб, қилмиш ЖКнинг 177-моддаси ва мансабдорлик жинояти бўйича қўшимча квалификация қилинади.

17. Валюта қимматликларини қонунга хилоф равишда олиш ёки ўтказиш сифатида Ўзбекистон Республикаси ҳудудида товарлар, хизматлар, ишлар учун чет эл валютасида ҳақ тўлаш жавобгарликни вужудга келтиради. Бундай тўловларни фақат қонунда белгиланган жойларда амалга ошириш мумкин.

18. Ўзбекистон Республикаси ҳудудида ҳаракатланиши тақиқланган қимматли қоғозларни олиш ёки ўтказиш, ёхуд Ўзбекистон Республикаси ҳудудида тегишли валюта қимматликларини қонун талабларини бузиган ҳолда жойлаштириш қимматли қоғозларни қонунга хилоф равишда олиш ёки ўтказиш деб ҳисобланади.

Амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ, қимматли қоғозларни Ўзбекистон Республикаси ҳудудида жойлаштириш ва уларнинг муомаласига, агар қонунда бошқача тартиб белгиланмаган бўлса, улар давлат рўйхатидан

---

[1] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикасининг 2003 йил 11 декабрдаги «Валютани тартибга солиш тўғрисида»ги Қонуни, 14-модда // ОМ Ахборотномаси, 2004 йил, 1-2-сон, 6-модда.

[2] *Қаранг*: Вазирлар Маҳкамасининг 2001 йил 10 июлдаги 294-сонли қарори билан тасдиқланган Биржадан ташқари валюта бозорида хорижий валютани харид қилиш ва сотиш операцияларни ўтказиш тартиби тўғрисидаги низом.

ўтказилганидан кейингина йўл қўйилади. Бунда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси Ўзбекистон Республикасининг норезидентлари томонидан чиқарилган қимматли қоғозларни Ўзбекистон Республикаси ҳудудида муомалага киритиш квоталари ва тартибини белгилайди. Эмитентлар қимматли қоғозларни мустақил равишда, шунингдек банклар ва инвестиция воситачилари орқали жойлаштириш ҳуқуқига эга. Қимматли қоғозлар муомаласи қимматли қоғозлар бозорида юридик ва жисмоний шахслар томонидан битимлар тузиш орқали амалга оширилади. Қимматли қоғозларга доир битимлар ёзма шаклда амалга оширилади ва қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда рўйхатдан ўтказилиши керак.

19. Пуркаладиган олтинни қазиб олиш ва уни қуйма шаклга келтириш (қазиб олинган рудадан ажратиш, олтин моддаси бор бошқа металлардан ажратиш, чиқиндилардан ажратиш) ишлари давлат рўйхатидан ўтмасдан ва тегишли рухсатномасиз амалга оширилса, жиноят ҳисобланади.

Бўйсунуви, мулкчилик шакли, илмий, ҳарбий, ижтимоий-маданий, ўқув мақсадидан, кўрсатадиган фаолият туридан қатъи назар, олтин қазиб чиқарувчи, қайта ишловчи, барча корхона, ташкилот, муассаса, ҳарбий қуроллардан қимматбаҳо металлар, тошларни ажратиб олувчи Мудофаа вазирлиги, Миллий хавфсизлик хизмати, Ички ишлар вазирлигиги қарашли ҳарбий қисмлар ва ҳарбий-техникавий утилизация (чиқиндиларни қайта ишлаш) ишлари билан шуғулланувчи бошқа вазирлик ва қўмиталар давлат рўйхатидан ўтиши шарт. Қимматбаҳо металлар ва тошлар билан операцияларни якка тартибда меҳнат ва якка тартибда тадбиркорлик фаолиятини амалга оширувчи Ўзбекистон Республикаси фуқаролари, чет эл фуқаролари ва фуқаролиги бўлмаган шахслар ҳам албатта давлат рўйхатидан ўтиши шарт.

Анализлар учун керак бўладиган азоткислотали кумуш, таркибида кумуш бўлган ёруғлик сезувчи материаллар (кинонусха қилувчи ташкилот ва киностудиялардан ташқари), электр техникаси жиҳозлари, автоматика, йиғувчи маҳсулотлар ёки деталлар таркибида мавжуд қимматбаҳо металлар

билан шуғулланувчи корхона ва жисмоний шахслар давлат рўйхатидан ўтказилмайди[1].

Қимматбаҳо металлар ва тошларни сотиш, сотиб олиш билан бир марталик фуқаролик ҳуқуқий муносабатга кирувчи шахслар давлат рўйхатидан ўтмайди. Агар рўйхатдан ўтмасдан ва рухсатнома олмай туриб қимматбаҳо металлар ва тошлар олди-сотдиси билан шуғулланилса, айбдорнинг хатти-ҳаракатлари жиноятлар мажмуи тариқасида ЖКнинг 177-моддаси ва фаолият билан лицензиясиз шуғулланганлиги учун жиноий жавобгарликни назарда тутувчи ЖКнинг 190-моддаси бўйича квалификация қилинади.

20. Валюта қимматликларини, хусусан, соф олтинни қуйма ҳолда, қонунга хилоф равишда хазина ва топилмаларни ўзлаштириш натижасида олиш ноқонуний ҳисобланиши лозим.

Амалдаги қонунчиликка мувофиқ, қуйидаги тартибга риоя қилмасдан ўзлаштирилган ашё ноқонуний ўзлаштирилган ҳисобланади, яъни йўқолган ашёни топиб олган шахс бу ҳақда уни йўқотган шахсни ёки ашё эгасини ёхуд уни олиш ҳуқуқига эга бўлган ўзга маълум шахслардан биронтасини дарҳол хабардор этиши ҳамда топилган ашёни шу шахсга қайтариши шарт. Башарти, ашё бинода ёки транспортда топилган бўлса, у шу бинонинг ёки транспорт воситасининг эгаси бўлмиш шахсга топширилмоғи лозим. Топилма топширилган шахс ашёни топиб олган шахснинг ҳуқуқларини қўлга киритади ва унинг мажбуриятларини ўз зиммасига олади. Башарти, топилган ашё қайтарилишини талаб қилиш ҳуқуқига эга бўлган шахс номаълум бўлса ёки унинг манзили маълум бўлмаса, ашёни топиб олган шахс топилма тўғрисида милицияга, тегишли давлат органларига ёки фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органига маълум қилиши шарт. Ашёни топиб олган шахс уни ўзида сақлаб туришга ёки сақлаш учун милиция, тегишли давлат органи ёки

[1] *Қаранг*: Қимматбаҳо металлар ва қимматбаҳо тошлар билан операцияларни амалга оширувчи корхоналар, ташкилотлар, муассасалар, жисмоний шахсларни давлат рўйхатидан ўтказиш тартиби тўғрисидаги йўриқнома (Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 1995 йил 22 майда 193-сон билан давлат рўйхатидан ўтказилган), 2-банд.

фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органига ёхуд улар кўрсатган шахсга топширишга ҳақлидир.

Топилма тўғрисида милицияга ёки тегишли давлат органига хабар қилинган пайтдан эътиборан олти ой мобайнида йўқолган ашёни олишга ҳақли бўлган шахс аниқланмаса ҳамда ашёни топган шахсга ёхуд милиция, тегишли давлат органи ёки фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органига ана шу ашёга бўлган ўз ҳуқуқи тўғрисида арз қилмаса, ашёни топиб олган шахс унга эгалик ҳуқуқини олади[1].

21. Хазина борасида фикр юритилганда, хазина у яшириб қўйилган ер участкаси ёки бошқа мол-мулк эгасининг розилигисиз қазилма ишларини олиб борган ёки бойлик қидирган шахс томонидан топилган тақдирда, бу хазина жойлашган ердаги мол-мулкни ўзлаштириш ғайриқонуний бўлади.

Тарих ва маданият ёдгорликлари жумласига кирадиган, валюта қимматликлари ҳисобланадиган ашёлардан иборат хазина топилган тақдирда, улар давлат мулкига топширилиши керак. Бунда хазина яшириб қўйилган ер участкаси ёки бошқа мол-мулкнинг эгаси ва хазинани топган шахс биргаликда хазина қийматининг эллик фоизи миқдорида мукофот олиш ҳуқуқига эгадирлар. Агар улар ўртасидаги келишувда бошқача тартиб белгиланган бўлмаса, мукофот бу шахслар ўртасида тенг улушларда тақсимланади[2].

22. Валюта қимматликларни сақлаш ёки жўнатиш қонунга хилоф равишда олиш ёки ўтказиш деб ҳисобланмайди.

Тайёрловчи ёки буюртмачига қонуний равишда тегишли бўлган, валюта қимматлиги ҳисобланувчи қимматбаҳо металлар ва тошлардан заргарлик буюмларининг, ясама тишлар ва бошқа маиший буюртмаларнинг тайёрланиши, шу жумладан бундай нарсаларнинг қимматбаҳо металлар ва тошлардан ҳамда уларнинг резгиларидан иборат бошқа заргарлик ва бошқа

[1] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси, 192, 193-моддалар.
[2] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси, 196-модда.

маиший буюмлардан тайёрланиши валюта қимматликларини қонунга хилоф равишда олиш ёки ўтказиш сифатида баҳоланиши мумкин эмас[1].

23. Қилмиш учун маъмурий жазо қўлланилганидан кейин фуқаролар қонунга хилоф равишда анча миқдорда валюта қимматликларини олган ёки ўтказган пайтдан эътиборан жиноят содир этилган деб топилади.

Шуни алоҳида таъкидлаб ўтиш керакки, чет эл валютасининг анча, кўп ва жуда кўп миқдорда эканлигини белгилаш масаласини ҳал этиш тергов ва суд органлари ваколатига киради. Улар бу масалани битимлар амалга оширилган кунда Ўзбекистон Республикаси Марказий банки томонидан белгиланган чет эл валютасининг Ўзбекистон Республикаси сўм бирлигига нисбатан курсидан келиб чиқиб ҳал этадилар[2].

24. Анча миқдордан ошмайдиган миқдордаги валюта қимматликларини қонунга хилоф равишда олиш ёки ўтказиш Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекси 170-моддасида белгиланган маъмурий жавобгарликка асос бўлувчи маъмурий ҳуқуқбузарлик ҳисобланади[3]. Аммо бундай ҳолда тергов ва суд органи айбдорнинг мақсадига эътибор бериши керак, чунки «агар шахс кўп миқдордаги валюта қимматликларини қонунга хилоф равишда олиш ёки ўтказиш мақсадида ҳаракат қилган бўлиб, ўзининг бу мақсадини бир неча маротаба оз миқдордан валюта қимматликларини олиш ёки ўтказиш орқали бўлиб-бўлиб амалга оширса, у Жиноят кодексининг 177-моддаси билан жавобгарликка тортилиши мумкин»[4].

25. «Агар қалбакилиги айбдорга аён бўлган валюта қимматликлари кўринишидаги, пул муомаласида қўлланишини истисно қиладиган даражада ҳақиқийсига рўй-рост ўхшамайдиган купюралар ўтказилган бўлса,

[1] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2000 йил 28 апрелдаги «Валюта қимматликларини қонунга хилоф равишда олиш ёки ўтказишга доир ишлар юзасидан суд амалиёти тўғрисида»ги 8-сон қарори, 6-банд // Тўплам, 2-жилд. – 20-б.

[2] Ўша жойда, 7-банд.

[3] Ўша жойда, 8-банд 1-қисми.

[4] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2000 йил 28 апрелдаги «Валюта қимматликларини қонунга хилоф равишда олиш ёки ўтказишга доир ишлар юзасидан суд амалиёти тўғрисида»ги 8-сон қарори, 8-банд 3-қисми // Тўплам, 2-жилд. – 20-б.

шунингдек, айбдорда жабрланувчини қўпол равишда алдаш нияти бўлганлигидан гувоҳлик берувчи бошқа ҳолатлар мавжуд бўлса бундай қилмиш Жиноят кодекси 176-моддасининг тегишли қисми бўйича тавсифланиб Жиноят кодексининг 168-моддаси (Фирибгарлик) билан қўшимча тавсифлаш талаб қилинмайди. Қалбаки пул ёки қимматли қоғозларни олган шахснинг қилмиши эса валюта қимматликларини қонунга хилоф равишда олишга суиқасд сифатида тавсифланиши лозим.

Қалбакилигини билмагани ҳолда қалбаки валюта қимматликларини олган ва кейинчалик уларни ўтказган шахснинг қилмиши валюта қимматликларни қонунга хилоф равишда ўтказиш сифатида тавсифланиши лозим»[1].

Бу ҳолатда Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленуми қарорида берилган жиноятни квалификация қилиш тартиби нотўғри.

Агар қалбакилиги айбдорга аён бўлган валюта қимматликлари кўринишидаги, пул муомаласида қўлланишини истисно қиладиган даражада ҳақиқийсига рўй-рост ўхшамайдиган купюралар ўтказилган тақдирда айбдор айнан фирибгарлик (ЖКнинг 168-моддаси) жинояти учун жавобгарликка тортилиши лозим. Бу ҳолатда ҳақиқийсига рўй-рост ўхшамайдиган купюралар кенг кўламда муомалага кириб кетмайди ва давлатнинг молия-кредит тизимига зарар етказилмайди.

26. Худди шундай қилмиш учун маъмурий жазо қўлланилганидан кейин фуқароларнинг қонунга хилоф равишда анча миқдорда валюта қимматликларини олган ёки ўтказган вақтдан эътиборан жиноят тугалланган деб ҳисобланади.

27. Субъектив томондан жиноят тўғри қасд билан содир этилади. Бунда айбдор валюта қимматликларини қонунга хилоф равишда олаётганлигини ёки ўтказаётганлигига ҳамда бу хатти-ҳаракатларни амалга оширишни хоҳлаганлигига иқрор бўлади. Қоидага кўра, бундай жиноят ғаразгўйлик мақсадида амалга оширилган ҳисобланади.

[1] Ўша жойда, 12-банд. – 21-22-б.

28. Жиноятнинг субъекти 16 ёшга тўлган, ақли расо жисмоний шахс ҳисобланади.

29. ЖКнинг 177-моддаси 2-қисмида:

а) такроран ёки хавфли рецидивист томонидан;

б) кўп миқдорда;

в) бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб қонунга хилоф равишда валюта қимматликларини олганлик ёки ўтказганлик учун жавобгарлик белгиланган.

Мазкур квалификация қилиш белгилари юқорида шарҳлаб ўтилган.

30. ЖКнинг 177-моддаси 3-қисмида:

а) жуда кўп миқдорда;

б) уюшган гуруҳ томонидан ёки унинг манфаатларини кўзлаб қонунга хилоф равишда валюта қимматликларини олганлик ёки ўтказганлик учун жавобгарлик назарда тутилган.

Жиноятнинг бу квалификация қилиш белгилари тушунчаси ва ўзига хослиги юқорида таҳлил қилиб ўтилган.

31. «Қилмишни Жиноят кодексининг 177-моддаси иккинчи ва учинчи қисми билан тавсифлашда жиноят ишида айбланувчи тариқасида иштирок этишга жалб қилиш тўғрисидаги қарорда, айблов хулосаси ва ҳукмда айбдорнинг қилмиши айнан қандай белгисига кўра жавобгарликни оғирлаштирувчи ҳолат сифатида қаралаётганлиги албатта, ифодаланган бўлиши лозим. Бу ўринда шуни инобатга олиш керакки, валюта қимматликларини қонунга хилоф равишда олиш ёки ўтказишнинг такроран ёки хавфли рецидивист томонидан кўп миқдорда, бир гуруҳ шахслар томонидан, олдиндан тил бириктириб, жуда кўп миқдорда, уюшган гуруҳ томонидан ёки унинг манфаатларини кўзлаб содир этилганлиги жиноий жавобгарликка, яъни қилмишни Жиноят кодексининг 177-моддаси тегишли қисми билан тавсифлашга асос бўлади ва шундай ҳаракатлар учун муқаддам маъмурий жазо қўлланилган бўлиши талаб этилмайди»[1].

[1] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2000 йил 28 апрелдаги «Валюта қимматликларини қонунга хилоф равишда олиш ёки ўтказишга доир ишлар

32. Божхона назоратини четлаб ёки божхонадан яшириб ёхуд божхона ҳужжатлари ва воситаларига ўхшатиб ясалган ҳужжатлардан алдаш йўли билан фойдаланган ҳолда ёки декларациясиз ёхуд бошқа номга ёзилган декларациядан фойдаланиб, кўп миқдорда, жуда кўп миқдорда, хизмат лавозимидан фойдаланган ҳолда, чегарани бузиб ўтиш йўли билан, уюшган гуруҳ томонидан ёки унинг манфаатларини кўзлаб валюта қимматликларини Ўзбекистон Республикасининг божхона чегарасидан ўтказиш, кейинчалик улар билан Ўзбекистон Республикаси ҳудудида битимлар (сотиш, алмаштириш) амалга оширилганда божхона қонунларини бузиш ва валюта қимматликларини қонунга хилоф равишда ўтказиш сифатида баҳоланиши ва шу жиноятлар мажмуи бўйича тавсифланиши лозим.

33. ЖКнинг 177-моддаси 4-қисмида рағбатлантирувчи норма назарда тутилган бўлиб, унга кўра тайёргарлик кўрилаётган ёки содир этилаётган жиноят ҳақида ўз ихтиёри билан арз қилган ва жиноятни очишга фаол ёрдам берган шахс жавобгарликка тортилмайди.

178-модда. Чет эл валютасини яшириш

Корхоналар, муассасалар ёки ташкилотларда валюта операцияларини амалга оширувчи ходимлар томонидан Ўзбекистон Республикасининг ваколат берилган банклари ҳисобига ўтказилиши лозим бўлган чет эл валютасининг қасддан яшириб қолиниши –

энг кам ойлик иш ҳақининг етмиш беш бараваридан юз бараваригача миқдорда жарима ёки уч йилдан беш йилгача муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш ёки икки йилдан беш йилгача озодликни чеклаш ёхуд беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўша қилмиш:

а) ғаразгўйлик билан;

б) такроран;

юзасидан суд амалиёти тўғрисида»ги 8-сон қарори, 9-банд // Тўплам, 2-жилд. – 20-б.

в) бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб содир этилган бўлса, –

беш йилдан саккиз йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўша қилмиш уюшган гуруҳ томонидан ёки унинг манфаатларини кўзлаб содир этилган бўлса, –

саккиз йилдан ўн икки йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Мазкур жиноятнинг объекти иқтисодий ресурсларни шакллантиришнинг республикада белгилаб қўйилган тартиби, яъни Ўзбекистон Республикасида ваколатли банклар ҳисобварақларига ўтказилиши керак бўлган чет эл валютасини белгиланган субъектлар томонидан ўтказиш билан боғлиқ ижтимоий муносабатлардир.

2. Жиноят предмети Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларига мувофиқ Ўзбекистон Республикасида ваколатли банклар ҳисобварақларига ўтказилиши керак бўлган чет эл валютаси:

- чет эл давлатида эркин муомалада бўлган ва тўлов воситаси сифатида қабул қилинадиган банкнот шаклидаги чет эл валютаси;
- чет элдаги ҳисоб рақамида турган чет эл валютаси ёки халқаро пул бирликлари ҳисобланади.

Ваколатли банк деганда, чет эл валютасида операцияларни амалга ошириш учун лицензияни олган банк тушунилиб, мазкур лицензия бош (Ўзбекистон Республикаси ҳудудида ҳам, чет элда ҳам чет эл валютасида операцияларни амалга ошириш ҳуқуқини тақдим этади) ва ички (Ўзбекистон Республикаси ҳудудида чет эл валютасида операцияларнинг бутун ёки чекланган доирасини амалга ошириш ҳуқуқини тақдим этади) турларга бўлинади[1].

[1] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикасининг 2003 йил 11 декабрдаги «Валютани тартибга солиш тўғрисида»ги Қонуни, 11-модда // ОМ Ахборотномаси, 2004 йил, 1-2-сон, 6-модда; Тижорат банкларига чет эл валютасида операцияларни амалга ошириш учун лицензиялар бериш

3. Резидент юридик шахслар томонидан олинадиган чет эл валютаси, шу жумладан, товарлар (ишлар, хизматлар) экспортидан олинган валюта тушуми, агар Ўзбекистон Республикаси Марказий банки бошқача қоида белгилаган бўлмаса, уларнинг ваколатли банклардаги ҳисобварақларига ўтказилиши шарт.

Ўзбекистон Республикасининг резидент жисмоний шахслари, дипломатия ва бошқа ваколатхоналари, шунингдек, Ўзбекистон Республикаси ташкилотларининг чет элдаги, хўжалик ёки бошқа тижорат фаолияти билан шуғулланмайдиган ваколатхоналари Ўзбекистон Республикасидан ташқарида ҳисобварақлар очишига ҳамда бу ҳисобварақлардан фойдаланишига уларнинг фақат хорижда бўлиши ва фаолият кўрсатиши даврида йўл қўйилади. Уларнинг чет элда бўлиши ёки фаолият кўрсатиши тугагач, ҳисобварақлар ёпилиши лозим, ҳисобварақлардаги маблағларнинг қолдиқлари эса Ўзбекистон Республикасига ўтказилади[1].

4. Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилигига мувофиқ, корхона, муассаса, ташкилотларнинг валюта ҳисобварақларига ўтказилиши лозим бўлган чет эл валютаси деганда, қуйидагиларни тушуниш керак:

- товарлар ва хизматлар экспортидан олинган чет эл валютасидаги тушум;
- Ўзбекистон Республикасининг ички валюта бозорида сотиб олинган чет эл валютаси;
- биржадан ташқари валюта бозорида сотиб олинган чет эл валютаси;
- нақд чет эл валютаси.

Шунингдек, ҳадя, ҳомийлик маблағлари, устав фондига улушлар ва савдо тусга эга бўмаган бошқа тўловлар шаклида келиб тушган чет эл валютаси ҳам ваколатли банклар ҳисобварақларига ўтказилиши лозим.

қоидалари (Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 1998 йил 3 августда 463-сон билан давлат рўйхатидан ўтказилган), 2-банд // ҚҲТ, 2004 й., 13-сон, 162-модда.

[1] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикасининг 2003 йил 11 декабрдаги «Валютани тартибга солиш тўғрисида»ги Қонуни, 16-модда 4 ва 5-қисмлари // ОМ Ахборотномаси, 2004 йил, 1-2-сон, 6-модда.

5. Чет эл валютасидаги тушум деганда, экспорт қилинган товарлар ва хизматлар учун корхоналарнинг ваколатли банклардаги ҳисоб рақамларига ва кассаларига амалда тушган чет эл валютасидаги пул маблағлари тушунилади. Бунда:

- воситачилик фаолиятидан даромад олувчи корхоналар учун мажбурий сотиш мақсадлари учун чет эл валютасидаги тушум деганда, бажарилган битишувлар бўйича олинган воситачилик ҳақи (фоизлар) миқдори тушунилади;
- банклар бўйича чет эл валютасидаги тушум деганда, воситачилик ҳақи кўринишида олинган маблағлар, ваколатли банкларнинг хорижий банклардаги ҳисоб рақамлари бўйича қўшилган фоизлар, шунингдек, банклар томонидан норезидентлардан олинган хорижий валютадаги бошқа даромадлар (маслаҳат хизматлари кўрсатишдан олинган даромадлар, олинган жарималар, пеня ва ҳоказолар) тушунилади;
- чет элда лойиҳа-қидирув, қурилиш-монтаж, ишга тушириш-созлаш ва оталиқ-монтаж ишларини, шунингдек, қурилган объектларни мукаммал тузатиш, реконструкция қилиш, модернизациялаш ва техник текшириш ишларини амалга оширувчи, қурилган объектлардан фойдаланиш ва қадрлар тайёрлаш бўйича хизматлар кўрсатувчи корхоналар бўйича чет эл валютасида ишларни бажариш, хизматлар кўрсатиш лойиҳа қиймати миқдорининг мазкур контрактлар бўйича валюта харажатларидан ортиқ бўлиши тушунилади. Бунда чет эл валютасидаги тушумни мажбурий сотиш бўйича ҳисоб-китоблар контрактлар бўйича ишлар (ишларнинг босқичлари) тамом бўлгандан кейин амалга оширилади, бу тегишли ҳужжатлар ва тўлов ҳужжатлари билан тасдиқланади;
- суғурталовчилар бўйича чет эл валютасидаги тушум деганда, суғурта (қайта суғурта) муддати тамом бўлгандан кейин суғурта товони тўлови, воситачилик ва агентлик тўловлари чиқариб ташланган ҳолда ҳисоблаб чиқилган суғурталанувчилар (қайта суғурталанувчилар)нинг тўловларини суғурта қилиш сифатида олинган маблағлар, шунингдек, фаолиятнинг бошқа

турларидан олинган хорижий валютадаги бошқа тушумлар тушунилади. Хорижий суғурта компаниялари билан операциялар амалга оширилган тақдирда чет эл валютасидаги тушум деганда, суғурта (қайта суғурта) муддати тамом бўлгандан кейин хорижий қайта суғурталовчига ўтказилиши керак бўлган маблағ; суғурта товони тўлови; воситачилик ва агентлик тўловлари чиқариб ташланган ҳолда ҳисоблаб чиқилган суғурталанувчиларнинг суғурта тўловлари сифатида олинган маблағлар тушунилади;

• Ўзбекистон Республикаси божхонаси ҳудудида олиб келинадиган хом ашёни қайта ишлаш, ёхуд божхона назорати остида қайта ишлаш юзасидан контрактлар бўйича хорижий валютадаги тушум деганда, резидентлар томонидан хом ашёни қайта ишлаш бўйича норезидентларга кўрсатиладиган хизматлар қиймати тушунилади[1].

6. Ички валюта бозорида сотиб олинган чет эл валютаси – бу Ўзбекистон Республикаси валюта биржасида сотиб олинган чет эл валютасидаги пул маблағларидир. Амалдаги қонунчиликка мувофиқ, ички валюта бозорида чет эл валютасини харид қилиш ва сотиш бўйича операцияларда Ўзбекистон Республикаси Марказий банки ва ваколатли банклар иштирок этишга ҳақли. Чет эл валютасини харид қилиш ва сотиш учун мижозлар ваколатли банкларга тегишли буюртманомалар тақдим этади. Бунда харид қилинган чет эл валютаси буюртманомада кўрсатилган мақсадларда кейинчалик фойдаланиш учун мижозларнинг махсус ҳисобварақларига ўтказилади[2].

7. Биржадан ташқари валюта бозорида сотиб олинган чет эл валютаси – бу банклараро валюта бозорида сотиб олинган чет эл валютасидир. Биржадан ташқари валюта бозорида операциялар ўтказиш учун банклар ўз мижозларига махсус валюта ҳисоб рақамлари очади, ушбу ҳисоб рақам-

[1] *Қаранг*: Вазирлар Маҳкамасининг 2000 йил 29 июндаги 245-сонли қарори билан тасдиқланган Хўжалик юритувчи субъектлар томонидан хорижий валютадаги тушумни мажбурий сотиш тартиби, 2-банд // Ўзбекистон Республикаси Ҳукумати қарорлари тўплами (кейинги ўринларда – ҲҚТ), 2000 й., 6-сон, 33-модда.

[2] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикаси валюта бозорида операцияларни амалга ошириш тартиби (Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 1998 йил 3 августда 467-сон билан давлат рўйхатидан ўтказилган), 5, 9 ва 11-бандлар.

ларига валюта бозорида сотиб олинган хорижий валюта ўтказилади. Махсус валюта ҳисоб рақамига, шунингдек, мазкур ҳисоб рақамидан илгари чиқарилган ва фойдаланилмаган ёки қайтарилган валюта ҳам ўтказилади. Махсус валюта ҳисоб рақамларига қўшиб қўйилган маблағлар корхоналар ва ташкилотлар томонидан тузилган шартномаларга мувофиқ қатъиян мақсадли равишда сарфланади[1].

8. Амалдаги қонунчиликка мувофиқ, қуйидаги ҳолларда нақд чет эл валютаси ваколатли банклардаги ҳисобварақаларга олинади:

- нақд валюта маблағи товарлар (ишлар, хизматлар)ни экспорт қилишдан тушган бўлса, кичик ва ўрта бизнес корхоналари – ҳисоб рақами[2];
- хизмат сафарига жўнаётган шахсга йўл харажатлари, уй-жой ижараси, иш ва кўзда тутилмаган харажатлари учун берилган чет эл валютаси тўлиқ ёки қисман сарфланмаган бўлса – қолдиқ қисми бўйича[3];
- бутун операцион кун давомида келиб тушган чет эл валютасидаги пул маблағлари ўша иш кунининг ўзидаёқ тегишли ҳисобварақага киритилиши керак[4];
- хўжалик судининг қарори билан нақд чет эл валютаси олиб қўйилган бўлса – ўша куннинг ўзидаёқ хўжалик судининг депозит ҳисоб рақамига ўтказилиши, бунинг иложи бўлмаса – ҳаракат энг яқин банк иш кунида амалга оширилиши керак[5];

---

[1] *Қаранг*: Вазирлар Маҳкамасининг 2001 йил 10 июлдаги 294-сонли қарори билан тасдиқланган Биржадан ташқари валюта бозорида хорижий валютани харид қилиш ва сотиш операцияларини ўтказиш тартиби тўғрисидаги низом, 27, 44, 45-бандлар // ҚҲТ, 2001 й., 13-сон, 90-модда.

[2] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2001 йил 22 июндаги «Валюта бозорини янада эркинлаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги 263-сонли қарори, 5-банд // ҚҲТ, 2001 й., 12-сон, 78-модда.

[3] *Қаранг*: Вазирликлар, идоралар, корхоналар ва ташкилотлар ходимларига Ўзбекистон Республикасидан ташқаридаги хизмат сафари харажатлари учун маблағлар бериш тартиби (Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 2000 йил 5 июнда 932-сон билан давлат рўйхатидан ўтказилган), 7.6-банд // Меъёрий ҳужжатлар ахборотномаси, 2000 й., 12-сон.

[4] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикаси банк муассасаларида валюта бойликлари билан касса ишларини амалга ошириш тўғрисидаги низом (Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 1998 йил 3 августда 468-сон билан давлат рўйхатидан ўтказилган), 43-банд.

• корхона, муассаса, ташкилот кассасидаги нақд пул қолдиғи лимитининг кўпайиши вужудга келса – лимитнинг кўпайган суммаси корхона, муассаса, ташкилотнинг ҳисоб рақамига ўтказилиши учун банкка топширилиши керак[1].

9. Жиноят объектив томондан республиканинг ваколатли банкларидаги ҳисобварақларга ўтказилиши лозим бўлган чет эл валютасини яшириб қолишга қаратилган фаол ҳаракат ёки ҳаракатсизликда ифодаланади.

10. *Чет эл валютасини яшириш* – бу чет эл валютасидаги маблағларни Ўзбекистон Республикасининг ваколатли банкида, ёки бошқа ваколатли субъектида[2] сақлаш мажбуриятини бажармасликдан иборат бўлиб, оддий ҳаракатсизлик, яъни чет эл валютасини хориждан Ўзбекистон Республикасининг ваколатли банкига ўтказиш тўғрисида кўрсатма бермаслик, банк ҳужжатларини имзоламаслик, хориж валютасини хорижий банкдаги ҳисоб рақамида сақлаш каби йўллар билан содир этилади[3].

Хорижий валютани яшириш фаол ҳаракатлар, масалан, уни бошқага ўтказиш, келиб тушган фойдани пасайтириб кўрсатиш, маблағларни бошқа ҳисоб рақамга ўтказиш, яшириш кабилар орқали содир этилиши мумкин[4]. Нақд чет эл валютасини яшириш деганда, олинган нақд маблағларни белгиланган муддатда хизмат кўрсатувчи банкка топширмаслик, товар ва маҳсулот сотиш жойларида тегишли тарзда бухгалтерлик ва бошқа ҳужжатлар билан расмийлаштирилмаган маблағлар мавжудлиги тушунилади.

---

[5] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикаси хўжалик судларининг қарорларини ижро этиш тартиби тўғрисидаги йўриқнома (Ўзбекистон Республикаси Олий хўжалик суди Раиси томонидан 1997 йил 12 февралда тасдиқланган), 33-бобнинг 3-банди.

[1] *Қаранг*: Мазкур хулоса Ўзбекистон Республикаси ҳудудида чет эл валютаси билан касса операцияларини юритиш тартиби 2-бандининг таҳлилидан келиб чиқади (Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 1999 йил 22 январда 611-сон билан давлат рўйхатидан ўтказилган).

[2] Масалан, хорижий банкда – Ўзбекистон Республикаси Марказий банки томонидан чет элда ҳисобварақлар очиш учун рухсатнома берилган ҳолда.

[3] Чет элда ҳисобварақлар очиш учун рухсатнома йўқлигида.

[4] *Қаранг*: Вазирлар Маҳкамасининг 2000 йил 29 июндаги 245-сонли қарори билан тасдиқланган Хўжалик юритувчи субъектлар томонидан хорижий валютадаги тушумни мажбурий сотиш тартиби, 20-банд // ҲҚТ, 2000 й., 6-сон, 33-модда.

Хорижий валютани яшириш маблағларни банкдаги ҳисоб рақамига ўз вақтида ўтказмаслик, ёки тўлиқ ўтказмасликда ифодаланиши мумкин.

Банкдаги ҳисоб рақамига ўз вақтида ўтказмаслик деганда, амалга оширилган операциялар натижасида олинган чет эл валютасини Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларида белгиланган муддатларга риоя қилмаган ҳолда ўтказилиши тушунилади.

Банкдаги ҳисоб рақамига тўлиқ ўтказмаслик деганда, амалга оширилган хўжалик фаолияти ва бошқа операциялар натижасида келиб тушган хорижий валютанинг фоизлар, дивидендлар ва бошқа даромад кўринишида амалда олинган валюта маблағларига мувофиқ бўлмаган ҳажмда ўтказилиши тушунилади.

Жиноятни баҳолаш учун айбдор валюта маблағларини ваколатли банкдаги ҳисоб рақамига ўтказиш мажбуриятини қайси йўл билан бажармаганлиги аҳамиятга эга.

Чет эл валютасини яшириш жинояти солиқ ва бошқа мажбурий тўловларни тўлашдан бош тортиш билан амалга оширилса, шахснинг хатти-ҳаракатлари Жиноят кодексининг 178 ва 184-моддалари (Солиқлар ёки бошқа мажбурий тўловларни тўлашдан бўйин товлаш) билан жиноятлар жами тариқасида квалификация қилинади.

11. Жиноят чет эл валютаси яшириб қолинган, яъни уни ваколат берилган банклардаги ҳисоб варақларга ўтказиш учун белгиланган муддат тугаган пайтдан ёхуд чет эл валютаси қисман ўтказилган ва қолган сумма яшириб қолинган пайтдан эътиборан тугалланган ҳисобланади.

12. Субъектив томондан жиноят тўғри қасд билан содир этилади. Айбдор Ўзбекистон Республикасининг ваколатли банклари ҳисобига белгиланган тартибда ўтказилиши лозим бўлган чет эл валютасини яшириб қолаётганлигини англайди ва ушбу валютани ўтказишни хоҳламайди. Мотив ва мақсад жиноятни квалификация қилишга таъсир кўрсатмайди, лекин жазо тайинлашда инобатга олиниши мумкин.

Агар корхона, муассаса ёки ташкилотда валюта операцияларини амалга оширувчи шахс ўз вазифасини лозим даражада бажармаганлиги туфайли чет эл валютаси яшириб қолинган бўлса, у муайян ҳолатларда мансабига совуққонлик билан қараганлиги (ЖКнинг 207-моддаси) учун жавобгарликка тортилиши мумкин.

Ҳисобга ўтказиш, уни тўла ўтказмаслик, инсон эркига боғлиқ бўлмаган ҳолларда – ҳисоб-китоб техникасининг ишламай қолиши, шахснинг алдаши ва бошқалар чет эл валютасини яшириш ҳисобланмайди, чунки бундай вазиятда айб шакли мавжуд эмас. Бироқ ҳар бир ҳолат бўйича шахснинг иродасига боғлиқ бўлган-бўлмаган фактлар аниқланиши керак.

13. Жиноят субъекти 16 ёшга тўлган, қонунчилик ва шартнома билан ташкилот, корхона ва муассасаларда валюта операцияларини амалга ошириш вазифаси юклатилган ҳар қандай шахс ҳисобланади.

14. ЖКнинг 178-моддаси 2-қисмида чет эл валютасини яширишнинг қуйидаги квалификация қилиш белгилари кўрсатилган:

а) ғаразгўйлик билан;

б) такроран;

в) бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб содир этилганда.

15. Ғаразгўйлик билан деганда, шахснинг чет эл валютасини яшириш натижасида бирон-бир моддий наф чиқариб олишга интилиши (масалан, валютани даромадга айлантириш, қарзини тўлаш ва ҳоказолар) тушунилади. Чет эл валютасини яшириш фактини ғаразгўйлик туфайли содир этилган деб квалификация қилиш учун айбдорда ғаразли интилиш ЖКнинг 178-моддасида кўзда тутилган жиноят содир этилишидан олдин юзага келганлигини аниқлаш зарур. Башарти айбдор валютани яширгач, уни ноқонуний ўзлаштирган бўлса, унинг ҳаракатини чет эл валютасини яшириш сифатида (бошқа оғирлаштирувчи ҳолатлар бўлмаса) жиноятлар мажмуи тариқасида ЖКнинг 178-моддаси

1-қисми ҳамда ЖКнинг 167-моддаси (Ўзлаштириш ёки растрата йўли билан талон-торож қилиш) бўйича квалификация қилиш зарур.

16. Агар чет эл валютасини яшириш уюшган гуруҳ томонидан ёки унинг манфаатларини кўзлаб содир этилган бўлса, жиноятчи ЖКнинг 178-моддаси 3-қисми бўйича жавобгарликка тортилади.

17. Кўрсатилган оғирлаштирувчи ва алоҳида оғирлаштирувчи ҳолатларда жиноятни квалификация қилиш белгилари юқорида таҳлил қилинган ва улардан алоҳида хусусиятларга эга эмас.

179-модда. Сохта тадбиркорлик

Сохта тадбиркорлик, яъни уставида кўрсатилган фаолиятни амалга ошириш мақсадини кўзламасдан ссудалар, кредитлар олиш, фойдани (даромадни) солиқлардан озод қилиш (солиқларни камайтириш) ёки бошқача мулкий манфаат кўриш мақсадида корхоналар ва бошқа тадбиркорлик ташкилотлари тузиш –

энг кам ойлик иш ҳақининг юз бараваридан икки юз бараваригача миқдорда жарима ёки беш йилгача муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш ёхуд уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёки бир йилдан уч йилгача озодликни чеклаш ёки уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Шарҳланаётган жиноятнинг объекти корхоналар ёки бошқа тадбиркорлик билан шуғулланувчи тузилмаларнинг қонунда, ўз уставида белгиланган фаолиятини таъминловчи ижтимоий муносабатлар, шунингдек, давлат, жамият ва фуқаронинг тадбиркорлик фаолияти соҳасидаги иқтисодий манфаатлари ҳисобланади.

2. Жиноятнинг объектив томони уставда кўрсатилган фаолиятни амалга ошириш мақсадини кўзламасдан, қарз, кредит олиш, фойда (даромад)ни солиқлардан озод қилиш ёки бошқа мулкий манфаат кўриш мақсадида корхоналар ва бошқа тадбиркорлик ташкилотларни тузишда ифодаланади.

Фуқаролик қонун ҳужжатларига мувофиқ фойда олишни ўз фаолиятининг асосий мақсади қилиб олган юридик шахс тижорат ташкилот бўлиши мумкин. Тижорат ташкилот бўлган юридик шахс хўжалик ширкати ва жамияти, ишлаб чиқариш кооперативи, унитар корхона ва қонунларда назарда тутилган бошқача шаклда тузилиши мумкин[1].

Тижорат ташкилот ўзининг таъсис ҳужжатларида назарда тутилган фаолияти мақсадларига мувофиқ фуқаровий ҳуқуқ лаёқатига эга бўлади. Тижорат ташкилотнинг махсус ҳуқуқ лаёқати унинг низоми ёки қонун ҳужжатларида белгиланган бўлади[2].

Ўз навбатида, тадбиркорлик фаолияти субъектлари (тадбиркорлик субъектлари) сифатида белгиланган тартибда давлат рўйхатидан ўтган ҳамда тадбиркорлик фаолиятини, яъни ўзи таваккал қилиб ва ўз мулкий жавобгарлиги остида даромад (фойда) олишга қаратилган ташаббускорлик фаолиятни амалга ошираётган юридик ва жисмоний шахслар эътироф этилиши лозим[3].

3. *Корхоналар ва бошқа тадбиркорлик ташкилотлари тузиш* деганда, тузиладиган тадбиркорлик ташкилотининг керакли таъсис ҳужжати ва уни ваколатли органлардан рўйхатдан ўтказиш учун керак бўлган ҳужжатларни йиғиш билан боғлиқ бўлган ташкилотчилик жараёни (масалан, бозор ташкил этиш учун ҳокимиятнинг розилиги талаб этилади) тушунилади. Тижоратчи ташкилот давлат рўйхатидан ўтган пайтдан бошлаб тузилган ҳисобланади[4].

Агар ташкилот айбдорга боғлиқ бўлмаган ҳолда давлат рўйхатидан ўтмаган бўлса, унинг ҳаракатларини ЖКнинг 25-моддаси 2-банди ва ЖКнинг 179-моддаси билан уставда кўрсатилган фаолиятни амалга оширмаслик мақсадида ташкилот тузиш (сохта тадбиркорлик) жиноятига суиқасд деб квалификация қилинади. Бироқ бунда айбдорнинг устав фаолиятини амалга

---

[1] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси, 40-модда.
[2] Ўша жойда, 41-модда.
[3] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикасининг 2012 йил 2 майдаги «Тадбиркорлик фаолияти эркинлигининг кафолатлари тўғрисида»ги Қонуни, 3, 4-моддалар // Палаталар Ахборотномаси, 2012 й., 5-сон, 133-модда.
[4] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси, 44-модда 4-қисми.

оширмаслик қасдини аниқлаш зарур, акс ҳолда унинг ҳаракатлари ЖКнинг ушбу моддаси билан квалификация қилинмайди.

4. Устав фаолияти деганда, фаолиятнинг шундай тури тушуниладики, тадбиркорлик ташкилоти томонидан уни амалга ошириш учун барпо этилади ва бу унинг таъсис ҳужжатларида қайд этилади. Шуни ҳам айтиб ўтиш керакки, таъсис ҳужжатининг тури ва шаклидан қатъи назар, унда қайд этилган фаолият турлари уставга оид ҳисобланади.

Ҳар бир тузилган корхона ёки бошқа тадбиркорлик ташкилоти улар амалга ошириш учун ташкил этилган ҳамда уларнинг уставида кўрсатилган фаолият турлари билан шуғулланиши лозим. Шу билан бирга, инобатга олиш лозимки, тадбиркорлик фаолияти субъектлари таъсис ҳужжатларида кўрсатилмаган фаолият турлари билан ҳам қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда шуғулланиши мумкин[1]. Бироқ сохта тадбиркорлик ҳолатида ташкил этилаётган тадбиркорлик ташкилотининг тузувчилари унинг уставида кўрсатилган фаолият турлари билан ҳам, қонун ҳужжатларида ман этилмаган ҳар қандай бошқа фаолият билан шуғулланишни мўлжалламасдан, шарҳланаётган модданинг диспозициясида кўрсатилган мақсадларни ўз олдига қўяди.

Корхона ёки бошқа тадбиркорлик ташкилотини тузиш жараёнининг ўзи қонуний асосларга кўра амалга оширилади, ташкилотнинг устави ва бошқа зарур таъсис ҳужжатлари қабул қилинади, такшилот давлат рўйхатидан ўтказилади, бироқ бевосита тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланиш вақти келганида ушбу ташкилот мазкур фаолиятни амалга оширмайди. Тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланиш ниятининг мавжуд эмаслиги таъсис ҳужжатлардан келиб чиқадиган мажбуриятларни мазкур мажбуриятларни иш муомаласи одатларига мувофиқ бажариш учун зарур ва етарли бўлган вақт ичида бажармасликда ифодаланиши мумкин.

[1] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикасининг 2012 йил 2 майдаги «Тадбиркорлик фаолияти эркинлигининг кафолатлари тўғрисида»ги Қонуни, 19-модда // Палаталар Ахборотномаси, 2012 й., 5-сон, 133-модда.

5. Сохта тадбиркорлик билан шуғулланувчи ташкилот давлат рўйхатидан ўтган пайтдан бошлаб жиноят тугалланган ҳисобланади. Мулкий зарар келтириш ёки мулкий фойда кўрганлик жиноятнинг зарурий белгиси ҳисобланмайди.

6. Субъектив томондан жиноят тўғри қасд билан содир этилади. Айбдор устав фаолиятини амалга ошириш мақсадини кўзламасдан корхона ёки бошқа тадбиркорлик ташкилоти тузаётганлигини англайди ва шуни истайди.

Жиноятни содир этишдаги мотив жиноятни квалификация қилишга таъсир кўрсатмайди. Қоида тариқасида жиноят субъектлари бу вақтда тамагирлик ниятида ҳаракат қилади.

Субъектив томоннинг зарурий белгиси ссудалар, кредитлар олиш, фойдани (даромадни) солиқлардан озод қилиш (солиқларни камайтириш) ёки бошқача мулкий манфаат кўриш мақсадининг мавжудлигида ифодаланади.

Ноқонуний кредитлар, ссудалар олиш мақсади жуда содда тарзда амалга оширилиши мумкин. Мисол учун, банкдан муддатли, қайтариб бериш ва фоиз шартлари асосида имтиёзли кредитлар олиниши мумкин.

Фойда (даромад)ни солиқлардан озод қилиш ёки камайтириш деганда, қонунга мувофиқ тузилган вақтдан бошлаб маълум муддат ёки бутунлай айрим солиқлардан озод қилинган ёки имтиёзли тарзда солиқ олиниши мумкин бўлган тижорат ташкилотини тузиш сифатида тушуниш керак.

Бошқа мулкий манфаат кўриш мақсади деганда, белгиланган ташкилий-ҳуқуқий шакллардаги тижорат ташкилотини тузиш ва у орқали имтиёзли кредитлар олиш, солиқ имтиёзларини қўлга киритиш, имтиёзли тарзда пул маблағларини фаолиятига жалб қилиш каби операцияларни амалга оширишни тушуниш лозим.

Сохта тадбиркорлик тўғрисидаги ишларни кўришда шахснинг таъсис ҳужжатларида назарда тутилган фаолиятни амалга оширмай туриб ноқонуний кредитлар олиш, солиқлардан озод бўлиш, эгаллашга ҳуқуқи бўлмаган бошқа мулкий фойда кўриш мақсадини кўзлаганлиги ҳисобга

олиниши лозим. Бундай мақсаднинг аниқланиши шахснинг хатти-ҳаракатларини Жиноят кодексининг 179-моддаси ҳамда талон-торож этишга суиқасд қилиш ва солиқ тўловлари тўлашдан бўйин товлаш ва ҳ.к. учун жавобгарликни назарда тутувчи моддалари мажмуи билан тавсифлашга асос бўлиши мумкин.

7. Агар сохта тадбиркорлик жамиятини тузишдан мақсад тақиқланган фаолиятни (диний таълимотлар бериш, орден ва медаль, муҳр ва штамплар, гиёҳванд, қаттиқ таъсир қилувчи ва заҳарли моддаларни тайёрлаш ва бошқаларни) амалга ошириш бўлса, айбдор шахс жиноятлар мажмуи тариқасида ЖКнинг 179-моддаси ва тегишли жиноят учун жавобгарликни назарда тутувчи моддалар билан жавобгарликка тортилади.

8. Сохта тадбиркорлик ташкилоти айбдор фойдасига ғайриқонуний мол-мулкни эгаллаш, алдаш ва ишончни суиистеъмол қилиш йўли билан мол-мулкни тортиб олиш ҳаракатларини амалга ошириш учун тузилган бўлса, айбдор ЖКнинг 168-моддаси билан жавобгарликка тортилади, чунки бу фирибгарлик ҳисобланади.

9. Шарҳланаётган жиноятнинг субъекти 16 ёшга тўлган, сохта ташкилот ақли расо таъсисчиси ёки таъсисчилари бўлган жисмоний шахслар ҳисобланади.

180-модда. Сохта банкротлик

Сохта банкротлик, яъни хўжалик юритувчи субъектнинг ўз мажбуриятларини иқтисодий жиҳатдан бажара олмаслиги ҳақида била туриб, ҳақиқатга тўғри келмайдиган эълон бериши кредиторларга кўп миқдорда зарар етказилишига сабаб бўлса, –

энг кам ойлик иш ҳақининг юз бараваридан икки юз бараваригача миқдорда жарима ёки беш йилгача муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш ёхуд уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёки бир йилдан уч йилгача озодликни чеклаш ёки уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Етказилган моддий зарарнинг ўрни қопланган тақдирда озодликни чеклаш ва озодликдан маҳрум қилиш тариқасидаги жазо қўлланилмайди.

1. Банкротлик (иқтисодий ночорлик) деганда, «хўжалик суди томонидан эътироф этилган, қарздорнинг пул мажбуриятлари бўйича кредиторлар талабларини тўла ҳажмда қондиришга ва (ёки) мажбурий тўловлар бўйича ўз мажбуриятини тўла ҳажмда бажаришга қодир эмаслиги» тушунилади. Қарздорнинг пул мажбуриятлари бўйича кредиторлар талабларини қондиришга ва (ёки) мажбурий тўловлар бўйича ўз мажбуриятини бажаришга қодир эмаслиги, агар тегишли мажбуриятлар ва (ёки) тўловлар мажбурияти юзага келган кундан эътиборан уч ой давомида қарздор томонидан бажарилмаган бўлса, унинг банкротлик аломатлари деб эътироф этилади[1].

Банкротлик тўғрисидаги иш банкротлик аломатлари мавжуд бўлган тақдирда, агар қарздор юридик шахсга нисбатан жами талаблар энг кам иш ҳақи миқдорининг камида беш юз каррасини ташкил этадиган бўлса, қарздор якка тартибдаги тадбиркорга нисбатан эса энг кам иш ҳақи миқдорининг камида ўттиз каррасини ташкил этадиган бўлса, хўжалик суди томонидан қўзғатилиши мумкин, Ўзбекистон Республикасининг «Банкротлик тўғрисида»ги Қонунида назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно[2]. Масалан, шаҳарни ташкил этувчи корхона ҳамда унга тенглаштирилган корхона банкротлиги тўғрисидаги иш, агар қарздор кредиторларнинг пул мажбуриятлари бўйича талабларини қондиришга ва (ёки) мажбурий тўловлар

[1] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикасининг 2003 йил 24 апрелдаги «Банкротлик тўғрисида»ги Қонуни (янги таҳрири), 3, 4-моддалар // ОМ Ахборотномаси, 2003 й., 5-сон, 63-модда.

[2] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикасининг 2003 йил 24 апрелдаги «Банкротлик тўғрисида»ги Қонуни (янги таҳрири), 5-модда 2-қисми.// ОМ Ахборотномаси, 2003 й., 5-сон, 63-модда.

бўйича ўз мажбуриятини бажаришга қодир бўлмаса, агар тегишли мажбуриятлар ва (ёки) мажбурий тўловлар бўйича тегишли мажбурият мазкур мажбуриятлар ва (ёки) тўловлар бўйича мазкур мажбурият бошланган кундан эътиборан олти ой ичида бажарилмаган бўлса, башарти қарздорга нисбатан билдирилаётган талаблар энг кам иш ҳақининг камида беш минг карраси миқдорини ташкил этса, хўжалик суди томонидан қўзғатилиши мумкин[1].

2. Жиноятнинг объекти хўжалик юритувчи субъектларнинг нормал фаолият кўрсатишини, банкротликни эълон қилишнинг ўрнатилган тартибини, хўжалик юритувчи субъектларнинг манфаатларини таъминловчи ижтимоий муносабатлардир.

3. Объектив томондан жиноят хўжалик юритувчи субъектнинг ўз мажбуриятларини иқтисодий жиҳатдан бажара олмаслиги ҳақида била туриб, ҳақиқатга тўғри келмайдиган эълон бериши натижасида кредиторларга кўп миқдорда зарар етказилишида намоён бўлади.

4. Хўжалик юритувчи субъект ҳақиқатда кредиторлар олдидаги ўз мажбуриятларини бажаришга қодир бўлгани ҳолда, уларни бажаришдан атайлаб бўйин товлаб, ўзини банкрот деб эълон бериши атайлаб ҳақиқатга тўғри келмайдиган эълон бериш ҳисобланади.

5. Хўжалик юритувчи субъектлар (тадбиркорлик субъектлари) исталган ташкилий-ҳуқуқий шаклдаги юридик шахс ёки юридик шахс ташкил этмасдан тадбиркорлик фаолиятини амалга ошираётган, белгиланган тартибда рўйхатдан ўтган ҳамда тадбиркорлик фаолиятини амалга ошираётган юридик ва жисмоний шахслардир.

6. Қонун ҳужжатларига мувофиқ, банкротликни эълон қилиш қуйидаги ҳаракатлардан бирини содир этиш орқали амалга оширилиши мумкин:

• банкротлик аломатлари юзага келган тақдирда, қарздорнинг раҳбари бу ҳақда қарздорнинг муассисларига (иштирокчиларига), бошқарув органларига ёки қарздорнинг мол-мулки эгасига судгача санация ўтказиш,

[1] Ўша жойда, 156-модда 1-қисми.

яъни қарздорни молиявий жиҳатдан соғломлаштиришга қаратилган чора-тадбирлар кўриш мақсадида банкротлик белгилари ҳақида ёзма шаклда хабар қилиши[1];

• юридик шахс бўлган хўжалик юритувчи субъект раҳбарининг ёки якка тартибдаги тадбиркор бўлган хўжалик юритувчи субъектнинг ўзини банкрот деб топиш тўғрисидаги ариза билан хўжалик судига мурожаат этиши. Таъкидлаш жоизки, қарздор, агар унинг юқорида кўрсатилган муддатда пул мажбуриятларини қондиришга ва (ёки) мажбурий тўловлар бўйича ўз мажбуриятини бажаришга қодир эмаслигидан далолат берувчи ҳолатлар мавжуд бўлса, ўзини банкрот деб топиш тўғрисидаги ариза билан хўжалик судига мурожаат этишга ҳақли[2];

• қонун ҳужжатларида белгиланган муддатларда молия-хўжалик фаолиятини амалга оширмаганлиги ва (ёки) ўз устав фондини шакллантирмаганлиги муносабати билан тугатилиши тўғрисида қарор қабул қилинган юридик шахснинг мол-мулки қиймати кредиторларнинг талабларини қондириш учун етарли бўлмаганлиги сабабли тугатиш комиссияси (тугатувчи) тугатилаётган юридик шахсни банкрот деб топиш тўғрисидаги ариза билан хўжалик судига мурожаат этиши[3].

Хўжалик юритувчи субъект қонунда белгиланган тартибни бузиб, ўзининг иқтисодий ночорлигини эълон қилган ҳолларда, айбдорнинг қилмиши муайян ҳолатлар мавжуд бўлганида фирибгарликни (ЖКнинг 168-моддаси) вужудга келтиради.

7. Жиноят кредиторларга кўп миқдордаги зарар етказиш тарзидаги ижтимоий хавфли оқибат келиб чиққан пайтдан эътиборан тугалланган ҳисобланади (кўп миқдордаги зарар тушунчасига ЖКнинг Махсус қисми VIII бўлимига қаранг.) Кўп миқдорда зарар етказилмаган тақдирда иш фуқаролик тартибида ҳал қилинади.

---

[1] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикасининг 2003 йил 24 апрелдаги «Банкротлик тўғрисида»ги Қонуни (янги таҳрири), 30-модда.// ОМ Ахборотномаси, 2003 й., 5-сон, 63-модда.

[2] Ўша жойда, 6, 7-моддалар.

[3] Ўша жойда, 185-модда.

Агар айбдор шахснинг ҳаракатлари кўп миқдорда зарар етказишга қаратилган бўлиб, бироқ айбдорларнинг ихтиёрига боғлиқ бўлмаган ҳолда бундай оқибат келиб чиқмаган бўлса, унинг қилмишини сохта банкротликка суиқасд сифатида деб квалификация қилиш лозим.

8. Агар мансабдор шахс сохта ҳужжатлар тақдим этиб, банкротлик тўғрисида эълон берса, унинг қилмишлари жиноятларнинг мажмуи бўйича ЖКнинг 209-моддаси (Мансаб сохтакорлиги) билан ҳам квалификация қилинади.

9. Субъектив томондан жиноят тўғри ёки эгри қасд билан содир этилади. Айбдор ўзини ёки тижорат ташкилотини била туриб ёлғон равишда банкрот деб эълон қилаётганлигини англаб етади, кредиторларнинг манфаатларига кўп миқдорда зарар етказаётганлигини билади ва ушбу оқибатлар юзага келишини хоҳлайди ёки била туриб шунга йўл қўяди.

Қоида бўйича, шарҳланаётган ушбу жиноят ғаразли мотив бўйича содир этилади, лекин бошқа мақсадлар ҳам мавжуд бўлиши мумкин. Лекин бу квалификацияга таъсир қилмайди.

10. Жиноятнинг субъекти 16 ёшга тўлган ва хўжалик юритувчи субъект номидан ҳаракат қила оладиган шахс ҳисобланади. Бундай шахслар сифатида юридик шахснинг раҳбарлари, юридик шахс ташкил этмасдан фаолият юритаётган якка тартибдаги тадбиркорлар ва хўжалик юритувчи субъект номидан банкротлик тўғрисида ишни қўзғатиш ташаббуси билан чиқиш ваколатига эга бўлган бошқа шахслар (масалан, тугатиш комиссияси аъзолари) эътироф этилиши лозим.

Сохта банкротликка доир ишларни кўришда ишнинг барча ҳолатларини синчковлик билан, ҳар томонлама, тўла ва холисона текшириб чиқиш ва бундай қаллобликнинг ҳақиқий ташкилотчиларини аниқлаш шарт, зеро мазкур ташкилотларга уларни ташкил этишга алоқаси бўлмаган шахслар, яъни сохта шахслар ҳам расман раҳбарлик қилишлари мумкин.

11. Шарҳланаётган модданинг 2-қисмига мувофиқ, етказилган моддий зарар уч карра миқдорида қопланган тақдирда, озодликдан маҳрум қилиш ва озодликни чеклаш тариқасидаги жазолар қўлланилмайди.

181-модда. Банкротликни яшириш

Хўжалик юритувчи субъектнинг ҳақиқатга тўғри келмайдиган маълумот ва ҳужжатларни тақдим этиш, бухгалтерлик ҳисоботларини бузиб кўрсатиш йўли билан иқтисодий жиҳатдан ўзининг тўловга қодирлигининг йўқотганлигини ёки иқтисодий ночорлигини бошқача тарзда қасддан яшириши кредиторларга кўп миқдорда зарар етказилишига сабаб бўлса, –

энг кам ойлик иш ҳақининг юз бараваридан икки юз бараваригача миқдорда жарима ёки беш йилгача муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш ёхуд уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёки бир йилдан уч йилгача озодликни чеклаш ёки уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Етказилган моддий зарарнинг ўрни қопланган тақдирда озодликни чеклаш ва озодликдан маҳрум қилиш тариқасидаги жазо қўлланилмайди.

1. Шарҳланаётган жиноятнинг объекти бозор иқтисодиёти шароитида банкротликни амалга оширишнинг белгилаб қўйилган тартибини таъминловчи ижтимоий муносабатлар ва кредиторларнинг манфаатларидир.

2. (Банкротлик тушунчаси тўғрисида ЖКнинг 180-моддаси шарҳига қаранг)

3. Объектив томондан жиноят хўжалик юритувчи субъектнинг ҳақиқатга тўғри келмайдиган маълумот ва ҳужжатларни тақдим этиши, бухгалтерлик ҳисоботларини бузиб кўрсатиш йўли билан иқтисодий жиҳатдан ўзининг тўловга қодир эмаслигини ёки иқтисодий ночорлигини бошқача тарзда қасддан яшириши кредиторларга кўп миқдорда зарар етказилишига сабаб бўлишда ифодаланади.

4. Хўжалик юритувчи субъектнинг ҳақиқатга тўғри келмайдиган маълумот ва ҳужжатларни тақдим этиш йўли билан иқтисодий жиҳатдан ўзининг тўловга қодирлигининг йўқотганлигини яшириши – бу хўжалик юритувчи субъект томонидан ваколатли давлат органига ёки бошқа адресатга ўз молия-хўжалик фаолиятининг ҳақиқий ҳолатини акс эттирмаган ҳолда муддати бузилган қарздорлик мажбуриятларини бажаришнинг имконияти йўқлиги тўғрисидаги маълумотларни тақдим этиш билан боғлиқ фаолият. Шуни таъкидлаб ўтиш лозимки, яшириш фақатгина фактик вужудга келган ҳолатлар бўйича юзага келган муносабатларга хосдир. Шунинг учун хўжалик субъектининг келажакда бўлиши мумкин бўлган қарзларини тўлай олмаслиги билан боғлиқ маълумотларни тақдим этмаслиги банкротликнинг яширилиши деб қаралиши мумкин эмас.

Бу ўринда шуни инобатга олиш лозимки, хўжалик юритувчи субъектни тўловга қобилиятсизлиги фактини белгилашда фақатгина муддати бузилган қарздорлик мажбуриятлари инобатга олиниши лозим, чунки тўлаш муддати етиб келмаган мажбуриятлар бўйича хўжалик юритувчи субъект қарздор деб топилмайди[1]. Шунингдек, тўловга қобилиятсизликни белгилашда алоҳида эътиборни хўжалик субъектида мавжуд (балансида рўйхатда бўлган) мулкнинг таҳлилига қаратмоқ лозим, чунки банкротлик нақд пул ёки нақд пулсиз шаклдаги юқори ликвидли активларгина эмас, балки фақатгина қарздорлик бўйича тўловга бутун мол-мулки етмаганда юзага келади.

5. Маълумотлар ва ҳужжатларни почта орқали жўнатиш билан, бевосита ваколатли шахс томонидан ёки хўжалик субъектининг бошқа вакили орқали тақдим этиш орқали тақдим этиш мумкин – ушбу ҳолатлар қилмишнинг квалификациясига таъсир этмайди.

Шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, ҳақиқатга тўғри келмайдиган маълумот ва ҳужжатларни тақдим этиш улар шундай маълумотларни тақдим этишга ваколатли ёки жавобгар шахс томонидан расмий равишда тақдим этилгандагина ижтимоий хавфли қилмишни вужудга келтиради. Ҳақиқатга

[1] Бу хулоса Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 242, 243-моддалари таҳлилидан келиб чиқади.

тўғри келмайдиган маълумотлар норасмий равишда тақдим этилганда банкротликни яшириш деб қаралмаслиги лозим.

6. Хўжалик юритувчи субъектнинг бухгалтерия ҳисоботларини бузиб кўрсатиш йўли билан иқтисодий жиҳатдан ўзининг тўловга қодирлигининг йўқотганлигини яшириши деганда, хўжалик юритувчи субъект молиявий-хўжалик фаолиятининг ҳаққоний ҳолатини акс эттирмайдиган ҳар қандай ҳаракатлар натижасида келиб чиқадиган ушбу оқибатларни тушунмоқ лозим. Ушбу ҳаракатлар маълумотларни тўлиқ ёки қисман тақдим этмаслик, балансни шакллантиришда айрим усуллардан фойдаланиш ва ҳоказо – бухгалтерия ҳисоботларини бузиб кўрсатишнинг аниқ усуллари жиноятнинг квалификациясига таъсир этмайди.

Бухгалтерия ҳисоботи деганда, ташкилотнинг мулкий ва молиявий ҳолати ҳамда унинг ҳисобот даври (ой, квартал, йил) мобайнида бухгалтерия ҳисоби маълумотлари асосида белгиланган шаклда тузиладиган маълумотларнинг ягона тизими тушунилади[1].

7. Хўжалик субъектининг иқтисодий ночорлигини бошқача яшириш белгиси бўйича тадбиркорлик субъекти фаолиятининг банкротлик белгиларини аниқлаш имконини берадиган маълумотларни давлатнинг ваколатли органлари томонидан етарлича олинмаслигига қаратилган ҳаракатлари натижаларини квалификация қилиш лозим. Бу усуллар қаторига, масалан, банк ҳисоб рақамини ёпмаслиги ва бу ҳақда ваколатли давлат органларига хабар бермаганлиги учун ҳисоб рақамида кам аҳамиятли операцияларни амалга ошириб қўйиш, бухгалтерия ҳисоботларини ва бошқа ҳужжат ва маълумотларни турли баҳоналар билан тақдим этмасликни киритиш мумкин.

8. Шуни эътиборга олиш лозимки, банкротликни яшириш давлат ваколатли органларига маълумотларни топширмаслик, яъни хўжалик субъекти томонидан ҳисобот бериши лозим бўлган органларга керакли

[1] *Қаранг*: Большой юридический словарь / Под ред. А.Я. Сухарева, В.Е. Крутских. – М.: ИНФРА–М. 2000. – 66-б.

маълумотларни тақдим эта олмаслигидир[2], бундан ташқари, хўжалик субъектининг банкротликни реал ва потенциал контрагентларидан яширишидир.

9. Жиноят кредиторларга кўп миқдордаги зарар етказилган пайтдан эътиборан тугалланган ҳисобланади. Кўп миқдордаги зарар етказилиши шарҳланаётган жиноят таркибининг зарурий белгиси ҳисобланади. Бунда кўрсатилган зарар хўжалик юритувчи субъектнинг кредиторлари бўлган фуқаролар ва нодавлат юридик шахсларга ҳам, солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича мавжуд бўлган қарздорлик муносабати билан давлатга ҳам етказилиши мумкин.

10. Субъектив томондан жиноят тўғри ёки эгри қасд билан содир этилиши мумкин. Айбдор шахс қарздор ташкилот ёки якка тартибдаги тадбиркор банкрот ҳолатидалигини ва унинг содир этган ҳаракатлари ҳуқуққа хилофлигини англаб етади, кредиторларга кўп миқдорда зарар етказиши мумкинлигини кўра билади ва буни хоҳлайди ёки англаган ҳолда содир этилишига йўл қўяди ёхуд унинг оқибатига бефарқ қарайди.

Жиноят мотивлари ғаразли, баъзида бошқача бўлиши мумкин, лекин жиноий қилмиш квалификациясига таъсир этмайди. Банкротликни яширганлиги учун мансабдор шахс мукофотланган бўлса, унинг қилмиши жиноятлар мажмуи тариқасида ЖКнинг 181 ва 210-моддалари (Пора олиш) бўйича квалификация қилиниши керак.

11. Шарҳланаётган жиноятнинг субъекти 16 ёшга тўлган, ақли расо ҳар қандай жисмоний шахс бўлиши мумкин.

---

[2] Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилигига мувофиқ ушбу органлар қаторига солиқ органлари, иқтосодиёт ва статистика органлари, айрим холатларда, шунингдек, Ўзбекистон Республикасининг Хусусийлаштириш, монополиядан чиқариш ва рақобатни ривожлантириш давлат қўмитаси кириши мумкин. *Қаранг*: Банкротлик тўғрисидаги ишлар бўйича давлат органига хўжалик юритувчи субъектларнинг молиявий-хўжалик фаолияти тўғрисидаги материалларни тақдим этиш тартиби тўғрисидаги низом (Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 2011 йил 2 майда 2223-сон билан давлат рўйхатидан ўтказилган), 5-банд.

12. Шарҳланаётган модданинг 2-қисмига кўра етказилган моддий зарар уч карра миқдорида қопланган тақдирда, озодликдан маҳрум қилиш ҳамда озодликни чеклаш тариқасидаги жазолар қўлланилмайди.

181[1]-модда. Қасддан банкротликка олиб келиш

Якка тартибдаги тадбиркор томонидан ёки юридик шахс мансабдор шахси, муассиси (иштирокчиси) ёхуд мол-мулкининг мулкдори томонидан шахсий манфаатларини ёки бошқа шахсларнинг манфаатларини кўзлаб содир этилган қасддан банкротликка олиб келиш, яъни тўловга қобилиятсизликни қасддан юзага келтириш ёки ошириш, ушбу якка тартибдаги тадбиркорнинг ёки юридик шахснинг барқарор иқтисодий ночорлигига (банкротлигига) олиб келса, кредиторларга кўп миқдорда зарар етказилишига сабаб бўлса, -

энг кам ойлик иш ҳақининг юз бараваридан икки юз бараваригача миқдорда жарима ёки беш йилгача муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш ёхуд уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёки бир йилдан уч йилгача озодликни чеклаш ёки уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Етказилган моддий зарарнинг ўрни қопланган тақдирда, озодликни чеклаш ва озодликдан маҳрум қилиш тариқасидаги жазо қўлланилмайди.

1. Мазкур модда ЖКга Ўзбекистон Республикасининг 2014 йил 4 сентябрдаги ЎРҚ-373-сонли Қонунига[1] асосан киритилган.

Мамлакатимизда хўжалик юритувчи субъектларнинг молиявий барқарорлигини таъминлаш, бу йўналишдаги ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш, хусусан, қасддан банкротликка олиб келиш ҳолатларини аниқлаш бўйича ҳуқуқий чораларни кучайтиришга эътибор қаратилмоқда.

Қонунчиликка мувофиқ, қарздор пул мажбуриятлари бўйича кредиторлар талабларини қондиришга ёки мажбурий тўловлар бўйича ўз

[1] Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2014 й., 36-сон, 452-модда.

мажбуриятини бажаришга қодир бўлмаса бундай корхона банкрот, деб эътироф этилади.

Корхонанинг банкрот деб эътироф этилиши натижасида ушбу корхона билан шартномавий муносабатларга киришган бир қатор хўжалик юритувчи субъектларнинг иқтисодий манфаатлари ва молиявий хўжалик фаолиятига жиддий зарар етади. Шу боис, мазкур норманинг асосий мақсади банкрот деб эълон қилинган корхона билан муносабатларга киришган кредиторларнинг манфаатларини ҳимоя қилишга қаратилган.

2. Ушбу жиноятнинг асосий бевосита объекти мамлакатдаги хўжалик муносабатлари, давлат, ташкилотларнинг иқтисодий манфаатлари ҳамда кредиторларнинг манфаатларини муҳофаза қилувчи ижтимоий мунобатлардир.

3. Жиноят объектив томондан қасддан банкротликка олиб келиш, яъни тўловга қобилиятсизликни қасддан юзага келтириш ёки ошириш орқали содир этилади.

Қасддан банкротликка олиб келиш деганда, шахсий манфаатлари ёки бошқа шахсларнинг манфаатлари учун якка тартибдаги тадбиркор ёки юридик шахснинг бошқарув органи, кузатув кенгаши таркибига кирадиган шахс, муассис (иштирокчи) ёхуд юридик шахснинг мулкдори томонидан қасддан тўловга қобилиятсизлигини юзага келтириш ёки ошириш содир этилиши, ушбу якка тартибдаги тадбиркорнинг ёки юридик шахснинг иқтисодий ночорликка (банкротликка) олиб келиши тушинилади.

Тўловга қобилиятсизликни қасддан юзага келтириш ёки ошириш дейилганда, қарздорнинг пул мажбуриятлари бўйича кредиторларнинг талабларини қасддан қондирмаслиги ва (ёки) мажбурий тўловлар бўйича ўз мажбуриятини бажаришга қодир бўла туриб бажармаслиги шунингдек, қарздор томонидан мажбуриятнинг бошланган кунидан уч ой муддатда, шаҳар барпо этувчи ва унга тенглаштириладиган корхоналар учун эса – олти ой мобайнида тегишли мажбуриятлар ва (ёки) вазифаларни қасддан бажармаслиги тушунилади.

4. Қасддан банкротликка олиб келиш аломатларини аниқлаш хўжалик суди томонидан қарздорни банкрот деб эътироф этилган ҳамда тугатишга доир иш юритиш бошлангандан кейин, қарздор учун мажбурий кўрсатмалар бериш ҳуқуқига эга бўлган ёхуд унинг хатти-ҳаракатларини бошқача тарзда аломатлаш имкониятига эга бўлган шахсларнинг ғайриқонуний хатти-ҳаракатлари асосида банкротликни келтириб чиқарилишини тахмин қилиш асослари мавжуд бўлганда амалга оширилади.

5. Юридик шахснинг банкротлиги юридик шахс учун мажбурий кўрсатмалар бериш ҳуқуқига эга бўлган ушбу юридик шахснинг муассиси (қатнашчиси) ёки мулкдори томонидан фақат, агар у кўрсатиб ўтилган ҳуқуқдан юридик шахс томонидан бунинг оқибатида юридик шахснинг банкротлиги бошланишини олдиндан билган ҳолда юзага келтирилган хатти-ҳаракатлар содир этиш мақсадида фойдаланган бўлса, қасддан банкротликка олиб келиш деб ҳисобланади[1].

6. Қарздорнинг қасддан банкротликка олиб келиш аломатлари бунинг натижасида қарздорнинг банкротлиги юзага келишини олдиндан билган ҳолда қуйидаги хатти-ҳаракатларни содир этишида ифодаланади:

1) пул маблағларидан ва бошқа мол-мулкдан қарздорга қасддан зиён ёки зарар етказган ҳолда жиноий тарзда фойдаланиш;

2) тўлов интизомини бузиш ва шартнома мажбуриятларини бажармаслик;

3) мол-мулкни баланс қийматидан паст нархда сотиш ёки уни текин бериш;

4) муддати ўтказиб юборилган дебиторлик қарзларни ундириш бўйича белгиланган муддатларда чора-тадбирлар кўрмаслик;

[1] Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Сохта банкротлик, банкротликни яшириш ва қасддан банкротликка олиб келиш аломатларини аниқлаш қоидаларини тасдиқлаш тўғрисида”ги Қарори // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2013 й., 33-сон, 441-модда.

5) асосий фаолиятга (ишлаб чиқариш, ишларни бажариш ва хизматлар кўрсатишга) жалб этилган қарздор активларининг 50 фоиздан ортиғини бошқа шахсларга бериш;

6) ижро этувчи орган ва/ёки кузатув кенгаши томонидан тегишли равишда уларнинг ваколатига кирмайдиган йирик битимлар тузиш.

7. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2013 йил 14 августдаги 224-сонли қарори билан тасдиқланган “Сохта банкротлик, банкротликни яшириш ва қасддан банкротликка олиб келиш аломатларини аниқлаш қоидалари”нинг 28-бандига асосан, қарздорни қасддан банкротликка олиб келиш аломатларини аниқлаш мақсадида таҳлил ўтказилади, у икки босқичга бўлинади.

Биринчи босқичда ушбу Қоидаларнинг 13 ва 17-бандла–рида кўрсатилган кўрсаткичлар бўйича қарздорнинг тўлов қобилияти таҳлил қилинади ва қарздорнинг ўз креди–торлари олдидаги мажбуриятлари таъминланганлигидаги ўрганилаётган даврда юз берган ўзгаришларни тавсифловчи кўрсаткичлар ҳисоблаб чиқилади.

Иккинчи босқичда мажбуриятлар таъминланганлиги кўрсаткичларида жиддий ёмонлашиш аниқланган тақдирда, иккинчи босқичда шу даврнинг ўзида қарздорнинг ўз кредиторлари олдидаги мажбуриятлари таъминланганлиги кўрсаткичларидаги жиддий ўзгаришларга олиб келган битимларни содир этиш шарт-шароитлари таҳлил қилинади.

8. Кўрсаткичларнинг жиддий ёмонлашиши деганда, бирор-бир чораклик даврда уларнинг пасайиши суръати ўрганилаётган даврда ушбу кўрсаткичлар қийматлари пасайишининг ўртача суръатидан ошгандаги пасайиш тушунилади.

9. Қарздорнинг битимларини таҳлил қилиш давомида битимлар ва қарздорнинг бошқарув органлари ҳаракатларининг (ҳаракатсизлигининг) қонун ҳужжатларига мувофиқлиги, шунингдек бозор шартларига мувофиқ бўлмаган шартларда тузилган ёки бажарилган, қарздорнинг тўловга

қобилиятсизлиги юзага келишига ёки кўпайишига сабаб бўлган ва унга аниқ зиён етказган битимлар аниқланади.

10. Бозор шартларига мувофиқ бўлмаган шартларда тузилган битимларга қуйидагилар киради:

а) қарздорнинг олди-сотди битимлари ҳисобланмаган, қарздорнинг активларини камроқ ликвидли активларга алмаштиришга йўналтирилган мол-мулкни ўзгага бериш бўйича битимлари;

б) қарздорнинг мол-мулки билан амалга ошириладиган, қасддан қарздор учун фойда келтирмайдиган шартларда тузилган ёки қарздорнинг хўжалик фаолияти тўхтаб қолишига сабаб бўлган олди-сотди битимлари;

в) қарздорнинг мол-мулк билан таъминланмаган мажбуриятлари пайдо бўлиши билан боғлиқ бўлган, шунингдек ликвидли бўлмаган мол-мулк сотиб олинишига сабаб бўлган битимлар;

г) баъзи мажбуриятларни қасддан фойда бермайдиган шартларда бошқа мажбуриятлар билан алмаштириш бўйича битимлар.

11. Қарздор учун олдиндан маълум бўлган фойда бермайдиган шартлардаги битимларга қуйидагилар киритилиши мумкин:

а) вужудга келган бозор коньюнктурасига нисбатан етказиб бериладиган (сотиб олинадиган) товарларга (ишларга, хизматларга) нархларнинг пасайтирилиши ёки оширилиши;

б) тўловнинг қарздор учун ноқулай муддатлари ва (ёки) усуллари;

в) қарздор мол-мулкининг ўзгага берилиши ёки мол-мулкка мажбуриятлар юкланишининг ҳар қандай шакллари, агар улар қарздорлик тенг даражада қисқариши билан бирга кечмаса.

12. ЖК 181^1-моддасида назарда тутилган қилмиш моддий таркибли жиноят бўлиб, қилмиш натижасида жиноий оқибат юзага келсагина содир этилган қилмиш жиноят сифатида баҳоланади.

Қилмиш натижасида қуйидаги оқибатларнинг юзага келиши уни ЖК 181^1-моддаси билан квалификация қилишга асос бўлади:

1) якка тартибдаги тадбиркорнинг ёки юридик шахснинг барқарор иқтисодий ночорлигига (банкротлигига) олиб келиш;

2) кредиторларга кўп миқдорда зарар етказилиши.

Якка тартибдаги тадбиркорнинг ёки юридик шахснинг барқарор иқтисодий ночорлиги (банкротлиги) деганда, якка тартибдаги тадбиркор ёки юридик шахснинг хўжалик суди томонидан эътироф этилиб, уларнинг пул мажбуриятлари бўйича кредиторлар талабларини тўла ҳажмда қондиришга ва (ёки) мажбурий тўловлар бўйича ўз мажбуриятини тўла ҳажмда бажаришга қодир эмаслиги тушунилади.

Ўзбекистон Республикасининг “Банкротлик тўғрисида”ги Қонунига мувофиқ, кредиторлар – қарздор пул мажбуриятлари бўйича ва (ёки) мажбурий тўловлар мажбуриятини бажариш бўйича қайси юридик ёки жисмоний шахс олдида жавобгар бўлса, айни шу юридик ёки жисмоний шахслар (қарздор қайси фуқаронинг ҳаёти ёки соғлиғига зарар етказилганлиги учун жавобгар бўлса, айни шу фуқаро, шунингдек ўз иштирокидан келиб чиқадиган мажбуриятлар бўйича қарздор юридик шахснинг муассисларидир (иштирокчилари) бундан мустасно).

Кредиторларга кўп миқдорда зарар етказилиши деганда, содир этилган қилмиш натижасида кредиторларга энг кам ойлик иш ҳақининг уч юз бараваридан беш юз бараваригача бўлган миқдорда зарар етказилиши тушунилади.

13. Мазкур жиноят объектив томонининг яна бир зарурий элементи содир этилган ижтимоий хавфли қилмиш ва унинг натижасида келиб чиққан жиноий оқибат ўртасидаги сабабий боғланишдир. Яъни, жиноий оқибатлар айнан содир этилган мазкур ижтимоий хавфли қилмиш натижасида юзага келиши лозим. Акс ҳолда, қилмишни ЖК 181^1-моддаси билан квалификация қилиб бўлмайди.

14. ЖК 181^1-моддасида назарда тутилган жиноят якка тартибдаги тадбиркорнинг ёки юридик шахснинг барқарор иқтисодий ночорлигига

(банкротлигига) олиб келган ёки кредиторларга кўп миқдорда зарар етказилган пайтдан бошлаб тугалланган ҳисобланади.

15. ЖК 181[1]-моддасида назарда тутилган жиноят субъектив томондан қасддан, тўғри қасд билан содир этилади. Яъни, шахс ушбу қилмишнинг жиноийлигини, якка тартибдаги тадбиркорнинг ёки юридик шахснинг барқарор иқтисодий ночорлигига (банкротлигига) олиб келиши ёки кредиторларга зарар етказилишини била туриб, унинг оқибатларини келиб чиқишини хоҳлаб содир этади.

Шунингдек, мазкур жиноят субъектив томонининг яна бир зарурий белгиси унинг мотивидир. Яъни жиноят якка тартибдаги тадбиркор томонидан ёки юридик шахс мансабдор шахси, муассиси (иштирокчиси) ёхуд мол-мулкининг мулкдори томонидан шахсий манфаатларини ёки бошқа шахсларнинг манфаатларини кўзлаб содир этилади.

16. Мазкур жиноятнинг субъекти махсус субъектдир. Яъни, жиноят субъектининг жисмоний шахс эканлиги, ақли расо эканлиги ҳамда 16 ёшга тўлганлигини талаб этувчи умумий асослардан ташқари, жиноят содир этувчи шахс якка тартибдаги тадбиркор, юридик шахс мансабдор шахси, муассиси (иштирокчиси) ёхуд мол-мулкининг мулкдори бўлиши лозим.

Якка тартибдаги тадбиркор тадбиркорлик фаолиятини юридик шахс ташкил этмаган ҳолда амалга оширадиган, якка тартибдаги тадбиркор сифатида давлат рўйхатидан ўтган жисмоний шахсдир.

Фуқаролик кодексининг 42-моддасига мувофиқ. мулкдорлар, хўжалик юритиш ёки оператив бошқариш ҳуқуқи субъектлари ёхуд улар вакил қилган шахслар юридик шахсларнинг муассислари ҳисобланади.

Мол-мулкининг мулкдори тегишли мол-мулкни тасарруф этиш ҳуқуқига эга бўлган шахсдир.

17. Қонунда мазкур жиноятга нисбатан рағбатлантирувчи нормалар ҳам назарда тутилган, яъни, қасддан банкротликка олиб келган шахс етказилган моддий зарарнинг ўрнини қоплаган тақдирда, унга нисбатан

озодликни чеклаш ва озодликдан маҳрум қилиш тариқасидаги жазо қўлланилмайди.

182-модда. Божхона тўғрисидаги қонун ҳужжатларини бузиш

Божхона назоратини четлаб ёки божхона назоратидан яшириб ёхуд божхона ҳужжатлари ёки воситаларига ўхшатиб ясалган ҳужжатлардан алдаш йўли билан фойдаланган ҳолда ёки декларациясиз ёхуд бошқа номга ёзилган декларациядан фойдаланиб, товар ёки бошқа қимматликларни кўп миқдорда Ўзбекистон Республикасининг божхона чегарасидан ўтказиш, шундай ҳаракат учун маъмурий жазо қўлланилганидан кейин содир этилган бўлса, –

энг кам ойлик иш ҳақининг уч юз бараваригача миқдорда жарима ёки икки йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёки икки йилдан беш йилгача озодликни чеклаш ёхуд беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Божхона тўғрисидаги қонун ҳужжатларини бузиш:

а) жуда кўп миқдорда;

б) чегарани бузиб ўтиш, яъни божхона хизматининг розилигини олмасдан туриб, товар ёки бошқа қимматликларни Ўзбекистон Республикасининг божхона чегарасидан очиқдан-очиқ ўтказиш йўли билан;

в) уюшган гуруҳ томонидан ёки унинг манфаатларини кўзлаб;

г) хизмат лавозимидан фойдаланган ҳолда содир этилган бўлса, –

энг кам ойлик иш ҳақининг уч юз бараваридан олти юз бараваригача миқдорда жарима ёки уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёхуд беш йилдан саккиз йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Жиноятнинг бевосита объекти давлат, юридик ва жисмоний шахсларнинг иқтисодий фаолият соҳасидаги ҳуқуқ ва қонуний манфаатларига риоя этилишини таъминловчи товар ёки бошқа

қимматликларни Ўзбекистон Республикасининг божхона чегараси орқали ўтказишнинг белгилаб қўйилган тартиби ҳисобланади.

2. Жиноятнинг предмети фуқаролик муомаласидан чиқарилмаган ҳар қандай товарлар ёки моддий қимматликлар бўлиши мумкин. Масалан, божхона мақсадлари учун товар ёки транспорт воситалари мақомига эга бўлган ва декларацияланиши лозим бўлган ашёвий ҳуқуқ объектлари, мазкур ашёларни Ўзбекистон Республикаси божхона чегарасидан ўтказишда улардан фойдаланиш ва уларни тасарруф этишга нисбатан тақиқ ва чекловларнинг мавжудлиги ёки мавжуд эмаслиги кўзда тутилади.

3. *Товарлар* ҳар қандай кўчар мол-мулк, шу жумладан, валюта ва валюта бойликлари, электр, иссиқлик энергиялари ва энергиянинг бошқа турлари, транспорт воситалари, интеллектуал мулк объектлари бўлиши мумкин[1]. Товар сифатида, шунингдек, уй ва ёввойи ҳайвонлар ҳам ҳисобланади. Санаб ўтилганлардан йўловчилар ва товарларни ташиш учун фойдаланиладиган воситалар, шу жумладан контейнерлар ва бошқа транспорт ускуналаригина товар ҳисобланмайди[2].

Шунга алоҳида эътибор бериш лозимки, кўрсатилган ашёлар ушбу жиноятнинг предмети бўлиши учун эркин суратда бошқа шахсларга берилиши ёки универсал ҳуқуқий ворислик (мерос қилиб олиш, юридик шахсни қайта ташкил этиш) тартибида ёхуд бошқа усул билан, агар улар муомаладан чиқарилмаган ёки уларнинг муомалада бўлиши чеклаб қўйилмаган бўлса, бир шахсдан иккинчи шахсга ўтишини ва муайян муомала иштирокчиларигагина қарашли бўла оладиган ёки муомалада бўлишига махсус рухсатнома билан йўл қўйиладиган фуқаролик ҳуқуқлари объектларининг (чет эл валютаси, дори-дармон) турлари қонунда кўрсатилган тартибда белгиланади[3]. Муайян ашёнинг муомала муносабатларида мавжуд эмаслиги ушбу ашё мазкур жиноят предмети бўла олмаслигидан далолат беради

[1] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикасининг Божхона кодекси, 7-модда.
[2] Ўша жойда.
[3] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси, 82-модда 3-қисми.

(масалан, божхона қонунчилигини бузишга лицензия, штамп, муҳрга оид муносабатларни киритиб бўлмайди).

4. Шарҳланаётган модда маъносида бошқа қимматликларга шундай ашё ва буюмлар киради, улар ўзининг тури, ҳолати ва қийматидан қатъи назар, алоҳида тарихий, бадиий, илмий ёки маданий аҳамият касб этади[1].

Бундай қимматликларга нумизматика, қадимий буюмлар, санъат асарлари, палеонтологик қолдиқлар ва бошқалар киради. Ушбу ашё ва буюмлар муомала воситаси бўла олади, лекин уларнинг фарқли жиҳати алоҳида тарихий, бадиий, илмий ёки маданий аҳамиятидир. Қимматликларнинг ушбу жиҳатларини белгилаш учун тергов органлари ва судлар тегишли экспертизаларни тайинлашлари лозим.

5. Ушбу модда доирасида ашё ва буюмларнинг товар ёки қимматликлар эканлигини белгилашда айбдор томонидан улардан қандай мақсадларда фойдаланилиши аҳамият касб этмайди. Улар тадбиркорлик ёки шахсий истеъмол мақсадларида фойдаланилиши мумкин. Қуйидагилар ушбу жиноятнинг предмети бўла олмайди: кучли таъсир қилувчи, заҳарли, заҳарловчи, радиоактив, портловчи моддалар, портлатиш қурилмалари, қурол-яроғ, ўқотар қуроллар, ўқ-дорилар, гиҳёвандлик воситалари, психотроп моддалар, диний экстремизм, сепаратизм, фундаментализмни тарғиб қилувчи материаллар, ядровий, кимёвий, биологик ва оммавий қирғин қуролларининг бошқа турлари, оммавий қирғин қуролларини яратишда фойдаланилиши мумкин бўлган материал ва мосламалар. Чунки шарҳланаётган ижтимоий хавфли қилмишни ушбу предметлар билан содир этиш ЖКнинг тегишли моддаларида назарда тутилган ижтимоий хавфли фаолият назарда тутилга жавобгарликни келтириб чиқаради.

6. Ўрганилаётган жиноятнинг объектив томони маъмурий жазо қўлланилганидан кейин божхона назоратини четлаб ёки божхона

[1] Мазкур маданий бойликлар сонига, хусусан, уларга нисбатан Маданий бойликларнинг олиб чиқилиши ва олиб кирилиши тартиби тўғрисидаги низом (Вазирлар Маҳкамасининг 1999 йил 23 мартдаги 131-сон қарорига 1-илова) қўлланиладиган бойликлар киради // ҲҚТ, 1999 й., 3-сон, 15-модда.

назоратидан яшириб ёхуд божхона ҳужжатлари ёки воситаларига ўхшатиб ясалган ҳужжатлардан алдаш йўли билан фойдаланган ҳолда ёки декларациясиз ёхуд бошқа номга ёзилган декларациядан фойдаланиб, товар ёки бошқа қимматликларни кўп миқдорда Ўзбекистон Республикасининг божхона чегарасидан ўтказишда ифодаланади.

7. Божхона ҳудуди сарҳадлари, шунингдек эркин божхона зоналари ва эркин омборларнинг тегралари Ўзбекистон Республикасининг божхона чегараси ҳисобланади[1].

Ўзбекистон Республикасининг божхона чегараси мамлакатнинг давлат чегарасига мос келмайди, чунки у нафақат Ўзбекистон Республикаси чегараси билан (Ўзбекистон Республикасининг қуруқликдаги ҳудуди, ҳудудий ва ички сувлари ҳамда улар устидаги ҳаво бўшлиғи божхона ҳудудини ташкил этади), балки Ўзбекистон ҳудудидаги эркин божхона зоналари ва эркин омборлар билан ҳам белгиланади. Юқоридаги ҳудудлар Ўзбекистон Республикасининг божхона ҳудудидан ташқарида жойлашган деб қаралади, божхона ҳудуди сарҳадлари, шунингдек, эркин божхона зоналари ва эркин омборларнинг тегралари божхона чегараси ҳисобланади.

8. Ўзбекистон Республикасининг қуруқликдаги ҳудуди, ҳудудий ва ички сувлари ҳамда улар устидаги ҳаво бўшлиғи божхона ҳудудини ташкил этади[2].

9. Товар ёки бошқа қимматликларни Ўзбекистон Республикасининг божхона чегарасидан ўтказиш – товарлар ёки транспорт воситаларини ҳар қандай усулда, шу жумладан халқаро почта жўнатмаларини юбориш, қувур транспортидан ҳамда электр узатиш тармоғидан фойдаланиш йўли билан божхона ҳудудига олиб кириш ёки олиб чиқиш ҳаракатларини амалга ошириш.

Бундай ҳаракатлар жумласига қуйидагилар:

[1] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикасининг Божхона кодекси, 3-модда.
[2] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикасининг Божхона кодекси, 3-модда.

• товарлар ёки транспорт воситалари божхона ҳудудига олиб кирилганда, шу жумладан эркин божхона зоналари ва эркин омборлар ҳудудидан олиб кирилганда – божхона чегарасидан амалда ўтиш;

• товарлар ёки транспорт воситалари божхона ҳудудидан олиб чиқилганда, шу жумладан эркин божхона зоналари ва эркин омборлар ҳудудига олиб кирилганда – божхона декларациясини тақдим этиш ёки товар ёхуд транспортларни олиб чиқиш мақсадини амалга оширишга бевосита қаратилган ўзга ҳаракатларни бажариш киради[1].

10. Товарларни божхона назоратини четлаб ўтказиш уларни Ўзбекистон Республикасининг божхона ҳудудига Ўзбекистон Республикасининг божхона чегараси орқали ўтказиш пунктларидан ташқари ёки божхона назорати ўтказиш вақтидан ташқари олиб кириш ёки мазкур ҳудуддан олиб чиқишдан иборат ҳар қандай қасддан содир этилган ҳаракатда ифодаланади[2].

11. *Божхона назорати* – қонун ҳужжатлари ва халқаро шартномаларга риоя этилишини таъминлаш мақсадида божхона органлари амалга оширадиган тадбирлар мажмуидир[3].

Божхона расмийлаштируви – товарлар ва транспорт воситалари устидан божхона назоратини таъминлаш мақсадида божхона органларининг мансабдор шахслари амалга оширадиган операциялар мажмуидир.

12. Товарларни божхона назоратидан яшириш деганда, уларни топишни қийинлаштириш ёхуд уларнинг асл хусусияти ёки миқдорини яшириш (масалан, айрим бир товарларга бошқасининг кўринишини бериш, товарларни қонунга хилоф равишда божхона чегарасидан ўтказиш учун махсус тайёрланган ёки мослаштирилган хуфя жойлардан (чемоданлар, сумкалар, транспорт воситалари, контейнерлар ва бошқа ташиш воситаларининг конструкциявий (тузилиш) хусусиятига кўра, ашёларини

[1] Ўша жойда, 7-модда 8-банди.

[2] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2013 йил 06 сентябрдаги «Контрабанда ва божхона қонунларини бузиш тўғрисидаги ишлар бўйича суд амалиёти ҳақида»ги 18-сон қарори.

[3] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикасининг Божхона кодекси, 7-модда 9-банди.

сақлаш ёки ташишга мўлжалланмаган бўшлиқлари, деворлари (рамалари) ораларидан фойдаланиш, жиноят предметларини одам танасида яшириш)га қаратилган ҳар қандай ҳаракатлар тушунилади[1].

13. «Божхона ҳужжатлари ёки воситаларига ўхшатиб ясалган ҳужжатлардан алдаш йўли билан фойдаланиш деганда, жумладан, божхона органларига қуйидагиларни тақдим этиш тушунилиши лозим:

била туриб қалбаки ҳужжатларни;

ёлғон маълумотлар киритилган ҳужжатларни;

қонунга хилоф равишда олинган ёки бошқа товарларга тегишли ҳужжатларни;

ҳақиқий бўлмаган ҳужжатларни;

қалбакилаштирилган божхона қиёслаш воситаларидан (пломбалар, муҳрлар, маркалар босиш, қиёслаш белгилари, штамплар ва БК 46-моддасида назарда тутилган бошқа қиёслаш воситалари) ёки бошқа товарларга тегишли ҳақиқий қиёслаш воситаларидан фойдалаништушуниш лозим»[2]. Бошқача айтганда, кўриб чиқилаётган модда мазмунида ҳужжатлардан алдаш йўли билан фойдаланиш божхона органларининг мансабдор шахсларини улар товарлар ва бошқа предметларни чиқариш юзасидан қонунга хилоф қарорлар қабул қилиши учун чалғитиш мақсадида содир этиладиган қилмиш бўлиб, у божхона назоратига ҳақиқий эмаслиги аён бўлган ҳужжатларни, чунончи:

- қалбаки ҳужжатларни, яъни бутунлай сохта бўлган – асл нусхага кўп жиҳатдан ўхшатиб тайёрланган ёки ҳақиқий бўлган, лекин матнга тузатиш киритиш ёки унинг бир қисмини йўқ қилиб ташлаш ёхуд унга қўшимча маълумотлар киритиш йўли билан киритилган бузиб кўрсатилган

[1] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2013 йил 06 сентябрдаги «Контрабанда ва божхона қонунларини бузиш тўғрисидаги ишлар бўйича суд амалиёти ҳақида»ги 18-сон қарори.

[2] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2013 йил 06 сентябрдаги «Контрабанда ва божхона қонунларини бузиш тўғрисидаги ишлар бўйича суд амалиёти ҳақида»ги 18-сон қарори.

маълумотларни ўз ичига олган ҳужжатларни ёки қалбаки штамп ёки муҳр босилган ҳақиқий ҳужжатларни;

• ноқонуний йўл билан (масалан, пора олиш, сохтакорлик натижасида) олинган ёки тузилган ҳужжатларни ёхуд бериш учун асос сифатида ёлғон маълумотлар ёки бошқа қалбаки (сохта) ҳужжатлар тақдим этилиши натижасида ёки ўзга шахсларнинг ғайриқонуний ҳаракатлари орқали олинган ҳужжатларни;

• амалда ҳақиқий ҳисобланган ва лозим тарзда расмийлаштирилган, лекин ёлғон маълумотларни ўз ичига олган ҳужжатларни;

• белгиланган талабларга жавоб берадиган, лекин Ўзбекистон Республикасининг божхона чегарасидан бошқа товарлар ва бошқа бойликларни ўтказиш учун асос ҳисобланадиган, товарларни бундай ўтказишни ниқоблаш учун тузилган ҳужжатларни тақдим этишдан иборат.

Ушбу ҳолатни қўллаш учун божхона органига тақдим этилаётган ҳужжатнинг ёлғонлигини айбдор билганлигини ва билмаслиги мумкин эмаслигини исботлаш лозим. Акс ҳолда, шарҳланаётган моддани унга қўллаш мумкин эмас, чунки уни содир этишдан мақсад мавжуд эмас.

14. Ҳужжатнинг қалбаки эканлигини била туриб, уни божхона органларига ҳақиқий ҳужжат сифатида тақдим этган шахс ҳаракатлари ЖК 182-моддаси билан квалификация қилинади ва қўшимча равишда 228-моддаси билан квалификация қилишни талаб қилмайди[1].

15. Декларациялаш товарлар ёки транспорт воситалари тўғрисидаги, улар жойлаштириладиган божхона режимлари ҳақидаги аниқ маълумотларни, божхона мақсадлари учун зарур бўлган бошқа маълумотларни белгиланган шаклда баён этиш орқали амалга оширилади. Ўзбекистон Республикаси божхона чегарасидан олиб ўтилувчи товар ва қимматликлар ёки ўзининг божхона режимини янгилаётганлар (масалан, божхона омборлари режимидан эркин омборлар режимига ўтаётганлар)

[1] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2013 йил 06 сентябрдаги «Контрабанда ва божхона қонунларини бузиш тўғрисидаги ишлар бўйича суд амалиёти ҳақида»ги 18-сон қарори.

декларацияланади. Бироқ, шарҳланаётган моддани моҳиятидан келиб чиқиб, кўрсатилган усулларни божхона қонунчилигини бузиш деб ҳисоблаш учун божхона чегарасидан олиб ўтилаётган товар ёки қимматликларни декларация қилмаслик ёки бошқа номда декларация қилиниши қайд этилади.

Декларациялаш Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида ўрнатилган тартиб ва шаклларда ариза бериш орқали амалга оширилади. Шунга алоҳида эътибор бериш лозимки, Божхона декларацияси қабул қилинганлиги расмийлаштирилган пайтдан бошлаб у юридик аҳамиятга молик фактлардан далолат берувчи ҳужжатга айланади[1].

Декларациялаш юритилмайдиган ва товарларни олиб ўтишнинг ҳуқуқий режимига боғлиқ предметларнинг алоҳида турларига нисбатан қонун билан махсус қоидалар ўрнатилган.

16. Товарларни декларация қилмасдан божхона чегарасидан ўтказиш товарларни олиб кириш ёки олиб чиқиш (чиқариш), уларни танланган божхона режими остига жойлаштириш, божхона тўловларини ҳисоблаш ва ундириш тўғрисида қарор қабул қилиш учун зарур бўлган товарлар ҳақидаги маълумотларни божхона декларациясида қасддан баён қилмасликни назарда тутади[2].

17. ЖКнинг 182-моддаси 1-қисмида назарда тутилган қилмиш учун жиноий жавобгарлик худди шундай қилмиш учун маъмурий жазо қўлланилгандан сўнг, бир йил давомида кўп миқдорда содир этилганда келиб чиқади.

(Кўп миқдор тушунчаси тўғрисида Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг Махсус қисми VIII бўлимига қаранг)

18. «Ҳуқуқбузарлик предмети бўлган товарларнинг қиймати 1998 йил 1 январдан кучга кирган Ўзбекистон Республикасининг 1997 йил 29 августда қабул қилинган «Божхона тарифи ҳақида»ги Қонуни, шунингдек, Божхона

[1] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикасининг Божхона кодекси, 93-модда 2 қисми.

[2] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2013 йил 06 сентябрдаги «Контрабанда ва божхона қонунларини бузиш тўғрисидаги ишлар бўйича суд амалиёти ҳақида»ги 18-сон қарори.

кодексининг 179-моддаси билан белгиланган тартибда бозор баҳосидан келиб чиққан ҳолда аниқланади»[1].

19. Кўп миқдордаги товарлар ғайриқонуний равишда Ўзбекистон Республикаси божхона чегараси орқали амалда олиб ўтилган вақтдан эътиборан жиноят тугалланган ҳисобланади. «Ана шундай олиб ўтишга тайёргарлик кўришга қаратилган ҳаракатлар жиноятга суиқасд деб таснифланиши лозим»[2]. Товарларни ёки бошқа қимматликларни божхона чегарасидан ғайриқонуний олиб ўтганлик учун жиноий жавобгарлик, товар ёки бошқа қимматликларни олиб ўтиш усулидан қатъи назар, кўп миқдорда содир этилган бўлса ва айбдор шахсга нисбатан шундай ҳаракатлари учун маъмурий чоралар қўлланилган бўлса, Ўзбекистон Республикаси божхона чегарасидан ўтказилгандан сўнг қўлланилади.

«Товарларни ғайриқонуний равишда Ўзбекистон Республикасининг божхона чегараси орқали олиб ўтиш ғайриқонуний равишда чегарадан ташқарига чиқиш, Ўзбекистон Республикасига кириш ёки белгиланган тартибларни бузиб, чегарадан ўтиш билан боғлиқ бўлса, бундай ҳаракатлар Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 182 ва 223-моддаларида кўзда тутилган жиноятларнинг йиғиндиси сифатида тавсифланиши лозим»[3].

20. Субъектив томондан жиноят тўғри қасд билан содир этилади. Айбдор шахс товар ёки қимматликларни божхона чегарасидан ғайриқонуний олиб ўтаётганлигини англаб етади ва ўзининг жиноий мақсадини амалга оширишни хоҳлайди. Мотив ва мақсад жиноятни квалификация қилишга таъсир кўрсатмайди.

21. Божхона тўғрисидаги қонун ҳужжатларини бузишнинг субъекти 16 ёшга тўлган, ҳар қандай ақли расо жисмоний шахс бўлиши мумкин.

---

[1] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 1998 йил 28 декабрдаги «Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси томонидан 1997 йил 26 декабрда тасдиқланган Божхона кодексининг қабул қилиниши муносабати билан суд амалиётида вужудга келган айрим масалалар тўғрисида»ги 30-сон қарори, 5-банд 3-қисми // Тўплам, 1-жилд. – 209-б.

[2] Ўша жойда, 6-банд 1-қисми.

[3] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 1998 йил 28 декабрдаги «Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси томонидан 1997 йил 26 декабрда тасдиқланган Божхона кодексининг қабул қилиниши муносабати билан суд амалиётида вужудга келган айрим масалалар тўғрисида»ги 30-сон қарори, 6-банд 2-қисми // Тўплам, 1-жилд. – 209-б.

22. ЖКнинг 182-моддаси 2-қисмида:

а) жуда кўп миқдорда;

б) чегарани бузиб ўтиш, яъни божхона хизматининг розилигини олмасдан туриб, товар ёки бошқа қимматликларни Ўзбекистон Республикасининг божхона чегарасидан очиқдан-очиқ ўтказиш йўли билан;

в) уюшган гуруҳ томонидан ёки унинг манфаатларини кўзлаб;

г) хизмат лавозимидан фойдаланган ҳолда божхона тўғрисидаги қонун ҳужжатларини бузиш учун жавобгарлик назарда тутилган.

23. (Жуда кўп миқдор тушунчаси тўғрисида Жиноят кодексининг Махсус қисми VIII бўлими шарҳига қаранг)

24. Мазкур жиноятни бузиб ўтиш йўли билан содир этиш деганда, товар ёки бошқа қимматликларни божхона хизматининг розилигини олмасдан очиқчасига олиб ўтиш тушунилади.

Шарҳланаётган модда бўйича божхона хизмати деганда, Ўзбекистон Республикаси божхона органлари ва божхона органларининг мансабдор шахсларини тушунмоқ лозим.

Бузиб ўтишни қуйидаги ҳолатлар йиғиндиси ташкил этади: а) товар ва қимматликларни очиқча олиб ўтиш; б) божхона хизмати ваколатли шахсининг рухсатисиз олиб ўтиш. Кўрсатилган ҳолатлардан бирортасининг мавжуд бўлмаслиги шахснинг ҳаракатида шарҳланаётган ЖКнинг 182-мод-дасидаги квалификация белгилари мавжуд деб топилишига йўл қўймайди.

25. Очиқчасига олиб ўтиш деганда, божхона хизмати ходимларининг товарлар олиб ўтилиши ҳақида хабардорлиги тушунилади. Божхона хизматининг хабардорлиги, қонунчилик қоидаларига зид содир этилаётган маълумотлар тақдим этилишидан ва божхона органининг олиб ўтишни бевосита назорат қилишидан келиб чиқади. Жиноятчи субъектга квалификация қилинаётган ушбу белгилар бўйича айбни қўллаш учун шахсга товар ёки қимматликларни ғайриқонуний олиб ўтишаётганлиги ҳақида божхона органлари хабардорлигини билганлигини ва билмаслиги мумкин эмаслигини аниқлаш лозим. Агар айбдор товар ёки қимматликларни

ноқонуний олиб ўтаётганлигидан божхона хизматининг хабардорлигини (масалан, божхона чегарасидан товарларни олиб ўтаётган шахснинг ҳаракатлари видеокамерага олинади) билмаса, шарҳланаётган квалификация белгилари мавжудлигини аниқлаш мумкин эмас.

Товарларни рухсатни олмасдан ўтказиш бундай фаолиятни амалга оширишга божхона хизматининг расмий рухсатномаси бўлмаслигини англатади. Товарларни олиб ўтишга рухсатноманинг мавжуд эмаслиги тўғрисида, шунингдек, бундай ҳаракатларни санкциялаш ваколати мавжуд бўлган мансабдор шахснинг тўғридан-тўғри таъқиқ қўйиши ҳам далолат беради[1].

26. (Уюшган гуруҳ ёки унинг манфаатларини кўзлаб содир этилган жиноятлар тўғрисида ЖКнинг 164-моддаси шарҳига қаранг)

Божхона қонунчилигини бузишга доир муносабатларда шарҳланаётган белгилар шундан иборатки, ЖКнинг 182-моддаси бўйича жавобгарликка нафақат божхона чегарасидан товар ёки бошқа қимматликларни бевосита олиб ўтаётган шахслар, балки уюшган гуруҳнинг барча иштирокчилари (масалан, божхона чегарасидан ғайриқонуний олиб ўтиш мақсадида харид қилганлар ёки олиб ўтилгандан сўнг қонунга хилоф равишда олиб ўтилганлигини олдиндан била туриб харид қилганлар, бунда уларга божхона назорат пунктида ёки ундан ташқарида ноқонуний олиб ўтишга ёрдам берганлар) киради.

27. Божхона қонун ҳужжатларини бузиш орқали Ўзбекистон Республикаси ҳудудига олиб кирилган мол-мулкларнинг жиноий йўл билан топилганини била туриб, олдиндан ваъда бермаган ҳолда олиш ёки ўтказиш ҳаракатларига нисбатан ЖКнинг 171-моддаси билан жавобгарлик келиб чиқади.

---

[1] Ушбу мазмунда рухсатномасиз ўтказиш тушунчаси Божхона органлари томонидан қўлланиладиган махсус воситалар тўғрисидаги йўриқномада (Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 1999 йил 9 ноябрда 835-сон билан давлат рўйхатидан ўтказилган) (2-банд), шунингдек, 1995 йил 10 февралдаги Мустақил давлатлар ҳамдўстлиги иштирокчи-давлатлари божхона қонунчилиги асослари тўғрисидаги қарорида (217-модда) тушунилади.

28. Шахс ўз хизмат ваколатидан фойдаланган ҳолда товарларни божхона чегарасидан ғайриқонуний равишда ўтказган бўлса, божхона чегарасидан ўтказилган товарларнинг миқдоридан қатъи назар, у ЖКнинг 182-моддаси 2-қисми «г» банди бўйича жавобгарликка тортилади.

«Жиноятни ўз хизмат лавозимидан фойдаланган ҳолда содир этган мансабдор шахс (ЖК 182-моддаси иккинчи қисмининг «г» банди) деб, хизмат бурчига кўра божхона чегараси орқали ўтказилаётган товарлар устидан божхона назоратини (ҳужжатлар ва маълумотларни текшириш, оғзаки сўров, божхона кўриги, божхона қиёслаши, товарлар ҳисобини юритиш) амалга оширишга мажбур шахс топилиши лозим»[1]. Масалан, божхона хизмати ходимлари ёхуд ҳаво ёки бошқа кемада ишлаётган шахслар, яъни товарларни божхона чегарасидан ғайриқонуний равишда ўтказиш учун ўз иш жойидан фойдаланиши мумкин бўлган шахслар томонидан товарларнинг божхона чегарасидан ғайриқонуний равишда ўтказилиши.

Хизмат ваколатидан фойдаланиш божхона қонунчилигини бевосита бузишда, яъни тегишли мансабдор шахс товар ёки бошқа қимматликларни мустақил равишда божхона чегарасини бузган ҳолда олиб ўтишида ҳам ифодаланади. Бундай ҳолатда у шарҳланаётган жиноятнинг ижрочиси ёки бажарувчиси ҳисобланади. Мансабдор шахснинг ҳаракатлари ЖКнинг 205 ёки 206-моддалари бўйича қўшимча квалификация қилишни талаб қилмайди, чунки улар ЖКнинг 182-моддаси 2-қисмида назарда тутилган таркибни тўлиқ қамраб олади. Агар товар ва бошқа қимматликларни олиб ўтиш мансаб ваколатига эга бўлмаган шахс томонидан, мансабдор шахс ёрдамида содир этилса, унда унинг ҳаракатлари жиноятлар мажмуи бўйича ЖКнинг 28-моддаси ва 182-моддаси 1-қисмида назарда тутилган жиноятлар билан, шунингдек, содир этилган жиноятнинг аниқ ҳолатларига боғлиқ равишда ЖКнинг 205 ёки 206-моддалари билан квалификация қилинади.

[1] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2013 йил 06 сентябрдаги «Контрабанда ва божхона қонунларини бузиш тўғрисидаги ишлар бўйича суд амалиёти ҳақида»ги 18-сон қарори.

183-модда. Рақобат тўғрисидаги қонун ҳужжатларини ва табиий монополиялар тўғрисидаги қонун ҳужжатларини бузиш

Монополияга қарши органга ахборот тақдим этмаслик ёки била туриб ҳақиқатга тўғри келмайдиган маълумотларни тақдим этиш, шундай қилмиш учун маъмурий жазо қўлланилганидан кейин содир этилган бўлса, –

энг кам ойлик иш ҳақининг йигирма беш бараваригача миқдорда жарима ёки уч йилгача муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Монополияга қарши органнинг қоидабузарликни тугатиш тўғрисидаги, дастлабки ҳолатни тиклаш ҳақидаги кўрсатмаларини бажаришдан бўйин товлаш ёки ўз вақтида бажармаслик, шундай қилмиш учун маъмурий жазо қўлланилганидан кейин содир этилган бўлса, –

энг кам ойлик иш ҳақининг йигирма беш бараваридан эллик бараваригача миқдорда жарима ёки уч йилдан беш йилгача муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш ёхуд уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари билан жазоланади.

1. Хўжалик юритувчи субъектларнинг бозордаги рақобати билан боғлиқ муносабатларини тартибга соладиган Ўзбекистон Республикасининг 2012 йил 6 январдаги «Рақобат тўғрисида»ги Қонуни[1] монополистик фаолиятнинг, яъни рақобат тўғрисидаги қонун ҳужжатларига зид бўлган фаолиятнинг олдини олиш ва уни тўхтатишнинг ҳуқуқий асосларини белгилайди.

Рақобат тўғрисидаги қонун ҳужжатларини бузишнинг ижтимоий хавфлилиги шундаки, ушбу жиноят содир этилиши натижасида бозорнинг энг муҳим элементларига ва шу сабабли алоҳида шахслар, жамият ва давлат манфаатларига путур етади.

2. ЖКнинг 183-моддасида назарда тутилган жиноятнинг бевосита объекти хўжалик юритувчи субъектларнинг товар ва молия бозорларида

[1] Палаталар Ахборотномаси, 2012 й., 1-сон, 5-модда.

фаолият кўрсатишининг белгиланган тартибини белгиловчи ижтимоий муносабатлардир, яъни хўжалик юритувчи субъектлар ўртасида иқтисодий фаолиятнинг эркинлиги ва рақобат муҳити, истеъмолчилар ва давлатнинг қонуний манфаатлари. Факультатив объекти хўжалик юритувчи субъектлар сифатида фаолият кўрсатмайдиган алоҳида фуқаролар ва давлатнинг қонун билан қўриқланадиган ҳуқуқ ва манфаатлари бўлиши мумкин.

3. Монополистик фаолият — хўжалик юритувчи субъектларнинг, давлат бошқаруви органлари ва маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг монополияга қарши кураш ҳақидаги қонун ҳужжатларига хилоф бўлган, рақобатга йўл қўймасликка, уни чеклаш ёки бартараф этишга қаратилган ҳаракатлари ёки ҳаракатсизлиги.

4. Объектив томондан ЖКнинг 183-моддаси 1-қисмида назарда тутилган жиноят худди шундай қилмиш учун маъмурий жазо қўлланилганидан кейин монополияга қарши органга ахборот тақдим этмаслик ёки била туриб ҳақиқатга тўғри келмайдиган маълумотларни тақдим этишдан иборат бўлади.

5. Ўзбекистон Республикасининг амалдаги иқтисодий қонунчилигига кўра товар ва молия бозорларидаги рақобат соҳасидаги, хўжалик юритувчи субъектларнинг рақобатга қарши ҳаракатларини, инсофсиз рақобатини чеклаш ва уларнинг олдини олишга ҳамда давлат бошқаруви органлари ва маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг ғайриқонуний ҳаракатларига йўл қўймасликка қаратилган давлат сиёсати монополияга қарши орган томонидан амалга оширади[1]. Буларга Ўзбекистон Республикаси Хусусийлаштириш, монополиядан чиқариш ва рақобатни ривожлантириш давлат қўмитаси[2], шунингдек, унинг ҳудудий органлари киради. Айнан қўмита бўлинмалари ва қўмитанинг ўзи бир бутунликда монополияга қарши орган сифатида қабул

[1] Қаранг: Ўзбекистон Республикасининг 2012 йил 6 январдаги «Рақобат тўғрисида»ги Қонуни, 9-модда 2-қисми // Палаталар Ахборотномаси, 2012 й., 1-сон, 5-модда.

[2] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2012 йил 30 декабрдаги «Ўзбекистон Республикасининг Хусусийлаштириш, монополиядан чиқариш ва рақобатни ривожлантириш давлат қўмитаси фаолиятини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида»ги 374-сонли қарори // ҚҲТ, 2013 й., 2-сон, 19-модда.

қилинади. Шу сабабли ахборот бермаслик ёки ҳақиқатга тўғри келмайдиган маълумотларни, била туриб, бошқа давлат органларига тақдим қилиш монополияга қарши қонунчиликни бузиш сифатида квалификация қилиниши мумкин эмас.

6. Ўзбекистон Республикасининг «Рақобат тўғрисида»ги амалдаги Қонунига асосан, монополияга қарши орган сўров асосида унинг тури ва сифат хусусияти ҳамда хўжалик субъекти учун аҳамиятлилигидан қатъи назар исталган ахборотни олиш ҳуқуқига эга[1]. Масъул шахслар давлат қўмитасига ҳар қандай ахборотни, яъни:

- қонун ҳужжатларида назарда тутилган ҳолларда хўжалик юритувчи субъектнинг устав жамғармасидаги акцияларни, улушларни ҳар қандай усулда (харид қилиш, алмаштириш, ҳадяга олиш, ишончли бошқарув ва ҳоказо) олиши тўғрисида;

- қонун ҳужжатларида назарда тутилган ҳолларда товар ёки молия бозорида фаолият ёритаётган икки ёки ундан ортиқ хўжалик юритувчи субъектнинг ижро этувчи органларига ёки кузатув кенгашларига тайинланиши ёхуд сайланиши;

- битимлар тўғрисида, яъни унинг натижасида табиий монополия субъекти товар ишлаб чиқариш (реализация) учун мўлжалланмаган, давлат томонидан тартибга солинадиган, асосий воситаларга мулк ҳуқуқини қўлга киритиши ёки асосий воситалардан фойдаланиш ҳуқуқини олиши, агар ушбу асосий воситаларнинг баланс қиймати табиий монополия субъекти маблағини ўн фоизидан ортиғини ташкил этса;

- табиий монополия субъекти бошқа хўжалик субъектига эгалик ҳуқуқини ёки табиий монополия тўғрисидаги қонунчилик билан тартибга солинадиган асосий воситаларнинг бир қисмидан фойдаланиш ҳуқуқини берадиган битимлар тўғрисида[2], агар ушбу асосий воситаларнинг баланс

---

[1] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикасининг 2012 йил 6 январдаги «Рақобат тўғрисида»ги Қонуни, 22, 23-моддалар // Палаталар Ахборотномаси, 2012 й., 1-сон, 5-модда.

[2] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикасининг 1999 йил 19 августдаги «Табиий монополиялар тўғрисида»ги Қонуни, 22, 23-моддалар // ОМ Ахборотномаси, (янги тахрир) *2014 й., 50-сон, 588-модда.*

қиймати табиий монополия субъекти маблағининг ўн фоизидан ортиғини ташкил этса;

• холдинг ташкил этиш, яъни активлари қаторига бошқа ташкилотларнинг назорат пакети акциялари кирадиган очиқ турдаги акциядорлик жамиятларини тузиш тўғрисида[1];

• муайян хўжалик субъектининг товар ёки молия бозоридаги, савдо-сотиқ ҳажми ва бозордаги улуши чегарасини белгиловчи маълумотларни. Бундай маълумотлар қаторига, масалан, товарларни реализация қилиш, уларни муайян ҳудудларга олиб кириш ва улардан олиб чиқиш ҳажми тўғрисидаги маълумотларни киритиш мумкин;

• Ўзбекистон Республикаси Хусусийлаштириш, монополиядан чиқариш ва рақобатни ривожлантириш давлат қўмитаси Комиссияси ёки унинг ҳудудий органлари томонидан рақобат ва табиий монополиялар тўғрисидаги қонун ҳужжатларини бузганлик тўғрисидаги ишларни тайёрлаш ва кўриш учун талаб этиладиган, шунингдек, унинг қарор ва йўриқномаларини ижро этиш учун зарур бўладиган маълумотлар. Жавобгар шахслар нафақат керакли ҳужжатларни тақдим этиши, балки зарур ҳолларда ўзлари суҳбатларга келиб, ёзма тушунтириш беришлари лозим;

• монопол маҳсулотга қатъий ва тартибга солувчи нархларни (тарифларни) шакллантириш, асослаш ва қўллашга доир;

• табиий монополия субъектлари томонидан истеъмолчиларга реализация қилинадиган товарлар ҳажми бўйича шартномаларига риоя қилинишига доир;

• табиий монополия субъектларини ташкил этиш, қайта ташкил этиш ва тугатишга доир.

Маъмурий органларнинг талаби билан ёки талабисиз тақдим этилиши лозим бўлган маълумотлар рўйхати юқоридагилар билан чегараланмасдан, Хусусийлаштириш, монополиядан чиқариш ва рақобатни ривожлантириш давлат қўмитаси талаби билан жавобгар шахслар бошқа маълумотларни ҳам

[1] *Қаранг*: Холдинглар тўғрисидаги низом (Вазирлар Маҳкамасининг 1995 йил 12 октябрдаги 398-сонли қарорига илова) // ҲҚТ, 1995 й., 10-сон, 39-модда.

тақдим этишлари лозим. Шу ўринда қуйидагиларга алоҳида эътибор бериш зарурки, монополияга қарши органлар томонидан талаб қилинадиган ҳужжатлар фақат монополия фаолиятини амалга ошириш ёки монополия фаолиятини амалга ошириш эҳтимоли мавжудлиги билан боғлиқ масалаларга тегишли бўлади, бундай масалаларга тегишли бўлмаган ҳужжатларни ушбу органлар талаб қилиши мумкин эмас. Акс ҳолда ҳокимият ваколатларини очиқчасига суиистеъмол қилиш сифатида айбдор шахсларни жиноий жавобгарликка тортиш лозим бўлади.

7. Амалдаги қонунчиликда белгиланган тартибда масъул шахснинг мустақил равишда ёки монополияга қарши органнинг талаби билан тақдим этиши лозим бўлган ҳужжатларни монополияга қарши органларга тақдим этмаслиги маълумотларни тақдим этмаслик деб тан олиниши лозим.

Маълумотларни тақдим этмаслик монополияга қарши органга беришдан бош тортишда ёки турли хил баҳоналар билан белгиланган муддатда топширмасликда намоён бўлиши мумкин. Маълумотларни тақдим этмаслик, шунингдек, юклатилган мажбуриятларга масъулиятсизларча муносабатда бўлиш ёки эсдан чиқариб юборишда ҳам намоён бўлиши мумкин.

8. Монополияга қарши органга маълумотларни тақдим этмаслик муайян бир оқибат келиб чиқишидан қатъи назар, жавобгар шахс ушбу маълумотларни тақдим этиши лозим бўлган вақтдан бошлаб тугалланган ҳисобланади. Жиноятни қачондан бошлаб тугалланган деб топиш вақти, ҳар бир алоҳида ҳолатда уни тақдим этишга масъул шахс ва маълумотнинг хусусиятидан келиб чиқиб белгиланиши лозим. Масалан, хўжалик юритувчи субъектнинг устав жамғармасидаги акциялар, улушлар сотиб олинганда, бундай шартнома ҳақидаги маълумот акциялар, улушларни сотиб олаётган шахс томонидан шартнома тузилгунча қадар тақдим этилиши лозим. Шунинг учун бундай маълумот шартнома тузилгандан сўнг тақдим этилиши рақобат тўғрисидаги қонун ҳужжатларини бузиш сифатида кўрилади.

9. Монополияга қарши органга била туриб ҳақиқатга тўғри келмайдиган маълумотларни тақдим этиш деганда, улар тўғрисида монополияга қарши курашувчи органларнинг ваколатли шахсларига расмий равишда хабар бериш тушунилади.

Расмий равишда хабар бериш бу ваколатига монополияга қарши органга маълумотни тақдим этиш юклатилган шахс ёки ушбу органнинг бевосита сўрови юборилган мансабдор шахс ҳисобланиб, ушбу хабарда ким томонидан (қайси юридик шахс, давлат органи, ваколатли шахс) юборилаётганлиги тўла-тўкис акс эттирилган бўлади. Агар монополияга қарши органга ушбу талабларга риоя қилмаган ҳолда маълумот, хабар берилган бўлса, у расмий хабар бериш деб ҳисобланиши мумкин эмас.

10. Ушбу модда доирасидаги маълумотларга бевосита монополистик фаолиятни амалга ошириш ёки амалга ошириш эҳтимолини назарда тутувчи ахборотлар киради. Ўзбекистон Республикаси Хусусийлаштириш, монополиядан чиқариш ва рақобатни ривожлантириш давлат қўмитаси ваколатларига кирмайдиган масалаларни қамраб олган маълумотлар ЖКнинг 183-моддаси бўйича маълумот бўла олмайди.

11. Ҳақиқатга тўғри келмайдиган маълумотлар монополистик фаолиятни белгиловчи муҳим далилларни тўлиқ ёки қисман бузиб кўрсатадиган ҳужжатлар ёхуд далилларни бузиб кўрсатмаса-да, уларни ўзида ифодаламайдиган ёки яшириб кўрсатадиган ахборотлар киради. Бунда вужудга келган ҳолатни нотўғри баҳолаш учун реал хавф туғилади. Масалан, била туриб ҳақиқатга тўғри келмайдиган маълумотларни, уларнинг бир қисмини яшириб кўрсатиш монополияга қарши органга ташкилотнинг устав фондининг 5 фоизи миқдоридаги акциясини сотиб олганлиги тўғрисидаги маълумот билан бирга, сотиб олувчида бошқа шартномалар асосида олдиндан 32 фоиз акциялар мавжудлиги ҳақида хабар берилмаслигидир.

Хўжалик субъектининг бир қисми иқтисодиётнинг маълум соҳаларида монополистлигини кўрсатувчи маълумотлар ҳақиқатга тўғри келмайдиган деб ҳисобланиши мумкин эмас. Хабар муайян субъектга ёки аниқ

белгиланган субъектлар гуруҳига тааллуқли бўлиши керак. Масалан, муайян бозор субъекти бошқа тадбиркорларнинг бозорга киришига тўсқинлик қилаётганлиги тўғрисида хабар ҳақиқатга тўғри келмайдиган маълумотлар сифатида қабул қилиниши мумкин эмас. Бундай хабарлар етарли шартлар мавжуд бўлганда, ЖК 139-моддаси ёки 192-моддаси бўйича жиноят иши қўзғатиш учун асос бўлиши мумкин.

12. Ҳақиқатга тўғри келмайдиган маълумотларни хабар бериш орқали рақобат ва табиий монополиялар тўғрисидаги қонун ҳужжатларини бузишнинг зарурий белгиси айбдор томонидан била туриб ҳақиқатга тўғри келмайдиган маълумотлар тақдим этилишидир.

Била туриб деганда, монополияга қарши органга маълумотни хабар қилган жавобгар шахс, ишнинг объектив ҳолатларидан келиб чиқиб, ушбу маълумотлар ҳақиқатга тўғри келмаслигини, улар ёлғонлигини билган бўлишидир. Агар жавобгар шахс ишни объектив ҳолатлардан келиб чиқиб билмаган бўлса, рақобат ва табиий монополиялар тўғрисидаги қонун ҳужжатларини бузиш деб квалификация қилиниши мумкин эмас.

13. Била туриб ҳақиқатга тўғри келмайдиган маълумотни монополияга қарши органга тақдим этиш, ушбу маълумот Ўзбекистон Республикаси Хусусийлаштириш, монополиядан чиқариш ва рақобатни ривожлантириш давлат қўмитасининг ваколатли шахси томонидан олинган вақтдан бошлаб жиноят тугалланган деб ҳисобланади.

14. Субъектив томондан ЖКнинг 183-моддаси 1-қисмида назарда тутилган жиноят қасддан ёки эҳтиётсизлик орқасидан содир этилиши мумкин. Шунга алоҳида эътибор бериш лозимки, била туриб ҳақиқатга тўғри келмайдиган маълумотни тақдим этиш фақатгина тўғри қасд билан содир этилиши мумкин.

Ушбу жиноятни содир этиш мақсад ва мотивлари турли хил бўлиши мумкин. Бу нафақат бозорда монополистик ҳолатни ўрнатиш, балки шахсий бойишга қаратилган қасд манфаатлари ҳам бўлиши мумкин. Бироқ қилмишни содир этиш мақсад ва мотивлари жиноятни квалификация қилиш-

га таъсир этмайди, лекин жазо тайинлашда суд томонидан инобатга олиниши лозим.

15. Жиноятнинг субъекти Ўзбекистон Республикаси Хусусийлаштириш, монополиядан чиқариш ва рақобатни ривожлантириш давлат қўмитасига тегишли маълумотларни тақдим этиш мажбурияти юклатилган ўн олти ёшга тўлган ақли расо жисмоний шахс ҳисобланади. Тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланувчи тижорат ва нотижорат ташкилотларининг раҳбарлари, якка тартибдаги тадбиркорлар, шунингдек, хўжалик субъектлари билан келишиб ёки мустақил равишда ҳаракат қила оладиган ижро ва бошқарув органларининг мансабдор шахслари субъект бўлиши мумкин.

Агар рақобат ва табиий монополиялар тўғрисидаги қонун ҳужжатларини бузиш давлат органининг мансабдор шахси томонидан содир этилган бўлса (масалан, устав фондининг 35 фоиз акциясини (улушини) сотиб олганлиги ҳақидаги маълумотни тақдим этмаслик), ишнинг мавжуд ҳолатларидан келиб чиқиб унинг ҳаракатлари жиноятлар мажмуи тариқасида ЖКнинг 183-моддаси ва 205, 207-моддалари ёки ЖКнинг 208-моддаси бўйича квалификация қилинади.

16. ЖКнинг 183-моддаси 2-қисмида назарда тутилган жиноий қилмишнинг объектив томони худди шундай қилмиш учун маъмурий жазо қўлланилганидан кейин содир этилган монополияга қарши органнинг қоидабузарликни тугатиш тўғрисидаги, дастлабки ҳолатни тиклаш ҳақидаги кўрсатмаларини бажаришдан бўйин товлаш ёки ўз вақтида бажармасликдан иборат бўлади.

17. Монополияга қарши органнинг кўрсатмаларини бажаришдан бош тортиш деганда субъект кўрсатмани бажаришдан бош тортиши ёки қисман бажармаслиги ёхуд кўрсатмани ўз вақтида бажармаслиги тушунилади[1].

[1] Қаранг: Рақобат, табиий монополиялар, истеъмолчиларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва реклама тўғрисидаги қонун ҳужжатларини бузганлик учун иш қўзғатиш ва уларни кўриб чиқиш тартиби тўғрисидаги низом (Вазирлар Маҳкамасининг 2005 йил 12 октябрдаги 225-сон қарорига илова), 28-банд // ҚҲТ, 2005 й., 41-42-сон, 317-модда.

Монополияга қарши органнинг кўрсатмаларини бажаришдан бош тортиш тўғри қасд билан содир этишда ифодаланадиган ҳаракатсизликдир. Шуни таъкидлаш лозимки, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар, агар қонун билан белгиланган ижро этиш муддати ўтиб кетган бўлса-да, кўрсатилган талаблардан бирортаси ҳам бажарилмаётган тақдирда кўрсатмаларни бажаришдан бош тортиш деб топиши лозим.

18. Монополияга қарши органнинг кўрсатмаларини ўз вақтида бажармаслик деганда, кўрсатманинг унда кўрсатилган муддатни бузган ҳолда бажарилиши тушунилади.

19. Монополияга қарши органнинг кўрсатмаларини бажаришдан бош тортиш ёки ўз вақтида бажармаслик актив шакл (кўрсатмани қабул қилмаслик, адресини ўзгартириш ва ҳоказо)да ёхуд пассив шакл (кўрсатмада кўрсатилган қоидабузарликларни бартараф этиш чораларини кўрмаслик)да ифодаланиши мумкин. Бироқ бажаришдан бош тортиш ёки ўз вақтида бажармаслик шакллари қилмишни квалификация қилишга таъсир этмайди.

20. Субъект томонидан қарор (кўрсатма)нинг муддатида бажарилмаслиги ЖКнинг 183-моддаси 2-қисмида назарда тутилган жиноятни тугалланган деб топишга олиб келади. Бу муддатга, шунингдек, субъектнинг аризаси бўйича унга берилган қўшимча муддатлар ҳам киради.

21. Монополияга қарши органнинг кўрсатмаларини бажаришдан бўйин товлаш ёки ўз вақтида бажармаслик орқали рақобат ва табиий монополиялар тўғрисидаги қонун ҳужжатларини бузиш ЖКнинг 183-моддаси 1-қисмида назарда тутилган рақобат ва табиий монополиялар тўғрисидаги қонун ҳужжатларини бузиш каби маъмурий преюдиция мавжуд бўлгандагина жиноий жавобгарликка тортиладиган қилмиш ҳисобланади.

22. Субъектив томондан ЖКнинг 183-моддаси 2-қисмида назарда тутилган жиноят ҳам қасддан (бўйин товлаш), ҳам эҳтиётсизликдан (ўз вақтида бажармаслик) содир этилиши мумкин. Ушбу қилмишнинг мақсад ва мотивлари турлича бўлса ҳам, унинг квалификация қилинишига таъсир этмайди.

23. ЖКнинг 183-моддаси 2-қисмининг жиноят субъекти ЖКнинг 183-моддаси 1-қисмининг субъекти билан бир хилдир.

184-модда. Солиқлар ёки бошқа мажбурий тўловларни тўлашдан бўйин товлаш

Фойда (даромад) ёки солиқ солинадиган бошқа объектларни қасддан яширишни, камайтириб кўрсатишни, шунингдек давлат томонидан белгиланган солиқларни ёки бошқа мажбурий тўловларни тўлашдан қасддан бўйин товлашни анча миқдорда содир этиш, шундай қилмиш учун маъмурий жазо қўлланилганидан кейин рўй берган бўлса, –

энг кам ойлик иш ҳақининг бир юз эллик бараваригача миқдорда жарима ёки икки йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёхуд олти ойгача қамоқ билан жазоланади.

Солиқлар ёки бошқа мажбурий тўловларни тўлашдан бўйин товлаш:

а) такроран;

б) кўп миқдорда содир этилган бўлса, –

энг кам ойлик иш ҳақининг бир юз эллик бараваридан уч юз бараваригача миқдорда жарима ёки икки йилдан уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёки бир йилдан уч йилгача озодликни чеклаш ёхуд уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Солиқлар ёки бошқа мажбурий тўловларни тўлашдан бўйин товлаш жуда кўп миқдорда содир этилган бўлса, –

энг кам ойлик иш ҳақининг уч юз бараваридан олти юз бараваригача миқдорда жарима ёки уч йилдан беш йилгача озодликни чеклаш ёхуд уч йилдан беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Қасддан яширилган, камайтириб кўрсатилган фойда (даромад) бўйича солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар тўлиқ тўланган тақдирда, озодликни чеклаш ва озодликдан маҳрум қилиш тариқасидаги жазо қўлланилмайди.

Биринчи марта жиноят содир этган шахс, агар у солиқ текшируви материалларини кўриб чиқиш натижалари бўйича давлат солиқ хизмати органининг қарорини олган кундан эътиборан ўттиз кун ичида солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар, шу жумладан пенялар ва бошқа молиявий санкциялар тарзида давлатга етказилган зарарнинг ўрнини тўлиқ қопласа, жавобгарликдан озод қилинади.

1. 2007 йил 25 декабрда Ўзбекистон Республикасида солиқ тизими, солиқ тўловчиларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари, солиқ солишнинг тартиби, шунингдек, солиқ мажбуриятини ижро этиш билан боғлиқ ижтимоий муносабатларни тартибга солишга қаратилган янги Солиқ кодекси қабул қилинди.

2. Шарҳланаётган моддада назарда тутилган жиноятнинг бевосита объекти давлатнинг молиявий соҳадаги фаолияти билан боғлиқ ижтимоий муносабатлардир.

3. Мазкур жиноятнинг предмети солиқлар ёки бошқа мажбурий тўловлар ҳисобланади.

Бу тушунчаларнинг мазмунини аниқлаш учун Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодексида, шунингдек, солиққа тортиш масалаларига оид бўлган бошқа қонун ҳужжатларида қўлланилган таърифларга мурожаат этиш лозим[1].

4. Хусусан, Солиқ кодексининг 12-моддасига мувофиқ, *солиқлар* деганда, қонунда белгиланган, муайян миқдорларда ундириладиган, мунтазам, қайтариб берилмайдиган ва беғараз хусусиятга эга бўлган, бюджетга йўналтириладиган мажбурий пул тўловлари тушунилади.

Бошқа мажбурий тўловлар деганда, қонунда белгиланган давлат мақсадли жамғармаларига мажбурий пул тўловлари, божхона тўловлари,

[1] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2013 йил 31 майдаги «Солиқ ва бошқа мажбурий тўловларни тўлашдан бўйин товлаганлик учун жавобгарлик тўғрисидаги қонунларнинг судлар томонидан қўлланилиши ҳақида»ги 08-сон қарори, 3-банд.

шунингдек ваколатли органлар ҳамда мансабдор шахслар томонидан юридик аҳамиятга молик ҳаракатларни тўловчиларга нисбатан амалга ошириш учун, шу жумладан муайян ҳуқуқларни ёки лицензиялар ва бошқа рухсат берувчи ҳужжатларни бериш учун тўланиши лозим бўлган йиғимлар, давлат божи тушунилади.

5. Солиқ кодексининг 23-моддасига кўра, Ўзбекистон Республикаси ҳудудида умумдавлат ҳамда маҳаллий солиқлари ва бошқа мажбурий тўловлар амал қилади.

*Умумдавлат солиқлари ва бошқа мажбурий тўловлар*га қуйидагилар киради: юридик шахслардан олинадиган фойда солиғи; жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғи; қўшилган қиймат солиғи; акциз солиғи; ер қаъридан фойдаланувчилар учун солиқлар ва махсус тўловлар; сув ресурсларидан фойдаланганлик учун солиқ; ижтимоий жамғармаларга мажбурий тўловлар (ягона ижтимоий тўлов, фуқароларнинг бюджетдан ташқари Пенсия жамғармасига суғурта бадаллари, бюджетдан ташқари Пенсия жамғармасига мажбурий ажратмалар); Республика йўл жамғармасига мажбурий тўловлар (Республика йўл жамғармасига мажбурий ажратмалар, Республика йўл жамғармасига йиғимлар); давлат божи; божхона тўловлари; ягона солиқ тўлови ва тадбиркорлик фаолиятининг айрим турлари бўйича қатъий белгиланган солиқ.

Маҳаллий солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар ўз ичига қуйидагиларни қамраб олади: мол-мулк солиғи; ер солиғи; ободонлаштириш ва ижтимоий инфратузилмани ривожлантириш солиғи; транспорт воситаларига бензин, дизель ёқилғиси ва газ ишлатганлик учун олинадиган солиқ; айрим турдаги товарлар билан чакана савдо қилиш ва айрим турдаги хизматларни кўрсатиш ҳуқуқи учун йиғим; ягона ер солиғи.

Бунда инобатга олиш лозимки, давлат умуммиллий дастурларини амалга ошириш даврида тегишли жамғармалар ташкил этилиши мумкин бўлиб, уларга қонун ҳужжатларида назарда тутилган тартибда мажбурий

тўловлар белгиланади[1]. Шу билан боғлиқ равишда ҳар бир алоҳида ҳолатларда айбдор аниқ қайси солиқ ёки бошқа мажбурий тўловни тўлашдан бўйин товлаётганини аниқлаш лозим.

6. Шарҳланаётган жиноятнинг объектив томони худди шундай қилмиш учун маъмурий жазо қўлланилганидан кейин рўй берган фойда (даромад) ёки солиқ солинадиган бошқа объектларни қасддан яширишни, камайтириб кўрсатишни, шунингдек давлат томонидан белгиланган солиқларни ёки бошқа мажбурий тўловларни тўлашдан қасддан бўйин товлашни анча миқдорда содир этишда ифодаланади.

7. Солиқ кодексининг 25-моддасига мувофиқ, солиқ солиш объекти солиқ тўловчида солиқ ёки бошқа мажбурий тўлов ҳисоблаб чиқарилиши ва (ёки) тўланиши юзасидан мажбурият келтириб чиқарувчи мол-мулк, ҳаракат, ҳаракат натижасидир.

8. *Фойда (даромад)* – мазкур модда маъносида – жами даромад билан солиқ қонунчилигига мувофиқ белгиланадиган чегирмалар ўртасидаги фарқ ҳисобланади.

Жами даромадга – жўнатилган товар, бажарилган ишлар, кўрсатилган хизматлар ва бошқа операциялар учун юридик шахс олиши лозим бўлган (олган) ёки текинга олган пул ёхуд бошқа маблағлар киради.

9. *Чегирмалар* – бу қонунда назарда тутилган ҳолларда солиқ солинадиган базанинг камайишига олиб келувчи солиқ тўловчининг харажатлари ҳисобланади.

10. Солиқ солишнинг бошқа объектлари деганда, мазкур модда доирасида шундай предмет ва ҳуқуқларни (даромаддан ташқари) тушуниш жоизки, улар мавжуд бўлганда солиқ мажбурияти пайдо бўлади ва уларнинг сифати солиқ миқдорини белгилайди[2].

Амалдаги солиқ қонунчилигига мувофиқ солиқ солишнинг бошқа объектларига қуйидагилар киради: товарларни (ишларни, хизматларни)

---

[1] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикасининг Солиқ кодекси, 23-модда 7-қисми.

[2] *Қаранг*: Большой юридический словарь / Под ред. А.Я. Сухарева, В.Е. Крутских. — М.: ИНФРА–М. 2000. – 386-б.

реализация қилиш обороти ва товарлар импорти, акциз тўланадиган товарлар, товарлар (ишлар, хизматлар) ишлаб чиқариш таннархи, жисмоний ва юридик шахслар эгалигидаги мулк, ер усти ва ер ости манбаларидан олиб фойдаланилган сув ресурсларининг ҳажми[1].

11. Фойдани, даромадни ёхуд солиқ солинадиган бошқа объектларни яшириш – бу солиқ органларига тақдим этиладиган тегишли ҳисобот ҳужжатларида уларни олганлик тўғрисида ҳақиқий маълумотларни қасддан кўрсатмаслик, шунингдек, уларнинг мавжудлиги тўғрисидаги маълумотни яшириб қолиш мақсадида уларнинг келиб тушишини ҳисобга олиш тартибини бузганлик[2]. Масалан, тақдим этилган маҳсулотларга тўловни учинчи шахсга бериш, хўжалик оборотидаги векселлардан фойдаланиш, бартер асосида контрактлар тузиш – даромадларни яшириш ҳисобланади.

12. Фойдани, даромадни ёки солиқ солинадиган бошқа объектларини камайтириб кўрсатиш солиқ органларига тақдим қилинадиган ҳисобот ҳужжатларига била туриб солиқнинг миқдори тўғрисида ҳақиқатга тўғри келмайдиган, балки уни пасайтириш ва камайтириш томонига маълумотлар киритишда ифодаланади[3].

13. Шуни назарда тутиш лозимки, даромад (фойда) ёки солиқ солишнинг бошқа объктларини яшириш ёхуд камайтириб кўрсатиш – солиқлар ёки бошқа мажбурий тўловлардан бўйин товлаш услубидир. Бошқача айтганда, солиқ тўлашдан бўйин товлаш турли услубларни ўз ичига олган кенгроқ тушунчадир, уни давлат ёхуд маҳаллий бюджет ҳисобига мажбурий тўловларнинг олинадиган ҳажмини пасайтириш мақсадида солиқ органларини алдаш деб тушуниш лозим.

14. Солиқлар ёки бошқа мажбурий тўловлар тўлашдан бошқача усулда бўйин товлаш деганда, нарсалар ҳақиқий ҳолатини қасддан ўзгартириш,

---

[1] Шуни қайд этиш лозимки, солиқ солиш объектларининг келтирилган рўйхати тавсифий ҳисобланади ва Солиқ кодексида ҳар бир муайян ҳолда солиқ солиш объектини аниқлаш бўйича бир қанча қоидалар ва имтиёзлар назарда тутилган.

[2] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 1998 йил 17 апрелдаги «Иқтисодиёт соҳасида жиноий ишлар бўйича суд амалиётида юзага келган айрим масалалар тўғрисида»ги 11-сон қарори, 20-банд 2-қисми // Тўплам, 1-жилд. – 122-б.

[3] Ўша жойда, 20-банд 3-қисми.

солиқ органларига била туриб нотўғри ахборот беришнинг турли услубларини қўллаш, тўланадиган солиқ ҳажмини камайтириш мақсадида маълум факт, ҳолат, ҳодисалар борасида янглиштириш тушунилади. Солиқлар ёхуд бошқа мажбурий тўловлардан бўйин товлаш услублари турлича ва аксарият ҳолларда тўланаётган солиқ турига боғлиқ, хусусан, буларга солиқ органларига солиқ тўлаш объектлари ҳақида ҳисобот ҳуж-жатларини бермаслик, имконият мавжудлигида мажбурий тўловларни тўламаслик, солиқ органларига рўйхатга қўймаслик каби ҳолатлар киради. Мазкур жиноятни содир этиш услублари уни квалификация қилишга таъсир қилмайди. Бироқ шуни назарда тутиш лозимки, изоҳланаётган жиноятнинг содир этилишининг алоҳида услублари мустақил қилмиш деб тан олиниши ва мустақил квалификация қилишни талаб қилиши мумкин. Масалан, акцизсиз савдо фаолиятини амалга оширишда, устав фаолиятини амалга оширмасликда, рўйхатдан ўтмасдан савдо қилишда ёхуд воситачилик фаолияти билан шуғулланишда ва бошқа ҳолатларда қилмишни жиноятлар мажмуи бўйича квалификация қилиш лозим.

15. Жиноят солиқ қонунчилигида ўрнатилган солиқ солиш тўлашнинг тегишли муддатида солиқ тўланмаган пайтдан бошлаб тугалланган ҳисобланади. Шунинг учун аввалги ҳаракатлар (бухгалтерия ҳисоботи ҳужжатларига ўзгартиришлар киритиш, солиқ органларига ёлғон ҳисобот бериш ва ҳоказолар)нинг ҳаммаси жиноят содир этишга тайёргарлик кўришдир. Агар тўлов ҳақиқатда кам тўланган бўлмаса, айбдор ҳаракатида шарҳланаётган жиноят таркиби мавжудлигини тасдиқлаш мумкин эмас.

16. Солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан бўйин товлаш қуйидаги мажбурий шартлар мавжуд бўлгандагина жиноят деб тан олинади: тўланмаган тўловнинг анча миқдордалиги ва маъмурий преюдиция. (маъмурий преюдиция ҳақида батафсилроқ ЖКнинг 177-моддаси шарҳига қаранг)

17. Тўланмаган солиқ солиқнинг аввал тўланган қисми билан қўшимча тўланиши керак бўлган солиқ ўртасидаги фарқдир. Агар солиқ мажбурий

тартибда ундирилса, тўланмаган деб топилади; солиқ тўлаш ихтиёрий равишда жиноят содир этишга қаратилган ҳаракатсизликни тўхтатади ва жиноят содир этишдан ихтиёрий қайтиш деб тан олиниши лозим (ЖКнинг 26-моддаси шарҳига қаранг).

18. Тўланмаган солиқнинг миқдорини аниқлашда шуни назарда тутиш лозимки, бунда солиқ солиш объектининг яширилган ёки камайтириб кўрсатилган миқдори эмас, балки айбдор томонидан яширилган ёки камайтирилган солиқ объектидан тўланиши лозим бўлган солиқ суммаси тушунилади. Инобатга олиш лозимки, «солиқ тўлашдан бўйин товлаш, фойдани, даромадни ва солиқ тўланадиган бошқа объектларни яшириш, камайтириб кўрсатиш давомли жиноят ҳисобланади. Шу сабабли зарар миқдори солиқ тўланмаган барча муддат учун кам тўланган суммалар йиғиндиси билан белгиланиши керак.

Тергов органлари ва судлар тўланмаган солиқ, даромад ва солиқ тўланадиган бошқа объектларнинг миқдорини аниқлашда Солиқ кодексининг 6-боби (чегирмалар ва зарарлар) талабларини ҳисобга олишга мажбурдирлар, яъни бунга биноан фойдани (даромадни) аниқлашда, масалан, ходимларнинг иш ҳақи, асосий фондларни таъмирлаш, ижара тўлови бўйича ва бошқа харажатлар чегирилиб ташланади»[1].

Солиқ ёки бошқа мажбурий тўловлардан бўйин товлаш оқибатида етказилган зарар миқдорини аниқлашда жиноят тугалланган даврдаги энг кам ойлик иш ҳақи миқдоридан келиб чиқиш лозим.

19. «Жиноят кодексининг 184-моддаси диспозициясига биноан солиқларни тўлашдан бўйин товлаш ҳаракатда худди шунингдек ҳаракатсизликда ҳам ифодаланиши мумкинлигидан, аммо фақат қасддан содир этилишидан келиб чиқиб тергов органлари ва судлар ҳар бир иш бўйича солиқ тўлашдан бўйин товлаётган шахснинг мақсадини ва ҳақиқий

[1] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 1998 йил 17 апрелдаги «Иқтисодиёт соҳасида жиноий ишлар бўйича суд амалиётида юзага келган айрим масалалар тўғрисида»ги 11-сон қарори, 23-банд 2-қисми, 24-банд // Тўплам, 1-жилд. – 123-б.

ниятини аниқлашга мажбурдирлар. Хизмат вазифаларига совуққонлик билан муносабатда бўлиш оқибатида ҳисобни ёки ҳисоботни чалкаштириб юбориш, фойдани ҳисоблашда хатога йўл қўйиш ҳолатларининг ўзинигина Жиноят кодексининг 184-моддаси билан тавсифлаш мумкин эмас, лекин тегишли асослар бўлган тақдирда Жиноят кодексининг 207-моддасида кўзда тутилган мансаб совуққонлиги жиноятининг таркибини ташкил этади»[1].

Агарда ҳисобот кичик ва ўрта корхоналар, микрофирмалар томонидан солиқ органларига хар чоракда тақдим этилиши лозим бўлса, ойлик солиқларни ёки бошқа мажбурий тўловларни тўлашда бўйин товлаш, мисол учун мансабга совуққонлик билан қараш оқибатида, ҳисобот даври келгуна қадар молиявий санкцияни ҳисобга олган ҳолда кейинчалик уларни тўлган тақдирда хам Жиноят кодексининг 184-моддаси билан квалификация қилиниши мумкин эмас.

20. Жиноятнинг субъектив томони тўғри қасдда ифодаланади. Айбдор ўз ҳаракатлари ижтимоий хавфлилигини англайди ва солиқлар ёхуд бошқа мажбурий тўловларни анча миқдорда тўламаслик оқибатини келтириб чиқаришни хоҳлайди ёхуд бунга онгли равишда йўл қўяди. Ижтимоий хавфли оқибатларнинг вужудга келиши имкониятларини билмаслик жиноий жавобгарликни келтириб чиқармайди. Мазкур жиноят эҳтиётсизлик юзасидан содир этилиши назарда тутилмаган.

Мотив ва мақсад қоида тариқасида ғаразли бўлади.

21. Жиноят субъекти ўн олти ёшга тўлган ақли расо жисмоний шахс ҳисобланади. Бундай субъект деб «қонунга биноан фойда, даромад ва солиқ солинадиган бошқа объектлар тўғрисида тўлиқ маълумот беришлик ва белгиланган суммани давлат фойдасига ўтказишлик вазифаси зиммасига юклатилган шахслар бўлиши мумкин. Булар қаторига мулк шаклидан қатъи назар корхоналар, муассасалар, ташкилотларнинг солиқларни ҳисоблаб чиқариш ва тўлаш билан боғлиқ бухгалтерия ҳисоботини олиб бориш, ҳужжатлар тақдим қилиш зиммасига юклатилган (корхона, муассаса ва

[1] Ўша жойда, 19-банд. –121-122-б.

ташкилотларнинг раҳбарлари, уларнинг ўринбосарлари, бош ҳисобчилари ва ҳисобхонанинг мансабдор шахслари) мансабдор шахслари киради.

Қонунга биноан белгиланган ҳисобот шаклида ҳужжатлар тақдим этишга ва солиқ тўлашга мажбур бўлган жисмоний (солиқ тўловчилар) шахслар ҳам ушбу жиноятнинг субъектлари бўлиши мумкин»[1].

ЖКнинг 184-моддасида назарда тутилган жиноятнинг содир этилишини ташкил қилган ёки унга раҳбарлик қилган ёхуд ўзларининг ҳаракатлари билан фойдани (даромадни) ёки солиқ солинадиган бошқа объектларнинг камайтирилишида иштирок этишга раҳбар, бош ҳисобчи, солиқ тўловчини даъват этган, ёхуд бу жиноятни содир этилишига маслаҳат, кўрсатма билан кўмаклашган бошқа шахслар ЖКнинг 30-моддасига мувофиқ ва ЖКнинг 184-моддаси тегишли қисми бўйича жиноятнинг иштирокчилари (ташкилотчи, далолатчи ёки ёрдамчилар) сифатида жавобгарликка тортиладилар[2].

Агарда мазкур жиноятни содир этишда давлат ҳокимияти ва бошқарув органлари мансабдор шахсларининг иштироки бўлса ва улар таҳлил қилинаётган қилмишнинг содир этилишига қасддан ёрдам беришса, уларнинг ҳаракатини тегишли белгилар мавжуд бўлганда жиноятлар мажмуи тариқасида ЖКнинг 205, 209, 210-моддалари бўйича квалификация қилиш лозим, бироқ бунда улар солиқлар ёки бошқа мажбурий тўловларни тўлашдан бўйин товлашга ғаразли ёки паст ниятларда ёрдам бериши зарур.

22. ЖКнинг 184-моддаси 2-қисмида:

а) такроран;

б) кўп миқдорда солиқлар ёки бошқа мажбурий тўловларни тўлашдан бўйин товлаш учун жавобгарлик назарда тутилган.

---

[1] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 1998 йил 17 апрелдаги «Иқтисодиёт соҳасида жиноий ишлар бўйича суд амалиётида юзага келган айрим масалалар тўғрисида»ги 11-сон қарори, 21-банд // Тўплам, 1-жилд. – 122-б.

[2] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 1998 йил 17 апрелдаги «Иқтисодиёт соҳасида жиноий ишлар бўйича суд амалиётида юзага келган айрим масалалар тўғрисида»ги 11-сон қарори, 21-банд 1 қисми// Тўплам, 1-жилд. – 122-б.

(Такрорийлик тушунчаси тўғрисида ЖКнинг 164-моддаси шарҳига қаранг)

Бунда шуни назарда тутиш лозимки, мазкур жиноятнинг такроран содир этилиши солиқлар ёки бошқа мажбурий тўловларни тўлашдан бўйин товлаганлик учун ЖКнинг 184-моддаси қайси қисми билан жавобгарлик назарда тутилишидан қатъи назар, қайд этилиши лозим. Агар шахснинг ҳаракатлари давомли жиноят хусусиятига эга бўлмасдан бир неча мустақил эпизодлардан иборат бўлса, бу ҳаракатларнинг такрорийлигини кўрсатади[1].

Шундай қилиб, солиқ ёки бошқа мажбурий тўловларни тўлашдан бўйин товлаш кўринишидаги ҳар бир тугалланган жиноят мустақил квалификация қилиниши лозим, бунда жавобгарлик шу модданинг оғирроқ жазо назарда тутилган қисм бўйича юзага келади.

23. «Агар фойда ва даромад тўғрисида кўриниб турган ёлғон маълумотли тегишли ҳисобот ҳужжатларини солиқ органига тақдим қилиш ҳамда солиқларни кўп ёки жуда кўп миқдорда (битта, бир неча ёки барча солиқлар бўйича) ҳақиқатдан кам тўлаганлик ҳолати мавжуд бўлса, солиқ ва бошқа тўловларни кўп ёки жуда кўп миқдорда тўлашдан бўйин товлаш тугалланган жиноят ҳисобланади.

Судлар моддий зарарнинг миқдори айбдор томонидан яширилган ёки камайтирилган солиқ тўланадиган объектнинг бутун миқдоридан эмас, балки унинг мазкур солиқ тўланадиган объектдан тўлаши лозим бўлган солиқ суммасидан келиб чиқиб белгиланишини инобатга олган ҳолда синчиклаб аниқлашга мажбурдирлар.

Солиқ тўлашдан бўйин товлаш, фойдани, даромадни ва солиқ тўланадиган бошқа объектларни яшириш, камайтириб кўрсатиш давомли жиноят ҳисобланади. Шу сабабли зарар миқдори солиқ тўланмаган барча муддат учун кам тўланган суммалар йиғиндиси билан белгиланиши керак»[2].

---

[1] Ўша жойда, 5-банд 3-қисми. – 116-б.

[2] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 1998 йил 17 апрелдаги «Иқтисодиёт соҳасида жиноий ишлар бўйича суд амалиётида юзага келган айрим масалалар тўғрисида»ги 11-сон қарори, 22, 23-бандлар // Тўплам, 1-жилд. – 122-123-б.

24. ЖКнинг 184-моддаси 3-қисмида жуда кўп миқдорда солиқ ва бошқа мажбурий тўловлардан бўйин товлаш жинояти содир этилганлиги учун жавобгарлик назарда тутилади (жуда кўп миқдор тушунчаси тўғрисида ЖКнинг Махсус қисми VIII бўлими шарҳига қаранг).

25. ЖКнинг 184-моддаси 4-қисмида рағбатлантирувчи норма мустаҳкамланган, унга мувофиқ, қасддан яширилган, камайтириб кўрсатилган фойда (даромад) бўйича солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар тўлиқ тўланган тақдирда, озодликни чеклаш ва озодликдан маҳрум қилиш тариқасидаги жазо қўлланилмайди.

26. Биринчи марта жиноят содир этган шахс, агар у солиқ текшируви материалларини кўриб чиқиш натижалари бўйича давлат солиқ хизмати органининг қарорини олган кундан эътиборан ўттиз кун ичида солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар, шу жумладан пенялар ва бошқа молиявий санкциялар тарзида давлатга етказилган зарарнинг ўрнини тўлиқ қопласа, жавобгарликдан озод қилинади.

184[1]-модда. Бюджет интизомини бузиш

Бюджет интизомини бузиш, яъни бюджет маблағларини бюджетда ёки бюджетдан молияланадиган муассасалар ва ташкилотларнинг сметаларида назарда тутилмаган харажатларга йўллаш, шундай муассасалар ва ташкилотларда харажатлар қисми бўйича бюджетдан ажратилган маблағларнинг лимитлардан ортиб кетиши, штат-смета интизомини бузиш, шундай қилмиш учун маъмурий жазо қўлланилганидан кейин содир этилган бўлса, –

энг кам ойлик иш ҳақининг эллик бараваригача миқдорда жарима ёки бир йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёхуд олти ойгача қамоқ билан жазоланади.

Ўша қилмиш кўп миқдорда содир этилган бўлса, –

энг кам ойлик иш ҳақининг эллик бараваридан етмиш беш бараваригача миқдорда жарима ёки икки йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёки бир йилгача озодликни чеклаш ёхуд бир йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўша қилмиш жуда кўп миқдорда содир этилган бўлса, –

энг кам ойлик иш ҳақининг етмиш беш бараваридан юз бараваригача миқдорда жарима ёки икки йилгача озодликни чеклаш ёхуд икки йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Бюджетдан молияланадиган муассасалар ва ташкилотларга иш ҳақи, нафақалар, стипендиялар ва уларга тенглаштирилган бошқа харажатлар тўлови учун пул маблағлари бериш банкларнинг раҳбарлари ва бошқа мансабдор шахслари томонидан асоссиз равишда кечиктирилганлиги, шундай ҳаракатлар учун маъмурий жазо қўлланилганидан кейин содир этилган бўлса, –

энг кам ойлик иш ҳақининг эллик бараваригача миқдорда жарима ёки уч йилгача муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш ёхуд бир йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Бюджет интизомини бузишнинг ижтимоий хавфи мазкур жиноят содир этилиши натижасида бюджетда асоссиз тақчиллик пайдо бўлишини, ёрдамга муҳтож муассаса ва ташкилотларни талаб қилинган воситалар, маблағлар билан таъминламаслик учун ҳақиқий асос пайдо бўлади. Шарҳ-ланаётган жиноятнинг содир этилиши давлат маблағларини самарали, тўлиқ натижа билан ва ўз ўрнида ишлатишга йўл бермайди. Бунинг натижасида аҳолининг алоҳида қатламлари орасида боқимандалик, норозилик кайфияти шаклланади, бу эса Ўзбекистонда ўтказилаётган ислоҳотларнинг жамият томонидан идрок қилинишига салбий таъсир ўтказади, уларни обрўсизлантиради.

2. Шарҳланаётган модданинг 1-қисмида назарда тутилган жиноятнинг бевосита объекти чиқим лимитига риоя қилиш, бюджет маблағларини

қонуний ва мақсадли сарф этишнинг ўрнатилган тартибига риоя қилиш соҳасидаги ижтимоий муносабатлардир.

3. Бюджет интизомини бузиш предмети деб, бюджет маблағлари, яъни Давлат бюджетига кирган ва қонунда ўрнатилган тартибда бу маблағларни олувчига ажратилган моддий ва пул маблағлари тан олиниши лозим.

Бюджет маблағларини ажратиш деганда, олувчига моддий ва пул маблағларини бевосита йўналтириш ҳамда унга тегишли бўлган воситаларни мақсадли ишлатиш шарти билан бюджетга ўтказишга рухсат тушунилади[1].

4. Давлат бюджети ёки унинг қисми таркибига кирмайдиган бошқа маблағлар бюджет сифатида тан олинмаслиги лозим, хусусан, қуйидагилар ҳисобига шаклланадиган Бюджет ташкилоти ривожланиш фонди маблағлари бунга кирмайди:

- бюджет томонидан режали молиялаштириш ҳисобидан тежалган маблағлар ва ҳисобот чорагининг сўнгги иш куни охирида бюджет ташкилотлари ҳисобида қолган (капитал қўйилмаларни молиялаштириш назарда тутилган воситалардан ташқари);
- бюджет ташкилотлари фаолият соҳаси бўйича товар ишлаб чиқариш (иш, хизматни бажариш) ва сотишдан олинган даромад;
- вақтинча фойдаланилмаётган бино ва бошқа давлат мулкини чет ташкилотларга ижарага беришдан олинган маблағларнинг 50 фоизи. Қолган 50 фоизини бюджет ташкилотлари маҳаллий бюджетлар даромадига ўтказади;
- юридик ва жисмоний шахслар томонидан бюджет ташкилотларига кўрсатилган ҳомийлик кўмаги[2].

---

[1] Масалан, бюджет маблағлари сифатида «Ўзбектеатр» бирлашмаси ва унинг таркибидаги муассасаларнинг солиқдан озод этилиши натижасида йиғилган маблағларни эътироф этиш лозим, чунки мазкур маблағлар «мамлакатимизда театр-томоша санъатларини, илмий-тадқиқот ва нашр ишларини янада ривожлантиришга, бирлашманинг моддий-техник негизини мустаҳкамлашга, ижодкорларни ижтимоий муҳофаза қилиш ишларига сарфланиши» керак (*Қаранг*: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 1998 йил 26 мартдаги «Ўзбекистон театр санъатини ривожлантириш тўғрисида»ги ПФ-1980-сонли Фармони, 13-банд иккинчи, учинчи хатбошилари // ОМ Ахборотномаси, 1998 й., 4-сон, 61-модда).

[2] *Қаранг*: Бюджет ташкилотларини харажатларини молиялаштириш (тўлаш) тартиби (Вазирлар Маҳкамасининг 1999 йил 3 сентябрдаги 414-сонли қарорига илова) // ҲҚТ, 1999

5. Жиноят кодекси 184[1]-моддасининг 1-қисмида содир этилган жиноят учун назарда тутилган жавобгарлик жинояти объектив томондан қуйидаги ҳаракатлардан бири содир этилганидан иборат:

- бюджетда назарда тутилмаган ёхуд бюджетдан молия-лаштириладиган муассаса ва ташкилотлар бюджети ва сметасида назарда тутилмаган чиқимларга бюджет воситаларини йўналтириш;
- чиқимлар бўйича бюджет маблағлари лимитида олиб кетиш;
- бюджет муассаса ва ташкилотларда штат-смета тартибини бузиш.

6. Бюджетда ёки бюджетдан молиялаштириладиган муассаса ёки ташкилотлар сметасида назарда тутилмаган чиқимларга маблағларни йўналтириш деб, бюджет маблағларини сарфлаш навбатининг ўрнатилган тартибини бузиш ёхуд уларни мақсадга мувофиқ бўлмаган тарзда истеъмол қилиш (масалан, паст нархли ва маиший предметларни ишлаб чиқариш учун ажратилган машинасозлик асбоб-ускуналарини ишлатиш, ёхуд қуйи ташкилотлар эҳтиёжи учун ажратилган оргтехникани бошқарув ташкилотлари учун йўналтириш) ҳисобланади.

Шуни қайд этиш лозимки, қонун ҳужжатлари билан бюджет харажатларининг сарфланиши қуйидаги тўрт гуруҳга бўлинган:

I. Иш ҳақи ва унга тенглаштирилган тўлов (болалик оилаларга нафақалар ва кам таъминланган оилаларга моддий ёрдам, стипендиялар ва бошқалар).

II. Иш ҳақига қўшимчалар.

III. Капитал қўйилмалар (Давлат инвестиция дастурида назарда тутилган аниқ рўйхатларга мувофиқ).

IV. Бошқа харажатлар.

Харажатларнинг I ва II гуруҳларига киритилган бюджет ташкилотлари биринчи навбатда маблағ билан таъминланади. Харажатларнинг III гуруҳи бюджет ташкилотлари томонидан Республика инвестиция дастурида жорий молия йили учун белгиланган лимитлар доирасида маблағ билан

й., 9-сон, 51-модда.

таъминланади. «Бошқа харажатлар» IV гуруҳи бўйича маблағлар белгиланган лимитлар доирасида қуйидаги навбатга риоя қилган ҳолда сарфланади: овқатлантириш, дори-дармонлар; коммунал хизматлар, бошқа харажатлар.

Бюджет ташкилотлари Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ёки унинг ҳудудий молия органлари билан келишган ҳолда мавсумий ёки шошилинч тадбирлар (биринчи синф ўқувчилари учун мактаб анжомлари, кам таъминланган оилалар болалари учун қишки кийимлар харид қилиш, эпидемияга қарши, юқумли касалликларга қарши тадбирлар ва бошқа тадбирлар)ни маблағ билан таъминлаш учун маблағларни IV гуруҳ маблағлари ҳисобига тезкорлик билан харажат қилишлари мумкин.

IV гуруҳ ҳисобига автомобиллар ва бошқа автотранспорт воситаларини (махсус автотранспорт бундан мустасно), уяли телефонлар ва ортиқча дабдабали буюмлар (импорт офис мебели, аудио-видео техника (ўқув, илмий ва тиббий жараёнларда фойдаланиладиганлардан ташқари) офислар учун гиламлар ва бошқалар) харид қилишга фақат Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги билан келишган ҳолда йўл қўйилади[1].

7. Нафақат пул маблағларидан мақсадсиз фойдаланиш, балки бюджетнинг бошқа маблағларидан мақсадсиз фойдаланиш (масалан, хизматда фойдаланиладиган турар-жой биносидан савдо нуқтаси сифатида фойдаланиш; қуйи ташкилот учун бюджетдан ажратилган мулкни юқори турувчи ташкилот учун ажратиш ва ҳоказо) ҳам бюджет маблағларини назарда тутилмаган харажатларга йўналтириш деб квалификация қилиш зарур. Фойдаланиш деганда, бу маблағларни ҳар қандай усулда истеъмол қилиш тушунилади (мулкни эксплуатация қилиш, ундан келган фойда ва даромадни олиш).

Бюджет маблағларидан шахсий бойлик орттириш ёхуд бошқа ғаразли мақсадлардан келиб чиқиб, бюджетда ёки сметада назарда тутилмаган

[1] *Қаранг*: Бюджет ташкилотларини харажатларини молиялаштириш (тўлаш) тартиби (Вазирлар Маҳкамасининг 1999 йил 3 сентябрдаги 414-сонли қарорига илова) // ҲҚТ, 1999 й., 9-сон, 51-модда.

харажатларга йўналтирилганда, қилмиш жиноятлар мажмуи бўйича ЖКнинг 184[1]-моддаси 1-қисми ва тегишли модда (масалан, ўзлаштириш ёки растрата йўли билан талон-торож қилиш) билан квалификация қилиниши лозим.

8. Бюджет маблағлари бюджетда ёки бюджетдан молияланадиган муассасалар ва ташкилотларнинг сметаларида наарда тутилмаган харажатларга йўлланганда ва тезкор тадбирлар сабабли юзага келмаган йўналишда сарфланса, бюджет маблағларидан мақсадсиз фойдаланиш деб тан олинади.

9. *Бюджет* – давлат пул маблағларининг (шу жумладан давлат мақсадли жамғармалари маблағларининг) марказлаштирилган жамғармаси бўлиб, унда даромадлар манбалари ва улардан тушумлар миқдори, шунингдек, молия йили мобайнида аниқ мақсадлар учун ажратиладиган маблағлар сарфи йўналишлари ва миқдори назарда тутилади. Бюджет республика ва маҳаллий бўлиши мумкин.

Смета – бу ташкилотларни таъминлаш ҳамда хўжалик ва маданий қурилиш бўйича марказлаштирилган тадбирларни амалга ошириш учун бюджетдан бериладиган маблағларнинг миқдори, мақсадли йўналиши ва чораклар бўйича тақсимланишини белгилаб берувчи асосий режа ҳужжати[1].

10. Бюджет маблағларини бюджетда ёки бюджетдан молияланадиган муассасалар ва ташкилотларнинг сметаларида назарда тутилмаган харажатларга йўллаш амалда мақсадсиз фойдаланилган ёки харажат қилинган пайтдан бошлаб тугалланган жиноят деб тан олиниши лозим. Бу маблағларни кейинчалик мақсадсиз фойдаланиш ёки йўналтириш мақсадида тақсимлаш эса, ишнинг муайян ҳолатларидан келиб чиқиб, шарҳланаётган жиноятга тайёргарлик кўриш ёхуд уни амалга оширишга суиқасд қилиш деб квалификация қилиниши лозим.

---

[1] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджетида турувчи ташкилотларнинг харажатлар сметаси ва штатлар жадвалини тузиш, кўриб чиқиш, тасдиқлаш ва рўйхатдан ўтказиш тартиби тўғрисидаги низом (Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 2010 йил 19 ноябрда 2157-сон билан давлат рўйхатидан ўтказилган) // ҚҲТ, 2010 й., 47-сон, 440-модда.

11. Жиноят предмети сифатида бюджет маблағларининг алоҳида турлари – бюджетдан маблағ ажратиш ҳисобланиб, уларнинг тушунчаси қонунчиликда берилади. Хусусан, қонун ҳужжатларида назарда тутилган тартибда Давлат бюджетидан ташкилотларига ҳамда бошқа бюджет маблағлари олувчиларга ажратиладиган пул маблағлари бюджетдан маблағ ажратиш деб топилади.

12. Чиқим моддалари бўйича бюджетдан маблағ ажратиш лимитидан ошиб кетиши жиноят субъектининг фаол ҳаракатларида ифодаланади, улар ажратилган бюджет маблағларидан мақсадли фойдаланишда, яъни улардан белгиланган навбат доирасида фойдаланади, лекин харажатларнинг бир гуруҳи доирасида режалаштирилган (лимит) ва амалда қилинган харажатлар ўртасидаги манфий фарқни шаклантиришда ифодаланади.

Бюджетдан маблағ ажратиш харажатлари лимити деганда, тегишли бюджет ёки сметада назарда тутилган бюджетдан ажратилган маблағларнинг бир тури, объекти ва объектости харажатлар бўйича фойдаланиш миқдори тушунилади.

Режалаштирган ва амалда қилинган харажатлар ўртасидаги манфий фарқ бюджет муассасаси ёки ташкилоти ички ҳисоблари, масалан, Бюджет ташкилоти ривожланиш фонди маблағлари ҳисобидан қопланганда ҳам бюджетдан маблағ ажратиш лимитларини ошириш деб топилади.

Агар харажатларнинг бутун тегишли гуруҳи доирасида лимитдан ошириш бўлмаса, яъни битта тур, объект ва объектости харажатлар бўйича бюджет пул маблағларини сарфлашда сметада назарда тутилган ҳажмлар бошқа турдаги объект ва объектости харажатларга ажратилган режали пул маблағлари ҳисобидан қопланганда ҳам харажатларнинг ўша гуруҳи бўйича кредиторлик қарзи ҳамда харажатлар лимити оширилган деб ҳисобланмайди.

13. Бюджетдан маблағ ажратиш харажатлари лимитини оширишни тугалланган жиноят деб тегишли гуруҳда режалаштирилган ва амалда қилинган харажатлар ўртасида манфий фарқ пайдо бўлган пайтдан ҳисобланади.

14. Бюджет маблағларини бюджет ёки сметада назарда тутилмаган харажатларга йўналтиришни бюджетдан маблағ ажратиш лимитини оширишдан фарқлаш лозим. Бюджет маблағларини йўналтириш тегишли бюджет ёки сметада назарда тутилмаган харажатларни маблағ билан таъминлаш учун амалга оширилади, бюджет маблағларини ошириш эса, тегишли бюджет ёки сметада назарда тутилган режалаштирилган ва амалда қилинган харажатлар ўртасида манфий фарқ пайдо бўлишини назарда тутади. Бундан ташқари, бюджет маблағларини йўналтиришда мазкур маблағлар нафақат пул маблағларида, балки моддий қадриятларда ҳам ифодаланиши мумкин, бироқ бюджетдан маблағ ажратишни амалга оширишда жиноят предмети фақат пул маблағлари бўлиши мумкин.

15. Штат-смета интизоми – бу Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги томонидан ўрнатилган сметаларни ҳамда бюджет ташкилот ва муассасаларининг ходимлари штат жадвали ва тарификация рўйхатларини ишлаб чиқиш, тасдиқлаш, ўзгартириш ва рўйхатга олиш тартибидир.

16. *Штат жадвали* – мулк эгаси, ташкилот раҳбари ёхуд юқори орган тасдиқлайдиган доимий ходимлар мансаблари номи рўйхатидир, бунда бир номли мансаблар (бош ўринлар) сони ҳамда мансаб маошлари миқдори кўрсатилади.

17. *Тарификация рўйхати* – бу бюджет ташкилот штатида маълум мансабларни эгалловчи муайян шахсларнинг тарификациясини кўрсатиб, яъни ушбу ходимларда аттестация натижаларига кўра, уларнинг иш вақти асл ҳажмига кўра берилган тегишли малакавий категорияси мавжудлигини ҳамда уларнинг мансаб маоши миқдорини кўрсатган ҳолда тузилган рўйхат.

18. Штат-смета интизоми бузилиши Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги томонидан белгиланган сметаларни ҳамда бюджет ташкилотлари ва муассасалари ходимларининг штат жадвали ва тарификация рўйхатларини ишлаб чиқиш, тасдиқлаш, ўзгартириш ва рўйхатга олиш тартибига риоя қилмасликдир[1]. Шу муносабат билан штат-смета интизоми

[1] Масалан, Бюджет ташкилотларини харажатларини молиялаштириш (тўлаш) тартиби (Вазирлар Маҳкамасининг 1999 йил 3 сентябрдаги 414-сонли қарорига илова) // ҲҚТ, 1999

бузилишини қайд этиш учун ҳар бир аниқ ҳолатда айбдор шахс томонидан қонун ҳужжатларининг айнан қайси нормалари бузилганлигини аниқлаштириш лозим.

19. Айбдор бюджет интизомини бузиш учун олдин маъмурий жавобгарликка тортилгандан сўнггина, унинг ҳаракатини ЖКнинг 184[1]-моддаси 1-қисми бўйича квалификация қилиш лозим, яъни ЖКнинг 184[1]-моддаси 1-қисми бўйича шахсни жавобгарликка тортиш учун маъмурий преюдиция талаб қилинади.

20. Бюджет интизомини бузиш қонунда формал таркибли қилмиш сифатида ифодаланган, яъни бюджет интизомини бузиш ижтимоий хавфли қилмиш деб тан олиниши учун мажбурий белги сифатида оқибатнинг мавжудлиги талаб қилинмайди. Бироқ бу оқибатлар суд томонидан ҳар бир алоҳида ҳолатда жазо тайинлашда ҳисобга олинади.

ЖКнинг 184[1]-моддаси 1-қисми диспозициясида назарда тутилган қилмишлардан бири содир этилган пайтдан бошлаб жиноят тугалланган деб ҳисобланади.

21. Субъектив томондан таҳлил шарҳланаётган жиноят тўғри қасд шаклидаги айб билан тавсифланади. Айбдор ўз қилмишларининг ижтимоий хавфлилигини англайди ёки тенг шароитларда англаши зарур бўлади ва уни содир этишни хоҳлайди.

22. Жиноят субъекти ўн олти ёшга тўлган ва бюджет маблағларини тақсимлаш ҳамда сарфлаш, шунингдек, штат-смета интизомига риоя этилиши учун масъул бўлган шахслардир. Қонунчиликка мувофиқ бундай шахслар – бюджет ташкилотларининг раҳбарлари ва бош бухгалтерлари, Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги тизимининг ваколатли

й., 9-сон, 51-модда; Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджетида турувчи ташкилотларнинг харажатлар сметаси ва штатлар жадвалини тузиш, кўриб чиқиш, тасдиқлаш ва рўйхатдан ўтказиш тартиби тўғрисидаги низом (Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 2010 йил 19 ноябрда 2157-сон билан давлат рўйхатидан ўтказилган) // ҚҲТ, 2010 й., 47-сон, 440-модда.

ходимлари, шу жумладан Молия вазирлиги раҳбарлари ва марказий аппарати ходимлари ҳисобланади[1].

23. Бюджет ташкилоти деганда, зиммасига юклатилган вазифаларни бажариш билан боғлиқ бўлган ўз фаолиятини амалга ошириши учун Давлат бюджетидан маблағ ажратиш назарда тутилган ва бу маблағ молиялаштиришнинг асосий манбаи ҳисобланадиган вазирлик, давлат қўмитаси, идора, давлат ташкилотини тушуниш лозим.

Агарда бюджет интизомини бузиш ўзганинг мулкини ўзлаштириш билан боғлиқ бўлса, айбдорнинг ҳаракатларини ЖКнинг 167 ва 184[1]-моддалари бўйича квалификация қилиш лозим.

24. Жавобгарлик ЖКнинг 184[1]-моддаси 2-қисмида назарда тутилган бюджет интизомини бузишнинг квалификация қилинган таркиби уни кўп миқдорда содир этилганлиги ҳисобланади (кўп миқдор тушунчаси тўғрисида Жиноят кодекси Махсус қисми VIII бўлими шарҳига қаранг).

25. Бюджет интизомини бузиш натижасида етказилган зарар ҳажмини баҳолаш бюджет ташкилотининг бюджети ёхуд сметасида назарда тутилмаган харажатларга йўналтирган бюджет маблағларини, бюджетдан маблағ ажратишни оширишни ёки бир молиявий йил чегарасида штат-смета интизомини бузиш натижасида олинган умумий сумма асосида амалга оширилади. Миқдорни аниқлашда бошқа молиявий йил даврида асоссиз сарфланган маблағлар ҳисобига олинмаслиги лозим (масалан, икки йил ичида асоссиз сарфланган воситаларнинг умумий суммасини кўп миқдор сифатида тан олиш мумкин эмас – ҳар бир молиявий йил учун аввалги ёки кейинги йил билан қўшилмайдиган ўз миқдори белгиланиши лозим). Молиявий йил деганда, 1 январдан 31 декабрь куни охиригача бўлган вақтни ўз ичига олувчи даврни тушуниш лозим.

Шуни ҳам қайд этиш лозимки, ташкилот бюджети ёки сметасида назарда тутилмаган харажатларга йўналтирилган ва пул маблағларида эмас,

[1] *Қаранг*: Бюджет ташкилотларини харажатларини молиялаштириш (тўлаш) тартиби (Вазирлар Маҳкамасининг 1999 йил 3 сентябрдаги 414-сонли қарорига илова), 37-банд // ҲҚТ, 1999 й., 9-сон, 51-модда.

балки мулк шаклида ифодаланган бюджет маблағлари миқдорини аниқлашда тегишли смета ёхуд бюджетда кўрсатилган мулкнинг нархидан келиб чиқиш лозим.

26. Бюджет интизомини бузишнинг алоҳида квалификация белгиси – жиноятнинг жуда кўп миқдорда содир этилиши ҳисобланади (ЖКнинг 184[1]-моддаси 3-қисми).

(Жуда кўп миқдор тушунчаси ҳақида Жиноят кодекси Махсус қисмининг VIII бўлими шарҳига қаранг)

185-модда. Қимматбаҳо металлар ёки тошларни топшириш қоидаларини бузиш

Ер остидан қазиб олинган қимматбаҳо металлар ёки тошларни давлатга топшириш қоидаларини бузиш, давлатга кўп миқдорда зарар етказилишига сабаб бўлса, –

энг кам ойлик иш ҳақининг эллик бараваригача миқдорда жарима ёки уч йилгача муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш ёки уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёхуд олти ойгача қамоқ билан жазоланади.

1. Жиноятнинг бевосита объекти – қимматбаҳо металл ёки қимматбаҳо тошлар айланиши (муомалада бўлиши) давлат томонидан тартибга солиниши соҳасидаги ижтимоий муносабатлардир.

2. Жиноят предмети – ер остидан қазиб олинадиган қимматбаҳо металлар (олтин, кумуш, платина, радий, иридий, осмий, палладий ва бошқалар) ёхуд қимматбаҳо тошлар (олмос, зумрад, дур, феруза ва бошқалар).

3. Объектив томондан шарҳланаётган жиноят давлатга кўп миқдорда зарар келтирган ер остидан қазиб олинадиган қимматбаҳо металлар ёки тошларни давлатга топшириш қоидаларини бузишда ифодаланади. Шарҳланаётган модда диспозицияси бланкет характерга эга.

4. Ер остидан қазиб олинган қимматбаҳо металлар ёки тошларни давлатга топшириш қоидаларини бузиш қуйидаги иккита муқобил қилмишларни содир этишда ифодаланиши мумкин:

- қимматбаҳо метални аффинажга мажбурий топширишдан бўйин товлаш;
- ер остидан қазиб олинган ёхуд иккиламчи хом ашёдан олинган қимматбаҳо металлар ёки тошларни, шунингдек топилган ва кўтарилган қимматбаҳо металллар ёки тошларни давлатга мажбурий сотишдан бўйин товлаш.

5. *Аффинаж* – бу қимматбаҳо металларни мавжуд аралашмалардан тозалаш, бунинг натижасида олий сифатли (юқори пробали) металл пайдо бўлади.

Қазиб олинган ва ишлаб чиқарилган қимматбаҳо металлар (соф ҳолда топилган металлар бундан мустасно) зарур қайта ишланишидан сўнг рўйхати Ўзбекистон Республикаси Ҳукумати томонидан белгиланадиган ташкилотларга аффинаж учун юборилиши лозим.

6. Минерал хом ашёни қайта ишлаш, шу жумладан, аффинаж учун топшириш мажбурияти ер қаъридан фойдаланувчи шахс зиммасига юклатилиб, мазкур шахс қайта ишловчи корхона ва аффинаж заводи билан шартнома тузади. Минерал хом ашёни транспортда ташиш ушбу хом ашё топширилаётган ихтисослашган корхоналар томонидан амалга оширилади.

7. Қимматбаҳо металл ва тошларнинг чиқиндилари ва парчалари бундай парчалар юзага келадиган барча ташкилотлар, шунингдек, ҳарбий қисм ва ҳарбий тузилмалар томонидан тўпланиши зарур. Йиғилган чиқинди ва парчалар уларни тўплаган ташкилотлар, шунингдек, ҳарбий қисм ва тузилмалар томонидан мажбурий тартибда ҳисобга қўйилиши ва қайта ишланиши, шунингдек, қайта фойдаланиш ёки реализация учун тегишли қонун ҳужжатлари асосида кейинчалик ишлаб чиқариш, қимматбаҳо металлар аффинажи ва қимматбаҳо тошлар рекуперацияси амалга оширилади.

8. Қимматбаҳо тошларнинг рекуперацияси – қайта ишланган ёки баъзи бир сабабларга кўра эксплуатациядан чиқарилган инструмент ва техник мақсадлар учун мўлжалланган маҳсулотдан қимматбаҳо тошларни ажратиш, шунингдек, олмос классификатори ёки белгиланган техник шартлар асносида қимматбаҳо тошларнинг қолдиқлари бўлган чиқиндиларни қайта ишлаб сифат даражасигача кўтариш.

9. Табиий қимматбаҳо тошларни давлатга мажбурий сотиш бўйича мажбуриятлар Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси томонидан белгиланади. Қазиб олувчи ташкилотлар табиий қимматбаҳо тошларни саралаш ва баҳосини белгилаш, шунингдек, давлат хазинасини давлат органлари белгилаган ҳажмда тўлдириш мақсадида табиий тошларни давлатга сотишнинг қоидаларига риоя этишга мажбурдирлар.

10. Аффинажга топшириш ёки кўрсатилган предметларни мажбурий сотиш мажбуриятидан бўйин товлаш жинояти, кейинчалик, мустақил равишда қимматбаҳо металларни аффинаж ёки қимматбаҳо металларни қўшимча қайта ишлаш ёхуд қимматбаҳо металлар ёки тошлар билан бошқа ишларни бажариш ёхуд қимматбаҳо металл ва тошларни топширишни олдиндан яшириш каби қилмишларни юзага келтириши мумкин.

11. Агар қимматбаҳо металларни ёхуд қимматбаҳо тошларни топшириш қоидаси бузилиши натижасида давлатга кўп миқдорда зарар етказилса, бу жиноят таркиби тугалланган ҳисобланади. Кўп миқдордаги зарар жиноятнинг шартли белгисидир.

12. Субъектив томондан жиноят тўғри қасд билан амалга оширилади. Айбдор ўз қилмишининг ижтимоий хавфлилигини англайди, давлатга кўп миқдорда зарар етишини олдиндан кўра билади ва буни хоҳлайди. Мотив ва мақсад қилмишни квалификация қилишда аҳамиятга эга эмас.

13. Мазкур жиноят субъекти – ўн олти ёшга тўлган, қимматбаҳо металлар ёки қимматбаҳо тошлар топшириш қоидаларини бузган ақли расо жисмоний шахсдир.

185[1]-модда. Рангли металлар, уларнинг парча ва резги-чиқитларини тайёрлаш, олиш, улардан фойдаланиш ҳамда уларни ўтказиш қоидаларини бузиш

Қимматбаҳо металлар сирасига кирмайдиган рангли металлар, уларнинг парча ва резги-чиқитларини тайёрлаш, олиш, улардан фойдаланиш ҳамда уларни ўтказиш қоидаларини бузиш, шундай қилмиш учун маъмурий жазо қўлланилганидан кейин содир этилган бўлса, –

энг кам ойлик иш ҳақининг юз бараваридан бир юз эллик бараваригача миқдорда жарима ёки беш йилгача муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш ёхуд икки йилгача ахлоқ тузатиш ишлари билан жазоланади.

Ўша қилмишлар:

а) такроран ёки хавфли рецидивист томонидан;

б) кўп миқдорда;

в) бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб содир этилган бўлса, –

энг кам ойлик иш ҳақининг бир юз эллик бараваридан уч юз бараваригача миқдорда жарима ёки икки йилдан уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёхуд олти ойгача қамоқ билан жазоланади.

Ўша қилмишлар:

а) жуда кўп миқдорда;

б) уюшган гуруҳ томонидан ёки унинг манфаатларини кўзлаб содир этилган бўлса, –

энг кам ойлик иш ҳақининг уч юз бараваридан олти юз бараваригача миқдорда жарима ёки бир йилдан уч йилгача озодликни чеклаш ёхуд уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Жиноятнинг бевосита объекти – қонунчиликда белгиланган рангли металлар, уларнинг парча, резги-чиқитларини тайёрлаш, олиш, улардан

фойдаланиш ҳамда ўтказиш қоидаларини тартибга солувчи ижтимоий муносабатлардир.

Жиноят предмети – қимматбаҳо металлар сирасига кирмайдиган рангли металлар, уларнинг парчаси ва резги-чиқитлари.

2. Жиноятнинг объектив томони худди шундай қилмиш учун маъмурий жазо қўлланилганидан сўнг содир этилган қимматбаҳо металлар сирасига кирмайдиган рангли металларни, уларнинг парча ва резги-чиқитларини тайёрлаш, олиш, улардан фойдаланиш ҳамда ўтказиш қоидаларини бузишдан иборатдир.

3. *Рангли металларни ноқонуний тайёрлаш* – бу амалдаги қонунни бузиб рангли металлар, унинг парча, резги-чиқитларини олишга қаратилган ҳаракатлардир. Масалан, рангли металларни ўз ичига қамраб олган агрегатлар, двигателларни қисмларга жаратиш, ахлатхонадан, аҳолидан йиғиш, сотиб олиш, бошқа товарларга алмаштириш.

4. Жиноят ЖКнинг 185^1-моддаси 1-қисми диспозициясида айтиб ўтилган ҳаракатлардан (тайёрлаш, олиш, улардан фойдаланиш ҳамда ўтказиш) биронтаси содир этилган пайтдан бошлаб тугалланган ҳисобланади. ЖКнинг

185^1-моддаси 1-қисми маъмурий преюдицияга эга (маъмурий преюдиция тушунчаси ЖКнинг 177-моддаси шарҳида батафсил ёритиб берилган).

5. Қимматбаҳо металларга мансуб бўлмаган рангли металлар, унинг парча, резги-чиқитларини тайёрлаш, олиш, улардан фойдаланиш ҳамда ўтказиш ўзга мулкка зарар етказиш ёки хизмат ваколатларини суиистеъмол қилиш билан боғлиқ бўлса, айбдорнинг ҳаракатларини жиноятлар мажмуи бўйича квалификация қилиш лозим.

6. Субъектив томондан жиноят тўғри қасд билан содир этилади. Айбдор ўз ҳаракатларининг ижтимоий хавфлилигини англайди ва уни содир этишни хоҳлайди. Жиноятнинг мотив ва мақсадлари, қоида тариқасида, ғаразли бўлади, бироқ квалификация қилишда улар аҳамиятга эга эмас.

7. Жиноят субъекти – ўн олти ёшга тўлган ақли расо шахсдир.

8. Қимматбаҳо металларга мансуб бўлмаган рангли металлар, уларнинг парча, резги-чиқитларини тайёрлаш, олиш, улардан фойдаланиш ҳамда ўтказиш қоидаларини мансабдор шахс содир этса, унинг ҳаракатларини тегишли ҳолатлар мавжуд бўлганда жиноятлар мажмуи тариқасида ЖКнинг 205-моддаси ёки 206-моддаси бўйича квалификация қилиш лозим.

9. ЖКнинг 185^1-моддаси 2-қисмида:

а) такроран ёки хавфли рецидивист томонидан;

б) кўп миқдорда;

в) бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб қимматбаҳо металлар сирасига кирмайдиган рангли металлар, уларнинг парча ва резги-чиқитларини тайёрлаш, олиш, улардан фойдаланиш ҳамда уларни ўтказиш қоидаларини бузиш учун жавобгарлик назарда тутилган.

Мазкур белгилар ЖКнинг 164-моддаси шарҳида ёритиб берилган.

10. Шарҳланаётган жиноятнинг алоҳида квалификация қилиш белгиларига эга бўлган ЖКнинг 185^1-моддаси 3-қисми:

а) жуда кўп миқдорда;

б) уюшган гуруҳ томонидан ёки унинг манфаатларини кўзлаб содир этилган қилмиш учун жавобгарликни ўрнатади.

Бу белгилар босқинчилик таркибига оид бўлган тегишли белгилар билан айнан бир хил (ЖКнинг 164-моддаси шарҳига қаранг).

185^2-модда. Электр, иссиқлик энергияси, газ, водопроводдан фойдаланиш қоидаларини бузиш

Умумий фойдаланишдаги электр, иссиқлик, газ ёки водопровод тармоқларига ўзбошимчалик билан уланиш ёхуд электр, иссиқлик энергияси, табиий газ, совуқ ёки иссиқ сувни ҳисобга олиш асбобларига қасддан шикаст етказиш ёхуд бундай ҳисобга олиш асбобларининг кўрсаткичларини

ўзгартириш мақсадида уларга ташқаридан аралашиш, шундай ҳаракатлар учун маъмурий жазо қўлланилганидан кейин анча миқдорда зарар етказган ҳолда содир этилган бўлса, –

энг кам ойлик иш ҳақининг эллик бараваригача миқдорда жарима ёки бир йилгача ахлоқ тузатиш ишлари билан жазоланади.

Умумий фойдаланишдаги электр, иссиқлик, газ ёки водопровод тармоқларига ўзбошимчалик билан уланиш ёхуд электр, иссиқлик энергияси, табиий газ, совуқ ёки иссиқ сувни ҳисобга олиш асбобларига қасддан шикаст етказиш ёхуд бундай ҳисобга олиш асбобларининг кўрсаткичларини ўзгартириш мақсадида уларга ташқаридан аралашиш кўп миқдорда зарар етказган ҳолда содир этилган бўлса, –

энг кам ойлик иш ҳақининг эллик бараваридан етмиш беш бараваригача миқдорда жарима ёки бир йилдан икки йилгача ахлоқ тузатиш ишлари билан жазоланади.

Умумий фойдаланишдаги электр, иссиқлик, газ ёки водопровод тармоқларига ўзбошимчалик билан уланиш ёхуд электр, иссиқлик энергияси, табиий газ, совуқ ёки иссиқ сувни ҳисобга олиш асбобларига қасддан шикаст етказиш ёхуд бундай ҳисобга олиш асбобларининг кўрсаткичларини ўзгартириш мақсадида уларга ташқаридан аралашиш жуда кўп миқдорда зарар етказган ҳолда содир этилган бўлса, –

энг кам ойлик иш ҳақининг етмиш беш бараваридан юз бараваригача миқдорда жарима ёки икки йилдан уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёхуд уч ойгача қамоқ билан жазоланади.

1. Жиноят кодексига ушбу модданинг киритилиши миллий қонунчилигимизнинг ривожланиш маҳсули бўлиб, давлатнинг энергия ташувчи қурилмаларига эҳтиёткорона муносабатда бўлишни ўзида ифода этади.

185[2]-моддасининг биринчи, иккинчи ва учинчи қисмларининг диспозицияларидаги "Электр, иссиқлик, газ ёки водопровод тармоқларига"

деган сўзлар "Умумий фойдаланишдаги электр, иссиқлик, газ ёки водопровод тармоқларига" деган сўзлар билан алмаштирилди.

Мазкур ўзгартишни киритишнинг сабабларидан бири шуки, қувурга ўзбошимчалик билан уланиш барча учун реал хавф туғдиради. Жумладан, кўпинча нефть қувурлари билан ягона технологик йўлакларда жойлашган газ қувурларини хато кесиш жиддий экологик ва иқтисодий оқибатларга олиб келадиган техноген фалокатлар бошланиши учун хавф солади.

2. Шарҳланаётган жиноятнинг бевосита объекти энергия ташувчи қурилмалардан оқилона фойдаланиш билан боғлиқ ижтимоий муносабатлар бўлиб, у стратегик аҳамиятга молик моддий-техник ресурслар ҳисобланади[1]. Қўшимча объект сифатида ҳисоблаш қурилмаларига нисбатан мулк ҳуқуқи[2], шахс, давлат ва жамият хавфсизлиги бўлиши мумкин.

3. ЖКнинг 185[2]-моддасида назарда тутилган жиноят объектив томондан худди шундай ҳаракатлар учун маъмурий жазо қўлланилганидан кейин анча миқдорда зарар етказган ҳолда содир этилган умумий фойдаланишдаги электр, иссиқлик, газ ёки водопровод тармоқларига ўзбошимчалик билан уланиш ёхуд электр, иссиқлик энергияси, табиий газ, совуқ ёки иссиқ сувни ҳисобга олиш асбобларига қасддан шикаст етказиш ёхуд бундай ҳисобга олиш асбобларининг кўрсаткичларини ўзгартириш мақсадида уларга ташқаридан аралашишда ифодаланади.

4. Умумий фойдаланишдаги электр, иссиқлик, газ ёки водопровод тармоқларига деганда, электр, иссиқлик энергияси, газ ёки сувни ишлаб чиқарувчидан (сотувчидан) истеъмолчига (сотиб олувчига) етказиш ва унинг узлуксизлиги ҳамда технологик бирлиги (масалан, компрессор қурилмалари,

---

[1] Табиий газ ва электр энергияси моддий-техника ресурсларининг стратегик турлари ҳисобланади (*Қаранг*: Моддий-техника ресурслари стратегик турларини сотишнинг махсус тартиби тўғрисидаги низом (Вазирлар Маҳкамасининг 2004 йил 5 февралдаги 57-сон қарорига 3-илова) // ҲҚТ, 2004 й., 2-сон, 10-модда).

[2] Хусусан, «Газни ҳисобга олиш приборлари прибор қиймати Истеъмолчи томонидан тўлиқ тўлангунга қадар «Ўзтрансгаз» акциядорлик компаниясининг мулки ҳисобланади» (*Қаранг*: Газни ҳисобга олиш приборларини сотиб олиш, уларни квартираларда ва якка тартибдаги уйларда ўрнатиш ва улардан фойдаланиш тартиби тўғрисидаги низом (Вазирлар Маҳкамасининг 2002 йил 28 мартдаги 99-сон қарорига 4-илова), 25-банд // ҲҚТ, 2002 й., 3-сон, 18-модда).

улагич қувурлар) тушунилади. Ушбу ҳолатда электр, иссиқлик, газ ёки водопровод тармоқларидаги мавжуд техник узилишлар (яъни, мазкур тармоққа мос келадиган шартли лойиҳалар, масалан, қувур ўрнига автомобиль транспортидан фойдаланиш) мазкур моддадаги назарда тутилган тармоқ мазмунига мос келмайди.

5. Умумий фойдаланишдаги электр, иссиқлик, газ ёки водопровод тармоқларига ўзбошимчалик билан, яъни қонунда ўрнатилган тартиб асосида ваколатли орган рухсатисиз уланиш ижтимоий хавфли ҳисобланади.

Хусусан, электр энергияси истеъмолчилари, шу жумладан хусусий уй-жойларда яшовчи истеъмолчилар электр қурилмаларининг янги ва қўшимча қувватларини ҳудудий электр тармоқлари корхоналарининг ишга тушириш вақтида, электр тармоқларига улаш учун техник шартларни олишга мажбурдирлар. Техник шартларсиз электр қурилмаларининг электр таъминотини лойиҳалаштириш, ускуналарни монтаж қилиш ва уларни ҳудудий электр тармоқлари корхоналарининг электр тармоқларига улаш тақиқланади. Истеъмолчиларнинг электр тармоқлари ва қурилмаларини ўз ҳудудий электр тармоқларига уланиши юзасидан техник шартлар бериш ҳудудий электр тармоқлари корхоналарининг мажбурияти ҳисобланади[1].

6. Иссиқликдан фойдаланувчи янги қурилмалар ва иссиқлик тармоқларини улаш ёки ишлаб турган объектларда шартномадаги миқдорларга нисбатан истеъмол қилинадиган иссиқлик юкламасини ошириш учун истеъмолчи иссиқлик тармоқларига уланиш амалга оширилаётган иссиқлик таъминоти корхонасидан техник шартларни олишга мажбур. Иссиқлик таъминоти корхонаси томонидан берилган техник шартларни бажариш истеъмолчилар учун мажбурийдир[2].

Коммунал тизимда сув таъминотининг янги объектларига уланиш ва унинг миқдорини оширишда буюртмачи (абонент) СХК ташкилотидан

---

[1] *Қаранг*: Электр энергиясидан фойдаланиш қоидалари (Вазирлар Маҳкамасининг 2009 йил 22 августдаги 245-сон қарорига 1-илова), 18, 128-бандлар // ҚҲТ, 2009 й., 35-сон, 382-модда.

[2] *Қаранг*: Иссиқлик энергиясидан фойдаланиш қоидалари (Вазирлар Маҳкамасининг 2009 йил 22 августдаги 245-сон қарорига 1-илова), 17, 24-бандлар // ҚҲТ, 2009 й., 35-сон, 382-модда.

рухсат олиши керак. Сув қувурлари ва уларга уланишга рухсат бериш ва техник шартлар идоравий тегишлилигидан қатъи назар, барча учун мажбурийдир. Ўз навбатида, газ таъминоти тизимларини монтаж қилиш бўйича ишлар мазкур ишларни бажариш ҳуқуқини берувчи лицензияга эга бўлган ихтисослашган қурилиш-монтаж такшилотлари томонидан амалга оширилиши мумкин, бунда иккитагача рўзғор газ қурилмаларини бошқа жойга ўтказиш, алмаштириш ва қўшимча ўрнатиш, шунингдек, рўзғор газ қурилмаларини таъмирлаш ва уларга техник хизмат кўрсатиш бўйича ишлар газ хўжалиги корхонаси мутахассислари томонидан бажарилади[1].

7. Ўрнатилган тартибни бузиб, умумий фойдаланишдаги электр, иссиқлик, газ ёки водопровод тармоқларига уланиш электр, иссиқлик, газ ёки сув ресурсларидан назоратсиз фойдаланиш мақсадида амалга оширилган тақдирдагина ушбу модда билан квалификация қилиниши мумкин.

Назорат қилинмайдиган ҳолда фойдаланиш деганда, айбдор ёки корхона, муассаса, ташкилотнинг электр, иссиқлик, газ ёки водопровод тармоқларига ҳисобга олиш асбобларини четлаб ўтиб уланиши тушунилади. Шунинг учун агар ўзбошимчалик билан тармоқнинг бир қисмига уланилаган ва ушбу қисм тегишли ҳисобга олиш асбобидан кейин жойлашган бўлса, бундай қилмиш тегишли ҳолатлар мавжудлигида ЖКнинг 229-моддасига бўйича ўзбошимчалик деб квалификация қилиниши зарур. Бундай ҳолларда қилмиш ЖКнинг 185[2]-моддаси билан квалификация қилинмайди.

8. Умумий фойдаланишдаги электр, иссиқлик, газ ёки водопровод тармоқларига уланиш электр, иссиқлик, газ ёки водопровод сувини амалда сарфланган-сарфланмаганлигидан қатъи назар, тармоққа уланган вақтдан бошлаб жиноят тугалланган деб ҳисобланади.

9. Ҳисобга олиш асбоблари сифатида қувур орқали ҳақиқатда ўтадиган сув ва газ ҳажмини бевосита миқдорий ҳисобга олишни амалга оширувчи ҳамда энергия манбалари (сув, газ)ни ўлчашнинг аниқлиги, барқарорлиги

[1] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикаси ҳудудида газдан уй-рўзғорда фойдаланиш қоидалари (Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 1997 йил 14 октябрда 370-сон билан давлат рўйхатидан ўтказилган), 7-банд.

хусусида ҳар иккала тарафни (истеъмолчини ва етказиб берувчини) қониқтирадиган ҳисоблагич қурилмалар эътироф этилади[1].

Электр энергияси ва қувватини ҳисобга олиш прибори – электр энергияси (қуввати) сарфини ҳисобга олиш прибори, шу жумладан жамловчи қурилмалар ҳамда электр энергиясини ҳисобга олиш ва назорат қилишнинг автоматик тизимлари, истеъмол қилинган электр энергияси ва қувватининг ҳақ тўланиши лозим бўлган ҳажми уларнинг кўрсаткичлари асосида аниқланади.

Сув ва газни ҳисобга олиш асбоблари Ўзбекистонда қабул қилинган ўлчов бирликларида ифодаланган шкалага эга бўлиши, ҳар хил ҳажмдаги оқимларни ўлчаш учун зарур ва етарли бўлган градацияларда чиқарилиши ҳамда хавфсизлик техникаси, фойдаланиш, тузатиш мумкинлиги, ўзаро алмаштириш, қурилма индикаторларини кўришнинг осонлиги бўйича техника шартлари талабларини қониқтириш керак[2].

10. Ҳисобга олиш асбобларини бузиш деганда, ҳисоблаш асбобларни қисман ёки тўлиқ бузилиши тушунилади ва асбобнинг тўлиқ ёки қисман ҳисоблаш хусусиятлари йўқотилади, шунингдек, унинг хужалик қийматининг пасайиши, бу эса ҳисоблаш асбобидан бутунлай мақсадига мувофиқ равишда фойдаланиш имкониятининг йўқотилишига сабаб бўлади.

11. Ҳисобга олиш асбобларидаги кўрсаткичларга таъсир кўрсатиш, аралашиш деганда, асбобнинг бутунлигига путур етказмасдан унинг ишлаш қобилияти ва кўрсатикичлари тўғрилигининг бузилишини тушуниш керак. Таъсир кўрсатиш турли йўллар билан амалга оширилиши мумкин: электрон магнит қурилмаларидан, иссиқлик ёки ёруғлик ва ҳ.к. фойдаланиш. Таъсир кўрсатиш усуллари қилмишни квалификация қилишда аҳамиятга эга эмас.

Мазкур моддага кўра, ҳисобга олиш асбобларига таъсир кўрсатиш деб тавсифланадиган жиноятнинг мақсади – ҳисобга олиш асбоблари

[1] Масалан, *қаранг*: Уй-жой фондида ва ижтимоий-маданий мақсадлардаги объектларда сув ва газни ҳисобга олиш асбобларини ўрнатиш ва улардан фойдаланиш ҳақидаги низом (Вазирлар Маҳкамасининг 1995 йил 26 майдаги 185-сон қарорига илова), II бўлим // ҲҚТ, 1995 й., 5-сон, 18-модда.

[2] Ўша жойда.

кўрсаткичларини ўзгартиришдир. Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда, агар бундай таъсир бошқа мақсадларда амалга оширилган бўлса, (қизиқувчанлик, таъмирлаш ва бошқалар) шахс ушбу модда бўйича жавобгарликка тортилмайди.

12. Ўзбошимчалик билан умумий фойдаланишдаги электр, иссиқлик, газ ёки водопровод тармоқларига уланиш, ҳисобга олиш асбобларини бузиш ёки уларга таъсир кўрсатиш ушбу ҳаракатлар натижасида анча миқдорда зарар етказилган ҳамда маъмурий преюдицияси мавжуд бўлсагина, жиноят деб топилади ва ЖКнинг 185^2-моддаси 1-қисми билан жавобгарликка тортилади.

(Анча миқдор тушунчасини аниқлаш учун ЖКнинг Махсус қисми VIII бўлимига қаранг).

13. Бу ерда шунга алоҳида эътибор бериш керакки, ЖКнинг 185^2-моддасида жавобгарлик белгиланган жиноят моддий таркибли ҳисобланади. Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда, анча миқдордаги зарарнинг келиб чиқмаганлиги ушбу жиноят учун жавобгарликка тортиш имкониятини истисно этади.

14. Жиноят субъектив томондан ҳамма вақт қасддан содир этилади. Айбдор ўзи қонунга хилоф ҳаракат эканлигини англайди, жиноий оқибатларнинг келиб чиқишини хоҳлайди ёки бунга онгли равишда йўл қўяди.

15. ЖКнинг 185^2-моддасида назарда тутилган жиноятнинг субъекти 16 ёшга тўлган ҳар қандай ақли расо жисмоний шахс бўлиши мумкин.

16. Айбдорнинг ЖКнинг 185^2-моддаси 2 ва 3-қисмлари бўйича жавобгарлиги худди шундай ҳаракатлар туфайли кўп ёки жуда кўп миқдорда зарар етказилганидан вужудга келади.

(Кўп ва жуда кўп миқдор тушунчаси ЖКнинг Махсус қисми VIII бўлимида берилган)

XIII БОБ.
ХЎЖАЛИК ФАОЛИЯТИ СОҲАСИДАГИ ЖИНОЯТЛАР

186-модда. Хавфсизлик талабларига жавоб бермайдиган товарларни ўтказиш мақсадини кўзлаб ишлаб чиқариш, сақлаш, ташиш уд ўтказиш, ишлар бажариш ёки хизматлар кўрсатиш

Истеъмолчиларнинг ҳаёти ёки соғлиғи хавфсизлиги талабларига жавоб бермайдиган товарларни ўтказиш мақсадини кўзлаб ишлаб чиқариш, сақлаш, ташиш ёхуд ўтказиш, ишлар бажариш ёки хизматлар кўрсатиш, –

энг кам ойлик иш ҳақининг юз бараваридан икки юз бараваригача миқдорда жарима ёки икки йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёхуд олти ойгача қамоқ билан жазоланади.

Ўша ҳаракатлар баданга ўртача оғир ёхуд оғир шикаст етказилишига сабаб бўлса, –

энг кам ойлик иш ҳақининг икки юз бараваридан тўрт юз бараваригача миқдорда жарима ёки икки йилдан уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёки бир йилдан уч йилгача озодликни чеклаш ёхуд уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўша ҳаракатлар одам ўлишига сабаб бўлса, –

уч йилдан етти йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўша ҳаракатлар:

а) одамлар ўлимига;

б) бошқача оғир оқибатларнинг келиб чиқишига сабаб бўлса, –

етти йилдан ўн йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Шарҳланаётган жиноятнинг бевосита объекти қонун билан маҳсулотларни сертификатлаштиришнинг белгиланган тартиби, шунингдек, хўжалик фаолияти соҳасидаги истеъмолчиларнинг манфаатлари, уларнинг хавфсиз товар, иш ва хизматларни олишга бўлган ҳуқуқларини рўёбга

чиқаришга қаратилган ижтимоий муносабатлар. Қўшимча бевосита объекти эса, фуқароларнинг ҳаёти ва соғлиғини таъминлашга қаратилган ижтимоий муносабатлар (ЖКнинг 186-моддаси, 2, 3 ва 4-қисмлари).

2. Товарларни (иш, хизмат) истеъмол қилиш, шунингдек, уларнинг шахснинг ҳаёти ва соғлиғига хавф туғдирмаслигини назорат қилиш, жисмоний ва юридик шахсларнинг мол-мулкий ҳуқуқлари ва атроф табиий муҳит билан боғлиқ масалалар Ўзбекистон Республикасининг 1996 йил 26 апрелда қабул қилинган «Истеъмолчиларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги[1], шунингдек, 1993 йил 28 декабрда қабул қилинган «Маҳсулотлар ва хизматларни сертификатлаштириш тўғрисида»ги[2] ва 1993 йил 28 декабрда қабул қилинган «Стандартлаштириш тўғрисида»ги[3] қонунлари билан тартибга солинади.

3. Жиноятнинг предмети истеъмолчиларнинг ҳаёти ва соғлиғи хавфсизлиги талабларига жавоб бермайдиган товарлар (иш, хизмат) ҳисобланади.

4. Товар, Ўзбекистон Республикаси «Истеъмолчиларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Қонунининг 1-моддаси еттинчи хатбошисига кўра, ишлаб чиқарувчи фаолиятининг истеъмолчига шартнома бўйича сотиш учун мўлжалланган маҳсули, шу жумладан импорт маҳсулоти ҳисобланади.

5. Иш – бу бир нарсани қайта ишлаш ёки ишлаб чиқаришга қаратилган фаолиятни назарда тутади.

6. Хизмат — бу бирор-бир шахсга ёрдам кўрсатишга қаратилган фаолият.

Иш ва хизматлар истеъмолчи билан тузилган маиший, уй-жой, қурилиш-таъмирлаш, транспорт ва хизмат кўрсатишнинг бошқа соҳаларидаги шартномаларга асосан амалга оширилиши мумкин.

---

[1] ОМ Ахборотномаси, 1996 й., 5-6-сон, 59-модда.
[2] Олий Кенгаш Ахборотномаси, 1994 й., 2-сон, 50-модда.
[3] Олий Кенгаш Ахборотномаси, 1994 й., 2-сон, 46-модда.

7. Истеъмолчиларнинг ҳаёти ва соғлиғи хавфсизлиги талабларига жавоб бермайдиган товарлар, ишлар, хизматлар деганда, одатдаги шароитларда истеъмол қилиш, фойдаланиш, сақлаш, ташиш ёки ўтказиш, утилизация қилиш, шунингдек, иш ёки хизматлар натижасидан фойдаланиш натижасида истеъмолчиларнинг ҳаёти, соғлиғига зарар етказиши мумкин бўлган товар, иш ёки хизмат тушунилади.

Товарларнинг (иш, хизмат) сифати ва хавфсизлигига қўйиладиган мажбурий талаблар қуйидаги норматив ҳужжатларда белгиланади: стандартлар ва шунга тенглаштирилган бошқа ҳужжатлар (қурилиш нормалари ва қоидалари), техник шартлар, техник тавсифлар ва бошқа ҳужжатлар.

8. Маҳсулотларнинг белгиланган талабларга мувофиқлигини тасдиқлаш учун товарлар (иш, хизмат)ни сертификатлаштиришдан ўтказилади. Ўтказилган сифат бўйича сертификатлаштиришдан сўнг тегишли органлар томонидан мувофиқлик сертификати берилади. Мувофиқлик сертификати – сертификатланган маҳсулотнинг белгиланган талабларга мувофиқлигини тасдиқлаш учун сертификатлаштириш тизими қоидаларига биноан берилган ҳужжат.

9. Сертификатлаштириш мажбурий ва ихтиёрий тусда бўлади.

Мажбурий сертификатлаштириш ишлаб чиқаришни текширишни, маҳсулот хусусияти норматив ҳужжатлар талабларига мувофиқлигини аниқлаш учун уни синашни, назорат йўсинидаги текширувни ва сертификатланган маҳсулот устидан назоратни ўз ичига олади («Маҳсулотлар ва хизматларни сертификатлаштириш тўғрисида»ги Қонуннинг 11-моддаси 1-қисми). Сертификатлаштирилиши шарт бўлган маҳсулотларнинг рўйхатини Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси тасдиқлайди («Маҳсулотлар ва хизматларни сертификатлаштириш тўғрисида»ги Қонуннинг 10-моддаси 2-қисми)[1].

[1] *Қаранг*: Мажбурий тартибда сертификатланадиган, Ўзбекистон Республикаси ҳудудида ишлаб чиқариладиган ва унга олиб кириладиган маҳсулотлар турлари (Вазирлар Маҳкамасининг 2011 йил 28 апрелдаги 122-сон қарорига 1-илова) // ҚҲТ, 2011 й., 18-сон, 178-

«Маҳсулотлар ва хизматларни сертификатлаштириш тўғрисида»ги Қонуннинг 12-моддасига кўра, мажбурий сертификатлаштирилиши лозим бўлган маҳсулотлар қуйидаги ҳолларда:

сертификатлаштиришга тақдим этилмаган бўлса;

сертификатлаштириш талабларига мувофиқ эмаслиги сабабли сертификатлаштиришдан ўтмаган бўлса;

агар сертификатнинг амал қилиш муддати тугаган ёки унинг амал қилиши тўхтатиб қўйилган (бекор қилинган) бўлса, Ўзбекистон Республикаси ҳудудида реализация қилиниши мумкин эмас.

Қонунга хилоф тарзда мувофиқлик белгиси босилган маҳсулотларни реализация қилиш ман этилади.

10. Кўрсатилган Қонуннинг 17-моддасига кўра, ҳар қандай маҳсулот норматив ҳужжатларнинг талабларига мувофиқ эканлигини тасдиқлаш учун у юридик ва жисмоний шахснинг ташаббуси билан ихтиёрий сертификатлаштиришдан ўтказилиши мумкин.

11. Шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, товарларга қонунга мувофиқ мажбурий равишда яроқлилик муддати ўрнатилади. Яроқлилик (сақлаш) муддати муайян давр бўлиб, бу даврда товар фойдаланишга яроқли бўлади ва у тамом бўлгач, товар одамлар ҳаёти ҳамда соғлиғи учун хавф туғдириши мумкин. Ишлаб чиқарувчи (ижрочи) товар (иш, хизмат)нинг хизмат муддати ёки яроқлилик муддати мобайнида, агар бундай муддат белгиланмаган бўлса, товар истеъмолчига сотилган (иш бажарилган) кундан эътиборан ўн йил мобайнида унинг хавфсиз бўлишини таъминлаши шарт.

12. «Истеъмолчиларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Қонуннинг 12-моддасига кўра: «Агар товар (иш, хизмат)дан хавфсиз фойдаланиш ёки уни шу тарзда ташиш ва сақлаш учун махсус қоидаларга риоя этиш зарур бўлса, ишлаб чиқарувчи (ижрочи) бундай қоидаларни ишлаб чиқиши, сотувчи (ижрочи) эса, уларни истеъмолчилар эътиборига етказиши шарт.

модда.

Агар товардан фойдаланиш, уни сақлаш, ташиш ёки утилизация қилиш, иш (хизмат) натижалари истеъмолчининг ҳаёти, соғлиғи, мол-мулкига ёки атроф муҳитга зарар етказаётганлиги ёхуд зарар етказиши мумкинлиги аниқланса, ишлаб чиқарувчи (ижрочи, сотувчи) зарар келтирувчи сабаблар бартараф этилгунга қадар уларни ишлаб чиқаришни (бажаришни, уни реализация қилишни) дарҳол тўхтатиши, муомаладан чиқариш ва истеъмолчилардан қайтариб олиш чораларини кўриши шарт.

Зарар етказилишининг сабабларини бартараф этиш мумкин бўлмаган тақдирда, ишлаб чиқарувчи (ижрочи, сотувчи) бундай товарни ишлаб чиқаришдан олиб ташлаши, ишни бажариш ва хизмат кўрсатишни тугатиши шарт, бунда озиқ-овқатга мўлжалланган товарлар ва маиший кимё товарлари сотувчи ёки ишлаб чиқарувчи томонидан утилизация қилиниши шарт. Бу мажбуриятлар сотувчи ёки ишлаб чиқарувчи (ижрочи) томонидан бажарилмаган тақдирда, товарни ишлаб чиқаришдан олиб ташлаш, ишни бажариш ва хизмат кўрсатишни тўхтатиш, уларни муомаладан чиқариш ва истеъмолчилардан қайтариб олиш товарнинг (ишнинг, хизматнинг) хавфсиз бўлиши ва сифати устидан назоратни амалга оширувчи давлат бошқаруви органлари кўрсатмасига биноан амалга оширилади».

13. ЖКнинг 186-моддасида назарда тутилган жиноятнинг жабрланувчиси истеъмолчи ҳисобланади, «истеъмолчи – фойда чиқариб олиш билан боғлиқ бўлмаган ҳолда шахсий истеъмол ёки бошқа мақсадларда товар сотиб олувчи, иш, хизматга буюртма берувчи ёхуд шу ниятда бўлган фуқаро (жисмоний шахс)» («Истеъмолчиларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Қонуннинг 1-моддаси иккинчи хатбошиси).

14. Жиноят объектив томондан истеъмолчиларнинг ҳаёти ёки соғлиғи хавфсизлиги талабларига жавоб бермайдиган товарларни ўтказиш мақсадини кўзлаб ишлаб чиқариш, сақлаш, ташиш ёхуд ўтказиш, ишлар бажариш ёки хизматлар кўрсатишда намоён бўлади.

15. Хавфсизлик талабларига жавоб бермайдиган товарлар ишлаб чиқариш келгусида истеъмолга чиқариш учун бевосита ишлаб чиқариш-тайёрлаш фаолиятини амалга оширишда намоён бўлади.

16. Шарҳланаётган модда маъносида товарларни сақлаш келгусида реализация қилишга мўлжалланган истеъмолчилар хавфсизлиги талабларига жавоб бермайдиган маҳсулотларни вақтинчалик махсус сақлаш учун мўлжаллаган жойларга жойлаштиришдан иборат.

17. Товарларни ташиш деганда, истеъмолчиларнинг ҳаёти ва соғлиғига хавф туғдирувчи ва реализация қилишга тайёр бўлган маҳсулотларни ҳар қандай усуллар билан транспортировка қилишни тушуниш лозим.

18. Истеъмолчиларнинг ҳаёти ёки соғлиғи хавфсизлиги талабларига жавоб бермайдиган товарларни ўтказиш ушбу товарларни бозорга чиқариш ёки бевосита истеъмолчиларга сотишда намоён бўлади. Бунда товарларни бозорга чиқариш деганда, ишлаб чиқарувчи – тайёрловчи томонидан буюртмачи (истеъмолчи)га тайёр товарларни жўнатиш (ўтказиш)ни, истеъмолчиларга сотиш деганда эса, ушбу товарларни чакана ва улгуржи савдо ташкилотлари ходимлари томонидан сотилишини тушуниш лозим.

19. Ишларни бажариш ўзида у ёки бу нарсани ишлаб чиқариш, қайта ишлаш ёки ишлов беришдаги ижро фаолиятини намоён қилади.

20. Хизматлар кўрсатиш — бу натижаси моддий ҳаёт нарса-буюмлари бўлмаган (коммунал ва бошқа хизматлар) аниқ бир ишни бажаришга қаратилган ижро фаолиятидир.

21. ЖКнинг 186-моддаси 1-қисмида назарда тутилган жиноят айбдор томонидан қандай ижтимоий хавфли оқибатлар келиб чиқишидан қатъи назар, мазкур норма диспозициясида қамраб олинган ҳаракатларнинг лоақал биттасининг содир этилиши билан тугалланган ҳисобланади.

22. Жиноят субъектив томондан тўғри қасддан содир этилади. Айбдор истеъмолчиларнинг ҳаёти ёки соғлиғи хавфсизлиги талабларига жавоб бермайдиган товарларни ишлаб чиқараётганлиги, сақлаётганлиги, ташиётганлиги ёхуд ўтказаётганлигини англайди, шунга ўхшаш характердаги

ишларни бажаради ёки шунга ўхшаш характердаги хизматларни кўрсатади ҳамда бу ҳаракатларни содир этишни хоҳлайди. Бундай ҳолларда, шарҳланаётган модда бўйича жавобгарлик келиб чиқиши учун истеъмолчиларнинг ҳаёти ёки соғлиғи хавфсизлиги талабларига жавоб бермайдиган товарларни ишлаб чиқариш, сақлаш, ташиш ёхуд ўтказиш, ишлар бажариш ёки хизматлар кўрсатиш ўтказиш мақсадида (товарларни буюртмага асосан бозорга чиқариш ёки бевосита истеъмолчиларга сотишда намоён бўлади) содир этилган бўлиши лозим. Мазкур мақсаднинг мавжуд эмаслиги ЖКнинг 186-моддаси билан жавобгарликни истисно қилади.

Жиноятнинг мотиви турли бўлиши мумкин, лекин у жиноятни квалификация қилишга таъсир қилмайди.

23. Жиноятнинг субъекти истеъмолчиларнинг ҳаёти ёки соғлиғи хавфсизлиги талабларига жавоб бермайдиган товарларни ишлаб чиқариш, сақлаш, ташиш ёхуд ўтказиш, шунингдек, ишлар бажариш ёки хизматлар кўрсатишга жавобгар бўлган 16 ёшга тўлган шахслар, яъни сотувчи, тайёрловчи ёки иш (хизмат)ни бажарувчи бўлиши мумкин.

Истеъмолчиларнинг ҳаёти ёки соғлиғи хавфсизлиги талабларига жавоб бермайдиган товар (иш, хизмат)ларни норматив ҳужжатларини тасдиқловчи ёки унга мувофиқлик сертификатини берган шахс мазкур жиноят иштирокчиси ва иш ҳолатларига кўра ЖКнинг 205-моддаси (Ҳокимият ёки мансаб ваколатини суиистеъмол қилиш) ёхуд ЖКнинг 206-моддаси (Ҳокимият ёки мансаб ваколати доирасидан четга чиқиш) ёки ЖКнинг 207-моддаси (Мансабга совуққонлик билан қараш) билан жавобгар қилиниши мумкин.

24. ЖКнинг 186-моддаси 2-қисми билан жавобгарлик истеъмолчиларнинг ҳаёти ёки соғлиғи хавфсизлиги талабларига жавоб бермайдиган товарларни ўтказиш мақсадини кўзлаб ишлаб чиқариш, сақлаш, ташиш ёхуд ўтказиш, ишлар бажариш ёки хизматлар кўрсатиш натижасида баданга ўртача оғир ёхуд оғир шикаст етказилишига сабаб бўлган ҳолларда юзага келади. Бу ҳолатда қилмишни ЖКнинг 104-моддаси ва 105-моддалари

билан жиноятлар мажмуи тариқасида квалификация қилиш талаб қилинмайди.

25. ЖКнинг 186-моддаси 2-қисмида назарда тутилган жиноят қонунда белгиланган оқибатлар юзага келган вақтдан бошлаб тугалланган ҳисобланади. Агар бу оқибатлар келиб чиқмаса шахс ЖКнинг 186-моддаси 2-қисми бўйича жавобгарликка тортилмайди.

ЖКнинг 186-моддаси 2-қисмида назарда тутилган жиноятда жиноий қилмиш (ишлаб чиқариш, сақлаш, ташиш ва бошқалар)га нисбатан субъектив муносабат тўғри қасд шаклида, қонунда кўрсатилган оқибатларга нисбатан субъектив муносабат эса эҳтиётсизлик шаклида намоён бўлади. Бошқа сўз билан айтганда, мазкур жиноят таркиби ўзида айбнинг мураккаб шаклини намоён қилади.

26. Агар сифатсиз, истеъмол талабларига жавоб бермайдиган товарларни ишлаб чиқариш ёки муомалага киритиш инсон ўлимига олиб келса, қилмишни ЖКнинг 186-моддаси 3-қисми билан квалификация қилиш лозим.

27. Шарҳланаётган жиноятнинг алоҳида квалификация қилиш белгилари ЖКнинг 186-моддаси 4-қисмида назарда тутилган бўлиб, унда истеъмолчиларнинг ҳаёти ёки соғлиғи хавфсизлиги талабларига жавоб бермайдиган товарларни ўтказиш мақсадини кўзлаб ишлаб чиқариш, сақлаш, ташиш ёхуд ўтказиш, ишлар бажариш ёки хизматлар кўрсатиш натижасида:

а) одамлар ўлимига;

б) бошқача оғир оқибатларнинг келиб чиқишига сабаб бўлган қилмиш учун жавобгарлик назарда тутилган.

ЖКнинг 186-моддаси 4-қисми «а» бандида назарда тутилган инсонлар ўлими деганда, икки ёки ундан ортиқ шахсларнинг ўлимига олиб келган ижтимоий хавфли оқибатни тушуниш лозим.

Бошқа оғир оқибатлар деганда, икки ёки ундан ортиқ шахснинг баданига ўртача оғир ёхуд оғир шикаст етказилиши, инсонларнинг оммавий касалланиши ва бошқа оқибатларни тушуниш лозим.

28. Таъкидлаш жоизки, «Истеъмолчиларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Қонуннинг 20-моддасига кўра, «Товар (иш, хизмат)нинг тузилишига, ишлаб чиқарилишига, таркибига боғлиқ бўлган ва бошқа нуқсонлари, шунингдек, истеъмолчининг ҳаёти, соғлиғи ёки мол-мулкининг хавфсизлигини таъмин эта олмайдиган материаллар, ускуналар, асбоб-анжомлар, мосламалар ёки бошқа воситалар қўлланилиши оқибатида истеъмолчининг ҳаётига, соғлиғи ёки мол-мулкига етказилган зарар сотувчи (ишлаб чиқарувчи, ижрочи) томонидан қопланиши лозим.

Сотувчи (ишлаб чиқарувчи, ижрочи) билан шартнома муносабатларига киришган-киришмаганидан қатъи назар, ҳар қандай истеъмолчи товар (иш, хизмат)нинг нуқсони туфайли етказилган зарар қопланишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

Истеъмолчининг ҳаёти, соғлиғи ёки мол-мулкига етказилган зарар, агар у норматив ҳужжатларда назарда тутилган товарнинг хизмат (яроқлилик) муддати мобайнида, бундай муддат белгиланмаган тақдирда эса, товар ишлаб чиқарилган (иш, хизмат қабул қилинган) пайтдан эътиборан ўн йил мобайнида юзага келган бўлса, қопланиши лозим.

Сотувчи (ишлаб чиқарувчи, ижрочи) зарар бартараф қилиб бўлмайдиган куч ёки фойдаланиш, сақлаш ёхуд ташишнинг белгиланган қоидалари истеъмолчи томонидан бузилиши туфайли етказилганлигини исботласа, у жавобгарликдан озод қилинади».

186[1]-модда. Этил спирти, алкоголли маҳсулот ва тамаки маҳсулотини қонунга хилоф равишда ишлаб чиқариш ёки муомалага киритиш

Этил спирти, алкоголли ва тамаки маҳсулотларини қонунга хилоф равишда ишлаб чиқариш ёки муомалага киритиш анча миқдорда ёхуд шундай ҳаракатлар учун маъмурий жазо қўлланилганидан кейин содир этилган бўлса, –

энг кам ойлик иш ҳақининг икки юз бараваридан тўрт юз бараваригача миқдорда жарима ёки уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёки икки йилдан беш йилгача озодликни чеклаш ёхуд беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўша ҳаракатлар:

а) кўп миқдорда;

б) бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб;

в) такроран ёки хавфли рецидивист томонидан;

г) хизмат лавозимини суиистеъмол қилиш йўли билан содир этилган бўлса, –

энг кам ойлик иш ҳақининг тўрт юз бараваридан олти юз бараваригача миқдорда жарима ёки беш йилдан етти йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўша ҳаракатлар:

а) жуда кўп миқдорда;

б) уюшган гуруҳ томонидан ёки унинг манфаатларини кўзлаб содир этилган бўлса, –

етти йилдан ўн икки йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Этил спирти, алкоголли маҳсулот ва тамаки маҳсулотини кўп миқдорда ёки жуда кўп миқдорда қонунга хилоф равишда ишлаб чиқариш ёхуд муомалага киритишга ҳокимият ёки мансаб ваколатларини суиистеъмол қилиш йўли билан ҳомийлик қилиш, –

етти йилдан ўн икки йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Жиноятнинг бевосита объекти хўжалик юритувчи субъектларнинг иқтисодий фаолиятдаги манфаатларини, аниқроқ айтганда, товарлар ишлаб чиқарувчининг товарларини қалбакилаштиришдан қўриқлаш ҳуқуқини ҳамда истеъмолчиларнинг хавфсиз товарлар сотиб олиш ҳуқуқини таъминлаш

билан боғлиқ ижтимоий муносабатлар ҳисобланади. Жиноятнинг факультатив объекти сифатида бу ерда фуқароларнинг ҳаёти ва соғлиғини таъминлашга қаратилган ижтимоий муносабатлар намоён бўлади.

Жиноят предмети акциз йиғими маркалари билан мажбурий маркаланиши лозим бўлган этил спирти, алкоголли ва тамаки маҳсулотлари ҳисобланади.

2. Этил спирти ва алкоголли маҳсулот деганда, таркибида вино, вино моддалари, ароқ, ликёр-ароқ маҳсулотлари, коньяк, бальзам, коньяк спирти, озиқ-овқат спирти, хамир спирти кабилар бўлган спиртли ичимликлар назарда тутилади.

Тамаки маҳсулотлари ўз ичига ҳар қандай тамаки маҳсулотларини, яъни сигарет, папирос, сигара ва бошқаларни қамраб олади.

3. Объектив томондан жиноят анча миқдорда ёхуд худди шундай ҳаракатлар учун маъмурий жазо қўлланилганидан кейин содир этилган этил спирти, алкоголли ёки тамаки маҳсулотини қонунга хилоф равишда ишлаб чиқариш ёки муомалага киритишда ифодаланади.

Мазкур норма бланкет характерга эга бўлганлиги боис, юқоридаги маҳсулотларни қонунга хилоф равишда ишлаб чиқариш ёки муомалага киритиш фактини аниқлаш учун мазкур фаолиятни тартибга солишга қаратилган амалдаги қонунчиликка мурожаат этиш лозим бўлади.

4. *Қонунга хилоф равишда ишлаб чиқариш* деганда, хусусан, ихтисослашмаган корхоналар (маиший ёки кичик цехлар шароитида) томонидан қонунда белгиланган тартибда тегишли равишда рўйхатдан ўтмасдан ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси томонидан бериладиган тегишли лицензиясиз алкоголли ва тамаки маҳсулотларини ишлаб чиқариш тушунилади[1].

Хусусан, «алкоголли маҳсулотларни ишлаб чиқариш ҳуқуқи ишлаб чиқариладиган маҳсулот турига Вазирлар Маҳкамаси томонидан берилган

[1] *Қаранг*: Фаолиятнинг айрим турларини лицензияловчи органлар рўйхати (Вазирлар Маҳкамасининг 2002 йил 28 июндаги 236-сон қарорига 1-илова) // ҚҲТ, 2002 й., 11-12-сон, 97-модда.

махсус рухсатномага ва уни ишлаб чиқариш учун зарур шартларга эга бўлган, белгиланган тартибда рўйхатдан ўтказилган, мулкчиликнинг барча шаклларидаги корхоналарга берилади.

Алкоголли маҳсулотлар ишлаб чиқариш корхоналарда уларнинг ихтисослашувига мувофиқ ва стандартлар, шунингдек маҳсулот ишлаб чиқарувчилар томонидан ишлаб чиқилган, «Ўзвиносаноат-холдинг» компанияси томонидан тасдиқланган ва амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ «Ўзстандарт» агентлигида рўйхатдан ўтказилган норматив ҳужжатлар асосида амалга оширилади»[1].

5. «Қуйидагиларни:

а) озиқ-овқат спирти, тозаланган спирт, шу жумладан узум ва мева-резавор мевадан тайёрланган спирт;

б) узум ва мева-резавор мевадан тайёрланган спирт хом ашёси;

в) коньяк ва кальвадос спирти таркибида спирт бўлган ярим тайёр маҳсулотлардан (дон маҳсулотларидан) тайёрланган спирт;

г) узум ва мева-резавор мевадан тайёрланган виноматериаллар (тозаланган ва тозаланмаган), шунингдек ғалладан тайёрланган ярим тайёр спиртли маҳсулотлар;

д) узум, мева-резавор махсус мевадан ва ярим тайёр спиртли маҳсулотлардан тайёрланган винолар;

д-1) табиий ачиган натурал вино (этил спирти қўшилмаган);

е) ароқ ва ликёр-ароқ маҳсулотлари, бальзамлар;

ж) коньяклар (брендилар), коньяк ичимликлари ва кальвадослар, виски;

з) шампан виноси, кўпикланадиган ва газли винолар;

и) даражаси паст (пиводан ташқари) ва ўткир спиртли ичимликлар, дамламалар ва ликёрлар;

---

[1] *Қаранг*: Спирт ва алкоголли маҳсулотларни ишлаб чиқариш, идишларга қуйиш, сақлаш ва улгуржи сотишни ҳисобга олиш ҳамда назорат қилишга оид низом (Вазирлар Маҳкамасининг 1998 йил 2 июлдаги 275-сон қарорига илова), 4, 5-бандлари // ҲҚТ, 1998 й., 7-сон, 23-модда.

к) вино ичимликлари: ўткирлиги 4 ҳажмли фоиздан 8 ҳажмли фоизгача бўлган паст даражали ичимликлар, ўткирлиги 9 ҳажмли фоиздан 28 ҳажмли фоизгача бўлган ўткир ичимликларни саноат асосида ишлаб чиқариш фаолияти лицензияланади»[1].

Бунда намунавий (оддий) лицензиялар ҳар бир маҳсулот турини ишлаб чиқаришга алоҳида бериладиган бўлиб, лицензияда маҳсулотни ишлаб чиқаришнинг аниқ ҳажми кўрсатилиши лозим. Шу муносабат билан, махсус рухсатнома (лицензия)да кўрсатилмаган маҳсулотни ишлаб чиқариш уни лицензиясиз, яъни ноқонуний ишлаб чиқаришга тенглаштирилади (фаолият билан лицензиясиз шуғулланишнинг турлари ҳақида батафсилроқ ЖКнинг 190-моддаси шарҳига қаранг).

6. Алкоголли ва тамаки маҳсулотлари Ўзбекистон Республикаси ҳудудида қонуний равишда ишлаб чиқарилганлигини тасдиқлаш мақсадида қоида тариқасида махсус акциз маркалари билан маркаланади.

Акциз – товарнинг баҳоси таркибига киритиладиган ва сотиб олувчи томонидан тўланадиган эгри солиқ. Акциз солиғи билан талаб кўп бўлган товарлар, хусусан этил спирти, алкоголли ва тамаки маҳсулотлари қопланади.

Ишлаб чиқарувчи корхоналар ва импортчилар Ўзбекистон Республикаси ҳудудида сотилаётган ва унинг ҳудудига олиб келинаётган акциз товарларни мажбурий маркалашни таъминлашлари шарт[2].

Акциз товарлари ва маҳсулотларини маркалаш билан боғлиқ ҳуқуқий муносабатлар амалдаги Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодекси билан тартибга солинади.

7. Ўзбекистон Республикаси ҳудудида ишлаб чиқарилаётган ҳамда унинг ҳудудига киритилаётган мажбурий акциз маркаларини қўллаш лозим

---

[1] *Қаранг*: Этил спирти ва алкоголли маҳсулотлар ишлаб чиқариш фаолиятини лицензиялаш тўғрисидаги низом (Вазирлар Маҳкамасининг 2005 йил 30 декабрдаги 285-сон қарорига 2-илова), 2-банд // ҲҚТ, 2005 й., 11-12-сон, 68-модда.

[2] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикасида тамаки маҳсулотлари ва алкоголли ичимликларига акциз маркаларини қўллаш тартиби тўғрисидаги йўриқнома (Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 1999 йил 7 январда 589-сон билан давлат рўйхатидан ўтказилган), 46-банд // Меъёрий ҳужжатлар ахборотномаси, 1999 й., 2-сон.

бўлган тамаки маҳсулотлари ва алкоголли ичимликларга акциз маркаларини қўллашни назорат қилиш тартиби Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1996 йил 14 августдаги «Ўзбекистон Республикаси ҳудудида тамаки маҳсулотларига ва спиртли ичимликларга акциз маркаларини жорий этиш тартиби тўғрисида»ги 285-сонли қарори асосида ишлаб чиқилган Ўзбекистон Республикасида тамаки маҳсулотлари ва алкоголли ичимликларига акциз маркаларини қўллаш тартиби тўғрисидаги йўриқнома билан белгиланади.

Ушбу йўриқномага мувофиқ, 1996 йилнинг 1 октябридан бошлаб Ўзбекистон Республикасида ишлаб чиқарилаётган ва унинг ҳудудига олиб келинаётган тамаки маҳсулотлари ва алкоголли ичимликларни, пиводан ташқари, белгиланган намунадаги акциз маркалари билан мажбурий маркалаш жорий этилди ва уларни Ўзбекистон Республикаси ҳудудига олиб кириш, акциз маркаларини ёпиштирмаган ҳолда ташиш (халқаро транзитдан ташқари), сақлаш ва сотиш тақиқлаб қўйилди»[1].

8. Амалдаги қонунчиликка мувофиқ, маҳсулотларнинг аниқ турлари учун белгиланган стандартларга мувофиқ барча алкоголли ва тамаки маҳсулотларини мажбурий равишда сертификатлаштириш ва маркалаштириш лозим. Шунингдек, алкоголли ва тамаки маҳсулотларини сифати ва хавфсизлигини назорат қилиш, қалбакилаштиришдан муҳофаза қилишни таъминлаш мақсадида мувофиқлик белгиси билан маркаланади.

9. Мувофиқлик белгиси – қонунда белгиланган тартибда рўйхатдан ўтказилган, алкоголли ва тамаки маҳсулотларини аниқ стандартларга мувофиқлигини кўрсатувчи белги.

Акциз маркалар ва мувофиқлик белгилари билан маркалаш амалдаги стандартлар талаблари ва «Ўзстандарт» томонидан маъқулланган Ўзбекистон Республикаси ҳудудидаги корхоналар томонидан ишлаб чиқарилаётган

[1] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикасида тамаки маҳсулотлари ва алкоголли ичимликларига акциз маркаларини қўллаш тартиби тўғрисидаги йўриқнома (Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 1999 йил 7 январда 589-сон билан давлат рўйхатидан ўтказилган), 3-банд // Меъёрий ҳужжатлар ахборотномаси, 1999 й., 2-сон.

алкоголли маҳсулотларини мувофиқлик белгиси билан маркалаш тартибига мувофиқ амалга оширилади.

Мувофиқлик белгисини қўйиш жойлари, унинг шакли, ҳажми ва бошқа параметрлари стандартлар билан белгиланади. Хусусан, алкоголли маҳсулотнинг ташқи ўрам белгисида: тегишли рақамланган мувофиқлик белгиси, «Ўзстандарт»нинг Давлат реестридан рўйхатдан олинганлик белгиси ва корхонанинг коди, акциз маркага мос келувчи код, шунингдек, амалдаги норматив ҳужжатлар талабларига мос келувчи бошқа маълумотлар бўлиши зарур[1].

10. Ишлаб чиқариш ташкилотлари, импорт қилувчилар, савдо ташкилотлари ва якка тадбиркорлик субъектлари товарлар ва маҳсулотларни мувофиқлик белгилари билан маркалаштириш бўйича жавобгар ҳисобланади. Ишлаб чиқарувчи ташкилотлар агар товар ва маҳсулотлар уларнинг ишлаб чиқариш жараёнида маркалаштирилган бўлса, қўшимча равишда маркалашга ҳақли эмаслар.

Чет эл озиқ-овқат ва тамаки маҳсулотларидан ишлаб чиқарилган алкоголли ва тамаки маҳсулотларини Вазирлар Маҳкамасининг рухсатисиз олиб кириш тақиқланади.

«Вино-ароқ маҳсулотлари ва бошқа алкоголли маҳсулотни идишларга қуйиш цехларида ҳар ойнинг биринчи кунида алкоголли маҳсулотлар қолдиқларини чиқариб олиш, идишларнинг, акциз маркаларининг, ёрлиқларнинг, тиқинларнинг ва ишлаб чиқариладиган маҳсулотларни тайёрлашга тааллуқли бошқа моддий бойликларнинг ҳолатини аниқлаш йўли билан ҳисобга олиш амалга оширилади. Ушбу моддий ресурсларнинг тезкор ҳисоби ҳар куни олиб борилади»[2].

---

[1] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикаси ҳудудидаги корхоналар томонидан чиқарилаётган алкоголли маҳсулотларни мувофиқлик белгиси билан маркалаш тартиби (Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 1998 йил 24 августда 480-сон билан давлат рўйхатидан ўтказилган), 2.6-банди.

[2] *Қаранг*: Спирт ва алкоголли маҳсулотларни ишлаб чиқариш, идишларга қуйиш, сақлаш ва улгуржи сотишни ҳисобга олиш ҳамда назорат қилишга оид низом (Вазирлар Маҳкамасининг 1998 йил 2 июлдаги 275-сон қарорига илова), 11-банд// ҲҚТ, 1998 й., 7-сон, 23-модда.

Амалдаги қонун ҳужжатлари талабларини бузган ҳолда этил спирти, алкоголли маҳсулотлари ёки тамаки маҳсулотларини ишлаб чиқариш тақиқланади.

11. Агар этил спирти, алкоголли маҳсулотлар ёки тамаки маҳсулотларини ишлаб чиқарувчи корхона белгиланган техник талабларга риоя этмаса ва истеъмолчиларнинг хавфсизлик талабларига жавоб бермайдиган маҳсулотлар ишлаб чиқарган тақдирда, қилмишни ЖКнинг 186-моддаси билан квалификация қилиш лозим. Агар бу ҳолатда ишлаб чиқаришнинг ўзи ҳам ноқонуний бўлган тақдирда қилмишни ЖКнинг 186-моддаси ва 186^1-моддалари билан жиноятлар мажмуи тариқасида квалификация қилиш лозим.

12. Ноқонуний муомалага киритиш деганда, мазкур маҳсулотларни қонунга хилоф равишда сақлаш, ташиш ҳамда ўтказишни (улгуржи ва чакана савдо, экспорт ва импорт операциялари ҳам шулар жумласидандир) тушуниш лозим («сақлаш», «ташиш», «ўтказиш» тушунчалари ҳақида батафсил ЖКнинг 186-моддаси шарҳига қаранг).

Ўзбекистон Республикаси ҳудудида акцизланиши лозим бўлган товарларнинг акциз маркаларсиз муомаласи тақиқланган. Шу билан боғлиқ равишда алкоголли ва тамаки маҳсулотларининг муомаласи қуйидаги ҳолатларда ноқонуний деб эътироф этилиши мумкин:

- алкогол ичимликлар ёки тамаки маҳсулотларини акциз маркасиз сақлаш ёки транспорт воситаларида ташиш (ишлаб чиқарувчилар томонидан Ўзбекистон Республикаси ҳудудига олиб кириш мақсадида алкоголли ёки тамаки маҳсулотларини техник жараёнларга мувофиқ равишда сақлаш ёки жўнатиш бундан мустасно). «Савдо тармоғида сотиш учун тайёрлаб қўйилган алкоголли маҳсулот стандартлар талабларига жавоб бериши, маркировка, акциз маркалари, мувофиқлик белгисига эга бўлиши ва норматив талабларга жавоб берадиган хоналарда сақланиши керак. Маҳсулот

корхона лабораторияси хулосаси билан чиқарилади ва мувофиқлик сертификати билан жўнатилади»[1];

- акциз маркалар билан маркаланмаган алкоголли ёки тамаки маҳсулотларини товар бозорларига чиқариш ёки савдо тармоғига реализация қилиш;
- юридик шахслар ёки ишлаб чиқарувчи корхоналарнинг қонунда белгиланган тартибда ушбу фаолият учун лицензияга эга бўлмаган ҳолда алкоголли ёки тамаки маҳсулотлари улгуржи савдосини амалга ошириши;
- жисмоний ёки юридик шахслар томонидан импорт қилинган спиртли ичимликлар ёки тамаки маҳсулотларининг мазкур турдаги маҳсулотларга нисбатан махсус рухсатномаларсиз ёки махсус кўчмас савдо шахобчаларидан ташқарида, назорат касса машиналарсиз чакана савдо тариқасида сотилиши;
- алкоголли маҳсулотларнинг майда чакана савдо шахобчаларида (газета дўконлари, кўчар чодирлар, савдо залига эга бўлмаган бошқа жойлар) сотилиши. Алкоголли маҳсулотлар фақат юридик шахслар томонидан турғун савдо тармоғи орқали сотилади[2];
- алкоголли маҳсулотларни Ўзбекистон Республикаси ҳудудидаги корхоналар томонидан ишлаб чиқарилаётган алкоголли маҳсулотларни мувофиқлик белгиси билан маркалаш Тартибига риоя қилинмаган ҳолда мувофиқлик белгиларисиз ишлаб чиқариш ва реализация қилиш;
- ҳисобга олинмаган маҳсулотларни реализация қилиш;
- мазкур соҳада мавжуд бўлган амалдаги қонун ҳужжатларини бошқача тарзда бузиш.

---

[1] *Қаранг*: Спирт ва алкоголли маҳсулотларни ишлаб чиқариш, идишларга қуйиш, сақлаш ва улгуржи сотишни ҳисобга олиш ҳамда назорат қилишга оид низом (Вазирлар Маҳкамасининг 1998 йил 2 июлдаги 275-сон қарорига илова), 20-банд// ҲҚТ, 1998 й., 7-сон, 23-модда.

[2] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1998 йил 21 майдаги «Алкоголли маҳсулотлар ишлаб чиқариш ва уларнинг айланиши устидан давлат монополиясини кучайтириш ҳамда Ўзбекистон Республикаси ҳудудида алкоголли ва тамаки маҳсулотларини сотишдан бюджетга тушумни кўпайтириш юзасидан қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги 221-сон қарори, 8-банд // Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарорлари тўплами, 1998 й., июнь.

Агар алкоголли ёки тамаки маҳсулотларини ўрнатилган стандартларга риоя қилмаган ҳолда ва истеъмолчилар ҳаёти ва соғлиғи талабларига жавоб бермайдиган тарзда ишлаб чиқарилса ёки муомалага киритилса, бу ҳаракатларни ЖКнинг 186-моддаси билан квалификация қилиш лозим.

13. Агар шарҳланаётган жиноий ҳаракатларни аниқлаш вақтида у ёки бу фаолият билан лицензиясиз шуғулланилгани аниқланса, бу қилмишни ЖКнинг 186^1-моддаси ва 190-моддалари (Фаолият билан лицензиясиз шуғулланиш) билан жиноятлар мажмуи тариқасида квалификация қилиш лозим. ЖКнинг 190-моддасида назарда тутилган жиноят лицензия олиниши шарт бўлган фаолият билан махсус рухсатнома (лицензия) олмасдан шуғулланишдан бошлаб тугалланган ҳисобланади, этил спирти, алкоголли ва тамаки маҳсулотларини қонунга хилоф равишда ишлаб чиқариш ёки муомалага киритишда эса, мазкур жиноий қилмиш кўрсатилган маҳсулот турларини амалда ишлаб чиқариш, реализация қилиш ва ҳ.к. билан ҳам боғлиқ бўлади.

14. ЖКнинг 186^1-моддаси 1-қисмида назарда тутилган жиноят этил спирти, алкоголли маҳсулот ёки тамаки маҳсулотининг қонунга хилоф равишда анча миқдорда ишлаб чиқарилиши ёки муомалага киритилиши пайтидан бошлаб тугалланган ҳисобланади.

15. Субъектив томондан жиноят тўғри қасд асосида содир этилади. Айбдор ўз қилмишининг ижтимоий хавфли эканлигини англайди ва уни содир этишни хоҳлайди.

Жиноят мотиви ва мақсади қилмишни квалификация қилишда аҳамиятга эга эмас.

16. Жиноят субъекти 16 ёшга тўлган ва этил спирти, алкоголли маҳсулот ёки тамаки маҳсулотини қонунга хилоф равишда ишлаб чиқариш ёки муомалага киритиш билан шуғулланадиган ҳар қандай ақли расо жисмоний шахс бўлади.

17. Айбдорнинг ҳаракатлари:

а) кўп миқдорда;

б) бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб;

в) такроран ёки хавфли рецидивист томонидан;

г) хизмат лавозимини суиистеъмол қилиш йўли билан содир этилган бўлса, ЖКнинг 186^1-моддаси 2-қисми бўйича квалификация қилинади.

Мазкур белгилар ЖКнинг 164 ва 167-моддалари шарҳида ёритиб берилган.

18. Этил спирти, алкоголли ёки тамаки маҳсулотининг қонунга хилоф равишда ишлаб чиқарилиши ёки муомалага киритилиши:

а) жуда кўп миқдорда;

б) уюшган гуруҳ томонидан ёки унинг манфаатларини кўзлаб содир этилган бўлса, ЖКнинг 186^1-моддаси 3-қисми бўйича жавобгарликни келтириб чиқаради.

Ушбу белгилар босқинчилик таркибига оид бўлган худди шундай белгилар билан айнан бир хил (ЖКнинг 164-моддаси шарҳига қаранг).

19. ЖКнинг 186^1-моддаси 4-қисмида назарда тутилган жиноятнинг объектив томони этил спирти, алкоголли маҳсулот ва тамаки маҳсулотини кўп миқдорда ёки жуда кўп миқдорда қонунга хилоф равишда ишлаб чиқариш ёхуд муомалага киритишга ҳокимият ёки мансаб ваколатларини суиистеъмол қилиш йўли билан ҳомийлик қилишда намоён бўлади.

20. Кўрсатилган қонунга хилоф фаолиятга ҳомийлик қилиш, яшириш ваколатли органларнинг уларни бартараф этиш, қўллаб-қувватлаш ёки мансаб ваколатларини суиистеъмол қилган ҳолда уларнинг фаолият юритиши учун етарли шарт-шароит яратиш каби ҳаракатларда ифодаланади.

Кўрсатиб ўтилган маҳсулотларни ноқонуний равишда ишлаб чиқараётган ёки муомала қилаётган хусусий корхоналар, фирмалар, корхоналарни назорат қилувчи органлар (солиқ инспекцияси) томонидан текширишга йўл қўймаслиги; спирт маҳсулотларини республика чегарасидан тўсқинликларсиз кириб келиши ва бошқалар ҳомийлик қилишга мисол бўлади. Бу ҳолатда қилмишни ЖКнинг 205-моддаси (Ҳокимият ёки мансаб ваколатини суиистеъмол қилиш) билан қўшимча равишда квалификация

қилиш талаб қилинмайди. Жиноятларнинг реал мажмуи (агар ҳокимият ёки мансаб ваколатини суиистеъмол қилиш нафақат бевосита ҳомийлик қилишда, балки субъектнинг бошқа турдаги ҳаракатлари орқали ҳам юзага келганда) бундан мустасно.

(Ҳокимият ёки мансаб ваколатини суиистеъмол қилиш ҳақида батафсил ЖКнинг 205-моддаси таҳлилига қаранг)

21. Мазкур жиноят этил спирти, алкоголли маҳсулот ва тамаки маҳсулотини кўп миқдорда ёки жуда кўп миқдорда қонунга хилоф равишда ишлаб чиқариш ёхуд муомалага киритишга ҳомийлик қилишга қаратилган ҳар қандай ҳаракатларни содир этиш билан тугалланган ҳисобланади.

22. Кўрсатилган фаолиятга ҳомийлик қилиш субъектив томондан тўғри қасддан содир этилади. Айбдор ҳокимият ёки мансаб ваколатидан фойдаланиши этил спирти, алкоголли ва тамаки маҳсулотлари ишлаб чиқариш ва муомалага киритишга яхши шарт-шароит яратишини англайди ва бу ҳаракатларни содир этишни хоҳлайди.

Мотив ва мақсад қоида тариқасида ғараздир. Аммо бу жиноятни квалификация қилишга таъсир қилмайди.

23. ЖКнинг 186^{1}-моддаси 4-қисмида назарда тутилган жиноятнинг субъекти фақатгина ўз ҳокимият ёки мансаб ваколатлари орқали этил спирти, алкоголли ва тамаки маҳсулотларининг қонуний ишлаб чиқарилиши ёки муомалага киритилиши устидан назорат қилувчи органлар фаолиятига тўсқинлик қилиш ёки бу назоратларнинг олдини олиш имкониятига эга бўлган мансабдор шахс бўлиши мумкин.

(Мансабдор шахс тушунчаси ва белгилари ҳақида батафсил ЖКнинг 205-моддаси шарҳига қаранг)

186^{2}-модда. Чигитдан олинадиган маҳсулотни қонунга хилоф равишда ишлаб чиқариш ёки муомалага киритиш

Чигитдан олинадиган маҳсулотни қонунга хилоф равишда ишлаб чиқариш ёки муомалага киритиш, –

энг кам ойлик иш ҳақининг юз бараваридан уч юз бараваригача миқдорда жарима ёки уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёки бир йилдан уч йилгача озодликни чеклаш ёхуд уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўша ҳаракатлар:

а) кўп миқдорда;

б) бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб;

в) такроран ёки хавфли рецидивист томонидан;

г) мансаб мавқеини суиистеъмол қилиш йўли билан содир этилган бўлса, –

энг кам ойлик иш ҳақининг уч юз бараваридан олти юз бараваригача миқдорда жарима ёки уч йилдан етти йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўша ҳаракатлар:

а) жуда кўп миқдорда;

б) уюшган гуруҳ томонидан ёки унинг манфаатларини кўзлаб содир этилган бўлса, –

етти йилдан ўн йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Жиноятнинг бевосита объекти хўжалик юритувчи субъектларнинг иқтисодий фаолиятларидаги манфаатлари, хусусан, товар ишлаб чиқарувчилар ўз товарларини сохталашининг олдини олиш ва истеъмолчиларнинг сифатли маҳсулотларга бўлган ҳуқуқларини таъминлашга қаратилган ижтимоий муносабатлар. Факультатив объект сифатида фуқароларнинг ҳаёти ва соғлиғини таъминлашга қаратилган ижтимоий муносабатлар намоён бўлади.

2. Жиноятнинг предмети чигитдан олинадиган маҳсулотлар, хусусан, пахта-чигит маҳсулотларини қайта ишлаш ва техник ишловдан ўтказиш натижасида олинган чигит ёғи, кунжара, шелуха ва бошқалар.

3. ЖКнинг 186[2]-моддасида назарда тутилган жиноятнинг объектив томони чигитдан олинадиган маҳсулотни қонунга хилоф равишда ишлаб чиқариш ёки муомалага киритилишида намоён бўлади.

Шарҳланаётган модда бланкет характерига эга бўлиб, чигитдан олинадиган маҳсулотни ишлаб чиқариш ёки муомалага киритилиши қонунга хилофлигини аниқлашда ҳар бир ҳолатларда тегишли норматив-ҳуқуқий ҳужжатларга мурожаат қилиш лозим.

4. Шарҳланаётган моддада чигитдан олинадиган маҳсулотларни қонунга хилоф равишда ишлаб чиқариш деганда, пахта чигитини техник қайта ишлаш ва ёғ маҳсулотларини қонунда белгиланган тартибларини бузган ҳолда ишлаб чиқариш назарда тутилади. Хусусан:

- пахта ёғини маиший шароитларда ва белгиланган талабларга мос шароитларга эга бўлмаган кичик цехларда ишлаб чиқариш. «Техник чигит Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт вазирлиги томонидан ҳар йили тасдиқланадиган ёғ-мой заводлари ва пахта тозалаш заводларининг жойлашиши асосида, фақат ёғнинг нормативга мувофиқ чиқишини таъминлаётган ёғ-экстракция корхоналарига ажратилади»[1];
- пахта ёғини сертификатланмаган чигит маҳсулотларидан ишлаб чиқариш.

Техник чигитнинг ҳар қайси туркуми сифат кўрсаткичлари (нуқсонли пахта чигитининг массавий улуши бўйича навлар, минерал ва органик аралашмаларнинг массавий улуши, намликнинг массавий улуши, тукдорлигининг массавий улуши) бўйича синовлардан ўтказилади. Мазкур синовлар «Сифат» маркази мутахассислари томонидан, пахта тозалаш

[1] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2006 йил 18 сентябрдаги «Пахта чигитини етказиб бериш ва ундан фойдаланиш механизмини такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги 199-сон қарори, 2-банд // ҲҚТ, 2006 й., 9-сон, 69-модда.

корхоналари ҳудудларида жойлашган ва «Сифат» марказининг аккредитация қилинган минтақавий лабораториялари филиаллари ҳисобланадиган уруғлик лабораторияларида O’z DSt 596 «Техник пахта чигити. Техник шартлар» талабларига мувофиқ ўтказилади. Ташиб келтирилаётган ҳар қайси туркум учун техник пахта чигити сифатини синаш натижалари Синаш протоколи билан расмийлаштирилади. Сифат кўрсаткичлари O’z DSt 596 талабларига мувофиқ бўлган техник пахта чигити синовлари протоколида «Сифат» маркази вакиллари томонидан Мувофиқлик сертификатининг тартиб ва реестр рақами, шунингдек муайян туркумнинг сертификатлашдан ўтганини тасдиқлайдиган O’z DSt 1.19:2000 «Мувофиқликни тасдиқлаш белгилари. Шакли, ёзилиши, асосий катталиклари»га мувофиқ Мувофиқлик белгиси кўрсатилади[1].

Шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, пахта ёғи ёки кунжара ишлаб чиқариш Амалга оширилиши учун лицензиялар талаб қилинадиган фаолият турларининг рўйхатига кирмайди[2];

- пахта ёғи, кунжара ва шелухани ҳисобга олинмаган чигитдан ишлаб чиқариш. Пахтанинг техник чигити, шунингдек уни қайта ишлаш натижасидаги маҳсулотлар қатъий ҳисобга олниши лозим[3];
- чигитдан олинадиган маҳсулотларнинг амалдаги қонун ҳужжатлари бошқа талабларини бузган ҳолда ишлаб чиқариш.

5. Агар чигит маҳсулотларини қайта ишлаш ёғ ишлаб чиқарувчи корхоналар учун ўрнатилган техник ва санитар нормаларни бузган ҳолда амалга оширилиши натижасида истеъмолчиларнинг ҳаёти ва соғлиғи

---

[1] *Қаранг*: Пахта тозалаш ва ёғ-мой корхоналарида пахта чигитини ишлаб чиқариш, ҳаракати, сақлаш ҳамда қайта ишлашда дастлабки ҳисобга олишни ташкил этиш тартиби тўғрисидаги низом (Вазирлар Маҳкамасининг 2006 йил 18 сентябрдаги 199-сон қарорига илова), II бўлим // ҲҚТ, 2006 й., 9-сон, 69-модда.

[2] *Қаранг*: Амалга оширилиши учун лицензиялар талаб қилинадиган фаолият турларининг рўйхати (Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг 2001 йил 12 майдаги 222-II-сон қарорига 1-илова) // ҚҲТ, 2002 й., 2-сон, 14-модда.

[3] *Қаранг*: Пахта тозалаш ва ёғ-мой корхоналарида пахта чигитини ишлаб чиқариш, ҳаракати, сақлаш ҳамда қайта ишлашда дастлабки ҳисобга олишни ташкил этиш тартиби тўғрисидаги низом (Вазирлар Маҳкамасининг 2006 йил 18 сентябрдаги 199-сон қарорига илова), // ҲҚТ, 2006 й., 9-сон, 69-модда.

талабларига жавоб бермайдиган маҳсулотлар ишлаб чиқарилса, қилмишни ЖКнинг 186-моддаси тегишли қисмлари билан квалификация қилиш лозим.

6. Шарҳланаётган модда мазмунида келтирилган ноқонуний муомалада бўлиш деганда, чигитдан олинган маҳсулотларни сақлаш, ўтказиш ва сотиш (реализация, импорт-экспорт операциялари)нинг норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган тартибини бузишни тушуниш лозим.

(«Сақлаш», «ўтказиш» ва «сотиш» тушунчалари ҳақида батафсил ЖКнинг 186-моддаси шарҳига қаранг)

7. Чигитдан олинадиган маҳсулотларнинг қонуний тартиби қуйидагилардан четга чиқилган ҳолларда норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар бузилган ҳисобланади:

- Ўзбекистон Республика товар-хом ашё биржасидаги очиқ биржа савдолари орқали – савдо ташкилотларига ҳамда саноатда қайта ишлашга;
- тўғридан-тўғри шартномалар ва тартибга солинадиган нархлар бўйича – бюджет ташкилотлари ҳамда махсус истеъмолчиларга сотилади;
- биржа савдолари орқали ва республиканинг ташқи савдо компаниялари билан тузилган тўғридан-тўғри шартномалар бўйича экспорт қилинади.

8. Кунжара ва чигитдан олиган шелуха қуйидаги тартибларда реализация қилиниши мумкин:

- пахта етиштирувчи хўжаликларга шрот ва пахта шелухаси фақат ёғ-мой саноати корхоналари томонидан, қишлоқ жойларда ташкил этиладиган шрот ва шелуха сотиш бўйича ихтисослаштирилган пунктлар орқали улгуржи савдо нархларида сотилади;
- улгуржи савдо нархларига мазкур маҳсулотларни ихти-сослаштирилган пунктларгача етказиб бериш харажатлари, шунингдек, ушбу пунктларнинг моддий таъминотига сарфланадиган харажатлар киритилмайди, бу сарф-харажатлар ёғ-мой корхоналари томонидан биржа савдолари орқали ўсимлик ёғини сотишдан олинадиган қўшимча даромадлар ҳисобига қопланади;

• шрот ва шелуха ресурслари биржа савдолари орқали чорвачилик маҳсулотлари етиштириш билан шуғулланадиган пахтачилик қишлоқ хўжалиги корхоналарига эмас, балки шахсий ёрдамчи ва деҳқон хўжаликларида чорва мол етиштириш билан банд бўлган аҳолига қишлоқ ҳудудларида ташкил этиладиган шрот ва шелуха сотишга ихтисослаш-тирилган пунктлар орқали белгиланган схемага мувофиқ сотилади[1].

9. ЖКнинг 186^2-моддасида назарда тутилган жиноят чигитдан олинадиган маҳсулотни қонунга хилоф равишда ишлаб чиқариш ёки муомалага киритилиши билан тугалланган ҳисобланади.

10. Жиноят субъектив томондан тўғри қасддан содир этилади. Айбдор ўз ҳаракатларининг ижтимоий хавфлилигини англайди ва уни содир этишни истайди.

Мотив ва мақсад жиноятни квалификация қилишга таъсир қилмайди.

11. Жиноятнинг субъекти чигитдан олинадиган маҳсулотларни ишлаб чиқариш ёки муомалага киритиш билан шуғулланувчи ҳар қандай 16 ёшга тўлган, ақли расо жисмоний шахс бўлиши мумкин.

12. Айбдорнинг чигитдан олинадиган маҳсулотни қонунга хилоф равишда ишлаб чиқариш ёки муомалага киритиш билан боғлиқ ҳаракатлари қуйидаги ҳолатларда ЖКнинг 186^2-моддаси 2-қисмига кўра квалификация қилинади:

а) кўп миқдорда;

б) бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб;

в) такроран ёки хавфли рецидивист томонидан;

г) мансаб мавқеини суиистеъмол қилиш йўли билан содир этилган бўлса.

Мазкур белгилар ЖКнинг 164 ва 167-моддалари шарҳида ёритиб берилган.

---

[1] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2006 йил 31 майдаги «Чигит етказиб бериш механизмини ҳамда ўсимлик ёғи ва ёғ-мой маҳсулотлари сотишни тартибга солиш тўғрисида»ги ПҚ-360-сон қарори // ҚҲТ, 2006 й., 23-сон, 203-модда.

13. Айбдорнинг чигитдан олинадиган маҳсулотни қонунга хилоф равишда ишлаб чиқариш ёки муомалага киритиш билан боғлиқ ҳаракатлари қуйидаги ҳолатларда ЖКнинг 186^2-моддаси 3-қисмига кўра квалификация қилинади:

а) жуда кўп миқдорда;

б) уюшган гуруҳ томонидан ёки унинг манфаатларини кўзлаб содир этилса.

Ушбу белгилар босқинчилик таркибига оид бўлган худди шундай белгилар билан айнан бир хил (ЖКнинг 164-моддаси шарҳига қаранг).

186^3-модда. Сифатсиз ёки қалбакилаштирилган дори воситаларини ёхуд тиббий буюмларни ўтказиш мақсадида ишлаб чиқариш, тайёрлаш, олиш, сақлаш, ташиш ёки ўтказиш

Сифатсиз ёки қалбакилаштирилган дори воситаларини ёхуд тиббий буюмларни ўтказиш мақсадида ишлаб чиқариш, тайёрлаш, олиш, сақлаш, ташиш ёки ўтказиш шундай ҳаракатлар учун маъмурий жазо қўлланилганидан кейин содир этилган бўлса, –

энг кам ойлик иш ҳақининг юз бараваридан уч юз бараваригача миқдорда жарима ёки уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёки икки йилдан беш йилгача озодликни чеклаш ёхуд беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Сифатсиз ёки қалбакилаштирилган дори воситаларини ёхуд тиббий буюмларни ўтказиш мақсадида ишлаб чиқариш, тайёрлаш, олиш, сақлаш, ташиш ёки ўтказиш:

а) кўп миқдорда;

б) бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб;

в) такроран ёки хавфли рецидивист томонидан;

г) мансаб мавқеини суиистеъмол қилиш йўли билан содир этилган бўлса;

д) баданга ўртача оғир ёхуд оғир шикаст етказилишига сабаб бўлса;

е) дори воситалари ёки тиббий буюмларнинг сифати ва давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчи ҳужжатларни қалбакилаштириш йўли билан содир этилган бўлса, –

беш йилдан саккиз йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Сифатсиз ёки қалбакилаштирилган дори воситаларини ёхуд тиббий буюмларни ўтказиш мақсадида ишлаб чиқариш, тайёрлаш, олиш, сақлаш, ташиш ёки ўтказиш:

а) жуда кўп миқдорда;

б) уюшган гуруҳ томонидан ёки унинг манфаатларини кўзлаб содир этилган бўлса;

в) одам ўлишига сабаб бўлса, –

саккиз йилдан ўн йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Сифатсиз ёки қалбакилаштирилган дори воситаларини ёхуд тиббий буюмларни ўтказиш мақсадида ишлаб чиқариш, тайёрлаш, олиш, сақлаш, ташиш ёки ўтказиш:

а) одамлар ўлимига сабаб бўлса;

б) бошқача оғир оқибатларнинг келиб чиқишига сабаб бўлса, –

ўн йилдан ўн беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Жиноятнинг асосий бевосита объекти сифатида дори воситалари ва тиббий буюмларнинг сифати устидан назорат қилишнинг қонун билан ўрнатилган тартибини, хўжалик фаолияти соҳасида истеъмолчиларнинг манфаатларини, улар томонидан сотиб олинаётган дори воситалари ва тиббий буюмларнинг хавфсизлигини, шунингдек, кўрсатилган товарларни ишлаб чиқарувчиларнинг маҳсулотини сохталаштиришдан муҳофаза қилишни таъминлайдиган муносабатлар тушунилади. Қўшимча бевосита объекти фуқароларнинг ҳаётини ва соғлиғини таъминлайдиган муносабатлардир (ЖКнинг 186^3-моддаси 2, 3 ва 4-қисмлари).

2. Дори воситалари ва тиббий буюмларни ишлаб чиқариш, уларни тайёрлаш, маркалаш, сотиш, экспорт ва импорт қилиш, уларни реклама қилиш, шунингдек, фармацевтика фаолиятини лицензиялашга оид ҳуқуқий масалалар Ўзбекистон Республикасининг 1997 йил 25 апрелдаги «Дори воситалари ва фармацевтика фаолияти тўғрисида»ги Қонуни[1], Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1995 йил 25 майдаги «Доривор воситалар, тиббий буюмлар ва даволаш-профилактика озиқ-овқатлари сифати устидан давлат назоратини ташкил этиш тўғрисида»ги 181-сон, 2000 йил 5 августдаги «Ички бозорни дори-дармон воситалари ва тиббиёт буюмлари билан таъминлашга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги 307-сон, 2003 йил 31 октябрдаги «Тиббий фаолиятни ва фармацевтика фаолиятини лицензиялаш тўғрисидаги низомларни тасдиқлаш ҳақида»ги 477-сон қарорлари ҳамда кўплаб идоравий меъёрий ҳужжатлар билан тартибга солинади.

3. Қонуннинг тўғридан-тўғри кўрсатмасига мувофиқ, ЖКнинг 186^3-моддасида назарда тутилган жиноятнинг предмети сифатсиз ёки қалбакилаштирилган дори воситалари ва тиббий буюмлардир.

4. Дори воситалари – касалликлар профилактикаси, уларга ташхис қўйиш ва уларни даволаш, шунингдек одам организмининг ҳолати ва функцияларини ўзгартириш учун тиббиёт амалиётида қўлланилишига рухсат этилган дори моддалари (субстанциялар) ва ёрдамчи моддалар асосида олинган воситалар, дори моддалари (субстанциялар), дори препаратлари[2].

5. Тиббий буюмлар – касалликлар профилактикаси, уларга ташхис қўйиш ва уларни даволаш учун, шунингдек одам организмининг ҳолати ва функцияларини ўзгартириш учун тиббиёт амалиётида қўлланилишига рухсат этилган буюмлар[3].

---

[1] ОМ Ахборотномаси, 1997 й., 4-5-сон, 124-модда.

[2] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикасининг 2016 йил 04 январь «Дори воситалари ва фармацевтика фаолияти тўғрисида»ги Қонуни, 3-модда иккинчи хатбошиси. ЎРҚ-399-сон. «Халқ сўзи» газетасининг 2016 йил 5 январдаги 2 (6437)-сони

[3] Ўша жойда, 3-модда саккизинчи хатбошиси.

6. Қонунга кўра, дори воситалари сифатини, уларни тайёрлаш, сифат-миқдор жиҳатидан назорат қилишни, сақлаш шарт-шароитларини ва номланишини «фармакопея» деб номланадиган давлат стандартлари тўплами белгилайди. Дори воситалари, тиббий буюмлар сифатига ва уларни назорат қилиш усулларига нисбатан қўйиладиган талабларни белгилайдиган норматив-техник ҳужжатларни расмий эксперт органи ҳисобланадиган фармакопея қўмитаси тасдиқлайди. Таъкидлаш жоизки, ҳар бир дори воситаси учун фармакопея қўмитаси томонидан тегишли норматив-техник ҳужжат (фармакопея мақоласи) тасдиқланади. Миллий фармакопеяни тасдиқлаш ҳамда дори воситалари ва тиббий буюмларнинг сифати назорат қилинишини, улар рўйхатдан ўтказилиши, стандартлаштирилиши ва сертификацияланишини таъминлаш Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақ-лаш вазирлиги томонидан амалга оширилади.

7. Ўзбекистон Республикасида давлат рўйхатидан ўтказилмаган дори воситалари ёки тиббий буюмларни ишлаб чиқариш тақиқланади. «Дори воситалари ва фармацевтика фаолияти тўғрисида»ги Қонуннинг 12-моддасига биноан қуйидагилар мажбурий тартибда рўйхатдан ўтказилиши шарт:

-дори воситалари;

-Ўзбекистон Республикасида рўйхатдан ўтказилган дори воситаларининг янги комбинациялари;

-илгари Ўзбекистон Республикасида рўйхатдан ўтказилган, лекин бошқача дори шаклларида, дозаларда ёки бошқа ишлаб чиқарувчи томонидан ишлаб чиқарилган дори воситалари;

-тиббий буюмлар;

-тиббий техника[1].

8. Қонуннинг 13-моддасига асосан Ўзбекистон Республикасида рўйхатдан ўтказилган дори воситаларининг қалбакиси ёки ғайриқонуний

[1] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикасининг 2016 йил 04 январь «Дори воситалари ва фармацевтика фаолияти тўғрисида»ги Қонуни, 12-моддаси. ЎРҚ-399-сон. «Халқ сўзи» газетасининг 2016 йил 5 январдаги 2 (6437)-сони

нусхаси бўлган дори воситаларини реализация қилиш, шунингдек, муддати ўтган дори воситаларини сотиш ва улардан фойдаланиш тақиқланади.

Қалбакилаштирилган дори воситаси ва тиббий буюм — таркиби ёки хусусияти тўғрисида ёхуд ишлаб чиқарувчиси ҳақида ёлғон ахборот илова қилинган дори воситаси ва тиббий буюм[1].

Сифатсиз дори воситаси ва тиббий буюм — яроқсиз ҳолга келган ва (ёки) яроқлилик муддати ўтган дори воситаси ва тиббий буюм[2].

Ўзбекистон Республикасида рўйхатдан ўтказилган дори воситаларининг ғайриқонуний нусхалари — интеллектуал мулк тўғрисидаги қонун ҳужжатлари бузилган ҳолда муомалага киритилган дори воситалари[3].

Сифатсиз ёки қалбакилаштирилган тиббий буюм – яроқсиз ҳолга келган ёки таркиби ва (ёки) ишлаб чиқарувчиси ҳақида ёлғон маълумот илова қилинган тиббий буюм.

9. Объектив томонидан шарҳланаётган жиноят худди шундай ҳаракатлар учун маъмурий жазо қўлланилганидан кейин содир этилган сифатсиз ёки қалбакилаштирилган дори воситалари ёки тиббий буюмларни ўтказиш мақсадини кўзлаб ишлаб чиқариш, тайёрлаш, олиш, сақлаш, ташиш ёхуд ўтказишдан иборат.

10. Ишлаб чиқариш – сифатсиз ёки қалбакилаштирилган дори воситаларини (тиббий буюмларни) кўплаб ҳосил қилиш, шу жумладан тўлиқ технологик туркум ёки унинг айрим босқичлари, хусусан, дори воситаларини синтез (биосинтез) қилиш, экстракциялаш, тозалаш, уларга ишлов бериш, уларни қадоқлаш, идишга жойлаш-ўраш ва уларни маркалаш босқичлари бўйича ҳосил қилиш.

11. Ўзбекистон Республикасида дори воситаларининг, тиббий буюмларнинг давлат реестри мавжуд. У расмий ҳужжат бўлиб, тиббиёт амалиётида қўллашга рухсат этилган дори воситалари, тиббий буюмлар

---

[1] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикасининг 2016 йил 04 январь «Дори воситалари ва фармацевтика фаолияти тўғрисида»ги Қонуни, 3-моддаси. ЎРҚ-399-сон. «Халқ сўзи» газетасининг 2016 йил 5 январдаги 2 (6437)-сони

[2] Ўша жойда, 3-модда.

[3] Ўша жойда, 3-модда.

рўйхатидан иборат. Давлат реестридан чиқарилган дори воситалари ва тиббий буюмларни ишлаб чиқариш тақиқланади.

12. Шарҳланаётган модда нуқтаи назаридан тайёрлаш деганда, сифатсиз ёки қалбакилаштирилган дори воситаларини дори субстанцияларидан (келиб чиқиши табиий ва сунъий бўлган биологик фаол моддалар) ва ёрдамчи моддалардан тайёрлашга, шунингдек, сифатсиз ёки қалбакилаштирилган боғлаш ва тикиш материаллари, шприцлар ёхуд бошқа тиббий буюмларни тегишли ашё ва материаллардан тайёрлашга йўналтирилган айбдор шахснинг барча хатти-ҳаракатлари тушунилади.

«Дори воситалари ва фармацевтика фаолияти тўғрисида»ги Қонуннинг 8-моддасига мувофиқ, дори воситалари дорихоналарда, Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги томонидан қўллашга рухсат этилган дори воситаларидан (субстанцияларидан) ва ёрдамчи моддалардан тайёрланади.

13. Сифатсиз ёки қалбакилаштирилган дори воситалари ёки тиббий буюмларни олиш деганда, мазкур предметларни сотиб олиш, бошқа нарса ва буюмларга алмаштириш, қарзга ёки ҳадяга олиш, қарзи эвазига олиш, топиб олинган сифатсиз ёки қалбакилаштирилган дори воситалари ёки тиббий буюмларни ўзлаштириш тушунилади.

14. Сақлаш деганда, сифатсиз ёки қалбакилаштирилган дори воситалари ёки тиббий буюмларнинг махсус мўлжалланган жойда (тайёр маҳсулот омбори ва бошқалар) вақтинча жойлаштирилишига қаратилган айбдор шахснинг ҳар қандай қасддан қилинган ҳаракатлари тушунилиши лозим.

Аксарият ҳолларда, сифатсиз ёки қалбакилаштирилган дори воситалари ёки тиббий буюмлар дорихоналар муассасаларида сақланади. Қонунга кўра, дорихона – Дорихона дори воситаларини ва тиббий буюмларни чакана реализация қилишни, шунингдек уларни тайёрлашни амалга ошириш учун тегишли лицензияга эга бўлган юридик шахс шаклида

ёки юридик шахснинг таркибий бўлинмаси шаклида ташкил этилиши мумкин[1].

15. Ташиш – сифатсиз ёки қалбакилаштирилган дори воситалари ёки тиббий буюмларни ҳар қандай усулда бир жойдан иккинчи жойга (масалан, ишлаб чиқарувчи корхонадан дорихонага) транспортда ташишдир.

16. Сифатсиз ёки қалбакилаштирилган дори воситалари ёки тиббий буюмларни ўтказиш уларни товар бозорига чиқариш ёки истеъмолчиларга бевосита реализация қилиш (сотиш) орқали амалга оширилиши мумкин.

Сифатсиз ёки қалбакилаштирилган дори воситалари ёки тиббий буюмларни товар бозорига чиқариш уларнинг ишлаб чиқарувчи корхоналар томонидан фармацевтика фаолияти билан шуғулланиш ҳуқуқини берувчи лицензияга эга бўлган юридик ва жисмоний шахсларга сотилишини назарда тутади. Таъкидлаш лозим, «Дори воситалари ва фармацевтика фаолияти тўғрисида»ги Қонуннинг 19-моддасига мувофиқ, Дори воситаларини ва тиббий буюмларни улгуржи реализация қилувчи ташкилотлар дори воситаларини ва тиббий буюмларни дори воситалари ва тиббий буюмлар ишлаб чиқарувчилардан, дори воситаларини ва тиббий буюмларни улгуржи реализация қилувчи бошқа ташкилотлардан, шунингдек дори воситаларини ва тиббий буюмларни чет эллик ишлаб чиқарувчилардан ҳамда улгуржи реализация қилувчи ташкилотлардан харид қилиш ҳуқуқига эга.

Кўрсатилган товарларни истеъмолчиларга реализация қилиш уларнинг дорихона муассасалари, улгуржи ёки чакана савдо ташкилотлари орқали сотилишини ёки сотишга таклифни назарда тутади. Таъкидлаш лозимки, қонуннинг қатъий кўрсатмасига биноан, дори воситалари фақат дорихона муассасалари орқали сотилади. Дорихоналар ишини бошқариш эса олий фармацевтика маълумотига эга шахсларгагина рухсат этилади.

17. ЖКнинг 186^3-моддаси 1-қисмида назарда тутилган жиноят мазкур норманинг диспозициясида белгиланган ҳаракатлардан бири содир этилган

[1] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикасининг 2016 йил 04 январь «Дори воситалари ва фармацевтика фаолияти тўғрисида»ги Қонуни, 21-моддаси. ЎРҚ-399-сон. «Халқ сўзи» газетасининг 2016 йил 5 январдаги 2 (6437)-сони.

вақтдан бошлаб, ижтимоий хавфли оқибатлар рўй беришидан қатъи назар, тугалланган деб топилади.

Жиноят қонунининг талабларига асосан айбдор шахсга юқорида таҳлил қилинган ҳаракатлари учун маъмурий жазо кўрилганидан сўнг у жиноий жавобгарликка тортилиши мумкин.

18. Субъектив томонидан жиноят тўғри қасддан содир этилади. Айбдор сифатсиз ёки қалбакилаштирилган дори воситалари ёки тиббий буюмларни ишлаб чиқаришини, тайёрлашини, олишини, сақлашини, ташишни ёхуд ўтказишини англайди ва мазкур ҳаракатларни содир этишни истайди. Шахснинг шарҳланаётган модда бўйича жавобгарликка тортилиши учун сифатсиз ёки қалбакилаштирилган дори воситалари ёки тиббий буюмларнинг ишлаб чиқарилиши, тайёрланиши, олиниши, сақланиши, ташилиши мазкур маҳсулотни ўтказиш, яъни уни буюртмачига етказиб бериш ёки бевосита истеъмолчига реализация қилиш мақсадини кўзлаган ҳолда амалга оширилиши керак. Кўрсатилган ҳолларда жиноят махсус мақсадининг йўқлиги ЖКнинг 186^3-моддаси бўйича жавобгарликни истисно қилади.

19. Жиноятнинг субъекти сифатсиз ёки қалбакилаштирилган дори воситалари ёки тиббий буюмларни ишлаб чиқариш, тайёрлаш, олиш, сақлаш, ташиш ёхуд ўтказишга масъул бўлган 16 ёшга тўлган шахс ҳисобланади.

20. Сифатсиз ёки қалбакилаштирилган дори воситалари ёки тиббий буюмларни ўтказиш мақсадини кўзлаб ишлаб чиқариш, тайёрлаш, олиш, сақлаш, ташиш ёхуд ўтказиш бўйича шахснинг ҳаракатлари:

а) кўп миқдорда;

б) бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб;

в) такроран ёки хавфли рецидивист томонидан;

г) мансаб мавқеини суиистеъмол қилиш йўли билан содир этилган бўлса;

д) баданга ўртача оғир ёхуд оғир шикаст етказилишига сабаб бўлса;

е) дори воситалари ёки тиббий буюмларнинг сифати ва давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчи ҳужжатларни қалбакилаштириш йўли

билан содир этилган бўлса ЖКнинг 186^3-моддаси 2-қисми бўйича квалификация қилинади.

21. Дори воситалари ёки тиббий буюмларнинг сифати ва давлат рўйхатидан ўтказилишини рўйхатдан ўтказилганлик гувоҳномаси тасдиқлайди. «Дори воситалари ва фармацевтика фаолияти тўғрисида»ги Қонуннинг 2-моддасига асосан рўйхатдан ўтказилганлик гувоҳномаси – дори воситаларини тиббий қўлланиш ҳуқуқи учун Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги рухсатини тасдиқловчи ҳужжатдир. Қонунга кўра, рўйхатдан ўтказилганлик тўғрисидаги гувоҳнома эгаси ушбу гувоҳномани берган муассасани дори воситасининг фармакологик самарадорлиги ва хавфсизлигига доир янги маълумотлардан хабардор қилиб туриши шарт.

22. Сифатсиз ёки қалбакилаштирилган дори воситалари ёки тиббий буюмларни ўтказиш мақсадини кўзлаб ишлаб чиқариш, тайёрлаш, олиш, сақлаш, ташиш ёхуд ўтказиш бғйича шахснинг ҳаракатлари:

а) жуда кўп миқдорда;

б) уюшган гуруҳ томонидан ёки унинг манфаатларини кўзлаб содир этилган бўлса;

в) одам ўлимига сабаб бўлса ЖКнинг 186^3-моддаси 3-қисми бўйича квалификация қилинади.

23. Сифатсиз ёки қалбакилаштирилган дори воситалари ёки тиббий буюмларни ўтказиш мақсадини кўзлаб ишлаб чиқариш, тайёрлаш, олиш, сақлаш, ташиш ёхуд ўтказиш бўйича шахснинг ҳаракатлари:

а) одамлар ўлимига сабаб бўлса;

б) бошқача оғир оқибатларнинг келиб чиқишига сабаб бўлса ЖКнинг 186^3-моддаси 4-қисми бўйича квалификация қилинади.

(Мазкур квалификацияловчи (алоҳида квалификацияловчи) белгилар ўз мазмуни бўйича юқорида бошқа жиноятларнинг таҳлили доирасида кўриб чиқилган белгилардан фарқ қилмайди)

187-модда. Харидор ёки буюртмачиларни алдаш[1]

188-модда. Ноқонуний тадбиркорлик фаолияти

Тадбиркорлик фаолиятини давлат рўйхатидан ўтмасдан жуда кўп миқдордаги назорат қилинмайдиган даромад олган ҳолда амалга ошириш,—

уч йилгача муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиб, энг кам ойлик иш ҳақининг уч юз бараваридан олти юз бараваригача миқдорда жарима ёки икки йилдан беш йилгача озодликни чеклаш ёхуд беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Мамлакатимизда тадбиркорлик фаолиятини амалга оширишнинг асосий шартларидан бири субъектларни давлат рўйхатидан ўтказиш ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикасининг “Тадбиркорлик фаолияти эркинлигининг кафолатлари тўғрисида”ги Қонунида тадбиркорлик фаолияти субъектлари (тадбиркорлик субъектлари) белгиланган тартибда давлат рўйхатидан ўтган ҳамда тадбиркорлик фаолиятини амалга ошираётган юридик ва жисмоний шахслардир , деб таъриф берилади.

2. Амалдаги тартибга кўра, тадбиркорлик фаолияти субъектларини давлат рўйхатидан ўтказиш тегишли давлат органи томонидан “бир дарча” принципи бўйича ва, қоида тариқасида, хабардор қилиш асосида, қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади. Рўйхатдан ўтказувчи органлар ариза берувчини тадбиркорлик фаолияти субъекти сифатида давлат рўйхатидан ўтказишни уни ташкил этиш мақсадга мувофиқ эмас деган важлар билан рад этишга ёки унга қонун ҳужжатларида назарда тутилмаган қўшимча талабларни белгилашга ҳақли эмас. Ариза берувчини

[1] Мазкур модда Ўзбекистон Республикасининг 2000 йил 15 декабдаги «Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритиш, шунингдек айримларини ўз кучини йўқотган деб топиш тўғрисида»ги Қонуни билан чиқариб ташланган, 9-банд // ОМ Ахборотномаси, 2001 й., 1-2-сон, 23-модда.

тадбиркорлик фаолияти субъекти сифатида давлат рўйхатидан ўтказишни рад этганлик, шунингдек давлат рўйхатидан ўтказиш муддатларини бузганлик устидан судга шикоят қилиниши мумкин. Рўйхатдан ўтказувчи органнинг қарори, шунингдек мазкур орган мансабдор шахсларининг ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) суд томонидан қонунга хилоф деб топилган тақдирда, улар ариза берувчига рўйхатдан ўтказишни рад этганлик ёки рўйхатдан ўтказиш муддатини бузганлик туфайли етказилган зарарнинг ўрнини қоплайди ва маънавий зарар учун компенсация тўлайди.

3. Қонунга хилоф тадбиркорлик баъзан бошқа жиноятлар, шу жумладан, солиқ жиноятлари билан бирга содир этилади. Бунда тадбиркорлик фаолиятини амалга ошираётган шахс, аввало, тадбиркорлик учун асосий бўлган фуқаролик-ҳуқуқий муносабатларга киришади, қонун билан қўриқланадиган ҳуқуқий муносабатлар сифатидаги қонунга хилоф тадбиркорликнинг жиноят-ҳуқуқий қоидалари фуқаролик-ҳуқуқий муносабатлардан келиб чиқади. Айни вақтда шу фуқаролик-ҳуқуқий муносабатлардан жиноят-ҳуқуқий муносабатлар, нафақат қонунга хилоф тадбиркорликда, балки солиқлар тўлашдан бўйин товлашда ҳам бўлиши мумкин. Шу сабабли жиноятларни квалификация қилишнинг асоси ҳисобланадиган жиноят объектини аниқлаш зарур.

4. Жиноятнинг бевосита объекти – тадбиркорлик фаолиятини амалга оширишни тартибга солувчи ижтимоий муносабатлар. Факультатив объекти солиқ тўлаш, савдо қоидаларига риоя қилиш тартиби ва ҳоказолар бўлиши мумкин.

5. Объектив томондан жиноят тадбиркорлик фаолиятини давлат рўйхатидан ўтмасдан жуда кўп миқдордаги назорат қилинмайдиган даромад олган ҳолда амалга оширишда ифодаланади.

6. Қонунга кўра белгиланган тартибда рўйхатдан ўтиш деганда, тадбиркорлик субъектларининг ваколатли давлат органлари (ҳокимлик ва адлия идоралари)да давлат рўйхатига олиниши тушунилади. Давлат солиқ инспекциялари томонидан бериладиган “Қайд гувоҳномаси” уларнинг ички

идоравий ҳужжати бўлиб, унинг мавжуд эмаслиги ёки муддати ўтганлиги фактининг ўзи тадбиркорлик субъектларини ЖК 188-моддаси билан жавобгарликка тортиш учун асос бўла олмайди.

7. Жиноят тадбиркорлик фаолиятини амалга оширувчи субъектнинг қонун талаб қилган рўйхатдан ўтишдан бўйин товлашга йўналтирилган фаол ҳаракатларида ифодаланади.

Мазкур модда маъносида давлат рўйхатидан ўтмаслик – бу амалдаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатларга кўра, ваколатли органга фаолиятини рўйхатдан ўтказиш ёхуд уни тиклаш ёки ўзгартиришни сўраб мурожаат этишга мажбур бўлса-да, лекин қасддан буни бажармаслик, ёинки била туриб ўзининг мурожаатини кўриб чиқишни имконсиз қилиб қўйишда ифодаланади.

8. Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилигига мувофиқ, тадбиркорлик доирасида амалга оширилаётган фаолият мажбурий давлат рўйхатидан ўтказилиши лозим. Қонун фуқаролик ҳуқуқий хусусиятга эга бўлган бир маротабали битимларни тузиш учун тадбиркор сифатида давлат рўйхатидан ўтишни талаб қилмайди. Меҳнат битимига (контракт) мувофиқ, мажбуриятларни бажариш савдо ёки воситачилик фаолияти ҳисобланмайди. Қонунчилик ёки ҳуқуқий анъаналарга мувофиқ, касбий (хусусий) амалиётнинг баъзи бир турлари махсус рўйхатдан ўтишни талаб қилмайдиган деб тан олинади. Масалан, хусусий амалиётга эга адвокат ва ҳоказолардан қўшимча рўйхатдан ўтиш талаб қилинмайди. Шу билан бирга, баъзи товарлар, ишлар ва хизматларга нисбатан (масалан, таълим бўйича, тиббиёт бўйича хизматлар) амалга ошириладиган савдо ёки воситачилик фаолияти рўйхатдан ўтказилиши шарт. Ўз мазмуни бўйича ғайриқонуний бўлган фаолият (фоҳишалик, наркотик моддалар савдоси ва ҳ.к) рўйхатга олинмайди ва савдо ёки воситачилик фаолияти ҳисобланмайди. Уларнинг амалга оширилганлиги учун Жиноят кодексида бошқа моддалар бўйича жавобгарлик назарда тутилган.

9. Тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланадиган шахсларни қонунчиликка мувофиқ рўйхатга олишга ваколатли орган ҳамда суд рўйхатга олинганликни тўхтатиб қўйиши ёки умуман бекор қилиши мумкин. Бундай ҳолатларда тадбиркорлик фаолиятини давом эттириш ғайриқонуний фаолиятини амалга ошириш деб кўрилиши лозим. Рўйхатга олинган бошқа шахс учун ёхуд бошқа фаолият турларини амалга ошириш учун рўйхатдан ўтиб, тадбиркорлик фаолиятини амалга ошираётган шахсларнинг ҳаракатларини ЖКнинг 188-моддаси бўйича квалификация қилиш лозим.

10. Рўйхатдан ўтганликни тиклаш – рўйхатдан ўтиш мақсадларини ўзгартирмасдан рўйхатга олиш ҳужжатини узайтириш ёки алмаштиришга йўналтирилган ҳаракатлар мажмуи, яъни қайта тиклашда шахс ҳозир қайта рўйхатга олинаётган фаолият соҳаси бўйича аввал рўйхатдан ўтган бўлиши лозим. Хусусан, рўйхатдан ўтишни тиклаш чакана савдо ҳуқуқи учун рухсатнома муддати тугаганда амалга оширилиши мумкин[1].

Агар субъект қуйидаги шартларга мос келса, рўйхатдан ўтганликни тиклаш мумкин:

а) у аввал рўйхатдан ўтган бўлиши лозим;

б) аввалги рўйхатдан ўтганлиги ҳақиқий бўлиши керак;

в) субъектнинг янгидан рўйхатдан ўтиши аввалги рўйхатдан ўтиши учун асос бўлган ҳолатларни ўзгартирмаган ҳолда амалга оширилиши лозим.

Рўйхатдан ўтишни тиклаш кўрсатилган элементлар бирлигини ташкил этади ва улардан бирининг мавжуд эмаслиги уни тан олиш мумкин эмаслигини билдиради.

Рўйхатдан ўтишни ўзгартириш деганда, аввалги рўйхатдан ўтиш асослари (масалан, субъект манзили, фаолияти соҳаси ва ҳоказолар) ўзгариши билан боғлиқ бўлган янги рўйхатдан ўтиш жараёнини тушуниш лозим.

11. Рўйхатдан ўтишдан бўйин товлаш – субъектнинг рўйхатдан ўтиш тўғрисидаги мурожаатини кўриб чиқишни имконсиз қилиб қўядиган

[1] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикасида чакана савдо қоидалари (Вазирлар Маҳкамасининг 2003 йил 13 февралдаги 75-сонли қарорига 1-илова) // ҚҲТ, 2003 й., 3-сон, 27-модда.

ҳаракатларни амалга оширишида ифодаланиши мумкин. Бу субъект шундай ҳаракатларни амалга оширадики, натижада мурожаатни кўриб чиқиш мумкин бўлмай қолади.

Мурожаатни кўриб чиқишнинг имконсизлиги деганда, келиб тушган ариза бўйича ваколатли органнинг тегишли қарорни қабул қила олмаганлигига сабаб бўлган объектив мавжуд вазиятни тушуниш лозим. Кўриб чиқишнинг имконсизлиги мурожаатни йўқотиш, унда нотўғри маълумотлар бериш, белгиланган давлат божини тўламаслик, мурожаатни тушуниш қийин бўлган шаклда баён этиш ва ҳоказо ҳаракатлар бўлиши мумкин. Шуни назарда тутиш лозимки, мурожаатни кўриб чиқишнинг имконсизлиги фақат субъект онгида мавжудлиги билан эмас, балки объектив ҳолатлар билан ҳам тавсифланган бўлиши лозим.

12. Рўйхатдан ўтишдан бўйин товлаш айбдор савдо ёки воситачилик фаолиятини қонун билан белгиланган тартибни бузган ҳолда амалга оширишни бошлаган пайтдан тугалланган ҳисобланади.

13. Шу билан бирга, қилмиш агар айбдор шахс томонидан, тадбиркорлик фаолиятини давлат рўйхатидан ўтмасдан жуда кўп миқдордаги назорат қилинмайдиган даромад олган ҳолатда жиноий жазоланиши тақазо этилади. Бунда шуни қайд этиш лозимки, миқдорни субъект рўйхатдан ўтмасдан савдо ёки воситачилик фаолияти натижасида олган фойданинг ҳақиқий суммасига асосан белгилаш зарур, бироқ бунда унинг мазкур фаолиятни амалга оширишида қилган харажатларини ҳам ҳисобга олиш лозим.

14. Субъектив томондан ЖКнинг 188-моддасида назарда тутилган жиноят тўғри қасд билан содир этилади. Айбдор ўз қилмишининг ижтимоий хавфли эканлигини билади ва шундай ҳаракат қилишни хоҳлайди.

Жиноятни содир этиш мақсади – назорат қилинмайдиган фойда (даромад) олиш – шарҳланаётган жиноят таркибининг зарурий белгиси ҳисобланади. Жиноятнинг мотиви, қоида тариқасида, ғараз бўлади.

15. Шарҳланаётган жиноятнинг субъекти ўн олти ёшга тўлган ҳар қандай ақли расо жисмоний шахс бўлиши мумкин.

189-модда. Савдо ёки хизмат кўрсатиш қоидаларини бузиш

Товарлар савдоси ёки хизмат кўрсатиш қоидаларини жуда кўп миқдордаги қийматда бузиш –

энг кам ойлик иш ҳақининг уч юз бараваридан олти юз бараваригача миқдорда жарима ёки олти ойгача қамоқ билан жазоланади.

1. Жиноят бевосита объекти савдо ва хизмат кўрсатиш соҳасида фуқаролар манфаатларини таъминловчи ижтимоий муносабатлар, мулкчилик шаклидан қатъи назар, савдо корхоналари, умумий овқатланиш корхоналарининг меъёрий фаолияти ҳисобланади.

2. Объектив томондан жиноят савдо ёки хизмат кўрсатиш қоидаларини жуда кўп миқдорда қийматда бузишда ифодаланади.

3. Савдо ёки хизмат кўрсатиш қоидаларини бузиш деганда, Ўзбекистон Республикасининг савдо ёки хизматлар кўрсатиш соҳасидаги ҳуқуқий муносабатларни тартибга соладиган қонун ҳужжатларини бузиш тушунилиши лозим.

Жиноятни квалификация қилишда қайси қоида, мазкур қоидаларнинг қайси банди бузилганини аниқлаш талаб этилади. ЎзР ЖКнинг 189-моддаси билан мулкчилик шаклидан қатъи назар, аҳолига товарлар сотишни амалга ошираётган ёки хизматлар кўрсатаётган корхоналарда ўлчовдан, тарозидан, пулдан уриб қолиш ёхуд харидорни ёки буюртмачини ўзгача тарзда алдаш сингари қилмишлар ҳам қамраб олинади.

Товарлар навини қайта белгилашда алдаш, уларни бошқа ном билан сотиш, товар нави, миқдори ва ҳоказоларда алдаш ҳам савдо ёки хизмат кўрсатиш қоидаларини бузиш ҳисобланади.

4. Субъектив томондан савдо ёки хизмат кўрсатиш қоидаларини бузиш тўғри қасд билан содир этилади. Айбдор ўз қилмишининг ижтимоий хавфли хусусиятини англайди ва уни содир этишни хоҳлайди. Жиноятни квалификация қилишда қилмишнинг мотиви ва мақсади аҳамиятга эга эмас.

5. Жиноят субъекти савдо ёки хизмат кўрсатиш соҳасида ишлаётган ва ўн олти ёшга тўлган ҳар қандай ақли расо жисмоний шахс бўлиши мумкин.

6. ЖКнинг 189-моддаси 3-қисмида савдо ёки хизмат кўрсатиш қоидаларини жуда кўп миқдорда бузганлик учун жавобгарлик назарда тутилган. Агарда савдо ёки хизмат кўрсатиш қоидаларини бузиш товламачилик йўли билан ҳақ беришни талаб қилиш билан боғлиқ бўлса, айбдор ҳаракатлари жиноятлар мажмуи бўйича квалификация қилинади (ЖКнинг 189 ва 214-моддалари).

190-модда. Фаолият билан лицензиясиз шуғулланиш

Лицензия олиниши шарт бўлган фаолият билан махсус рухсатнома олмасдан шуғулланиш шундай ҳаракатлар учун маъмурий жазо қўлланилганидан кейин содир этилган бўлса, –

энг кам ойлик иш ҳақининг йигирма беш бараваридан етмиш беш бараваригача миқдорда жарима ёки беш йилгача муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш ёхуд уч йилгача муддатга ахлоқ тузатиш ишлари билан жазоланади.

Лицензия олиниши шарт бўлган фаолият билан махсус рухсатнома олмасдан шуғулланиш:

а) хавфли рецидивист томонидан;

б) бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб содир этилган бўлса, –

энг кам ойлик иш ҳақининг етмиш беш бараваридан юз бараваригача миқдорда жарима ёки олти ойгача қамоқ билан жазоланади.

1. Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 41-моддаси 4-қисмига мувофиқ, юридик шахс қонунда рўйхати белгилаб қўйилган айрим фаолият турлари билан фақат махсус рухсатнома (лицензия) асосидагина шуғулланиши мумкин. Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига мувофиқ айрим фаолият турларини амалга ошириш учун лицензия жисмоний шахслардан ҳам талаб қилинади[1]. Амалга оширилиши махсус рухсатнома (лицензия) талаб қиладиган фаолиятлар тури рўйхатини ва лицензиялаш тартибини белгиловчи асосий норматив ҳужжат – Ўзбекистон Республикасининг 2000 йил 25 майдаги «Фаолиятнинг айрим турларини лицензиялаш тўғрисида»ги Қонуни[2] ҳисобланади. Бироқ шуни назарда тутиш лозимки, фаолиятнинг айрим турларини лицензиялаш зарурати ва тартиби қонунчиликнинг бошқа ҳужжатлари билан ҳам белгиланиши мумкин (масалан, наркотик моддалар айланиши, транспорт соҳасидаги фаолият ва ҳоказоларга тегишли).

2. Лицензия олиш талаб қилинадиган фаолият билан шуғулланиш ҳуқуқи, агар қонунчиликда бошқача тартиб назарда тутилмаган бўлса, у олинган пайтдан бошлаб вужудга келади. Шуни назарда тутиш лозимки, лицензия фаолиятнинг лицензияланадиган ҳар бир турига олиниши лозим. Бунда фаолиятнинг бир нечта турини амалга оширишга рухсат битта ёхуд бир нечта ҳужжатда ифодаланганлиги муҳим эмас. Фаолият хусусиятларига қараб уни амалга оширишнинг турли шартлари белгиланиши мумкин.

3. Жиноятнинг бевосита объекти тадбиркорлик фаолиятини амалга оширишнинг қонун билан белгиланган тартибини таъминловчи ижтимоий муносабатлар ҳисобланади.

4. Объектив томондан жиноят худди шундай ҳаракатлар учун маъмурий жазо қўлланилганидан кейин содир этилган лицензия олиниши

---

[1] Масалан, *қаранг*: Ўзбекистон Республикасида ва унинг ташқарисида гастроль-концерт фаолиятини, шунингдек тўй, юбилей ва бошқа тантаналарда концерт хизмати кўрсатишни лицензиялаш тўғрисидаги низом (Вазирлар Маҳкамасининг 2003 йил 11 ноябрдаги 498-сонли қарорига 1-илова), 9-банд // ҚҲТ, 2003 й., 11-сон, 213-модда.

[2] ОМ Ахборотномаси, 2000 й., 5-6-сон, 142-модда.

шарт бўлган фаолият билан махсус рухсатнома олмасдан шуғулланишда ифодаланади.

5. Олий суд инстанцияси ўз қарорида шундай тушунтириш берган: «Тушунтирилсинки, амалдаги қонунларга мувофиқ савдо фаолиятининг айрим турлари билан шуғулланиш учун махсус рухсатнома (лицензия) талаб қилинади. Бундай рухсатноманинг йўқлиги, айбдор муқаддам шундай ҳаракатлар учун бир йил мобайнида Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг 176-моддаси билан маъмурий жавобгарликка тортилган бўлса, Жиноят кодексининг 190-моддаси бўйича жавобгарликни юзага келтиради.

Агар бунда айбдорнинг савдо фаолиятини фақат рухсатнома (лицензия)сиз амалга оширибгина қолмай, балки рўйхатдан ўтишдан ҳам бўйин товлаганлиги аниқланса, унинг ҳаракатлари Жиноят кодексининг 188- ва 190-моддалари мажмуи билан квалификация қилинмоғи лозим»[1].

6. Лицензия олиниши шарт бўлган фаолият билан махсус рухсатнома олмасдан шуғулланиш – бу: ушбу фаолият тури билан шуғулланиш учун махсус рухсатнома (лицензия) беришга ваколатли бўлган органларга тегишли ҳужжатларни жўнатмасдан маҳсулотнинг алоҳида турларини ишлаб чиқариш, ишлар бажариш ва хизматлар кўрсатиш; ушбу фаолият тури билан шуғулланиш учун махсус рухсатнома (лицензия) беришга ваколатли бўлган органларга тегишли ҳужжатларни жўнатгандан сўнг, бироқ мазкур лицензияни олишдан олдин маҳсулотнинг алоҳида турларини ишлаб чиқариш, ишлар бажариш ва хизматлар кўрсатиш; ушбу фаолият тури билан шуғулланиш учун махсус рухсатнома (лицензия) амал қилиши муддати тугаганидан сўнг маҳсулотнинг алоҳида турларини ишлаб чиқариш, ишлар бажариш ва хизматлар кўрсатиш.

Шуғулланиш учун лицензия талаб қилинадиган фаолиятни амалга ошириш ҳуқуқи мазкур лицензия олинган кундан ёки унда кўрсатилган

[1] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 1996 йил 15 мартдаги «Савдо соҳасидаги жиноятлар ва бошқа ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишлар бўйича суд амалиёти ҳақидаги»ги 9-сон қарори, 6-банд // Тўплам, 1-жилд. – 52-б.

бошқа пайтдан бошлаб вужудга келади ҳамда унинг амал қилиш муддати тугаши билан тугатилади, агар бошқача тартиб қонун ёки бошқа ҳуқуқий ҳужжатлар билан белгиланмаган бўлса.

7. Лицензия расмий ҳужжат ҳисобланади. Лицензия унда кўрсатилган фаолият билан муайян муддат давомида шуғулланишга рухсат беради ва бунда ушбу фаолият билан шуғулланишнинг шартларини белгилайди. Лицензия ҳар бир лицензияланадиган фаолият тури учун алоҳида олиниши лозим.

8. Тузилиши бўйича жиноят формал таркибли ҳисобланади. Жиноят давлат органлари рухсатномасисиз (лицензиясиз) иқтисодий фаолият бошланган пайтдан тугалланган ҳисобланади.

9. Субъектив томондан жиноят тўғри қасд билан содир этилади. Шахс фаолият билан ғайриқонуний шуғулланаётганлигини ҳамда у билан шуғулланиш учун махсус рухсатнома олиниши талаб қилинишини билади ва буни хоҳлайди. Шахс бундай ҳаракат тақиқланганлигини билиши тўғрисида унинг аввал бундай ҳаракати учун маъмурий жавобгарликка тортилгани далолат беради.

Жиноятнинг мотив ва мақсади турли хил бўлиши мумкин. Лекин улар қилмишни квалификация қилишга таъсир кўрсатмайди.

10. Жиноят субъекти 16 ёшга тўлган ҳар қандай ақли расо жисмоний шахс ҳисобланади.

11. Жиноятнинг квалификация қилинган тури ЖКнинг 190-моддаси 2-қисмида назарда тутилган:

а) хавфли рецидивист томонидан содир этилиши;

б) бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб содир этилиши.

12. Мазкур жиноятни квалификация қилишда шуни инобатга олиш лозимки, агар фаолият билан лицензиясиз шуғуллунаётган шахс солиқлар ёки бошқа мажбурий тўловларни тўлашдан бўйин товласа, унинг

ҳаракатлари жиноятлар мажмуи бўйича ЖКнинг 190 ва 184-моддалари билан квалификация қилиниши лозим.

191-модда. Қонунга хилоф равишда ахборот тўплаш, уни ошкор қилиш ёки ундан фойдаланиш

Сир тутиладиган фан-техника, ишлаб чиқариш, иқтисодиёт, савдога оид ёки бошқа шу каби ахборотни эгасининг розилигисиз ошкор қилиш ёки ундан фойдаланиш мақсадида ҳар қандай усулда тўплаш –

энг кам ойлик иш ҳақининг юз бараваригача миқдорда жарима ёки икки йилгача ахлоқ тузатиш ишлари билан жазоланади.

Сир тутиладиган фан-техникага, ишлаб чиқариш, иқтисодиёт, савдога оид ва бошқа шу каби ахборотни эгасининг розилигисиз қасддан ошкор қилиш ёки ундан фойдаланиш хўжалик юритувчи субъектга кўп миқдорда зарар етказган бўлса, –

энг кам ойлик иш ҳақининг юз бараваридан икки юз бараваригача миқдорда жарима ёки икки йилдан уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёхуд олти ойгача қамоқ билан жазоланади.

1. Шарҳланаётган жиноятнинг бевосита объекти – фан-техника, ишлаб чиқариш, иқтисодиёт, савдо ва шу каби бошқа соҳаларга оид сир тутилиши лозим бўлган ахборотларнинг дахлсизлигини таъминловчи ижтимоий муносабатлар.

2. Жиноят предмети фан-техника, ишлаб чиқариш, иқтисодиёт, савдо ва шу каби бошқа соҳаларга оид сир тутилиши лозим бўлган ахборот бўлиб, мазкур ахборот учинчи шахсларга маълум бўлмаганлиги сабабли қийматга эга бўлади, эгаси эса унинг махфийлигини сақлашга доир чоралар кўради.

3. Сир тутиладиган ахборот деганда, эгасининг рухсатисиз ошкор қилиниши мумкин бўлмаган турли хусусиятдаги ахборотлар тушунилади.

Очиқ олиш мумкин бўлган ахборот, яъни қонунда ўрнатилган ҳар қандай шахс олиши мумкин бўлган ахборот сир тутиладиган ахборот бўлмайди, масалан, тарихий манба мазмуни ҳақидаги ахборот архивга мурожаат қилинганда олинади ва ҳоказо. Ҳаммага маълум бўлган ахборот ҳам сир тутилаётган ахборот ҳисобланмайди, яъни бундай ахборотни олиш қандайдир шартларни бажариш билан боғлиқ эмас, масалан, оммавий ахборот воситаларидан, қонун ҳужжатларидан (махфийларидан ташқари) олинадиган маълумотлар.

Баён этилганлардан ташқари, қонунга мувофиқ, хизмат ёки тижорат сири бўла олмайдиган маълумотлар жумласига (давлат рўйхатидан ўтказилиши керак бўлган юридик шахслар тўғрисидаги, мол-мулкка бўлган ҳуқуқлар ҳамда мол-мулк хусусида тузилган битимлар ҳақидаги маълумотлар, давлат статистика ҳисоботи тариқасида тақдим этилиши керак бўлган маълумотлар ва бошқа маълумотлар) киради[1]. Давлат сирларига тегишли ахборотлар ҳам сир тутиладиган ҳисобланмайди – уларга нисбатан махсус ҳуқуқий тартиб белгиланган, уларнинг бузилиши, ишнинг муайян ҳолатларидан келиб чиқиб, ЖКнинг 160, 162, 163-моддалари бўйича жиноий жавобгарликни келтириб чиқаради.

4. Сир тутиладиган ахборот турли хусусиятларга эга:

• *фан-техника* – технологик, муҳандислик, ижтимоий, гуманитар ва бошқа муаммоларни ҳал қиладиган, фан, техника ва ишлаб чиқаришнинг ягона тизим сифатида фаолият юритишини таъминлайдиган билимлар;

• *ишлаб чиқариш* – бир турдаги технологияларни ишлатиб, керакли натижаларга эришиш учун зарур бўлган муайян технологиялар фаолияти учун ишлатилиши лозим бўлган маълумотлар. Бундай маълумотларга қадимги Шарқ тиббиётининг турли дори-дармонларни тайёрлаш рецепти мисол бўла олади. Фан-техника маълумотларидан фарқли равишда, ишлаб

[1] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикасининг 2012 йил 2 майдаги «Тадбиркорлик фаолияти эркинлигининг кафолатлари тўғрисида»ги Қонуни, 37-модда 3-қисми // Палаталар Ахборотномаси, 2012 й., 5-сон, 133-модда.

чиқариш маълумотлари янгилик хусусиятига эга эмас, улар маҳсулотни ишлаб чиқариш учун муайян вақт давомида қўлланиб келинмоқда;

• *иқтисодий* – корхона фаолиятини самарали бошқаришни ташкил қилиш учун, унумдорлигини ошириш учун фойдаланиладиган ахборот;

• *савдо* – кўпроқ турли товарлар, ишлар, хизматлар олди-сотдиси, уларни етказиб бериш соҳасида ишлатиладиган маълумотлар. Бу маълумотлар етказиб бериладиган товарлар, ўтказиш бозорлари, ўтказишни қўллаётган технологияларга тегишли бўлиши мумкин.

5. Шарҳланаётган жиноят объектив томондан сир тутиладиган фан-техника, иқтисодиёт, савдога оид ёки бошқа шу каби ахборотни эгасининг розилигисиз ошкор қилиш ёки ундан фойдаланиш мақсадида ҳар қандай усулда тўплаш билан содир этилади.

Тўплаш деганда, эркин, қонуний йўл билан олиш мумкин бўлмаган ахборотни қўлга киритишга, эгаллаб олишга қаратилган ҳар қандай ғайриқонуний ҳаракатлар тушунилади. Бу шантаж, товламачилик, ахборот ва ҳужжатдан нусха кўчириш, турли эшитиб туриш қурилмаларидан фойдаланиш, компьютер тармоғига кириш, талон-торож қилиш, пора бериш, қўрқитиш ва ҳ.к. бўлиши мумкин.

Юқорида таҳлил қилинган ахборотни тўплаш учун айбдор шахс тижорат ёки бошқа ташкилотда бошқарув функцияларини амалга оширадиган шахсларга ёки (ва) мансабдор шахсларга пора бериш усулидан фойдаланган бўлса, унинг жавобгарлиги нафақат ЖКнинг 191-моддаси 1-қисми, балки ЖКнинг 213 ёки 211-моддалари, шунингдек зарур ҳолатлар мавжудлигида ЖК Махсус қисмининг бошқа моддалари бўйича ҳам вужудга келади.

6. ЖКнинг 191-моддаси 1-қисми диспозициясида назарда тутилган ахборот ҳар қандай усулда тўпланган пайтдан эътиборан жиноят тугалланган деб топилади.

7. Субъектив томондан сир тутиладиган ахборотларни тўплаш – бу тўғри қасддан содир этиладиган жиноятдир. Айбдор у тўплаётган ахборот

учинчи шахсларга маълум бўлмаганлиги сабабли ҳақиқий ёки потенциал тижорат қийматига эгалигини, қонуний асосда ундан эркин фойдалана олиш мумкин эмаслигини ҳамда ахборотнинг эгаси унинг махфийлигини муҳофаза қилиш чораларини кўрганлигини билади.

Субъектив томоннинг зарурий элементи мазкур жиноятни содир этиш мақсади – сир тутиладиган ахборотни ошкор этиш ёхуд мазкур ахборотдан қонунга хилоф равишда фойдаланиш ҳисобланади.

Жиноят мотивлари турличадир. Бу ахборот эгасига зарар етказиш истаги билан боғлиқ бўлган ғараз, ҳасад ёки ўч олиш бўлиши мумкин.

8. ЖКнинг 191-моддаси 2-қисмида назарда тутилган жиноятнинг объектив томони хўжалик юритувчи субъектга кўп миқдорда зарар етказган ҳолда сир тутиладиган фан-техникага, ишлаб чиқариш, иқтисодиёт, савдога оид ва бошқа шу каби ахборотни эгасининг розилигисиз қасддан ошкор қилиш ёки ундан фойдаланишдан иборат.

Сир тутиладиган ахборотни ошкор этиш деганда, маълумотларнинг эълон қилиниши натижасида ўзга шахсларга маълум бўлиши ёхуд сир тутиладиган ахборотни ташкил қилувчи маълумотлар билан танишиш ҳуқуқи бўлмаган шахсга берилиши тушунилади.

Ошкор этиш усули ҳар қандай бўлиши мумкин ва жиноятни квалификация қилиш учун аҳамиятга эга эмас. Масалан, оғзаки, ёзма ва ҳ.к.

Ахборотдан фойдаланиш деганда, бегона шахсларга маълумотларнинг ҳақ эвазига ёки бошқа мақсадни кўзлаб берилишини ёхуд айбдорнинг ўзи тўплаган ахборот асосида турли қарорларнинг қабул қилинишини ва ҳаракатларнинг амалга оширилишини тушуниш лозим. Масалан, чизмалар, илмий хулосалар ва ҳоказолардан фойдаланиш.

9. ЖКнинг 191-моддаси 2-қисмида назарда тутилган жиноят сир тутиладиган ахборот ошкор қилинган ёки ушбу ахборотдан фойдаланган ва бунинг натижасида хўжалик юритувчи субъектга кўп миқдорда зарар етказилган пайтдан бошлаб тугалланган ҳисобланади. Бу ишлаб чиқаришнинг пасайиши, унинг қайта йўналтирилиши, мижозлари камайиши

туфайли рақобат курашида хўжалик субъекти кўрган йирик моддий зарарнинг юзага келгани бўлиши мумкин. Агар бундай зарар юзага келмаган бўлса, айбдорнинг ҳаракатларини сир тутиладиган ахборотни ошкор қилишга ёки ундан фойдаланишга суиқасд қилиш сифатида квалификация қилиш лозим.

10. Субъектив томондан ЖКнинг 191-моддаси 1-қисмида назарда тутилган жиноят фақат қасддан, тўғри ёки эгри қасд билан содир этилади. Айбдор шахс сир тутилаётган ахборотни ошкора қилиши ёки ундан фойдаланиши натижасида, сир тутиладиган ахборот эгасига кўп миқдорда зарар етказишини билади, шуни ҳоҳлайди ёхуд онгли равишда йўл қўяди.

Сир тутиладиган ахборотни ошкор қилиш ёки ундан фойдаланишнинг мотив ва мақсадлари ғаразли бўлиши, бундан моддий фойда олишга интилиш билан боғлиқ бўлиши ёхуд айбдорнинг бу ҳаракатларни амалга оширишида ва кўп миқдорда зарар етказишида шахсий манфаатлари борлигидан гувоҳлик бериши мумкин: ўч олиш, хасад, хафалик, қариндошлик ёки дўстлик ҳисси, яқин инсонга ёқиш истаги ва ҳоказолар.

11. *Жиноят субъекти* – сир тутиладиган ахборотга қонуний (касбий ёки хизмат фаолияти билан боғлиқ) ёхуд қонунга хилоф равишда эгалик қилаётган ўн олти ёшга тўлган ақли расо жисмоний шахслар ҳисобланади. Сўнгги ҳолатда тергов органлари ва суд айбдор бу ахборотни олишга қандай эришганини аниқлаши лозим ва тегишли белгилар мавжуд бўлганда айбдорнинг ҳаракатини ЖКнинг 191-моддаси 1-қисми бўйича квалификация қилиш лозим.

12. Агар сир тутиладиган ахборотни мансабдор шахс ошкор қилса ёхуд ундан фойдаланса, содир этилган қилмиш жиноятлар мажмуи бўйича ЖКнинг 206 ва 191-моддаси 2-қисмидаги белгилар билан квалификация қилиниши лозим.

192-модда. Рақобатчини обрўсизлантириш

Рақобатчини обрўсизлантириш, яъни босма ёки бошқача усулда кўпайтирилган матнларда ёки оммавий ахборот воситалари орқали хўжалик юритувчи субъектнинг ишбилармонлик нуфузига путур етказиш мақсадида била туриб ёлғон, ноаниқ ёки бузиб кўрсатилган маълумотларни тарқатиш –

энг кам ойлик иш ҳақининг эллик бараваридан юз бараваригача миқдорда жарима ёки уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёхуд олти ойгача қамоқ билан жазоланади.

1. Жиноятнинг бевосита объекти товар бозорида хўжалик субъектларининг қонуний рақобатини тартибга солувчи ижтимоий муносабатлардир.

2. Объектив томондан жиноят босма ёки бошқача усулда кўпайтирилган матнларда ёки оммавий ахборот воситалари орқали хўжалик юритувчи субъектнинг ишбилармонлик нуфузига путур етказиш мақсадида била туриб ёлғон, ноаниқ ёки бузиб кўрсатилган маълумотларни тарқатишда ифодаланади.

3. Била туриб ёлғон маълумотларни тарқатиш деганда, оммавий босма ёки бошқача усулда кўпайтирилган матнларда ёхуд оммавий ахборот воситалари орқали ёлғон, ноаниқ ёки бузиб кўрсатилган маълумотларни ошкор қилишни тушуниш лозим.

4. Агар маълумотлар ҳақиқатга тўлиқ мос келмаса, ёлғон маълумотлар ҳисобланади.

5. Ноаниқлик маълумотларнинг ҳақиқатга қисман мувофиқлигини билдиради.

6. Бузиб кўрсатилган маълумотлар – амалдаги маълумотларга мос бўлмаган маълумотлар бўлиши мумкин.

7. Босма усулда кўпайтириш деганда, босмахона усули билан кўпайтирилган маълумотларни тушуниш лозим.

8. Бошқача усулда кўпайтириш деганда, маълумотларни бошқача ҳар қандай усулда кўпайтиришни (ксерокопия орқали, фотосуратга олиш орқали, турли матн ёзиш машиналаридан, компьютерлардан фойдаланиш орқали, қўл билан ёзиш орқали ва ҳоказоларни) тушуниш лозим.

9. Жиноят била туриб ёлғон, ноаниқ, бузиб кўрсатилган маълумотларни босма ёки бошқача услубда кўпайтирилган матнларда ёки оммавий ахборот воситалари орқали ошкор қилинган пайтдан, яъни ўзга шахсларга маълум бўлган пайтдан бошлаб тугалланган ҳисобланади.

10. Субъектив томондан жиноят тўғри қасддан содир этилади. Айбдор ёлғон, ноаниқ, бузиб кўрсатилган ахборотни тарқатаётганини олдиндан билади.

11. *Субъектив томоннинг зарурий белгиси жиноятни содир этиш мақсади* – бу хўжалик юритувчи субъектнинг ишбилармонлик нуфузига путур етказиш ҳисобланади. Бундай маълумотларни тарқатган шахсда хўжалик юритувчи субъектнинг ишбилармонлик нуфузига путур етказиш мақсади бўлмаса, унинг ҳаракатида мазкур жиноят таркиби бўлмайди.

Агар шахс хўжалик юритувчи субъектнинг ишбилармонлик нуфузига путур етказувчи ҳақиқий маълумотларни ошкор этса, унинг ҳаракатида жиноят таркиби бўлмайди.

12. Жиноят субъекти ўн олти ёшга тўлган ҳар қандай ақли расо жисмоний шахс ҳисобланади.

XIII[1] боб. Тадбиркорлик фаолиятига тўсқинлик қилиш, қонунга хилоф равишда аралашиш билан боғлиқ жиноятлар ҳамда хўжалик юритувчи субъектларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларига тажовуз қиладиган бошқа жиноятлар[1]

192[1]-модда. Хусусий мулк ҳуқуқини бузиш

Назорат қилувчи, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ҳамда бошқа давлат органининг ва давлат ташкилотининг мансабдор шахси ёки хизматчиси томонидан хусусий мулкдорларнинг ҳуқуқларини бузиш йўли билан уларга зарар етказиш, яъни мулк ҳуқуқини қонунга хилоф равишда чеклаш ва (ёки) ундан маҳрум этиш, хусусий мулкка тажовуз қилиш, номақбуллиги олдиндан аён бўлган шартларни мулкдорга мажбуран қабул қилдириш, шу жумладан мол-мулкни ёки мулкий ҳуқуқларни топширишни асоссиз равишда талаб қилиш, шунингдек мулкдорнинг мулкини олиб қўйиш ёхуд уни ўз мол-мулкига бўлган ҳуқуқидан воз кечишга мажбурлаш, талон-торож аломатлари мавжуд бўлмаган тақдирда, шундай ҳаракатлар учун маъмурий жазо қўлланилганидан кейин содир этилган бўлса, —

энг кам ойлик иш ҳақининг бир юз эллик бараваридан уч юз бараваригача миқдорда жарима ёки уч йилгача муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш ёхуд уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари билан жазоланади.

Ўша ҳаракатлар:

а) кўп миқдорда зарар етказган ҳолда;

б) бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб содир этилган бўлса, —

энг кам ойлик иш ҳақининг уч юз бараваридан беш юз бараваригача миқдорда жарима ёки муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиб, бир йилдан уч йилгача озодликни чеклаш ёхуд уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

---

[1] XIII[1] боб Ўзбекистон Республикасининг 2015 йил 20 августдаги ЎРҚ-391-сонли Қонуни билан киритилган. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлис Ахборотномаси, 2015 й., №8, 312.

Ўша ҳаракатлар:

а) жуда кўп миқдорда зарар етказган ҳолда;

б) уюшган гуруҳ манфаатларини кўзлаб содир этилган бўлса, —

энг кам ойлик иш ҳақининг беш юз бараваридан олти юз бараваригача миқдорда жарима ёки муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиб, уч йилдан беш йилгача озодликни чеклаш ёхуд уч йилдан беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Ўзбекистонда хусусий мулк дахлсизлиги, давлат томонидан ҳимоя қилинишига алоҳида эътибор қаратилаяпти. Конституциямизда хусусий мулк бошқа мулк шакллари каби дахлсиз ва давлат ҳимоясида экани, мулкдор фақат қонунда назарда тутилган ҳолларда ҳамда тартибдагина мулкидан маҳрум этилиши мумкинлиги қатъий мустаҳкамланган. Таъкидлаш жоизки, ўтган йиллар давомида мамлакатимизда ушбу конституциявий қоида асосида хусусий мулк ва мулкдорларни ҳимоялашга қаратилган ишончли меъёрий-ҳуқуқий асос ҳамда кафолатларни, жумладан, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликка зарур шароит ҳамда имтиёзларни яратиш бўйича кўпгина ишлар бажарилди ва бажарилмоқда. Чунончи, 2012 йилда Ўзбекистон Республикасининг “Хусусий мулкни ҳимоя қилиш ва мулкдорлар ҳуқуқларининг кафолатлари тўғрисида”ги Қонуни қабул қилинди.[1]

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 15 май санасида чиқарган “Хусусий мулк, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ишончли ҳимоя қилишни таъминлаш, уларни жадал ривожлантириш йўлидаги тўсиқларни бартараф этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони айнан мазкур соҳадаги муҳим ҳужжатлардан бири бўлди.[2] Мазкур фармон асосида, “Республика иқтисодиётида хусусий мулкнинг ўрни ва ролини тубдан ошириш, хусусий мулк ва хусусий тадбиркорликни ривожлантириш йўлидаги тўсиқ ва чекловларни бартараф этиш, иқтисодиётда давлат

[1] Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2012 й., 39-сон, 446-мод.; 2015 й., 33-сон, 439-мод.

[2] Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2015 й., 20-сон, 251-мод.

иштирокини камайтириш, ялпи ички маҳсулотда хусусий мулк, жумладан, чет эл капитали иштирокидаги улушини изчил ошириш” асосий вазифа этиб белгиланди. Шунингдек, хусусий мулк, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ишончли ҳимоя қилишни таъминлаш, уларни жадал ривожлантириш йўлидаги тўсиқларни бартараф этиш бўйича чора-тадбирлар дастури ишлаб чиқилди.

3. Мазкур дастурнинг 2-банди биринчи ва учинчи хатбошиларига кўра, “Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи, назорат қилувчи ва бошқа органларнинг мансабдор шахсларининг жавобгарлигини ошириш мақсадида:

қонуний тадбиркорлик фаолиятига тўсқинлик қилганлик, хусусан тадбиркорлик фаолияти эркинлигини ҳимоя қилиш соҳасидаги қонунчиликни бир неча бор бузганлик учун хаттоки жиноий жавобгарликни қўллаш;

хусусий мулкдорларнинг ҳуқуқларини бузиш, уларга зарар етказиш, яъни мулк ҳуқуқини қонунга хилоф равишда чеклаш ва (ёки) ундан маҳрум этиш, хусусий мулкка тажовуз қилиш, номақбуллиги олдиндан аён бўлган шартларни мулкдорга мажбуран қабул қилдириш, шу жумладан мол-мулкни ёки мулкий ҳуқуқларни топширишни асоссиз равишда талаб қилиш, шунингдек мулкдорнинг мулкини олиб қўйиш ёхуд уни ўз мол-мулкига бўлган ҳуқуқидан воз кечишга мажбурлаганлик учун Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексга ҳамда Жиноят кодексига қўшимчалар киритиш назарда тутилди.

4. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг юқорида қайд этилган Қарори асосида қабул қилинган Ўзбекистон Республикасининг “Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига хусусий мулк, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ишончли ҳимоя қилишни таъминлаш, уларни жадал ривожлантириш йўлидаги тўсиқларни бартараф этишга қаратилган ўзгартиш ва қўшимчаларни киритиш тўғрисида”ги Қонуни ушбу йўналишдаги муҳим қадам ҳисобланади, зеро у хусусий мулкни қўллаб-қувватлаш ва дахлсизлигини ишончли таъминлаш бўйича

чора-тадбирларни норматив-ҳуқуқий жихатдан мустаҳкамлаш мақсадида ишлаб чиқилган.

Мазкур қонун қабул қилиниши билан Ўзбекистон Республикасининг Жиноят, Жиноят-процессуал, Фуқаролик, Уй-жой, Солиқ, Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексларга ҳамда “Деҳқон хўжалиги тўғрисида”ги, “Тадбиркорлик фаолияти эркинлигининг кафолатлари тўғрисида”ги қонунларга бир қатор ўзгартиш ва қўшимчалар киритилди.

Шунингдек, ЖКнинг 192^{1}-192^{11}-моддаларини ўзида жамлаган Тадбиркорлик фаолиятига тўсқинлик қилиш, қонунга хилоф равишда аралашиш билан боғлиқ жиноятлар ҳамда хўжалик юритувчи субъектларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларига тажовуз қиладиган бошқа жиноятлар деб номланувчи XIII^{1} боб ҳам ушбу қонун асосида киритилган.

Хусусан, Жиноят кодекси ва Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексга хусусий мулкни ҳимоя қилиш ва хусусий тадбиркорлик ҳуқуқларини ҳимоялашнинг кафолатларини таъминлаш учун мулкдорнинг манфаатларига анча миқдорда зарар етказган ҳолда мулк ҳуқуқини қонунга хилоф равишда чеклаш ва ундан маҳрум қилишга қаратилган ҳаракатларни содир этиш, номақбуллиги олдиндан маълум бўлган шартларни мулкдорга мажбуран қабул қилдириш, шу жумладан, унинг мол-мулкини тортиб олиб қўйишда айбдор шахсларнинг, жумладан, мансабдор шахсларнинг жавобгарлигини ошириш мақсадида киритилаётган қўшимча хусусий мулк ҳуқуқини бузиш ҳақидаги янги моддада ўз аксини топди.

5. Шарҳланаётган 192^{1}-модда айнан хусусий мулк ҳуқуқини бузганлик учун жиноий жавобгарликни назарда тутади. Бироқ, мазкур норманинг қўлланилишида маъмурий преюдиция мавжудлигини кўришимиз мумкин. Яъни, хусусий мулк ҳуқуқини бузганлик учун жиноий жавобгарликка тортиш учун назорат қилувчи, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ҳамда бошқа давлат органининг ва давлат ташкилотининг мансабдор шахси ёки хизматчиси хусусий мулк ҳуқуқини бузганлиги учун илгари МЖтКнинг 241^{1}-

моддаси билан маъмурий жавобгарликка тортилган бўлиши лозим ҳисобланади.

6. Мазкур норманинг МЖтКнинг 241^1-моддасидан фарқли жиҳати шундаки, назорат қилувчи, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ҳамда бошқа давлат органининг ва давлат ташкилотининг мансабдор шахси ёки хизматчисига нисбатан жарима маъмурий жазоси қўлланилган бўлишидир.

7. Жиноятнинг **бвосита объекти** мулкдорлар ҳуқуқларининг кафолатлари соҳасида вужудга келадиган ижтимоий муносабатлардан иборат. Масалан, Ўзбекистон Республикасининг “Хусусий мулкни ҳимоя қилиш ва мулкдорлар ҳуқуқларининг кафолатлари тўғрисида”ги қонунининг 7-моддасига асосан Мулкдорнинг давлат органлари билан ўзаро муносабатларида мулкдор ҳуқуқларининг устуворлиги принципи амал қилади, унга мувофиқ қонун ҳужжатларидаги хусусий мулк ҳуқуқини амалга ошириш билан боғлиқ ҳолда юзага келадиган барча бартараф этиб бўлмайдиган зиддиятлар ва ноаниқликлар мулкдорнинг фойдасига талқин этилади. Шунингдек, ушбу қонуннинг 13-моддасида белгиланишича, хусусий мулкка тажовуз қилишга йўл қўйилмайди. Қонунга хилоф равишда хусусий мулк ҳуқуқини чеклашга ва (ёки) ундан маҳрум қилишга бевосита ёки билвосита қаратилган ҳаракатларга йўл қўйилмайди. Номақбуллиги олдиндан маълум бўлган шартларни мулкдорга мажбуран қабул қилдириш, шу жумладан ундан мол-мулкни, молиявий маблағларни ёки бошқа мулкий ҳуқуқларни топширишни асоссиз равишда талаб қилиш тақиқланади. Мулкдорнинг хўжалик фаолиятига пировард натижада унинг мол-мулки тортиб олинишига олиб келадиган ёки олиб келиши мумкин бўлган ёхуд мулкдорни ўз мулкига бўлган ҳуқуқидан воз кечишга мажбур қиладиган қонунга хилоф равишдаги аралашув тақиқланади.

8. 2012 йилда қабул қилинган Ўзбекистон Республикасининг “Хусусий мулкни ҳимоя қилиш ва мулкдорлар ҳуқуқларининг кафолатлари тўғрисида”ги қонунида хусусий мулк ҳуқуқига оид асосий тушунча ва атамалар ёритилган. Қонунга мувофиқ, хусусий мулк ҳуқуқи шахснинг қонун

ҳужжатларига мувофиқ қўлга киритган мол-мулкка эгалик қилиш, ундан фойдаланиш ва уни тасарруф этиш ҳуқуқидир, бунда мазкур тушунча нафақат ушбу қонун ҳужжатида, балки Ассий қонунда ва Фуқаролик кодексида ҳам мустаҳкамланган.

Давлат бузилган хусусий мулк ҳуқуқининг тикланишини ва унинг суд орқали ҳимоя қилинишини кафолатлайди. Мулкдорга етказилган зарарнинг ўрни уни етказган шахс томонидан қонун ҳужжатларига мувофиқ тўла ҳажмда қопланиши керак.

9. Қонунга кўра, хусусий мулк ҳуқуқини ҳимоя қилиш қуйидаги йўллар билан амалга оширилади:

хусусий мулк ҳуқуқини тан олиш;

хусусий мулк ҳуқуқи бузилишидан олдинги ҳолатни тиклаш ва хусусий мулк ҳуқуқини бузадиган ёки унинг бузилиши хавфини туғдирадиган ҳаракатларнинг олдини олиш;

битимни ҳақиқий эмас деб топиш ва унинг ҳақиқий эмаслиги оқибатларини қўллаш;

давлат органининг ва бошқа органнинг ёки фуқаролар ўзини ўзи бошқариш органининг ҳужжатини ҳақиқий эмас деб топиш;

хусусий мулк ҳуқуқини мулкдорнинг ўзи ҳимоя қилиши;

бурчни аслича (натура) бажаришга мажбур қилиш;

зарарнинг ўрнини қоплаш;

неустойка ундириш;

маънавий зиённи қоплаш;

хусусий мулк ҳуқуқи муносабатларини тартибга солишда қонун ҳужжатлари барқарорлигини таъминлаш;

давлат органининг ва бошқа органнинг ёки фуқаролар ўзини ўзи бошқариш органининг қонунга зид бўлган ҳужжатининг суд томонидан қўлланилмаслиги;

мол-мулкнинг айрим турларига бўлган хусусий мулк ҳуқуқининг вужудга келганлигини, ўзгарганлигини ва бекор қилинганлигини давлат рўйхатидан ўтказиш.

Хусусий мулк ҳуқуқини ҳимоя қилиш қонунга мувофиқ бошқа усуллар билан ҳам амалга оширилиши мумкин.

10. Мазкур **жиноят объектив томондан қуйидаги ҳаракатларда ифодаланади:**

1) мулк ҳуқуқини қонунга хилоф равишда чеклаш ва (ёки) ундан маҳрум этиш,

2) хусусий мулкка тажовуз қилиш,

3) номақбуллиги олдиндан аён бўлган шартларни мулкдорга мажбуран қабул қилдириш, шу жумладан мол-мулкни ёки мулкий ҳуқуқларни топширишни асоссиз равишда талаб қилиш,

4) мулкдорнинг мулкини олиб қўйиш ёхуд уни ўз мол-мулкига бўлган ҳуқуқидан воз кечишга мажбурлаш, талон-торож аломатларисиз содир этиш.

11. Амалдаги қонунчиликка биноан хусусий мулк ҳуқуқи қонунда назарда тутилган ҳолларда ва тартибдагина чекланиши мумкин. Қолган ҳоллара мулкдор ўз мол-мулкига нисбатан қонунга зид бўлмаган ҳар қандай ҳаракатларни бажаришга ҳақли. У ўз мол-мулкидан хўжалик фаолиятини ва қонунда тақиқланмаган бошқа фаолиятни амалга ошириш учун фойдаланиши мумкин. Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 206-моддаси 1-қисмига асосан, давлат органининг мулкдорнинг мол-мулкини олиб қўйишга бевосита қаратилмаган қарори муносабати билан, шу жумладан мулкдорга қарашли уй, бошқа иморатлар, иншоотлар ёки экинлар жойлашган ер участкасини олиб қўйиш тўғрисидаги қарори муносабати билан мулк ҳуқуқининг бекор қилинишига қонунларда белгиланган ҳоллар ва тартибдагина йўл қўйилади, бунда мулкдорга олиб қўйилган мол-мулкка тенг мол-мулк берилади ва унинг кўрган бошқа зарарлари тўланади ёки мулк ҳуқуқи бекор қилиниши билан етказилган зарар тўла ҳажмда тўланади. Хусусий мулк бўлган мол-мулкни, шу жумладан ер участкасини

национализация ва реквизиция қилинган ҳолларда олиб қўйиш, агар қонунда бошқача қоида назарда тутилмаган бўлса, мулкдорга унинг бозор қиймати, шунингдек бундай олиб қўйиш муносабати билан мулкдорга етказилган зарарнинг ўрни тўла қопланиши шарти билангина амалга оширилади. Мол-мулкдан фойдаланиш фуқароларнинг, юридик шахслар ва давлатнинг ҳуқуқларини ҳамда қонун билан қўриқланадиган манфаатларини бузган тақдирдагина хусусий мулк ҳуқуқини чеклаш ёки маҳрум қилинишига йўл қўйилади.

12. Хусусий мулк ҳуқуқига тажовуз ики хил шаклда бўлиши мумкин – хусусий мулк ҳуқуқини чеклаш ва (ёки) ундан маҳум қилиш. Хусусий мулк ҳуқуқини қонунга хилоф равишда чеклаш ва (ёки) ундан маҳрум этишнинг исталган шакллари кўрилаётган жиноят таркибининг объектив томони белгиси бўлиши мумкин. Бунда талон-тарож белгилари мавжуд бўлмаслиги зарур.

13. Номақбуллиги олдиндан аён бўлган шартларни мулкдорга мажбуран қабул қилдириш, шу жумладан мол-мулкни ёки мулкий ҳуқуқларни топширишни асоссиз равишда талаб қилиш.

Мажбуран қабул қилдириш остида назорат қилувчи, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ҳамда бошқа давлат органининг ва давлат ташкилотининг мансабдор шахси ёки хизматчиси томонидан мулкдорга хусусий мулкни тасарруф этиш юзасидан номақбул шартларни қабул қилдириши, мулкдор мазкур шартлар бўйича қонун доирасида баҳслашиши, бироқ, қайд этилган двлат органи ёки ташкилот хусусий мулкдор таклифларига розилик бериш ёки келишишдан бош тортиши тушунилади. Устун мақомга эга назорат қилувчи, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ҳамда бошқа давлат органининг ва давлат ташкилотининг мансабдор шахси ёки хизматчиси томонидан хусусий мулкни тасарруф этишнинг айнан у таклиф этган шартларини мажбуран қабул қилдириш ваколатини суиистеъмол қилиш, устун мақомдан фойдаланиб, мулкдорга номақбул ёки камситувчи шартнома шартларга кўнишга мажбурлаш ҳисобланади. Бу каби шартлар сифатида бозордаги

нархларга номувофиқ баҳоланган шартлар асосида мол-мулкни олиш, сотиш, хизматлар кўрсатиш, ишларни бажариш ва бошқаларни кўрсатиш мумкин.

14. Мол-мулкни ёки мулкий ҳуқуқларни топширишни асоссиз равишда талаб қилиш мансабдор шахс ёки хизматчи томонидан ошкора тарзда моддий бойликлар, пуллар, неъматлар, моддий манфаат ва бошқани топширишни талаб қилишдан иборат.

Мулк ҳуқуқи турли ҳужжатларда мустаҳкамланиши мумкин, масалан, мулк олди-сотди шартномаси, у ёки бу мулкий қимматликларни олишга берилган ишончномалар, васиятнома, суғурта полиси, турли хил қимматли қоғозлар ва хок.

15. Мулкдорнинг мулкини олиб қўйиш ёхуд уни ўз мол-мулкига бўлган ҳуқуқидан воз кечишга мажбурлаш, талон-торож аломатлари мавжуд бўлмаган тақдирда.

Мулкни олиб қўйиш остида назорат қилувчи, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ҳамда бошқа давлат органининг ва давлат ташкилотининг мансабдор шахси ёки хизматчиси томонидан текинга, қонунга хилоф равишда, мулкни ўзининг ёки учинчи шахсларнинг фойдаси учун, талон-торож аломатлари мавжуд бўлмаган ҳолда муомалага киритиш тушунилади.

Ўз мол-мулкига бўлган ҳуқуқидан воз кечишга мажбурлаш остида кўриб чиқилаётган жиноят субъектлари томонидан, мулкдорнинг ўзи назорат қилувчи, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ҳамда бошқа давлат органининг ва давлат ташкилотининг мансабдор шахси ёки хизматчисига мол-мулкига бўлган ҳуқуқини топширишга қаратилган ҳар қандай ҳаракатлар тушунилади (масалан, олди-сотди шартномасини рўйхатдан ўтказишга мажбурлаш).

16. Жиноят, худди шундай ҳаракатлар учун маъмурий жазо қўлланилганидан кейин содир этилган қилмиш натижасида мулкдорга зарар етказилганидан сўнг тамомланган ҳисобланади. Кўп миқдорда зарар етказганлик учун жавобгарлик шарҳланаётган модданинг 2-қисмида белгиланганидан келиб чиққан ҳолда, хулоса қилиш мумкинки, кўп миқдордан кам зарар етказган шахс, биринчи қисм бўйича жавобгарликка тортилади.

18. Жиноят **субъектив томондан** қасддан, хусусан, айбнинг тўғри қасд шакли билан содир этилади. Жиноятнинг мотиви ва мақсади қилмишни квалификация қилишга таъсир қилмайди.

19. Жиноятнинг **субъекти** назорат қилувчи, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ҳамда бошқа давлат органининг ва давлат ташкилотининг мансабдор шахси ёки хизматчиси бўлиши мумкин.

Назорат қилувчи орган остида хўжалик юритувчи субъектлар фаолияи устидан давлат назоратини амалга оширишга ваколатли вазирликлар ҳамда идоралар тушунилиши лозим. Назорат қилувчи органларнинг хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятини назорат қилишга алоқаси бўлмаган мансабдор шахслари ва хизматчилари, уларда тегишли ваколат ва таъсир доираси мавжуд эмаслиги туфайли, мазкур жноя субъекти бўла олмайди.

Бошқа давлат органи ва давлат ташкилоти остида, ўз ваколатига кўра хўжалик юритувчи субъктларнинг қонуний фаолиятига тўсқинлик қилиш имкониятига эга орган ва ташкилотлар тушунилади.

19. Айбдорнинг ҳаракатлари а) кўп миқдорда зарар етказган ҳолда; б) бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб содир этилган бўлса, ЖКнинг 191^1 –моддаси 2 қисми билан квалификация қилинади.

20. Мазкур модданинг биринчи қисмида берилган ҳаракатлар а) жуда кўп миқдорда зарар етказган ҳолда; б) уюшган гуруҳ манфаатларини кўзлаб содир этилган бўлса, жавобгарлик ЖКнинг 191^1 – моддаси 3 қисми бўйича вужудга келади.

192^2-модда. Тадбиркорлик субъектларининг фаолиятини текшириш ва молия-хўжалик фаолиятини тафтиш қилиш тартибини бузиш

Тадбиркорлик субъектларининг фаолиятини текширишнинг ва молия-хўжалик фаолиятини тафтиш қилишнинг белгиланган тартибини бузиш, худди шунингдек тадбиркорлик субъектлари фаолиятини қонунга хилоф равишда текшириш ташаббуси билан чиқиш ва (ёки) ўтказиш, шундай

ҳаракатлар учун маъмурий жазо қўлланилганидан кейин содир этилган бўлса, —

энг кам ойлик иш ҳақининг бир юз эллик бараваридан уч юз бараваригача миқдорда жарима ёки уч йилгача муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш ёхуд уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари билан жазоланади.

Ўша ҳаракатлар:

а) кўп миқдорда зарар етказган ҳолда;

б) бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб содир этилган бўлса, —

энг кам ойлик иш ҳақининг уч юз бараваридан беш юз бараваригача миқдорда жарима ёки муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиб, бир йилдан уч йилгача озодликни чеклаш ёхуд уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўша ҳаракатлар:

а) жуда кўп миқдорда зарар етказган ҳолда;

б) уюшган гуруҳ манфаатларини кўзлаб содир этилган бўлса, —

энг кам ойлик иш ҳақининг беш юз бараваридан олти юз бараваригача миқдорда жарима ёки муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиб, уч йилдан беш йилгача озодликни чеклаш ёхуд уч йилдан беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 08.08.1996 йилдаги “Текширишларни тартибга солиш ва назорат қилувчи органлар фаолиятини мувофиқлаштиришни такомиллаштириш тўғрисида”ги Фармонига асосан Ўзбекистонда Назорат қилувчи органлар фаолиятини мувофиқлаштириш бўйича республика Кенгаши тузилиб, хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятига оид барча текширишлар, уларнинг мулкий шаклидан қатъий назар, фақатгина мазкур Кенгаш билан келишилган ҳолда амалга оширилади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 19.11.1998 йилдаги “Хўжалик юритувчи субъектларни текширишни ташкил қилишни тартибга

солиш тўғрисида”ги Фармони билан текширишларни режалаштириш тартибига катта ўзгаришлар киритилди.

Ўзбекистон Республикасининг “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятини давлат томонидан назорат қилиш тўғрисида”ги Қонуни билан текширишлар турлари ва атамалари, тадбиркорлик субъектлари фаолиятини давлат томонидан назорат қилишнинг шакллари ва асосий принциплари, режали ва режадан ташқари текширишларни ўтказиш асослари, текширишлар даврийлиги ва муддатлари, назорат қилувчи органлар мансабдр шахслари ҳуқуқлари ва мажбуриятлари белгиланган.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2005 йил 14 июндаги «Тадбиркорлик субъектларини ҳуқуқий ҳимоя қилиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Фармонига асосан, тадбиркорлик субъектларининг молия-хўжалик фаолиятини текшириш (тафтиш қилиш) белгиланган тартибда фақат давлат солиқ хизмати органлари, текшириш давомида солиқ ва валютага оид жиноят аломатлари аниқланган тақдирда эса, Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Солиқ ва валютага оид жиноятларга ҳамда жиноий даромадларни легаллаштиришга қарши курашиш департаменти томонидан амалга оширилиши белгиланди.

Президентнинг 04.04.2011 йилдаги “Тадбиркорлик субъектларини текширишларни янада қисқартириш ва улар фаолиятини назорат қилишни ташкил этиш тизимини такомиллаштириш борасидаги қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги Фармони билан тадбиркорлик субъектлари фаолияти эркинлиги кучайтирилиб, кичик тадбиркорлик субъектлари фаолияти бўйичасолиқ текширишларини 30 календар кунидан ортиқ ўтказишга йўл қўйилмайди.

1. Жиноятнинг **бевосита асосий объекти** эса, тадбиркорлик субъектларининг фаолиятини текшириш ва молия-хўжалик фаолиятини тафтиш қилиш тартиби ҳамда уларнинг нормал фаолият юритишини таъминлаш билан боғлиқ бўлган ижтимоий муносабатлар ҳисобланади.

2. **Жиноят объектив томондан** тадбиркорлик субъектларининг фаолиятини текшириш ваколатига эга бўлган назорат қилувчи органнинг мансабдор шахси томонидан худди шундай ҳаракатлар учун маъмурий жавобгарликка тортилганидан сўнг, тадбиркорлик субъектларининг молия-хўжалик фаолиятини тафтиш қилишнинг белгиланган тартибини бузиш, шунингдек тадбиркорлик субъектлари фаолиятини қонунга хилоф равишда текшириш ташаббуси билан чиқиш ва (ёки) ўтказишда намоён бўлади.

3. **Тадбиркорлик фаолияти (тадбиркорлик)** - тадбиркорлик фаолияти субъектлари томонидан қонун ҳужжатларига мувофиқ амалга ошириладиган, ўзи тавакkал қилиб ва ўз мулкий жавобгарлиги остида даромад (фойда) олишга қаратилган ташаббускорлик фаолиятидир.

Тадбиркорлик фаолияти субъектлари (тадбиркорлик субъектлари) – бу белгиланган тартибда давлат рўйхатидан ўтган ҳамда тадбиркорлик фаолиятини амалга ошираётган юридик ва жисмоний шахслардир.

Назорат қилувчи органлар — бу хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятини давлат томонидан назорат қилишга қонун ҳужжатлари билан ваколат берилган вазирликлар ва идоралар назорат қилувчи органлар сифатида эътироф этилади.

Текшириш — хўжалик юритувчи субъектлар томони-дан қонунлар ҳамда ўз фаолиятини тартибга солувчи бошқа қонун ҳужжатлари қандай бажарилаётганлигини назорат қилувчи органларнинг бир марта назорат қилиши тушунилади.

Текширишнинг қуйидаги турлари мавжуд:

молия-хўжалик фаолиятини текшириш (тафтиш қилиш) — солиқ ва валюта тўғрисидаги қонун ҳужжатларига риоя этилиши устидан назоратни амалга ошириш мақсадида хўжалик юритувчи субъектларнинг бухгалтерия, молия, статистика, банк ҳамда бошқа ҳужжатларини ўрганиш ва таққослашдир;

муқобил текшириш — операциялар бирлиги туфайли ўзаро боғлиқ бўлган ва турли хўжалик юритувчи субъектлардаги ёки бир хўжалик

юритувчи субъектнинг турли бўлинмаларидаги ҳужжатларни таққослашдан иборат текширув ҳисобланади;

назорат тартибида текшириш — хўжалик юритувчи субъектларнинг илгариги текширишда кўрсатилган қоидабузарликларни бартараф этиши устидан назорат қилувчи органлар амалга оширадиган текширишдан иборат.

Текширишларни қайд этиш дафтари — бу ўтказилган текширишлар тўғрисидаги ахборот ёзиб қўйиладиган махсус дафтар бўлиб унда текшириш ўтказиладиган саналар, текшириш ўтказиш асоси ва текшириш ўтказиш тўғрисида чиқарилган ҳужжат ҳамда унинг рақамлари расмийлаштирилади.

4. Жиноят тадбиркорлик субъектларининг фаолиятини текширишнинг ва молия-хўжалик фаолиятини тафтиш қилишнинг белгиланган тартибини бузиш, шунингдек тадбиркорлик субъектлари фаолиятини қонунга хилоф равишда текшириш ташаббуси билан чиқиш ва (ёки) ўтказиш вақтидан бошлаб, тамомланган ҳисобланади. Жиноятни тамомланган деб топиш учун муайян оқибатларнинг келиб чиқиши шарт эмас.

ЖК 192[2]-моддаси маъмурий прюдицияга эга.

5. Жиноят **субъектив томондан** қасддан, хусусан, тўғри қасд билан содир этилади. Айбдор тадбиркорлик субъектларининг молия-хўжалик фаолиятини тафтиш қилишнинг белгиланган тартиби бузаётганлигини, шунингдек тадбиркорлик субъектлари фаолиятини қонунга хилоф равишда текшириш ташаббуси билан чиқаётгани ва (ёки) ўтказаётганини англайди, билади ва буни ўз хоҳиши асосида амалга оширади.

6. Жиноятнинг мотиви ва мақсади қилмишни квалификация қилишга таъсир қилмайди.

7. **Жиноятнинг субъекти** фақат махсус субъект бўлиб, тегишли тадбиркорлик субъектларининг фаолиятини текшириш ва молия-хўжалик фаолиятини тафтиш қилиш ваколатига эга бўлган ёки назорат қилувчи органнинг **мансабдор шахси** ҳисобланади.

8. Ўша ҳаракатлар:

а) кўп миқдорда зарар етказган ҳолда;

б) бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб содир этилган бўлса, ЖК 192[2]-моддаси 2 қисми билан квалификация қилинади.

9. Башарти кўриб чиқилаётган модданинг биринчи қисмида кўзда тутилган ҳаракатлар а) жуда кўп миқдорда зарар етказган ҳолда; б) уюшган гуруҳ манфаатларини кўзлаб содир этилган бўлса, жавобгарлик 192[2]-моддаси 3 қисми бўйича вужудга келади.

192[3]-модда. Тадбиркорлик субъектларининг фаолиятини ва (ёки) уларнинг банклардаги ҳисобварақлари бўйича операцияларни қонунга хилоф равишда тўхтатиб туриш

Тадбиркорлик субъектларининг фаолиятини ва (ёки) уларнинг банклардаги ҳисобварақлари бўйича операцияларни қонунга хилоф равишда тўхтатиб туриш, шундай ҳаракатлар учун маъмурий жазо қўлланилганидан кейин содир этилган бўлса, —

энг кам ойлик иш ҳақининг бир юз эллик бараваридан уч юз бараваригача миқдорда жарима ёки уч йилгача муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш ёхуд уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари билан жазоланади.

Ўша ҳаракатлар:

а) кўп миқдорда зарар етказган ҳолда;

б) бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб содир этилган бўлса, —

энг кам ойлик иш ҳақининг уч юз бараваридан беш юз бараваригача миқдорда жарима ёки муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиб, бир йилдан уч йилгача озодликни чеклаш ёхуд уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўша ҳаракатлар:

а) жуда кўп миқдорда зарар етказган ҳолда;

б) уюшган гуруҳ манфаатларини кўзлаб содир этилган бўлса, —

энг кам ойлик иш ҳақининг беш юз бараваридан олти юз бараваригача миқдорда жарима ёки муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиб, уч йилдан беш йилгача озодликни чеклаш ёхуд уч йилдан беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Шарҳланаётган норма жиноят қонунчилигига Ўзбекистон Республикаси Президентининг 15 май 2015 йилдаги “Хусусий мулк, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ишончли ҳимоя қилишни таъминлаш, уларни жадал ривожлантириш йўлидаги тўсиқларни бартараф этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони ва у асосида 20 августда 2015 йилда қабул қилинган Ўзбекистон Республикасининг “Хусусий мулк ҳуқуқларининг кучайтирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш, шунингдек айрим қонун ҳужжатларини ўз кучини йўқотган деб топиш тўғрисида”ги қонунга биноан киритилган норма ҳисобланади.

2. Жиноятнинг **бевосита объекти** эса, тадбиркорлик субъектларининг фаолиятини ва уларнинг банклардаги ҳисобварақлари бўйича операцияларни қонуний амалга оширишини таъминлаш билан боғлиқ бўлган ижтимоий муносабатлардир.

3. Мазкур **жиноят объектив томондан,** тадбиркорлик субъектларининг фаолиятини ёки уларнинг банклардаги ҳисобварақлари бўйича операцияларни қонунга хилоф равишда тўхтатиб туриш орқали содир этишда ифодаланади.

Бу **жиноят объектив томонининг зарурий белгиси**, тадбиркорлик субъектларининг фаолиятини ёки уларнинг банклардаги ҳисобварақлари бўйича операцияларни қонунга хилоф равишда тўхтатиб турганлик учун МЖтКнинг 241^3-моддаси билан энг кам иш ҳақининг йигирма бараваридан олтмиш бараваригача миқдорда жарима солиш тариқасидаги **маъмурий жазо қўлланилганидан** кейин шахс бир йил ичида такроран ушбу қилмишни содир этилган бўлишидир.

Тадбиркорлик субъекти фаолиятини ёки унинг банкдаги операцияларини қонунга хилоф равишда тўхтатиб туриш — бу тадбиркорлик субъектлари фаолиятини давлат томонидан назорат қилишга ваколат берилган назорат қилувчи органлар ёки банкларнинг тадбиркорлик субъекти фаолиятини ёки унинг банк орқали амалга оширадиган пул-кредит ва бошқа молиявий операцияларини муайян муддатга чеклаб қўйишдир.

Банк операциялари – деганда, тадбиркорлик субъектининг банкда жойлашган ўз ҳисоб рақами орқали моддий маблағларини тадбиркорлик фаолияти натижасида ушбу ҳисоб рақамга киритиш ёки чиқариш билан боғлиқ операцияларни шунингдек, банкларнинг тижорий фаолиятлари билан боғлиқ бўлган фаолиятларни ўз ичига олади.

Ҳисобварақ бўйича операцияларнинг белгиланган муддатлари бузилган тақдирда, банк ёки бошқа кредит ташкилоти тадбиркорлик фаолияти субъектига қонун ҳужжатларида назарда тутилган тартибда ва муддатларда фоизлар тўлайди.

4. Мазкур **жиноят субъектив томондан қасддан** содир этилади. Бунда, субъект ҳаракатларида қасднинг **тўғри қасд** шакли намоён бўлади.

5. Жиноят **субъект махсус** ҳисобланади. Зеро, ушбу жиноят ҳам мансабдор шахслар томонидан содир этиладиган жиноят ҳисобланади

6. Агар биринчи қисмида берилган ҳаракатлар, кўп миқдорда зарар етказган ҳолда ёки бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб содир этилган бўлса, жавобгарлик ЖК 192^3 – моддаси 2 қисми бўйича вужудга келади.

7. Жуда кўп миқдорда зарар етказган ҳолда ёки уюшган гуруҳ манфаатларини кўзлаб содир этилган ҳаракатлар, ЖК 192^3 – моддаси 3 қисми бўйича жавобгарликни келтириб чиқаради.

192[4]-модда. Тадбиркорлик субъектларини ҳомийликка ва бошқа тадбирларга мажбурий жалб этиш

Назорат қилувчи, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ҳамда бошқа давлат органининг ва давлат ташкилотининг мансабдор шахси ёки хизматчиси томонидан тадбиркорлик субъектларини пул маблағларини ҳамда бошқа моддий қимматликларни ажратиш билан боғлиқ ҳомийликка ва бошқа тадбирларга мажбурий жалб этиш, шундай ҳаракатлар учун маъмурий жазо қўлланилганидан кейин содир этилган бўлса, —

энг кам ойлик иш ҳақининг бир юз эллик бараваридан уч юз бараваригача миқдорда жарима ёки уч йилгача муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш ёхуд бир йилдан уч йилгача озодликни чеклаш ёки уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Етказилган моддий зарарнинг ўрни қопланган тақдирда озодликни чеклаш ва озодликдан маҳрум қилиш тариқасидаги жазо қўлланилмайди.

1. Жиноятнинг **бевосита объекти** тадбиркорлик субъектларининг мустақил фаолият юритиши ва уларнинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини таъминлаш билан боғлиқ бўлган ижтимоий муносабатлар ҳисобланади.

2. Мазкур нормада белгиланган **жиноятнинг объектив томондан** назорат қилувчи, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ҳамда бошқа давлат органининг ва давлат ташкилотининг мансабдор шахси ёки хизматчиси томонидан тадбиркорлик субъектларини пул маблағларини ҳамда бошқа моддий қимматликларни ажратиш билан боғлиқ ҳомийликка ва бошқа тадбирларга мажбурий жалб этишида намоён бўлади.

Тадбиркорлик субъектларини пул маблағларини ҳамда бошқа моддий қимматликларни ажратиш билан боғлиқ ҳомийликка ва бошқа тадбирларга мажбурий жалб этиш **жинояти объектив томонининг зарурий белгиси** мазкур жиноят қўлланилишида ҳам маъмурий преюдиция мавжуд. Яъни назорат қилувчи, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ҳамда бошқа давлат органининг

ва давлат ташкилотининг мансабдор шахси ёки хизматчиси тадбиркорлик субъектларини пул маблағларини ҳамда бошқа моддий қимматликларни ажратиш билан боғлиқ ҳомийликка ва бошқа тадбирларга мажбурий жалб этиш, шундай ҳаракатлар учун МЖтКнинг 241^4-моддаси билан **маъмурий жазо қўлланилганидан** кейин содир этилган бўлишидир.

Тадбиркорлик субъектларини пул маблағларини ҳамда бошқа моддий қимматликларни ажратиш билан боғлиқ ҳомийликка ва бошқа тадбирларга мажбурий жалб этиш деганда, тегишли ваколатга эга бўлган мансабдор шахс ёки хизматчи томонидан тадбиркорлик субъекти ҳисоб рақамидаги маблағлар ёхуд унинг моддий бойликларини муайян турдаги тадбирларга ҳомийлик ёки ҳомийлик ишларига жалб этилиши тушунилади.

3. Ушбу жиноят **субъектив томондан тўғри қасд билан** содир этилади.

Жиноятнинг мотиви ва мақсади қилмишни квалификация қилишга таъсир қилмайди.

4. Ушбу **жиноятнинг субъекти** юқорида шарҳлаб ўтилган норма сингари махсус субъект бўлиб, унга кўра, назорат қилувчи, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ҳамда бошқа давлат органининг ва давлат ташкилотининг мансабдор шахси ёки хизматчиси мазкур жиноятнинг субъекти ҳисобланади.

5. Етказилган моддий зарарнинг ўрни қопланган тақдирда озодликни чеклаш ва озодликдан маҳрум қилиш тариқасидаги жазо қўлланилмайди.

192^5-модда. Лицензиялаш тўғрисидаги қонун ҳужжатларини ва рухсат бериш тартиб-таомиллари тўғрисидаги қонун ҳужжатларини бузиш

Лицензия ва рухсат этиш хусусиятига эга бошқа ҳужжатларни беришнинг белгиланган тартиби ҳамда муддатларини бузиш, шу жумладан лицензияларнинг ва рухсат бериш тартиб-таомилларининг янги турларини

қонунга хилоф равишда жорий этиш, шундай ҳаракатлар учун маъмурий жазо қўлланилганидан кейин содир этилган бўлса, —

муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиб, энг кам ойлик иш ҳақининг эллик бараваридан икки юз бараваригача миқдорда жарима ёхуд икки йилгача ахлоқ тузатиш ишлари билан жазоланади.

Ўша ҳаракатлар:

а) жуда кўп миқдорда зарар етказган ҳолда;

б) уюшган гуруҳ манфаатларини кўзлаб содир этилган бўлса, —

энг кам ойлик иш ҳақининг икки юз бараваридан беш юз бараваригача миқдорда жарима ёки муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиб, уч йилдан беш йилгача озодликни чеклаш ёхуд уч йилдан беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Жиноятнинг **бевосита объекти** лицензиялаш тўғрисидаги қонун ҳужжатларини ва рухсат бериш тартиб-таомиллари тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг ижросини таъминлаш билан боғлиқ бўлган ижтимоий муносабатлар ҳисобланади.

2. Мазкур **жиноят объектив томондан** лицензия ва рухсат этиш хусусиятига эга бошқа ҳужжатларни беришнинг белгиланган тартиби ҳамда муддатларини бузиш, шу жумладан лицензияларнинг ва рухсат бериш тартиб-таомилларининг янги турларини қонунга хилоф равишда жорий этишда намоён бўлади.

Ушбу жиноят **объектив томонининг зарурий белгиси** тегишли ваколатга эга бўлган мансабдор шахс ёки хизматчи томонидан лицензия ва рухсат этиш хусусиятига эга бошқа ҳужжатларни беришнинг белгиланган тартиби ҳамда муддатларини бузиш, шу жумладан лицензияларнинг ва рухсат бериш тартиб-таомилларининг янги турларини қонунга хилоф равишда жорий этганлик учун МЖтКнинг 241^5-моддаси билан **маъмурий жазо қўлланилганидан** кейин содир этилган бўлишидир.

Лицензия — лицензияловчи орган томонидан юридик ёки жисмоний шахсга берилган, лицензия талаблари ва шартларига сўзсиз риоя этилгани ҳолда фаолиятнинг лицензияланаётган турини амалга ошириш учун рухсатнома (ҳуқуқ) ҳисобланади.[1]

Фаолиятнинг лицензияланаётган тури — Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амалга оширилиши учун лицензия олиш талаб қилинадиган фаолият тури;- тадбиркорлик фаолияти субъектлари томонидан қонун ҳужжатларига мувофиқ амалга ошириладиган, ўзи таваккал қилиб ва ўз мулкий жавобгарлиги остида даромад (фойда) олишга қаратилган ташаббускорлик фаолиятидир.

Лицензиялаш — лицензия бериш тўғрисидаги аризани топшириш ва кўриб чиқиш, лицензиянинг амал қилишини тўхтатиб туриш ёки тугатиш, шунингдек уни бекор қилиш ва қайта расмийлаштириш жараёни билан боғлиқ тадбирлар комплекси ҳисобланади.[2]

лицензияловчи органлар — қонунга мувофиқ лицензиялашни амалга оширувчи махсус ваколатли органлар.[3]

3. Жиноят **субъектив томондан** фақат қасддан, хусусан, қасднинг тўғри қасд билан содир этилади. Яъни, айбдор томонидан лицензия ва рухсат этиш хусусиятига эга бошқа ҳужжатларни беришнинг белгиланган тартиби ҳамда муддатларини бузиш, шу жумладан лицензияларнинг ва рухсат бериш тартиб-таомилларининг янги турларини қонунга хилоф равишда жорий этиш ўз хоҳишига кўра содир этилади.

Жиноятнинг мотиви ва мақсади қилмишни квалификация қилишга таъсир қилмайди.

---

[1] Ўзбекистон Республикасининг Қонуни «Фаолиятнинг айрим турларини лицензиялаш тўғрисида» Тошкент ш., 2000 йил 25 май, 71-II-сон.

[2] Ўзбекистон Республикасининг Қонуни «Фаолиятнинг айрим турларини лицензиялаш тўғрисида» Тошкент ш., 2000 йил 25 май, 71-II-сон

[3] Ўзбекистон Республикасининг Қонуни “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятини давлат томонидан назорат қилиш тўғрисида” Тошкент ш., 1998 йил 24 декабрь, 717-I-сон

4. Ушбу **жиноятнинг субъекти** сифатида махсус ваколатли органининг лицензия ва бошқа рухсат берувчи ҳужжатларни беришга ваколатли мансабдор шахси ёки хизматчиси ҳисобланади.

5. Жуда кўп миқдорда зарар етказган ҳолда ёки уюшган гуруҳ манфаатларини кўзлаб содир этилган ҳаракатлар, ЖК 192^5 – моддаси 2 қисми бўйича жавобгарликни келтириб чиқаради.

ЖК 192^6-модда. Имтиёзлар ва преференцияларни қўллашни ғайриқонуний равишда рад этиш, қўлламаслик ёки қўллашга тўсқинлик қилиш

Тадбиркорлик субъектларига берилган имтиёзлар ва преференцияларни қўллашни ғайриқонуний равишда рад этиш, қўлламаслик ёки қўллашга тўсқинлик қилиш, шундай ҳаракатлар учун маъмурий жазо қўлланилганидан кейин содир этилган бўлса, —

энг кам ойлик иш ҳақининг эллик бараваридан икки юз бараваригача миқдорда жарима ёки икки йилгача муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш ёхуд икки йилгача ахлоқ тузатиш ишлари билан жазоланади.

Ўша ҳаракатлар:

а) жуда кўп миқдорда зарар етказган ҳолда;

б) уюшган гуруҳ манфаатларини кўзлаб содир этилган бўлса, —

энг кам ойлик иш ҳақининг икки юз бараваридан беш юз бараваригача миқдорда жарима ёки муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиб, бир йилдан уч йилгача озодликни чеклаш ёхуд уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Ушбу жиноятнинг **бевосита объекти** тадбиркорлик фаолияти ҳамда хўжалик юритувчи субъектларга қонунда кўрсатилган имтиёзлар ва преференцияларни қўллаш тартибини таъминловчи ижтимоий муносабатлар ҳисобланади. Давлат томонидан фаолият учун қулай шароитлар яратиш

ҳамда тадбиркорликнинг устувор йўналишларни ривжлантириш мақсадида у ёки бу корхона ва ташкилотларга имтиёзлар ва преференциялар берилади. Имтиёзлар ва преференциялар Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодекси, айрим ЎзР Қонунлари (масалан, 29.08.1997 йил “Божхона тарифи тўғрисида”ги Қонуннинг 33-моддаси “Божхона божи тўловидан озод қилиш”), Ўзбекистон Республикаси Президенти Фармонлари (масалан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 18.05.2007 йилдаги “Ёш оилаларни моддий ва маънавий қўллаб-қувватлашга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” ПФ-3878-сонли Фармони), Ўзбекистон Республикаси Президенти Қарорлари (масалан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 27.01.2014 йилдаги “2014-2016 йилларда тайёр маҳсулот, комплектация маҳсулотлари ва материалларини ишлаб чиқаришни локализация дастури тўғрисида”ги ПҚ-2120-сонли Қарори), Президент Фармойишлари (Ўзбекистон Республикаси Президенти 09.06.2014 йилдаги Р-4287-сонли Фармойиши), ЎзР Вазирлар Маҳкамасининг қарорлари (масалан, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 25.03.2004 йилдаги “Ўзбекенгилсаноат” Давлат-акциядорлик компанияси бошқарув тузилмасини такомиллаштириш ва республика енгил саноатини янада ривожлантиришни рағбатлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 141-сонли қарори) билан жорий этилади. Имтиёз ва преференцияларни қўллаш тегишли низомлар асосида тартибга солинади.

Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги, Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт вазирлиги, Ўзбекистон Республикаси ташқи иқтисодий алоқалар, инвестициялар ва савдо вазирлиги, Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ қўмитаси, Ўзбекистон Республикаси Давлат божхона қўмитаси томонидан тасдиқланган локализация дастури лойиҳалари амалга оширилаётган корхоналар томонидан солиқ ва божхона имтиёзларини қўллаш тартиби тўғрисидаги низом тасдиқланган.

Берилган имтиёзлар ва преференциялар солиқ, божхона тўловлари, кредит ва бошқа тўловларига таллуқли бўлиши мумкин.

2. Жиноят кодекси 192[6]-моддасида кўзда тутилган жиноят **объектив томондан:**

1) тадбиркорлик субъектларига берилган имтиёзлар ва преференцияларни қўллашни ғайриқонуний равишда рад этиш;

2) қўлламаслик;

3) қўллашга тўсқинлик қилишда ифодаланади.

Тадбиркорлик субъектларига берилган имтиёзлар ва преференцияларни қўллашни ғайриқонуний равишда **рад этиш деганда**, мурожаатни қабул қилиниши ва кўриб чиқилишини қонунга хилоф равишда рад этиш билан боғлиқ ҳаракатлар тушунилади. Хусусан, корхоналарга солиқ ва божхона имтиёз ва преференциялари давлат солиқ хизмати ва давлат божхона хизмати органларига Ноозиқ-овқат истеъмол товарларини ишлаб чиқаришга ихтисослашган корхоналар томонидан солиқ ва божхона имтиёзларини қўллаш тартиби тўғрисидаги низомнинг 2-сонли иловасида белгиланган шакл бўйича тақдим этиладиган ариза асосида берилади. Қўшимча ҳужжатларни талаб қилиш ёки қонун ҳужжатларида назарда тутилмаган бошқа асосларга кўра рад этиш қонунга хилоф ҳисобланади.

Имтиёзлар ва преференцияларни **қўлламаслик деганда**, қонунларда назарда тутилган ҳамда тадбиркорлик субъектларига берилиши, қўлланилиши лозим ёки мумкин бўлган имтиёзлар ва преференцияларни ҳеч бир сабаб ёки асоссиз қўллаш билан боғлиқ ҳаракатларни бажармасликда намоён бўлади. Хусусан, ЎзР Солиқ кодексининг 180-моддасига асосан "Ушбу модданинг иккинчи қисмида назарда тутилган имтиёзни қўллаш жисмоний шахснинг асосий иш (хизмат, ўқиш) жойи бўйича, асосий иш жойи бўлмаган тақдирда — яшаш жойидаги давлат солиқ хизмати органлари томонидан жами йиллик даромад тўғрисидаги декларация асосида солиқни ҳисоблаб чиқариш чоғида амалга оширилади". Бу тадбиркорлик субъекти ҳисобланмайдиган жисмоний шахсларга оид имтиёзларга тегишлидир. Тадбиркорлик субъектларига нисбатан имтиёзлар ва преференциялар ушбу тадбиркорлик субъектлари томонидан мустақил равишда қўлланилади,

уларнинг қўлланиши устидан назорат қайси турдаги имтиёзлар ва преференциялар берилганига қараб, тегишли органлар зиммасига юклатилган. Буларга давлат солиқ хизмати, давлат божхона хизмати ва бошқалар кириши мумкин. Мантиқий шарҳлаш йўли билан шундай хулосага келиш мумкинки, имтиёзлар ва преференциялар тегишли шахслар томонидан солиқ ва бошқа тўловларни ҳисоблашда қўлланадими. Мос равишда солиқлар, божхона тўловларини ҳисоблашда, кредитни берида фоиз ставкаларини белгилашда ва бошқа ҳолатларда берилган имтиёзлар а преференцияларни ҳисобга олмаслик, ушбу имтиёзлар ва преференцияларни қўлламаслик сифатида эътироф этилади.

Имтиёзлар ва преференцияларни **қўллашга тўсқинлик қилиш –** бу, нормал ишчи жараённи олиб боришга имкон бермайдиган фаолият бўлиб, у тегишли тузилмалар томонидан имтиёзлар ва преференциялар бериш бўйича уларга юкланган функцияларни бажаришга халақит берадиган ёки ташкилий жихатдан бузадиган ҳар қандай тўсиқлар яратишда ифодаланади.

“Тўсқинлик қилиш” тушунчаси, тадбиркорлик субъектларига имтиёзлар ва преференцияар бериш боғлиқ бўлган шахсларга нисбатан рухий ва (ёки) жисмоний таъсир ўтказишни ҳам қамраб олади. Бундан ташқари, қўллашга тўсқинлик қилиш остида тадбиркорлик субъектларига берилган имтиёзлар ва преференциялардан фойдаланишга тўсқинлик қилишни ҳам тушуниш шарт.

3. Мазкур жиноят **субъектив томондан** қасддан, хусусан, тўғри қасд шаклида содир этилади. Жиноятнинг мотиви ва мақсади қилмишни квалификация қилишга таъсир қилмайди, бироқ, уларни аниқлаш муҳим амалий аҳамиятга эга. Масалан, моддий манфаат олиш мақсадида тадбиркорлик субъектларига берилган имтиёзлар ва преференцияларни қўллашни ғайриқонуний равишда рад этишни, мазкур қилмишни содир этган субъектга қараб, тамагирлик йўли билан пора беришни талаб қилиш (ЖК 210-моддаси) ёки товламачилик йўли билан ҳақ беришни талаб қилиш (ЖК 214-моддаси) сифатида квалификация қилиш лозим.

Жуда кўп миқдорда зарар етказишнинг субъектив томони эгри қасдда ифодаланиб, келиб чиққан оқибатларга кўра квалификация қилинади ҳамда мазкур оқибатлар келиб чиқмаса, жуда кўп миқдорда зарар етказишга суиқасд деб баҳоланиши мумкин эмас.

4. Жиноят кодекси 192[6]-моддасида кўзда тутилган **жиноятнинг субъекти** имтиёзлар ва преференцияларни қўллаш ваколатига эга бўлган, шунингдек уларнинг қўлланиши тўғрилиги устидан назорат қилиш мажбурияти юкланган махсус субъект бўлиши мумкин.

5. Биринчи қисмда назарда тутилган ҳаракатлар жуда кўп миқдорда зарар етказган ҳолда ёки уюшган гуруҳ манфаатларини кўзлаб содир этилган бўлса, ЖК 192[6]-моддаси 2-қисми бўйича жавобгарликни келтириб чиқаради.

192[7]-модда. Хўжалик юритувчи субъектларга ва бошқа ташкилотларга пул маблағлари беришни асоссиз равишда кечиктириш

Хўжалик юритувчи субъектларга ва бошқа ташкилотларга иш ҳақи, нафақалар, стипендиялар ва уларга тенглаштирилган ўзга тўловларни тўлаш учун пул маблағлари беришни банкнинг мансабдор шахси ёки хизматчиси томонидан асоссиз равишда кечиктириш, шундай ҳаракатлар учун маъмурий жазо қўлланилганидан кейин содир этилган бўлса, —

энг кам ойлик иш ҳақининг эллик бараваригача миқдорда жарима ёки уч йилгача муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш ёхуд бир йилгача озодликни чеклаш ёки бир йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Хўжалик юритувчи субъектларга ва бошқа ташкилотларга пул маблағлари беришни асоссиз равишда кечиктиришнинг **ижтимоий ҳавфи** шундаки, жиноят содир этилиши натижасида ҳақиқатда асоссиз равишда бюджет камомади пайдо бўлиши мумкин, хусусий мулк эса унинг қисми ҳисобланади. Бунинг натижасида тўлов қобилиятсизлиги, аҳолининг айрим қатламлари орасида норозилик шаклланиши, бу эса жамиятнинг

Ўзбекистонда амалга оширилаётган ислоҳотларни қабул қилишига салбий таъсир қилиб, уларни обрўсизлантиради.

2. Жиноят кодекси 192[7]-моддасида кўзда тутилган жиноятнинг **бевосита объекти** биринчи навбатда тўланадиган тўловларни тегишли муддатларда тўлашни амалга ошириш билан боғлиқ бўлган ижтимоий муносабатлар ҳисобланади. Бундан ташқари, ушбу қилмишнинг предметини инобатга олиб, таъкидлаш лозимки, жиноят объекти сифатида фуқароларнинг иқтисодий ва ижтимоий ҳуқуқ ва эркинликлари, меҳнат ва ижтимоий таъминот, таълим соҳасидаги муносабатлар тан олиниши лозим.

3. Жиноят предмети бўлиб, хўжалик юритувчи субъектлар ва бошқа ташкилотларнинг фақатгина қонунда қайд этилган харажатлари, жумладан, иш ҳақи, нафақалар, стипендиялар ва уларга тенглаштирилган ўзга тўловлар хизмат қилади.

4. Амалдаги қонунчиликка асосан **иш ҳақи** остида молиявий манбадан қатъий назар пул ёки натурал шаклда ҳисобланган барча турдаги меҳнат ҳақи (шунингдек турли мукофот, қўшимча устамалар, ижтимоий имтиёзлар), шу жумладан ишчиларга қонунда белгиланган тартибда ишламаган вақт учун ҳисобланган пул маблағлари (ҳар йилги таътил, дам олиш ва байрам кунлари ва хок.) тушунилади. Ўрганилаётган модда мазмунига кўра, иш ҳақи фақат пул шаклида ифодаланиши мумкин, чунки банклар уни натурал шаклда беришмайди. Шу муносабат билан, мазкур модда доирасида иш ҳақини аниқлашда терго ва суд органлари қонунда белгиланган пул шаклидаги иш ҳақига оид пул тўловларини инобатга олиши лозим.

5. Моддий ёрдам (нафақа) – ижтимоий таъминотнинг шаклларидан бири бўлиб, ижтимоий суғурта ёки давлат бюджети маблағларидан доимий ёки бир марталик тўловлардан иборат. Амалдаги қонун ҳужжатларига асосан ишсизлик нафақаси, болани икки ёшга тўлгунгача парвариш қилиш бўйича ойлик нафақа, бола туғилишида бериладиган бир марталик моддий ёрдам, вақтинча меҳнатга қобилиятсизлик нафақалари ва шу каби тўловларни амалга ошириш белгиланади.

Стипендия –ишлаб чиқаришдан ажралган ҳолда (кундузги таълим шакли) олий ва ўрта махсус таълим муассасаларида таҳсил оладиганларга, қонунда белгиланган бошқа тўловлардан қатъий назар тўланадиган ойлик пул тўлови. Стипендия таълим олишнинг моддий рағбати, давлат таълим даргоҳларида ўқийдиган ёшларнинг ижтимоий муҳофаза қилиш воситаси ҳисобланади.

Иш ҳақи, нафақалар, стипендиялар ва уларга тенглаштирилган **ўзга тўловлар** остида қонунда белгиланган ҳамда қайд этилган тўловларга ўхшаш тарзда биринчи навбатда, бирламчи ҳаражатларни тенг даражада қоплашни таъминлайдиган (пропорционал тартиб) шартларда амалга ошириладиган тўловларни тушуниш лозим. Бундай тўловларга миллий қонунчилик ҳарбий хизматчиларнинг пул таъминоти, моддий ёрдам беришга оид тўловлар, алимент мажбуриятларидан келиб чиқадиган тўловлар, майиб бўлиши ёки соғлиққа бошқача тарзда шикаст етиши, боқувчининг ўлими муносабати билан тўланадиган тўловлар, муаллифлик шартномаси бўйича мукофот пули, хизмат сафари ҳаражатлари ва бошқаларни киритади.

Ҳаражатлар турлари рўйхати, бюджет интизомини бузиш деб тан олинадиган асоссиз равишда пул маблағларини кечиктириш қонунда тугал тарзда белгиланиб, кенгайтирилиб шарҳланиши мумкин эмас. Шунга кўра, банк раҳбари ёки бошқа мансабдор шахслари томонидан юқоридаги турдаги ҳаражатлар сирасига кирмайдиган бошқа маблағлар, масалан, навбатдан ташқари ҳаражатлар юзасидан тўловлар ёки капитал таъмир ва ҳоказо учун мўлжалланган маблағлар берилиши кечиктирилса, айбдорларнинг ҳаракатлари мазкур модда билан квалификация қилиниши мумкин эмас.

6. Жиноят кодекси 192^{7}-моддасида кўзда тутилган **жиноят объектив томондан** банкнинг мансабдор шахси ёки хизматчиси томонидан, шундай ҳаракатлар учун маъмурий жазо қўлланилганидан кейин асоссиз равишда хўжалик юритувчи субъектларга ёки бошқа ташкилотларга иш ҳақи, нафақалар, стипендиялар ва уларга тенглаштирилган бошқа тўловларни тўлаш учун пул маблағлари бериш муддатларини кечиктириш ҳаракатлари

орқали яъни айбдорнинг шу ҳаракатларни содир этмасликка бўлган қасди билан қамраб олинган ҳаракатсизлиги орқали содир этишда ифодаланади.

7. Пул маблағлари беришни асоссиз равишда кечиктириш остида уларнинг қабул қилувчилари бўлган бюджет корхоналари ва ташкилотларга мазкур маблағларни тўланишини тўлиқ ёки қисман кечиктириш тушунилади. Шуни таъкидлаш лозимки, Иш ҳақи, нафақалар, стипендиялар ва уларга тенглаштирилган ўзга тўловларни бериш муддатлари жамоа шартномалари, Ҳукумат қарорлари, вазирликлар фармойишлари, Марказий банк кўрсатмалари билан белгиланади. Шу боис, ҳар бир конкрет ҳолатда пул маблағларини кечиктирилганини аниқлаш мақсадида, маблағлар тўлови амалга оширилиши лозим бўлган муддатларни билиш зарур.

Таъкидлаш лозимки, банк томонидан тегишли пул суммасининг бир қисми аввалроқ тўлангани ёки тўланмаганига қараб, пул маблағларини беришни кечиктириш қисман ёки тўлиқ бўлиши мумкин. Хусусан, башарти пул маблағлари берилиши лозим бўлган сумманинг бир қисми кўринишида берилган бўлса, қисман кечиктириш, агар кечиктириш тўлиқ суммага тааллуқли бўлса, тўлиқ кечиктириш сифатида эътироф этилади. Кечиктириш характери қилмишнинг квалификациясига таъсир этмайди, бироқ суд томонидан жазони тайинлашда ҳисобга олиниши мумкин.

Пул маблағлари остида фақатгина Ўзбекистон Республикаси банкнотлари ва тангалари шаклидаги нақд пул маблағлари тушунилади. Нақд кўринишга эга бўлмаган пул маблағларини амалга оширишни кечиктириш, яъни нақд пулсиз маблағларни ўтказиш, бюджет ташкилоти ҳисоб рақамига ўтказишни кечиктириш, хатто банк раҳбари ёки мансабдор шахснинг айбли ҳаракатлари натижасида вужудга келса ҳам, ЖКнинг ушбу моддаси билан квалификация қилинмайди.

8. Пул маблағларини беришни асоссиз равишда кечиктириш деганда объектив, яъни банк мансабдор шахси ёки хизматчиси ихтиёрига боғлиқ бўлмаган, у бу ҳолатларни англамаган, шунга ўхшаш вазиятда англаши мумкин ва лозим ҳам бўлмаган ҳамда пул маблағларини беришга

жиддий тарзда тўсқинлик қилаётган ҳолатларнинг мавжуд эмаслиги тушунилади. Масалан, банкда нақд пул маблағлари мавжуд, техник воситалар соз ҳолатда, фавқулодда вазиятлар мавжуд бўлмаганида ва бошқа шунга ўхшаш ҳолатларда хўжалик юритувчи субъектларга ва бошқа ташкилотларга пул маблағларини беришни кечиктиришни асоссиз деб тан олиш лозим.

Айбдор шахсларнинг ихтиёрига боғлиқ бўлмаган, бироқ доимий равишда ёки даврий тарзда, уларга маълум сабабларга кўра вужудга келадиган ҳолатлар натижасида хўжалик юритувчи субъектларга ва бошқа ташкилотларга пул маблағларини беришни асоссиз равишда кечиктириш деб эътироф этиш лозим. Жумладан, шу каби ҳолатларга маълум давр мобайнида нақд пул маблағларини мавжуд эмаслигини била туриб, пул маблағларини тўлашни айнан шу вақтга белгиланишини киритиш мумкин.

Суд-тергов органлари, айбдор шахсларнинг ихтиёрига боғлиқ бўлмаган, бироқ уларнинг ўз ҳаракатларини оқибатида вужудга келган ҳолат сабабли пул маблағларини беришни кечиктиришни асоссиз деб квалификация қилиши лозим, – масалан, бир ташкилотга пул маблағларини бериш муддатларини бошқа ташкилот зарарига қайта кўриб чиқиш.

Ҳар бир конкрет ҳолатда пул маблағларини беришни асоссиз кечиктириш сабаби суд-тергов органлари томонидан алоҳида аниқланиши лозим, башарти тўловни амалга оширишга тўсқинлик қилувчи объектив ҳолатлар айбдор шахсларнинг ҳаракатларини натижасида вужудга келган бўлса, уларнинг хатти-ҳаракатлари ва оқибатлар келиб чиқиши ўртасидаги сабабий боғланишни, шунингдек қасдни аниқлаш зарур.

Пул маблағларини беришни асоссиз равишда кечиктириш деб тан олиш учун қонун айбдорни аввал маъмурий жавобгарликка тортилган бўлишини талаб қилади, яъни маъмурий преюдиция мажбурий шарт этиб белгиланади.

Жиноят, иш ҳақи, нафақалар, стипендиялар ва уларга тенглаштирилган ўзга тўловларни тўлаш учун белгиланган муддат ўтганидан сўнг **тамомланган** ҳисобланади.

9. Мазкур жиноят **субъектив томондан** тўғри қасд билан содир этилади. Айбдор ўз ҳаракатлари натижасида хўжалик юритувчи субъектларга пул маблағлари бериш муддатлари асоссиз равишда кечикишини онгли равишда билсада шу ҳаракатларни қасддан содир этишни хоҳлайди.

ЖК 192[7] – моддасида жавобгарлик белгиланган жиноий қилмишни содир этиш мотив ва мақсади турлича бўлиб, қилмишни квалификация қилишга таъсир этмайди, бироқ суд томонидан жазо тайинлашда инобатга олиниши мумкин.

10. Ушбу **жиноятнинг субъекти** сифатида ўн олти ёшга етган ва махсус субъект белгиларига эга банкнинг мансабдор шахси ёки хизматчиси ҳисобланади.

192[8]-модда. Тадбиркорлик субъектларининг ҳисобварақларида пул маблағлари мавжудлиги тўғрисидаги ахборотни қонунга хилоф равишда талаб қилиб олиш

Қонун ҳужжатларида назарда тутилмаган ҳолларда тадбиркорлик субъектларининг ҳисобварақларида пул маблағлари мавжудлиги тўғрисидаги ахборотни талаб қилиб олиш, шундай ҳаракатлар учун маъмурий жазо қўлланилганидан кейин содир этилган бўлса, —

энг кам ойлик иш ҳақининг бир юз эллик бараваридан уч юз бараваригача миқдорда жарима ёки уч йилгача муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш ёхуд уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари билан жазоланади.

1. Кўриб чиқилаётган жиноятнинг **объекти** – Ўзбекистон Республикаси “Тадбиркорлик фаолияти эркинлигининг кафолатлари тўғрисида”[1] ва “Банк сири тўғрисида”ги[2] қонунларда белгиланган тадбиркорлик субъектининг

[1] Ўзбекистон Республикасиниг “Тадбиркорлик фаолияти эркинлигининг кафолатлари тўғрисида”ги Қонуни. Қонунчилик палатаси томонидан 2012 йил 29 февралда қабул қилинган. Сенат томонидан 2012 йил 23 мартда маъқулланган. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2012 й., 18-сон, 201-мод.; 2013 й., 18-сон, 233-мод., 41-сон, 543-мод.; 2014 й., 49-сон, 579-мод., 50-сон, 588-мод.; 2015 й., 33-сон, 439-мод.

[2] Ўзбекистон Республикасининг “Банк сири тўғрисида”ги Қонуни. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси ахборотномаси, 2003 й., 9-10-сон, 144-мод.; Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами,

ўзига мулк ҳуқуқида тегишли бўлган банк ҳисобварақларида мавжуд пул маблағларига эгалик қилиш, ундан фойдаланиш ва уни тасарруф этиш ҳуқуқи, тадбиркорлик субъектларининг банк сейфлари ва биноларида сақлаб турилган мол-мулки, унинг хусусияти ва қиймати ҳақидаги маълумотларни сир сақлаш ҳуқуқидан иборат.

2. Масалан, ЎзР “Банк сири тўғрисида”ги қонуни 3-моддасига кўра, банк сири банк томонидан муҳофаза қилинадиган қуйидаги маълумотлардан иборатдир:

ўз мижозларининг (вакилларининг) операциялари, ҳисобварақлари ва омонатларига доир маълумотлар;

банк ўз мижозига (вакилига) банк хизматлари кўрсатиши муносабати билан мазкур мижоз (вакил) тўғрисида олган маълумотлар;

мижознинг (вакилнинг) банк сейфлари ва биноларида сақлаб турилган мол-мулки, унинг хусусияти ва қиймати ҳақидаги маълумотлар;

мижоз (вакил) топшириғига биноан ёки унинг фойдасини кўзлаб амалга оширилган банклараро операциялар ва битимлар тўғрисидаги маълумотлар;

банк сирини ташкил этувчи маълумотларнинг банклар ўртасида муомалада бўлиши натижасида маълум бўлиб қолган, бошқа банкнинг мижозига (вакилига) доир маълумотлар.

ЎзР “Тадбиркорлик фаолияти эркинлигининг кафолатлари тўғрисида”ги қонуннинг 21-моддасига кўра, тадбиркорлик фаолияти субъектлари ўз пул маблағларини мустақил равишда тасарруф этади (Қонуннинг 21-моддаси 1-қисми), шунингдек тадбиркорлик фаолияти субъектларининг банк ҳисобварақларида пул маблағлари бор-йўқлиги ҳақида маълумот талаб қилиб олиш, шунингдек бундай маълумотларнинг банклар томонидан тақдим этилиши тақиқланади, қонунда назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно (мазкур Қонуннинг 21-моддаси 7-қисми).

2005 й., 37-38-сон, 280-мод.; 2009 й., 39-сон, 423-мод.; 2012 й., 15-сон, 163-мод.

3. Жиноят кодекси 192[8]-моддасида кўзда тутилган **жиноят объектив томондан,** тадбиркорлик субъектларининг ҳисобварақларида пул маблағлари мавжудлиги тўғрисидаги ахборотни қонун ҳужжатларида назарда тутилмаган ҳолларда талаб қилиб олишда ифодаланади. Мазкур маълумотлар ёзма ёки оғзаки шаклда талаб қилиниши мумкин.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш билан боғлиқ ахборотни бериш тартиби тўғрисида”ги Қарор ҳамда “Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш билан боғлиқ ахборотни бериш тартиби тўғрисидаги Низом”га асосан Департамент қуйидаги ҳолларда ташкилотга қўшимча ахборотни ва тегишли операция бўйича ҳужжатларнинг белгиланган тартибда тасдиқланган нусхаларини тақдим этиш тўғрисида ёзма сўровнома жўнатишга ҳақлидир:

операция тўғрисида олинган ахборотнинг ишончлилигини текшириш зарурати бўлганда;

бундай операциянинг жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш ва терроризмни молиялаштириш мақсадида амалга оширилаётган бўлиши мумкинлиги тўғрисида ахборот мавжуд бўлганда;

жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасида Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномалари бўйича мажбуриятларни бажариш доирасида.

Департаментнинг ахборот ва ҳужжатлар тақдим этиш тўғрисидаги ёзма сўровномалари Департаментнинг расмий бланкаларида расмийлаштирилади ҳамда Департамент раҳбари ёки унинг ўринбосарлари томонидан имзоланади ва махсус почта алоқаси воситасида ташкилотларга жўнатилади.

Шунингдек, тадбиркорлик субъектининг банк ҳисобварақларида пул маблағлари ҳақидаги маълумот прокуратура, тергов ва суриштирув

органлари, суд ва суд ижрочиси, давлат солиқ хизмати органларига тақдим этилиши мумкин.

Жумладан, “Банк сири тўғрисида”ги қонунга асосан, банк сирини ташкил этувчи маълумотлар прокуратура, тергов ва суриштирув органларига мазкур банк мижозига (вакилига) нисбатан қўзғатилган жиноят иши мавжуд бўлган тақдирда, етказилган зарар ундириб олинишини ёки унинг мол-мулки хатланишини таъминлаш мақсадида терговчи ёхуд суриштирувчининг асослантирилган қарорига биноан прокурор санкцияси билан тақдим этилади (9-модда. Банк сирини ташкил этувчи маълумотларни прокуратура, тергов ва суриштирув органларига тақдим этиш); банк сирини ташкил этувчи маълумотлар судга унинг ёзма сўрови асосида, мазкур банк мижозига (вакилига) нисбатан суднинг иш юритувидаги ишлар бўйича тақдим этилади.

Банк сирини ташкил этувчи маълумотлар суд ижрочисига унинг ёзма сўрови асосида, суднинг ундирувни мазкур банк мижозининг (вакилининг) мол-мулкига қаратиш тўғрисидаги ёки бу мижознинг (вакилнинг) мол-мулкини хатлаш ҳақидаги қонуний кучга кирган қарори бўлган тақдирда тақдим этилади. (10-модда. Банк сирини ташкил этувчи маълумотларни судга ва суд ижросига тақдим этиш); Банк сирини ташкил этувчи маълумотлар давлат солиқ хизмати органларига банк мижозига (вакилига) солиқ солиш масалаларига тааллуқли ҳолларда қонун ҳужжатларига мувофиқ тақдим этилади (11-модда. Банк сирини ташкил этувчи маълумотларни давлат солиқ хизмати органларига тақдим этиш).

Бунда шуни таъкидлаш лозимки, етарли асослар мавжудлигида, банк операциялари ёки банк ҳисобварақларида сақланаётган пуб маблағлари ҳақидаги маълумотларни талаб қилиб олиш тартибини бузиш, мазкур жиноят таркибининг объектив томони белгиси сифатида тан олиниши мумкин эмас.

Жиноят шундай ҳаракатлар учун маъмурий жазо қўлланилганидан кейин конун ҳужжатларида назарда тутилмаган ҳолларда тадбиркорлик субъектларининг ҳисобварақларида пул маблағлари мавжудлиги тўғрисидаги ахборотни талаб қилинган вақтдан бошлаб **тамомланган** ҳисобланади.

4. Кўриб чиқилаётган жиноятнинг **субъектив томони** тўғри қасд шаклида намоён бўлади.

5. **Жиноят субъекти** давлат ҳокимияти вакиллари, давлат бошқаруви мансабдор шахслари ҳисобланади. Уларга ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ва назорат органлари вакиллари, ҳокимлар ва бошқалар кириши мумкин.

192[9]-модда. Тижоратда пора эвазига оғдириб олиш

Нодавлат тижорат ташкилотининг ёки бошқа нодавлат ташкилотининг мансабдор шахсига мазкур мансабдор шахснинг ўз ваколатларидан фойдаланган ҳолда содир этиши лозим ёки мумкин бўлган муайян ҳаракатни уни пора эвазига ўзига оғдириб олаётган шахс манфаатларини кўзлаб бажариши ёки бажармаслиги эвазига қонунга хилоф эканлигини била туриб, моддий қимматликлар бериш ёки уни мулкий манфаатдор этиш, —

энг кам ойлик иш ҳақининг эллик бараваридан юз бараваригача миқдорда жарима ёки бир йилдан икки йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёхуд бир йилдан уч йилгача озодликни чеклаш ёки уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Нодавлат тижорат ташкилоти ёки бошқа нодавлат ташкилоти мансабдор шахсининг ўз ваколатларидан фойдаланган ҳолда содир этиши лозим ёки мумкин бўлган муайян ҳаракатни уни пора эвазига ўзига оғдириб олаётган шахс манфаатларини кўзлаб бажариши ёки бажармаслиги эвазига қонунга хилоф эканлигини била туриб, моддий қимматликлар олиши ёки мулкий манфаатдор бўлиши, —

энг кам ойлик иш ҳақининг эллик бараваридан юз бараваригача миқдорда жарима ёки бир йилдан икки йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёхуд бир йилдан уч йилгача озодликни чеклаш ёки уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ушбу модданинг биринчи қисмида назарда тутилган ҳаракатлар:

а) такроран;

б) кўп миқдорда;

в) бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб содир этилган бўлса, —

энг кам ойлик иш ҳақининг юз бараваридан уч юз бараваригача миқдорда жарима ёки икки йилдан уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёхуд уч йилдан беш йилгача озодликни чеклаш ёки уч йилдан беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ушбу модданинг иккинчи қисмида назарда тутилган ҳаракатлар:

а) такроран;

б) кўп миқдорда;

в) тамагирлик йўли билан;

г) бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб содир этилган бўлса, —

энг кам ойлик иш ҳақининг юз бараваридан уч юз бараваригача миқдорда жарима ёки икки йилдан уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёхуд уч йилдан беш йилгача озодликни чеклаш ёки уч йилдан беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ушбу модданинг биринчи ёки иккинчи қисмида назарда тутилган ҳаракатлар:

а) жуда кўп миқдорда;

б) уюшган гуруҳ томонидан ёки унинг манфаатларини кўзлаб содир этилган бўлса, —

энг кам ойлик иш ҳақининг уч юз бараваридан олти юз бараваригача миқдорда жарима ёки беш йилдан саккиз йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Башарти пора эвазига оғдириб олишни амалга оширган шахсга нисбатан моддий қимматликлар ёки мулкий манфаат сўраб товламачилик қилинган бўлса ва ушбу шахс жиноий ҳаракатлар содир этилганидан кейин бу ҳақда ўттиз сутка ичида ўз ихтиёри билан арз қилса, чин кўнгилдан

пушаймон бўлиб, жиноятни очишда фаол ёрдам берган бўлса, у жавобгарликдан озод этилади.

1. Башарти пора эвазига оғдириб олишни амалга оширган шахсга нисбатан моддий қимматликлар ёки мулкий манфаат сўраб товламачилик қилинган бўлса ва ушбу шахс жиноий ҳаракатлар содир этилганидан кейин бу ҳақда ўттиз сутка ичида ўз ихтиёри билан арз қилса, чин кўнгилдан пушаймон бўлиб, жиноятни очишда фаол ёрдам берган бўлса, у жавобгарликдан озод этилади.

Тижоратда пора эвазига оғдириб олиш – бу умумлаштирилган атама бўлиб, нодавлат тижорат ташкилотининг ёки бошқа нодавлат ташкилотининг бошқарув органлари фаолият тартибига қарши мансабдорлик жиноятлари иккита мустақил таркибини, яъни моддий қимматликлар ёки мулкий манфаатни бериш ва олишни қамраб олади. Қайд этилган манфаатларга қарши қаратилган тажовуз ҳар бири тамомланган қилмиш сифатида ўз-ўзидан, бошқасига боғлиқ бўлмаган ҳолда содир этилиши мумкин эмас. Бир-бирига нисбатан улар узвий боғлиқ бўлиб, бунда пора эвазига оғдириб олиш предмети мавжуд эмаслиги, ўз-ўзидан унинг олинганлигини инкор этади.

2. Давлат ҳокимияти, бошқаруви ва жамоат бирлашмалари фаолият тартибига қарши барча жиноятларга хос равишда, тижоратда пора эвазига оғдириб олиш давлат органлари ва мансабдор шахслар тимсолидаги оммавий бошқаруви аппаратининг нормал фаолиятига тажовуз қилади.

Тижоратда пора эвазига оғдириб олиш каби жиноятининг ижтимоий ҳавфлилик даражаси юқорилиги шу билан белгиланадики, у нодавлат тижорат ташкилотининг ёки бошқа нодавлат ташкилотининг бошқарув органлари мансабдор шахслари томонидан ўз ўз хизмат ваколатларини амалга оширишнинг белгиланган тартибини кескин ўзгартириб, шу орқали тижорат хизматининг манфаатларини қўпол равишда бузади. Тижоратда пора эвазига оғдириб олиш коррупциянинг энг типик ва ўзига хос кўриниши ҳисобланади.

3. Кўрилаётган жиноятнинг **бевосита объекти** нодавлат тижорат ташкилотининг ёки бошқа нодавлат ташкилотлари бошқарув аппаратини нормал фаолиятини таъминлаш соҳасидаги ижтимоий муносабатлар, мазкур ташкилотлар хизмат манфаатларидан иборат.

4. Тижоратда пора эвазига оғдириб олиш **предмети** сифатида ҳар қандай моддий бойликлар (буюмлар, ашёлар), шунингдек турли мулкий фойда, мулкий тусга эга хизматларни айтиш мумкин.

Моддий бойликларга мазкур ҳолатда муайян баҳога эга ҳар қандай қимматликлар тушунилади (пул, қимматли қоғозлар, бошқа мол-мулк, шу жумладан валюта қимматликлари, қимматбаҳо металлар, нодир тошлар).

Мулкий фойда остида тегишли мансабдор шахсга текин тарзда ва (ёки) очиқчасига ўта пасайтирилган нархда амалга ошириладиган турли хил хизматлар ва (ёки) моддий наф келтириш тушунилади.

Мулкий тусга эга фойда бериш остида шунингдек, тегишли мансабдор шахснинг санаторий ёки туристик йўлланмаси, йўлкира билетларини тўлаш, унинг ҳаражатлари ва ўйин-кулги, сайр-томошаси сарф-ҳаражатини қоплаш, ушбу шахс фойдасини кўзлаб, таъмирлаш, қурилиш, реставрация ва бошқа ишларни бажариш тушунилади.

Қандайдир номулкий манфаатлар тижоратда пора эвазига оғдириб олиш предмети бўлиши мумкин эмас. Масалан, жинсий алоқа қилиш, ижобий тавсиянома, тақриз, тавсифнома бериш, нашрда чоп эттириш, телевидение орқали намойиш этиш ва хок.

5. Моддий қимматликлар бериш ёки мулкий манфаатдор этиш **объектив томондан** нодавлат тижорат ташкилотининг ёки бошқа нодавлат ташкилотининг мансабдор шахсига ўз ваколатларидан фойдаланган ҳолда содир этиши лозим ёки мумкин бўлган муайян ҳаракатни уни пора эвазига ўзига оғдириб олаётган шахс манфаатларини кўзлаб бажариши ёки бажармаслиги эвазига қонунга хилоф эканлигини била туриб, шахсан ёки воситачи орқали моддий қимматликлар бериш ёки уни мулкий манфаатдор этишда ифодаланади.

Моддий қимматликлар ёки мулкий фойда бериш нодавлат тижорат ташкилотининг ёки бошқа нодавлат ташкилотининг мансабдор шахси томонидан тижоратда пора эвазига оғдириб олаётган шахс фойдасига унинг хизмат ваколатига кирадиган ҳаракатлар (ҳаракатсизлик) амалга ошириш, ёки мансабдор шахс эгаллаб турган мансабидан фойдаланиб, бошқа мансабдор шахс томонидан унинг хизмат ваколатига кирадиган ҳаракатлар (ҳаракатсизлик) амалга оширишига кўмаклашиш, ёхуд тижоратда пора эвазига оғдириб олаётган шахс ёки унинг вакилларига хизмат юзасидан умумий ҳомийлик қилиш, шу билан бирга мансабдор шахснинг хизмат бўйича қонунга хилоф ҳаракатларига бепарволик билан қараши эвазига қонунга хилоф равишда шахсан ёки воситачи орқали моддий қимматликлар тақдим этиш, бериш, топшириш ёки мулкий фойда беришда ифодаланади.

Пора эвазига оғдириб олиш йўли билан субъект мансабдор шахсни жиноят содир этишга тортса, у нафақат пора эвазига оғдириб олиш жинояти, балки мансабдор шахснинг жиноятида иштирок этганлиги (далолатчилик) учун жавобгар бўлиши лозим.

6. **ЖК 192[9] – моддаси 1-қисмида** назарда тутилган жиноят, тегишли мансабдор шахс пора эвазига оғдириб олаётган шахс манфаатида қандайдир ҳаракатлар бажарган ёки бажармаганидан қатъий назар, ушбу мансабдор шахсга тижоратда пора эвазига оғдириб олиш предметининг бир қисми бўлса ҳам берилган вақтдан бошлаб, **тамомланган** ҳисобланади. Башарти тижоратда пора эвазига оғдириб олиш предмети кўп миқдор ёки жуда кўп миқдорни ташкил этса, бироқ унинг фақат бир қисми топширилган бўлса, тижоратда пора эвазига оғдириб олиш предметини топшираётган шахс ҳаракатларини мазкур модданинг тегишли қисми, 25-модданинг 2-қисми, тегишлича ЖК 192[9]-моддаси 3-қисми “б” банди ёки ЖК 192[9]-моддаси 4-қисми “а” банди билан квалификация қилиш лозим.

7. **Субъектив томондан** жиноят **тўғри қасддан** содир этилади. Пора берувчи мансабдор шахсга пора предметини мукофот сифатида, ўзининг

мансаб мавқеидан келиб чиқиб унинг манфаати йўлида бирон-бир ҳаракатни содир этиши ёки этмаслиги учун берилишини англайди ва шуни хоҳлашади.

Пора эвазига оғдириб олишнинг **мотиви ва мақсади** квалификация қилишда аҳамиятга эга эмас.

8. **Жиноятининг субъекти** – 16 ёшга тўлган ҳар қандай ақли расо жисмоний шахс.

ЖК 192[9]-моддаси 2-қисми нодавлат тижорат ташкилоти ёки бошқа нодавлат ташкилоти мансабдор шахсининг ўз ваколатларидан фойдаланган ҳолда содир этиши лозим ёки мумкин бўлган муайян ҳаракатни уни пора эвазига ўзига оғдириб олаётган шахс манфаатларини кўзлаб моддий қимматликлар олиш ёки мулкий фойда олиш эвазига бажариши ёки бажармаслиги учун жавобгарликни назарда тутади.

ЖК 192[9]-моддаси 2-қисмида назарда тутилган жиноят объекти ва предмети, мазкур модданинг 1-қисмида белгиланган жиноят объекти ва предмети билан бир хилдир.

9. Моддий қимматликлар олиш ёки мулкий манфаат кўриш **объектив томондан** нодавлат тижорат ташкилотининг ёки бошқа нодавлат ташкилоти мансабдор шахсининг пора олиш жинояти объектив томондан нодавлат тижорат ташкилоти ёки бошқа нодавлат ташкилоти мансабдор шахсининг ўз ваколатларидан фойдаланган ҳолда содир этиши лозим ёки мумкин бўлган муайян ҳаракатни уни пора эвазига ўзига оғдириб олаётган шахс манфаатларини кўзлаб бажариши ёки бажармаслиги эвазига қонунга хилоф эканлигини била туриб, моддий қимматликлар олиши ёки мулкий манфаатдор бўлишида намоён бўлади. Мазкур ҳолатда кенгайтирилган шарҳлашни қўллаб, нодавлат тижорат ташкилотининг ёки бошқа нодавлат ташкилотининг мансабдор шахси томонидан тижоратда пора эвазига оғдириб олиш предметларини шахсан ёки воситачи орқали олишни ҳам ЖК 192[9]-моддаси 2-қисми билан квалификация қилиш лозим.

Тижоратда пора эвазига оғдириб олиш предметини олиш усуллари турлича бўлиши мумкин: шахсан қўлдан-қўлга, воситачи орқали, почта орқали ва ҳок.

Тижоратда пора эвазига оғдириб олиш предмети кўпинча ошкора берилади, аммо суд-тергов амалиётида ўзига хос яширин оғдириш ҳолатлари ҳам учрайди, масалан, нодавлат тижорат ташкилотининг ёки бошқа нодавлат ташкилоти мансабдор шахсининг туғилган куни ёки бошқа тадбири муносабати билан совға бериш, қарта ўйинида ютқазиш ва хок.

Жиноятни квалификация қилишда шуни инобатга олиш зарурки, айбдор пора эвазига оғдириб олиш предметини оғдириб олаётган манфаатида маълум конкрет ҳаракатни бажариш ёки бажармаслик эвазига олиб, бунда ўзининг хизмат вокалатларидан фойдаланади. Шу билан бирга, мазкур ҳаракат (ҳаракатсизлик) мансабдор шахснинг хизмат ваколатлари доирасига кириши лозим. Мансабдор шахснинг хизмат ваколатлари – бу унинг қонуний ва ҳуқуқ доирасида ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) бўлиб, шахс уларни бажариши ёки бажармаслиги лозим эди. Бундан ташқари, тижоратда пора эвазига оғдириб олишни амалга ошириш вақтига кўра, моддий қимматликлар ёки мулкий фойда аввалдан, “аванс” тариқасида бериб қўйилиши ёки тижоратда пора эвазига оғдириб олиш предмети олувчиси томонидан қилмиш бажарилганидан сўнг топширилиши мумкин.

10. **Субъектив томондан** тижоратда пора эвазига оғдириб олиш предметини олиш тўғри қасд билан содир этилади. Айбдор, предметни (моддий бойликлар ёки бошқа мулкий фойда) пора эвазига оғдириш предмети сифатида олаётганини англаб етади ва шуни ҳохлайди.

Мақсад ва мотив жиноятни квалификация қилиш учун аҳамиятга эга эмас, амалда кўп ҳолда пора тамагирлик ниятида содир этилади.

11. Пора олиш **субъекти** сифатида фақатгина 18 ёшга етган нодавлат тижорат ташкилоти ёки бошқа нодавлат ташкилотининг мансабдор шахси бўлиши мумкин.

Нодавлат тижорат ташкилоти ёки бошқа нодавлат ташкилоти мансабдор шахси – бу устав жамғармасида давлат улуши бўлмаган тижорат ташкилотларда сайлаш ёки тайинлаш бўйича доимий ёхуд вақтинча ташкилий бошқарув ёхуд маъмурий-хўжалик вазифаларини амалга ошираётган шахс; 2) давлат органи ёки давлат ташкилоти иштирокисиз тузилган ёки ташкил этилган бошқа нодавлат ташкилоти мансабдор шахси.

ЖК 192[9]-моддаси 3-қисми тижоратда пора эвазига оғдириб олиш жинояти:

а) такроран;

б) кўп миқдорда;

в) бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб содир этилиши учун жавобгарликни назарда тутади.

тижоратда пора эвазига оғдириб олиш жиноятининг **такрорийлик** белгиси бўйича квалификация қилишда шуни инобатга олиш лозимки, пора эвазига оғдириб олиш предметини қисмларга бўлиб берилиши такрорийлик белгисини ташкил этмайди, балки ягона давомли жиноят ҳисобланади, бунда айбдорнинг ҳаракатларини унинг қасдига қараб, квалификация қилиш лозим.

ЖК 192[9]-моддаси 4-қисми тижоратда пора эвазига оғдириб олиш жинояти предметини:

а) такроран;

б) кўп миқдорда;

в) тамагирлик йўли билан;

г) бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб содир этилиши учун жавобгарликни назарда тутади.

Такрорийлик остида пора эвазига оғдириб олиш предметини камида икки марта олиш тушунилади, бунда қонунда белгиланган жиноий жавобгарликка тортиш муддатлари ўтмаган бўлиши шарт.

Пора эвазига оғдириб олиш, биринчи жиноят тамомланган бўлишидан ёки аввал пора олиш жиноятига тайёргарлик ёхуд пора олишга суиқасд содир этилганидан қатъий назар такроран ҳисобланади.

Пора предметини олишни **ЖК 192[9]-моддаси 4-қисми** билан квалификация қилишда шуни инобатга олиш зарурки, бир неча шахсдан ҳар бирининг манфаатида маълум ҳаракатларни амалга ошириш учун моддий қимматликлар ёки мулкий фойда олиш содир этилишида, пора эвазига оғдириб олиш предметини такроран олиш деб ҳисоблаш зарур. Аммо, бир неча шахслардан уларнинг умумий манфаатида конкрет ҳаракат содир этиш учун тижорат пора эвазига оғдириб олиш предметини олиш ушбу жиноятнинг такроран содир этилиши белгисини ташкил этмаслиги лозим.

Тижорат пора эвазига оғдириб олиш предметини **тамагирлик йўли билан** олиш жинояти таркибини нодавлат тижорат ташкилоти ёки бошқа нодавлат ташкилоти мансабдор шахси томонидан пора эвазига оғдираётган шахснинг қонуний манфаатлари бузилишига таҳдид қилиш ёки ўзининг қонуний манфаатлари бузилишини олдини олиш мақсадида уни тижорат пора эвазига оғдириш жиноятини содир этишга мажбур бўладиган аҳволга тушириш орқали моддий қимматликлар ёки мулкий фойда беришни талаб қилиш ҳолатлари ташкил этади.

Шахс манфаатларида қонунга хилоф талабларини бажарганлик учун тижорат пора эвазига оғдириш жинояти предметини талаб қилиш порани тамагирлик йўли билан олиш жиноятини ташкил этмайди.

Нодавлат тижорат ташкилоти ёки бошқа нодавлат ташкилоти мансабдор шахси томонидан пора предметини тамагирлик йўли билан олишга қаратилган ҳаракатлар содир этилса, бироқ, пора предмети мансабдор шахси томонидан олинмаган бўлса, ушбу ҳаракатлар жиноятга суиқасдни ташкил этади.

ЖК 192[9]-моддаси 5-қисмига кўра, тижоратда пора эвазига оғдириб олиш предметини бериш ва олиш:

а) жуда кўп миқдорда;

б) уюшган гуруҳ томонидан ёки унинг манфаатларини кўзлаб содир этилиши учун жавобгарликни назарда тутади.

ЖК 192[9]-моддаси 6-қисмида иккита ўзаро боғлиқ шартлар назарда тутилган бўлиб, уларнинг мавжудлигида пора эвазига оғдираётган шахс жиноий жавобгарликдан озод этилади.

Биринчи шартда белгиланишича, пора эвазига оғдириб олишни амалга оширган шахсга нисбатан товламачилик қилинган бўлса, у жавобгарликдан озод этилади.

Иккинчи шартга кўра, башарти шахс жиноий ҳаракатлар содир этилганидан кейин бу ҳақда ўттиз сутка ичида ўз ихтиёри билан арз қилса, чин кўнгилдан пушаймон бўлиб, жиноятни очишда фаол ёрдам берган бўлса, у ЖК 192[9]-моддаси жиноий жавобгарликдан озод этилади.

Тижорат пора эвазига оғдириб олишни амалга оширган шахс, ўз ихтиёри билан ҳар қандай ҳокимият органига (МҲҲ, прокуратура, суд, милиция, ҳокимият, маҳалла қўмитаси ва бошқа) исталган шаклда (оғзаки, ёзма, учинчи шакхслар орқали) арз қилишга ҳақли. Пора эвазига оғдириб олиш амалга оширилгани ҳақида **арзнинг ихтиёрийлиги** аниқлашда шуни инобатга олиш зарурки, у жиноят тўғрисида ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар хабардор бўлишидан аввал амалга оширилиши керак. Ушбу арзнинг мотив ва мақсади (фош бўлиш ёки жазоланишдан қўрқиш, виждон азоби ва хок.) жавобгарликдан озод этиш учун аҳамиятга эга эмас.

Бироқ, пора эвазига оғдириб олишни амалга оширган шахс жиноий жавобгарликдан озод этилиши, унеинг ҳаракатларида жиноят таркиби мавжуд эмаслигини англатмайди.

Шу сабабли, бундай шахслар жабрланувчи деб тан олиниши ва тижорат пора эвазига оғдириб олиш предмети олувчисига топширилган пора предметини қайтаришни талаб қилишга ҳақли эмас.

Пора эвазига оғдириб олиш амалга оширилган ҳақидаги ихтиёрий арз жиноий ҳаракатлар содир этилганидан кейин бу ҳақда ўттиз сутка ичида,

бироқ жиноят тўғрисида ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар хабардор бўлишидан аввал амалга оширилиши керак.

Пора эвазига оғдириб олиш амалга оширилган ҳақидаги ихтиёрий арз қилиш билан бирга, шахс чин кўнгилдан пушаймон бўлиб, жиноятни очишда фаол ёрдам бериши шарт. Масалан, ашёвий далилларни кўрсатиши, пора эвазига оғдириб олиш предмети олувчиларни фош этиши ва ҳок.

192[10]-модда. Нодавлат тижорат ташкилотининг ёки бошқа нодавлат ташкилотининг хизматчисини пора эвазига оғдириб олиш

Нодавлат тижорат ташкилотининг ёки бошқа нодавлат ташкилотининг хизматчисига мазкур хизматчининг ўз ваколатларидан фойдаланган ҳолда содир этиши лозим ёки мумкин бўлган муайян ҳаракатни уни пора эвазига ўзига оғдириб олаётган шахс манфаатларини кўзлаб бажариши ёки бажармаслиги эвазига қонунга хилоф эканлигини била туриб, моддий қимматликлар бериш ёки уни мулкий манфаатдор этиш, шундай ҳаракатлар учун маъмурий жазо қўлланилганидан кейин содир этилган бўлса, —

энг кам ойлик иш ҳақининг йигирма бараваридан ўттиз бараваригача миқдорда жарима ёки бир йилгача ахлоқ тузатиш ишлари билан жазоланади.

Нодавлат тижорат ташкилоти ёки бошқа нодавлат ташкилоти хизматчисининг ўз ваколатларидан фойдаланган ҳолда содир этиши лозим ёки мумкин бўлган муайян ҳаракатни уни пора эвазига ўзига оғдириб олаётган шахс манфаатларини кўзлаб бажариши ёки бажармаслиги эвазига қонунга хилоф эканлигини била туриб, моддий қимматликлар олиши ёки мулкий манфаатдор бўлиши, шундай ҳаракатлар учун маъмурий жазо қўлланилганидан кейин содир этилган бўлса, —

энг кам ойлик иш ҳақининг йигирма бараваридан ўттиз бараваригача миқдорда жарима ёки бир йилгача ахлоқ тузатиш ишлари билан жазоланади.

1. Ушбу **жиноятнинг бевосита объекти** нодавлат нотижорат ташкилотларининг эркин фаолиятини давлат томонидан кафолатлаб бериш, уларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатлари ҳимоя қилинишини таъминлаш, нодавлат нотижорат ташкилотларини қўллаб-қувватлаш соҳасидаги, шунингдек, нодавлат нотижорат ташкилоти ходимининг қонунда белгиланган тартибда эркин фаолият юритишни таминловчи ижтиомоий муносабатлардир.

Предмет данного преступления идентичен предмету коммерческого подкупа.

2. **Жиноят кодекси 192[10]-моддасида** кўзда тутилган жиноятнинг **1-қисмида** кўрсатиб ўтилган жиноят **объектив томондан** муайян субъектнинг ўзи томонидан содир этилаётган хатти ҳаракатнинг қонунга хилоф эканлигини била туриб, шундай ҳаракатлар учун маъмурий жазо қўлланилганидан кейин, нодавлат нотижорат ташкилоти хизматчисига унинг ўз ваколатларидан фойдаланган ҳолда содир этиши лозим ёки мумкин бўлган муайян ҳаракатни бажариши ёки бажармаслиги учун моддий қимматликлар бериш ёки уни мулкий манфаатдор этишдан иборат.

ЖК 192[10]-моддасида назарда тутилган ҳаракатлар, ўз моҳиятига кўра, ЖК 192[9]-моддасида (Тижоратда пора эвазига оғдириб олиш) қайд этилган ҳаракатлар билан бир хил, ягона фарқ шундаки, мазкур ҳолатда мукофот мансабдор шахсга эмас, хизматчига мазкур хизматчининг ўз ваколатларидан фойдаланган ҳолда содир этиши лозим ёки мумкин бўлган муайян ҳаракатни уни пора эвазига ўзига оғдириб олаётган шахс манфаатларини кўзлаб бажариши ёки бажармаслиги учун берилади.

Моддий қимматликлар бериш ёки мулкий манфаатдор этиш – бу хизматчига унинг хизмат ваколатлари доирасига кирадиган муайян

ҳаракатни уни пора эвазига ўзига оғдириб олаётган шахс манфаатларини кўзлаб бажариши ёки бажармаслиги учун мулкий тусга эга қимматликларни бериш ёки ҳуқуқ доирасида мулкий баҳоланиш имконияти мавжуд бўлган манфаатни тақдим этишдир.

Ҳаракатлар пора эвазига ўзига оғдириб олаётган шахс манфаатларини кўзлаб бажарилади, башарти улар:

пора эвазига ўзига оғдириб олаётган шахс ёки у кўрсатган бошқа шахсларнинг эҳтиёжларини қондиради, уларга фойда ёки имтиёзлар келтиради;

пора эвазига оғдирилаётган шахс фаолият юритаётган шахс хизмат манфаатларига зид ҳисобланади.

Мазкур қилмишнинг жиноий жазога сазоворлигининг зарурий шарти моддий қимматликлар ёки мулкий манфаат беришда ифодаланади.

Қонунга хилоф эканлигини била туриб бериш деганда шундай ҳолатлар тушуниладики, бунда ушбу ҳаракат (ҳаракатсизлик) амалдаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда ёки таъсис ҳужжатларида тўғридан-тўғри тақиқланган ёки қонунга асосан хизматчи фаолиятидан келиб чиқмайди.

Ўз хизмат ваколатларидан фойдаланган ҳолда ҳаракатни бажариш ёки бажармаслик мавжуд ҳуқуқий ва амалий имкониятлардан фойдаланишни кўзда тутади, яъни ушбу хизматчининг ваколатлари доирасига кирадиган ҳаракат (ҳаракатсизлик)ни ҳамда бу доирадан чиқадиган, бироқ унинг хизмат нуфузи, обрўси, хабардорлиги, маълумотни олиш имконига эгалиги ва ҳоказода асосланган ҳаракат (ҳаракатсизлик)ни қамраб олади.

Ҳаракатни бажариш ёки бажармаслик ўз тусига кўра аввалдан қонунга хилоф бўлиши ёхуд хизматчи ишлайдиган нодавлат тижорат ташкилоти ёки бошқа нодавлат органлар, корхоналар, муассасалар ва ташкилотлар қонуний манфаатларига қарши бўлиши лозим.

Пора эвазига оғдириш усули ва шакли аҳамият касб этмайди. Қонунга хилоф моддий қимматликлар олиши ёки мулкий манфаат хизматчи томонидан шахсан ёки воситачи орқали олиниши мумкин.

Пора эвазига оғдириш ошкора ёки яширин тарзда, совға кўринишида, моддий қимматликни очиқдан очиқ арзонлаштирилган нархда сотишда, сохта меҳнат шартномасини тузиш ва бошқа шаклда бўлиши мумкин.

Қонун пора эвазига оғдириш муайян ҳаракатни бажаришдан олдин ёки тегишли ҳаракат бажарилганидан кейин бўлиши ўртасида фарқни белгиламайди, улар бир хилда жиноий жазога лойиқ қилмишни ташкил этади.

Башарти, хизматчи пора эвазига оғдираётган шахс манфаатида бирор-бир жиноий ҳаракатлар содир этса, унинг ҳаракатларини жиноятлар жами бўйича квалификация қилиш зарур (масалан, хизматчи мукофот эвазига ҳужжатни қалбакилаштирса, унинг ҳаракатлари жиноятлар жами бўйича ЖК 192^{10} -моддаси 1-қисми ва ЖК 228-моддаси (Ҳужжатлар, штамплар, муҳрлар, бланкалар тайёрлаш, уларни қалбакилаштириш, сотиш ёки улардан фойдаланиш) билан квалификация қилинади).

3. Хизматчини пора эвазига оғдириш жинояти у томондан ўз ваколатларидан фойдаланган ҳолда содир этиши лозим ёки мумкин бўлган муайян ҳаракатни пора эвазига ўзига оғдириб олаётган шахс манфаатларини кўзлаб бажаргани эвазига моддий қимматликлар ёки моддий манфаатнинг бир қисми бўлса ҳам олинганидан сўнг **тамомланган** ҳисобланади, башарти бу ҳаракат унга нисбатан бир йил ичида худди шундай ҳаракатлар учун ЎзР МЖтКнинг 611-моддаси билан маъмурий жазо қўлланилганидан кейин содир этилган бўлса.

4. Жиноят кодекси 192^{10}-моддасида кўзда тутилган жиноятнинг 2-қисмида кўрсатиб ўтилган жиноят **объектив томондан** нодавлат тижорат ташкилоти ёки бошқа нодавлат ташкилоти хизматчиси шундай ҳаракатлар учун маъмурий жазо қўлланилганидан кейин ўз ваколатларидан фойдаланган ҳолда содир этиши лозим ёки мумкин бўлган муайян ҳаракатни уни пора эвазига ўзига оғдириб олаётган шахс манфаатларини кўзлаб бажариши ёки бажармаслиги эвазига қонунга хилоф эканлигини била туриб, моддий қимматликлар олиши ёки мулкий манфаатдор бўлишида ифодаланади.

5. **ЖК 192[10]-моддаси 2-қисмида** назарда тутилган жиноятнинг белгилари, моҳиятан, тижоратда пора эвазига оғдириб олиш жинояти предмети белгиларидан фарқ қилмайди, ягона фарқ шундаки, мазкур ҳолатда қонунга хилоф мукофотни мансабдор шахс эмас, хизматчи ўз ваколатларидан фойдаланган ҳолда содир этиши лозим ёки мумкин бўлган муайян ҳаракатни уни пора эвазига ўзига оғдириб олаётган шахс манфаатларини кўзлаб бажариши ёки бажармаслиги учун олади.

Ўрганилаётган жиноятни квалификация қилиш учун, хизматчи қонунга хилоф мукофотни қачон, – пора эвазига оғдираётган шахс манфаатларида тегишли ҳаракатни бажаришдан олдин ёки кейин олганлиги муҳим эмас.

Жиноят хизматчи худди шундай қилмиш учун маъмурий жавобгарликка тортилганидан сўнг бир йил ичида моддий қимматликлар ёки мулкий манфаатни бир қисмини бўлса ҳам олганидан сўнг тамомланган ҳисобланади.

6. Жиноят кодекси 192[10]-моддасида кўзда тутилган жиноят **субъектив томондан** тўғри қасддан содир этилади. Айбдор хизматчига ўз ваколатларидан фойдаланган ҳолда содир этиши лозим ёки мумкин бўлган бирор ҳаракатни пора эвазига ўзига оғдириб олаётган шахс манфаатларини кўзлаб бажариши ёки бажармаслиги эвазига моддий қимматликлар бераётгани ёки унга мулкий манфаат келтираётганини англайди ва буни ҳоҳлайди (ЖК 192[10]-моддаси 1 қисми). Айбдор унга моддий қимматликлар ёки мулкий фойда айнан у эгаллаб турган хизмат ваколатидан фойдаланиб, пора эвазига ўзига оғдириб олаётган шахс манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни бажариши ёки уларни бажаришдан ўзини тийиши учун пора сифатида берилганини англаб етади ва шуни истайди (ЖК 192[10]-моддаси 2 қисми).

Мукофотни қабул қилаётган шахс тамагирлик мотиви билан ҳаракат қилади. Қонунга хилоф равишда моддий мукофот ёки мулкий наф беришнинг мотивлари турлича бўлиши мумкин (тамагирлик нияти, шахсий тусдаги ниятлар, қонунни “четлаб ўтиш” истаги, жавобгарликдан халос

бўлиш, хизматчига кўрсатилган хизмат учун миннатдорчилик билдириш, айбдорнинг манфаатларини қондириш ва хок.).

Пора эвазига оғдириш айбдор шахс ишлаётоан корхона, ташкилот, муассаса манфаатида ҳам амалга оширилиши мумкин.

Қонунга хилоф равишда мувофот бериш шартлари махсус равишда келишилмаган, бироқ жиноят иштирокчилари томонидан пора эвазига оғдириш предмети айнан мазкур мукофот тақдим этган шахс манфаатларини қондириш мақсадида берилаётганини англаб етган ҳолатлар, қонунга хилоф моддий қимматликлар ёки мулкий фойдани олиш сифатида эътироф этилиши зарур.

7. ЖК 192[10]-моддаси 1 қисми бўйича жиноят **субъекти** сифатида 16 ёшга тўлган ҳар қандай ақли расо жисмоний шахс, ЖК 192[10]-моддаси 2 қисми бўйича эса – фақат нодавлат тижорат ташкилотининг ёки бошқа нодавлат ташкилотининг хизматчиси бўлиши мумкин.

ЖК 192[11]-модда. Нодавлат тижорат ташкилотида ёки бошқа нодавлат ташкилотида мансабдор шахслар томонидан ўз ваколатларини суиистеъмол қилиш

Мансаб ваколатларини суиистеъмол қилиш, яъни нодавлат тижорат ташкилоти ёки бошқа нодавлат ташкилоти мансабдор шахсининг ўз мансаб ваколатларидан қасддан фойдаланиши фуқароларнинг ҳуқуқларига ёки қонун билан қўриқланадиган манфаатларига ёхуд давлат ёки жамоат манфаатларига кўп миқдорда зарар ёхуд жиддий зиён етказилишига сабаб бўлса, —

энг кам ойлик иш ҳақининг юз бараваридан бир юз эллик бараваригача миқдорда жарима ёки икки йилгача озодликни чеклаш ёхуд икки йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўша ҳаракат:

а) жуда кўп миқдорда зарар етказган ҳолда;

б) уюшган гуруҳ томонидан ёки унинг манфаатларини кўзлаб содир этилган бўлса, —

энг кам ойлик иш ҳақининг бир юз эллик бараваридан уч юз бараваригача миқдорда жарима ёки бир йилдан уч йилгача озодликни чеклаш ёхуд уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Етказилган моддий зарарнинг ўрни қопланган тақдирда озодликни чеклаш ва озодликдан маҳрум қилиш тариқасидаги жазо қўлланилмайди.

1. Ушбу жиноятнинг **бевосита асосий объекти** нодавлат тижорат ташкилоти ёки бошқа нодавлат ташкилотининг нормал иш фаолияти, ушбу соҳадаги фуқароларнинг ҳуқуқларига ёки қонун билан қўриқланадиган манфаатлари, давлат ёки жамоат манфаатлари ҳисобланади. **Қўшимча бевосита объекти** сифатида фуқаролар, жамият, давлатнинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини таъминлашга қаратилган ижтимоий муносабатлар тушунилади.

Давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари, ўзини ўзи бошқариш органлари нормал фаолиятини соҳасида шаклланадиган ижтимоий муносабатлар, ЎзР ЖК 205-моддасида назарда тутилган жиноятнинг бевосита объекти ҳисобланади.

2. **Объектив томондан** жиноят нодавлат тижорат ташкилоти ёки бошқа нодавлат ташкилоти мансабдор шахсининг ўз мансаб ваколатларидан қасддан фойдаланишида намоён бўлади. Ушбу ҳаракатлар натижасида фуқароларнинг ҳуқуқларига ёки қонун билан қўриқланадиган манфаатларига ёхуд давлат ёки жамоат манфаатларига кўп миқдорда зарар ёхуд жиддий зиён етказилишига сабаб бўлишида ифодаланади.

Мансаб ваколатларидан қасддан фойдаланиши деганда, бундай шахснинг мансаб мавқеидан келиб чиққан ва бу шахс эгаллаган лавозими ваколатига берилган ҳуқуқ ва мажбуриятларни амалга ошириш билан боғлиқ, бироқ ўз мазмуни бўйича тегишли органнинг фаолият олиб боришидан кўзланган мақсад ва вазифаларга зид келувчи ҳаракатларини тушуниш лозим.

Мансаб ваколатлари деганда, шахс эгаллаётган лавозими туфайли эга бўлган ҳуқуқ ва мажбуриятлар тушунилиши керак. Тегишинча хизмат ваколатларидан фойдаланиш сифатида мансабдор шахс томонидан унинг хизмат ваколатлари доирасида, у эгаллаб турган мансаб мавқеи туфайли унга тақдим этилган ҳуқуқлар ва унинг зиммасига юклатилган мажбуриятлар чегараларида амалга оширилган ҳаракатларгина эътироф этилади.

Шахсни мазкур жиноят учун жавобгарликка тортишда модданинг тўғри қўлланилишини таъминлаш мақсадида нодавлат тижорат ташкилоти ёки бошқа нодавлат ташкилоти мансабдор шахс хизмат ҳуқуқлари ва мажбуриятларининг доираси ва хусусиятини, уларни тартибга солувчи норматив ҳужжатларни, содир этилган қилмишнинг мотиви, мақсади ва фактик ҳолатларини, бундай шахс ўз мажбуриятларини бузиши ҳамда келиб чиққан зарарли оқибатлар ўртасида сабабий боғланишни аниқлаштириш зарур.

Мансабдор шахс ваколати муайян мансабни доимий равишда ёки вақтинчалик ёхуд махсус ваколат билан ушбу мансаб бўйича вазифани бажарувчи шахснинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари тартибга солинган тегишли қонунлар, низом ва бошқа норматив ҳужжатларда белгиланган унинг компетенцияси билан белгиланади.

Мансаб ваколатларини суиистеъмол қилиш тақдим этилган ҳуқуқлар ва юклатилган мажбуриятларни амалга оширишнинг ўзига хос шакли сифатида фаол ҳаракат қилиш шаклини назарда тутиб, қуйидагиларда ифодаланади:

1) нодавлат тижорат ташкилоти ёки бошқа нодавлат ташкилоти бошқарув функцияларидан қонунга хилоф фойдаланишдан иборат. Бу шуни англатадики, шахс расман ўз хизмат ваколати доирасида ҳаракат қилади, яъни унинг ҳаракатлари расман хизмат ваколатлари доирасига киради. Шахс ҳуқуқ ва мажбуриятлари у билан тузилган шартнома билан белгиланиб, ташкилот низомига мувофиқ бўлиши лозим.

2) ташкилотнинг қонуний манфаатларига зид равишда амалга оширилади. Расман зарар кўрган ташкилотнинг фаолияти доирасига

киradиган жиноий қилмиш, моҳиятан унинг мақсадлари ва вазифалари, фаолият принциплари ва қоидаларига қарши туради.

Ваколатларни суиистеъмол қилиш шакллари турфа бўлиши мумкин:

- ташкилот учун олдиндан номақбуллиги аён ҳолда шартнома тузиш;

- банкрот фирмалар билан ёки фирибгарлик мақсадида тузилган сохта фирмалар билан тижорий муносабатларга киришиш;

- олдиндан тўловга қобилиятсиз шерикларни кредитлаштириш;

- бундай ҳуқуққа эга бўлмаган шахсларга имтиёзли кредит бериш;

- товар-моддий бойликлар камомадини яшириш;

- бухгалтерия ҳисоботини юритишнинг қўпол бузилишлари ва хок.

Мансаб ваколатидан ҳаракатсизлик орқали суиистеъмол қилиш, ЎзР ЖК 192^{11}-моддасида кўзда тутилган жиноят таркибини ташкил этмайди.

2. ЎзР ЖК 192^{11}-моддасида кўзда тутилган жиноят таркиби моддий бўлиб, жиноий оқибат юз берганидан сўнг тамомланган ҳисобланади. Ушбу қилмиш натижасида фуқаролар, ташкилотлар ҳуқуқларига ёки қонун билан қўриқланадиган манфаатларига, жамият ёки давлатнинг манфаатларига кўп миқдорда зарар ёхуд жиддий зиён етказилади.

Мулкий зарарни кўп миқдор деб баҳолашда, ЖК Махсус қисми 8 бўлимига асосланиб, етказилган мулкий зарар ва бой берилган фойдани миқдорини ҳисобга олиш лозим, унга кўра кўп миқдор остида энг кам ойлик иш ҳақининг уч юз бараваридан беш юз бараваригача бўлган миқдордаги зарар ҳисобланади.

Жиддий зиён тушунчаси баҳоловчи тусга эга бўлиб, жиноятнинг кокрет ҳолатларига нисбатан кўриб чиқилади. Жиддий зиён тўғридан-тўғри етказилган моддий зарар, бой берилган фойда ва бошқа шаклларда ифодаланиши мумкин. Жумладан, жиддий зиён сифатида қуйидагилар тан олинади: конституциявий ҳуқуқ ва эркинликлар бузилиши; бир нечта тижорат фаолияти субъектларини хароб қилиш; корхона ишини тўхтатиш; авария. «Фуқароларнинг ҳуқуқлари ёки қонун билан қўриқланадиган манфаатларига ёхуд давлат ёки жамоат манфаатларига жиддий зиён етказиш

моддий зарар тарзида ҳам, бой берилган фойда тарзида ҳам, шунингдек, турли хил манфаатларга бошқача зарар етказишда, ҳокимият органларининг обрўсига путур етказишда, оғир жиноятларни яширишда ва хоказоларда ифодаланиши мумкин».[1]

Башарти етказилган зарар кўп миқдорда бўлмаса, зиён эса жиддий деб ҳисобланмаса, мансабдор шахс томонидан йўл қўйилган ваколатларни суиистеъмол қилиниши жиноий жавобгарликни истисно этади, бунда фақатгина интизомий ёки амалдаги қонунчиликда белгиланган бошқача жавобгарлик вужудга келади.

3. Қилмиш ва юзага келган оқибатлар ўртасида сабабий боғланиш мавжуд.

ЖК 192[11]-моддаси мансабдор шахс тегишли нодавлат ташкилотида эгаллаб турган мансаб лавозимини суиистемол қилиш учун эмас, балки мансаб ваколатларини суиистеъмол қилиш учун жавобгарликни назарда тутади. Шунга кўра, мансабдор шахс томонидан қонунга хилоф ҳаракатларни содир этиш учун хизмат ваколатидан эмас, балки ушбу мансабдор шахс обрўси, унинг лавозими ва ишлаётган хизмати нуфузи, унга хизмат бўйича бўйсунмайдиган ва назорати остида бўлмаган мансабдор шахслар билан ўрнатган алоқаларидан фойдаланиши ўрганилаётган жиноят таркибини ташкил этмайди.

Шахсий муносабатлардан фойдаланиш, башарти улар эгаллаб турган лавозимига боғлиқ бўлмаса, мансаб ваколатларини суиистеъмол қилиш сифатида кўрилмайди.

4. Мазкур жиноят **субъектив томондан** қасддан содир этилади. Мансабдор шахс ўз мансаб ваколатларидан қасддан фойдаланиши натижасида фуқароларнинг ҳуқуқларига ёки қонун билан қўриқланадиган манфаатларига ёхуд давлат ёки жамоат манфаатларига кўп миқдорда зарар

[1] Қаранг.: Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 1998 йил 17 апрелдаги “Иқтисодиёт соҳасидаги жиноят ишлари бўйича суд амалиётида вужудга келадиган масалалар тўғрисида”ги 11-сонли Қарори (Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2002 йил 14 июндаги 10-сонли, 2002 йил 25 октябрдаги 28-сонли ва 206 йил 3 февралдаги 5-сонли қарорлари билан киритилган ўзгариш ва қўшимчалар билан) // Тўплам, Т.1. – Б. 372.

ёхуд жиддий зиён етказилиши каби оқибатларнинг юзага келишини билади ва буни хоҳлайди **(тўғри қасд)** ёки бу оқибатларга онгли равишда йўл қўяди **(эгри қасд).**

Жиноятни содир этиш мотиви сифатида номоддий тусдаги манфаат, карьеризм, протекционизм, нотўғри тушунилган биродарлик ҳисси, ўч олиш ва бошқалар хизмат қилади. Аммо, улар жиноят квалификациясига таъсир этмайди.

Жиноятнинг **мотиви ва мақсади** қилмишни квалификация қилишга таъсир қилмайди.

5. Жиноятнинг **субъекти** – махсус. Унинг сифатида нодавлат тижорат ташкилоти ёки бошқа нодавлат ташкилотининг 18-ёшга етган мансабдор шахси бўлиши мумкин.

Нодавлат тижорат ташкилоти ёки бошқа нодавлат ташкилоти мансабдор шахси – бу устав жамғармасида давлат улуши бўлмаган тижорат ташкилотларда сайлаш ёки тайинлаш бўйича доимий ёхуд вақтинча ташкилий бошқарув ёхуд маъмурий-хўжалик вазифаларини амалга ошираётган шахс; 2) давлат органи ёки давлат ташкилоти иштирокисиз тузилган ёки ташкил этилган бошқа нодавлат ташкилоти мансабдор шахси.

Ташкилий бошқарув ваколатлари остида маълум фаолият ҳудуди, айрим ходимларнинг ишлаб чиқариш фаолиятига раҳбарликни амалга ошириш функциялари тушунилади. Масалан, нодавлат тижорат ташкилоти ёки бошқа нодавлат ташкилоти раҳбарлари (директорлар, уларнинг ўринбосарлари, ташкилий тузилмалар бошлиқлари ва хок.). Ушбу мансабдор шахсларнинг фаолияти кадрларни танлаш ва уларга раҳбарлик қилиш, уларни жойлаш, фаолиятини ташкил этиш ҳамда назорат қилиш ва бошқада намоён бўлиши мумкин.

Маъмурий-хўжалик ваколатлар остида мол-мулкни бошқариш ва тасарруф этиш, уларни сақлаш шартлари ва тартибини белгилаш, сақлаш, ўтказишни таъминлаш ва ҳоказолардан иборат функциялар тушунилади. Масалан, бундай ваколатларга маъмурий-хўжалик қисм, таъминот, ўтказиш

хизмати раҳбари, омбор мудирлари, бош бухгалтерлар ва ш.к. эга бўлиши мумкин.

Мансабдор шахс ташкилий бошқарув ёхуд маъмурий-хўжалик вазифаларни бажариш билан боғлиқ лавозимларни вақтинча ёки доимий, сайлаш ёки тайинлаш асосида эгаллаб туришидан қатъий назар эътироф этилади.

Юридик аҳамиятга эга ҳаракатлар бажариш деганда, шахс томонидан бирор ҳуқуқий муносабатларни вужудга келтириш, ўзгартириш ёхуд бекор қилиши мумкин бўлган ҳаракатларни бажариш тушунилиши лозим.

6. ЎзР ЖК 192[11]-моддаси 2 қисмида мансаб ваколатларини суиистеъмол қилиш ҳолатлари:

а) жуда кўп миқдорда зарар етказган ҳолда;

б) уюшган гуруҳ томонидан ёки унинг манфаатларини кўзлаб содир этилиши учун жавобгарлик назарда тутилади.

Мазкур моддада назарда тутилган жиноятни квалификация қилишда, шуни назарда тутиш лозимки, мансаб ваколатларини суиистеъмол қилиш хусусий сектордаги айрим жиноятларга нисбатан умумий норма ҳисобланади, масалан тижоратда пора эвазига оғдириб олишга (ЖК 192[9] – моддаси).

Бундай ҳолларда, айбдорнинг қилмишини махсус нормага асосан квалификация қилиш ҳақидаги қоидани инобатга олиш зарур.

Масалан, якка тартибдаги тадбиркор ёки ташкилот раҳбари томонидан банк ёкии бошқа кредиторга олдиндан била туриб якка тартибдаги тадбиркор ёки ташкилот хўжалиги ҳолати ёки молиявий аҳволи ҳақида сохта маълумотларни бериш орқали имтиёзли шартлар асосида кредит олишини, башарти кредит маблағларини текинга олиб қўйиш ёки ўзлаштиришга қасди бўлмаган тақдирда, иш ҳолатларидан келиб чиққан ҳолда ЖК 205-моддаси ёки 170-моддаси (Алдаш ёки ишончни суиистеъмол қилиш йўли билан мулкий зарар етказиш) билан квалификацияқ қилиш лозим.

Нодавлат тижорат ташкилотлар томонидан қонунга хилоф равишда кредит берилиши, талон-тарож белгиси бўлмаган тақдирда, ЖК 192^{11}-моддаси билан квалификация қилинади.

Башарти иш бўйича қимматли қоғозларни муомалага чиқариш тартибини белгилайдиган амалдаги қонунчилик талаблари бузилиши аниқланса, ЖК 192^{11} –моддаси диспозициясида қайд этилган белгилар мавжудлигида, бундай ҳаракатларни мансаб ваколатларини суиистеъмол қилиш деб квалификация қилиш шарт.

Бу каби қонун бузилишларга, жумладан, фуқаролар ва чет эл инвесторларига эркин сотиш учун мўлжалланган акциялар пакетини реализация қилишга тўсқинлик қилишни айтиш мумкин.

7. Етказилган моддий зарарнинг ўрни қопланган тақдирда озодликни чеклаш ва озодликдан маҳрум қилиш тариқасидаги жазо қўлланилмайди.

ТЎРТИНЧИ БЎЛИМ
ЭКОЛОГИЯ СОҲАСИДАГИ ЖИНОЯТЛАР

XIV БОБ.
АТРОФ МУҲИТНИ МУҲОФАЗА ҚИЛИШ ВА ТАБИАТДАН ФОЙДАЛАНИШ СОҲАСИДАГИ ЖИНОЯТЛАР

193-модда. Экология хавфсизлигига оид нормалар ва талабларни бузиш

Саноат, энергетика, транспорт, коммунал хизмат, агросаноат, илм-фан объектлари ёки бошқа объектларни лойиҳалаш, жойлаштириш, қуриш ва ишга тушириб фойдаланиш нормалари ва қоидаларининг мансабдор шахс томонидан бузилиши, ёхуд давлат комиссиясининг аъзолари томонидан бу объектларни норматив ҳужжатларда белгиланган қоидаларни бузиб қабул қилиниши инсоннинг ўлими, одамларнинг оммавий равишда касалланиши, экологияга салбий таъсир қиладиган даражада атроф муҳитнинг ўзгариб кетишига ёки бошқача оғир оқибатларнинг келиб чиқишига сабаб бўлса, –

энг кам ойлик иш ҳақининг юз бараваридан икки юз бараваригача миқдорда жарима ёки уч йилгача муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш ёхуд икки йилдан уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёки олти ойгача қамоқ ёки бир йилдан уч йилгача озодликни чеклаш ёхуд уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Шарҳланаётган жиноятнинг асосий бевосита объекти саноат, энергетика, транспорт, коммунал хизмат, агросаноат, илм-фан объектлари ёки бошқа объектларни лойиҳалаш, жойлаштириш, қуриш ва ишга тушириб фойдаланиш билан боғлиқ бўлган ишларни бажаришнинг технологик тартиби (режими)ни таъминлаш соҳасидаги ижтимоий муносабатлар ҳисобланади, чунки санаб ўтилган ишлар атроф муҳит учун хавфли бўлиши

мумкин. Мазкур турдаги ишларнинг экологик хавфлилиги атроф муҳитга назорат қилинмайдиган зарар етказилиши мумкинлиги билан боғлиқ. Бунда инсон ҳаёти ва соғлиғи хавфсизлигини таъминловчи ижтимоий муносабатлар қўшимча бевосита объект бўлиши мумкин.

2. Атроф табиий муҳит – ўзаро алоқадорликда бўлган табиий объектлар (ҳаво, сув, ўсимлик ва ҳайвонот дунёси ва ҳ. к.) йиғиндиси.

3. Объектив томондан жиноят саноат, энергетика, транспорт, коммунал хизмат, агросаноат, илм-фан объектлари ёки бошқа объектларни лойиҳалаш, жойлаштириш, қуриш ва ишга тушириб фойдаланиш нормалари ва қоидаларининг бузилишида ёхуд давлат комиссияларининг аъзолари томонидан бу объектларнинг норматив ҳужжатларда белгиланган қоидаларни бузиб қабул қилиниши инсоннинг ўлими, одамларнинг оммавий равишда касалланиши, экологияга салбий таъсир қиладиган даражада атроф муҳитнинг ўзгариб кетишига ёки бошқача оғир оқибатларнинг келиб чиқишига сабаб бўлишида ифодаланади.

4. Лойиҳалаш деганда, тегишли жараён, яъни илмий-техник тараққиётининг замонавий даражасига мос бўлган экологик талабларга риоя этилишининг зарурий техник-иқтисодий асослантирилиши мавжуд бўлган ҳолда махсус қарор асосида бунга ваколати бўлган шахслар томонидан амалга ошириладиган ва муайян ҳуқуқий оқибатларни юзага келтирадиган тахмин қилинаётган объект (корхона, иншоот)нинг намунасини яратиш бўйича технологик ва конструкторлик ишларнинг йиғиндиси тушунилади. Лойиҳада технологик цикл натижасида вужудга келадиган зарарли чиқиндиларнинг миқдори бўйича ҳисоб-китоблар акс эттирилиши лозим бўлиб, улар атроф табиий муҳитга таъсир этишнинг йўл қўйиладиган охирги юкламалардан ошмаслиги зарур. Шунингдек, лойиҳага чиқиндиларни тозалаш, зарарсизлантириш ва утилизация қилишнинг усуллари, атроф табиий муҳитни соғломлаштириш бўйича чора-тадбирлар киритилиши лозим. Ишлаб чиқилган лойиҳалар давлат экология экспертизасидан ўтказилиши лозим.

5. *Объектларни жойлаштириш* – лойиҳаланаётган иншоот, транспорт инфратузилмаси, аҳоли пунктлари, ишлаб чиқариш комплексларининг муайян майдонда жойлашувини белгилаш бўйича фаолият.

6. *Қуриш* – янги объектларни қуриш, реконструкция қилиш, қайта жиҳозлаш ва бошқача барпо этиш ёки мавжуд объектларни қайта ташкил этиш. Қуриш давлат экология экспертизасининг ижобий хулосаси бўлган тасдиқланган лойиҳалар бўйича ҳамда амалдаги қурилиш, санитария, экология ва бошқа норма ва қоидаларга риоя қилган ҳолда амалга оширилади.

7. *Ишга тушириш* – қурилган (реконструкция қилинган ва ҳ.к.) объектларнинг қатъий белгиланган юридик шаклда бажарувчи томонидан топширилиши ва махсус ваколатли шахслар томонидан қабул қилинишидан иборат бўлган ҳамда ўрнатилган тартибга қатъий риоя қилган ҳолда амалга ошириладиган жараёндир.

Объектлардан фойдаланиш деганда, объектлардан улар мўлжалланган аниқ мақсадга мувофиқ фойдаланиш тушунилади.

8. Атроф муҳит ҳолатига бирон-бир тарзда таъсир кўрсатувчи, саноат, транспорт, коммунал хизмат, агросаноат, илмий ва бошқа объектларни лойиҳалаш, жойлаштириш, қуриш ва ишга туширишда муайян экологик хавфсизлик нормалари ва талабларига риоя этилиши керак. Масалан, атроф муҳит ҳолатига бўладиган таъсирлар албатта ҳисобга олиниши шарт, атроф муҳитнинг ана шу корхоналарнинг чиқиндилари билан ифлосланишига йўл қўймаслик учун барча зарур чоралар кўрилмоғи керак; табиий ресурсларнинг қайта ишланиши ҳисобга олиниши зарур; объектларни барча лойиҳалаш ишлари ва кейинчалик уларни қуриш давлат экологик экспертизаси билан келишилган ҳолда ва уларнинг рухсати олинганидан кейингина амалдаги норма ва қоидаларга мувофиқ амалга оширилмоғи лозим. Барча объектлар лойиҳаларида назарда тутилган жами иқтисодий талаблар бажарилган тақдирдагина улар ишга тушиши мумкин.

Экологик хавфсизлик талаблари ҳамда атроф муҳитни муҳофаза қилишнинг махсус қоидалари тегишли қонунчилик, яъни норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар билан белгиланган ва мустаҳкамланган ҳамда ҳуқуқий нормаларнинг юридик кучига эга бўлиши лозим.

9. Объектни ишга тушириб фойдаланиш ўз ичига ҳужжатларни, объектнинг фактик ҳолатини текшириш жараёнини, уни ҳаракатга келтириш (технологик циклга тушириш), фойдаланиш ва қўллашни қамраб олади. Хусусан, зарарли чиқиндиларни тозалаш, зарарсизлантириш ва утилизация қилиш бўйича замонавий технология ва ускуналар билан, шунингдек атроф муҳит ифлосланиши устидан назорат қилиш воситалари билан таъминланмаган корхона, иншоот ва бошқа объектларни фойдаланишга тушириш тақиқланади. Ишга тушириш тартиби ҳам бир қатор норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар билан белгиланади.

10. Объектив томондан ЖКнинг 193-моддасида назарда тутилган жиноят фаол ҳаракат орқали, шунингдек, ҳаракатсизлик орқали ҳам содир этилиши мумкин.

Ҳаракатлар амалдаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда акс эттирилган экология хавфсизлиги норма ва талабларига риоя қилмасликда ифодаланиши мумкин (масалан, қоидаларда назарда тутилмаган ҳисоб-китоб методикасидан фойдаланиш, тегишли қоидалар билан тақиқланган технологик жараёнлардан фойдаланиш, рухсатнома ва лицензия шартларига тўғри келмайдиган ишларни бажариш ёки фаолият билан шуғулланиш, тозалаш иншоотларига йўл қўйилиши мумкин бўлган юкламани ошириш, зарур хулоса ёки бошқа ҳужжатларнинг йўқлиги, зарур бўлган лицензияни олишдан олдин ишлар бажарилишини амалда бошлаш, ёлғон маълумотларни ифода этиши аён бўлган лойиҳа ҳужжатларини тақдим этиш ва ҳ.к.).

Ҳаракатсизлик экологик хавфсизлик талаблари ва нормаларида тўғридан-тўғри кўрсатилган мажбуриятларни бажармасликдан иборат (масалан, тегишли хўжалик ва бошқа қарорлар қабул қилинаётганда уни ҳисобга олиш керак бўладиган маълумотларни қабул қилмаслик ёки менси-

маслик, давлат экологик экспертиза хулосаларини бажармаслик, тегишли тозалаш иншоотлари қурилишини рад этиш, назорат ўлчовларининг йўқлиги, назорат ўлчовлари амалга оширилаётганда давлат стандарлари ва бошқа ҳужжатларда қурилиш ва лойҳалаш учун ўрнатилган талабларни бажармаслик ва ҳ.к.).

11. Экологик хавфсизлик нормалари ва талабларини бузиш моддий таркибли жиноят ҳисобланади. Инсоннинг ўлими, одамларнинг оммавий равишда касалланиши, экологияга салбий таъсир қиладиган даражада атроф муҳитнинг ўзгариб кетиши ёки бошқача оғир оқибатларнинг келиб чиқиши тариқасидаги оқибатлар объектив томоннинг зарурий белгиси ҳисобланади.

Одамларнинг оммавий равишда касалланиши деганда, муайян ҳудудда қисқа вақт оралиғида кўплаб кишиларнинг касалликка чалиниши тушунилади.

Бошқача оғир оқибатлар деганда, атроф муҳит сифатининг ёки унинг объекти ҳолатининг экоцид, эпидемия таҳдидини юзага келтирадиган даражада ёмонлашуви, яқин вақтда бартараф этиб бўлмайдиган ёки катта моддий харажат билан бартараф этиладиган авариялар; алоҳида объектларнинг нобуд бўлиши; ер деградацияси ва атроф муҳитнинг бошқа салбий ўзгаришлари тушунилади.

Бошқача оғир оқибатлар турли хил бўлиши мумкинлиги сабабли уларнинг қатъий рўйхатини беришга имконият мавжуд эмас. Бироқ шундай хулоса қилиш мумкинки, атроф табиий муҳитга, шу жумладан, тирик организмларга, хусусан, одамга жиддий, қопланиши қийин бўлган зарар келтирадиган экологик мувозанатининг ҳар қандай бузилишлари бошқача оғир оқибатлар сифатида эътироф этилиши мумкин.

12. Шарҳланаётган жиноят объектив томонининг зарурий белгиси ушбу модданинг диспозициясида назарда тутилган ҳаракатлар билан кўрсатилган оқибатлар ўртасидаги сабабий боғланишнинг мавжудлигидир.

13. Жиноят ушбу моддада назарда тутилган оқибатларнинг лоақал биттаси келиб чиққан вақтдан бошлаб тугалланган ҳисобланади.

14. Субъектив томондан шарҳланаётган жиноят мазкур модда диспозициясида кўрсатилган фаолият турларини амалга оширишда экология хавфсизлигига оид нормалар ва талабларни бузишга нисбатан қасддан (эгри қасд билан) ёки эҳтиётсизлик орқасида ҳамда юзага келган оқибатларга нисбатан эҳтиётсизлик орқасида содир этилади.

15. ЖКнинг 193-моддасида назарда тутилган жиноятнинг субъекти махсус ҳисобланади. Ўн саккиз ёшга тўлган, мазкур модда диспозициясида кўрсатилган ишларни бажаришда экология хавфсизлигига оид нормалар ва талабларга риоя этилишига масъул бўлган мансабдор шахслар, шунингдек объектларни фойдаланишга қабул қиладиган давлат комиссияларининг экспертлари мазкур жиноятнинг субъектлари бўлиши мумкин.

Шарҳланаётган жиноятнинг субъектлари жумласига атроф муҳитга нисбатан табиатдан фойдаланувчи ёки табиий ресурслардан фойдаланувчи ёхуд табиатни муҳофаза қилиш ва ундан фойдаланиш устидан назорат қилиш функциясини бажарувчи мансабдор шахслар киради. Бунда ер участкаларини тақдим этиш, тозалаш ускуналарини ўрнатиш, улардан фойдаланиш учун жавобгар бўлган, чиқиндиларни транспортда ташиш ва йўқ қилиш мажбуриятлари зиммасига юклатилган ва ҳоказо мансабдор шахсларгина назарда тутилади.

Бундан ташқари, объектларни қабул қилиш бўйича давлат комиссияси таркибига кирувчи архитектура-лойиҳа бошқармаси, илм-фан, саноат корхоналари, қурилиш ташкилотлари, коммунал хизмат органлари ва маҳалий ҳокимиятнинг мансабдор шахслари ҳам жиноят субъекти бўлиши мумкин.

Асосий ўринни давлат, жамоат муассасалари, ташкилотлар ва корхоналар ишчиларининг хизмат ваколатлари кўрсатилган идоравий норматив ҳужжатлар: устав, йўриқнома ва буйруқлар эгаллайди Субъектнинг жавобгарлиги ҳал қилинаётганда бу норматив ҳужжатлардан фойдаланиш керак.

194-модда. Атроф табиий муҳитнинг ифлосланганлиги тўғрисидаги маълумотларни қасддан яшириш ёки бузиб кўрсатиш

Махсус ваколатга эга мансабдор шахслар томонидан зарарли экологик оқибатларни келтириб чиқарган ҳалокатлар ёки атроф табиий муҳитнинг радиациявий, кимёвий, бактериявий ифлосланганлиги ёхуд одам ҳаёти ёки соғлиғи, тирик табиат учун хавфли бўлган бошқача тарзда ифлосланганлиги ҳақидаги ёхуд аҳоли саломатлигининг ҳолатига доир маълумотларни қасддан яширилиши ёки бузиб тақдим этилиши аҳолининг оммавий касалланиши, ҳайвонлар, паррандалар ёки балиқларнинг қирилиб кетиши ёки бошқача оғир оқибатларга сабаб бўлса, –

энг кам ойлик иш ҳақининг юз бараваридан икки юз бараваригача миқдорда жарима ёки беш йилгача муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш ёхуд уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари билан жазоланади.

Ўша қилмишлар одам ўлишига сабаб бўлса, –

уч ойдан олти ойгача қамоқ ёки муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиб, бир йилдан уч йилгача озодликни чеклаш ёки уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Кимёвий, металлургия ва шу турдаги ишлаб чиқариш корхоналари бошқа ишлаб чиқариш корхоналарига қараганда атроф табиий муҳитни кўп даражада ифлослантиради. Мазкур корхоналарнинг мансабдор шахслари инсонлар ҳаёти ва соғлиғи ёки тирик табиат зарар етказиши мумкин бўлган радиациявий, кимёвий, бактериологик ва бошқа хавфлар ҳақида Табиатни муҳофаза қилиш қўмитаси ва Вазирлар Маҳкамасига маълумотларни тақдим этиб борадилар[1].

Шарҳланаётган модданинг мақсади атроф муҳитнинг нормал ҳолатини сақлаш ва тегишли мансабдор шахслар томонидан тақдим этиладиган маълумотлар асосида атроф табиий муҳитни доим назорат қилиш орқали

[1] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикасининг 1992 йил 9 декабрдаги «Табиатни муҳофаза қилиш тўғрисида»ги Қонуни, 38-модда // Олий Кенгаш Ахборотномаси, 1993 й., 1-сон, 38-модда.

инсон ҳаёти ҳамда соғлиғи, ўсимлик ва ҳайвонот дунёси, шунингдек, табиатнинг бошқа объектлари учун келиб чиқиши мумкин бўлган салбий оқибатларнинг олдини олишдан иборат.

2. ЖКнинг 194-моддасида назарда тутилган жиноятнинг асосий бевосита объекти – хўжалик юритувчи комплексларнинг тегишли тармоқларида экологик хавфсизликни таъминлашдан келиб чиқадиган ижтимоий муносабатлар, атроф муҳит, ўсимлик ва ҳайвонот дунёсидир. Қўшимча бевосита объект – инсон ҳаёти ёки соғлиғи хавфсизлигини таъминлаш бўйча ижтимоий муносабатлар ҳисобланади.

3. Шарҳланаётган жиноятнинг объектив томони махсус ваколатга эга мансабдор шахслар томонидан зарарли экологик оқибатларни келтириб чиқарган ҳалокатлар ёки атроф табиий муҳитнинг радиациявий, кимёвий, бактериявий ифлосланганлиги ёхуд одам ҳаёти ёки соғлиғи, тирик табиат учун хавфли бўлган бошқача тарзда ифлосланганлиги ҳақидаги ёхуд аҳоли саломатлигининг ҳолатига доир маълумотларни қасддан яширилиши ёки бузиб тақдим этилишида ифодаланади, бунда кўрсатилган қилмишлар аҳолининг оммавий касалланиши, ҳайвонлар, паррандалар ёки балиқларнинг қирилиб кетиши ёки бошқача оғир оқибатларга олиб келиши лозим.

Бундай қилмишлар ҳаракатда ҳам, ҳаракатсизликда ҳам ифодаланиши мумкин.

4. Қасддан маълумотларни яшириш деганда, тегишли маълумотларни, уларни қабул қилишга ҳуқуқи бор ёки уларни қабул қилишга муҳтож бўлган тегишли шахсларга етказмаслик тушунилиб, бунда мазкур маълумотларни етказиш ҳуқуқий нуқтаи назардан шарт бўлган ёхуд одамлар ҳаёти ва соғлиғи ёки атроф муҳит учун хавф туғдираётган ҳолатларга (мазкур ҳолда – ҳалокатларга) таъсир кўрсатиш учун зарур бўлган.

Зарарли экологик оқибатларни келтириб чиқарган ҳалокатлар ёхуд атроф муҳит, инсон (одамлар) ҳаёти ва соғлиғи учун хавфли бўлган ёки зарар етказган атроф муҳитнинг бошқача тарзда ифлосланганлиги ҳақидаги

маълумотларни қасддан яширилиши айбдор шахс хулқ-атворининг пассив шакли (жиноий ҳаракатсизлиги) билан тавсифланади.

5. Бузиб кўрсатилган маълумотлар деганда, атроф муҳит инсон ҳаёти ёки соғлиғи ёхуд бошқа объектларга зарар ва шикаст етказган ёки етказиш хавфини туғдирадиган факт ва ҳолатларга тегишли бўлган тўлиқ бўлмаган ёки ишончсиз, яъни ҳақиқатга тўғри келмайдиган маълумотларни тушуниш керак. Маълумотларни бузиб кўрсатиш актив ҳаракатда ифода этилиши мумкин.

6. Атроф-муҳитнинг ифлосланганлиги тўғрисидаги маълумотларни қасддан яширганлик деганда, айбдор шахс экологик вазиятнинг аҳволи тўғрисида умуман ёхуд ўз вақтида маълумот бермаганлик ҳаракатларини (ҳаракатсизлигини) тушунмоқ лозим. Бундай маълумотлар ҳақиқатга мувофиқ келмаса (атроф-муҳитнинг ифлосланганлиги кўрсаткичларини камайтириб кўрсатиш ва ҳоказолар), улар бузилган ҳисобланади[1].

7. Экологик оқибатларни келтириб чиқарган ҳалокат деганда, хўжалик ва бошқа фаолиятда юзага келган, атроф табиий муҳитдаги доимий салбий ўзгаришлар, инсонларнинг соғлиғига хавф соладиган, экологиянинг табиий тизимига, ўсимлик ва ҳайвонларнинг генетик фондига бўлган таъсирни тушуниш лозим.

8. Атроф муҳитнинг ифлосланиши деганда, хўжалик ва бошқа фаолият, табиий кучнинг ҳалокатли таъсири, фалокат ёки офат оқибатида инсон соғлиғига, табиий экологик тизимга, ўсимлик ва ҳайвонларнинг генетик фондлари ҳолатига таҳдид солувчи атроф табиий муҳитнинг доимий салбий ўзгариши содир бўладиган ҳудудни, шунингдек, сув ва ҳаво бўшлиқларининг радиациявий, кимёвий, бактериологик ёки бошқача ифлосланиши тушунилади.

---

[1] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 1996 йил 20 декабрдаги «Атроф муҳитни муҳофаза қилиш ва табиатдан фойдаланиш соҳасидаги жиноятлар ва бошқа ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишлар бўйича суд амалиёти ҳақидаги»ги 36-сон қарори, 9-банд // Тўплам, 1-жилд. – 69-б.

9. *Атроф муҳитнинг ифлосланиш ҳудуди* – ҳаво, сув, ҳудудий бўшлиқнинг муайян қисми, шунингдек, табиий мувозанатнинг бузилиши, табиий экологик тизимнинг ишдан чиқиши билан боғлиқ бўлган атроф муҳитнинг доимий ёки қайтариб бўлмайдиган ўзгариши содир бўлган ёки бўлаётган ер қаъри участкасидир.

10. *Атроф муҳитнинг радиациявий ифлосланиши* деганда, тупроқда, сувда, атмосфера ҳавосида, ўсимликларда радионуклеидларнинг табиий миқдорига нисбатан ёмонлашувида, аҳолининг нурланиш эквивалент дозасининг, атроф муҳитда радионуклеидлар концентрациясининг белгиланган нормадан ошишида ва ионлаштирувчи нурланишнинг кучида ифодаланувчи радиациявий фоннинг ўзгариши тушунилади.

11. *Табиий радиациявий фон* – космик нурланиш орқали ҳамда ерда, сувда, ҳавода, биосферанинг бошқа элементларида, озиқ-овқат маҳсулотларида ва инсон организмида табиий равишда тақсимланган табиий радионуклеидларнинг нурланиши орқали ҳосил бўладиган нурланиш дозаси.

12. *Нурланишнинг самарали дозаси* деганда, инсон организми ва унинг алоҳида органлари нурланишининг узоқ оқибатлари уларнинг радиосезувчанлигини инобатга олган ҳолда юзага келиши хавфининг ўлчови сифатида фойдаланиладиган ионлаштирувчи нурланиш таъсирининг ўлчами тушунилади.

13. *Техноген равишда ўзгарган радиациявий фон* – инсон фаолияти натижасида ўзгарган табиий радиациявий фон. Агар радиациявий фоннинг ўзгариши атроф муҳитнинг ифлосланишига олиб келса, у ижтимоий хавфли деб топилади.

14. *Атроф муҳитнинг кимёвий ифлосланиши* – атроф табиий муҳитнинг инсон соғлиғига, табиий экологик тизимга, ўсимлик ва ҳайвонларнинг генетик фондлари ҳолатига таҳдид солувчи кимёвий моддалар, чиқиндилар ва бошқа турдаги кимёвий ифлосланишни чиқариб ташлаш оқибатида келиб чиққан доимий салбий ўзгаришидир.

15. *Атроф муҳитнинг бактериологик ифлосланишида* табиий муҳитда, атмосферада, сув ёки тупроқда ҳамда ўсимлик ва ҳайвонот оламида табиий экологик тизим, ўсимлик ва ҳайвонларнинг генетик фондлари ҳамда инсонларнинг ҳолати ўзгаришига потенциал ёрдам берувчи бактериологик моддалар билан боғлиқ доимий салбий ўзгаришлар рўй берган ёки бериши мумкин бўлади.

16. Атроф муҳитнинг инсон ҳаёти ёки соғлиғига ёхуд табиатга хавфли бўлган бошқача ифлосланиши деганда, радиациявий, кимёвий ёки бактериологик моддалар билан боғлиқ бўлмаган, токсик ва бошқа моддаларни ташлаш ёки чиқариш оқибатида атроф муҳит жиддий ўзгарадиган ифлосланиш тушунилади (масалан, нефть, газ, экинзор майдонларига назорат қилиб бўлмайдиган тарзда ўт кетиши ва ҳоказолар).

17. Таҳлил қилинаётган модда диспозициясига мувофиқ, аҳоли соғлиғининг ҳолати тўғрисидаги маълумотларни яшириш ёки бузиб кўрсатиш ҳам жиноят ҳисобланади.

Бунда аҳоли соғлиғининг ҳолати тўғрисидаги маълумотлар деганда, инсонларнинг эпидемиологик хусусиятга эга ва соғлом кишиларда касалликни келтириб чиқариши мумкин бўлган касалликлар тўғрисидаги маълумотлар тушунилиши даркор.

18. Жиноятни тугалланган деб топиш учун, маълумотларни яшириш ёки бузиб тақдим этиш натижасида шарҳланаётган модданинг диспозициясида кўрсатилган оқибатлар – аҳолининг оммавий касалланиши, ҳайвонлар, паррандалар ёки балиқларнинг қирилиб кетиши ёки бошқача оғир оқибатлар келиб чиққан бўлиши керак. Бошқа ҳолларда маъмурий жавобгарлик юзага келади.

Аҳолининг оммавий касалланиши деганда, икки ёки ундан ортиқ шахсда организмнинг биологик хусусиятларида патологик ўзгаришлар рўй бериши, соғлиқнинг жисмоний, руҳий ёки бошқача бузилиши тушунилади.

Ҳайвонлар, паррандалар ёки балиқларнинг оммавий қирилиб кетиши деганда, бир вақтнинг ўзида ҳайвонлар, паррандалар ёки балиқларнинг бир

ёки бир неча турлари, муайян ҳудудда, бир ёки бир неча объектларда кўп миқдорда нобуд бўлиши тушунилади. Бунда нобуд бўлишнинг оммавийлиги ҳайвонлар, паррандалар ёки балиқларнинг турлари, уларни қайта тиклаш даражасига қараб, ҳар бир муайян ҳодисадан келиб чиқиб аниқланади.

Бошқа оғир оқибатлар деганда, кўп ва жуда кўп миқдорда моддий зарар етказиш, аҳолини кўчириш, бино ва бошқа хўжалик объектларини бузиш зарурияти, улардан тўғри мақсадга мувофиқ фойдаланишнинг иложи йўқлиги, бирор-бир ҳайвон ёки ўсимлик турининг йўқ бўлиши тушунилади.

19. Келиб чиққан оқибат билан экологик оқибатли фалокат ёки атроф муҳитнинг радиациявий, кимёвий, бактериологик ва инсонлар ҳаёти ёки соғлиғи учун ёхуд тирик табиат учун хавфли бўлган бошқа ифлосланишга олиб келган аҳоли соғлиғининг ҳолати тўғрисидаги маълумотларни ўз вақтида ва тўлиқ тақдим этиш мажбуриятини бузиш ўртасидаги сабабий боғланиш жиноятнинг зарурий белгиси ҳисобланади.

20. Субъектив томондан жиноят тўғри ёки эгри қасддан содир этилади. Айбдор шахс ўз қилмишининг ижтимоий хавфли хусусиятини англайди, унинг ижтимоий хавфли оқибатларига кўзи етади ва уларнинг юз беришини истайди ва онгли равишда уларнинг юз беришига йўл қўяди.

Бундай маълумотларни эҳтиётсизликдан тақдим этмаслик ёки уларни бузиб тақдим этиш жиноят таркибини бермайди.

21. Шарҳланаётган жиноятнинг субъекти 18 ёшга тўлган, юқорида кўрсатилган маълумотларни тақдим этишга махсус ваколатли бўлган шахс бўлиши мумкин. Бундай шахсларга раҳбарлар, уларнинг ўринбосарлари, бош муҳандислар, атроф муҳитни муҳофаза қилиш инспекторлари ҳамда атроф муҳитнинг эҳтимол тутилган ифлосланиши билан боғлиқ бўлган ишлар хавфсизлигига масъул бўлган, бундай маълумотларни мустақил равишда тақдим этиш ҳуқуқига эга корхона ходимлари киради. Тегишли маълумотларни тақдим этиш давлат, идора, жамоат муассасаси ҳамда мулкчилик шаклидан қатъи назар, корхона, ташкилот ва муассаса ишчиларининг у ёки бу хизмат ваколатларини белгилаб берувчи қонун, устав

(таъсис ҳужжатлари ва ички низом), кўрсатма, буйруқларга кўра уларнинг мажбурияти ҳисобланади. Шарҳланаётган ҳаракатни содир қилганлик учун муайян шахснинг жавобгарлиги тўғрисидаги масала кўрилаётганда экологик оқибатли фалокат ёки атроф муҳитнинг радиациявий, кимёвий, бактериологик ва инсонлар ҳаёти ёки соғлиғи ёхуд тирик табиат учун хавфли бўлган бошқа ифлосланиш, аҳоли соғлиғининг ҳолати тўғрисидаги маълумотларни тақдим этиш бўйича мажбуриятни белгилаш мақсадида локал норматив ҳужжатлардан ҳам фойдаланиш зарур.

(Мансабдор шахс тушунчасига ЖКнинг 205-моддаси шарҳига қаранг)

Шарҳланаётган модда маъносида махсус ваколатга эга мансабдор шахс – бу фаолияти атроф табиий муҳит ҳолати ёмонлашишига олиб келган ёки олиб келиши мумкин бўлган давлат органларининг ҳамда корхона, муассаса, ташкилотларнинг мансабдор шахслари.

«Атроф табиий муҳитни муҳофаза қилиш ва табиат ресурсларидан фойдаланишнинг давлат бошқарувини Ўзбекистон Республикасининг қонунлари ва бошқа норматив ҳужжатларига мувофиқ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси, Ўзбекистон Республикаси Табиатни муҳофаза қилиш давлат қўмитаси, давлат бошқаруви маҳаллий идоралари амалга оширадилар»[1].

22. Агар ЖКнинг 194-моддаси 1-қисми диспозициясида кўрсатилган ҳаракатлар натижасида битта одам ўлса ҳам, шарҳланаётган модданинг 2-қисми бўйича жавобгарлик юзага келади.

195-модда. Атроф табиий муҳитнинг ифлосланиши оқибатларини бартараф қилиш чораларини кўрмаслик

Мансабдор шахснинг экологияси ифлосланган жойларни дезактивация қилиш ёки бошқача тарзда тиклаш чораларини кўришдан бўйин товлаши ёки бундай ишларни етарли даражада бажармаслиги одамларнинг оммавий

[1] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикасининг 1992 йил 9 декабрдаги «Табиатни муҳофаза қилиш тўғрисида»ги Қонуни, 8-модда // Олий Кенгаш Ахборотномаси, 1993 й., 1-сон, 38-модда.

равишда касалланиши, ҳайвонлар, паррандалар ёки балиқларнинг қирилиб кетиши ёки бошқача оғир оқибатларга сабаб бўлса, –

энг кам ойлик иш ҳақининг юз бараваридан икки юз бараваригача миқдорда жарима ёки беш йилгача муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш ёхуд уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари билан жазоланади.

Ўша қилмишлар одам ўлишига сабаб бўлса, –

уч ойдан олти ойгача қамоқ ёки муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиб, бир йилдан уч йилгача озодликни чеклаш ёки уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Шарҳланаётган жиноятнинг ижтимоий хавфлилиги шундан иборатки, унда атроф табиий муҳитнинг ифлосланиши оқибатларини бартараф қилиш чораларини кўрмаслик натижасида атмосфера, сув ресурслари, ўсимлик дунёси ифлосланади, ҳайвонот дунёси заҳарланади, рухсат этилган зарарли моддаларнинг санитария гигиена нормативига риоя қилинмайди, бу эса, ўз навбатида, инсон ҳаёти ва соғлиғига таҳдид солади.

Атроф табиий муҳитнинг ифлосланиши оқибатларини бартараф қилиш чораларини кўрмаганлик учун жиноий жавобгарлик белгиланишидан мақсад қилиб қонунчилик республикада экологик вазият ҳолати устидан доимий тегишли назорат ўрнатиш вазифасини қўяди. Атроф табиий муҳитнинг йўл қўйилган ифлосланиш фактлари ўз вақтида қайд қилинибгина қолмай, балки бундай ифлосланишнинг зарарли оқибатларини бартараф этишга масъул шахслар қонун билан уларга юклатилган вазифаларни ўз вақтида бажаришлари шарт.

2. Жиноятнинг бевосита асосий объекти Ўзбекистон Республикасида экологик барқарорликни таъминлаш соҳасида юзага келадиган ва шаклланадиган ижтимоий муносабатлардир. Фуқаролар соғлиғи ёки ҳаёти хавфсизлигини таъминловчи ижтимоий муносабатлар, давлатимизнинг иқтисодий манфаатлари қўшимча бевосита объект бўлиши мумкин.

3. Жиноятнинг объектив томони одамларнинг оммавий равишда касалланиши, ҳайвонлар, паррандалар ёки балиқларнинг қирилиб кетиши ёки бошқача оғир оқибатларга сабаб бўлган экологияси ифлосланган жойларни дезактивация қилиш ёки бошқача тарзда тиклаш чораларини кўришдан бўйин товлашда ёки бундай ишларни етарли даражада бажармасликда ифодаланади.

Шарҳланаётган жиноят фаол ҳаракат ва ҳаракатсизлик орқали содир этилиши мумкин.

Ҳаракатсизлик – мансабдор шахс томонидан экологик ифлосланишга учраган ҳудудларни дезактивация қилиш ёки бошқача тарзда тиклаш чораларини кўришдан бўйин товлашида ифодаланади.

Фаол ҳаракатлар эса дезактивация қилиш ёки бошқача тарзда тиклаш чораларининг тўла амалга оширилмаганлигида ёки қайта тиклаш чоралари кўриш зарурияти бўлмаган ҳудудларда қайта тиклаш чораларининг ўтказилишида ифодаланади.

Дезактивация қилиш ёки бошқача тарзда тиклаш чораларини кўришдан бўйин товлаш ёхуд бундай ишларни етарли даражада бажармаслик жиноятининг оқибати одамларнинг оммавий касалланиши ёки атроф табиий муҳитга бошқача оғир оқибатлар етказилиши билан боғлиқдир.

Ҳаракат билан келиб чиққан оқибат ўртасида бевосита сабабий боғланиш белгиланган бўлиши керак. Жиноят шарҳланаётган модданинг диспозициясида кўрсатилган оқибатлар (одамларнинг оммавий равишда касалланиши, ҳайвонлар, паррандалар ёки балиқларнинг қирилиб кетиши ёки бошқача оғир оқибатлар) юзага келган пайтдан эътиборан тугалланган деб топилади.

4. Субъектив томондан жиноят қасддан ҳам, эҳтиётсизликдан ҳам содир этилиши мумкин (масалан, қасддан хизмат вазифасини бажаришдан бўйин товлаш, ўзининг мажбуриятига бепарво ёки ўзига ўзи ишонган ҳолда муносабатда бўлиш, ёхуд ҳаракатга нисбатан қасддан, келиб чиққан оқибатга нисбатан эса эҳтиётсизликдан – айбнинг мураккаб шакли).

5. Жиноятнинг субъекти махсус бўлади. Бу ўн саккиз ёшга тўлган, хизмат, профессионал ёки бошқа функцияларни бажариш муносабати билан экологияси ифлосланган жойларни дезактивация қилиш ёхуд бошқача тарзда тиклаш чораларини кўриш вазифаси юклатилган мансабдор шахс бўлиши мумкин. Бундай шахсларга хўжалик тармоқлари, корхона, муассаса раҳбарлари, бош муҳандислар, уларнинг ўринбосарлари ва ҳоказолар киради.

6. Шарҳланаётган модданинг 2-қисмида одам ўлими каби оқибат келиб чиққанлиги учун жавобгарлик белгиланади.

196-модда. Атроф табиий муҳитни ифлослантириш

Ерларни ифлослантириш ёки бузиш, сув ёки атмосфера ҳавосини ифлослантириш одамларнинг оммавий равишда касалланиши, ҳайвонлар, паррандалар ёки балиқларнинг қирилиб кетиши ёки бошқача оғир оқибатларга сабаб бўлса, –

энг кам ойлик иш ҳақининг юз бараваридан икки юз бараваригача миқдорда жарима ёки беш йилгача муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш ёхуд уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари билан жазоланади.

Ўша қилмишлар одам ўлишига сабаб бўлса, –

уч ойдан олти ойгача қамоқ ёки муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиб, бир йилдан уч йилгача озодликни чеклаш ёки уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Атроф муҳитнинг ифлосланиши деганда, хўжалик ва бошқа фаолият, табиий кучнинг ҳалокатли таъсири, фалокат ёки офат оқибатида инсон соғлиғига, табиий экологик тизимга, ўсимлик ва ҳайвонларнинг генетик фондлари ҳолатига таҳдид солувчи атроф табиий муҳитнинг доимий салбий ўзгариши содир бўладиган ҳудуд, шунингдек, сув ва ҳаво бўшлиқларининг радиациявий, кимёвий, бактериологик ёки бошқача ифлосланиши тушунилади.

Атроф табиий муҳитнинг ифлосланиши натижасида эпидемиялар, эпизоотиялар, табиий мувозанатнинг бузилишига сабаб бўлувчи биологик заҳарли моддалар пайдо бўлади.

2. Жиноятнинг асосий бевосита объекти – ер, сув ва атмосфера ҳавосини ифлосланишдан муҳофаза қилишни таъминлашга қаратилган ижтимоий муносабатлар. Жиноятнинг қўшимча бевосита объекти инсон ҳаёти ва соғлиғини таъминлаш билан боғлиқ бўлган ижтимоий муносабатлар.

3. Шарҳланаётган модданинг предмети ер, сув ва атмосфера ҳавоси бўлиши мумкин.

Ер деганда, мазкур ҳолатда ер участкаларининг ҳар қандай турлари, яъни ер устининг қисми (шу жумладан, тупроқнинг ҳосилдор қатлами) тушунилади.

Сув деганда, ер ости ёки ер усти сувлари, ичимлик суви таъминоти манбалари тушунилади.

Сувнинг устки қатлами бу доимий ёки вақтинчалик сувнинг устки қатламидаги объектлар бўлиб, унинг мазмунида рельеф шаклидаги қуруқликнинг устки қатламида чегара, ҳажм ва сув режимининг хусусиятларига эга сувнинг тўпланиши тушунилади. Юза қисмидаги сув объектлари (дарё, канал, ҳовуз, сув омбори ва бошқ.) юзадаги сув, туб ва соҳилдан ташкил топган.

Ер ости сувларига сувлар, шунингдек, ер остида сув объектларида жойлашган минераллар киради. Ер ости сув объектлари – тоғлардаги маълум чегара, ҳажм ва сув режими хусусиятларига эга гидравлик боғлиқликдаги сувнинг тўпланишидир.

Ичимлик суви таъминотининг манбаи ифлосланмаган ва булғаланмаган, истеъмол қилиш учун мўлжалланган ер ости ва ер усти сув объектлари бўлиб ҳисобланади. Ер ости ва ер усти сувларидан тоза ичимлик суви сифатида фойдаланиш давлат санитария-эпидемологик назорати органлари томонидан белгиланади.

Атмосфера ҳавоси – атмосферанинг турар жой, ижтимоий ва ишлаб чиқариш биноси ҳамда ишлаб чиқариш ҳудудидан ташқарида бўлган, ернинг эволюцияси давомида шаклланган ерга яқин қавати газларининг табиий аралашмаси. Уларнинг ифлосланиши меҳнатни муҳофаза қилиш ва ишлаб чиқаришдаги хавфсизлик қоидаларини бузиш каби жиноят таркибини келтириб чиқариши мумкин.

4. Объектив томондан шарҳланаётган жиноят одамларнинг оммавий равишда касалланиши, ҳайвонлар, паррандалар ёки балиқларнинг қирилиб кетиши ёки бошқача оғир оқибатларга сабаб бўлган ерларни ифлослантириш ёки бузишда, сув ёки атмосфера ҳавосини ифлослантиришда ифодаланади.

5. *Ерларнинг ифлосланиши* – бу антропоген фаолияти натижасида ерлар, шу жумладан, тупроқнинг ҳосилдор қатламига эга бўлмаган ерлар (карьерлар, тошлоқ ерлар ва ҳ.к.) сифатининг ёмонланиши, яъни мазкур ерларда олдин мавжуд бўлган кўрсаткичларга қараганда қимёвий моддалар ёки радиация даражасининг кўтарилишидир. Қишлоқ ва ўрмон хўжалигида ишлатиладиган ерларнинг химизация воситалари билан ифлосланиши тупроқда мазкур воситаларнинг йўл қўйиладиган концентрациялардан ошиши билан тавсифланади.

Ерларнинг заҳарланиши деганда, ерлардан мақсадли фойдаланиш имконияти истисно этиладиган даражада тупроқнинг кимёвий ва (ёки) радиоактив воситалар, ишлаб чиқариш чиқиндилари ёки оқинди сувлар билан ифлосланиши, шунингдек ерларнинг бактериал-паразит зараркунандалари билан заҳарланиши тушунилади.

Ерларнинг бошқача тарзда бузилиши, деганда уларнинг ахлат босиб кетилиши ҳамда ерларнинг деградациясига ва улардан кейинчалик фойдаланиш имкониятини истисно этилишига олиб келувчи бошқа ҳаракатлар тушунилади.

6. *Сувларнинг ифлосланиши* – бу зарарли моддаларнинг сув объектларига оқизилиши ёки бошқача келиб тушиши, шунингдек юзага келиши бўлиб, мазкур моддалар ер ости ва ер усти сувларнинг сифатини

пасайтиради, сув объектларининг таги ҳамда соҳилидан фойдаланишни чеклайди ҳамда уларнинг ҳолатига салбий таъсир кўрсатади.

Сувларнинг камайиши деганда, ер ости ва ер усти сувлар захираларининг барқарор камайиши ҳамда уларнинг сифати ёмонланиши тушунилади.

Ер ости ва ер усти сувлар, ичимлик суви билан таъминлаш манбалари табиий хоссаларининг ўзгача тарзда ўзгариши деганда, биологик, физик ёки кимёвий хоссаларнинг ҳар қандай жиддий ўзгариши тушунилади. Бу бевосита сув объектида ёки унинг яқинида турли (портлатиш, қурилиш ва бошқа) ишлар бажарилиши натижаси бўлиши мумкин.

Сувнинг ифлосланиши, одатда, саноат ишлаб чиқариши чиқиндилари сувга ташланиши, кимёвий, биологик моддалар, заҳарли химикатлар ва ҳоказоларни сақлаш қоидаларининг бузилиши натижасида юз беради.

7. *Атмосфера ҳавосининг ифлосланиши* деганда, атмосферага ифлослантирувчи моддаларни чиқариб юбориш қоидаларининг бузилиши, бунинг натижасида ҳавода заҳарли моддаларнинг йўл қўйиладиган энг юқори миқдори ошиб кетиши тушунилади. Масалан, корхона томонидан тозалаш фильтрларини қўлламаслик.

Ифлосланиш даражасини белгилаётганда атмосфера ҳавосида зарарли моддалар йўл қўйиладиган концентрацияни ўрнатадиган нормативларга амал қилиш керак.

8. Жиноят модда диспозициясида кўрсатилган ҳар қандай ҳаракатни содир этиш ва бунинг натижасида одамларнинг оммавий равишда касалланиши, ҳайвонлар, паррандалар ёки балиқларнинг қирилиб кетиши ёки бошқача оғир оқибатлар юзага келган вақтдан бошлаб тугалланган ҳисоб-ланади.

9. Жиноятнинг субъектив томони жиноий қилмишга нисбатан қасд ёки эҳтиётсизлик билан ва жиноий оқибатларга нисбатан эҳтиётсизлик билан тавсифланади.

10. Мазкур жиноятнинг субъекти 16 ёшга тўлган ҳар қандай ақли расо жисмоний шахс бўлиши мумкин.

11. Шарҳланаётган модданинг 2-қисми инсон ўлими кўрини-шидаги ижтимоий хавфли оқибат келиб чиқишини назарда тутади.

197-модда. Ер, ер ости бойликларидан фойдаланиш шартларини ёки уларни муҳофаза қилиш талабларини бузиш

Ер, ер ости бойликларидан фойдаланиш шартларини ёки уларни муҳофаза қилиш талабларини бузиш оғир оқибатларга сабаб бўлса, –

энг кам ойлик иш ҳақининг эллик бараваридан юз бараваригача миқдорда жарима ёки уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёки бир йилдан уч йилгача озодликни чеклаш ёхуд уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Ердан оқилона фойдаланиш ва уни муҳофаза қилиш ер ва экология қонунчилигининг кўплаб умумий ва махсус норматив ҳужжатлар билан тартибга солинади: Ўзбекистон Республикасининг Ер кодекси[1], «Ер ости бойликлари тўғрисида»ги Қонуни[2] ва ушбу соҳада қабул қилинган бошқа ҳужжатлар[3].

2. Жиноятнинг бевосита объекти ер ва ер ости бойликларидан фойдаланиш ва уни муҳофаза қилишнинг белгиланган тартибини таъминловчи ижтимоий муносабатлар ҳисобланади.

---

[1] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикасининг Ер кодекси (Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 30 апрелдаги Қонуни билан тасдиқланган. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг 1998 йил 30 апрелдаги 599-I-сон қарори билан кучга кирган) // ОМ Ахборотномаси, 1998 й., 5-6-сон, 82-модда.

[2] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикасининг 2002 йил 13 декабрдаги «Ер ости бойликлари тўғрисида»ги Қонуни // ОМ Ахборотномаси, 2003 й., 1-сон, 5-модда.

[3] Масалан, *қаранг*: Ер қаъри участкаларидан фойдаланиш ҳуқуқини бериш тартиби ва шартлари тўғрисидаги низом (Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2007 йил 7 июндаги ПҚ-649-сон қарорига илова) // Палаталар Ахборотномаси, 2007 й., 6-сон, 302-модда.

3. Шарҳланаётган жиноятнинг предмети ер ва ер ости бойликлари ҳисобланади.

(«Ер» тушунчаси ЖКнинг 196-моддаси шарҳида батафсил таҳлил қилинган)

«Ер давлат мулки – умуммиллий бойликдир, ундан оқилона фойдаланиш зарур, у давлат томонидан муҳофаза этилади ҳамда олди-сотди предмети ҳисобланмайди, айирбошланмайди, ҳадя этилмайди, гаровга қўйилмайди, Ўзбекистон Республикасининг қонунларида белгиланган ҳоллар бундан мустаснодир»[1].

Ер қаъри – ер қобиғининг тупроқ қатламидан қуйида жойлашган, тупроқ қатлами бўлмаганда эса ер юзасидан ёки сув объектлари тубидан қуйида жойлашган, геологик жиҳатдан ўрганиш ва ўзлаштириш мумкин бўлган чуқурликкача ястанган қисми[2].

4. Объектив томондан жиноят ер, ер ости бойликларидан фойдаланиш шартларини ёки уларни муҳофаза қилиш талабларини бузиш натижасида оғир оқибатлар келиб чиқишида намоён бўлади.

Ер, ер ости бойликларидан фойдаланиш шартларини ёки уларни муҳофаза қилиш талабларини бузиш ҳаракатлари ҳаракат ёки ҳаракатсизлик кўринишларида содир этилиши мумкин.

5. Ер ва ер ости бойликларидан фойдаланиш шартлари ёки уларни муҳофаза қилиш талабларини бузишдан иборат ҳаракатлар тупроқнинг ифлосланиши, ахлат босиши, шўрланиши, захланиши, қақраб кетиши, қайта зангланишида, эррозияда, тупроқнинг унумдор қатлами бузилиши, яроқсиз ҳолатга келишида, тупроқнинг бактериологик, паразитар ва юқумли касалликлар билан касалланишида, ер сифатини, унумдорлигини пасайтирувчи ернинг сув босиши, сувга тўлиши, ёнғинларда ҳамда ишлаб чиқариш чиқиндиларини жойлаштириш, оқава сувларини чиқариб ташлашда, фойдали қазилмаларни кавлаб оладиган корхона ва фойдали қазилмаларни

[1] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикасининг Ер кодекси, 16-модда.

[2] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикасининг 2002 йил 13 декабрдаги «Ер ости бойликлари тўғрисида»ги Қонуни, 2-модда // ОМ Ахборотномаси, 2003 й., 1-сон, 5-модда.

кавлаб олиш билан боғлиқ бўлмаган ер ости иншоотларини консервация ва йўқ қилиш тартибини бузишда, ичимлик ва саноат сувлари билан таъминлаш учун ер ости сувлари тўпланадиган жойларда саноат чиқиндилари тўпланишида ва бошқаларда ифодаланади.

Ҳаракатсизлик ер ва ер остидан фойдали табиий хоссаларни, асосий ва улар билан чиқадиган фойдали қазилмалар ҳамда компонентлар захирасини тўла-тўкис чиқариб олишни таъминлаш бўйича чораларни кўрмасликда, фойдали қазилмаларни кавлаб олиш лицензияси шартларига риоя этмасликда, ер қаърини тўла-тўкис ва етарли даражада ўрганишни ўтказмасликда ифодаланади.

6. Жиноят оғир оқибатлар келиб чиққан вақтдан бошлаб тугалланган ҳисобланади.

7. Мазкур модда маъносида оғир оқибатларга одамларнинг касалланиши, ҳайвонот ва ўсимликларнинг қирилиб кетиши, қишлоқ хўжалик экинлари унумдорлиги пасайиши ҳамда хизмат соҳасининг емирилиши, ернинг устки қисмида бўшлиқлар ҳосил бўлиши, фойдали қазилмалар ўз қимматли хусусиятини йўқотганлиги учун уларни кавлаб олиш тўхтатилишига олиб келган атроф табиий муҳитга зарарли таъсирини киритиш мумкин.

8. Субъектив томондан жиноят эгри қасд билан ёки эҳтиётсизлик орқасида содир этилиши мумкин. Шахс ер, ер ости бойликларидан фойдаланиш шартларини ёки уларни муҳофаза қилиш талабларини бузишнинг ижтимоий хавфлилигини англайди, унинг ижтимоий хавфли оқибатларга олиб келишига кўзи етади ва уларнинг юз беришига онгли равишда йўл қўяди ёки бунга бепарво муносабатда бўлади (эгри қасд).

Айбнинг эҳтиётсизлик шакли – ер, ер ости бойликларидан фойдаланиш шартларини ёки уларни муҳофаза қилиш талабларини бузган шахс оғир оқибатлар келиб чиқиши мумкинлигига кўзи ета туриб, эҳтиёткорлик чора-тадбирларига онгли равишда риоя этмаган ҳолда, бундай оқибатлар келиб чиқмаслигига асоссиз равишда умид қилганликда ёки оғир оқибатлар келиб

чиқиши мумкинлигига кўзи етмаса-да, лекин кўзи етиши лозим ва мумкин бўлганлигида ифодаланади.

9. Жиноят субъекти – ўн олти ёшга тўлган, ер, ер ости бойликларидан фойдаланишда технологик ва экологик хавфсизлик талабларига ёки мазкур табиий ресурсларни муҳофаза қилиш бўйича қоида ва нормаларга риоя этиш мажбурияти зиммасига юклатилган ақли расо жисмоний шахсдир.

198-модда. Экинзор, ўрмон ёки бошқа дов-дарахтларга шикаст етказиш ёки уларни нобуд қилиш

Оловга эҳтиётсизлик билан муносабатда бўлиш натижасида экинзор, ўрмон ёки бошқа дов-дарахтларга шикаст етказиш ёки уларни нобуд қилиш кўп миқдорда зарар етказилиши ёки бошқача оғир оқибатларга сабаб бўлса, –

энг кам ойлик иш ҳақининг эллик бараваригача миқдорда жарима ёки бир йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёхуд уч ойгача қамоқ билан жазоланади.

Ўрмон ёки бошқа дов-дарахтларни қонунга хилоф равишда кесиш кўп миқдорда зарар етказилишига сабаб бўлса, –

энг кам ойлик иш ҳақининг эллик бараваридан етмиш беш бараваригача миқдорда жарима ёки бир йилдан икки йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёки уч ойдан олти ойгача қамоқ ёки бир йилдан уч йилгача озодликни чеклаш ёки уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Экинзор, ўрмон ёки бошқа дов-дарахтларга қасддан шикаст етказиш, уларни пайҳон қилиш, нобуд қилиш кўп миқдорда зарар етказилишига сабаб бўлса, –

энг кам ойлик иш ҳақининг етмиш беш бараваридан юз бараваригача миқдорда жарима ёки икки йилдан уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёки бир йилдан уч йилгача озодликни чеклаш ёхуд уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Етказилган моддий зарар уч карра миқдорида қопланган тақдирда, озодликни чеклаш ва озодликдан маҳрум қилиш тариқасидаги жазо қўлланилмайди.

1. Жиноятнинг бевосита объекти экинзор, ўрмон ёки бошқа дов-дарахтларни сақлаш ва улардан тўғри фойдаланиш манфаатларини таъминловчи ижтимоий муносабатлардир. Шарҳланаётган жиноят содир этилиши ҳамда модданинг диспозициясида кўрсатилган тегишли салбий оқибатлар юзага келиши натижасида нобуд бўлган мева, маҳсулотларга бўлган мулк ҳуқуқи қўшимча объект бўлиши мумкин.

2. Жиноятнинг предмети – экинзор, ўрмон ёки бошқа дов-дарахтлардир.

Экин деганда, дарахт кўчатлари, бута ўсимлик ва бошқа ўсимликлар, сунъий ўтқазилган дарахт кўчатлари ҳамда униб чиқмаган уруғлар тушунилади.

Ўрмон – ер, дарахт, бута ва бошқа ўсимликлар, ҳайвонлар, паррандалар, микроорганизмлар ва бошқа табиат унсурларининг жамидир.

3. Объектив томондан ЖКнинг 198-моддаси 1-қисмида кўрсатилган жиноят олов билан эҳтиётсизлик муносабатда бўлмаслик натижасида экинзор, ўрмон ёки бошқа дов-дарахтларга шикаст етказиш ёхуд уларни нобуд қилиш кўп миқдорда зарар етказилиши ёки бошқача оғир оқибатларга сабаб бўлишида ифодаланади.

4. *Экинзор, ўрмон ва бошқа дов-дарахтларга шикаст етказиш* – бу экинзор, ўрмон ёки бошқа дов-дарахтларга қисман зарар етказиш, яъни муайян сарф-харажатлар ва куч ишлатиб уларнинг дастлабки ҳолатини тиклаш имконияти бўлган ҳоллар.

Экинзор, ўрмон ва бошқа дов-дарахтларни нобуд қилиш – бу экинзор, ўрмон ёки бошқа дов-дарахтларнинг батамом қирилиши тушунилиб, мазкур ҳолатда уларни тиклаш имконияти истисно этилади.

Олов билан эҳтиёткорона муносабатда бўлмаслик ўрмон ичида ёки ўрмон яқинида ёнғин хавфсизлиги қоидаларига ёки ўрмонда бўлиш, унда хўжалик фаолияти ёки бошқа фаолият билан шуғулланиш қоидаларига риоя қилмасликдан иборат ҳаракатларда намоён бўлади.

5. ЖК 198-моддасининг 1-қисмида назарда тутилган жиноят, агар олов билан эҳтиёткорона муносабатда бўлмаслик натижасида экинзор, ўрмон ёки бошқа дов-дарахтларга кўп миқдордаги зарар етказилса ёки улар нобуд қилинса ёхуд бошқа оғир оқибатлар келиб чиқса, тугалланган жиноят деб топилади.

Етказилган зарар миқдорини баҳолашда ўрмон хўжалиги мутахассислари хизматига мурожаат этиш зарур, улар ёнғинга дучор бўлган майдонни, дарахтлар сони ва турини ҳамда ҳоказоларни ҳисобга олишлари керак.

6. (Кўп миқдордаги зарар тушунчаси тўғрисида Жиноят кодекси Махсус қисмининг VIII бўлимида таъриф берилган)

Ундан ташқари, масалан, сувни тартибга солувчи ва табиатни муҳофаза қилиш хусусиятига эга бўлган, сунъий ўстирилиши қийин бўлган тоғ арчали ўрмон массивига шикаст етиши ёки уларнинг нобуд бўлиши, ёхуд қўриқхоналарда ўсувчи, республикада мевачиликни ўрганиш ва ривожлантириш учун селекция-генетика фондини ташкил этувчи субтропик ва бошқа қимматли ёввойи ўсимликларнинг нобуд бўлиши кўп миқдордаги зарар сифатида квалификация қилиниши керак

Ўрмонга шикаст етказиш ва уни нобуд қилиш билан етказилган зарар миқдори уларнинг ҳар хил турлари салбий оқибатларини ҳисобга олган ҳолда белгиланади. Зарар миқдорига дарахтларнинг амалдаги нархи бўйича ҳисобланган талафот баҳоси, нобуд бўлган ўрмон ўрнига янги ўрмон экини ва ёш ўрмонни ўстириш, ҳудудни тозалаш учун кетадиган харажатлар киради. Зарар суммасига ёнғинни ўчиришга кетган барча харажатларни ҳам киритиш мумкин.

7. Шарҳланаётган модда маъносида оғир оқибатлар деганда:

- экинзорни тиклаб бўлмайдиган даражада нобуд қилиниши;
- ўрмон ва бошқа дов-дарахтларни ўзининг бош экологик функциясини бажара олмайдиган даражада шикастлантириш;
- экологик мувозанатнинг бузилиши;
- яшил дов-дарахтларнинг фойдаланишга яроқсизлиги;
- ва бошқалар тушунилади.

8. Субъектив томондан таҳлил этилаётган модданинг 1-қисми айбнинг эҳтиётсизлик шаклида ифодаланади.

9. ЖКнинг 198-моддаси 2-қисмида назарда тутилган жиноятнинг объектив томони ўрмон ёки бошқа дов-дарахтларни қонунга хилоф равишда кесиш натижасида кўп миқдорда зарар келиб чиқишида ифодаланади.

Кесиш деганда, дарахт танасини илдизидан ажратиш ёхуд дарахтлар, буталарни ковлаб йўқ қилиш тушунилади.

10. Қонунга хилоф равишда кесиш деганда, дарахтлар, буталарни ўрмондан фойдаланишнинг ўрнатилган тартибини бузган ҳолда кесиш тушунилиши лозим. Хусусан, бу рухсатномасиз кесиш ёхуд кесишнинг амалдаги қоидаларини бузган ҳолда берилган рухсатнома бўйича кесиш, шунингдек рухсатномада кўрсатилганидан бошқа майдонда, миқдорда ёхуд бошқа навини кесиш бўлиши мумкин.

11. Ўрмон ёки бошқа дов-дарахтларни қонунга хилоф равишда кесиш билан сабабий боғланишда бўлган кўп миқдордаги зарар етказилган вақтдан бошлаб ЖКнинг 198-моддаси 2-қисмида назарда тутилган жиноят тугалланган ҳисобланади.

12. ЖК 198-моддаси 2-қисмининг субъектив томони тўғри қасд билан тавсифланади, чунки шахс қонунга хилоф равишда дарахт, бута ва бошқа дов-дарахтларни кесишни амалга ошира туриб, махсус рухсатномасиз ёки унда кўрсатилганидан бошқа майдонда, кўп миқдорда ёхуд дарахтнинг бошқа навини кесаётганини англаган, бундай ҳаракатлар натижасида кўп миқдордаги зарар келиб чиқишига кўзи етган ва буни хоҳлаган (тўғри қасд),

бундай оқибатлар юз беришига онгли равишда йўл қўйган бўлади (эгри қасд).

13. ЖКнинг 198-моддаси 3-қисмида назарда тутилган жиноятнинг объектив томони экинзор, ўрмон ёки бошқа дов-дарахтларга қасддан шикаст етказиш, уларни пайҳон қилиш, нобуд қилиш натижасида кўп миқдорда зарар етказилишидан иборат.

14. Пайҳон қилиш деганда, экинзорни босиб ташлаш, ҳайдаш, сув ва бошқа суюқлик билан бостириш тушунилади. Экинзорни пайҳон қилишга кўп миқдорда зарар келтирадиган сигирларни ўтлатиш ва у ердан ҳайдаб ўтиш ҳам киради.

15. Субъектив томондан шарҳланаётган жиноят ҳам қасддан содир этилади.

16. Шарҳланаётган модданинг 3-қисмида кўрсатилган жиноят моддий таркибли бўлиб, диспозицияда назарда тутилган оқибат келиб чиққан вақтдан эътиборан тугалланган ҳисобланади.

17. ЖКнинг 198-моддасида назарда тутилган жиноятнинг субъекти ўн олти ёшга тўлган ақли расо жисмоний шахс бўлиши мумкин.

Ўрмонни қонунга хилоф равишда кесиш учун ўз ваколатларидан фойдаланадиган мансабдор шахслар жиноятлар мажмуи бўйича, яъни мансаб жиноят ва ўрмонни қонунга хилоф равишда кесиш учун жавобгарликка тортиладилар.

18. Шарҳланаётган модданинг 4-қисмига мувофиқ, етказилган моддий зарар уч карра миқдорида қопланган тақдирда, озодликни чеклаш ва озодликдан маҳрум қилиш тариқасидаги жазо қўлланилмайди.

199-модда. Ўсимликлар касалликлари ёки зараркунандалари билан кураш талабларини бузиш

Ўсимликлар касалликлари ёки зараркунандалари билан кураш талабларини бузиш оғир оқибатларга сабаб бўлса, –

энг кам ойлик иш ҳақининг эллик баравaридан юз баравaригача миқдорда жарима ёки беш йилгача муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш ёки уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёки бир йилдан уч йилгача озодликни чеклаш ёхуд уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Шарҳланаётган жиноятнинг бевосита объекти ўсимлик дунёсининг хавфли касалликлардан муҳофаза қилинишини таъминловчи ижтимоий муносабатлар, шунингдек экологик хавфсизлик соҳасидаги ижтимоий муносабатлар ҳисобланади.

2. Мазкур жиноятнинг предмети маданий кўчатлар, табиий ўрмонлар ва бошқа ўсимликлар бўлиши мумкин.

3. Объектив томондан жиноят ўсимликлар касалликлари ёки зараркунандаларига қарши кураш талабларини бузиш оғир оқибатларга сабаб бўлишида ифодаланади.

4. Мазкур модда диспозицияси бланкетлидир. Шу муносабат билан, шарҳланаётган жиноятни квалификация қилишда ҳар бир алоҳида ишда ўсимлик касалликлари ёки зараркунандаларига қарши курашнинг қайси талаби бузилганлигини аниқлаш зарур. Булар касалликлар, турли зараркунандалар тарқалишининг олдини олиш ва уларни тугатишга қаратилган агротехник, кимёвий, механик тадбирларни ўтказиш бўйича талаблардир.

Ушбу масалалар Ўзбекистон Республикасининг 2000 йил 31 августдаги «Қишлоқ хўжалик ўсимликларини зараркунандалар, касалликлар ва бегона ўтлардан ҳимоя қилиш тўғрисида»ги[1], 1996 йил 29 августдаги «Уруғчилик тўғрисида»ги[2], 2002 йил 29 августдаги «Селекция ютуқлари тўғрисида»ги[3] қонунлари, Ўзбекистон Республикасида экишга тавсия қилинган қишлоқ хўжалиги экинлари давлат реестри тўғрисидаги низом (Вазирлар

[1] ОМ Ахборотномаси, 2000 й., 7-8-сон, 208-модда.
[2] ОМ Ахборотномаси, 1996 й., 9-сон, 130-модда.
[3] ОМ Ахборотномаси, 2002 й., 9-сон, 156-модда.

Маҳкамасининг 1997 йил 18 декабрдаги 553-сонли қарорига 2-илова) ва бошқа қонун ҳужжатлари билан тартибга солинади.

Ўсимликлар касалликлари ва зараркунандалари билан курашиш талабларига риоя қилмаслик ўсимликшунослик, сабзавотшунослик, боғдорчилик каби қишлоқ хўжалиги соҳаларига, шунингдек ўрмон хўжалигига катта зарар етказиши мумкин.

5. Ўсимлик касалликлари ёки зараркунандалари, қишлоқ хўжалигида бегона ўтларга қарши қўллаш учун кимёвий ва биологик воситаларнинг рўйхати Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлигининг кимё комиссияси томонидан тасдиқланган ва ушбу рўйхатлар 2000 йил 31 августдаги «Қишлоқ хўжалик ўсимликларини зараркунандалар, касалликлар ва бегона ўтлардан ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Қонунга асосан ҳар беш йилда тасдиқланади. Мазкур рўйхатдан Ўзбекистон Республикаси Табиатни муҳофаза қилиш давлат қўмитаси ҳам фойдаланади. Шунингдек, унда қишлоқ хўжалигида пестицидларни (заҳарли кимёвий моддаларни) сақлаш, ташиш ва қўллашнинг санитар қоидалари мавжуд.

6. Ўсимликлар касалликлари ёки зараркунандалари билан кураш талабларини бузиш тегишли қоидалар билан тўғридан-тўғри тақиқланган ҳаракат орқали (масалан, занг касали ёки буғдой қоракуяси билан касалланган уруғлик буғдой ёхуд фитофтороз билан касалланган картошка тўдаларининг республика ҳудудига олиб кирилиши, мансабдор шахс томонидан касалланган уруғларни экиш тўғрисида кўрсатма берилиши ва ҳ.к.), шунингдек айбдор томонидан тегишли қоидалар билан талаб қилинадиган ҳаракатларни бажармаслик (масалан, зарур агротехник чораларни кўрмайди, ўсимлик касалликларига қарши кураш чораларини ёки ўсимлик касалликларини қўзғатувчилар билан заҳарланган муайян участка жойлашуви бўйича, заҳарланган уруғликларни йўқ қилиш бўйича чораларни кўрмайди ва ҳ.к.) йўли билан амалга оширилиши мумкин.

Жиноий жавобгарлик, ўсимликлар касалликлари ёки зараркунандаларига қарши кураш талабларининг бузилиши оғир оқибатларга сабаб бўлган ҳолларда вужудга келади.

7. Шарҳланаётган модда маъносида оғир оқибатлар деганда, ўсимлик касалликларининг ёки зараркунандаларнинг катта майдонларда тарқалиши, элита уруғлик фондининг заҳарланиши, ҳосилнинг катта майдонларда барбод бўлиши ва ҳоказолар тушунилиши лозим. Бунда оқибатларнинг аҳамиятини қишлоқ ҳўжалиги соҳасидаги тегишли мутахассислар аниқлаштириши лозим.

8. Оғир оқибатларнинг бошланиши вақтидан жиноят тугалланган ҳисобланади жиноятнинг қай даражада оғирлиги суд томонидан белгиланади.

9. Субъектив томондан ЖКнинг 199-моддасида назарда тутилган жиноят эҳтиётсизлик орқасида содир этилади ёхуд мазкур ҳолатда айбнинг мураккаб шакли мавжуд бўлади (содир этилаётган ижтимоий хавфли қилмишга нисбатан қасд ва жиноий оқибатларга нисбатан эҳтиётсизлик).

10. Жиноятнинг субъекти ўн олти ёшга тўлган ҳар қандай ақли расо жисмоний шахс бўлиши мумкин.

11. Аксарият ҳолларда, агрономлар, бригадирлар ва шу каби мутахассислар шарҳланаётган жиноятнинг субъекти бўладилар. Ўсимлик касалликлари ёки зараркунандаларига қарши кураш талабларини ўз мансаб ваколатидан фойдаланган ҳолда бузган мансабдор шахслар мансабдорлик жинояти учун жиноий жавобгарликка тортилишлари керак.

200-модда. Ветеринария ёки зоотехника қоидаларини бузиш

Ветеринария ёки зоотехника қоидаларини бузиш ҳайвон ёки паррандалар эпидемияси (эпизоотия) тарқалишига, уларнинг ялпи қирилиб кетиши ёки бошқача оғир оқибатлар келиб чиқишига сабаб бўлса, –

энг кам ойлик иш ҳақининг эллик бараваридан юз бараваригача миқдорда жарима ёки беш йилгача муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш ёки уч

йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёки бир йилдан уч йилгача озодликни чеклаш ёхуд уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Жиноятнинг бевосита объекти ҳайвонот дунёсининг хавфли касалликлардан муҳофаза қилинишини таъминловчи ижтимоий муносабатлар, шунингдек экологик хавфсизлик соҳасидаги ижтимоий муносабатлар ҳисобланади.

2. Жиноятнинг предмети уй ва ёввойи ҳайвонлардир.

3. Объектив томондан ЖКнинг 200-моддасида назарда тутилган жиноят ветеринария ёки зоотехника қоидаларини бузиш натижасида ҳайвон ёки паррандалар эпидемияси (эпизоотия) тарқалиши, уларнинг ялпи қирилиб кетиши ёки бошқача оғир оқибатлар келиб чиқишида ифодаланади.

Мазкур модда диспозицияси бланкетлидир. Қилмишни квалификация қилишда айбдор шахс томонидан ветеринария ёки зоотехника қоидаларининг айнан қайси банди бузилганлиги аниқланиши зарур.

4. Ветеринария қоидалари ва талаблари 1993 йил 3 сентябрдаги «Ветеренария тўғрисида»ги Қонун[1] асосида Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлиги ҳузуридаги Давлат ветеринария бош бошқармаси томонидан, турли вазирликлар ва идораларнинг кўп сонли идоравий йўриқномалари орқали, шунингдек, ҳайвонларни, уларнинг озуқасини чорвачилик маҳсулотларини ва ҳоказоларни олиб кириш, олиб чиқиш ҳамда уларнинг транзит ташиш қоидаларини белгиловчи халқаро келишувларда белгиланади.

Ҳайвонларни (чорва моллар, паррандалар, мўйнали ва бошқа ҳайвонларни, балиқлар, асаларилар, ҳайвонот боғларидаги, тажрибахоналар ва бошқа шу кабилардаги жониворларни) касалликлардан ҳимоя қилиш, аҳолини одам ва ҳайвонлар учун умумий бўлган касалликлардан муҳофаза қилиш, Ўзбекистон ҳудудини бошқа давлатлар ҳудудидан ҳайвонларнинг юқумли касалликлари олиб кирилишидан муҳофаза қилиш билан боғлиқ

[1] Олий Кенгаш Ахборотномаси, 1993 й., 9-сон, 335-модда.

зоотехника қоидалари эса мавжуд эмас. Шу билан бирга, зоотехника қоидалари ҳайвонларни касалликлардан ҳимоя қилиш ва даволашга оид давлат, жамоат, хўжалик ва ижтимоий тадбирлар мажмуи бўлиб, ишлаб чиқариш ва аҳолини яхши сифатли чорва маҳсулотлари билан таъминлаш, одамларнинг ҳайвонлар оғрийдиган касалликка чалинишининг олдини олиш, шунингдек, атроф муҳитни муҳофаза этишнинг ветеринария-санитария муаммоларини ҳал қилишни ўз ичига олади.

5. Ветеринария (шу жумладан, зоотехника) қодалари ҳайвонларнинг (уй ҳайвонларининг ҳам, ёввойи ҳайвонлар муҳитидан белгиланган тартибда ажратилган ҳайвонларнинг ҳам) эпизотиялари, юқумли ва юқумли бўлмаган оммавий касалликларига қарши курашиш мақсадида белгиланган қоидалар, шунингдек, даволаш, ветеринария-санитария, ветеринария-профилактика тадбирларини ўтказиш қоидалари, карантин қоидалари, касаллик ўчоғларини йўқ қилиш тартиби ҳисобланади.

Ветеринария соҳасидаги норматив-ҳуқуқий мазмундаги ҳужжатлар ҳайвонлар ва паррандаларнинг юқумли эпизоотик ва эпидемик касалликларга чалинишининг олдини олишни, шунингдек, Ўзбекистон Республикаси ҳудудини қўшни мамлакатлардан ташиб келтириладиган ҳайвон ва паррандаларнинг юқумли касалликларидан муҳофаза қилишни таъминлайдиган эпизоотияларга қарши, ветеринария-санитария ва даволаш тадбирларини ўтказишга оид кўрсатма ва талабларни назарда тутади.

6. Ветеринария қоидалари ва талабларини бузиш ҳаракат ва ҳаракатсизлик кўринишларида содир этилиши мумкин.

Биринчи ҳолатда субъект тақиқланган тартиб-таомиллар ва операцияларни амалга оширади, масалан, касалликга чалинган ҳайвонлар ва уларнинг маҳсулотларини сотади, хорижий мамлакатлардан республика ҳудудига касалликга чалинган ҳайвонларни олиб келади, уй ҳайвонларни умумий подага ҳайдаб чиқаради, биологик чиқиндиларни утилизация ёки йўқ қилиш тартибини бузади ва ҳ.к.

Ҳаракатсизлик профилактика мақсадидаги эмлашни амалга оширмаслик, карантин муддатларига риоя қилмаслик, жониворларнинг касалликка учрагани тўғрисида ветеринария назорати идораларига хабар бермаслик ва ҳоказоларда ифодаланиши мумкин. Қорамол сўйиш ҳам ветеринария қоидаларига риоя қилмаган ҳолда амалга оширилиши мумкин (қорамолни дастлабки назоратдан ўтказишдан бош тортиш ёки ундан бўйин товлаш, сўйишда санитария меъёрларига риоя қилмаслик ва ҳоказолар).

7. Мазкур жиноятнинг оқибатлари сифатида ҳайвон ёки паррандалар эпидемияси (эпизоотия), уларнинг ялпи қирилиб кетиши ёки бошқача оғир оқибатлар кўрсатилмоқда.

8. Эпизоотия тез тарқаладиган ва ҳайвонларнинг кенг кўламда қирилиб кетишига олиб келадиган, уй ҳайвонлари ва паррандаларнинг оммавий юқумли касалланиши ҳисобланади (масалан, туман ҳудудида ҳайвон ва паррандаларнинг оқсим ёки ўлат касаллигига чалиниши).

9. Ҳайвон ёки паррандаларнинг оммавий қирилиб кетиши деганда, ҳайвонлар тўдаси, уюри, паррандалар тўла ёки қисман қирилиб кетиши назарда тутилади.

10. Бошқа оғир оқибатлар ҳайвон ёки паррандаларнинг айрим ҳолатларда қирилиб кетиши (кўплаб ҳайвонларнинг касалликка чалинмаган ёки эпизоотик ҳолати юз бермаган)да, одамлар ва ҳайвонлар учун умумий бўлган касалликка ақалли бир кишининг чалинишида, ҳайвонлар ва паррандалар маҳсулдорлиги пасайишида, чорва маҳсулотлари ва хом ашёси таннархи ошишида, касалликни тугатишга ва олдини олишга оид харажатлар ва ҳоказоларда ифодаланиши мумкин.

11. Жиноят шарҳланаётган модда диспозициясида кўрсатилган оқибатлардан бири келиб чиққан пайтдан эътиборан тугалланган ҳисобланади.

12. Субъектив томондан жиноят эҳтиётсизлик ёки айбнинг мураккаб шакли (содир қилинаётган қилмишга нисбатан қасд ҳамда келиб чиққан

жиноий оқибатга нисбатан эҳтиётсизлик) билан содир этилади. Жиноятнинг мотиви квалификацияга таъсир кўрсатмайди.

13. Жиноят субъекти 16 ёшга тўлган, ҳар қандай ақли расо жисмоний шахс бўлади.

Аксарият ҳолларда ҳайвонларнинг эгалари, карантин қоидаларини ёки Ўзбекистон чегараси орқали ҳайвонларни ташиш тартибини бузаётган транспорт воситалари ҳайдовчилари, чорвачилик фермалари, паррандачилик фабрикалари, гўшт комбинатлари ва бошқа корхоналарнинг, ветеринария назорати органларининг ходимлари ва мансабдор шахслари шарҳланаётган жиноятнинг субъектлари бўлади. Мансабдор шахслар ҳам – чорвачилик ва паррандачилик хўжаликлари, ветеринария-санитария назорати ходимлари, шунингдек, алоҳида фуқаролар ҳам (чорва ва парранда эгалари, карантин кордон ўрнатилган ҳудуддаги чекловларни бузиб ўтувчи транспорт воситалари ҳайдовчилари ва бошқалар) ветеринария ёки зоотехника қоидаларини бузиш субъекти бўлиши мумкин.

201-модда. Зарарли кимёвий моддалар билан муомалада бўлиш қоидаларини бузиш

Хўжалик фаолиятида ўсимликларни ҳимоя қилишнинг кимёвий воситалари, минерал ўғит, ўсиш биостимулятори ёки бошқа кимёвий дориларни ишлаб чиқариш, сақлаш, ташиш ёки улардан фойдаланиш қоидаларини бузиш одамларнинг оммавий касалланиши, ҳайвонлар, паррандалар ёки балиқларнинг қирилиб кетиши ёхуд бошқача оғир оқибатларнинг келиб чиқишига сабаб бўлса, –

энг кам ойлик иш ҳақининг эллик бараваридан юз бараваригача миқдорда жарима ёки беш йилгача муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш ёки уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёки бир йилдан уч йилгача озодликни чеклаш ёхуд уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўша ҳаракатлар одам ўлишига сабаб бўлса, –

уч ойдан олти ойгача қамоқ ёки муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиб, уч йилдан беш йилгача озодликни чеклаш ёки уч йилдан беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Мазкур жиноятнинг бевосита объекти экологик хавфсизликни тартибга солувчи ҳамда инсон соғлиғининг кимёвий моддалар зарарли таъсиридан ҳимоя қилинишини таъминловчи ижтимоий муносабатлар ҳисобланади.

2. Хавф туғдириши эҳтимоли бўлган кимёвий ва биологик моддалар, минерал ўғитлар ва препаратлар жиноят предмети бўлиши мумкин.

3. Кимёвий моддаларга (шу жумладан ўсимликларни ҳимоя қилишнинг кимёвий воситалари, кимёвий дориларга) атроф муҳит, инсон ҳаёти ёки соғлиғи учун хавфли бўлган, инсонларнинг турли фаолият соҳаларида ишлатиладиган ҳамда зарарли ва заҳарли хусусиятларга эга бўлган моддалар киради.

4. Минерал ўғитлар, ўсимликларнинг ўсиш биостимуляторлари қишлоқ хўжалик ишлаб чиқаришида ёки ёрдамчи, ўсимликларни нотижорат мақсадларда етиштиришда қўлланадиган махсус моддалардан ташкил топади. Улар хавфли кимёвий ва биологик моддалар қаторига киради. Ушбу моддада кўрсатиб ўтилмаган ва минерал ўғит, ўсимликларнинг ўсиш биостимуляторлари ҳисобланмайдиган бошқа кимёвий дорилардан фойдаланиш (уларни сақлаш ва ташиш) зарарли кимёвий моддалар билан муомалада бўлиш қоидалари бузилиши натижасида юзага келган оқибатларнинг хусусиятидан келиб чиқиб мазкур модда қўлланилишини истисно қилмайди.

5. Объектив томондан жиноят ўсимликларни ҳимоя қилишнинг кимёвий воситалари, минерал ўғит, ўсиш биостимулятори ёки бошқа кимёвий дориларни ишлаб чиқариш, сақлаш, ташиш, улардан фойдаланиш қоидаларини бузиш одамларнинг оммавий касалланиши, ҳайвонлар, парран-

далар ёки балиқларнинг қирилиб кетиши ёхуд бошқача оғир оқибатларнинг келиб чиқишида ифодаланади.

Ушбу модда диспозицияси бланкетли бўлиб, қонуннинг ҳар бир алоҳида бузилган ҳолларида зарарли кимёвий моддалар билан муомалада бўлишнинг қайси қоидаси бузилганлигини аниқлаш зарур бўлади.

6. Кимёвий моддаларни ишлаб чиқариш қоидаларини бузишга оид ҳаракатлар ушбу қоидаларнинг бузилиши, технология жараёни ёки технология жараёнлари мажмуи хавфсизлиги талабларига риоя қилмаслик, ё профессионал равишда доимий ёки вақтинчалик асосда олдиндан белгиланган мақсадларда амалга ошириладиган ҳамда шарҳланаётган модданинг 1 ва 2-қисмларида кўрсатилган оқибатларга олиб келган ишлаб чиқариш тусидаги бошқа ҳаракатлардан иборат бўлиши мумкин.

Ишлаб чиқариш қоидаларининг бузилиши технология жараёнининг номақбул тарзда ташкил этилиши, яъни ваколатли шахс(лар) томонидан уни бошлаш, технология танлаш, кимёвий моддалар ишлаб чиқариш хавфсизлигини таъминлайдиган бошқа чора-тадбирларни амалга оширишга оид ноқонуний, бевақт ҳамда бошқа ноўрин кўрсатмалар берилиши, шунингдек, бевосита технология амалиётлари тизимини амалга оширишнинг бузилиши ҳамда уни назорат қилиш бажарилмаслигидан иборат бўлиши мумкин.

7. Кимёвий моддалар билан ишлаш (сақлаш, ташиш, фойдаланиш) қоидаларининг бузилишига оид ҳаракатлар уларни белгиланган стандарт ва хавфсизлик қоидаларига мувофиқ талаб даражасида сақлаш, ташишни таъминлаш талабларига риоя қилмаслик, шунингдек, кимёвий моддаларни бошқа мақсадда ёки уларни қўллаш шартларига риоя қилмаган ҳолда фойдаланиш кабилардан иборат бўлади.

8. Сақлаш деганда, ўсимликларни ҳимоя қилишнинг кимёвий воситаларини, минерал ўғитларни, ўсиш биостимуляторлари ёки бошқа кимёвий дориларни муайян жойда асраш тушунилади.

Кўрсатилган дориларни сақлаш учун мўлжалланмаган жойларда, очиқ жойда, тўкилган ҳолда сақлаш юқорида айтилган қоидаларни бузиш ҳисобланади.

9. Ташиш деганда, кўрсатилган дориларни ҳар қандай усулда бир жойдан иккинчи жойга олиб юриш назарда тутилади.

Ташиш қоидаларини бузиш, масалан, кўрсатилган дориларни махсус мослаштирилмаган транспортда, махсус таралар мавжуд бўлмаган транспортда ташишда ва ҳоказоларда ифодаланади.

10. Фойдаланиш деганда, препаратларнинг мақсадга мувофиқ қўлланилиши тушунилади.

Фойдаланиш қоидаларини бузиш, масалан, дориларни тупроққа солишда одамлар соғлиғи, хавфсизлигини таъминламаслик; ишлов берилаётган ерда одамлар бўлгани ҳолда дориларни сочиш ва ҳоказо ҳаракатларда намоён бўлиши мумкин.

11. Зарарли кимёвий моддалар билан муомалада бўлиш қоидаларини бузган шахснинг ҳаракатлари одамларнинг оммавий касалланиши, ҳайвонлар, паррандалар ёки балиқларнинг қирилиб кетиши ёхуд бошқача оғир оқибатларнинг келиб чиқишига сабаб бўлган тақдирдагина, мазкур жиноятнинг таркибини ташкил қилади.

(Одамларнинг оммавий касалланиши, ҳайвонлар, паррандалар ёки балиқларнинг қирилиб кетиши тушунчаси тўғрисида ЖКнинг 193 ва 200-моддалари шарҳига қаранг)

Мазкур модда маъносида бошқа оғир оқибатлар деганда, ўта катта миқдордаги зарар етказилиши, аҳолининг оммавий тарзда бошқа жойга кўчирилиши ва ҳоказоларни тушуниш лозим.

12. Шарҳланаётган модданинг диспозициясида санаб ўтилган оқибатлардан лоақал биттаси рўй берган пайтдан эътиборан жиноят тугалланган ҳисобланади.

13. Жиноят субъектив томондан эҳтиётсизлик ёки айбнинг мураккаб шакли (содир қилинаётган қилмишга нисбатан қасд ҳамда келиб чиққан жиноий оқибатга нисбатан эҳтиётсизлик) билан содир этилади.

14. Жиноят субъекти ўз касб фаолияти туфайли кўрсатилган талабларга риоя қилишга мажбур бўлган ёхуд кимёвий моддалардан фойдаланадиган ва шу сабабли кўрсатилган талабларга ҳам риоя қилишга мажбур бўлган ўн олти ёшга тўлган ҳар қандай ақли расо жисмоний шахс бўлиши мумкин.

15. ЖК 201-моддасининг 2-қисми одам ўлиши тарзидаги оғир оқибатни назарда тутади, шу сабабли оғирроқ жавобгарликни келтириб чиқаради.

202-модда. Ҳайвонот ёки ўсимлик дунёсидан фойдаланиш тартибини бузиш

Овчилик, балиқчилик ёки ҳайвонот дунёсининг бошқа турларини ушлаш қоидаларини бузиш, ноёб ҳайвонларни тутишнинг белгиланган тартиби ёки шартларини ёхуд ўсимликларнинг дори-дармон, озиқ-овқат ва манзарали (декоратив) турларини йиғиш ёки тайёрлаш, шунингдек муҳофаза этиладиган табиий ҳудудлардаги ҳайвонот ва ўсимлик оламидан фойдаланиш тартибини бузиш анча миқдорда зарар етказилишига сабаб бўлса, –

энг кам ойлик иш ҳақининг эллик бараваригача миқдорда жарима ёки икки йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёхуд олти ойгача қамоқ билан жазоланади.

Ўша қилмишлар:

а) ҳайвонлар, паррандалар, балиқ, ҳайвонот ва ўсимлик дунёсининг Қизил китобга киритилган бошқа турларини нобуд қилиш билан;

б) кўп миқдорда зарар етказган ҳолда;

в) бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб содир этилган бўлса, –

энг кам ойлик иш ҳақининг эллик бараваридан етмиш беш бараваригача миқдорда жарима ёки икки йилдан уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёки бир йилдан уч йилгача озодликни чеклаш ёхуд уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўша қилмишлар:

а) хавфли рецидивист томонидан;

б) шахснинг ўз хизмат мавқеидан фойдаланиб;

в) ер, сув ёки ҳавода ишлатиладиган механизациялаштирилган воситалардан фойдаланиб;

г) портлаш қурилмалари, заҳарли кимёвий моддалар ёки бошқа ялпи қириб юборадиган ёки нобуд қиладиган усулларни қўллаган ҳолда;

д) уюшган гуруҳ томонидан;

е) жуда кўп миқдорда зарар етказган ҳолда содир этилган бўлса, –

энг кам ойлик иш ҳақининг етмиш беш бараваридан юз бараваригача миқдорда жарима ёки уч йилдан беш йилгача озодликни чеклаш ёхуд уч йилдан беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Етказилган моддий зарар уч карра миқдорида қопланган тақдирда, озодликни чеклаш ва озодликдан маҳрум қилиш тариқасидаги жазо қўлланилмайди.

1. Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 50-моддасида: «Фуқаролар атроф табиий муҳитга эҳтиёткорона муносабатда бўлишга мажбурдирлар», – деб қайд этилган. Конституциянинг 55-моддасида: «Ер, ер ости бойликлари, сув, ўсимлик ҳамда ҳайвонот дунёси ҳамда бошқа табиий захиралар умуммиллий бойликдир, улардан оқилона фойдаланиш зарур ва улар давлат муҳофазасидадир», – деб таъкидланган.

Овчилик, балиқчилик ёки ҳайвонот ёхуд ўсимлик дунёсининг бошқа турларидан фойдаланиш қоидалари ҳамда нодир ҳайвонларни овлаш тартиби, шартлари ёки муҳофаза этиладиган табиий ҳудудларда ҳайвонот ва ўсимлик дунёсидан фойдаланиш қоидалари қуйидаги норматив–ҳуқуқий

ҳужжатларда баён этилган, булар: Ўзбекистон Республикасининг 1992 йил 9 декабрдаги «Табиатни муҳофаза қилиш тўғрисида»ги Қонуни, Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг 1993 йил 3 сентябрдаги «Қимматбаҳо ва йўқолиб бораётган ўсимликлар ва ҳайвонлар турларини муҳофаза қилишни кучайтириш ва улардан фойдаланишни тартибга солиш тўғрисида»ги 937-сонли Қарори, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг «Ёввойи ҳайвонлар ва ўсимликларни муҳофаза қилишни кучайтиришга оид чоралар ва улардан фойдаланишни тартибга солиш тўғрисида»ги 600-сонли Қарори, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2004 йил 28 октябрда тасдиқланган «Ҳайвонот дунёси объектларидан фойдаланиш, уларни Ўзбекистон Республикасига олиб кириш ва унинг ташқарисига олиб чиқиш ҳамда овчилик-балиқ овлаш хўжалигини юритиш тартиби тўғрисида»ги Низом, шунингдек, 1993 йил 23 апрелда Ўзбекистон Республикаси табиатни муҳофаза қилиш бош давлат нозири тасдиқлаган «Ўзбекистон Республикаси ҳудудида овчилик ва балиқчилик қоидалари» ҳамда бошқа қонун ва қонуности ҳужжатлардир.

2. Мазкур жиноятнинг ижтимоий хавфлилиги шундаки, ов қилиш, балиқ тутиш қоидаларининг бузилиши ёки ҳайвонот дунёсининг бошқа, шу жумладан ноёб турларини овлаш, шунингдек, улардан фойдаланиш ҳайвон, қуш ва балиқларнинг қирилиб кетиши, ҳайвонлар ноёб турларининг йўқ бўлиб кетишига ва табиатда экологик мувозанатнинг бузилишига олиб келиши мумкин бўлиб, шунинг учун шарҳланаётган модда мақсади ҳайвонот ва ўсимликлар дунёсини жиноят-ҳуқуқий воситалар ёрдамида асрашдан ва сув биоресурслари популяцияларининг (ҳайвон ва ўсимликларининг) сақланиб қолиш (омон қолиш) шарт-шароитларини қўшимча равишда таъминлаш, ноёб ва йўқолиб бораётган ҳайвон ва ўсимлик турларининг Ерда ҳаётнинг биологик ранг-баранглигини сақлаб қолишга кўмаклашадиган ноёб тур сифатида ва атроф муҳитнинг асралаётган объекти сифатида ҳалок бўлишининг олдини олишдан иборат.

3. Жиноят объекти Ўзбекистон ҳудудида тарқалган ҳайвонот ва ўсимликлар дунёси муҳофазасини, улар яшайдиган нормал экологик муҳитни таъминлаш ҳамда биоресурслар ва ўсимликлардан оқилона фойдаланишни таъмилаш бўйича, шунингдек, атроф табиий муҳитнинг ажралмас қисми сифатида ҳайвонот ва ўсимлик дунёсининг ирсий фондини сақлаш шароитларини яратиш бўйича муносабатлар ҳисобланади.

4. Жиноят предмети ёввойи, уй ҳайвонлари, паррандалар, ҳар қандай балиқлар ва бошқа турдаги ҳайвонлар, шунингдек, доривор, истеъмолбоп, манзарали ўсимликлар ёввойи турларининг ҳар қандай хиллари ҳисобланади.

5. Жиноят таркибининг объектив томони:

• овчилик қоидалари, балиқчилик ёки ҳайвонот дунёсининг бошқа турларини ушлаш қоидалари, ноёб ҳайвонларни тутишнинг белгиланган тартиби ёки шартлари, ўсимликларнинг дори-дармон, истеъмолбоп ва манзарали (декоратив) турларини йиғиш ёки тайёрлашнинг белгиланган тартибини, муҳофаза этиладиган табиий ҳудудлардаги ҳайвонот ва ўсимлик оламидан фойдаланиш тартибини бузиш ҳаракатларини;

• кўп миқдордаги зарар кўринишидаги оқибатни;

• юқорида кўрсатилган ҳаракатлар билан келиб чиққан оқибатлар ўртасидаги сабабий боғланишни ўз ичига олади.

6. Ов – ёввойи ҳайвонларни қўлга киритиш мақсадида излаб топиш, таъқиб қилиш ва қўлга киритиш ҳисобланади. Ов қилиш жойларида милтиқ, ов итлари ва ов қуроллари билан бўлиш овга тенглаштирилади.

Ов қилиш, балиқ овлаш ва ҳайвонот турларини овлаш ҳуқуқидан Ўзбекистон Республикаси ва бошқа давлатларнинг, шунингдек, фуқаролиги бўлмаган ўн саккиз ёшга тўлган, ўқотар милтиғига эга бўлган, Овчи ва балиқчилар жамиятининг аъзоси бўлган, овчилик минимуми бўйича синовларни топширган ва давлат божини тўлаб қўйган барча шахслар фойдаланадилар. Спорт, ишқибозлар учун ва саноат мақсадларида, илмий мақсадларда балиқ тутиш ҳам барча фуқароларга қўриқхоналар, балиқ боқиш жойлари, ҳовуз ҳамда бошқа балиқчилик хўжаликларидан ташқари, барча сув

ҳавзаларида, бироқ балиқ тутиш ва сувдан фойдаланишга оид белгиланган қоидаларига албатта риоя қилган ҳолда, рухсат этилади.

7. «Ов қилиш ёки балиқ тутиш қоидаларини бузиш деганда, овни тегишли рухсатномасиз ёхуд ёввойи қушлар ёки балиқларни рухсатномада кўрсатилган миқдордан ортиқ овлаш, шунингдек, овни тақиқланган вақтда ёки рухсат берилмаган жойларда ёхуд рухсат этилмаган қурол, восита ва усуллар билан амалга ошириш тушунилиши лозим»[1].

8. Қўлга киритиш деганда, тутиш, жонсизлантириш, ҳайвон ҳамда ўсимликларни, ҳажмидан қатъи назар, ўлжага эга бўлиш билан якунланадиган табиий муҳитдан бошқача йўл билан олиш тушунилади.

9. Ўлжани қўлга киритишнинг ноқонунийлиги уни тутишда шахс қўлга киритишга белгиланган таъқиқни ҳар қанча миқдорда бузган, ёки талаб этилган ҳолларда махсус рухсатнома (лицензия) олмаган, ёхуд рухсатнома (лицензия)нинг мажбурий бўлган ва ўлжани овлаш ё тутиш ҳажми, жойи, вақти ва усулларини белгилайдиган шартларини бузганида рўй беради. Сув ҳайвонлари ва ўсимликларини тутиш ҳамда йиғиш учун рухсат ваколатли идоралар томонидан берилиб, рухсатнома олган шахсга турли ваколатлар ва ҳар қандай шароитда ҳаракат қилиш учун рухсат берилади.

10. Табиий ўсимликлар жамоаларида доривор, озиқ-овқат ҳамда манзарали ўсимликларнинг ёввойи турларини тайёрлаш (йиғиш) деганда, юқорида номи келтирилган ўсимликларни муҳитидан, тайёрлаш (йиғиш) предметидан, йиғилган ўлжа миқдоридан қатъи назар, амалда эга бўлиш билан якунланадиган ажратиш ёки бошқача олиш жараёни тушунилади[2].

Ўзбекистон Республикасининг 1997 йил 26 декабрдаги «Ўсимлик дунёсини асраш ва ундан фойдаланиш тўғрисида»ги Қонуни 6-моддасига

---

[1] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 1996 йил 20 декабрдаги «Атроф муҳитни муҳофаза қилиш ва табиатдан фойдаланиш соҳасидаги жиноятлар ва бошқа ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишлар бўйича суд амалиёти ҳақидаги»ги 36-сон қарори, 8-банд 2-қисми // Тўплам, 1-жилд. – 69-б.

[2] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикасининг 1997 йил 26 декабрдаги «Ўсимлик дунёсини муҳофаза қилиш ва ундан фойдаланиш тўғрисида»ги Қонуни, 14-модда // ОМ Ахборотномаси, 1998 й., 1-сон, 12-модда.

биноан, ўсимлик дунёси объектларидан фойдаланиш (йиғиш, тайёрлаш) умумий ёки махсус бўлиши мумкин.

Ўсимлик дунёси объектларидан умумий фойдаланиш жисмоний шахслар томонидан ҳаётий зарур эҳтиёжларни қондириш учун қонун ҳужжатларида белгиланган миқдорларда ва тартибда бепул амалга оширилади.

Ўсимлик дунёси объектлари махсус фойдаланишга ишлаб чиқариш фаолиятини ва бошқа фаолиятни амалга ошириш учун ҳақ эвазига юридик ва жисмоний шахсларга рухсатномалар асосида бериб қўйилади. Ўсимлик дунёси объектларидан фойдаланиш учун объектни, турни, ҳажмни ва муайян ҳудуд доирасида фойдаланиш муддатини белгилайдиган рухсатнома Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси, ваколатли давлат органлари томонидан берилади. Ўсимлик дунёси объектларидан махсус фойдаланиш тартиби ва шартлари қонун ҳужжатларида белгиланади.

Шундай қилиб, қонунга хилоф йиғиш (тайёрлаш), у тегишли рухсатномасиз ёки меъёрда белгиланганидан ташқари ҳажмда, шунингдек, йиғиш (тайёрлаш) тақиқланган ҳудудда амалга оширилганида, юз беради деб ҳисобланади.

11. Ернинг ва (ёки) сув кенгликларининг (акваторияларнинг) устувор экологик, илмий, маданий, эстетик, рекреация ва санитария-соғломлаштириш аҳамиятига молик бўлган, хўжалик мақсадидаги доимий ёки вақтинча фойдаланишдан тўлиқ ёки қисман чиқарилган участкалари муҳофаза этиладиган табиий ҳудудлар ҳисобланади. Муҳофаза этиладиган табиий ҳудудлар биологик, ландшафт ранг-баранглигини таъминлаш ва экологик мувозанатни сақлаб туриш учун мўлжалланган яхлит экологик тизимни ташкил этади.

12. Муҳофаза этиладиган табиий ҳудудлар ва объектларга давлат қўриқхоналари, мажмуа (ландшафт) буюртма қўриқхоналари, табиат боғлари, давлат табиат ёдгорликлари, айрим табиий объектлар ва мажмуаларни сақлаб қолиш, такрор кўпайтириш ва тиклаш учун мўлжалланган ҳудудлар, муҳофаза этиладиган ландшафтлар, айрим табиий

ресурсларни бошқариш учун мўлжалланган ҳудудлар, шунингдек, Халқаро Қизил китобга ҳамда Ўзбекистон Республикаси Қизил китобига киритилган ҳайвон ва ўсимликлар киради.

13. Муҳофаза этиладиган табиий ҳудудлардаги ҳайвонот ва ўсимлик дунёсидан фойдаланиш тартибини бузиш деганда, уларда зарур рухсатсиз қурилиш ишларини олиб бориш; ўсимликларни тўплаш, паррандалар ва ҳайвонларни лицензиясиз тутиш ва отиш ва ҳоказолар тушунилади.

14. ЖКнинг 202-моддаси 1-қисмидаги жиноят, анча миқдордаги зарар етказилган пайтдан бошлаб тугалланган ҳисобланади.

15. Табиатни муҳофаза қилиш хақидаги қонунларни бузиш билан боғлиқ бўлган жиноят ишлари бўйича етказилган зарарни ундириш тўғрисидаги даъволарни кўришда судлар қонун зарарни тўлиқ ҳажмда ундиришни кўзда тутишидан келиб чиқишлари шарт. Зарарни ундириш миқдорини камайтиришга фақат алоҳида ҳолларда суд томонидан аниқланган ҳуқуқбузарнинг мулкий аҳволига қараб, жиноят ғараз ниятда содир этилмаган тақдирда, йўл қўйилади ва бу ҳолат қабул қилинган қарорда асослантирилган бўлиши шарт[1].

16. «Ҳайвонот ёки ўсимлик дунёсидан фойдаланиш тартибини бузиш хақидаги жиноят ишлари бўйича судланувчига тегишли жиноят қуроллари, шу жумладан автомашина, мотоцикл ва қайиқлар, агар жиноий ҳаракат улар ёрдамида амалга оширилса ёки содир этилиши осонлаштирилса, Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексининг 211-моддасига мувофиқ мусодара қилиниши лозим»[2].

17. Субъектив томондан жиноят тўғри қасддан ҳам, эгри қасддан ҳам содир этилади. Шахс ўз ҳаракатларининг ижтимоий хавфлилигини ва оқибатларининг келиб чиқиши аниқлигини англайди ва шундай бўлишини хоҳлайди. Зарар етказилганда, шахс буни келиб чиқишини хоҳламаган

[1] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 1996 йил 20 декабрдаги «Атроф муҳитни муҳофаза қилиш ва табиатдан фойдаланиш соҳасидаги жиноятлар ва бошқа ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишлар бўйича суд амалиёти ҳақидаги»ги 36-сон қарори, 11-банд // Тўплам, 1-жилд. – 70-б.

[2] Ўша жойда, 14-банд 1-қисми. – 71-б.

бўлиши мумкин, лекин бундай оқибатларга онгли равишда йўл қўяди ва уларга бефарқ муносабатда бўлади.

18. Жиноят субъекти ўн олти ёшга тўлган ҳар қандай шахс бўлиши мумкин.

19. ЖКнинг 202-моддасига мувофиқ табиатни муҳофаза қилувчи органларнинг ходимлари ва мансабдор шахслари жавобгарликка тортиладилар. Агар мансабдор шахс браконьерлар билан жиноий битим тузса, жиноят содир этилишига ёрдам берса ёки ўзи ҳам шундай жиноятни содир этса, у табиатни муҳофаза қилиш тўғрисидаги қонунчиликни бузганлиги ва тегишли мансаб жинояти учун жавобгарликка тортилади.

20. ЖКнинг 202-моддаси 2-қисми қуйидаги квалификация қилиш белгиларини мустаҳкамлаган:

а) ҳайвонлар, паррандалар, балиқ, ҳайвонот ва ўсимлик дунёсининг Қизил китобига киритилган бошқа турларини нобуд қилиш билан;

б) кўп миқдорда зарар етказган ҳолда;

в) бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб содир этилган жиноят.

21. Ўзбекистон Республикаси Қизил китобига ва Халқаро Қизил китобга киритилган ноёб ёввойи ҳайвонлар ва ўсимликларга ов қилиш, қўлга киритиш, йиғиш ва тайёрлаш ман қилинган ҳайвонлар ва ўсимликларнинг барча зотлари, популяцияси ва турлари (масалан: қор қоплони, Тяньшань қўнғир айиғи, оққуш, қоравой, бургут, фламинго, кулранг эчкиэмар, кобра, бурама шоҳли эчки, Орол сазан балиғи ҳамда бошқа ҳайвонлар ва ўсимликлар) киради.

22. ЖКнинг 202-моддаси 2-қисми «а» банди бўйича жавобгарлик ҳам Ўзбекистон Республикаси Қизил китобига, ҳам Халқаро Қизил китобга киритилган ҳайвонлар, паррандалар, балиқлар, ҳайвонот дунёси ёки ўсимликларнинг бошқа турлари йўқ қилинган ҳолларда вужудга келади. Бунда етказилган зарарнинг хажми аҳамиятга эга эмас[1].

[1] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 1996 йил 20 декабрдаги «Атроф муҳитни муҳофаза қилиш ва табиатдан фойдаланиш соҳасидаги жиноятлар ва

23. Кўп миқдордаги зарар Ўзбекистон Республикаси Қизил китобига ва Халқаро Қизил китобга киритилган ёввойи ҳайвонлар турининг бирортасини овлаш, амалдаги нархлар бўйича аниқланадиган ҳайвонлар ёки паррандалар қиймати пулдаги баҳосининг ҳисобга олинган миқдоридан иборатдир. ЖКнинг Махсус қисми VIII бўлимидаги кўп миқдордаги зарарга берилган таърифдан ҳам фойдаланиш зарур.

24. Бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб содир этилган ҳайвонот ёки ўсимлик дунёсидан фойдаланиш тартибини бузиш қилмишини ягона жиноий мақсадга кўра бирлашган икки ёки бир неча кишининг илгаридан келишиб содир этиши сифатида баҳолаш зарур. Суд жазони ҳар бир иштирокчининг қилмишдаги ўрнига қараб тайинлаши керак.

25. Табиатни асрашга оид қонунчиликнинг бузилиши билан боғлиқ ишларни кўриб чиқишда судлар жиноий йўл билан қўлга киритилганлиги маълум бўлган ўлжани (балиқ, ёввойи ҳайвонлар, қушлар, ёғоч ва ҳоказоларни) сотиб олган ёки сотган шахсларни аниқлаш чораларини кўриши, шу билан бирга муайян шарт-шароитдан келиб чиқиб ЖКнинг 171-моддасида кўзда тутилган жиноят белгиларига кўра жиноий иш қўзғатиш масаласини ҳал қилиши керак.

26. ЖКнинг 202-моддаси 3-қисми қуйидаги махсус квалификация қилиш белгиларини мустаҳкамлаган:

а) хавфли рецедивист томонидан;

б) шахснинг ўз хизмат мавқеидан фойдаланиб;

в) ер, сув ёки ҳавода ишлатиладиган механизациялаштирилган воситалардан фойдаланиб;

г) портлаш қурилмалар, заҳарли кимёвий моддалар ёки бошқа ялпи қириб юборадиган ёки нобуд қиладиган усулларни қўллаган ҳолда;

д) уюшган гуруҳ томонидан;

е) жуда кўп миқдорда зарар етказган ҳолда содир этилган жиноят.

бошқа ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишлар бўйича суд амалиёти ҳақидаги»ги 36-сон қарори, 8-банд 3-қисми // Тўплам, 1-жилд. – 69-б.

27. Ҳайвонот ёки ўсимлик дунёсидан фойдаланиш тартибини бузиш хавфли рецедивист томонидан содир этилганда, қилмиш ЖКнинг 202-моддаси 3-қисми «а» банди билан квалификация қилинади (хавфли рецидивист тушунчаси тўғрисида Жиноят кодекси 34-моддаси шарҳига қаранг).

28. Ҳайвонот ёки ўсимлик дунёсидан фойдаланиш тартибини бузишда ўз хизмат мавқеидан фойдаланаётган шахсларга мансабдор шахслар (корхоналар, муассасалар, ташкилотлар раҳбарлари), шунингдек, табиатни муҳофаза қилиш фаолияти билан шуғулланувчилар (профессионал овчилар, ўрмон қоровуллари, табиатни муҳофаза қилиш идораларининг нозирлари, штатдан ташқари ходимлари) мансубдир.

Мансабдор шахслар жиноий жавобгарликка ЖКнинг 202-моддаси 3-қисми «б» банди билан тортиладилар ва ЖКнинг 205-моддаси бўйича қўшимча квалификация қилиш талаб этилмайди. Агар бунда жуда кўп миқдорда зарар етказилган бўлса, мансабдор шахснинг хатти-ҳаракатлари жиноятлар мажмуи бўйича ЖКнинг 202-моддаси 3-қисми «б» ва «е» бандлари билан квалификация қилинади.

29. Ёввойи ҳайвонларни овлашда ер устидаги, сувдаги ва ҳаводаги механизациялашган воситалардан фойдаланишга ов қилишда вертолётлардан, автомобиллардан, мотоцикллардан, мопедлардан, қайиқлардан, моторли катерлардан, самолётлардан фойдаланиш киради.

30. Портлаш қурилмалари, заҳарли кимёвий моддалар ёки бошқа ялпи қириб юборадиган ёки нобуд қиладиган усулларни қўллаш деганда, милтиқ, камон, ўзи отар қуролларни, ов ҳандақларини, пастак жойларни тўғрилаб қўйиш, сиртмоқ, қармоқ, пичоқ, қопқонларни ўрнатиш, портловчи, кимёвий ва биологик моддалар, электр токи, тўрлар ва ҳоказоларни қўллашни тушуниш лозим.

31. Ҳайвонот ёки ўсимлик дунёсидан фойдаланиш тартибининг бузилиши уюшган гуруҳ томонидан содир этилганда, қилмиш ЖКнинг 202-

моддаси 3-қисми «д» банди бўйича квалификация қилиниши зарур (уюшган гуруҳ тушунчаси тўғрисида ЖКнинг 29-моддаси шарҳига қаранг).

32. Жуда кўп миқдордаги зарарга ўрнини тўлдириб бўлмайдиган, йўқолиб бораётган ёввойи ҳайвонларни, балиқларни, қушларни овлаш, шунингдек, ўсимликларни йиғиш ва тайёрлаш тааллуқлидир. Уларнинг миқдори овланган ҳайвонлар ва йиғилган ўсимликларнинг фактик нархи ҳамда ўрнатиланган тарифлар бўйича аниқланади ҳамда ЖКнинг Махсус қисми VIII бўлими билан тартибга солинади.

33. Ҳайвонот ёки ўсимлик дунёсидан фойдаланиш тартибини бузганлик натижасида қўлга киритилган маҳсулотлар (гўшт, шохлар, балиқлар, терилар, тухумлар, мевалар) тортиб олинади ва реализация қилинади. Маҳсулотни реализация қилишдан тушган пул маблағи етказилган зарар ўрнини қоплашга ишлатилмайди. Етказилган зарар табиатни муҳофаза қилувчи органлар фойдасига ундирилади, улар эса олинган пул маблағларининг бир қисмини белгиланган тартибда давлат бюджетига ўтказади.

34. ЖКнинг 202-моддаси 4-қисмига мувофиқ, етказилган моддий зарар уч карра миқдорида қопланган тақдирда, озодликни чеклаш ва озодликдан маҳрум қилиш тариқасидаги жазо қўлланилмайди.

203-модда. Сув ёки сув ҳавзаларидан фойдаланиш шартларини бузиш

Сув ёки сув ҳавзаларидан фойдаланиш шартларини бузиш оғир оқибатларга сабаб бўлса, –

энг кам ойлик иш ҳақининг эллик бараваридан юз бараваригача миқдорда жарима ёки уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёхуд олти ойгача қамоқ ёки бир йилдан уч йилгача озодликни чеклаш ёки уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Жиноятнинг бевосита объекти сув объектларини муҳофаза қилишни тегишлича таъминлаш, нормал экологик муҳит, сув ресурслари ва бошқа ичимлик суви манбаларидан оқилона фойдаланиш бўйича нормал фаолиятни таъминлаш, шунингдек, сув ва сув омборларидан атроф табиий муҳитнинг табиий ва ажралмас қисми сифатида самарали ва тартибли фойдаланиш бўйича муносабатлар ҳисобланади.

2. Шарҳланаётган модда вазифаси – сув иншоотлари қурилиши ва улардан фойдаланиш, корхоналар ва фуқароларнинг сув ресурсларидан фойдаланишлари соҳасида ҳуқуқ-тартиботни жиноят-ҳуқуқий воситалар билан мустаҳкамлаш, сув сифатини сақлаб қолиш, ер ости сувлари жойлашган қатламлар майдонини ифлосланиш ҳамда ноқонуний ишлатилишидан жиноят-ҳуқуқий муҳофаза қилиш, шунингдек, оғир оқибатларнинг олдини олишдан иборат.

Сувдан фойдаланиш тартибига бўлган юқори талаблар ва уларни жиноят-ҳуқуқий жиҳатдан муҳофаза қилиш инсон ҳаётий фаолиятида сувнинг умумий ва муҳим аҳамияти билан боғлиқ бўлиб, унинг ёмонлашуви атроф муҳитнинг бошқа томонларига, жумладан, ҳайвонот олами, ўрмонлар, тупроқ қатлами, ер остига ҳам таъсир кўрсатиши мумкинлиги, шунингдек, хавфли тажовузлар оқибатининг олдини олиш ёки уларни йўқотиш имкони йўқлиги ё мураккаблиги, қайта тиклаш ишлари қийматининг юқорилигидан келиб чиқади.

3. Ер усти ёки ер ости сувлари ва сув ҳавзалари, шунингдек, ичимлик суви манбалари жиноят предмети ҳисобланади.

(«Ер усти сувлари», «ер ости сувлари» ва «ичимлик суви манбалари» тушунчалари ҳақида ЖКнинг 196-моддаси шарҳига қаранг)

4. Жиноятнинг объектив томони сув ёки сув ҳавзаларидан фойдаланиш шартларини бузиш оғир оқибатларга сабаб бўлган ҳаракатларни содир қилишда ифодаланади.

Шарҳланаётган жиноят-ҳуқуқий норма бланкет хусусиятга эга. Ўзбекистон Республикасида сув ёки сув ҳавзаларидан фойдаланиш шарт-

шароитларини мувофиқлаштирадиган расмий ҳужжатларнинг яхлит тизими вужудга келди. Булар, хусусан, Ўзбекистон Республикасининг 1993 йил 6 майидаги «Сув ва сувдан фойдаланиш тўғрисида»ги Қонун[1]; Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1993 йил 3 августдаги «Ўзбекистон Республикасида сувдан чекланган миқдорда фойдаланиш тўғрисида» 385-сонли қарори[2], Ўзбекистон Республикасидаги сув омборлари ва бошқа сув ҳавзалари, дарёлар, магистраль каналлар ва коллекторларнинг, шунингдек, ичимлик сув ва маиший сув таъминотининг, даволаш ва маданий-соғломлаштиришда ишлатиладиган сув манбаларининг сувни муҳофаза қилиш зоналари ҳақидаги низом (Вазирлар Маҳкамасининг 1992 йил 7 апрелдаги 174-сон қарори билан тасдиқланган)[3] ҳамда вазифаси сув муносабатларини мувофиқлаштириш, аҳоли эҳтиёжлари учун сувдан тежаб-тергаб фойдаланиш, сувларни ифлосланиш, ахлат тушиши ва қуриб қолишдан асраш, сувларнинг зарарли таъсирининг олдини олиш ва бунинг оқибатларини йўқотиш, сув объектлари ҳолатини яхшилаш, шунингдек, корхоналар, муассасалар, ташкилотлар, фермер ва деҳқон хўжаликлари ҳамда фуқароларнинг сув муносабатлари соҳасидаги ҳуқуқларини ҳимоя қилишдан иборат бўлган бошқа меъёрий ҳужжатлардир.

5. Ягона давлат сув фонди жилғалар, сойлар, дарёлар, сув омборлари, кўллар, денгизлардан, каналлар, коллектор-дренаж тармоқлари, булоқлар, ҳовузларнинг сувлари ва бошқа ер усти сувларидан, шунингдек ер ости сувлари, қор захиралари ва музликлардан иборатдир[4].

6. Хусусан, «Сув ва сувдан фойдаланиш тўғрисида»ги Қонун билан тартибга солинадиган сув ва сув ҳавзаларидан фойдаланиш қоидалари сув объектларидан оқилона фойдаланиш, сувни тежаб сарфлаш, сув сифатини тиклаш ва яхшилаш, сув сарфининг белгиланган лимитларига риоя қилиш, таркибида ифлослантирувчи моддалар бўлган оқава сувларнинг сув

[1] Олий Кенгаш Ахборотномаси, 1993 й., 5-сон, 221-модда.
[2] Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарорлари тўплами, 1993 й., август.
[3] Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарорлари тўплами, 1992 й., апрель.
[4] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикасининг 1993 йил 6 майдаги «Сув ва сувдан фойдаланиш тўғрисида»ги Қонуни, 4-модда // Олий Кенгаш Ахборотномаси, 1993 й., 5-сон, 221-модда.

объектларига ташланишини тўхтатиш чораларини кўриш, сувдан бошқа фойдаланувчиларга берилган ҳуқуқларнинг бузилишига йўл қўймаслик, шунингдек, хўжалик ва табиат объектларига (ерлар, ўрмонлар, ҳайвонот олами, фойдали қазилмалар ва ҳоказоларга) зарар етказмасликдан иборат. Сув ресурсларидан фойдаланиш қоидаларига, шу жумладан сувни асрайдиган ва бошқа сув хўжалик иншоотлари ва техник мосламаларни соз ҳолда сақлаш, уларнинг фойдаланиш жиҳатларини яхшилаш, шу билан бирга сув ресурсларидан фойдаланганлик тўловларини ўз вақтида тўлаш ҳам киради.

7. Шарҳланаётган жиноятнинг таркиби оғир оқибатлар келиб чиққан вақтдан бошлаб тугалланган ҳисобланади.

Экология соҳасидаги оғир оқибатлар тушунчаси кўриб чиқилган аввалги моддалар, ўзаро ўхшашдир. Шу билан бирга, сув ёки сув ҳавзаларидан фойдаланиш шартларини бузиш натижасида юзага келиши мумкин бўлган айрим ўзига хос оқибатларни таъкидлаш лозим. Бу сув объектларининг ифлослантирилиши, тугаши ҳамда сув табиий хоссаларининг ўзгача тарзда ўзгариши бўлиши мумкин.

8. Сувни ифлослантириш деб, сув объектларига уларнинг ҳолатини ёмонлаштирадиган ва улардан фойдаланишни оғирлаштирадиган, норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар билан сув объектларига тўкилиши таъқиқланган ё тўкилишига алоҳида чеклашлар (миқдори, сифат таркиби, вақти кабиларга) ўрнатилган буюмлар ёки эримаган моддалар тўкилиши ва ташланиши билан боғлиқ ҳаракатларга айтилади.

Сувларининг сифатини бузиб, ёки сув объектларининг туби ва қирғоқлари ҳолатига салбий таъсир кўрсатадиган зарарли моддалар тўкиш ёхуд бошқа усул билан ташлашдан иборат бўлган ҳаракатларга ҳам сув объектларини ифлослантириш дейилади.

9. Сув тугаши деб, сув захираларининг барқарор камайиб бориши ҳамда ер усти ва ер ости сувлари сифатининг саноат, қишлоқ хўжалиги, коммунал ҳамда бошқа эҳтиёжлар учун сув ишлатиш лимитини ошириш

орқали улардан нормал фойдаланишга ҳалал берадиган ёмонлашуви, сув захирасини сақлашга қаратилган гидротехника тадбирларини бажармаслик каби табиий йўл билан тиклаб бўлмайдиган ҳамда улар сифати ёмонлашуви, ўзини ўзи тозалаш имконияти йўқолиб боришидан иборат ҳаракатларга айтилади.

10. Сувлар табиий хоссаларининг ўзгача ўзгариши деб, сувнинг биологик ранг-баранглиги, уларнинг физик хоссалари (шу жумладан электромагнит, шифобахш, радиациявий хусусиятлари)нинг бевосита сув объектларида ёки улар яқинида портлатиш, қуриш ва бошқа ишларни амалга ошириш туфайли салбий ўзгаришидан иборат ҳаракатларга айтилади.

11. Бундан ташқари, қишлоқ хўжалиги ерлари суғорилишининг бузилиши, сув ҳавзасининг ахлатга тўлиб қолиши, сувдан ичиш учун фойдаланиб бўлмай қолиш, аҳолини сув билан таъминлашда узилишлар рўй бериши каби оғир оқибатлар келиб чиқиши жиноий жавобгарлик юзага келишининг зарурий шарти ҳисобланади.

12. Жиноятнинг субъектив томони эгри қасдда ифодаланиб, шахс сув ва сув ҳавзаларидан фойдаланишга оид тегишли қодаларни бузаётганлигини англайди, оғир оқибатлар келиб чиқишини олдиндан кўра олади ва уларнинг келиб чиқишига онгли равишда йўл қўяди. Ёхуд эҳтиётсизлик шаклида намоён бўлганда, шахс оғир оқибатларнинг келиб чиқишини олдиндан кўра олади ва онгли равишда эҳтиёт чораларини кўрмасдан, бундай оқибатлар келиб чиқмаслигига ҳеч бир асоссиз ишонади (жиноий ўз-ўзига ишониш), ёки бундай оқибатлар келиб чиқиши мумкинлигини олдиндан кўриши лозим ва мумкин бўлган ҳолатда, уларни олдиндан кўра олмайди (жиноий бепарволик).

13. Жиноятнинг субъекти ўн олти ёшга тўлган ҳар қандай ақли расо жисмоний шахс бўлиши мумкин. Ушбу жиноят учун мансабдор шахсларнинг хатти-ҳаракатлари ишнинг аниқ ҳолатларига қараб жиноятлар мажмуи бўйича мансабга совуққонлик билан қараш (ЖКнинг 207-моддаси) ёхуд

ҳокимият ёки мансаб ваколатини суиистеъмол қилиш (ЖКнинг 205-моддаси) билан квалификация қилинади.

204-модда. Муҳофаза этиладиган табиий ҳудудларнинг режимини бузиш

Муҳофаза этиладиган табиий ҳудудларнинг режимини бузиш кўп миқдорда зарар етказилиши ёки бошқача оғир оқибатларга сабаб бўлса, –

энг кам ойлик иш ҳақининг эллик бараваригача миқдорда жарима ёки беш йилгача муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш ёхуд икки йилгача ахлоқ тузатиш ишлари билан жазоланади.

Муҳофаза этиладиган табиий ҳудуд ёки объектларни қасддан нобуд қилиш ёки уларга шикаст етказиш кўп миқдорда зарар етказилиши ёхуд бошқача оғир оқибатларга сабаб бўлса, –

энг кам ойлик иш ҳақининг эллик бараваридан юз бараваригача миқдорда жарима ёки олти ойгача қамоқ ёки икки йилдан беш йилгача озодликни чеклаш ёхуд беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Жиноятнинг бевосита объекти муҳофаза этиладиган табиий ҳудудларнинг ўрнатилган режимини тартибга солувчи ижтимоий муносабатлар ҳисобланади.

2. Табиий мажмуалар ва табиатни қўриқлаш мақсадида, илмий, маданий, эстетик, рекреацион ва соғломлаштириш аҳамиятига эга бўлган, муҳофаза этиладиган, давлат ҳокимияти идоралари қарори билан хўжалик мақсадида фойдаланишдан бутунлай ёки қисман чиқариб олинган, умуммиллий бойлик объектлари ҳисобига киритилган табиий ҳудудлар, яъни ер участкалари, сув юзаси ва улар устидаги ҳаво бўшлиғи жиноят предмети ҳисобланади.

3. Муҳофаза этиладиган табиий ҳудудлар ер тузиш режалари ва дастурларини, жадвалларни ишлаб чиқишда, ҳудудий режалаштиришда ва бошқа табиий захиралардан фойдаланиш ҳамда уларни муҳофаза қилишга оид режаларда инобатга олинади. Қонунда белгиланган тартибда мазкур ҳудудларга давлат қўриқхоналари, жумладан, биосфера, давлат боғлари, давлат табиий ёдгорликлари, давлатнинг қўриқланадиган қўриқхоналари мақоми берилади.

4. Муҳофаза этиладиган табиий ҳудудлар давлат мулки бўлиб, давлат томонидан ҳимоя қилинади. Ботаника боғлари, дендрологик ва зоологик боғлар бошқа мулк шакллари асосида ҳам барпо этилиши мумкин.

«Муҳофаза этиладиган табиий ҳудудлар жумласига давлат қўриқхоналари, мажмуа (ландшафт) буюртма қўриқхоналари, табиат боғлари, давлат табиат ёдгорликлари, айрим табиий объектлар ва мажмуаларни сақлаб қолиш, такрор кўпайтириш ва тиклаш учун мўлжалланган ҳудудлар, муҳофаза этиладиган ландшафтлар, айрим табиий ресурсларни бошқариш учун мўлжалланган ҳудудлар, давлат биосфера резерватлари, миллий боғлар, давлатлараро муҳофаза этиладиган табиий ҳудудлар киради»[1].

5. Шарҳланаётган модда мақсади – муҳофаза этиладиган табиий ҳудуд ва объектларнинг ҳимоясини таъминлаш, уларга, шу билан бирга у ерда яшайдиган ҳайвонот оламига ва шу ҳудудда ўсадиган ўрмон ҳамда ундан ташқари ўсимликларга зарар етказилишининг олдини олиш, биологик ранг-баранглиқни сақлаб қолишдан иборат.

6. Қонунчилик томонидан муҳофаза этиладиган табиий ҳудудлар сифатида: сув муҳофазаси минтақалари (зоналари), рекреация ва санитария-соғломлаштириш минтақалари, юза ва ер ости сувлари пайдо бўладиган минтақалар (дарё водийлари, кўтариш каналлари, тоғолди этаклари), нодир ва қимматбаҳо минерал конлари, муҳофаза этиладиган табиий ҳудудларнинг

[1] Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг «Олий суд Пленумининг айрим қарорларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги 2015 йил 26 июнь Қарори. 4-банд.

қўриқланадиган (буфер – олд) зоналари, балиқ ҳўжалиги минтақалари, тақиқланган ўрмон минтақалари, давлат табиат ёдгорликлари ва табиат боғлари, айрим табиий объектлар ҳамда мажмуаларни сақлаб қолиш, такрор кўпайтириш ва тиклаш учун мўлжалланган ҳудудлар, муҳофаза этиладиган ландшафтлар, айрим табиий ресурсларни бошқариш учун мўлжалланган ҳудудлар кўрсатилган. Маҳаллий давлат ҳокимияти ва бошқаруви идораларининг қарорлари билан муҳофаза этиладиган табиий ҳудудларнинг бошқа тоифалари ҳам назарда тутилиши мумкин.

7. ЖКнинг 204-моддаси 1-қисмининг объектив томони муҳофаза этиладиган табиий ҳудудлар режимини катта зарар ёки бошқа оғир оқибатларни келтириб чиқарган бузиш билан ифодаланади.

Муҳофаза этиладиган табиий ҳудудлар режимини бузишга қуйидагилар киритилади:

- табиий-қўриқхона фондидан бошқа мақсадларда фойдаланиш;
- муҳофаза этиладиган табиий ҳудудларни барпо қилиш ва ташкиллаштириш лойиҳалари талабларига риоя қилмаслик;
- муҳофаза этиладиган табиий ҳудудларнинг қўриқланадиган чегараси ичида тақиқланган хўжалик фаолиятини амалга ошириш;
- муҳофаза этиладиган табиий ҳудудларнинг қўриқланадиган чегараси ичида олдиндан экология экспертизасини амалга оширмай туриб ёки унинг хулосаларини бузган ҳолда хўжалик фаолияти юритиш;
- фалокатларнинг экологик оқибатлари ҳамда муҳофаза этиладиган табиий ҳудудларга бошқача зарарли таъсир кўрсатишнинг олдини олиш ва уни бартараф қилиш чораларини кўрмаслик;
- муҳофаза этиладиган табиий ҳудудлардан фойдаланиш талабларини бузиш;
- рухсат этилган кимёвий, физик, биологик ва бошқа таъсир меъёрини ошириб юбориш, муҳофаза этиладиган табиий ҳудудлардан фойдаланиш учун берилган рухсатнома талабларига риоя қилмаслик;

• муҳофаза этиладиган табиий объектлардаги ҳамда улар таркибига киритиш учун захирага киритилган табиат мажмуаларига зарар етказиш, бузиш ва уларни йўқ қилиб юбориш;

• муҳофаза этиладиган табиий ҳудудлар чегараларини бошқа мақсадлар учун ўзбошимчалик билан ўзгартириш, ажратиб олиш.

ЖКнинг 204-моддаси 1-қисмида кўзда тутилган жиноят айбдор шахс томонидан муҳофаза этиладиган табиий ҳудудлар режимини ҳар қандай тарзда бузиш кўп миқдорда зарар ёки бошқача оғир оқибатларни келтириб чиқарган вақтдан бошлаб тугалланган ҳисобланади.

8. Содир этилган қилмиш учун жиноий жавобгарликнинг юзага келиши шарти кўп миқдордаги зарар кўринишидаги оғир оқибатларнинг келиб чиқиши бўлиб, булар ер тузилмавий таркибининг ўзгариши, ер шўрланиши, сув ифлосланиши, ўсимликларга зарар етиши, ҳайвонларнинг касалланиши ва ҳоказолар ҳисобланади.

9. Бошқа оғир оқибатлар қаторига муҳофаза этиладиган табиий ҳудудлардан кўзланган мақсадда фойдалана олмаслик, давлат қўриқхонаси ёки мажмуа (ландшафт) буюртма қўриқхоналарнинг узоқ муддатга ёпилиши, қиммат тиклаш ишларини амалга ошириш, ўсимликларни қайта кўчириб экиш, ҳайвон, қушларни тутиб, бошқа ҳудудларга кўчириш зарурати кабилар киради.

10. Зарар етказилиши ва ҳаракат (ҳаракатсизлик) ўртасидаги сабабий боғланишнинг мавжудлиги аниқланиши шарт.

11. Жиноят оқибатлар келиб чиқиши, яъни реал тарзда кўп миқдордаги зарар ёки бошқа оғир оқибатлар келиб чиққанидан сўнг тугалланган деб ҳисобланади.

12. Субъектив томондан муҳофаза этиладиган табиий ҳудудлар режимини бузиш тўғри ёки эгри қасддан, ёки эҳтиётсизлик туфайли содир этилиши мумкин.

13. Жиноят субъекти ўн олти ёшга тўлган ақли расо шахс ҳисобланади.

Улар жумласига хусусий ва мансабдор шахслар, шу жумладан ерларида мажмуа (ландшафт) буюртма қўриқхоналари ва табиат ёдгорликлари жойлашган корхона, муассаса ва ташкилот раҳбарлари, ушбу ҳудудларни муҳофаза қилиш ходимлари киради.

14. ЖКнинг 204-моддаси 2-қисмининг объектив томони муҳофаза этиладиган табиий ҳудудлар объектларини қасддан нобуд қилиш ёки уларга шикаст етказиш кўп миқдордаги зарар етказилиши ёхуд бошқа оғир оқибатларга олиб келишида ифодаланади. ЖКнинг 204-моддаси 2-қисмида кўзда тутилган жиноят муҳофаза этиладиган табиий ҳудудлар объектларини қасддан нобуд қилиш ёки уларга шикаст етказиш оқибатида кўп миқдордаги зарар ёки бошқа оғир оқибатлар келиб чиққан вақтдан бошлаб тугалланган ҳисобланади (нобуд қилиш ёки жиддий зарар етказиш тушунчалари тўғрисида ЖКнинг 198-моддаси шарҳига қаранг).

БЕШИНЧИ БЎЛИМ
ҲОКИМИЯТ, БОШҚАРУВ ВА ЖАМОАТ БИРЛАШМАЛАРИ ОРГАНЛАРИНИНГ ФАОЛИЯТ ТАРТИБИГА ҚАРШИ ЖИНОЯТЛАР

XV БОБ.
БОШҚАРУВ ТАРТИБИГА ҚАРШИ ЖИНОЯТЛАР

1. Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида «ҳокимият» тушунчасига аниқ бир таъриф берилмаган. Айни вақтда «ҳокимият» ибораси баъзи қонун ҳужжатларида ҳамда, биринчи навбатда, Ўзбекистон Республикаси Конституциясида, аввалambор, қонун чиқарувчи, ижро этувчи ва суд ҳокимияти тармоғи органларига нисбатан қўлланилган[1]. Шунингдек, айрим қонун ҳужжатларидаги матн ва таърифдан келиб чиққан ҳолда ҳокимият тушунчасини белгилаб олиш мумкин[2].

Асосий Қонунимиз конституциявий тузум асосларини мустаҳкамлаган ҳолда Ўзбекистон Республикасида давлат ҳокимияти Президент, Олий Мажлис, Вазирлар Маҳкамаси ҳамда Ўзбекистон Республикаси судлари томонидан амалга оширилишини белгилаб берган.

2. Ҳокимият деганда, маълум бир воситалар – ирода, нуфуз, ҳуқуқ, мажбурлов, сиёсий ҳукмронлик, давлат органлари тизими орқали инсонлар фаолиятига, хулқ-атворига таъсир этиш қобилияти ва имконияти тушунилади[3].

Жиноят кодексининг шарҳланаётган боби моҳиятидан келиб чиқилса, ҳокимият деганда, нафақат давлат ҳокимияти, балки мулкчилик шаклидан қатъи назар корхона, муассаса ва ташкилотларда локал ҳужжат (устав, ички

---

[1] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси, V бўлим.

[2] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикасининг 1993 йил 2 сентябрдаги «Маҳаллий давлат ҳокимияти тўғрисида»ги Қонуни, 1-модда//Олий Кенгаш Ахборотномаси, 1993 й., 9-сон, 320-модда.

[3] *Қаранг*: Большой энциклопедический словарь / Гл. ред. А. М. Прохоров. 2-е изд., переработанное и дополненное. М. 1998. С. 212.

меҳнат тартиб-қоидалари ва ҳоказо)ларга мувофиқ тарзда белгиланган бўйсуниш тартиби, бошқарув ва раҳбарлик ҳам тушунилади.

Ўзбекистонда давлат ҳокимияти ҳокимиятнинг қонун чиқарувчи, ижро этувчи ва суд тармоқларига бўлиниши асосида амалга оширилади. Шунга мувофиқ қонун чиқарувчи, ижро этувчи ва суд ҳокимияти органлари мавжуд. Шунингдек, Ўзбекистон Республикасида давлат ҳокимиятини маҳаллий вакиллик, яъни вилоят, туман ва бошқа маъмурий-ҳудудий тузилмалардаги давлат ҳокимияти органлари ҳам амалга оширади.

Давлат ҳокимияти органлари мансабдор шахсларларидан ташқари мулкчилик шаклидан қатъи назар корхона, муассаса ва ташкилотларда ўз фаолиятини амалга оширувчи мансабдор шахсларнинг хатти-ҳаракатлари ҳам жиноийлаштирилади. Корхона, муассаса ва ташкилотлардаги мансабдор шахсларнинг фаолияти бошқарув функцияси бериб қўйилган ички органлар доирасида ҳам олиб борилади.

3. Давлат органи деганда, давлат ҳокимияти ваколатлари берилган, давлат томонидан ўз фукцияларини амалга ошириш учун ваколат берилган ва давлат белгилаган тартибда фаолият юритувчи фуқаро ёки фуқаролар жамоасини тушуниш лозим.

Давлат органлари, энг аввало, давлат ҳокимияти органлари ҳисобланади. Жумладан, республика ва маҳаллий аҳамиятдаги давлат муассасаларининг мансабдор шахслари шундай ҳисобланиши мумкин.

Бошқарув, ижтимоий-маданий вазифаларни ёки тижоратчиликдан иборат бўлмаган бошқа вазифаларни амалга ошириш учун мулкдор томонидан ташкил этилган ва тўла ёки қисман молиявий таъминлаб туриладиган ташкилот муассаса ҳисобланади (ФКнинг 76-моддаси). Мазкур ҳолатда давлат ёки маҳаллий ўзини ўзи бошқариш органлари томонидан тузилган муассасалар тўғрисида сўз бормоқда. Улар жумласига бошқарув вазифасини амалга оширувчи республика ва маҳаллий аҳамиятдаги давлат муассасалари, таълим муассасалари, маданият, илм-фан, соғлиқни сақлаш, аҳолини ижтимоий муҳофаза қилиш тизими муассасалари киради.

Бошқарув органи деганда, давлат бошқарув органлари ёхуд нодавлат кўринишидаги корхона, ташкилот ёки муассасанинг ҳокимият, бошқарув ва тасарруф қилиш ваколатларига эга бўлган органи тушунилади.

4. Фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариши тушунчаси – Фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариши фуқароларнинг маҳаллий аҳамиятга молик масалаларни ўз манфаатларидан, ривожланишнинг тарихий хусусиятларидан, шунингдек миллий ва маънавий қадриятлардан, маҳаллий урф-одатлар ва анъаналардан келиб чиққан ҳолда ҳал қилиш борасидаги Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси ва қонунлари билан кафолатланадиган мустақил фаолиятидир [1].

5. Давлат ҳокимиятига, давлат манфаатларига тажовуз қилиш, бошқача айтганда, ҳокимиятнинг нормал иш олиб бориши ва бошқарилишига қарши жиноятлар фуқароларга жисмоний ва маънавий зарар етказиш, мулкий зарар етказиш, фуқароларнинг Конституциявий ва бошқа ҳуқуқларини бузиш, жамият ва давлат манфаатларига бошқача зиён етказиш орқали ифодаланади. Бу эса бошқарув тартибига қарши жиноятларнинг содир этилишидаги қўшимча ва факультатив объектларни ажратиб кўрсатиш имконини беради.

Содир этилганлиги учун Жиноят кодексининг шарҳланаётган бобида жиноий жавобгарликни назарда тутадиган жиноятларнинг яна бир фарқловчи томони шундан иборатки, уларнинг барчаси (бошқа шахслар томонидан содир этилиши мумкин бўлган, пора бериш жиноятидан ташқари барча жиноятлар) махсус субъектлар (мансабдор шахслар), яъни умумий субъектдан маълум бир ўзига хослиги билан ажралиб турувчи шахслар томонидан содир этилади. Ушбу жиноятлар давлат ва маҳаллий органларнинг тизими ичида мазкур органлар, давлат муассасалари ходимларининг ўзлари томонидан ва бошқа турдаги мулкчиликка асосланган корхона, муассаса, ташкилотларнинг мансабдор шахслари томонидан содир этилади.

[1] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикасининг 2013 йил 22 апрель, «Фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари тўғрисида»ги Қонуни. ЎРҚ—350-сон, Тошкент ш., «Халқ сўзи» газетасининг 2013 йил 23 апрелдаги 77 (5751)-сони.

Шундай қилиб, ҳокимият ва бошқарув органларининг фаолият тартибига қарши жиноятлар – бу давлат ва маҳаллий ҳокимият ҳамда бошқарув органлари, шунингдек, мулкчилик шаклидан қатъи назар корхона, муассаса ва ташкилотлар органларининг нормал, қонун билан тартибга солинган фаолиятига таъсир кўрсатувчи, муайян ҳокимият ва бошқарув органларининг мансабдор шахслари томонидан ўзларининг ваколатларидан фойдаланган ҳолда, шунингдек, махсус топшириқ (ваколат) бўйича бошқарув функциясини амалга оширувчи шахслар томонидан содир этилган хатти-ҳаракатдир.

205-модда. Ҳокимият ёки мансаб ваколатини суиистеъмол қилиш

Ҳокимиятни ёки мансаб ваколатини суиистеъмол қилиш, яъни давлат органи, давлат иштирокидаги ташкилот ёки фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органи мансабдор шахсининг ўз мансаб ваколатларидан қасддан фойдаланиши фуқароларнинг ҳуқуқларига ёки қонун билан қўриқланадиган манфаатларига ёхуд давлат ёки жамоат манфаатларига кўп миқдорда зарар ёхуд жиддий зиён етказилишига сабаб бўлса, —

энг кам ойлик иш ҳақининг бир юз эллик бараваридан уч юз бараваригача миқдорда жарима ёки беш йилгача муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш ёхуд уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёки бир йилдан икки йилгача озодликни чеклаш ёки уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўша ҳаракат:

а) жуда кўп миқдорда зарар етказган ҳолда;

б) уюшган гуруҳ манфаатларини кўзлаб содир этилган бўлса, —

энг кам ойлик иш ҳақининг уч юз бараваридан олти юз бараваригача миқдорда жарима ёки муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиб, икки йилдан беш йилгача озодликни чеклаш ёхуд беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Шарҳланаётган жиноятнинг бевосита объекти давлат ҳокимияти, бошқарув ва маҳаллий ўзини ўзи бошқариш органларининг нормал фаолият кўрсатишини таъминлайдиган ижтимоий муносабатлар, фуқароларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатлари ҳисобланади. Қўшимча бевосита объект сифатида фуқароларнинг қонуний ҳуқуқ ва манфаатларини таъминлашга қаратилган ижтимоий муносабатлар ҳисобланади.

Давлат ҳокимияти органларининг нормал фаолиятини бузиш орқали айбдор шахс давлат ҳокимиятига тажовуз қилган ҳисобланади.

2. Объектив томондан жиноят ҳокимият ёки мансаб ваколатини суиистеъмол қилиш, яъни мансабдор шахснинг ўз мансаб ваколатидан турли ниятларда фойдаланиши натижасида фуқароларнинг ҳуқуқлари ёки қонун билан қўриқланадиган манфаатларига ёхуд давлат ёки жамоат манфаатларига кўп миқдорда зарар ёхуд жиддий зиён етказилишида ифодаланади.

3. Ҳокимият ёки мансаб ваколатини суиистеъмол қилиш деганда, мансабдор шахснинг мансаб мавқеидан келиб чиққан ва бу шахс эгаллаган лавозими ваколатига берилган ҳуқуқ ва мажбуриятларни амалга ошириш билан боғлиқ, бироқ ўз мазмуни бўйича тегишли органнинг фаолият олиб боришидан кўзланган мақсад ва вазифаларга зид келувчи ҳаракатларини тушуниш лозим.

Хизмат (мансаб) ваколатлари деганда, шахс эгаллаётган лавозими туфайли эга бўлган ҳуқуқ ва мажбуриятлар тушунилиши керак. Тегишинча хизмат ваколатларидан фойдаланиш сифатида мансабдор шахс томонидан унинг хизмат ваколатлари доирасида, у эгаллаб турган мансаб мавқеи туфайли унга тақдим этилган ҳуқуқлар ва унинг зиммасига юклатилган мажбуриятлар чегараларида амалга оширилган ҳаракатларгина эътироф этилади. Мансабдор шахснинг хизмат ваколатларига кирмайдиган қилмишнинг содир этилиши мансаб ваколатини суиистеъмол қилиш сифатида кўрилиши мумкин эмас.

Ҳокимият ваколатини суиистеъмол қилиш деганда, ҳокимият вакили функцияларини амалга оширувчи мансабдор шахснинг ўз мансаб мавқеидан қасддан фойдаланишини тушуниш лозим.

Агар мансабдор шахс ҳокимият вакили бўлмаса ва ўз мансаб мавқеидан фуқаролар, жамият ва давлат манфаатларига қарши фойдаланса, мазкур шахс томонидан содир этилган қилмиш мансаб ваколатини суиистеъмол қилишни ташкил этади.

Шарҳланаётган модданинг тўғри қўлланилишини таъминлаш мақсадида мансабдор шахс хизмат ҳуқуқлари ва мажбуриятларининг доираси ва хусусиятини, уларни тартибга солувчи норматив ҳужжатларни, содир этилган қилмишнинг мотиви, мақсади ва фактик ҳолатларини, мансабдор шахс ўз мажбуриятларини бузиши ҳамда келиб чиққан зарарли оқибатлар ўртасида сабабий боғланишни аниқлаштириш зарур.

4. Мансабдор шахс ваколати муайян мансабни доимий равишда ёки вақтинчалик ёхуд махсус ваколат билан ушбу мансаб бўйича вазифани бажарувчи шахснинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари тартибга солинган тегишли қонунлар, низом ва бошқа норматив ҳужжатларда белгиланган унинг компетенцияси билан белгиланади.

5. Мансаб ваколатини суиистеъмол қилиш шакллари турлича бўлиши мумкин, чунки мансабдор шахсларнинг фаолияти соҳалари ҳам турлича бўлади. Улар ҳаракат ва ҳаракатсизлик орқали (мансабдор шахснинг хизмат юзасидан мажбуриятларини қасддан бажармаслиги) амалга оширилиши мумкин. Бу бўйсунувчиларнинг меҳнатидан шахсий манфаатлар йўлида ғайриқонуний фойдаланиш (масалан, ишчиларнинг шахсий дала ҳовлилар қурилишида, уйларни таъмир қилишда); қўл остидаги ходимларнинг меҳнатини ўзлаштириб олиш; турар жой тақсимотида суиистеъмол қилиш; корхоналарни хусусийлаштириш жараёнида мансаб мавқеидан фойдаланиб, хусусий мулк сифатида сотиб олиш мақсадида ёки амалдор томонидан акцияларнинг анча қисмини эгаллаб олинишида мансабдор шахс ўзининг, унга яқин кишининг ёки бошқа хусусий шахсларнинг манфаатларини ҳимоя

қилиб мансаб ваколатидан фойдаланиши; умумдавлат эҳтиёжларига мўлжалланган молия ва кредитни ғаразли ёки бошқа паст ниятда тижорат ташкилотларига ғайриқонуний бериб юбориш; бюджет маблағларини беҳуда сарфлаш, шу жумладан бу маблағларнинг тижорат банкларида айлантирилиши; кредит, ссуда, қимматбаҳо қоғозларни, кўчмас ва бошқа мулкни олишда ҳуқуқий ҳужжатларда кўзда тутилмаган имтиёзлардан фойдаланиш; шахсий ёки гуруҳ мақсадларида хизмат фаолияти учун тақдим этилган хоналар, транспорт ва алоқа, электрон-ҳисоблаш техникаси, пул маблағлари ва бошқа мулкдан фойдаланиш ва бошқалар.

Ҳокимият ёки мансаб ваколатини суиистеъмол қилиш ўз хусусиятларига кўра қонунда белгиланган ҳуқуқ ва мажбуриятларни фаол хулқ-атвор орқали амалга оширишга қаратилган ҳаракатда намоён бўлади. Ҳаракатсизлик орқали амалга ошириладиган ҳокимият ёки мансаб ваколатини суиистеъмол қилиш ЖКнинг 208-моддасида (Ҳокимият ҳаракатсизлиги) назарда тутилган жиноятни ташкил этади.

6. Шарҳланаётган модда шахс тегишли давлат органида, давлат иштирокидаги ташкилот, маҳаллий ўз-ўзини бошқариш органида эгаллаётган мансаб мавқеини суиистеъмол қилиш учун эмас, балки ҳокимият ёки мансаб ваколатини суиистеъмол қилиш учун жавобгарликни назарда тутмоқда. Бундан келиб чиқиб, мансабдор шахс томонидан ғайриқонуний ҳаракатларни содир этиш учун хизмат ваколатларидан эмас, балки унинг обрўси, у эгаллаётган лавозимнинг ёки ишлаётган хизматининг обрўси билан боғлиқ имкониятлардан, унга хизмат бўйича бўйсунмаган ва назорати устида бўлмаган мансабдор шахслар билан ўрнатган алоқалардан фойдаланилиши шарҳланаётган жиноят таркибини ташкил қилмайди.

Эгаллаётган мансаб билан боғлиқ бўлмаган шахсий муносабатлардан фойдаланиш ҳам ҳокимият ёки мансаб ваколатини суиистеъмол қилиш сифатида кўрилиши мумкин эмас.

7. Шарҳланаётган моддада назарда тутилган жиноят объектив томонининг зарурий белгиси ҳокимият ёки мансаб ваколатини суиистеъмол

қилиш ҳамда фуқароларнинг ҳуқуқлари ёки қонун билан қўриқланадиган манфаатларига ёхуд давлат ёки жамоат манфаатларига кўп миқдорда зарар ёхуд жиддий зиён етказилиши ўртасида сабабий боғланишнинг мавжудлигидир.

8. Шарҳланаётган модда бўйича квалификация қилишнинг зарурий белгиси ҳокимият ёки мансаб ваколатини суиистеъмол қилиш натижасида фуқароларнинг ҳуқуқлари ёки қонун билан қўриқланадиган манфаатларига ёхуд давлат ёки жамоат манфаатларига кўп миқдорда зарар ёхуд жиддий зиён етказилиши каби оқибатларнинг юзага келиши ҳисобланади. Жиноят кўрсатилган оқибатлар юзага келган пайтдан бошлаб тугалланган ҳисобланади.

9. Мазкур турдаги жиноятлар билан етказиладиган зарар турли тусга эга бўлади, унинг оғирлигини аниқлаш учун ягона мезонлар мавжуд эмас. Етказилган зарарни жиддий сифатида эътироф этиш тўғрисидаги масала ҳар бир муайян иш ҳолатлари бўйича тергов органлари ва суд томонидан ҳал қилинади.

«Фуқароларнинг ҳуқуқлари ёки қонун билан қўриқланадиган манфаатларига ёхуд давлат ёки жамоат манфаатларига жиддий зиён етказиш моддий зарар тарзида ҳам, бой берилган фойда тарзида ҳам, шунингдек, турли хил манфаатларга бошқача зарар етказишда, ҳокимият органларининг обрўсига путур етказишда, оғир жиноятларни яширишда ва ҳоказода ифодаланиши мумкин»[1].

Жиддий зиён сифатида фуқароларнинг конституциявий ҳуқуқ ва эркинликлари бузилишини эътироф этиш лозим, чунки Конституцияга биноан улар қонунларнинг моҳияти, мазмуни ва қўлланилишини, қонунчилик ва ижро этувчи ҳокимиятнинг, маҳаллий ўз-ўзини бошқариш ва одил судлов органларининг фаолиятини белгилайди ва шу сабабли

[1] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 1998 йил 17 апрелдаги «Иқтисодиёт соҳасида жиноий ишлар бўйича суд амалиётида юзага келган айрим масалалар тўғрисида»ги 11-сон қарори, 27-банд // Тўплам, 1-жилд. – 123-124-б.

фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари бузилиши жамият ва давлат манфаатларининг бузилишига ҳам олиб келади.

Етказилган мулкий зарарни жиддий сифатида эътироф этишда ҳақиқий зарар ва бой берилган фойданинг қиймат кўрсаткичини ҳам, жабрланувчининг моддий ҳолатини, етказилган зарарнинг у учун аҳамиятлилигини ҳисобга олиш лозим.

Жисмоний зиён, агар у саломатликка зарар етказишда ифодаланса, шахс ва фуқаро ҳуқуқларининг жиддий бузилиши деб топилади. Якка тадбиркор ёхуд ташкилотнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларининг бузилиши уларнинг фаолиятига ноқонуний аралашув, тадбиркорлик эркинлигининг ва қонун билан тақиқланмаган бошқа фаолият тури билан шуғулланишнинг чекланиши, агар улар рақобатининг чекланиши, монополистик фаолиятга эрк бериш ва ҳоказолар билан боғлиқ бўлиши мумкин. Қонун билан муҳофаза қилинаётган давлат ва жамоат манфаатларининг бузилиши давлат органлари ишида жиддий хатоликларга, давлат ҳокимияти ва маҳаллий ўзини ўзи бошқариш органлари обрўсига путур етказишда, оғир жиноятларни яширишда намоён бўлиши мумкин.

Етказилган зиён жиддий бўлмаса, мансабдор шахснинг ҳокимият ёки мансаб ваколатини суиистемол қилганлик учун жиноий жавобгарлиги истисно қилиниб, унга нисбатан интизомий ёки амалдаги қонунчилик томонидан ўрнатилган бошқа жавобгарлик белгиланади.

Шундай қилиб, «жиддий зиён» тушунчаси баҳоланадиган тушунча ҳисобланади ҳамда ҳуқуқни қўллайдиган шахсга мустақил равишда юзага келган оқибатларни баҳолаш ва уларни мансаб жиноятларининг юқорида қайд этилган тоифаларидан бирига асослантирган ҳолда киритиш бўйича имконият ва мажбурият тақдим этилади. Шу билан бирга, юзага келган оқибатни жиддий ёки жиддий бўлмаган зиён сифатида баҳолаш мансаб жиноятларини (ҳокимият ёки мансаб ваколатини суиистеъмол қилиш, ҳокимият ёки мансаб ваколати доирасидан четга чиқиш, мансабга совуққонлик билан қараш) интизомий ёки бошқа, жиноий бўлмаган жавобгарликни

келтириб чиқарувчи мансаб ҳуқуқбузарликларидан ажратишнинг асосий мезонларидан биридир.

10. Ҳокимият ёки мансаб ваколатини суиистеъмол қилишнинг субъектив томони қасддан содир этилиши билан тавсифланади. Айбдор мансаб ваколатини суиистеъмол қилиб ҳаракат қилаётганлигини, қилмишининг ижтимоий хавфлилигини ва бунинг натижасида шарҳланаётган модда диспозициясида кўрсатилган оқибатлар келиб чиқиши мумкинлигини англайди ҳамда уларнинг келиб чиқишини истайди (тўғри қасд) ёки онгли равишда йўл қўяди (эгри қасд).

11. Жиноят мотивлари турлича бўлиши мумкин. Бироқ кўпинча бу ғаразли манфаатдорлик, шуҳратпарастлик, ўч олиш, ҳасад, оилапарварлик ишнинг ҳақиқий ҳолатини бўрттириб кўрсатишга ҳаракат қилиш ва ҳоказолар бўлиши мумкин.

Ғаразли манфаатдорлик жиноят субъектининг ҳокимият ёки мансаб ваколатини суиистеъмол қилиш воситасида қандайдир фойдага эришишга интилишида намоён бўлади.

Бошқа турдаги яна бир шахсий манфаатдорлик мотиви субъектнинг ҳокимият ёки мансаб ваколатини суиистеъмол қилишида ўз ҳаракатларидан номулкий фойда олишга интилиши бўлиши мумкин: раҳбарга ўзини яхши кўрсатиш, шуҳратпарастлик, ҳасад ва ҳоказолар.

Жиноят мотивлари қилмишнинг ҳуқуқий баҳоланишига ва жиноий жавобгарликка ўз таъсирини кўрсатмайди.

12. ЖКнинг 205-моддаси 1-қисми бўйича ҳокимият ёки мансаб ваколатини суиистеъмол қилиш жинояти субъекти умумий белгиларга эга бўлган субъектлардан ташқари қатор махсус белгиларга эга махсус субъект (мансабдор шахс)лар бўлиши мумкин.

Жиноят кодексининг Махсус қисми VIII бўлимига мувофиқ, мансабдор шахс – бу доимий, вақтинча ёки махсус ваколат бўйича тайинланадиган ёки сайланадиган, ҳокимият вакили вазифаларини бажарадиган ёхуд давлат органларида, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларида, мулк

шаклидан қатъи назар, корхоналарда, муассасаларда, ташкилотларда ташкилий-бошқарув, маъмурий-хўжалик вазифаларини амалга оширадиган ва юридик аҳамиятга эга ҳаракатларни содир этишга ваколат берилган шахс, худди шунингдек халқаро ташкилотда ёхуд чет давлатнинг қонун чиқарувчи, ижро этувчи, маъмурий ёки суд органида мазкур вазифаларни амалга оширувчи шахс.

13. Ташкилий-бошқарув ваколатлари деганда, муайян фаолият участкасига, айрим ходимларнинг ишлаб чиқариш фаолиятига раҳбарлик қилиш вазифалари тушунилади. Масалан, вазирликлар, идоралар, бошқармаларнинг раҳбарлари (директорлар, уларнинг ўринбосарлари, таркибий бўлинмаларининг раҳбарлари ва ҳ.к.). Ушбу мансабдор шахсларнинг фаолияти кадрларни танлаш ва уларга раҳбарлик қилиш, уларни жой-жойига қўйиш, уларнинг фаолиятини ташкил этиш ва назорат қилишдан иборат бўлиши мумкин.

Маъмурий-хўжалик ваколатлари деганда, мол-мулкни бошқариш ва тасарруф этиш, уни сақлаш шартлари ва тартибини белгилаш, мол-мулкнинг асралишини, сотилишини таъминлаш сингари вазифалар тушунилади. Масалан, маъмурий-хўжалик қисми, таъминот, сотув раҳбари, омбор, бухгалтерия мудирлари сингарилар шундай ваколатларга эга бўлган шахслар ҳисобланади.

Мансабдор шахс ташкилий-бошқарув ёки маъмурий-хўжалик вазифаларини бажариш билан боғлиқ лавозимга доимий ёки вақтинча сайланганлиги ёки тайинланганлигидан қатъи назар, у мансабдор шахс деб ҳисобланаверади.

Муайян бир ҳуқуқий муносабатларни вужудга келтириш, ўзгартириш ёки бекор қилиш лаёқатига эга ҳаракатлар шахс томонидан бажарилиши юридик аҳамиятли ҳаракатлар бажарилиши деб эътироф этилиши лозим. Ушбу белгига кўра, мансабдор шахсларга корхона, муассаса ёки ташкилот номидан у ёки бу ҳуқуқни берувчи ёки мажбуриятлардан озод этувчи ёхуд

муайян ҳуқуқий фактни тасдиқловчи расмий ҳужжатлар бериши мумкин бўлган шахсларни киритиш мумкин.

Ҳокимият вакиллари жумласига ўз ваколатлари доирасида номуайян доирадаги шахсларга ёхуд ҳар қандай таркибий бўлинмаларнинг (корхоналар, ташкилотлар, муассасаларнинг) раҳбарларига, бундай фуқаролар ёхуд корхоналар, муассасалар, ташкилотларнинг раҳбарлари, уларга хизмат юзасидан бўйсунувидан қатъи назар, улар бажариши учун мажбурий қонуний талаблар қўйиш ҳуқуқи берилган мансабдор шахслар тоифаси киради.

Ҳокимият вакиллари жумласига, Олий Мажлис депутатлари ва сенаторлари, шунингдек, вилоят, шаҳар ва бошқа даражалардаги ҳокимият органларининг депутатлари; ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг ходимлари (прокурорлар, уларнинг ўринбосарлари ва ҳ.к.); судьялар, суд ижрочилари; милиция ходимлари; барча даражадаги ҳокимлар, божхона ва солиқ хизмати ходимлари, давлатнинг турли назорат органлари ходимлари ва бошқа шу сингарилар киради.

Ҳар қандай ҳокимият органида ишловчи, аммо ҳокимият ваколатлари (маъмурий ваколатлар) берилмаган шахслар ҳокимият вакиллари деб эътироф этилмасликлари лозим.

Субъектни мазкур модда бўйича жавобгарликка тортишда мансабдор шахс деб топиш учун шахсда кўрсатилган вазифалардан бири бўлишининг ўзи кифоя. Бунда шахс тайинланишига ёки сайловга кўра тегишли ваколатларга эгалиги ёки эга эмаслиги, уларни ҳақ эвазига ёки текинга, доимий равишда, вақтинча ёки махсус ваколатга кўра амалга ошираётгани аҳамият касб этмайди.

Мансаб вазифалари вақтинча бажарилган ҳолларда ёки уларнинг махсус ваколатга кўра бажарилишида шахс кўрсатилган мажбуриятлар ёки ваколатлар унга ўрнатилган тартибда ва фақат юклатилган вақтинча ҳолларда ёки ўзига юклатилган мансаб вазифаларини бажариши муносабати билан шарҳланаётган жиноятнинг субъекти деб эътироф этилади.

Субъектлар томонидан бир марталик топшириқлар (масалан, текширувда иштирок этиш, у ёки бу комиссия ишида иштирок этиш ва ҳоказолар) бажарилиши ҳолатлари ҳам, уларнинг шарҳланаётган жиноят бўйича мансабдор шахс сифатида жавобгарликка тортилишига сабаб бўлиши мумкин.

14. Шарҳланаётган модданинг 2-қисмида:

а) жуда кўп миқдорда зарар етказган ҳолда;

б) уюшган гуруҳ манфаатларини кўзлаб жиноят содир этиш ҳолатлари назарда тутилган.

15. Ҳокимият ёки мансаб ваколатларини суиистеъмол қилиш натижасида етказилган жуда кўп миқдордаги зарар деганда, энг кам ойлик иш ҳақининг уч юз бараваридан беш юз бараваригача бўлган миқдордаги зарарни тушуниш лозим (ЖКнинг Махсус қисми VIII бўлимига қаранг).

16. Уюшган гуруҳ манфаатларини кўзлаб ҳокимият ёки мансаб ваколатини суиистеъмол қилиш ЖКнинг 205-моддаси 2-қисми «б» банди бўйича квалификация қилинади. Субъектив томоннинг умумий белгиларига кўра мазкур ҳолатда айбнинг қасд шакли интеллектуал элементи мансабдор шахснинг уюшган гуруҳ манфаатларини кўзлаб жиноятни онгли равишда содир этиши билан тавсифланади.

17. *Уюшган гуруҳ* – жиноятдаги иштирокчиликнинг энг хавфли шаклларидан биридир. Уюшган гуруҳнинг умумий тушунчаси, жиноят туридан қатъи назар, ЖКнинг 29-моддасида очиб берилган. Бунда қонунда белгиланишича, уюшган гуруҳ томонидан жиноят содир этилиши Жиноят кодексида кўзда тутилган асосларга кўра оғирроқ жавобгарликни келтириб чиқаради (ЖКнинг 29-моддаси шарҳига қаранг).

Уюшган гуруҳларга нисбатан бир неча шахслар бирлашишининг қатъийлиги белгиси конституциявий ва белгиловчи хусусият сифатида кўпроқ гуруҳ жиноий фаолиятининг нисбатан давомийлигида, унинг жиноий ихтисослашувида, шунга ўхшаш гуруҳларнинг фаолият доирасини бўлиб олишда, ҳар бир иштирокчининг роллари ва вазифаларини аниқ

тақсимлашда, лидер (ташкилотчи, бошлиқ) мавжуд бўлишида, жиноий фаолиятни муайян муддатга режалаштиришда ифода этилади.

Уюшган гуруҳ манфаатлари – уюшган гуруҳни у ёки бу ижтимоий хавфли ҳаракатлар содир этишга ундайдиган ёхуд уларни мувафаққиятли содир этишга шароит яратувчи ҳолатлар. Бундай манфаатларга, чунончи, у ёки бу ташкилотлар фаолияти тўғрисида ахборот тақдим этиш, уюшган гуруҳни фош қилувчи ахборотни йўқ қилиш, уюшган гуруҳ манфаатларини кўзлаб жиноят содир этиш, хусусан, ҳокимият ёки мансаб ваколатини суиистеъмол қилиш жиноий мақсадини амалга оширишда ёрдам бериш ва ҳоказолар киради.

Қилмишни уюшган гуруҳ манфаатларини кўзлаб деб квалификация қилишда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар мансабдор шахс жиноятни уюшган гуруҳнинг манфаатларини кўзлаб содир этаётганига алоҳида эътибор қаратишлари лозим.

18. ЖКнинг Махсус қисми VIII бўлимида мансабдор шахс ларнинг таърифи берилган. Яъни, доимий, вақтинча ёки махсус ваколат бўйича тайинланадиган ёки сайланадиган, ҳокимият вакили вазифаларини бажарадиган ёхуд давлат органларида, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларида, мулк шаклидан қатъи назар, корхоналарда, муассасаларда, ташкилотларда ташкилий-бошқарув, маъмурий-хўжалик вазифаларини амалга оширадиган ва юридик аҳамиятга эга ҳаракатларни содир этишга ваколат берилган шахс, худди шунингдек халқаро ташкилотда ёхуд чет давлатнинг қонун чиқарувчи, ижро этувчи, маъмурий ёки суд органида мазкур вазифаларни амалга оширувчи шахс.

19. Шарҳланаётган моддада кўзда тутилган жиноятни квалификация қилишда ҳокимият ёки мансаб ваколатини суиистеъмол қилиш айрим мансабдорлик жиноятларига нисбатан умумий норма ҳисобланади, масалан, мансаб сохтакорлиги (ЖКнинг 209-моддаси); пора олиш (ЖКнинг 210-моддаси). Бундай ҳолларда айбдорнинг ҳаракатлари махсус нормага кўра квалификация қилинади.

Масалан, якка тартибда иш олиб борувчи тадбиркор ёки ташкилотнинг раҳбари томонидан банкка ёки бошқа кредит ташкилотига тадбиркорнинг ёки ташкилотнинг хўжалик аҳволи ёки молиявий ҳолати тўғрисида била туриб ёлғон маълумотларни тақдим қилиш йўли билан кредит ёхуд кредит олиш учун имтиёзларнинг олинишини, кредит маблағларини ўзлаштириш ёки текинга олиш мақсади бўлмаган тақдирда Жиноят кодексининг 205 ёки 170-моддалари билан квалификация қилиш керак.

20. Мансабдор шахснинг кредитни ўз вақтида қайтаришдан қасддан бош тортишини ҳам, талон-торож килиш аломатлари бўлмаган тақдирда, ҳокимият ёки мансаб ваколатини суиистеъмол қилиш деб, агар бу хил ҳаракатлар жисмоний шахслар томонидан содир этилса, Жиноят кодексининг 170-моддаси билан квалификация қилиш керак.

Талон-торож қилиш аломатлари бўлмай туриб ноқонуний пул-кредитлар бериш ҳам ЖКнинг 205-моддаси билан квалификация қилиниши зарур.

Агар иш бўйича қимматли қоғозлар чиқариш ва улар билан муомала килишни тартибга солувчи амалдаги қонунларни бузганлик аниқланиб, ЖКнинг 205-моддаси диспозициясида кўрсатилган белгилар мавжуд бўлганда, бундай ҳаракатлар ҳокимият ёки мансаб ваколатини суиистеъмол қилиш бўйича квалификация қилиниши лозим.

Бундай қонун бузишлар жумласига, масалан, фуқароларга ва чет эллик инвесторларга эркин сотиш учун мўлжалланган акция пакетларини сотишга тўсқинлик қилиш киритилиши мумкин.

206-модда. Ҳокимият ёки мансаб ваколати доирасидан четга чиқиш

Ҳокимият ёки мансаб ваколати доирасидан четга чиқиш, яъни давлат органи, давлат иштирокидаги ташкилот ёки фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органи мансабдор шахсининг ўзига қонун билан берилган

ваколатлар доирасидан четга чиқадиган ҳаракатларни қасддан содир этиши, фуқароларнинг ҳуқуқларига ёки қонун билан қўриқланадиган манфаатларига ёхуд давлат ёки жамоат манфаатларига кўп миқдорда зарар ёхуд жиддий зиён етказилишига сабаб бўлса, —

энг кам ойлик иш ҳақининг бир юз эллик бараваридан уч юз бараваригача миқдорда жарима ёки беш йилгача муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш ёхуд уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёки бир йилдан икки йилгача озодликни чеклаш ёки уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўша ҳаракат:

а) жуда кўп миқдорда зарар етказган ҳолда;

б) уюшган гуруҳ манфаатларини кўзлаб содир этилган бўлса, —

энг кам ойлик иш ҳақининг уч юз бараваридан олти юз бараваригача миқдорда жарима ёки муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиб, икки йилдан беш йилгача озодликни чеклаш ёхуд беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Шарҳланаётган жиноятнинг бевосита объекти давлат ҳокимияти ва бошқарув органларининг нормал фаолият юритишини, уларнинг обрўсини таъминлайдиган ижтимоий муносабатлар ҳисобланади. Қўшимча бевосита объект сифатида фуқароларнинг қонуний ҳуқуқ ва манфаатларини таъминлашга қаратилган ижтимоий муносабатлар ҳисобланади.

Ҳокимият ёки мансаб ваколати доирасидан четга чиқиш бевосита объекти ҳокимият ёки мансаб ваколатларини суиистеъмол қилиш объектидан фарқ қилмайди. Ўз ваколатларидан четга чиққан мансабдор шахс жиноий фаолияти характерига кўра жиноятнинг қўшимча объектлари инсон саломатлиги, эркинлиги, шаъни ва қадр-қиммати, фуқаронинг конституциявий ҳуқуқ ва эркинликлари ҳамда бошқа қадриятлар бўлиши мумкин.

2. Объектив томондан жиноят ҳокимият ёки мансаб ваколати доирасидан четга чиқиш, яъни мансабдор шахснинг қонунда белгиланган ваколатлари доирасидан четга чиқадиган ҳаракатларни содир этиши, фуқароларнинг ҳуқуқлари ёки қонун билан қўриқланадиган манфаатларига ёхуд давлат ёки жамоат манфаатларига кўп миқдорда зарар ёки жиддий зиён етказилишига сабаб бўлишида ифодаланади.

3. Ҳокимият ёки мансаб ваколати доирасидан четга чиқиш айбдор хулқ-атворининг фаол шаклини кўзда тутади. Бу ўз навбатида мансаб ваколатларидан четга чиқиш жиноятини фақатгина ҳаракат орқали содир этилишини англатиб, бу жиноят қонун мазмунидан кўриниб турибдики ҳаракатсизликдан содир этилмайди.

4. Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленуми таъкидлаб ўтдики, «мансаб ваколати доирасидан четга чиқишнинг (ЖКнинг 206-моддаси) асосий кўринишлари деганда: мансабдор шахс томонидан бошқа шахснинг ваколати доирасига кирувчи ҳаракатларнинг содир этилиши; мансабдор шахс томонидан фақт қонунда ёки қонун ости ҳужжатида кўрсатилган алоҳида ҳолатлар мавжуд бўлгандагина содир этилиши мумкин бўлган ҳаракатларнинг содир этилиши; коллегиал орган ваколатига кирувчи ҳаракатни мансабдор шахс томонидан якка тартибда содир этилиши; ҳеч ким ва ҳеч қандай ҳолатда амалга оширишга ҳақи бўлмаган ҳаракатларнинг мансабдор шахс томонидан содир этилиши ва бошқалар ҳисобланмоғи лозим»[1].

Мансабдор шахслар ҳуқуқлари ва ваколатлари доираси қонун ёки бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжат, мансаб йўриқномалари, функционал мажбуриятлар, муассаса, ташкилот, корхона раҳбаларининг буйруқлари билан белгиланади. Шунинг учун мансабдор шахснинг ҳаракатларида мазкур жиноятнинг таркиби мавжуд ёки мавжуд эмаслиги тўғрисидаги масалани ҳал қилишда қонун ва бошқа норматив ҳужжатларда (устав, низом ва

[1] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 1998 йил 17 апрелдаги «Иқтисодиёт соҳасида жиноий ишлар бўйича суд амалиётида юзага келган айрим масалалар тўғрисида»ги 11-сон қарори, 28-банд // Тўплам, 1-жилд. – 124-б.

ҳоказоларда) мустаҳкамланган ҳамда айбдор доирасидан четга чиққан ваколатларни аниқлаш лозим.

5. Мансабдор шахснинг ҳокимият ёки мансаб ваколати доирасидан четга чиқиши масаласини ҳал этаётиб, унинг ваколат доирасини, ушбу ваколатларни қайси норматив ҳужжатлар ёки йўриқномалар белгилаётганлигини аниқлаш ҳамда ҳокимият ёки мансаб ваколати доирасидан четга чиқиш нимада аниқ ифодаланганлигини белгилаш лозим.

Ҳокимият ёки мансаб ваколати доирасидан четга чиқиш объектив томонининг зарурий белгиси фуқароларнинг ҳуқуқлари ёки қонун билан қўриқланадиган манфаатларига ёхуд давлат ёки жамоат манфаатларига кўп миқдорда зарар ёки жиддий зиён етказилиши каби жиноий оқибатларнинг келиб чиқишидир.

6. (Ижтимоий хавфли оқибатлар тўғрисида батафсилроқ ЖКнинг 205-моддаси шарҳига қаранг) Мансабдор шахснинг ҳокимият ёки мансаб ваколати доирасидан четга чиқиш орқали етказилган зарар масаласини ҳал этишда қилмишнинг аниқ ҳолатларидан, бузилган ижтимоий муносабатлар аҳамиятидан, етказилган зарар хусусияти ва миқдоридан келиб чиқиш лозим. Кўп ҳолларда ҳокимият ёки мансаб ваколати доирасидан четга чиқиб муайян шахсга зарар етказилади. Бунда у жисмоний зарар етказилишида, фуқаро-ларнинг конституциявий ҳуқуқ ва мажбуриятларини бузиш ва шахсга мулкий зарар етказишда ифодаланади.

7. Агар ҳокимият ёки мансаб ваколати доирасидан четга чиқиш жабрланувчига қасддан оғир тан жароҳати етказиш билан ўзаро боғлиқ бўлса, қилмиш жиноятлар мажмуи бўйича ЖКнинг 206 ва 104-моддаси билан квалификация қилиниши лозим. Калтаклаш, баданга енгил ва ўртача оғир шикаст етказиш, ҳокимият ёки мансаб ваколати доирасидан четга чиқиш қилмиши таркибига киритилиб, тегишли моддаларга кўра қўшимча квалификация қилиниши талаб қилинмайди.

8. Мазкур жиноят содир этилган ҳар бир ҳолатда ҳокимият ёки мансаб ваколати доирасидан четга чиқиш ҳамда вужудга келган оқибатлар

ўртасидаги сабабий боғланишни аниқлаш лозим, фақатгина шу ҳолатда мансабдор шахс томонидан содир этилган қилмиш шарҳланаётган модда бўйича квалификация қилиниши мумкин.

9. Ҳокимият ёки мансаб ваколат доирасидан четга чиқишнинг субъектив томони айбнинг қасд шакли билан тавсифланади. Айбдор ўз қилмишининг ўзига берилган ҳокимият ва мансаб ваколати доирасидан четга чиқиш ҳаракатларининг ижтимоий хавфлилигини англайди, натижада фуқароларнинг ҳуқуқлари ёки қонун билан қўриқланадиган манфаатларига ёхуд давлат ёки жамоат манфаатларига кўп миқдорда зарар ёки жиддий зиён етказиши мумкинлигини олдиндан кўра билади ва истайди (тўғри қасд) ёки онгли равишда унга йўл қўяди (эгри қасд).

Жиноят содир этишнинг мотивлари турлича бўлиши мумкин (иш манфаатларини нотўғри тушуниш, мансабпарастлик, ҳасад, ўч олиш ва бошқа шахсий адоватлар), лекин улар жиноий жавобгарликка ва жиноятни квалификация қилишга таъсир кўрсатмайди.

10. Шарҳланаётган модданинг 1-қисми субъекти мансабдор шахс шахс бўлиши мумкин (ЖКнинг 205-моддаси шарҳига қаранг).

11. Ҳокимият ёки мансаб ваколати доирасидан четга чиқиш жуда кўп миқдорда зарар етказган ҳолда, уюшган гуруҳ манфаатларини кўзлаб содир этилса, ЖКнинг 206-моддаси 2-қисмининг тегишли банди бўйича квалификация қилинади (жуда кўп зарар тушунчаси тўғрисида ЖКнинг Махсус қисми VIII бўлимига; уюшган гуруҳ манфаатларини кўзлаб тушунчаси тўғрисида ЖКнинг 29-моддаси ва ЖКнинг 205-моддаси шарҳига; мансабдор шахс тушунчаси тўғрисида ЖКнинг 205-моддаси шарҳига қаранг).

206[1]-модда. Хўжалик юритувчи субъектларнинг фаолиятига қонунга хилоф равишда аралашиш[1]

Хўжалик юритувчи субъектларнинг фаолиятига қонунга хилоф равишда аралашиш, яъни қонун ҳужжатларига мувофиқ ваколатлар

[1] 206[1]-модда Ўзбекистон Республикасининг 2015 йил 20 августдаги ЎРҚ-391-сонли Қонунига асосан ўз кучини йўқотган — ЎР ҚҲТ, 2015 й., 33-сон, 439-модда.

берилмаган мансабдор шахс ёхуд бошқа шахс томонидан ўз хизмат мавқеидан фойдаланган ҳолда хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятини қасддан текшириш ташаббуси билан чиқиш ва (ёки) текширишлар ўтказиш, ушбу субъектларнинг фаолиятини ва (ёки) банклардаги ҳисобварақлари бўйича операцияларни тўхтатиб туриш, шунингдек қонун ҳужжатларида назарда тутилмаган ҳолларда бундай шахс томонидан хўжалик юритувчи субъектларнинг ҳисобварақларида пул маблағлари бор-йўқлиги ҳақида ахборот талаб қилиб олиш, шундай ҳаракатлар учун маъмурий жазо қўлланилганидан кейин содир этилган бўлса, –

энг кам ойлик иш ҳақининг бир юз эллик бараваридан уч юз бараваригача миқдорда жарима ёки уч йилгача муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш ёхуд уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари билан жазоланади.

Ўша ҳаракатлар:

а) кўп миқдорда зарар етказган ҳолда;

б) такроран ёки хавфли рецидивист томонидан;

в) бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб содир этилган бўлса, –

энг кам ойлик иш ҳақининг уч юз бараваридан беш юз бараваригача миқдорда жарима ёки муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиб, уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўша ҳаракатлар:

а) жуда кўп миқдорда зарар етказган ҳолда;

б) уюшган гуруҳ манфаатларини кўзлаб;

в) масъул мансабдор шахс томонидан содир этилган бўлса, –

энг кам ойлик иш ҳақининг беш юз бараваридан олти юз бараваригача миқдорда жарима ёки муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиб, уч йилдан беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

207-модда. Мансабга совуққонлик билан қараш

Мансабга совуққонлик билан қараш, яъни давлат органи, давлат иштирокидаги ташкилот ёки фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органи мансабдор шахсининг ўз вазифаларига лоқайдлик ёки виждонсизларча муносабатда бўлиши оқибатида уларни бажармаслиги ёки лозим даражада бажармаслиги фуқароларнинг ҳуқуқларига ёки қонун билан қўриқланадиган манфаатларига ёхуд давлат ёки жамоат манфаатларига кўп миқдорда зарар ёхуд жиддий зиён етказилишига сабаб бўлса, —

энг кам ойлик иш ҳақининг юз бараваригача миқдорда жарима ёки икки йилгача ахлоқ тузатиш ишлари билан жазоланади.

Ўша қилмиш баданга ўртача оғир ёки оғир шикаст етказилишига сабаб бўлса, —

Олдинги таҳрирга қаранг.

энг кам ойлик иш ҳақининг юз бараваридан уч юз бараваригача миқдорда жарима ёки икки йилдан уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёхуд олти ойгача қамоқ билан жазоланади.

Олдинги таҳрирга қаранг.

Ўша қилмишлар:

а) одам ўлишига;

б) гиёвандлик воситалари ва психотроп моддаларнинг кўп миқдорда Ўзбекистон Республикаси давлат ёки божхона чегаралари орқали қонунга хилоф равишда олиб ўтилишига сабаб бўлса, —

муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиб, икки йилдан беш йилгача озодликни чеклаш ёхуд беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Шарҳланаётган жиноятнинг бевосита объекти давлат ҳокимияти ва бошқарув органларининг нормал фаолият юритишини таъминлаш доирасида келиб чиқадиган ижтимоий муносабатлар ҳисобланади. Қўшимча бевосита

объект – фуқароларнинг қонуний ҳуқуқ ва манфаатларини таъминлашга қаратилган ижтимоий муносабатлар.

2. Объектив томондан шарҳланаётган жиноят мансабдор шахснинг ўз вазифаларига лоқайдлик ёки виждонсизларча муносабатда бўлиши оқибатида уларни бажармаслиги ёки лозим даражада бажармаслиги фуқароларнинг ҳуқуқлари ёки қонун билан қўриқланадиган манфаатларига ёхуд давлат ёки жамоат манфаатларига кўп миқдорда зарар ёки жиддий зиён етказилишига сабаб бўлишида ифодаланади.

3. Бажармаслик деганда, шахсда унга юклатилган ва унинг хизмат ваколатларидан келиб чиқадиган мажбуриятлар мавжудлигида унинг ҳаракатсизлигидир. Бунда мансабдор шахснинг мазкур мажбуриятлари қонунлар, қонуности ҳужжатлар, буйруқлар, меҳнат келишувлар ва ҳоказолардан келиб чиқиши лозим.

4. Лозим даражада бажармаслик деганда, ўз вазифаларини ярим-ёрти, сифатсиз, кечиктириб бажариш, номигагина бажариш тушунилади.

Шундай қилиб, мансабга совуққонлик билан қараш ҳаракат (ўз вазифаларини лозим даражада бажармаслик) ёки ҳаракатсизлик (ўз вазифаларини бажармаслик) билан содир этилиши мумкин.

5. Шуни назарда тутиш керакки, мансабдор шахснинг ҳаракати унинг томонидан ўз вазифаларини лозим даражада бажариш учун реал имкониятга эга бўлган, аммо унга лоқайдлик ёки виждонсизларча муносабатда бўлиш оқибатида бажармаган ёки лозим даражада бажармаган ҳоллардагина мансабга совуққонлик билан қараш деб квалификация қилиниши мумкин.

Ўз вазифаларини лозим даражада бажариши учун мансабдор шахсда реал имконият бўлмаганлиги, унинг ҳаракатларини мансабга совуққонлик билан қараш деб квалификация қилишни истисно этади.

Инобатга олиш лозимки, мансабдор шахс етарли малакага ёки тажрибага эга бўлмаганлиги ёхуд ўз мажбуриятларини ёмон билганлиги сабабли мазкур мажбуриятларни бажармаса ёки лозим даражада бажармаса, мансабга совуққонлик билан қараш таркиби истисно этилмайди.

6. Шарҳланаётган моддада назарда тутилган жиноят объектив томонининг зарурий белгиси модда диспозициясида кўрсатилган фуқароларнинг ҳуқуқлари ёки қонун билан қўриқланадиган манфаатларига ёхуд давлат ёки жамоат манфаатларига кўп миқдорда зарар ёки жиддий зиён етказилиши каби оқибатларнинг юзага келишидир.

Шарҳланаётган жиноятга нисбатан кўп миқдорда зарар етказилиши деб, энг кам ойлик иш ҳақининг уч юз бараваридан беш юз бараваригача миқдордаги зарарни эътироф этиш лозим.

(Жиддий зиён тушунчаси тўғрисида ЖКнинг 205-моддаси шарҳига қаранг)

7. Кўрсатилган оқибатлар мансабдор шахснинг ҳаракатлари билан сабабий боғланишда бўлиши керак ва жиноят мазкур оқибатлар юзага келган вақтдан бошлаб тугалланган ҳисобланади.

8. Мансабдор шахснинг ўз мансаб вазифаларини бажармаслик ёки лозим даражада бажармаслик ҳолларини касбий (профессионал) вазифаларини бажармаслик ёки лозим даражада бажармасликдан фарқлаш зарур. Шунинг учун масалан соғлиқни сақлаш муассасаларининг хизматчилари (кардиолог, хирург, терапевт ва ҳ.к.) мансабдор шахс (бўлим мудири, мудир ўринбосари) сифатида хизмат қилса-да, касалликни даволаш пайтида, операция жараёнида бепарволикка йўл қўйган тақдирда, бунинг оқибатида фақат тегишли ҳаёт ва соғлиққа қарши эҳтиётсизликдан содир этилган жиноятлари учун (масалан, ЖКнинг 116-моддаси бўйича касб юзасидан ўз вазифаларини лозим даражада бажармаслик учун) жавобгар бўлишлари мумкин.

9. Субъектив томондан мансабга совуққонлик билан қараш эҳтиётсизликнинг жиноий бепарволик ёки ўз-зига ишониш шаклларида намоён бўлиши мумкин. Мансабга совуққонлик билан қараш – эҳтиётсизликдан содир этиладиган давлат ҳокимиятига қарши ягона жиноятдир. Ўз-ўзига ишонишда мансабдор шахс ўз мажбуриятларини бажар-маслиги ёки лозим даражада бажармаслиги туфайли ижтимоий хавфли

оқибатларнинг келиб чиқишига кўзи ета туриб, бундай оқибатлар келиб чиқмаслигига асоссиз равишда умид қилади. Бепарволикда мансабдор шахс ўз мажбуриятларини бажармаганида ёки лозим даражада бажармаганида ижтимоий хавфли оқибатларнинг юзага келиши мумкинлигига кўзи етмасада, лекин зарур диққат ва эҳтиётқорликда кўзи етиши лозим ва мумкин бўлади.

10. Мансабга совуққонлик билан қараш субъекти 18 ёшга тўлган мансабдор шахсгина бўлиши мумкин (мансабдор шахс тушунчаси тўғрисида батафсилроқ ЖКнинг 205-моддаси шарҳига қаранг).

11. Шарҳланаётган модданинг 2-қисми қуйидаги квалификация қилиш белгиларини мустаҳкамлайди: баданга ўртача ёки оғир шикаст етказилиши.

Агар мансабдор шахс ўз мажбуриятларини бажармаса ёки тўлиқ бажармаса, унга нисбатан лоқайд ва виждонсизларча муносабатда бўлиб, бу ўрта ёки оғир тан жароҳати етказилишига олиб келса, қилмиш ЖКнинг 207-моддасининг 2-қисми билан квалификация қилинади (ўрта ёки оғир тан жароҳати тушунчаси тўғрисида батафсилроқ ЖКнинг 104, 105-моддалари шарҳига қаранг).

12. ЖКнинг 207-моддаси 3-қисмида:

а) одам ўлишига;

б) гиёвандлик воситалари ва психотроп моддаларнинг кўп миқдорда Ўзбекистон Республикаси давлат ёки божхона чегаралари орқали қонунга хилоф равишда олиб ўтилишига сабаб бўлган мансабга совуққонлик билан қараш учун жавобгарлик назарда тутилган.

(Давлат ёки божхона чегаралари орқали қонунга хилоф равишда олиб ўтиш тушунчаси ҳақида ЖКнинг 182-моддаси шарҳига қаранг)

208-модда. Ҳокимият ҳаракатсизлиги

Ҳокимият ҳаракатсизлиги, яъни давлат органи мансабдор шахсининг ўз хизмат вазифаси юзасидан бажариши лозим ёки мумкин бўлган

ҳаракатларни қасддан бажармаслиги фуқароларнинг ҳуқуқларига ёки қонун билан қўриқланадиган манфаатларига ёхуд давлат ёки жамоат манфаатларига кўп миқдорда зарар ёхуд жиддий зиён етказилишига сабаб бўлса, худди шунингдек бундай ҳаракатсизлик жиноятга йўл қўйган ҳолда содир этилган бўлса, —

энг кам ойлик иш ҳақининг юз бараваридан уч юз бараваригача миқдорда жарима ёки уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёки бир йилдан уч йилгача озодликни чеклаш ёхуд уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Жиноятнинг бевосита объекти давлат ҳокимияти ва бошқарув органларининг нормал фаолият юритишини таъминлаш доирасида келиб чиқадиган ижтимоий муносабатлар ҳисобланади. Қўшимча бевосита объекти фуқароларнинг қонуний ҳуқуқ ва манфаатларини таъминлашга қаратилган ижтимоий муносабатлардир.

2. Объектив томондан жиноят мансабдор шахснинг ўз хизмат вазифасига кўра бажариши шарт ва мумкин бўлган ҳаракатларни бажармаслиги натижасида фуқароларнинг ҳуқуқлари ёки қонун билан қўриқланадиган манфаатларига ёхуд давлат ёки жамоат манфаатларига кўп миқдорда зарар ёки жиддий зиён етказилишига сабаб бўлишида, шунингдек, бундай ҳаракатсизлик туфайли жиноятга йўл қўйилишида ифодаланади.

Ҳаракатсизликни мансабдор шахснинг жиноий жазога тортиладиган хулқ-атвори сифатида квалификация қилиш учун айнан қандай ҳаракатларнинг бажарилмаслиги мансабдор шахснинг айбига қўйилиши мумкинлигини, бажарилмаган ҳаракатларни содир этиш тегишли шахснинг ваколатига кирганлигини ва мазкур шахс зиммасига уларни бажариш мажбурияти юклатилганлигини, шунингдек тегишли шахсда ундан кутилаётган ҳаракатларни бажаришнинг реал имконияти мавжудлигини аниқлаштириш зарур. Мазкур шартларнинг йиғиндиси мавжудлигидагина

мансабдор шахснинг хизмат ҳаракатсизлиги тўғрисидаги масала қўйилиши мумкин.

3. Йўл қўйиб бериш деганда, мансабдор шахснинг жиноятнинг олдини олиши лозим ва мумкин бўлгани ҳолда, жиноят содир этилишига қаршилик кўрсатмаслиги тушунилади.

Йўл қўйиб бериш мансабдор шахснинг тайёрланаётган ёки содир этилаётган жиноятнинг олдини олиш имкониятига эга бўла туриб ҳеч қандай чора кўрмаслиги шаклида намоён бўлади.

Мансабдор шахс жиноятга йўл қўйиб беришга олдиндан ваъда берган ҳолларда у нафақат ҳаракатсизлик орқали ўз мансаб ваколатини суиистеъмол қилади, балки мазкур жиноятнинг иштирокчиси, аниқроқ айтганда ёрдамчиси бўлади. Мазкур мансабдор шахснинг ҳаракатлари жиноятлар мажмуи бўйича жиноятга йўл қўйган ҳолда содир этилган ҳокимият ҳаракатсизлиги ҳамда мансаб мавқеи ёки хизмат ваколатларидан фойдаланиш тегишли жиноят таркибининг белгиси сифатида назарда тутилмаган бўлса, мазкур жиноят содир этишда иштирокчилик сифатида квалификация қилиниши зарур.

4. Ҳокимият ҳаракатсизлиги учун мансабдор шахсни жавобгарликка тортишда, мансабдор шахс ўз хизмат вазифасига кирувчи айнан қайси ҳаракатни содир этганлиги ёки ҳаракатсизликка йўл қўйганлиги ва мансабдор шахс шу ҳаракатни содир этишга имконияти бўлган-бўлмаганлигини аниқлаш зарур.

Ҳаракатсизликнинг юқоридаги кўриниши мансабдор шахсни ЖК 208-моддаси билан жавобгарликка тортишга асос бўлади.

Муайян ҳаракатни амалга ошириш бевосита қонунда ёки бошқа ҳуқуқий ҳужжатда (шартномадан келиб чиқадиган мажбурият бўйича; мансаб ҳолатидан ва бошқалар) белгиланиши мумкин.

5. Ҳокимият ҳаракатсизлиги моддий таркибли жиноятдир. Фуқароларнинг ҳуқуқлари ёки қонун билан қўриқланадиган манфаатларига ёхуд давлат ёки жамоат манфаатларига кўп миқдорда зарар ёки жиддий зиён

етказилиши тарзидаги оқибатларнинг рўй берганлиги мазкур жиноятнинг зарурий белгиси ҳисобланади. Ҳокимият ҳаракатсизлиги кўрсатилган оқибатлар юзага келган пайтдан эътиборан тугалланган ҳисобланади (жиддий зиён тушунчаси ҳақида ЖКнинг 205-моддаси шарҳига қаранг).

Ҳокимият ҳаракатсизлиги жиноятга йўл қўйиш билан алоқадор бўлган ҳолларда, у жиноят содир этишга йўл қўйилган пайтдан эътиборан тугалланган жиноят деб топилади.

6. Мансабдор шахс ўз хизмат вазифасини қасддан бажармаслиги оқибатида келиб чиққан жиддий зиён билан фуқароларнинг ҳуқуқлари ёки қонун билан қўриқланадиган манфаатларига ёхуд давлат ёки жамоат манфаатларига кўп миқдордаги зарар ўртасида сабабий боғланиш аниқланиши шарт. Сабабий боғланишнинг йўқлиги жавобгарликни истисно этади.

7. Шарҳланаётган моддада назарда тутилган жиноят субъектив томондан қасддан, тўғри ёки эгри қасд билан содир этилади.

8. Қилмишнинг мотиви ва мақсади жиноятни квалификация қилишга таъсир қилмайди.

9. Шарҳланаётган модданинг субъекти махсус – 18 ёшга тўлган мансабдор шахс (ЖКнинг 205-моддаси шарҳига қаранг) ҳисобланади.

209-модда. Мансаб сохтакорлиги

Мансаб сохтакорлиги, яъни давлат органи, давлат иштирокидаги ташкилот ёки фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органи мансабдор шахсининг ғаразгўйлик ёки бошқа манфаатларни кўзлаб расмий ҳужжатларга била туриб сохта маълумотлар ва ёзувлар киритиши, ҳужжатларни қалбакилаштириши ёки била туриб сохта ҳужжатлар тузиши ва тақдим этиши фуқароларнинг ҳуқуқларига ёки қонун билан қўриқланадиган манфаатларига ёхуд давлат ёки жамоат манфаатларига жиддий зарар етказилишига сабаб бўлса, —

энг кам ойлик иш ҳақининг юз бараваридан уч юз бараваригача миқдорда жарима ёки беш йилгача муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш ёхуд икки йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёки бир йилдан икки йилгача озодликни чеклаш ёки уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўша ҳаракат:

а) такроран ёки хавфли рецидивист томонидан;

б) уюшган гуруҳ манфаатларини кўзлаб содир этилган бўлса, —

энг кам ойлик иш ҳақининг уч юз бараваридан олти юз бараваригача миқдорда жарима ёки уч йилгача муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиб, икки йилдан беш йилгача озодликни чеклаш ёхуд беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Жиноятнинг бевосита объекти давлат ҳокимияти ва бошқарув органларининг нормал фаолият юритиши таъминлаш доирасида келиб чиқадиган ижтимоий муносабатлар ҳисобланади. Қўшимча бевосита объекти фуқароларнинг қонуний ҳуқуқ ва манфаатларини таъминлашга қаратилган ижтимоий муносабатлардир.

2. Жиноятнинг предмети расмий ҳужжатлардир.

Ҳужжат – юридик аҳамиятга эга бўлган факт, воқеа, ҳодисани, бирон-бир муайян ҳаракатларни гувоҳлантирувчи ёзма актдир.

Расмий ҳужжат қуйидаги талабларга жавоб бериши лозим:

- фактик тарафдан у юридик аҳамиятга эга бўлган муайян фактлар ёки ҳодисаларни тасдиқлаши керак. Бу турли тақиқлар, рухсатномалар ва бошқалар бўлиши мумкин;
- у муайян реквизитларга, яъни тегишли шаклга эга бўлиши лозим: бланк, штамп, муҳр, кириш ёки чиқиш рақами, сана, мансаб номи ва тегишли ваколатли мансабдор шахснинг имзоси. Бунда таъкидлаш лозимки, фирма бланканинг ўзи йўқ бўлиши мумкин. Расмий ҳужжатда энг асосий элементлар ваколатли мансабдор шахснинг имзоси, шунингдек муҳр ёки штамп ҳисобланади.

3. Объектив томондан мансаб сохтакорлиги мансабдор шахснинг расмий ҳужжатларга била туриб, сохта маълумотлар ва ёзувлар киритиши, ҳужжатларни қалбакилаштириши ёки била туриб, сохта ҳужжатлар тузиши ва тақдим этиши натижасида фуқароларнинг ҳуқуқлари ёки қонун билан қўриқланадиган манфаатларига ёхуд давлат ёки жамоат манфаатларига жиддий зарар етказилишида ифодаланади.

Мансаб сохтакорлиги ижро этилиш усулига кўра моддий ва интеллектуал кўринишларда содир этилиши мумкин.

Моддий сохталаштириш деганда, расмий ҳужжатга турли тузатишларни киритиш, ўчириш, бошқа сана билан белгилаш, асл мазмунини ўчириш ва бошқаси билан алмаштириш ва ҳоказолар тушунилади. Интеллектуал сохталаштириш воқеликка ёки ишнинг ҳақиқий аҳволига тўғри келмайдиган, ёлғон, қалбакилаштирилган ҳужжатни бошидан тайёрлашдан иборат бўлади.

Мансабдор шахс расмий ҳужжатларга била туриб, сохта маълумотлар ва ёзувлар киритиши асл расмий ҳужжатларга ёлғон ёзувларни киритиш билан таърифланади, асл ҳужжатларга ҳақиқатга тўғри келмайдиган маълумотлар киритишда ҳужжатларнинг ўзи асл ҳужжатнинг барча белгилари ва реквизитларини сақлаб қолади.

Ҳужжатларни қалбакилаштириш ҳужжатни тўлиқ сохталаштиришдан ҳам, асл ҳужжатларга қисман нотўғри ўзгартиришлар киритишдан ҳам иборат бўлиши мумкин.

Била туриб, сохта ҳужжатлар тузиш ва тақдим этиш деганда, шакли бўйича тўғри, бироқ мазмуни бўйича сохта бўлган ҳужжатни тузиш ва тақдим этиш тушунилади.

4. Мансаб сохтакорлигининг зарурий элементи фуқароларнинг ҳуқуқлари ёки қонун билан қўриқланадиган манфаатларига ёхуд давлат ёки жамоат манфаатларига жиддий зарар етказилиши каби жиноий оқибатларнинг юзага келиши ҳисобланади.

Жиноят мазкур оқибатлар юзага келган пайтдан эътиборан тугалланган ҳисобланади.

5. Мансаб сохтакорлиги бошқа жиноятларни содир этиш усули ҳисобланган ҳолларда қилмиш жиноятлар мажмуи бўйича квалификация қилиниши лозим. Масалан, мансаб сохтакорлиги натижасида мансаб мавқеини суиистеъмол қилиш йўли билан ўзгалар мулкини талон-торож қилишни ЖКнинг 209-моддаси ва 167-моддаси 2-қисми «г» банди мажмуи бўйича квалификация қилиш лозим.

6. Субъектив томондан жиноят фақатгина тўғри қасд билан содир этилади. Бу шарҳланаётган модда диспозициясида кўрсатилган бўлиб, унда субъект ўз ҳаракатларини била туриб содир этиши назарда тутилмоқда.

Мазкур жиноят субъектив томонининг зарурий белгиси мотив ҳисобланиб, у сохтакорликни амалга оширувчи мансабдор шахснинг ғаразли ёки бошқа манфаатидан иборат бўлади.

Ғаразгўйлик шахснинг ноқонуний текин фойдани ёки мулкий тусдаги манфаатни шахсан ўзи учун ёки унинг яқин одамлари учун олишга ёхуд бирон-бир моддий харажатлардан воз кечишга интилишини ўз ичига қамраб олади.

Бошқа манфаатларни кўзлаш деганда, амалпарастлик, ошна-оғайнигарчилик, ҳақиқий аҳволни бўяб кўрсатиш истаги, ишдаги камчиликларни яшириш ва ҳ.к. тушунилади. Бошқа манфаатларни кўзлаш турли ҳаракатларда ифодаланиши мумкин ва кўпинча баҳоланадиган тушунча тусга эга бўлади, шу туфайли айрим ҳолларда судлар уни батафсил исботлаши керак бўлади.

Қонунда мансаб сохтакорлигининг мақсади очиб берилмаган. Агар мансаб сохтакорлиги сохталаштирилган ҳужжатдан бошқа жиноят содир этиш учун фойдаланиш мақсадида содир этилган бўлса, айбдор мазкур жиноятга тайёргарлик кўрганлиги учун жавобгарликка тортилиши лозим.

7. Жиноят субъекти – ўн саккиз ёшга тўлган мансабдор шахс ҳисобланади.

Амалдаги қонунчиликка кўра тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланувчи юридик шахсларнинг раҳбарлари ҳам мансабдор шахслар тоифасига кирадилар. Шунинг учун, мазкур мансабдор шахслар томонидан банкка ёки бошқа кредит муассасига хўжалик юритувчи субъектнинг молия-вий-хўжалик аҳволи тўғрисида била туриб ёлғон маълумотларни тақдим қилиш йўли билан кредит ёхуд кредит олиш учун имтиёзларнинг олиниши, кредит маблағларини ўзлаштириш ёки текинга олиш мақсади бўлмаган тақдирда, агар бу хатти-ҳаракатлар оқибатида давлат ёки жамият манфаат-ларига жиддий зиён етказилган бўлса, Жиноят кодексининг 209-моддаси (мансаб сохтакорлиги) билан тавсифланиши керак.

Мансабдор бўлмаган шахс томонидан расмий ҳужжатларга сохта маълумотлар ёки ёзувлар киритилган ҳолларда мазкур шахснинг ҳаракатлари ЖКнинг 228-моддаси билан квалификация қилиниши лозим.

8. Шарҳланаётган модданинг 2-қисмида:

а) такроран ёки хавфли рецидивист томонидан;

б) уюшган гуруҳ манфаатларини кўзлаб мансаб сохтакорлиги содир этилиши учун жавобгарлик назарда тутилган.

9. Такрорийлик белгиси бўйича мансаб сохтакорлигини квалификация қилиш (ЖКнинг 209-моддаси 2-қисми «а» банди) мазкур жиноят камида икки марта содир этилиши, шахс уларнинг бирортаси учун судланмаганлиги ва жиноий жавобгарликка тортиш муддатларининг ўтиб кетмаганлигини тақозо қилади (ЖКнинг 32-моддаси шарҳига қаранг). Акс ҳолда, такрорийлик мансаб сохтакорлиги жиноятини квалификация қилиш белгиси сифатида қабул қилинмайди.

10. (ЖКнинг 209-моддаси 2-қисми «а» бандида назарда тутилган хавфли рецидивист томонидан содир этилган мансаб сохтакорлигининг квалификация қилиш белгиси тушунчаси тўғрисида ЖКнинг 34-моддаси шарҳига қаранг)

11. Уюшган гуруҳ манфаатларини кўзлаб содир этилган мансаб сохтакорлиги ЖКнинг 209-моддаси 2-қисми «б» банди бўйича квалификация қилиниши лозим (ЖКнинг 29 ва 205-моддалари шарҳларига қаранг).

210-модда. Пора олиш

Пора олиш, яъни давлат органи, давлат иштирокидаги ташкилот ёки фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органи мансабдор шахсининг ўз хизмат мавқеидан фойдаланган ҳолда содир этиши лозим ёки мумкин бўлган муайян ҳаракатни пора бераётган шахснинг манфаатларини кўзлаб бажариши ёки бажармаслиги эвазига шахсан ўзи ёки воситачи орқали қонунга хилоф эканлигини била туриб, моддий қимматликлар олиши ёхуд мулкий манфаатдор бўлиши, —

энг кам ойлик иш ҳақининг эллик бараваридан юз бараваригача миқдорда жарима ёки муайян ҳуқуқдан маҳрум этилган ҳолда икки йилдан беш йилгача озодликни чеклаш ёхуд беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Пора олиш:

а) такроран, хавфли рецидивист ёки илгари ушбу Кодекснинг 211 ёки 212-моддаларида назарда тутилган жиноятларни содир этган шахс томонидан;

б) кўп миқдорда;

в) тамагирлик йўли билан;

г) бир гуруҳ мансабдор шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб содир этилган бўлса, —

Олдинги таҳрирга қаранг.

беш йилдан ўн йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Пора олиш:

а) жуда кўп миқдорда;

б) уюшган гуруҳ манфаатларини кўзлаб содир этилган бўлса, —

ўн йилдан ўн беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. *Порахўрлик* – бошқарув органлари ва жамоат бирлашмалари фаолияти тартибига қарши қаратилган уч мустақил мансаб жиноятлари – пора олиш, пора бериш ва пора олиш-беришда воситачилик қилишни ўз ичига оладиган атама. Кўрсатилган манфаатларга нисбатан санаб ўтилган ҳар бир тажовуз тугатилган қилмиш сифатида бошқа жиноят билан боғлиқ бўлмаган ҳолда содир этилиши мумкин эмас. Улар шу туфайли бир-бири билан шу даражада боғлиқ бўладики, пора олиш фактининг мавжуд эмаслиги пора бериш фактини ҳам истисно этади.

Ҳокимият, бошқарув ва жамоат бирлашмалари органларининг фаолият тартибига қарши бошқа барча жиноятлар каби порахўрлик давлат органлари ва мансабдор шахслардан иборат бўлган бошқарув оммавий аппаратининг нормал фаолият юритишига тажовуз қилади.

Мазкур жиноятнинг ижтимоий хавфлилиги шу билан изоҳланадики, пора олиш мансабдор шахслар томонидан ўзларининг мансаб ваколатларини ижро этишнинг ўрнатилган тартибини кескин ўзгартиради ва бу билан давлат хизмати манфаатларини қўпол бузади. Пора корррупция – ҳокимият ва бошқарув асосларини емирадиган, унинг аҳоли олдидаги обрўсига путур етказадиган, фуқароларнинг қонуний ҳуқуқ ва манфаатларига дахл қиладиган хавфли жиноий ҳодисанинг нисбатан кўп тарқалган ва ўзига хос ҳодисаси ҳисобланади.

2. Шарҳланаётган жиноятнинг **бевосита объекти** ҳокимият ёки бошқарув органларининг обрўси, уларнинг нормал фаолият юритишини таъминлайдиган ижтимоий муносабатлар ҳисобланади (ЖКнинг 205-моддаси шарҳига қаранг).

3. Пора **предмети** ҳар қандай моддий қимматликлар (ашёлар, буюмлар), шунингдек турли мулкий наф ёхуд мулкий тусдаги хизматлар бўлиши мумкин.

Мазкур ҳолатда моддий қимматликлар деганда, моддий қимматга эга бўлган ҳар қандай қимматликлар (пул, қимматли қоғозлар, бошқа мол-мулк, шу жумладан, хорижий валюта, қимматбаҳо металлар, қимматбаҳо тошлар) тушунилади.

Мулкий наф деганда, пора олувчига текинга ва (ёки) паст нархларда амалга ошириладиган мулкий тусдаги турли хил хизматлар ва (ёки) наф тушунилиши лозим. Порани берувчи ва олувчи шахслар ўртасидаги муносабатларга қонуний битим хусусиятини бериш мақсадида улар томонидан пудрат, қарз ва ҳоказо шартномалар тузилиши ҳолатлари ҳам ҳуқуқни қўллаш амалиётида учрайди.

Мулкий тусдаги хизматлар санаторийга ёки туристик саёҳатга бориш путёвкаларини, транспортда юриш билетларини бериш, мансабдор шахс харажатлари ёки ўйин-кулгилари учун пул тўлаш, пора олувчи фойдасига таъмирлаш, қурилиш, қайта тиклаш ва бошқа ишларни бажаришдан иборат бўлади[1].

Мулкий тусга эга бўлмаган бирон-бир фойдалар пора предмети бўлиши мумкин эмас. Масалан, мансабдор шахс билан жинсий алоқага кириш, ижобий тавсифнома, тавсиянома бериш, матбуотда чоп этиш, телевидение орқали кўрсатиш ва ҳ.к.

4. **Объектив томондан** пора олиш мансабдор шахснинг ўз хизмат мавқеидан фойдаланган ҳолда содир этиши лозим ёки мумкин бўлган муайян ҳаракатни пора бераётган шахснинг манфаатларини кўзлаб бажариши ёки бажармаслиги эвазига шахсан ўзи ёки воситачи орқали қонунга хилоф эканлигини била туриб, моддий қимматликлар олиши ёхуд мулкий наф кўришида ифодаланади.

Пора олувчи томонидан порани олиш усуллари турлича бўлиши мумкин: шахсан қўлдан-қўлга, воситачи орқали, почта билан ва ҳ.к.

---

[1] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 1999 йил 24 сентябрдаги «Порахўрлик ишлари бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги 19-сон қарори, 2-банд // Тўплам, 1-жилд. – 236-б.

Аксарият ҳолларда пора предмети пора олувчига очиқдан-очиқ берилади, бироқ суд-тергов амалиётида порахўрликнинг «ниқобланган» усуллари ҳам учрайди, масалан пора олувчининг туғилган куни ёки унинг ҳаётидаги бошқа бирон-бир муҳим воқеа муносабати билан порани совға қилиб бериш, карта ўйинида олдиндан тил бириктирган ҳолда ютқизиб қўйиш ва ҳ.к.

5. Жиноятни квалификация қилиш вақтида айбдорнинг порани пора берувчининг манфаатлари учун муайян ҳаракатларни содир этиш ёки содир этмаганлиги учун олганлигини ва бунда ўз хизмат мавқеидан фойдаланганлигини инобатга олиш лозим. Масалан, қамоқдан озод қилиш, лавозими, унвонини кўтариш ва бошқалар учун. Бунда мазкур ҳаракатлар (ҳаракатсизлик) мансабдор шахснинг хизмат ваколатлари доирасига кириши лозим. Мансабдор шахснинг хизмат ваколатлари – бу мазкур шахс бажаришга ёки бажармасликка мажбур бўлган унинг қонуний ва ғайриқонуний ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги).

Шундан келиб чиқиб, «илиқ муносабатлар» ўрнатиш ва келгусида ишончли муносабатларни йўлга қўйиш мақсадида моддий қийматликлар олиш билан боғлиқ қилмиш пора олиш деб квалификация қилинмаслиги лозим. Чунки бундай ҳолларда, умуман олганда, мансабдор шахс томонидан бошқа шахс фойдасига муайян ҳаракатлар содир этилмаслиги сабабли жиноят объекти мавжуд бўлмайди, яъни ҳеч қандай ижтимоий муносабатларга зарар етказилмайди. Бундай ҳолларда мансабдор шахснинг ҳаракатлари интизомий ҳуқуқбузарлик ёхуд муайян шартлар мавжудлигида мансаб ваколатини суиистеъмол қилиш деб баҳоланиши мумкин.

6. Мансабдор шахснинг ўз хизмат мавқеидан фойдаланиши деганда, мансабдор шахснинг бошқа мансабдор шахсларга таъсир кўрсатиши ва уларнинг ваколатларидан фойдаланган ҳолда пора берувчининг манфаатларини кўзлаб ҳаракат қилиши ҳам тушунилади.

Бироқ мазкур ҳолатда инобатга олиш лозимки, мансабдор шахснинг нафақат хизмат мавқеига кирувчи ҳаракатларни, балки бошқа мансабдор

шахсларнинг ваколатлари ўртасида пора олувчининг мансаб мавқеи билан боғлиқ бўлган ушбу шахслар муайян томонидан ҳаракатларнинг содир этилишига таъсир кўрсатиши ва уларнинг ваколатларидан фойдаланиши жиноятни мазкур модда бўйича квалификация қилишнинг зарурий шартидир.

Пора олиш – пора берувчининг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этганлик учун ғайриқонуний ҳақ олишидир.

7. Пора берувчининг манфаатлари деганда, нафақат унинг шахсий манфаатлари, балки учинчи шахслар, яқин қариндошлар, яқин шахслар ва бошқа шу кабиларнинг ҳам ҳар қандай манфаатлари тушунилади.

Мансабдор шахс қилмишини шарҳланаётган модда бўйича квалификация қилиш учун пора предметини олиш вақти ҳеч қандай аҳамиятга эга бўлмайди[1].

8. Мансабдор шахс томонидан ўз бўйсунувидаги шахслардан уларнинг манфаатлари йўлида бирор ҳаракат қилиш учун пул маблағлари ёки бошқа қимматликларнинг олиниши пора олиш сифатида баҳоланиши лозим[2]. Бунда суд ҳукмида пора берувчи манфаатларида қайси ҳаракатни содир этиш ёки этмаслик учун пора олинганлиги кўрсатилиши лозим[3].

Пора мансабдор шахс томонидан пора берувчи манфаатида муайян ҳаракатни содир этишгача бўлган вақтда (сотиб олиш пораси) ёки пора предмети мансабдор шахс томонидан пора берувчи манфаатида муайян ҳаракат содир этилгандан кейин олиниши мумкин (пора-мукофот). Бунда қилмишни квалификация қилиш чоғида поранинг олдиндан шартлашилганлиги аҳамиятга эга бўлмайди[4].

Мансабдор шахснинг бирор-бир мулкий манфаатларни кўриш ёки моддий қийматликлар олиш мақсадида ўз хизмат ёки мансаб ваколатларига кирмайдиган ҳаракатларни содир этишга қаратилган ҳаракатларини

---

[1] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 1999 йил 24 сентябрдаги «Порахўрлик ишлари бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги 19-сон қарори, 3-банд 1-қисми // Тўплам, 1-жилд. – 236-237-б.

[2] Ўша жойда, 3-банд 2-қисми. – 237-б.

[3] Ўша жойда, 3-банд 1-қисми. – 236-237-б.

[4] Ўша жойда.

фирибгарлик (ЖКнинг 168-моддаси) йўли билан ўзганинг мулкини олишга қаратилган ҳаракат сифатида тавсифлаш лозим.

9. Пора олиш моддий таркибли жиноят ҳисобланганлиги сабабли, пора олувчи томонидан пора предметининг ҳатто бир қисмини олган тақдирда ҳам, пора берувчи манфаатида бирор ҳаракат қилганликдан қатъи назар, тугалланган ҳисобланади.

Олдиндан келишилган пора олувчи иродасига боғлиқ бўлмаган ҳолатларга кўра олинмай қолган ҳолларда (масалан, пора берилаётган вақтда жиноят қидирув бўлими ходимлари томонидан жиноятнинг тўхтатилиши) қилмиш ЖКнинг 25-моддаси 2-қисми ва 210-моддаси бўйича пора олишга суиқасд қилиш тарзида квалификация қилиниши лозим.

Шарҳланаётган жиноятни квалификация қилишда айбдор олиш ниятида бўлган пора миқдори эътиборга олиниши лозим бўлиб, бундан келиб чиқиб мансабдор шахснинг ҳаракатлари квалификация қилиниши керак.

10. Агар пора предмети фуқаролик муомаласидан чиқарилган нарсалар, масалан гиёҳванд воситалари ёки психотроп моддалар, ўқотар қуроллар бўлса бундай ҳаракатларни ЖКнинг 210-моддаси ва ЖКнинг 271-моддаси (Гиёвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни қонунга хилоф равишда эгаллаш) ёхуд 247-моддалари (Ўқотар қурол, ўқ-дорилар, портловчи моддалар ёки портлатиш қурилмаларини қонунга хилоф равишда эгаллаш) билан жиноятлар жами тариқасида квалификация қилиш лозим.

Айрим ҳолларда мансабдор шахс ўз хизмат мавқеидан фойдаланган ҳолда пора учун ўз-ўзидан жиноят бўлган қилмишни содир этади. Мазкур барча ҳаракатлар пора олиш таркиби доирасидан четда бўлганлиги туфайли мазкур ҳолатда жиноятларнинг реал мажмуи вужудга келади, бу эса квалификация қилишда инобатга олиниши зарур. Масалан, айбдор пора учун талон-торож содир этилишига ёрдам беради, олдиндан била туриб, адолатсиз ҳукм чиқаради, сохта ҳужжатни беради ва ҳ.к.

11. Пора олиш субъектив томондан тўғри қасд билан содир этилади. Айбдор порани предмет (моддий қимматликлар ёхуд бошқача мулкий наф)

сифатида олаётганлигини англайди ва буни хоҳлайди. Гарчи кўпгина ҳолларда пора олиш ғаразли мақсадда содир этилса-да, бироқ жиноятнинг мақсади ва мотиви бу қилмишни квалификация қилишда аҳамиятга эга эмас.

12. Фақат махсус субъект – 18 ёшга тўлган мансабдор шахс пора олишнинг субъекти ҳисобланади. Пора берувчи манфаатларида ҳаракат қилиш ваколатига эга бўлмаса-да, ўзларининг мансаб мавқеидан келиб чиққан ҳолда мазкур ҳаракатларнинг бошқа мансабдор шахслар томонидан содир этилиши учун чоралар кўрган мансабдор шахслар ҳам мазкур жиноятнинг субъекти ҳисобланади[1].

Юридик адабиётлар ва суд-тергов амалиётида профессор-ўқитувчилар таркиби ва тиббиёт ходимларини шарҳланаётган модда бўйича жавобгарликка тортиш масаласи аниқ ҳал этилмаган.

Олий, ўрта махсус таълим муассасаларининг ўқитувчилари, шунингдек мактаб ўқитувчилари айрим ҳолларда мансабдор шахслар сифатида эътироф этилади, айрим ҳолларда эса, эътироф этилмайди.

Фикримизча, ўқитувчи доимий равишда бирор-бир маъмурий лавозимни (ректор, проректор, декан, директор ва бошқа лавозимларни) эгаллаб турган вақтда ёки вақтинчалик ташкилий вазифаларни (қабул комиссиясининг аъзоси лавозимини) бажараётган вақтда мансабдор шахс деб топилиши мумкин.

Шифокор, агар у соғлиқни сақлаш тизимида маъмурий-хўжалик ёки ташкилий фаолият билан боғлиқ мансабда (бош шифокор, бош шифокор ўринбосари, бўлим бошлиғи ва ҳоказо мансабда) бўлсагина, мансабдор шахс ҳисобланади. Бошқа барча ҳолларда ўқитувчи ва шифокорлар ҳам ўзларининг касбий бурчларини бажарганликлари сабабли мансабдор шахс деб топилишлари мумкин эмас.

13. ЖКнинг 210-моддаси 2-қисмида:

---

[1] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 1999 йил 24 сентябрдаги «Порахўрлик ишлари бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги 19-сон қарори, 1-банд 2-қисми // Тўплам, 1-жилд. – 236-б.

а) такроран, хавфли рецидивист ёки илгари ЖКнинг 211 ёки 212-моддаларида назарда тутилган жиноятларни содир этган шахс томонидан;

б) кўп миқдорда;

в) таъмагирлик йўли билан;

г) бир гуруҳ мансабдор шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб пора олиш учун жавобгарлик назарда тутилган.

14. Такрорий жиноятларнинг умумий тушунчаси ЖКнинг 32-моддасида очиб берилади (кўрсатилган модда шарҳига қаранг).

Такрорийлик деганда, пора олишнинг ўзини икки маротабадан кам бўлмаган миқдорда содир этилишини тушуниш лозим, бироқ бунда улардан ҳеч бири учун шахснинг судланмаганлиги ҳамда жиноий жавобгарликка тортишнинг муддати ўтиб кетмаганлиги талаб этилади[1].

Биринчи пора тугатилган жиноят бўлганлиги ёхуд олдин пора олишга тайёргарлик кўриш ёки суиқасд қилиш содир этилганлигидан қатъи назар, пора олиш такрорий сифатида эътироф этилади.

Пора олишни ЖКнинг 210-моддаси 2-қисми «а» банди бўйича квалификация қилишда шуни инобатга олиш лозимки, мансабдор шахснинг бир вақтнинг ўзида бир неча шахсдан пораларни олиши, башарти пора берувчиларнинг ҳар бири учун алоҳида қилмиш содир этилса, такрорий пора олиш деб тавсифланиши лозим[2]. Бироқ бир неча шахсдан уларнинг умумий манфаатларида аниқ бир ҳаракатни бажариш учун пора олиниши пора олишнинг такрорийлик белгисини ташкил эта олмайди.

Бир неча марта битта порани олиш ҳам такрорийлик белгисини вужудга келтирмайди (ЖКнинг 32-моддаси шарҳига қаранг).

15. Хавфли рецидивист томонидан пора олиниши ЖКнинг 210-моддаси 2-қисми «а» банди бўйича квалификация қилиниши лозим (ЖКнинг 34-моддаси шарҳига қаранг).

---

[1] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 1999 йил 24 сентябрдаги «Порахўрлик ишлари бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги 19-сон қарори, 8-банд 1-қисми // Тўплам, 1-жилд. – 238-б.

[2] Ўша жойда, 8-банд 2-қисми.

16. Шарҳланаётган модда 2-қисмининг «а» бандида хавфли рецидивист ёки илгари ЖКнинг 211 ёки 212-моддаларида назарда тутилган жиноятларни содир этган шахс томонидан пора олиниши назарда тутилган (батафсилроқ мазкур моддалар шарҳига қаранг).

17. Кўп миқдордаги пора деганда, (ЖКнинг 210-моддаси 2-қисми «б» банди) энг кам ойлик иш ҳақининг уч юз бараваридан беш юз бараваригача миқдордаги пора тушунилиши лозим. «Жиноятни тавсифлаш пора миқдорига боғлиқлигини эътиборга олган ҳолда, ҳар қандай пора предметининг қиймати товарларнинг нархи, хизматларнинг ҳақи ёки тарифи асосида, улар бўлмаганда экспертлар хулосаси асосида аниқланади»[1].

Бунда мазкур миқдордаги пора нафақат бир вақтда, балки агар унинг берилиши ягона давом этувчи жиноятнинг эпизодларидан иборат бўлса, турли вақтларда алоҳида қисмларга бўлиб олиниши мумкин.

18. Мансабдор шахс томонидан қонуний манфаатларининг бузилиши таҳдиди билан шахсдан пора талаб қилиши ёхуд ўзининг қонуний манфаатлари бузилишининг олдини олиш мақсадида пора беришга мажбур бўлган аҳволга солиб қўйилиши товламачилик йўли билан пора олиш жиноятининг таркибини (ЖКнинг 210-моддаси 2-қисми «в» банди) ҳосил қилади.

Пора берувчининг манфаатларини кўзлаб унинг қонунга хилоф талабларини бажарганлик учун пора талаб қилиш товламачилик йўли билан пора олишнинг таркибини ҳосил қилмайди. Шунинг учун мансабдор шахс томонидан, масалан, камомадни кўрсатмаслик, ўқув юртларига тартиб-қоидаларни бузган ҳолда қабул қилиш, жиноят ишини ноқонуний тугатиш ва бошқа ҳолларда пора талаб қилиш ҳаракатларида товламачилик аломатлари мавжуд бўлмайди[2].

---

[1] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 1999 йил 24 сентябрдаги «Порахўрлик ишлари бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги 19-сон қарори, 10-банд 1-қисми // Тўплам, 1-жилд. – 238-239-б.

[2] Ўша жойда, 11-банд. – 239-б.

19. Мансабдор шахс томонидан тамагирлик билан пора олишга қаратилган ҳаракатларнинг содир этилиши, пора предмети олинмаган ҳолларда, мазкур жиноятни содир этишга суиқасдни келтириб чиқаради.

20. Жиноятни содир этишда уни амалга ошириш ҳақида олдиндан келишиб олган икки ёки ундан ортиқ мансабдор шахс иштирок этган бўлса, мансабдор шахснинг ҳаракатлари ЖКнинг 210-моддаси 2-қисми «г» банди бўйича квалификация қилинмоғи лозим (ЖКнинг 27-31-моддалари шарҳига қаранг).

«Жиноятни содир этишда аввалдан, яъни жиноят бошлангунча келишиб олган икки ёки ундан ортиқ мансабдор шахс иштирок этган бўлса, пора олиш бир гуруҳ мансабдор шахслар томонидан олдиндан тил бириктирган ҳолда содир этилган ҳисобланади. Жиноят мансабдор шахслардан лоақал бири пора олган пайтдан эътиборан тугалланган деб ҳисобланади. Бунда пора олувчи шахснинг пора олишда бир неча мансабдор шахслар иштирок этаётганлигини тан олган-олмаганлигининг аҳамияти йўқ»[1].

21. Пора олган мансабдор шахс пора берувчининг манфаатларини тўла қондира олмаслигини тушунган ҳолда поранинг бир қисмини олдиндан тил бириктирмаган бошқа мансабдор шахсга пора берувчининг манфаатларини тўла қондириш учун берган ҳолларда, унинг ҳаракатлари жиноятлар мажмуи бўйича, яъни пора олиш ва бериш бўйича квалификация қилиниши лозим[2].

22. Бир гуруҳ мансабдор шахслар томонидан аввалдан тил бириктириб пора олинганда поранинг миқдори олинган бойликлар ёки мулкий манфаатнинг умумий қиймати билан белгиланади, асоссиз равишда олинган нарсаларни давлат фойдасига ундиришда эса, ҳар бир мансабдор шахс олган мулкий фойданинг пул миқдоридан келиб чиқиш керак[3].

23. ЖКнинг 210-моддаси 3-қисмида:

---

[1] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 1999 йил 24 сентябрдаги «Порахўрлик ишлари бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги 19-сон қарори, 9-банд 1-қисми // Тўплам, 1-жилд. – 238-б.

[2] Ўша жойда, 9-банд 3-қисми.

[3] Ўша жойда, 9-банд 2-қисми.

а) жуда кўп миқдорда;

б) уюшган гуруҳ манфаатларини кўзлаб пора олиш учун жавобгарлик назарда тутилган.

24. Жуда кўп миқдорда пора олиш ҳаракати ЖК 210-моддасининг 3-қисми бўйича квалификация қилинади. Энг кам ойлик иш ҳақининг беш юз баравари ва ундан ортиқ бўлган зарар миқдори жуда кўп миқдор деб ҳисобланади. «Агарда кўп ёки жуда кўп миқдорда ноқонуний тақдирлаш бўлиб-бўлиб олинган бўлса ва бу ҳаракатлар ягона давомли жиноятнинг бир қисми бўлса, содир этилган ҳаракатлар тегишлича кўп ёки жуда кўп миқдорда пора олиш деб баҳоланиши лозим»[1].

25. (Жиноий гуруҳ манфаатларида пора олиш борасида ЖКнинг 29 ва 205- моддалари шарҳига қаранг)

26. Пора олишни уюштирадиган, бунга қизиқтирадиган ёки воситачилик функциясини бажариш билан бир қаторда пора олишга ёрдам берадиган шахснинг ҳаракатлари пора олишда иштирокчилик сифатида квалификация қилиниши лозим. Бунда мазкур шахс қилмишини квалификация қилиш билан боғлиқ масала унинг мақсади, кимнинг манфаатларида, ким томонида – (пора олувчи ёки пора берувчи) ҳаракат қилганлиги каби ҳолатларни инобатга олган ҳолда ҳал этилиши лозим. Бундай ҳолларда ЖКнинг 212-моддаси билан қўшимча квалификация қилиш талаб этилмайди[2].

27. «Жиноятнинг ижтимоий хавфлилигини билдирувчи (тамагирлик, поранинг кўп ёки жуда кўп миқдори, пора олувчининг мансабдорлик ҳолати) тавсифлаш белгилари жиноят иштирокчиларининг ҳам айбига, агарда бу ҳолатлар уларнинг қасди билан қамраб олинган бўлса, қўйилиши лозим.

Шунинг билан бирга жиноят иштирокчиларининг ҳаракатларини тавсифлашда жиноятнинг бошқа иштирокчиларини таърифловчи (бир неча

---

[1] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 1999 йил 24 сентябрдаги «Порахўрлик ишлари бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги 19-сон қарори, 10-банд 2-қисми // Тўплам, 1-жилд. – 239-б.

[2] Ўша жойда, 7-банд 2-қисми. – 237-б.

бор пора олиш, бериш, пора олиш-беришда воситачилик қилиш, порахўрлик учун судланганлик каби) ҳолатлар инобатга олинмаслиги лозим»[1].

211-модда. Пора бериш

Пора бериш, яъни давлат органи, давлат иштирокидаги ташкилот ёки фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органи мансабдор шахсига мазкур мансабдор шахснинг ўз хизмат мавқеидан фойдаланган ҳолда содир этиши лозим ёки мумкин бўлган муайян ҳаракатни пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб бажариши ёки бажармаслиги эвазига қонунга хилоф эканлигини била туриб бевосита ёки воситачи орқали моддий қимматликлар бериш ёки уни мулкий манфаатдор этиш, —

энг кам ойлик иш ҳақининг эллик бараваридан юз бараваригача миқдорда жарима ёки икки йилдан беш йилгача озодликни чеклаш ёхуд беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Пора бериш:

а) такроран, хавфли рецидивист ёки илгари ушбу Кодекснинг 210 ёки 212-моддаларида назарда тутилган жиноятларни содир этган шахс томонидан;

б) кўп миқдорда содир этилган бўлса, —

беш йилдан ўн йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Пора бериш:

а) жуда кўп миқдорда;

б) уюшган гуруҳ манфаатларини кўзлаб содир этилган бўлса, —

ўн йилдан ўн беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Башарти, шахсга нисбатан пора сўраб товламачилик қилинган бўлса ва ушбу шахс жиноий ҳаракатлар содир этилганидан кейин бу ҳақда ўттиз сутка мобайнида ўз ихтиёри билан арз қилса, чин кўнгилдан пушаймон бўлиб,

[1] Ўша жойда, 14-банд. – 239-240-б.

жиноятни очишда фаол ёрдам берган бўлса, у жавобгарликдан озод этилади.

1. Шарҳланаётган жиноятнинг объекти ва предмети пора олиш жинояти таркиби белгилари билан бир хил.

2. Шарҳланаётган жиноят объектив томондан мансабдор шахснинг ўз хизмат мавқеидан фойдаланган ҳолда содир этиши лозим ёки мумкин бўлган муайян ҳаракатни пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб бажариши ёки бажармаслиги эвазига унга бевосита ёки воситачи орқали қонунга хилоф эканлигини била туриб, моддий қимматликлар бериш ёки уни мулкий манфаатдор этишда ифодаланади.

Пора бериш, яъни мансабдор шахснинг ўз хизмат ваколатларига кирадиган ҳаракатларни пора берган шахснинг ёки у вакили бўлган шахсларнинг манфаатларини кўзлаб бажариши ёки бажармаслиги ёхуд мансабдор шахснинг ўз хизмат мавқеидан фойдаланган ҳолда бошқа мансабдор шахс томонидан ҳаракатлар бажарилиши ёки бажарилмаслигига ёрдам бериши ёхуд пора берган шахсга ёки у вакили бўлган шахсларга хизмат бўйича ҳомийлик қилиш, шунингдек мансабдор шахснинг хизмат бўйича бошқа ноқонуний ҳаракатлар бажариши эвазига унга бевосита ёки воситачи орқали қонунга хилоф эканлигини била туриб, моддий қимматликлар бериш ёки уни мулкий манфаатдор этишда намоён бўладиган ҳаракатларда кўринади.

3. Агар пора берувчи шахс мансабдор шахсни хизмат бўйича ноқонуний ҳаракатларни содир этишга жалб қилса, унинг ҳаракати нафақат пора бериш, балки мансабдор шахсни жиноят содир этишга жалб қилиш билан ҳам квалификация қилинади.

4. Шарҳланаётган жиноят пора олувчига пора предметининг ҳеч бўлмаганда бир қисми берилган пайтдан эътиборан, пора олувчи пора берувчининг манфаатларида бирон-бир ҳаракатлар бажарган-бажармаганлигидан қатъи назар, тугалланган ҳисобланади. Агар пора

предметини олиш пора олувчи томонидан рад этилган бўлса, пора берувчи шахснинг ҳаракатлари пора беришга суиқасд сифатида ЖКнинг 25-моддаси 2-қисми ва 211-моддаси бўйича квалификация қилиниши лозим[1].

5. Субъектив томондан жиноят тўғри қасд билан тавсифланади. Пора берувчи мансабдор шахсга пора предметини унинг манфаати йўлида бирон-бир ҳаракатни содир этиши ёки этмаслиги учун мукофот сифатида бераётган-лигини англайди ва шуни хоҳлайди.

Пора беришнинг мотиви ва мақсади жиноятни квалификация қилишда аҳамиятга эга эмас.

6. Жиноят субъекти 16 олти ёшга тўлган ҳар қандай ақли раso жисмоний шахс бўлиши мумкин.

7. Шарҳланаётган модданинг 2-қисмида:

а) такроран, хавфли рецидивист ёки илгари ЖКнинг 210 ёки 212-моддаларида назарда тутилган жиноятларни содир этган шахс томонидан;

б) кўп миқдорда пора бериш учун жавобгарлик назарда тутилган.

8. Пора беришни такрорийлик белгиси (ЖКнинг 211-моддаси 2-қисми «а» банди) бўйича квалификация қилишда шуни инобатга олиш лозимки, пора предметининг бўлиб-бўлиб берилиши такрорийлик белгисини ташкил этмасдан ягона давомли жиноят ҳисобланади, бунда айбдорнинг ҳаракатлари унинг қасди йўналтирилганлигига қараб квалификация қилиниши зарур.

9. Шарҳланаётган модданинг 3-қисми:

а) жуда кўп миқдорда;

б) уюшган гуруҳ манфаатларини кўзлаб;

10. ЖКнинг 211-моддаси 4-қисмига мувофиқ, башарти, шахсга нисбатан пора сўраб товламачилик қилинган бўлса ва ушбу шахс жиноий ҳаракатлар содир этилганидан кейин бу ҳақда ўттиз сутка мобайнида ўз

[1] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 1999 йил 24 сентябрдаги «Порахўрлик ишлари бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги 19-сон қарори, 5-банд // Тўплам, 1-жилд. – 237-б.

ихтиёри билан арз қилса, чин кўнгилдан пушаймон бўлиб, жиноятни очишда фаол ёрдам берган бўлса, у жавобгарликдан озод этилади.

Демак, пора берувчини жиноий жавобгарликдан озод қилишнинг биринчи шарти мансабдор шахснинг товламачилиги туфайли шахс пора беришга мажбур бўлганлиги, иккинчи шарти башарти пора берувчи жиноят содир этилганидан сўнг, бу ҳақда ўз ихтиёри билан тегишли органларга маълум қилган бўлиши, чин кўнгилдан пушаймон бўлиб, жиноятни очишда фаол ёрдам берган бўлиши, учинчи шарти эса, ўз ихтиёри билан арз қилиш муддати жиноят содир этилган кундан бошлаб ўттиз суткани ташкил этидир. Мазкур шартлар бажарилган тақдирда, шахс ЖКнинг 211-моддаси бўйича жиноий жавобгарликдан озод қилинади.

Пора берувчи ўз ихтиёри билан арз қилиб, жиноят тўғрисида исталган ҳокимият органи (МХХ, прокуратура, суд, милиция, ҳокимиятга, маҳалла қўмитаси)га ҳар қандай кўринишда оғзаки (ёзма) мурожаат этиши мумкин. Пора бериш тўғрисида арз қилинганлигининг ихтиёрийлиги фактини аниқлаштиришда шуни инобатга олиш лозимки, мазкур ариза ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар жиноят тўғрисида хабардор бўлишидан олдин берилиши керак. Ўз ихтиёри билан арз қилишнинг мотиви ва ундан кузатилган мақсад – фош бўлишдан қўрқиш, жазоланишдан қўрқиш, виждон даъвати ва ҳ.к. шахсни жавобгарликдан озод қилишда аҳамиятга эга эмас.

Аммо, пора берган шахснинг жавобгарликдан озод қилиниши унинг хатти-ҳаракатида жиноят таркибининг йўқлигини англатмайди, шу сабабдан бундай шахслар жабрланувчи сифатида эътироф этилмайди, уларнинг пора олувчига берган пора предметлари қайтариб берилмайди.

Пора берувчи жиноят содир этилганидан сўнг исталган вақтда, аммо бу ҳақда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар хабар топишидан олдин, пора берилгани тўғрисида ўз ихтиёри билан арз қилиши мумкин.

Пора берувчини жавобгарликдан озод этиш учун пора бергани ҳақида ўз ихтиёри билан арз қилиш билан бир қаторда ўзининг қилмишидан чин

кўнгилдан пушаймон бўлганлиги ва ўз хатти-ҳаракати билан жиноятни очишда фаол ёрдам берган бўлиши лозим.

212-модда. Пора олиш-беришда воситачилик қилиш

Пора олиш-беришда воситачилик қилиш, яъни пора олиш ёки бериш хусусидаги келишувга эришишга қаратилган фаолият, шунингдек манфаатдор шахсларнинг топшириғи билан порани бевосита бериш, —

Олдинги таҳрирга қаранг.

энг кам ойлик иш ҳақининг эллик бараваридан юз бараваригача миқдорда жарима ёки икки йилдан беш йилгача озодликни чеклаш ёхуд беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўша ҳаракат:

а) такроран, хавфли рецидивист ёки илгари ушбу Кодекснинг 210 ёки 211-моддаларида назарда тутилган жиноятларни содир этган шахс томонидан;

б) кўп миқдорда пора олиш ёки бериш вақтида;

в) бир гуруҳ мансабдор шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб пора олаётганлиги воситачига аён бўлган ҳолда содир этилган бўлса, —

беш йилдан ўн йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Пора олиш-беришда воситачилик қилиш:

а) ҳақ эвазига;

б) жуда кўп миқдорда пора олиш ёки бериш вақтида;

в) уюшган гуруҳ манфаатларини кўзлаб содир этилган бўлса, —

ўн йилдан ўн беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Башарти, пора олиш-беришда воситачилик қилган шахс жиноий ҳаракатларни содир этганидан кейин бу ҳақда ўттиз сутка мобайнида ўз ихтиёри билан арз қилса, чин кўнгилдан пушаймон бўлиб, жиноятни очишда фаол ёрдам берган бўлса, жавобгарликдан озод қилинади.

1. Пора олиш-беришда воситачилик қилишнинг объекти ва предмети пора олиш жинояти таркибининг худди шундай белгилари билан бир хил.

2. Шарҳланаётган жиноятнинг объектив томони пора олиш ёки бериш хусусидаги келишувга эришишга қаратилган фаолиятда, шунингдек, манфаатдор шахсларнинг топшириғи билан порани бевосита беришда ифодаланади.

3. Пора олиш-беришда воситачини пора берувчидан фарқлаш лозим. Ушбу ҳаракатлардан манфаатдор бўлган пора берувчидан фарқли равишда воситачи пора берувчининг топшириғини бажараётган воситачи мансабдор шахснинг у ёки бу ҳаракатларни содир этиши ёки содир этмаслигидан бирор-бир моддий мукофот ёки моддий манфаатларни қўлга киритишни кўзламайди. Воситачи ўзганинг манфаатларини намоён қилиб, ўз номидан ҳаракат қилмайди. Пора бериш масаласини пора берувчи ўзи мустақил ҳал қилади, воситачи уни амалга оширади, холос.

4. Пора олиш ёки бериш хусусидаги келишувга эришишга қаратилган фаолият деганда, айбдор томонидан содир этилган ёки содир этилиши пора берилишига ёки унинг мансабдор шахс томонидан олинишига хизмат қилувчи ҳар қандай хатти-ҳаракатни тушуниш лозим. Масалан, воситачи пора берувчининг манфаатларини кўзлаб мансабдор шахс содир этиши лозим ёки мумкин бўлган хатти-ҳаракатларни, пора миқдорини, пора бериладиган жойни ва ҳ.к.ларни келишади.

5. Пора олиш-беришда воситачилик қилишнинг бошқа шакли манфаатдор шахс топшириғи билан пора предметини бевосита беришда ифодаланади.

6. Корхона, муассаса, ташкилот ёки уларнинг бўлимлари раҳбар кўрсатмаси билан била туриб унга хизмат жиҳатидан бўйсунган шахснинг воситачилик қилиши ЖКнинг 212-моддаси билан квалификация қилиш учун асосдир.

7. Воситачилик пора предметининг ҳеч бўлмаганда бир қисми пора олувчи томонидан олинган пайтдан бошлаб тугалланган жиноят

ҳисобланади. Пора олинмаса, воситачининг ҳаракатлари пора олиш-беришда воситачилик қилишга суиқасд қилиш сифатида квалификация қилинади.

8. Субъектив томондан пора олиш-беришда воситачилик қилиш тўғри қасд билан содир этилади. Айбдор унинг ҳаракатлари пора олиш-бериш ҳақидаги келишувга эришиш ҳамда пора олувчи ва берувчининг топшириғи билан пора беришга йўналтирилганлигини билади ҳамда буни хоҳлайди. Агар айбдор пора предметини пора берувчидан олиб, пора олувчига бераётганини англамаса, унинг хатти-ҳаракати мазкур моддада назарда тутилган жавобгарликни вужудга келтирмайди.

9. Жиноят субъекти 16 ёшга тўлган ҳар қандай ақли расо жисмоний шахс бўлиши мумкин.

10. ЖКнинг 212-моддаси 2-қисми бўйича:

а) такроран, хавфли рецедивист томонидан ёки илгари ЖК 210 ёки 211-моддаларида назарда тутилган жиноятни содир этган шахс томонидан;

б) кўп миқдорда пора олиш ёки бериш вақтида;

в) бир гуруҳ мансабдор шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб пора олаётганлиги воситачига аён бўлган ҳолда пора олиш-беришда воситачилик қилиш квалификация қилинади.

Мазкур квалификация қилувчи белгилар ўз мазмуни бўйича пора олиш ва беришнинг худди шундай белгилари билан айнан бир хилдир (батафсилроқ ЖКнинг 210, 211-моддалари шарҳига қаранг).

11. Шарҳланаётган модданинг 3-қисмида:

а) ҳақ эвазига;

б) жуда кўп миқдорда пора олиш ёки беришда;

в) уюшган гуруҳ манфаатларини кўзлаб воситачилик қилиш учун жавобгарлик назарда тутилган.

12. Айбдор ҳаракатларини ЖКнинг 212-моддаси 3-қисми «а» банди бўйича квалификация қилишда пора олиш-беришда воситачига ваъда қилинган ёки берилган ҳақ қандай тусга эга бўлганлиги, унинг миқдори,

олинган вақти (воситачилик ҳаракатлари амалга оширилишидан олдин ёки кейин) аҳамиятга эга эмас.

13. ЖКнинг 212-моддаси 4-қисмида пора олиш-беришда воситачилик қилган шахсни жавобгарликдан озод этиш шартлари кўрсатилган.

Башарти, пора олиш-беришда воситачилик қилган шахс жиноий ҳаракатларни содир этганидан кейин бу ҳақда ўттиз сутка мобайнида ўз ихтиёри билан арз қилса, чин кўнгилдан пушаймон бўлиб, жиноятни очишда фаол ёрдам берган бўлса, жавобгарликдан озод қилинади. Бу шарт пора бериш ҳақида ихтиёрий арз қилганлик учун жиноий жавобгарликдан озод этиш шарти билан бир хилдир.

213-модда. Давлат органининг, давлат иштирокидаги ташкилотнинг ёки фуқаролар ўзини ўзи бошқариш органининг хизматчисини пора эвазига оғдириб олиш

Давлат органининг, давлат иштирокидаги ташкилотнинг ёки фуқаролар ўзини ўзи бошқариш органининг хизматчисига мазкур хизматчининг ўз хизмат мавқеидан фойдаланган ҳолда содир этиши лозим ёки мумкин бўлган муайян ҳаракатни уни пора эвазига ўзига оғдириб олаётган шахс манфаатларини кўзлаб бажариши ёки бажармаслиги эвазига қонунга хилоф эканлигини била туриб, моддий қимматликлар бериш ёки уни мулкий манфаатдор этиш, шундай ҳаракатлар учун маъмурий жазо қўлланилганидан кейин содир этилган бўлса, —

энг кам ойлик иш ҳақининг эллик бараваригача миқдорда жарима ёки икки йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёхуд олти ойгача қамоқ билан жазоланади.

Ўша ҳаракатлар анча миқдорда содир этилган бўлса, —

энг кам ойлик иш ҳақининг эллик бараваридан юз бараваригача миқдорда жарима ёки икки йилдан уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёхуд

бир йилдан уч йилгача озодликни чеклаш ёки уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўша ҳаракатлар:

а) такроран, хавфли рецидивист ёки илгари ушбу Кодекснинг 210 — 212-моддаларида назарда тутилган жиноятларни содир этган шахс томонидан;

б) кўп миқдорда;

в) бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб содир этилган бўлса, —

уч йилдан беш йилгача озодликни чеклаш ёхуд уч йилдан беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўша ҳаракатлар:

а) жуда кўп миқдорда;

б) уюшган гуруҳ манфаатларини кўзлаб содир этилган бўлса, —

беш йилдан саккиз йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Башарти моддий қимматликлар берган ёки мулкий манфаатдор этган шахсга нисбатан моддий қимматликлар ёки мулкий манфаат сўраб товламачилик қилинган бўлса ва ушбу шахс жиноий ҳаракатлар содир этилганидан кейин бу ҳақда ўттиз сутка ичида ўз ихтиёри билан арз қилса, чин кўнгилдан пушаймон бўлиб, жиноятни очишда фаол ёрдам берган бўлса, у жавобгарликдан озод этилади.

1. Мазкур жиноятнинг объекти бошқарув органлари, мулк шаклидан қатъи назар, корхоналар, ташкилотлар, муассасалар, жамоат бирлашмалари, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларининг обрўси ва нормал иш фаолиятини таъминловчи ижтимоий муносабатлар ҳамда фуқароларнинг манфаатларидир.

2. Шарҳланаётган жиноятнинг предмети порахўрлик жинояти предмети билан бир хил.

3. ЖКнинг 213-моддаси 1-қисми объектив томондан давлат органининг, давлат иштирокидаги ташкилотнинг ёки фуқаролар ўзини ўзи бошқариш органининг хизматчисига мазкур хизматчининг ўз хизмат мавқеидан фойдаланган ҳолда содир этиши лозим ёки мумкин бўлган муайян ҳаракатни уни пора эвазига ўзига оғдириб олаётган шахс манфаатларини кўзлаб бажариши ёки бажармаслиги эвазига қонунга хилоф эканлигини била туриб, моддий қимматликлар бериш ёки уни мулкий манфаатдор этишда ифодаланади.

Мазмунан ЖКнинг 213-моддаси 1-қисмидаги ҳаракатлар ЖКнинг 212-моддаси (пора бериш)даги ҳаракатларга мос тушади, улар ўртасида ягона фарқ шундан иборатки, бу ерда ҳақ мансабдор шахсга эмас, балки хизматчига (уни ўзига оғдириб олаётган шахс манфаатини кўзлаб) берилади.

4. Моддий ҳақ бериш ёки мулкий манфаатдор этиш деганда, хизматчига уни ўзига оғдираётган шахс манфаатини кўзлаб хизмат вазифасига кирадиган ҳаракатларни бажариш ёки бажармаслиги учун унга мулкий характердаги қимматликлар ёки қонуний мулкий баҳода бериладиган фойдани бериш тушунилади.

Шахс манфаатини кўзлаб, хизматчини пора эвазига оғдириш ҳаракатлари:

- ушбу ҳаракатлар ҳақ эвазига оғдирувчи, шунингдек, унинг топшириғи билан бошқа шахсларга фойда, имтиёзлар келтирса, уларнинг эҳтиёжларини қондирса;
- ҳақ эвазига оғдирилаётган шахс фаолият олиб бораётган хизмат манфаатларига зид келса, жиноят ҳисобланади.

Ушбу қилмишни жиноий жазоланадиган деб топишнинг мажбурий шарти маъмурий жазо қўлланилган бўлишидир

5. Қонунга хилоф эканлигини била туриб ҳақ бериш деганда, ушбу ҳаракат (ҳаракатсизлик) норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ёки таъсис ҳужжатлари билан тақиқланганлиги, шунингдек, қонунга мувофиқ хизматчининг фаолият хусусиятидан келиб чиқмаслиги тушунилади.

6. Хизмат мавқеи билан боғлиқ ҳаракатларни бажариш ёки бажармаслик ҳуқуқий ва фактик имкониятлардан фойдаланишда ифодаланиб, хизматчи ваколати доирасига кирадиган ҳаракат (ҳаракатсизлик), шунингдек, хизмат обрўйи, информация олишга ушбу шахснинг ҳуқуқига асосланган, лекин ваколати доирасига кирмайдиган ҳаракат (ҳаракатсизлик)ни ўз ичига олади. Ҳаракатни бажариш ёки бажармаслик ўз хусусияти бўйича ғайриқонуний бўлиши ёки хизматчи ишлаётган корхона, ташкилот, муассаса ва органлар қонуний манфаатига зид бўлиши лозим.

Ҳақ эвазига оғдириш шакли ва усули аҳамиятга эга эмас. Хизматчи ғайриқонуний моддий ҳақни ёки мулкий манфаатдорликни шахсан ўзи ёки воситачи орқали олиши мумкин. Пора эвазига оғдириш очиқдан-очиқ ёки ниқобланган шаклда, яъни совға, моддий қимматликни анча паст нархда сотиш, сохта меҳнат келишувларини тузиш ва ҳоказо кўринишда амалга оширилиши мумкин.

7. Қонун муайян ҳаракатларни бажаришдан олдин ҳақ эвазига оғдириш билан муайян ҳаракатларни бажаришдан кейин ҳақ эвазига оғдириш ўртасидаги фарқни белгиламаган, шунинг учун улар икки ҳолатда ҳам жиноий қилмиш ҳисобланади.

8. Хизматчи уни пора эвазига оғдираётган шахс манфаатини кўзлаб жиноий ҳаракатларни содир этса, унинг ҳаракатини жиноятлар мажмуи бўйича квалификация қилиш керак (масалан, хизматчи ҳақ эвазига ҳужжатларни сохталаштирса, унинг ҳаракатлари жиноятлар мажмуи тариқасида ЖКнинг 213-моддаси 1-қисми ва 228-моддаси (Ҳужжат, муҳр, штамп, бланкаларни тайёрлаш, қалбакилаштириш, сотиш, фойдаланиш) бўйича квалификация қилинади.

9. Хизматчини пора эвазига оғдириш хизматчи ўз хизмат мавқеидан фойдаланган ҳолда бажариши лозим ёки мумкин бўлган муайян ҳаракатни уни ўзига оғдириб олаётган шахс манфаатларини кўзлаб амалга оширганлиги эвазига мулкий манфаатнинг бир қисмини қўлга киритган пайтдан эътиборан

тугалланган жиноят ҳисобланади. Агар хизматчи анча миқдордан кам миқдорда ҳақ (пора) олса, унинг ҳаракатлари ЖКнинг 213-моддаси бўйича квалификация қилинмайди.

10. ЖКнинг 213-моддаси 2-қисмида назарда тутилган жиноят учун жавобгарлик 1-қисмдаги ҳаракатлар анча миқдорда содир этилган тақдирда келиб чиқади.

11. Субъектив томондан ЖКнинг 213-моддасида назарда тутилган жиноят тўғри қасд билан содир этилади. Айбдор хизматчига хизмат бўйича у бажариши лозим ёки мумкин бўлган муайян ҳаракатни айбдорнинг манфаатларини кўзлаб бажариши ёки бажармаслиги эвазига моддий ҳақ бераётганлигини ёки уни мулкий манфаатдор этаётганлигини билади ва шуни хоҳлайди (ЖКнинг 213-моддаси 1-қисми).

Ҳақ олаётган шахснинг мотиви ғаразлидир. Моддий бойлик ва бошқа мулкий манфаат бераётган шахснинг мотиви эса турлича (ғаразли ният, қонунни четлаб ўтиш, жавобгарликдан озод бўлиш, хизматчи кўрсатган хизмат учун ташаккур билдириш, айбдор манфаатларини қондириш ва ҳоказо) бўлиши мумкин. Пора эвазига оғдириш айбдор шахс (ҳақ эвазига оғдирувчи) меҳнат қилаётган корхона, ташкилот, муассаса манфаати йўлида ҳам амалга оширилиши мумкин.

12. ЖКнинг 213-моддаси 1-қисми бўйича жиноят субъекти 16 ёшга тўлган ҳар қандай ақли расо жисмоний шахс бўлиши мумкин.

13. ЖКнинг 213-моддаси 3-қисмида:

а) такроран, хавфли рецидивист ёки илгари ЖКнинг 210-212-моддаларида назарда тутилган жиноятни содир этган шахс томонидан;

б) кўп миқдорда;

в) бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб содир этилган бўлса жавобгарлик назарда тутилган.

14. ЖКнинг 213-моддаси 4-қисмида:

Ўша ҳаракатлар:

а) жуда кўп миқдорда;

б) уюшган гуруҳ манфаатларини кўзлаб содир этилган бўлса содир этилган бўлса жавобгарлик назарда тутилган.

15. 213-модданинг 5-қисмига асосан, башарти моддий қимматликлар берган ёки мулкий манфаатдор этган шахсга нисбатан моддий қимматликлар ёки мулкий манфаат сўраб товламачилик қилинган бўлса ва ушбу шахс жиноий ҳаракатлар содир этилганидан кейин бу ҳақда ўттиз сутка ичида ўз ихтиёри билан арз қилса, чин кўнгилдан пушаймон бўлиб, жиноятни очишда фаол ёрдам берган бўлса, у жавобгарликдан озод этилади.

214-модда. Давлат органи, давлат иштирокидаги ташкилот ёки фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органи хизматчисининг қонунга хилоф равишда моддий қимматликлар олиши ёки мулкий манфаатдор бўлиши

Давлат органи, давлат иштирокидаги ташкилот ёки фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органи хизматчисининг ўз хизмат мавқеидан фойдаланган ҳолда бажариши лозим ёки мумкин бўлган муайян ҳаракатни уни пора эвазига ўзига оғдириб олаётган шахс манфаатларини кўзлаб бажариши ёки бажармаслиги эвазига қонунга хилоф эканлигини била туриб, моддий қимматликлар олиши ёки мулкий манфаатдор бўлиши, шундай ҳаракатлар учун маъмурий жазо қўлланилганидан кейин содир этилган бўлса, —

энг кам ойлик иш ҳақининг эллик бараваригача миқдорда жарима ёки икки йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёхуд олти ойгача қамоқ билан жазоланади.

Ўша ҳаракатлар:

а) анча миқдорда;

б) тамагирлик йўли билан содир этилган бўлса, —

энг кам ойлик иш ҳақининг эллик бараваридан юз бараваригача миқдорда жарима ёки икки йилдан уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёхуд

бир йилдан уч йилгача озодликни чеклаш ёки уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўша ҳаракатлар:

а) такроран, хавфли рецидивист ёки илгари ушбу Кодекснинг 210 — 212-моддаларида назарда тутилган жиноятларни содир этган шахс томонидан;

б) кўп миқдорда;

в) бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб;

г) тадбиркорлик фаолиятини амалга ошириши муносабати билан шахсга нисбатан тамагирлик йўли билан содир этилган бўлса, —

уч йилдан беш йилгача озодликни чеклаш ёхуд уч йилдан беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўша ҳаракатлар:

а) жуда кўп миқдорда;

б) уюшган гуруҳ манфаатларини кўзлаб содир этилган бўлса, —

беш йилдан саккиз йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Жиноятнинг **объекти** давлат органлари, мулкчилик шаклидан қатъи назар, корхоналар, муассасалар, ташкилотлар, шунингдек жамоат бирлашмалари, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқарув органларининг обрўси ва нормал фаолияти ҳамда уларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларидир.

2. Ҳар қандай моддий қимматликлар ёки мулкий хусусиятга эга бўлган манфаат жиноятнинг предмети бўлиши мумкин.

3. **Объектив томондан** ЎзР ЖК 214-моддасининг 1-қисмида назарда тутилган жиноят давлат органи, давлат иштирокидаги ташкилот ёки фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органи хизматчисининг ўз хизмат мавқеидан фойдаланган ҳолда бажариши лозим ёки мумкин бўлган муайян ҳаракатни уни пора эвазига ўзига оғдириб олаётган шахс манфаатларини кўзлаб бажариши ёки бажармаслиги эвазига қонунга хилоф эканлигини била

туриб, моддий қимматликлар олиши ёки мулкий манфаатдор бўлишидан иборат, башарти бу шундай ҳаракатлар учун маъмурий жазо қўлланилганидан кейин содир этилган бўлса.

4. Жиноят моддий қимматликлар ёки мулкий манфаатнинг ҳеч бўлмаса бир қисми хизматчи томонидан олинган пайтдан бошлаб тугалланган деб ҳисобланади.

5. **Субъектив томондан** жиноят тўғри қасд билан содир этилади. Мотив ва мақсад жиноятни квалификация қилишда аҳамиятга эга эмас.

6. Давлат органи, давлат иштирокидаги ташкилот ёки фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органи хизматчиси жиноятнинг **субъекти** ҳисобланади.

7. ЎзР ЖК 214-моддасининг 2-қисмида мазкур норма биринчи қисмининг диспозициясида кўрсатилган ҳаракатларни анча миқдорда ёки тамагирлик йўли билан содир этганлик учун жавобгарлик назарда тутилган.

8. **Тамагирлик** деганда хизматчи ўз хизмат мавқеидан фойдаланган ҳолда бажариши лозим ёки мумкин бўлган муайян ишни бажариш ёки хизмат кўрсатиш учун моддий қимматликлар ёки мулкий манфаат беришни талаб қилиш тушунилиши лозим. Ёки бўлмаса хизматчи била туриб фуқарони шундай бир шароитга солиб қўядики, бунда у ўз ҳуқуқлари ва қонуний манфаатлари бузилишининг олдини олиш учун моддий қимматликлар ёки мулкий манфаат беришга мажбур бўлади.

9. **Моддий ҳақ (мулкий манфаат) беришни талаб қилиш** хизматчи ўз хизмат вазифалари доирасига кирадиган муайян ишни бажариш ёки хизмат кўрсатиш учун ўзига моддий қимматлик, пул, неъмат, мулкий манфаат ва ҳоказоларни беришни очиқдан-очиқ билдиришида ўз ифодасини топади.

10. **Фуқарони у ҳақ тўлашга мажбур бўладиган шароитга солиб қўйиш** деганда, хизматчи ўз хизмат вазифаларини бажаришдан асоссиз равишда бош тортиши, ишни бажариш (хизмат кўрсатиш)ни чўзиши, шунингдек хизматчи ўз хизмат вазифаларини бажариши лозим ва мумкин бўлган бир вазиятда унинг очиқдан-очиқ ҳаракатсизлиги тушунилиши лозим.

ЎзР ЖКнинг 214-моддасида назарда тутилган жиноят объектив томонининг мазкур шаклига ишларни бажариш ёки хизматлар кўрсатиш белгиланган тартибда, белгиланган муддатларда ва лозим даражадаги сифат билан амалга оширишга тўсқинлик қилишга қаратилган ҳаракатлар ҳам киритилиши лозим. Ишларни бажариш (хизматлар кўрсатиш)ни асоссиз равишда рад этиш, чўзиш хизматчи вақт етишмаётганини, меҳнатталабликни ёки ишни қўшимча харажатларсиз бажаришнинг иложи йўқлигини, эҳтиёт қисмлар ёки механизмлар тақчиллигини рўкач қилиб кўрсатишида намоён бўлиши мумкин.

Тамагирлик йўли билан содир этилган давлат органи, давлат иштирокидаги ташкилот ёки фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органи хизматчисининг қонунга хилоф равишда моддий қимматликлар олиши ёки мулкий манфаатдор бўлишини квалификация қилишда қилмишнинг субъектив томонини ҳисобга олиш ва хизматчининг мазкур пассив хулқ-атвори мақсадларига эътиборни қаратиш зарур. Акс ҳолда, хизматчининг бирон-бир мулкий манфаат кўриш мақсадисиз содир этилган ишларни бажариш (хизматлар кўрсатиш)ни чўзишдан иборат хулқ-атвори ва бошқа ҳаракатлари ўз хизмат вазифаларини бажаришга инсофсизлик билан, нопрофессионал ёндашиш сифатида квалификация қилиниши лозим.

11. Хизматчи ўз хизмат вазифалари доирасига кирувчи муайян ишни бажаргани учун фуқаро унга ўз ихтиёрига кўра ҳақ берган ҳолларда мазкур ҳақни олган шахснинг ҳаракатлари жиноят қонунига мувофиқ жазога лойиқ қилмиш деб эътироф этилиши мумкин эмас (масалан, яхши хизмат кўрсатганлик учун официантга, операцияни яхши ўтказганлик учун шифокорга миннатдорчилик тарзида моддий ҳақ бериш ва ҳ.к.).

12. ЎзР ЖКнинг 214-моддасида назарда тутилган жиноятни квалификация қилиш учун ғайриқонуний ҳақ олиш вақти аҳамиятга эга эмас, яъни бу қилмиш ғайриқонуний ҳақ беришни талаб қилаётган шахс муайян ҳаракатни бажаришидан олдин ёки у мазкур ҳаракатни бажарганидан кейин ҳам содир этилиши мумкин.

13. Моддий қимматликлар ёки мулкий манфаат беришни тамагирлик йўли билан талаб қилиш айбдор тамагирлик предметининг ҳеч бўлмаса бир қисмини олган пайтдан бошлаб **тамом бўлган жиноят** деб эътироф этилади. Агар моддий қимматликлар ёки мулкий манфаатни олиш тамагирга боғлиқ бўлмаган ҳолатларга кўра амалга ошмай қолган бўлса, унинг ҳаракатлари ЎзР ЖК 25-моддасининг 2-қисми ва 214-моддасининг 2-қисми бўйича шарҳланаётган жиноятни содир этишга суиқасд қилиш сифатида квалификация қилиниши лозим.

14. Мазкур модда биринчи қисмининг диспозициясида кўрсатилган ҳаракатларни такроран, хавфли рецидивист ёки илгари ушбу Кодекснинг 210-212-моддаларида назарда тутилган жиноятларни содир этган шахс томонидан, кўп миқдорда, бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб, тадбиркорлик фаолиятини амалга ошириши муносабати билан шахсга нисбатан тамагирлик йўли билан содир этиш ЎзР ЖК 214-моддасининг 3-қисми бўйича квалификация қилинади.

15. Айбдорнинг ҳаракатлари, агар улар жуда кўп миқдорда ёки уюшган гуруҳ манфаатларини кўзлаб содир этилган бўлса, ЎзР ЖК 214-моддасининг 4-қисми бўйича квалификация қилинади.

215-модда. Давлат рамзларига ҳурматсизлик қилиш

Ўзбекистон Республикаси ёки Қорақалпоғистон Республикасининг Давлат байроғи, Давлат герби ёхуд Давлат мадҳиясига ҳурматсизлик қилиш –

энг кам ойлик иш ҳақининг йигирма беш бараваригача миқдорда жарима ёки уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёхуд уч ойгача қамоқ билан жазоланади.

1. Жиноят объекти Ўзбекистон Республикаси расмий рамзларининг ҳурмат қилинишини белгиловчи ижтимоий муносабатлар, шунингдек Ўзбекистон шаъни ва обрўйи ҳисобланади.

2. Жиноятнинг предмети – Ўзбекистон Республикаси ёки Қорақалпоғистон Республикасининг давлат рамзлари бўлган Ўзбекистон Республикаси ёки Қорақалпоғистон Республикасининг Давлат байроғи, Давлат герби, Давлат мадҳиясидир.

Давлат рамзларидан фойдаланиш тартибини белгиловчи масалалар, давлат рамзлари ва уларнинг намуналарининг мувофиқлигини назорат қилишни амалга ошириш масалалари ва бошқа масалалар Ўзбекистон Республикасининг 1991 йил 18 ноябрда қабул қилинган «Ўзбекистон Республикасининг Давлат байроғи тўғрисида»ги[1], 1992 йил 2 июлда қабул қилинган «Ўзбекистон Республикаси Давлат герби тўғрисида»ги[2] ва 1992 йил 10 декабрда қабул қилинган «Ўзбекистон Республикасининг Давлат мадҳияси тўғрисида»ги қонунлари[3] билан тартибга солинади.

Давлат байроғи, герби, мадҳияси республиканинг суверен, мустақил давлат эканлиги тимсоли ҳисобланади.

3. Ўзбекистон Республикаси Давлат герби Ўзбекистон Республикаси давлат мустақиллигининг рамзи бўлиб, унинг тасвири:

- доимий равишда Ўзбекистон Республикаси Президенти қароргоҳларининг, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг, республика давлат бошқаруви органларининг, Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгеси ва Вазирлар Кенгашининг, маҳаллий давлат ҳокимияти органлари ва бошқаларнинг бинолари олд томонига;
- доимий равишда Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси ва унинг Кенгашининг, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати ва унинг Кенгашининг, Ўзбекистон Республикаси

[1] Олий Кенгаш Ахборотномаси, 1992 й., 1-сон, 27-модда.
[2] Олий Кенгаш Ахборотномаси, 1992 й., 9-сон, 328-модда.
[3] Олий Кенгаш Ахборотномаси, 1993 й., 1-сон, 52-модда.

Вазирлар Маҳкамасининг, республика давлат бошқаруви органларининг, Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгеси ва Вазирлар Кенгашининг, маҳаллий давлат ҳокимияти органлари ва бошқаларнинг мажлислар залларига;

- доимий равишда Ўзбекистон Республикаси Президентининг, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси Спикерининг, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати Раисининг, Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг, республика давлат бошқаруви органлари раҳбарларининг, Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгеси ва Вазирлар Кенгаши раисларининг, вилоятлар, туманлар ва шаҳарлар ҳокимлари ва бошқаларнинг хизмат хоналарига жойлаштирилади;
- Ўзбекистон Республикаси қонунларининг, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталари қарорларининг, Ўзбекистон Республикаси Президенти фармонлари, қарорлари ва фармойишларининг, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси қарорлари ва фармойишларининг, Ўзбекистон Республикаси вазирликлари, давлат қўмиталари ва идоралари норматив-ҳуқуқий ҳужжатларининг, маҳаллий давлат ҳокимияти органлари қарорларининг бланкаларида;
- Ўзбекистон Республикаси Президенти ва унинг девонининг, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси, унинг Кенгаши, қўмиталари ва девонининг, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати, унинг Кенгаши, қўмиталари ва девонининг, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг, давлат бошқаруви органларининг, маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг ҳамда қонун ҳужжатлари билан муҳрлари ва ҳужжат бланкаларида Ўзбекистон Республикаси Давлат гербининг тасвирини тушириш ҳуқуқи берилган бошқа давлат органлари ҳамда ташкилотларнинг муҳрлари ва ҳужжат бланкаларида;
- Ўзбекистон Республикаси Президентининг, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг, Ўзбекистон Республикаси Конституциявий судининг,

Ўзбекистон Республикаси Олий судининг, Ўзбекистон Республикаси Олий хўжалик судининг, шунингдек Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларининг расмий нашрларида;

- Ўзбекистон Республикасининг пул белгиларида;
- Ўзбекистон Республикаси фуқаросининг паспортида, шунингдек Ўзбекистон Республикаси фуқароларига бериладиган дипломатик паспортларда;
- Ўзбекистон Республикасининг Давлат чегараларида ўрнатиладиган сарҳад устунларида;
- Ўзбекистон Республикаси почта алоқаси миллий операторининг почта вагонлари ва почта қутиларида;
- умумдавлат намунасидаги ҳужжатларда акс эттирилади.

Ўзбекистон Республикаси Давлат гербининг тасвиридан Ўзбекистон Республикасига тегишлиликни белгилаш мақсадида предметларда, ўқув-тарбия жараёнида, шунингдек Ўзбекистон Республикаси давлат мукофотларининг элементи сифатида фойдаланилиши мумкин[1].

4. Ўзбекистон Республикасининг Давлат байроғи Ўзбекистон Республикаси давлат суверенитетининг рамзидир. Ўзбекистон Республикасининг Давлат байроғи халқаро муносабатларда Ўзбекистон Республикасининг тимсоли бўлади.

Ўзбекистон Республикасининг Давлат байроғи:

- доимий равишда Ўзбекистон Республикаси Президенти қароргоҳларининг, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг, республика давлат бошқаруви органларининг, Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгеси ва Вазирлар Кенгашининг, маҳаллий давлат ҳокимияти органлари ва бошқаларнинг биноларида;
- доимий равишда Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг,

[1] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикасининг 1992 йил 2 июлдаги «Ўзбекистон Республикаси Давлат герби тўғрисида»ги Қонуни, 2, 4-моддалар.

республика давлат бошқаруви органларининг, Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгеси ва Вазирлар Кенгашининг, маҳаллий давлат ҳокимияти органлари ва бошқаларнинг мажлислар залларида;

• доимий равишда Ўзбекистон Республикаси Президентининг, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси Спикерининг, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати Раисининг, Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг, республика давлат бошқаруви органлари раҳбарларининг, Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгеси ва Вазирлар Кенгаши раисларининг, вилоятлар, туманлар ва шаҳарлар ҳокимлари ва бошқаларнинг хизмат хоналарида;

• Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари билан белгиланган байрам кунларида – Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгашининг, вилоятлар, туманлар ва шаҳарлар ҳокимларининг қарорлари билан белгиланган марказий кўчаларда, майдонларда, бошқа жамоат жойларида ва объектларда;

• Ўзбекистон Республикаси Президенти сайлови, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси депутатлари, Сенати аъзолари, халқ депутатлари Кенгашларининг депутатлари сайлови ёки референдум кунларида – овоз бериш ўтказилаётган бинолар ва хоналарда;

• Ўзбекистон Республикасининг дипломатик ваколатхоналари, консуллик муассасалари, шунингдек халқаро ташкилотлар ҳузуридаги ваколатхоналари биноларида ёки ҳудудларида ва транспорт воситаларида – халқаро ҳуқуқ нормаларига, дипломатик протокол қоидаларига ҳамда ваколатхоналар ва муассасалар жойлашган давлатнинг қонун ҳужжатларига мувофиқ;

• хорижий давлатлар давлат ва ҳукумат бошлиқларининг, бошқа расмий делегацияларнинг халқаро ҳуқуқ нормаларига, дипломатик протокол қоидаларига, шунингдек Ўзбекистон Республикасида бўлишининг тасдиқланган дастурига мувофиқ транспорт воситаларида, вокзалларда, аэропортларда, юриш йўналиши бўйича ва бошқа ташриф объектларида;

• расмий шахслар сифатида Ўзбекистон Республикасининг Президенти, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатасининг Спикери, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатининг Раиси, Ўзбекистон Республикасининг Бош вазири, Ўзбекистон Республикасининг бошқа расмий делегациялари раҳбарлари, Ўзбекистон Республикасининг дипломатик ваколатхоналари, консуллик муассасалари, шунингдек халқаро ташкилотлар ҳузуридаги ваколатхоналари бошлиқлари тушган чет элдаги денгиз ва дарё кемаларида, бошқа транспорт воситаларида;

• Ўзбекистон Республикаси кемалар қатнови инспекциясининг кемалар реестрида рўйхатга олинган денгиз ва дарё кемаларида;

• Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучларининг ҳарбий бирлашмаларида, қўшилмаларида ва қисмларида, шунингдек бошқа ҳарбий тузилмаларида – Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучларининг умумҳарбий уставларига мувофиқ;

• доимий равишда Ўзбекистон Республикасининг Давлат чегарасидан ўтиш пунктларида;

• спорт майдонларида – Ўзбекистон Республикаси чемпионатларини, миллий терма командалар иштирокида халқаро спорт мусобақаларини ўтказиш вақтида ҳамда халқаро спорт мусобақаларининг Ўзбекистон Республикаси спорт терма командаларининг вакиллари бўлган ғолибларини мукофотлаш маросимларини ўтказиш вақтида кўтарилади.

Ўзбекистон Республикасининг Давлат байроғи унга нисбатан лозим даражадаги ҳурмат таъминланган ҳолда умуммиллий байрамлар ва тантанали тадбирлар вақтида кўтарилиши мумкин[1].

5. Ўзбекистон Республикасининг Давлат мадҳияси Ўзбекистон Республикаси Давлат суверенитетининг рамзи бўлиб, у:

• Ўзбекистон Республикаси Президенти лавозимига киришиш чоғида – у қасамёд қабул қилганидан сўнг;

[1] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикасининг 1991 йил 18 ноябрдаги «Ўзбекистон Республикасининг Давлат байроғи тўғрисида»ги Қонуни, 2, 3 ва 5-моддалар.

• Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси сессияларининг ва Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати ялпи мажлисларининг очилиши ҳамда ёпилиши чоғида;

• Ўзбекистон Республикасида нишонланадиган умуммиллий байрамларга бағишланган тантанали йиғилишлар ва мажлисларнинг очилиши чоғида;

• давлат телевидение ва радиоэшиттириш компаниялари томонидан ҳар куни – кўрсатув ва эшиттиришлар бошланишидан аввал ва тугаганидан сўнг, кўрсатув ва эшиттиришлар кечаю кундуз олиб борилганида эса соат 6 да ва соат 24 да, янги йил кечасида – соат 24 да;

• республика ҳаётидаги муҳим тарихий воқеаларни нишонлаш юзасидан, атоқли сиёсий, давлат, ҳарбий арбоблар, халқ қаҳрамонлари, фан, адабиёт ва санъат арбоблари шарафига ўрнатилган ҳайкаллар, шунингдек монументлар, ёдгорликлар ва бошқа иншоотларнинг очилиши чоғида;

• давлат органлари, бошқа ташкилотлар томонидан ўтказиладиган маросимлар ва бошқа тантанали тадбирлар вақтида Ўзбекистон Республикасининг Давлат байроғини кўтариш чоғида;

• расмий сафар билан Ўзбекистон Республикасига ташриф буюрган хорижий давлатлар давлат ва ҳукумат бошлиқларини кутиб олиш ва кузатиш чоғида – тегишли хорижий давлатнинг давлат мадҳияси ижро қилиб бўлинганидан кейин;

• ҳарбий маросимларни ўтказиш вақтида – Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучларининг умумҳарбий уставларига мувофиқ;

• умумий ўрта, ўрта махсус, касб-ҳунар ва олий таълим муассасаларида – янги ўқув йили бошланиши ва ўқув йили тугаши маросимлари чоғида;

• спорт майдонларида – Ўзбекистон Республикаси чемпионатларини, миллий терма командалар иштирокида халқаро спорт мусобақаларини ўтказиш вақтида ҳамда халқаро спорт мусобақаларининг Ўзбекистон Республикаси спорт терма командаларининг вакиллари бўлган ғолибларини мукофотлаш маросимларини ўтказиш вақтида ижро этилади.

Ўзбекистон Республикасининг Давлат мадҳияси унга нисбатан лозим даражадаги ҳурмат таъминланган ҳолда умуммиллий байрамлар ва тантанали тадбирлар вақтида ижро этилиши мумкин[1].

6. Шарҳланаётган жиноят объектив томондан Ўзбекистон Республикаси ёки Қорақалпоғистон Республикасининг Давлат байроғи, Давлат герби ёхуд Давлат мадҳиясига ҳурматсизлик қилишда ифодаланади.

Ҳурматсизлик қилиш Давлат байроғи, Давлат герби ёхуд Давлат мадҳиясини нобуд қилишга ёки уларга шикаст етказишга ёхуд улардан номуносиб тарзда фойдаланишга (уларни узиш, босиб ташлаш, ёндириш, синдириш, уларга булғовчи белги, расмлар ёки ёзувлар киритиш ва ҳ.к.) қаратилган, Ўзбекистон Республикаси фуқароларининг фуқаролик, ватанпарварлик ёки ахлоқий туйғуларини ҳақорат қиладиган фаол ҳаракатларни содир этишдан иборат бўлади. Бундай ҳаракатлар ошкора ёки яширин тарзда содир этилиши мумкин.

7. Фуқароларга нисбатан зўрлик ишлатиш ёки уни ишлатиш билан кўрқитиш йўли билан жамиятда юриш-туриш қоидаларини бузиб, оммавий жойларда Ўзбекистон Республикаси ёки Қорақалпоғистон Республикасининг давлат рамзларига ҳурматсизлик қилиш қўшимча равишда ЖКнинг 277-моддаси (Безорилик) бўйича квалификация қилиниши лозим.

Ўзбекистон Республикаси ёки Қорақалпоғистон Республикасининг давлат рамзларига қасддан шикаст етказиш ёки уларни нобуд қилиш давлатга анча миқдордаги мулкий зарар етказиш билан боғлиқ бўлса, мазкур қилмишни жиноятлар мажмуи бўйича ЖКнинг 215-моддаси ва 173-моддаси (Мулкни қасддан нобуд қилиш ёки унга зарар етказиш) билан квалификация қилиш зарур.

Давлатнинг конституциявий тузумини зўрлик билан ўзгартиришга қаратилган шаклда ифодаланган Давлат байроғи, Давлат герби ёки Давлат мадҳиясига нисбатан ҳурматсизлик қилиш ҳаракатларини қўшимча равишда

[1] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикасининг 1992 йил 10 декабрдаги «Ўзбекистон Республикасининг Давлат мадҳияси тўғрисида»ги Қонуни, 2-4-моддалар.

ЖКнинг 159-моддаси (Ўзбекистон Республикасининг конституциявий тузумига тажовуз қилиш) билан квалификация қилиш талаб қилинади.

8. Давлатнинг рамзларига ҳурматсизлик қилишдан иборат бўлган ҳар қандай ҳаракат содир этилган вақтдан бошлаб шарҳланаётган жиноят тугалланган деб эътироф этилади.

9. Субъектив томондан жиноят тўғри қасд билан содир этилади. Айбдор Ўзбекистон Республикаси ёки Қорақалпоғистон Республикаси Давлат герби, Давлат байроғи ёки Давлат мадҳияси устидан ҳурматсизлик қилаётганлигини англайди ва буни хоҳлайди. Давлат рамзларига ҳурматсизлик қилишнинг мотиви ва мақсади жиноятни квалификация қилишга таъсир кўрсатмайди.

10. Жиноят субъекти 16 ёшга тўлган ҳар қандай ақли расо жисмоний шахс бўлиши мумкин. ЖК 215-моддаси бўйича нафақат Ўзбекистон Республикаси фуқаролари, балки чет эл фуқаролари ва фуқаролиги бўлмаган шахслар ҳам жиноий жавобгарликка тортилиши мумкин.

14 ёшдан 16 ёшгача бўлган шахслар фақатгина кўпчилик учун хавфли усулда ёки кўп миқдорда зарар етказиб, давлат рамзларига ҳурматсизлик қилиш билан боғлиқ ҳаракатлари учун ЖКнинг 173-моддаси 2-қисми бўйича жавобгарликка тортилади.

216-модда. Жамоат бирлашмалари ёки диний ташкилотларни қонунга хилоф равишда тузиш

Ғайриқонуний жамоат бирлашмалари ёки диний ташкилотларни қонунга хилоф равишда тузиш ёки уларнинг фаолиятини тиклаш, шунингдек бундай бирлашмалар ёки ташкилотлар фаолиятида фаол қатнашиш –

энг кам иш ҳақининг эллик бараваридан юз бараваригача миқдорда жарима ёки олти ойгача қамоқ ёки икки йилдан беш йилгача озодликни чеклаш ёхуд беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Шарҳланаётган модданинг объекти жамоат бирлашмалари ва диний ташкилотларни тузиш ва фаолиятини юритишининг белгиланган тартибига риоя этилишини таъминловчи ижтимоий муносабатлар, жамиятнинг ахлоқий негизлари, жамият хавфсизлиги, фуқароларнинг ҳуқуқлари ва қонун билан қўриқланадиган манфаатлари ҳисобланади.

2. Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 31-моддасида: «Ҳамма учун виждон эркинлиги кафолатланади. Ҳар бир инсон хоҳлаган динга эътиқод қилиш ёки ҳеч қайси динга эътиқод қилмаслик ҳуқуқига эга. Диний қарашларни мажбуран сингдиришга йўл қўйилмайди», – дейилади.

Конституциянинг 34-моддасида: «Ўзбекистон Республикаси фуқаролари касаба уюшмаларига, сиёсий партияларга ва бошқа жамоат бирлашмаларига уюшиш, оммавий ҳаракатларда иштирок этиш ҳуқуқига эгадирлар.

Сиёсий партияларда, жамоат бирлашмаларида, оммавий ҳаракатларда, шунингдек, ҳокимиятнинг вакиллик органларида озчиликни ташкил этувчи мухолифатчи шахсларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қадр-қимматини ҳеч ким камситиши мумкин эмас», – деб таъкидланади.

3. Жамоат бирлашмалари ва диний ташкилотлар фаолияти ва уларни ташкил этиш билан боғлиқ муносабатлар Ўзбекистон Республикасининг 1991 йил 15 февралдаги «Ўзбекистон Республикасида жамоат бирлашмалари тўғрисида»ги[1] ва 1998 йил 1 майдаги «Виждон эркинлиги ва диний ташкилотлар тўғрисида»ги қонунлари[2] билан тартибга солинади.

4. «Ўзбекистон Республикасида қонунда белгиланган тартибда рўйхатдан ўтказилган касаба уюшмалари, сиёсий партиялар, олимларнинг жамиятлари, хотин-қизлар, фахрийлар ва ёшлар ташкилотлари, ижодий уюшмалар, оммавий ҳаракатлар ва фуқароларнинг бошқа уюшмалари жамоат бирлашмалари сифатида эътироф этилади», – дейилади Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 56-моддасида.

---

[1] Олий Кенгаш Ахборотномаси, 1991 й., 4-сон, 76-модда.
[2] ОМ Ахборотномаси, 1998 й., 5-6-сон, 99-модда.

«Ўзбекистон Республикасида жамоат бирлашмалари тўғрисида»ги Қонуннинг 1-моддасига мувофиқ: «Ўз ҳуқуқлари, эркинликларини ҳамда сиёсат, иқтисодиёт, ижтимоий ривожланиш, фан, маданият, экология ва ҳаётнинг бошқа соҳаларидаги қонуний манфаатларини биргаликда рўёбга чиқариш учун бирлашган фуқароларнинг хоҳиш-иродаларини эркин билдиришлари натижасида вужудга келган ихтиёрий тузилма жамоат бирлашмасидир»[1].

Сиёсий партиялар, оммавий ҳаракатлар, касаба уюшмалари, хотин-қизлар, ёшлар ва болалар ташкилотлари, ветеранлар ва ногиронлар ташкилотлари, илмий техникавий, маданий-маърифий, физкультура-спорт ва бошқа кўнгилли жамиятлар, ижодий уюшмалар, юртдошлар уюшмалари, фондлар, ассоциациялар ва фуқароларнинг бошқа бирлашмалари жамоат бирлашмалари деб эътироф этилади.

Жамоат бирлашмаларининг турлари, улар фаолиятининг тартиби ва шартлари, аъзолик, таъсис ҳамда фаолият ва ташкил этиш учун зарур бўлган бошқа ҳужжатлар, шунингдек, бошқа масалалар ечими ушбу қонун билан тартибга солинади.

5. Ўзбекистон Республикаси «Виждон эркинлиги ва диний ташкилотлар тўғрисида»ги Қонунининг 8-моддасига мувофиқ, Ўзбекистон Республикаси фуқароларининг динга эътиқод қилиш, ибодат, расм-русумлар ва маросимларни биргаликда адо этиш мақсадида тузилган кўнгилли бирлашмалари (диний жамиятлар, диний ўқув юртлари, масжидлар, черковлар, синагогалар, монастирлар ва бошқалар) диний ташкилотлар деб эътироф этилади.

Диний ташкилот Ўзбекистон Республикасининг ўн саккиз ёшга тўлган ва Ўзбекистон Республикасида доимий яшаётган юз нафардан кам бўлмаган фуқаролари ташаббуси билан тузилади[2].

---

[1] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикасининг 1991 йил 15 февралдаги «Ўзбекистон Республикаси жамоат бирлашмалари тўғрисида»ги Қонуни, 1-модда // Олий Кенгаш Ахборотномаси, 1991 йил, 4-сон, 76-модда.

[2] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 1 майдаги «Виждон эркинлиги ва диний ташкилотлар тўғрисида»ги (янги таҳрири) // ОМ Ахборотномаси, 1998 й., 5-6-сон, 99-

Диний ташкилотлар фаолияти, тартиб-шартларини, ҳужжатларни мувофиқлаштириш, рўйхатга олиш шарт-шароитлари ва бошқа масалалар ушбу қонунга мувофиқ ҳал этилади.

6. «Конституциявий тузумни зўрлик билан ўзгартиришни мақсад қилиб қўювчи, республиканинг суверенитети, яхлитлиги ва хавфсизлигига, фуқароларнинг конституциявий ҳуқуқ ва эркинликларига қарши чиқувчи, урушни, ижтимоий, миллий, ирқий ва диний адоватни тарғиб қилувчи, халқнинг соғлиғи ва маънавиятига тажовуз қилувчи, шунингдек ҳарбийлаштирилган бирлашмаларнинг, миллий ва диний руҳдаги сиёсий партияларнинг ҳамда жамоат бирлашмаларининг тузилиши ва фаолияти тақиқланади.

Махфий жамиятлар ва уюшмалар тузиш тақиқланади», – деб Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 57-моддасида белгиланган.

7. «Жамоат бирлашмалари тўғрисида»ги Қонунга мувофиқ, фаолияти жамиятнинг ахлоқий негизларини, умумбашарий инсонпарварлик қадриятларини бузишга қаратилган, шунингдек, конституциявий тузумни ғайриқонуний йўл билан ўзгартириш ёки Ўзбекистон Республикаси ҳудудининг бирлигини бузиш, урушни, зўравонликни ва шафқатсизликни, жамиятни парчалашга олиб борадиган ижтимоий, шу жумладан синфий, шунингдек, ирқий, миллий ва диний адоватни авж олдириш, қонун билан тақиқланган бошқа хатти-ҳаракатлар қилиш мақсадини кўзлайдиган жамоат бирлашмаларининг тузилишига йўл қўйилмайди.

Ҳарбийлаштирилган жамоат бирлашмалари ва қуролли тузилмалар, шунингдек, диний характерга эга бўлган партиялар, уларнинг филиаллари ва бошқа тузилмавий бўлинмалар ташкил этиш тақиқланади.

Аҳолининг саломатлиги ва ахлоқига, фуқароларнинг ҳуқуқлари ва қонун билан қўриқланадиган манфаатларига тажовуз қиладиган жамоат бирлашмаларини тузиш ман этилади.

модда.

8. Объектив томондан шарҳланаётган жиноят ғайриқонуний жамоат бирлашмалари ёки диний ташкилотларни қонунга хилоф равишда тузиш ёки уларнинг фаолиятини тиклашда, шунингдек бундай бирлашмалар ёки ташкилотлар фаолиятида фаол қатнашишда ифодаланади.

9. Тақиқланган жамоат бирлашмасини ёки диний ташкилотни тузиш деганда, мазкур бирлашмани ёки диний ташкилотни ташкил этиш мақсадида битта ёки бир неча шахслар томонидан содир этилган хатти-ҳаракатлар йиғиндисини тушуниш керак. Масалан, келгуси бирлашма ёки ташкилотнинг аъзоларини танлаб олиш, уларнинг ташкилий тузилмасини ишлаб чиқиш, уларни ўрнатилган тартибда рўйхатдан ўтказиш учун таъсис ҳужжатларини тайёрлаш, молиявий масалаларни ҳал қилиш, ташкилий йиғилишларни ўтказиш ва ҳоказолар шулар жумласидандир.

Қилмишни шарҳланаётган мода бўйича квалификация қилиш учун жамоат бирлашмалари ва (ёки) диний ташкилотларни тузиш ғайриқонуний, яъни рўйхатга олиш тартибини бузиш, бутун фаолияти ҳуқуққа қарши, зид бўлган ҳаракатлар бўлиши зарур. Қонунчиликка мувофиқ, қуйидагилар талаб қилинади:

- биринчидан, жамоат бирлашмалари (диний ташкилотлар) ҳаракатлари ва тузиш мақсад ва вазифалари Ўзбекистон Республикаси Конституцияси ва қонунларига, шу билан бирга Ўзбекистон Республикасининг бошқа норматив ҳужжатларига ва республика қўшилган халқаро конвенциялар ва келишувларга зид бўлмаслиги керак;
- иккинчидан, адлия муассасаларида рўйхатдан ўтиш каби талабларга оид ўрнатилган тартибга риоя қилиш зарур;
- учинчидан, бундай ташкилотларга аъзоликка доир бир қатор иш юритиш қоидаларига риоя қилиш, таъсис ҳужжатлари (устав, таъсис шартномаси, низом)га мувофиқ шакл ва мазмунда бўлиш, шунингдек, бошқа қоидалар, яъни жамоат бирлашмалари ва (ёки) диний ташкилотлар тузиш ва фаолиятини амалга оширишни белгиловчи қоидаларга риоя қилиши лозим.

Ушбу қонунчилик ҳолатларини бузиш муайян ҳолатларда ғайриқонуний ташкилот деб квалификация қилиш учун асос бўлади.

10. Тақиқланган жамоат бирлашмалари ва (ёки) диний ташкилотлар фаолиятини қайта тиклаш деганда, суд тартибида тақиқланган жамоат бирлашмалари ёки диний ташкилотлар фаолиятини давом эттириш ҳаракатларини содир этиш тушунилади. Бу ҳаракатлар бирлашма фаолиятини молиялашни давом эттириш, унинг аъзоларини йиғиш, шунингдек, бошқа ҳар қандай фаолият: унинг фаолиятини тарғиб, ташвиқ қилиш, маблағларни йиғиш ва янги дастурлар ишлаб чиқиш, тугатилган жамоат бирлашмалари ёки диний ташкилотлар номидан тақиқланган фаолиятларни давом эттиришга ташвиқ қилиш ва шу кабилар бўлиши мумкин.

Тақиқланган жамоат бирлашмаси ёки диний ташкилот фаолиятини қайта тиклаш фақатгина суднинг тугатилган ва тақиқланган фаолиятни тиклаш тўғрисидаги қарори ва ушбу ҳужжатнинг қонуний кучга кириши асосида содир бўлади.

11. Ғайриқонуний жамоат бирлашмалари ёки диний ташкилотларнинг фаолиятида қатнашиш деганда, ташкилот (бирлашма) таркибида қандайдир фаолиятни бажариш тушунилади. Яъни бирлашма (ташкилот) мақсадини тан олиш ҳамда шу мақсад йўлида турли хил ишларни бажариш, ғайриқонуний бирлашма (ташкилот) фаолиятини таъминлаш ва шу кабиларда ифодаланади. Оддий қатнашувнинг ўзи қонуннинг моҳияти бўйича алоҳида жиноят ва жиноий жавобгарликни келтириб чиқармайди, балки фақат фаол қатнашувгина жавобгарликни келтириб чиқаради.

12. Ғайриқонуний жамоат бирлашмалари ёки диний ташкилотларнинг фаолиятида фаол қатнашиш деганда, ғайриқонуний ташкилотлар фаолиятида ҳар қандай хатти-ҳаракатлар билан қатнашиш, жамоат бирлашмалари ва диний ташкилотлар тугатилганлиги ҳақидаги қарор бўлишига қарамай, унинг ҳаракатларини қўллаб-қувватлашга қаратилган, шунингдек, бошқа фаолият, бу ташкилотларнинг ноқонуний фаолиятларини амалга оширишга ёрдам берувчи хатти-ҳаракатлар тушунилади.

Фаол қатнашиш сифатида бундай бирлашма (ташкилот)ларнинг турли хил фаолиятларини бажарувчи, унинг мақсадидан келиб чиқувчи ва эришиш воситалари ўлароқ, турли ҳаракатларни бажариш: вазифаларни тақсимлаш, ички бошқарувни амалга ошириш ва бошқаларга раҳбарлик қилиш муҳим ўрин тутади. Бундан ташқари, фуқароларни фуқаролик бурчларини бажармасликка чақирувчи, бундай ташкилотлар таркибида доимий вазифаларни бажарувчи ва шу каби бошқа ҳаракатларини амалга оширишини фаол иштирок этиш деб этироф этиш лозим.

13. Жиноят тақиқланган жамоат бирлашмаси ёки диний ташкилот тузиш ёки фаолиятини қайта тиклаш, уларнинг фаолиятида фаол қатнашиш бўйича ҳар қандай ҳаракатлар содир этилган вақтдан бошлаб тугалланган деб эътироф этилади.

14. Субъектив томондан жиноят тўғри қасд билан содир этилади. Айбдор шахс ўзининг тақиқланган жамоат бирлашмаси (диний ташкилот) тузиш ёки фаолиятини қайта тиклаш каби қилмишининг ижтимоий хавфли эканлигини англайди ва ушбу фаолиятни амалга оширишни истайди. Тақиқланган жамоат бирлашмаси (диний ташкилот) фаолиятида фаол иштирок этувчи шахс ўзининг унга мансублигини, унинг таркибидаги амалий ҳаракатларнинг аҳамияти ва ўрнини ва шу кабиларни англаб етади ва унда иштирок этишни истайди.

Жиноятнинг мотив ва мақсади квалификация қилишга таъсир қилмайди.

15. Жиноят субъекти 16 ёшга тўлган тақиқланган жамоат бирлашмасининг фақат ташкилотчилари ёхуд фаол қатнашчилари бўла олди.

216[1]-модда. Ғайриқонуний жамоат бирлашмалари ва диний ташкилотлар фаолиятида қатнашишга ундаш

Ўзбекистон Республикасида ғайриқонуний жамоат бирлашмалари ва диний ташкилотлар, оқимлар, секталар фаолиятида қатнашишга ундаш, шундай ҳаракатлар учун маъмурий жазо қўлланилганидан кейин содир этилган бўлса, –

энг кам иш ҳақининг йигирма беш бараваридан эллик бараваригача миқдорда жарима ёки уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёхуд олти ойгача қамоқ ёки бир йилдан уч йилгача озодликни чеклаш ёки уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Жиноятнинг объекти жамоат бирлашмалари ва диний ташкилотларни тузиш ва фаолиятини юритишининг белгиланган тартиби, жамият хавфсизлиги ва тартибини таъминловчи ижтимоий муносабатлар ҳисобланади.

2. Жиноят объектив томондан шундай ҳаракатлари учун маъмурий жазо қўлланилганидан сўнг, Ўзбекистон Республикасида тақиқланган жамоат бирлашмалари ёки диний ташкилотлар, оқимлар, секталар фаолиятида иштирок этишга ундашда ифодаланади.

(Жамоат бирлашмаси, диний ташкилот тушунчалари ҳақида батафсилроқ ЖКнинг 216-моддаси шарҳига қаранг)

Диний оқим – бу диний конфессиянинг бир йўналиши, фуқароларни белгиланган оқимга диний белгилар орқали, лекин диний маросим ва удумларни амалга оширишда фарқ қиладиган бирлашмаси.

Диний секта – турли диний оқимларга мансуб кишиларнинг диний, конфессионал аломатларга кўра бирлашган гуруҳи, жамоаси.

3. Шарҳланаётган модда маъносида ундаш деганда, айбдор уларнинг ёрдамида шахснинг ғайриқонуний жамоат бирлашмаси ёки диний ташкилот фаолиятида иштирок этиши каби мақсадга эришадиган ҳар қандай усул ва услублар тушунилиши лозим.

Ўзбекистон Республикасида ғайриқонуний жамоат бирлашмалари ва диний ташкилотлар, оқимлар, секталар фаолиятида қатнашишга ундаш ҳар хил усуллар ва воситалар билан амалга оширилиши мумкин. Бу инсонни ёки унинг яқинларини бундай ташкилот фаолиятида қатнашиш учун жисмоний мажбурлаш бўлиши мумкин. Ундашни кишининг жамоат бирлашмасида, кўпроқ диний ташкилот фаолиятида қатнашгандан сўнг, унинг гуноҳлари ва

бошқалар кечирилишини ваъда қилиб алдов йўли билан амалга ошириш мумкин. Кўп ҳолатларда жамоат бирлашмалари ва диний ташкилотлар фаолиятида қатнашишга ундаш моддий рағбатлантириш (пул, нарса, мулк ва бошқа қимматбаҳо нарсалар) воситасида амалга оширилади. Ундан ташқари, ундаш тарғибот, ташвиқот йўли билан ва шу сингари ташкилотлар фаолиятида қатнашишга чақириш орқали амалга оширилади.

4. Ушбу турдаги ташкилотлар фаолиятида қатнашишга ундаш ташвиқот, тарғибот, чақирувлар шаклида амалга оширилиши мумкин.

Ташвиқот кўпинча тақиқланган ёки ғайриқонуний диний ташкилотлар ёхуд жамоат бирлашмаларининг асосий ғоялари ҳамда улар фаолиятида иштирок этишга чақирувчи оғзаки ва ёзма шаклда чоп этган ҳолда кенг кўламдаги аҳоли қатлами орасида олиб борилади.

Тарғибот – аҳоли ўртасида мазкур бирлашмаларнинг фаолиятига тааллуқли ғоя, фикр, таълимот ва билимларни тарқатиш ва тушунтириш, кенг оммага ғоявий таъсир кўрсатишдир.

Чақирувлар деганда, муайян доирадаги шахслар орасида маълум бир жамоат бирлашмалари ёки диний ташкилотлар фаолиятида қатнашишга ундаш мақсадида ташқи томондан инсонларда бу ҳақда илиқ туйғулар уйғотишга, уларнинг онги, иродасига таъсир ўтказиш, ғайриқонуний жамоат бирлашмалари ва диний ташкилотларнинг ўз олдиларига қўйган мақсадларига эришиш, уларнинг фаолияти учун қулай шароитлар яратиш, янги иштирокчилар жалб қилишга қаратилган ҳаракатлар тушунилади.

5. Ушбу шарҳланаётган моддани квалификация қилишда жамоат бирлашмалари ва диний ташкилотларнинг ғайриқонуний хатти-ҳаракатлари муҳим омил ҳисобланади. У ушбу жамоат бирлашмалари ёки диний ташкилотлар суд қарори билан тугатилган ёки улар ўрнатилган қонунларга риоя қилмаганлиги сабабли тегишли органлар томонидан рўйхатга олинмаган бўлади (жамоат бирлашмалари ва диний ташкилотларнинг қонунийлиги ҳақида батафсилроқ ЖКнинг 216-моддаси шарҳига қаранг).

6. Ўзбекистон Республикасининг «Жамоат бирлашмалари тўғрисида»ги Қонунида белгиланишича: «Жамоат бирлашмалари ўз аъзолари (қатнашчилари)нинг ихтиёрийлиги, тенгҳуқуқлилиги, ўзини ўзи бошқариш, қонунийлик ва ошкоралик асосида тузилади ва ҳаракат қилади» (4-модда 1-қисми). Ушбу принципга асосан, Ўзбекистон Республикаси фуқароси, чет эл фуқаролари ва фуқаролиги бўлмаган шахслар ихтиёрий равишда ҳар хил жамоат бирлашмаларига аъзо бўлиши мумкин ва уларни жамоат бирлашмаларига мажбурлаш йўли билан киритишга ҳеч кимнинг ҳаққи йўқ.

Қонунчилик диний ташкилотларнинг ҳам фаолиятини шу тартибда қатъий белгилайди. Ўзбекистон Республикаси – дунёвий давлат. Давлат динни ва одамларнинг эътиқодини ҳурмат қилиб ва тушуниб, инсоннинг виждон эркинлигини тан олади, динга эътиқод қилиш ёки эътиқод қилмасликка, диний удумларда, расм-русумларда қатнашиш-қатнашмаслик ҳуқуқини беради. Лекин, шу билан бирга, одамларнинг эътиқодни танлашда, диний ташкилотларда қатнашганда таъсир қиладиган ҳар қандай ноқонуний таъсирлардан ҳимоялайди. Шу сабабли, ҳар қандай ноқонуний диний ташкилотларга ундаш тақиқланади.

Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги инсоннинг бирлашиш ва виждон эркинлиги ҳуқуқларини тан олиб ҳамда бундай бирлашма бўлиши кераклигини ўрнатиб, жамоат бирлашмалари ёки диний ташкилотларга қатнашишга ундашни тақиқлайди.

7. Ушбу шарҳланаётган моддада айбдор шахснинг қилмишини квалификация қилишда ушбу айбдор шахсга нисбатан бир йил давомида Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексининг 202^{1}-моддаси бўйича маъмурий жавобгарлик қўлланганини аниқлаш зарур. Фақат маъмурий преюдиция бўлган тақдирда, у ЖКнинг 216^{1}-моддаси бўйича жиноий жавобгарликка тортилиши мумкин.

8. Шахсларни тақиқланган жамоат бирлашмалари ва диний ташкилотлар, оқимлар, секталар фаолиятида қатнашишга ундашга

қаратилган ҳар қандай ҳаракатлар содир этилган пайтдан эътиборан шарҳланаётган жиноят тугалланган ҳисобланади.

9. Субъектив томондан жиноят тўғри қасд билан содир этилади. Айбдор бошқа шахсни ғайриқонуний жамоат бирлашмаси, диний ташкилот, оқим ёки секта фаолиятида қатнашишга ундаётганлигини англайди ва бошқа шахсларни ҳам ундашни хоҳлайди. Жиноятнинг мотив ва мақсади квалификация қилишга таъсир қилмайди.

10. Жиноят субъекти 16 ёшга тўлган ҳар қандай ақли расо жисмоний шахс бўлиши мумкин.

216[2]-модда. Диний ташкилотлар тўғрисидаги қонун ҳужжатларини бузиш

Нолегал диний фаолият билан шуғулланиш, диний ташкилотлар раҳбарларининг мазкур ташкилотлар уставини рўйхатдан ўтказишдан бош тортиши, руҳонийлар ва диний ташкилотлар аъзолари томонидан болалар ва ўсмирларнинг махсус йиғилишлари, шунингдек диний маросимга алоқаси бўлмаган меҳнат, адабиёт ва бошқа хилдаги тўгараклар ҳамда гуруҳларни ташкил этиш ва ўтказиш, шундай қилмишлар учун маъмурий жазо қўлланилганидан кейин содир этилган бўлса, –

энг кам иш ҳақининг эллик бараваридан юз бараваригача миқдорда жарима ёки олти ойгача қамоқ ёки бир йилдан уч йилгача озодликни чеклаш ёхуд уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Бир конфессияга мансуб диндорларни бошқасига киритишга қаратилган хатти-ҳаракатлар (прозелитизм) ва бошқа миссионерлик фаолияти, шундай ҳаракатлар учун маъмурий жазо қўлланилганидан кейин содир этилган бўлса, –

энг кам иш ҳақининг эллик бараваридан юз бараваригача миқдорда жарима ёки олти ойгача қамоқ ёки бир йилдан уч йилгача озодликни чеклаш ёхуд уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 61-моддасида «диний ташкилотлар ва бирлашмалар давлатдан ажратилган ҳамда қонун олдида тенгдирлар. Давлат диний бирлашмаларнинг фаолиятига аралашмайди», деб белгиланган.

2. Жиноятнинг объекти диний ташкилотларни тузиш, рўйхатга олиш ва уларнинг фаолиятини амалга оширишни тартибга солишга қаратилган, инсоннинг виждон эркинлигини таъминловчи ижтимоий муносабатлар ҳисобланади.

3. Объектив томондан ЖКнинг 216^2-моддаси 1-қисмида назарда тутилган жиноят худди шундай қилмишлар учун маъмурий жазо қўлланилганидан кейин:

- нолегал диний фаолият билан шуғулланиш;
- диний ташкилотлар раҳбарларининг мазкур ташкилотлар уставини рўйхатдан ўтказишдан бош тортиши;
- руҳонийлар ва диний ташкилотлар аъзолари томонидан болалар ва ўсмирларнинг махсус йиғилишлари, шунингдек диний маросимга алоқаси бўлмаган меҳнат, адабиёт ва бошқа хилдаги тўгараклар ҳамда гуруҳларни ташкил этиш ва ўтказиш каби қилмишларни содир этишда ифодаланади.

4. Нолегал диний фаолият билан шуғулланиш деганда, қонун билан белгиланган тартибда рўйхатдан ўтказилмаган ва диний фаолиятни тегишли рухсат олмасдан амалга оширувчи турли диний ташкилотларнинг ташкил этилиши ёхуд ташкилотнинг таъсис ҳужжатлари ёки диний ташкилотлар тўғрисидаги қонун ҳужжатларида кўрсатилмаган мақсад, вазифалар ва фаолият билан шуғулланишни тушуниш лозим.

5. Диний ташкилотларнинг марказий бошқарув органларини рўйхатга олиш Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан, бошқа диний ташкилотларни эса тегишли равишда Қорақалпоғистон Республикаси Адлия вазирлиги, вилоятлар, Тошкент шаҳар адлия бошқармалари томонидан

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Дин ишлари бўйича қўмита билан келишилган ҳолда амалга оширилади.

Диний ташкилотларни рўйхатга олиш учун қуйидаги ҳужжатлар тақдим этилади:

- диний ташкилот тузиш ташаббускорлари бўлган, юз нафардан кам бўлмаган Ўзбекистон Республикаси фуқароси имзолаган ариза;
- диний ташкилотнинг устави;
- таъсис йиғилишининг баёни;
- тузилаётган диний ташкилот жойлашган манзилни тасдиқловчи ҳужжат;
- давлат божи тўлангани тўғрисидаги ҳужжат.

Диний ташкилотларнинг марказий бошқарув органини рўйхатга олиш учун қуйидаги ҳужжатлар тақдим этилади:

- таъсис йиғилиши (конференцияси)нинг раиси ва котиби имзо қўйган ариза;
- диний ташкилотлар марказий бошқарув органининг устави;
- таъсис йиғилиши (конференцияси)нинг баёни;
- таъсисчилар ваколатини тасдиқловчи ҳужжатлар;
- раҳбар орган жойлашган манзилни тасдиқловчи ҳужжат;
- давлат божи тўлангани тўғрисидаги ҳужжат.

Диний ташкилотлар ҳамда уларнинг марказий бошқарув органларини рўйхатдан ўтказиш тўғрисидаги ариза берилган кундан эътиборан бир ойлик муддатда кўриб чиқилади.

Адлия органлари қўшимча материаллар талаб қилиб олишга ҳамда тегишли органларнинг (эксперт) хулосасини олишга ҳақли. Бундай ҳолда қарор рўйхатдан ўтказиш тўғрисидаги ариза берилган кундан эътиборан уч ойлик муддатда қабул қилинади.

Диний ташкилотнинг уставига киритилган қўшимчалар ва ўзгартишлар диний ташкилотни рўйхатга олиш каби тартиб ва муддатларда рўйхатга олиниши лозим[1].

6. Кўриб чиқилган шаклда диний ташкилотлар тўғрисидаги қонун ҳужжатларини бузиш нолегал диний фаолият билан шуғулланилган пайтдан эътиборан тугалланган деб топилади.

7. Диний ташкилотлар раҳбарларининг мазкур ташкилотлар уставини рўйхатдан ўтказишдан бош тортиши деганда, кўрсатилган шахслар томонидан юқорида келтириб ўтилган қоидалар, ҳаракатлар, талаблар бажарилмаслиги, яъни диний ташкилотни рўйхатдан ўтказиш учун зарур бўлган ҳужжатлар (устав, фуқаролар имзолаган ариза, таъсис йиғилиши баёни ва бошқаларни) тақдим қилинмаслиги тушунилади.

Ушбу шаклда диний ташкилотлар тўғрисидаги қонун ҳужжатларини бузиш диний ташкилот рўйхатдан ўтказилишдан бўйин товланган пайтдан эътиборан тугалланган деб эътироф этилади.

8. Руҳонийлар ва диний ташкилотлар аъзолари томонидан болалар ва ўсмирларнинг махсус йиғилишлари, шунингдек диний маросимга алоқаси бўлмаган меҳнат, адабиёт ва бошқа хилдаги тўгараклар ҳамда гуруҳларни ташкил этиш ва ўтказиш деганда, ана шундай йиғинлар учун зарур иш ва ўқув режаларининг ишлаб чиқилиши, зарур адабиётлар танланиши ва ҳ.к.ларни тушуниш лозим.

Ўзбекистон Республикасида таълим тизими диндан ажратилган. Таълим тизимининг ўқув дастурларига диний фанлар киритилишига йўл қўйилмайди. Ўзбекистон Республикаси фуқароларининг дунёвий таълим олиш ҳуқуқи уларнинг динга бўлган муносабатидан қатъи назар таъмин этилади.

Шу сабабдан, руҳонийлар ва диний ташкилотлар аъзолари томонидан қандайдир тадбир, болалар ва ўсмирларнинг махсус йиғилишлари, таълим

[1] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 1 майдаги «Виждон эркинлиги ва диний ташкилотлар тўғрисида»ги (янги таҳрири), 11-модда // ОМ Ахборотномаси, 1998 й., 5-6-сон, 99-модда.

аҳамиятига эга бўлган тадбирларни тегишли халқ таълими органлари ва ота-оналар розилигисиз ташкил қилиш ва ўтказиш ман этилади. Бундан ташқари, вояга етмаган болаларни диний ташкилотларга жалб этиш, шунингдек, уларнинг ихтиёрига, ота-оналари ёки уларнинг ўрнини босувчи шахслар ихтиёрига зид тарзда динга ўқитишга йўл қўйилмайди[1].

Маълум бир диний амални эгаллаган, шу лавозимга тайинланган ва муайян диний маълумотга эга бўлган шахс руҳоний деб эътироф этилади. Диний ташкилотлар аъзолари деганда, диний жамоа, йиғин, қавм, синагога ва ҳоказолар таркибига кирувчи ҳамда ушбу диний ташкилотларда муайян ишларни бажарувчи шахс тушунилади.

Ушбу шаклда диний ташкилотлар тўғрисидаги қонун ҳужжатларини бузиш болалар ва ўсмирларнинг махсус йиғилишлари, шунингдек, диний маросимга алоқаси бўлмаган меҳнат, адабиёт ва бошқа хилдаги тўгараклар ҳамда гуруҳларни ташкил этиш ва ўтказиш каби ҳаракатлар содир этилган вақтдан бошлаб тугалланган ҳисобланади.

9. Шарҳланаётган модданинг 1-қисми маъмурий преюдицияга эга.

10. ЖКнинг 216[2]-моддаси 2-қисмида назарда тутилган жиноятнинг объектив томони бир конфессияга мансуб диндорларни бошқасига киритишга қаратилган хатти-ҳаракатлар (прозелитизм) ва бошқа миссионерлик фаолиятини худди шундай ҳаракатлар учун маъмурий жазо қўлланилганидан кейин амалга оширишда ифодаланади.

Бир конфессияга мансуб диндорларни бошқасига киритишга қаратилган хатти-ҳаракатлар тарғибот-ташвиқот қилиш, эътиқод қилувчини виждон эркинлигига қарши мажбуран бошқа конфессияга киритиш, ҳақ бериш, мулкий манфаатдор қилиш воситасида ва ҳоказоларда ифодаланади.

Бошқа миссионерлик фаолияти деганда, диний ташкилотлар, руҳонийлар, конфессия аъзоларининг ўз конфессияларига тарғиб қилувчи тарғибот-ташвиқот тадбирларини ўтказиши, турли хил ёрдамлар кўрсатиш

[1] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 1 майдаги «Виждон эркинлиги ва диний ташкилотлар тўғрисида»ги (янги таҳрири), 3-модда // ОМ Ахборотномаси, 1998 й., 5-6-сон, 99-модда.

орқали тадбирларни амалга ошириш, шунингдек, диний ва ибодат маросимларини ўтказиш йўли билан бир конфессиядан бошқасига киритишга йўналтирилган хатти-ҳаракатлар тушунилади.

11. ЖКнинг 216^2-моддаси 2-қисмида назарда тутилган жиноят бир конфессияга мансуб диндорларни бошқасига киритишга қаратилган хатти-ҳаракатлар содир этилган ёхуд миссионерлик фаолияти амалга оширилиши бошланган пайтдан эътиборан тугалланган ҳисобланади.

ЖКнинг 216^2-моддаси 2-қисмида назарда тутилган жиноят ҳам маъмурий преюдицияга эга.

12. Шарҳланаётган жиноят субъектив томондан тўғри қасд билан содир этилади. Жиноятнинг мотив ва мақсади квалификация қилишга таъсир қилмайди.

13. Шарҳланаётган жиноятнинг субъекти нолегал фаолият билан шуғулланаётган диний ташкилотлар раҳбари ёки ташкилотчиси ёхуд болалар ва ўсмирларнинг махсус йиғилишлари, диний маросимга алоқаси бўлмаган меҳнат, адабиёт ва бошқа хилдаги тўгараклар ҳамда гуруҳларни ташкил этган руҳоний ёки диний ташкилотлар аъзоси бўлган (ЖКнинг 216^2-моддаси 1-қисми) ёхуд бир конфессияга мансуб диндорларни бошқасига киритаётган ва бошқа миссионерлик фаолияти билан шуғулланаётган диний ташкилот манфаатида ҳаракат қиладиган (ЖКнинг 216^2-моддаси 2-қисми) 16 ёшга тўлган ақли расо жисмоний шахс бўлиши мумкин.

217-модда. Йиғилишлар, митинглар, кўча юришлари ёки намойишлар уюштириш, ўтказиш тартибини бузиш

Йиғилишлар, митинглар, кўча юришлари ёки намойишлар уюштириш ёхуд ўтказиш тартибини уларнинг ташкилотчиси томонидан бузиш шундай ҳаракатлари учун маъмурий жазо қўлланилганидан кейин содир этилган бўлса, –

энг кам ойлик иш ҳақининг икки юз бараваридан уч юз бараваригача миқдорда жарима ёки олти ойгача қамоқ ёки бир йилдан уч йилгача озодликни чеклаш ёхуд уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Диний йиғилишлар, кўча юришлари ва бошқа диний маросимлар ўтказиш қоидаларини бузиш, шундай ҳаракатлар учун маъмурий жазо қўлланилганидан кейин содир этилган бўлса, –

энг кам иш ҳақининг икки юз бараваридан уч юз бараваригача миқдорда жарима ёки олти ойгача қамоқ ёки бир йилдан уч йилгача озодликни чеклаш ёхуд уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 33-моддасида «фуқаролар ўз ижтимоий фаолликларини Ўзбекистон Республикаси қонунларига мувофиқ митинглар, йиғилишлар ва намойишлар шаклида амалга ошириш ҳуқуқига эгадирлар, ҳокимият органлари фақат хавфсизлик нуқтаи назаридангина бундай тадбирлар ўтказилишини тўхтатиш ёки тақиқлаш ҳуқуқига эга», эканлиги белгиланган.

2. Йиғилишлар, митинглар, кўча юришлари ёки намойишлар ўтказишнинг қонун билан белгиланган тартибини таъминловчи ижтимоий муносабатлар, шунингдек жамият хавфсизлиги ва жамоат тартибини таъминлаш соҳасидаги ижтимоий муносабатлар шарҳланаётган жиноятнинг объекти ҳисобланади.

3. ЖКнинг 217-моддаси 1-қисмида назарда тутилган жиноят объектив томондан йиғилишлар, митинглар, кўча юришлари ёки намойишлар уюштириш ёхуд ўтказиш тартибини уларнинг ташкилотчиси томонидан худди шундай ҳаракатлари учун маъмурий жазо қўлланилганидан кейин бузишда ифодаланади.

4. Йиғилишлар, митинглар, кўча юришлари ёки намойишлар уюштириш деганда, мазкур тадбирларда иштирок этиш учун фуқароларни

чақириш, мазкур турдаги акциялар ташкил этилаётганлиги тўғрисида маълумотлар тарқатиш, йиғилишлар, митинглар, кўча юришлари ёки намойишлар уюштириш учун моддий-техник воситаларини ажратиш ва ҳоказолар тушунилади. Мазкур турдаги тадбирларни ташкил этиш рухсат олмасдан ўтказиладиган йиғилишлар, митинглар, кўча юришлари ёки намойишлар ўтказиладиган жой, ўтказиш шакли, жойи ва вақтини, ҳаракатланиш йўналишини, иштирокчиларни жалб этиш тартибини, сўзга чиқувчиларни танлаш ва бошқаларни белгилаб олишга қаратилган рухсат олмасдан ўтказиладиган тадбир ташкилотчисининг қасддан содир этиладиган ҳаракатларидан иборат бўлади.

Йиғилишлар, митинглар, кўча юришлари ёки намойишларини ғайриқонуний уюштириш бўйича ҳаракатлар турли қилмишларда, масалан, бундай тадбирларни ўтказишга давлат ҳокимият органининг розилиги талаб этилса, бу ҳақда уларни хабардор этмасдан ўтказиш, бундай тадбирларни ташкил этиш жараёнини бузиш ва ҳоказоларда ифодаланади.

5. Йиғилишлар, митинглар, кўча юришлари ёки намойишлар ўтказиш деганда, шундай тадбирларни ўтказиш мақсадида ташкилий масалаларни фактик жиҳатдан бажариш ва ҳоказолар тушунилади.

Рухсат берилмаган йиғилишлар, митинглар, кўча юришлари ёки намойишларини уюштириш – бу фуқароларнинг бирлашиши ва муайян шахслар, ташкилотлар, ижтимоий-сиёсий ҳаётдаги воқеаларга нисбатан ўз муносабатларини оммавий намойиш этишлари, кўча бўйлаб оммавий ташкил этилган ҳаракатда фуқароларнинг ўз ижтимоий-сиёсий кайфиятини турли кўргазмали воситалар ёрдамида ифодалашини ўз ичига олувчи тегишли тадбир ташкилотчисининг ғайриқонуний ҳаракатлари.

Кўрсатилган акцияларни ноқонуний ўтказиш бўйича ҳаракатлар муайян ёпиқ биноларда ғайриқонуний йиғилишлар ва митинглар ўтказиш, бундай тадбирлар ўтказилиши ҳақида мурожаатномада белгиланган мақсадлар, унинг бошланиши ва тўхтатилиши вақтига риоя этмаслик, ғайриқонуний тадбирни тўхтатиш тўғрисидаги ҳокимият органларининг

қонуний талабларига бўйсунмаслик ҳамда бошқа тартибларга риоя этмасликда намоён бўлади.

6. Йиғилиш деганда, фуқароларнинг олдиндан белгиланган вақт ва жойда (бино ёки очиқ ҳавода) биргаликда бевосита иштирок этиш ва бирор-бир муаммо юзасидан биргаликда қарор чиқариш шакли тушунилади[1].

7. Митинг деганда, фуқароларнинг жамият ҳаётидаги бирор нарса юзасидан ташкилот ёки мансабдор шахсларга нисбатан ўзларининг муносабатини оммавий равишда билдириш мақсадида кўпинча очиқ ҳавода ўтказиладиган оммавий йиғилиш тушунилади[2].

8. Кўча юришлари – бирор-бир муаммо юзасидан ҳокимият органлари ва жамоатчиликнинг эътиборини тортиш мақсадида шахсларнинг кўчада, даҳада ташкилий ёки оммавий ҳаракатланиши[3].

9. *Намойиш* – бирор-бир муаммо юзасидан бир гуруҳ шахслар томонидан ўзларининг ижтимоий-сиёсий кайфиятлари ва муносабатларини плакатлар, транспарантлар ва кўргазмали материаллардан фойдаланган ҳолда оммавий ифода этиши.

10. Йиғилишлар, митинглар, кўча юришлари ёки намойишлар ўтказиш тўғрисида маҳаллий ижро этувчи ҳокимият ва бошқарув органига ёзма равишда мурожаат этилади. Мазкур мурожаатда тадбирни ўтказиш мақсади, шакли, жойи, бошланиш ва тугаш вақти, ҳаракатланиш йўналиши, назарда тутилаётган иштирокчилар сони, ташкилотлар ва жамоат тартибини сақлаш учун масъул бўлган шахслар ҳақидаги маълумотлар, ариза топшириш санаси кабилар кўрсатилади. Тадбирни ўтказиш жараёнида иштирокчилар ва ташкилотчилар жамоат тартибини сақлашга мажбурдирлар. Уларга транспорт воситалари ва пиёдаларнинг ҳаракатланишига тўсқинлик қилиш, аҳоли пунктининг узлуксиз фаолият юритишига тажовуз қилиш, палаткалар қуриш, яшил майдонлар, бино ва иншоотларга зарар етказиш, қурол ёки

---

[1] *Қаранг*: Большой юридический словарь / Под ред. А.Я. Сухарева, В.Е. Крутских. — М.: ИНФРА–М. 2000. – 565-б.
[2] Ўша жойда. – 335-б.
[3] Ўша жойда. – 683-б.

инсонларнинг ҳаёти ва соғлиғига зарар етказиш мақсадида қурол сифатида ишлатилиши мумкин бўлган махсус тайёрланган буюмларда бўлиш, фуқаролар ва юридик шахсларга моддий зарар етказиш, тадбирларни ўтказиш вақтида жамоат тартибини сақловчи давлат органлари вакиллари фаолиятига ҳар қандай шаклда аралашиш тақиқланади.

11. Қилмишни ЖКнинг 217-моддаси бўйича квалификация қилиш учун ташкилотчига нисбатан олдин айнан шундай қилмиши учун Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексининг 201-моддасида назарда тутилган маъмурий жазо чоралари қўлланилганлиги факти аниқланиши лозим. Маъмурий жазо қўлланилган ва у тугатилмаган ҳолдагина шахс жиноий жавобгарликка тортилиши мумкин.

12. Шарҳланаётган жиноят белгиланган тартибни бузган ҳолда йиғилишлар, митинглар, кўча юришлари ёки намойишлар ўтказиш бўйича ҳаракатлар содир этилган вақтдан бошлаб тугалланган деб топилади.

13. Субъектив томондан жиноят тўғри қасд билан содир этилади. Айбдор йиғилишлар, митинглар, кўча юришлари ёки намойишлар ўтказишнинг белгиланган тартибини бузаётганлигини англайди, жамоат тартиби ҳамда давлат ҳокимияти ва бошқаруви органларининг нормал фаолият юритиши тартиби бузилиши имкониятини ёки албатта юз беришини тушунади ҳамда мазкур тадбирларни уюштириш ва ўтказишни хоҳлайди.

Жиноятни содир этиш мотивлари ва мақсадлари турли хил бўлиши мумкин ва улар қилмишни квалификация қилишда аҳамиятга эга бўлмайди.

14. Жиноят субъекти махсус субъект ҳисобланади. Қонун мазмуни бўйича йиғилишлар, митинглар, кўча юришлари ёки намойишларнинг фақат 16 ёшга тўлган ташкилотчилари ЖКнинг 217-моддаси 1-қисми бўйича жиноий жавобгарликка тортиладилар.

Меҳнат ёки жамоат бирлашмаси жамоаси, ўзини ўзи бошқариш органлари ва фуқароларнинг алоҳида гуруҳлари томонидан ваколат берилган ва ташкиллаштирилаётган йиғилишлар, митинглар, кўча юришлари ёки намойишлар ҳақида ҳокимият органларини хабардор қилган ҳолда улар

номидан жамоатчиликка мурожаат қиладиган шахслар ташкилотчилар сифатида тан олиниши лозим.

Шунингдек, ҳокимият вакиллари билан расмий алоқага киришмаган ҳолда тадбирларни ўтказиш ва уларга тайёргарлик кўриш юзасидан ҳаракатлар қиладиган ёки моддий-техник воситалар ажратадиган шахслар ҳам ташкилотчилар деб тан олинади.

Ташкилотчи хабардор қилинмаган ҳолда алоҳида иштирокчилар томонидан йиғилишлар, митинглар, кўча юришлари ёки намойишлар ўтказишнинг белгиланган тартиблари бузилган ҳолларда, у ЖКнинг 217-моддаси бўйича жиноий жавобгарликка тортилмайди.

15. ЖКнинг 217-моддаси 2-қисмида назарда тутилган жиноятнинг объектив томони худди шундай ҳаракатлар учун маъмурий жазо қўлланилганидан кейин диний йиғилишлар, кўча юришлари ва бошқа диний маросимлар ўтказиш қоидаларини бузишда ифодаланади.

Диний ташкилотлар ибодат қилиш ёки диний маросимларни ўтказиш учун барча келиши мумкин бўлган жойларни ташкил этиш ва уларни таъминлаш ҳуқуқига эга.

Ибодат, диний маросим ва тадбирлар диний ташкилотлар жойлашган жой ва уларга тегишли ҳудудларда, маданият ёки ибодат биноларида, ибодат қилиш масканларида, қабристонларда, одат юзасидан зарур бўлган ҳолларда – фуқаролар розилигига кўра – уларнинг уйларида ўтказилиши мумкин.

Касалхона, госпиталь, қариялар ва ногиронлар уйлари, дастлабки тергов ва жазони ижро этиш жойларида ўтказиладиган ибодатлар ва диний маросимлар мазкур жойлардаги фуқароларнинг илтимосига кўра ўтказилиши мумкин.

Ибодат биноларидан ташқарида ўтказиладиган оммавий тарздаги ибодат ва диний маросимлар жойлардаги маҳаллий бошқарув ва ҳокимият органларининг рухсати билан амалга оширилади.

16. ЖКнинг 217-моддаси 2-қисмида назарда тутилган жиноят диний йиғилишлар, кўча юришлари ва бошқа диний маросимлар ўтказиш қоидалари бузилган вақтдан бошлаб тугалланган ҳисобланади.

17. ЖКнинг 217-моддаси 2-қисмида назарда тутилган жиноят ҳам маъмурий преюдицияга эга.

18. Субъектив томондан мазкур жиноят тўғри қасддан содир этилади.

19. Мазкур жиноятнинг субъекти 16 ёшга тўлган ҳар қандай ақли расо жисмоний шахс бўлиши мумкин.

218-модда. Тақиқланган иш ташлашга раҳбарлик қилиш ёки фавқулодда ҳолат шароитида корхона, муассаса ёхуд ташкилотлар ишига тўсқинлик қилиш

Тақиқланган иш ташлашга раҳбарлик қилиш, шунингдек, фавқулодда ҳолат шароитида корхона, муассаса ёхуд ташкилотлар ишига тўсқинлик қилиш –

энг кам ойлик иш ҳақининг эллик бараваридан юз бараваригача миқдорда жарима ёки олти ойгача қамоқ ёки икки йилдан беш йилгача озодликни чеклаш ёхуд беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Фуқаролар ёки Ўзбекистон Республикасининг конституциявий тузумига реал хавф туғдирувчи, фавқулодда ҳолат жорий этмасдан олдини олиб бўлмайдиган муайян ҳолларда республиканинг бутун ҳудуди ёки унинг айрим жойларида фавқулодда ҳолат жорий этилади.

Фавқулодда ҳолат фавқулодда вазиятлар (реал ташқи хавф, оммавий тартибсизликлар, йирик ҳалокат, табиий офат, эпидемиялар) фуқароларнинг хавфсизлигини таъминлашни кўзлаб, Ўзбекистон Республикаси Конституциясига асосан, Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан жорий этилади. Фавқулодда ҳолат жорий этиш тўғрисидаги Президент

Фармони уч кун ичида Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг палаталари тасдиғига киритилади. Ўзбекистон Республикаси Президентининг фавқулодда ҳолат жорий этиш тўғрисидаги фармонларини тасдиқлаш Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси ва Сенатининг биргаликдаги ваколатларига киради[1].

Фавқулодда ҳолат жорий этишнинг икки шартини ажратиш мумкин:

- фуқароларнинг ҳаёти ва соғлиғига таҳдид бўлган, конституциявий тузумни зўрлик билан ўзгартиришга ҳаракат қилинган, оммавий тартибсизликлар ва миллатлараро тўқнашувлар, алоҳида жойларни қуршаб олиш, қўшни давлатлар ҳудудидан давлат чегарасини бузиб оммавий ўтиш хавфи бўлган ҳолларда;
- фуқароларнинг ҳаёти ва соғлиғини ҳимоя қилиш мақсадида кечиктириб бўлмайдиган қутқарув ишларини талаб этадиган табиий офат ва оғир экологик ҳолатлар, эпидемиялар, эпизоотиялар ва йирик ҳалокатлар юз берганда.

2. Жиноят объекти иш ташлашни ташкил этиш ва ўтказишнинг белгиланган тартибини, фавқулодда ҳолат шароитида корхона, муассаса ёхуд ташкилотларнинг нормал фаолиятини таъминловчи ижтимоий муносабатлар ҳисобланади.

3. Объектив томондан шарҳланаётган жиноят:

- тақиқланган иш ташлашга раҳбарлик қилиш;
- фавқулодда ҳолат шароитида корхона, муассаса ёхуд ташкилотлар ишига тўсқинлик қилишда ифодаланади.

4. Тақиқланган иш ташлашга раҳбарлик қилиш иш ташлашни ташкил этиш билан боғлиқ ҳаракатларни, яъни иш ташлашнинг мақсадларини ишлаб чиқиш ва асослаш, иш ташлашда иштирок этиш учун шахсларни қидириш ва жалб этиш, мажбуриятларни тақсимлаш, вазифаларни топшириш ва уларнинг бажарилиши устидан назорат қилиш, маслаҳат ва кўрсатмалар бериш йўли билан иш жараёнларини тўхтатиш, иш ташлаш муддатларини қўллаб-

[1] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси, 78-модда 19-банди, 93-модда 19-банди.

қувватлаш, иш ташловчиларнинг хатти-ҳаракатини ташкиллаштиришдир. Бошқача айтганда, бу – иш ташлаш жараёни ва иш ташловчиларни бошқаришга йўналтирилган ҳаракатдир.

Иш ташлаш – жамоавий меҳнат низосини ҳал этиш мақсадида ходимларнинг ўз меҳнат мажбуриятларини бажаришдан (тўлиқ ёки қисман) вақтинчалик бош тортишлари[1]. Иш ташлаш илгари сурилаётган ижтимоий, иқтисодий ёки сиёсий характердаги талабларни қондириш мақсадида оммавий равишда иш тўхтатиш ҳисобланади.

5. Корхона, муассаса, ташкилот ишига тўсқинлик қилиш, бу – нормал иш жараёнини олиб боришга имкон бермайдиган ҳамда бинога, иш жойларига кириш йўлини тўсиб қўйиш, зарур технологик, электр ва сув тармоқларини узиб қўйиш каби шаклларда намоён бўладиган фаолиятдир.

Тўсқинлик қилиш – тегишли тузилмалар томонидан уларга юклатилган функцияларни бажаришга халақит берувчи ёки мазкур функцияларни бажариш жараёнини издан чиқарувчи ҳар қандай тўсиқларни яратишга йўналтирилган турли қилмишладир.

Тўсқинлик қилиш деганда, корхона, муассаса ёхуд ташкилотларда бир меъёрдаги иш тартибини сақлаб турувчи шахсларни жисмоний ва (ёки) руҳий мажбурлаш тушунилади.

Шарҳланаётган модда маъносида руҳий мажбурлаш деганда, фавқулодда ҳолат шароитида мансабдор шахслар ва бошқа ходимлар томонидан корхона, муассаса ёки ташкилотнинг фаолиятини бузиш мақсадида уларга жисмоний жазо қўллаш, моддий зарар етказиш, бошқа ноқулай оқибатлар (ишдан бўшатиш, мансабини пасайтириш) билан таҳдид қилиш тушунилади. Агар айбдор ўлдириш ёки бошқа турдаги мажбурловни қўллаш билан корхона, муассаса ёки ташкилот фаолиятига тўсқинлик қилган бўлса, унинг ҳаракатлари жиноятлар мажмуи тариқасида (масалан, ЖК 218-моддаси ва 112-моддаси (Ўлдириш ёки зўрлик ишлатиш билан қўрқитиш) бўйича) квалификация қилиниши лозим.

[1] *Қаранг*: Большой юридический словарь / Под ред. А.Я. Сухарева, В.Е. Крутских.— М.: ИНФРА–М. 2000. – 193-б.

Шарҳланаётган модда маъносида жисмоний мажбурлаш деганда, шахсни мажбурий равишда бирон-бир бинога қамаб қўйиш, унга турли оғирлик даражасидаги тан жароҳатлари етказиш, уни ҳаётдан маҳрум қилиш, ишга киришишига ва уни бажаришига жисмоний қаршилик кўрсатиш кабилар тушунилади. Шарҳланаётган жиноят содир этилаётган вақтда айбдор соғлиққа зарар етказган ёки шахсга қарши бошқа жиноят содир этган бўлса, у ҳолда унинг ҳаракатлари жиноятлар мажмуи бўйича ЖКнинг 218-моддаси ҳамда шахсга қарши тегишли жиноят учун жавобгарликни назарда тутувчи моддаси билан квалификация қилиниши лозим.

6. Шарҳланаётган жиноят объектив томонининг зарурий белгиси уни содир этиш шароити – фавқулодда ҳолат шароити ҳисобланади.

Фавқулодда ҳолат – махсус қонунларда белгиланган тартибда фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини, юридик шахсларнинг ҳуқуқларини чеклашга йўл қўйиладиган, шунингдек, уларга қўшимча мажбуриятлар юклайдиган давлат ҳокимияти ва бошқарув органлари, корхоналар, муассасалар ва ташкилотлар фаолиятининг ўзига хос режими[1].

7. Оқибат келиб чиққан-чиқмаганлигидан қатъи назар, диспозицияда назарда тутилган қилмишлардан бирининг содир этилиши билан жиноят тугалланган ҳисобланади. Мазкур қилмишлар фавқулодда ҳолат шароитида тақиқланган иш ташлашга раҳбарлик қилиш ҳамда мазкур шароитда корхона, муассаса ёхуд ташкилотлар ишига тўсқинлик қилишдан иборат.

8. Субъектив томондан жиноят тўғри қасд билан содир этилади. Айбдор фавқулодда вазият ҳолатида тақиқланган иш ташлашга раҳбарлик қилишнинг ижтимоий хавфлилигини англайди, бундай ҳолларда корхона, муассаса, ташкилот ишига тўсқинлик қилишнинг ҳуқуққа хилофлигини билади ва мазкур ҳаракатларни содир этишни хоҳлайди.

9. 16 ёшга тўлган иш ташлашнинг раҳбарлари, шунингдек, фавқулодда ҳолат шароитларида корхона, муассаса, ташкилот ишига тўсқинлик қилган ҳар қандай ақли расо шахслар жиноятнинг субъекти бўлиши мумкин.

[1] *Қаранг*: Большой юридический словарь / Под ред. А.Я. Сухарева, В.Е. Крутских.— М.: ИНФРА–М. 2000. – 680-б.

Оммавий равишда ишни тўхтатишга чақирувчи ва бундай тадбирларни амалга ошириш юзасидан чора-тадбирлар кўрувчи шахслар, ташкилотчилар ва фаол иштирокчилар иш ташлашнинг раҳбарлари деб топиладилар.

219-модда. Ҳокимият вакилига ёки фуқаровий бурчини бажараётган шахсга қаршилик кўрсатиш

Қаршилик кўрсатиш, яъни хизмат вазифасини бажараётган ҳокимият вакилининг қонуний фаолиятига ёки фуқаровий бурчини бажараётган шахсга фаол қаршилик кўрсатиш –

энг кам ойлик иш ҳақининг эллик бараваригача миқдорда жарима ёки уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёхуд уч ойгача қамоқ билан жазоланади.

Ушбу модданинг биринчи қисмида кўрсатилган шахсларни қандай шаклда бўлмасин ўзининг хизмат вазифасини бажариш ёки фуқаровий бурчини бажаришдан воз кечишга, шунингдек қонунга хилоф ҳаракатлар содир этишга мажбур қилиш –

уч ойдан олти ойгача қамоқ ёки икки йилдан беш йилгача озодликни чеклаш ёки беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Шарҳланаётган жиноятнинг объекти ҳокимият органларининг бир меъёрда фаолият юритишини, ҳокимият вакили ёки ўзининг фуқаровий бурчини бажараётган шахсларнинг шахсий дахлсизлигини таъминлаш билан боғлиқ ижтимоий муносабатлар ҳисобланади.

2. Объектив томондан жиноят қаршилик кўрсатишда, яъни хизмат вазифасини бажараётган ҳокимият вакилининг қонуний фаолиятига ёки фуқаровий бурчини бажараётган шахсга фаол қаршилик кўрсатишда ифодаланади.

Қаршилик кўрсатиш фақатгина фаол хулқ-атвор шаклида ифодаланиши мумкин. Қонун мазмунига кўра, қаршилик кўрсатишнинг фаол шакли жиноий жавобгарликка тортишга сабаб бўлади.

3. Фаол қаршилик кўрсатиш деганда, айбдор томонидан ҳокимият вакили ёки фуқаровий бурчини бажараётган шахснинг ўз вазифаларини адо этишига тўсқинлик қилишга қаратилган ҳаракатлари, масалан, жиноятчини ушлашга, жиноят қуролларини тортиб олишига, тинтув ўтказилишига тўсқинлик қилиши, эркинликларни чеклаши ва ҳ.к. содир этилишини тушуниш зарур.

Фаол қаршилик кўрсатиш жисмоний зўрлик ишлатиш ёки шундай зўрликни қўллаш билан таҳдид қилиш орқали амалга оширилиши мумкин. Бунда жисмоний таъсир кўрсатишда ифодаланадиган зўрлик жисмоний оғриқни етказмаслиги ҳам мумкин. Хусусан, зўрлик ҳокимият вакилини ўз мансаб мажбуриятларини бажариш имкониятидан маҳрум қилиш мақсадида ушлаб туришда, бир жойдан иккинчи жойга кўчишига тўсқинлик қилишда ифодаланиши мумкин.

4. *Ҳокимият вакили* – давлатнинг бирон-бир ҳокимият органининг номидан иш кўриб, муайян вазифаларни доимий ёки вақтинча амалга оширувчи ва ўз ваколатлари доирасида кўпчилик ёхуд барча фуқаро ёки мансабдор шахслар учун мажбурий бўлган ҳаракатларни содир этиш ёки фармойишлар бериш ҳуқуқига эга бўлган шахс (ҳокимият вакили тушунчаси тўғрисида батафсилроқ ЖКнинг 205-моддаси шарҳига қаранг).

ЖКнинг 219-моддаси мазмуни бўйича ҳокимият вакиллари қаторига ижро этилиши мажбурий бўлган қонуний кўрсатмалар бериш ҳуқуқи берилган мансабдор шахслар киритилади. Булар ҳуқуқни муҳофаза қилувчи, назорат қилувчи органлар ходимлари: прокурорлар, ички ишлар ходимлари, МХХ, солиқ хизмати ходимлари ва ҳоказо, шунингдек, қонунга асосан, ҳуқуқ-тартиботни қўриқлаш бўйича асосий ёки қўшимча вазифаларни амалга оширувчи шахслардан иборат. Бу сабабга кўра, ҳокимият вакили ҳисобланмайдиган мансабдор шахсга қаршилик кўрсатиш, агар у ўз фуқаровий бурчини бажармаётган бўлса, шарҳланаётган жиноят таркибини ташкил этмайди.

Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи орган ходими – бу қонунда белгиланган тартибда қуйидаги вазифани бажарувчи Ўзбекистон Республикаси фуқароси: прокурор; терговчи; суриштирувни амалга оширувчи шахслар; тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи шахслар; жамоат тартибини муҳофаза қилишни ва ижтимоий хавфсизликни, суд (судьялар)нинг ҳукмлари, ажримлари, қарорлари, тергов органлари ва прокурор қарорларининг ижросини таъминлашни амалга оширувчи ички ишлар органи ходими; Мил-лий хавфсизлик хизмати органи ходими; Солиқ ва валютага оид жиноятларга қарши курашиш департаменти ходими; суд ижрочиси; божхона хизмати ходими, шунингдек, қонун бўйича ҳуқуқ-тартиботни муҳофаза қилиш асосий ёки асосий вазифалардан бири ҳисобланувчи органларда хизмат вазифасини бажарувчи бошқа шахслар.

Ҳокимият вакиллари функцияларини бажараётган жазони ижро этиш муассасалари ходимларига қаршилик кўрсатиш билан боғлиқ қилмиш тегишли белгилар бўлган ҳолларда ЖКнинг 220-моддаси (Озодликдан маҳрум қилиш жазосини ижро этиш муассасаларининг ишини издан чиқарувчи ҳаракатлар) ёки 221-моддаси (Жазони ижро этиш муассасаси маъмуриятининг қонуний талабларига бўйсунмаслик) бўйича квалификация қилинади.

5. Фуқаровий бурчини бажараётган шахс деганда, давлат ҳокимияти ёки бошқарув органлари, жамиятга ёрдам бераётган, ўзининг конституциявий ёки бошқа қонуний мажбуриятларини бажараётган ҳар қандай шахс тушунилади. Бошқача айтганда, фуқаролик бурчини бажариш, бу – фуқаролар томонидан қонун ва жамият, давлат ва бошқа шахсларнинг манфаатлари доирасида ҳар қандай ҳаракатларни амалга ошириш. Кўп ҳолларда ўзининг фуқаролик бурчини бажараётган шахслар жабрланувчи бўлиб қолади ва қонунга асосан шундай шахс деб тан олинади.

6. Ҳокимият вакили ёки фуқаровий бурчини бажараётган шахснинг хизмат мажбуриятлари ҳуқуқий тартибот ва ижтимоий хавфсизликни таъминлаш ва ҳимоя қилишга қаратилганлиги сабабли, ҳокимият вакилининг

кўрсатмаси ёки фуқаронинг ҳаракати қонун ва ҳуқуқ доирасида бўлиши лозим. Мазкур хизмат мажбуриятлари ҳокимият вакилларига тегишли қонун ҳужжатларининг алоҳида тоифасидан келиб чиқади.

7. Шарҳланаётган жиноятни тўғри квалификация қилиш учун қуйидагиларни аниқлаш лозим:

- қаршилик кўрсатиш ҳокимият вакили ёки фуқаровий бурчини бажараётган шахснинг қонуний, яъни қонунга зид бўлмаган ҳаракатларига қарши йўналтирилганлиги;
- қаршилик кўрсатиш шахс томонидан ўз хизмат вазифаси ёки фуқаровий бурчи ижро этилаётган вақтида содир этилганлиги.

Мазкур ҳолатлар аниқлангандан кейингина айбдорнинг қилмиши ЖКнинг 219-моддаси бўйича квалификация қилинади. Ноқонуний, яъни қонунга хилоф фаолиятни амалга ошираётган ҳокимият вакилига ёки ноқонуний ҳаракатлар содир этаётган шахсга қаршилик кўрсатиш жиноят деб топилмайди. Ҳокимият вакилларининг айнан қонуний фаолияти ва фуқароларнинг ўз фуқаровий бурчини бажариш бўйича айнан қонунга зид бўлмаган хулқ-атвори жиноят-ҳуқуқий жиҳатдан ҳимояланади.

8. ЖКнинг 219-моддаси 1-қисмида назарда тутилган жиноят хизмат вазифасини бажараётган ҳокимият вакилининг қонуний фаолиятига ёки фуқаровий бурчини бажараётган шахсга фаол қаршилик кўрсатиш бошланган вақтдан бошлаб, оқибат келиб чиқишидан қатъи назар, тугалланган ҳисобланади. Бунда қаршилик кўрсатиш натижасида хизмат вазифасини бажараётган ҳокимият вакилининг қонуний фаолиятига ёки фуқаровий бурчини бажараётган шахс ҳаёти ёки соғлиғига шикаст етказилган ёки бошқа ижтимоий хавфли оқибатлар келиб чиққан ҳолларда, айбдорнинг қилмиши жиноятлар мажмуи сифатида квалификация қилинади.

Агар қаршилик кўрсатиш жараёнида жабрланувчига ўртача оғир ёки оғир тан жароҳати етказилган бўлса, айбдорнинг қилмиши жиноятлар мажмуи бўйича ЖКнинг 219-моддаси 1-қисми ва ЖКнинг 105-моддаси ёки 104-моддаси билан квалификация қилинади.

9. ЖКнинг 219-моддаси 1-қисмида назарда тутилган жиноятнинг субъектив томони фақатгина тўғри қасд билан тавсифланади. Айбдор шахс хизмат вазифасини бажараётган ҳокимият вакилининг қонуний фаолиятига ёки фуқаровий бурчини бажараётган шахсга қаршилик кўрсатаётганлигини англайди ва буни хоҳлайди.

Хизмат вазифасини бажараётган ҳокимият вакилига қаршилик кўрсатаётганлигини англамаган шахс томонидан бундай қаршилик кўрсатиш кўриб чиқилаётган жиноят таркибини ташкил қилмайди.

10. ЖКнинг 219-моддаси 2-қисмида назарда тутилган жиноятнинг объектив томони хизмат вазифасини бажараётган ҳокимият вакилини ёки фуқаровий бурчини бажараётган шахсни қандай шаклда бўлмасин ўзининг хизмат вазифасини бажариш ёки фуқаровий бурчини бажаришдан воз кечишга, шунингдек қонунга хилоф ҳаракатлар содир этишга мажбур қилишда ифодаланади.

Шарҳланаётган модда маъносида *мажбурлаш* – бу ҳокимият вакили ёки фуқаролик бурчини бажараётган шахсга нисбатан уларни ўз мажбуриятларини бажаришдан бош тортиш ёки мажбурловчи шахс фойдасига ноқонуний ҳаракатлар содир этишга эришиш мақсадида жисмоний ёки руҳий таъсир этиш. Қаршилик кўрсатишда қўлланиладиган жисмоний мажбурлашдан фарқли равишда мажбурлаш вақтида қўлланиладиган куч ишлатиш бошқа мақсадни кўзлайди.

Мажбурлаш вақтида қўлланиладиган жисмоний зўрлик ишлатиш деганда, уриш, дўппослаш ва жисмоний азоб берадиган бошқа ҳаракатлар содир этиш, шунингдек, жабрланувчининг иродасига хилоф равишда унинг жисмоний эркинлигини чеклаш тушунилади.

Руҳий мажбурлаш деганда, жисмоний зўрлик ишлатиш, жисмоний азоб бериш ҳамда таҳдид қилишда ифодаланадиган бошқача маънавий зарар етказиш билан қўрқитиш ва ҳоказолар орқали ҳокимият вакили ёки фуқарога таъсир ўтказиш тушунилади.

Ҳокимият вакили ёки ўз фуқаровий бурчини бажараётган шахсга нисбатан зўрлик ишлатиш билан кўрқитиш – бу ўлдириш, соғлиққа зарар етказиш, дўппослаш, жабрланувчига жисмоний азоб бериши ёки иродасига хилоф равишда унинг жисмоний эркинлигини чеклаши мумкин бўлган бошқа зўравон ҳаракатларни содир этиш ниятининг айбдор томонидан сўзлар ёки турли ҳаракатлар орқали ифодаланишидир.

Агар ҳокимият вакили ёки ўзининг фуқаровий бурчини бажараётган шахсга нисбатан қаршилик кўрсатиш натижасида уларга оғир тан жароҳати етказилса, айбдорнинг ҳаракатлари жиноятлар мажмуи билан квалификацияланиши лозим (ЖКнинг 219 ва 104-моддалари). Зўрлик ишлатиш билан қўрқитиш мажбурлаш тушунчаси доирасига кирганлиги сабабли айбдорнинг қилмиши ЖКнинг 112-моддаси бўйича қўшимча квалификиция қилинмаслиги лозим.

11. Мажбурлашнинг мақсади хизмат вазифасини бажараётган ҳокимият вакилининг қонуний фаолиятига ёки фуқаровий бурчини бажараётган шахслар томонидан мажбурловчи фойдасига ноқонуний ҳаракатлар содир этилишига эришиш мақсадида уларга таъсир ўтказиш ҳисобланади.

Хизмат вазифасини бажараётган ҳокимият вакилининг ёки фуқаровий бурчини бажараётган шахсларнинг мажбурловчи фойдасига ноқонуний ҳаракатлар содир этишлари ва бевосита қонуний ваколати доирасига кирувчи мажбуриятларни бажармаслиги ҳокимият вакилининг хизмат вазифасини бажариш ёки шахснинг фуқаровий бурчини бажаришдан воз кечиши ҳисобланади.

12. Ҳокимият вакили ва шахсга нисбатан куч ишлатиш билан мазкур шахслар томонидан ўзининг хизмат вазифаларини бажариш ўртасида сабабий боғлиқланишнинг мавжудлиги ЖКнинг 219-моддаси 2-қисмида назарда тутилган қилмиш объектив томонининг зарурий белгиси ҳисоб-ланади.

Хизмат вазифасини бажараётган ҳокимият вакилини ёки фуқаровий бурчини бажараётган шахсни мажбур қилишга йўналтирилган мажбурлов

ҳаракатлари содир этилган вақтдан бошлаб, ЖКнинг 219-моддаси 2-қисмида назарда тутилган жиноят тугалланган ҳисобланади.

13. Субъектив томондан ЖКнинг 219-моддаси 2-қисмида назарда тутилган жиноят ҳам тўғри қасд билан тавсифланади. Бунда хизмат вазифасини бажараётган ҳокимият вакилининг қонуний фаолиятига ёки фуқаровий бурчини бажараётган шахсларни қандай шаклда бўлмасин ўзининг хизмат вазифасини бажариш ёки фуқаровий бурчини бажаришдан воз кечишга, шунингдек, қонунга хилоф ҳаракатлар содир этишга мажбур қилишга йўналтирилган махсус мақсаднинг мавжудлиги ушбу жиноят субъектив томонининг зарурий белгиси ҳисобланади.

14. 16 ёшга тўлган ҳар қандай ақли расо жисмоний шахс ЖКнинг 219-моддасида назарда тутилган жиноятнинг субъекти бўлиши мумкин.

220-модда. Озодликдан маҳрум қилиш жазосини ижро этиш муассасаларининг ишини издан чиқарувчи ҳаракатлар

Озодликдан маҳрум қилиш жазосини ўтаётган шахснинг маҳкумларни террор қилиш ёки маъмурият вакилларига ҳужум қилишда, шунингдек, бундай мақсадларда жиноий гуруҳлар ташкил қилиш ёки шундай гуруҳлар фаолиятида фаол қатнашишда ифодаланадиган озодликдан маҳрум қилиш жазосини ижро этиш муассасасининг ишини издан чиқарувчи ҳаракатлари –

уч йилдан беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўша ҳаракатлар:

а) ўта хавфли рецидивист;

б) оғир ёки ўта оғир жинояти учун ҳукм этилган шахс;

в) бир гуруҳ шахслар томонидан содир этилган бўлса, –

беш йилдан ўн йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Озодликдан маҳрум қилиш тарзидаги жазони ижро этиш муассасаларининг бир меъёрда фаолият юритиши ва мазкур муассасаларда

ўрнатилган режим билан боғлиқ ижтимоий муносабатлар шарҳланаётган жиноятнинг бевосита объекти ҳисобланади. Мазкур муассасалар ходимлари ва унда жазони ўтаётган шахсларнинг шахсий хавфсизлиги факультатив объект бўлиши мумкин.

2. Мазкур ҳолатда жабрланувчи сифатида озодликдан маҳрум қилиш тарзидаги жазони ижро этиш муассасалари маъмуриятининг вакиллари ёки озодликдан маҳрум қилиш тарзидаги жазони ўтаётган маҳкумлар ва судланганлар тан олинади.

Маҳкум – айблов ҳукми чиқарилган айбланувчи.

Озодликдан маҳрум қилиш тарзидаги жазони ижро этиш муассасалари маъмуриятининг вакиллари қаторига раҳбарлик таркибидаги шахслар, қўриқлаш ва конвойлаш вазифаларини бажарувчи ички қўшинларнинг ҳарбий хизматчилари, шартнома асосида ишловчи шахслар, озодликдан маҳрум қилиш тарзидаги жазони ижро этиш муассасаларида умумий ва касбий-техник таълимни амалга оширувчи ва тиббий хизмат кўрсатувчи шахслар, маъмурий ва муҳандис-техник ходимлар киради.

3. Озодликдан маҳрум қилиш тарзидаги жазони ижро этиш муассасаларига жазони ижро этиш колониялари, тарбия колониялари, турмалар киради. Тергов ҳибсхоналари озодликдан маҳрум этишга ҳукм қилинган ва хўжалик хизматига оид ишларни бажариш учун қолдирилган шахсларга нисбатан жазони ижро этиш муассасалари вазифасини бажаради.

Жазони ижро этиш колониялари манзил-колонияларга, умумий, қаттиқ, махсус тартибли ҳамда вояга етган маҳкумларни сақлаш учун мўлжалланган колонияларга бўлинади. Тарбия колониялари вояга етмаган маҳкумларни сақлаш учун мўлжалланган. Турмалар вояга етган маҳкумларни сақлаш учун мўлжалланган[1].

4. Объектив томондан шарҳланаётган жиноят:

- маҳкумларни террор қилиш;
- маъмурият вакилларига ҳужум қилиш;

[1] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-ижроия кодекси, 45-модда.

• бундай мақсадларда жиноий гуруҳлар ташкил қилиш ёки шундай гуруҳлар фаолиятида фаол қатнашишда ифодаланадиган озодликдан маҳрум қилиш жазосини ижро этиш муассасасининг ишини издан чиқарувчи ҳаракатлар содир этишдан иборат.

Фаолиятнинг издан чиқарилиши деганда, муассасалар томонидан, амалдаги қонунчилик билан мустаҳкамланган жамиятдан ажратиш билан боғлиқ вазифа ва функцияларнинг бажаришга қодир бўлмай қолиши тушунилади.

5. *Маҳкумларни террор қилиш* уларга нисбатан ҳар қандай куч ишлатиш (жисмоний зўрлик) ёки шундай куч ишлатиш билан қўрқитиш (руҳий зўрлик), шахсиятига тегиш, уларни масхаралаш каби шаклларда бўлиши мумкин.

Жисмоний зўрлик деганда, маҳкумларни уриш, дўппослаш, боғлаш ва уларни озодлигини бошқача усулда чеклаш билан боғлиқ ғайриқонуний ҳаракатлар тушунилади.

Террор қилиш вақтидаги руҳий зўрлик оғзаки дўқ-пўписада, қурол-яроғ ёки унинг ўрнини босувчи предметларни намойиш этишда ифодаланиши мумкин. Аммо ҳар бир дўқ-пўписа ҳақиқатга яқин бўлиши, жабрланувчида унинг амалга оширилишидан қўрқиш учун жиддий асослар бўлиши керак.

Шарҳланаётган модданинг мазмунига қўрқитиш деб тан олинадиган, маҳкумларга нисбатан амалга ошириладиган мажбурлов ҳаракатлари улар озодликдан маҳрум қилиш жазосини ижро этиш муассасасининг ишини издан чиқаришга қаратилган ҳоллардагина мазкур модда билан квалификация қилинади. Айнан шундай мақсад қилмишни шарҳланаётган модда бўйича квалификация қилишнинг зарурий белгиси ҳисобланади.

Айбдор ва жабрланувчи ўртасидаги шахсий муносабатлар (низо, ўч олиш) туфайли амалга оширилаётган куч ишлатиш шахсга қарши жиноят сифатида квалификация қилиниши лозим. Шунинг учун қўрқитиш деб тан олинган қилмишни тўғри квалификация қилиш учун айбдор ва жабрланувчи

ўртасидаги муносабатларни, айбдорнинг ўзини бундай тутишининг сабабларини аниқлаш лозим.

6. Озодликдан маҳрум этиш жазосини ижро этиш муассасаси маъмурияти вакилларига ҳужум қилиш маъмурият вакилларига нисбатан жисмоний ёки руҳий куч ишлатиш орқали содир этилиши мумкин.

Маъмурият вакилларига ҳужум қилиш маъмурият вакилларининг қонуний ҳаракатлари туфайли келиб чиққан бўлиши лозим. Агар ҳужум қилиш маъмурият вакилларининг қонуний ҳаракатлари туфайли келиб чиқмаган бўлса, айбдорнинг қилмиши шарҳланаётган модда бўйича квалификация қилинмасдан, балки шахсга қарши жиноятлар бўйича квалификация қилинади, чунки бундай ҳолларда ЖКнинг 220-моддасида назарда тутилган тажовуз объекти мавжуд бўлмайди.

Озодликдан маҳрум этиш жазосини ижро этиш муассасасининг ишини издан чиқариш мақсадида содир этилган қўрқитиш натижасида маъмурият вакилларига оғир тан жароҳати етказилган ёки унинг ҳаётига суиқасд қилинган ҳолларда қилмиш жиноятлар мажмуи бўйича квалификация қилинади.

7. Жиноий гуруҳ ташкил қилиш деганда, озодликдан маҳрум қилиш жазосини ижро этиш муассасасининг ишини издан чиқарувчи ҳаракатлар содир этиш мақсадида ташкил этилган турли фаолият тушунилади. Ташкил этиш олдиндан тил бириктириш, мазкур ғайриқонуний ҳаракатларни содир этишга келишиб олиш, гуруҳнинг ҳар бир аъзоси ўртасида вазифаларни тақсимлаш кабиларни ўз ичига олади.

Қуролланганлик жиноий гуруҳнинг зарурий белгиси ҳисобланмайди.

Шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, жазони ижро этиш муассасаларида турли мезонлар асосида тузилган маҳкумларнинг жамоат бирлашмалари, шу жумладан маҳаллийчилик, ўзаро манфаатдорлик, жиноий ихтисослашиш тамойиллари асосида тузилган салбий йўналтирилган гуруҳлар жиноий гуруҳ сифатида баҳоланмаслиги керак, чунки улар ўз олдига озодликдан маҳрум

қилиш жазосини ижро этиш муассасасининг ишини издан чиқарувчи ҳаракатлар содир этиш мақсадини қўймайди.

8. Жиноий гуруҳ иштирокчилари орасидан фақат ташкилотчи ва фаол иштирокчиларгина ЖКнинг 220-моддаси бўйича жавобгарликка тортиладилар.

Ташкилотчи – бу жиноий гуруҳни ташкил этиб, унга бошқа иштирокчиларни жалб этадиган, жиноий фаолият режаларини ишлаб чиқадиган, гуруҳга бевосита раҳбарлик қиладиган ва ишлаб чиқилган жиноий режани амалга оширадиган шахс.

Фаол иштирокчилар – бу жиноий гуруҳ фаолиятида фаол иштирок этадиган, унга бошқа иштирокчиларни жалб этадиган, жиноий фаолият режаларини ишлаб чиқишда ва озодликдан маҳрум қилиш жазосини ижро этиш муассасасининг ишини издан чиқариш мақсадида маҳкумларни террор қилиш ёки маъмурият вакилларига ҳужум қилиш бўйича муайян ҳаракатларни содир этишда ташкилотчига ёрдам берадиган шахслар.

9. Шарҳланаётган жиноят маҳкумларни террор қилишга қаратилган ҳар қандай ҳаракатлар содир этилган ёки озодликдан маҳрум қилиш жазосини ижро этиш муассасасининг маъмурияти вакилларига ҳужум қилинган ёхуд маҳкумларни террор қилиш ёки маъмурият вакилларига ҳужум қилиш мақсадларида жиноий гуруҳлар ташкил қилинган ёки шундай гуруҳлар фаолиятида фаол қатнашиш бўйича ҳаракатлар содир этилган вақтдан бошлаб, тугалланган ҳисобланади.

10. Шарҳланаётган жиноят субъектив томондан тўғри қасд билан содир этилади. Айбдор ўз ҳаракатларининг ижтимоий хавфлилигини англайди ва уларни содир этишни хоҳлайди.

Озодликдан маҳрум қилиш жазосини ижро этиш муассасасининг ишини издан чиқариш мақсадида жиноий гуруҳ ташкил қилинган ҳолларда озодликдан маҳрум қилиш жазосини ижро этиш муассасаларидаги муносабатларга салбий таъсир кўрсатувчи шарт-шароитлар юзага келади ва шу туфайли жазони ижро этиш муассасаларидаги бошқарув тартибига зарар

етказилади. Мазкур ҳолатда жиноят мақсади бевосита озодликдан маҳрум қилиш жазосини ижро этиш муассасасининг ишини издан чиқаришдан иборат бўлади.

11. Жиноят субъекти – махсусдир. Қонунда тўғридан-тўғри кўрсатилганидек, бу 14 ёшга тўлган озодликдан маҳрум қилиш жазосини ўтаётган шахслар бўлади. Шунингдек, хўжалик ишларини бажариш учун тергов ҳибсхонасида қолдирилган маҳкумлар ҳам субъект бўлиши мумкин.

Эҳтиёт чораси сифатида тергов изолятори ёки вақтинчалик сақлаш изоляторида сақланаётган тергов остидагилар ва маҳкумлар, шунингдек, озодликдан маҳрум қилишга ҳукм қилинган шахслар мазкур жиноятнинг субъектлари бўла олмайдилар. Тегишли белгилар мавжуд бўлган тақдирда, санаб ўтилган шахсларнинг ҳаракатлари ЖКнинг 219-моддасида (Ҳокимият вакилига ёки фуқаровий бурчини бажараётган шахсга қаршилик кўрсатиш) назарда тутилган жиноятни, ёки шахсга қарши жиноятни келтириб чиқариши мумкин.

12. Шарҳланаётган модданинг 2-қисми:

а) ўта хавфли рецидивист;

б) оғир ёки ўта оғир жинояти учун ҳукм этилган шахс;

в) бир гуруҳ шахслар томонидан озодликдан маҳрум қилиш жазосини ижро этиш муассасаларининг ишини издан чиқарувчи ҳаракатлар содир этилиши учун юқорироқ жавобгарлик чораларини назарда тутмоқда.

13. Оғир жиноятларга қасддан содир этилиб, қонунда оғир жазо сифатида беш йилдан ортиқ, лекин ўн йилдан кўп бўлмаган муддатга озодликдан маҳрум қилиш назарда тутилган жиноятлар киради. Ўта оғир жиноятларга қасддан содир этилиб, қонунда ўн йилдан ортиқ муддатга озодликдан маҳрум қилиш ёхуд умрбод озодликдан маҳрум қилиш жазоси назарда тутилган жиноятлар киради.

14. Қилмиш бир гуруҳ маҳкум шахслар томонидан содир этилган ҳолларда, айбдор шахс ташкилотчи ёки фаол иштирокчи бўлганлигидан

қатъи назар, айбдорнинг қилмишлари ЖКнинг 220-моддаси 2-қисми «в» банди бўйича квалификация қилинади.

221-модда. Жазони ижро этиш муассасаси маъмуриятининг қонуний талабларига бўйсунмаслик

Озодликдан маҳрум қилиш жойида жазони ўтаётган шахснинг жазони ижро этиш муассасаси маъмуриятининг қонуний талабларига бўйсунмаслиги ёхуд маъмуриятнинг ўз фаолиятини амалга оширишига бошқача йўсинда тўсқинлик қилиши, башарти, маҳкумга нисбатан бир йил мобайнида жазони ўташ тартиби талабларини бузганлиги учун жазони ижро этиш колониясининг карцерига ўтказиш тариқасидаги жазо қўлланилганидан ёки турмага ўтказилганидан кейин содир этилса, –

уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўша қилмишлар:

а) ўта хавфли рецидивист;

б) оғир ёки ўта оғир жинояти учун ҳукм этилган шахс томонидан содир этилган бўлса, –

уч йилдан беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Озодликдан маҳрум қилиш жазосини ижро этиш муассасаларининг нормал фаолият юритишини таъминловчи ижтимоий муносабатлар жиноят объекти ҳисобланади.

2. Маҳкумга нисбатан бир йил мобайнида жазони ўташ тартиби талабларини бузганлиги учун жазони ижро этиш колониясининг карцери ёки турмага ўтказилганидан кейин, озодликдан маҳрум қилиш жазосини ижро этиш муассасасида жазони ўтаётган шахс томонидан маъмуриятнинг қонуний талабларига бўйсунмаслик ёхуд маъмуриятнинг ўз фаолиятини амалга оширишига бошқача йўсинда тўсқинлик қилиш шарҳланаётган жиноятнинг объектив томонини ҳисобланади.

3. *Бўйсунмаслик* – бу озодликдан маҳрум қилиш жазосини ижро этиш муассасасида жазони ўтаётган шахс томонидан маъмурият вакилининг қонуний фармойиши ёки талабини ошкора рад этиш (масалан, бўйсунмаслик тузум талабларига риоя этмаслик, меҳнат мажбуриятларини бажаришдан бўйин товлаш каби кўринишларда бўлиши мумкин).

4. Маъмуриятнинг ўз фаолиятини амалга оширишига бошқача йўсинда тўсқинлик қилиш деганда, маҳбусларнинг маъмурият қонуний талабларини бажармасликка йўналтирилган бевосита ҳаракати тушунилади (масалан, муайян мажбуриятларни бажаришдан бош тортиш, тузум (режим)га риоя этмаслик, шунингдек, жазони ижро этиш бўйича муассасанинг қоидаларини менсимаслик).

5. Озодликдан маҳрум қилиш жойида жазони ўтаётган шахснинг ҳаракатлари, башарти, маҳкумга нисбатан бир йил мобайнида жазони ўташ тартиби талабларини бузганлиги учун жазони ижро этиш колониясининг карцерига (бир кишилик камера) ўтказиш тариқасидаги жазо қўлланилганидан ёки турмага ўтказилганидан кейин содир этилган бўлса, ЖКнинг 221-моддаси бўйича жавобгарликка тортилади.

Жиноят-ижроия кодексининг 109-моддасига асосан, жазони ўташ тартибини ашаддий бузувчи маҳкумлар умумий, қаттиқ ва махсус тартибли колонияларнинг карцерларига олти ойгача, аёллар сақланадиган колонияларда эса – уч ойгача бўлган муддатга ўтказиб қўйилади.

6. Жазони ижро этиш муассасаси маъмуриятининг қонуний талабларига бўйсунмаслик ёхуд маъмуриятнинг ўз фаолиятини амалга оширишига бошқача йўсинда тўсқинлик қилиш содир этилган вақтдан бошлаб жиноят тугалланган ҳисобланади.

7. Субъектив томондан жиноят тўғри қасд билан содир этилади. Айбдор ўз қилмишининг ҳуқуққа хилоф ва ижтимоий хавфли эканлигини англайди ҳамда уни содир этишни хоҳлайди.

Жиноятни содир этиш мотивлари уни квалификация қилишда ҳеч қандай аҳамиятга эга бўлмайди.

8. Жиноятнинг субъекти бир йил мобайнида жазони ўташ тартиби талабларини бузганлиги учун жазони ижро этиш колониясининг карцерига ўтказиш тариқасидаги жазо қўлланилган ёки турмага ўтказилган озодликдан маҳрум қилиш жойида жазони ўтаётган шахс ҳисобланади.

9. ЖКнинг 221-моддаси 2-қисмида:

а) ўта хавфли рецидивист;

б) оғир ёки ўта оғир жинояти учун ҳукм этилган шахс томонидан шарҳланаётган жиноят содир этилиши учун жавобгарлик назарда тутилган.

222-модда. Қамоқдан ёки қўриқлов остидаги сақлаш жойидан қочиш

Қамоқда сақланаётган ёки озодликдан маҳрум қилиш тариқасидаги жазони ўтаётган шахснинг қамоқдан ёки қўриқлов остидаги сақлаш жойидан қочиши –

беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Қочиш:

а) баданга енгил ёки ўртача оғир шикаст етказган ҳолда;

б) ўта хавфли рецидивист томонидан;

в) бир гуруҳ шахслар томонидан содир этилган бўлса, –

беш йилдан саккиз йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Озодликдан маҳрум қилиш тарзидаги жазони ижро этиш муассасаларининг нормал фаолият юритишини ёхуд суриштирув, дастлабки тергов ёки суд органларининг фаолиятини, шунингдек, қочишга қаршилик кўрсатувчи шахслар соғлиғининг хавфсизлигини таъминловчи ижтимоий муносабатлар шарҳланаётган жиноятнинг объекти ҳисобланади.

2. Объектив томондан жиноят қамоқда сақланаётган ёки озодликдан маҳрум қилиш тариқасидаги жазони ўтаётган шахснинг қамоқдан ёки қўриқлов остидаги сақлаш жойидан қочишида ифодаланади.

Қочиш деганда, жиноят содир этишда гумон қилинаётган ёки айбланаётган, қамоқ тариқасидаги эҳтиёт чораси қўлланилган шахслар, шунингдек, айбдор деб топилган ва озодликдан маҳрум қилиш жойларида жазони ўтаётган шахслар томонидан шахсларни қўриқлашга мўлжалланган махсус, изоляция қилинган жойларни ўзбошимчалик билан ташлаб кетиш тушунилади. Қочиш турли усулларда амалга оширилиши мумкин: қўриқчиларга нисбатан куч ишлатиш; сохта ҳужжатлардан фойдаланиб қочиш; пора бериш, алдаш ва бошқалар.

3. Қамоқда сақланаётган шахснинг тергов ҳаракатлари амалга оширилганда, у суд мажлиси залига етказилиши чоғида конвойдан ўзбошимча кетиши, суд залидан, терговчи, прокурор, суриштирув олиб борадиган шахснинг хизмат хонасидан ўзбошимча кетиши, шунингдек, қамоқда сақлаш жойига етказилиши чоғида конвойдан ўзбошимча кетиши қамоқдан қочиш сифатида квалификация қилиниши лозим.

Жиноят-процессуал кодексига асосан қамоқ тарзидаги эҳтиёт чораси қўлланилган шахс қамоқда сақланаётган шахс деб топилади.

Қамоққа олиш – бу фақат ушлаб турилган гумон қилинувчига ёки айбланувчи тариқасида ишда иштирок этишга жалб қилинган шахсга нисбатан Жиноят-процессуал кодексида белгиланган тартибда қўлланилиши мумкин бўлган эҳтиёт чорасидир.

Эҳтиёт чораси тариқасида қамоққа олинган айбланувчилар тергов ҳибсхонасининг камераларида сақланади. Суриштирувчи, терговчи, прокурор ёки суд бир жиноят иши бўйича ёки бир неча ўзаро боғлиқ жиноят ишлари бўйича айбланувчиларни алоҳида-алоҳида сақлаш тўғрисида тергов ҳибсхонасининг маъмуриятига ёзма кўрсатма беришга ҳақли.

Агар қамоққа олинганлар ЖКнинг 15-моддаси тўртинчи ва бешинчи қисмларида назарда тутилган оғир ва ўта оғир жиноятларни содир этишда

айбланаётган бўлса, прокурорнинг қарорига ёки суднинг ажримига кўра тергов ҳибсхонасининг бир кишилик камерасида қамоқда сақлаб турилиши мумкин. Қамоққа олинганлар ҳам вақтинча сақлаш ҳибсхоналарида ўн суткагача сақланиши мумкин. Қамоққа олинганларни тергов ҳибсхонасига олиб боришнинг имконияти бўлмаган ҳолларда, бундай шахслар вақтинча сақлаш ҳибсхоналарида ўттиз суткагача сақланиши мумкин.

4. *Қамоқдан қочиш* деганда, озодликдан маҳрум қилиш тариқасидаги жазони ўташ жойини ўзбошимчалик билан ташлаб кетишни, шунингдек, озодликдан маҳрум қилишга ҳукм этилган, озодликдан маҳрум қилиш тариқасидаги жазони ижро этиш муассасаси чегарасидан ташқарига чиқишга рухсат берилган шахснинг белгиланган муддатда қайтиб келмаганини тушуниш лозим.

Озодликдан маҳрум қилиш жойларига қайтиб келмаслик деганда, жазони ижро этиш муассасасига қайтишнинг белгиланган муддатини оддий бузиш эмас, балки маҳкум жазони ижро этиш муассасасига белгиланган муддатда қайтишдан бўйин товлаши билан боғлиқ бўлган қайтиб келмаслик тушунилади.

Белгиланган муддатда қайтиб келмаслик, агар у енгилмас куч (табиий офат, шахснинг касал бўлиши ва ш.к.) таъсири ва бошқа узрли сабаблар билан белгиланган бўлса, қамоқдан қочиш жиноят таркибини ташкил этмайди.

Озодликдан маҳрум қилиш тариқасидаги жазо тайинлаш тўғрисидаги суднинг қонуний кучга кирган айблов ҳукми чиқарилган шахс озодликдан маҳрум қилиш тариқасидаги жазони ўтаётган шахс деб топилади.

Жиноят-ижроия кодексининг 45-моддасига асосан, озодликдан маҳрум қилиш тариқасидаги жазо ижросини жазони ижро этиш муассасалари амалга ошириб, мазкур муассасалар қаторига жазони ижро этиш колониялари (манзил-колониялар, умумий, қаттиқ, махсус тартибли колониялар), тарбия колониялари ва турмалар киради.

5. Эҳтиёт чораси сифатида қамоққа олиш танлангани эълон қилинганидан, озодликдан маҳрум қилиш ёки қамоқ жазосини тайинлаш ҳақидаги ҳукм қўиб эшиттирилганидан ва шахс амалда қўриқлов остига олинганидан кейингина айбдорнинг ҳаракатлари ЖКнинг 222-моддаси бўйича квалификация қилиниши мумкин.

6. Жазони ижро этиш ёки қўриқлов остида сақлаш жойини ўзбошимчалик билан ташлаб кетган шахс ушланган ёки ўз айбини бўйнига олиб келган вақтдан бошлаб жиноят тугалланган ҳисобланади.

7. Субъектив томондан жиноят тўғри қасд билан содир этилади. Айбдор қамоқда ёки қўриқлов остидаги сақлаш жойида бўлганлигини, мазкур жойни ноқонуний, ўзбошимча тарк этаётганлигини ёки конвойдан яширинаётганлигини англайди ва мазкур ҳаракатларни содир этишни хоҳлайди.

8. 14 ёшга тўлган, қамоқ тариқасидаги эҳтиёт чораси қўлланилган шахс ёки озодликдан маҳрум қилиш тариқасидаги жазони ижро этиш муассасаларида жазони ўтаётган шахслар жиноят субъекти бўлиши мумкин.

9. Шарҳланаётган модданинг 2-қисмида:

а) баданга енгил ёки ўртача оғир шикаст етказган ҳолда;

б) ўта хавфли рецидивист томонидан;

в) бир гуруҳ шахслар томонидан содир этилган қочиш учун жавобгарлик назарда тутилган.

10. Қочиш енгил ёки ўртача оғирликдаги тан жароҳати етказишга олиб келган ҳолларда айбдорнинг ҳаракатлари ЖКнинг 105-моддаси ва 109-моддаси бўйича қўшимча квалификация қилинмайди. Лекин қочиш оғир тан жароҳати етказиш ёки ўлимга олиб келган ҳолларда айбдорнинг ҳаракатлари жиноятлар мажмуи бўйича ЖКнинг 222-моддаси ва ЖКнинг 97-моддаси ёки ЖКнинг 104-моддаси билан квалификация қилиниши лозим.

223-модда. Қонунга хилоф равишда чет элга чиқиш ёки Ўзбекистон Республикасига кириш

Белгиланган тартибни бузиб чет элга чиқиш ёки Ўзбекистон Республикасига кириш ёхуд чегарадан ўтиш –

энг кам ойлик иш ҳақининг икки юз бараваридан тўрт юз бараваригача миқдорда жарима ёки уч йилдан беш йилгача озодликни чеклаш ёхуд уч йилдан беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўша ҳаракатлар:

а) чегарани ёриб ўтиш йўли билан;

б) бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб;

в) такроран ёки хавфли рецидивист томонидан;

г) чет элга чиқиши учун махсус келишув талаб қилинадиган мансабдор шахс томонидан;

д) Ўзбекистон Республикасига кириш ҳуқуқи белгиланган тартибда чекланган шахс томонидан содир этилган бўлса, –

беш йилдан ўн йилгача муддатга озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўзбекистон Республикасининг Конституциясида назарда тутилган сиёсий бошпана ҳуқуқидан фойдаланиш учун кириш ҳужжатларини тегишли даражада расмийлаштирмасдан Ўзбекистон Республикасига келган чет эл фуқаролари ва фуқаролиги бўлмаган шахслар жавобгарликдан озод қилинадилар.

1. Шарҳланаётган жиноятнинг объекти Ўзбекистон Республикаси Давлат чегараси ўз фаолиятини юритиши бўйича қонун ҳужжатлари билан белгиланган тартибнинг чегарадан жисмоний шахсларнинг ўтишига оид қисмини таъминловчи ижтимоий муносабатлар ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикасининг Давлат чегараси – Ўзбекистон Республикаси ҳудуди доирасини (қуруқликда, сувда, ер остида, ҳаво бўшлиғида) белгиловчи чизиқдан ва бу чизиқ бўйлаб ўтувчи вертикал сатҳдан иборат. Давлат чегараси давлат суверенитети амал қиладиган ҳудуд доирасини белгилайди.

Чегара режими чегара ҳудудига кириш (ўтиш), унда бўлиш (яшаш), чегарада ёки унинг яқинида ҳаракатланиш ва ишларни бажариш тартибини белгиловчи қоидалар мажмуини ўз ичига қамраб олади ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси томонидан ўрнатилади.

Чегара ҳудудларида чегара режимига риоя этиш устидан назорат чегара қўшинлари ва ўз ваколатлари доирасида ички ишлар органлари томонидан амалга оширилади.

Ўзбекистон Республикасига кириш, чиқиш ва давлат чегараларидан ўтиш билан боғлиқ муносабатлар Ўзбекистон Республикасининг 1999 йил 20 августда қабул қилинган «Ўзбекистон Республикасининг Давлат чегараси тўғрисида»ги Қонуни[1], Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1996 йил 21 ноябрдаги «Хорижий фуқароларнинг ва фуқаролиги бўлмаган шахсларнинг Ўзбекистон Республикасига келишлари, кетишлари, бу ерда бўлишлари ва транзит ўтишлари тартиби тўғрисида»ги 408-сонли қарори[2] билан тартибга солинади.

Ўзбекистон Республикасига кириш, чиқиш ва давлат чегараларидан ўтиш билан боғлиқ муносабатларни жиноят-ҳуқуқий қўриқлашдан мақсад фуқароларнинг кўчиб юриш эркинлиги билан боғлиқ конституциявий ҳуқуқларини амалга оширишларини тартибга солиш ва етарли шароитлар яратишдан иборат. Шу билан бирга, қонун чиқарувчи давлат ва жамият суверенитети ҳамда хавфсизлигини таъминлаш учун республикадан чиқиш ва унга кириш, давлат чегараларидан ўтиш тартибини белгилаб берган. Шундан келиб чиқиб, давлат чегарасига тажовуз қилиш – бу, аввало, давлат ҳокимияти ва бошқарув органлари фаолиятининг бир меъёрдаги тартибига тажовуз қилиш деб топилади.

2. Объектив томондан мазкур жиноят белгиланган тартибни бузиб чет элга чиқиш ёки Ўзбекистон Республикасига киришда ёхуд чегарадан ўтишда намоён бўлади.

---

[1] ОМ Ахборотномаси, 1999 й., 9-сон, 217-модда.

[2] Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарорлари тўплами, 1996 й., ноябрь.

Ўзбекистон Республикасидан чиқиш ва унга кириш деганда, транспорт воситаси (автомашина, кема, самолёт, велосипед, от ва бошқа механик ва транспортнинг бошқа турлари) ёрдамида давлат чегарасини кесиб ўтиш тушунилади. Давлат чегарасидан ўтиш деганда, уни пиёда кесиб ўтиш тушунилади.

Юқорида кўрсатиб ўтилган ҳаракатлар белгиланган тартибни бузган ҳолда содир этилган ҳоллардагина ЖКнинг 223-моддаси бўйича калификация қилинади.

3. Давлат чегарасини белгиланган тартибни бузган ҳолда кесиб ўтиш деганда, қуйидаги ҳаракатлардан бирини содир этиш орқали ўтиш тушунилади: тартибни бузиш орқали (масалан, рухсат берилган чегара пунктларни айланиб ўтиш) ёки тегишли рухсати бўлмай туриб кесиб ўтиш (масалан, чегарадан ўтиш ҳуқуқини берувчи ҳақиқий ҳужжатлар бўлмаган ҳолларда чегарани кесиб ўтиш)[1].

4. Давлат чегарасини рухсат пунктларини айланиб ўтиб ёки рухсат пунктларидан ёхуд чегара ташқарисига (Ўзбекистондан) ёки Ўзбекистонга кириб келаётган, туридан қатъи назар (яъни ҳаво, сув, ерда юрадиган транспорт ва ҳоказо), транспорт воситасида белгиланган қоидаларни бузиб кесиб ўтиш давлат чегарасидан ўтиш тартибини бузиш деб ҳисоблаш лозим[2].

5. Сохта, муддати ўтган, бошқа шахс номига расмийлаштирилган, нотўғри расмийлаштирилган ҳужжатлардан фойдаланган ҳолда давлат чегарасини кесиб ўтиш тегишли рухсатномасиз давлат чегарасини кесиб ўтиш деб топилади[3]. Масалан, Ўзбекистон Республикаси фуқароси томо-

---

[1] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикасининг 1999 йил 20 августдаги «Давлат чегараси тўғрисида»ги Қонуни, 15-модда 2-қисми // ОМ Ахборотномаси, 1999 й., 9-сон, 217-модда.

[2] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикаси Давлат чегарасидан автомобиль, темир йўл, авиация ва дарё ўтказиш пунктларида чегара ва божхона назорати тартиби тўғрисидаги Намунавий йўриқнома (Ўзбекистон Республикаси Адлия Вазирлиги томонидан 1999 йил 6 июлда 765-сон билан давлат рўйхатидан ўтказилган).

[3] Давлат чегарасини кесиб ўтиш учун керакли ҳужжатлар қуйидаги норматив ҳужжатларда белгиланган: Вазирлар Маҳкамасининг 1995 йил 6 январдаги 8-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси фуқароларининг чет элга чиқиши ва Ўзбекистон Республикаси ҳудудига кириши тартиби; Вазирлар Маҳкамасининг 1996 йил 21 ноябрдаги 408-сонли қарори билан тасдиқланган Хорижий фуқаролар ва фуқаролиги бўлмаган шахсларнинг Ўзбекистон Республикасига келишлари ва Ўзбекистон Республикасидан

нидан унга чегарадан ўтишга рухсат берилганлиги ҳақида унинг паспортига тегишли ёзув киритилмаган ёки сохта ёзувдан фойдаланган ҳолда чегарадан ўтиш шарҳланаётган модда бўйича квалификация қилиниши лозим. Бунда айбдорнинг Ўзбекистон Республикасидан чиқиши ёки унга кираётганлиги аҳамиятга эга бўлмайди. Бошқача айтганда, агар Ўзбекистон Республикаси фуқароси белгиланган тартибни бузган ҳолда Ўзбекистон Республикасидан чиққан бўлса, унинг Ўзбекистон Республикасига қайтиб кириши ҳам ғайриқонуний деб топилиши лозим.

Бунда шуни ҳам назарда тутиш лозимки, агар ноқонуний кириш ёки чиқиш, шунингдек, чегарани кесиб ўтиш сохта ҳужжатларидан фойдаланган ҳолда амалга оширилган бўлса, у ҳолда бу қилмиш жиноятлар мажмуи тариқасида ЖКнинг 223 ва 228-моддалари (Ҳужжатлар, штамплар, муҳрлар, бланкалар тайёрлаш, уларни қалбакилаштириш, сотиш ёки улардан фойдаланиш) бўйича квалификация қилинади.

6. Шарҳланаётган жиноят Ўзбекистон Республикаси Давлат чегараси ҳар қандай йўналишда ва ҳар қандай усул билан ноқонуний кесиб ўтилган вақтдан бошлаб тугалланган ҳисобланади.

Бунда қуйидагилар давлат чегарасини кесиб ўтиш вақти деб топилади:

• айбдор фактик жиҳатдан давлат чегарасини кесиб ўтиши ёки ўтмаслигидан қатъи назар, давлат чегараси орқали ўтказиш пунктлари назоратидан муваффақиятли ўтиш. Масалан, ҳаво кемаси учишига қадар шахс томонидан аэропорт чегара назоратидан ўтиш тугалланган жиноят деб топилади. Худди шундай ҳолатда шахс ўзига боғлиқ бўлмаган ҳолатларга кўра чегара назоратидан ўта олмаган ҳолларда, унинг ҳаракатлари Ўзбекистон ҳудудига ғайриқонуний кириш ёки ундан чиқишга суиқасд қилиш деб квалификация қилиниши лозим;

кетишлари тартиби; Вазирлар Маҳкамасининг 2000 йил 30 декабрдаги 519-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикасининг 16 ёшга тўлмаган фуқароси гувоҳномасини расмийлаштириш ва бериш тартиби тўғрисидаги низом; Ўзбекистон Республикасига қайтиш учун сертификат бериш тартиби тўғрисидаги йўриқнома (Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 1998 йил 17 июнда 448-сон билан давлат рўйхатидан ўтказилган).

• давлат чегараси орқали ўтказишнинг белгиланган пунктларидан ташқарида давлат чегараси чизиғи (тегишли юза)ни фактик жиҳатдан кесиб ўтиш.

7. Субъектив томондан жиноят тўғри қасд билан содир этилади. Шахс ўз ҳаракатларининг ноқонунийлигини билади, яъни Ўзбекистон Республикаси ҳудудини ҳужжатсиз, сохта ҳужжатлардан фойдаланган ҳолда ёхуд тегишли рухсатномасиз кесиб ўтаётганлигини англайди ва буни хоҳлайди.

Жиноят содир этилишининг мотиви ва мақсади квалификация қилиш учун аҳамиятга эга эмас.

Мазкур жиноят эҳтиётсизлик орқасида (масалан, мўлжални йўқотиш туфайли чегарани кесиб ўтиш) содир этилганда жиноий жавобгарлик келиб чиқмайди. Давлат чегараси мажбурий равишда кесиб ўтилган (масалан, табиий офат, ҳалокат ва бошқа) ҳолларда ҳам қилмишда шарҳланаётган жиноят таркиби мавжуд бўлмайди.

8. 16 ёшга тўлган ҳар қандай ақли расо жисмоний шахс, яъни Ўзбекистон Республикаси фуқароси ҳам, фуқаролиги бўлмаган шахс ёки чет эл фуқароси ҳам мазкур жиноят субъекти бўлиши мумкин.

9. Шарҳланаётган модданинг 3-қисмида:

а) чегарани ёриб ўтиш йўли билан;

б) бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб;

в) такроран ёки хавфли рецидивист томонидан;

г) чет элга чиқиши учун махсус келишув талаб қилинадиган мансабдор шахс томонидан;

д) Ўзбекистон Республикасига кириш ҳуқуқи белгиланган тартибда чекланган шахс томонидан чет элга чиқиш ёки ғайриқонуний равишда Ўзбекистон Республикасига кириш учун жавобгарлик назарда тутилган.

(Чегарани ёриб ўтиш тушунчаси тўғрисида ЖКнинг 182-моддаси шарҳига қаранг).

10. Чет элга чиқиши учун махсус келишув талаб қилинадиган мансабдор шахс томонидан ғайриқонуний четга чиқиш ҳаракати ЖКнинг 223-моддаси 2-қисми «в» банди бўйича квалификация қилинади. Вазирлар Маҳкамасининг 1995 йил 6 январдаги «Ўзбекистон Республикаси фуқароларининг чет элга боришлари тартибини ва Ўзбекистон Республикасининг дипломатик паспорти тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида»ги 8-сонли қарорининг 4-иловасида Чет элга боришлари махсус келишувни талаб қилувчи мансабдор шахсларнинг рўйхати келтирилган. Мазкур шахслар қаторига Ўзбекистон Республикасининг Бош вазири, Ўзбекистон Республикаси Президентининг Давлат маслаҳатчилари, Ўзбекистон Республикаси Президенти Аппаратининг Ишлар Бошқарувчиси ва маъсул ходимлари, вазирлар, давлат қўмиталари, идоралари ва давлат ҳамда хўжалик бошқаруви бошқа органларининг раҳбарлари, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик палатаси Спикери, Сенат Раиси, Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгеси Раиси, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Сенати аъзолари, Қонунчилик палатаси депутатлари, парламент делегациялари таркибидаги Қорақалпоғистон Республикасининг Жўқорғи Кенгеси депутатлари, шунингдек, бир қатор бошқа мансабдор шахслар киритилган[1].

11. ЖКнинг 223-моддаси 3-қисмига кўра, Ўзбекистон Республикасининг Конституциясида назарда тутилган сиёсий бошпана ҳуқуқидан фойдаланиш учун кириш ҳужжатларини тегишли даражада расмийлаштирмасдан Ўзбекистон Республикасига келган чет эл фуқаролари ва фуқаролиги бўлмаган шахслар жавобгарликдан озод қилинадилар.

Конституциянинг 93-моддаси 1-қисми 22-бандига асосан, сиёсий бошпана бериш масалалари Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан ҳал этилади.

---

[1] *Қаранг*: Вазирлар Маҳкамасининг 1995 йил 6 январдаги 8-сон қарори билан тасдиқланган Чет элга боришлари махсус келишувни талаб қилувчи мансабдор шахсларнинг рўйхати // ҲҚТ, 1995 й., 1-сон, 1-модда.

Қуйидаги ҳолларда Ўзбекистон Республикасида сиёсий бошпана берилмайди: агар шахс Ўзбекистон Республикасида жиноят деб топилувчи қилмишни содир этгани учун хорижда қидирилаётган бўлса ёки Бирлашган Миллатлар Ташкилоти мақсад ва принципларига қарши ҳаракатлар содир этганликда айбдор бўлса; жиноят иши бўйича айбланувчи сифатида жалб этилган ёки унга нисбатан суднинг қонуний кучга кирган айблов ҳукми мавжуд бўлса; у таъқиб этилмайдиган учинчи давлатдан келган бўлса; била туриб ёлғон маълумотлар берган бўлса; у таъқиб этилмайдиган учинчи давлатнинг фуқаролигига эга бўлса.

224-модда. Ўзбекистон Республикасида бўлиш қоидаларини бузиш

Чет эл фуқароси ва фуқаролиги бўлмаган шахснинг Ўзбекистон Республикасида бўлиш қоидаларини бузиши, яъни Ўзбекистонда яшаш ҳуқуқини берадиган ҳужжатларсиз ёки ҳақиқий бўлмаган ҳужжатлар билан яшаши, вақтинча ёки доимий прописка, кўчиш ёки турар жой танлаш юзасидан белгиланган тартибга риоя этмаслиги, бўлиш муддати тугагач чиқиб кетишдан бўйин товлаши, шунингдек Ўзбекистон Республикасининг ҳудуди орқали транзит тарзда ўтиш тартибига риоя қилмаслиги, агар шундай қилмишлар учун маъмурий жазо қўлланилганидан кейин содир этилган бўлса, –

энг кам ойлик иш ҳақининг икки юз бараваридан олти юз бараваригача миқдорда жарима ёки бир йилдан уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Чет эл фуқаролари ва фуқаролиги бўлмаган шахсларнинг Ўзбекистон Республикасида бўлиши қоидаларида назарда тутилган чет эл фуқаролари ва фуқаролиги бўлмаган шахсларни қабул қилиш тартибининг мансабдор шахс томонидан бузилиши, ана шундай қилмишлар учун маъмурий жазо қўлланилганидан кейин содир этилган бўлса, –

энг кам иш ҳақининг уч юз бараваридан тўрт юз бараваригача миқдорда жарима солиш ёки бир йилдан уч йилгача озодликни чеклаш ёхуд уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Чет эл фуқаролари ва фуқаролиги бўлмаган шахсларни хусусий иш билан Ўзбекистон Республикасига таклиф қилган фуқаро томонидан мазкур фуқароларнинг вақтинча прописка дан ўтишларини, шунингдек улар шу ерда бўлишининг белгиланган муддати ўтгач чиқиб кетишларини таъминлашга доир чоралар кўрилмаслиги, шунингдек уй-жой, транспорт воситалари бериб қўйилиши ёхуд бошқа хизматлар кўрсатилиши, агар бу Ўзбекистон Республикасида бўлиш қоидаларининг бузилишига олиб келиши олдиндан аён бўлиб, ана шундай қилмишлар учун маъмурий жазо қўлланилганидан кейин содир этилган бўлса, –

энг кам иш ҳақининг икки юз бараваридан тўрт юз бараваригача миқдорда жарима солиш ёки икки йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёки икки йилгача озодликни чеклаш ёхуд икки йилгача озодликдан маҳрум этиш билан жазоланади.

1. Жиноятнинг объекти чет эл фуқароси ёки фуқаролиги бўлмаган шахсларнинг Ўзбекистон Республикаси ҳудудига қонуний кириши ва чиқишини, уларнинг Ўзбекистон Республикасида қонуний бўлишини ҳамда Ўзбекистон Республикасининг ҳудуди орқали транзит тарзда қонуний ўтишини таъминлашга ва ташкил этишга қаратилган ижтимоий муносабатлар ҳисобланади.

2. ЖКнинг 224-моддаси 1-қисмида назарда тутилган жиноятнинг объектив томони худди шундай қилмишлар учун маъмурий жазо қўлланилганидан кейин чет эл фуқароси ва фуқаролиги бўлмаган шахснинг Ўзбекистон Республикасида бўлиш қоидаларини бузишида, яъни Ўзбекистонда яшаш ҳуқуқини берадиган ҳужжатларсиз ёки ҳақиқий бўлмаган ҳужжатлар билан яшашида, вақтинча ёки доимий прописка, кўчиш ёки турар жой танлаш юзасидан белгиланган тартибга риоя этмаслигида,

бўлиш муддати тугагач чиқиб кетишдан бўйин товлашида, шунингдек Ўзбекистон Республикасининг ҳудуди орқали транзит тарзда ўтиш тартибига риоя қилмаслигида ифодаланади.

3. Чет эл фуқаролари ва фуқаролиги бўлмаган шахсларнинг Ўзбекистонда бўлиш қоидалари қуйидаги ҳужжатлар билан тартибга солинади: Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1992 йил 17 мартдаги «Хорижий фуқароларнинг Ўзбекистон Республикаси ҳудудида бўлишларини тартибга солиш тўғрисида»ги 134-сонли қарори; Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1996 йил 21 ноябрдаги «Хорижий фуқароларнинг ва фуқаролиги бўлмаган шахсларнинг Ўзбекистон Республикасига келишлари, кетишлари, бу ерда бўлишлари ва транзит ўтишлари тартиби тўғрисида»ги 408-сонли қарори; Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1999 йил 28 январдаги «Давлат бошқаруви органлари, ташкилотлар, муассасалар, корхоналар раҳбарларининг паспорт режими ҳамда хорижий фуқароларнинг туриш қоидаларига риоя қилиш юзасидан масъулиятини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги 38-Ф-сонли фармойиши ва бошқа норматив ҳужжатлар.

4. Ўзбекистон Республикаси ҳудудига келувчи хорижий фуқаролар белгиланган тартибда ички ишлар органларида, шунингдек, қабул қилувчи ташкилотлар ва муассасаларда рўйхатдан ўтишлари керак. Чет эл дипломатик ва консуллик муассасаларининг ходимлари, уларнинг оила аъзолари, шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Ташқи ишлар вазирлиги ҳузурида аккредитация қилинган хорижий фуқароларнинг бошқа категориялари бундан мустасноди.

Рўйхатга олиниш тартибини бузганлик, ҳақиқий бўлмаган ҳужжатлар бўйича яшаш, белгиланган муддат тугагандан кейин чиқиб кетишдан бош тортганларга нисбатан республикадан чиқариб юборишгача бўлган таъсир чораси қўлланилиши мумкин[1].

[1] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1992 йил 17 мартдаги «Хорижий фуқароларнинг Ўзбекистон Республикаси ҳудудида бўлишларини тартибга солиш тўғрисида»ги 134-сонли қарори, 3-банд.

5. Ўзбекистон Республикасида вақтинча бўладиган чет эл фуқаролари вақтинчалик рўйхатдан ўтган ҳолда яшашади. Миллий паспорт чет эл фуқароси келган кундан бошлаб уч кун ичида (байрам ва дам олиш кунларидан ташқари) вақтинчалик рўйхатга қўйиш учун тақдим этилади[1].

Ўзбекистон Республикасида яшаш ҳуқуқини берувчи ҳужжатларни расмийлаштириш чет эл фуқароси меҳмонхонага келган вақтдан бошлаб 48 соат ичида амалга оширилади. Ўзбекистон Республикасида доимий яшовчи чет эл фуқаролари умумий асосларга кўра меҳмонхоналарда жойлашади ва ҳисобга олинади. Ўзбекистон Республикасига кирган кундан бошлаб уч кун ўтган (байрам ва дам олиш кунларидан ташқари) чет эл фуқароларининг ҳужжатларини расмийлаштириш тақиқланади.

Ҳақиқий бўлмаган ҳужжатлар деганда, тегишли штамп, муҳр, имзоси бўлмаган, шунингдек, сохта ҳужжатлар, ҳужжатларнинг тасдиқланмаган нусхалари кабилар тушунилади.

6. Чет эл фуқаролари ва фуқаролиги бўлмаган шахсларнинг қуйидаги муайян тоифалари ўз паспортларини вақтинчалик рўйхатдан ўтказишдан озод этиладилар: Ўзбекистон Республикаси Президентининг, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг, Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгесининг, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгашининг таклифларига кўра республикага келган чет мамлакатлар давлатлари ва ҳукуматлари бошлиқлари, парламентлар ва ҳукуматлар делегацияларининг аъзолари, ушбу делегацияларнинг техник ходимлари, санаб ўтилган шахсларнинг оила аъзолари; Бирлашган Миллатлар Ташкилоти томонидан берилган паспортлари бўйича Ўзбекистон Республикасига келган шахслар; сафарда юрган хорижий туристлар, агар уларнинг республиканинг ҳар бир аниқ аҳоли яшаш жойида бўлишлари муддати уч суткадан ошмаса; белгиланган

[1] *Қаранг*: Вазирлар Маҳкамасининг 1996 йил 21 ноябрдаги 408-сонли қарори билан тасдиқланган Хорижий фуқаролар ва фуқаролиги бўлмаган шахсларнинг Ўзбекистон Республикасида бўлишлари қоидалари, 11-банд.

тартибда Ўзбекистон Республикасига келган хорижий ҳарбий самолётлар (кемалар)нинг экипажлари аъзолари ва ҳоказолар[2].

7. Чет эл фуқаролари ва фуқаролиги бўлмаган шахслар Ўзбекистон Республикасида вақтинчалик ёки доимий бўладилар. Чет эл фуқаролари ва фуқаролиги бўлмаган шахслар Ўзбекистон Республикаси ҳудудида муддати кириш визасида ва паспортда вақтинча яшаш жойи манзилини кўрсатган ҳолда белгиланадиган вақтинча бўлишда республика ҳудудида туриш ҳамда унинг ҳимоясидан ва кўплаб бошқа ҳуқуқлардан фойдаланиш ҳуқуқига эга бўладилар. Бироқ кўрсатилаган муддатлар тугагач, улар республика ҳудудини тарк этишлари бу ерда бўлиш муддатини узайтириш тўғрисида ариза беришлари шарт.

Меҳмонхоналарда жойлашган чет эл фуқароларнинг ҳужжатларини расмийлаштириш ва муддатини узайтириш қабул қилувчи ташкилотлар ёзма тавсияномаларида кўрсатилган муддатга, бироқ визанинг амал қилиш муддати доирасида (туристлар учун саёҳат муддатига) амалга оширилади.

8. Чет эл фуқаролари ва фуқаролиги бўлмаган шахсларга, агар Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги ва халқаро шартномаларида бошқача ҳол назарда тутилмаган бўлса, уларнинг паспортлари ёки унинг ўрнини босувчи ҳужжат билан бир қаторда, Ўзбекистон Республикасининг дипломатик ваколатхоналари ва консуллик муассасалари томонидан берилган транзит визалари мавжуд бўлган ҳолларда Ўзбекистон Республикаси ҳудудидан транзит тарзда ўтишга рухсат берилади.

Чет эл фуқароларининг Ўзбекистон Республикаси ҳудудидан белгиланган мамлакатга ҳаво, темир йўл ёки сув транспорти орқали транзит тарзда ўтишларига бундай ўтиш учун тегишли ҳужжатлар мавжуд бўлган ҳолларда рухсат берилади.

---

[2] *Қаранг*: Вазирлар Маҳкамасининг 1996 йил 21 ноябрдаги 408-сонли қарори билан тасдиқланган Хорижий фуқаролар ва фуқаролиги бўлмаган шахсларнинг Ўзбекистон Республикасида бўлишлари қоидалари, 12-банд.

Халқаро транзит автоташишларни амалга ошираётган чет эл фуқароларининг Ўзбекистон Республикасидан ўтиш тартиби Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси томонидан белгиланади.

9. Қуйидаги ҳолларда Ўзбекистон Республикаси орқали визасиз транзит ўтишга рухсат этилади:

- ҳаво транспорти пассажирлари томонидан бошқа самолётга ўтмасдан Ўзбекистон Республикаси ҳудуди орқали ўтиш;
- Ўзбекистон Республикасида бўлиш 24 соатдан ошадиган ҳолларда халқаро ҳаво йўллари самолётларида келиб, бошқа самолётга ўтиши керак бўлган ҳамда аэропортдан чиққан санаси кўрсатилган белгиланган мамлакатга кириш ҳуқуқини берувчи ҳужжат мавжуд бўлган пассажирлар;
- Ўзбекистон Республикаси тегишли равишда ҳукуматлараро келишувларга эга бўлган давлатлар фуқаролари.

10. ЖКнинг 224-моддаси 1-қисми диспозициясида кўрсатилган ҳаракатларнинг бирортаси содир этилган пайтдан эътиборан жиноят тугалланган деб ҳисобланади. Ушбу рўйхат қатъий бўлиб, қонунда Ўзбекистон Республикасида бўлиш қоидаларининг бошқа бирон тарзда бузилганлиги учун жавобгарлик назарда тутилмайди.

Ўзбекистон Республикасида бўлиш қоидаларини биринчи марта бузганлиги учун маъмурий жавобгарликка тортилганидан кейин шахс бир йил ичида ЖКнинг 224-моддаси 1-қисмида назарда тутилган қилмишни содир этса, унга нисбатан жиноий жавобгарлик қўлланилади.

11. ЖКнинг 224-моддаси 1-қисмида назарда тутилган жиноят субъектив томондан тўғри қасд билан содир этилади. Айбдор чет эл фуқаролари ва фуқаролиги бўлмаган шахсларнинг Ўзбекистон Республикасида бўлиш қоидаларини бажармаётганлигини билади, унга нисбатан жиноий жавобгарлик қўлланилиш мумкинлигини олдиндан кўра олади, чунки олдинроқ маъмурий жавобгарликка тортилган бўлади ва давом эттираверади, яъни ушбу қоидаларни бузишни хоҳлайди.

12. 16 ёшга тўлган чет эл фуқаролари ва фуқаролиги бўлмаган шахсларгина мазкур жиноятнинг субъекти бўлиб ҳисобланади.

13. ЖКнинг 224-моддаси 2-қисмида назарда тутилган жиноят объектив томондан ана шундай қилмишлар учун маъмурий жазо қўлланилганидан кейин мансабдор шахс томонидан чет эл фуқаролари ва фуқаролиги бўлмаган шахсларнинг Ўзбекистон Республикасида бўлиши қоидаларида назарда тутилган чет эл фуқаролари ва фуқаролиги бўлмаган шахсларни қабул қилиш тартибининг бузилишида намоён бўлади.

Қабул қилувчи ташкилотларнинг мансабдор шахслари хорижий фуқароларга Ўзбекистон Республикасининг қонун ҳужжатларида назарда тутилган уларнинг ҳуқуқлари ва мажбуриятларини ўз вақтида тушунтириб қўйишни, хорижий фуқаролар билан муносабатларда белгилаб қўйилган ҳуқуқий нормаларнинг аниқ бажарилишини таъминлайдилар, хорижий фуқароларнинг тегишли ҳисобини юритадилар, шунингдек, уларнинг Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлигининг тегишли ички ишлар бўлимларида ўз вақтида рўйхатдан ўтказилишини таъминлаш учун, уларнинг республика ҳудудида юришлари ва уларга белгиланган бўлиш муддатлари тугаши билан Ўзбекистон Республикасидан чиқиб кетишлари учун жавобгар бўладилар.

Шарҳланаётган модданинг 2-қисми ҳам маъмурий преюдицияга эга ҳисобланади.

ЖКнинг 224-моддаси 2-қисмида назарда тутилган жиноят мансабдор шахс томонидан чет эл фуқаролари ва фуқаролиги бўлмаган шахсларни қабул қилиш тартибининг бузилиши биланоқ тугалланган ҳисобланади.

14. Кўриб чиқилаётган жиноят субъектив томондан тўғри қасд билан содир этилади. Айбдор ўз қилмишининг ижтимоий хавфли эканлигини англайди ва уни содир этишни хоҳлайди. Жиноятнинг содир этилиши мотиви ва ундан кўзланган мақсад қилмишни квалификация қилишда аҳамиятга эга эмас.

15. ЖКнинг 224-моддаси 2-қисмида назарда тутилган жиноят субъекти фақатгина қабул қилувчи ташкилотнинг мансабдор шахслари ҳисобланади. Махсус субъектлар – мансабдор шахслар чет эл фуқаролари ва фуқаролиги бўлмаган шахсларни қабул қилиш тартибини ижро этишга бевосита дахлдор бўлишлари лозим. Буларга ички ишлар органлари, ташқи ишлар вазирлиги ходимлари ва чет эл фуқаролари ҳамда фуқаролиги бўлмаган шахсларнинг Ўзбекистон Республикаси ҳудудида бўлишларини назорат қилувчи бошқа органлар мансабдор шахслари киради.

16. ЖКнинг 224-моддаси 3-қисмида назарда тутилган жиноятнинг объектив томони ана шундай қилмишлар учун маъмурий жазо қўлланилганидан кейин чет эл фуқаролари ва фуқаролиги бўлмаган шахсларни хусусий иш билан Ўзбекистон Республикасига таклиф қилган фуқаро томонидан мазкур фуқароларнинг вақтинча пропискадан ўтишларини, шунингдек улар шу ерда бўлишининг белгиланган муддати ўтгач чиқиб кетишларини таъминлашга доир чоралар кўрилмаслигида, шунингдек Ўзбекистон Республикасида бўлиш қоидаларининг бузилишига олиб келиши олдиндан аён бўлган уй-жой, транспорт воситалари бериб қўйилишида ёхуд бошқа хизматлар кўрсатилишида ифодаланади.

ЖКнинг 224-моддаси 3-қисми диспозициясида белгиланган ҳаракатлардан бирининг содир этилиши, агар бу ҳаракат ана шундай қилмишлар учун маъмурий жазо қўлланилганидан кейин содир этилган бўлса, жиноий жавобгарликка олиб келади.

Таъкидлаш жоизки, ЖКнинг 224-моддаси 3-қисмида назарда тутилган жиноят объектив томондан чет эл фуқаролари ва фуқаролиги бўлмаган шахсларни қабул қилувчи Ўзбекистон Республикаси фуқаролари томонидан муайян чора-тадбирларни кўрмасликда ифодаланадиган ҳаракатсизлик билан тавсифланади.

Вазирлар Маҳкамасининг 1996 йил 21 ноябрдаги 408-сонли қарори билан тасдиқланган Хорижий фуқаролар ва фуқаролиги бўлмаган шахсларнинг Ўзбекистон Республикасида бўлишлари қоидаларига мувофиқ,

хорижий фуқароларни хусусий ишлар бўйича Ўзбекистон Республикасига таклиф қилган ва уларга турар жой берган шахслар бу фуқароларни Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлигининг ички ишлар бошқармасининг тегишли бўлимларида ўз вақтида рўйхатдан ўтказилишини таъминлаш чора-тадбирлари кўришга ва уларга белгиланган бўлиш муддатлари тугаши билан Ўзбекистон Республикасидан чиқиб кетишларида кўмаклашишга мажбурдирлар.

Қонун чиқарувчи хорижий фуқароларга турар жой, транспорт воситалари берилишига ёки уларга бошқа хил хизматлар кўрсатилишига, агар бу Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилиги ва мазкур қоидаларнинг бузилишига олиб келиши аниқ бўлса, йўл қўйилмаслигини аниқ белгилайди.

17. ЖКнинг 224-моддаси 3-қисмида назарда тутилган жиноят унинг диспозициясида белгиланган ҳаракатлардан бири содир этилган вақтдан бошлаб тугалланган ҳисобланади.

18. Субъектив томондан мазкур жиноят фақат тўғри қасд билан содир этилади. Айбдор ўз қилмишининг ижтимоий хавфли эканлигини англайди ва уни содир этишни хоҳлайди. Жиноятнинг содир этилиши мотиви ва ундан кўзланган мақсад қилмишни квалификация қилишда аҳамиятга эга эмас.

19. 16 ёшга тўлган Ўзбекистон Республикаси фуқароси ЖКнинг 224-моддаси 3-қисмида назарда тутилган жиноятнинг субъекти ҳисобланади.

225-модда. Ҳарбий ёки муқобил хизматдан бўйин товлаш

Фуқароларнинг муддатли ҳарбий хизмат ёки муқобил хизматга чақирувдан, сафарбарлик чақируви резерви хизмати сафига олиниш ёхуд хизматни Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучлари резервида ўташдан узрли сабабсиз бўйин товлаши, шундай қилмиш учун маъмурий жазо қўлланилганидан кейин содир этилган бўлса, –

энг кам ойлик иш ҳақининг эллик бараваригача миқдорда жарима ёки икки йилгача ахлоқ тузатиш ишлари билан жазоланади.

Ўша ҳаракатлар:

а) ўз баданига шикаст етказиш;

б) ҳужжатларни қалбакилаштириш ёки бошқача алдаш йўли билан содир этилган бўлса, –

энг кам ойлик иш ҳақининг юз бараваригача миқдорда жарима ёки бир йилдан уч йилгача озодликни чеклаш ёхуд уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Фуқароларнинг Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучларига сафарбарлик бўйича чақирувдан бўйин товлаши –

уч йилдан беш йилгача озодликни чеклаш ёхуд уч йилдан беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 52-моддасида: «Ўзбекистон Республикасини ҳимоя қилиш – Ўзбекистон Республикаси ҳар бир фуқаросининг бурчидир. Фуқаролар қонунда белгиланган тартибда ҳарбий ёки муқобил хизматни ўташга мажбурдирлар», – деб ёзилган.

2. Шарҳланаётган жиноятнинг объекти ҳарбий хизматни ўташга яроқли бўлган шахсларнинг мажбурий чақируви асосида Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучларини, бошқа қўшинлар ва ҳарбий тузилмаларни шакллантиришнинг белгиланган тартибини таъминловчи ижтимоий муно-сабатлар, шунингдек, муддатли ҳарбий хизмат ўташдан озод этилган шахслар томонидан мажбурий муқобил хизмат ўташнинг қонун билан белгиланган тартибини таъминловчи ижтимоий муносабатлар ҳисобланади.

3. Объектив томондан ЖКнинг 225-моддаси 1-қисмида кўзда тутилган жиноят худди шундай қилмиш учун маъмурий жазо қўлланилганидан кейин фуқароларнинг муддатли ҳарбий хизмат ёки муқобил хизматга чақирувдан, сафарбарлик чақируви резерви хизмати сафига олиниш ёхуд хизматни

Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучлари резервида ўташдан узрли сабабсиз бўйин товлашида ифодаланади.

Чақирув ва ҳарбий хизматни ўташ тартиби Ўзбекистон Республикасининг 2002 йил 12 декабрдаги «Умумий ҳарбий мажбурият ва ҳарбий хизмат тўғрисида»ги Қонуни[1] билан белгиланган.

Ўзбекистоннинг суверенитетини ҳимоя қилиш бўйича конституциявий бурчнинг бажарилиши тартибини белгилаш, ҳарбий хизматни ўташ, хизматдан озод этилиш ҳамда ҳарбий хизматга алоқадор бошқа масалалар юқорида келтирилган Қонунда ва Ўзбекистон Республикасининг 2001 йил 11 майдаги «Мудофаа тўғрисида»ги Қонуни (янги таҳрири)[2], Вазирлар Маҳкамасининг 2003 йил 4 мартдаги 119-сонли қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси фуқароларини ҳарбий рўйхатга олиш тўғрисидаги низом[3], Ўзбекистон Республикаси фуқароларини ҳарбий рўйхатга олишни ташкил қилиш ва уни юритиш тартиби бўйича йўриқномада (Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 2003 йил 18 июлда 1259-сон билан давлат рўйхатидан ўтказилган)[4] ёритилади.

4. *Ҳарбий хизмат* – Ўзбекистон Республикаси фуқароларининг Қуролли Кучлар сафида умумий ҳарбий мажбуриятни бажариш борасидаги давлат хизматининг алоҳида туридир[5]. Ҳарбий хизмат расмий давлат хизматлари турларидан бири бўлиб, умумий ҳарбий мажбуриятни адо этишга турлича ёндашув имкониятларини назарда тутади. Ушбу ҳолатдан келиб чиқиб, қонун чиқарувчи ҳарбий хизмат турларини белгилаб, шуларга биноан умумий ҳарбий мажбуриятни ўташнинг (ёки бажаришнинг) алоҳида тартиби ҳамда Конституцияга биноан мамлакатни мудофаа этиш мажбуриятларини бажариши шарт бўлган шахсларнинг хизматни ўташ (бажариш) муддати ва бошқа ҳолатларни белгилаган.

---

[1] ОМ Ахборотномаси, 2002 й., 12-сон, 217-модда.
[2] ОМ Ахборотномаси, 2001 й., 5-сон, 80-модда.
[3] ҚҲТ, 2003 й., 5-6-сон, 48-модда.
[4] Меъёрий ҳужжатлар ахборотномаси, 2003 й., 13-14-сон.
[5] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикасининг 2002 йил 12 декабрдаги «Умумий ҳарбий мажбурият ва ҳарбий хизмат тўғрисида»ги Қонуни, 4-модда 1-қисми // ОМ Ахборотномаси, 2002 й., 12-сон, 217-модда.

Шарҳланаётган модда муддатли ҳарбий хизмат, сафарбарлик чақируви резервидаги ҳарбий хизмат, Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучлари сафида ҳарбий хизматни ўтаган резервчилар хизмати ҳамда муқобил хизматдан бўйин товлаш учун жавобгарликни белгилайди.

5. *Муддатли ҳарбий хизмат* – чақирилиш ёшидаги фуқароларнинг оддий аскар ва сержантлар таркиби лавозимларида, шунингдек, муқаддам ҳарбий хизматни ўтамаган офицерларнинг қонун ҳужжатларида белгиланган муддат мобайнида Қуролли Кучлар сафидаги мажбурий хизматидир.

Муддатли ҳарбий хизмат муддатлари календарь ҳисобида:

- муддатли ҳарбий хизматни оддий аскарлар ва сержантлар таркиби лавозимларида ўтаётган ҳарбий хизматчилар учун ўн икки ой (олий маълумотли шахслар учун – тўққиз ой);
- муддатли ҳарбий хизматни чақирув бўйича офицерлар таркиби лавозимларида ўтаётган офицерлар учун – тўққиз ой қилиб белгиланади[1].

6. *Муқобил хизмат* – фуқароларнинг умумий ҳарбий мажбуриятни бажаришининг чақирув бўйича ҳарбий хизмат ўрнига иқтисодиёт, ижтимоий соҳанинг турли тармоқларида кам малака талаб этиладиган (ёрдамчи) ишларни, шунингдек, фалокатлар, ҳалокатлар, табиий офатлар ва бошқа фавқулодда вазиятлар оқибатларини бартараф этиш ишларини бажариш билан боғлиқ бўлган алоҳида туридир.

Ўн саккиз ёшдан йигирма етти ёшгача бўлган, ҳарбий рўйхатда турувчи ва хизматга чақирилиши лозим бўлган фуқаролар, агар улар диний таълимоти қурол-яроғдан фойдаланиш ва Қуролли Кучларда хизмат қилишга йўл қўймайдиган, рўйхатга олинган диний ташкилотлар ҳисобида турсалар, муқобил хизмат ҳуқуқига эга.

Муқобил хизматнинг муддати йигирма тўрт ойни, олий маълумотли фуқаролар учун эса ўн саккиз ойни ташкил этади[2].

---

[1] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикасининг 2002 йил 12 декабрдаги «Умумий ҳарбий мажбурият ва ҳарбий хизмат тўғрисида»ги Қонуни, 5-модда // ОМ Ахборотномаси, 2002 й., 12-сон, 217-модда.

[2] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикасининг 2002 йил 12 декабрдаги «Умумий ҳарбий мажбурият ва ҳарбий хизмат тўғрисида»ги Қонуни, 4-модда 1-қисми // ОМ

7. *Сафарбарлик чақируви резервидаги ҳарбий хизмат* деганда, муддатли ҳарбий хизматни ўташга яроқли ҳамда чақирилиш муддатини кечиктириш ва чақирилишдан озод этилиш ҳуқуқига эга бўлмаган, бироқ Қуролли Кучлар сафига навбатдаги муддатга чақирилмаган шахслар сафарбарлик чақируви резерви сафига олиниши тушунилади.

Сафарбарлик чақируви резервидаги хизмат ҳудудий принцип асосида ойлик йиғинлар тарзида ташкил этилади ҳамда чақирилувчилар томонидан Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг махсус ҳисобварағига пул бадаллари киритилишини назарда тутади.

Сафарбарлик чақируви резервидаги хизмат сафига шахслар йигирма етти ёшга тўлгунга қадар олинадилар ва ҳар йилги ҳарбий йиғинларга жалб этилишлари мумкин, фавқулодда вазиятлар ёки Ўзбекистон Республикасига қарши ҳарбий тажовуз рўй берган тақдирда эса ҳақиқий ҳарбий хизматга чақириладилар.

Сафарбарлик чақируви резервидаги хизматни ўтаган фуқаролар йигирма етти ёшга тўлганларидан кейин Қуролли Кучлар резерви таркибига ўтказиладилар[1].

8. *Резервдаги хизматни ўташ ёки резервчилар хизмати* – бу ҳақиқий ҳарбий хизматни, шунингдек, сафарбарлик чақируви резервидаги хизматни ўтаган оддий аскарлар, сержантлар ва офицерлар жумласидан бўлган ҳарбий хизматга мажбурлар учун Қуролли Кучларнинг қўшилмалари, қисмлари ва бўлинмалари сафини уруш даврида тақозо этиладиган штатлар даражасига қадар тўлдириш, шунингдек, уруш даври тақозо этадиган тузилмаларни кучайтириш мақсадида умумий ҳарбий мажбурият асосида жорий этиладиган ҳарбий хизмат туридир.

Резервчилар сифатида хизматни ўтаётган ҳарбий хизматга мажбурлар тинчлик даврида, қоида тариқасида, қўшинларнинг жанговор тайёргарлигини сақлаб туриш, резервчиларнинг ҳарбий ҳисобдаги ихтисослик бўйича мажбурятларни тинчлик ва уруш даврида бажарилиши учун зарур бўлган

Ахборотномаси, 2002 й., 12-сон, 217-модда.

[1] Ўша жойда, 6-модда.

кўникмаларни сақлаб қолиш ва такомиллаштириш мақсадида ҳарбий қисмлар базасида ҳудудий принцип асосида ташкил этиладиган ҳарбий тайёргарлик бўйича ҳарбий йиғинларни ўташга жалб этилишлари мумкин.

Резервчилардан уруш давридан ҳам, тинчлик даврида ҳам Ўзбекистон Республикасига қарши ҳарбий тажовуз таҳдиди ва мамлакат хавфсизлигига таҳдид туғилганида, табиий офатлар ҳамда фавқулодда вазиятлар оқибатларини бартараф этишда Ўзбекистон Республикасининг Президенти фармонига биноан қўшилмалар ва қисмлар таркибида жанговор мақсадлар бўйича фойдаланилиши мумкин.

Қуролли Кучлар резервчиларининг хизматни ўташ аниқ тартиби ва муддатлари қонун ҳужжатларда белгиланади.

9. Чақирувдан бўйин товлаш Ўзбекистон Республикаси фуқаросининг ҳарбий комиссар чақирув қоғозида белгиланган муддатда чақирув комиссияси йиғилишига ҳамда ҳарбий хизмат ва ҳарбий қисмга жўнатиш учун яроқли эканлигини аниқлаш учун тиббий кўрикдан ўтишга узрли сабабларсиз етиб келмаслигидан иборат бўлиши мумкин. Бўйин товлаш ҳарбий хизматга чақирилувчининг ҳарбий хизмат жойига жўнатилгунга қадар ҳарбий комиссариат биносида йўқ бўлишида ҳам ифодаланиши мумкин.

Сафарбарлик чақирув резерви сафига олинишдан бўйин товлаш ҳам турли хил усуллар орқали амалга оширилиши мумкин ва сафарбарлик чақирув резерви хизматига олинишдан қочишга мўлжалланган актив ёки пассив ҳаракатларда ўз ифодасини топади.

Резервда хизматни ўташдан бўйин товлаш Ўзбекистон Республикасининг нормал фаолиятига хавфли табиий офатлар ҳамда фавқулодда вазиятларнинг олдини олиш ёки оқибатларини бартараф этиш учун мўлжалланган ҳарбий йиғинлардан бош тортишни назарда тутади[1].

[1] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикасининг 2002 йил 12 декабрдаги «Умумий ҳарбий мажбурият ва ҳарбий хизмат тўғрисида»ги Қонуни, 32-модда // ОМ Ахборотномаси, 2002 й., 12-сон, 217-модда.

10. Чақирилувчининг меҳнат лаёқатини йўқотиш билан боғлиқ касаллиги ёки майиблиги; чақирилувчининг яқин туғишганининг вафот этгани ёки оғир бетоблиги; табиий йўсиндаги тўсиқлар ёки чақирилувчининг хоҳиш-иродасига боғлиқ бўлмаган, унинг чақирув комиссиясига ёки сафга олиниш жойига, сафарбарлик ёки резерв хизматини ўташ учун етиб келишга тўсқинлик қилган шарт-шароитлар (ёнғин, сув тошқини, транспорт фалокати ва ҳокозолар) узрли сабаблар ҳисобланади.

Касаллиги муносабати билан чақирув пунктига келиш имкониятининг бўлмаганлиги шифокор томонидан берилган ҳужжатлар билан, табиий шарт-шароитлар муносабати билан етиб келиш имкониятининг бўлмаганлиги тегишли органлар томонидан тасдиқланган бўлиши керак.

11. Чақирилувчини ЖКнинг 225-моддаси 1-қисми бўйича жиноий жавобгарликка тортиш тўғрисидаги масала, фақатгина унга илгари йил давомида узрли сабабларсиз ҳарбий ёки муқобил хизматдан, сафарбарлик чақируви резерви сафига олинишдан ҳамда Қуролли Кучлар резервида хизматни ўташдан бўйин товлагани учун Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексининг 237-моддаси ёки 239-моддаси асосида маъмурий жазо чоралари қўлланилган бўлса, қўзғатилади.

12. Ҳарбий ёки муқобил хизматдан, сафарбарлик чақируви резерви сафига олинишдан, Қуролли Кучлар резерви хизматни ўташдан бўйин товлаш чақирув муддати тайинланган пайт тамом бўлгандан эътиборан тугалланган жиноят ҳисобланади.

13. ЖКнинг 225-моддаси 1-қисмида назарда тутилган жиноятнинг субъектив томони айбнинг тўғри қасд шаклида ифодаланишидир. Айбдор чақирув сафига олиниш ёки ҳарбий муқобил хизматни ўташ билан боғлиқ мажбуриятларни бажармаётганини англайди, узрли сабабларсиз ва ғайриқонуний равишда чақирув пунктларига бормаслигини билади ва бундай ҳаракатларни содир этишни хоҳлайди.

14. Ҳарбий ёки муқобил хизматдан бўйин товлашнинг субъекти сифатида Ўзбекистон Республикасининг фуқароси, чақирув кунига қадар ўн

саккиз ёшга тўлган ҳарбий хизматга чақирувдан озод этилиш ёки уни кечиктириш ҳуқуқига эга бўлмаган эркак жинсига мансуб шахс тан олиниши мумкин.

15. ЖКнинг 225-моддаси 2-қисмида ҳарбий резерв сафига олинишдан, Қуролли Кучлар резервида хизматни ўташдан бўйин товлаш:

а) ўз баданига шикаст етказиш;

б) ҳужжатларни қалбакилаштириш ёки бошқача алдаш йўли билан содир этилганда белгиланадиган жиноий жавобгарлик кўзда тутилади.

16. ЖКнинг 225-моддаси 2-қисми «а» бандида ўз баданига шикаст етказиш оғирлиги даражаси кўрсатилмаган. Фикримизча, бу ҳарбий ёки муқобил хизмат ўташ имкониятидан маҳрум қилувчи ҳар қандай тан жароҳати бўлиши мумкин.

Айбдор ўз баданига ўзи шикаст етказиши мумкин, бундай ҳолатда унинг ўз соғлиғига шикаст етказиши учун жиноий жавобгарликка тортилиши мумкин эмас. Бироқ шикаст бошқа шахс томонидан етказилган бўлса, мазкур шахс баданга тегишли даражада шикаст етказиш учун жиноий жавобгарликка тортилиши мумкин. Мазкур шахс томонидан бошқа шахснинг баданига шикаст унга ҳарбий ёки муқобил хизмат ўташдан бўйин товлашда ёрдам бериш мақсадида етказаётганлигини англаган ҳолатда эса, унинг ҳаракатлари шарҳланаётган жиноятни содир этишга ёрдам бериш сифатида ҳам квалификация қилинади.

Мазкур жиноят айбдор ўз баданига шикаст етказган пайтдан эътиборан тугалланган ҳисобланади.

17. Ҳужжатларни қалбакилаштириш шахснинг соғлиғи ҳолати, ёши, оила таркиби ёхуд шахсни ҳақиқий ҳарбий ёки муқобил хизматга чақиришга тўсқинлик қилувчи ҳар қандай бошқа ҳолатлар тўғрисида ёлғон маълумотларни акс эттирувчи ҳужжатларни тақдим этишдан иборат бўлади.

Ҳарбий ёки муқобил хизматдан сафарбарлик чақируви резерви сафига олинишдан ёки резервда хизматни ўташдан ҳужжатларни қалбакилаштириш орқали бўйин товлаш ЖКнинг 228-моддаси (Ҳужжатлар, штамплар, муҳрлар,

бланкалар тайёрлаш, уларни қалбакилаштириш, сотиш ёки улардан фойдаланиш) бўйича қўшимча квалификация қилишни талаб қилмайди.

ЖКнинг 225-моддаси 2-қисми «б» банди маъносида бошқача алдаш деганда, айбдорга ҳарбий ёки муқобил хизматдан воз кечиш имкониятини берадиган мудофаа ишлари бўйича органни ҳар қандай усулда алдаш тушунилади. Масалан, комиссияга ўзининг ўрнига бошқа, олдиндан ҳарбий хизматга яроқсиз шахсни юбориш, чақирув комиссиясига ҳарбий хизматга чақириш масаласига таъсир этадиган ёлғон маълумотларни бериш ва ҳоказо.

ЖКнинг 225-моддаси 2-қисми «б» бандида назарда тутилган жиноят ҳарбий ёки муқобил хизмат ўташдан озод бўлиш имконини берадиган қалбаки ҳужжат тақдим этилган ёки бошқача алдаш содир этилган пайтдан бошлаб тугалланган ҳисобланади.

18. ЖКнинг 225-моддаси 3-қисмида назарда тутилган жиноятнинг объектив томони Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучларига сафарбарлик бўйича чақирилишдан бўйин товлашда ифодаланади.

Ўзбекистон Республикасининг 2002 йил 12 декабрдаги «Умумий ҳарбий мажбурият ва ҳарбий хизмат тўғрисида»ги Қонунининг 46-моддаси уруш вақтида сафарбарлик бўйича ҳарбий хизматга чақириш тартиби ва шартларини белгилайди.

Фуқароларнинг сафарбарлик бўйича ва уруш даврида ҳарбий хизматга чақирилиши Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармонлари асосида ўтказилади.

Сафарбарлик эълон қилинган тақдирда, бу вақтда ҳарбий хизматда ва ҳарбий йиғинларда бўлган барча фуқаролар алоҳида фармойиш берилгунга қадар хизматни давом эттириб туради, ҳарбий хизматга мажбурлар эса ҳарбий хизматга чақирилади. Ҳарбий хизматчиларнинг таътиллари бекор қилинади. Ҳарбий хизматга мажбурлар ўзлари қайд этилган жойдаги туман (шаҳар) мудофаа ишлари органида, ҳарбий хизматчилар эса хизматни ўтаётган жойда ҳозир бўлиши шарт. Сафарбарлик эълон қилиниши билан туман (шаҳар) комиссияларининг чақирилиш ёшдаги фуқароларнинг

чақирилиш муддатини кечиктириш ва уларни чақирилишдан озод этиш тўғрисидаги қарорлари бекор қилинади. Чақирилиш муддатини кечиктириш ҳамда чақирилишдан озод этиш бундан кейин фақат саломатлиги ҳолатига кўра ва махсус ҳисобда турганлигига қараб қўлланиши мумкин.

Сафарбарлик эълон қилинганида ва уруш даврида ҳарбий хизматга ўн саккиз ёшдан бошлаб «Умумий ҳарбий мажбурият ва ҳарбий хизмат тўғрисида»ги Қонунда белгиланган резерв ва захирада бўлиш ёши чегарасига қадар ёшдаги ҳарбий хизматга мажбурлар ва чақирилувчилар ҳамда ҳарбий рўйхатда турмаган ўн саккиз ёшдан қирқ беш ёшгача бўлган аёллар (ўн олти ёшгача бўлган болалари бор аёллар бундан мустасно) чақирилишлари мумкин.

Сафарбарлик бўйича ва уруш даврида ҳарбий хизматга чақирилиш фақат мудофаа ишлари органлари томонидан амалга оширилади[1].

19. Сафарбарлик бўйича чақирувдан бўйин товлаш шахснинг узрли сабабларсиз сафарбарлик кўрсатмасида қайд этилган муддатда чақирилиш пунктига етиб келмаслиги ёхуд ғайриқонуний равишда сафарбарликдан озод бўлишда (қалбаки ҳужжатлардан фойдаланиб, ёлғондакам касал бўлиб ва ҳоказоларда) ифодаланади.

20. ЖКнинг 225-моддаси 3-қисмида назарда тутилган жиноят сафарбарликдан бўйин товланган пайтдан эътиборан тугалланган ҳисобланади.

21. Субъектив томондан жиноят тўғри қасддан содир этилади. Мотив ва мақсаднинг жиноятни квалификация қилиш учун аҳамияти йўқ.

22. Жиноятнинг субъекти Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучлари сафарбарлик чақируви бўйича чақирилган, 18 ёшга тўлган шахс ҳисобланади.

226-модда. Маъмурий назорат қоидаларини бузиш

[1] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикасининг 2002 йил 12 декабрдаги «Умумий ҳарбий мажбурият ва ҳарбий хизмат тўғрисида»ги Қонуни, 46-модда // ОМ Ахборотномаси, 2002 й., 12-сон, 217-модда.

Устидан маъмурий назорат ўрнатилган шахснинг маъмурий назорат қоидаларини бузиши, мазкур шахсга шундай қилмиш учун маъмурий жазо қўлланилганидан кейин содир этилган бўлса, –

энг кам ойлик иш ҳақининг эллик бараваригача миқдорда жарима ёки икки йилгача озодликни чеклаш ёхуд икки йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Маъмурий назорат қоидаларини бузиш:

а) маъмурий назоратдан бўйин товлаш мақсадида ўз истиқомат жойини ўзбошимчалик билан ташлаб кетиш;

б) маъмурий назорат озодликдан маҳрум қилиш жойларидан озод қилиш вақтида шахсга нисбатан ўрнатилган бўлиб, у ўзи танлаган яшаш жойига узрли сабабларсиз муайян муддатда етиб келмаслиги туфайли содир этилган бўлса, –

икки йилдан тўрт йилгача озодликни чеклаш ёхуд икки йилдан тўрт йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. 1992 йил 9 декабрда Ўзбекистон Республикасида «Жазони ижро этиш муассасаларидан бўшатилган шахслар устидан ички ишлар идораларининг маъмурий назорати тўғрисида»ги Қонун қабул қилиниб, унга кўра маъмурий назорат тарбиявий ва жиноятлар содир этилишининг олдини олишга қаратилган таъсир чораларининг йиғиндиси бўлиб, назорат остидаги шахсларга маъмурий чеклашларни татбиқ этишдан иборатдир.

2. Жиноят объекти маъмурий назоратни амалга оширишнинг белгиланган тартибини, маъмурий назоратни амалга ошириш бўйича ички ишлар органларининг нормал фаолиятини таъминловчи ижтимоий муносабатлар ҳисобланади.

3. ЖКнинг 226-моддаси 1-қисмида назарда тутилган жиноятнинг объектив томони худди шундай қилмиш учун маъмурий жазо қўлланилганидан кейин устидан маъмурий назорат ўрнатилган шахснинг маъмурий назорат қоидаларини бузишида ифодаланади.

4. «Жазони ижро этиш муассасаларидан бўшатилган шахслар устидан ички ишлар идораларининг маъмурий назорати тўғрисида»ги Қонуннинг 4-моддасига асосан, маъмурий назорат вояга етган қўйидаги шахсларга нисбатан:

• оғир жиноятлар учун озодликдан маҳрум қилишга ҳукм этилган ёки ҳар қандай қасддан қилинган жиноятлар учун икки ёки ундан ортиқ марта ҳукм этилган шахсларга нисбатан, агар уларнинг жазони ўташ давридаги хулқ-атвори тузалиш ва ҳалол меҳнат қилиб кун кечириш йўлига ўтишни асло истамаганликларидан далолат берса;

• оғир жиноятлар учун озодликдан маҳрум қилишга ҳукм этилган ёки ҳар қандай қасддан қилинган жиноятлар учун икки ёки ундан ортиқ марта ҳукм этилган шахсларга нисбатан, агар улар жазо муддатини ўтаб бўлганларидан сўнг ички ишлар идораларининг жамият учун зарарли кун кечиришни тўхтатиш тўғрисидаги огоҳлантиришига қарамай, жамоат тартибини мунтазам бузаётган ва фуқароларнинг қонуний манфаатларига путур етказаётган бўлсалар;

• ўта оғир жиноятлар учун озодликдан маҳрум қилишга ҳукм этилган шахсларга нисбатан ўрнатилади.

5. Ушбу қонуннинг 5-моддасида белгиланишича, маъмурий назорат остига олинган шахсларга нисбатан қуйидаги чеклашлар қўлланилиши мумкин:

• куннинг ички ишлар идоралари белгилаб қўйган вақтида уй (квартира)дан чиқиб кетишини тақиқлаш;

• туман (шаҳар)нинг муайян жойларида бўлишини тақиқлаш;

• ички ишлар идоралари (милиция)нинг рухсатисиз туман (шаҳар)дан ташқарига чиқиб кетишни тақиқлаш;

• рўйхатдан ўтиш учун ҳар ойда бир мартадан тўрт мартагача милицияга келиб учрашиш.

Чеклашлар рўйхати қатъий ҳисобланади, бу рўйхатни тўлдириш ёки кенгайтирган ҳолда шарҳлаш мумкин эмас.

6. Маъмурий назорат остида турган шахс ҳалол меҳнат қилиб кун кечириши, жамоат тартибини бузмаслиги, бошқа фуқароларнинг қонуний манфаатларига путур етказмаслиги, қуйидаги қоидаларга риоя этиши шарт:

• милициянинг чақирувига биноан кўрсатилган муддатда бориш ҳамда маъмурий назорат қоидаларини ижро этиш билан боғлиқ масалалар бўйича оғзаки ва ёзма тушунтиришлар бериш;

• ишлаш ёки яшаш жойи ўзгарганлиги тўғрисида, шунингдек, туман (шаҳар)дан ташқарига кетаётгани тўғрисида маъмурий назоратни амалга ошираётган милиция ходимларини бир кеча-кундузда хабардор қилиш;

• бошқа аҳоли манзилгоҳига борганида ва у ерда бир кеча-кундуздан кўпроқ вақт туриб қолганида маҳаллий ички ишлар (милиция) бўлимида рўйхатдан ўтиш;

• юқорида кўрсатилган Қонуннинг 5-моддасида назарда тутилган, унга нисбатан қўлланилган чеклашларга риоя этиш.

7. Судьянинг қарори маъмурий назорат ўрнатилиши учун асос ҳисобланади. Судья озодликдан маҳрум қилиш жойларида жазони ўтаётган шахсларга нисбатан жазони ижро этиш ҳудудидаги ёки шахс яшаётган ички ишлар органи бошлиғининг жазога ҳукм қилинган шахснинг тузалиш ва ҳалол меҳнат қилиб кун кечириш йўлига ўтишни асло истамаганлигидан далолат берувчи тақдимнома олинган пайтдан бошлаб ўн кундан кечиктирмай қарор чиқаради.

Судья маъмурий назорат ўрнатиш тўғрисидаги қарорда назорат белгиланишига нималар сабаб бўлганлиги, назорат муддатини, назорат остидаги шахсга нисбатан қўлланиладиган чеклашларни, агар маъмурий назорат жазони ижро этиш муассасаларидан бўшатишда белгиланган бўлса, унинг танланган яшаш жойига етиб келиш муддати кўрсатилади.

Маъмурий назорат олти ойдан бир йилгача муддатга белгиланади.

Назоратни амалга ошириш муддати шахс озодликдан маҳрум қилиш жойларидан яшаш жойига етиб келган пайтдан бошлаб ёхуд судья маъмурий назорат ўрнатиш тўғрисида қарор чиқарган пайтдан бошлаб ҳисобланади.

Маъмурий назорат муддати ички ишлар идораларининг тақдимномасига биноан ҳар сафар яна олти ойга узайтирилиши мумкин, лекин узайтирилган назорат муддати мазкур жиноят учун белгиланган судланганлик муҳлатининг тугаши ёки судланганликни олиб ташланиши учун қонунда назарда тутилган муддатлардан ошмаслиги лозим.

8. Маъмурий назорат қуйидаги ҳолларда, яъни:

• маъмурий назорат олиб бориш учун белгиланган муддат тугаганидан кейин, агар уни узайтиришга асос бўлмаса;

• муддатидан илгари, башарти назорат остида бўлган шахс тузалиш йўлига қатъиян ўтганлиги, ишда ва турмушда ўзини яхши томондан кўрсатганлиги аниқланган бўлса;

• судланганлик муҳлати тугаган ёки судланганлиги олиб ташланган ҳолларда тўхтатилади.

9. «Жазони ижро этиш муассасаларидан бўшатилган шахслар устидан ички ишлар идораларининг маъмурий назорати тўғрисида»ги Қонуннинг бирон-бир банди бузилган пайтдан эътиборан жиноят тугалланган ҳисобланади.

Башарти маъмурий назорат қоидалари худди шундай қилмиши учун маъмурий жавобгарликка тортилган шахс томонидан содир этилган бўлса, у ЖКнинг 226-моддаси 1-қисми бўйича жавобгарликка тортилади.

10. Субъектив томондан жиноят тўғри қасд билан содир этилади. Уни квалификация қилишда жиноятни содир этиш мотиви ва кўзланган мақсад аҳамиятга эга эмас.

11. Жиноят субъекти фақат нисбатан маъмурий назорат қўлланилган 18 ёшга тўлган шахс ҳисобланади.

12. ЖКнинг 226-моддаси 2-қисмида:

а) маъмурий назоратдан бўйин товлаш мақсадида ўз истиқомат жойини ўзбошимчалик билан ташлаб кетиш;

б) маъмурий назорат озодликдан маҳрум қилиш жойларидан озод қилиш вақтида шахсга нисбатан ўрнатилган бўлиб, у ўзи танлаган яшаш

жойига узрли сабабларсиз муайян муддатда етиб келмаганлиги туфайли маъмурий назорат қоидаларини бузганлик учун жавобгарлик белгиланган.

13. Истиқомат жойидан ўзбошимчалик билан кетиб қолиш деганда, устидан маъмурий назорат ўрнатилган шахснинг маъмурий назоратни амалга ошираётган ички ишлар идораларининг расмий ижозатисиз истиқомат жойидан кетиб қолишини тушуниш лозим.

Айбдорнинг қилмишини ЖКнинг 226-моддаси 2-қисми бўйича квалификация қилиш учун унинг маъмурий назоратдан қандай мақсадни кўзлаб бўйин товлаганини аниқлаш зарур, акс ҳолда айбдорнинг хатти-ҳаракатини ЖКнинг 226-моддаси 2-қисми «а» банди бўйича квалификация қилиб бўлмайди.

227-модда. Ҳужжатлар, штамплар, муҳрлар, бланкаларни, автомототранспорт воситаларининг ва улар тиркамаларининг (ярим иркамаларининг) давлат рақам белгиларини эгаллаш, нобуд қилиш, уларга шикаст етказиш ёки уларни яшириш

Корхоналар, муассасалар, ташкилотларнинг қатъий ҳисобидаги ҳужжатлар, штамплар, муҳрлар, бланкаларни, шунингдек автомототранспорт воситаларининг ва улар тиркамаларининг (ярим тиркамаларининг) давлат рақам белгиларини эгаллаш, худди шунингдек уларни нобуд қилиш, уларга шикаст етказиш, уларни яшириш ғаразгўйлик ёки бошқа паст ниятларда содир этилган бўлса, –

энг кам ойлик иш ҳақининг йигирма беш бараваригача миқдорда жарима ёки икки йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёхуд олти ойгача қамоқ билан жазоланади.

Ўша ҳаракатлар:

а) паспорт, ҳарбий билет ёки бошқа муҳим шахсий ҳужжатларга нисбатан ёхуд ўта муҳим аҳамиятга эга бўлган ҳужжатлар, штамплар, муҳрлар, бланкаларга нисбатан содир этилган бўлса;

б) оғир оқибатларга сабаб бўлса, –

энг кам ойлик иш ҳақининг эллик бараваридан юз бараваригача миқдорда жарима ёки икки йилдан уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёки бир йилдан уч йилгача озодликни чеклаш ёхуд уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Жиноятнинг объекти сифатида қонун билан ўрнатилган расмий ҳужжатлар айланиши ва уларни индентификация қилиш воситаларидан фойдаланиш тартибини, шунингдек, автомототранспорт воситалари ва уларнинг тиркамалари (ярим тиркамалари)нинг давлат рақами белгиларини бериш ва алмаштириш тартибини таъминлайдиган ижтимоий муносабатлар тушунилади.

Қонунга кўра, шарҳланаётган жиноятнинг предмети корхоналар, муассасалар ёки ташкилотларнинг қатъий ҳисобидаги ҳужжатлар, штамплар, муҳрлар, бланкалар, шунингдек, автомототранспорт воситалари ва уларнинг тиркамалари (ярим тиркамалари)нинг давлат рақами белгилари ҳисобланади.

2. (Ҳужжат тушунчаси ҳақида ЖКнинг 209-моддаси шарҳига қаранг)

3. *Штамп* – ҳужжатларни тайёрлашда нусха қолдириш учун хизмат қилувчи айрим матндан иборат бўлган ва қоида тариқасида, корхона, муассаса, ташкилотнинг тўлиқ номи, улар жойлашган манзили, ҳужжат юборилган санаси, унинг рақами, телефон, факс, манзил ва ҳоказолар ҳақидаги маълумотларни акс эттирган босма қолип (бўртма босма тасвир).

4. *Муҳр* – корхона, муассаса, ташкилот ёки жисмоний шахснинг тўлиқ номини акс эттирган ва зарур ҳолларда расм билан тўлдириладиган матннинг бўртма, тескари (рельефли ёки ўйма) тасвирдан иборат бўлган ва қоғозда, сақичда, пластилинда ёки бошқа материалларда нусха қолдириш учун хизмат қилувчи, қоида тариқасида, доира шаклига эга бўлган асбоб (босма қолип).

Штампнинг босмасидан фарқли ўлароқ, муҳрнинг босмасига тузатиш ва қўшимчалар киритиш мумкин эмас. Муҳрларнинг алоҳида турини

марказига Ўзбекистон Республикаси Давлат герби туширилган доира шаклига эга бўлган гербли муҳрлар ташкил этади.

5. *Бланка* – бу бурчак ёки марказида штамп босмаси туширилган ёки исталган усулда штамп матни босилган ёки бошқа матнли (матнли расм) бўлган ҳамда ҳужжатни тайёрлаш учун фойдаланиладиган қоғоз варағи (лицензия, паспорт, гувоҳнома, сўровнома, ариза ва бошқалар бланкаси) ёки айрим шаклдаги жузланган китобчалар (паспорт, ҳарбий билет ва бошқалар бланкаси).

Бланклар орасида қатъий ҳисобдаги бланкалар ажралиб туради, улар алоҳида тартиб рақами (серияси), махсус фойдаланиш режимига эга. Шарҳланаётган жиноят предметига фақат қатъий ҳисобдаги бланкалар киради.

Қатъий ҳисобдаги бланка – қисман ёзилган матндан иборат бўлган ва қолган бўш қисмида тўлдирилиши ва мажбурий рўйхатдан ўтказилиши лозим бўлган, фойдаланиш махсус (ёки махфий) режимига (диплом, меҳнат дафтарчаси бланкалари) ҳамда фойдаланиш режимидан чиқаришнинг алоҳида шартларига (уларни йўқотиб қўйиш, талон-торож қилиш, уларга шикаст етказиш ва ҳоказо ҳолларда) эга бўлган қоғоз варағи.

6. Автомототранспорт воситалари ва уларнинг тиркамалари (ярим тиркамалари)нинг давлат рақами белгилари шарҳланаётган жиноятнинг алоҳида предмети ҳисобланади. Транспорт воситаларини қайд этиш ва давлат рақами белгиларини бериш тартиби Вазирлар Маҳкамасининг 1997 йил 26 майдаги 256-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикасида автомототранспорт воситаларини рўйхатдан ўтказиш, қайта рўйхатдан ўтказиш ва уларнинг ҳисобини олиб бориш, миллий давлат рақами белгиларини бериш ва уларни алмаштириш қоидаларида белгиланган.

Ҳукуматнинг 2007 йил 27 июндаги «Автомототранспорт воситалари учун рўйхатдан ўтказиш давлат рақами белгиларининг янги намуналарини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида»ги 131-сон қарори[1] билан

[1] ҚҲТ, 2007 й., 25-26-сон, 264-модда.

автомототранспорт воситаларига бериладиган рўйхатдан ўтказиш давлат рақами белгиларининг ҳудудий кодлари тақсимоти, автомототранспорт воситалари ва уларнинг тиркамаларига бериладиган рўйхатдан ўтказиш давлат рақами белгиларининг типлари ҳамда рўйхатдан ўтказиш давлат рақами белгиларида қўлланадиган рақамлар ва лотин алифбоси ҳарфларининг намуналари тасдиқланган.

7. ЖКнинг 227-моддасида назарда тутилган жиноятнинг объектив томони корхоналар, муассасалар, ташкилотларнинг қатъий ҳисобидаги ҳужжатлар, штамплар, муҳрлар, бланкаларни, шунингдек автомототранспорт воситаларининг ва улар тиркамаларининг (ярим тиркамаларининг) давлат рақам белгиларини эгаллаш, худди шунингдек уларни нобуд қилиш, уларга шикаст етказиш, уларни яширишда ифодаланади.

8. Шарҳланаётган модда нуқтаи назаридан, эгаллаш деганда, қатъий ҳисобдаги ҳужжатлар, штамплар, муҳрлар, бланкалар, автомототранспорт воситалари ва уларнинг тиркамалари (ярим тиркамалари)нинг давлат рақами белгиларини ўзининг ёки бошқа шахснинг фойдасига қонунга зид ва ҳақ тўламай қаратиб олишнинг барча шакллари тушунилади. Эгаллаш усули ҳар қандай бўлиши мумкин. Қоида тариқасида, у талон-торож қилиш орқали (ўғрилик, талончилик, босқинчилик, товламачилик, фирибгарлик, ўзлаштириш ёки растрата) амалга оширилади.

Эгаллаш пайтида зўрлик ишлатилмаган ҳолларда қилмиш мустақил тарзда квалификация қилинади, зўрлик ишлатилган ҳолларда эса мазкур қилмишни жиноятлар мажмуи тариқасида квалификация қилиш зарур.

Мазкур жиноят қатъий ҳисобдаги ҳужжатлар, штамплар, муҳрлар, бланкалар, автомототранспорт воситалари ва уларнинг тиркамалари (ярим тиркамалари)нинг давлат рақами белгилари ҳақиқатда ҳам айбдор ихтиёрига ўтган пайтдан эътиборан тугалланган ҳисобланади.

9. Қатъий ҳисобдаги ҳужжат, штамп, муҳр, бланка, автомототранспорт воситалари ва уларнинг тиркамалари (ярим тиркамалари)нинг давлат рақами

белгисини *нобуд қилиш* деганда, улардан хизмат мақсадида фойдаланиш имкониятини қолдирмайдиган, тикланмас бузилиши тушунилади.

Кўрсатиб ўтилган предметларга *шикаст етказиш* – уларни идентификация қилиш мумкин бўлган, аммо уларни қайта тикламай туриб, хизмат мақсадларида фойдаланиш мумкин бўлмайдиган ҳолатга келтирган зарар етказишдир.

Қайд этилган предметларни нобуд қилиш ёки уларга шикаст етказиш жинояти уларни шундай ҳолатга келтирган пайтдан эътиборан тугалланган ҳисобланади.

10. Шарҳланаётган жиноятнинг предметларини *яшириш* деганда, ЖКнинг 227-моддаси диспозициясида кўрсатилган предметларни улардан хизмат мақсадларида фойдаланиш учун манфаатдор шахс ёки ташкилотларга тақдим этмаслик тушунилади.

Яшириш қайд этилган предметлар яшириб қўйилган пайтдан бошлаб тугалланган ҳисобланади.

11. ЖКнинг 227-моддаси 2-қисмида:

а) паспорт, ҳарбий билет ёки бошқа муҳим шахсий ҳужжатларга нисбатан ёхуд ўта муҳим аҳамиятга эга бўлган ҳужжатлар, штамплар, муҳрлар, бланкаларга нисбатан содир этилган;

б) оғир оқибатларга сабаб бўлган кўрсатилган модданинг биринчи қисмида назарда тутилган ҳаракатлар учун жавобгарлик белгиланган.

12. Муҳим ҳужжатлар деб, уларнинг эгасининг шахсини, унинг субъектив ҳуқуқларини ёки у учун муҳим бўлган бошқа маълумотларни тасдиқловчи ҳужжатларни эътироф этиш лозим (паспорт, меҳнат дафтарчаси, маълумот тўғрисидаги диплом ва ҳоказолар).

Паспорт – Ўзбекистон Республикасида ва қатор чет эл мамлакатларида шахсни ва фуқароликни тасдиқловчи умумий расмий ҳужжат.

Ҳарбий билет – Ўзбекистон Республикаси фуқаросининг ҳарбий хизматга муносабатини, унинг шахсини ва ҳарбий унвонини тасдиқловчи ҳужжат.

Бошқа муҳим шахсий ҳужжатларга: алоҳида категорияли фуқаролар учун паспорт вазифасини бажарувчи ҳужжатлар (ҳарбий хизматчининг шахсини тасдиқловчи гувоҳнома, туғилганлик тўғрисида гувоҳнома, ҳарбий билет, пенсия гувоҳномаси ва ҳоказо); айрим хорижий юртларда паспорт вазифасини бажарувчи ҳужжатлар (ҳайдовчи гувоҳномаси, суғурта карточкаси ва бошқалар); шаклланган ҳуқуқий татбиқ этиш амалиётига кўра муҳим шахсий ҳужжатлар сирасига кирадиган бошқа ҳужжатлар (олий ўқув юртини битирганлик тўғрисидаги диплом, илмий даража ва илмий унвонларни тасдиқловчи диплом ва аттестатлар, хизмат гувоҳномаси, меҳнат дафтарчаси ва ҳоказолар).

Ўта муҳим ҳужжатлар деб, жумладан, давлат сири, ҳарбий сир, тадбиркорлик ёки банк сирларини ўз ичига олган ҳужжатларни, жиноят ишида мавжуд бўлган процессуал ҳужжатларни тан олиш керак. Ўта муҳим бланкаларга олий давлат ҳокимияти ва бошқарув органининг бланкалари, масалан, хусусийлаштириш ордери, рухсатнома хусусиятига эга бўлган турли ҳужжатлар бланкалари киради.

13. Оғир оқибатларга давлат сирларининг ошкор этилиши, корхона, муассаса, ташкилотлар фаолиятидаги тўхташлар, уларга жуда кўп зарарлар келтириш, фуқароларнинг қонуний ҳуқуқ ва манфаатларига жиддий зиён етказишларни киритиш мумкин.

14. Субъектив томондан ЖКнинг 227-моддасида назарда тутилган жиноят тўғри қасд билан содир этилади. Мотив шарҳланаётган жиноят субъектив томонининг зарурий белгиси бўлиб, ғаразгўйлик ёки бошқа паст ниятлар (ўч олиш, ҳасад, шуҳратпарастлик, мулкий мажбуриятларни бажаришдан бош тортиш ва бошқалар)дан иборат.

Ғайриқонуний эгаллаш шахсий мулкни талон-торож қилиш сифатида квалификация қилинади. Талон-торож қилинган буюмлар ичида шахсий ҳужжатлар ёки муҳим ҳужжатлар мавжуд бўлса-да, агар айбдорнинг шахсий ёки муҳим ҳужжатларни эгаллашга қасдининг мавжуд бўлмаслиги содир

этилган қилмишни ЖКнинг 227-моддаси 2-қисми «а» банди бўйича квалификация қилинишига олиб келмайди.

15. Шарҳланаётган жиноятнинг субъекти 16 ёшга тўлган ҳар қандай ақли расо шахс бўлиши мумкин.

228-модда. Ҳужжатлар, штамплар, муҳрлар, бланкалар тайёрлаш, уларни қалбакилаштириш, сотиш ёки улардан фойдаланиш

Сохталаштирувчининг ўзи ёки бошқа шахс фойдаланиши мақсадида муайян ҳуқуқ берадиган ёки муайян мажбуриятдан озод этадиган расмий ҳужжатлар тайёрлаши ёки расмий ҳужжатларни қалбакилаштириши ёхуд бундай ҳужжатларни сотиши, шундай мақсадларда корхона, муассаса ёки ташкилотнинг қалбаки штамплари, муҳрлари, бланкаларини тайёрлаш ёхуд сотиш –

энг кам ойлик иш ҳақининг эллик бараваридан юз бараваригача миқдорда жарима ёки уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёхуд олти ойгача қамоқ билан жазоланади.

Ўша ҳаракатлар:

а) такроран ёки хавфли рецидивист томонидан;

б) бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб содир этилган бўлса, –

икки йилдан уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёки уч йилдан беш йилгача озодликни чеклаш ёки уч йилдан беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ҳужжатнинг қалбаки эканлигини била туриб, ундан фойдаланиш –

энг кам ойлик иш ҳақининг йигирма беш бараваридан эллик бараваригача миқдорда жарима ёки икки йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёки икки йилгача озодликни чеклаш ёхуд икки йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Шарҳланаётган жиноятнинг объекти юридик аҳамиятга эга бўлган фактларни ҳужжатлар билан тасдиқлашнинг қонун билан белгиланган тартибини таъминловчи ижтимоий муносабатлар ҳисобланади.

2. Содир этилиши учун ЖКнинг 228-моддасида жавобгарлик назарда тутилган жиноятнинг предмети муайян ҳуқуқ берадиган ёки муайян мажбуриятдан озод этадиган расмий ҳужжатлар, штамплар, муҳрлар, бланкалар (расмий ҳужжат, штамп, муҳр, бланка тушунчаси тўғрисида ЖКнинг 205, 209, 227-моддалари шарҳига қаранг).

3. ЖКнинг 228-моддаси 1-қисмида назарда тутилган жиноятнинг объектив томони сохталаштирувчининг ўзи ёки бошқа шахс фойдаланиши мақсадида муайян ҳуқуқ берадиган ёки муайян мажбуриятдан озод этадиган расмий ҳужжатлар тайёрлаши ёки расмий ҳужжатларни қалбакилаштириши ёхуд бундай ҳужжатларни сотиши, шундай мақсадларда корхона, муассаса ёки ташкилотнинг қалбаки штамплари, муҳрлари, бланкаларини тайёрлаш ёхуд сотишда ифодаланади.

4. Шарҳланаётган модда маъносида тайёрлаш деганда, асл ҳужжатларнинг, корхона, муассаса, ташкилот асл штамплари, муҳрлари, бланкаларининг нусхаларини ғайриқонуний тайёрлаш ёки уларни аслида мавжуд бўлмаган юридик шахс ёки фуқаролар номидан норматив ҳужжатларда ўрнатилган талабларни бузган ҳолда тайёрлаш, шунингдек, айтиб ўтилган предметларнинг шакли ва мазмунига уларнинг ҳуқуқий мақомини ўзгартирувчи тузатишлар, ўзгартиришлар, қўшимчалар ва ҳоказоларни киритиш.

5. Расмий ҳужжатни, корхона, муассаса, ташкилот штампи, муҳри, бланкасини қалбакилаштириш деганда, қўшиб ёзиш, ўчириш, асл ҳужжат, штамп, муҳр, бланканинг бир қисмига тузатишлар киритиш ёки уни йўқ қилиш ҳамда қўшимча маълумотларни киритиш орқали асл ҳужжат, штамп, муҳр, бланка мазмунининг бир қисмини ноқонуний ўзгартириш, бошқа шахс учун имзо қўйиш, қалбаки штамп ёки муҳрни босиш ёхуд бутунлай қалбаки

(сохта) жиноят предметини тайёрлаш (масалан, адвокатлик фаолияти билан шуғулланиш ҳуқуқини берувчи лицензия бланкасини тайёрлаш) тушунилади.

6. Расмий ҳужжатни, корхона, муассаса, ташкилотнинг қалбаки штамплари, муҳрлари, бланкаларини сотиш – бу қайд этилган жиноят предметларини уларни тайёрлаш ёки қалбакилаштириш жиноятининг бажарувчиси ёхуд бошқа шахс томонидан олди-сотди, алмаштириш, ҳадя қилиш, бирон-бир хизматлар учун ҳақ тўлаш ёхуд уларни ҳар қандай бошқа усулда пулга ўтказиш орқали реализация қилишдир.

Қалбаки ҳужжат, штамп, муҳр, бланкаларини сотаётган шахс уларнинг қалбакилаштирилганлиги тўғрисида хабардор бўлиши шарт, акс ҳолда у мазкур ҳаракатлари учун жавобгарликка тортилмайди.

7. Шарҳланаётган жиноят жиноят предмети тайёрланган ёки қалбакилаштирилган ва бунда қалбакилаштирувчи ўзи ёки бошқа шахснинг улардан фойдаланиш мақсади аниқланган пайтдан бошлаб ёхуд мазкур предмет сотилган вақтдан эътиборан тугалланган ҳисобланади.

8. Субъектив томондан шарҳланаётган жиноят тўғри қасд билан содир этилади. Айбдор расмий ҳужжат, корхона, муассаса, ташкилот штампи, муҳри, бланкасини тайёрлаётгани, қалбакилаштираётгани ёки уларни сотаётганини англайди ва буни хоҳлайди.

Қилмишни квалификация қилишда жиноят предметидан фойдаланиш мақсадларини аниқлаштириш катта аҳамиятга эга. Тайёрлаш ёки қалбакилаштиришнинг мақсади аниқланмаган тақдирда, ЖКнинг 228-моддаси бўйича жавобгарлик истисно этилади. Сотишга нисбатан мақсад йўқ бўлиши ҳам мумкин. Кўрсатилган предметларни сотиш учун жавобгарлик айбдор сотиш натижасида эришмоқчи бўлган мақсадга эришган-эришмаганлигидан қатъи назар келиб чиқади.

9. Жиноят субъекти 16 ёшга тўлган ҳар қандай ақли расо жисмоний шахс бўлиши мумкин.

10. ЖКнинг 228-моддаси 2-қисмида:

а) такроран ёки хавфли рецидивист томонидан;

б) бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб кўрсатилган ҳаракатлар содир этилиши учун жавобгарлик назарда тутилган.

11. Ҳужжатнинг қалбаки эканлигини била туриб, ундан фойдаланиш ЖКнинг 228-моддаси 3-қисмида назарда тутилган жиноятни ташкил этади.

Ҳужжатнинг қалбаки эканлигини била туриб, ундан фойдаланиш – бу айбдорнинг ушбу ҳужжатдан келиб чиққан ҳуқуқларга эга бўлиш ёки мажбуриятлардан озод бўлиш учун қилган ҳаракатларидир. Фойдаланиш сиртдан қалбаки ҳужжатни намойиш этиш (кўрсатиш) ёки уни ташкилот ва алоҳида шахсларга ҳақиқийдек тақдим этиш (узатиш, юбориш) орқали ифода этилиши мумкин.

Ҳужжатнинг қалбаки эканлигини била туриб, ундан ғаразли мақсадларда фойдаланиш жиноий натижа юзага келишидан қатъи назар, иш ҳолатларига қараб фирибгарлик ёки фирибгарликка суиқасд қилиш сифатида квалификация қилиниши лозим.

ЖКнинг 228-моддаси 3-қисмида кўзда тутилган жиноят айбдор хоҳлаётган ҳуқуқларга эга ёки мажбуриятлардан озод бўлганлигига қараб қалбаки эканлиги аён бўлган ҳужжатдан фойдаланган пайтдан эътиборан тугалланган ҳисобланади.

Кўриб чиқилаётган жиноят таркиби субъектив томонининг зарурий элементи шундан иборатки, айбдор қалбаки ҳужжат билан бирон-бир ҳаракатлар содир этишидан олдин унинг қалбаки эканлиги тўғрисида хабардор бўлиши шарт.

228[1]-модда. Давлат проба тамғаларини тайёрлаш ва улардан фойдаланиш қоидаларини бузиш

Ғаразгўйлик ёки бошқа шахсий манфаатларни кўзлаб давлат проба тамғасини қонунга хилоф равишда тайёрлаш, ўтказиш ёки ундан фойдаланиш, шунингдек уни қалбакилаштириш, -

энг кам ойлик иш ҳақининг эллик бараваригача миқдорда жарима ёки икки йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёхуд олти ойгача қамоқ билан жазоланади.

Ўша ҳаракатлар:

а) такроран;

б) бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб содир этилган бўлса, –

икки йилдан уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёки бир йилдан уч йилгача озодликни чеклаш ёки уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Жиноят объекти – давлат проба тамғаларини тайёрлаш ва улардан фойдаланишнинг ўрнатилган тартибини таъминловчи ижтимоий муносабатлар.

2. Жиноят предмети – давлат проба тамғаси, яъни заргарлик буюмларида ва бошқа предметларда заргарлик буюмлари ишлаб чиқариладиган олтин, кумуш ва платинанинг миқдорини аниқловчи тамға ёки белги.

Давлат проба тамғалари қимматбаҳо металлнинг ҳар бир тури учун белгиланган шаклдаги тамғалар бўлиб, Асиллик даражасини белгилаш палатасининг тасдиқ белгиси ҳамда буюм тайёрланган қимматбаҳо металлнинг асиллик даражасини кўрсатувчи рақамлардан иборат бўлади. Давлат асиллик даражаси тамғаларининг шакллари Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси томонидан белгиланади.

3. Объектив томондан жиноят давлат проба тамғасини қонунга хилоф равишда тайёрлаш, ўтказиш ёки ундан фойдаланиш, шунингдек, уни қалбакилаштиришда ифодаланади.

Шарҳланаётган модда диспозицияси бланкет характерга эга. 2001 йил 7 декабрда Ўзбекистон Республикасида «Қимматбаҳо металлардан ясалган

буюмларнинг асиллик даражаси ва тамғаланиши тўғрисида»ги Қонун[1] қабул қилинган бўлиб, унинг мақсади реализация қилишга мўлжалланган қимматбаҳо металлардан ясалган буюмларнинг асиллик даражасини (пробасини) аниқлаш ва тамғалаш соҳасидаги муносабатларни тартибга солишдир.

4. Шарҳланаётган модда маъносида тайёрлаш деганда, проба тамғасини мустақил тайёрлаш ёки тўғирлаш бўйича ҳаракатлар тушунилиши лозим.

5. Давлат проба тамғаларини ўтказиш деганда, уларнинг пулли ёки бепул реализация қилиниши, яъни бошқа шахснинг эгалигига ҳар қандай усул билан ўтказилиши, масалан, сотилиши, ҳадя қилиниши, алмаштирилиши ва ҳ.к. тушунилади.

6. Давлат проба тамғасидан фойдаланиш деганда, қимматбаҳо металлардан тайёрланган буюмларга тамға туширишни, яъни буюмларга қимматбаҳо металларнинг сифатини тасдиқловчи тамғани туширишни тушуниш керак, бунда тамғаланиши амалга оширилган буюмдан кейинчалик фойдаланилиши аҳамиятга эга эмас.

7. Давлат проба тамғасини тайёрлаш, ўтказиш ёки ундан фойдаланиш бўйича ҳаракатлар қонун ва бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар билан белгиланган қоидаларни бузган ҳолда амалга оширилган бўлса, қонунга хилоф сифатида эътироф этилади.

8. Давлат проба тамғасини қалбакилаштириш деганда, қимматбаҳо металлардан тайёрланган буюмларга қонунга хилоф равишда тамға тушириш мақсадида давлат проба тамғасини тайёрлаш ёки унинг фиксация белгиларини ўзгартириш тушунилади.

Қалбакилаштиришни давлат проба тамғасини қонунга хилоф равишда тайёрлашдан фарқлаш зарур. Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар билан белгиланган тартибга асосан, бироқ тегишли рухсатнома олмасдан, тамғани кейинчалик ҳисобга қўймасдан ва ҳоказо равишда давлат проба тамғасини тайёрлаш ҳам қонунга хилоф деб, эътироф этилади. Қалбакилаштириш эса,

[1] ОМ Ахборотномаси, 2002 й., 1-сон, 17-модда.

шарҳланаётган модда маъносида тамғани кустарчилик услубда тайёрлашдан иборат бўлади.

9. Жиноят унинг объектив томонини ташкил этувчи ҳар қандай ҳаракатлардан бири (тайёрлаш, ўтказиш, фойдаланиш, қалбакилаштириш) содир этилган пайтдан эътиборан тугалланган ҳисобланади.

10. Субъектив томондан жиноят тўғри қасд билан содир этилади.

Ғаразли (мулкий тусдаги манфаатни қўлга киритишга интилиш) ёки бошқа шахсий манфаатдорликдан (шуҳратпарастлик, протекционизм, ўзаро хизмат кўрсатиш ва ҳ.к.) иборат бўлган мотив шарҳланаётган жиноят субъектив томонининг зарурий белгиси ҳисобланади.

11. 16 ёшга тўлган ҳар қандай ақли расо жисмоний шахс жиноят субъекти бўлиши мумкин.

12. Шарҳланаётган модданинг 2-қисмида:

а) такроран;

б) бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб давлат проба тамғасини қонунга хилоф равишда тайёрлаш, ўтказиш ёки ундан фойдаланиш, уни қалбакилаштириш содир этилганлиги учун жавобгарлик назарда тутилган.

229-модда. Ўзбошимчалик

Ўзбошимчалик, яъни ҳақиқий ёки фараз қилинган ҳуқуқларни ўзбошимчалик билан амалга ошириш фуқароларнинг ҳуқуқлари ёки қонун билан қўриқланадиган манфаатларига ёхуд давлат ёки жамоат манфаатларига кўп миқдорда зарар ёки жиддий зиён етказилишига сабаб бўлса, –

энг кам ойлик иш ҳақининг эллик бараваригача миқдорда жарима ёки икки йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёхуд уч ойгача қамоқ билан жазоланади.

1. Шарҳланаётган жиноятнинг асосий бевосита объекти фуқароларнинг ўз ҳуқуқларини қонунда белгиланган тартибда амалга оширилишини таъминлайдиган ижтимоий муносабатлар ҳисобланади. Қўшимча бевосита объект сифатида бошқа фуқаролар ёки юридик шахсларнинг ҳуқуқлари ёки қонуний манфаатларини, шунингдек, уларга юклатилган мажбуриятларнинг бажарилишини таъминлайдиган ижтимоий муносабатлар ҳисобланади.

2. Жиноят объектив томондан фуқароларнинг ҳуқуқлари ёки қонун билан қўриқланадиган манфаатларига ёхуд давлат ёки жамоат манфаатларига кўп миқдорда зарар ёки жиддий зиён етказилишига сабаб бўлувчи ҳақиқий ёки фараз қилинган ҳуқуқларни ўзбошимчалик билан амалга оширишда ифодаланади.

Ўзбошимчалик фақат фаол ҳаракатлар билан содир этилади, ҳаракатсизлик билан ўзбошимчаликни содир этиб бўлмайди. Шу муносабат билан, масалан, айбдорни муайян ҳаракатлар бажаришга мажбур қиладиган суд қарорини бажармаслик ўзбошимчалик, деб баҳоланиши мумкин эмас.

Ҳақиқий ёки фараз қилинган ҳуқуқларни ўзбошимчалик билан амалга ошириш мазкур ҳуқуқни амалга оширишга қаратилган ҳаракатларнинг ушбу ҳаракатларни бажаришга ҳеч қандай ваколатларга эга бўлмаган шахслар томонидан, белгиланган тартибни бузган ҳолда амалга оширилишини кўзда тутади.

Айбдор тегишли ҳужжатлар билан белгиланган тартибга мувофиқ ҳаракат қилиши шарт бўлган ҳолатларда турли ҳуқуқларни қўлга киритиш ёки амалга оширишнинг қонун ёки бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжат билан белгиланган тартибини бузадиган бирон-бир ҳаракатларнинг айбдор томонидан содир этилиши белгиланган тартибни бузиш, деб эътироф этилиши лозим.

Бундай тартиб Ўзбекистон Республикаси Конституцияси, қонунлари ҳамда бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар (Ўзбекистон Республикаси Президенти фармонлари, қарорлари ва фармойишлари, Ўзбекистон Республикаси Ҳукумати қарорлари, вазирликлар, давлат қўмиталари ва

идораларининг ҳужжатлари, маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг қарорлари ва ҳоказолар) орқали ўрнатилган бўлиши мумкин.

Айтиш жоизки, айрим ҳолларда ҳуқуққа эга бўлиш ёки ундан фойдаланишнинг ўрнатилган тартибини бузиш бошқа бир мустақил жиноятлар таркибини юзага келтириши мумкин: фуқароларнинг турар жойи дахлсизлигини бузиш (ЖК 142-моддаси), фуқароларнинг мурожаатлари тўғрисидаги қонун ҳужжатларини бузиш (ЖК 144-моддаси), муаллифлик ёки ихтирочилик ҳуқуқларини бузиш (ЖК 149-моддаси) ва ҳоказолар. Бу ҳолда айбдор шахсларнинг ҳаракатларини Жиноят кодексининг тегишли моддалари бўйича квалификация қилиш зарур.

3. Ўзбошимчалик объектив томоннинг муҳим белгиси бўлиб, шахс томонидан айни ўзининг ҳақиқий ёки фараз қилинган ҳуқуқларини амалга оширишга қаратилган ҳаракатларни бажариш тушунилади.

4. Ҳақиқий ҳуқуқ – шахсга қонун ёки бошқа норматив ҳужжатга асосан тегишли, лекин белгиланган тартибга риоя қилмаган ҳолда амалга оширилган ҳуқуқ. Масалан, жабрланувчини қарзини қайтариб беришга мажбур этиш мақсадида бировнинг мулкини ўзбошимчалик билан тортиб олиш.

Айрим ҳолларда судлар айбдорнинг қонуний ҳуқуқи бўлган ва жабрланувчи томонидан ғайриқонуний равишда ушлаб турилган мулкни зўрлик ишлатиб тортиб олиш ҳолларини хато тарзда босқинчилик, талончилик ва товламачилик деб квалификация қилишади. Бундай ҳаракатлар ўзбошимчалик деб квалификация қилиниши зарур. Ўзбошимчалик содир этилганда жисмоний ёки руҳий куч ишлатишни эса шахсга қарши жиноят ва ўзбошимчалик жиноятлари мажмуи тариқасида квалификация қилиш лозим.

Ўзбекистон Республикаси олий суд инстанциясининг раҳбарий кўрсатмаларига мувофиқ «… қонунга биноан (ЖКнинг 165-моддаси) товламачилик ўзганинг мулкини ёки мулкий ҳуқуқни топширишни, мулкий манфаатлар беришни ёхуд мулкий йўсиндаги ҳаракатлар содир этишни тақозо қилишини судлар эътиборга олишлари керак. Шу сабабли, қарздордан

қарзни талаб қилиш Жиноят кодексининг 165-моддаси билан квалификация қилиниши мумкин эмас, лекин айрим ҳолларда ўзбошимчалик (ЖКнинг 229-моддаси) тариқасида баҳоланиши лозим. Қарздор ва қарз берувчи ўртасида фоизлар тўлаш бўйича олдиндан келишув бўлмаган бўлса, берилган қарз учун фоиз талаб қилиш товламачилик жинояти таркибини ташкил қилади»[1].

5. Фараз қилинган ҳуқуқ – бу шахс томонидан хато тарзда ўзига қонуний равишда тегишли деб ҳисобланадиган, лекин қонунга мувофиқ унга тегишли бўлмаган ҳуқуқ (масалан, бировнинг квартирасига кўчиб келиш ва ҳоказо).

6. Фуқароларнинг ҳуқуқлари ёки қонун билан қўриқланадиган манфаатларига ёхуд давлат ёки жамоат манфаатларига кўп миқдорда зарар ёки жиддий зиён етказиш ўзбошимчалик объектив томонининг зарурий белгисидир.

Ўзбошимчалик жинояти натижасида жабрланувчига етказилган жиддий зиён баҳоланадиган тушунча ҳисобланади. Қоида тариқасида, зиён миқдори суд томонидан аниқланади. Масалан, жиддий зиён деб фуқароларнинг конституциявий ҳуқуқ ва эркинликларининг, жамоат тартибининг бузилиши ва ҳоказолар тан олиниши мумкин.

7. Агар ўзбошимчалик жинояти натижасида айбдор жабрланувчи шахсларнинг соғлиғига зарар етказган бўлса, унинг ҳаракатлари жиноятлар мажмуи бўйича квалификация қилиниши зарур.

8. Фуқароларнинг ҳуқуқлари ёки қонун билан қўриқланадиган манфаатларига ёхуд давлат ёки жамоат манфаатларига кўп миқдорда зарар ёки жиддий зиён етказилган пайтдан эътиборан ўзбошимчалик тугалланган деб тан олинишини билдиради.

9. Ўзбошимчаликнинг субъектив томони ўзбошимча ҳаракатларга нисбатан тўғри қасд ва фуқаролар, давлат ҳамда жамият ҳуқуқ ва манфаатларига кўп миқдорда зарар ёки жиддий зиён келтирган оқибатларга

[1] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 1998 йил 17 апрелдаги «Иқтисодиёт соҳасида жиноий ишлар бўйича суд амалиётида юзага келган айрим масалалар тўғрисида»ги 11-сон қарори, 5-банд 1-қисми // Тўплам, 1-жилд. – 119-б.

нисбатан қасд ёки эҳтиётсизлик билан тавсифланади. Жиноят содир этишнинг мотиви ва мақсади квалификация қилишда аҳамиятга эга эмас.

10. Жиноят субъекти ўн олти ёшга тўлган ҳар қандай ақли расо шахс бўлиши мумкин. Агар айбдор ўзбошимчалик жиноятини ўз мансаб мавқеидан фойдаланган ҳолда содир этган бўлса, унинг ҳаракатлари иш ҳолатларига қараб ЖКнинг 205 ёки 206-моддалари бўйича жавобгарликка сабаб бўлади.

229[1]-модда. Ер участкаларини ўзбошимчалик билан эгаллаб олиш

Ер участкаларини ўзбошимчалик билан эгаллаб олиш, агар худди шундай ҳаракатлар учун маъмурий жазо қўлланилганидан кейин содир этилган бўлса, –

энг кам ойлик иш ҳақининг эллик бараваридан юз бараваригача миқдорда жарима ёки уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёки олти ойгача қамоқ билан жазоланади.

1. Шарҳланаётган жиноятнинг объекти ер участкаларини бошқариш ёки тақсимлашнинг белгиланган тартибини таъминловчи ижтимоий муносабатлар ҳисобланади.

2. Объектив томондан жиноят худди шундай ҳаракатлар учун маъмурий жазо қўлланилганидан кейин ер участкаларини ўзбошимчалик билан эгаллаб олишда ифодаланади.

Ер участкасини ўзбошимчалик билан эгаллаб олиш деганда, тегишли ваколатга эга бўлган давлат бошқарув идораларининг рухсатисиз ернинг ўзлаштирилиши ёхуд унда иншоотлар қуришга қаратилган ҳаракатлар тушунилади.

3. Ерни ўзлаштиришга, унда иншоотлар қуришга қаратилган ҳар қандай ҳаракатлар содир этилган пайтдан эътиборан жиноят тугалланган деб топилади.

4. Шуни назарда тутиш керакки, шарҳланаётган модда маъмурий преюдицияга эга, яъни ер участкаларини ўзбошимчалик билан эгаллаб олиш, худди шундай ҳаракатлар учун маъмурий жазо қўлланилгандан кейин содир этилган бўлса, айбдор жиноий жавобгарликка тортилади.

5. Субъектив томондан жиноят тўғри қасд билан содир этилади. Айбдор ер участкаларини ўзбошимчалик билан эгаллаб олиш бўйича ҳаракатлар содир этаётганини англайди ва содир этишни хоҳлайди.

Жиноятни квалификация қилишда уни содир этиш мотивлари ва ундан кўзланган мақсад аҳамиятга эга эмас.

6. Ер участкаларини ўзбошимчалик билан эгаллаб олиш субъекти 16 ёшга тўлган ҳар қандай ақли расо жисмоний шахс бўлиши мумкин.

Мансабдор шахс ўз мансабидан фойдаланиб, ер участкасини ўзбошимчалик билан эгаллаб олган бўлса, унинг қилмиши, иш ҳолатларидан келиб чиқиб, ЖКнинг 205-моддаси ёки ЖКнинг 206-моддаси бўйича квалификация қилиниши лозим.

229[2]-модда. Диний таълимотдан сабоқ бериш тартибини бузиш

Махсус диний маълумоти бўлмай туриб ва диний ташкилот бошқаруви марказий органининг рухсатисиз диний таълимотдан сабоқ бериш, худди шунингдек хусусий тартибда диний таълимотдан сабоқ бериш, шундай ҳаракатлар учун маъмурий жазо қўлланилганидан кейин содир этилган бўлса, –

энг кам иш ҳақининг эллик бараваридан юз бараваригача миқдорда жарима ёки уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёхуд олти ойгача қамоқ ёки бир йилдан уч йилгача озодликни чеклаш ёки уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Жиноятнинг объекти диний таълимотлардан сабоқ беришнинг белгиланган тартибини таъминловчи ижтимоий муносабатлар ҳисобланади.

2. Объектив томондан жиноят худди шундай ҳаракатлар учун маъмурий жазо қўлланилганидан кейин махсус диний маълумоти бўлмай туриб ва диний ташкилот бошқаруви марказий органининг рухсатисиз диний таълимотдан сабоқ бериш, худди шунингдек хусусий тартибда диний таълимотдан сабоқ беришда ифодаланади.

3. Мазкур модда маъмурий преюдицияга эга, яъни шахсни ЖКнинг 229^2-моддаси бўйича жиноий жавобгарликка тортиш учун айбдор махсус диний маълумоти бўлмай туриб, айни вақтда диний ташкилот бошқаруви марказий органининг рухсатини олмай, диний таълимотдан сабоқ берганлиги учун илгари маъмурий жавобгарликка тортилган бўлиши шарт. Башарти шахс диний ташкилот бошқаруви марказий органининг рухсатини олган, аммо махсус диний маълумоти бўлмай туриб, диний таълимотлардан сабоқ бераётган бўлса, бундай ҳолда уни жиноий жавобгарликка тортиш мумкин эмас.

4. Диний таълимотлардан сабоқ бериш хусусий тартибда олиб борилганда, яъни бундай фаолият айбдор шахс томонидан диний ташкилот бошқаруви марказий органининг рухсатисиз амалга оширилганда ҳам ЖКнинг 229^2-моддаси бўйича жавобгарлик келиб чиқади.

5. Башарти айбдор шахс диний таълимотлардан сабоқ бериш вақтида миллий, ирқий, этник ёки диний мансублигига қараб аҳоли гуруҳларига нисбатан адоват, муросасизлик ёки қадр-қимматни камситувчи, диний эътиқодига ёки эътиқод қилмаслигига қараб фуқароларнинг ҳис-туйғуларини ифодаловчи ҳаракатларни содир этаётган бўлса, унинг ҳаракатлари жиноятлар мажмуи тариқасида ЖКнинг 229^2-моддаси ва ЖКнинг 156-моддаси бўйича квалификация қилиниши зарур.

6. Махсус диний маълумоти бўлмай туриб ва диний ташкилот бошқаруви марказий органининг рухсатисиз диний таълимотдан сабоқ берила бошланган пайтдан эътиборан жиноят тугалланган ҳисобланади.

7. Субъектив томондан диний таълимотдан сабоқ бериш тартибининг бузилиши тўғри қасд билан содир этилади.

Жиноят мотиви ва ундан кўзланган мақсад квалификация қилишда аҳамиятга эга эмас.

8. Жиноят субъекти 16 ёшга тўлган ҳар қандай ақли расо жисмоний шахс бўлиши мумкин.

229^3-модда. Белгиланган тақиқларни (чекловларни) бузган ҳолда биноларни, иншоотларни ёки бошқа объектларни қуриш, реконструкция қилиш ва капитал таъмирлаш

Шаҳарсозлик тўғрисидаги қонун ҳужжатларига мувофиқ биноларни, иншоотларни ёки бошқа объектларни қуриш, реконструкция қилиш ва капитал таъмирлашга тақиқлар (чекловлар) белгиланган зоналарда ушбу ишларни бажариш, шундай ҳаракатлар учун маъмурий жазо қўлланилганидан кейин содир этилган бўлса, —

энг кам ойлик иш ҳақининг ўттиз бараваридан эллик бараваригача миқдорда жарима ёки уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари билан жазоланади.

1. Мазкур **жиноятнинг объекти** биноларни, иншоотларни ёки бошқа объектларни қуриш, реконструкция қилиш ва капитал таъмирлаш тартибини таъминловчи ижтимоий муносабатлар ҳисобланади.

2. **Объектив томондан** жиноят шаҳарсозлик тўғрисидаги қонун ҳужжатларига мувофиқ биноларни, иншоотларни ёки бошқа объектларни қуриш, реконструкция қилиш ва капитал таъмирлашга тақиқлар (чекловлар) белгиланган зоналарда ушбу ишларни бажаришда ифодаланади.

3. Мазкур модда маъмурий преюдицияга эга, яъни шахсни ЖКнинг 229^3-моддаси бўйича жиноий жавобгарликка тортиш учун айбдор шаҳарсозлик кодексида белгиланган ва бошқа шаҳарсозлик тўғрисидаги қонун ҳужжатларига мувофиқ биноларни, иншоотларни ёки бошқа объектларни қуриш, реконструкция қилиш ва капитал таъмирлашга тақиқлар (чекловлар) белгиланган зоналарда ушбу ишларни бажарганлиги учун илгари

тегишли тартибда Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг 99 моддаси билан жавобгарликка тортилган бўлиши шарт. Агарда маъмурий жавобгарликка тортилмаган ҳолда уни жиноий жавобгарликка тортиш мумкин эмас.

4. Ушбу жиноятни таркибини аниқлашда шаҳарсозлик билан боғлиқ қонун ҳужжатларидан келиб чиқиб қуйидаги тушунчаларга эътибор қаратиш муҳимдир:

бино – функционал мақсадига қараб одамлар яшаши ёки бўлишига ва ҳар хил турдаги ишлаб чиқариш жараёнларини бажаришга мўлжалланган, ёпиқ ҳажмни ташкил этувчи таянч, тўсма ёки ҳар иккала мақсадга хизмат қилувчи конструкциялардан иборат қурилиш тизими;

иншоот –ҳар хил турдаги ишлаб чиқариш жараёнларини бажаришга, материаллар, буюмлар, асбоб-ускуналарни сақлашга, одамларнинг вақтинча бўлишига, одамлар, юклар ва бошқа нарсаларни олиб ўтишга мўлжалланган, таянч, тўсма ёки ҳар иккала мақсадга хизмат қилувчи конструкциялардан иборат ҳажмий, ясси ёки чизиқ тарзидаги қурилиш тизими;

шаҳарсозлик – аҳоли пунктларини, аҳоли пунктлариаро ҳудудларни режалаштириш ҳамда қуришнинг ижтимоий-иқтисодий, қурилиш-техника, архитектура-бадиий ва санитария-гигиенага оид ечимларининг йиғиндисини таъминловчи назарияси ва амалиёти;[1]

5. Шаҳарсозлик тўғрисидаги қонун ҳужжатларига мувофиқ биноларни, иншоотларни ёки бошқа объектларни қуриш, реконструкция қилиш ва капитал таъмирлашга тақиқлар (чекловлар) белгиланган зоналарда ушбу ишларни бажара бошланган пайтдан эътиборан жиноят тугалланган ҳисобланади.

6. Субъектив томондан ушбу жиноят қасд билан содир этилади.

[1] Батафсил қаранг: Ўзбекистон Республикасининг Шаҳарсозлик кодекси. (Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 2002 й., 4-5-сон, 63-модда; Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2004 й., 25-сон, 287-модда; 2006 й., 27-сон, 245-модда, 41-сон, 405-модда; 2011 й., 1-2-сон, 1-модда)

Жиноят мотиви ва ундан кўзланган мақсад квалификация қилишда аҳамиятга эга эмас.

7. Жиноят субъекти 16 ёшга тўлган ҳар қандай ақли расо жисмоний шахс бўлиши мумкин.

XVI БОБ.
ОДИЛ СУДЛОВГА ҚАРШИ ЖИНОЯТЛАР

230-модда. Айбсиз кишини жавобгарликка тортиш

Суриштирувчи, терговчи ёки прокурор томонидан айбсизлиги аён бўлган шахсни ижтимоий хавфли қилмишни содир этганликда айблаб жавобгарликка тортиш –

икки йилдан беш йилгача озодликни чеклаш ёхуд беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўша ҳаракат оғир ёки ўта оғир ижтимоий хавфли қилмиш содир этганликда айблаб содир этилса, –

беш йилдан саккиз йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 26-моддасига мувофиқ, «жиноят содир этганликда айбланаётган ҳар бир шахснинг иши судда қонуний тартибда, ошкора кўриб чиқилиб, унинг айби аниқланмагунча у айбдор ҳисобланмайди. Судда айбланаётган шахсга ўзини ҳимоя қилиш учун барча шароитлар таъминлаб берилади».

2. Шарҳланаётган жиноятнинг объекти дастлабки тергов ва суд органларининг нормал фаолият юритишини ва обрўйини таъминловчи одил судлов соҳасидаги ижтимоий муносабатлар, шунингдек, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини таъминловчи ижтимоий муносабатлар ҳисоб-ланади.

3. Объектив томондан жиноят айбсизлиги аён бўлган шахсни ижтимоий хавфли қилмишни содир этганликда айблаб жавобгарликка тортишда ифодаланади.

4. Айбсизлиги аён бўлган шахсни жиноий жавобгарликка тортиш деганда, терговчи, прокурор томонидан айбсизлиги аён бўлган шахсни айбланувчи сифатида жалб этиш тўғрисидаги қарор чиқарилишини тушуниш лозим. Ўзбекистон Республикаси жиноят-процессуал қонунчилигига мувофиқ, суриштирувчи шахсни жиноят процессида айбланувчи сифатида жалб қилишга ҳақли эмас, чунки бу унинг ваколат доирасига кирмайди (ЖПКнинг 39-моддаси (Суриштирув органи бошлиғининг ва суриштирувчининг ваколатлари) ва суриштирувнинг вазифаси доирасига тааллуқли эмас (ЖПКнинг 339-моддаси (Суриштирувнинг вазифалари).

Шахс қонунда белгиланган асослар ва тартибдагина жиноий жавобгарликка тортилиши мумкин деб, Ўзбекистон Республикаси жиноят-процессуал қонунчилигида қатъий белгиланган. Айбдор сифатида жалб қилиш учун процессуал асос, яъни муайян бир шахс томонидан жиноят содир элишининг етарли асослари мавжуд бўлиши талаб қилинади.

5. Айбсизлиги аён бўлган шахс деганда, ҳаракатларида жиноят таркиби бўлмаган шахс ёки қилмишнинг жиноийлигини истисно қиладиган ҳолатларда жиноят содир этган шахс ёхуд жиноят содир этишда айбини етарли даражада аниқ исбот этадиган ишончли далиллар тўпланмаган шахслар тушунилади.

6. Шахснинг жиноят ишида гумон қилинувчи тариқасида иштирок этишга жалб қилиниши, жиноят содир этишда гумон қилиб ушланганлиги, унга нисбатан айблов эълон қилинишидан олдин эҳтиёт чорасини қўллаш ва ҳ.к. ижтимоий хавфли қилмишни содир этганликда айблаб жавобгарликка тортишнинг шакллари ҳисобланмайди. Мазкур процессуал ҳаракатлар шахсни албатта жиноят содир этишда айбдор сифатида эътироф этилишига олиб келмайди.

Айбсизлиги аён бўлган шахсни ижтимоий хавфли қилмишни содир этганликда айблаб жавобгарликка тортишдан олдин мазкур шахс қонунга хилоф равишда ушлаб турилган ёки ҳибсга олинган бўлса, қилмишни жиноятлар мажмуи бўйича ЖКнинг 230-моддаси ва ЖКнинг 234-моддаси (Қонунга хилоф равишда ушлаб туриш ёки ҳибсга олиш) билан квалификация қилиш лозим.

7. Аксарият ҳолларда айбсизлиги аён бўлган шахсни жиноий жавобгарликка тортиш айбловчи далилларни сунъий равишда яратиш, масалан, сўроқ қилишнинг баённомасини қалбакилаштириш, гувоҳнинг ёлғон кўрсатмаларидан фойдаланиш, фактларни бузиб кўрсатиш ва ҳоказолар орқали амалга оширилади.

8. Шарҳланаётган жиноят айбсизлиги олдиндан аён бўлган шахсга нисбатан жиноят ишида айбланувчи тариқасида иштирок этишга жалб қилиниши ҳақида қарор чиқарилган пайтдан бошлаб, мазкур қарор шахсга тақдим этилганлиги ва унга айбловнинг моҳияти тушунтирилганлигидан қатъи назар, тугалланган ҳисобланади (ЖПКнинг 361-моддаси). Шахсни жиноят ишида айбланувчи тариқасида иштирок этишга жалб қилиниши ҳақидаги қарорнинг чиқарилиши мустақил юридик аҳамиятга эга бўлади ва шахсни жиноят содир этишда айбдор сифатида эътироф этилишини англатади. Энди унга унинг жойлашган ери аниқ бўлмаган тақдирда ҳам, эҳтиёт чораси, шу жумладан қамоққа олиш каби чора тайинланиши мумкин. Кўрсатилган ҳолатда унинг қидируви эълон қилинади.

9. Субъектив томондан жиноят тўғри қасд билан содир этилади. Айбдор айбсизлиги аён бўлган шахсни ижтимоий хавфли қилмишни содир этганликда айблаб жавобгарликка тортаётганлигини англайди ва буни хоҳлайди.

Мотив ва мақсад жиноятни квалификация қилишга таъсир килмайди, бироқ улар жазони тайинлашда инобатга олиниши зарур.

Хато қилган ёки ўз ишига совуққонлик билан қараган, иш бўйича тўпланган далилларни нотўғри баҳолаган ва жабрланувчини айбдор деб

виждонан ҳисоблаган шахсни шарҳлаётган модда бўйича жавобгарликка тортиш мумкин эмас.

10. Жиноят субъекти махсус ҳисобланади, бу тергов олиб боришга, олиб борилаётган терговга раҳбарлик қилишга ёки прокурор назоратини амалга оширишга ваколатли бўлган ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг мансабдор шахси бўлиши мумкин: жиноят ишини ўз юритишига қабул қилган терговчи; терговчига шахсни ишда айбланувчи тариқасида иштирок этишга жалб қилиш ҳақида, жиноятни квалификация қилиш ва айблов ҳажми ҳақида кўрсатмалар беришга, дастлабки терговни олиб боришда иштирок этишга, уни шахсан олиб боришга ва ҳоказоларга ҳақли бўлган тергов бўлими бошлиғи; суриштирув ва дастлабки тергов органлари қонунларнинг ижро этиши устидан назоратни амалга оширадиган ва бунда кенг ваколатларга, шу жумладан, жиноятни квалификация қилиш ва айблов ҳажми ҳақида терговчига кўрсатмалар бериш, ҳар қандай иш бўйича терговни тўлиқ шахсан амалга ошириш ҳуқуқига эга бўлган прокурор.

ЖКнинг 230-моддасида назарда тутилган жиноят тўғрисидаги иш бўйича дастлабки терговни олиб боришда юқорида санаб ўтилганлар қаторидан шарҳланаётган жиноятни содир этишда айбдор бўлган барча мансабдор шахслар аниқлаштирилиши ва жиноий жавобгарликка тортилиши лозим.

11. ЖКнинг 230-моддаси 2-қисмида айбсизлиги аён бўлган шахсни оғир ёки ўта оғир ижтимоий хавфли қилмиш содир этганликда айблаб жавобгарликка тортишда ифодаланади (ЖКнинг 15-моддаси шарҳига қаранг).

Мазкур жиноятнинг хавфи юқорироқ эканлиги ўз-ўзидан кўриниб турибди, чунки у жабрланувчига қамоққа олиниш, узоқроқ вақтга озодликдан маҳрум қилиниш , қаттиқроқ режимли колонияга юборилиш каби нисбатан оғирроқ оқибатларни келтириб чиқариши мумкин.

231-модда. Адолатсиз ҳукм, ҳал қилув қарори, ажрим ёки қарор чиқариш

Олдиндан била туриб, адолатсиз ҳукм, ҳал қилув қарори, ажрим ёки қарор чиқариш –

икки йилдан беш йилгача озодликни чеклаш ёхуд беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўша ҳаракат одам ўлишига ёки бошқа оғир оқибатларга сабаб бўлса, –

беш йилдан ўн йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Жиноят объекти одил судлов органларининг нормал фаолият юритишини, суд ҳокимияти нуфузини, фуқароларнинг қонуний ҳуқуқ ва манфаатларини, шунингдек, корхоналар, ташкилотлар ва муассасаларнинг манфаатларини таъминловчи ижтимоий муносабатлар ҳисобланади.

2. Жиноят объектив томондан адолатсиз ҳукм, ҳал қилув қарори, ажрим ёки қарор чиқаришда ифодаланади.

3. *Ҳукм* – судланувчининг айбдор ёки айбдор эмаслиги масаласи бўйича ва унга жиноий жазони қўллаш ёки қўлламаслик тўғрисидаги суд томонидан чиқарилган ҳужжатидир.

Ҳукм Ўзбекистон Республикаси номидан чиқарилади ва у қонуний, асосли ва адолатли бўлиши шарт (ЖПКнинг 454 ва 455-моддаларига қаранг). Суд оқлов (судланувчининг айбсизлигини белгиловчи) ёки айблов (судланувчининг айбдорлигини белгиловчи) ҳукми чиқариши мумкин.

4. *Ҳал қилув қарор* – биринчи инстанция фуқаролик ва хўжалик судининг фуқаролик ишини ёки хўжалик низосини бевосита ҳал қиладиган ҳужжатидир. Ҳал қилув қарори ҳам Ўзбекистон Республикаси номидан чиқарилиб, қонуний ва асосланган бўлиши керак.

5. Ажрим деганда, биринчи инстанция суди томонидан ҳукм ёки ҳал қилув қароридан ташқари чиқарилган исталган суд акти тушунилади. Масалан, эҳтиёт чорасини қўллаш, ўзгартириш ёки бекор қилиш тўғрисидаги

ажрим, ишни тугатиш тўғрисидаги ажрим, ишни ёпиқ мажлисда кўриш тўғрисида ажрим, ишни кўриб чиқиш учун бошқа судга юбориш тўғрисидаги ажрим, ишни қўшимча терговга юбориш тўғрисидаги ажрим, хусусий ажрим ва ҳоказолар.

Ажримларга, шунингдек, иккинчи инстанция судларининг барча қарорлари ҳамда юқори поғона (судлар раёсатидан ташқари) судлар томонидан қонуний кучга кирмаган (апелляция инстанциясида иш кўришда) ёхуд қонуний кучга кирган (кассация, назорат ёки янгидан очилган ҳолатлар муносабати билан айтиб ўтилган суд ҳужжатларини қайта кўриш) ҳукм, ажрим ва қарорларни қайта кўриш пайтида қабул қилинган қарорлар киради.

6. *Қарор* – бу қонуний кучга кирган суд ҳукмлари, ажримлари ва қарорларини қайта кўриб чиқиш натижасида суд раёсатининг қабул қилган қарори ҳамда суд ҳукмидан ташқари судьянинг якка тартибда қабул қилган ҳар қандай қарори (масалан, иш юритишни тўхтатиш тўғрисидаги қарор). Бундан ташқари, маъмурий ҳуқуқбузарлик масаласи юзасидан қабул қилинган суд қарори ҳам қарорлар тоифасига киради.

7. *Жиноят объектив томонининг зарурий белгиси* – ҳукм, ҳал қилув қарори, ажрим ёки қарорнинг (суд ҳужжатининг) адолатсизлиги.

Ҳукм ёки бошқа суд ҳужжатлари агар у қонунда белгиланган тартиб ва шартларга асосланиб қабул қилинганда ҳамда унинг барча қисмлари қонуннинг барча талабларига жавоб берганда адолатли ёки қонуний деб топилади. Суд хулосаси – бу содир этилган жиноятнинг барча ҳолатларини, айбдор шахси, жиноятнинг тавсифи ва адолатли жазо тайинлашни белгилаб берувчи жиноят ишида мавжуд бўлган далилларга судья томонидан берилган субъектив баҳолар натижасидир. Шунинг учун, суд ҳужжатлари қонунийлик ва асосланганлик белгиларини талаб қилади. Ҳукм, қарор ёки бошқа суд ҳужжатлари қонунийлик, адолат ва асосланганлик талабларига жавоб берса адолатли ҳисобланади. Ушбу белгилардан лоақал биттасига мос келмайдиган суд ҳужжати адолатсиз деб топилади.

Адолатсиз деб, ишнинг аниқланган ҳолатларига зид равишда ёки моддий ёхуд процессуал қонунни жиддий бузган ҳолда қабул қилинган суд ҳужжати тушунилади. Ишни мазмунан ҳал қилишга таъсир кўрсатмайдиган ҳамда фуқароларнинг ҳуқуқ, қонуний манфаатларини ва жамоат манфаатларини бузмайдиган формал (жиддий бўлмаган) бузилишлар адолатсиз деб, тан олиниши мумкин эмас.

8. Айбловнинг исбот этилмаганлиги (айбсиз шахснинг судланганлиги), айбдорнинг айби исбот этилганда унинг оқлаб чиқарилиши, жиноятнинг оғирлаштириш ёки енгиллаштириш тарафига олдиндан нотўғри квалификация қилиниши, жиноятни нотўғри квалификация қилиш оқибатида ёки мустақил тарзда асоссиз жуда оғир ёки жуда енгил жазо тайинланиши, судланувчининг ҳимояга бўлган ҳуқуқининг бузилиши (ҳимоячи билан таъминламаслиги, охирги сўз берилмаслиги) ва ҳоказолар натижасида ҳукм адолатсиз деб, топилиши мумкин.

9. Фуқаролик иши ёки хўжалик низоси бўйича суднинг ҳал қилув қарори даъво асоссиз қаноатлантирганда, фуқаролик ёхуд хўжалик иши бошқача тарзда нотўғри ҳал этилганда, шунингдек, фуқаролик-процессуал ёки хўжалик-процессуал қонунчилик жиддий равишда бузилганда (масалан, томонларнинг тенг ҳуқуқлилик принципи бузилганда) адолатсиз деб топилади.

10. Иш кўриш жараёнида юзага келувчи турли хил масалалар бўйича биринчи инстанция судининг ажрими ҳам адолатсиз бўлиши мумкин, масалан, эҳтиёт чорасини ўзгартириш, ишни тўхтатиш, квалификацияни ўзгартириш, далилларни таъминлаш чораларини ўзгартириш ҳақида ва ҳоказо.

Апелляция, кассация ва назорат инстанцияси судларининг ажрими ва қарорлари, масалан, улар томонидан қонуний ҳукм ва қарорлар асоссиз бекор қилинса ёки ўзгартирилса ёхуд, аксинча, ноқонуний суд ҳужжатлари кучида қолдирилганда адолатсиздир. Маъмурий ишлар бўйича суд қарори, масалан,

суд ваколатлари доирасидан ташқари йўсинда чиқарилса, ёки судда иш юритиш тили ҳақидаги қоидалар бузилган тақдирда, адолатсиз деб топилади.

11. Адолатсиз ҳукм, ҳал қилув қарори, ажрим ёки қарор чиқариш кўрсатилган суд ҳужжатлари судья (судьялар) томонидан имзоланган пайтдан эътиборан тугалланган ҳисобланади. Суд ҳужжати имзолангунга қадар фақат мазкур жиноятни содир этишга суиқасд қилиш ҳақида гапириш мумкин.

12. Субъектив томондан шарҳланаётган жиноят тўғри қасд билан содир этилади. Айбдор олдиндан била туриб, адолатсиз ҳукм чиқараётганини англайди ва буни хоҳлайди.

Шу муносабат билан адолатсиз суд ҳужжатнинг суд хатоси оқибатида қабул қилиниши шарҳланаётган модда бўйича жавобгарликни истисно этади, лекин тегишли ҳолатлар мавжудлигида қилмиш ЖКнинг 207-моддаси бўйича мансабга совуққонлик билан қараш деб квалификация қилиниши мумкин.

13. Жиноятни содир этиш мотивлари (ғаразли, шахсий адоват ёки дўстона муносабатлар, нотўғри тушунилган хизмат манфаатлари, шуҳратпарастлик ва ҳоказолар) жиноятни квалификация қилишга таъсир этмайди, лекин жазони тайинлашда ҳисобга олиниши шарт.

Олинган ҳақ учун адолатсиз ҳукм чиқариш жиноятлар мажмуи бўйича ЖКнинг 210-моддаси ва ЖКнинг 231-моддаси билан квалификация қилиниши керак.

14. Жиноятнинг субъектлари барча даражадаги судлар таркибига кирадиган ва профессионал асосда одил судлов функциясини бажарадиган судьялар, шунингдек, судьяларнинг ягона ҳайъати таркибида фуқаролик, жиноят ва хўжалик ишлар бўйича суд қарорларини чиқарадиган халқ маслаҳатчилари бўлиши мумкин.

15. Олдиндан била туриб, адолатсиз ҳукм, ҳал қилув қарори, ажрим ёки қарорнинг чиқарилиши одам ўлимига ёки бошқа оғир оқибатларга олиб келган ҳоллар билан боғлиқ ҳаракатлар ЖКнинг 231-моддаси 2-қисми билан квалификация қилинади.

Шарҳланаётган модда нуқтаи назаридан, бошқа оғир оқибатлар деганда, айбсиз шахсни озодликдан маҳрум қилиш жазосига ҳукм қилиш, жабрланувчининг руҳий касалликка чалиниши, озодликдан маҳрум қилиш жазосига бир неча шахсларни ёки вояга етмаганни ҳукм қилиш, хавфли жиноятчини озод этиш ва ҳоказолар тушунилиши лозим.

232-модда. Суд ҳужжатини ижро этмаслик

Муайян ҳаракатларни содир этиш ёхуд уларни содир этишдан ўзини тийиш мажбуриятини юкловчи суд ҳужжатини бажаришдан бўйин товлашни маъмурий жазо қўлланилганидан кейин давом эттириш, шунингдек суд ҳужжатининг ижро этилишига тўсқинлик қилиш, –

энг кам ойлик иш ҳақининг юз бараваригача миқдорда жарима ёки уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёхуд уч ойгача қамоқ билан жазоланади.

Ўша қилмишлар мансабдор шахс томонидан содир этилган бўлса, —

энг кам ойлик иш ҳақининг юз бараваридан икки юз бараваригача миқдорда жарима ёки беш йилгача муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш ёки уч ойдан олти ойгача қамоқ ёки икки йилдан беш йилгача озодликни чеклаш ёхуд беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Жиноят объекти суднинг ва суд ҳужжатларини ижро этиш билан шуғулланадиган давлат органларининг нормал фаолиятини таъминловчи ижтимоий муносабатлар ҳисобланади.

2. Объектив томондан шарҳланаётган жиноят муайян ҳаракатларни содир этиш ёхуд уларни содир этишдан ўзини тийиш мажбуриятини юкловчи суд ҳужжатини бажаришдан бўйин товлашни маъмурий жазо қўлланилганидан кейин давом эттириш, шунингдек, суд ҳужжатининг ижро этилишига тўсқинлик қилишда ифодаланади.

3. Суд ҳужжатини бажаришдан бўйин товлаш деганда, ижро учун келиб тушган суд ҳужжатини амалга ошириш бевосита функцияларига

киradиган шахснинг ҳаракатсизлиги, тегишли суд ҳужжатларида ифода этилган кўрсатма, талаб ёки қоидаларга риоя этмаслик тушунилади. Хусусан, қонуннинг тўғридан-тўғри кўрсатмасига мувофиқ, суд ҳужжати ижрочини муайян ҳаракатларни содир этиш ёхуд уларни содир этишдан ўзини тийиш мажбуриятини юклаши мумкин.

Мазкур жиноят объектив томонининг белгиларини аниқлаш суд ҳужжатининг процессуал шакли (ҳукм, ҳал қилув қарор, ажрим, қарор) ва мазмунига, унинг предметига, ижро муддати ва бошқаларига боғлиқ бўлади.

Хусусан, муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш тариқасидаги жазони тайинлаш тўғрисидаги суд ҳукмига нисбатан суд ҳукми билан мазкур шахс томонидан амалга оширилиши ёки эгалланиши тақиқланган фаолиятни амалга ошириш ёки мансабни эгаллаш билан боғлиқ ишга шахсни қабул қилиш бўйича ҳаракатлар ёхуд бундай ҳукм чиқарилган шахсни ишдан бўшатмаслик мазкур жиноятнинг объектив томонини ташкил этади.

Ёки, масалан, фуқаролик ишлар бўйича суднинг қарорини ижро этмасликда бухгалтер ижро варақасини олганида жавобгарнинг иш ҳақидан тегишли ажратмаларни, чегирмаларни амалга оширмайди.

Қилмишни ЖКнинг 232-моддасига кўра квалификация қилишда суд ҳужжатини қонунийлик, асосланганлик ва адолатлилик тамойилларига жавоб бериши, мазмуни аниқ, тушунарли бўлиши ва тайинланиш мақсадига алоҳида эътибор бериш керак. Мазкур талабларга жавоб бермайдиган суд қарорини суд томонидан такроран талаб қилинган тақдирда ҳам бажармаслик билан боғлиқ ҳаракатларни қасддан суд ҳужжатини бажармаслик деб топиб бўлмайди.

Муайян ҳаракатларни содир этиш ёхуд уларни содир этишдан ўзини тийиш мажбуриятини юкловчи суд ҳужжатини бажаришдан бўйин товлаш шахсга маъмурий жазо қўлланилганидан кейин давом эттирилган тақдирдагина шарҳланаётган модда бўйича жавобгарликни вужудга келтиради.

4. Суд ҳужжатининг ижро этилишига тўсқинлик қилиш айбдор томонидан тегишли органлар ёки мансабдор шахсларга қарши ҳаракат қилишини, суд ҳужжатини ижро қилишга тўсиқлар яратишини, суд ҳужжатининг ижро этилишини истисно қиладиган ҳаракатларни бажаришини (ҳужжатларни нобуд қилиш, уларга шикаст етказиш, уларни бузиш, алмаштириш) англатади. Суд ҳужжатини бажаришдан бўйин товлашдан фарқли улароқ, унинг ижро этилишига тўсқинлик қилиш хулқ-атворнинг фаол шаклини назарда тутади.

Агар суд ҳужжатининг ижро этилишига тўсқинлик қилиш бўйича ҳаракатлар тегишли суд ҳужжатини ижро этувчи шахсларга нисбатан зўрлик ишлатиш ёки уларни қўрқитиш билан боғлиқ бўлса, қилмиш шарҳланаётган ва бошқа жиноят таркибларининг мажмуини ташкил этади.

5. ЖКнинг 232-моддасида назарда тутилган жиноят суднинг тегишли ҳужжатини бажариш учун қонунда кўрсатилган муддат тугаган ёхуд унинг бажарилишига тўсқинлик қилишга қаратилган ҳаракат содир этилган пайтдан эътиборан тугалланган деб ҳисобланади.

6. ЖКнинг 232-моддасида кўрсатилган жиноят субъектив томондан тўғри қасд билан содир этилади. Айбдор суд ҳужжатини бажаришдан бўйин товлаётганини ёхуд унинг ижро этилишига тўсқинлик қилаётганлигини англайди ва бу ҳаракатларни амалга оширишни хоҳлайди.

Жиноят содир этиш мотивлари турли бўлиши мумкин (ғаразли ният, шахсий манфаатдорлик, биродарлик туйғуси ва ҳоказолар), бироқ улар қилмишни квалификация қилишга таъсир кўрсатмайди.

7. ЖКнинг 232-моддаси 1-қисмида назарда тутилган жиноятнинг субъекти суд ҳужжатини ижро этиш зиммасига юклатилган ёхуд суд ҳужжатининг ижро этилишига тўсқинлик қилишга қаратилган ҳаракатларни амалга оширувчи 18 ёшга тўлган, ақли расо жисмоний шахслар бўлади. Бунда мазкур шахслар мансабдор шахс белгиларига эга бўлмаслиги лозим.

8. ЖКнинг 232-моддаси 2-қисмида мансабдор шахс томонидан суд ҳужжатини бажаришдан бўйин товлаш ёхуд суд ҳужжатининг ижро этилишига тўсқинлик қилиш учун жавобгарлик белгиланган.

Мазкур жиноят таркибининг субъекти фақатгина мансабдор шахслар, яъни келиб тушадиган суд ҳужжатларини ижро этиш ваколати доирасига кирадиган ташкилот, корхона, муассасаларнинг раҳбарлари бўлиши мумкин.

Банд солинган мулк билан боғлиқ бўлган суд ҳужжатини мансабдор шахс томонидан қасддан бажарилмаслиги ёки бажарилишига тўсқинлик қилиш ҳаракатлари ЖКнинг 233-моддаси (Банд солинган мулкни қонунга хилоф равишда тасарруф этиш) билан қамраб олинади ва бу ҳаракатларни қўшимча равишда ЖКнинг 232-моддаси билан тавсифлаш талаб қилинмайди.

233-модда. Банд солинган мулкни қонунга хилоф равишда тасарруф этиш

Банд солинган мулкни қонунга хилоф равишда тасарруф этиш, яъни банд солинган ёхуд гаровга қўйилган мулкни ишониб топшириб қўйилган шахс томонидан қонунга хилоф равишда ўзлаштириш, растрата қилиш, яшириш, нобуд қилиш ёки унга шикаст етказиш анча миқдорда зарар етказилишига сабаб бўлса, худди шунингдек банк ёки бошқа кредит ташкилоти ходими томонидан банд солинган пул маблағлари (омонатлари) билан банк операцияларини амалга ошириш, –

энг кам ойлик иш ҳақининг эллик бараваридан юз бараваригача миқдорда жарима ёки уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёхуд олти ойгача қамоқ ёки икки йилдан беш йилгача озодликни чеклаш ёки беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Етказилган моддий зарар уч карра миқдорида қопланган тақдирда, озодликни чеклаш ва озодликдан маҳрум қилиш тариқасидаги жазо қўлланилмайди.

1. Бегона мол-мулкка нисбатан жиноят содир этилганда ёки мулкий зарар етказилганда, шунингдек, жазони ижро этишни ёки фуқаровий даъвони таъминлаш тартибида жарима кўринишидаги жазони модданинг санкцияси ўз ичига олган барча ҳолларда жиноий йўл билан топилган мулкни давлат даромадига ўтказиш мақсадида, ЖПКнинг 290-моддасига мувофиқ, ҳукмнинг фуқаровий даъвога ва бошқа мулкий ундиришларга доир қисмининг ижросини таъминлаш учун суриштирувчи, терговчи ёки суд гумон қилинувчи, айбланувчи, судланувчи ёки фуқаровий жавобгарнинг ёхуд жиноий йўл билан топилган мулки бўлган шахсларнинг мол-мулкини хатлаши шарт.

ФПКнинг 248 ва 249-моддаларига (ХПКнинг 76,77-моддаларига) мувофиқ, суд ёки судья ишда иштирок этувчи шахсларнинг аризасига биноан ёки ўз ташаббуси билан ёхуд жавобгарга тегишли бўлган ва унинг ўзида ёки бошқа шахсда турган мол-мулк ёхуд пул маблағларини хатлаш, жавобгарнинг муайян ҳаракатларни амалга оширишини тақиқлаш тарзидаги даъвони таъминлаш чораларини кўриши мумкин.

Банд солинган мол-мулк процессуал қонунчилик талабларига риоя қилган ҳолда хатланади. Бунда, хатланган мол-мулк жиноят иши юзасидан ваколатли шахс кўрсатмасига мувофиқ, сақлаш учун ўзини ўзи бошқариш органлари ёки бошқа органга ёхуд шу мол-мулкнинг эгасига ёки оила аъзоларидан вояга етган шахсга топширилади. Ушбу мол-мулкнинг сақланиши учун қонунда назарда тутилган жавобгарлик тушунтирилади ва тилхат олинади. Пул қўйилмаларини хатлаш тўғрисида қарор банкнинг тегишли бўлимига юборилади, қарор олингандан сўнг бу қўйилма бўйича банк операциялари тўхтатилади. Даъвони таъминлаш тартибидаги фуқаролик иши билан боғлиқ мулкни хатлаш ёки рўйхатга олишда шунга ўхшаш оқибатлар келиб чиқади.

Гумон қилинувчи, айбланувчи, судланувчи ва фуқаровий жавобгар оиласининг нормал турмушини таъминлаш учун зарур бўлган уй-жой, квартира, уй анжомлари ва жиҳозлари, кийим ва буюмлар хатланмайди.

2. Агар шахс томонидан қамоққа олиш кўринишидаги эҳтиёт чорасини қўллаш мумкин бўлмаган жиноят содир этилса, тергов органи унга нисбатан енгилроқ чора қўллаши мумкин, улардан бири гаров ҳисобланади.

Гаров айбланувчи, судланувчи, уларнинг қариндошлари, бошқа фуқаролар ёки юридик шахслар томонидан дастлабки тергов органи ёки суд депозит ҳисоб варағига топшириладиган пул маблағи ёки қимматбаҳо буюмлардан иборат. Гаров тариқасида кўчмас мол-мулк ҳам қабул қилиниши мумкин (ЖПКнинг 249-моддаси). Шахс томонидан берилган мажбуриятлар бажарилмаган ҳолда, гаров суд ажрими билан давлат мулкига айлантирилади.

3. Жиноят объекти суднинг одил судловни амалга ошириш, суд қарорларини ижро этиш бўйича нормал фаолиятини, суд ҳокимиятининг нуфузини таъминловчи ижтимоий муносабатлар ҳисобланади.

4. Шарҳланаётган жиноятнинг предмети банд солинган ва гаровга қолдирилган мол-мулкдир.

Банд солинган мол-мулк – тасарруф қилиниши амалдаги процессуал қонунчиликка мувофиқ тақиқлаб қўйилган мол-мулк.

Банд солиш мулкдорга ёки мол-мулкнинг эгасига мол-мулкни тасарруф қилиш, зарур ҳолларда эса ундан фойдаланиш ман этилганлигини эълон қилишдан ёхуд мол-мулкни тортиб олишдан ва уни сақлаб туриш учун бошқа шахсларга топширишдан иборат.

Гаровга қўйилган мол-мулк – бу тергов ва суриштирув органларига айбланувчи ёки судланувчи томонидан ўзига қўйилган мажбуриятларни бажаришнинг моддий кафолати сифатида бериладиган мол-мулк. Фуқаролик-ҳуқуқий мажбуриятларни бажариш усули сифатидаги гаров шарҳланаётган модда маъносида гаровга қўйилган мол-мулкка киритилмайди.

5. Объектив томондан банд солинган мулкни қонунга хилоф равишда тасарруф этиш банд солинган ёхуд гаровга қўйилган мулкни ишониб топшириб қўйилган шахс томонидан анча миқдорда зарар етказган ҳолда қонунга хилоф равишда ўзлаштириш, растрата қилиш, яшириш, нобуд

қилишда ёки унга шикаст етказишда, худди шунингдек банк ёки бошқа кредит ташкилоти ходими томонидан банд солинган пул маблағлари (омонатлари) билан банк операцияларини амалга оширишда ифодаланади.

6. Ўзлаштириш деганда, банд солинган ёхуд гаровга қўйилган мулкни ўз фойдасига (мулкига) ёки учинчи шахслар фойдасига ўзлаштирилишини тушуниш лозим.

7. Шарҳланаётган модда мазмунида растрата қилиш деганда, банд солинган ёхуд гаровга қўйилган мулкнинг у ишониб топшириб қўйилган шахс томонидан ёки мулк ўтказилиши натижасида унга эгалик қилувчи бошқа шахслар томонидан бегоналаштирилишининг ҳар қандай шакллари тушунилади.

8. Яшириш деганда, банд солинган ёхуд гаровга қўйилган мол-мулкни у олиб қўйилмаслиги мақсадида жазони ижро этувчи органлардан яшириш билан боғлиқ ҳаракатларнинг бажарилиши тушунилади.

9. Нобуд қилиш деганда, мулкнинг тўлиқ яроқсиз, ундан асл мақсадда фойдаланиш имконини бермайдиган, шунингдек, уни таъмирлаш ёрдамида ҳам олдинги ҳолатига келтиришнинг иложи бўлмаган ҳолга келтирилишини тушуниш лозим.

10. Мол-мулкка шикаст етказиш деганда, мол-мулкни қисман яроқсиз ҳолга келтириш тушунилади.

11. Анча миқдордаги зарар етказилиши ўзлаштириш, растрата қилиш, яшириш, нобуд қилиш ёки шикаст етказиш шаклида банд солинган ёхуд гаровга қўйилган мулкни қонунга хилоф равишда тасарруф этишнинг зарурий белгиси ҳисобланади.

12. Банд солинган пул маблағлари (омонатлари) билан банк операцияларини амалга ошириш деганда, пул маблағлари (омонатлари) билан турли банк операцияларини амалга оширишни, масалан, ҳисобварақда мавжуд бўлган пул маблағларини ўтказиш, уларни нақдлаштириш, омонатни қайтариш ва ҳоказоларни тушуниш лозим.

13. Банд солинган ёхуд гаровга қўйилган мулк анча миқдорда зарар етказган ҳолда ўзлаштирилган, растрата қилинган, яширилган, нобуд қилинган ёки унга шикаст етказилган ёхуд банд солинган пул маблағлари (омонатлари) билан ҳар қандай банк операцияси амалга оширилган пайтдан эътиборан шарҳланаётган жиноят тугалланган ҳисобланади.

14. Субъектив томондан жиноят тўғри касд билан содир этилади. Айбдор мол-мулкни ўзлаштириш, сарф қилиш, ошириш, нобуд қилиш ёки унга шикаст етказиш билан боғлиқ ҳаракатларнинг ноқонунийлигини англайди ва уларни амалга оширишни хоҳлайди. Мол-мулк эҳтиётсизлик оқибатида нобуд қилинган ҳолатда, айбдорни ЖК 172-моддаси бўйича жавобгарликка тортиш масаласини қўйиш мумкин.

Бу жиноятнинг мотиви ғаразгўйлик, шахсий ёки бошқа манфаатдорлик ва бошқа бўлиши мумкин, аммо бу қилмишни квалификация қилишга таъсир этмайди.

14. Жиноят субъекти мол-мулк сақлашга топширилган ўн олти ёшга тўлган ақли расо шахс, шунингдек, унинг мулкдори, эгаси ёки оила аъзолари ва бошқалар бўлиши мумкин.

15. ЖК 233-моддаси 2-қисми айбдор етказилган моддий зарарни уч баравар миқдорда қоплаган ҳолда, озодликни чеклаш ва озодликдан маҳрум этиш жазосини қўллашни ман қилувчи рағбатлантирувчи нормани белгилаб беради.

234-модда. Қонунга хилоф равишда ушлаб туриш ёки ҳибсга олиш

Била туриб, қонунга хилоф равишда ушлаб туриш, яъни суриштирувчи, терговчи ёки прокурор томонидан қонуний асосга эга бўлмаган ҳолда шахс эркинлигининг қисқа муддатга чекланиши -

энг кам ойлик иш ҳақининг эллик бараваригача миқдорда жарима ёки олти ойгача қамоқ билан жазоланади.

Била туриб, қонунга хилоф равишда ҳибсга олиш ёки ҳибсда сақлаш -

энг кам ойлик иш ҳақининг эллик бараваридан юз бараваригача миқдорда жарима ёки бир йилдан уч йилгача озодликни чеклаш ёхуд уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Конституциянинг 25-моддасига мувофиқ, «Ҳар ким эркинлик ва шахсий дахлсизлик ҳуқуқига эга. Ҳеч ким қонунга асосланмаган ҳолда ҳибсга олиниши ёки қамоқда сақланиши мумкин эмас». Шунинг учун ҳибсга олиш фақат қонунда белгиланган асосларга мувофиқ амалга оширилиб, қолган вазиятларда бу қонунга хилоф равишда ушлаб туриш ёки ҳибсга олиш деб топилади.

2. **Шарҳланаётган жиноятнинг ижтимоий хавфлилиги** уни содир этишда инсоннинг шахсий эркинлиги ва дахлсизлик ҳуқуқлари бузилиб, аҳолининг ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар фаолиятининг адолатлилиги ва қонунийлигига ишончи йўқолишига олиб келади.

3. **Жиноятнинг объекти** суриштирув, дастлабки тергов, прокуратура ва суд органларининг нормал фаолияти ва обрўйи, фуқароларнинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатлари ҳисобланади.

4. ЖК 234-моддаси 1-қисмида назарда тутилган жиноятнинг **объектив томони** қонунга хилоф равишда ушлаб туришда, яъни шахс эркинлигини қисқа муддатга чеклашда ифодаланади.

Мазкур ҳолатда **ушлаб туриш** деганда, жиноят содир этишда гумон қилинаётган шахсни жиноятга алоқадорлигини ва (зарур ҳолларда) уни қамоққа олиш масаласини ҳал этишда шахсга нисбатан қўлланиладиган қисқа муддатли жиноят-процессуал мажбурлов чораси ҳисобланади. Маъмурий қамоқ тарзидаги ушлаб туриш чораси қонунга хилоф равишда деб квалификация қилиниши мумкин эмас, чунки бундай ушлаб туриш айнан суриштирувчи, терговчи ва прокурор томонидан амалга оширилиши лозим[1]. Юқорида назарда тутилган шартлар мавжуд бўлганда, қилмиш ЖК 205 ва 206-моддалари бўйича квалификация қилиниши талаб этилади.

[1]Қаранг: Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекси, 287-модда.

5. **ЖПК 221-моддасига** мувофиқ, қонунда белгиланган асослардагина, хусусан:

♦ шахс жиноят устида ёки бевосита уни содир этганидан кейин қўлга тушса;

♦ жиноят шоҳидлари, шу жумладан жабрланувчилар уни жиноят содир этган шахс тариқасида тўғридан-тўғри кўрсатсалар;

♦ унинг ўзидан ёки кийимидан, ёнидан ёки уйидан содир этилган жиноятнинг яққол излари топилса;

♦ шахсни жиноят содир этишда гумон қилиш учун асос бўладиган маълумотлар мавжуд бўлиб, у қочмоқчи бўлса ёки доимий яшайдиган жойи йўқ ёхуд шахси аниқланмаган бўлса, ушлаб туришга йўл қўйилади.

6. Ушлаб туриш жиноят иши қўзғатилгунга қадар ҳам, иш қўзғатилгандан кейин ҳам амалга оширилиши мумкин бўлиб, ўз навбатида, охирги ҳолатда ушлаб туриш фақат суриштирувчи, терговчи, прокурор қарорига ва суднинг ажримига мувофиқ амалга оширилади.

7. Ҳар қандай ҳолатда жиноят содир этишда гумон қилинаётган шахсни ушлаб туриш учун олиб борилган жойда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи орган ходими ушлаб туриш баённомасини тузиб, унда қуйидагиларни баён қилиши керак: ким томонидан, қачон, қандай ҳолатда, қонунда белгиланган қандай асосларда ушланган; ушлаб турилган шахс қандай жиноятни содир этишда гумон қилинмоқда; қандай вақтда у милиция ёки бошқа ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органга олиб келинган. Баённомани ушлаб туриш учун асос бўлган ҳолатларни текширувчи милиция ёки бошқа ҳуқуқни муҳофаза қилувчи орган ходими, жиноят содир этишда гумон қилинаётган шахсни ушлаган ваколатли шахс ёки фуқаро, холислар ва ушлаб турилган шахс имзолайди[1].

8. Ушлаб туриш ушлаб турилган шахс милиция ёки ҳуқуқни муҳофаза қилувчи бошқа органга келтирилган вақтдан бошлаб етмиш икки соатдан ортиқ давом этиши мумкин эмас, мустасно ҳолат сифатида

[1]Қаранг: Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодекси, 225-модда, 1-қисм.

қидирувда бўлган шахсни тергов ўтказиладиган жойга етказишни ҳисобга олиб, прокурор ушлаб туриш муддатини ўн кунгача узайтириши мумкин. Ушлаб туриш муддати тугагунга қадар ва асослар мавжуд бўлганда, шахс айбланувчи тариқасида ишда иштирок этишга жалб қилиниши, унга айб эълон қилиниши, ЖПК 109-112-моддалари қоидаларига мувофиқ, сўроқ қилиниши ва ЖПК 236-240-моддалари қоидаларига амал қилган ҳолда эҳтиёт чорасини танлаш ҳақидаги масала ҳал қилиниши зарур.

9. **Ушлаб турилган шахс қуйидаги ҳолларда озод қилиниши мумкин,** агар:

♦ жиноят содир этилганлиги ҳақидаги гумон тасдиқланмаса;

♦ ушлаб турилган шахсга нисбатан қамоққа олиш тарзидаги эҳтиёт чораси қўллаш зарурати бўлмаса;

♦ ушлаб туришнинг белгиланган муддати ўтганда.

Ушлаб турилган шахсни озод қилиш суриштирувчи, терговчи, прокурорнинг қарори ва суднинг ажримига асосан ушлаб турилганлар сақланаётган жойнинг бошлиғи томонидан амалга оширилади. Озод қилиш тўғрисидаги қарор ёки ажрим ушлаб турилганлар сақланадиган жойга келиб тушиши билан дарҳол ижро этилади.

10. **Қонунга хилоф равишда ушлаб туриш** деганда, ЖПК 221-моддасида назарда тутилган қонуний асослар мавжуд бўлмаган ва қонун шартларини бузган ҳолда қисқа муддатли озодликдан маҳрум қилишни тушуниш лозим.

Қонуний асослар мавжуд бўлмаганлиги нафақат ушлаб туриш учун асосларнинг мавжуд бўлмаслиги, балки уни давом эттириш билан боғлиқ асослар йўқлиги билан ҳам изоҳланади, масалан, жиноят содир этилганлиги тўғрисидаги гумон ўз тасдиғини топмаганда. Қўзғатилган жиноят иши доирасида тегишли қарор чиқармасдан ушлаб туришни амалга ошириш ҳам қонуний асосларсиз ушлаб туриш деб баҳоланади.

Бундан ташқари, ЖПК муайян доирага кирувчи шахсларни ушлаб туришга нисбатан иммунитет белгилайди, хусусан, депутатлар, судьялар,

прокурорлар жиноят устида ёки уни содир қилиб бўлган заҳоти қўлга олинганларида ушлаб турилишлари мумкин[1]. Мазкур шахсларнинг бошқа асосларга кўра ушлаб турилишини ҳам қонуний асосларсиз ушлаб туриш сифатида баҳолаш лозим. Шунингдек, дипломатик иммунитетдан фойдаланаётган шахсларни ҳам ушлаб туриш ноқонуний ушлаб туриш сифатида баҳоланиши лозим. Бунда депутат, судья ёки прокурорнинг иммунитетидан фарқли ўлароқ, дипломатик иммунитетга эга шахс ҳар қандай асос мавжуд бўлган тақдирда ҳам ушлаб турилиши мумкин эмас[2].

11. Шарҳланаётган жиноят ушлаб туриш ҳақидаги баённома тузилган ва бу ҳақда ушлаб турилган шахсга эълон қилинган пайтдан эътиборан, ушлаб туриш ҳақидаги баённома тузишга доир қонун талаблари бузилган ҳолда эса – шахс ҳақиқатда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органга келтирилган пайтдан эътиборан жиноят **тугалланган** ҳисобланади.

Агар жиноят қисқа муддатли озодликдан маҳрум қилиш тарзида давом этиб, келгусида юқорида келтирилган процессуал мажбурлов чораси қўллаш учун асослар мавжуд бўлмаса, жиноят тегишли асослар мавжуд бўлмаган ҳолат аниқланган вақтда тугалланган, деб ҳисобланиши лозим. Бу тергов ҳаракатлари, тезкор қидирув фаолияти ва бошқалар акс этган иш материалларида баён этилади ёки аниқланади.

12. Қонунга хилоф равишда ушлаб туриш **субъектив томондан** тўғри қасд билан содир этилиб, айбдор ўзи амалга ошираётган ушлаб туриш ноқонуний эканлигини англайди, бироқ шунга қарамасдан ёки бошқа мотивлар билан ушлаб туришни амалга оширишни хоҳлайди, ёхуд ушлаб турилган шахсни белгиланган жойда тегишли муддатдан ортиқ муддатга ушлаб туради. Агар ноқонуний ушлаб туриш эҳтиётсизлик орқасида амалга оширилган бўлса (масалан, айбдор шахсига нисбатан хатоликка йўл қўйилганда), унда айбдор шахсни мансабга совуққонлик билан қараганлик учун жиноий жавобгарликка (ЖК 207-моддаси) ёки англашилмовчиликка йўл

[1] Қаранг: Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодекси, 223-модда, 1-қисм.
[2] Қаранг: 1961 йилдаги Дипломатик алоқалар тўғрисидаги Вена конвенцияси, 29-модда (Ўзбекистон Республикаси мазкур Конвенцияга 1994 йил 6 майда қўшилган).

қўйганлик учун интизомий жавобгарликка тортиш масаласини қўйиш мумкин.

Жиноятнинг мотиви шахсий манфаатдорлик, ўч олиш, ғаразли мақсадлар ва бошқалар бўлиши мумкин, улар қилмишни квалификация қилишга таъсир қилмайди, бироқ жазо тайинлашда улар ҳисобга олиниши мумкин.

13. Жиноят **субъекти** фақат махсус шахслар, яъни суриштирувчи, терговчи ёки прокурор бўлиши мумкин. Қонунга хилоф равишда ушлаб туриш мазкур ҳаракатларни амалга ошириш ваколатига эга бўлмаган мансабдор шахслар томонидан содир этилганда, уларнинг ҳаракати ЖК 206-моддаси билан ҳокимият ёки мансаб ваколатидан четга чиқиш деб квалификация қилинади.

Бундан ташқари, ушлаб туриш мансабдор шахс бўлмаган фуқаро томонидан амалга оширилган бўлиб, тегишли белгилар мавжуд бўлган тақдирда, шахснинг ҳаракатлари ЖК 229-моддаси бўйича ўзбошимчалик ёки ЖК 138-моддаси бўйича зўрлик ишлатиб ғайриқонуний равишда озодликдан маҳрум қилиш сифатида квалификация қилиниши мумкин.

14. **Шарҳланаётган модданинг 2-қисмида** қонунга хилоф равишда ҳибсга олиш ёки ҳибсда сақлаш учун жавобгарлик белгиланган.

15. **ЖК 234-моддаси 2-қисмининг объектив томони** айбланувчи ёки гумонланувчига нисбатан қамоққа олиш тарзидаги эҳтиёт чорасини қонунга хилоф равишда танлашда ифодаланади, шунингдек, қонунда белгиланган муддатлардан ортиқ муддат ушлаб туриш учун тегишли асослар бўлмагани ҳолда шахсни қонунга хилоф равишда ҳибсда муддатидан ортиқ ушлаб туришда ифодаланади.

16. Жиноят-процессуал кодексининг 242-моддасига мувофиқ, Жиноят кодексида қасддан содир этилиб, уч йилдан ортиқ муддатга озодликдан маҳрум қилиш жазоси назарда тутилган ҳамда эҳтиётсизлик орқасида содир этилиб, Жиноят кодексида беш йилдан ортиқ муддатга озодликдан маҳрум қилиш тарзида жазо назарда тутилган жиноятлар учун

эҳтиёт чораси сифатида қамоққа олиш назарда тутилган. Алоҳида ҳолларда мазкур эҳтиёт чораси қасддан содир этилган жиноятларда уч йилдан ортиқ бўлмаган муддатга озодликдан маҳрум қилиш тарзидаги жазо назарда тутилган, шунингдек, эҳтиётсизлик орқасида содир этилиб, озодликдан маҳрум қилиш тарзидаги беш йилдан ортиқ бўлмаган муддатга озодликдан маҳрум қилиш жазоси назарда тутилган жиноят содир этган шахсларга нисбатан ҳам қўлланиши мумкин.

Эҳтиёт чораси сифатида ҳибсга олиш чораси фақат айбланувчи тариқасида ишга жалб қилган шахсларга нисбатан қўлланиши мумкин. Гумон қилинувчига нисбатан эҳтиёт чорасини қўллашга фақат истисноли ҳоллардагина йўл қўйилиши мумкин[1].

17. Эҳтиёт чораси сифатида қамоққа олиш фақат прокурор санкциясига мувофиқ амалга оширилиши мумкин. Қамоқ тарзида ушлаб туриш чорасини қўллашга санкция бериш вақтида прокурор иш билан пухта танишиб чиқиши ва зарур бўлган ҳолларда айбланувчи ёки гумон қилинувчиларни шахсан сўроқ қилиши, бунда вояга етмаганларни шахсан ўзи сўроқ қилиши зарур.

Бундан ташқари, жиноят-процессуал қонунчилиги алоҳида мазкур эҳтиёт чорасини шахслар учун қўллашнинг қўшимча шартларини белгилайди, хусусан:

♦ Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси депутати, Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгеси депутати, вилоят кенгаш депутатлари, шаҳар ва туман халқ кенгаши депутатларига нисбатан – қоида тариқасида тегишли вакиллик органи розилиги билан;

♦ Ўзбекистон Республикаси Конституциявий суди судьясига нисбатан – Ўзбекистон Республикаси Конституциявий судининг розилиги билан;

♦ Ўзбекистон Республикасининг бошқа судлари судьяларига нисбатан – Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленуми ёки Ўзбекистон Республикаси Олий Хўжалик суди Пленуми розилиги билан;

[1] Қаранг: Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодекси, 226-модда, 3-қисм.

♦ Прокуратура органлари прокурорлари ва терговчиларига нисбатан – Ўзбекистон Республикаси Бош прокурорининг розилиги билан.

18. Агар айбланувчи ёки гумон қилинувчи шахсга нисбатан қонунда кўрсатилган асослар, шунингдек, алоҳида шахсларга нисбатан қўшимча шартларга амал қилмаган ҳолда ва қонунда белгиланган процессуал шаклга риоя этмаган тарзда танланса, **қонунга хилоф равишда ҳибсга олиш** деб топилади.

19. Қонунда белгиланган асослар бўлмаган ҳолда ёки қонуний муддатлари бузилган тарзда қўлланган ҳибсга олиш шаклидаги эҳтиёт чораси **қонунга хилоф равишда ҳибсда сақлаш** ҳисобланади.

Жиноят-процессуал қонунчилигида назарда тутилган алоҳида ҳоллардан ташқари ҳибсда сақлаш учун белгиланмаган жойларда ҳибсда сақлаш ҳам **қонунга хилоф равишда ҳибсда сақлаш** деб ҳисобланади. Бундан ташқари, дипломатик иммунитетга эга бўлган шахсларни қамоққа олиш ёки ҳибсда ушлаб туриш ҳар қандай ҳолатда ҳам ноқонуний ҳибсда сақлаш ҳисобланади.

20. Агар ҳибсга олиш жиноят содир этишда гумон қилинаётган шахсга нисбатан эҳтиёт чораси сифатида қўлланган бўлса, бу ҳолда унга ўн кун ичида айб эълон қилиниши керак. Ушбу вақт мобайнида айб эълон қилинмаса, шахсга нисбатан қўлланган эҳтиёт чораси бекор қилинади (ЖПК 226-моддаси). Айбланувчига нисбатан ҳибсга олиш шаклидаги эҳтиёт чораси уч ойдан ошиб кетмаслиги лозим. Бу муддат Ўзбекистон Республикаси ЖПКнинг 245-моддасидаги ҳолатларга кўра узайтирилиши мумкин.

21. Жиноят шахс қонунга хилоф равишда қамоққа жойлаштирилгандан ёки бу эҳтиёт чорасини унинг қонуний муддатлари ўтиб кетгандан кейин ҳам айбдорга айб эълон қилмасдан ёки тегишли муддатлар узайтирилмасдан ўз кучида қолдирган вақтдан **тугалланган** деб ҳисобланади.

22. **Субъектив томондан** жиноят ҳисбга олишнинг ёки ҳибсда сақлашнинг ноқонунийлигини олдиндан билган ҳолда тўғри қасд билан

содир этилади. Агар қонунга хилоф равишда ҳибсга олиш ёки ҳибсда сақлаш эҳтиётсизлик орқасида содир этилган бўлса (масалан, ҳибсга олинган шахснинг сақланаётган муддати «унутилган» бўлса), бундай ҳолда бу масала мансабга совуққонлик билан қараганлик (ЖК 207-моддаси) учун жавобгарлик ёки мазкур хизматчини тегишли равишда интизомий жавобгарликка тортиш масаласи қўйилиши мумкин. Жиноятнинг мотиви шахсий ёки бошқача хусусиятга эга манфаат бўлиши мумкин.

23. «Била туриб, қонунга хилоф равишда ҳибсга олиш» жиноятининг **субъекти** фақат прокурор, терговчи ёки суриштирувчи бўлиши мумкин.

ЖПК 315-моддасига мувофиқ, «била туриб, қонунга хилоф равишда ҳибсда сақлаш» жиноятининг субъекти, агар бундай сақлаш ЖПКнинг тегишли тартиби билан узайтирилмаган бўлса, белгиланган эҳтиёт чораси муддати тугаши билан ҳибсда турган шахсларни дарҳол озод қилиш бўйича ўзига юклатилган мажбуриятни у ёки бу мотивларга биноан бажармаган ҳибсда ушлаб турилган жой бошлиғи ҳам бўлиши мумкин.

24. Қонунга хилоф равишда ҳибсга олиш шаклидаги эҳтиёт чораси судьянинг қарори билан қўлланилган тақдирда, мазкур шахс ЖК 231-моддаси бўйича жавобгарликка тортилиши лозим[1].

25. Агар қонунга хилоф равишда ҳибсга олиш ёки қонунга хилоф равишда ҳибсда сақлаш мазкур ҳаракатларни амалга ошириш ваколатига кирмаган мансабдор шахс ёки ҳокимият вакили томонидан амалга оширилса, бу ҳолатда мазкур шахснинг ҳаракатлари ЖК 206-моддаси бўйича ҳокимият ёки мансаб ваколати доирасидан четга чиқиш сифатида квалификация қилиниши лозим.

235-модда. Қийноққа солиш ва бошқа шафқатсиз, ғайриинсоний ёки қадр-қимматни камситувчи муомала ҳамда жазо турларини қўллаш

[1] Масалан, судья ишни кўриш учун тайинлашга қадар судланувчига нисбатан эҳтиёт чорасини танлаши мумкин. Қаранг: Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодекси, 397-модда, 5-банд.

Қийноққа солиш ва бошқа шафқатсиз, ғайриинсоний ёки қадр-қимматни камситувчи муомала ҳамда жазо турларини қўллаш, яъни гумон қилинувчига, айбланувчига, гувоҳга, жабрланувчига ёки жиноят процессининг бошқа иштирокчисига ёхуд жазони ўтаётган маҳкумга, уларнинг яқин қариндошларига улардан бирор-бир ахборот, жиноят содир этганлигига иқрорлик кўрсатуви олиш, уларни содир этилган қилмиш учун ўзбошимчалик билан жазолаш ёхуд бирор-бир ҳаракатни содир этишга мажбурлаш мақсадида суриштирувчи, терговчи, прокурор томонидан ёки ҳуқуқни муҳофаза қилиш органининг, жазони ижро этиш муассасасининг бошқа ходими томонидан қўрқитиш, уриш, дўппослаш, қийнаш, азоб бериш ёки қонунга хилоф бошқа ҳаракатлар воситасида содир этилган қонунга хилоф руҳий ёки жисмоний таъсир кўрсатиш -

уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёки бир йилдан уч йилгача озодликни чеклаш ёхуд уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўша ҳаракатлар:

а) ҳаёт ва соғлиқ учун хавфли бўлган зўрликни қўллаган ҳолда ёки шундай зўрликни қўллаш таҳдиди билан;

б) миллий, ирқий, диний ёки ижтимоий камситиш замирига асосланган ҳар қандай сабаб бўйича;

в) бир гуруҳ шахслар томонидан;

г) такроран;

д) вояга етмаган шахсга ёки ҳомиладорлиги айбдорга аён бўлган аёлга нисбатан содир этилган бўлса,-

уч йилдан беш йилгача озодликни чеклаш ёхуд уч йилдан беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ушбу модданинг биринчи ёки иккинчи қисмларида назарда тутилган ҳаракатлар баданга оғир шикаст етказилишига ёхуд бошқа оғир оқибатларга сабаб бўлса, -

муайян ҳуқуқдан маҳрум этиб, беш йилдан саккиз йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Ўзбекистон Республикаси Конституциясида: «Ҳеч ким қийноққа солиниши, зўравонликка, шафқатсиз ёки инсон қадр-қимматини камситувчи бошқа тарздаги тазйиққа дучор этилиши мумкин эмас»[1], – деб мустаҳкамлаб қўйилган. Конституциянинг ушбу 26-моддаси 1948 йилда қабул қилинган Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон Декларациясининг 5-моддасига мос келади.

Конституция қийноққа солиш, шафқатсиз, ғайриинсоний ёки қадр-қимматни камситувчи ҳисобланган муомала ҳамда жазо турларини қўллашни тақиқлашни талаб қилувчи халқаро ҳуқуқнинг умумэътироф этилган принциплари ва нормалари Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида амалга оширилишига замин яратади. Қийноққа солиш, бошқа шафқатсиз, ғайриинсоний ёки қадр-қимматни камситувчи муомала ҳамда жазо турлари халқаро ҳамжамият томонидан ғайриинсоний ва йўл қўйиб бўлмайдиган ҳолат сифатида тан олинади. Амалда қийноққа солиш, масалан, 1949 йил 12 августдаги Ҳарбий асирлар билан қилинадиган муомала тўғрисидаги Конвенция[2], 1966 йил 19 декабрдаги Фуқаролик ва сиёсий ҳуқуқлар тўғрисидаги халқаро Пакт[3], 1995 йил 26 майдаги Инсоннинг асосий ҳуқуқ ва эркинликлари тўғрисидаги МДҲ Конвенцияси[4], 1984 йил 10 декабрдаги Қийноқ ҳамда муомала ва жазолашнинг қаттиқ шафқатсиз, инсонийликка зид ёки қадр-қимматни камситувчи турларига қарши Конвенция ва бошқа қатор ҳужжатларда тақиқланган. Қийноқ ҳамда муомала ва жазолашнинг қаттиқ, шафқатсиз, инсонийликка зид ёки қадр-қимматни камситувчи турларини қўллашни ҳеч бир мансабдор шахснинг буйруғи, ҳеч қандай фавқулодда

[1] Ўзбекистон Республикаси Конституцияси, 26-модда.
[2] Қаранг: 1949 йил 12 августдаги «Ҳарбий асирлар билан муомала тўғрисида»ги Женева Конвенцияси, 3-моддаси 1-қисми 1-бандининг «а» банди, 17-моддаси 4-қисми (Ўзбекистон Республикаси мазкур Конвенцияга 1993 йил 3 сентябрда қўшилган).
[3] Қаранг: 1966 йил 19 декабрдаги «Фуқаролик ва сиёсий ҳуқуқлар тўғрисида»ги халқаро Пакт, 7-модда (Ўзбекистон Республикаси мазкур Пактга 1995 йил 31 августда қўшилган).
[4] Қаранг: 1995 йил 26 майдаги «Инсон ҳуқуқлари ва асосий эркинликлари тўғрисида»ги МДҲ Конвенцияси, 3-модда.

ҳолат, уруш ҳолати ёки уруш хавфи, миллий хавфсизликка таҳдиди, ички сиёсий беқарорлик ёки бошқа ҳар қандай тасодиф билан оқлаб бўлмайди[1].

Қийноқ ҳамда муомала ва жазолашнинг қаттиқ, шафқатсиз, инсонийликка зид ёки қадр-қимматни камситувчи турларини қўллаш жиноий жавобгарликни келтириб чиқарувчи ҳаракат ҳисобланади. Қийноққа солиш фактининг ўзи халқаро ҳамжамият томонидан халқаро ҳуқуқнинг асосий принциплари ва нормаларини бузувчи оғир ҳуқуқбузарлик, инсонга қарши жиноят сифатида тан олинади[2].

Мустақил Ўзбекистоннинг Жиноят кодекси қийноқ сифатида тан олинган ҳаракатни амалга оширгани учун жавобгарликни аввалбошданоқ халқаро ҳуқуқ талабларига асосан белгилаган. Лекин халқаро ҳуқуқнинг амалда қийноқни тақиқлаш ва айбдор шахсни жиноий жавобгарликка тортишни талаб қилувчи нормаларининг имплементацияси тарқоқ ва тизимга солинмаган эди. Хусусан, «Қийноқ ҳамда муомала ва жазолашнинг қаттиқ, шафқатсиз, инсонийликка зид ёки қадр-қимматни камситувчи турлари» тушунчаси бўлмаган. Ўзбекистон Республикасининг 2003 йил 30 августдаги «Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритиш тўғрисида»ги Қонуни[3] жиноят қонунчилигидаги мазкур камчиликни бартараф этди ҳамда унга изчиллик ва тизимлилик бахш этди.

2. Жиноятнинг **объекти** одил судлов манфаати, адолатли суд муҳокамасининг таъминланиши, шу билан бирга «жиноят содир этган ҳар бир шахсга адолатли жазо берилиши ҳамда айби бўлмаган ҳар бир шахс

---

[1] Қаранг: 1979 йил 17 декабрдаги Ҳуқуқ-тартиботни сақлашга оид мансабдор шахсларнинг ҳаракати Кодекси (Ўзбекистон Республикаси мазкур Кодексга 1997 йил 30 августда қўшилган); 1984 йил 10 декабрдаги Қийноқ ҳамда муомала ва жазолашнинг қаттиқ шафқатсиз, инсонийликка зид ёки қадр-қимматни камситувчи турларига қарши Конвенция (Ўзбекистон Республикаси мазкур Конвенцияга 1995 йил 31 август куни қўшилган).

[2] *Қаранг:* 1998 йил 17 июлдаги Халқаро жиноят судининг Рим Статути, 7-модда, 1-қисм, «а» банди.

[3] *Қаранг:* Ўзбекистон Республикасининг 2003 йил 30 августдаги «Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритиш тўғрисида»ги Қонуни, 20-модда.

жавобгарликка тортилмаслиги, ҳукм қилинмаслиги»[1] ҳисобланади. Факультатив объект қийноққа солинган шахснинг ҳаёти ёки соғлиғи, унинг шаъни ва қадр-қимматидир.

3. **Объектив томондан** жиноят бевосита қуйидаги ҳаракатлардан бирини содир этиш орқали амалга оширилиши, яъни:

♦ қийноққа солиш;

♦ шафқатсиз, ғайриинсоний муомала ва жазо турларини қўллаш;

♦ шахснинг қадр-қимматини камситувчи муомала ва жазо турларини қўллаш.

4. Шарҳланаётган модда матнидаги **қийноқ** сифатида жабрланувчи шахсга нисбатан қасддан етказилган кучли оғриқ, жисмоний ёки маънавий азоб бериш тарзидаги ҳар қандай ҳаракат тушунилади[2]. Бунда шуни инобатга олиш керакки, «шафқатсиз, инсонийликка зид муомала ва жазо»дан фарқли ўлароқ, қийноқ анчагина кучли ва шафқатсиз азоб бериш билан тавсифланади[3]. «Қийноқ» тушунчаси билан «инсонийликка зид ёки қадр-қимматни камситувчи муомала» тушунчаси ўртасидаги фарқ азоб бериш интенсивлиги ҳар хиллигида ифодаланади[4]. Қийноқ шафқатсиз муомаланинг нисбатан оғир тури ҳисобланади. Бундан ташқари, қийноқ ҳар доим қадр-қимматни камситувчи муомала бўлган[5].

Систематик тарзда инсонийликка зид ёки шафқатсиз муомаланинг қўлланилиши, у оддий қийноқдагига хос бўлган жиддий оқибатларни келтириб чиқармаса ҳам, қийноқ сифатида тан олиниши керак.

5. **Ғайриинсоний муомала ёки жазо** деганда, интенсивлик нуқтаи назаридан қийноқ пайтида етказилаган азобга нисбатан заиф бўлган кучли

---

[1] Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодекси, 2-модда, 1-қисм.

[2] *Қаранг:* 1984 йил 10 декабрдаги Қийноқ ҳамда муомала ва жазолашнинг қаттиқ шафқатсиз, инсонийликка зид ёки қадр-қимматни камситувчи турларига қарши Конвенция, 1-модда, 1-қисм (Ўзбекистон Республикаси ушбу Конвенцияга 1995 йил 31 декабрда қўшилган).

[3] *Қаранг:* Инсон ҳуқуқлари бўйича Европа судининг 1978 йил 18 январдаги *Irland gegen Vereinigtes Kunikgreich* иши бўйича Қарори. // Berger V. Op. cit. S. 84-85.

[4] Ўша жойда.

[5] *Қаранг: Frowein J., Peukert W.* Kommentar zur EMRK. 2. A. Kehl, Strassburg, Arlington, 1996. S. 41.

жисмоний ёхуд руҳий азоб беришни тушуниш керак[1]. Шафқатсиз ёки ғайриинсоний муомала турлари жабрланувчининг узлуксиз вақт мобайнида ёмон санитария шароитида бўлиши ва унга тиббий ёрдам зарур бўлган шароитда тиббий ёрдамсиз қолиши, узоқ вақт мобайнида озиқ-овқат, сув ва бошқалардан маҳрум этиш орқали жиддий маънавий азоб беришдан иборат бўлиши мумкин.

Қадр-қимматни камситувчи муомала ва жазо – бу жабрланувчини ҳақоратлаш, камситиш ёки жисмоний ва маънавий қаршилигини синдириш учун қўрқув, тушкунлик ва номукаммаллик ҳиссини уйғотишга қаратилган муомала. Қадр-қимматни камситувчи муомала ва жазо турларига мисол тариқасида жабрланувчининг қонуний ҳаракатини таъминлаш учун зарур ҳисобланмаган жисмоний куч ёки руҳий таъсир ўтказишни кўрсатиш мумкин.

6. Муомала ва жазолашнинг қийноқ ҳамда инсонийликка зид, шафқатсиз ёхуд қадр-қимматни камситувчи турлари ҳам жисмоний, ҳам руҳий таъсир ўтказиш орқали амалга оширилиши мумкин.

Мазкур ҳолатда таъсир этиш деганда, жабрланувчига унинг хоҳишига қарши амалга ошириладиган ва унга аниқ жисмоний ёхуд руҳий азоб берадиган, яъни зўравонлик ҳисобланадиган таъсир этишни тушуниш керак.

Жиноят кодексининг шарҳланаётган моддаси тахминан жисмоний ёки руҳий зўрликни амалга ошириш усулларини кўрсатади: қўрқитиш, уриш, дўппослаш, қийнаш, азоб бериш ва бошқалар. Мазкур рўйхат мукаммал ҳисобланмайди ва бошқа ҳаракатлар ҳам жисмоний ёхуд руҳий таъсирлар тушунчасига мос тушиши мумкин, уларнинг ноқонуний характерда эканлиги белгиларидан аниқланади. Масалан, шарҳланаётган моддага асосан таъқиб қилинадиган хатти-ҳаракат деб, шунингдек, озиқ-овқат ва сувдан маҳрум қилиш, шовқин орқали таъсир ўтказиш, уйқудан

[1] *Қаранг:* Қаранг: Инсон ҳуқуқлари бўйича Европа судининг 1978 йил 18 январдаги *Irland gegen Vereinigtes Kunikgreich* иши бўйича Қарори. // Berger V. Op. cit. S. 84-85.

маҳрум қилиш, девор олдида туришдан тортиб ва тергов ҳаракатини олиб бориш тартиби ҳамда шартларини бузиш ва бошқалар ҳисобланади[1].

(*Жисмоний ёхуд руҳий зўрлик ҳамда муомала ҳақида батафсилроқ ЖК 164-моддаси шарҳига қаранг*).

Шуни назарда тутиш лозимки, жабрланувчига фақат қонуний санкция орқали юзага келувчи, ушбу санкциялардан ажратиб бўлмайдиган ёки улар орқали тасодифан етказилган оғриқ ва азоблар қийноқ, ғайриинсоний, шафқатсиз ёки қадр-қимматни камситувчи муомала ва жазо ҳисобланмайди[2].

7. Шахснинг хатти-ҳаракатларини қийноқ сифатида, шунингдек, ғайриинсоний, шафқатсиз ёки қадр-қимматни камситувчи муомала ва жазо турларини тан олиш учун, жисмоний ёки руҳий таъсирнинг йўналтирилишини аниқлаш зарур. Қонунда тўғри кўрсатилганидек, жисмоний ёки руҳий таъсирни шарҳланаётган модда бўйича квалификация қилинадиган жиноят сифатида квалификация килиш учун у бир гуруҳ шахсларга, яъни, гумон қилинувчи, айбланувчи, гувоҳ, жабрланувчи ёки жиноят процессининг бошқа иштирокчиси ёхуд жазони ўтаётган маҳкум ёки уларнинг яқин қариндошларига қарши қаратилган бўлиши лозим. Мазкур шахсларнинг рўйхати тугал ва кенгайтириб талқин этиш мумкин эмас. Мазкур шахслар барча жиноят процесси фаолиятининг субъекти ҳисобланади ва уларнинг қонуний мақоми амалдаги қонунчилик орқали тартибга солинган.

Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексига асосан шахс:

♦ **гумон қилинувчи** – жиноят содир этгани тўғрисида маълумотлар бор бўлса-да, бу маълумотлар уни ишда айбланувчи тариқасида иштирок этишга жалб қилиш учун етарли бўлмаган шахсдир. Шахсни гумон

[1] *Қаранг:* Ўзбекистон Республикаси Олий судининг 2003 йил 19 декабрдаги «Гумон қилинувчи ва айбланувчини ҳимоя ҳуқуқи билан таъминлашга оид қонунларни қўллаш бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги қарори.

[2] *Қаранг:* 1984 йил 10 декабрдаги Қийноқ ҳамда муомала ва жазолашнинг қаттиқ шафқатсиз, инсонийликка зид ёки қадр-қимматни камситувчи турларига қарши Конвенция, 1-модда, 1-қисм (Ўзбекистон Республикаси ушбу Конвенцияга 1995 йил 31 декабрда қўшилган).

қилинувчи тариқасида эътироф этиш тўғрисида суриштирувчи, терговчи ёки прокурор қарор чиқаради (ЖПК 47-моддаси);

♦ **айбланувчи** – ЖПКда белгиланган тартибда айбланувчи тариқасида ишда иштирок этишга жалб қилиниши ҳақида қарор чиқарилган шахсдир. Айбланувчи судда судланувчи деб, ҳукм чиқарилганидан кейин эса, маҳкум ёки оқланган деб аталади (ЖПК 45-моддаси);

♦ **гувоҳ** – жиноят иши бўйича аниқланиши лозим бўлган бирор ҳолатни билиши мумкин бўлган ҳар қандай шахс гувоҳ сифатида кўрсатув бериш учун чақирилиши мумкин (ЖПК 65-моддаси). Гувоҳлик кўрсатмалари беришга жалб қилинмаган шахслар гувоҳ бўла олмайди (ЖПК 115-моддаси). Гумон қилинувчи ва айбланувчининг яқин қариндошлари гувоҳ тариқасида фақат ўзларининг розиликлари билан сўроқ қилиниши мумкин;

♦ **жабрланувчи** – жиноят натижасида маънавий, жисмоний ёки мулкий зарар етказилган деб ҳисоблаш учун далиллар бўлган шахс. Жабрланувчи деб эътироф этиш ҳақида суриштирувчи, терговчи, прокурор қарор, суд эса ажрим чиқаради (ЖПК 54-модда);

♦ **жиноят процессида иштирок этувчи бошқа шахслар** – ЖПК 6-бобида кўрсатилган шахслардан бири: эксперт мутахассис, таржимон, холислар. Бошқа шахслар жиноят ишига алоқадорликларидан қатъи назар жиноят процессининг бошқа иштирокчилари деб тан олинмайди;

♦ **судланган** – суд муҳокамасидан сўнг унга нисбатан айблов ҳукми чиқарилган ва шу асосда муайян жазо тури ва миқдори белгиланган шахс. Ҳукм ижроси бошланган пайтдан шахс жазо ўтаётган ҳисобланади, бу ҳақда ҳукм чиқарган суднинг тегишли фармойиши чиқарилади. Шахсни шарҳланаётган модда мазмуни бўйича жазони ўтаётган деб тан олиш унга тайинланган жазонинг тури ва миқдори билан боғлиқ эмас, бу шу каби тоифадаги жиноий ишларни кўриб чиқишда суд-тергов органлари томонидан ҳисобга олиниши керак.

(*Яқин қариндошлар тушунчаси тўғрисида Жиноят кодекси Махсус қисмининг VIII бўлимига қаранг.*)

Шуни назарда тутиш керакки, шарҳланаётган модда учун шахсни унга нисбатан юқорида жиноят-процессуал мақомларда кўрсатиб ўтилган қийноқ, бошқа ғайриқонуний шафқатсиз ёки қадр-қимматни камситувчи муомала ва жазо қўлланилганлиги ҳақидаги қарор расман чиқарилганлиги аҳамиятга эга эмас. Бунда унинг фактик ҳолати муҳим ҳисобланади. Мисол учун, шахс жиноят содир этишда гумон қилиниб, қўлга олинган пайтдан бошлаб гумон қилинувчи сифатида, мазкур иш бўйича унга ҳар қандай ҳолатлар маълум бўлган пайтдан бошлаб гувоҳ сифатида тан олинади ва ҳоказо.

8. Кўрсатилган шахсларга нисбатан жисмоний ёки руҳий таъсир ўтказиш ҳам бевосита, ҳам унга яқин кишиларга нисбатан амалга оширилиши мумкин. Мисол учун, суриштирувчи, терговчи, прокурор ёки бошқа ҳуқуқни муҳофаза қилувчи орган ходимларининг жабрланувчи, гумон қилинувчи ёхуд айбланувчининг қонуний вакилларига, ҳимоячига ёки бошқа шахсларга таъсири қийноқ сифатида тан олинади. Бунда таъсирни жабрланувчига нисбатан қийноқ сифатида, таъсирнинг бевосита объекти ҳисобланган бошқа шахсга нисбатан эса шахсга нисбатан тегишли жиноят сифатида квалификация қилиш керак. Масалан, айбланувчини ўзига қарши кўрсатув беришга мажбур қилиш мақсадида ҳуқуқни муҳофаза қилувчи орган ходими томонидан унинг ҳомийси соғлиғига зарар етказилган, натижада айбланувчи ўзига қарши кўрсатув беришга мажбур бўлган. Ходимнинг ҳаракати амалдаги ЖК 235-моддаси бўйича айбланувчига нисбатан қийноқ ва ҳомийнинг соғлиғига қарши жиноят сифатида Жиноят кодексининг тегишли моддалари бўйича квалификация қилиниши керак.

9. **Субъектив томондан** шарҳланаётган жиноят тўғри қасднинг ва таркибнинг субъектив томонининг зарурий белгиси ҳисобланган махсус мақсаднинг мавжудлиги билан тавсифланади. Бунда шуни назарда тутиш керакки, қонун томонидан жиноятни содир этиш мақсади муқобил тартибда аниқланади, яъни ҳаракатни ЖК 235-моддаси бўйича жиноят деб тан олиш учун субъект қуйидаги мақсадларга эришишга ҳаракат қилиши лозим:

♦ бирор-бир ахборот олиш;

♦ жиноят содир этганликка иқрор бўлиш;

♦ содир қилинган жиноят учун ўзбошимчалик билан жазолаш;

♦ жабрланувчини муайян ҳаракатларни содир этишга мажбурлаш.

Мақсаднинг конкрет йўналтирилганлиги жиноятни квалификация қилишга таъсир этмайди, лекин суд томонидан жазони индивидуаллаштириш пайтида инобатга олиниши мумкин. Қилмишнинг мотиви ҳам жиноятни квалификация қилишга таъсир этмайди, лекин жазони индивидуаллаштиришда инобатга олиниши мумкин. Қоида тариқасида ғаразгўйлик, моддий манфаатдорлик, мансабпарастлик, нотўғри тушунилган адолат ҳисси, ўзини намоён қилишга интилиш ва бошқалар мотив бўлиши мумкин.

10. **Жиноят фақат махсус субеъкт:**

♦ суриштирувчи;

♦ терговчи;

♦ прокурор ёки бошқа ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар, жазони ижро этиш муассасалари ходимлари томонидан содир этилиши мумкин.

Суриштирувчи – суриштирув органининг бошлиғи ёки шундай органларнинг мансабдор шахсига суриштирув органи бошлиғининг топшириғига биноан: жиноятнинг олдини олиш ёки унга йўл қўймаслик; далилларни тўплаш ва сақлаш; жиноят содир этишда гумон қилинганларни ушлаш ва гумон қилинувчиларни ҳамда айбланувчиларни қидириб топиш; жиноят туфайли етказилган моддий зиён қопланишини таъминлаш учун кечиктириб бўлмайдиган тергов ҳаракатларини юритувчи шахс. Суриштирув органларининг рўйхати ЖПК 38-моддасида кўрсатилган ва бу рўйхат тўлиқ ҳисобланади.

Терговчи – вазифаси дастлабки терговни олиб бориш бўлган, қонунда белгиланган тартибда прокурор, ички ишлар, Миллий хавфсизлик хизмати органларидан тайинланган шахс[1].

[1] *Қаранг:* Большой юридический словарь. // Под. ред. *А.Я.Сухарёв, В.Е.Крутских.* – М.: ИНФРА-М, 2000. 561-бет.

Прокурор – бу прокуратура органларининг суриштирув ва дастлабки тергов босқичларида қонунларнинг аниқ ва бир хилда ижро этилиши устидан назоратни амалга ошириш ваколатига эга бўлган мансабдор шахс.

11. Шуни назарда тутиш керакки, шарҳланаётган модданинг матнидаги шахсни суриштирувчи, терговчи ёки прокурор сифатида, фақат иш бўйича шахсларга нисбатан жиноят субъекти томонидан жисмоний ёки руҳий акт ҳисобланган қийноқ ёки шафқатсиз, инсонийликка зид, унинг қадр-қимматини камситувчи ҳаракатлар содир этилаётган жиноят иши бўйича масъул бўлсаларгина, тан олиниши мумкин. Акс ҳолда, шахс ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг бошқа ходими сифатида тан олиниши керак.

Масалан, қийноққа солиш:

- терговчи томонидан содир этилган деб – агар айбдор мансабдор шахс бўлиб, дастлабки тергов юритилаётгани маълум бир аниқ иш бўйича масъул бўлсагина;
- ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг бошқа шахслари томонидан содир этилган деб – гарчи у штат жадвалида терговчи лавозимида туриб, жиноят ишларини тергов қилаётган бўлса-да, муайян бир иш бўйича дастлабки терговни юритишда масъул ҳисобланмаса, топилади.

12. **Ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларининг бошқа ходимлари** деб, ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларининг штат ходими ҳисобланган, одил судловни амалга оширишга кўмаклашувчи, лекин юритилаётган жиноий иш учун масъул бўлмаган шахслар тушунилиши мумкин. Бундай ходимлар жумласига оддий милиция ходимлари, солиқ хизмати, Миллий хавфсизлик хизмати ва техник функцияларни амалга оширувчи бошқа: гумон қилинувчи ёки айбланувчини қўриқлаш, назорат қилиш ва бошқа ишларни бажарувчи шахслар киради.

Жазони ижро этиш муассасасининг ходими деб, мансаб ваколатидан қатъи назар, мазкур муассасанинг штат жадвали бўйича ходим ҳисобланган мансабдор шахсларни, агар улар қийноқдан жабрланганга боғлиқ бўлган жиноий иш бўйича суриштирувчи бўлмасалар, ҳисоблаш лозим. Акс ҳолда,

мазкур шахс суриштирувчи ҳисобланиши керак. Масалан, жазони озодликдан маҳрум этиш тарзида ўташ колонияси раҳбари жазони ижро этиш муассасаси ходими сифатида тан олиниши лозим, лекин колонияда жиноят содир этилса, у бу иш билан боғлиқ бўлган шахсга (жабрланувчи, гумонланувчи, гувоҳга) нисбатан суриштирувчи мақомига эга бўлади.

Ўзбекистоннинг амалдаги қонунчилигига биноан қуйиагилар жазони ижро этиш бўйича муассасалардир:

- суд (ижрочилари)– жарима тарзидаги жазога нисбатан;
- ички ишлар органлари – муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш, ахлоқ тузатиш ишлари, қамоқ, озодликдан маҳрум қилиш ва ўлим каби жазоларни ижро этиш бўйича. Муайян ҳуқуқдан маҳрум этиш тарзидаги ҳукм талаблари судланганнинг иш жойи маъмурияти томонидан, шунингдек, муайян иш фаолияти билан шуғулланишга рухсат бериш ҳуқуқига эга бўлган органлар томонидан бажарилади;
- ҳарбий қисм бошлиқлари – хизмат бўйича чеклаш тарзидаги жазони ижро этиш бўйича ҳарбий хизматчиларга нисбатан;
- гарнизон гауптвахталари – ҳарбий хизматчиларга нисбатан қамоқ жазосини ижро этиш ҳолатида;
- махсус ташкил этилган ҳарбий қисмлар – интизомий қисмга жўнатиш тарзидаги жазога нисбатан;
- унвон берган орган – ҳарбий ёки махсус унвондан маҳрум қилиш кўринишидаги жазога нисбатан, муассасалар ҳисобланади.

13. Агар шарҳланаётган жиноят ҳуқуқни муҳофаза қилиш органи ходими бўлмаган шахс томонидан, (масалан, терговчининг жамоатчи ёрдамчиси, суриштирувчи ёхуд унинг қариндошлари ва бошқалар), лекин суриштирувчи, терговчи ёки ҳуқуқни муҳофаза қилиш органи бошқа ходимининг фитнаси, иғвоси, рухсати ёки номига розилиги билан содир этилган бўлса, унинг ҳаракати ЖК 28-моддаси 5-қисми, 235-моддаси бўйича жиноят содир этишда воситаларни етказиб берганлик белгисига кўра қийноққа солиш ва бошқа шафқатсиз, ғайриинсоний ёки

қадр-қимматни камситувчи муомала ёки жазо турларини қўллашда ёрдамчилик қилиш сифатида квалификация қилиниши лозим. Суриштирувчини, терговчини ёки ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари бошқа ходимини, ўз навбатида, жиноят содир этишда бошқа воситалардан фойдаланиш белгисига кўра, ЖК 235-моддаси бўйича иштирокчи сифатида жавобгарликка тортиш керак (ЖК 28-моддаси 2-қисми).

14. Шарҳланаётган жиноят формал таркибли қилмиш сифатида шаклланган, яъни уни тугалланган жиноят сифатида тан олиш учун қонунга хилоф бирор-бир оқибат келиб чиқиши талаб этилмайди.

Жиноят жисмоний ёки руҳий таъсир кўрсатилган пайтдан бошлаб **тугалланган** ҳисобланади.

15. **Шарҳланаётган модданинг 2-қисми** шарҳланаётган жиноятнинг квалификация қилинган турларини содир этганлик учун жавобгарликни назарда тутади.

Квалификация қилиш белгилари сифатида қуйидагилар намоён бўлади:

♦ ҳаёт ёки соғлиқ учун хафли бўлган зўрликни қўллаган холда ёки шундай зўрликни қўллаш таҳдиди билан;

♦ миллий, ирқий, диний ёки ижтимоий камситиш замирига асосланган ҳар қандай сабаб бўйича;

♦ бир гуруҳ шахслар томонидан;

♦ такроран;

♦ вояга етмаган шахсга ёки ҳомиладорлиги айбдорга аён бўлган аёлга нисбатан содир этилганда.

(*Мазкур белгилар ҳақида ЖК 56, 104, 141, 164-моддалари шарҳига қаранг.*)

16. Бир гуруҳ шахслар томонидан содир этиш белгисига кўра квалификация қилишда судлар шуни инобатга олишлари зарурки, бир гуруҳ шахслар томонидан жиноят содир этишни муайян ишга алоқадорлигидан қатъи назар, ҳуқуқни муҳофаза қилиш органининг камида икки нафар ходими ташкил этади. Шарҳланаётган модданинг бир гуруҳ шахслар

томонидан содир этилиши белгиси муайян иш бўйича терговчи ёки суриштирувчининг иғвоси, рухсати ёки жимгина розилиги билан ҳуқуқни муҳофаза қилиш органи бошқа ходимлари томонидан қийноқ, бошқа ғайриинсоний ёки шафқатсиз, қадр-қимматни камситувчи муомала ва жазо қўлланилгандагина бўлади. Бундай ҳолатда қийноқни қўллаётган, лекин муайян жиноий ишга масъул бўлмаган шахснинг (масалан, қўриқлаш ходими, тергов бўлимининг бошлиғи ва бошқаларнинг) ҳаракатлари шарҳланаётган жиноятнинг бевосита ижрочиси сифатида, мазкур иш бўйича суриштирувчи ёки терговчи, прокурор ҳаракатлари ЖК 28-моддаси 5-қисми ва 235-моддаси 2-қисмининг «в» банди бўйича квалификация қилиниши керак.

17. **ЖК 235-моддаси 3-қисмида** қийноқни ва бошқа ғайриинсоний ёки шафқатсиз, қадр-қимматни камситувчи муомала ва жазо турларини оддий ёки квалификация қилинган турларини қўллаганлик оқибатида баданга оғир шикаст етказилишига ёки бошқа оғир оқибатларга олиб келган ҳаракатлар учун жавобгарлик назарда тутилган.

(*Баданга оғир шикаст етказилиши тушунчаси тўғрисида ЖК 104-моддаси, бошқа оғир оқибатлар тушунчаси тўғрисида ЖК 231-моддаси шарҳига қаранг.*)

18. Қийноқ, азоб бериш, таҳдид, алдов, бошқа шафқатсиз ёки инсон қадр-қимматини камситувчи муомала, бошқа ғайриқонуний чоралар, шунингдек, гумон қилинувчи, айбланувчининг ҳимояланиш ҳуқуқини бузиш билан қўлга киритилган далилларни айбловга асос қилиб олиб бўлмайди.

Суриштирувчи, терговчи, прокурор, суд (судья) қамоқда ушлаш жойларидан келтирилган шахслардан улар билан суриштирув ёки тергов давомида қандай муносабатда бўлишганлигини, шунингдек, ушлаб туриш шароитлари ҳақида ҳар доим сўрашлари шарт. Қийноқ ёки бошқа ноқонуний суриштирув, тергов усулларининг қўлланилиши, ҳар бир факт бўйича келтирилган далил, исбот, шу жумладан суд-тиббий текширувини кўриб

чиқиш ва натижалар бўйича ҳам процессуал, ҳам мансабдор шахсга нисбатан жиноят иши қўзғатишгача бўлган бошқа ҳуқуқий чоралар кўрилиши шарт.

236-модда. Тергов қилишга ёки суд ишларини ҳал этишга аралашиш

Тергов қилишга ёки суд ишларини ҳал этишга аралашиш, яъни ишни ҳар томонлама, тўла ва холисона ўрганилишига тўсқинлик қилиш мақсадида суриштирувчи, терговчи ёки прокурорга ёхуд адолатсиз ҳукм, ҳал қилув қарори, ажрими ёки қарор чиқарилишига эришиш мақсадида судьяга турли шаклда қонунга хилоф равишда таъсир ўтказиш, -

уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёки бир йилдан уч йилгача озодликни чеклаш ёки уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўша ҳаракат мансабдор шахс томонидан содир этилган бўлса, -

олти ойгача қамоқ ёки муайян ҳуқуқдан маҳрум этиб, уч йилдан беш йилгача озодликни чеклаш ёки уч йилдан беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Конституциянинг 106-моддасига кўра, «Ўзбекистон Республикасида суд ҳокимияти қонун чиқарувчи ва ижро этувчи ҳокимиятлардан, сиёсий партиялардан, бошқа жамоат бирлашмаларидан мустақил ҳолда иш юритади».

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 112-моддасига мувофиқ, «Судьялар мустақилдирлар, фақат қонунга бўйсунадилар. Судьяларнинг одил судловни амалга ошириш борасидаги фаолиятига бирон-бир тарзда аралашишга йўл қўйилмайди ва бундай аралашиш қонунга мувофиқ жавобгарликка сабаб бўлади». Шунга кўра, суднинг адолатни қарор топтиришдаги фаолиятига ҳеч ким, ҳеч қандай шаклда аралашишга ҳақли эмас.

2. Тергов қилишга ёки суд ишларни ҳал этишга аралашишнинг **ижтимоий хавфлилиги** шундаки, бундай ҳаракатлар оқибатида тергов ва суд органларининг нуфузига путур етади, уларга аҳолининг ишончи камаяди, адолат ҳамда ушбу органлар томонидан қабул қилинадиган қарорларнинг асосланганлиги бузилади, корхона, муассаса, ташкилот, жамоат бирлашмалари ва фуқароларнинг ҳуқуқ ҳамда манфаатлари поймол бўлади. Бундан ташқари, шарҳланаётган жиноятни содир этиш адолатга қарши бошқа ижтимоий хавфли ҳаракатларни амалга оширишга замин яратади.

3. Жиноятнинг **объекти** суд органларининг мустақиллиги ва обрўйи, суриштирув, тергов, прокуратура органларининг жиноий ишларни тергов қилиш ва (ёки) судларнинг жиноий, фуқаролик, хўжалик ёки маъмурий ишларни ҳал қилиш каби нормал фаолияти ҳисобланади.

4. **Объектив томондан** жиноят фаол ҳаракат – тергов қилишга ёки суд ишларини ҳал этишга аралашишда ифодаланади.

5. **Тергов** – бу жиноят процессининг бир босқичи бўлиб, прокурор назорати остида жиноят ҳодисаси юз берган-бермаганлиги, жиноят содир этишда айбдор шахсларни, жиноятда уларнинг айб даражаси, жиноят оқибатида келиб чиққан зарарнинг хусусияти ва миқдори, жиноятнинг сабаблари ҳамда иш учун аҳамиятга эга бошқа ҳолатларни аниқлаш учун суриштирув ва дастлабки тергов органлари томонидан далилларни тўплаш, текшириш ва баҳолашдан иборат фаолият. Тергов жиноят ишини бекор қилиш ёки ишни судга юбориш билан тамомланади (тиббий йўсиндаги мажбурлов чораларини қўллаш учун судга юборишни ҳам ўз ичига олади).

6. **Суд ишларини ҳал этиш** – бу махсус ваколатли давлат органи – суд томонидан суд мажлисида тўплаган ёки тарафлар тақдим этган далиллар асосида ўтказиладиган текшириш жараёни. Суд ишларини ҳал этиш махсус ҳужжат: ҳукм, ҳал қилув қарори, ажрим ва қарор қабул қилиш билан тамомланади.

Суд ишлари деганда, нафақат биринчи инстанция судида кўриладиган ишлар, балки апелляция, кассация ва назорат тартибида иш юритиш,

шунингдек, янги очилган ҳолатлар бўйича иш юритиш хам тушунилиши керак.

7. **Тергов қилишга ёки суд ишларини ҳал этишга аралашиш** – бу жисмоний шахслар томонидан суриштирувчи, терговчи, прокурор ёки судья (шунингдек, судьялар ҳайъати ва халқ маслаҳатчиси)нинг фаолиятига таъсир этиш.

Тергов қилишга ёки суд ишларини ҳал этишга аралашиш тергов органи, прокуратура ёки суд биноси ёнида шиор ёзилган плакатлар билан терговнинг барча қисми ёки бир қисмини ёхуд иш ташлаш билан боғлиқ намойиш, митинг ёки намойиш ўтказиш, тергов, прокуратура ёки суд органлари биноси ёнида очлик эълон қилиш, оммавий ахборот воситаларида кампаниялар ташкил этиш ва бошқаларда намоён бўлиши мумкин.

Аралашиш турли шаклда бўлиши мумкин: терговни бошқа йўналишда олиб бориш тўғрисида суриштирувчи, терговчи, прокурордан илтимос ёки талаб қилиш; судья ёки халқ маслаҳатчисидан ваъда берилган фойда ёхуд манфаат эвазига ишни муайян йўналишда олиб боришни талаб қилиш; таҳдид қилиш билан қўрқитиш; ўзи яхши танийдиган суриштирувчи, терговчи, прокурор, судья ёки халқ маслаҳатчиси орқали тергов ёки суд ишини ўзининг фойдасига ҳал этишга уриниш; маслаҳат бериш ёки давлат ҳокимияти мансабдор шахси орқали йўл-йўриқ бериш ва бошқалар.

8. Айбдорнинг ҳаракатини квалификация қилишда аралашишнинг аниқ шакли – ишни тугатишни илтимос қилиш, оқлаш, айбни енгиллаштириш ёки, аксинча, оғирлаштириш, бошқа шахсларни жавобгарликка жалб қилиш, ишни даъвогар ёки жавобгар фойдасига ҳал этиш ва ҳоказолар аҳамиятга эга эмас. Аралашиш ёки таъсир кўрсатиш дастлабки терговнинг барча босқичига, тўпланган ёки жиноят, фуқаролик, маъмурий ёхуд хўжалик ишига қўшилган далилларга тегишли бўлиши мумкин.

Аралашиш ёки таъсир этиш, улар аниқ бир ишга тааллуқли бўлса, жиноят таркибини ташкил этади. Жазо чорасини кучайтириш ёки камайтиришга, умуман ёки бирон-бир жиноят турини аниқлашга қаратилган

аралашиш тергов қилиш ёки суд ишларини ҳал этишга аралашиш деб топилмайди.

9. Фуқаролар ёки корхона, муассаса ва ташкилотлар бошлиқларининг тергов ёхуд суд органларига меҳнат жамоаси аъзосига нисбатан бошқа эҳтиёт чорасини қўллаш, шартли ҳукм қилиш, озодликдан маҳрум қилиш билан боғлиқ бўлмаган жазони қўллаш ёки, уларнинг фикрича, ишга дахлдор бошқа ҳужжатларни тақдим этиш билан боғлиқ мурожаатномалари ёхуд илтимосномалари тергов қилиш ёки суд ишларини ҳал этишга аралашиш деб топилмайди.

Бундан ташқари, тайёрланаётган ёки содир этилган жиноят тўғрисида хабар бериш, ишга дахлдор янги далилларни келтириш, мансабдор шахслар устидан шикоят бериш тергов, прокурор, суд органларининг фаолиятига аралашиш деб топилмайди. Илтимос қилиш, маслаҳат ёки таклиф қилиш умумий кўринишга эга бўлса (мисол учун, бирон-бир суднинг жиноий сиёсат соҳасидаги ишларини нашр қилиш ёки мажлисда танқидий фикр билдириш), тергов қилиш ёки суд ишларини ҳал этишга аралашиш деб ҳисобланмайди.

10. Аралашишни ижтимоий хавфли деб топиш учун, шунингдек, айбдор тергов ва суд органлари фаолиятига аралашиш каби қонуний ҳуқуқларга эга бўлмаслигини аниқлаш керак. ЖПКга кўра, тергов бошқармаси, бўлими, бўлинмаси, гуруҳининг бошлиғи ва унинг ўринбосари ишларни текшириб кўришга, шунингдек, дастлабки тергов ўтказиш, шахсни ишда айбланувчи тариқасида иштирок қилиш учун жалб этиш, жиноятни квалификация қилиш ва айбловнинг ҳажми, ишнинг йўналишини белгилаш, айрим тергов ҳаракатларини ўтказиш ҳақида терговчига кўрсатмалар беришга, ишни бир терговчидан иккинчи терговчига олиб беришга, ишни тергов қилишни бир неча терговчига топширишга, шунингдек, терговчи ваколатларидан фойдаланиб, дастлабки тергов олиб боришда қатнашишга ва дастлабки терговни шахсан ўзи олиб боришга ҳақлидир[1]. Олий суд ҳар қандай фуқаролик ишини Ўзбекистон Республикасининг исталган судидан

[1] *Қаранг:* Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодекси, 37-модда, 2-қисм.

олиб, ўзининг иш юритишига қабул қилиб олиши ёки бир суддан бошқа тегишли судга ўтказишга ҳақли.[1]

Агар айбдорнинг тергов ва суд органлари фаолиятига аралашишга ваколати бўлмаса, унинг ҳаракатлари қонунга зид деб ҳисобланиши даркор.

Аралашиш суриштирувчи, терговчи, прокурор ва судьянинг ҳаётига ёки соғлиғига таҳдид солиш билан қўрқитиш шаклида бўлса, бунда қилмишни жиноятлар мажмуи бўйича квалификация қилиш лозим бўлади.

11. Шарҳланаётган жиноят суриштирувчи, терговчи, прокурор ёки судья фаолиятига қонунсиз аралашиш ҳаракати бевосита бошланиши ҳамон **тугалланган** деб топилади. Айбдорнинг ҳаракатларини квалификация қилишда жиноятни тугалланган деб топиш юқоридаги шахслар фаолиятига ёки айбдорнинг ҳаракатлари тегишли қарор қабул қилинишига таъсир этиши талаб қилинмайди.

12. **Субъектив томондан** тергов қилиш ёки суд ишларини ҳал этишга аралашиш фақат тўғри қасддан содир этилади, яъни шахс ўз ҳаракатларининг ижтимоий хавфлилигини билади, қонунга зид ва адолатсиз қарор чиқарилишини хоҳлайди. Ушбу жиноятнинг мотиви шахсий манфаатдорлик, ғаразли ният ва бошқалар бўлиши мумкин.

Субъектив томоннинг зарурий белгиси аралашиш қандай **мақсад**да содир этилганлиги ҳисобланади. Агар аралашиш жиноят ишини тергов қилишда амалга оширилса, мақсад терговни тўлиқ ва ҳар томонлама олиб борилишига тўсқинлик қилиш ҳисобланади. Суд ишларини ҳал этишга аралашишнинг мақсади адолат қарор топишига тўсқинлик қилиш: иш бўйича судьялар (ёки судья) томонидан қонуний ва адолатли қарор қабул қилиш (ҳукм, ажрим, қарор ва ҳал қилув қарори) қабул қилиш ҳисобланади.

13. Жиноят **субъекти -** ўн олти ёшга тўлган ҳар қандай ақли расо шахс.

14. Шуни айтиш лозимки, суриштирувчи, терговчи, прокурор, судья фаолиятига моддий манфаат кўрсатишни таклиф қилиб аралашиш жиноятлар

[1] *Қаранг:* Ўзбекистон Республикасининг Фукаролик процессуал кодекси, 144-модда.

мажмуи тариқасида ЖК 211-моддаси 1-қисми ва ЖК 236-моддаси 1-қисми бўйича квалификация қилишга олиб келади.

15. **ЖК 236-модда 2-қисмида** тергов қилиш ёки суд ишларини ҳал этишга аралашиш мансабдор шахс томонидан содир этилса, оғирроқ жавобгарликни келтириб чиқариши кўрсатилган.

16. **Мансабдор шахс** деганда, ишни тергов қилиш ёки ҳал этишга аралашишга бевосита ваколати бўлган шахсни тушуниш лозим. Суриштирувчи, терговчи, прокурор ва судья ҳам қоида бўйича мансабдор шахс ҳисобланади. Энг аввало, давлат мансабини эгаллаган шахслар мансабдор шахслардир. Бундан ташқари, судья мансаб ваколати билан боғлиқ бўлмаган ҳолда, у билан алоқадор шахслар, масалан, судья, прокурор ёки терговчининг фарзандлари таълим олаётган мактаб директори, судья ёки унинг қариндоши яшаётган уйнинг, маҳалланинг оқсоқоли ва бошқалар ҳам мансабдор шахс деб топилади.

17. Прокурорнинг терговчи, суриштирувчига кўрсатмалари, шунингдек, юқори турувчи прокурорнинг қуйи турувчи прокурорга тергов қилинаётган иш бўйича кўрсатмалари жиноят-процессуал қонуни бўйича ишни тергов қилишга аралашиш деб топилмайди. Ўзбекистон Республикаси ЖПК 37-моддаси доирасида тергов бўлими бошлиғининг кўрсатмалари ушбу жиноят таркибини ташкил қилмайди.

237-модда. Ёлғон хабар бериш

Ёлғон хабар бериш, яъни жиноят тўғрисида била туриб, ёлғон хабар бериш, -

энг кам ойлик иш ҳақининг йигирма беш бараваридан эллик бараваригача миқдорда жарима ёки уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёхуд олти ойгача қамоқ билан жазоланади.

Ўша ҳаракат:

а) айбловнинг сунъий далилларини вужудга келтирган ҳолда;

б) ғаразгўйлик ниятларида;

в) уюшган гуруҳ манфаатларини кўзлаб содир этилган бўлса, -

энг кам ойлик иш ҳақининг эллик бараваридан етмиш беш бараваригача миқдорда жарима ёки икки йилдан беш йилгача озодликни чеклаш ёхуд беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўша ҳаракат оғир оқибатларга сабаб бўлса, -

беш йилдан саккиз йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Шарҳланаётган жиноятнинг **объекти** одил судлов органларининг нормал фаолияти, фуқароларнинг қонун билан ҳимоя қилинадиган ҳуқуқ ва манфаатлари ҳисобланади.

2. **Объектив томондан** била туриб, жиноят содир этилгани ҳақида ёлғон хабар беришда ифодаланади.

Ёлғон хабар бериш деганда, ёзма ёки оғзаки равишда бевосита айбдор ёки бошқа шахс томонидан содир этилган, тамом бўлган жиноят ҳақидаги ёки жиноятга тайёргарлик кўрилаётганлиги ёхуд тажовуз ҳақидаги ҳақиқатга тўғри келмайдиган хабар беришни тушуниш зарур. Одатда, бундай хабарлар жиноий иш қўзғатиш ҳуқуқига эга бўлган идораларга келиб тушади. Прокуратура, Миллий хавфсизлик хизмати, солиқ органлари, давлат ҳокимияти органлари ва ҳоказолар шулар жумласидандир.

Ёлғон хабарда айбдор томонидан жиноятни содир этган шахс кўрсатилиши ёхуд жиноят содир этилганлиги ҳақидаги факт маълум қилиниши мумкин.

3. Била туриб ёлғон хабар бериш, оқибатларидан қатъи назар, тегишли органларга хабар қилинган пайтдан **тугалланган** ҳисобланади.

4. **Субъектив томондан** жиноят тўғри қасд билан содир этилади. Ёлғон хабар берган шахс ўзи маълум қилган маълумотларнинг ҳақиқатга тўғри келмаслигини яхши билиши лозим. Айбдор хабар қилинган ахборотни баҳолашда ҳақиқатдан ҳам адашган бўлса, уни шарҳланаётган модда бўйича жавобгарликка тортиб бўлмайди.

Ёлғон хабар берилишининг мотивлари хар хил: бир-бирини кўра олмаслик, ўч олиш, ҳасад, ғаразгўйлик бўлиши мумкин.

Била туриб ёлғон хабар беришдан кўзланган мақсад, аксарият ҳолларда, жиноятни содир этишда айбланаётган шахсга нисбатан жиноят иши қўзғатиш хоҳишидир.

5. Жиноятнинг **субъекти** ўн олти ёшга тўлган ақли расо шахс бўлади.

6. **ЖК 237-моддаси 2-қисмида** била туриб ёлғон хабар берганлик учун жавобгарликни оғирлаштирувчи қуйидаги ҳолатлар белгиланган:

а) айбловнинг сунъий далилларини вужудга келтирган ҳолда;

б) ғаразгўйлик ниятларида;

в) уюшган гуруҳ манфаатларини кўзлаб содир этилган бўлса.

7. **Айбловнинг сунъий далилларини вужудга келтириш** деганда, жиноятга алоқаси бўлган далилларнинг сохталаштирилишини (сохта гувоҳлар келтирилиши, қандайдир ҳужжатлар, ёзувлар, фотосуратларни сохталаштириш ва ҳоказоларни) тушуниш керак.

8. **Шарҳланаётган модданинг 3-қисмида** оғир оқибатларга сабаб бўлган ёлғон хабар берганлик учун жавобгарлик назарда тутилган.

Оғир оқибатлар деганда, ёлғон хабар бериш натижасида айбланган шахснинг руҳияти бузилиши, ўзини ўзи ўлдириши ва ҳоказоларни тушуниш зарур.

238-модда. Ёлғон гувоҳлик бериш

Ёлғон гувоҳлик бериш, яъни суриштирув олиб бориш, дастлабки тергов ёки ишни судда кўриш вақтида гувоҳ ёки жабрланувчининг била туриб, ёлғон кўрсатув бериши ёхуд экспертнинг била туриб нотўғри хулоса бериши, шунингдек, бир тилдан иккинчи тилга била туриб нотўғри таржима қилиш,

-

энг кам ойлик иш ҳақининг йигирма беш бараваригача миқдорда жарима ёки икки йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёки олти ойгача қамоқ билан жазоланади.

Суриштирув олиб бориш, дастлабки тергов ёхуд ишни судда кўриш вақтида гувоҳ ёки жабрланувчининг ёлғон кўрсатув бериши ёки экспертнинг ёлғон хулоса бериши ёхуд таржимонни нотўғри таржима қилиши учун пора эвазига оғдириб олиш, шунингдек, уларга ёки уларнинг яқин қариндошларига руҳий ёки жисмоний тазйиқ ўтказиш орқали ёлғон кўрсатув беришга мажбур қилиш -

икки йилдан уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёки бир йилдан уч йилгача озодликни чеклаш ёхуд уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ушбу модданинг биринчи ёки иккинчи қисмида назарда тутилган ҳаракатлар уюшган гуруҳ манфаатларини кўзлаб содир этилган бўлса, -

уч йилдан беш йилгача озодликни чеклаш ёхуд уч йилдан беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Шарҳланаётган жиноятнинг **ижтимоий хавфлилиги** дастлабки тергов ва суд органлари чалғиб, вақтини, маблағ ва кучини ёлғон бўлган маълумотларни аниқлаш учун сарфлашидадир. Шунингдек, ёлғон гувоҳлик, ҳақиқатдан ҳам бўлган жиноий ҳаракатларнинг аниқланишига тўсқинлик қилиб, одил судлов учун катта зиён етказади. Яъни, шарҳланаётган жиноят жиноят ишини тўла, ҳар томонлама ва объектив тергов қилиниши ва одил судлов амалга оширилишига тўсқинлик қилибгина қолмай, қонуний ҳукм ёки фуқаролик ва хўжалик ишлари бўйича қонуний ҳал қилув қарор чиқарилишига ҳам тўсқинлик қилади.

2. Ёлғон гувоҳлик бериш жиноятининг **объекти** суриштирув, дастлабки тергов, прокуратура ва суд органларининг нормал фаолияти, шунингдек, фуқаролар, корхона, муассаса ва ташкилотларнинг қонун билан ҳимоя қилинадиган ҳуқуқ ва манфаатлари ҳисобланади.

3. Ушбу жиноятнинг **объектив томони** қуйидаги ҳаракатлардан бири бажарлишида ифодаланади:

♦ гувоҳнинг била туриб ёлғон кўрсатув бериши;

♦ жабрланувчининг била туриб ёлғон кўрсатув бериши;

♦ экспертнинг била туриб нотўғри хулоса бериши;

♦ била туриб нотўғри таржима қилиниши.

Ушбу ҳаракатларнинг барчаси судда ёхуд суриштирув ёки дастлабки тергов даврида бажарилиши мумкин.

4. **Гувоҳ** – жиноят иши бўйича аниқланиши лозим бўлган бирор ҳолатни билиши мумкин бўлган ҳар қандай шахс (ЖПК 65-моддаси).

5. **Жабрланувчи** сифатида жиноят, шунингдек, ақли норасо шахснинг ижтимоий хавфли қилмиши билан маънавий, жисмоний ёки мулкий зарар етказилган шахс эътироф этилади (ЖПКнинг 54-моддаси).

6. **Эксперт** – жиноий, маъмурий, фуқаролик ва хўжалик ишлари бўйича вужудга келадиган фан, техник ва бошқа махсус масалалар бўйича хулоса бериш учун зарур билимга эга бўлган ҳар қандай шахс. У махсус билимларини ишлатган ҳолда, объектив ва ҳар томонлама текширув асосида ўз номидан хулоса тузади ва тақдим этган хулосасига жавобгардир (ЖПК 67-моддаси).

7. **Кўрсатув бериш** – жиноят ёхуд фуқаролик иши учун аҳамиятли бўлган холлар, аниқланиши керак бўлган ҳолатлар ҳақида ахборот бериш. ЖК 238-моддасида иш юзасидан аҳамиятсиз бўлган ҳоллар (масалан, гувоҳнинг жиноят жойида пайдо бўлиши сабабларини ўзгартириши) инобатга олинмайди.

8. Суриштирув, дастлабки тергов ва суд жараёнида гувоҳ ёки жабрланувчи томонидан исботлаш аҳамиятига эга бўлган ҳолатларни атайин бузиб кўрсатиш **ёлғон кўрсатув бериш** ҳисобланади. Ишнинг ҳақиқатга тўғри келмайдиган ёки бузилган фактларни хабар қилиш ёхуд бўлган фактларни инкор этиш ёки ушбу фактлар ҳақида кўрсатув бермаслик ҳам ёлғон кўрсатув беришдир.

9. Гувоҳ ёки жабрланувчи томонидан иш учун аҳамиятли бўлган ҳолатлар ҳақида атайин айтмаслик, гувоҳ ёки жабрланувчини сўроқ қилиш ҳуқуқига эга бўлган суд ва бошқа иштирокчиларнинг, берган бирон-бир

саволларига жавоб бермаслиги ҳақида айтмаган тақдирдагина, ЖК 238-моддаси бўйича жавобгарликка тортишга асос бўлиши мумкин. Гувоҳ ёки жабрланувчи ёхуд экспертнинг иш учун аҳамиятли бўлган ҳолатлар тўғрисида кўрсатув беришдан бош тортиши, ЖК 240-моддаси бўйича квалификация қилиниши лозим (*ЖК 240-моддаси шарҳига қаранг*).

10. Ёлғон кўрсатмалар муайян жиноят ишининг исботлаш аҳамиятига эга бўлган бирон-бир ҳолатларига тааллуқли бўлиши мумкин. Гувоҳнинг ёлғон кўрсатмалари, шунингдек, фуқаролик ёки хўжалик иши бўйича ҳам берилиши мумкин.

11. **Эксперт хулосаси** – ваколатга эга бўлган шахс томонидан текширувга тақдим этилган ҳолатнинг бирон-бир томони ҳақида махсус билимлар асосида тақдим этилган хулоса. Хулосани фақат ваколатга эга бўлган шахс тақдим қилиши мумкин[1].

Нотўғри эксперт хулосаси – экспертнинг иш материалларига (ҳужжатлар, далилий ашёларга) нотўғри баҳо бериши. Шунингдек, экспертиза даврида аниқланган ҳолатлар бўйича фактларни бузиб кўрсатиш, ушбу фактларни хулосада кўрсатмаслик нотўғри тушунтириш бериш ҳам нотўғри хулоса деб топилади.

12. **Таржима** – бир тилдаги бирон-бир маълумотлар, ахборотларни бошқа тилда баён этишга қаратилган фаолият. Тил деганда, нафақат сўзлашув («товушли») тили, балки махсус билимларни талаб қилмайдиган кенг тарқалган ва қўлланадиган белгилар тили (мисол учун, кар-соқовлар тили) ҳам тушунилиши мумкин (жумладан, қадимги Миср тили, қандайдир шифр).

Таржима бир тилдан бошқасига ёзма ва оғзаки, битта ёки бир неча таржимонлар томонидан амалга оширилиши мумкин. Шуни таъкидлаш зарурки, била туриб нотўғри таржима қилганлик учун фақат муайян ишда

[1] Масалан, Ўзбекистон Республикаси ЖПКсига кўра экспертизани экспертиза муассасаларининг, бошқа давлат корхоналари, муассасалари ва ташкилотларининг мутахассислари ёки суриштирувчи, терговчи ёхуд суд тайинлаган бошқа билимдон шахслар ўтказади. (ЖПКнинг 174-моддаси 1-кисми).

таржимонлар сифатида жалб қилинган шахсларни жавобгарликка тортиш мумкин.

13. **Нотўғри таржима қилиш** ёзма ёки оғзаки нутқнинг мазмунини бир тилдан иккинчи тилга бузиб, нотўғри таржима қилишда ифодаланади. Нотўғри таржимага иш ҳолатлари бўйича маълум бир ҳолатлар бўйича сукут сақлаш ҳам киритилади.

14. Сурушутирув, дастлабки тергов ва судда иш кўриш жараёнида гувоҳ ёки жабрланувчининг ёлғон кўрсатма бериши, экспертнинг нотўғри хулоса бериши ва нотўғри таржима қилиш ЖКнинг 238-моддаси 1-қисми билан жиноий жавобгарлик юзага келиб, ёлғон гувоҳлик бериш жиноят иши бўйича айбдорга фойдали ёки қарши бўлишидан, шунингдек, фуқаролик ва хўжалик ишлари бўйича даъвогар ёки жавобгар фойдасига ёки унга қарши бўлишидан қатъи назар, юқоридаги жиноий жавобгарлик юзага келади.

15. ЖКнинг 238-моддаси 1-қисмида келтириб ўтилган қилмишлар дастлабки тергов ёки суд жараёнида содир этилиши лозим. Гувоҳнинг судья билан ишни суд мажлисида кўришга тайёрлаш вақтида ёлғон гувоҳлик бериши ЖК 238-моддасида кўрсатиб ўтилган жиноят таркибини ҳосил қилмайди.

16. Жиноят норма диспозициясида кўрсатиб ўтилган қилмишлар содир этилиши билан **тугалланган** ҳисобланади. Агар кўрсатма, хулоса ёки таржима оғзаки қилинадиган бўлса, жиноят кўрсатма, хулоса бериш ва таржиманинг охирига етиши билан тугалланган ҳисобланади. Агар улар ёзма равишда бериладиган бўлса, сўроқ баённомасига имзо қўйгандан, таржима ёки хулосани имзолаш ва уни суд органига бериш билан жиноят тугалланган ҳисобланади.

Жиноятни тугалланган деб топиш учун ҳеч қандай оқибат келиб чиқиши, масалан, судланувчининг маҳкум бўлиши ёки оқланиши, таржима, хулосалар далил сифатида олиниб, айбдорга нисбатан жавобгарлик вужудга келиши ва бошқалар талаб қилинмайди.

17. Жиноятнинг **субъектив томони** тўғри қасдда ифодаланади. Санаб ўтилган шахслар ўзлари бераётган кўрсатма, хулоса ёки таржима ҳақиқатга мос келмаслигини англайди ва уларни нотўғри маълумот сифатида суд ёхуд одил судловни амалга оширувчи бошқа органларга беришга ҳаракат қилади.

Олдиндан билиш белгиси шарҳланаётган жазога лойиқ ҳулқ-атворни жазо белгиланмайдиган эҳтиётсиз қилмишдан ажратади. Бу, масалан, жабрланувчи ёки гувоҳнинг эсдан чиққани, чалғигани туфайли ҳақиқатга тўғри келмайдиган кўрсатма бериши ёхуд билимсиз эксперт ёки таржимоннинг нотўғри хулоса ёхуд таржимаси бўлиши мумкин. Жиноятнинг мотиви (ғаразли, ўч олиш, шахсий салбий муносабатлар) қилмишни квалификация қилишга таъсир қилмайди.

18. Жиноят **субъекти** махсус бўлиб, ўн олти ёшга тўлган, қонун бўйича ишда гувоҳ, жабрланувчи, эксперт ёки таржимон сифатида қатнашиши мумкин бўлган шахс ҳисобланади. Ўн олти ёшга тўлмаганлар ва ишга гувоҳ ва жабрланувчи сифатида жалб қилинган шахслар мазкур жиноят субъекти ҳисобланмайди. Мазкур шахсларни шарҳланаётган жиноятнинг субъекти сифатида тан олишда, уларни ёлғон гувоҳлик берганлик учун жиноий жавобгарлик ҳақида огоҳлантирилганлик факти аҳамиятга эга эмас. Мазкур ҳолат маъмурий, фуқаролик ва хўжалик тартибидаги ишларни ҳал қилишда тўлалигича аҳамиятга эга.

19. Жиноят процессининг бошқа иштирокчилари (айбдор, судланувчи, даъвогар, жавобгар ва учинчи шахслар) жиноят субъекти бўлиши мумкин эмас. Айбдор (судланувчи) процесснинг маълум бир босқичида гувоҳ сифатида сўроқ қилинган бўлса-да, ёлғон гувоҳлик берганлик учун ЖК 238-моддаси билан жавобгарликка тортилиши мумкин эмас.

20. ЖПК 117-моддаси 2-қисмига мувофиқ, гумонланувчи, айбланувчи ва судланувчининг яқин қариндошлари кўрсатув беришдан бош тортганлиги учун жиноий жавобгарликка тортилиши мумкин эмас. Айни маҳалда мазкур шахслар тергов ва ишни судда кўриш жараёнларида фақат гувоҳлик

беришдан бош тортишлари мумкин, аммо улар ёлғон гувоҳлик берганлик учун жиноий жавобгарликдан озод қилинмайдилар.

21. **Шарҳланаётган модданинг 2-қисми** қуйидаги қилмишларни содир этганлик учун жавобгарликни белгилайди:

а) ёлғон гувоҳлик бериш учун пора эвазига оғдириб олиш;

б) гувоҳ, жабрланувчи, эксперт ёки таржимонга ёки уларнинг яқин қариндошларига руҳий ёки жисмоний тазйиқ ўтказиш орқали ёлғон кўрсатма беришга мажбур қилиш.

22. **Пора эвазига оғдириб олиш** – бу ёлғон гувоҳлик бериш эвазига айбдорларнинг шахсан ўзига ёки воситачилари орқали кўрсатилган шахсларга пул, қимматли қоғоз, бошқа мулк бериш ёки мулкий характерда бўлган хизматларни, ишни дастлабки терговда ёки суд мажлисида кўриш вақтида, ёлғон гувоҳлик бериш учун бажаришда ифодаланади.

Жинсий алоқага киришишга таклиф қилиш поранинг предмети бўла олмайди. Мулкий характерда бўлмаган манфаат ва фойдали хизматларни бажариш (ишга жойлаштириш ва бошқалар) мазкур жиноят таркибини ташкил қилмайди.

23. Айбдорнинг қилмишини квалификация қилишда поранинг миқдори аҳамиятга эга бўлмайди. Агар эксперт ёки таржимон маълум бир мукофот эвазига ёлғон хулоса берса ёки ёлғон таржима қилса, қилмиш бошқа оғирлаштирувчи ҳолатлар мавжуд бўлмаганда, фақат ЖК 238-моддаси 2-қисми бўйича квалификация қилиниб, ЖК 213-моддаси (хизматчини хақ эвазига оғдириш) билан жиноятлар мажмуи бўйича квалификация қилинмайди.

24. **ЖК 238-моддаси 2-қисми** билан ёлғон гувоҳлик беришга руҳий ёки жисмоний зўрлик ишлатиш билан қўрқитган шахс жиноий жавобгарликка тортилиши мумкин.

25. Шарҳланаётган моддада маъноси бўйича **мажбурлаш** деганда, гувоҳ, жабрланувчи, эксперт ёки таржимон ёхуд уларнинг яқин қариндошларига руҳий ёки жисмоний таъсир ўтказишни тушуниш керак.

26. **Руҳий тазйиқ ўтказиш** айбдор томонидан шарҳланаётган жиноятнинг содир этилишини соғлиқ ёки мулкка зарар етказиш билан қўрқитиш орқали талаб қилишда ифодаланади.

Руҳий тазйиқ ўтказиб, ёлғон гувоҳлик беришга мажбур қилиш, айбдор томонидан белгиланган оқибатдан қатьи назар, зўрлик ишлатиш намоён қилинган пайтдан **тугалланган** ҳисобланади.

27. **Жисмоний тазйиқ ўтказиш** жабрланувчини уриш орқали унга енгил тан жароҳат етказишда ифодаланади. Жабрланувчига ўртача оғир ёки оғир тан жароҳати етказилганда, айбдорнинг қилмиши соғлиққа зарар етказганлик учун жиноий жавобгарлик белгиланган моддаларга асосан жиноятлар мажмуи бўйича квалификация қилиниши керак (ЖК 104, 105-моддалари). Ўлдириш билан қўрқитиш ёлғон гувоҳлик бериш билан бирга жиноятлар мажмуи бўйича квалификация қилиниши керак (ЖК 112 ва 238-моддалари).

28. Агар ёлғон гувоҳлик учун жисмоний ёки руҳий тазйиқ ўтказиш натижасида жабрланувчининг ўлими юзага келса, унда қилмиш жиноятлар мажмуи бўйича квалификация қилиниши керак: қасднинг йўналишига қараб, ЖК 97-моддаси 2-қисмининг «о» банди бошқа жиноятни яшириш мақсадида қасддан одам ўлдириш (бунда айбдорда жабрланувчининг ўлимига нисбатан эгри қасд мавжуд). Шунингдек, маълум бир жиноятнинг мавжуд белгилари бўлганда, агар ёлғон кўрсатув беришгача бўлган даврда жабрланувчининг ўлими юзага келган бўлса, айбдорнинг ҳаракатлари ёлғон кўрсатув беришга мажбур қилишга суиқасд қилиш сифатида баҳоланиб, ЖК 102 ёки 103-моддалари ҳамда ЖК 25-моддаси 2-қисми ва ЖК 238-моддаси 2-қисми бўйича квалификация қилиниши мақсадга мувофиқ.

29. Ёлғон гувоҳлик беришда тазйиқ ўтказиш нафақат жабрланувчи, гувоҳ, эксперт ва таржимонга нисбатан, балки уларнинг қариндошларига нисбатан ҳам қаратилиши мумкин, уларнинг тўлиқ рўйхати ЖК Махсус қисми VIII бўлимида келтирилган.

30. Агар гувоҳ ва жабрланувчилар ўзларининг шахсий ишлари билан банд бўлганликлари туфайли вақтларини йўқотишни хоҳламай, кўрсатма беришдан бош тортсалар, уларни ёлғон гувоҳлик беришни талаб қилмаган ҳолда суд ёки суриштирувчи, прокурор ёхуд терговчи ҳузурига келишига руҳий ёки жисмоний тазйиқ ўтказиб мажбур қилиш ЖК 238-моддаси 2-қисми назарда тутилган жиноят таркибини ташкил қилмайди. Жисмоний ёки руҳий тазйиқ ўтказиш ўлдириш ёки зўрлик ишлатиш билан қўрқитишда ифодаланса, айбдорнинг қилмиши маълум бир белгилар мавжуд бўлганда, ЖК 104, 105, 109, 110 ёки 112-моддаларидан бири бўйича квалификация қилиниши керак.

31. Жабрланувчи, гувоҳ, эксперт, таржимон судда, дастлабки терговда ёки суд муҳокамасида ёлғон гувоҳлик (хулоса) беришга мажбурланган бўлсалар, ёлғон гувоҳлик беришга мажбур қилиш мавжудлигини қайд этиш мумкин. Гувоҳ ёки экспертни текшириш, идоравий тафтиш, хизмат текшируви ва ҳакамлик судларида ёлғон гувоҳлик беришга мажбурлаш ЖК 238-моддаси бўйича квалификация қилинмайди. Муайян вазиятлар мавжуд ҳолларда айбдорнинг жавобгарлиги фақат ЖК 104, 105, 106, 110 ва 112-моддаларидан бирига асосан келиб чиқиши мумкин.

32. Жиноят гувоҳ, жабрланувчи, эксперт, таржимон ёлғон гувоҳлик берган ёки бермаганлигидан қатъи назар, пул, бошқа қимматликлар ва мулкий характердаги хизматлар эвазига ёлғон гувоҳлик беришга рози бўлиши билан **тугалланган** ҳисобланади. Шунингдек, айбдорга пора бериш таклиф қилинган вақтда пора сифатида ваъда қилинган пул суммаси берилганми-йўқми, хизмат бажарилганми-йўқми, пора эвазига оғдириб олиш тугалланган ҳисобланади.

Агар шахс руҳий ёки жисмоний тазйиқ ўтказилган ҳолда ёлғон гувоҳлик беришга мажбур қилинган бўлса, тазйиқ ўтказилган вақтдан жиноят **тугалланган** ҳисобланади.

33. **Субъектив томондан** жиноят айбнинг тўғри қасд шаклида намоён бўлади. Уни амалга ошириш мотиви турли хил бўлиши мумкин, лекин улар жиноятни квалификация қилишда аҳамиятга эга эмас.

34. Ёлғон гувоҳлик бериш учун пора эвазига оғдириш ва ёлғон гувоҳлик беришга мажбур қилиш субъектлари ўн олти ёшга тўлган ҳар қандай шахс бўлиши мумкин.

35. Гувоҳ, жабрланувчи, эксперт ва таржимонни ёлғон гувоҳлик бериш (хулоса бериш) учун пора эвазига оғдириб олиш ёки уни мажбурлаш, иш қайси инстанцияда кўрилишидан қатъи назар, жиноий, маъмурий, фуқаролик ёки хўжалик ишларида ЖК 238-моддаси билан квалификация қилинишига асос бўлади.

36. Гувоҳ, жабрланувчи, эксперт ва таржимонни ёлғон гувоҳлик бериш (хулоса бериш) учун уни пора эвазига оғдириб олиш ёки мажбур қилиш билан эмас, бошқа йўллар билан, илтимос, кўндириш айбдорнинг фарзандлари борлигини рўкач қилиш ва бошқалар орқали тазйиқ ўтказиш ёлғон гувоҳлик беришни яшириб турувчи элемент сифатида қаралиб, шарҳланаётган модданинг 2-қисми билан эмас, ЖК 28-моддаси ва 238-моддаси 1-қисми билан жиноий жавобгарликка тортилади.

37. **ЖК 238-моддасининг 3-қисмида** уюшган гуруҳнинг манфаатларини кўзлаган ҳолда ҳаракат қилганлик учун жиноий жавобгарлик белгиланган.

(*Уюшган гуруҳ тушунчаси тўғрисида ЖК 164-моддаси шарҳига қаранг.*)

239-модда. Суриштирув ёки дастлабки тергов маълумотларини ошкор қилиш

Суриштирув ёки дастлабки тергов маълумотларини суриштирувчи, терговчи ёки прокурорнинг рухсатисиз ошкор қилиш -

энг кам ойлик иш ҳақининг эллик бараваригача миқдорда жарима ёки уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёки бир йилдан уч йилгача озодликни чеклаш ёхуд уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Мазкур жиноятнинг **ижтимоий хавфлилиги** шунда намоён бўладики, суруштирув ва дастлабки тергов натижасида тўпланган далилларнинг ошкор этилиши натижасида манфаатдор шахслар ушбу маълумотдан ўз мақсадлари йўлида фойдаланиб, охир-оқибат бу ҳақиқатни аниқлашда қийинчиликларни юзага келтириши мумкин. Масалан, айбдор яширинган ҳолда гувоҳларга тазйиқ ўтказиши ва далилларни йўқ қилиши мумкин ва ҳоказо.

2. Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал қонунчилигига мувофиқ (ЖПК 353-моддаси), терговчи жиноят ишидаги барча маълумотларни ёки унинг муайян қисмидаги маълумотларни ошкор қилинмайдиган маълумотлар сифтида эътироф этишга ҳақли. Ана шу асосда у тергов ҳаракатларида иштирок этаётган ёки тергов ҳаракатларини бажаришда ҳозир бўлган ёхуд тергов материаллари билан танишаётган шахслардан уларнинг зиммасига ишда мавжуд бўлган маълумотларни унинг рухсатисиз ошкор қилмаслик тўғрисида мажбурият юклатилгани ҳақида тилхат олиши мумкин.

Ишдаги маълумотларни ошкор қилмаслик мажбурияти гумон қилинувчи ва айбланувчи зиммасига юкланиши мумкин эмас.

Ҳимоячининг ишдаги маълумотларни ошкор қилмаслик мажбурияти унинг гумон қилинувчи ёки айбланувчи билан бўладиган суҳбатига тааллуқли эмас.

3. Шарҳланаётган модданинг **обьектини** дастлабки тергов ва суриштирув органларининг нормал фаолият юритишини таъминловчи ижтимоий муносабатлар ташкил қилади.

4. Суриштирув ва дастлабки терговни амалга ошириш жараёнида олинган маълумотлар жиноят **предмети** ҳисобланади.

Суриштирув ёки дастлабки тергов маълумотлари деб, суриштирув ва дастлабки тергов жараёнида олинган, сўроқ, юзлаштириш, тинтув, тергов экспериментлари баённомаларида, экспертиза материаллари ва бошқа ҳужжатларда мавжуд маълумотларга айтилади. Бироқ шарҳланаётган модда нуқтаи назаридан **маълумотлар** деганда, фақат суриштирув ва дастлабки тергов жараёнида олиниб, уларга нисбатан терговчи, суриштирувчи ёки прокурор уларни овоза қилганлик учун жавобгарлик тўғрисида огоҳлантирган ҳамда бу ҳақда тегишли тилхат олинган маълумотлар тушунилади[1].

Агар шахс маълумотларни овоза қилганлиги учун жавобгарлик тўғрисида огоҳлантирилмаган бўлса, уни шарҳланаётган модда бўйича жавобгарликка жалб қилиш мумкин эмас.

5. Маълумотларни суриштирув ва дастлабки терговга оид маълумот деб эътироф этиш учун улар айбдор томонидан иш материаллари ҳамда суриштирувчи, терговчи ёки прокурорнинг ўзидан олинган бўлиши шарт эмас.

Бу маълумотлар, шунингдек, бошқа йўл билан (масалан, шоҳид, гувоҳ, бошқа шахслар билан суҳбатлашув натижасида) олинган бўлиши мумкин. Бироқ суриштирув ва дастлабки терговга оид маълумот сифатида эътироф этилиши учун уларга нисбатан айбдордан ЖПК 353-моддасига биноан тилхат олинган бўлиши шарт. Бунда бу маълумотлар кимга ёки нимага тааллуқлилиги аҳамиятга эга бўлмайди. Масалан, эксперт ўзи ўтказган экспертиза маълумотларини, гувоҳ – ўз кўрсатмаларини овоза қилиш ҳуқуқига эга эмас.

6. **Объектив томондан** дастлабки тергов маълумотларини ошкор қилиш кўрилаётган иш шарт-шароитларини жабрланувчи, гувоҳ, ҳимоячи

[1] Мазкур хулоса ЖПК 353-моддаси 1-қисми таҳлилидан келиб чиққан бўлиб, унга кўра, «терговчи жиноят ишидаги барча маълумотларни ёки унинг муайян қисмидаги маълумотларни ошкор қилинмайдиган деб эътироф этишга ҳақли. Ана шу асосда у тергов ҳаракатларида иштирок этаётган ёки тергов ҳаракатларини бажаришда ҳозир бўлган ёхуд тергов материаллари билан танишаётган шахслардан уларнинг зиммасига ишда мавжуд бўлган маълумотларни унинг рухсатисиз ошкор қилмаслик тўғрисида мажбурият юклатилгани ҳақида тилхат олиши мумкин».

ёки бошқа терговчи, суриштирувчи ёки прокурор томонидан бундай маълумотни унинг рухсатисиз ошкор қилишга йўл қўйиб бўлмаслиги тўғрисида огоҳлантирилган бошқа шахс томонидан учинчи шахсларга оғзаки ёки ёзма равишда узатилишида ифодаланади.

7. Агарда суриштирув ёки дастлабки тергов маълумотларини ошкор этиш иш бўйича суриштирув ёки дастлабки тергов пайтида, шу жумладан дастлабки тергов тўхтатилган давр ёки у тугаганидан сўнг, то суд ишни кўриб чиққунича амалга оширилган бўлса, бу ҳаракат жиноятнинг объектив томонини ташкил этади.

Маълумотларни суд ишни кўриб чиққанидан сўнг ошкор этиш шарҳланаётган моддада жавобгарлик назарда тутилаётган қилмиш белгиларига кирмайди. Тергов тамоман тўхтатилганда суриштирув ёки дастлабки тергов маълумотларини ошкор қилган шахс мазкур модда бўйича жавобгарликка тортилмайди.

8. Шарҳланаётган жиноят тегишли ахборотни учинчи шахсга терговчи, прокурор ёки суриштирувчи рухсатисиз берилгандан **тугалланган** ҳисобланади. Қилмишни тамомланган жиноят сифатида баҳолаш учун бу берилган маълумот бундай маълумотга қизиққан шахслар қўлига кирган бўлиши шарт эмас. Бу маълумотни учинчи шахс ишлатгани ёки ишлата олмагани қилмишни тугалланган сифатида тан олинишига таъсир қилмайди. Қандайдир зарарли оқибатлар бўлиши (масалан, айбланувчининг жавобгарликдан бош тортиши, ашёвий далиллар йўқ қилиниши ва ҳоказолар) жазони индивидуаллаштириш учунгина аҳамиятли.

9. **Субъектив томондан** жиноят тўғри қасддан ёки эгри қасддан содир этилиши мумкин. Бу жиноят асоси – ўзининг хабардорлиги билан мақтаниш, ғаразли ёки бошқа шахсий манфаатлар бўлиши мумкин, улар квалификация қилишга таъсир этмайди.

10. Жиноят **субъекти** - ўн олти ёшга тўлган ва дастлабки тергов маълумотларини ошкор қилиш мумкин эмаслиги ҳақида огоҳлантирилган шахс.

11. Агарда суриштирув ёки дастлабки тергов маълумотларини суриштирувчи, терговчи, прокурор ёки судья ошкор этса, зарур белгилар мавжуд бўлганида, улар ЖК 205 ёки 207-моддасига асосан, мансабдорлик жинояти бўйича жавобгарликка тортилади.

240-модда. Жиноят процессини юритиш қатнашчиларининг ўз зиммасидаги вазифани бажаришдан бўйин товлаши

Суриштирув олиб бориш, дастлабки тергов вақтида ёки судда гувоҳ ёки жабрланувчининг кўрсатув беришни ёхуд экспертнинг хулоса беришни рад этиши ёки бу ишдан бўйин товлаши -

энг кам ойлик иш ҳақининг йигирма беш бараваригача миқдорда жарима ёки уч ойгача қамоқ билан жазоланади.

Гумон қилинувчи, айбланувчи ёки судланувчининг яқин қариндошлари гувоҳлик кўрсатуви беришни рад этганлиги ёки бундан бўйин товлаганлиги учун жавобгарликка тортилмайдилар.

1. Жиноят-процессуал қонунчилигига (ЖПК 117-моддасига) мувофиқ, гувоҳ ёки жабрланувчининг шахси аниқлангандан ва унга процессуал ҳуқуқ ҳамда мажбуриятлари тушунтирилгандан кейин у кўрсатув беришдан бош тортганлик ва била туриб ёлғон кўрсатув берганлик учун жиноий жавобгарлик тўғрисида огоҳлантирилиб, бу ҳақда сўроқ баённомаси ёки суд мажлиси баённомасига ёзиб қўйилади.

Гумон қилинувчининг, айбланувчининг, судланувчининг яқин қариндошлари кўрсатув беришдан бош тортганлик учун жавобгарлик тўғрисида огоҳлантирилмайдилар.

«Суриштирувчи, терговчи ёки суд томонидан аниқланаётган ҳолатлар ўзида давлат сирларини ёки касб сирини ёхуд гумон қилинувчи, айбланувчи, судланувчи ёхуд бошқа шахслар ҳаётининг сир тутиладиган томонларини акс эттирганлигини баҳона қилиб, гувоҳ ва жабрланувчи кўрсатув беришдан бош тортишга ҳақли эмас» (ЖПК 118-моддаси).

2. Суриштирув, дастлабки тергов ва суд идораларининг нормал фаолияти, шу билан бирга фуқаролар манфаати жиноят **объекти** ҳисобланади.

3. **Объектив томондан** жиноят гувоҳ ёки жабрланувчининг суриштирув, дастлабки тергов жараёнида ёки судда гувоҳлик беришдан, ё бўлмаса экспертнинг хулоса беришни рад этиши ёки бу ишдан бўйин товлашидан иборат бўлади.

Гувоҳ ёки жабрланувчининг кўрсатма беришдан бош тортиши оғзаки ёки ёзма тарзда бевосита ариза бериш билан амалга оширилиши мумкин.

Гувоҳ ёки жабрланувчи кўрсатма бера туриб, ишнинг баъзи жиҳатлари юзасидан ёлғон гувоҳлик берсалар, уларнинг ҳаракатлари, шунингдек, қисман ёлғон хулоса берган эксперт ҳаракатлари ёлғон гувоҳлик бериш сифатида ЖК 238-моддасига бўйича квалификация қилинади.

Гувоҳ, жабрланувчининг кўрсатма беришдан бўйин товлаши деганда, кўрсатма беришдан бош тортиш мақсадида бирон-бир узрсиз сабабларни излаб топиш тушунилади (ўзини касал қилиб кўрсатиш, оғир оилавий аҳволини важ қилиш ва ҳоказо).

Экспертнинг хулоса беришдан бўйин товлаши деганда, ўз малакаси пастлиги, ўзини ёмон сезаётганлиги, ачиниш ҳиссини келтириб чиқариш истаги кабилар тушунилади.

4. Шарҳланаётган жиноят рад этиш ҳақида ариза ёки кўрсатув беришдан сабабсиз бўйин товлаш пайтидан **тугалланган** ҳисобланади.

5. Суриштирув, дастлабки тергов органи ёки судга гувоҳ, жабрланувчи ёки эксперт сифатида чақирилган ўн олти ёшга тўлган шахслар жиноят **субъекти** бўлиши мумкин.

6. **Жиноят кодекси 240-моддасининг 2-қисмига мувофиқ,** гумон қилинувчи, айбланувчи ёки судланувчининг яқин қариндошлари гувоҳлик кўрсатуви беришни рад этганлиги ёки бундан бўйин товлаганлиги учун жавобгарликка тортилмайдилар.

241-модда. Жиноят ҳақида хабар бермаслик ёки уни яшириш

Тайёргарлик кўрилаётган ёки содир этилган оғир ёки ўта оғир жиноят ҳақида аниқ билгани ҳолда хабар бермаслик -

энг кам ойлик иш ҳақининг эллик бараваригача миқдорда жарима ёки икки йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёхуд олти ойгача қамоқ ёки бир йилдан уч йилгача озодликни чеклаш ёки уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Оғир ёки ўта оғир жиноятларни олдиндан ваъда бермасдан яшириш -

энг кам ойлик иш ҳақининг етмиш беш бараваригача миқдорда жарима ёки уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёки икки йилдан беш йилгача озодликни чеклаш ёхуд беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Шарҳланаётган жиноятнинг **ижтимоий хавфлилиги** унинг содир этилиши ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари ўз фаолиятини самарали амалга оширишга, хусусан, жиноятни содир этишнинг олдини олиш бўйича фаолиятига тўсқинлик қилади. Жиноят ҳақида хабар бермаслик ёки уни яшириш жиноятчиларда ёки жиноят содир этмоқчи бўлган шахсларда жиноятни содир этаётганларида жазоланмаслик, сурбетлик ҳиссиётини уйғотади. Бундан ташқари, шарҳланаётган жиноятнинг содир этилиши баъзи ҳолларда оғир ёки ўта оғир жиноятни содир этган шахс жавобгарлик ва жазодан қутулиб қолишига ёрдам беради.

2. Жиноят ҳақида хабар бермаслик ёки уни яшириш **объекти** – мазмуни одил судловни амалга оширадиган суд, прокуратура, дастлабки тергов ёки суриштирув идораларининг бир меъёрдаги фаолиятидан иборат бўлган ижтимоий муносабатлар.

3. ЖК 241-моддаси 1-қисмида назарда тутилган жиноятнинг **объектив томони** ҳаракатсизлик шаклига эга. Ҳаракатсизлик тайёрланаётган, содир этилаётган ёки содир этилган оғир ёки ўта оғир жиноятлар тўғрисида хабар

бермасликдир. Оғир ёки ўта оғир жиноятлар тавсифи ЖК 15-моддасида берилган. Жиноятларнинг бошқа турлари тўғрисида хабар бермаслик шарҳланаётган модда мазмунида жиноий жазоланадиган қилмиш сифатида квалификация қилинмаслиги лозим.

4. **Тайёрланаётган жиноят** – бу ижтимоий хавфли бўлган қилмишни содир этишни тайёрлашга қаратилган ҳаракатлар. Жиноятга тайёргарлик кўриш зарур қурол, портловчи моддалар, вазиятни ўрганиш, иштирокчиларни қидириш ва ҳоказоларда ифодаланиши мумкин.

(*Жиноятга тайёргарлик кўриш ҳақида батафсилроқ ЖК 25-моддаси шарҳига қаранг.*)

5. **Содир этилган жиноят** – жиноятнинг тугалланган таркибини ташкил қилувчи ҳаракатлар. Содир этилган жиноят каби, жиноят содир этишга суиқасд қилиш ҳам шарҳланаётган модда доирасида кўриб чиқиш керак.

(*Жиноят содир этишга суиқасд қилиш ҳақида батафсилроқ ЖК 25-моддаси шарҳига қаранг.*)

6. Тайёрланаётгани аниқ маълум бўлган ёки содир этилган жиноят ҳақида айбланувчи ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари: суриштирув, дастлабки тергов, прокуратура ва судга хабар бермаган ҳолдагина хабар бермасликни тан олиш мумкин. Бундай органларга хабар бериш ёзма ёки оғзаки; шахсан ёки воситачи орқали; аноним ёки очиқ тарзда амалга оширилиши мумкин, хабар беришнинг шакли ва тури аҳамиятга эга эмас.

7. Мазкур модда бўйича жавобгарлик юзага келишининг муҳим шарти – маълумотлар айбдорга аниқ маълум бўлиши лозимлиги.

Аниқ маълумотлар деб, шахсда уларнинг ҳақиқийлигига ишонч туғдирадиган характерли манбалардан олинган маълумотлар ҳисобланади.

8. Қонунда шахс унга маълум бўлган, тайёрланаётган ёки содир этилган жиноят ҳақида маълумот бериши муддати кўрсатилмаган. Бундай муддат деб шахсга жиноят ҳақида маълум бўлганидан кейинги энг қисқа

муддат тан олинади. Шу муддат мобайнида шахс тегишли органларга бу ҳақда маълумот бериш имкониятига эга бўлиши лозим.

9. Хабар бермаслик факти, вужудга келган оқибатларга қарамасдан, **тугалланган** жиноятни ташкил қилади.

10. **Субъектив томондан** жиноят тўғри қасд билан содир этилади. Айбдор унга қонун томонидан юклатилган бурчини – аниқ маълум бўлган, тайёрланаётган, содир этилган оғир ёки ўта оғир жиноят ҳақида хабар беришни – бажармаётганлигини билади ва шуни хоҳлайди. Ушбу жиноятнинг содир этилиш сабаблари турли бўлиши мумкин: бошқаларнинг ишига «аралашишни» хоҳламаслик; тахмин қилинган тажовуздан қўрқиш, ғаразгўйлик ва ҳоказо. Аммо улар қилмишни квалификация қилишга таъсир қилмайди, бироқ суд томонидан жазо тайинлашда ҳисобга олиниши мумкин.

11. Шарҳланаётган жиноят **субъекти** ўн олти ёшга тўлган ҳар қандай ақли расо шахс бўлиши мумкин. Ўз хизмат вазифаларига кўра ўзларига маълум бўлган, тайёрланаётган ёки содир этилаётган жиноятлар ҳақида хабар беришга мажбур бўлган ва улар ҳақида хабар бермаётган мансабдор шахслар мансаб совуққонлиги ёки ҳокимият ҳаракатсизлиги учун жавобгарликка тортилади.

12. ЖК 31-моддаси таъсири остида гумон қилинувчи, айбланувчи ёки судланувчининг яқин қариндошлари шарҳланаётган жиноят таркибининг субъектлари бўлмайдилар.

(*Яқин қариндошлар тушунчаси ҳақида Жиноят кодекси Махсус қисми VIII бўлимига қаранг.*)

13. **ЖК 241-моддаси 2-қисми** оғир ёки ўта оғир жиноятларни олдиндан ваъда бермасдан яшириш учун жавобгарликни назарда тутади.

14. Яшириш **объектив томондан** айбланувчи жиноятчини, унинг жинояти изларини, оғир ёки ўта оғир жиноятни содир этишдаги восита ва қурол-яроғини ёхуд оғир ёки ўта оғир жиноятни содир этиш натижасида олинган буюм ва қимматбаҳо нарсаларни беркитишда ифодаланиши мумкин.

Жиноятчини яшириш – бу унга бошпана, транспорт воситалари бериш, қалбаки ҳужжатлар билан таъминлаш, ташқи қиёфасини ўзгартиришда ёрдам бериш.

Жиноят содир этиш қуроли ва воситаларини яшириш – жиноят содир этилган қурол ва бошқа нарсаларни яшириш, беркитиш ёки уларни йўқ қилиш ёки ўзгартириш.

Жиноят изларини ёки жиноят йўли билан олинган нарсаларни яшириш, уларни беркитиш, бошқа жойга олиб бориш, йўқ қилиш ташқи кўринишини ўзгартириш, завод тамғаси детал номерини қалбакилаштириш йўли билан амалга оширилади.

15. Шахс жиноятчини жиноят содир этиш қуроли ва воситаларини, оғир ёки ўта оғир жиноятни содир этиш натижасида олинган нарса ва қимматбаҳо буюмларни яширишга йўналтирилган ҳаракатларни амалга оширганда жиноят **тугалланган** деб топилади.

16. Ёрдамчи тарзидаги иштирокчиликдан фарқли равишда, мазкур модда маъносида яшириш оғир ёки ўта оғир жиноят содир этилгандан сўнг айбдор томонидан амалга оширилади, шунинг учун у содир этилган жиноят ва унинг оқибатлари билан сабабий боғланишда эмас. Бундан ташқари, оғир жиноят ёки ўта оғир жиноят содир этилгунча айбдор у ҳақида билмайди ва жиноят изларини олдиндан йўқ қилишга ваъда бермайди.

17. Агар яшириш доимий хусусиятга эга бўлса, бу бажарувчига жиноятни содир этишда ёрдамлашишни ҳисобга олиши учун асос бўлади ва унинг ҳаракатларини иштирокчилик сифатида квалификация қилиш лозим.

18. **Субъектив томондан** жиноят тўғри қасд билан тавсифланади. Шахс оғир ёки ўта оғир жиноятни яшираётганини билади ва буни хоҳлайди.

Жиноятнинг мотиви турлича (ғаразгўйлик, жиноятчидан қўрқиш, одил судлов органларидан ўч олиш, яширилаётган шахс билан қариндошлик, яқин дўстлик муносбаатлари ва ҳоказолар) бўлиши мумкин.

Яшириш мақсади ва мотиви жиноят таркиби чегарасидан ташқарида бўлади ва суд томонидан жазо тайинлашда ҳисобга олинади.

19. Ўн олти ёшга тўлган ҳар қандай ақли расо шахс яшириш **субъекти** бўлиши мумкин.

241[1]-модда. Жиноятни ҳисобга олишдан қасддан яшириш

Жиноятлар тўғрисидаги аризалар, хабарлар ва бошқа маълумотларни қабул қилиш, рўйхатдан ўтказиш ёки кўриб чиқиш хизмат вазифаларига кирадиган мансабдор шахснинг жиноятни ҳисобга олишдан қасддан яшириши —

энг кам ойлик иш ҳақининг эллик бараваридан юз бараваригача миқдорда жарима ёки уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёки икки йилдан беш йилгача озодликни чеклаш ёхуд беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Шарҳланаётган жиноятнинг **ижтимоий хавфлилиги** унинг содир этилиши ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари ўз фаолиятини самарали амалга оширишга, уларга нисбатан ишончнинг камайишига хусусан, фуқароларда ушбу фаолиятни амалга оширадиган органларга нисбатан нафрат руҳини ўйғотади. Бундан ташқари, шарҳланаётган жиноятнинг содир этилиши баъзи ҳолларда оғир ёки ўта оғир жиноятни содир этган шахс жавобгарлик ва жазодан қутулиб қолишига ёрдам беради.

2. Жиноятни ҳисобга олишдан қасддан яшириш **жиноятининг объекти** – одил судловни амалга оширадиган суд, прокуратура, дастлабки тергов ёки суриштирув идораларининг нормал фаолия олиб боришини таъминловчи ижтимоий муносабатлар.

3. ЖК 241[1]-моддаси 1-қисмида назарда тутилган жиноятнинг **объектив томони** ҳаракатсизлик шаклига эга. Яъни, Жиноятлар тўғрисидаги аризалар, хабарлар ва бошқа маълумотларни қабул қилиш, рўйхатдан ўтказиш ёки кўриб чиқиш хизмат вазифаларига кирадиган мансабдор шахснинг жиноятни ҳисобга олишдан қасддан яширишида ифодаланади.

4. **Субъектив томондан** жиноят қасд билан содир этилади. Айбдор унга қонун томонидан юклатилган бурчини – бажармаётганлигини билади ва шуни хоҳлайди.

5. Шарҳланаётган жиноят **субъекти** ўн саккиз ёшга тўлган мансабдор шахс бўлиши мумкин.

ОЛТИНЧИ БЎЛИМ

ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИ ВА ЖАМОАТ ТАРТИБИГА ҚАРШИ ЖИНОЯТЛАР

XVII БОБ. ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИГА ҚАРШИ ЖИНОЯТЛАР

242-модда. Жиноий уюшма ташкил этиш

Жиноий уюшма ташкил этиш, яъни жиноий уюшма ёхуд унинг бўлинмаларини тузиш ёки унга раҳбарлик қилиш, шунингдек, уларнинг мавжуд бўлиши ва ишлаб туришини таъминлашга қаратилган фаолият -

ўн беш йилдан йигирма йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Уюшган қуролли гуруҳ тузиш, шунингдек унга раҳбарлик қилиш ёки унда иштирок этиш -

ўн йилдан ўн беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Жиноий уюшма, алоҳида ижтимоий хавф бўлиб, жамият ва унинг аъзоларига таҳлика туғдирувчи, жамиятда шаклланган тартибга тажовуз қилувчи жиноятларнинг ўта оғир турларидан биридир. Жиноятнинг ўта хавфлилиги бундай уюшма жиноий фаолият билан профессионал шуғулланиш учун ташкил қилинганлигидадир.

2. Шарҳланаётган жиноят **объекти** – жамоат хавфсизлиги, тартиби, ҳокимият органларининг бир меъёрда фаолият кўрсатиши.

Жамоат хавфсизлиги деганда, жамият ҳаётининг хавфсиз шароити, яъни шахсларнинг дахлсизлиги, фуқароларнинг ҳаёт ва соғлиғи, жисмоний ва юридик шахсларнинг мулкий манфаатлари, ҳар қандай давлат ёки жамоат бирлашмаларининг бир меъёрда иш олиб бориши тушунилади.

3. **Уюшган жиноятчилик** – бу иерархик ташкилий тузилиши, аниқ жиноят асосида (бандитлик, конституцияга қарши, контрабанда-валюта, миллий ва ҳоказо), жипслашганлиги, конспирация ва ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларидан ҳимояланишнинг йўлга қўйилган тизими, коррупциялашганлик, жиноий фаолият миқёсининг кенглиги, шу жумладан хорижга чиқа олиш ва халқаро жиноий уюшмалар билан алоқаси орқали ажралиб турувчи турғун жиноий уюшмаларнинг фаолияти.

4. **Жиноий уюшманинг белгилари қуйидагилар ҳисобланади:**

◆унинг аъзоларининг турғунлиги ва ҳамжиҳатлиги;

◆умумий жиноий қасд асосида бирлашганлиги;

◆иерархик тузилма (раҳбарлар, оддий ижрочилар мавжудлиги, аъзолар ўртасида мажбурият ва вазифалар тақсимланганлиги);

◆икки ёки ундан ортиқ шахс жиноий фаолиятни амалга ошириш учун бирлашган уюшган гуруҳдан фарқли ўлароқ, жиноий уюшмада бир нечта уюшган гуруҳлар бирлашади. Уюшган жиноий гуруҳ жиноий уюшманинг таркибий бўлимидир.

(*Жиноий уюшма белгилари ҳақида ЖК 29-моддаси шарҳига қаранг.*)

5. ЖК 29-моддасининг 5-қисмига мувофиқ, икки ёки ундан ортиқ уюшган гуруҳнинг жиноий фаолият билан шуғулланиш учун олдиндан бирлашиши **жиноий уюшма** деб топилади. Жиноий уюшма икки ёки бир нечта уюшган гуруҳлардан ташкил топади. Жиноий уюшманинг характерли белгиси – жиноий фаолият вазифаларининг жиноий уюшма гуруҳлари ўртасида тақсимланиши ва айнан шу белги роллар аъзолар ўртасида тақсимланган уюшган гуруҳдан асосий фарқидир.

6. **Объектив томондан** ЖК 242-моддасининг 1-қисмида жавобгарликни назарда тутувчи жиноий уюшма ташкил этиш жинояти қуйидагиларда ифодаланади:

◆ жиноятлар содир этиш учун жиноий уюшмани ташкил этиш;

◆ шундай уюшма ёки унинг таркибига кирадиган тузилмаларга раҳбарлик қилиш;

◆ жиноий уюшма мавжуд бўлиши ва иш олиб боришини таъминлашга қаратилган фаолиятни амалга ошириш.

7. **Жиноий уюшма ташкил этиш** унга аъзоларни жалб қилиш, жиноий мақсадларни аниқлаш, алоҳида вазиятларда уюшмада аъзоликни формал равишда содиқликка қасам ичиш йўли билан тасдиқлашни назарда тутади.

8. **Жиноий уюшма ёки унинг таркибий бўлимларига раҳбарлик қилиш** жиноий фаолиятнинг умумий режаларини ёки алоҳида жиноят режаларини тузишдан, уюшма тузилмалари ўртасида мажбуриятларни тақсимлашдан, жиноий тажовуз объектларини аниқлашдан, оддий аъзоларга кўрсатма ва вазифалар беришдан иборат.

9. **Жиноий уюшманинг мавжуд бўлиши ва вазифаларининг бажаришини таъминлашга қаратилган фаолиятни амалга ошириш** жиноий уюшма аъзоларини моддий таъминлашда, жиноий уюшмага ҳар қандай ёрдам кўрсатишда, масалан, транспорт воситаларини беришда, қалбаки ҳужжатлар, техник воситалар билан таъминлашда, жиноий фаолият натижасида олган молиявий маблағларни легаллаштиришда ва, умуман, жиноий уюшма ёки унинг тузилмаларининг турғун мавжуд бўлиши, вазифаларини хавфсиз ва доимий бажариши учун шарт-шароит яратишда ифода этилиши мумкин.

10. Жиноий уюшмани ёки унинг бўлинмаларини тузиш ёки унга раҳбарлик қилиш, шунингдек, уларнинг мавжуд бўлиши ва ишлаб туришини таъминлашга қаратилган фаолиятни амалга ошириш, уюшма ўз жиноий фаолиятини амалга оширганлиги ёки оширмаганлигига қарамасдан **тугалланган** жиноят ҳисобланади.

11. ЖК 242-моддасининг 1-қисмида жавобгарликни назарда тутувчи жиноят **субъектив томондан** тўғри қасд шаклидаги айб билан тавсифланади. Айбдор жиноий уюшмани ташкил қилаётганлиги ёки унга раҳбарлик қилаётганлигини билади ва бундай фаолиятни жиноий уюшма мавжуд бўлиши ва иш олиб боришини таъминлаш мақсадида амалга оширишни давом эттиришни хоҳлайди.

Жиноий уюшма ташкил этишдан мақсад жиноятларни амалга оширишдир.

Жиноий уюшма ёки унинг бўлинмаларига раҳбарлик қилиш мақсади мазкур ташкилотнинг қовушганлиги ва турғунлигини таъминлаш, аъзолар ўртасида мажбуриятларни аниқ тақсимлаш ва ҳоказолар ҳисобланади.

Жиноий уюшманинг мавжуд бўлиши ва иш олиб боришини таъминлашдан мақсад шундай ташкилотга ёрдам бериш ва унинг жиноий фаолиятида иштирок этиш ҳисобланади.

Жиноят мотивлари турлича бўлиши мумкин, аксарият ҳолларда бу моддий даромад ва фойда олишга интилишдир.

Жиноятни квалификация қилиш учун мотив ва мақсад аҳамиятга эга эмас.

12. Жиноят кодекси 242-моддасининг 1 қисмида назарда тутилган жиноят **субъектлари** ўн олти ёшга тўлган ақли расо шахслар бўлиши мумкин. Улар жиноий уюшма ташкилотчилари, жиноий уюшма таркибидаги бўлинмалар раҳбарлари ёки уюшманинг мавжуд бўлиши ва иш олиб боришини таъминлашга қаратилган фаолиятни амалга ошираётган бошқа шахслар ҳисобланади.

Жиноий уюшма ташкилотчиси мазкур уюшманинг бошқа аъзолари содир этган жиноятлар учун жавобгардирлар, эксцесс бажарувчилик бундан мустасно.

Жиноий уюшманинг оддий иштирокчилари улар айбдор деб топилган аниқ жиноятлар учун жавобгардирлар.

Агар жиноий уюшмани ташкил этиш ёки унга раҳбарлик қилиш ёхуд унинг мавжуд бўлиши ва иш олиб боришини таъминлашга қаратилган фаолиятда иштирок этиш учун 14 дан 16 ёшгача бўлган шахслар жалб этилган бўлса, уларнинг ҳаракатларини жиноятнинг аниқ таркиби белгилари мавжуд бўлганда, Жиноят кодексининг тегишли моддаларига асосланиб квалификация қилиш лозим.

13. **ЖК 242-моддасининг 2-қисмига** мувофиқ, уюшган қуролли гуруҳ тузиш, шунингдек, унга раҳбарлик қилиш ёки унда иштирок этиш учун жиноий жавобгарлик назарда тутилган.

Уюшган қуролли гуруҳ икки ёки ундан ортиқ шахснинг биргаликда жиноий фаолият олиб бориш учун олдиндан қуролга эга бўлган гуруҳга бирлашишини назарда тутади (*уюшган гуруҳ тушунчаси ва белгилари ҳақида ЖК 29-моддаси шарҳига қаранг*).

ЖК 29-моддасининг 4-қисмига мувофиқ, икки ёки ундан ортиқ шахснинг биргаликда жиноий фаолият олиб бориш учун олдиндан бир гуруҳга бирлашиши уюшган гуруҳ деб топилади.

14. Уюшган гуруҳни фарқловчи белгиларидан бири сифатида бундай гуруҳнинг турғунлиги тан олинади.

Гуруҳ турғунлиги деганда, гуруҳ аъзолари ўртасида доимий алоқалар мавжудлиги, гуруҳ аъзоларининг аниқ вазифаларга эгалиги, улар ўртасида ролларнинг аниқ тақсимланиши тушунилади.

Гуруҳнинг турғунлиги ҳақида қуйидаги белгилар гувоҳлик беради: таркибининг доимийлиги, аъзолар ўртасидаги узвий, ўзаро боғлиқлик, уларнинг ҳаракати мувофиқлаштирилганлиги, жиноий фаолият шакл ва услубларининг доимийлиги, унинг узоқ муддат мавжудлиги, содир этилган жиноятлар сони.

Жиноий гуруҳнинг турғунлиги бутун жиноий фаолиятни режалаштиришда, қаттиқ интизом, иерархик тузилмага мувофиқ, сўзсиз бўйсунишда намоён бўладиган юқори даражада уюшганлигини назарда тутади.

Жиноий фаолият гуруҳ томонидан бир қатор ноаниқ жиноий қилмишларни амалга оширишни назарда тутади.

15. **Қуролланган гуруҳ** деганда, гуруҳда қурол мавжудлигини тушуниш лозим.

Қурол ўқотар ёки совуқ қурол бўлиши мумкин. *(Ўқотар ва совуқ қурол тушунчаси ҳақида ЖК 164, 247-моддалари шарҳига қаранг.)*

Гуруҳ жанговар қурол ёки портловчи моддалардан фойдаланганда ҳам уни **қуролланган** деб тан олиш лозим.

Қуролланганлик белгисини аниқлаш учун гуруҳ аъзоларидан ҳеч бўлмаганда биттасида бир дона бўлса-да ишлатишга яроқли қурол мавжудлигини (бунда гуруҳнинг бошқа аъзоларига бу ҳақда маълум бўлиши керак) аниқлаш лозим.

Ишлатишга яроқсиз қуролни, масалан, тепкиси арралаб ташланган пистолетни ёки қуролга ўхшаш буюмларнинг (автомат ёки пистолетнинг ёғочдан ясалган модели) мавжудлиги қуролланиш деб тан олинмайди. Бундай ҳолатларда жиноий гуруҳ ЖК 242-моддаси 2-қисми бўйича эмас, балки яроқсиз қурол ёки уларнинг имитацияси ишлатилган босқинчилик ёки бошқа жиноят учун жавобгарликка тортилиши мумкин.

16. **Уюшган қуролли гуруҳ тузиш** деганда, аъзоларни танлаш, улар ўртасида вазифаларни тақсимлаш, жиноий фаолият режаларини тайёрлаш, жиноий гуруҳни қуроллантириш каби ҳаракатларни амалга ошириш тушунилади.

17. **Гуруҳга раҳбарлик қилиш** деганда, мавжуд бўлган уюшган қуролли гуруҳ фаолиятини бошқариш бўйича ҳар қандай ҳаракатни тушуниш лозим.

18. **Уюшган қуролли гуруҳ фаолиятида иштирок этиш** нафақат қуролланган гуруҳ амалга ошираётган ҳужумларда бевосита қатнашишда, балки уюшган қуролланган гуруҳ манфаатлари йўлида бошқа ҳаракатларни бажаришда: молиялаштириш, қурол билан таъминлаш, ҳужум учун объектларни топиш (мўлжалга олиш), транспорт билан таъминлаш, ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари ва бошқа органларнинг порахўр ходимлари билан алоқа ўрнатишда ҳам ифодаланади.

Уюшган қуролли гуруҳ амалга ошираётган ҳужумларда иштирок этган деб, гуруҳнинг «доимий» аъзоси бўлмаган ва гуруҳ содир этаётган жиноятда иштирок этаётганлигини англаган шахснинг қуролланган гуруҳнинг ҳеч бўлмаса битта ҳужумида бевосита иштироки ҳисобланади.

Уюшган қуролли гуруҳ тузиш ёки раҳбарлик гуруҳ томонидан қандайдир жиноятлар содир этилганлигига қарамасдан ёки уюшган қуролли гуруҳга аъзо бўлишга розилик бериш вақтидан **тугалланган** жиноят ҳисобланади.

19. Уюшган қуролли гуруҳ таркибига кирмаган ва ушбу гуруҳ содир этган ҳужумларда иштирок этмаган, аммо гуруҳга ёки унинг алоҳида аъзоларига жиноий фаолиятда кўмаклашган шахслар ҳаракати тегишли жиноятлардаги иштирокчилик деб топилади. Масалан, уюшган қуролли гуруҳга кўмаклашиш қурол сотиш, транспорт билан таъминлаш, ҳужум объектини кўрсатишда ифодаланиши мумкин.

Уюшган гуруҳ таркибида қуролланган ҳужумни амалга оширишга даъват қилиш уюшган гуруҳ аъзоларини аниқ муассаса ёки аниқ шахсларга ҳужум қилишга тортишда ифодаланиши мумкин.

20. ЖК 242-моддаси 2-қисмида жавобгарлик кўзда тутилган жиноятнинг **субъектив томони** тўғри қасд билан тавсифланади. Субъект уюшган қуролли гуруҳни ташкил этганини ёки бундай гуруҳ таркибига раҳбар ёки иштирокчи сифатида кирганини тушунади ва буни хоҳлайди.

21. Шарҳланаётган жиноятнинг **субъекти** ўн олти ёшга тўлган ақли расо шахс бўлиши мумкин. Уюшган қуролли гуруҳ таркибига ёки гуруҳ амалга оширган ҳужумларда иштирок этган 13 ёшдан 16 ёшгача бўлган балоғатга етмаганлар Жиноят кодекси Махсус қисмининг тегишли моддаларида кўрсатилган аниқ содир этилган жиноятлари учун жавобгарликка тортиладилар (масалан, бу қасддан одам ўлдириш, қасддан баданга оғир шикаст етказиш, босқинчилик ва ҳоказо бўлиши мумкин).

Уюшган қуролли гуруҳ тузишда айбдор ва бошқа аниқ жиноятларни содир этган шахсларнинг ҳаракатлари мазкур модда билан қамраб олинади ва Жиноят кодексининг бошқа моддалари бўйича қўшимча квалификация қилишни талаб этмайди.

243-модда. Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни ошкорлаштириш (легаллаштириш)

Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни ошкорлаштириш, яъни жиноий фаолият натижасида топилган мулкни ўтказиш, мулкка айлантириш ёки алмаштириш, шунингдек, жиноий фаолият натижасида олинган мулкнинг асл хусусиятини, манбаини, турган жойини, тасарруф этиш, ташилиш усулини, мулкка нисбатан ҳақиқий эгалик ҳуқуқининг ёки унинг кимга қарашлилигини яшириш ёки сир сақлаш -

беш йилдан ўн йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Шарҳланаётган жиноят **объекти** республика иқтисодий фаолияти, жамоат хавфсизлиги ҳисобланади.

Жиноят предмети айбдорнинг жиноий фаолияти натижасида олинган пул маблағлари ёки бошқа мулк ҳисобланади.

2. **Объектив томондан** жиноят жиноий фаолиятдан олинган дорамадларни ошкорлаштиришда, яъни мулк (пул маблағлари ёки бошқа мол-мулк) келиб чиқишига турли восита ва услублар билан қонуний тус беришда[1] ифодаланади. Шарҳланаётган модда қоидаларига мувофиқ ошкорлаштириш қуйидаги шаклларда амалга оширилиши мумкин:

◆ жиноий фаолият натижасида олинган мулкни ўтказиш;

◆ мулкка айлантириш;

◆ алмаштириш;

◆ жиноий фаолият натижасида олинган мулкнинг асл хусусиятини, манбаини, турган жойини, тасарруф этиш, ташилиш усулини, мулкка нисбатан ҳақиқий эгалик ҳуқуқининг ёки унинг кимга қарашлилигини яшириш ёки сир сақлаш.

[1] Қаранг: Ўзбекистон Республикасининг 2004 йил 26 августдаги «Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш тўғрисида»ги Қонуни.

3. **Жиноий фаолиятдан олинган даромад** деганда, шахс жиноят содир этиш натижасида, масалан: контрабанда, наркотик моддалар, қурол билан савдо қилиш, ғайриқонуний тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланиб олган даромад тушунилади.

4. **Ўтказиш** деганда, жиноий фаолиятдан олинган пул маблағлари билан банкларда қандайдир молиявий операцияларни амалга ошириш тушунилади.

5. **Айлантириш** деганда, ҳар қандай фуқаро ҳуқуқий битим: олди-сотди битимини, алмашиш, ҳадя ва ҳоказо битимларни тузиш ёки жиноий фаолият натижасида олинган даромадларни қонуний тадбиркорлик ёки бошқа ишлаб чиқариш тузилмасини ташкил қилиш ёки иш олиб боришига сарфлаш тушунилади.

6. **Алмаштириш** деганда, сўмнинг ҳар қандай хорижий валютага конвертацияси тушунилади.

Жиноят шарҳланаётган модданинг диспозициясида қайд этилган ҳар қандай ҳаракат амалга оширилган вақтдан **тугалланган** ҳисобаланди.

7. **Субъектив томондан** жиноят тўғри қасд билан амалга оширилади. Мотив ва мақсад жиноятни квалификация қилишга таъсир қилмайди.

8. Жиноят **субъекти** ўн олти ёшга тўлган ва жиноий фаолият натижасида олинган даромадларни ошкорлаштиришда иштирок этган ақли расо шахс ҳисобланади.

9. Айбдор жиноий фаолиятдан олинган даромадларга қонуний тус бериб, уюшган қуролли гуруҳ ёки жиноий уюшма, терроризм фаолиятини молиялаштиришга маблағларни қасддан йўналтирган вазиятларда, унинг ҳаракатлари жиноятлар мажмуи бўйича квалификация қилиниши лозим.

10. Агар бу жиноят мансабдор шахс томонидан амалга оширилса, қилмишни жиноятлар мажмуи тариқасида ЖК 243-моддасида назарда тутилган жиноятлар ва аниқ ҳолатларга қараб, ЖК 205 ёки 206-моддаси бўйича квалификация қилиш лозим.

11. Бундай жиноят учун мансабдор шахс моддий бойлик (қимматликлар) билан тақдирланган ёки моддий даромад олган ҳолатларда қилмишни ЖК 243-моддаси билан бир қаторда, ЖК 210-моддаси бўйича пора олиш сифатида квалификация қилиш лозим.

244-модда. Оммавий тартибсизликлар

Қурол ёки қурол сифатида фойдаланиладиган бошқа нарсаларни ишлатиб ёхуд ишлатиш билан қўрқитиб шахсга нисбатан зўрлик ишлатиш, қирғин солиш, ўт қўйиш, мулкка шикаст етказиш ёки уни нобуд қилиш, ҳокимият вакилига қаршилик кўрсатиш орқали содир этилган оммавий тартибсизликлар ташкил қилиш, шунингдек, оммавий тартибсизликларда фаол қатнашиш -

ўн йилдан ўн беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Оммавий тартибсизликлар **объекти** ижтимоий хавфсизлик, жамоат тартиби, ўзганинг ҳаёти, соғлиғи, мулки ҳисобланади.

2. **Объектив томондан** жиноят қуйидагиларда ифодаланади:

◆ қурол ёки қурол сифатида фойдаланиладиган бошқа нарсаларни ишлатиб ёхуд ишлатиш билан қўрқитиб шахсга нисбатан зўрлик ишлатиш, қирғин солиш, ўт қўйиш, мулкка шикаст етказиш ёки уни нобуд қилиш, ҳокимият вакилига қаршилик кўрсатиш билан оммавий тартибсизликларни ташкил қилиш;

◆ оммавий тартибсизликларда фаол иштирок этиш.

3. **Оммавий тартибсизликлар** – ўрнатилган жамоат тартиби ва хавфсизлигини оммавий жойларда бузишда ифодаланган кўплаб инсонларнинг бошқарилмайдиган ҳаракатлари.

4. **Оммавий тартибсизликларни ташкил қилиш** деганда, оммавий тартибсизликни тайёрлашга йўналтирилган, масалан, ташвиқот ўтказиш, фаолларни танлаш, оммавий тартибсизлик раҳбарияти негизини яратиш,

режани тайёрлаш, уларни ўтказиш жойи, вақтини танлаш, плакат, шиор ва варақаларни тайёрлаш каби шахснинг ҳар қандай ҳаракатларини тушуниш лозим.

Шарҳланаётган модда диспозициясига мувофиқ, оммавий тартибсизликлар шахсга нисбатан зўрлик ишлатиш, қирғин солиш, ўт қўйиш, мулкка шикаст етказиш ёки уни нобуд қилиш, қурол ёки қурол сифатида ишлатиладиган буюмларни қўллаб ҳокимият вакилига қаршилик кўрсатишда ифодаланади.

5. **Шахсга нисбатан зўрлик ишлатиш** деганда, жабрланувчи шахсларга ҳам руҳий, ҳам жисмоний тазйиқ ўтказиш тушунилади.

6. **Руҳий зўрлик** ўлдириш билан таҳдид қилиш, соғлиққа шикаст етказиш, мулкка шикаст етказиш ёки нобуд қилиш таҳдиди турларида ўз ифодасини топади. Оммавий тартибсизликларни амалга ошираётганда руҳий таъсир ўтказишда айбдор шахслар ҳаракати фақат шарҳланаётган модда бўйича тавсифланади, ўлдириш таҳдиди ёки зўравонлик қўллаш бўйича жавобгарликни назарда тутган моддалар бўйича қўшимча квалификация талаб қилинмайди.

7. **Жисмоний зўрлик** деганда, енгил ёки оғир жисмоний зиён етказиш, уриш ёки жабрланувчининг эркинлигини чекловчи ва қонуний ҳуқуқларини амалга оширишга тўсқинлик қилувчи ҳаракатларни тушуниш лозим[1].

Оммавий тартибсизликларни амалга оширишда одам ўлдирилса, баданга оғир шикаст етказилса, номусга тегиш содир этилса, тегишли жиноятлар мажмуи бўйича ва ЖК 244-моддасига асосан квалификация қилиш лозим.

8. **Мулкка шикаст етказиш** деганда, моддий қадриятларни (транспорт, уй, бино ва ҳоказоларни) бузиш тушунилади.

9. **Ўт қўйиш** – бу аниқ мулк, бино, транспорт ва ҳоказонинг ёнишига йўналтирилган қасддан ҳаракат.

[1] Қаранг: Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг қарори.

10. **Мулкка зиён етказиш** – бу мулкни қисман яроқсиз ҳолатга келтириш, яъни муайян харажат билан уни қайта тиклаш имконияти мавжудлиги.

11. **Мулкни нобуд қилиш** деганда, уни тўлиқ яроқсиз ҳолатга, яъни уни кейинчалик ишлатиш мумкин бўлмайдиган ҳолга келтириш тушунилади.

12. (*Ҳокимият вакили тушунчаси ҳақида ЖК 205-моддаси шарҳига қаранг; ҳокимият вакилига қаршилик кўрсатиш тушунчаси ҳақида ЖК 219-моддаси шарҳига қаранг.*)

13. **Қуролни қўллаш** деганда, қуролни бевосита унинг вазифаси бўйича ишлатишни тушуниш лозим (тирик нишонга ўқ отиш, қурилма, уй, транспортларни бузиш).

Қурол ўқотар ёки совуқ бўлиши мумкин[1].

14. **Қурол сифатида ишлатиладиган бошқа буюмлар** деганда, шахсга ўз жисмоний хусусиятлари бўйича зиён келтириши мумкин бўлган буюмлар тушунилади (масалан, «...металл занжирлар, қирқилган труба, арматура ва ҳоказолар»[2]). (*Бундай буюмлар ҳақида батафсилроқ ЖК 164-моддаси шарҳига қаранг.*)

15. **Оммавий тартибсизликларда фаол иштирок** деб, айбдор шахсларни шахсга нисбатан зўрлик ишлатиш, қирғин солиш, ўт қўйиш, мулкка шикаст етказиш ёки нобуд қилиш, ҳокимият вакилига қурол ёки қурол сифатида ишлатиладиган бошқа буюмларни ишлатиб қаршилик кўрсатишда бевосита иштирок этишга айтилади[3].

16. Жиноят шарҳланаётган модданинг диспозициясида назарда тутилган ҳаракатлар амалга оширилишидан бошлаб **тугалланган** ҳисобланади.

17. **Субъектив томонидан** жиноят қасддан амалга оширилади. Мотив ва мақсад жиноятни квалификация қилишга таъсир қилмайди.

---

[1] Қаранг: Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг қарори.
[2] Ўша жойда.
[3] Ўша жойда.

Мотивлар миллатчилик, ҳокимиятга интилиш, ғаразгўйлик, безорилик ва ҳоказолар бўлиши мумкин.

18. Жиноят **субъекти** фақат ўн олти ёшга тўлган оммавий тартибсизлик ташкилотчилари ва фаол иштирокчилари ҳисобланади. Оммавий тартибсизликнинг бошқа иштирокчилари фақат оммавий тартибсизлик жараёнида содир этган аниқ жиноятлари учун жавобгардирлар.

Агар оммавий тартибсизлик ташкилотчилари ёки фаол иштирокчилари 16 ёшга тўлмаган бўлса, улар оммавий тартибсизлик пайтидаги аниқ содир этган жиноятлари учун, масалан, одам ўлдирганлик, ўзганинг мулкини нобуд қилганлик, номусга текканлиги учун жавоб берадилар.

19. Шарҳланаётган модда бўйича жиноий жавобгарликка бевосита қирғинлар қилишда, вайронагарчиликларда, ўт қўйишлар ва бошқа шу каби ҳаракатларни содир этган бўлсалар ёки ҳокимият вакилларига қуролли қаршилик кўрсатган оммавий тартибсизликлар ташкилотчилари ва иштирокчилари тортиладилар; агар бир гуруҳ шахсларнинг ҳаракатлари жамоат тартибини бузса, лекин қирғинлар қилиш, вайронагарчиликлар, ўт қўйишлар ва бошқа шу каби ҳаракатлар билан биргаликда содир этилмаган бўлса, бундай ҳаракатлар оммавий тартибсизликлар деб ҳисобланиши мумкин эмас, тегишли ҳолатлар мавжуд бўлса ЖК 277-моддаси билан жавобгарликка тортилишига сабаб бўлади[1].

244[1]-модда. Жамоат хавфсизлиги ва жамоат тартибига таҳдид соладиган материалларни тайёрлаш, сақлаш, тарқатиш ёки намойиш этиш

Диний экстремизм, сепаратизм ва ақидапарастлик ғоялари билан йўғирилган, қирғин солишга ёки фуқароларни зўрлик билан кўчириб юборишга даъват этадиган ёхуд аҳоли орасида ваҳима чиқаришга қаратилган материалларни тайёрлаш ёки уларни тарқатиш мақсадида сақлаш,

[1] *Қаранг:* Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг қарори.

шунингдек диний-экстремистик, террорчилик ташкилотларининг атрибутларини ёки рамзий белгиларини тарқатиш ёхуд намойиш этиш мақсадида тайёрлаш, сақлаш, -

энг кам иш ҳақининг икки юз бараваридан тўрт юз бараваригача миқдорда жарима ёки уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёхуд олти ойгача қамоқ ёки бир йилдан уч йилгача озодликни чеклаш ёки уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Диний экстремизм, сепаратизм ва ақидапарастлик ғоялари билан йўғрилган, қирғин солишга ёки фуқароларни зўрлик билан кўчириб юборишга даъват этадиган ёхуд аҳоли орасида ваҳима чиқаришга қаратилган маълумотлар ва материалларни ҳар қандай шаклда тарқатиш, худди шунингдек, фуқаролар тотувлигини бузиш, туҳматона, вазиятни беқарорлаштирувчи уйдирмалар тарқатиш ҳамда жамиятда қарор топган хулқ-атвор қоидаларига ва жамоат хавфсизлигига қарши қаратилган бошқа қилмишларни содир этиш мақсадида диндан фойдаланиш, шунингдек диний-экстремистик, террорчилик ташкилотларининг атрибутларини ёки рамзий белгиларини тарқатиш ёхуд намойиш этиш -

энг кам иш ҳақининг уч юз бараваридан тўрт юз бараваригача миқдорда жарима ёки олти ойгача қамоқ ёки уч йилдан беш йилгача озодликни чеклаш ёхуд уч йилдан беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ушбу модданинг биринчи ёки иккинчи қисмида кўрсатилган ҳаракатлар:

а) олдиндан тил бириктириб ёки бир гуруҳ шахслар томонидан;

б) хизмат мавқеидан фойдаланиб;

в) диний ташкилотлардан, шунингдек, чет эл давлатлари, ташкилотлари ва фуқароларидан олинган молиявий ёки бошқа моддий ёрдамдан фойдаланиб;

г) оммавий ахборот воситаларидан ёхудтелекоммуникация тармоқларидан, шунингдек Интернет жаҳон азборот тизимидан фойдаланиб содир этилган бўлса, -

беш йилдан саккиз йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Жиноят **объекти** жамоат хавфсизлиги ва жамоат тартибидир.

2. ЖК 244[1]-моддасида назарда тутилган жиноят **объектив томондан** икки хил шаклда амалга оширилиши мумкин:

◆ диний экстремизм, сепаратизм ва ақидапарастлик ғоялари билан йўғирилган, қирғин солишга ёки фуқароларни зўрлик билан кўчириб юборишга даъват этадиган ёхуд аҳоли орасида ваҳима чиқаришга қаратилган материалларни тайёрлаш;

◆ уларни тарқатиш мақсадида сақлаш.

3. **Жамоат хавфсизлиги ва жамоат тартибига таҳдид соладиган материалларни тайёрлаш** деганда, бундай маълумотларни ҳар қандай турда яратиш тушунилади.

4. **Материаллар** деганда, варақа, плакат, видеокассеталар ва ҳоказоларни тушуниш лозим.

ЖК 244[1]-моддаси 1-қисми конструкцияси маъмурий преюдицияга эга.

5. Жамоат хавфсизлиги ва жамоат тартибига таҳдид соладиган материалларни тайёрлаш, бундай маълумотни унинг тарқатилиши ёки уни тарқатиш мақсадида сақланишига қарамасдан, бир донаси тайёрланган пайтдан бошлаб **тугалланган** ҳисобланади.

6. Атрибутларини ёки рамзий белгиларини тайёрлаш деганда, диний-экстремистик, террорчилик ташкилотларининг тушунча ва ғояларини акс эттирувчи атрибут ва рамзмий белгиларни тайёрлаш тушунилади.

7. Шарҳланаётган модда **2-қисмининг объектив томони** қуйидагиларда:

◆ диний экстремизм, сепаратизм ва ақидапарастлик ғоялари билан йўғирилган маълумотлар ҳамда материалларни ҳар қандай шаклда тарқатишда;

◆ қирғин солишга ёки фуқароларни зўрлик билан кўчириб юборишга ёхуд аҳоли орасида ваҳима чиқаришга қаратилган даъватларда;

◆ динни фуқаролар тотувлигини бузиш, туҳматона, вазиятни беқарорлаштирувчи уйдирмалар тарқатиш мақсадида диндан фойдаланишда;

◆ жамиятда қарор топган ҳулқ-атвор қоидаларига ва жамият хавфсизлигига қарши қаратилган бошқа қилмишларни содир этишда;

◆ диний-экстремистик, террорчилик ташкилотларининг атрибутларини ёки рамзий белгиларини тарқатиш ёхуд намойиш этишда намоён бўлади.

8. **Кўрсатилган материалларни тарқатиш** деганда, уларни осиб қўйиш, оммавий ахборот воситаларида нашр этиш, аудитория олдида, телевидение, радиода чиқиш, варақаларни ёпиштириш, уйларга ташлаш, яъни кўрсатилган маълумотларни ҳеч бўлмаса, битта шахсга оғзаки ёки ёзма шаклда эълон қилиш тушунилади.

9. **Туҳматона уйдирмалар** деганда, ҳақиқатга мувофиқ бўлмаган, аввалдан ёлғон бўлган маълумотларни тарқатиш тушунилади.

10. **Вазиятни беқарорлаштирувчи уйдирмалар** деганда, жамоат тартиби бузилишига, корхона, муассаса, ташкилотлар иши вақтинчалик тўхташига олиб келувчи, қўрқув, ишончсизлик ҳиссини туғдиришга олиб келиши мумкин бўлган ахборотни, ёлғон далилларни тушуниш лозим.

11. ЖК 244^1-моддасининг 2-қисмида назарда тутилган жиноят кўрсатилган маълумотлар ёки материаллар, оқибатларидан қатъи назар, тарқатилган пайтдан бошлаб **тугалланган** ҳисобланади.

12. **Субъектив томондан** жиноят тўғри қасддан содир этилади. Мақсад диний экстремизм, сепаратизм ва ақидапарастлик ғоялари билан йўғрилган, қирғин солишга ёки фуқароларни зўрлик билан кўчириб юборишга даъват этадиган ёхуд аҳоли орасида ваҳима чиқаришга қаратилган маълумотлар ва материалларни ҳар қандай шаклда тарқатиш, худди

шунингдек, фуқаролик тотувлигини бузиш – жиноятнинг зарурий белгисидир.

13. Ўн олти ёшга тўлган ҳар қандай ақли расо шахс **субъект** бўлиши мумкин.

14. **ЖК 244[1]-моддасининг 3-қисмида** қуйидаги оғирлаштирувчи ҳолатлар назарда тутилган: жамоат хавфсизлиги ва жамоат тартибига таҳдид соладиган материалларни тайёрлаш ёки тарқатиш, агарда улар:

а) олдиндан тил бириктириб ёки бир гуруҳ шахслар томонидан;

б) хизмат мавқеидан фойдаланиб;

в) диний ташкилотлардан, шунингдек, чет эл давлатлари, ташкилотлари ва фуқароларидан олинган молиявий ёки бошқа моддий ёрдамдан фойдаланиб:

г) оммавий ахборот воситаларидан ёхуд телекоммуникация тармоқларидан, шунингдек Интернет жаҳон ахборот тармоғидан фойдаланиб содир этилган бўлса.

244[2]-модда. Диний экстремистик, сепаратистик, фундаменталистик ёки бошқа тақиқланган ташкилотлар тузиш, уларга раҳбарлик қилиш, уларда иштирок этиш[1]

Диний экстремистик, сепаратистик, фундаменталистик ёки бошқа тақиқланган ташкилотларни тузиш, уларга раҳбарлик қилиш, уларда иштирок этиш -

беш йилдан ўн беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўша ҳаракатлар:

а) оғир оқибатлар келиб чиқишига сабаб бўлса;

б) вояга етмаган шахсни жалб этган ҳолда содир этилган бўлса,

[1] Мазкур модда Ўзбекистон Республикасининг 1999 йил 15 апрелдаги «Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритиш тўғрисида»ги Қонунига мувофиқ киритилган.

ўн беш йилдан йигирма йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Башарти шахс тақиқланган ташкилотлар мавжудлиги тўғрисида ўз ихтиёри билан хабар қилган ва жиноятни очишга ёрдам берган бўлса, у ушбу модданинг биринчи қисмида назарда тутилган жиноят учун жавобгарликдан озод қилинади.

1. Жиноят **объекти** жамоат хавфсизлиги ва жамоат тартиби.

2. **Объектив томондан** жиноят:

◆ диний экстремистик, сепаратистик, фундаменталистик ёки бошқа тақиқланган ташкилотлар тузишда;

◆ уларга раҳбарлик қилишда;

◆ уларда иштирок этишда ифодаланди.

3. **Диний экстремистик, сепаратистик, фундаменталистик ёки бошқа тақиқланган ташкилотлар тузиш** деганда, ушбу ташкилот аъзоларини танлаш ва жойлаштириш, унинг тузилмасини, фаолият режасини аниқлаш тушунилади.

4. **Бундай ташкилотга раҳбарлик қилиш** деганда, мазкур ташкилотларнинг иш олиб боришини таъминлашга йўналтирилган ҳар қандай ҳаракат (бундай ташкилотлар аъзолари ўртасида мажбуриятларни тақсимлаш, уларга тавсиялар, кўрсатмалар бериш, ҳисобот талаб қилиш ва ҳоказолар) тушунилади.

5. **Иштирок этиш** деганда, мазкур ташкилотларнинг мавжудлиги ноқонунийлигини англаган ҳолда тан олиш ва ҳар қандай (ёзма ёки оғзаки) шаклда мазкур ташкилот доирасида ҳамкорлик қилиш тўғрисида розилик бериш тушунилиши лозим.

6. **Сепаратизм** – бўлинишга, ажралишга интилиш; давлатнинг бир қисмини алоҳида қилишга ҳаракат ва янги давлатни тузиш ёки мамлакатнинг бир қисмига автономия берилишига ҳаракат.

7. **Экстремизм** – энг кескин қарашларга, борлиққа ишонч ҳисси (одатда, сиёсатда).

«Ўзининг шак-шубҳасиз ҳақлигига, ҳақиқатни фақат ўзи билишига ишонч ҳисси сўнгги чораларга – зўравонлик ҳаракатларига мойиллиги билан ажралиб турадиган **диний экстремизм**нинг пайдо бўлишига замин яратади. Бунда муайян шахс ҳам, бошқа динга мансуб ижтимоий гуруҳ ҳам ёки шу диннинг ўз вакиллари томонидан рад этилаётган мазҳабга мансуб вакиллар ҳам таъсир кўрсатиш объекти сифатида танлаб олиниши мумкин»[1].

8. Жиноят диний экстремистик, сепаратистик, фундаменталистик ёки бошқа тақиқланган ташкилот тузиш ёки унга раҳбарлик қилиш ёхуд унда иштирок этиш пайтидан бошлаб **тугалланган** ҳисобланади.

9. **Субъектив томондан** жиноят қасддан содир этилади. Жиноятнинг мотив ва мақсадлари квалификация қилишда аҳамиятга эга эмас.

10.Ўн олти ёшга тўлган ақли расо шахс жиноят **субъекти** бўлиши мумкин.

ЖК 244[2]-моддаси 2-қисми оғир оқибатлар келиб чиқишига сабаб бўлса ёки вояга етмаган шахсни жалб этган ҳолда содир этилган бўлса жавобгарлик келиб чиқиши назарда тутилган.

Бундай оқибатларга инсонлар қурбон бўлишини, кўпсонли инсонларга оғир тан жароҳатлари етказилишини киритиш мумкин.

11.**Шарҳланаётган модданинг 3-қисмида** мазкур жиноятнинг содир этилиши учун жавобгарликдан озод қилиш шартлари назарда тутилган. Бундай шартлар иккита:

◆ айбдор шахс тақиқланган ташкилотлар мавжудлиги тўғрисида ўз ихтиёри билан хабар қилганлиги;

◆ жиноятни очишга ёрдам берганлиги.

Жиноий жавобгарликдан озод қилишнинг мажбурий шарти айбдор шахс мазкур модданинг 3-қисмида назарда тутилган икки шартни бир пайтда бажаришидир.

---

[1] *И.А.Каримов.* Ўзбекистон XXI аср бўсағасида: хавфсизликка таҳдид, барқарорлик шартлари ва тараққиёт кафолатлари. Т., «Ўзбекистон», 1997, 37-38-бетлар.

244[3]-модда. Диний мазмундаги материалларни қонунга хилоф равишда тайёрлаш, сақлаш, олиб кириш ёки тарқатиш

Диний мазмундаги материалларни тарқатиш мақсадида қонунга хилоф равишда тайёрлаш, сақлаш, Ўзбекистон Республикаси ҳудудига олиб кириш ёки тарқатиш, шундай қилмишлар учун маъмурий жазо қўлланилганидан кейин содир этилган бўлса, -

энг кам ойлик иш ҳақининг юз бараваридан икки юз бараваригача миқдорда жарима ёки уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари билан жазоланади».

1. Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 31-моддаси Ўзбекистон Республикасининг «Виждон эркинлиги ва диний ташкилотлар тўғриси»даги (1998 йил 1 майда янги тахрирда қабул қилинган) қонунига мувофиқ, диний эътиқодни мамлакатимизда яшаётган хар қандай шахсга қайси динга киришини эркин танлаш ва унга эътиқод қилиш ҳуқуқини амалга ошириши учун имкон яратилган. Бошқа шахсларнинг даъвати ёки ташвиқотлари натижасида қайси бир динга амал қилишлари фуқароларнинг бундай ҳуқуқларига путур етказади. Айниқса, диний мазмундаги ада-биётларни нотўғри тарғиб қилиш, уларни ғайриқонуний равшда таёрлаш, сақлаш, олиб кириш ёки тақатиш билан боғлиқ қилмишлар фуқароларнинг виждон эркинликлари билан боғлиқ ҳуқуқларининг эркин амалга оширилишига жиддий зарар етказади.

Ўзбекистон Республикаси Конституцияси ва «Виждон эркинлиги тўғрисида»ги қонунига мувофиқ хар бир шахс эркин эътиқод қилиш хуқуқига эга бўлиб, шахсни қандайдир динга киришга далолат қилиш, ташвиқот қилиш тақиқланади.

«Виждон эркинлиги тўғрисида»ги қонуннинг 19-моддаси 1-бандига биноан Ўзбекистон Республикасида фақат расмий диний ташкилотларнинг

марказий бошқарув органлари диний мақсадларга мўлжалланган буюмлар, диний адабиётлар ва диний мазмундаги бошқа ахборот материалларини қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда ишлаб чиқаришга, экспорт ва импорт қилишга ҳамда тарқатишга ҳақлидир. Шунга асосан ҳар қандай бошқа ташкилотларнинг ёки жисмоний шахсларнинг тарқатиш мақсадида диний мазмундаги хар қандай материалларни таёрлаш, сақлаш Ўзбекистон Республикаси худудига олиб кириш ёки тарқатишлари ғайриқонуний ҳисобланади.

2. Шарҳланаётган жиноятнинг **объектини** айнан хар қандай шахсларнинг эркин эътиқод қилиш ҳуқуқлари ташкил этади ва диний мазмундаги нарсаларни қонунга хилоф тарзда тайёрлаш, тарқатиш ёки республика худудига олиб кириш жамоат хавфсизлигига хам тахдид солади. Бу қилмишнинг ижтимоий хавфлилигидан далолат беради.

3. **Диний мазмундаги материаллар** деганда, турли хилдаги диний адабиётлар (китоб, қўлёзма, рисола ва ҳ.к.), диний варақа ва плакатлар, диний мазмундаги видео, аудио кассеталар, дисклар ва ҳ.к.ларни тушуниш лозим.

4. Диний мазмундаги материалларни қонунга хилоф равишда тайёрлаш, сақлаш, олиб кириш ёки тарқатиш каби ҳаракатлар шархланаётган жиноятнинг **объектив хусусиятини** ташкил этади. Бундай ҳаракатларнинг интернет тизимидан фойдаланган холда амалга оширилиши хам ушбу жиноятнинг объектив томонини ташкил этади.

Диний мазмундаги материалларни қонунга хилоф равишда **тайёрлаш** деганда, бундай материалларни тегишли органларнинг, хусусан Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамаси ҳузуридаги дин ишлари бўйича қўмитанинг рухсатисиз ҳар қандай турда: қўл ёзма шаклида, ксеро нусахаси шаклида, китоб ёки рисола сифатида, варақалар, плакатлар, видео, аудио кассета ва дисклар кўринишида яратиш тушунилади. Диний мазмундаги материалларни қонунга хилоф равишда тайёрлаш ҳаракатларини **тугалланган** деб ҳисоблаш учун бир нусхада таёрланганлигининг ўзи етарли бўлади.

Чет элда нашр этилган диний адабиётларни олиб келиш ва тарқатиш, уларнинг мазмуни қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда экспертизадан ўтказилганидан кейин амалга оширилади. Диний ташкилотларнинг марказий бошқарув органлари тегишли лицензия олганидан сўнг диний ибодат буюмларини ишлаб чиқариш ва тарқатиш ҳуқуқига фақат улар эга бўладилар (Ўзбекистон Республикасининг «Виждон эркинлиги ва диний ташкилотлар тўғрисида»ги қонуни 19-м.).

Ушбу материалларни **сақлаш** деганда, диний мазмундаги китоб қўлёзма, ёки рисола, варақа, плакатлар, аудио ва видео кассета ва дискларни тарқатиш мақсадида қонунга хилоф равшда шахснинг ўз ёнида, турар жойида, ишхонасида, омборхонасида, автомашинасида ва ҳ.к. жойларда сақлаши тушинилади (юқорида таъкидланган қонуннинг 19-м.,4-б.). Диний мазмундаги материалларни қонунга хилоф равишда сақлашнинг тугалланган деб топиш бундай ҳаракатларнинг ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари томонидан тарқатиш мақсадларида сақланаётганлигининг фош этилиши ёки шахснинг шундай мақсадларда диний мазмундаги материалларнинг сақлаётганлигини тан олиб айбини бўйнига олиб келиши билан тугалланган деб ҳисоблаш мумкин.

Юқоридаги материалларни **олиб кириш** деганда: божхона назоратини четлаб; божхона назоратидан яширин ҳолда; ҳужжатлар ёки божхона идентификация қилиш воситаларидан алдов йўли билан фойдаланган холда республика ҳудудига олиб кириш назарда тутилади. Диний мазмундаги материаллар қонунга хилоф равишда божхона назоратини четлаб ёки яширинча олиб ўтилганидан бошлаб **тугалланган** деб топилади. Божхона назоратидан ўтиш жараёнида ёки қалбакилаштирилган (номини ўзгартириб, сонини камайтириб ва ҳ.к.) ҳужжатларни тақдим қилиш жараёнида ушланган ёки тўхтатилган бўлса жиноятга **суиқасд** ҳисобланади.

Диний мазмундаги материалларни **тарқатиш** деганда, ғайриқонуний равшда таёрланган китоб, рисола, варақалар, плакатлар, видео, аудио кассеталар ва дискларни ҳар қандай усул ва йўллар билан аҳоли орасида

тарқатиш тушинилади. Диний мазмундаги материалларни қонунга хилоф равишда **тарқатилган** деб ҳисоблаш учун бундай материаллардан биттасининг тарқатилганлигининг ўзи кифоя қилади. Ушбу материалларни оммавий ёки бир нечта шахсга тарқатганлик жиноятнинг квалификациясига таъсир этмайди, бироқ кўпчиликка тарқатишнинг ижтимоий хавфлилиги юқори эканлиги жазо тайнлаш жараёнида суд томонидан инобатга олиниши лозим.

5. **Субъектив** томондан диний мазмундаги материалларни қонунга хилоф равшда таёрлаш, сақлаш, олиб кириш ёки тарқатиш фақат **қасддан** содир этилади. Ушбу ҳаракатлардан бири учун илгари айбдорга маъмурий жавобгарлик қўлланилганидан кейин, яна шундай қилмишнинг амалга оширилганлиги унинг қасддан содир этилганлигидан далолат беради. Бу жиноятнинг мотиви ғараз, диний можаролар келтириб чиқариш, жамиятда беқарорликни вужудга келтириш, конституциявий тузумни қонунга хилоф равшда ағдариш, кўпинча вояга етмаганлар, ёшлар ахлоқига салбий таъсир кўрсатиш ва ҳ.к. бўлиши мумкин. Диний мазмундаги материалларни қонунга хилоф равшда таёрлаш, сақлаш, олиб киришнинг **мақсади** уларни аҳоли ўртасида тарқатишдан иборат. Қилмишни квалификация қилишда **жиноятнинг мақсади** зарурий белги ҳисобланади, бундай мақсаднинг йўқлиги жиноят таркиби мавжуд эмас деб ҳисоблаш учун асос бўлади.

Шахсда юқоридаги материалларни тарқатиш мақсадининг мавжудлигини тайёрланган материалларнинг кўп миқдордалигидан ёки шундай миқдорда таёрлашга ҳаракат қилинагнлигидан, таёрланган материалларнинг ҳеч бўлмаганда биттасининг тарқатилганлигидан, таёрлаш асбобларининг айнан диний материаллар ишлаб чиқариш учун мослаштирилганлигидан аниқлаш мумкин.

6. Ушбу жиноятнинг **субъекти** 16 ёшга тўлган, ақли расо, илгари (бир йил ичида) шундай ҳаракатлари учун маъмурий жазога тортилган Ўзбекистон Республикаси ёки чет эл фуқаролари, ёхуд фуқаролиги бўлмаган шахслар бўлиши мумкин.

7. ЖК 244^3-моддаси тузилиши бўйича маъмурий преюдицияга эга, яъни шахсни жиноий жавобгарликка тортиш учун илгари у шундай ҳаракатлари учун маъмурий жавобгарликка тортилган бўлиши шарт.

245-модда. Шахсни гаров сифатида тутқунликка олиш

Гаров сифатида тутқунликка олинган шахсни озод қилиш шарти билан давлат, халқаро ташкилот, жисмоний ёки юридик шахсдан бирон-бир ҳаракат содир этиш ёки бирон-бир ҳаракат содир этишдан ўзини тийиб туришни талаб қилиш мақсадида шахсни гаров тариқасида тутқунликка олиш ёки тутқунликда ушлаб туриш, ушбу Кодекснинг 155, 165-моддаларида назарда тутилган аломатлар бўлмаса, -

беш йилдан ўн йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўша ҳаракатлар:

а) вояга етмаган шахсга нисбатан;

б) икки ёки ундан ортиқ шахсга нисбатан содир этилган бўлса;

в) оғир оқибатлар келиб чиқишига сабаб бўлса, -

ўн йилдан ўн беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Шарҳланаётган модданинг **объекти** жамоат хавфсизлиги, жамоат тартиби, фуқароларнинг ҳаракатланиш эркинлиги, уларнинг ҳаёти ёки соғлиғи ҳисобланади.

2. **Объектив томондан** жиноят икки шаклда содир этилади:

◆ гаров сифатида тутқунликка олинган шахсни озод қилиш шарти билан давлат, халқаро ташкилот, жисмоний ёки юридик шахсдан бирон-бир ҳаракат содир этиш ёки бирон-бир ҳаракат содир этишдан ўзини тийиб туришни талаб қилиш мақсадида шахсни гаров тариқасида тутқунликка олиш;

◆ тутқунликда ушлаб туриш.

3. **Гаровга олинган шахс** – бу ўзининг иродасига қарши эркин ҳаракатланиш имкониятидан маҳрум этилган шахс.

4. Шахсни гаров сифатида **тутқунликка олиш** деганда, шахсни эркин ҳаракатланиш имкониятидан ҳуқуққа хилоф зўрлик ишлатиб маҳрум этишни тушуниш лозим. Шахсни гаровга олиш очиқ ёки махфий равишда амалга оширилиши мумкин.

5. **Шахсни тутқунликда ушлаб туриш** деганда, шахсни ўзи турган жойдан кетиш имкониятидан ҳуқуққа хилоф равишда маҳрум этишни тушуниш лозим.

Шахсни гаровга олишда айбдор шахслар аксарият ҳолларда жисмоний ёки руҳий зўравонлик қўллашади.

6. **Руҳий зўрлик** деганда, ўлдириш, соғлиққа зарар етказиш, мулкни нобуд қилиш каби таҳдидни тушуниш лозим.

7. **Жисмоний зўрлик** деганда, гаровга олинган шахсни уриш, калтаклаш, баданига шикаст етказишни тушуниш лозим. Гаровга олинган шахсни тутқунликка олишда унинг баданига енгил ёки ўртача оғир шикаст етказиш ЖК 245-моддасининг 1-қисми билан қамраб олинади ва қўшимча квалификация қилишни талаб қилмайди.

8. **Шахсни гаров сифатида тутқунликка олиш** – бу жиноятчиларда асосий мақсадга: давлатни, халқаро ташкилотни, жисмоний ёки юридик шахсни қандайдир ҳаракатни қилишга ёки қилмасликка мажбурлашга эришишдаги оралиқ босқичдир. Гаровга олинганларни озод қилиш шартлари турлича бўлиши мумкин. Жаҳон суд-тергов амалиёти кўрсатаётгандек, шахсни гаровга олган шахсларнинг талаблари қуйидагича бўлиши мумкин: давлатни тарк этиш имкониятини яратиб бериш, ҳукумат қарорининг бекор қилинишига, маҳкумларнинг озод этилишига эришиш, пул, қурол, наркотиклар берилишини талаб қилиш ва ҳоказо. Талаблар жиноятчи фуқароси бўлган давлатга ёки ҳар қандай давлатга билдирилиши мумкин.

9. Жиноят шахс гаровга олингандан сўнг, уни озод қилиш шартлари ва тутқунликда ушлаб туриш вақтидан қатъи назар, **тугалланган** ҳисобланади.

10. **Субъектив томондан** жиноят қасддан содир этилади. Мотивлар турлича бўлиши мумкин. Шахсларни гаровга олиш мақсади давлат, халқаро ташкилот, жисмоний ёки юридик шахсни қандайдир ҳаракатни қилиш ёки қилмасликка мажбур этиш.

11. Жиноят **субъекти** ўн олти ёшга тўлган ақли расо шахс бўлиши мумкин. Жиноятчилар ўн олти ёшга тўлмаган, аммо шахсни гаровга олган ҳолатларда уларнинг ҳаракатини бошқа моддалар бўйича квалификация қилиш лозим. Масалан, жиноятни содир этиш ҳолатларига қараб, соғлиққа шикаст етказиш, инсонни олиб қочиш ва бошқалар.

12. **ЖК 245-моддасининг 2-қисмида** қуйидаги оғирлаштирувчи ҳолатлар назарда тутилган:

а) вояга етмаган шахсни тутқунликка олиш ёки тутқунликда ушлаб туриш;

б) икки ёки ундан ортиқ шахсни тутқунликка олиш ёки тутқунликда ушлаб туриш;

в) оғир оқибатлар келиб чиқишига сабаб бўлган тутқунликка олиш ёки тутқунликда ушлаб туриш.

13. **Шахсни тутқунликка олиш ёки тутқунликда ушлаб туришнинг оғир оқибатлари** унинг баданига оғир тан жароҳати етказиш, гаровга олинган шахснинг ўзини ўзи ўлдириши, қийноққа солиниши, кўп сонли гаровга олинганларга азоб берилиши ва бошқа оқибатлар ҳисобланади.

Гаровга олинган шахсни ўлдириш жиноятлар мажмуи бўйича ЖК 97-моддаси ва ЖК 245-моддаси билан квалификация қилинади.

246-модда. Контрабанда

Контрабанда, яъни божхона назоратини четлаб ёки божхона назоратидан яшириб ёхуд божхона ҳужжатлари ёки воситаларига ўхшатиб ясалган ҳужжатлардан алдаш йўли билан фойдаланиб, декларациясиз ёки бошқа номга ёзилган декларациядан фойдаланиб, кучли таъсир қилувчи,

заҳарли, заҳарловчи, портловчи моддалар, радиоактив материаллар, портлатиш қурилмалари, қурол-яроғ, ўқотар қурол ёки ўқ-дориларни, шунингдек, гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни ёки диний экстермизм, сепаратизм ва ақидапарастликни тарғиб қилувчи материалларни Ўзбекистон Республикасининг божхона чегарасидан ўтказиш

беш йилдан ўн йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ядровий, кимёвий, биологик ва оммавий қирғин қуролининг бошқа турларини, шундай қуролларни яратишда фойдаланилиши мумкинлиги аён бўлган материал ва мосламаларни, радиоактив материалларни, шунингдек, гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни кўп миқдорларда контрабанда қилиш, -

ўн йилдан йигирма йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Мазкур жиноятнинг **объекти** жамоат хавфсизлиги, жамоат тартиби, аҳоли саломатлигидир.

2. **Контрабанда предмети** кучли таъсир қилувчи, заҳарли, заҳарловчи, радиоактив материаллар, портловчи моддалар, портлатиш қурилмалари, қурол-яроғ, ўқотар қурол ёки ўқ-дорилар, шунингдек, гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар ёки диний экстермизм, сепаратизм ва ақидапарастликни тарғиб қилувчи материаллар, ядровий, кимёвий, биологик ва бошқа турдаги оммавий қирғин қуролларини яратишда фойдаланилиши мумкин бўлган материаллар ҳамда мосламалар бўлиши мумкин.

Контрабанда предметларини давлат чегараси орқали қонунга хилоф равишда ўтказиш, тегишли шартлар мавжуд бўлганда, жиноятлар мажмуи тариқасида ЖК 246-моддаси ҳамда радиоактив материаллар, гиёҳвандлик воситалари, кучли таъсир қилувчи заҳарли, заҳарловчи, портловчи моддалар, қурол-яроғ, портлатиш қурилмалари[1] ва бошқалар билан муомала қилиш

[1] Масалан, қаранг: Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг қарори.

қоидаларини бузганлик жавобгарликни келтириб чиқарувчи моддалар бўйича квалификация қилиниши лозим.

3. **Объектив томондан** ЖК 246-моддаси 1-қисмида назарда тутилган жиноят Ўзбекистон Республикаси божхона чегарасидан турли шаклларда:

- божхона назоратини четлаган ҳолда;
- божхона назоратидан яширинган ҳолда;
- ҳужжатлар ёки божхона идентификация қилиш воситаларидан алдов йўли билан фойдаланган ҳолда;
- кучли таъсир қилувчи, заҳарли, заҳарловчи, радиоактив материаллар, потловчи моддалар, портлаш қурилмалари, қурол-яроғ, ўқотар қуроллар ёки ўқ-дорилар, шунингдек, гиёҳвандлик воситалари ёхуд психотроп моддалар ё диний экстремизм, сепаратизм ва фундаментализмни тарғиб қилувчи материалларни декларациясиз ёки ўз номи бўйича декларация қилмаган ҳолда олиб ўтишда ифодаланади.

4. Божхона кодексининг 3-моддасига биноан, **божхона чегараси** Ўзбекистон Республикаси божхона ҳудудининг чегаралари ҳисобланади.

Божхона ҳудуди республиканинг қуруқлик ҳудуди, ҳудудий ва ички сувлари ҳамда улар устидаги ҳаво бўшлиғидан иборатдир.

Республика ҳудудида, қонун ҳужжатларида бошқа ҳол кўзда тутилмаган бўлса, ҳудудлари Ўзбекистон Республикаси божхона ҳудудидан ташқарида деб ҳисобланадиган эркин божхона ҳудудлари ва эркин омборхоналар жойлашиши мумкин.

Божхона ҳудудининг сарҳадлари, шунингдек, эркин божхона ҳудудлари ҳамда эркин омборхоналар айланаси Ўзбекистон Республикасининг божхона чегараси деб ҳисобланади.

5. Божхона кодексининг 7-моддасига биноан, **божхона чегарасидан олиб ўтиш** товарлар ёки транспорт воситаларини ҳар қандай усулда, шу жумладан халқаро почта жўнатмаларини юбориш, қувур транспортидан ҳамда электр узатиш линияларидан фойдаланиш йўли билан божхона ҳудудига олиб кириш ёки олиб чиқиш ҳаракатларини амалга оширишдир.

Шундай ҳаракатлар жумласига қуйидагилар киради:

♦ товарлар ёки транспорт воситалари божхона ҳудудига олиб кирилганда, шу жумладан эркин божхона зоналари ва эркин омборлар ҳудудидан олиб кирилганда – божхона чегарасидан амалда ўтиш;

♦ товарлар ёки транспорт воситалари божхона ҳудудидан олиб чиқилганда, шу жумладан эркин божхона зоналари ва эркин омборлар ҳудудига олиб чиқилганда – божхона декларациясини тақдим этиш ёки товар ёхуд транспорт воситаларини олиб чиқиш мақсадини амалга оширишга бевосита қаратилган бошқа ҳаракатни бажариш.

6. **Божхона назорати** деганда, қонун ҳужжатлари ва халқаро шартномаларга риоя этилишини таъминлаш мақсадида божхона органлари амалга оширадиган чора-тадбирлар мажмуи тушунилади.

Контрабанда буюмларини божхона назоратини четлаган ҳолда ўтказиш деганда, контрабанда буюмларининг уларни ўтказиш учун зарур бўлган тегишли ҳужжатларнинг божхона органи ходимлари текширувисиз, ёки божхона идоралари белгилаган жойлардан ўзга жойдан, ё бўлмаса божхона назоратини амалга ошириш вақтидан бошқа вақтда ўтказилиши тушунилади.

7. **Божхона назоратидан яшириш** деганда, контрабанда буюмларини хуфя жойлардан ва топишни қийинлаштирадиган усуллардан фойдаланиб ёки бир тусдаги ашёга иккинчисининг кўринишини бериб ўтказишни тушунмоқ лозим.

Махсус сақлаш жойлари деб, хуфя жойларни, шунингдек, контрабанда мақсадларида транспорт воситаларига олдиндан қайта ишланиб, йиғилиб ва шунга ўхшаш йўллар билан жиҳозланган ва мослаштирилган конструктив сиғимли идишларни ва бошқа ашёларни ҳисоблаш керак.

8. **Ҳужжатлардан алдаш йўли билан фойдаланиш** деганда, ашёларни, товар ва бошқа қимматликларни божхона чегарасидан ўтказиш учун асос тариқасида қалбаки ҳужжатларни, қонунга хилоф йўллар билан

олинган ҳужжатларни ёхуд ёлғон маълумотлар ёзилган ҳужжатларни божхона назоратига тақдим этишни тушуниш лозим.

9. **Божхона идентификация воситаларидан алдаш йўли билан фойдаланиш** деганда, шахсларнинг Ўзбекистон Республикаси ёки ўзга давлатлар божхона органлари томонидан татбиқ этилган идентификация воситаларини ўзгартириши, йўқ қилиши, бузиши ёхуд йўқотиши билан боғлиқ ҳаракатлари тушунилмоғи лозим.

Божхона идентификация воситалари деганда, сўрғичлаш, муҳрлаш, рақамли, ҳарфли ва бошқача тамғалар, идентификация белгиларини қўйиш, штамплаш, намуна ва нусхалар олиш, товарларни, бошқа қимматликларни хатлаш, чизмалар тузиш, миқёсни тасвирлаш, фотосуратлар, расмлар тайёрлаш, товарлар билан бирга юбориладиган ва бошқа ҳужжатлардан фойдаланиш ва ҳоказолар тушунилади.

10. Контрабанда предметларини **декларацияга киритмаслик ёки ўзгача ном билан декларацияга киритиш** деганда, шахсларнинг чегарадан ўтказилиши лозим бўлган контрабанда ашёларини ёхуд товар ёки бошқа қимматликларни декларация қилиш тартибини бузиши билан боғлиқ ҳаракатлари, яъни божхона қонунлари томонидан ўрнатилган декларация қилиш формаси ва жойи тўғрисидаги, уни амалга ошириш тартиби тўғрисидаги, декларация ва бошқа қўшимча ҳужжатлар тақдим этиш муддатлари тўғрисидаги талабларга риоя этмаслик, шунингдек, Ўзбекистон Республикаси ҳудудига олиб кирилаёттан ёки унинг ҳудудидан олиб чиқилаётган контрабанда ашёлари, товар ёки бошқа қимматликларнинг тури, сони хусусида декларацияга сохта маълумотлар киритиш тушунилади.

11. Контрабанда буюмлари Ўзбекитон Республикаси божхона чегарасини амалда кесиб ўтган вақтдан бошлаб контрабанда **тугалланган** жиноят деб эътироф этилади.

12. **Субъектив томондан** жиноят қасддан содир этилади. Жиноятни квалификация қилиш учун мотив ва мақсаднинг аҳамияти йўқ.

13. Ўн олти ёшга тўлган ҳар қандай ақли расо шахс жиноят **субъекти** бўлиши мумкин.

Била туриб қалбаки ҳужжат тузган ёки ҳужжатга ёхуд била туриб олган қалбаки ҳужжатига сохта маълумотлар киритган ва уни божхона органларига ҳақиқий ҳужжат сифатида тақдим этган шахс жиноятлар мажмуи бўйича Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси 209 ёки 228-моддалари билан жиноий жавобгарликка тортилади.

14. **Шарҳланаётган модданинг 2-қисмида** ядровий, кимёвий, биологик ва оммавий қирғин қуролининг бошқа турларини, шундай қуролларни яратишда фойдаланишилиши мумкинлиги аён бўлган материал ва мосламаларни, шунингдек, кўп миқдорларда контрабанда қилганлик учун жавобгарлик кўзда тутилган.

15. Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларнинг **кўп миқдордалиги** ҳар бир алоҳида ҳолда, тегишли давлат органининг хулосаси орқали аниқланади.

16. Шарҳланаётган жиноятнинг содир этилиши жиноятлар мажмуи бўйича ЖК 182-моддаси билан квалификация қилишни талаб этмайди.

247-модда. Ўқотар қурол, ўқ-дорилар, портловчи моддалар ёки портлатиш қурилмаларини
қонунга хилоф равишда эгаллаш

Ўқотар қурол, ўқ-дорилар, портловчи моддалар, портлатиш қурилмаларини ўгрилик ёки фирибгарлик йўли билан қонунга ҳилоф равишда эгаллаш -

уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёки икки йилдан беш йилгача озодликни чеклаш ёхуд беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўша ҳаракат:

а) такроран;

б) бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб;

в) ўзлаштириш, растрата қилиш ёхуд мансаб мавқеини суистеъмол қилиш йўли билан;

г) талончилик;

д) таъмагирлик йўли билан содир этилган бўлса, -

беш йилдан ўн йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўша ҳаракат:

а) босқинчилик йўли билан;

б) ўта хавфли рецидивист томонидан;

в) уюшган гуруҳ томонидан ёки унинг манфаатларини кўзлаб содир этилган бўлса, -

ўн йилдан йигирма йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Шарҳланаётган жиноятнинг **объекти** жамоат хавфсизлиги ҳисобланди.

2. Ўқотар қурол, ўқ-дорилар, портловчи моддалар ёки порлатиш қурилмалари жиноятнинг **предмети** ҳисобланади.

3. **Ўқотар қурол** деганда, амалда қандай мақсадларда қўлланилишидан қатъи назар, отиш учун порох газларининг кучидан фойдаланиладиган барча турдаги жанговор, спорт ва ов қуроллари тушунилиши лозим.

Порох ёки бошқа портловчи моддаларнинг ёниши орқали отиш амалга ошириладиган бир қатор турли мосламалар мавжуд. Масалан, сигнал ракетницалар, старт, қурилиш пистолетлари ва бошқалар. Улар ўқотар қуролга кирмайди. Қайд этилган предметлар хўжалик-маиший ёки ишлаб чиқариш вазифалари учун мўлжалланган.

4. Ўқотар қуролнинг аҳамиятли белгиларидан бири, ундан снаряд (ўқ)нинг порох газлари ёрдамида отилиши. Бу белги универсалдир ва у мавжуд бўлган ўқотар қуролларнинг барча тури ва тизимини қамраб олади. Айнан у ўқотар қурол бўлмаган турли отувчи мосламаларда бўлмайди.

«Пневматик милтиқ, сигнал, старт, газ пистолетлари ёки газ балонлари, ракетницалар ва бошқа имитация-пиротехник ва ёритгич воситалари қурол жумласига кирмайди»[1].

Предмет ўқотар қурол деб тан олиниши учун уни тайёрлаш услуби (завод ёки уйда) аҳамиятга эга эмас. Ўқотар қурол ўз фойдаланиш мақсади, хусусиятлари, тузилиши, калибри ва бошқа белгиларига кўра турличадир. Ўқотар қуролнинг белгилари ўқотар қурол мажбурий белги ёки айбни оғирлаштирувчи ҳолат сифатида бўлган жиноятлар учун жавобгарликни назарда тутган ҳамма жиноий ҳуқуқий меъёрлар учун бир хилдир.

5. «Судлар Жиноят кодекси 247, 248-моддалари бўйича жавобгарлик ишлатишга яроқли бўлган ўқотар қуролни, ўқ-дориларни, портловчи моддаларни ёки портлатиш қурилмаларини ёхуд айбдор яроқли ҳолатга келтириш учун аниқ имкониятларга эга бўлса, бузуқ қуролни ёки ўқув қуролини қонунга хилоф равишда эгаллаганда, олганда, олиб юрганда, сақлаганда ёки ўтказганда юзага келишини эътиборга олишлари шарт»[2].

6. **Ўқ-дорилар** деганда, қурол учун лозим бўлган ўқлар, артиллерия снарядлари, бомбалар, миналар, гранаталар, ракеталарнинг жанговор қисмлари, шунингдек, ўқотар қуролдан отиш учун мўлжалланган ашёлар тушунилади. Умуман олганда, ўқ-дорилар ўқотар қуроллар учун хос бўлган белгиларга эга. Булар, биринчидан, уларнинг тирик нишонга отиш учун мўлжалланганлиги, бузғунчилиги ва ҳоказо, иккинчидан, уларга рухсат тизими қоидаларининг тадбиқ этилиши.

Ўқ-дориларни турли хиллари мавжуд: артиллерия ва отиш қуролларига ўқ-дорилар (снаряд, патрон), кичик калибрли, кесма, ов, ясама қуролга патронлар. Ўқ-дори сифатида ўқув гранаталари, миналар, холостой (пахтавон) патронлар тан олинмайди, чунки улар портловчи моддага эга эмас, фақатгина ўқув мақсадлари учун мўлжалланган ва уларга эгалик қилиш жамоат хавфсизлиги учун таҳдидни юзага келтирмайди.

---

[1] Масалан, қаранг: Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг қарори.
[2] Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг қарори.

«Ўқ-дорининг бўлаги (масалан, гранатанинг запали), агар унинг ўзи ўқ-дорининг барча хусусиятларига эга бўлса, мустақил равишда ўқ-дори деб тан олиниши мумкин»[3].

7. **Портловчи моддалар** – бу порох, динамит, тротил, нитроглицерин ва кислородли ҳаво етишмаган вазиятда портлаш хусусиятига эга бўлган кимёвий моддалар ва аралашмалардир.

Портловчи деб, ёқиш, зарба, детонация, қиздириш, ҳаво билан бирлашиш натижасида портлашга яроқли табиий ёки сунъий моддалар (масалан, порох, динамит, тротил, нитроглицерин, аммонал, аммонит, гегсаген ва ҳоказолар) тан олинади.

8. **Портловчи қурилмалар** портловчи модда ва портлашни амалга ошириш учун мўлжалланган конструктив махсус қурилмадан (запал, детонатор ва ҳоказодан) ташкил топган.

9. Шарҳланаётган модданинг биринчи қисмида назарда тутилган жиноят **объектив томондан** ўқотар қуролни, ўқ-дориларни, портловчи моддаларни ёки портлатиш қурилмаларини ўғрилаб ёки товламачилик йўли билан эгаллашдан иборатдир.

10. **Шарҳланаётган модданинг 2-қисмида** қуйидагиларга жавобгарлик назарда тутилган:

а) жиноятни такроран содир этиш;

б) бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб жиноят содир этиш;

в) ўзлаштириш, растрата қилиш ёхуд мансаб мавқеини суиистеъмол қилиш йўли билан жиноят содир этиш;

г) талончилик йўли билан кўрсатилган буюмларни эгаллаш;

д) тамагирлик йўли билан кўрсатилган буюмларга эгалик қилиш.

11. **ЖК 247-моддасининг 3-қисмида** бу буюмларга қуйидаги йўллар билан эгалик қилиш учун жавобгарлик назарда тутилган:

а) босқинчилик йўли билан;

[3] Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг қарори.

б) ўта хавфли рецидивист томонидан;

в) уюшган гуруҳ томонидан ёки унинг манфаатларини кўзлаб содир этилган бўлса.

12. Ўқотар қурол, ўқ-дорилар, портловчи моддалар ёки портлатиш қурилмаларини қонунга хилоф равишда ҳар қандай усулда эгаллаш, айбдорнинг улардан ўз хоҳиши бўйича фойдаланиш ёки тасарруф этиш имкониятлари бор-йўқлигидан қатъи назар, улар олинган вақтдан бошлаб **тугалланган** жиноят ҳисобланиши керак.

13. «Агар айбдор ишлатишга яроқсиз бўлган ўқотар қурол, ўқ-дорилар, портловчи моддалар ёки портлатиш қурилмаларини қонунга хилоф равишда эгаллаган ва бунда уларнинг сифатига нисбатан янглишиб яроқли деб ҳисоблаган бўлса, содир этилган қилмиш жиноятга суиқасд тариқасида квалификация қилинмоғи лозим. Ўқотар қуролнинг таркибий бўлаклари ва қисмлари ишлатишга яроқли бўлган қуролни йиғиш учун бут бўлган ҳолларда, содир этилган қилмиш Жиноят кодексининг 247 ёки 248-моддаси билан квалификация қилинмоғи керак.

Ўқотар қуролнинг таркибий бўлаклари ва айрим қисмларини қонунга хилоф равишда эгаллаш кейинчалик отишга яроқли бўлган қуролни йиғиш учун зарур бўлган етишмайдиган қисмларини тайёрлаш билан боғлиқ бўлган тақдирда, ўзганинг мулкини талон-торож этиш ва ўқотар қурол тайёрлаш мажмуи билан квалификация қилиниши лозим»[1].

14. Ўқотар қурол, ўқ-дорилар, портловчи моддалар ёки портлатиш қурилмаларини эгаллаганлик учун жавобгарлик улар қонунга хилоф равишда корхона, ташкилот, муассасалардан, шунингдек, қонуний ёки қонунсиз тарзда эгаллаб турган фуқаролардан олинган ҳолларда ҳам юзага келади.

15. Ўқотар қурол, ўқ-дорилар, портловчи моддалар ёки портлатиш қурилмаларини ўғрилик, фирибгарлик, ўзлаштириш ёки растрата қилиш, мансаб мавқеини суиистеъмол қилиш, талончилик, товламачилик, босқинчилик йўли билан қонунга хилоф равишда эгаллаш Жиноят

[1] Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг қарори.

кодексининг
247-моддаси ва тегишли моддаларида назарда тутилган жиноятлар мажмуи билан, фақат бу моддалар (модда қисмлари) санкцияси Жиноят кодексининг 247-моддасидагидан оғирроқ жазони кўзда тутган ҳоллардагина квалификация қилиниши лозим (масалан, Жиноят кодекси 247-моддаси 3-қисмининг «в» банди ва 164-моддаси 4-кисмининг «в» банди билан)[1].

16. Шарҳланаётган моддада назарда тутилган жиноятларни тергов қилиш ва судда кўриш чоғида ўқотар қурол, ўқ-дорилар, портловчи моддалар ёки портлатиш қурилмаларини олиш, тайёрлаш манбаларини аниқлаш лозим. Ўқотар қурол, ўқ-дорилар, портловчи моддалар ёки портлатиш қурилмалари сақланаётган объектларни қўриқлашда мансаб совуққонлигига йўл қўйилганлик ҳоллари ёхуд ўқотар қурол ёки унга ўқ-дорилар тайёрланган асбоб-ускуналардан фойдаланиш устидан тегишли назоратнинг бўлмаганлиги аниқланган тақдирда судлар бунга хусусий ажрим чиқариш йўли билан ўзларининг муносабатларини билдиришлари, зарур ҳолларда эса жиноят иши қўзғатиш тўғрисидаги масалани ҳал этишлари шарт. Ички ишлар органлари фаолиятида мавжуд бўлган қонунга хилоф равишда сақланаётган ўқотар қуролларни аҳолидан олишдаги ва уларни рўйхатдан ўтказишдаги камчиликлар ҳам судларнинг эътиборидан четда қолмаслиги лозим.

248-модда. Қурол, ўқ-дорилар, портловчи моддалар ёки портлатиш қурилмаларига қонунга хилоф равишда эгалик қилиш

Тегишли рухсатномасиз ўқотар қурол, шунингдек, ўқ-дорилар, портловчи моддалар ёки портлатиш қурилмалари тайёрлаш, олиш, олиб юриш, сақлаш, олиб ўтиш ёки жўнатиш -

[1] Қаранг: Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг қарори.

энг кам ойлик иш ҳақининг эллик бараваригача миқдорда жарима ёки олти ойгача қамоқ ёки икки йилдан беш йилгача озодликни чеклаш ёхуд беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўша ҳаракатлар такроран ёки хавфли рецидивист томонидан содир этилган бўлса, -

беш йилдан ўн йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўқотар қуролни, ўқ-дориларни, портловчи моддаларни ёки портлатиш қурилмаларини ўтказиш, -

ўн йилдан йигирма йилгача озодликддан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ушбу моддада назарда тутилган буюмларни ўз ихтиёри билан топширган шахс жавобгарликдан озод қилинади.

1. Мазкур жиноятнинг бевосита **объекти** жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва ўқотар қурол, ўқ-дорилар, портловчи моддалар ёки портлатиш қурилмалари билан муомала қилиш бўйича ижтимоий муносабатлардир. (*ЖК 247-моддаси шарҳига қаранг.*)

2. Шарҳланаётган жиноятнинг **объектив томони** тегишли рухсатномасиз ўқотар қурол, шунингдек, ўқ-дорилар, портловчи моддалар ёки портлатиш қурилмалари тайёрлаш, олиш, олиб юриш, сақлаш, олиб ўтиш ёки жўнатишда ифодаланади.

3. «**Жиноий жавобгарликка тортиш учун асос бўладиган ўқотар қурол, ўқ-дорилар, портловчи моддалар ёки портлатиш қурилмаларини тайёрлаш** деганда, уларни ясаш ёки шикаст етказиш хусусиятларини тиклаш, шунингдек, қандайдир ашё (масалан, ракетница, старт ва қурилиш пистолетлари)ни қайта ишлаш натижасида уларни ўқотар қурол хусусиятига келтириш тушунилиши лозим.

Ашёга шикаст етказиш хусусиятларини беришга қаратилган ҳаракатлар айбдорга боғлиқ бўлмаган ҳолатларга кўра охиригача етказилмаган бўлса, ўқотар қурол, ўқ-дорилар, портловчи моддалар ёки портлатиш

қурилмаларини қонунга хилоф равишда тайёрлашга суиқасд қилиш тариқасида квалификация қилинмоғи лозим»[1].

4. Қуролнинг бевосита вазифасига кўра фойдаланиш имконини берадиган даражада тайёрланганлиги тавсифланган тақдирда жиноят **тугалланган** деб топилади.

5. **Ўқотар қурол, ўқ-дорилар, портловчи моддалар ёки портлатиш қурилмаларини олиш** деб, мазкур предметларни ЖК 247-моддасида назарда тутилган ҳоллардан ташқари, ҳар қандай ҳолда ўз эгалигига олишни тушуниш лозим.

Ўқотар қурол, ўқ-дорилар, портловчи моддалар ёки портлатиш қурилмаларини олиш: сотиб олиш, бошқа нарсаларга алмаштириб олиш, қарзга ёки ҳадяга, қарз эвазига олиш орқали амалга оширилиши мумкин. Мазкур ҳолатда жиноят эгалик қилиш пайтидан бошлаб **тугалланган** ҳисобланади.

6. **Юқоридаги предметларни олиб юриш** деганда, айбдорнинг қайд этилган ашёларни соҳиби эканлиги ва бу ашёларнинг унинг ёнида бўлиши тушунилиши лозим. Бунда ушбу ашёларнинг бевосита унинг ёнида ёки қандайдир нарсада (чемоданида, автомашинасида ва ҳоказоларда), яширинча ёки уларни яшириш чораларини кўрмасдан, яъни мазкур предметлар айбдорнинг «қўли остида» бўлишининг аҳамияти йўқ.

7. **Юқоридаги предметларни сақлаш** деганда, ўқотар қурол, ўқ-дорилар, портловчи моддалар ёки портлатиш қурилмаларини тегишли рухсатномасиз айбдорнинг эгалигида: ёнида, бинода, хуфя жойларда, транспорт воситаларида ва бошқа ерларда бўлиши билан боғлиқ бўлган ҳар қандай қасддан қилинган ҳаракатлар тушунилмоғи лозим. Суд амалиёти шундан келиб чиқадики, қилмиш юқоридаги предметлар айбдор уйида ёки бошқа жойда сақланишидан, яширин ёки очиқ ва ҳатто хўжалик-маиший предмет сифатида қўлланишидан қатъи назар, қонунга хилоф сақлаш деб квалификация қилинади.

[1] Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг қарори.

Субъект уларни ўз танишлариникида сақланаётганида ҳам сақлаш учун жавобгарлик истисно қилинмайди. Айбдор бундай ҳолатларда фақатгина сақлаш жойи, услубини танлайди. Бироқ қурол унга маълум, у танлаган жойда сақланади ва унинг тасарруфида қолади.

Кайд қилинган ашёлар шахс томонидан тегишли рухсатнома бўлган ҳолда, аммо бу рухсатноманинг муддати ўтган ёки ўқотар қуролни ҳисобга қўйиш қоидалари бузилган вазиятда сақланаётган бўлса, айбдор маъмурий ҳуқуқбузарлик учун жавобгарликка тортилиши керак.

8. **Олиб ўтиш** деганда, маконда ташиш воситасидан қатъи назар, қайд этилган ашёлар айбдорнинг бевосита ёнида бўлмаганда олиб ўтилишини тушуниш лозим.

9. **Жўнатиш** деганда, қайд этилган ашёларни контейнер, посилка ва бошқа мослаштирилган нарсаларда жўнатишни тушуниш керак.

Қайд этилган ашёларни олиб ўтиш ва жўнатиш мазкур ҳаракатларни содир этиш пайтидан бошлаб **тугалланган** жиноят ҳисобланади.

10. Қайд этилган ашёлар ўтказиш мақсадида қонунга хилоф равишда сақланган, ташилган, олинган бўлса, бундай ҳаракатлар жиноятга суиқасд қилиш тариқасида ЖК 25-моддаси ва ЖК 248-моддаси 3-қисми билан квалификация қилиниши керак.

11. **Субъектив томондан** жиноят тўғри қасддан содир этилади. Бунда айбдор ўқотар қурол, ўқ-дорилар, портловчи моддалар ёки портлатиш қурилмаларини тайёрлаётгани, олаётгани, олиб юргани, сақлаётгани, олиб ўтаётгани, жўнатаётгани, ўтказаётганини англайди ва у мазкур ҳаракатларни тегишли рухсатномасиз содир этади. Айбдорнинг қасди билан тегишли ашёлар яроқли ҳолатдалиги, ишлатишга яроқлилиги ёки ишлатиш учун яроқли ҳолатга тез келтирилиши мумкинлиги ҳам қамраб олиниши лозим.

12. Жиноят содир этилиши пайтида ўн олти ёшга тўлган ақли расо шахслар жиноят **субъекти** бўлиши мумкин.

13. **Шарҳланаётган модданинг 2-қисмида** ўқотар қурол, шунингдек ўқ-дорилар, портловчи моддалар ёки портлатиш қурилмалари тайёрлаш, олиш, олиб юриш, сақлаш, олиб ўтиш ёки жўнатиш такроран ёки хавфли рецидивист томонидан содир этилганлиги учун жавобгарлик назарда тутилган.

(*Такрорийлик ва хавфли рецедивисит тушунчалари тўғрисида ЖК 32 ва 34-моддалари шарҳига қаранг.*)

14. **ЖК 248-моддаси 3-қисмда** ўқотар қурол, шунингдек, ўқ-дорилар, портловчи моддалар ёки портлатиш қурилмаларини ўтказиш учун жавобгарлик назарда тутилган.

Ўқотар қурол, ўқ-дорилар, портловчи моддалар ёки портлатиш қурилмаларини ўтказиш деганда, уларни ҳар хил усулларда тарқатиш (сотиш, ўзгага бериш, ҳадя қилиш, қарздорлиги эвазига бериш, қарзга бериш ва ҳоказолар)ни тушуниш лозим. Қайд этилган ашёларни ўтказиш, олувчи ўз эгалигига тегишли ашёларни ўтказиш вақтидан қатъи назар, уларга эгалик қилган вақтидан бошлаб **тугалланган** ҳисобланади.

15. **ЖК 248-моддасининг 4-қисмида,** «ушбу моддада назарда тутилган буюмларни ўз ихтиёри билан топширган шахс жавобгарликдан озод қилинади», – деб таъкидланади.

Шахс жиноий жавобгарликдан қуйидаги зарурий шартлар мавжудлигида озод этилади:

- биринчидан, қуролни топширгунга қадар, ундан жиноят учун фойдаланмаган бўлиши керак;
- иккинчидан, шахсда сақланаётган ўқотар қурол, ўқ-дори, портловчи модда, портлатиш қурилмаларининг барчаси топширилиши лозим;
- учинчидан, қонунга хилоф равишда сақланаётган буюмлар, ўз ихтиёрига кўра, сақланувчи томонидан ҳуқуқ органилари томонидан ҳеч қандай талабсиз топширилиши лозим. «Шахс Жиноят кодекси 248-моддасида қайд этилган ашёларни эркин тарзда ўз ихтиёри билан топшириш тўғрисида

қарорга келса ва унинг ўзи бу ашёларни топшириш ҳақида тегишли органларга ёзма ёки оғзаки равишда мурожаат қилса, у ашёларни ўз ихтиёри билан топширган ҳисобланади. Шахс тинтув жараёнида ёки унда қурол борлиги ҳақида далиллар келтирилиши натижасида қуролни топшириш тўғрисидаги хулосага келса, у қуролни ўз ихтиёри билан топширган ҳисобланмайди».

16. Ўқотар қурол, ўқ-дорилар, портловчи моддалар ёки портлатиш қурилмаларини олиб юриш, сақлаш ёки ўтказиш мустақил жиноятлар эканлигини эътиборга олган ҳолда қайд этилган ашёларни қонунга хилоф равишда эгаллаш ва уларни келгусида олиб юриш, сақлаш ёки ўтказиш Жиноят кодексининг 247 ва 248-моддаларида назарда тутилган жиноятларнинг реал жамини ташкил қилади.

17. Ўқотар қурол, ўқ-дорилар, портловчи моддалар ёки портлатиш қурилмаларни қонунга хилоф равишда бошқа жиноятни содир этиш мақсадида эгалланган, шунингдек, тайёрланган, олинган, олиб юрилган, саланган ҳолларда содир этилган қилмиш тугалланган жиноят (ЖК 247 ёки 248-моддаси) ва бошқа жиноятни содир этишга тайёргарлик кўриш тариқасида квалификация қилиниши шарт.

249-модда. Ўқотар қурол ёки ўқ-дориларни бепарволик билан сақлаш

Ўқотар қурол ёки унга мўлжалланган ўқ-дориларни бепарволик билан сақлаш одам ўлишига ёхуд бошқа оғир оқибатларнинг келиб чиқишига сабаб бўлса, -

энг кам ойлик иш ҳақининг эллик бараваригача миқдорда жарима ёки уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёки икки йилдан беш йилгача озодликни чеклаш ёхуд беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Шарҳланаётган жиноятнинг **объекти** жамоат хавфсизлиги, ҳаёт ва соғлиқ ҳисобланади.

(*Жиноятнинг предмети тўғрисида ЖК 247-моддаси шарҳига қаранг.*)

2. Шарҳланаётган жиноятнинг **объектив томони** ўқотар қурол ёки унга мўлжалланган ўқ-дориларни бепарволик билан сақлаш одам ўлишига ёки бошқа оғир оқибатларга олиб келишида ифодаланади.

Ўқотар қурол ёки унга мўлжалланган ўқ-дориларга қонуний эгалик қилиш ҳуқуқи шахсни ЖК 249-моддаси бўйича жавобгарликка тортишнинг зарурий белгиси ҳисобланади.

Қайд этилган ашёлар қонунга хилоф равишда айбдор ихтиёрида бўлиши ва уларни сақлаш қоидаларининг бузилиши натижасида одам ўлими ёки бошқа оғир оқибатлар келиб чиққан ҳолларда, айбдорнинг қилмиши жиноятлар мажмуи бўйича ЖК 247-моддаси ёки 248-моддаси ва ЖК 249-моддаси билан квалификация қилиниши зарур.

3. Ўқотар қурол ёки унга мўлжалланган ўқ-дориларни **бепарволик билан сақлаш** деганда, бегона шахсларга қайд этилган ашёларни ҳеч қандай тўсиқсиз қўлга киритиш имконини берадиган сақлаш шароитларининг яратилишини тушуниш зарур. Масалан, ўқланган қуролни бошқа шахслар учун очиқ бўлган умумий фойдаланиш жойларида сақлаш ва ҳоказо.

Ўқотар қурол ёки унга мўлжалланган ўқ-дориларни бепарволик билан сақлаш кўпинча ана шу ашёлар бутлигини таъминлаш учун зарур чора-тадбирларни кўрмаган айбдорларнинг жиноий ҳаракатсизлигида ифодаланади. Аммо баъзан бундай қилмиш фаол ҳаракат қилиш йўли билан ҳам содир этилиши мумкин. Айбдорлар ана шу ашёларни сақлаш учун зарур шартларни таъминлаш мақсадида маълум чора-тадбирларни кўрган, аммо бу чора-тадбирлар етарли бўлмаганлиги сабабли қурол ёки ўқ-дориларни бегона шахслар эгаллаб олган ва бу одам ўлишига ёки бошқа оғир оқибатларга олиб келган ҳоллар шулар жумласидандир.

4. Қонунда кўзда тутилган ижтимоий хавфли оқибатлар: одам ўлиши ёки бошқа оғир оқибатлар келиб чиққан пайтдан эътиборан жиноят **тугалланган** ҳисобланади.

5. Айбдорнинг эгалигида бўлган ўқотар қурол ва унга мўлжалланган ўқ-дориларни бепарволик билан сақлаш, уни ўзга шахс томонидан фойдаланишига ва одам ўлишига ёхуд бошқа оғир оқибатларнинг келиб чиқишига сабаб бўлса, ЖК 249-моддаси аломатлари қамраб олади ва ЖК бошқа моддалари билан қўшимча квалификация қилиш талаб этилмайди.

«Бошқа оғир оқибатлар» аломати ҳар бир муайян ҳолатда ишнинг тафсилотлари мажмуидан (иморатнинг портлаши, катта миқдордаги зарарли моддаларнинг атмосферага тарқалиши ва шу кабилар) келиб чиққан ҳолда тергов ва суд томонидан ҳал қилинади»[1].

6. **Субъектив томондан** жиноят эҳтиётсизлик натижасида содир этилади.

7. Жиноятнинг **субъекти** ўн олти ёшга тўлган ва ўқотар қурол ёки ўқ-дориларга қонуний асосларда эгалик қилувчи шахс ҳисобланади.

250-модда. Портлаш хавфи бўлган моддалар ёки пиротехника буюмларидан фойдаланиш қоидаларини бузиш

Портловчи, тез алангаланувчи, ўювчи моддаларни ёхуд пиротехника буюмларини сақлаш, ҳисобга олиш, улардан фойдаланиш, уларни ташиш, жўнатиш қоидаларини бузиш баданга ўртача оғир ёки оғир шикаст етказилишига сабаб бўлса, -

энг кам ойлик иш ҳақининг эллик бараваридан юз бараваригача миқдорда жарима ёки икки йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёхуд олти ойгача қамоқ ёки бир йилдан уч йилгача озодликни чеклаш ёки уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўша қилмиш:

а) одам ўлишига;

б) бошқа оғир оқибатларга сабаб бўлса, -

[1] Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг қарорлари тўплами. 1-том. 1991-1997. 32-33-бетлар.

уч йилдан беш йилгача озодликни чеклаш ёхуд уч йилдан беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Мазкур жиноятнинг **объекти** жамоат хавфсизлиги, инсонларнинг ҳаёти ва соғлиғи ҳисобланади.

2. Портловчи, тез алангаланувчи, уювчи моддалар, пиротехника буюмлари жиноят **предмети** ҳисобланади.

3. **Портловчи моддалар** деганда, кислород, ҳаво етишмаган вазиятда портлаш хусусиятига эга бўлган ҳамда рухсатнома тизими таъсир доирасига кирадиган табиий ва сунъий моддалар, кимёвий бирикмалар ва аралашмалар, масалан, порох, динамит, тротил, нитроглицерин, водород ва кислород аралашмаси, пироксилин ва ҳоказолар тушунилиши лозим.

Қонун чиқарувчи портловчи моддаларнинг хавфли хусусиятларини инобатга олиб, қўлга киритиш, сақлаш, фойдаланиш, ташиш ва ҳоказоларнинг махсус тартибини жорий этган, улар рухсатнома тизими доирасига киради.

4. **Ўювчи моддалар** деганда, емирувчи таъсир кўрсатадиган кимёвий моддаларни тушуниш лозим. Масалан, карбол, олтингугурт, азот, сирка кислоталари, нашатир спирти, формалин, ишқорлар, ўювчи натрий ва ҳоказолар.

5. **Тез алангаланувчи моддалар** – ўз таркибига ёнувчи ёки тез алангаланувчи моддаларни олган жонли нишонни отиш, муайян объектга шикаст етказиш ёки вайрон қилиш мақсадларига эриши учун қурол сифатида ишлатишга мўлжалланган ёки мослаштирилган табиий ёки сунъий, синтез қилинган, қаттиқ, суюқ, газсимон материаллар ва ёнувчи аралашмалар. Масалан, нефть битуми, нефть гудрони, алюмин қириндиси ва чанги, органик пероксидлар шулар жумласидандир.

Шуни назарда тутиш керакки, тергов ёки суд муҳокамаси вақтида у ёки бу модданинг тез алангаланувчи моддалар сирасига киришига шубҳа туғилса, суд иш бўйича ёнғин-техника экспертизасини тайинлаши зарур.

6. **Пиротехника буюмлари** деганда, ҳарбий ва тинч мақсадлар учун мўлжалланган, таркибида портловчи ва тез ёнувчи моддалар бўлган ёритиш, тутун чиқариш, аланга олдириш воситаларини тушуниш зарур. Масалан, сигнал мосламалари, мушаклар, турли иллюминациялар ва ҳоказо.

7. **Объектив томонидан** жиноят портловчи, тез алангаланувчи, ўювчи моддаларни ёхуд пиротехника буюмларини:

- сақлаш;
- ҳисобга олиш;
- фойдаланиш;
- ташиш;
- жўнатиш қоидаларни бузиш натижасида баданга ўртача оғир ёки оғир шикаст етказилишидан иборатдир.

ЖК 250-моддасида назарда тутилган жиноят, баданга ўртача оғир ёки оғир шикаст етказилган пайтдан бошлаб **тугаллаган** деб топилади.

8. **Субъектив томондан** жиноят қасддан ёки эҳтиётсиздан содир этилади. Жиноятни квалификация қилишда уни содир этиш мотиви ва мақсади аҳамият касб этмайди.

Шахсни ЖК 250-моддаси бўйича жавобгарликка тортиш учун портловчи моддалар ёки пиротехника буюмлари билан муомала қилиш қоидаларининг қайси банди бузилганлигини аниқлаш зарур.

9. Жиноятнинг **субъекти** ўн олти ёшга тўлган ҳар қандай шахс ҳисобланади.

10. **Шарҳланаётган модданинг 2-қисмида** портловчи моддалар ёки пиротехника буюмлари билан муомала қилиш қоидаларининг бузилиши одам ўлишига ёки бошқа оғир оқибатларга олиб келганлиги учун жавобгарлик назарда тутилган.

11. **Бошқа оғир оқибатлар** деганда, икки ёки ундан ортиқ шахснинг баданига ўртача оғир ёки оғир шикаст етказилишини, экологик ҳалокат рўй бериши ва ҳоказоларни тушуниш зарур.

250[1]-модда. Пиротехника буюмларининг қонунга хилоф муомаласи

Пиротехника буюмларини қонунга хилоф равишда ишлаб чиқариш, тайёрлаш, сақлаш, ташиш, жўнатиш, улардан фойдаланиш, худди шунингдек уларни қонунга хилоф равишда Ўзбекистон Республикасига олиб кириш (Ўзбекистон Республикасидан олиб чиқиш) ёки ўтказиш анча миқдорда ёхуд шундай ҳаракатлар учун маъмурий жазо қўлланилганидан кейин содир этилган бўлса, —

Олдинги таҳрирга қаранг.

энг кам ойлик иш ҳақининг эллик бараваридан юз бараваригача миқдорда жарима ёки икки йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёки олти ойгача қамоқ ёки бир йилдан уч йилгача озодликни чеклаш ёхуд уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Қаранг: Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексининг 185[1]-моддаси.

Пиротехника буюмларини қонунга хилоф равишда ишлаб чиқариш, тайёрлаш, сақлаш, ташиш, жўнатиш, улардан фойдаланиш, худди шунингдек уларни қонунга хилоф равишда Ўзбекистон Республикасига олиб кириш (Ўзбекистон Республикасидан олиб чиқиш) ёки ўтказиш:

а) кўп миқдорда;

б) бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб;

в) такроран ёки хавфли рецидивист томонидан;

г) мансаб мавқеини суиистеъмол қилиш йўли билан содир этилган бўлса;

д) баданга ўртача оғир ёки оғир шикаст етказилишига сабаб бўлса, —

Олдинги таҳрирга қаранг.

энг кам ойлик иш ҳақининг юз бараваридан икки юз бараваригача миқдорда жарима ёки икки йилдан уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёки уч йилдан беш йилгача озодликни чеклаш ёхуд уч йилдан беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Пиротехника буюмларини қонунга хилоф равишда ишлаб чиқариш, тайёрлаш, сақлаш, ташиш, жўнатиш, улардан фойдаланиш, худди шунингдек уларни қонунга хилоф равишда Ўзбекистон Республикасига олиб кириш (Ўзбекистон Республикасидан олиб чиқиш) ёки ўтказиш:

а) жуда кўп миқдорда;

б) уюшган гуруҳ томонидан ёки унинг манфаатларини кўзлаб содир этилган бўлса;

в) одам ўлишига сабаб бўлса, —

беш йилдан саккиз йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Пиротехника буюмларини қонунга хилоф равишда ишлаб чиқариш, тайёрлаш, сақлаш, ташиш, жўнатиш, улардан фойдаланиш, худди шунингдек уларни қонунга хилоф равишда Ўзбекистон Республикасига олиб кириш (Ўзбекистон Республикасидан олиб чиқиш) ёки ўтказиш:

а) одамлар ўлимига;

б) бошқача оғир оқибатларнинг келиб чиқишига сабаб бўлса, —

саккиз йилдан ўн йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Қўшимча маълумот учун қаранг: Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2010 йил 25 октябрдаги 234-сонли «Ўзбекистон Республикаси ҳудудида пиротехника буюмлари муомаласини давлат томонидан тартибга солиш ва назорат қилишга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги қарори

1. Мазкур жиноятнинг **объекти** жамоат хавфсизлиги, инсонларнинг ҳаёти ва соғлиғи билан боғлиқ ижтимоий муносабатлар ҳисобланади.

2. Пиротехника буюмлари жиноят **предмети** ҳисобланади.

3. **Пиротехника буюмлари** деганда, ҳарбий ва тинч мақсадлар учун мўлжалланган, таркибида портловчи ва тез ёнувчи моддалар бўлган ёритиш, тутун чиқариш, аланга олдириш воситаларини тушуниш зарур. Масалан, сигнал мосламалари, мушаклар, турли иллюминациялар ва ҳоказо.

4. **Объектив томонидан** жиноят пиротехника буюмларини қонунга хилоф равишда:

- ишлаб чиқариш;
- тайёрлаш;
- сақлаш;
- ташиш;
- жўнатиш;
- фойдаланиш;
- олиб кириш;
- анча миқдорда ёхуд шундай ҳаракатлар учун маъмурий жазо қўлланилганидан кейин содир этишдан иборатдир.

5. **Субъектив томондан** жиноят қасддан содир этилади. Жиноятни квалификация қилишда уни содир этиш мотиви ва мақсади аҳамият касб этмайди.

Шахсни ЖК 250^1-моддаси бўйича жавобгарликка тортиш учун пиротехника буюмлари билан муомала қилиш қоидаларининг қайси банди бузилганлигини аниқлаш зарур.

6. Жиноятнинг **субъекти** ўн олти ёшга тўлган ҳар қандай шахс ҳисобланади.

7. **Шарҳланаётган модданинг 2-қисмида** пиротехника буюмларининг қонунга хилоф муомаласи

а) кўп миқдорда;

б) бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб;

в) такроран ёки хавфли рецидивист томонидан;

г) мансаб мавқеини суиистеъмол қилиш йўли билан содир этилган бўлса;

д) баданга ўртача оғир ёки оғир шикаст етказилишига сабаб бўлса.

8. **Шарҳланаётган модданинг 3-қисмида** пиротехника буюмларининг қонунга хилоф муомаласи

а) жуда кўп миқдорда;

б) уюшган гуруҳ томонидан ёки унинг манфаатларини кўзлаб содир этилган бўлса;

в) одам ўлишига сабаб бўлса.

9. **Шарҳланаётган модданинг 4-қисмида** пиротехника буюмларининг қонунга хилоф муомаласи

а) одамлар ўлимига;

б) бошқача оғир оқибатларнинг келиб чиқишига сабаб бўлса.

10. **Бошқа оғир оқибатлар** деганда, икки ёки ундан ортиқ шахснинг баданига ўртача оғир ёки оғир шикаст етказиш, атроф муҳитга зарар етказиш, экологик фалокат ва ҳоказолар тушунилиши лозим.

Алоҳида олинган ҳар бир ҳолатда суд содир этилган жиноятдаги иш ҳолатларини инобатга олиб, баданга етказилган бошқа оғир шикастларга тушунча беради.

қилиш қоидаларининг бузилиши одам ўлишига ёки бошқа оғир оқибатларга олиб келганлиги учун жавобгарлик назарда тутилган.

11. **Бошқа оғир оқибатлар** деганда, икки ёки ундан ортиқ шахснинг баданига ўртача оғир ёки оғир шикаст етказилишини, экологик ҳалокат рўй бериши ва ҳоказоларни тушуниш зарур.

251-модда. Кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддаларни қонунга хилоф равишда эгаллаш

Кучли таьсир қилувчи ёки заҳарли моддаларни ўғрилик ёки фирибгарлик йўли билан қонунга хилоф равишда эгаллаш -

уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёки икки йилдан беш йилгача озодликни чеклаш ёхуд беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўша ҳаракат:

а) такроран ёки хавфли рецидивист томонидан;

б) бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб;

в) ўзлаштириш, растрата қилиш ёки мансаб мавқеини суиистеъмол қилиш йўли билан;

г) талончилик йўли билан;

д) тамагарлик йўли билан содир этилган бўлса, -

беш йилдан ўн йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўша ҳаракат:

а) босқинчилик йўли билан;

б) кўп миқдорда;

в) уюшган гуруҳ ёки унинг манфаатларини кўзлаб содир этилган бўлса, -

ўн йилдан йигирма йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Кучли таьсир қилувчи ёки заҳарли моддаларни қонунга хилоф равишда эгаллаш, энг аввало, жамоат хавфсизлигига қасд қилмокдир.

Ушбу ҳаракатларнинг **ижтимоий хавфлилиги** кўрсатилган жиноий предметлардан жиноят содир қилиш мақсадида фойдаланиш имкониятидир, бу моддий зиён ёки бошқа оқибатларнинг келиб чиқишига сабаб бўлиши мумкин.

2. Шарҳланаётган жиноят **объекти** жамоат хавфсизлигини, инсонларнинг ҳаёти ва соғлиғини таъминлайдиган ижтимоий муносабатлардир. Қонун чиқарувчи ушбу таъсир қилувчи ёки заҳарли моддаларнинг белгиланган айланиш тартибини (қоидалари) аниқлайди, кундалик ҳаётда ишлатилишини назорат қилиб, бу билан уларнинг фуқаролар томонидан фойдаланилишини чеклаб қўяди.

Жиноятнинг **предмети** – гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддалар ҳисобланадиган моддалар: 1) кучли таъсир этувчи ёки 2) заҳарли моддалардир.

Инсонларга дори сифатида қўллаш рухсат этилмаган дори воситалар ва ҳар қандай синтетик ёки табиий моддалар **кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддалар** ҳисобланади.

3**. Кучли таъсир этувчи моддалар** - кўп миқдорда истеъмол қилганда ёки уларни тиббий фойдаланиш қоидаларига риоя қилмасдан истеъмол қилганда инсон ҳаёти ва соғлиғига хавфли таъсир кўрсатадиган моддалар. Ушбу моддалар қарамлик ҳолатига келтириши мумкин. Марказий асаб тизимига депрессив ёки рағбатлантирувчи таъсир қилувчи моддаларни ташкил қилади, галлюцинация келиб чиқишига, мия моторли фаолиятининг бузилишига, фикрлашга, хулқ-атворга, идрок қилишга, кайфиятнинг ўзгаришига ва бошқа шунга ўхшаш зарарли оқибатларни келтириб чиқариши мумкин.

Уларга қуйидагилар киради: уйқуни келтирадиган воситалар, биомицин, акрихин, никотин кислотаси, диазепам (ёки седуксен, реланиум), клофелин, мазиндол, метазепам (ёки мезепам), оказепам (тазепам), споринья, фенобарбитал (ёки люминал), элениум, хлороформ, эфир (наркоз учун) ва ҳоказолар.

4. Одам организмига токсик (заҳарловчи) таъсир ўтказадиган моддалар **заҳарли моддалар** ҳисобланади. Ушбу моддаларни кам миқдорда истеъмол қилганда ҳам инсон оғир заҳарланиши ёки ўлими келиб чиқиши мумкин.

Улар жумласига: маргимуш, сублимат, синил кислотаси, хлор, фосфор, фенол (карбол кислотаси), симоб дихлориди, цианид калий ва ҳоказо моддалар киради.

5. Модданинг кучли таъсир этувчи ёки заҳарли эканлигини аниқлаш учун эксперт хулосаси талаб қилинади. Бунда амалдаги қонунчилик ушбу моддаларнинг аниқ рўйхатини белгиламайди. Эксперт хулосасига мувофиқ тергов ва суд амалиёти кучли таъсир этувчи ёки заҳарли моддаларни аниқлаш учун, шарҳланаётган жиноятни квалификация қилишда истисно усулини қўллайди. Бу ёки бошқа модда, препарат I, II, III, IV гиёҳвандлик воситаларининг рўйхатига киритилмаган бўлса ва эксперт муассасаси

томонидан кучли таьсир этувчи ёки заҳарли моддалар деб топилса, у ҳолда, улар тегишлича, ғайриқонуний эгалланганлиги аниқланса, айбдор ҳаракатлари учун шарҳланаётган модданинг белгиларига кўра жиноий жавобгарликка тортилади.

6. Кучли таъсир қилувчи ва заҳарли моддалар рўйхати Вазирлар Маҳкамасининг 2000 йил 31 июлдаги 293-сонли «Гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар ва прекусорларни Ўзбекистон Республикаси ҳудуди орқали олиб кириш, олиб чиқиш ва транзит тарзида ўтказиш тўғрисида»ги Қарорига асосан, Ўзбекистон Республикасида назорат остидадир. Улардан III ва IV рўйхатга таркибида кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддалар бўлган Ўзбекистон Республикасида айланиши чекланган психотроп моддалар ва прекурсорлар киритилган. Шуни ҳам инобатга олиш керакки, Ўзбекистон Республикасида айланиши тақиқланган, III рўйхатга кирувчи моддалар, яъни психотроп моддаларни ноқонуний эгаллаганлик учун ЖК 271-моддаси билан жиноий жавобгарлик белгиланади. IV рўйхатга – муомалада бўлиши Ўзбекистон Республикасида чекланган прекурсорлар киритилаган. Ушбу моддалар кучли таъсир этувчи ёки заҳарли эканлиги аниқланган тақдирда, уларни ноқонуний эгаллаганлик учун шарҳланаётган модданинг тегишли қисми билан жазоланиш мумкин.

7. Кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддаларни аниқлашда, кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддалар, гиёҳвандлик воситалари номенклатурасини ва квоталарига, шу жумладан БМТнинг 1988 йилги «Гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларнинг қонунга хилоф равишда айланишига қарши кураш тўғрисида»ги Конвенциясининг I ва II жадвали, БТМнинг 1971 йилги «Психотроп моддалар тўғрисида»ги Конвенциясининг I, II, III, IV жадвалларига амал қилиш керак. Ҳар қандай ҳолатда ҳам, қандайдир моддалар ёки доривор воситаларнинг кучли таъсир қилувчи ёки заҳарловчи моддалигини ва чоп этилган рўйхатга тааллуқлилигини аниқлаш масаласи экспертиза қилиш йўли билан ҳал этилади.

8. **Объектив томондан** жиноят айбдор шахс томонидан кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддаларни қонунга хилоф равишда эгаллашдан иборатдир.

Эгаллаш – мазкур моддаларни шарҳланаётган модда диспозициясида кўрсатилган жиноят предметини ташкил этадиган усуллар билан содир этилган, яъни талон-торож қилишнинг муайян турлари билан ўзлаштириш: ўғрилик ёки фирибгарлик (ЖК 251-моддаси 1-қисми); ўзлаштириш, растрата ёки мансаб ваколатини суиистеъмол қилиш; талончилик ёки товламачилик (2-қисмининг «в», «г», «д» бандлари); босқинчилик (3-қисмининг «а» банди)да намоён бўлиши мумкин.

Жиноят предметини таркиб топтирадиган, **кучли таъсир қилувчи ва заҳарли моддаларни талон-торож қилиш** (ўғрилик, талончилик, босқинчилик) айбдор шахс томонидан ҳар қандай усул билан ғайриқонуний равишда талон-торож қилинган моддаларни ўз эгалигига ёки ўзга шахс мулкига айлантирилиши ёхуд бошқача усул (масалан, йўқ қилиш) билан ўз ихтиёрида қолдирилиши мумкин.

Кўрсатилан моддаларни давлат, хусусий ёки бошқа корхоналардан, уларни қонуний ёки ноқонуний эгаллаган фуқаролардан талон-торож қилганлик учун жиноий жавобгарлик келиб чиқади.

Ушбу жиноят таркибининг характерли белгиси кўрсатилган моддаларни ноқонуний эгаллашдан иборат.

9. Кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддаларни қонунда кўрсатилган ҳар қандай усул билан эгаллаш **ноқонуний эгаллаш** ҳисобланади.

Бундай ҳолатда шарҳланаётган моддада ўғрилик, товламачилик, талончилик ёки шунга ўхшаш қатор ноқонуний ҳисобланадиган ҳаракатлар санаб чиқилади.

10. **Шарҳланаётган модданинг 1-қисмида** назарда тутилган жиноятнинг объектив томони айбдор шахс ҳаракатларининг ташқи кўринишидан ўғрилик ёки товламачилик йўли билан содир қилинганлигини кўрсатади.

Ўғрилик – бу жиноят-ҳуқуқий институтининг элементларидан бири. Унинг хуфия содир этилиши ушбу институтнинг фарқли хусусиятидир. Ўғирлик – давлат ёки фуқароларга тегишли кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддаларга яширинча эгаллик қилишдир (*батафсилроқ ЖК 169-моддасининг шарҳига қаранг*).

Фирибгарлик жабрланувчини алдаш ёки ишончини суиистеъмол қилиш йўли билан кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддаларга ғайриқонуний эгалик қилишда намоён бўлади. Бунда жабрланувчи қайд этилган моддаларни айбдорга ихтиёрий равишда беради (*батафсилроқ ЖК 168-моддасининг шарҳига қаранг*).

11. Бу усул билан моддаларга ғайриқонуний эгалик қилиш ва айбдор ҳақиқий тасарруф этиш имконига чинакам эга бўлиши вақтидан бошлаб мазкур жиноят **тугалланган** ҳисобланади.

12. **ЖК 251-моддасининг 2-қисми** кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддаларга эгалик қилиш:

а) такроран ёки хавфли рецидивист томонидан;

б) бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб;

в) ўзлаштириш, растрата қилиш ёки мансаб мавқеини суиистеъмол қилиш йўли билан;

г) талончилик йўли билан;

д) тамагирлик йўли билан содир этилган ҳолатлар учун жавобгарликни назарда тутади.

(*Такрорийлик ҳақидаги умумий қоидаларни ЖК 32 ва 34-моддаларининг шарҳларидан қаранг.*)

Кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддалар **бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб** эгалланиши белгиси айбдор шахсларнинг мақсадларини аниқлаб синчковлик билан баҳолашни талаб қилади.

Кучли таъсир этувчи ёки заҳарли моддаларни ўзлаштириш жиноятининг субъекти махсусдир, яъни шахсга моддалар ишониб

топширилган ёки улар унинг тасарруфида ёки учинчи шахслар тасарруфида мавжуд бўлади.

Кучли таъсир этувчи ёки заҳарли моддаларни **растрата қилиш ғайриқонуний равишда эгаллаш усулларидан бири** бўлиб, шахсга ишониб топширилган ёки унинг тасарруфида мавжуд бўлган моддалардан фойдаланиш, ҳадя қилиш, сотиш, учинчи шахсларга бериш йўли билан ишлатиш (истеъмол қилиш)да ифодаланади.

(*Ўзлаштириш ёки растрата қилиш тушунчалари тўғрисида ЖК 168-моддасининг шарҳига; мансаб мавқеини суиистеъмол қилиш ҳақида ЖК 167-моддасининг шарҳига; талончилик тўғрисида ЖК 166-моддасининг шарҳига; товламачилик тўғрисида ЖК 165-моддасининг шарҳига қаранг*).

13. Жиноят содир этилиши **тугалланган** деб топиладиган вақт табақалаштириб белгиланади. Мазкур жиноят ЖК 251-моддаси 2-қисмининг «а», «б», «г» бандлари белгилари билан содир этилганда, ғайриқонуний эгаллаш ва айбдорнинг улардан фойдаланиши ёки уларни тасарруф этиши учун чинакам имкониятга эга бўлган ҳолатларидан бошлаб жиноят тугалланган деб топилади.

Растрата ёки мансаб мавқеини суиистеъмол қилишда шарҳланаётган жиноятнинг тугалланган деб топиладиган вақти моддаларга ғайриқонуний эгаллик қилишдан бошлаб тамомланган деб ҳисобланиши мумкин эмас, чунки ушбу моддалар, одатда, айбдор шахс эгаллигида туради.

Ушбу ҳолда, ғайриқонуний равишда эгаллаш, растрата, мансаб мавқеини суиистеъмол қилиш йўли билан чинакам ҳаракатлар содир этилгандан бошлаб мазкур жиноят тамомланган деб топилади.

Тайинланган ҳаракатларни қилиш билан қўрқитиб кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддаларни топширишни талаб қилишдан бошлаб мазкур жиноят тамомланган ҳисобланади.

14. Агар кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддаларга эгаллик қилиш босқинчилик йўли билан, кўп миқдорда, уюшган гуруҳ ёки унинг манфаатларини кўзлаб содир этилса, қилмиш **шарҳланаётган қилмишнинг**

алоҳида квалификация қилинган тури (ЖК 251-моддаси 3-қисми)ни ташкил этади.

Ушбу шарҳда бошқа жиноят таркибини таҳлил қилганда махсус квалификация қилинадиган белгилар кўрсатиб берилган (масалан, ЖК 247-моддаси шарҳида).

(*Босқинчилик йўли билан эгалик қилиш тўғрисида ЖК 164-моддаси шарҳига; уюшган гуруҳ ёки унинг манфаатларини кўзлаб тушунчаси тўғрисида ЖК 29-моддаси шарҳига қаранг*.)

Кўп миқдор ишнинг ҳақиқий ҳолатидан келиб чиқиб, кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддалар миқдорини, уларнинг киши организмига таъсири даражаси ва ҳоказоларни ҳисобга олган ҳолда аниқланади. Муайян вақтларда Наркотикларни назорат қилиш қўмитаси бу борада тавсия беради.

15. **Субъектив томондан** жиноят тўғри қасд тарзидаги айб билан тавсифланади: айбдор шахс кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддаларга ноқонуний эгалик қилаётганини англайди (айбдор шахс махсус ҳисобга олиш, рўйхатга олиш, сақлаш тартибига эга бўлиш бу моддаларга хослигини англайди, улар хавфлилигини ҳам фараз қилади) ва қонунга хилоф равишда эгалик қилишни хоҳлайди.

16. Шарҳланаётган жиноят **субъекти** ўн олти ёшга тўлган ақли расо шахс бўлади.

17. Ушбу тоифага доир ишни кўриб чиқишда судлар бу тоифа ишлар бўйича кучли таъсир қилувчи ва заҳарли моддалар тури ҳамда хусусиятини аниқлаш айбдорнинг хатти-ҳаракатини юридик жиҳатдан тўғри квалификация қилиш ва жазо тайинлаш учун муҳим аҳамият касб этишини назарда тутиши лозим. Шу муносабат билан судлар тергов органларидан уларнинг номини ва миқдорини аниқлаш учун мажбурий экспертиза ўтказишни, бунда Наркотикларни назорат қилиш давлат комиссияси норматив ҳужжатларига амал қилишни талаб этиши даркор. Эксперт хулосасининг йўқлиги ЖПК 419-моддасига асосан ишни қўшимча терговга

қайтаришга олиб келувчи дастлабки терговнинг жиддий камчилиги сифатида баҳоланиши лозим.

251[1]-модда. Кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддаларни қонунга хилоф равишда муомалага киритиш[1]

Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар ҳисобланмайдиган кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддаларни ўтказиш мақсадида қонунга хилоф равишда тайёрлаш, қайта ишлаш, олиш, сақлаш, ташиш ёхуд жўнатиш, шунингдек, уларни қонунга хилоф равишда ўтказиш –

бир йилдан уч йилгача озодликни чеклаш ёхуд уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўша ҳаракатлар такроран ёки бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб содир этилган бўлса, –

уч йилдан беш йилгача озодликни чеклаш ёхуд уч йилдан беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ушбу модданинг биринчи қисмида назарда тутилган ҳаракатлар уюшган гуруҳ томонидан ёки кўп миқдорда содир этилган бўлса, –

беш йилдан ўн йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддаларни ишлаб чиқариш, олиш, сақлаш, ҳисобга олиш, бериш, ташиш ёхуд жўнатиш қоидаларни бузиш, агар бу эҳтиётсизлик орқасида уларнинг ўғирланишига ёки бошқа тарзда жиддий зарар етказилишига олиб келган бўлса, –

энг кам ойлик иш ҳақининг эллик бараваридан юз бараваригача миқдорда жарима ёки уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёки икки йилдан беш йилгача озодликни чеклаш ёхуд беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

[1] Мазкур модда Ўзбекистон Республикасининг 2004 йил 27 августдаги «Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзартиришлар ва қўшимчалар киритиш тўғрисида»ги Қонуни билан киритилган.

1. ЖК 251-моддаси кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддаларни эгаллаб олиш учун жиноий жавобгарликни кўзда тутар эди. Кучли таъсир қиладиган ёки заҳарли моддалар қонунга хилоф равишда муомалага киритиш учун жиноий жавобгарликни назарда тутувчи янги норманинг киритилиши Кодекснинг гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар ҳисобланмайдиган ўта хавфли моддаларни муомалага киритиш билан боғлиқ жиноятларнинг олдини олишга йўлналтирилганлигини мантиқан якунлайди.

Жиноят предметларини қонунга хилоф эгаллаб олиниши, моҳиятига кўра, жиноий қилмиш бўлиб, тегишли равишда жиноий жавобгарликни келтириб чиқаради. Шу билан бирга, Жиноят кодекси кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддаларни қонунга хилоф равишда тайёрлаш, қайта ишлаш, олиш, сақлаш, ташиш ёхуд жўнатиш ёки ўтказиш учун жавобгарликни кўзда тутмас, натижада ана шундай қилмишлар жиноят-ҳуқуқий муҳофаза доирасидан четда қолар эди.

Мазкур қилмишнинг **ижтимоий хавфлилиги** кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддаларнинг назоратсиз муомалада бўлиши ҳисобланиб, бу жиноят буюмлари жиноий мақсадларда қўлланиши хавфини пайдо қилиб, инсонлар орасида қурбонларга, моддий зарар кўрилишига ва бошқа ижтимоий хавфли оқибатларга олиб келиши мумкин.

2. Жамоат хавфсизлигини, инсонлар ҳаёти ва соғлиғини таъминлайдиган ижтимоий муносабатлар шарҳланаётган жиноятнинг **объекти** ҳисобланади. Қонун чиқарувчи ушбу моддалар муомалада бўлишининг муайян тартибини белгилаб, бу уларнинг кундалик турмушдаги ҳаракатини назорат қилиб туриш ва бу билан фуқаролик муомаласида қўлланишини чеклаб туриш имконини беради.

3. Жиноят **предмети** қуйидагилардан иборат: 1) кучли таъсир қилувчи ва заҳарли моддалар; 2) кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддаларни тайёрлаш ёхуд қайта ишлаш ускуналари.

(*Кучли таъсир қилувчи ва заҳарли моддалар тушунчаси тўғрисида ЖК 251-моддаси шарҳига қаранг.*)

4. **Кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддаларни тайёрлаш ёхуд қайта ишлаш ускуналари** деганда, дорилар, кимёвий, токсик препаратларни ишлаб чиқариш ва қайта ишлаб чиқариш, ўсимликлар ва бошқа хом ашёдан кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддалар ишлаб чиқариш имконини берадиган махсус технология воситаларини тушуниш лозим.

Бундай ускуналар Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларига мувофиқ сертификатланган, патентланган ёки бошқача усул билан қонунийлаштирилган, тиббий, ё бошқа мақсадларда хом ашё ишлаб чиқариш ёки уни қайта ишлаш ва кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддалар ишлаб чиқаришга мўлжалланган технологиялар асосида ишлаб чиқарилгандагина шарҳланаётган жиноят предмети деб эътироф этилади.

Қўлбола усуллар ёрдамида қўл остидаги воситалар, шунингдек, бошқа турли техник воситалар, олдиндан кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддалар ишлаб чиқариш ва қайта ишлаш учун мўлжалланмаган қисмлардан тайёрланган ускуналар шарҳланаётган модда мазмуни бўйича ускуна деб эътироф этилиши мумкин эмас. Бундай ҳолларда айбдор шахс қилмишлари тегишли шартлар мавжуд бўлганида кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддаларни ўтказиш мақсадида қонунга хилоф равишда тайёрлаш ёки қайта ишлаш деб квалификация қилиниши керак.

5. **Объектив томондан** шарҳланаётган жиноят айбдор жиноят предметини ўтказиш мақсадида қонунга хилоф равишда тайёрлаши, қайта ишлаши, олиши, сақлаши, ташиши ёхуд жўнатиши, шунингдек, уларни қонунга хилоф равишда ўтказиши каби қилмишлардан бири ёки биргаликда содир этилишида ифодаланади. Бунда айбдор шахсни жиноий жавобгарликка тортиш учун мажмуа тариқасида кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддалар, шу жумладан уларни ишлаб чиқариш ёки қайта ишлаш ускуналарини ишлаб чиқариш деб эътироф этиладиган муқобил қилмишлардан бири содир этилишининг ўзи кифоя бўлади.

(*Тайёрлаш, қайта ишлаш, олиш, сақлаш, ташиш ёки жўнатиш, шунингдек, ўтказиш тушунчалари тўғрисида ЖК 273-моддасининг шарҳига қаранг.*)

6. **Жиноий тажовузнинг тугалланиш вақти** деб, кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддаларни амалда тайёрлаш, қайта ишлаш, олиш, сақлаш, ташиш ёки жўнатиш, шунингдек, ўтказиш вақти эътироф этилади. Бунда юқорида номи келтирилган қилмишлар жиноий жазога тортиладиган қилмиш сифатида эътироф этилиши учун жиноят предметларини ўтказиш мотиви ва мақсади аниқланиши шарт.

Кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддалар, шу билан бирга уларни ишлаб чиқарадиган ва қайта ишлайдиган ускуналарни **ўтказишнинг тугалланган вақти** деб жиноят предмети амалда бошқа шахсга берилган вақт ҳисобланади.

7. **Шарҳланаётган модданинг 2-қисми** кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддаларни:

а) такроран;

б) бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб қонунга хилоф равишда муомалага киритиш учун жиноий жавобгарликни белгилайди.

(*Такрорийлик тушунчаси ва унинг белгилари тўғрисида ЖК 32-моддаси шарҳига; бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб тушунчаси ҳақида ЖК 29-моддаси шарҳига қаранг.*)

8. **Шарҳланаётган модданинг 3-қисми**:

а) уюшган гуруҳ томонидан;

б) кўп миқдорда кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддалар, шу жумладан уларни тайёрлаш ҳамда қайта ишлаш ускуналарини қонунга хилоф равишда муомалага киритганлик учун жиноий жавобгарликни назарда тутади

(*Уюшган гуруҳ тушунчаси тўғрисида ЖК 29-моддаси шарҳига қаранг.*)

9. Кўп миқдорда кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддаларни қонунга хилоф равишда муомалага чиқариш белгиси бўйича жиноий

жавобгарликка тортишга жиноий-процессуал қонунчилик қоидаларига мувофиқ, ушбу кўп миқдор аниқланганидагина йўл қўйилиши мумкин. Бунда кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддалар миқдори Ўзбекистон Республикасининг Наркотикларни назорат қилиш давлат комиссияси томонидан белгиланади.

10. **Субъектив томондан** жиноят, шарҳланаётган модданинг 4-қисмидан ташқари, айбнинг тўғри қасд шаклида содир этилади: айбдор кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддаларни қонунга хилоф равишда тайёрлаётгани, қайта ишлаётгани, олаётгани, сақлаётгани, ташиётгани ёки жўнатаётганини англайди (айбдор бу моддалар махсус ҳисобда туришини, рўйхатга олиниши, махсус сақланиши лозим бўлган моддалар эканлигини англаб етади) ва уларни қонунга хилоф равишда муомалага киритишни хоҳлайди.

Бундан ташқари, шарҳланаётган жиноятнинг субъектив томонини аниқлаш учун содир этилган мазкур жиноятнинг сабабларига аниқлик киритиш талаб этилади. Шарҳланаётган модда моҳиятига кўра, кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддалар, шу жумладан ускуналарнинг қонунга хилоф равишда муомалага киритиш уларни қонунга хилоф равишда ўтказишга қаратилган бўлиб, жиноятнинг мақсади ғаразли эканлигидан далолат беради.

11. **Шарҳланаётган модданинг 4-қисми**, кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддаларни ишлаб чиқариш, олиш, сақлаш, ҳисобга олиш, бериш ташиш ёхуд жўнатиш қоидаларини бузиш, агар бу эҳтиётсизлик орқасида уларнинг ўғирланишига ёки бошқача тарзда жиддий зарар етказилишига олиб келганлиги учун жавобгарликни назарда тутади.

12. Шарҳланаётган модда 4-қисмининг **объектив томони** турли меъёрий ҳужжатларда кўзда тутилган қоидалар, хусусан, Республика дорихона муассасаларида дори-дормонлар ва тиббий буюмлар сотиш қоидаларининг[1] бузилишидан иборат.

[1] Қаранг: Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1994 йил 6 августдаги «Республикада дори-дармонлар ва тиббий буюмлар билан таъминлашни ва уларни тақсимлашни яхшилашга доир кечиктириб бўлмайдиган чора-тадбирлар тўғрисида»ги

Ишлаб чиқариш, олиш, сақлаш, ҳисобга олиш, бериш, ташиш ёхуд жўнатиш қоидаларининг бузилиши ишлаб чиқаришдаги технология шартлари бузилиши, сақлаш, ҳисобга олиш ва бериш, олиш меъёрлари ва тартиб-қоидалари, жиноят буюмларини ташиш ва жўнатишга оид техник талабларнинг бузилишида ифодаланади.

13. Қоида бузилиши ушбу қоида бузилиши оқибатида ўғрилик содир этилган ёки бошқа жиддий зарар етказилган бўлса, жиноий жазоланадиган қилмиш деб эътироф этилади.

14. Ҳар бир муайян ҳолда суд жиддий зарар каби оқибат келиб чиққанлигини аниқлаши шарт. Бунда суд жиддий зарар етказилиши кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддаларни эҳтиётсизлик билан ишлаб чиқариш, олиш, сақлаш, ҳисобга олиш, бериш, ташиш ёхуд жўнатиш оқибати бўлган-бўлмаганлигини аниқлаши керак.

(*Жиддий зарар тушунчаси тўғрисида ЖК 205-моддаси шарҳига қаранг.*)

15. **Субъектив томондан** шарҳланаётган модданинг 4-қисми ўзига ўзи ишониш ёки жиноий бепарволик кўринишидаги айбнинг эҳтиётсиз шаклида ифодаланади. Айбнинг эҳтиётсизлик шакли содир этилган қилмишни квалификация қилишга таъсир кўрсатмайди, бироқ суд томонидан жазо тайинлашда ҳисобга олиниши шарт.

16. Шарҳланаётган жиноят **субъекти** ўн олти ёшга тўлган ақли расо шахс бўлади. Шахс, кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддаларни ишлаб чиқариш, олиш, сақлаш, ҳисобга олиш, бериш, ташиш ёхуд жўнатиш қоидаларига риоя қилиниши учун масъул ва бу қоидалар унга маълум бўлган ҳолдагина, шарҳланаётган модданинг 4-қисми бўйича жиноят субъекти бўлиши мумкин.

17. Мазкур тоифадаги ишларни кўриб чиқишда судларнинг кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддалар турлари ва хусусиятларига аниқлик киритиши айбдор ҳаракатларининг тўғри баҳоланишида ва жазо

Қарорига 1-илова.

тайинланишида муҳим аҳамиятга эга. Бу билан боғлиқ равишда судлар тергов идораларидан Наркотикларни назорат қилиш давлат комиссиясининг меъёрий ҳужжатларига риоя қилган ҳолда уларнинг номи ва ҳажми аниқланиши учун экспертиза ўтказилишини талаб қилишлари шарт. Эксперт хулосасига эга бўлмаслик дастлабки терговнинг жиддий хатоси сифатида қаралиб, ЖПК 419-моддаси асосида қўшимча тергов ўтказилиши учун ишнинг қайтарилишига олиб келади.

252-модда. Радиоактив материалларни қонунга хилоф равишда эгаллаш

Радиоактив материалларни қонунга хилоф равишда эгаллаш, шу жумладан талончилик, ўғрилик, ўзлаштириш ёки растрата қилиш йўли билан ёхуд алдаш ёки ишончни суиистеъмол қилиш йўли билан эгаллаш, худди шунингдек радиоактив материалларни қонунга хилоф равишда эгаллаш учун молиялаштириш, бевосита ёки билвосита ҳар қандай маблағ-воситаларни, ресурсларни бериш ёхуд йиғиш, бошқа хизматлар кўрсатиш —

олти ойгача қамоқ ёки икки йилдан беш йилгача озодликни чеклаш ёки беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўша ҳаракатлар:

а) такроран ёки хавфли рецидивист томонидан;

б) бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб;

в) мансаб мавқеидан фойдаланган ҳолда содир этилган бўлса, —

беш йилдан ўн йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўша ҳаракатлар:

а) уюшган гуруҳ томонидан ёки унинг манфаатларини кўзлаб;

б) ўта хавфли рецидивист томонидан;

в) тамагирлик йўли билан;

г) босқинчилик йўли билан;

д) ушбу Кодекснинг 155 ва 161-моддаларида назарда тутилган жиноятларни амалга ошириш мақсадида содир этилган бўлса, —

ўн йилдан йигирма йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади

1. Жиноятнинг **объекти,** биринчи навбатда, бугунги ва келажак авлод инсонлар ҳаёти ёки соғлиғининг ионлантирувчи нурланишнинг зарарли таъсиридан муҳофазаланганлик ҳолатини англатадиган **радиациявий хавфсизликни** таъминлайдиган ижтимоий муносабатлардир.

Қонунчиликда, радиациявий хавфсизлик тушунчаси, фуқаролар ва атроф муҳитнинг ионлантирувчи нурланишнинг зарарли таъсиридан муҳофазаланганлик ҳолати сифатида очиб берилади[1].

Радиациявий хавфсизлик тўғрисидаги қонун ҳужжатлари Ўзбекистан Республикасининг «Радиациявий хавфсизлик тўғрисида»ги ва «Табиатни муҳофаза қилиш тўғрисида»ги қонунлари ва бошқа қонунчилик ҳужжатларидан иборатдир.

Радиоактив материаларни қонунга хилоф равишда эгаллаш атрофдагиларга катта ижтимоий хавф туғдиради ва уларни қўллаш имконияти мавжудлигида намоён бўлади, бу эса кўпчилик ҳаётига ва соғлиғига зарар етказилишига, генофондига хавф солинишига, атроф муҳитнинг радиоактив заҳарланишига ва бошқа оғир оқибатларга сабаб бўлиши мумкин.

2. **Радиоактив материаллар,** яъни радиоактив парчаланишда, ядровий эврилишларда, моддадаги зарядланган зарралар ҳаракатининг секинлашувида ҳосил бўладиган ҳамда муҳит билан ўзаро таъсир этиш чоғида ҳар хил қутбли ионларни ҳосил қиладиган радиоактив моддалар, ион нурлари тарқатувчи манбалар, ядро материаллари, радиоактив моддалар ва радиоактив чиқиндилар **жиноят предмети** ҳисобланади.

[1] Қаранг: Ўзбекистон Республикасининг 2000 йил 31 августдаги «Радиациявий хавфсизлик тўғрисида»ги Қонуни, 2-модда.

Бундай жараён **ионлаштирувчи нурланиш** деб аталади ва ҳар қандай шунга ўхшаш нурланишни чиқарувчи материал, модда ёки қурилма радиоактив модда ҳисобланади.

Ионлаштирувчи нурланиш манбаи – ўзидан ионлаштирувчи нурланиш чиқарувчи ёки чиқаришга қодир бўлган қурилма ва радиоактив модда.

Тузилма сифатида ионлаштирувчи нурланиш манбаи ўзида ядро қурилмалари билан боғлиқ бўлмаган, таркиби радиоактив моддалар ёки ионлаштирувчи нурланиш генерациясидан иборат бўлган мажмуалар, қурилмалар, аппаратлар, жиҳозлар ва маҳсулотларда ифодаланади.

Ионлаштирувчи нурланиш манбаи сифатида радиоактив моддалар ядровий материаллар жумласига кирмайдиган, ўзидан ионлаштирувчи нурланиш чиқарувчи моддалар (радий, уран, плутоний, кобальт 60, стронций) ҳисобланади.

Ядровий материаллар – таркибида парчаланадиган ядровий моддалар (масалан, йод 131, цезий 137, нурланишга учраган ускуналар ва бошқалар) бўлган ёки уларни чиқаришга қодир бўлган материаллар.

Ядровий материаллардан ва радиоактив моддалардан олинган кейинчалик фойдаланиш кўзда тутилмаган **радиоактив чиқиндилар** ҳам жиноят предмети ҳисобланиши мумкин.

3. **Объектив томондан** ЖК 252-моддаси 1-қисмида назарда тутилган жиноят радиоактив материалларни қонунга хилоф равишда эгаллаш, шу жумладан талончилик, ўғрилик, ўзлаштириш ёки растрата қилиш йўли билан ёхуд алдаш ёки ишончни суиистеъмол қилиш йўли билан эгаллаш, худди шунингдек радиоактив материалларни қонунга хилоф равишда эгаллаш учун молиялаштириш, бевосита ёки билвосита ҳар қандай маблағ-воситаларни, ресурсларни бериш ёхуд йиғиш, бошқа хизматлар кўрсатишда билан тафсифланади.

Қонунга хилоф равишда эгаллаш деганда, радиоактив материалларни қўлга киритишнинг мазкур модда диспозициясида кўрсатилган ҳар қандай усулини тушуниш зарур.

Радиоактив материалларни қонунга хилоф равишда эгаллаш учун молиялаштириш, бевосита ёки билвосита ҳар қандай маблағ-воситаларни, ресурсларни бериш ёхуд йиғиш, бошқа хизматлар кўрсатиш радиоактив материалларни қонунга хилоф равишда эгаллаш учун молиялаштириш, бевосита ёки билвосита ҳар қандай маблағ-воситаларни, ресурсларни бериш ёхуд йиғиш, бошқа хизматлар кўрсатиш бошланган пайтдан эътиборан тамом бўлган жиноят деб эътироф этилади (ЎзР ЖКнинг 155^3-моддасига берилган шарҳга қаранг).

Радиоактив материаллар мустақил жиноятларни (босқинчилик, товламачилик) содир этиш орқали эгалланган ҳолларда, айбдор шахс ҳаракатлари оғирроқ жазо назарда тутилган модда бўйича квалификация қилиниши лозим.

4. Жиноят радиоактив материаллар амалда қандай йўл билан эгалланганидан қатъи назар, уларга эгалик қилиш вақтидан бошлаб **тугалланган** ҳисобланади.

5. Жиноятнинг **субъектив томони** айбнинг тўғри қасд шакли билан тавсифланади. Айбдор радиоактив материалларни қонунга хилоф равишда эгаллаши ижтимоий хавфлигини англайди ва уларни содир этишни хоҳлайди.

Жиноят содир этиш мотиви ва мақсади қилмишни квалификация қилишда аҳамият касб этмайди.

6. Ўн тўрт ёшга тўлган ақли расо шахс жиноят **субъекти** бўлиши мумкин.

7. **ЖК 252-моддасининг 2-қисмида**:

а) такроран ёки хавфли рецидивист томонидан;

б) бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб;

в) мансаб мавқеидан фойдаланган ҳолда радиоактив моддаларни қонунга хилоф равишда эгаллаш учун жавобгарлик назарда тутилган.

8. (*Такрорийликни квалификация қилиш белгилари тўғрисида ЖК 29, 34, 32, 205-моддалари шарҳига қаранг.*)

9. **ЖК 252-моддасининг 3-қисмида:**

а) уюшган гуруҳ томонидан ёки унинг манфаатларини кўзлаб;

б) ўта хавфли рецидивист томонидан радиоактив моддаларни қонунга хилоф равишда эгаллаш ҳаракатларининг содир этилиши учун жавобгарлик назарда тутилган.

253-модда. Радиоактив материаллардан фойдаланиш қоидаларини бузиш

Радиоактив материалларни сақлаш, ҳисобга олиш, улардан фойдаланиш, уларни ташиш, жўнатиш ва улар билан муомалада булишнинг бошқа қоидаларини бузиш баданга ўртача оғир ёки оғир шикаст етказалишига сабаб бўлса, -

энг кам ойлик иш ҳақининг эллик бараваридан юз бараваригача миқдорда жарима ёки уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёки бир йилдан уч йилгача озодликни чеклаш ёхуд уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўша қилмиш:

а) одам ўлишига;

б) бошқа оғир оқибатларга сабаб бўлса, -

муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиб, уч йилдан беш йилгача озодликни чеклаш ёхуд уч йилдан беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. **Шарҳланаётган жиноятнинг объекти** – радиоактив нурларнинг номақбул зарарли таъсиридан жамоат хавфсизлигини ҳам, инсонларнинг шахсий хавфсизлигини ҳам муҳофаза қилишни таъминлайдиган радиоактив

материаллардан фойдаланиш тартиби ҳисобланади. Инсонларнинг ҳаёти ва соғлиғи жиноятнинг қўшимча объекти ҳисобланади.

Радиоактив материаллардан фойдаланиш қоидалари уларни сақлаш, ҳисобга олиш, улардан фойдаланиш, уларни ташиш, жўнатиш билан боғлиқ муносабатларни тартибга солади.

Радиоактив материаллардан фойдаланиш қоидаларини бузиш натижасида кўпчилик фуқаролар ҳаётига, соғлиғига зарар етказилиши, атроф муҳитнинг ифлосланиши хавфи ва бошқа оғир оқибатлар юзага келиши мумкин.

2. Жиноят **предмети** радиоактив материаллар, радиоактив моддалар, ядровий материаллар ва бошқа ионлаштирувчи нурланиш манбалари ҳисобланади.

(*Жиноят предмети тўғрисида ЖК 252-моддаси шарҳига қаранг.*)

3. **Объектив томондан** жиноят радиоактив материалларни сақлаш, ҳисобга олиш, улардан фойдаланиш, уларни ташиш, жўнатиш ва улар билан муомалада бўлишнинг бошқа қоидаларини бузиш натижасида баданга ўртача оғир ёки оғир шикаст етказилишида ифодаланади.

4. Ушбу модда диспозицияси бланкетли бўлиб, радиоактив материаллар билан муомалада бўлиш қоидаларини тартибга соладиган қонун ҳужжатларига ҳавола қилади.

Ҳар бир алоҳида ҳолатда радиоактив материаллар билан муомалада бўлиш қоидаларини тартибга соладиган ва айбдор шахс бевосита бузган қонун ҳужжатларини аниқлаш зарур. Радиоактив материаллардан фойдаланишнинг умумий қоидалари Ўзбекистан Республикасининг «Радиациявий хавфсизлик тўғрисида»ги Қонунида белгиланган ва радиациявий хавфсизликни таъминлаш соҳасини давлат томонидан тартибга солиш давлат органларининг ички норматив фармойишлари билан белгилаб қўйилган. Радиациявий хавфсизликни таъминлаш соҳасини давлат томонидан тартибга солиш қуйидагилардан иборат: назорат қилиш ва текшириш; ионлаштирувчи нурланиш манбаларини ишлатиш соҳасидаги

фаолиятни лицензиялаш; радиациявий хавфсизликни таъминлаш соҳасида нормалаштириш[1].

Масалан, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2002 йил 21 февралдаги 62-сонли «Ўзбекистон Республикаси ҳудуди орқали махсус юклар ва ҳарбий таркибларнинг транзитини давлат томонидан тартибга солиш ва назорат қилиш тўғрисида»ги Қарорида радиоактив материалларни ташиш (жўнатиш)нинг махсус тартиби белгиланган. Бунда ушбу қарор Ўзбекистон Республикасининг 2001 йил 11 майдаги «Махсус юклар ва ҳарбий таркибларнинг транзити тўғрисида»ги Қонунига ҳавола қилади. Кўрсатилган қонун ҳужжатларида радиоактив материалларни махсус юклар сифатида жўнатиш тартиб-қоидаси аниқланган.

5. **Радиоактив материаллар ва моддаларни сақлаш** деганда, сақланишини таъминлаш ва кейинчалик чиқариб олиб фойдаланиш, қайта ишлаш, кўмиш мақсадида махсус жиҳозланган жойларга жойлаштириш тушунилади.

6. **Радиоактив моддаларни ҳисобга олиш** деганда, радиоактив материалларнинг миқдор ва сифат таркибининг ҳисоб-китоби олиб борилишини, рўйхатга олинишини тушуниш лозим.

Радиоактив моддаларни **ҳисобга олишнинг бузилиши** радиоактив материаллар транзити билан боғлиқ маълумотлар ўз вақтида берилмаганлиги, муҳим аҳамиятга эга бўлган маълумотларни яшириш ёки бузиб кўрсатишдан иборат.

7. **Радиоактив материаллардан фойдаланиш** деганда, юридик ва жисмоний шахсларнинг бевосита ионлаштирувчи нурланиш манбаларидан фойдаланиш соҳасидаги илмий-тадқиқот ҳамда тажриба-конструкторлик ишлари, ионлаштирувчи нурланиш манбаларини лойиҳалаштириш, барпо этиш, қазиб олиш, ишлаб чиқариш, ҳосил қилиш, қайта ишлаш, улардан фойдаланиш, уларни сақлаш, ташиш ва кўмиб ташлашни белгиланган

[1] Ўзбекистон Республикасининг 2000 йил 31 августдаги «Радиациявий хавфсизлик тўғрисида»ги Қонуни, 2-бўлим.

тартибда амалга ошириш учун берилган лицензиялар асосидаги фаолияти тушунилади.

8. **Радиоактив материалларни ташиш** деганда, уларнинг ҳар қандай транспорт воситасида бир жойдан иккинчи жойга ўтказилиши тушунилади. Бу ҳолда ҳар қандай транспорт воситаси жиноят қуроли ҳисобланади. Радиоактив материалларни ташиш қоидаларининг бузилиши – ушбу материалларни транзит қилиш пайтида аварияни юзага келтирмаслиги, транспорт ҳалокатлари, қонун ҳужжатларида назарда тутилган хавфсизликни таъминлаш талаблари ва транзит тартибининг бузилиши, маркировка ва ўраш бўйича белгиланган талабларнинг бузилиши ҳисобланади.

9. **Жўнатиш** деганда, алоқа муассасалари хизмати ёрдамида радиоактив материалларнинг бир жойдан иккинчи жойга ўтказилишини тушуниш керак (посилкалар, бандероллар ва ҳоказолар).

10. **Радиоактив моддалар билан муомалада бўлишнинг бошқа қоидалари** кўмиш, хавфсизлик техникасининг умумий қоидалари ва ҳоказолар билан боғлиқ.

11. Шарҳланаётган жиноятни квалификация қилишда мазкур қоидаларнинг бузилиши баданга ўртача оғир ёки оғир шикаст етказилишига сабаб бўлсагина, жиноий жазоланадиган қилмиш бўлишига алоҳида эътибор бериш керак.

12. Жиноят баданга ўртача оғир ёки оғир шикаст етказилган пайтдан эътиборан **тугалланган** деб эътироф этилади.

13. **Субъектив томондан** радиоактив материаллардан фойдаланиш қоидаларини бузиш мураккаб айб шаклида намоён бўлади: ушбу қоидаларни бузилишига нисбатан қасддан ва келиб чиққан оқибатларга нисбатан эҳтиётсизлик натижасида содир этилади. Қасд тўғри ҳам, эгри ҳам бўлиши мумкин.

14. Ўн олти ёшга тўлган ақли расо шахс жиноят **субъекти** бўлади. Мансабдор шахс, радиоактив материаллардан фойдаланиш ваколатига эга бошқа шахслар ҳам жиноят субъекти бўлиши мумкин.

15. Радиоактив материаллардан фойдаланиш қоидаларини бузиш:

а) одам ўлишига;

б) бошқа оғир оқибатларга сабаб бўлса, **шарҳланаётган жиноятнинг 2- қисми** бўйича квалификация қилинади.

17. Икки ёки ундан ортиқ шахс баданига ўртача оғир ёки оғир шикаст етказиш, атроф муҳитга зарар етказиш, экологик ҳалокатнинг юзага келиши ва ҳоказоларни **бошқа оғир оқибатлар** деб тушуниш керак.

254-модда. Радиоактив моддалардан қонунга хилоф равишда фойдаланиш

Радиоактив материалларга қонунга хилоф равишда эга бўлиш, уларни сақлаш, улардан фойдаланиш, уларни бировга ўтказиш, кўринишини ўзгартириш, сочиб юбориш ёки бузиш баданга ўртача оғир ёки оғир шикаст етказилишига сабаб бўлса, -

энг кам ойлик иш ҳақининг йигирма беш бараваридан эллик бараваригача миқдорда жарима ёки уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёки икки йилдан беш йилгача озодликни чеклаш ёхуд беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўша қилмиш:

а) одам ўлишига;

б) бошқа оғир оқибатларга сабаб бўлса, -

беш йилдан саккиз йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Жиноятнинг **объекти** жамоат хавфсизлиги, одамларнинг ҳаёти ва соғлиғидир.

2. Жиноятнинг **предмети** радиоактив материаллар – ионлаштирувчи нурланиш чиқарувчи манбалар, радиоактиав моддалар, ядро материаллари ҳисобланади.

(*Ушбу предметлар тўғрисида ЖК 252-моддаси шарҳига қаранг*).

3. Жиноятнинг **объектив томони** радиоактив материалларга қонунга хилоф равишда эга бўлиш, уларни сақлаш, улардан фойдаланиш, уларни бировга ўтказиш, кўринишини ўзгартириш, сочиб юбориш ёки бузиш баданга ўртача оғир ёки оғир шикаст етказилишига сабаб бўлишида ифодаланади.

4. **Эга бўлиш** деганда, эгаллаш учун қўлланилган ҳар қандай усулни тушуниш зарур, бу сотиб олиш, алмашиш, қарз эвазига ҳисоб-китоб қилиш, тортиқ қилиниши, сақлаш, улардан фойдаланиш, уларни бировга ўтказиш, кўринишини ўзгартириш, сочиб юбориш ва ҳоказолар бўлиши мумкин.

5. **Ўтказиш** деганда, радиоактив материалларнинг бошқа шахсга сотилишини, ҳадя қилинишини ва ҳоказо ўтказишни тушуниш зарур.

6. **Радиоактив материалларни бузиш** деганда, уларнинг нобуд қилиниши (таркибида радиоактив материаллар бўлган дастгоҳларга, асбоб-ускуналарга, мосламаларга шикаст етказиш)ни тушуниш зарур.

7. **Радиоактив материаллар билан қонунга хилоф равишда муомалада бўлишнинг бошқа кўринишлари** (қонунга хилоф равишда сақлаш, фойдаланиш) радиоактив материаллар билан муомала қилиш қоидалари бузилишлари ЖК 252-моддаси таҳлилида кўриб чиқилган эди.

8. Под видоизменением радиоактивных материалов необходимо понимать перевод радиоактивных материалов с одного вида в дургой.

9. Радиоактив материалларнинг кўринишини ўзгартириш деганда радиоактив материалларни бир кўринишдан бошқа кўринишга ўтказиш тушунилиши лозим.

10. Радиоактив материалларни сочиб юбориш деганда уларни майда улушларга бўлиб кўп жойларда атмосферага газларни чиқариш йўли билан тақсимлаш, суюқлик кўринишида сув объектларига қуйиш, кукун кўринишида юза устида пуркаш ва ҳоказолар тушунилиши лозим.

11. Шарҳланаётган жиноят моддий таркибли бўлиб, баданга ўртача оғир ёки оғир шикаст етказиш тарзидаги оқибатлар келиб чиққан пайтдан эътиборан **тугалланган** ҳисобланади.

12. **Субъектив томондан** жиноят қасддан содир этилади. Жиноят содир этишнинг мотиви ва мақсади қилмишни квалификация қилишда аҳамият касб этмайди.

13. Жиноят **субъекти** ўн олти ёшга тўлган ҳар қандай ақли расо шахс бўлиши мумкин.

14. **Мазкур модданинг 2-қисмида** радиоактив моддалар билан қонунга хилоф равишда муомалада бўлиш:

а) одам ўлишига;

б) бошқа оғир оқибатларга олиб келганлиги учун жавобгарлик назарда тутилган.

15. **Бошқа оғир оқибатлар** деганда, икки ёки ундан ортиқ шахснинг баданига ўртача оғир ёки оғир шикаст етказиш, атроф муҳитга зарар етказиш, экологик фалокат ва ҳоказолар тушунилиши лозим.

Алоҳида олинган ҳар бир ҳолатда суд содир этилган жиноятдаги иш ҳолатларини инобатга олиб, баданга етказилган бошқа оғир шикастларга тушунча беради.

255-модда. Ядро қурилмаларидан фойдаланиш қоидаларини бузиш

Ядро энергияси билан боғлиқ объектлардан фойдаланиш қоидаларини бузиш баданга ўртача оғир ёки оғир шикаст етказилишига сабаб бўлса, -

энг кам ойлик иш ҳақининг эллик бараваридан юз бараваригача миқдорда жарима ёки уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёки икки йилдан беш йилгача озодликни чеклаш ёхуд беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўша қилмиш:

а) одам ўлишига;

б) бошқа оғир оқибатларга сабаб бўлса, -

муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиб, беш йилдан ўн йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Жиноятнинг **объекти** жамоат хавфсизлиги, одамларнинг ҳаёти ва соғлиғидир.

2. **Ядро энергиясидан фойдаланиш билан боғлиқ объектларга** ядро реактори жойлашган иншоотлар ва мажмуалар, шу жумладан атом станциялари, атом кемалари, космик кемалар ва учувчи аппаратлар ҳамда ядровий материаллар ва радиоактив моддалар сақланадиган пунктлар, омборлар ва ҳоказолар киради.

3. **Объектив томондан** жиноят ядро энергияси билан боғлиқ объектлардан фойдаланиш қоидалари бузилиши натижасида баданга ўртача оғир ёки оғир шикаст етказилишида ифодаланади.

Ушбу модда ҳам диспозицияси бланкетли бўлиб, ҳар бир алоҳида ҳолатда ядро энергияси билан боғлиқ объектлардан фойдаланиш қоидаларининг айнан қайси банди бузилганлигини аниқлаш зарур.

Баданга ўртача оғир ёки оғир шикаст етказилиши кўринишидаги оқибат келиб чиққанлиги мазкур жиноятнинг зарурий белгиси ҳисобланади.

4. **Субъектив томондан** жиноят қасддан ёки эҳтиётсизлик натижасида содир этилади. Жиноят содир этишнинг мотиви ва мақсадлари қилмишни квалификация қилишда аҳамиятга эга эмас.

5. Жиноятнинг **субъекти** ўн олти ёшга тўлган ақли расо шахс бўлади.

6. **ЖК 255-моддасининг 2-қисмида** ядро қурилмаларидан фойдаланиш қоидаларини бузиш:

- одам ўлишига;
- бошқа оғир оқибатларга сабаб бўлиши учун жавобгарлик назарда тутилаган.

255[1]-модда. Бактериологик, кимёвий ва бошқа хил ялпи қирғин қуроллари турларини ишлаб чиқиш, ишлаб чиқариш, тўплаш, олиш, бировга ўтказиш, қонунга хилоф равишда эгаллаш ва улар билан бошқа ҳаракатларни содир этиш[1]

[1] Мазкур модда Ўзбекистон Республикасининг 2000 йил 26 майдаги «Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига қўшимча ва ўзгартиришлар киритиш

Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномалари билан тақиқланган бактериологик (биологик), кимёвий ва бошқа хил ялпи қирғин қуроллари турларини ишлаб чиқиш, ишлаб чиқариш, тўплаш, олиш, бировга ўтказиш, сақлаш, қонунга хилоф равишда эгаллаш ва улар билан бошқа ҳаракатларни содир этиш -

беш йилдан саккиз йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўша қилмиш:

а) одам ўлишига;

б) бошқа оғир оқибатларга сабаб бўлса, -

саккиз йилдан ўн беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Жиноятнинг **объекти** инсоният хавфсизлиги ҳисобланади.

2. Ялпи қирғин қуроллари жиноятнинг **предмети** ҳисобланади.

Бактериологик (биологик) қурол деганда, ҳарбий мақсадларда яратилган, одамлар, ҳайвонлар ва ўсимликларда касалликлар қўзғатувчи, сунъий кўпайтирилган микроорганизмлар, ҳашоротлардан иборат оммавий қирғин воситаси тушунилади. Бактериологик қурол микроблари авиабомба, ракета, снаряд ва бошқа қуроллар орқали тарқатилади. Бактериологик (биологик) қурол асосан касаллик тарқатувчи микроорганизмлар (бактерия, вирус, замбуруғ ва бошқалар) юқтирилган пашша, чивин, кемирувчи ҳайвонлардан ёки суспензия ва кукунлардан иборат бўлади.

Кимёвий қурол деганда, заҳарловчи моддалар ва уларни қўллаш воситалари (кимёвий ракеталар, снарядлар, миналар, кимёвий бомбалар ва бошқалар) тушунилади. У оммаий қирғин қуроллари турларидан биридир. Бу қурол Қуролли Кучлар шахсий таркибини, аҳолини заҳарлаш ва халқ хўжалиги объектларини барбод қилиш мақсадида қўлланади.

тўғрисида»ги Қонуни билан киритилган.

Бошқа ялпи қирғин қуролларига ядровий ва кўп сонли одамлар ва саноат объектларини танламай йўқ қиладиган қуролларнинг бошқа турлари (масалан, нурлантирувчи, инфратовуш, генетик, психотроп ва бошқа қуроллар) киради.

Оммавий қирғин қуроллари тушунчасини талқин қилишда БМТ томонидан 1948 йилда қабул қилинган қоида белгиловчи аҳамият касб этиши лозим. Унга кўра, оммавий қирғин қуроллари атом портлаши орқали ўлим келтирувчи, кимёвий ва биологик қуроллар ҳамда йўқ қилиш кучи бўйича атом ва юқорида келтирилган бошқа қуролларга таққосланиши мумкин бўлган, келажакда ишлаб чиқараладиган қуролларни ўз ичига олади.

3. Шарҳланаётган жиноятнинг **объектив томони** бактериологик, кимёвий ва бошқа хил ялпи қирғин қуроллари турларини ишлаб чиқиш, ишлаб чиқариш, тўплаш, олиш, бировга ўтказиш, сақлаш, қонунга хилоф равишда эгаллаш ва улар билан бошқа ҳаракатларни содир этишдан иборатдир.

4. **Ишлаб чиқиш** деганда, ялпи қирғин қуролларини яратишга қаратилган ҳар қандай хатти-ҳаракатнинг содир этилишини тушуниш лозим.

5. **Ишлаб чиқариш** деганда, ялпи қирғин қуролларининг ясалиши ёки ишлаб чиқарилиши тушунилади.

6. **Тўплаш** – маълум бир ҳудудда ҳар қандай ялпи қирғин қуроллари жамланишини англатади.

7. Ялпи қирғин қуролини **олиш** деганда, уларнинг сотиб олиниши, алмашиш йўли билан қўлга киритилиши ва бошқа хатти-ҳаракатлар тушунилади.

8. **Бировга ўтказиш** деганда, ялпи қирғин қуролини бошқа шахс ихтиёрига ўтказиш тушунилади.

9. **Ялпи қирғин қуролларини сақлаш** – ялпи қирғин қуролларининг махсус хоналарда, хилват жойларда ҳамда уларнинг бутлигини таъминловчи бошқа жойларда сақланишидан иборатдир.

10. **Қонунга хилоф равишда эгаллаш** ўғирлаш, ўзлаштириш, мансаб мавқеини суиистеъмол қилиш каби йўллар билан ялпи қирғин қуролини

эгаллашнинг ҳар қандай усулини англатади. Қонунга хилоф равишда қўлга киритишда жиноят талон-торож усуларидан бирини қўллаб содир этилганлиги қилмишни таҳлил этилаётган модда билан квалификация қилиш учун етарлидир.

11. Мазкур модда диспозициясида назарда тутилган ҳар қандай ҳаракат содир этилган пайтдан этиборан жиноят **тугалланган** ҳисобланади.

12. **Субъектив томондан** жиноят қасддан содир этилади. Квалификация қилишда жиноят содир этиш мотивлари ва ундан кўзланган мақсад аҳамиятга эга эмас.

13. Жиноят **субъекти** ўн олти ёшга тўлган ақли расо шахс бўлади.

14. **Мазкур модданинг 2-қисмида** шу модданинг биринчи қисмида айтиб ўтилган хатти-ҳаракатларнинг содир этилиши:

а) одам ўлишига;

б) бошқа оғир оқибатларга сабаб бўлган оғирлаштирувчи ҳолатлар учун жавобгарлик назарда тутилган.

255^2-модда. Нефть қувурларини, газ қувурларини, нефть ва газ маҳсулотлари қувурларини яроқсиз ҳолатга келтириш

Нефть қувурларини, газ қувурларини, нефть ва газ маҳсулотлари қувурларини, шунингдек технологик жиҳатдан улар билан боғлиқ бўлган объектларни, иншоотларни, алоқа, автоматика, сигнализация воситаларини қасддан бузиш, уларга шикаст етказиш ёки бошқа усул билан уларни фойдаланиш учун яроқсиз ҳолатга келтириш, агар ушбу ҳаракатлар уларнинг нормал ишлаши бузилишига олиб келса ёки олиб келиши мумкин бўлса, –

энг кам ойлик иш ҳақининг юз бараваригача миқдорда жарима ёки икки йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёки бир йилдан уч йилгача озодликни чеклаш ёхуд уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўша ҳаракатлар:

а) такроран;

б) бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб;

в) магистраль қувурларга нисбатан содир этилган бўлса;

г) кўп миқдорда зарар етказилишига;

д) баданга ўртача оғир ёки оғир шикаст етказилишига сабаб бўлса, –

энг кам ойлик иш ҳақининг уч юз бараваригача миқдорда жарима ёки икки йилдан уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёки уч йилдан беш йилгача озодликни чеклаш ёхуд уч йилдан беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўша ҳаракатлар:

а) одам ўлишига;

б) жуда кўп миқдорда зарар етказилишига сабаб бўлса, –

беш йилдан саккиз йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўша ҳаракатлар:

а) одамлар ўлимига;

б) бошқа оғир оқибатларга сабаб бўлса, –

саккиз йилдан ўн йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади».

1. Шарҳланаётган жиноятнинг **бевосита объекти** нефть қувурларини, газ қувурларини, нефть ва газ маҳсулотлари қувурларини, шунингдек технологик жиҳатдан улар билан боғлиқ бўлган объектларни, иншоотларни, алоқа, автоматика, сигнализация воситаларини нормал ишлашини таъминлаш билан боғлиқ бўлган ижтимоий муносабатлар ҳисобланади.

2. **Объектив томондан** жиноят нефть қувурларини, газ қувурларини, нефть ва газ маҳсулотлари қувурларини, шунингдек технологик жиҳатдан улар билан боғлиқ бўлган объектларни, иншоотларни, алоқа, автоматика, сигнализация воситаларини бузиш, уларга шикаст етказиш ёки бошқа усул билан уларни фойдаланиш учун яроқсиз ҳолатга келтиришда намоён бўлади.

Нефть қувурлари –Магистрал нефть қувурлари ва нефть маҳсулотларини оқизма ҳолда етказиб берадиган қувурлар.

Газ қувурлари дейилганда – кириш газ қувури, кирувчи газ қувури, қишлоқлараро газ қувури, майдонча ичидаги газ қувури, майдонча ташқарисидан ўтказилган газ қувури, тақсимловчи газ қувури, шунингдек, ташқи газ қувурлари тушинилади.

Кириш газ қувури — тақсимловчи газ тармоғига уланиш жойидаги кирувчи газ қувуридан ўчирувчи мосламагача ёки бинонинг кириш жойидаги ер остидан ўтказилган ғилофгача бўлган газ қувури.

Кирувчи газ қувури — бинонинг кириш жойидаги ўчириш мосламасининг ташқарисида, шу жумладан, ички газ қувуригача, бино девори орқали ташқаридан ғилофда ўрнатиладиган газ қувури бўлаги.

Қишлоқлараро газ қувури — газ тармоқларининг аҳоли яшаш жойларидан ташқарида ўтказилган газ қувури.

Майдонча ичидаги газ қувури — корхонанинг ишлаб чиқариш ҳудуди ичкарисидаги саноат истеъмолчисига газ таъминоти манбаидан газ узатишни таъминлайдиган тақсимловчи газ қувури бўлаги (кириш қисми).

Майдонча ташқарисидан ўтказилган газ қувури — корхонанинг ишлаб чиқариш ҳудудидан ташқаридаги саноат истеъмолчисига газ таъминоти манбаидан газ узатишни таъминлайдиган тақсимловчи газ қувури.

Тақсимловчи газ қувури — газ тақсимлаш тармоғидаги газ манбаидан кирувчи газ қувуригача газ истеъмолчиларига газ етказиб берувчи газ қувури.

Ташқи газ қувури — кирувчи газ қувуридан олдинда ўрнатилган ўчирувчи мосламагача бўлган ер ости ва ер устидан ёки бинонинг кириш жойидаги ғилофгача бўлган ер остидан ўтказилган газ қувури[1].

Нефть ва газ маҳсулотлари қувурлари –Магистрал нефть қувурлари ва газ қувурлари, нефть маҳсулотларини оқизма ҳолда етказиб берадиган қувурлар.

---

[1] Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Ер қаърини геологик ўрганиш, саноатда, кончиликда ва коммунал-маиший секторда ишларнинг бехатар олиб борилишини назорат қилиш давлат инспекцияси бошлиғининг 2011 йил 10 августдаги 181-сон буйруғига ИЛОВА. [Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги билан келишилган ҳолда техник ҳужжат деб топилган. 2011 йил 16 август, 6-24/13-8885/6-сон]

3. Ушбу жиноят **моддий таркибли** бўлиб, юқорида кўрсатилган ҳаракатлар натижасида нефть қувурларини, газ қувурларини, нефть ва газ маҳсулотлари қувурларини, шунингдек технологик жиҳатдан улар билан боғлиқ бўлган объектларни, иншоотларни, алоқа, автоматика, сигнализация воситаларини ишлаши, уларга шикаст етказиш ёки бошқа усул билан уларни фойдаланиш учун яроқсиз ҳолатга келтириш уларнинг нормал ишлаши бузилишига олиб келса ёки олиб келиши мумкин бўлган ҳолатларда ЖК 255^2-моддаси 1 қисми бўйича жавобгарлик келиб чиқади.

4. ЖКнинг ЖК 255^2-моддаси 1 қисми назарда тутилган жиноят айбдор томонидан мазкур норма диспозициясида қамраб олинган ҳаракатларнинг лоақал биттасининг содир этилиши ва унинг натижасида моддада кўрсатилган оқибатлар келиб чиқиши билан тугалланган ҳисобланади.

4. **Субъектив томондан** жиноят қасддан содир этилади. Айбдор ўз ҳаракатларини ижтимоий хавфлилигини англайди, ҳамда бу ҳаракатларни содир этишни хоҳлайди. Мазкур ҳолатда жиноятнинг мақсад ва мотиви турли бўлиши мумкин, лекин у жиноятни квалификация қилишга таъсир қилмайди.

5. Жиноятнинг **субъекти** 16 ёшга тўлган, ақли расо жисмоний шахс бўлиши мумкин.

6. ЖК 255^1-моддаси 2-қисми бўйича жавобгарлик мазкур модданинг биринчи қисмида назарда тутилган ҳаракатлар такроран, бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб, магистраль қувурларга нисбатан содир этилган бўлса, кўп миқдорда зарар етказилишига, баданга ўртача оғир ёки оғир шикаст етказилишига сабаб бўлса келиб чиқади.

7. ЖКнинг 255^2-моддаси 1-қисмидаги ҳаракатлар одам ўлишига ёки жуда кўп миқдорда зарар етказилишига сабаб бўлса, жавобгарлик ЖК 255^2-моддаси 3-қисми бўйича келиб чиқади.

8. ЖКнинг 255^2-моддаси 1-қисмидаги ҳаракатлар одамлар ўлимига ёки бошқа оғир оқибатларга сабаб бўлса, жавобгарлик ЖК 255^2-моддаси 4-қисми бўйича келиб чиқади.

256-модда. Тадқиқот фаолиятини амалга оширишда хавфсизлик қоидаларини бузиш

Илмий тадқиқот ёки синов тажриба фаолиятини амалга ошириш вақтида хавфсизлик қоидаларини бузиш баданга ўртача оғир ёки оғир шикаст етказилишига сабаб бўлса, -

энг кам ойлик иш ҳақининг эллик бараваригача миқдорда жарима ёки икки йилгача ахлоқ тузатиш ишлари билан жазоланади.

Ўша қилмиш:

а) хавфсизлик қоидаларига риоя қилиниши учун маьсул шахс томонидан содир этилган бўлса;

б) кўп миқдорда зарар етказилишига сабаб бўлса, -

икки йилдан уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёки бир йилдан уч йилгача озодликни чеклаш ёки уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўша қилмиш:

а) одам ўлишига;

б) бошқа оғир оқибатларига сабаб бўлса, -

уч йилдан беш йилгача озодликни чеклаш ёхуд уч йилдан беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Ушбу жиноятнинг **объекти** жамоат хавфсизлиги, одамларнинг ҳаёти ва соғлиғидир.

2. Жиноятнинг **объектив томони** илмий-тадқиқот ёки синов-тажриба фаолиятини амалга ошириш вақтида хавфсизлик қоидалари бузилиши натижасида баданга ўртача оғир ёки оғир шикаст етказилишида ифодаланади.

3. Шарҳланаётган жиноят моддий таркибли бўлиб, баданга ўртача оғир ёки оғир шикаст етказиш тарзидаги оқибат юз берган пайтдан эътиборан **тугалланган** ҳисобланади.

4. ЖК 256-моддаси диспозицияси бланкетли бўлиб, шахсни мазкур модда бўйича жиноий жавобгарликка тортиш учун айбдор шахс илмий-тадқиқот ёки синов-тажриба фаолиятини амалга ошириш вақтида хавфсизлик қоидаларининг қайси бандини бузганлиги, бунинг оқибатида баданга ўртача оғир ёки оғир шикаст етказилган ёки етказилмаганлиги аниқланиши лозим.

Илмий-тадқиқот ёки тажриба-синов ишларини амалга ошириш вақтида хавфсизлик қоидаларининг бузилиши билан баданга ўртача оғир ёки оғир шикаст етиши тарзидаги оқибат ўртасида сабабий боғланиш мавжудлигини аниқлаш жиноятнинг зарурий белгиси ҳисобланади.

5. **Субъектив томонидан** жиноят қасддан ёки эҳтиётсизлик натижасида содир этилади.

6. Ўн олти ёшга тўлган ҳар қандай ақли расо шахс жиноят **субъекти** бўлиши мумкин.

7. **ЖК 253-модаси 2-қисмида** илмий-тадқиқот ёки синов-тажриба фаолиятини амалга оширишда хавфсизлик қоидаларининг:

- ♦ хавфсизлик қоидаларига риоя қилиниши учун масъул шахс томонидан;
- ♦ кўп миқдорда зарар етишига сабаб бўлган бузилиши учун жавобгарлик кўзда тутилган.

Эгаллаб турган лавозимига кўра (хавфсизлик бўйича муҳандис) ёхуд буйруққа мувофиқ илмий-тадқиқот ёки синов-тажриба ишларини амалга ошириш вақтида хавфсизлик қоидаларига риоя қилиниши учун жавабгарлик зиммасига юкланган шахс **хавфсизлик қоидаларига риоя қилиниши учун масъул шахс** деб ҳисобланади.

Энг кам ойлик иш ҳақининг юз бараваридан уч юз бараваригача миқдордаги зарар **кўп миқдордаги зарар** деб топилади.

8. Шарҳланаётган модданинг 2-қисмида белгиланган жиноятнинг **субъекти** илмий-тадқиқот ёки синов-тажриба фаолиятини амалга ошириш вақтида хавфсизлик қоидаларига риоя қилиш мажбурияти юклатилган шахс бўлиши мумкин.

9. **ЖК 256-моддаси 3-қисмида** илмий-тадқиқот фаолиятини амалга ошириш вақтида хавфсизлик қоидаларининг бузилиши:

- одам ўлишига;
- баданга бошқа оғир шикаст етишига олиб келганлиги учун жавобгарлик белгиланган.

257-модда. Меҳнатни муҳофаза қилиш қоидаларини бузиш

Техника хавфсизлиги, саноат санитарияси ёки меҳнатни муҳофаза қилишнинг бошқа қоидаларини шу қоидаларига риоя этилиши учун маьсул бўлган шахс томонидан бузилиши ўртача оғир ёки оғир тан жароҳати етказилишига сабаб бўлса, –

энг кам ойлик иш ҳақининг йигирма беш бараваридан эллик бараваригача миқдорда жарима ёки беш йилгача муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш ёки уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёки бир йилдан уч йилгача озодликни чеклаш ёхуд уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўша қилмиш:

а) одам ўлишига;

б) бошқа оғир оқибатлар келиб чиқишига сабаб бўлса, -

муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиб, икки йилдан беш йилгача озодликни чеклаш ёхуд беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 37-моддасида: «Ҳар бир шахс меҳнат қилиш, эркин касб танлаш, адолатли меҳнат шароитларида

ишлаш ва қонунда кўрсатилган тартибда ишсизликдан ҳимояланиш ҳуқуқига эга», – деб мустаҳкамлаб қўйилган.

2. Ушбу жиноятнинг **объекти,** мулкчилик шаклидан қатъи назар, корхоналар, муассасалар, ташкилотларда ишлаётган шахсларнинг меҳнат шароитларини тартибга солувчи ижтимоий муносабатлар ҳисобланади. Корхоналар, муассасалар, ташкилотларда нафақат доимий ишлаётган шахслар, балки вақтинча ишлаётган шахслар ҳам жабрланувчи бўлишлари мумкин.

3. ЖК 257-моддаси 1-қисмида назарда тутилган жиноят **объектив томондан** ўртача оғир ёки оғир тан жароҳати етказилишига сабаб бўлган:

- ♦ техника хавфсизлиги қоидалари;
- ♦ саноат санитарияси қоидалари;
- ♦ меҳнатни муҳофаза қилувчи бошқа қоидаларнинг бузилишидан иборатдир.

Ушбу модда диспозицияси бланкетли бўлиб, шахсни жиноий жавобгарликка тортиш учун айбдор шахс томонидан меҳнатни муҳофаза қилиш қоидаларининг қайси банди бузилганлигини аниқлаш зарур. Содир этилган қилмишнинг оқибати сифатида баданга ўртача оғир ёки оғир шикаст етказилиши жиноятнинг зарурий белгиси ҳисобланади.

4. **Субъектив томондан** жиноят айбнинг қасд ёки эҳтиётсизлик шакллари орқали содир этилади. Жиноятни содир этиш мотиви ва ундан кўзланган мақсад жиноятни квалификация қилишга таъсир этмайди.

5. Жиноятнинг **субъекти** ўн олти ёшга тўлган ва зиммасига хизмат мавқеига кўра техника хавфсизлиги, саноат санитарияси ёки меҳнатни муҳофаза қилиш қоидаларига риоя этилиши бўйича ёхуд махсус фармойиш билан иш участкасида меҳнат муҳофазаси ва техника хавфсизлиги қоидаларига риоя этилиши ёки шу қоидаларнинг ижроси бўйича масъулият юкланган ақли расо шахс бўлади.

Меҳнатни муҳофаза қилиш қоидалари мазкур жиноят субъекти бўлмаган шахс томонидан бузилган ва ушбу модда диспозициясида кўрсатиб

ўтилган оқибатлар келиб чиққан ҳолларда айбдорнинг қилмиши соғлиққа зарар етказганлик учун жавобгарликни назарда тутувчи модда билан квалификация қилиниши лозим.

6. **ЖК 257-моддаси 2-қисмида** меҳнатни муҳофаза қилиш қоидаларининг бузилиши:

- одам ўлишига;
- бошқа оғир оқибатлар келиб чиқишига сабаб бўлган

оғирлаштирувчи ҳолатларда жавобгарлик назарда тутилади.

257[1]-модда. Санитарияга оид қонун ҳужжатларини ёки эпидемияга қарши кураш қоидаларини бузиш[1]

Санитарияга оид қонун ҳужжатларини ёки эпидемияга қарши кураш қоидаларини бузиш, одамларнинг оммавий касалланишига ёки заҳарланишига олиб келса, -

энг кам иш ҳақининг эллик бараваридан юз бараваригача миқдорда жарима солиш ёки беш йилгача муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш ёки икки йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёки бир йилдан уч йилгача озодликни чеклаш ёхуд уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўша қилмиш одамнинг ўлимига сабаб бўлса, -

икки йилдан уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёки уч йилдан беш йилгача озодликни чеклаш ёхуд уч йилдан беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўша қилмиш одамларнинг ўлимига сабаб бўлса, -

беш йилдан саккиз йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

[1] Ушбу модда Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 1 майдаги «Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида»ги Қонуни билан Жиноят кодексига киритилган.

1. Жиноятнинг **объекти** жамоат хавфсизлиги, одамларнинг ҳаёти ва соғлиғидир.

2. **Объектив томондан** жиноят одамларнинг оммавий касалланишига ёки заҳарланишига олиб келган:

◆санитарияга оид қонун ҳужжатларини;

◆эпидемия қарши кураш қоидаларини бузишда ифодаланади.

Ушбу модда диспозицияси бланкетли бўлиб, ҳар бир ҳолда санитарияга оид қонун ҳужжатлари ёки эпидемияга қарши кураш қоидаларининг қайси банди бузилганлиги алоҳида аниқланиши лозим.

Оммавий касалланиш деганда, маълум бир ҳудуддаги кўп сонли кишиларнинг бир вақтнинг ўзида ёхуд оралиғи унча катта бўлмаган вақт орасида касалланишини тушуниш зарур.

3. **Субъектив томондан** жиноят қасддан ёки эҳтиётсизлик орқасидан содир этилади.

Айбдор одамларнинг оммавий касалланишига ёки заҳарланишига олиб келувчи ҳаракатларни давлат идоралари фаолиятини ёки ижтимоий-сиёсий вазиятни беқарорлаштириш ёхуд Ўзбекистон Республикаси иқтисодиётини издан чиқариш мақсадида содир этган ҳолларда, у ЖК 161-моддаси (қўпорувчилик) бўйича жавобгарликка тортилади.

4. Жиноятнинг **субъекти** ўн олти ёшга тўлган ақли расо шахс бўлади.

5. Санитарияга оид қонун ҳужжатларининг ёки эпидемияга қарши кураш қоидаларининг бузилиши одам ўлишига сабаб бўлган ҳолларда, айбдорнинг ҳаракатлари **шарҳланаётган модданинг 2-қисми** бўйича квалификация қилинади.

6. Худди шундай қилмишлар одамларининг ўлишига сабаб бўлса, айбдор **ЖК 257^1-моддаси 3-қисми** бўйича жиноий жавобгарликка тортилади.

258-модда. Тоғ-кон, қурилиш ёки портлатиш ишлари хавфсизлиги қоидаларини бузиш

Тоғ-кон, қурилиш ёки портлатиш ишлари хавфсизлиги қоидаларини бузиш баданга ўртача оғир ёки оғир шикаст етказилишига сабаб бўлса, -

энг кам ойлик иш ҳақининг йигирма беш бараваридан эллик бараваригача миқдорда жарима ёки беш йилгача муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш ёхуд уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёки бир йилдан уч йилгача озодликни чеклаш ёхуд уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўша қилмиш:

а) одам ўлишига;

б) бошқа оғир оқибатлар келиб чиқишига сабаб бўлса, -

муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиб, икки йилдан беш йилгача озодликни чеклаш ёхуд беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Жиноятнинг **объекти** жамоат хавфсизлиги, тоғ-кон, қурилиш ёки портлатиш ишлари олиб борилаётган вақтда одамларнинг ҳаёти ва соғлиғи, ўзганинг мулкидир.

2. **Объектив томонидан** жиноят тоғ-кон, қурилиш ёки портлатиш ишларини олиб боришда ўртача оғир ёки оғир тан жароҳатини келтириб чиқарган хавфсизлик қоидаларининг бузилиши билан тавсифланади.

Ушбу модданинг диспозицияси бланкетли бўлиб, шахсни жиноий жавобгарликка тортиш учун тоғ-кон, қурилиш ёки портлатиш ишлари олиб бориш қоидаларининг қайси банди бузилганлигини аниқлаш зарур.

3. **Тоғ-кон ишлари** деганда, кон қазиш саноатида олиб бориладиган ишлар тушунилади. Тоғ-кон ишлари – бу бурғулайдиган қурилмалар, шахталар ёки фойдали қазилмаларни ишлашга, жумладан, очиқ усулда ишлашга оид, шунингдек, фойдали қазилмаларни қазиш билан боғлиқ бўлмаган ерости иморатларини (метрополитен, тоннеллар ва ҳоказоларни) қуриш, қайта қуриш, ишлатиш ва таъмирлаш бўйича бажараладиган ишларни тушуниш керак.

4. **Қурилиш ишлари** деганда, саноат корхоналари, маъмурий, турар жой ва бошқа биноларни бунёд этиш ёхуд таъмирлаш юзасидан амалга ошириладиган ишларни тушуниш зарур. Масалан, қурилиш майдончасида амалга оширилаётган ерости, бетон, монтаж, пардозлаш ишлари ва бошқалар.

5. **Портлатиш ишлари** деганда, портлатиш жараёнида ёнувчи газ ёки буғларнинг ҳаво ёхуд кислород билан ёхуд бошқа моддалар билан аралашмаларининг ҳосил бўлишини тушуниш зарур. Махсус қоидаларнинг бузилиши уларга риоя қилмасликни билдиради ва ҳаракат ёки ҳаракатсиз-ликда ифодаланади.

Баданга ўртача оғир ёки оғир шикаст етказилиши тарзидаги оқибатларнинг келиб чиқиши мазкур жиноят объектив томонининг зарурий белгиси ҳисобланади.

6. Баданга ўртача оғир ёки оғир шикаст етказилган пайтдан жиноят **тугаллаган** ҳисобланади.

7. Жиноят **субъектив томондан** қасддан ёки эҳтиётсизлик орқасидан содир этилади. Жиноят содир этиш мотиви ва мақсади квалификация қилишга таъсир этмайди.

8. Жиноятнинг **субъекти** ўн олти ёшга тўлган ақли расо шахс бўлади.

9. **Шарҳланаётган модданинг 2-қисмида** тоғ-кон, қурилиш ёки портлатиш ишлари хавфсизлиги қоидаларининг бузилиши:

- одам ўлишига;
- бошқа оғир оқибатлар келиб чиқишига сабаб бўлган ҳоллар учун жавобгарлик назарда тутилган.

259-модда. Ёнғин хавфсизлиги қоидаларини бузиш

Ёнғин хавфсизлиги қоидаларининг шу қоидалар бажарилиши учун масъул бўлган шахс томонидан бузилиши баданга ўртача оғир ёки оғир шикаст етказилишига сабаб бўлса, -

энг кам ойлик иш ҳақининг йигирма беш бараваридан эллик бараваригача миқдорда жарима солиш ёки беш йилгача муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш ёки уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёки бир йилдан уч йилгача озодликни чеклаш ёхуд уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўша қилмиш:

а) одам ўлишига;

б) бошқа оғир оқибатлар келиб чиқишига сабаб бўлса, -

муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиб, икки йилдан беш йилгача озодликни чеклаш ёхуд беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Жиноятнинг **объекти** ёнғин хавфсизлиги, яъни одамларнинг, жамоат ва давлат мулкининг ёнғиндан муҳофаза қилинганлик ҳолати ҳисобланади.

2. **Объектив томондан** жиноят ёнғин хавфсизлиги қоидаларининг шу қоидалар бажарилиши учун масъул бўлган шахс томонидан бузилиши баданга ўртача оғир ёки оғир шикаст етказилишига олиб келишида ифодаланади.

Ёнғин хавфсизлиги қоидалари – ёнғиннинг олдини олишга қаратилган талаблар, меъёрлар ва стандартларга риоя қилиш тартибини белгиловчи муайян қоидалар мажмуидир.

Шарҳланаётган модда диспозицияси бланкетли бўлиб, шахсни жиноий жавобгарликка тортиш учун ёнғин хавфсизлиги қоидаларининг қайси банди бузилганлигини, бунинг натижасида баданга ўртача оғир ёки оғир шикаст етказилганлигини аниқлаш зарур.

3. **Субъектив томондан** жиноят қасддан ёки эҳтиётсизлик натижасида содир этилади.

4. Ўн олти ёшга тўлган ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларига риоя қилиш учун масъул шахс жиноят **субъекти** бўлиши мумкин.

5. **Мазкур модданинг 2-қисмида** айтиб ўтилган хатти-ҳаракатларнинг содир этилиши:

а) одам ўлишига;

б) бошқа оғир оқибатлар келиб чиқишига сабаб бўлган оғирлаштирувчи ҳолатлар учун жавобгарлик назарда тутилган.

XVIII БОБ.
ТРАНСПОРТ ҲАРАКАТИ ВА УНДАН ФОЙДАЛАНИШ ХАВФСИЗЛИГИГА ҚАРШИ ЖИНОЯТЛАР

260-модда. Темир йўл, денгиз, дарё ёки ҳаво транспортининг ҳаракати ёки улардан фойдаланиш хавфсизлиги қоидаларини бузиш

Транспорт воситасининг ҳаракат ёки ундан фойдаланиш хавфсизлиги қоидаларининг темир йўл, денгиз, дарё ёки ҳаво транспортини бошқарувчи шахс томонидан бузилиши баданга ўртача оғир ёки оғир шикаст етказилишига сабаб бўлса, -

энг кам ойлик иш ҳақининг йигирма беш бараваридан эллик бараваригача миқдорда жарима ёки беш йилгача муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш ёхуд уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёки бир йилдан уч йилгача озодликни чеклаш ёхуд уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўша қилмиш одам ўлишига сабаб бўлса, -

саккиз йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўша қилмиш:

а) одамлар ўлимига;

б) ҳалокатга;

в) бошқа оғир оқибатларга сабаб бўлса, -

ўн йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Жиноят **объекти** механик транспорт воситаларининг инсон ҳаёти ва соғлиғи, мол-мулкни йўқ қилиш ва унга зарар етказиш хавфини туғдирмай йўловчи ва юк ташиш қобилиятидан иборат бўлган ҳаракати ва улардан фойдаланиш хавфсизлигини таъминлаш соҳасидаги ижтимоий муносабатлардир.

Жабрланганларнинг ҳаёти ва соғлиғи эса жиноятнинг қўшимча объекти деб эътироф этилади. Денгиз ва дарё транспорти ҳаракати ва улардан фойдаланиш хавфсизлиги қоидаларининг бузилиши оқибатида аксарият ҳолларда экологияга зарар етказилиши (дарё ўзанлари, кўл сатҳларининг нефть, ёқилғи-мойлаш маҳсулотлари билан ифлосланиши) туфайли табиатни асраш соҳасидаги ижтимоий муносабатларни ҳам факультатив объект сифатида ажратиб кўрсатиш мумкин.

2. Жиноят **предмети** сифатида қонунда кўрсатилган транспорт турлари иштирок этадилар.

Темир йўл транспорти деганда, «Ўзбекистон темир йўллари» ДАТК ихтиёридаги рельсли транспорт, шунингдек, саноат ҳамда бошқа корхоналарга олиб келадиган темир йўллар, махсус мақсаддаги темир йўллар, метрополитен тушунилади.

Фақат ишлаб чиқариш вазифаларини бажарадиган шахта, цех ичи (электровозлар, вагонеткалар) транспорт воситалари технология жараёни билан боғлиқ бўлиб, ушбу транспорт турига оид деб ҳисобланиши мумкин эмас. Улар билан боғлиқ ҳодисаларга ҳаракат ҳамда фойдаланиш хавфсизлиги қоидаларининг бузилиши, муайян ишларни амалга ошириш, хавфсизлик ёки бошқа меҳнатни муҳофаза қилиш қоидаларига риоя қилмаслик сабаб бўлади. Айбдорлар ҳаракатлари бундай ҳолларда – ЖК 257-моддасига биноан, тегишли вазиятларда эса – фуқароларнинг ҳаёти ёки соғлиғига қарши, ўзгалар мулкини нобуд қилганлик ёки унга зарар етказиш билан боғлиқ жиноятлар учун жавобгарликни кўзда тутган моддалар бўйича квалификация қилиниши шарт.

Ҳаво транспорти – бу барча фуқаролик авиацияси ва фуқаролик ҳавода учиш воситалари: самолётлар, вертолётлар, планёрлар, дирижабллар, аэростатлар ва ҳоказолар. Ҳаво кемасининг қайси идорага тегишлилиги аҳамиятга эга эмас. Авиация техникаси соҳасидаги тажриба-конструкторлик, синов ва илмий-тадқиқот ишлари учун мўлжалланган ҳаво кемалари – синов ҳаво кемалари шарҳланаётган ижтимоий хавфли қилмиш предмети бўла

олмайди. Бундай кемалардан фойдаланиш хавфсизлиги қоидалари бузилган ҳолларда жавобгарлик ЖК 256-моддасига биноан келиб чиқади.

Денгиз ва дарё транспорти кема инспекциялари рўйхатидан ўтиши керак бўлган барча ўзиюрар кемалар ҳисобланади. Идоравий меъёрий ҳужжатларда сув транспорти ҳисобига киритилган ўзи юрмайдиган транспорт воситалари шарҳланаётган жиноят предмети бўла олмайди. Ушбу сузиш воситалари (аксарият ҳолларда бу – баржа, плашкоутлар) мустақил транспорт аҳамиятига эга эмас ва фақат ўзиюрар транспорт воситаси ёрдамидагина ҳаракатланади. Ўзи юрмайдиган сузиш воситасидан фойдаланишнинг зарарли оқибатлари ўзиюрар кемадан фойдаланиш қоидаларининг бузилиши натижасидагина келиб чиқиши мумкин.

Ҳарбий транспорт воситалари, шу жумладан жанговар ва махсус турлари ҳам шарҳланаётган меъёрда кўзда тутилган жиноят предметига кирмайди. Ушбу транспорт воситалари ҳаракати ёки улардан фойдаланиш қоидаларининг бузилиши тегишли равишда Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 298-300-моддаларида кўзда тутилган жиноятларни ташкил қилади.

Автомобиллар, трамвайлар ё бошқа механик транспорт воситаларининг хавфсиз ишлаши ЖК 266-моддаси билан муҳофазаланади.

3. Механик бўлмаган транспорт воситаси шарҳланаётган модда доирасида транспорт воситаси ҳисобланмайди. Хусусан, бундай воситалар қаторига автодрезиналар ва автомотрис(а)лар, от-улов киради. Бундан ташқари, ҳаво ёки денгиз кемаси, ёхуд темир йўл транспорти сифатларига эга бўлиш билан ўз таърифига кўра юк ёки йўловчи ташиш мақсадида фойдаланиб бўлмайдиган воситалар – масалан, ҳаво зонди, автоматлаштирилган батискаф ва шу кабиларни ҳам транспорт санаб бўлмайди. Тегишли белгилари мавжуд бўлганида бундай буюмлардан фойдаланганлик учун жавобгарлик ЖК 256-моддаси бўйича келиб чиқиши мумкин.

4. Жиноятнинг **объектив томони** ўз ичига:

- темир йўл, ҳаво, денгиз ёки дарё транспортидан ҳаракат ёки фойдаланиш хавфсизлиги қоидаларини бузиш;
- инсон соғлиғига оғир ёки ўртача оғирликда шикаст етказиш;
- қилмиш ҳамда оқибатлар келиб чиқиши ўртасидаги сабабий боғланишни олади.

5. Шарҳланаётган модданинг транспорт ҳаракати ёки ундан фойдаланишга оид махсус хавфсизлик қоидаларини бузганлик учун жавобгарликни кўзда тутган диспозицияси бланкетли ҳисобланади. Ана шу қоидаларнинг ўзи эса транспортнинг кўрсатиб ўтилган турлари фаолиятини тартибга соладиган норматив ҳужжатларда мавжуддир.

Шуни ҳам унутмаслик керакки, ҳаракат қоидалари – транспорт ҳаракати хавфсизлиги қоидаларига нисбатан анча кенг тушунча. Иккинчиси бузилмаган экан, демак, жиноят таркиби мавжуд эмас.

6. Бузилиши туфайли шарҳланаётган жиноят таркибини юзага келтирадиган норматив ҳужжатлар ҳисобига транспорт ҳаракати ҳамда ундан фойдаланиш хавфсизлиги қоидалари (йўриқномалари) деб номланган меъёрларгина кирмайди. Норматив ҳужжат номи – расмий (формал) белги, холос.

Идоравий меъёрий ҳужжатларда транспорт ҳаракати ва улардан фойдаланиш хавфсизлиги қоидалари турлича ифодаланган. Улардан баъзилари қатъий кўрсатмалардан иборат бўлса, бошқалари қатъий тақиқлашдан иборат. Уларнинг бузилиши шарҳланаётган модда бўйича жиноий жавобгарлик келтириб чиқариши мумкин. Баъзи норматив ҳужжатларда кўрсатма ҳамда тақиқлаш билан бирга тавсиялар ҳам учраб туради. Улар мажбурий эмас, шу билан бирга уларни умум қабул қилинган маънода қоида сифатида эътироф этиб ҳам бўлмайди, шунинг учун бу тавсияларнинг бузилиши мазкур жиноят таркибини ташкил эта олмайди.

Қилмиш ҳуқуқий меъёрларда белгиланган қоидаларнинг бузилишида ифодаланган ҳолдагина жиноят таркибини ҳосил қилиши мумкин. Умум қабул қилинган эҳтиёт чораларини бундайлар ҳисобига киритиб бўлмаслиги

туфайли уларнинг бузилиши мазкур модда бўйича жавобгарликни келтириб чиқармайди. Ҳаракат ёки транспортдан фойдаланиш хавфсизлиги қоидаларининг бузилиши факти бўйича тергов идоралари ёки суд шахс эҳтиёт чораларини кўрмаганлиги ва ҳоказолар билан жиноят мавжудлигини асослаши мумкин эмас. Ҳар бир иш юзасидан а) қайси қоида бузилганлиги; б) қоидабузарлик айнан нимада ифодаланганлиги аниқ белгилаб олиниши шарт.

7. Ҳаракат ёки транспортдан фойдаланиш хавфсизлиги қоидалари орасида баъзилари нисбатан умумий, яна бирлари эса бирмунча муайян кўринишга эга. Дастлабки тергов идоралари ва судлар ҳам униси, ҳам бунисига ҳавола қилишлари лозим.

Шуни ҳам айтиб ўтиш керакки, ҳаракат ҳамда транспортдан фойдаланиш хавфсизлиги қоидалари доимий ривожланиш ва ўзгариш жараёнини бошидан кечирмоқда. Шу боис хавфсизлик қоидаларининг бузилганлиги фактини аниқлаш учун тергов ва суд идоралари айбдор бузганликда айбланаётган хавфсизлик қоидалари амалда эканлиги ёки ўз кучини йўқотганлигини текшириб туриши шарт.

8. **Ҳаракат хавфсизлиги қоидаларининг бузилиши** – бу транспорт воситасини бошқаришнинг белгиланган тартибидан турлича четга чиқишдир.

Ҳаракат хавфсизлиги қоидаларининг бузилиши қуйидагиларда ифодаланиши мумкин:

- **темир йўл транспортида** – йўл бўш ё бўш эмаслигини кузатмаслик, тезликни ошириб юбориш, семафорнинг тақиқловчи белгисига ўтиб кетиш ва ҳоказо;
- **ҳаво транспортида** – парвозлар схемасини бажармаслик, парвоз ҳамда экипаж ишига қўйиладиган талабларни менсимаслик, бошқариш техникасига, ҳаво кемасини бошқариш қоидаларига риоя қилмаслик ва ҳоказо;
- **сув транспортида** – кузатувни қониқарсиз амалга ошириш ва шу билан боғлиқ тарзда кема ёки бошқа тўсиқни кечикиб аниқлаш (илғаш); катта

тезликда ҳаракатланиш ва номақбул шароитда ошиб ўтишга йўл қўйиш; кема бошқарувчисининг асосланмаган тахминлари ва вазиятни нотўғри баҳолаши; хавфли яқинлашувнинг олдини олиш чораларини кўришга кечикиш, портга яқинлашганда кеманинг йўл қўйиладиган тезлигини ошириб юбориш ва ҳоказолар.

9. Қонунда кўрсатилган қоидабузарликлар ҳам ҳаракат, ҳам ҳаракатсизлик шаклида ифодаланиши мумкин. Шахс ҳаракатсизлиги учун фақат муайян ҳаракатларни амалга ошириш масъулияти унинг зиммасига юклатилган ҳолдагина жавобгарликка тортилиши мумкин. Ушбу мажбурият қонуности меъёрий ҳужжатларда белгилаб берилган.

10. **Темир йўл, денгиз, дарё ёки ҳаво транспортидан** фойдаланиш қоидаларининг бузилиши транспорт воситаларидан уларнинг вазифасига кўра фойдаланмаслигини кўзда тутади. Фойдаланиш қоидаларини бузиш, шунингдек, темир йўл, ҳаво ҳамда сув транспортининг ҳалокатсиз фаолият кўрсатишини таъминлайдиган тизим ва агрегатларнинг бошқа мақсадларда ишлатилишини ҳам ўз ичига олади. Мазкур қилмиш ҳалокатсиз фаолият кўрсатишини таъминлайдиган эҳтиёт қисм ва механизмларга техник хизмат кўрсатиш талабларидан четга чиқиш, йўловчиларни чиқариш ва туширишда, юкларни ортиш ва туширишда ҳамда транспорт воситаларидан фойдаланишнинг хавфсиз шароитларини таъминлайдиган тартибни бошқача бузишларда ифодаланади.

11. **Транспортдан фойдаланиш** – унинг ҳаракатига нисбатан анча кенг тушунча. Ҳаракат жараёнини фойдаланишдан ажратиб бўлмайди, фойдаланиш эса – ҳам ҳаракат доирасида, ҳам ундан ташқарида ҳам амалга оширилиши мумкин (масалан, кема рейдда тўхтаган пайтида, портда, кемани парвоздан аввалги тайёрлаш даврида ва ҳоказоларда). Транспортнинг фалокатсиз иши билан боғлиқ бўлмаган фойдаланиш қоидаларининг бузилиши шарҳланаётган жиноятни келтириб чиқармайди.

12. Объектив томоннинг зарурий белгиси баданга ўртача ёки оғир шикаст етказиш каби жиноий оқибатлардир (*Баданга ўртача ёки оғир*

шикаст етказиш тушунчаси тўғрисида ЖК 104-моддаси ва 105-моддаси шарҳига қаранг).

13. Шарҳланаётган қилмиш ва келиб чиққан оқибатлар орасида сабабий боғланиш мавжудлиги аниқланиши шарт. Бунда бу каби алоқа ҳаракат ёки ҳаракатсизлик орқалигина белгиланмай, балки айнан бевосита ижтимоий хавфли оқибатларни келтириб чиқарган хавфсизликка оид тегишли қоидаларнинг бузилиши билан аниқланиши шарт.

Сабабий боғланиш оқибат фақат ҳаракат ё ҳаракатсизлик билан эмас, балки ҳар бири алоҳида ҳолда ҳам, ё бошқалари билан биргаликда оғир оқибатлар келтириб чиқариши мумкин бўлган бир неча қилмиш билан шартлашилган ҳолда ҳам мавжуд бўлиши мумкин. Шундай ҳоллар бўладики, бир шахс ҳаракатлари билан хавфли шароит юзага келади, иккинчиси эса вазиятга нотўғри баҳо бериб, ўзи транспорт хавфсизлигига тажовуз қиладиган қилмишга йўл қўяди. Бундай вазиятда келиб чиққан зарарли оқибатлар ҳар иккала транспорт ходими томонидан йўл қўйилган қоидабузарликларнинг қонуний натижаси ҳисобланади.

14. Жиноят баданга ўртача ёки оғир шикаст етказилган вақтдан бошлаб **тугалланган** деб эътироф этилади.

15. **Субъектив томондан** жиноят ҳаракат ёки транспортдан фойдаланиш хавфсизлиги қоидаларининг бузилишига нисбатан қасд кўринишидаги ҳамда жиноий ўзига ўзи ишониш ёки келиб чиққан оқибатларга нисбатан жиноий бепарволик каби айбнинг мураккаб шакли билан таърифланади. Айбдор ҳаракат хавфсизлиги ёки транспортдан фойдаланиш хавфсизлигига оид муайян қоидалар бузилиши натижасида бирон-бир ижтимоий хавфли оқибатлар келиб чиқиши мумкинлигини кўра билади, аммо етарлича асоссиз равишда енгилтаклик билан уларнинг олдини олишига ишонади ёхуд талаб даражасидаги эътибор ва кўра билиш орқали аниқлай олиши керак бўлган ижтимоий хавфли оқибатлар келиб чиқиши мумкинлигини кўра билмайди. Ўрта ёки оғир тан жароҳати айбдор томонидан жабрланувчига бевосита ё билвосита қасддан етказилган бўлса, у

ҳолда сўз ЖК 104 ёки 105-моддаси бўйича жавобгарлик тўғрисида бориши мумкин.

16. Ўн олти ёшга тўлган, фаолияти транспортнинг хавфсиз ҳаракатланишини ташкил этиш билан боғлиқ бўлган шахслар (масалан, ҳаракат хизмати, ҳавода ҳаракатланишни бошқариш маркази, диспетчерлик хизмати, катта штурман, ҳаво транспорти ташкилотида парвозлар раҳбари), шунингдек, бевосита транспорт воситасини бошқарадиган шахслар (ҳаво кемаси командири, штурмани, машинист, унинг ёрдамчиси ва бошқалар) жиноят **субъекти** бўлиши мумкин. Бунда шахс белгиланган тартибда берилган транспортни бошқариш ҳуқуқини берадиган рухсатномага эга ёки эга эмаслиги, ё рухсатсиз бошқараётганлиги (масалан, олиб қочиш оқибатида) аҳамиятга эга эмас. Шунингдек, айбдор шахс ҳаракатларини мазкур модда бўйича квалификация қилишга транспорт воситасини бошқариш ҳуқуқини берадиган гувоҳноманинг бирор сабабга кўра бор ёки йўқлиги ҳам таъсир кўрсатмайди.

Агар айбдор транспорт воситасини бошқариш ҳуқуқига бошқа жиноят содир этиш орқали (масалан, ҳаво кемасини олиб қочиш) эга бўлган бўлса, бундай қилмиш жиноятлар мажмуи бўйича квалификация қилинади.

17. Темир йўл, денгиз, дарё ёки ҳаво транспорти ҳаракати ёки улардан фойдаланиш қоидаларининг бузилиши одам ўлимига сабаб бўлиши **ЖК 260-моддасининг 2-қисми** бўйича квалификация қилинади.

18. Шуни ҳам қайд этиш керакки, жабрланувчининг ўлимига нисбатан айбдорда айбнинг эҳтиётсизлик шакли мавжуд бўлади. Акс ҳолда унинг ҳаракатларини ЖК 97-моддаси бўйича, яъни қасддан одам ўлдириш деб квалификация қилиш талаб этилади.

19. **Шарҳланаётган модданинг 3-қисми** хавфсизлик қоидаларининг бузилиши қуйидаги оқибатлардан бирини:

а) одамлар ўлимини;

б) ҳалокатни;

в) бошқа оғир оқибатларни келтириб чиқарган бўлса, алоҳида квалификация қилинган таркибни вужудга келтиради.

20. **Одамлар ўлими** деганда, транспорт ҳодисаси натижасида икки ё ундан ортиқ кишининг ҳалок бўлиши назарда тутилади.

21. Шарҳланаётган жиноят маъносида **ҳалокат** деганда, ўхшаш шарт-шароитда кўп сонли одамлар ҳалок бўлиши, атроф муҳитга етказилган жиддий зарар, ўта йирик ҳажмдан ҳам ортиқ ҳажмдаги мол-мулкнинг нобуд қилиниши ёки унга зарар етказилиши билан таърифланадиган йирик кўламли ҳалокат ва бошқалар тушунилади. Ҳалокатлар ҳам табиат кучлари туфайли келиб чиқиши (масалан, зилзила), ҳам техноген тусга эга бўлиши, яъни инсон фаолияти оқибатида келиб чиқиши мумкин.

Ҳалокат деганда, темир йўл, денгиз, дарё, ҳаво, жамоат транспортидаги (автобус, троллейбус, трамвай, йўналишли такси ва шу кабилар) ўнлаб одамлар нобуд бўлиши билан бир қаторда атроф-муҳитга ҳамда одамлар соғлиғи ёки ҳаёти учун тузатиб бўлмас даражада зиён етказган ҳодиса тушунилиши лозим [1].

22. Темир йўл, денгиз, дарё ёки ҳаво транспорти ҳаракати ёки улардан фойдаланиш хавфсизлиги қоидаларининг бузилиши турли кўринишдаги ҳалокатларга олиб келиши мумкин бўлиб, уларнинг ҳар бири кўрсатиб ўтилган умумий белгилари билан бирга алоҳида хусусиятларга ҳам эга. Масалан:

♦ **авиаҳалокатлар** экипаж аъзолари ҳамда йўловчилар ҳалок бўлиши, ҳаво кемаларининг буткул вайрон бўлиши ёки оғир зарарланиши билан ажралиб туради ва қидирув ҳамда ҳалокат-қутқарув ишлари ўтказилишини талаб этади;

♦ **темир йўлдаги ҳалокатлар** ёнғинлар, портлашлар, ҳаракат таркибининг вайрон бўлиши ва темир йўл ходимлари, йўловчилар ҳамда

[1] Қаранг: Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2015 йил 26 июндаги «Транспорт ҳаракати ва ундан фойдаланиш хавфсизлигига қарши жиноятлар билан боғлиқ ишлар юзасидан суд амалиётининг айрим масалалари тўғрисида»ги қарори, 11-банд. 10-сон.

ҳалокат жойига яқин темир йўл платформаси, вокзал ва шаҳар биноларидаги одамларнинг ҳалок бўлиши, шунингдек, ҳалокат жойи ва чор атрофнинг ташилаётган, кучли таъсир кўрсатадиган заҳарли моддалар билан зарарланиши билан ажралиб туради;[1]

♦ **денгиз ва дарё транспортидан фойдаланиш билан боғлиқ ҳалокатлар** экипаж аъзолари ҳамда йўловчиларнинг ҳалок бўлиши, кеманинг йўқ қилиниши, шунингдек, чор атрофдаги сув сатҳининг ташилаётган, кучли таъсир кўрсатадиган заҳарли моддалар билан зарарланиши билан ажралиб туради.

23. **Бошқа оғир оқибатлар** деганда, одамлар ўлими билан бир қаторда поездлар, кемалар ёки самолётлар қатнови узоқ муддатга издан чиқиши, теварак-атрофдаги уйлар ва бошқа иншоотлар вайрон қилиниши (портлаши, ёниб кетиши, қулаб тушиши) ва ҳ.к.лар тушунилиши лозим. Шуни назарда тутиш лозимки, ҳаракатланиш ёки транспорт воситаларидан фойдаланиш қоидалари бузилиши натижасида икки ёки ундан ортиқ одамга ўртача оғир ва/ёки оғир шикаст етказилганлиги фактининг ўзи қилмишни «бошқа оғир оқибатлар» белгиси бўйича квалификация қилиш учун асос бўлмайди[2].

24. Ҳодиса оқибатида ҳаёти хавф остида қолган ҳамда ўзини ўзи асраш чораларини кўриш имкониятидан маҳрум этилган жабрланувчига ёрдам кўрсатмаган айбдорнинг ҳаракатлари жиноятлар мажмуи бўйича ЖК 117-моддаси ва ЖК 260-моддаси бўйича квалификация қилиниши зарур.

Жабрланувчига ҳодиса оқибатида унинг ҳаёти учун хавфли бўлмаган баданига енгил шикаст етказилганлиги, ёки унинг ўлими бевосита йўл-транспорт ҳодисаси вақтида юз берганлиги, ё айбдор жабрланувчига ёрдам бериши шарт бўлган, аммо унинг ўзининг ҳаёти ёхуд соғлиғига муқаррар

[1] Қаранг: Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1998 йил 28 октябрдаги 455-сонли қарори билан тасдиқланган Техноген, табиий ва экологик хусусиятли фавқулодда вазиятлар таснифи, 1-боб, 1-банд.

[2] Қаранг: Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2015 йил 26 июндаги «Транспорт ҳаракати ва ундан фойдаланиш хавфсизлигига қарши жиноятлар билан боғлиқ ишлар юзасидан суд амалиётининг айрим масалалари тўғрисида»ги қарори, 11-банд. 10-сон.

хавф туғилган, яъни у ёрдам бериш имконига эга бўлмаган ҳолларда ЖК 117-моддасида кўрсатилган жавобгарлик юзага келмайди[1].

25. Судлар шуни назарда тутишлари зарурки, транспорт воситаларини бошқаришга рухсат этилган маст ҳолатдаги ёки гиёҳвандлик воситалари, психотроп ёхуд одамнинг ақл-идрокига таъсир кўрсатувчи бошқа моддалар таъсири остидаги шахс томонидан ҳаракатланиш ёки транспорт воситаларидан фойдаланиш қоидалари бузилганда, унинг ҳаракатлари келиб чиққан оқибатларга қараб, ЖК 260 ёки 266-моддасининг тегишли қисмлари бўйича квалификация қилиниши мумкин[2].

261-модда. Маст ҳолдаги шахснинг транспорт воситасини бошқаришига йўл қўйиш

Транспорт воситасидан фойдаланиш учун масъул шахснинг маст ҳолатдаги ёки гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар ёки шахснинг ақл-идрокига таъсир кўрсатувчи бошқа моддалар таъсири остида бўлган шахсни темир йўл, денгиз, дарё, ҳаво, автомобиль транспорти ёки бошқа транспорт воситасини бошқаришига йўл қўйиши баданга оғир шикаст етказилишига ёхуд одам ўлишига сабаб бўлса, -

энг кам ойлик иш ҳақининг эллик бараваригача миқдорда жарима ёки уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёхуд муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиб, бир йилдан уч йилгача озодликни чеклаш ёки уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Одамлар хавфсизлиги, уларнинг ҳаёти ва соғлиғи жиноят **объекти** ҳисобланади.

---

[1] 18-банд. // Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2015 йил 26 июндаги қарори.

[2] Қаранг: Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2015 йил 26 июндаги «Транспорт ҳаракати ва ундан фойдаланиш хавфсизлигига қарши жиноятлар билан боғлиқ ишлар юзасидан суд амалиётининг айрим масалалари тўғрисида»ги қарори, 22-банд. 10-сон.

2. **Объектив томондан** жиноят транспорт воситасидан фойдаланиш учун масъул шахснинг маст ҳолатдаги ёки гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар ёки шахснинг ақл-идрокига таъсир кўрсатувчи бошқа моддалар таъсири остида бўлган шахсни темир йўл, денгиз, дарё, ҳаво, автомобиль транспорти ёки бошқа транспорт воситасини бошқаришига йўл қўйиши натижасида баданга оғир шикаст етказилишига ёхуд одам ўлишига сабаб бўлишида ифодаланади.

ЖК 261-моддасига биноан, айбдор шахснинг жиноий жавобгарлиги келиб чиқиши учун қуйидаги шарт-шароитлар йиғиндисини аниқлаш зарур:

- маст ҳолатдаги ёки гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар ёхуд шахснинг ақл-идрокига таъсир кўрсатадиган бошқа моддалар таъсири остида бўлган шахсни транспорт воситасини бошқаришига йўл қўйилганлиги;
- баданга оғир шикаст етказилганлиги ёки ўлим юз берганлиги;
- транспорт воситасини бошқаришга йўл қўйиш ҳамда баданга оғир шикаст етказиш ўртасида сабабли боғланишнинг мавжудлигини аниқлаш.

Йўл қўйиш деганда, маст ҳолатдаги ёки гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар ёки шахснинг ақл-идрокига таъсир кўрсатадиган бошқа моддалар таъсири остидаги шахсни темир йўл, денгиз, дарё, ҳаво, автомобиль транспорти ёки бошқа транспорт воситасини бошқаришига амалда рухсат беришни тушуниш зарур.

Йўл қўйиш ҳайдовчига траспорт воситасини бошқариш билан боғлиқ модда диспозициясида кўрсатилган (одамларни манзилига етказиб бориш, юк ташиш ва ҳоказолар) бирон-бир ҳаракатни бажариш ҳақида кўрсатма бериш, шу билан бирга ҳайдовчи вазифасини бажаришга тўсқинлик қилмаслик (масалан, йўналишга чиқишига монелик қилмаслик ва бошқалар)дан иборат бўлиши мумкин.

3. Жиноят моддий таркибли бўлиб, баданга оғир шикаст етказилиши ёки одам ўлиши кўринишидаги оқибатлар келиб чиққан вақтдан бошлаб **тугалланган** деб эътироф этилади.

4. **Субъектив томондан** жиноят қасддан содир этилади. Квалификация қилишда жиноят содир этиш мотиви ва мақсади аҳамиятга эга эмас.

Шарҳланаётган модда бўйича жиноятни квалификация қилишнинг зарурий шарти – айбдорнинг ҳайдовчи маст ҳолатдалиги ёки гиёҳвандлик воситалари, психотроп модалар ва ақл-идрокига таъсир кўрсатувчи бошқа моддалар таъсирида эканлигини билганлиги ҳисобланади.

5. Темир йўл, денгиз, дарё, ҳаво, автомобиль транспорти ёки бошқа транспорт воситасидан фойдаланиш учун масъул шахс маст ҳолатда ёки гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар ва ақл-идрокига таъсир кўрсатувчи бошқа моддалар таъсиридаги шахсни кўрсатилган транспорт воситасини бошқаришига йўл қўйганида, бу ҳол баданга оғир шикаст етказилишига ёки одам ўлишига олиб келган ҳолларда ЖК 261-моддаси бўйича жавобгарликка тортилиши мумкин.

6. ЖК Жиноят кодекси 261-моддасида назарда тутилган жиноят субъекти ташкилот, корхона, муассаса раҳбарининг буйруғи билан транспорт воситасини бошқаришга рухсат бериш мажбурияти юклатилган шахс, шунингдек, шахсий транспорт эгаси ҳисобланади[1]. Корхона, муассаса, ташкилотларнинг ўз хизмат вазифасига биноан ушбу мажбурият юклатилган мансабдор шахслари транспорт воситаларининг техник ҳолати учун масъул шахс ҳисобланадилар. Масалан, бош механиклар, автоколонналар механиклари, йўлга техник жиҳатдан соз транспорт воситалари чиқиши учун масъул навбатчи механиклар, фойдаланиш бўлими бошлиғи, фойдаланиш бўйича муҳандис, навбатчи диспетчер ва ҳоказолар.

[1] Қаранг: Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2015 йил 26 июндаги «Транспорт ҳаракати ва ундан фойдаланиш хавфсизлигига қарши жиноятлар билан боғлиқ ишлар юзасидан суд амалиётининг айрим масалалари тўғрисида»ги қарори, 21-банд. 10-сон.

262-модда. Транспортни таъмирлаш ёки уни фойдаланишга чиқариш қоидаларини бузиш

Таъмирлаш ишларини бажараётган ёки транспорт воситасининг техник ҳолати ва ундан фойдаланилиши учун масъул бўлган шахснинг темир йўл, денгиз, дарё, ҳаво, автомобиль ёки бошқа транспорт воситасини, алоқа йўллари, сигнализация, алоқа воситалари ёки бошқа транспорт ускуналарини сифатсиз таъмирлаши, шунингдек, транспорт воситасининг техника ҳолати жиҳатидан бузуқлигини била туриб, уни фойдаланишга чиқаришга рухсат бериши баданга ўртача оғир ёки оғир шикаст етказилишига сабаб бўлса, -

энг кам ойлик иш ҳақининг эллик бараваригача миқдорда жарима ёки беш йилгача муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш ёхуд уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари билан жазоланади.

Ўша қилмиш одам ўлишига сабаб бўлса, -

икки йилдан беш йилгача озодликни чеклаш ёхуд беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўша қилмиш:

а) одамлар ўлимига;

б) ҳалокатга;

в) бошқа оғир оқибатларга сабаб бўлса, -

саккиз йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Шарҳланаётган жиноят **объекти** сифатида транспорт воситалари ҳаракати ва улардан фойдаланиш хавфсизлиги соҳасидаги ижтимоий муносабатлар эътироф этилади. Қўшимча объект сифатида жабрланувчининг ҳаёти ва соғлиғи, ўзгалар мулки иштирок этиши мумкин.

2. Жиноят **предмети** – транспорт воситалари, боғланиш йўллари, сигнализация воситалари ва бошқа транспорт ускуналари.

(*Транспорт воситаси тушунчаси тўғрисида ЖК 260 ва 261-моддалари шарҳига қаранг.*)

Алоқа йўллари: темир йўл транспортида – бу темир йўл полотноси рельслари, шпаллари ҳамда тош тўлдирилган қатлами билан бирга; ҳаво транспортида – учиш-қўниш йўлкалари, олиб чиқувчи йўлкалар, хавфсизлик чизиқлари ва ҳоказолар; сув транспортида – кеманинг бир географик пунктдан (портдан) иккинчисига океан ёки денгизнинг очиқ жойлари орқали ўтган ўтиш йўллари, шунингдек, табиий ёки сунъий тор ерлар (бўғозлар, каналлар, дарёлар, кўллар).

Сигнализация воситалари шартли маълумот: буйруқлар, хабар, таништирув, бошқарув кабиларни узатиш воситалари ҳисобланади. Сигнализация товуш, ёруғлик ёрдамида узатиладиган бўлиши мумкин. Бундай воситалар сирасига семафорлар, маёқлар, бакенлар, йўл ва маркаловчи белгилар киради.

Алоқа воситалари деб, турли кўринишдаги хабарларни узатиш ва қабул қилишни таъминлайдиган техник мосламаларга айтилади. Алоқанинг телефон, телеграф, телекод, факсимил, телевизион турлари мавжуд. Сигнал тарқатиш воситалар ва муҳит бўйича симли алоқа, радиоалоқа, радиореле, симплекс, фазовий, оптик ва лазер алоқага бўлинади. Амал қилиш масофасига кўра узоқ ва яқин масофага мўлжалланган алоқаларга ажралади.

Бошқа транспорт ускуналари деганда, темир йўллар, авиация, денгиз ва дарё флотининг хавфсиз хизмат қилиши учун зарур механизмлар, ускуна ва мосламалар йиғиндиси тушунилади. Бошқа транспорт ускуналари жумласига, масалан, темир йўл ва трамвай йўллари бошини беркитувчи мосламалар, дарё фарватерини англатувчи мосламалар киради.

3. Мазкур транспорт иншоотлари, воситалари, мосламалари, механизмлари ва ускуналари тузилишига кўра фарқланиб, фақат ўзига хос бўлган техник вазифаларни бажаради, бироқ улар умумий белгиларга ҳам эгадир:

♦ **транспортга оид мазкур мослама ва элементларни махсус (мақсадли) вазифаси** – темир йўллар, авиация, денгиз ва дарё флоти, автомобиль транспорти ва бошқа транспортнинг хавфсиз фаолиятини таъминлашдан иборат. Ана шундай хусусиятга эга бўлмаган мослама ва элементлар шарҳланаётган жиноят предмети (масалан, ҳаво орқали боғланиш агентликлари ва кассалари орасидаги алоқани таъминлайдиган воситаларни, аэропорт ичидаги йўлларни издан чиқариш) сифатида келиши мумкин эмас.

♦ **фойдаланиш, нормал фаолият кўрсатиш учун,** яъни бевосита асосий мақсади йўлида ишлатиш учун **яроқлилиги (бузилмаганлиги)**. Шунинг учун яроқсиз, ишлатилмаётган (консервацияланган, захирадаги) мосламалар ЖК 263-моддаси бўйича жиноят предмети бўла олмайди;

♦ мазкур жиноят предмети **юқори хавф манбалари** жумласига киради ёки **ана шундай манбаларнинг нормал ишлашини таъминлайдиган тизимга** киради;

♦ **қонунда кўрсатилган буюмларнинг алоҳида ҳуқуқий мақоми:** уларнинг ишлаб туриши транспорт соҳасида амал қиладиган меъёрий ҳужжатлар билан тартибга солинган.

Барча ушбу белгилар бирликда бўлиб, улардан бирортасининг мавжуд бўлмаслиги транспорт мосламаси, элементининг Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 263-моддасига биноан, қайд этилган жиноят предмети сифатида эътироф этилишини истисно қилади.

4. Жиноятнинг **объектив томони** ўз ичига қуйидаги зарур элементларни олади:

♦ темир йўл, денгиз, дарё, ҳаво, автомобиль ёки бошқа транспорт воситасини, алоқа йўллари, сигнализация, алоқа воситалари ёки бошқа транспорт ускуналарини сифатсиз таъмирланганлиги, шунингдек, транспорт воситасининг техника ҳолати жиҳатидан бузуқлиги аён бўла туриб, уни фойдаланишга чиқариш;

♦ ЖК 262-моддаси 1 ёки 2-қисми диспозициясида кўрсатилган ижтимоий хавфли оқибатларнинг келиб чиқиши;

♦ кўрсатилган қилмиш ҳамда келиб чиққан оқибатлар ўртасида сабабий боғланишнинг мавжудлиги.

5. **Таъмирлаш** бузилган транспорт воситаларининг ҳамда уларга тегишли ускуналарнинг функционал имкониятларини белгиланган сифат нормативларига биноан тиклаш ишлари амалга оширилишини кўзда тутади.

Сифатсиз таъмирлаш ана шундай ишларни белгиланган нормативларга риоя қилмай бажарилганлигини англатади. Шу билан бирга, сифатсиз таъмирлаш бундай ишларни амалга ошириш вақтида яроқсиз деталь ёки материаллардан фойдаланиш, технологиянинг бузилиши, транспорт ҳаракати ва улардан фойдаланиш хавфсизлиги учун хавф туғдирган мавжуд ва янги нуқсонларни бартараф этмасликда ифодаланиши мумкин. Шарҳланаётган жиноят белгилари, шунингдек, транспорт воситалари, йўллар, сигнализация ҳамда алоқа воситаларига янги сифатсиз ускуналар, приборлар ва механизмларни ўрнатишда ҳам мавжуд бўлади.

6. **Фойдаланишга чиқаришга рухсат бериш** деганда, ваколатли шахс томонидан техник носоз транспорт воситасини асосий мақсадига кўра ишлатилишига рухсат этилиши тушунилади.

Техника ҳолати жиҳатидан бузуқ транспорт воситаси деганда, асосий мақсадига кўра ишлатилиши ҳаракат хавфсизлиги ёки ундан фойдаланиш хавфсизлиги учун муқаррар хавф туғдирадиган воситани тушуниш лозим.

Бошқа шахсларнинг техника ҳолати жиҳатидан бузуқ транспорт воситасидан фойдаланишининг олдини олиш чораларини кўрмаганликда ифодаланган айбдорнинг ҳаракатларини ҳам фойдаланишга чиқаришга рухсат бериш деб баҳолаш зарур.

Рухсат оғзаки ёки ёзма равишда (ҳайдовчига йўл варақаси, учувчига парвоз вазифаси топшириш ва ҳоказолар), транспорт воситасини корхонадан чиқариб юбориш вақтида, шунингдек, ундан фойдаланиш жараёнида берилиши мумкин.

7. Транспортнинг бошқа тизимлари ва агрегатларидан (масалан, транспорт коммуникациялари, транспорт ускуналари, сигнализация, алоқа воситалари ва ҳоказолардан) фойдаланишга рухсат этиш мазкур модда билан тартибга солинмаган. Ушбу қилмиш муайян шароитда мансаб билан боғлиқ жиноятни ҳосил қилиши мумкин.

8. ЖК 262-моддаси 1-қисмида кўзда тутилган жиноят қонунда кўрсатилган оқибатлар: баданга ўртача оғир ёки оғир шикаст етказилиши келиб чиққан вақтдан бошлаб **тугалланган** ҳисобланади.

9. Сифатсиз таъмирлаш ёки транспорт воситасининг техника ҳолати жиҳатидан бузуқлигини била туриб, уни фойдаланишга чиқаришга рухсат бериш ва келиб чиққан оқибатлар ўртасидаги сабабий боғланиш объектив томоннинг зарурий белгиси ҳисобланади. Унинг ўзига хослиги шундаки, жиноий оқибатлар мазкур жиноят субъекти томонидан эмас, балки техника ҳолати жиҳатидан бузуқ транспорт воситасидан ёки транспортнинг сифатсиз таъмирланган техник тизимидан фойдаланишга рухсат берилган шахс томонидан келтириб чиқарилади. Сабабий боғланиш мавжуд бўлмаган ҳолларда жиноий жавобгарлик келиб чиқмайди.

10. **Субъектив томондан** шарҳланаётган жиноят айбнинг эҳтиётсизлик шакли билан тавсифланади. Бу моддада кўрсатилган жиноят предметларини сифатсиз таъмирлаш ёки техник ҳолати жиҳатидан бузуқ транспорт воситасини фойдаланишга чиқаришга рухсат бериш ўзига ўзи ишониш ёки бепарволик туфайли содир этилиши мумкин. Биринчи ҳолатда таъмирлаш ҳамда фойдаланишга чиқаришга рухсат беришнинг техник қоидаларига онгли равишда риоя қилмаслик рўй берган бўлиб, субъект енгилтаклик билан зарарли оқибатлар келиб чиқмаслигига ишонади[1]. Иккинчи ҳолатда эса у буни англаши мумкин ва лозим бўлганлигига қарамай, техник талаблар

[1] Бунда техника воситалари, алоқа йўллари, сигнализация, алоқа воситалари ёки бошқа транспорт ускуналари учун масъул шахс, ушбу техник носозликни аниқ билган бўлиши шарт. Қаранг: Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2015 йил 26 июндаги «Транспорт ҳаракати ва ундан фойдаланиш хавфсизлигига қарши жиноятлар билан боғлиқ ишлар юзасидан суд амалиётининг айрим масалалари тўғрисида»ги қарори, 10-сон.

бузилганлиги ҳодисасини англаб етмайди (масалан, касб малакаси пастлиги туфайли).

Агар субъект қасддан сифатсиз таъмирласа ёки техника ҳолати жиҳатидан бузуқ транспорт воситасини фойдаланишга чиқаришга рухсат берса, келиб чиқиши мумкин бўлган оқибатларга тўғри ёки эгри қасд билан муносабатда бўлса, у ҳолда айбдор ҳаракатлари, шарт-шароитга боғлиқ равишда, қўпорувчилик, терроризм, қасддан одам ўлдириш ёки баданга шикаст етказиш, қасддан мол-мулкни нобуд қилиш ёки унга зарар етказиш бўйича квалификация қилиниши мумкин.

11. Сифатсиз таъмирлаш ва техника ҳолати жиҳатидан бузуқ транспорт воситасидан фойдаланишга рухсат беришнинг мотивлари турлича бўлиб, улар қилмишни квалификация қилишга таъсир кўр-сатмайди, аммо жазо тайинлашда суд томонидан ҳисобга олинади.

12. Жиноят **субъекти** таъмирлаш ишларини бажараётган шахс, ёки транспорт воситасининг техник ҳолати ҳамда ундан фойдаланилиши учун масъул ва ўн олти ёшга тўлган ақли расо шахс бўлиши мумкин.

13. **Шарҳланаётган модданинг 2 ва 3-қисмлари** аввал шарҳланган темир йўл, денгиз, дарё ёки ҳаво транспортининг ҳаракати ёки улардан фойдаланиш хавфсизлиги қоидаларини бузиш (ЖК 260-моддаси)нинг квалификация қилинган таркиби белгиларига ўхшаш квалификация қилинадиган белгиларга эга. Улар шарҳланаётган жиноятга нисбатан бирор-бир ўзига хос жиҳатга эга эмас ва алоҳида кўриб чиқишни талаб қилмайди.

263-модда. Темир йўл, денгиз, дарё, ҳаво транспорти воситаси ёки алоқа йўлларини яроқсиз ҳолатга келтириш

Темир йўл, денгиз, дарё ва ҳаво транспорти воситалари, алоқа йўллари, улардаги иншоотларни, сигнализация қурилмалари, алоқа ёки бошқа транспорт ускуналарини қасддан бузиш, уларга шикаст етказиш ёхуд

уларни бошқа усулда фойдаланиш учун яроқсиз ҳолатга келтириш баданга ўртача оғир ёки оғир шикаст етказилишига сабаб бўлса, -

энг кам ойлик иш ҳақининг юз бараваригача миқдорда жарима ёки уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёки икки йилдан беш йилгача озодликни чеклаш ёхуд беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўша ҳаракат одам ўлишига сабаб бўлса, -

беш йилдан ўн йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўша ҳаракат:

а) одамлар ўлимига;

б) ҳалокатга;

в) бошқа оғир оқибатларга сабаб бўлса, -

ўн йилдан ўн беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Шарҳланаётган жиноят **объекти** сифатида темир йўл, денгиз, дарё ва ҳаво транспорти ҳаракати ва улардан фойдаланиш соҳасидаги жамоат хавфсизлигини таъминлайдиган ижтимоий муносабатлар майдонга чиқади.

Мазкур жиноятнинг қўшимча объекти сифатида жабрланувчиларнинг ҳаёти ва соғлиғи, бегоналар мулки иштирок этади.

2. Жиноят **предмети** ЖК 260 ва 262-моддалари шарҳида кўрсатилган ва таҳлил қилинган предметлар билан бир хил.

3. **Жиноятнинг объектив томони қуйидагилардан ташкил топади**:

♦ жиноят предметларини бузиш, уларга шикаст етказиш ёки уларни бошқа усулда фойдаланиш учун яроқсиз ҳолатга келтириш;

♦ инсон соғлиғига оғир ёки ўртача оғир шикаст етказиш кўринишидаги жиноий оқибатлар;

♦ улар ўртасидаги сабабий боғланиш.

4. **Бузиш** – тизимнинг буткул издан чиқиши бўлиб, бунинг натижасида у ўз мақсадига мувофиқ фаолият юрита олмайди. Бузилганда жиноят предметини тиклашга оид техник имконият ё йўқотилади, ё бу иқтисодий нуқтаи назардан мақсадга номувофиқ бўлиб қолади.

5. **Шикаст етказиш** – техник тизим тузилиши ва шаклида қисман ўзгаришлар келтириб чиқариб, натижада бу тизим ўз функционал имкониятларини тўлиқ ёки қисман йўқотади, лекин бунда у тикланиши мумкин.

6. **«Яроқсиз» ҳолат** деганда, жиноят предметининг асосий мақсадига кўра умуман ёки дастлабки таъмирсиз хавфсиз фойдаланиш имкони йўқлигини тушунмоқ зарур. Бу билан боғлиқ равишда йўловчи вагонларини синдириш, уларнинг ички анжомларини, ўриндиқларини бузиб ташлаш ё зарарлантириш шарҳланаётган жиноят таркибини ҳосил қилмайди. Бундай ҳолларда жавобгарлик тегишли жиноятларнинг зарур белгилари мавжуд бўлган ҳолатларда Жиноят кодексининг бошқа моддаларига (масалан, ЖК 173 ёки 277-моддаларига) мувофиқ келиб чиқиши лозим.

7. **Техник ускунани яроқсиз ҳолатга келтиришнинг бошқа усули** – бу буткул бузилиш ёки зарарланишга олиб келмаган, бироқ шунга қарамай мосламани фойдаланиш, транспорт фаолиятининг хавфсизлигини таъминлаш тизимидан чиқаришга қаратилган ҳаракатлардан иборат. Масалан, аэродромдаги маркировка белгиси жойининг ўзгартирилиши самолёт учиши ва қўниши хавфсизлигига таъсир кўрсатади. Тажовуз объектига зарар сигнализация воситаси мақсадга мувофиқ ишлатилмаслиги билан етказилади.

Қилмишнинг мазкур тури ишлаб турган темир йўлларга бошқа оғир буюмлар, масалан, телеграф симёғочи, тўсинлар, шпаллар, тормоз мосламаси, тош каби нарсалар қўйишни ҳам ўз ичига олади, чунки бу каби шароитда темир йўл улардан хавфсиз фойдаланиш учун яроқсиз бўлиб қолади.

8. Шарҳланаётган жиноят оқибатлари моҳиятига кўра ЖК 260-моддасида кўзда тутилган оқибатлар билан мос тушади.

9. Жиноят ижтимоий хавфли бўлган оқибатлар келиб чиққан вақтдан бошлаб **тугалланган** ҳисобланади.

10. Темир йўл, денгиз, дарё ва ҳаво транспорти воситалари ёки алоқа йўллари, улардаги иншоотлар, сигнализация қурилмалари, алоқа ёки бошқа

транспорт ускуналарини бузиш, уларга шикаст етказиш ёхуд уларни бошқа усулда фойдаланиш учун яроқсиз ҳолатга келтириш баданга ўртача оғир ёки оғир шикаст етказмаса, айбдор ҳаракатларини ЖК 173-моддаси (мулкни қасддан нобуд қилиш ёки унга зарар етказиш) бўйича квалификация қилиш лозим.

11. ЖК 263-моддаси бўйича жавобгарлик масаласини ҳал қилиш учун транспортни яроқсиз ҳолатга келтирган ҳаракатлар билан келиб чиққан оқибатлар ўртасидаги сабабий боғланишни аниқлаб олиш зарур.

12. **Субъектив томон** айбнинг аралаш шакли билан ифодаланади. ЖК 263-моддаси диспозициясидан кўриниб турибдики, айбдор ижтимоий хавфли қилмишга тўғри қасд билан, унинг оқибатларига эса – ўзига ўзи ишониш ёки жиноий бепарволик билан муносабатда бўлади.

13. Ўн тўрт ёшга тўлган ҳар қандай ақли расо шахс жиноят **субъекти** бўлиши мумкин. Бунда у транспорт ходими ёки ходими эмаслигининг аҳамияти йўқ.

14. **Шарҳланаётган модданинг 2 ва 3-қисмлари** аввал шарҳланган темир йўл, денгиз, дарё ёки ҳаво транспортининг ҳаракати ёки улардан фойдаланиш хавфсизлиги қоидаларини бузишнинг квалификация қилинган таркиби белгиларига ўхшаш квалификация қилинадиган белгиларга эга (*ЖК 260-моддаси шарҳига қаранг*). Улар шарҳланаётган жиноятга нисбатан бирор-бир ўзига хос жиҳатга эга эмас ва алоҳида кўриб чиқишни талаб қилмайди.

15. Шарҳланаётган қилмиш ЖК 173-моддасида кўзда тутилган жиноятдан тажовуз предметига кўра ажралиб туради. Транспортга оид бўлишига қарамай, унинг хавфсиз фаолият кўрсатишини таъминламайдиган бу каби иншоот ва воситаларни зарарлаш транспортга оид жиноят сифатида эмас, балки бировнинг мулкига тажовуз сифатида кўриб чиқилиши керак. Транспортнинг ишдан чиқарилган техник тизимининг унинг авариясиз ишлашига таъсирини ҳар бир алоҳида ҳолда аниқлаш зарур, акс ҳолда қилмишни квалификация қилишда хатоликларга йўл қўйилади.

Шарҳланаётган жиноят предметини яроқсиз ҳолга келтириш бирон-бир қисм ё деталини ўғирлаш орқали амалга оширилган бўлса, у ҳолда қилмишни жиноятлар мажмуи бўйича Жиноят кодексининг тегишли моддасига кўра талон-торож қилиш сифатида ва ЖК 263-моддасида назарда тутилган жиноят билан квалификация қилиш зарур.

263[1]-модда. Ҳаво кемасидан фойдаланиш вақтида лазер нурини йўналтириш орқали халақит бериш

Ҳаво кемасидан фойдаланиш вақтида ҳаво кемасига лазер нурини йўналтириш орқали халақит бериш, шундай ҳаракат учун маъмурий жазо қўлланилганидан кейин содир этилган бўлса, шунингдек баданга ўртача оғир ёки оғир шикаст етказилишига сабаб бўлса, —

икки йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёхуд уч ойгача қамоқ билан жазоланади.

Ўша ҳаракат одам ўлишига сабаб бўлса, —

уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёки икки йилдан беш йилгача озодликни чеклаш ёхуд беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўша ҳаракат:

а) одамлар ўлимига;

б) ҳалокатга;

в) бошқа оғир оқибатларга сабаб бўлса, —

беш йилдан ўн йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. **Жиноятнинг объекти** ҳаво кемаларидан фойдаланишнинг белгиланган тартибига риоя этилишини таъминлайдиган ижтимоий муносабатлар, жамоат хавфсизлиги, шунингдек одамлар ҳаёти ва соғлиғи хавфсизлигини таъминлайдиган ижтимоий муносабатлардир.

2. **Объектив томондан жиноят**: 1) ҳаво кемасидан фойдаланиш вақтида ҳаво кемасига лазер нурини йўналтириш орқали халақит беришдан иборат, башарти бу шундай ҳаракат учун маъмурий жазо қўлланилганидан кейин содир этилган бўлса; 2) башарти кўрсатилган ҳаракатлар баданга ўртача оғир ёки оғир шикаст етказилишига сабаб бўлса.

Ҳаво кемасидан фойдаланиш вақтида ҳаво кемасига халақит бериш деганда, ҳаво кемасига лазер нурини йўналтириш тушунилиши лозим, бунда лазер нури қандай кучга эга бўлгани, қайси вақтда у ҳаво кемасига йўналтирилгани аҳамиятга эга эмас, аммо лазер нури ҳаво кемасини бошқаришга ҳалақит бергани, шу тариқа ундан фойдаланиш хавфсизлигига таҳдид солгани муҳим.

Ҳаво кемаси деганда, типи ва туридан қатъи назар, ҳар қандай учиш аппарати тушунилиши лозим (масалан, ноҳарбий ёки давлат ҳаво кемаси).

Шарҳланаётган модда маъносида **ҳаво кемасидан фойдаланиш** деганда, ҳаво кемаси ҳаракатлана бошлаган пайтдан эътиборан унинг учиш, парвоз қилиш, қўниш, ҳаво кемасини тўлиқ тўхтатиш ва унинг экипажи аъзолари ҳаво кемасини тарк этиши даври тушунилиши лозим.

Жиноят ҳаво кемасидан фойдаланиш вақтида ҳаво кемасига халақит бериш амалга оширилган пайтдан бошлаб, оқибатлар юз беришидан қатъи назар, тугулланган деб эътироф этилади, башарти бу шундай ҳаракат учун айбдорга маъмурий жазо қўлланилганидан кейин содир этилган бўлса.

Агар кўрсатилган ҳаракатлар баданга ўртача оғир ёки оғир шикаст етказилишига сабаб бўлса, жиноят шундай ҳаракат учун айбдорга илгари маъмурий жазо қўлланилган бўлмаса ҳам тугалланган деб эътироф этилади.

3. **Субъектив томондан** жиноят қасддан содир этилади. Жиноятнинг мотиви ва мақсадлари қилмишни квалификация қилиш учун аҳамиятга эга эмас.

4. Ўн тўрт ёшга тўлган ҳар қандай шахс жиноятнинг **субъекти** ҳисобланади.

5. Ўша ҳаракат одам ўлишига сабаб бўлса, ЎзР ЖК 263[1]-моддасининг 2-қисми бўйича квалификация қилинади.

6. Агар ҳаво кемасидан фойдаланиш вақтида ҳаво кемасига лазер нурини йўналтириш орқали халақит бериш одамлар ўлимига, ҳалокатга ёки бошқа оғир оқибатларга сабаб бўлса, айбдорнинг ҳаракатлари ЎзР ЖК 263[1]-моддасининг 3-қисми бўйича квалификация қилиниши лозим.

264-модда. Темир йўлнинг ҳаракатланадиган таркибини, ҳаво, денгиз ёки дарё кемасини олиб қочиш ёки эгаллаб олиш

Темир йўлнинг ҳаракатланадиган таркибини, ҳаво, денгиз ёки дарё кемасини олиб қочиш ёки эгаллаб олиш -

беш йилдан ўн йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўша ҳаракатлар:

а) бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб;

б) зўрлик ишлатиб ёки зўрлик ишлатиш билан қўрқитиб содир этилган бўлса, -

ўн йилдан ўн беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Шарҳланаётган жиноятнинг **ижтимоий хавфлилиги** шундаки, темир йўлнинг ҳаракатланадиган таркибини, ҳаво, денгиз ёки дарё кемасини олиб қочиш ёки эгаллаб олиш ундан фойдаланиш тартибини бузади, транспорт ҳаракати ва ундан фойдаланиш хавфсизлигига, фалокатли вазиятларни юзага келтириш, моддий ҳамда бошқача зарар етказиш, одамлар ўлиши ёки улар соғлиғига зарар етказилиши хавфини пайдо қилади.

Транспорт воситаларини олиб қочиш ёки эгаллаб олиш аксар ҳолларда бошқа жиноий мақсадларни амалга ошириш учун, хусусан, чегарани қонунга хилоф равишда кесиб ўтиш, кейин ультиматум баён этиш шарти билан одамларни гаровга олиш, транспортдаги қимматбаҳо мол-мулк, шу жумладан

қурол-яроқ ва ўқ-дориларни талаб қилиш, ўғирлаш восита сифатида қўлланади. Бундай ҳолларда айбдор ҳаракатлари содир этилган жиноятлар мажмуи бўйича квалификация қилинади.

2. Жиноят **объекти** – парвозлар, кемалар қатнови, темир йўлнинг ҳаракатланадиган таркибининг хавфсизлиги, йўловчилар, ҳаво ёки денгиз кемалари экипажлари, поезд бригадалари аъзоларининг соғлиғи ҳисобланади.

Қўшимча объект сифатида жамоат хавфсизлигини таъминлашга қаратилган ижтимоий муносабатлар, инсонлар ҳаёти, мол-мулк бутлиги иштирок этиши мумкин.

3. Транспорт воситаларининг чекланган доираси жиноят **предмети** бўла олади: темир йўлнинг ҳаракатланадиган таркиби, ҳаво, денгиз ёки дарё кемаси.

Темир йўлнинг ҳаракатланадиган таркиби бу локомотивлар, алоҳида вагонлар, платформа ва ҳоказолар (баъзан таъмирлаш ва ёрдамчи ишларда қўлланадиган дрезина ҳамда мотрисалар мазкур жиноят предметига кирмайди).

Ҳаво кемаси – ҳаво билан ўзаро ҳаракатга киришиши оқибатида, ер сатҳига урилиб қайтган ҳаво бундан мустасно, атмосферада муаллақ ҳаракатланадиган ҳар қандай аппарат.

Ҳаво кемалари қаторига самолётлар, вертолётлар, планёрлар, ҳаво шарлари, дирижабллар ва бошқа учиш аппаратлари киради.

Денгиз ёки дарё кемаси – сувда юк ёки йўловчи ташишга қаратилган, саноат, ҳарбий, илмий-тадқиқот ва бошқа мақсадларга мўлжалланган иншоотдир. У ўзиюрар ва ўзи юрмайдиган, бевосита сувда, сувустида (ҳаво ёстиғида) ва сувостида ҳаракатланувчи бўлиши мумкин.

4. **Объектив томондан** шарҳланаётган жиноят қуйидаги ҳаракатлардан бирини амалга ошириш билан транспорт устидан рухсат этилмаган назорат ўрнатишда ифодаланади: кўрсатилган транспорт воситаларидан бирини олиб қочиш ёки эгаллаб олиш. Бунда назорат деганда, транспорт воситасини

назорат қилаётган шахс ундан ўз ихтиёрига кўра фойдаланиш имкониятига эга бўлиши тушунилади.

5. **Олиб қочиш** – темир йўлнинг ҳаракатланадиган таркибини, ҳаво, денгиз ёки дарё кемасини ушбу транспорт туринининг асосий ташиш воситалари ёрдамида қонунга хилоф равишда, жиноятчи танлаган йўналиш бўйича бошқа географик нуқтага кўчиришдан иборат. Транспортни кўчириш амалда нафақат айбдорнинг ўзи ва унинг ҳамтовоқлари томонидан, балки бошқа, олиб қочишга алоқадор бўлмаган шахслар томонидан ҳам амалга оширилиши мумкин – бу ҳолда, кўрсатилган шахс транспортни айбдор томонидан берухсат ўзгартирилган йўналиш бўйича йўналтиради.

Ҳаракатда бўлмаган темир йўлнинг ҳаракатланадиган таркибини, денгиз ёки дарё кемасини олиб қочиш улар жиноятчилар назорати остида ҳаракатга келтирилган вақтдан бошлаб **тугалланган** жиноят деб ҳисобланади. Номи зикр этилган транспорт воситалари ҳаракатда бўлса, жиноятчилар ҳаракати билан боғлиқ равишда уларнинг йўналишининг ўзгариши юз берган вақтдан бошлаб жиноят **тугалланган** ҳисобланади.

Ерда турган ҳаво кемасини олиб қочиш, бундан аввал кема эгаллаб олинган ёки олинмаганлигидан қатъи назар, ердан кўтарилган вақтдан бошлаб **тугалланган** жиноят деб ҳисобланади.

Парвоздаги ҳаво кемаси жиноятчилар ихтиёрига кўра йўналишини ўзгартирган вақтдан бошлаб олиб қочилган деб ҳисобланади.

6. Транспорт воситасини олиб қочганлик учун жавобгарлик уни ким бошқараётганлиги: олиб қочган шахслар ёки экипаж аъзолари эканлигига боғлиқ эмас, – кўп ҳолларда кемани жиноятчилар назорати остидаги экипаж бошқариб боради.

7. **Эгаллаб олиш** – кема ёки таркибни тўхтаб турган ёки йўналиш бўйлаб ҳаракатланаётган вақтда зўрлик ишлатиб ёки ишлатмай эгаллашдан иборат. Эгаллаб олиш кўп ҳолларда олиб қочишдан аввал юз беради, агар кейинчалик транспорт воситасини олиб қочиш мақсади мавжуд бўлганда,

жиноятнинг объектив томонининг мустақил белгиси сифатида ҳам иштирок этиши мумкин.

Транспорт воситасини эгаллаб олиш айбдор темир йўлнинг ҳаракатланадиган таркибини, ҳаво, денгиз ёки дарё кемаси ёхуд уларнинг экипажи устидан назорат ўрнатиб, ушбу воситалар билан ўз ихтиёрига кўра иш юритиш имкониятига эга бўлганидан сўнг тугалланган жиноят деб ҳисобланади.

8. ЖК 264-моддасининг 1-қисми бўйича жавобгарликни назарда тутувчи жиноят транспорт воситаси олиб қочилган ёки эгаллаб олинган вақтдан бошлаб **тугалланган** ҳисобланади.

9. Транспорт воситасини олиб қочиш ёки эгаллаб олишда жиноятнинг **субъектив томони** тўғри қасддан содир этилиши билан ажралиб туради. Айбдор темир йўлнинг ҳаракатланадиган таркиби, ҳаво, денгиз, дарё кемасини олиб қочиш ёки эгаллаб олишдан иборат бўлган қонунга хилоф ҳаракатларни амалга ошираётганлигини англайди ва шуни хоҳлайди.

Мотив ва мақсад турлича бўлиши мумкин. Агар айбдор жиноят предметини ҳуқуққа хилоф равишда, қайтиб бермаслик мақсадида амалга ошираётган бўлса, у ҳолда унинг ҳаракатлари жиноятлар мажмуи бўйича талон-торож қилиш сифатида квалификация қилиниши лозим.

10. Ўн олти ёшга тўлган, ҳар қандай ақли расо шахс, жумладан ҳаво ёки сув кемаси экипажи ёки темир йўлнинг ҳаракатланадиган таркиби аъзолари жиноят **субъекти** бўлиши мумкин.

11. **ЖК 264-моддасининг 2-қисми**, агар ушбу қилмишлар қуйидагича амалга оширилган бўлса, темир йўлнинг ҳаракатланадиган таркиби, ҳаво, денгиз ёки дарё кемасини олиб қочиш ёхуд эгаллаб олишнинг квалификация қилинган турларини белгилаб беради:

а) бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб;

б) зўрлик ишлатиб ёки зўрлик ишлатиш билан қўрқитиб содир этилган бўлса.

(*Бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириш тушунчаси тўғрисида ЖК 29-моддаси шарҳига қаранг.*)

12. Транспортни зўрлик ишлатган ҳолда ёки зўрлик ишлатиш билан қўрқитиб олиб қочиш ёхуд эгаллаб олиш транспорт воситасини бошқараётган ёки транспорт воситасида бўлган йўловчиларга нисбатан транспорт воситасини олиб қочиш ёки эгаллаб олишга қарши реал ҳамда юз бериши мумкин бўлган қаршиликни синдириш мақсадидаги турлича жисмоний ё руҳий таъсир ўтказишнинг ҳар хил турларини қамраб олади. Зўрлик азоб етказиши ва оқибатлар келтириб чиқармаслиги, аммо зўрлик ишлатиш натижасида баданга оғир, ўртача оғир ёки енгил шикаст етказилиши мумкин. Айбдор ҳаракатлари туфайли ана шундай оқибатлар келиб чиқса, унинг ҳаракатларини ЖК 264-моддаси 2-қисмининг «б» банди бўйича квалификация қилиш керак.

Агар зўрлик ишлатиш оқибатида ўлим ҳодисаси юз берса, у ҳолда қилмиш жиноятлар мажмуи тариқасида квалификация қилиниши лозим.

13. Зўрлик ишлатиш олиб қочиш воситаси бўлиб хизмат қилганидагина айбдор ҳаракатлари ЖК 264-моддаси 2-қисмининг «б» банди бўйича квалификация қилинади. Жиноятчилар томонидан зўрлик ишлатилмаган ҳолда самолётни эгаллаб олиш ҳамда олиб қочиш ҳоллари юз бериши, сўнгра улар йўловчиларни ўлдириши, ёки уларнинг соғлиғига шикаст етказиши, ёхуд уларга қарши бошқа жиноий ҳаракатларни амалга ошириши мумкин. Бундай ҳаракатлар ЖК 264-моддаси 1-қисмидаги ҳаво кемасини олиб қочиш ва шахсга қарши тегишли жиноятни ташкил этади.

14. **Зўрлик ишлатиш билан қўрқитиш** олиб қочишга қарши чиққан шахсларга руҳий таъсир ўтказиш, уларни зўрлик ишлатиш, самолётни йўқ қилиб юбориш билан, қурол ёки бошқа зарар етказувчи мосламалар билан қўрқитишни кўзда тутади. Зўрлик ишлатиш билан қўрқитиш нафақат олиб қочиш ёки эгаллаб олишга тўсқинлик қилаётганлар, балки бошқа шахслар, масалан, йўловчиларга ҳам тегишли бўлиши мумкин.

Қўрқитиш жиноятчи талабларини қондиришдан бош тортилганида, уни шу заҳоти амалга ошириш билан боғлиқ бўлиши керак. Келажакда «ҳисоб-китоб қилиш» билан қўрқитиш ЖК 264-моддаси 2-қисми «б» бандида кўзда тутилган жиноят сифатида эътироф этилиши мумкин эмас. Агар айбдор ўлдириш билан қўрқитса, унинг ҳаракатлари жиноятлар мажмуи бўйича ЖК 112-моддаси ва ЖК 264-моддаси 2-қисмига биноан квалификация қилиниши лозим, чунки ЖК 264-моддасининг 2-қисмида ўлдириш билан қўрқитиш кўзда тутилмаган.

15. Масалан, жиноятчининг гаровга олинганларни ўлдириш билан қўрқитиб транспорт воситаси беришга оид талаби транспорт воситасини эгаллаб олиш усули бўлиб келиши мумкин. Ана шундай йўл билан олинган транспорт воситаси зўрлик ишлатиш билан қўрқитиб эгаллаб олинган деб эътироф этилади ва ушбу ҳаракатлар ЖК 264-моддаси 2-қисми бўйича квалификация қилинади. Кейинчалик уни олиб қочиш мақсадида транспорт воситаси беришларини талаб этиб, одамларни гаровга олиш ЖК 25-моддаси 1-қисми, 264-моддаси ва 245-моддасида кўзда тутилган жиноятларга тайёргарлик кўришни ташкил этади.

16. Зўрлик ишлатиш ёки зўрлик ишлатиш билан қўрқитиш транспорт воситасини олиб қочиш ёхуд уни эгаллаб олиш билан якунланиши шарт, акс ҳолда қилмиш шарҳланаётган ижтимоий хавфли қилмишга тайёргарлик кўриш сифатида квалификация қилинади.

Таркиб ёки кемани олиб қочиш мақсади билан боғлиқ бўлмаган зўрлик ишлатиш билан қўрқитиш, тегишли белгилари мавжуд бўлганида, ЖК 112-моддаси ёки 277-моддаси бўйича квалификация қилиниши мумкин.

265-модда. Халқаро учиш қоидаларини бузиш

Рухсатномада кўрсатилган учиш йўналишига, қўниш жойларига, ҳаво дарвозаларига, учиш баландлигига риоя қилмаслик ёки халқаро учиш қоидаларини бошқача тарзда бузиш -

энг кам ойлик иш ҳақининг эллик бараваригача миқдорда жарима ёки беш йилгача муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш ёки уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёхуд олти ойгача қамоқ билан жазоланади.

1. Шарҳланаётган жиноятнинг **ижтимоий хавфлилиги** шундаки, унинг содир этилиши фалокат келиб чиқиши хавфини, демак, кўп сонли қурбонлар бўлиши, жуда кўп миқдорда моддий зарар кўрилиши, аэропортлар нормал фаолиятининг бузилиши, халқаро муносабатлар мураккаблашуви ва бошқа оқибатлар хавфини юзага келтиради.

2. Жиноят **объекти** – ҳаво ҳаракати хавфсизлиги соҳасидаги ижтимоий муносабатлар, факультатив объект – давлат чегараларининг дахлсизлиги ҳисобланади.

3. Шарҳланаётган жиноятнинг **объектив томонини** қуйидаги қилмишлардан бири ташкил этади:

- рухсатномада кўрсатилган учиш йўналишига риоя қилмаслик;
- рухсатномада кўрсатилган қўниш жойларига риоя қилмаслик;
- рухсатномада кўрсатилган ҳаво дарвозаларига риоя қилмаслик;
- рухсатномада кўрсатилган учиш баландлигига риоя қилмаслик;
- халқаро учиш қоидаларини бошқача тарзда бузиш.

Қилмишни квалификация қилишга халқаро учиш қоидаларини бузган ҳаво кемасининг тури таъсир кўрсатмайди: бу самолёт, вертолёт, дирижабль ва ҳоказо бўлиши мумкин.

Учиш йўналиши – давлатлар ўртасида келишилган ва тегишли идора томонидан белгиланган ҳаво кемаси ҳаракати траекторияси бўлиб, унинг учун кема ҳаракати траекториясига хос бўлган силжиш йўналиши, кема тезлиги ва бошқа элементлар хосдир.

Қўниш жойи – бу Ўзбекистон Республикаси ҳудудининг (бунга Ўзбекистоннинг ҳаво бўшлиғидан ташқари барча ҳудуди киритилади) муайян белгиланган қисми бўлиб, унда Ўзбекистоннинг амалдаги қонунларига мувофиқ ҳаво кемалари қўнишига рухсат этилади. Миллий ва

хорижий ҳаво кемаларининг Ўзбекистон Республикаси ҳудудидан ҳавога кўтарилиши, шунингдек, уларнинг Ўзбекистон Республикаси ҳудудига учиб киргандан кейинги қўниши халқаро парвозлар учун очиқ аэродромларда амалга оширилади[1].

Ҳаво дарвозаси деганда, ваколатли органлар томонидан, шунингдек, мансабдор шахслар томонидан ҳаво кемаси кўтарилиши ҳамда келиб қўниши рухсат этиладиган муайян давр тушунилади.

4. **Халқаро парвоз** – бу ҳаво кемасининг Ўзбекистон Республикасининг бошқа давлат билан ҳаво чегарасини кесиб ўтган ҳолда парвоз қилишидир. Бундай парвоз ҳаво ҳаракати хавфсизлиги, давлат ва ҳарбий хавфсизлик мақсадларида ўрнатилган қатор талаблар (учиш йўналишини, учиш баландлигини, ҳаво дарвозаларини, қўниш жойларини, сигнализация тизимларини аниқлаб олиш ва ҳоказолар)га жавоб бериши шарт. Ушбу талабларнинг бузилиши халқаро парвозлар талаблари бузилишининг объектив томонини ташкил этади.

Қонунларда халқаро парвоз қоидалари энг типик бузилишининг тахминий рўйхати келтирилган, холос. Қоидабузар ҳаракатларида ЖК 265-моддасида назарда тутилган жиноят таркиби мавжудлиги масаласини ҳал этиш учун ушбу қоидаларни белгилаб берадиган меъёрий ҳужжатларга мурожаат қилиш керак.

Халқаро парвозларни амалга ошириш қоидалари қуйидаги ҳужжатларда белгилаб берилган:

- Ҳаво кодексига мувофиқ ҳаво кемаларидан фойдаланиш ҳамда парвозларни амалга оширишни мувофиқлаштирувчи умумий қоидалар;
- самовий ҳудуддан фойдаланиш тўғрисидаги Низом;
- парвозни амалга оширишга оид махсус рухсатнома ёки халқаро шартнома[2].

[1] Қаранг: Ўзбекистон Республикаси Ҳаво кодекси, 76-модда, 2-қисм.
[2] *Қаранг:* Ўзбекистон Республикаси Ҳаво кодекси, 74-76-моддалар, 2-қисм.

Халқаро парвозларни амалга ошириш қоидалари Халқаро фуқаролик авиацияси ташкилоти (ИКАО) томонидан тасдиқланган бундай парвозларни амалга оширишнинг халқаро стандартларида белгилаб берилади[3].

5. Қайд этилган қоидалар ҳаво орқали алоқа хавфсизлиги ва давлат чегараларининг дахлсизлигини таъминлашга қаратилган. Уларнинг бузилиши халқаро учиш қоидаларини бошқача тарзда бузиш белгиси бўйича муайян шарт-шароитда шарҳланаётган жиноят таркибини ҳосил қилиши мумкин.

Халқаро учиш қоидаларини бошқача тарзда бузиш қуйидагилардан иборат бўлиши мумкин: масалан, муддати ўтиб кетган рухсатнома билан Ўзбекистон ҳудудидан учиб кетиш ёки Ўзбекистон ҳудудига кириб келиш; ерга юк ва парашютчиларни ташлаш; Ўзбекистон ҳудудида халқаро шартнома ва махсус рухсатномада белгиланмаган йўловчилар, юк, багаж ва почтани қабул қилиш; давлат чегарасини радиоалоқасиз кесиб ўтиш ва ҳоказолар.

Бошқа қоидаларга риоя қилмаслик, масалан, йўловчиларни халқаро ташиш тарифлари, чипта сотиш қоидалари, юк хатлари топшириш ва ҳоказоларга риоя қилмаслик шарҳланаётган жиноят белгиларига тўғри келмайди. Муайян шароитда улар маъмурий жавобгарликни келтириб чиқариши мумкин.

6. Юқорида номи зикр этилган ҳужжатлардан келиб чиқадиган халқаро парвозларни амалга ошириш қоидалари ва шартларини парвозни амалга ошираётган шахслар билишлари шарт. Ушбу қоида ва шартларнинг бузилиши хусусида тергов ва судга ҳужжатлар билан тасдиқланган маълумотлар топширилиши шарт бўлиб, зарур бўлган ҳолда экспертиза ўтказилади.

7. Жиноят халқаро учиш қоидалари бузилган вақтдан бошлаб **тугалланган** деб эътироф этилади.

---

[3] *Қаранг:* 1944 йил 7 декабрдаги Халқаро фуқаролик авиацияси тўғрисидаги Конвенцияга 2-илова (Ўзбекистон Республикаси мазкур Конвенцияга 1992 йил 3 июлда қўшилган).

8. Халқаро учиш қоидаларини мажбуран, масалан, мўлжалдан адашиш, техник носозлик, яхши кўра олмаслик, турли тўсиқлар таъсири, ярадорлар ва касалларни етказиш оқибатида бузилган бўлса, шарҳланаётган жиноят таркиби мавжуд бўлмайди.

9. **Субъектив томондан** жиноят қасддан ёки эҳтиётсизлик туфайли содир этилиши мумкин.

Қилмишни квалификация қилиш учун унинг мотиви ва мақсади аҳамиятга эга эмас.

10. Ўн олти ёшга тўлган, ҳаво кемаси экипажи аъзоси бўлган ва халқаро парвозлар қоидаларига риоя қилиниши учун масъул Ўзбекистон Республикаси фуқароси, фуқаролиги бўлмаган шахс, ёки хорижий фуқаро шарҳланаётган жиноят **субъекти** бўла олади. Бироқ, мазкур субъект мажбуран ҳаракат қилганида (масалан, кема олиб қочилиши ёки эгаллаб олиниши оқибатида), у жавобгарликка тортилмайди.

11. Халқаро учиш қоидалари бузилган ва Ўзбекистон Республикасига қонунга хилоф равишда кириб келинган ҳолатда айбдор ҳаракатлари жиноятлар мажмуи бўйича квалификация қилиниши шарт.

Агар халқаро парвоз қоидаларининг бузилиши ҳаво кемасини олиб қочиш билан боғлиқ бўлса, у ҳолда айбдорнинг ҳаракатлари жиноятлар мажмуи тариқасида ЖК 264-моддаси ҳамда ЖК 265-моддаси бўйича квалификация қилинади.

266-модда. Транспорт воситалари ҳаракати ёки улардан фойдаланиш хавфсизлиги қоидаларини бузиш

Транспорт воситасини бошқарувчи шахс томонидан транспорт воситалари ҳаракати ёки улардан фойдаланиш хавфсизлиги қоидаларини бузиш баданга ўртача оғир ёки оғир шикаст етказилишига сабаб бўлса, -

энг кам ойлик иш ҳақининг эллик бараваригача миқдорда жарима ёки уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари билан жазоланади.

Ўша қилмиш одам ўлишига сабаб бўлса, -

муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиб, етти йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўша қилмиш:

а) одамлар ўлимига;

б) ҳалокатга;

в) бошқа оғир оқибатларга сабаб бўлса, -

муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиб, ўн йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Жиноят **объекти** жамоатчилик хавфсизлиги, одамлар ҳаёти ва соғлиғи, ўзгалар мулки ҳисобланади.

Йўл ҳаракати хавфсизлиги — йўл ҳаракати қатнашчиларининг йўл-транспорт ҳодисалари ва уларнинг оқибатларидан ҳимояланганлик даражасини акс эттирувчи йўл ҳаракати ҳолати [1] тушунилади.

Фойдаланиш хавфсизлиги – бу, тегишли равишда, транспорт воситаларидан йўл ҳаракати иштирокчиларининг йўл-транспорт ҳодисалари ва уларнинг оқибатларидан муҳофазаланганлигини таъминлайдиган тарзда фойдаланиш.

2. Жиноят **предмети** ҳар қандай транспорт воситалари – ҳар қандай автомобиллар (юк, йўловчи ташийдиган, енгил автомобиллар, спорт автомобиллари ва ҳоказолар), трамвайлар, троллейбуслар, тракторлар ва бошқа механик транспорт воситалари бўлиши мумкин.

3. **Механик транспорт воситаси** – двигатель ёрдамида ҳаракатга келтириладиган транспорт воситасидир. Ушбу атама тракторлар ҳамда ўзиюрар машиналарга ҳам тааллуқлидир.

ЖК 260-269-моддаларида кўзда тутилган «транспорт воситалари деганда, енгил ва юк автомашиналарнинг барча тури, автобуслар, махсус машиналар, тракторлар, троллейбуслар, трамвайлар, двигателининг иш

[1] *Қаранг:* Ўзбекистон Республикасининг 2013 йил 10 апрелдаги «Йўл ҳаракати хавфсизлиги тўғрисида»ги Қонуни, (янги таҳрир) 3-модда.

ҳажми 50 см^{3}дан кам бўлмаган мотоцикл ва мотороллерлар, йўл қурилиши, қишлоқ хўжалиги учун мўлжалланган ўзиюрар машиналар (экскаватор, бульдозер, автокран ва бошқалар) тушунилади»[1].

4. Механик транспорт воситалари ўзи юрар бўлиши, яъни мустақил двигателига эга бўлиши шарт. Агар машина двигатели ишдан чиққан ҳолда ва у қўл ёрдамида силжитилса, у ҳолда шарҳланаётган жиноят предмети мавжуд эмас, амалда содир этилган қилмиш муайян шарт-шароитда транспортнинг хавфсиз ишлаши қоидаларининг бузилиши деб баҳоланиши мумкин (ЖК 268-моддаси). Бироқ, ана шундай машина бошқа транспорт воситаси томонидан тортиб кетилаётган бўлса, тортиб кетилаётган транспорт воситаси ҳайдовчисининг белгиланган қоидаларни бузиши ЖК 266-моддасида кўзда тутилган жиноят таркиби белгиларига мос тушади.

Айбдор ҳаракатларини квалификация қилиш учун транспорт воситаси фойдаланишдаги ёки ўқув машинаси эканлиги аҳамиятга эга эмас, чунки ҳар қандай ҳолатда ҳам у юқори хавф манбаи бўлиб қолаверади.

5. Йўл ҳаракати ва транспорт воситаларидан фойдаланиш қоидалари бузилишини ҳарбий машинани бошқариш ва улардан фойдаланиш қоидаларини бузишдан фарқлаш лозим. Ҳарбий хизматчи томонидан жанговор, махсус ёки транспорт машиналарини бошқариш ва улардан фойдаланиш қоидалари бузилган тақдирда, қилмиш ЖК 298-моддаси билан квалификация қолинади. Агар йўл-транспорт ҳодисаси ҳарбийлаштирилмаган машинани бошқарган ҳарбий хизматчининг айби билан ёки ҳарбий машинани бошқарган ҳарбий бўлмаган шахснинг айби билан содир этилса, қилмиш ЖК 266-моддаси билан квалификация қилиниши лозим[2].

6. Йўл ҳаракати ёки транспорт воситаларидан фойдаланиш қоидаларини бузиш (ЖК 266-моддаси) деганда, бундай ҳаракатларнинг

---

[1] Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг қарори.

[2] Қаранг: Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2015 йил 26 июнь «Транспорт ҳаракати ва ундан фойдаланиш хавфсизлигига қарши жиноятлар билан боғлиқ ишлар юзасидан суд амалиётининг айрим масалалари тўғрисида»ги қарори, 20-банд.

транспорт воситаси йўлларда ҳаракатланиши жараёнида содир этилиши тушунилади. Агар транспорт воситасидан фойдаланиш жараёнида, жумладан транспортга юк ортиш-тушириш, транспорт воситасини таъмирлаш, қурилиш, қишлоқ хўжалиги ишлари ва бошқа турдаги ишларни бажаришда техника хавфсизлиги ёки меҳнатни муҳофаза қилиш қоидаларини бузиш натижасида баданга ўртача оғир ёки оғир шикаст етказилган, одам ўлими ёки бошқа оғир оқибатлар келиб чиққан бўлса, мазкур қоидаларга риоя этилиши учун масъул шахснинг ҳаракатлари ЖК 257-моддаси бўйича квалификация қилиниши лозим[1].

7. Шарҳланаётган жиноят **объектив томондан** қуйидаги учта зарурий белги билан тавсифланади:

♦ транспорт воситалари ҳаракати ва улардан фойдаланиш хавфсизлиги қоидаларининг бузилиши;

♦ қонунда кўзда тутилган зарарли оқибатларнинг келиб чиққанлиги;

♦ кўрсатилган қоидабузарлик билан унинг оқибатида келиб чиққан зарарли оқибатлар ўртасидаги сабабий боғланишнинг мавжудлиги.

8. ЖК 266-моддаси диспозицияси бланкетли бўлиб, жиноят белгиларини аниқлаш учун Йўл ҳаракати қоидалари – ҳаракат иштирокчиларининг ҳуқуқ ва мажбуриятларини белгилаб берадиган асосий меъёрий ҳужжатга ишора қилади. Транспорт воситасини бошқарган шахсни ЖК 266-моддаси бўйича жиноий жавобгарликка тортиш учун, биринчи навбатда, у томонидан ижтимоий хавфли оқибатлар келтириб чиқарган қоиданинг у ёки бу банди бузилганлигини аниқлаш шарт. Тергов идоралари шахсни ишда айбланувчи сифатида жалб этиш тўғрисидаги қарорда, айблов хулосасида, судлар эса ўз ҳукмида «Йўл ҳаракати қоидалари» банди бузилганлигини кўрсатиш билан чекланмай, бу каби қоидабузарликлар нимадан иборатлигини аниқ кўрсатиб ўтишлари зарур (масалан, транспорт воситасини маст ҳолда бошқариш, тезликни ошириш ва ҳоказолар).

[1] Ўша жойда, 24-банд.

9. **Фойдаланиш** – транспортдан унинг мақсади ва техник имкониятларига мувофиқ хавфсиз фойдаланишга қаратилган ташкилий ва техник чора-тадбирлар мажмуидир.

Фойдаланиш қоидаларининг бузилиши, масалан, қўпол юкларни ташиш, автомашинани номақбул жойда ташлаб кетиш, бошқаришни номувофиқ шахсга ишониб топшириш, машинани заиф тросда тортиб юриш, мослаштирилмаган транспорт машинасида одам ташиш кабиларда ифодаланиши мумкин.

Умумий эҳтиёт чораларининг бузилиши натижасида юзага келган, зарарли оқибатлар келтириб чиқарган ҳайдовчининг нотўғри ҳаракатлари фойдаланиш қоидаларининг бузилиши деб эътироф этилмайди. Бу ҳолларда айбдор ҳаракатлари муайян ишларни амалга ошириш, хавфсизлик техникаси, меҳнатни муҳофаза қилиш қоидаларининг бузилиши сифатида, ёки ҳаёт ва соғлиққа қарши қаратилган жиноят деб квалификация қилинади. Масалан, машинага бензин қуйишда ҳайдовчи эҳтиётсизлиги туфайли бензин двигатель устига тўкилди ва бошқарув вақтида, электр ўт олдириш тизими бузуқлиги натижасида учқундан автомашина аланга ичида қолди ва йўловчи ҳалок бўлди. Бу ҳолда қилмиш эҳтиётсизлик оқибатида ўлимга олиб келган деб ЖК 102-моддаси бўйича квалификация қилиниши мумкин.

Агар шахс ихтисослашган транспорт воситасида (автокран, экскаватор, скрепер ва ҳоказоларда) ишлай туриб, машинадан ўзга, транспортга хос бўлмаган мақсадда фойдаланганида зарар етказган, масалан, автокранда электр линияси остида юк тушириш ишларини белгиланганидан яқинроқ масофада амалга ошириб, натижада ишчилардан бири электр токидан ҳалок бўлган ҳолда ҳам жиноят таркиби мавжуд эмас.

Бу каби хавфсизлик техникасига риоя қилмаслик ҳоллари машина юриб кетаётганида ҳам рўй бериши мумкин, масалан, автокран ҳайдовчиси илгакка илинган юкни жойдан жойга кўчиришда уни силкитиб юборади ва ишчи баданига оғир шикаст етказади. Мазкур ҳолатларда ҳаракат хавфсиз-

лиги ва фойдаланиш хавфсизлиги қоидалари бузилмаганлиги сабабли ЖК 266-моддаси бўйича жавобгарлик истисно этилади.

10. Жиноят қонунда кўрсатилган баданга ўртача оғир ёки оғир шикаст етказилиши кўринишидаги оқибат келиб чиққанидан сўнг **тугалланган** деб эътироф этилади. Бунда зарар атрофдаги шахсларга етказилган бўлиши керак, ҳайдовчининг ўзига зарар етказиши жиноят таркибини ҳосил қилмайди.

11. Ҳаракат хавфсизлиги ва транспорт воситаларидан фойдаланиш хавфсизлиги қоидаларини бузган шахс етказилган зарарли оқибатлар учун қоидабузарлик билан оқибатлар ўртасида сабабий боғланиш мавжуд бўлган ҳолдагина жавоб беради. Қоида бузилмаган ҳолда бундай алоқа истисно этилади (масалан, пиёда ўз эҳтиётсизлиги туфайли машина орқа ғилдираги остига тушиб қолади ёки ўз жонига қасд қилиб ўзини машина остига отади). Ҳаракатланаётган транспорт ҳамда жабрланган шахс ўртасида жисмоний боғлиқлик мавжудлиги ҳали сабабий боғланиш мавжудлигидан далолат бермайди, чунки бундай тоифага оид жиноятларда у норматив хусусиятга эга.

Нормативлик туфайли сабабий боғланиш жисмоний боғлиқлик умуман рўй бермаган ҳолларда ҳам мавжуд бўлиши мумкин. Ҳайдовчи ўз нотўғри ҳаракатлари билан тўғри ҳаракатланишга халақит бериши натижасида ҳаракатнинг бошқа иштирокчилари учинчи шахсларга зарар етказишга мажбур бўлган ҳолатларда ҳам, етказилган зарар учун ҳам жавобгар бўлади. Масалан, қарама-қарши йўналиш қаторига чиқиб олган ҳайдовчи рўпарадан келаётган транспорт ҳайдовчиси учун тўсиқ пайдо қилади, у тўқнашишнинг олдини олиш ёки тўхташ имконига эга бўлмай, тротуардаги пиёдани уриб юборади. Бунда биринчи ҳайдовчи оқибатлар учун жавоб бериши лозим. Бу ҳолатда иккинчи ҳайдовчи ҳаракатлари охирги зарурат қоидаларига кўра ёки айбсиз ҳолда зарар етказиш сифатида квалификация қилинади.

12. Ҳайдовчининг зарарли оқибатлар билан бевосита боғлиқ ҳаракатлари, ҳаракатнинг бошқа иштирокчиларининг қоидабузарлиги

туфайли шартланган бўлишига қарамай, ушбу оқибатларнинг сабаби сифатида иштирок этади. Йўл ҳаракати қоидаларида, хусусан, қоидабузарликларнинг олдини оладиган талаблар мавжуд. Масалан, уларда ҳайдовчи бошқа шахслар томонидан йўл қўйилган ўзга қоидабузарликларга нисбатан қандай иш тутиши кераклиги кўрсатилган. Бу қоидалар бузилган экан, демак, айбдор етказилган зарар учун жавоб бериши шарт. Хусусан, қарама-қарши транспорт воситаси чироғидан кўзи қамашган ҳайдовчи машинани тўхтатмасдан, шу ҳолат билан боғлиқ тарзда пиёдани уриб юборса, ЖК 266-моддаси бўйича жавобгарликка тортилади.

13. Сабабий боғланиш масаласини ҳал этишда ҳайдовчида зарарли оқибатнинг олдини олишнинг техник имкони мавжудлиги ҳисобга олинади. Бундай имконият бўлмай, хавфли вазият у эмас, ҳаракатнинг бошқа иштирокчилари томонидан келтириб чиқарилганлиги маълум бўлса, у ҳолда ЖК 266-моддаси бўйича жавобгарлик истисно этилади. Ҳайдовчи кўзи кўрмасдан пиёдани уриб юборган ҳолда унинг ҳаракатлари, агар у машинани тўхтатиш ёки четга буриб юбориш имконига эга бўлмаган бўлса, келиб чиққан оқибатларнинг сабаби эмас. Хавфли ҳолатни унинг ўзи келтириб чиқарган бўлса, зарарли оқибатларнинг олдини олишга техник имкон йўқлиги юридик аҳамиятга эга эмас.

14. Жиноятнинг **субъектив томони** келиб чиққан оқибатларга нисбатан эҳтиётсиз муносабат билан тавсифланади. Шахс, ҳаракат хавфсизлиги ёки транспорт воситасидан фойдаланиш хавфсизлиги қоидаларини буза туриб, бу инсон соғлиғига оғир ёки ўртача оғир шикаст етказиши мумкинлигини англайди, бироқ асоссиз равишда уларнинг олдини олишига ишонади; ёки транспорт воситасини бошқараётган шахс ҳаракат хавфсизлиги ёки транспорт воситасидан фойдаланиш хавфсизлиги қоидаларини бузиб, зарарли оқибатлар келиб чиқишини кўра билмайди.

Қасддан зарар етказиш (ўч олиш мақсадида пиёдани уриб юбориш) шахсга қарши жиноятни ташкил этади. Айбдор транспорт воситаси ёрдамида

жамоатчилик тартибини бузар экан, қилмиш қўшимча равишда безорилик сифатида квалификация қилиниши мумкин.

15. Ҳаракат хавфсизлиги ёки транспорт воситасидан фойдаланиш хавфсизлиги қоидаларини бузишнинг мотиви ва хусусияти, айбдорнинг бу қоидабузарликка муносабати жазо тайинлашда ҳисобга олиниши шарт.

16. Транспорт воситасини бошқараётган ва ўн олти ёшга тўлган ақли расо шахс жиноят **субъекти** бўлиши мумкин. Бунда у транспорт воситасини ўзбошимчалик билан, ёки бировнинг рухсати билан бошқарганлиги, унда транспорт воситасини бошқариш ҳуқуқини берадиган гувоҳнома бор-йўқлиги аҳамиятга эга эмас[1]. Бироқ бу ҳолда транспортни бошқаришни бошқа шахсларга беришга йўл қўйган автомашина эгалари жавобгарликка тортилиши керак.

Жиноят субъекти деб, шунингдек, ҳарбий хизматчилар ҳам тан олиниши керак, аммо бунда улар ҳаракат хавфсизлиги қоидаларини ёки ҳарбий бўлмаган транспорт воситасидан фойдаланиш қоидасини бузган бўлишлари шарт, акс ҳолда уларнинг ҳаракатлари ЖК 298-моддаси бўйича квалификация қилинади.

17. Суд-тергов амалиётида ҳаракат хавфсизлиги ёки транспорт воситасидан фойдаланиш хавфсизлиги қоидаларининг ҳайдовчи-инструктор ҳамда шогирд томонидан йўл қўйилгани ва зарарли оқибатларни келтириб чиқарган бузишни квалификация қилишда муайян муаммолар пайдо бўлади. Умумий қоидага биноан шогирд томонидан икки томонлама бошқариладиган амалиёт вақтида йўл қўйилган авария учун инструктор жавоб беради. Аммо қоидабузарлик шогирд томонидан инструктор кўрсатмаларини онгли тарзда бажармаслик ва махсус қоидаларни қўпол бузиш оқибати эканлиги аниқланса, ЖК 266-моддаси бўйича шогирд жавобгарликка тортилади.

18. Жабрланувчига йўл-транспорт ҳодисаси оқибатида ҳаёти учун хавфли бўлмаган енгил тан жароҳати етказилганлиги ёки у бевосита йўл-

[1] Қаранг: Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2015 йил 26 июнь «Транспорт ҳаракати ва ундан фойдаланиш хавфсизлигига қарши жиноятлар билан боғлиқ ишлар юзасидан суд амалиётининг айрим масалалари тўғрисида»ги қарори.

транспорт ҳодисаси вақтида ҳалок бўлганлиги аниқланса, ёки айбдор унга ёрдам бериши шарт бўлгани ҳолда, унинг ўзининг ҳаёти ёки соғлиғи учун хавф туғилганида, ЖК 117-моддаси бўйича жавобгарлик келиб чиқмайди.

19. Ҳаракат хавфсизлиги ёки транспорт воситасидан фойдаланиш қоидаларининг одам ўлимига олиб келган бузилиши **мазкур модданинг 2-қисмига** биноан жавобгарликни келтириб чиқаради.

20. Қуйидаги кўринишдаги оқибатлар:

а) одамлар ўлими;

б) ҳалокат;

в) бошқа оғир оқибатлар келиб чиққанида,

айбдор ҳаракатлари **шарҳланаётган модданинг 3-қисми** бўйича квалификация қилинади.

21. ЖК 266-моддаси турли қисмларида кўзда тутилган, ҳаракат хавфсизлиги ёки транспорт воситасидан фойдаланиш қоидаларининг бузилиши натижасида содир этилган жиноят белгилари мавжуд бўлгани ҳолда, айбдор томонидан содир этилган қилмиш ЖК 33-моддаси талабларига мувофиқ, нисбатан оғирроқ жазо белгиланган қисми бўйича квалификация қилиниши лозим.

22. Ҳаракат хавфсизлиги ёки транспорт воситасидан фойдаланиш қоидаларини бузган ва ҳаёти хавф остида қолган жабрланувчига ёрдам кўрсатмаган шахс ҳаракатлари жиноятларини қўшиб ЖК 117 ва 266-моддаларининг тегишли қисмларига биноан квалификация қилинади.

23. Шахс ҳаракат хавфсизлиги ёки транспорт воситасидан фойдаланиш қоидаларини бузмаган, аммо ўз ҳайдовчилик бурчини адо этмай, ҳодиса жойидан жабрланувчига ёрдам кўрсатмай кетиб қолган тақдирда, ушбу шарт-шароит унинг ЖК 117-моддасида кўзда тутилган жавобгарликдан озод этилиши учун асос бўла олмайди.

24. **Ҳалокат** тушунчаси остида атроф муҳит, одамлар ҳаёти ва соғлиғи учун хавфли бўлган, одамлар ҳалок бўлишига сабаб бўлган жамоатчилик транспорти (автобус, троллейбус) аварияси тушунилади.

25. **Бошқа оғир оқибатлар** деганда, одамлар ўлими билан бир қаторда поездлар, кемалар ёки самолётлар қатнови узоқ муддатга издан чиқиши, теварак-атрофдаги уйлар ва бошқа иншоотлар вайрон қилиниши (портлаши, ёниб кетиши, қулаб тушиши) ва ҳ.к.лар тушунилиши лозим. Шуни назарда тутиш лозимки, ҳаракатланиш ёки транспорт воситаларидан фойдаланиш қоидалари бузилиши натижасида икки ёки ундан ортиқ одамга ўртача оғир ва/ёки оғир шикаст етказилганлиги фактининг ўзи қилмишни «бошқа оғир оқибатлар» белгиси бўйича квалификация қилиш учун асос бўлмайди[1].

267-модда. Транспорт воситасини олиб қочиш

Транспорт воситасини олиб қочиш -

уч йилдан беш йилгача озодликни чеклаш ёхуд уч йилдан беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўша ҳаракат:

а) такроран ёки хавфли рецидивист томонидан;

б) бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб содир этилган бўлса, -

беш йилдан ўн йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўша ҳаракат:

а) ўта хавфли рецидивист томонидан;

б) уюшган гуруҳ томонидан;

в) зўрлик ишлатиб ёки зўрлик ишлатиш билан қўрқитиб содир этилган бўлса, -

ўн йилдан ўн беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Йўл ҳаракати соҳасидаги механик транспорт воситалари ҳаракатининг хавфсизлиги, шунингдек, ўзгалар мулки жиноятнинг **объекти** ҳисобланади.

---

[1] Қаранг: Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2015 йил 26 июнь «Транспорт ҳаракати ва ундан фойдаланиш хавфсизлигига қарши жиноятлар билан боғлиқ ишлар юзасидан суд амалиётининг айрим масалалари тўғрисида»ги қарори. 11-банди.

2. ЖК 264-моддасида кўзда тутилган транспорт воситаларидан ташқари, барча транспорт воситалари жиноят **предмети** ҳисобланади.

Вазирлар Маҳкамаси томонидан тасдиқланган Йўл ҳаракати қоидаларининг[1] «Асосий тушунча ва атамалар» номли 2-бўлимига мувофиқ, транспорт воситаси деб, одамларни, юкларни ташишга ёки махсус ишларни бажаришга мўлжалланган қурилмаларга айтилади. Қоидаларда транспорт воситаларининг механик, механик бўлмаган турлари ҳамда умумий фойдаланишдаги транспорт воситалари фарқланади.

Механик транспорт воситаларига двигатель билан жиҳозланган транспорт воситалари, шу жумладан тракторлар ҳамда бошқа ўзиюрар машиналар (комбайн, грейдер, бульдозер, вездеход ва ҳоказолар) киради. Механик транспорт воситалари ичида мотоцикл ва мопедлар Қоидаларда алоҳида ажратиб кўрсатилади.

Мотоцикл ва мотороллерга икки ёки уч ғилдиракли, кажавали ёки кажавасиз механик транспорт воситалари киради.

Мопед – иш ҳажми 50 $см^3$гача бўлган ва двигатель билан ҳаракатга келтириладиган, энг юқори тезлиги соатига 50 километрдан ошмайдиган икки ёки уч ғилдиракли транспорт воситаси.

Механик бўлмаган транспорт воситаларига велосипедлар, от-аравалар, прицеплар, ярим прицеплар киради. Қоидаларга мувофиқ велосипед – одам кучи билан ҳаракатлантириладиган икки ёки ундан ортиқ ғилдиракли транспорт воситаси (ногиронлар аравачасидан ташқари). Прицеп эса механик транспорт воситаси таркибида ҳаракатланиш учун мўлжалланган мослама сифатида кўрилади. Ҳудди шундай ярим принциплар ҳам.

3. Жиноятнинг **объектив томони** транспорт воситаларини олиб қочишдан иборат.

[1] Қаранг: Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси томонидан 2000 йил 11 декабрдаги 472-сонли қарори билан тасдиқланган «Йўл ҳаракати қоидалари», 2-бўлим.

«Олиб қочиш деганда, ўзига тегишли бўлмаган транспорт воситасини ўзлаштириш мақсадисиз уни турган жойидан бошқа жойга олиб қочишни тушуниш керак»[2].

Олиб қочиш транспорт воситаларини қонунга хилоф равишда, эгаларига билдирмай эгаллаб олиш ва бошқа жойга етказишдан иборат бўлади. Олиб қочиш субъект ҳаракатларининг ўзбошимчалиги, қонунга хилофлигини назарда тутади.

Қонунга хилофлик шахснинг транспорт воситасидан фойдаланиш, унга эгалик қилиш ва тасарруф этишга оид ҳеч қандай ваколати йўқлигидан далолат беради. Олиб қочишга транспорт воситасига қонунга хилоф равишда эга бўлиб олиш хос ҳисобланиб, бунда ундан масъул бўлмаган субъектларнинг фойдаланиши имконияти туғилади.

Эгаллаб олиш ҳам яширин, ҳам очиқдан-очиқ бўлиши мумкин. Жиноятни квалификация қилишда эгаллаб олиш усули аҳамиятга эга эмас.

Олиб қочиш тушунчаси нафақат транспортни эгаллаб олиш, балки унда, уни жилдириш таърифи ҳамда энергетик манбаидан қатъи назар, уни жойдан жойга кўчиришни ҳам қамраб олади.

4. Транспорт воситаларини олиб қочиш транспорт воситасининг жойи ўзгара бошлаган вақтдан, бундай ўзгартириш усулидан қатъи назар, **тугалланган** жиноят деб ҳисобланади. Бунда жилдириш учун сарфланган вақт ҳамда айбдор транспорт воситасини кўчириб улгурган масофа аҳамиятга эга бўлмайди.

5. **Субъектив томондан** жиноят тўғри қасд билан, талон-торож қилиш мақсадисиз амалга оширилади.

Транспорт воситаларини олиб қочиш билан боғлиқ қилмишларни тўғри квалификация қилиш учун жиноят мотивлари ва мақсадларини аниқлаш муҳим аҳамиятга эга.

Судлар ана шундай жиноятларни кўра туриб, ҳар бир алоҳида ҳолда олиб қочиш нима мақсадда амалга оширилганлигини аниқлашлари шарт.

[2] Қаранг: Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг қарори.

Агар транспорт воситасини ўғирлаш мақсади борлиги исботланса, айбдор шахс ҳаракатлари Жиноят кодексининг ўзгалар мулкини талон-торож қилиш учун жавобгарликни кўзда тутган муайян моддалари бўйича квалификация қилинади. Бунда қилмишга олиб қочиш учун жавобгарликни назарда тутувчи моддани ҳам қўшиб квалификация қилиш талаб этилмайди.

Транспорт воситасини олиб қочишда, ундан фойдаланиш имконияти бўла туриб, транспорт воситасини ташлаб кетиш ҳамда бошқа ҳолатлар уни талон-торож қилиш мақсади бўлмаганлигидан далолат бериши мумкин.

Транспорт воситасини ўғирлаш мақсади мавжудлигидан қуйидаги ҳолатлар дарак бериши мумкин: транспорт воситасининг ташқи кўринишини ўзгартириш (устидан бўяш, рақамини ўзгартириш, қайтадан кузов қилдириш ва бошқа ўзгартиришлар), фойдаланишга оид қалбаки ҳужжатлар тайёрлаш; транспорт воситасини сотиб юбориш; баъзи қисмларини сотиш, узоқ вақт фойдаланиш ва ҳоказолар.

6. Ўн тўрт ёшга тўлган ҳар қандай ақли расо шахс транспорт воситасини олиб қочишнинг **субъекти** бўлиши мумкин.

Шахс ўзига бириктирилган транспорт воситасига нисбатан эгалик қилиш, фойдаланиш ва тасарруф этиш ваколатларига эга бўлган ҳолда, ундан ўзбошимчалик билан фойдаланаётган бўлса, у шарҳланаётган қилмишнинг субъекти бўла олмайди[1].

7. **Шарҳланаётган модданинг 2-қисмида** транспорт воситасининг:

а) такроран ёки хавфли рецидивист томонидан;

б) бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб олиб қочиш учун жавобгарлик кўзда тутилган.

8. **ЖК 267-моддаси 3-қисмида** транспорт воситасининг:

а) ўта хавфли рецидивист томонидан;

б) уюшган гуруҳ томонидан;

в) зўрлик ишлатиб ёки зўрлик ишлатиш билан қўрқитиб олиб қочиш учун жавобгарлик кўзда тутилган.

[1] Қаранг: Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг қарори.

9. **Уюшган гуруҳ** деганда, транспорт воситаларини олиб қочиш ёхуд бошқа жиноятларни содир этиш мақсадида икки ёки ундан ортиқ шахсларнинг барқарор бирлашмаси тушунилади.

Жумладан, жиноий фаолиятнинг олдиндан режалаштирилганлиги, жиноий мақсадни амалга ошириш учун зарур бўлган воситаларнинг тайёрланиши, иштирокчиларни танлаш, ёллаш ва улар ўртасида вазифаларнинг тақсимланиши, жиноятни яшириш чораларини таъминлаш, гуруҳда ўрнатилган интизомга ва ташкилотчининг кўрсатмаларига бўйсуниш жиноий гуруҳнинг уюшганлигидан далолат беради.

Айблаш фикрида ва суд ҳукмида айнан қандай асосларга кўра жиноий гуруҳ уюшган деб топилганлиги кўрсатилган бўлиши шарт.

Уюшган гуруҳ таркибида транспорт воситасини олиб қочишда қатнашган шахсларнинг ҳаракатлари, уларнинг ҳар бирининг ролидан қатъи назар, иштирокчилик деб топилиши лозим[1].

Шарҳланаётган модданинг 3-қисми маъносида зўрлик ишлатиш деганда, жабрланувчига ҳар қандай оғирлик даражасидаги тан жароҳати етказилишини тушуниш лозим.

Жабрланувчига нисбатан зўрлик ишлатилган ҳолларда айбдор шахс ҳаракатлари инсон соғлиғига зарар етказилганлиги учун жавобгарликни назарда тутувчи жиноятлар бўйича қўшимча квалификация қилишга муҳтож эмас. Мазкур ҳаракатлар ушбу модданинг учинчи қисми билан қамраб олинади.

Зўрлик ишлатиш билан қўрқитиш деганда, жабрланувчига ҳар қандай оғирлик даражасидаги тан жароҳати етказиш билан қўрқитиш тушунилади.

Транспорт воситасини олиб қочиш чоғида ўлдириш билан қўрқитиш жиноятлар мажмуи тариқасида ЖК 112-моддаси ҳамда ЖК 267-моддаси бўйича квалификация қилиниши керак.

268-модда. Транспортнинг хавфсиз ишлашини таъминлашга доир қоидаларни бузиш

[1] Қаранг: Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг қарори.

Йўловчи, пиёда, велосипед, от-улов транспортининг ҳайдовчиси ёки йўл ҳаракатининг бошқа қатнашчилари томонидан, ушбу Кодекснинг 261-263, 265 ёки 266-моддаларида назарда тутилган шахслардан ташқари, ҳаракат хавфсизлиги қоидаларини ёки барча турдаги транспорт воситаларидан фойдаланиш қоидаларини бузиш баданга ўртача оғир ёки оғир шикаст етказилишига сабаб бўлса, -

энг кам ойлик иш ҳақининг йигирма беш бараваригача миқдорда жарима ёки уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёки бир йилдан уч йилгача озодликни чеклаш ёхуд уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўша ҳаракат одам ўлишига сабаб бўлса, -

олти ойгача қамоқ ёки уч йилдан беш йилгача озодликни чеклаш ёки уч йилдан беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўша ҳаракат:

а) одамлар ўлимига;

б) бошқа оғир оқибатларга сабаб бўлса, -

беш йилдан саккиз йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Транспортдан фойдаланиш ёки ҳаракат хавфсизлиги нафақат ҳайдовчи ҳамда транспорт воситасининг техник ҳолатига, балки ҳаракатнинг бошқа қатнашчилари бўлган йўловчилар, пиёдалар, от-улов транспорти ҳайдовчилари, велосипед ҳайдовчиларига ҳам боғлиқ. Турли хилдаги транспорт воситалари учун ҳам ҳаракат қоидалари (масалан, йўл ҳаракати қоидалари, метрополитендан фойдаланиш қоидалари, авиайўловчилар ҳаракати қоидалари) ўрнатилган. Юқоридаги қоидаларни бузган шахс ҳам шахсан ўзи учун, ҳам ҳаракатнинг бошқа қатнашчилари учун хавф туғдириши мумкин.

2. Шарҳланаётган жиноятнинг **объекти** транспорт воситалари ҳаракати ва улардан фойдаланиш соҳасида жамоат хавфсизлигини таъминлашдан иборат ижтимоий муносабатлар ҳисобланади. Қўшимча объект жабрланувчиларнинг ҳаёти ва соғлиғи, ўзганинг мулки ҳисобланади.

3. Жиноят **объектив томондан** ЖК 261-263, 265 ва 266-моддаларида белгиланган шахслардан ташқари йўловчилар, пиёдалар, велосипед ҳайдовчилари, от-улов транспорти ҳайдовчилари ёки бошқа турдаги ҳаракат қатнашчилари томонидан барча турдаги транспорт воситалари ҳаракати ёки фойдаланиш хавфсизлигининг бузилиши натижасида баданга ўртача оғир ёки оғир тан жароҳатлари етказишдан иборат.

4. ЖК 268-моддаси диспозицияси бланкетли бўлиб, жиноят белгиларини аниқлаш учун транспорт воситалари ҳаракати ёки шу транспорт воситаларидан фойдаланиш жойларида (261-263, 265 ва 266-моддаларида белгиланган шахслардан ташқари) йўловчилар, пиёдалар, ҳаракатнинг бошқа қатнашчилари ҳаракати қоидаларини белгиловчи махсус қоидаларга мурожаат қилиш зарур. Ушбу қоидалар темир йўл, сув, автомобиль ёки бошқа турдаги транспорт воситаларининг идоравий норматив ҳужжатларида берилган.

5. **Ҳаракат хавфсизлиги қоидаларининг** бузилиши ҳаракат қатнашчиларига тақдим этиладиган транспорт воситаларининг ҳаракати ва фойдаланиш хавфсизлигини таъминловчи талаблар бажарилмаганлигидан далолат беради.

Қоидаларнинг бузилиши темир йўл ёки бошқа йўлларни белгиланмаган жойларда кесиб ўтиш, тақиқловчи сигналлар остида йўловчининг ўзбошимчалик билан аэродромнинг учув-қўнув майдонига чиқиши, стоп-краннинг олиб ташланиши ҳамда шу йўл билан темир йўлнинг ҳаракатланадиган таркибининг тўхташи, транспортдаги ўзгалар учун кириш тақиқланган жойларга (масалан, пилот кабинасига) киришда ифодаланиши мумкин.

Шарҳланаётган жиноятнинг аниқ ифодаланиши турлича бўлиши мумкин, шу туфайли уларнинг тўлиқ рўйхатини беришнинг иложи йўқ. Қонунда белгиланган қоидалар кўпинча йўлларни белгиланмаган жойларда кесиб ўтувчи, ҳаракатланаётган транспортга яқин бўлган жойларда бирданига пайдо бўлувчи пиёдалар томонидан бузилади. Жиноят ишларини кўриб чиқишда ва тергов қилишда айбдор томонидан бузилган қоидалар ва улар нималарда ифодаланишини аниқлаш лозим.

6. Жиноят баданга ўртача оғир ёки оғир тан жароҳатлари етказилиши пайтидан бошлаб **тугалланган** ҳисобланади. Жиноятнинг юқорида келтирилган оқибатлари мавжуд бўлмаган тақдирда қилмиш маъмурий жавобгарлик тартибида кўрилади.

7. Жиноят **субъектив томондан** айбнинг эҳтиётсизлик шакли билан тавсифланади. Шахс транспорт воситалари ҳаракати ва фойдаланиш хавфсизлиги қоидаларининг бузилиши натижасида ижтимоий хавфли оқибатларнинг келиб чиқишини кўра олади, лекин етарли асосларсиз уларнинг олди олинишига ишонади ёки ўзининг ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) натижасида ижтимоий хавфли оқибатлар келиб чиқишини олдиндан кўра билиши лозим ҳамда мумкин бўлган бўлса-да, уларни кўра билмайди.

8. Жиноят **субъекти** Йўл ҳаракати қоидаларининг 2-бўлимига кўра, иш ҳажми 50 куб сантиметргача бўлган ва юргизгич (двигатель) билан ҳаракатга келтириладиган ҳамда энг юқори ҳаракатланиш тезлиги соатига 50 километрдан ошмайдиган транспорт воситасини, шунингдек осма юргизгичли (двигателли) велосипед, мокика, скутер ва ўхшаш тавсифга эга бўлган бошқа транспорт воситасини бошқариб бораётган шахс ЖК 266-моддасида назарда тутилган жиноят субъекти бўлиши мумкин эмас. Мазкур транспорт воситаларини ёки от-улов транспортини бошқариб бораётган, шунингдек, велосипедчилар, аравача, чана, болалар ҳамда ногиронлар аравачаларини тортиб (юргизиб) бораётган ва йўл ҳаракати ёки транспорт воситаларидан фойдаланиш қоидаларини бузишга йўл қўйган шахс, агар

бунда эҳтиётсизлик орқасида баданга ўртача оғир ёки оғир шикаст етказилган ёхуд одам ўлган бўлса, бунинг учун асослар мавжуд бўлган тақдирда, ЖК 268-моддаси бўйича жавобгар бўлади[1]. От-улов транспорти ҳайдовчилари ҳаракатларининг шарҳланаётган модда бўйича квалификация қилиш имконияти, улар томонидан ҳаракат хавфсизлиги қоидаларининг бузилиши механик транспорт воситаси билан йўл-транспорт ҳодисаси юз беришига олиб келгандагина амалга оширилади. Бошқа барча ҳолатларда (масалан, пиёдани босиб кетиш) ЖК 268-моддаси бўйича уларнинг жавобгарлиги истисно этилади.

Агар транспорт воситалари ҳаракати ва фойдаланиш хавфсизлиги қоидаларининг бузилиши бир неча транспорт воситалари ҳайдовчилари ёки йўл ҳаракати бошқа қатнашчиларининг жиноий ҳаракатлари билан сабабий боғланишда бўлса, уларнинг барчаси Жиноят кодексининг муайян моддалари билан жавобгарликка тортилади.

9. «Ҳаракат қатнашчиси» атамасини кенг қамровда кўриб бўлмайди. Уларга ҳаракатни назорат қилувчи милиция ходимларини, «назорат қилувчи» тушунчасини ўз ичига олувчи бошқа шахсларни, йўл қурилиши (ўтиш қисмини таъмирлаш, белгилар қўйиш, қор тозалаш ва ҳоказолар) билан боғлиқ бўлган шахсларни киритиш мумкин эмас. Бу шахсларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари Йўл ҳаракати қоидаларига асосланган бўлса-да, мустақил характерга эга бўлган муайян идоравий йўриқномалар билан белгиланади.

10. **Шарҳланаётган модданинг 2 ва 3-қисмларида** белгиланган оқибатларнинг квалификация қилинган ва махсус квалификация қилинган таркиби ажратиб кўрсатилган. Квалификация қилинадиган белги сифатида одам ўлими тарзидаги оқибат, махсус квалификация қилинадиган белги сифатида – одамларнинг ўлими, ҳалокат ёки бошқа оғир оқибатлар

[1] Қаранг: Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2015 йил 26 июндаги 10-сонли «Транспорт ҳаракати ва ундан фойдаланиш хавфсизлигига қарши жиноятлар билан боғлиқ ишлар юзасидан суд амалиётининг айрим масалалари тўғрисида»ги қарори, 7-банди.

келтирилган. Ушбу белгилар ЖК 26-моддасининг 2, 3-қисми таҳлили жараёнида шарҳланган.

269-модда. Автомобиль йўлларидан фойдаланиш ва уларни қўриқлаш қоидаларини бузиш

Автомобиль йўлларидан фойдаланиш ва уларни қўриқлаш қоидаларини бузиш, яъни автомобиль йўлларида ва шу йўллар учун ажратилган минтақада тегишли рухсатсиз ер ости ва ер усти коммуникациялари ўтказиш, уларни таъмирлаш, бу ишларни бажаришнинг белгиланган шартлари ва муддатларига риоя қилмаслик, ўзбошимчалик билан арклар, тўсиқлар, шлагбаумлар ёки бошқа иншоотлар ўрнатиш, йўлларга материал ва бошқа нарсаларни уюб қўйиш, йўл устини бузиш баданга ўртача оғир ёки оғир шикаст етказилишига сабаб бўлса, -

энг кам ойлик иш ҳақининг эллик бараваригача миқдорда жарима ёки уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёки олти ойгача қамоқ ёки бир йилдан уч йилгача озодликни чеклаш ёхуд уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўша қилмиш одам улишига сабаб бўлса, -

уч йилдан беш йилгача озодликни чеклаш ёхуд уч йилдан беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўша қилмиш:

а) одамларнинг ўлимига;

б) бошқа оғир оқибатларга сабаб бўлса, -

беш йилдан саккиз йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Жиноят **объекти** – жамоат хавфсизлиги, инсонлар ҳаёти, соғлиғи.

2. Жиноят **предмети** автомобиль йўллари, ер ости ва ер усти коммуникациялари ҳисобланади.

3. Жиноят **объектив томондан** автомобиль йўлларидан фойдаланиш ва уларни қўриқлаш қоидаларини бузишда ифодаланади, яъни ўртача оғир ёки оғир шикаст етказилишига олиб келган автомобиль йўлларида ва шу йўллар учун ажратилган минтақада ер ости ва ер усти коммуникацияларни тегишли рухсатсиз таъмирлаш, бу ишларни бажаришнинг белгиланган шартлари ва муддатларига риоя қилмаслик, ўзбошимчалик билан арклар, тўсиқлар, шлагбаумлар ёки бошқа иншоотларни ўрнатиш, йўлларга материал ва бошқа нарсаларни уюб қўйиш, йўл устини бузиш билан тавсифланади.

4. Мазкур жиноят моддий таркибли жиноят бўлганлиги учун баданга ўртача оғир ёки оғир шикаст етказилган пайтдан бошлаб **тугалланган** ҳисобланади.

5. Жиноятнинг зарурий белгиси шарҳланаётган модда диспозициясида келтирилган муайян қилмишнинг содир этилиши ва оқибатлари ўртасидаги сабабий боғланиш ҳисобланади.

6. Жиноят **субъектив томондан** қасддан ёки эҳтиётсизликдан содир этилади.

7. Жиноят **субъекти** ўн олти ёшга тўлган ҳар қандай ақли расо шахс ҳисобланади.

8. **ЖК 269-моддаси 2-қисмида** одам ўлишига сабаб бўлган автомобиль йўлларидан фойдаланиш ва уларни қўриқлаш қоидаларини бузганлик учун жавобгарлик кўзда тутилган.

9. **Шарҳланаётган модданинг 3-қисмида** шу қилмиш одамлар ўлими ва бошқа оғир оқибатларга сабаб бўлганлиги учун жавобгарликни белгилайди.

XIX БОБ.
ГИЁҲВАНДЛИК ВОСИТАЛАРИ ЁКИ ПСИХОТРОП МОДДАЛАР БИЛАН ҚОНУНГА ХИЛОФ РАВИШДА МУОМАЛА ҚИЛИШДАН ИБОРАТ ЖИНОЯТЛАР

270-модда. Тақиқланган экинларни етиштириш

Тақиқланган экинларни, яъни кўкнор ёки мойли кўкнор, каннабис ўсимлиги ёхуд таркибида гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар бўлган экинларни қонунга хилоф равишда экиш ёки етиштириш -

энг кам ойлик иш ҳақининг йигирма беш бараваридан эллик бараваригача миқдорда жарима ёки уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёки бир йилдан уч йилгача озодликни чеклаш ёхуд уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўша ҳаракат:

а) илгари гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишдан иборат жиноятни содир этган шахс томонидан;

б) бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб;

в) ўртача катталикдаги экин майдонида содир этилган бўлса, -

энг кам ойлик иш ҳақининг эллик бараваридан юз бараваригача миқдорда жарима ёки олти ойгача қамоқ ёки уч йилдан беш йилгача озодликни чеклаш ёхуд уч йилдан беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўша ҳаракат:

а) ўта хавфли рецидивист томонидан;

б) уюшган гуруҳ ёки унинг манфаатларини кўзлаб;

в) катта экин майдонида содир этилган бўлса,

беш йилдан ўн йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. **Тақиқланган экинларни етиштиришнинг ижтимоий хавфлилиги** шундаки, бу қилмиш одамларнинг соғлиғи ва хавфсизлигига жиддий таҳдид солади, республикадаги криминоген вазиятга, жамиятнинг иқтисодий ва маданий негизига салбий таъсир кўрсатиб, кўп ҳолларда уюшган жиноятчилик билан узвий боғлиқ бўлади[1]. Бундан ташқари, гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддалардан таркиб топган тақиқланган экинларни етиштириш наркомафиянинг ҳаракатини наркохомашё билан таъминлаб, аҳолининг муайян қисмининг харидорлар билан ҳамкорлигини рағбатлантиради ҳамда гиёҳвандликнинг тарқалишини қўллаб-қувватлайди.

2. Шарҳланаётган жиноятнинг **объекти** аҳолининг хавфсизлиги ва соғлиғи ҳисобланади.

ЖК 270-моддасида келтирилган жиноят **предмети** кўкнор ёки мойли кўкнор, каннабис ўсимлиги ёхуд таркибида гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддалар бўлган экинларни қонунга хилоф равишда экиш ёки етиштириш ҳисобланди.

Каннабис – нашанинг гашиш олинадиган нави (жумладан, нашанинг Ҳиндистон, Жанубий Чуй, Краснодар ва бошқа турлари)га мансуб экиндир.

Таркибида гиёҳванд ёки психотроп моддалар бўлган бошқа ўсимликларга кока бутаси (ундан кокаин олинади) ва таркибида гиёҳванд ёки психотроп моддалари бўлган бошқа экинларни киритиш мумкин. Бу экинлар гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддалар концентрацияси кўплиги билан фарқланиб, шу сабабли экинлар ёки уларнинг қисмлари Гиёҳвандлик моддаларини назорат қилиш давлат комиссияси белгилаган ҳолда гиёҳванд восита деб топилади. Бу экинларни етиштириш фақат фармацевтика саноатида ёхуд илмий мақсадларда амалга оширилиши мумкин[2].

3. Ҳар бир ҳолатда экинларнинг таркибида гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддалари бўлган экинларга тегишлилигини аниқлашда судлар бу

[1] Қаранг: Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг қарори.
[2] Қаранг:Ўзбекистон Республикасиниг 1999 йил 19 августдаги «Гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддалар тўғрисида»ги Қонуни, 21-модда.

тоифадаги ишларни кўришда Гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддалар рўйхатига амал қилиши, зарур ҳолларда Гиёҳвандлик моддаларини назорат қилиш давлат комиссияси томонидан тасдиқланган услубларга мувофиқ олинган эксперт хулосасига асосланиши керак.

4. «Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишни назарда тутган жиноятлар тўғрисидаги ишлар бўйича суд-химиявий экспертизаларни ўтказиш айбдорликни исботловчи муҳим мезонлардан бири ҳисобланади.

Жиноят-процессуал кодексининг 173-моддасига мувофиқ, восита ёки моддани наркотик ёхуд психотроп деб эътироф этиш учун бундай экспертизалар қайд этилган туркумдаги барча ишлар бўйича ўтказилиши зарур.

Бу турдаги экспертизаларни ҳал этиши учун қуйидаги саволлар қўйилиши мумкин: олинган модда наркотик ҳисобланадими ва қайси турга киради, зарур ҳолларда эса унинг ушбу моддадаги таркиби неча фоизни ташкил қилади ва вазни қанча; нарсада (қандай нарса эканлиги кўрсатилади) гиёҳвандлик воситаларининг излари (микроскоп орқали кўринадиган нишоналари) борми; ер майдонида (олинган жой кўрсатилади) ўсаётган ўсимликлар қайси турга мансуб ва у таркибида наркотик бўлган ўсимлик ҳисобланадими; олинган моддалар бир бутунни (бир массани) ташкил этганми; олинган моддалар тайёрлаш усули (технологияси), сақлаш шароити, фойдаланилган бошланғич хом ашёси, ўсимлик хом ашёсининг кўкариб турган жойи бўиича келиб чиқиши жиҳатидан умумий манбага эгами»[1].

5. Шарҳланаётган жиноят **объектив томондан** тақиқланган экинларни экиш, етиштиришда ифодаланади.

Экиш – таркибида гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддалар бўлган кўкнор, мойли кўкнор, каннабис ўсимлиги уруғини қонунга хилоф равишда сепиш ва ўстиришдир. «Гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддалар тўғрисида»ги Қонунга кўра, таркибида гиёҳвандлик воситалари

[1] Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг қарорлари тўплами. 1-том. 1991-1997. 17-18-бетлар.

бўлган ўсимликларни етиштириш давлат монополиясига кириб (7-модда), махсус ваколатли орган белгилаган тартибда бу фаолият илмий мақсадларда шуғулланишга лицензия бўлган тақдирда давлат корхоналарига рухсат этилади (21-модда).

6. **Тақиқланган экинларни етиштириш** деганда, тегишли рухсатсиз ҳар қандай ер майдонида, шунингдек, бўш ётган ерларда уруғни қадаш ва ўстириш тушунилади.

Жиноят ўсимлик униб чиққан-чиқмаганлиги ёки ўсган-ўсмаганлигидан қатъи назар, экин экилган пайтдан бошлаб **тугалланган** ҳисобланади[1].

Уруғлар сотиб олиш, уларни пишиш босқичигача ўсмайдиган даражада тупроқдан ташқарида ёки кам миқдордаги тупроқда ундириш (кўчат етиштириш)ни тақиқланган экинларни етиштиришга тайёргарлик кўриш ҳаракатлари сифатида кўриш мумкин.

Тақиқланган экинларни етиштириш деганда, экилган вақтдан бошлаб пишиш босқичигача бўлган давр ичида уларни парвариш қилишни (суғориш, чопиқ қилиш, ўғитлаш ва ҳоказоларни) тушуниш керак. Тақиқланган экинларни етиштиришни, уларни етиштириш технологиясининг ўсиши, янги навларини яратиш, улар ҳосилдорлигини ошириш, ноқулай об-ҳаво шароитларига чидамлилигини ошириш кабиларни эътиборга олиб квалификация қилиш керак.

Тақиқланган экинларни етиштириш, уларни ўзи ёки бошқа шахслар учун етиштирганлиги, пишиб етилганлигидан, ҳосил йиғиб олиш вақтидан қатъи назар, **тугалланган** жиноят деб топилади.

7. Айбдорнинг ҳаракатлари экин майдони ўлчамидан келиб чиққан ҳолда ЖК 270-моддасининг тегишли қисмлари билан квалификация қилинади, бунда ушбу модданинг 1-қисми билан квалификация қилиш учун экин майдонининг ўлчами 250 квадрат метргача бўлиши кўзда тутилади[2]. Агар етиштирилиши тақиқланган

[1] Қаранг: Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг қарорлари тўплами. 1-том. 1991-1997. 12-бет.

[2] Қаранг: Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг қарори.

ўсимликларни экиш ва етиштириш келгусида наркотик моддаларни ўтказиш мақсадини кўзлаб тайёрлаш, сақлаш, ташиш, жўнатиш, шунингдек, ўтказиш ёки сотиш билан боғлиқ бўлса, бундай ҳаракатлар ЖК 270-моддаси ва тегишли моддаларида назарда тутилган жиноятлар мажмуи билан квалификация қилиниши лозим.

8. Тақиқланган экинларни етиштириш ёки экиш бундай ўсимликларни етиштириш махсус рухсат (лицензия) билан амалга оширилган тақдирда жиноий жавобгарлик истисно этилади. Таркибида гиёҳвандлик моддаси бўлган ўсимликлар ўстириш билан боғлиқ фаолиятни лицензиялаш Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги томонидан амалга оширилади. Бунда лицензиат зиммасига фаолиятни қатъий тартибда лицензия талаблари ва шартларига риоя қилган ҳолда амалга ошириш мажбурияти юкланади[1]. Агар амалга ошириладиган фаолият лицензия доирасидан четга чиқса, жавобгар шахс зарур шартлар мавжуд бўлганида, шарҳланаётган модда бўйича жиноий жавобгарликка тортилиши мумкин.

9. Жиноят **субъектив томондан** қасддан содир этилади. Айбдор гиёҳвандлик моддалари бўлган экин ёки психотроп ўсимликларини қонунга хилоф равишда етиштираётганлигини билади ва мазкур ҳаракатни хоҳлайди.

10. Жиноятни квалификация қилиш учун тақиқланган экинларни етиштиришнинг мотиви ва мақсади аҳамиятга эга эмас. Қонун жиноят таркибига гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар бўлган ўсимликларни етиштиришдан мақсад шахсий истеъмол ёки сотиш эканлиги белгисини киритмайди.

11. Мазкур экинларнинг уларни ўтказиш учун эмас, балки хўжалик манфаатларида (тола, ёғ, уруғ олиш ва бошқа) фойдаланиш учун экилгани ёки етиштирилгани қилмишнинг ижтимоий хавфлилигини йўқотмайди (бошқа шахслар бундан гиёҳвандлик воситалари олишда фойдаланиши

[1] Қаранг: Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2003 йил 16 июлдаги 315-сонли қарори билан тасдиқланган «Гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар ва прекурсорларнинг муомалада бўлиши билан боғлиқ фаолиятни лицензиялаш тўғрисида»ги Низом, 2-илова, 114-бет.

мумкин). Шунинг учун бундай ҳолатларда қилмиш ЖК 270-моддаси бўйича квалификация қилинади.

12. Тақиқланган ўсимликларни экиш ва етиштириш келгусида наркотик моддаларни ўтказиш мақсадини кўзлаб тайёрлаш, сақлаш, ташиш, жўнатиш, шунингдек, ўтказиш ёки сотиш билан боғлиқ бўлса, бундай ҳаракатлар ЖК 270-моддаси ва ЖК 273-моддасида назарда тутилган жиноятлар мажмуи билан квалификация қилиниши керак[1].

13. Мазкур қилмишни содир этиш чоғида ўн олти ёшга тўлган хар қандай жисмоний шахслар жиноят **субъекти** бўлишлари мумкин.

14. **ЖК 270-моддасининг 2-қисмида:**

а) илгари гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишдан иборат жиноятни содир этган шахс томонидан;

б) бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб;

в) ўртача катталикдаги экин майдонида содир этилган жиноятнинг квалификация қилинган турлари учун жавобгарликни назарда тутади.

15. Тақиқланган экинларни етиштирган шахс илгари ЖК 127-моддаси 2-қисмида ёки 3-қисми «а», «б», «в» бандларида, ЖК 270-276-моддаларда белгиланган жиноятлардан бирини содир этган бўлса, судланганлик факти, илгари содир этилган жиноят муддатининг ўтиш вақти тугамаганлиги, қонунда белгиланган тартибда судланганлик бекор қилинмаган ва олиб ташланмаганлигидан қатъи назар, шарҳланаётган модданинг 2-қисми «а» банди бўйича квалификация қилиш керак.

(*Бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириш тушунчаси тўғрисида ЖК 29-моддаси шарҳига қаранг.*)

16. **Ўртача ҳажмдаги майдонда тақиқланган экинларни етиштириш, экиш** деганда, 250 квадрат метрдан 1000 квадрат метргача майдонда мазкур экинлар уруғини қадаш ёки уларни ўстириш тушунилади. Бунда ер майдони ҳажми фактик фойдаланилган майдондан келиб чиқиб

[1] Қаранг: Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг қарорлари тўплами. 1-том. 1991-1997. 13-бет.

аниқланиши керак, яъни етиштирилиши тақиқланган экинлар уруғи ўсаётган майдоннинг ўзи тушунилади. Экинлар етиштирилаётган ер майдонига гиёҳванд ўсимликлар ёки улар уруғлари мавжуд бўлмаган майдонларни қўшиш мумкин эмас, бу – қонунга зиддир. Шунинг учун етиштирилаётган ер майдонини аниқлашда экин амалда экилган умумий майдонни ҳисобга олиш керак.

17. Агар айбланувчи тақиқланган экинларни турли майдонларда етиштирган бўлса, тергов ва суд органлари таркибида наркотик модда бўлган ўсимликларни етиштириш мақсадини аниқлаши керак. Агар айбланувчи камида икки марта шу ўсимликларни турли вақт, турли майдонларда эккан ёки етиштирган бўлиб, яна жиноят содир этишга қасд қилган бўлса, унинг қилмиши ЖК 270-моддаси 2-қисми «а» банди билан ёки шу модданинг тегишли банди ва қисми билан квалификация қилинади.

Экиш майдони ҳажмини аниқлашда нафақат охирги экин майдони ҳажми, балки бундан олдинги майдон ҳажмларини эътиборга олиш керак. Жиноят субъекти бир вақтда икки ёки ундан ортиқ майдонларда тақиқланган экинларни экиб, булар учун умумий қасдга эга бўлса, унинг қилмиши ЖК 270-моддасининг 2-қисми билан қўшимча квалификация қилинмайди, чунки у ягона давомий жиноятни ташкил этади ва унинг қилмишини экин майдони ўлчамидан келиб чиқиб квалификация қилиш лозим.

18. Агар экин майдонининг умумий катталиги 250 квадрат метрдан кам бўлса, айбланувчи қилмиши шарҳланаётган модданинг 1-қисми бўйича квалификация қилинади.

19. **Шарҳланаётган модданинг 3-қисмида:**

а) ўта хавфли рецидивист томонидан;

б) уюшган гуруҳ ёки унинг манфаатларини кўзлаб;

в) катта экин майдонида содир этилган жиноятнинг квалификация қилинган турлари учун жавобгарликни назарда тутади.

20. (*Ўта хавфли рецедивист тушунчаси тўғрисида ЖК 34-моддасига қаранг*.)

21. Уюшган гуруҳ томонидан тақиқланган экинларни етиштириш жамият учун жиддий хавф туғдиради, чунки шахсга, жамиятга, давлатга зарар етказган ҳолда режалаштирилган қилмишни амалга ошириш имконини кенгайтиради.

22. «Жиноий гуруҳни уюшган деб квалификация қилиш учун асосий мезон тариқасида, масалан, гуруҳнинг барқарорлигини, унда ташкилотчининг бўлишини, одатда, бир неча жиноятни содир этиш мақсадида тузилганлигини, жиноятни амалга ошириш режаси ва йўл-йўриғи ишланганлигини, ҳар бир иштирокчи ўртасида вазифалар тақсим-ланганлигини, техника билан таъминланганлигини, жиноятни яшириш чоралари кўрилганлигини, умумий интизомга ва жиноий гуруҳ ташкилотчисининг кўрсатмаларига итоат қилинишини ва шу кабиларни ҳисобга олиш лозим. Ҳукмда жиноий гуруҳ қайси белгисига кўра, уюшган деб топилиши кўрсатилган бўлиши керак»[1].

23. Уюшган гуруҳ иштирокчилари вазифаларини тақсимлашлари ва тақиқланган экинларни етиштириш билан ҳар қайсиси бевосита шуғулланмаслиги, балки бу фаолият бошқа шахслар томонидан бажарилишини таъминлаши мумкин (масалан, ер майдонини қўриқлаш).

24. Жиноят кодекси Махсус қисмининг VIII бўлимига кўра, тақиқланган экинлар катта майдонларда етиштирилиши майдоннинг 1000 квадрат метр ва ундан катталигини билдиради.

271-модда. Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни қонунга хилоф равишда эгаллаш

Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни қонунга хилоф равишда, ўғрилик ёки фирибгарлик йўли билан қўлга киритиш -

[1] Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг қарори.

уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёки олти ойгача қамоқ ёки икки йилдан беш йилгача озодликни чеклаш ёхуд беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўша ҳаракат:

а) илгари гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишдан иборат жиноятни содир этган шахс томонидан;

б) бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб;

в) ўзлаштириш ёки растрата қилиш йўли билан;

г) талончилик йўли билан;

д) мансаб мавқеини суиистеъмол қилиб;

е) тамагирлик йўли билан;

ж) кўп миқдорда содир этилган бўлса, -

беш йилдан ўн йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўша ҳаракат:

а) ўта хавфли рецидивист томонидан;

б) уюшган гуруҳ ёки унинг манфаатларини кўзлаб;

в) босқинчилик йўли билан содир этилган бўлса, -

ўн йилдан йигирма йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Шарҳланаётган жиноятнинг **объекти** гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар ва прекурсорлар билан муомала қилиш борасидаги ижтимоий муносабатлар ва аҳолининг соғлиғи, хавфсизлиги ҳисобланади. Мулкий манфаатлар қўшимча объект, жабрланувчи соғлиғи шу жиноятни талончилик ва босқинчилик билан содир этиш факультатив объекти ҳисобланади.

2. Жиноят **предметини** гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар ташкил этади.

«Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар тўғрисида»ги Қонунга кўра, **гиёҳвандлик воситалари** деганда, гиёҳвандлик воситалари рўйхатига киритилган ва Ўзбекистон Республикасида назоратга олинадиган, келиб чиқиши синтетик ёки табиий моддалар, таркибида гиёҳвандлик моддаси бўлган препаратлар ва ўсимликлар тушунилади. Жиноят кодекси Махсус қисми VIII бўлимида берилган таърифга кўра, уларга, шунингдек, БМТнинг 1961 йилда қабул қилинган Гиёҳвандлик воситалари тўғрисида ягона Битим (Конвенция), 1972 йилдаги «Гиёҳвандлик воситалари тўғрисидаги ягона Конвенцияга тузатишлар киритиш тўғрисида»ги Протоколидаги тузатишлар билан тўлдирилган I ва II рўйхатидаги ҳар қандай моддалар тааллуқлидир.

Психотроп моддалар мутелик кайфиятини уйғотиш қобилиятига эга бўлиб, одамнинг марказий асаб тизими фаолиятига рағбатлантирувчи ёки тушкунлик ҳолатига туширувчи таъсир кўрсатиб, кўз олдида йўқ нарсаларни кўришига ёки миядаги мотор вазифаларининг ёхуд тафаккур, ёхуд идрок, ёхуд кайфият бузилишига олиб келади. Уларга БМТ Битими I, II, III ёки IV рўйхатига киритилган моддалар тааллуқлидир.

3. Шарҳланаётган модданинг **объектив томонини** ЖК 271-моддасининг 1-қисмида назарда тутилган гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни қонунга хилоф равишда эгаллаш, яъни ўғрилик, фирибгарлик йўли билан қўлга киритишни ташкил этади.

Ўғрилик йўли билан қонунга хилоф равишда эгаллаш деганда, ҳуқуққа хилоф равишда яширинча давлат ёки жамоат ташкилотлари ёки уларга қонуний ёки ноқонуний эгалик қилиб турган хусусий шахслар мулкидан олиб, қайтармасликни тушуниш лозим.

Фирибгарлик билан қонунга хилоф равишда эгаллаш деганда, гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни алдов ёки ишончни суиистеъмол қилиш билан қўлга киритиш тушунилади.

Ўғрилик гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар қонунга хилоф равишда яширинча ўғирланиб, айбдор уларни тасарруф этиш ва улардан фойдаланиш вақтидан бошлаб **тугалланган** деб ҳисобланади.

Фирибгарлик айбдорнинг алдов йўли билан гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни ўз ихтиёрига олиш, ишончни суиистеъмол қилишда эса унга топширилган гиёҳванд ёки психотроп моддаларни тасарруф этиш вақтидан бошлаб **тугалланган** ҳисобланади.

4. ЖК 271-моддаси 1-қисми **субъектив томондан** қасддан содир этилади. Айбдор қонунга хилоф равишда гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни эгаллашини англайди ва мазкур қилмишни хоҳлайди.

5. Жиноят **субъекти** ўн тўрт ёшга тўлган ақли расо шахс ҳисобланади.

6. **ЖК 271-моддаси 2-қисмида** гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни қонунга хилоф равишда қуйидагича эгаллаш учун жавобгарлик белгиланган:

а) илгари гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишдан иборат жиноятни содир этган шахс томонидан;

б) бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб;

в) ўзлаштириш ёки растрата қилиш йўли билан;

г) талончилик йўли билан;

д) мансаб мавқеини суиистеъмол қилиб;

е) тамагирлик йўли билан;

ж) кўп миқдорда содир этилган бўлса.

7. Шахс гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни сўнгги эгаллашидан аввал психотроп модда ёки гиёҳвандлик воситаларнинг қонунга хилоф равишда муомалада бўлишини ташкил қилувчи жиҳатлардан бирини содир этган бўлса, бунинг учун судланган-судланмаганлигидан қатъи назар, айбдорнинг ҳаракатларини **ЖК 271-моддаси 2-қисми «а» банди** бўйича квалификация қилиш лозим.

8. **ЖК 271-моддаси 2-қисми «б» банди** гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни қонунга хилоф равишда эгаллаш жиноятини содир этишда олдиндан тил бириктирган икки ёки ундан ортиқ шахс квалификация қилинади.

9. **Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни ўзлаштириш** деганда, шахсга сақлаш учун ишониб топширилган гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни ўз фойдасига ишлатиш учун сақлаб қолиши тушунилади.

10. **Растрата** қонунда кўрсатилган айбдорга ишониб топширилган ёки унинг ихтиёридаги гиёҳвандлик воситалари ёхуд психотроп моддаларни унинг сотиш, истеъмол қилиш, совға қилиш, йўқотиш ёки бировларга беришида намоён бўлади.

11. Гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларни **талончилик йўли билан** қонунга хилоф равишда эгаллаш, жумладан, баданга енгил шикаст етказиш кўринишидаги зўрлик ишлатишсиз ёки ҳаёт учун хавфсиз зўрлик ишлатиш билан ёки зўрлик ишлатиш билан қўрқитиш тарзида тавсифланади.

12. Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни **мансаб мавқеини суиистеъмол қилиш йўли билан** қонунга хилоф равишда эгаллаш ўз хизмат лавозимидан фойдаланиб, ўз мулкига ёхуд бошқалар мулкига айлантиришни билдиради.

13. Шарҳланаётган моддада **тамагирлик йўли билан** қонунга хилоф равишда эгалик қилиш усули сифатида эгаллаш гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни жабрланувчига ёки унинг яқин қариндошларига нисбатан зўрлик ишлатиш билан, уларнинг мулкларига зарар етказиш ва нобуд қилиш ёки сир сақланиши лозим бўлган маълумотларни ошкор қилиш билан таҳдид солиш ёхуд жабрланувчини мазкур моддаларни беришга мажбур қиладиган вазиятни яратиш тушунилади.

14. Ўзбекистон Республикаси наркотикларни назорат қилиш Давлат комиссиясининг 1998 йил 22 майдаги 3 сонли Қарори билан тасдиқланган ва

унга илова этилган «Қонунга хилоф сақлашдан ва муомаладан олинган гиёвандлик воситалари ва психотроп моддаларининг кўп бўлмаган, озгинадан кўпроқ ва кўп миқдорларга мансублиги рўйхати» даги тавсияларга амал қилинади.

Кўп миқдорга қуйидагилар киради: қуритилган марихуана — 5,0 гр. ва ундан ортиқ; қуритилмаган марихуана 50 гр.; гашиш— 1,0 гр. ва ундан ортиқ; канкобис мойи —0,5 гр. ва ундан ортиқ; опий (шу жумладан тиббий) — 1,0 гр. (0,01 граммдан 100 та таблетка) ва ундан ортиқ; героин —0,005 гр. ва ундан ортиқ; кодеин (асоси ва тузи) — 1,0 грамм (0,015 граммдан 66 та таблетка) ва ундан ортиқ ва ҳоказо. (ИИВники)

Кўп миқдор мезони тўғрисида 1995 йил 1 апрелдаги 13-Н-I-сонли Гиёҳвандлик моддаларини назорат қилиш бўйича Ўзбекистон Республикаси давлат комиссияси қарорининг 3-иловасига қаранг.

Кўп миқдорга қуйидагилар киради: қуритилган марихуана – 500 гр ва ундан ортиқ; қуритилмаган марихуана – 2,5 кг; гашиш – 100 гр ва ундан ортиқ; каннабис мойи – 40 гр ва ундан ортиқ; опий (шу жумладан тиббий) – 50 гр (0,01 гр дан 5000 таблетка) ва ундан ортиқ; героин – 1 гр ва ундан ортиқ; кодеин (асоси ва тузи) – 10 гр (0, 015 гр.дан 670 таблетка) ва ундан ортиқ ва ҳоказо. (Р.М.Х)

15. ЖК 271-моддасининг 3-қисмида гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларга:

а) ўта хавфли рецидивист томонидан;

б) уюшган гуруҳ ёки унинг манфаатлари кўзлаб;

в) босқинчилик йўли билан қонунга хилоф равишда эгаллаб олингани учун жавобгарлик белгиланган.

Шарҳланаётган жиноятнинг алоҳида квалификация қилиш белгиларининг дастлабки иккитасининг мазмуни ЖК 270-моддасида назарда тутилган жиноят таркибини таҳлил қилишда очиб берилган.

16. Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни **босқинчилик йўли билан** эгаллаш деганда, гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп

моддаларни ўғирлаш мақсадида ҳаёт ёки соғлиқ учун хавфли зўрлик ишлатиш ёки бундай зўрлик ишлатиш билан қўрқитиб содир этилган ҳужум тушунилади.

17. Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни ўғрилик, фирибгарлик, ўзлаштириш ёки растрата қилиш, мансаб мавқеини суиистеъмол қилиб, тамагирлик, босқинчилик йўли билан қонунга хилоф равишда эгаллашни ЖК 271-моддаси ва бошқа тегишли моддалари билан, шунингдек, ўзганинг мулкини талон-торож қилишга оид ЖК 271-моддаси санкциясидан оғирроқ бўлган бошқа тегишли моддалар билан жиноятлар мажмуи бўйича квалификация қилиш керак.

18. Тергов органлари ва судлар гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни қонунга хилоф равишда эгаллашдан мақсад нима эканлигини аниқлашлари зарур. Эгаллаш келгусида ўтказиш ёки сотиш учун амалга оширилганлиги аниқланган тақдирда айбдорнинг ҳаракатлари қайд этилган жиноятларга тайёргарлик кўриш деб ҳам квалификация қилиниши керак[1].

272-модда. Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни қонунга хилоф равишда ўтказиш[2]

273-модда. Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни ўтказиш мақсадини кўзлаб қонунга хилоф равишда тайёрлаш, эгаллаш, сақлаш ва бошқа ҳаракатлар

Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни ўтказиш мақсадини кўзлаб кўп бўлмаган миқдорда қонунга хилоф равишда тайёрлаш, олиш, сақлаш, ташиш ёки жўнатиш, шунингдек, уларни кўп бўлмаган миқдорда қонунга хилоф равишда ўтказиш -

[1] Қаранг: Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг қарори.

[2] Мазкур модда Ўзбекистон Республикасининг 1999 йил 20 августдаги «Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритиш тўғрисида»ги Қонунининг XI.28-бандига биноан Жиноят кодексидан чиқариб ташланган.

олти ойгача қамоқ ёки уч йилдан беш йилгача озодликни чеклаш ёки уч йилдан беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ушбу модданинг биринчи қисмида назарда тутилган қилмишлар озгинадан кўпроқ миқдорда содир этилган бўлса, -

беш йилдан етти йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ушбу модданинг биринчи ёки иккинчи қисмида назарда тутилган қилмишлар:

а) илгари гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишдан иборат жиноятни содир этган шахс томонидан;

б) бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб;

в) озодликдан маҳрум қилиш тариқасидаги жазони ўташ жойларида;

г) ўқув юртларида ёки ўқувчилар, студентлар ўқув, спорт ва жамоат тадбирларини ўтказадиган бошқа жойларда содир этилган бўлса, -

етти йилдан ўн йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни лабораторияларда ёхуд ўзганинг мулки ҳисобланган воситалар ва асбоб-ускуналардан ёки прекурсорлардан фойдаланган ҳолда қонунга хилоф равишда тайёрлаш ёки қайта ишлаш, шунингдек, бундай воситаларни истеъмол қилиш ёки тарқатиш учун бангихоналар ташкил қилиш ёки сақлаш, шунингдек, ушбу модданинг иккинчи ёки учинчи қисмида назарда тутилган қилмишлар:

а) ўта хавфли рецидивист томонидан;

б) уюшган гуруҳ томонидан ёки унинг манфаатларини кўзлаб содир этилган бўлса, -

ўн йилдан ўн беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни кўп миқдорда қонунга хилоф равишда сотиш -

ўн йилдан йигирма йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ушбу модданинг биринчи қисмида назарда тутилган қилмишларни содир этган шахс ўз ихтиёри билан айбини бўйнига олиши тўғрисида ҳокимият органларига арз қилса ва гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни топширса, жазодан озод қилинади.

1. Шарҳланаётган жиноят **объекти** гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар ва прекурсорлар билан муомала қилишнинг белгиланган тартиби, шунингдек, аҳолининг соғлиғи ҳисобланади.

2. Жиноят **предметини** гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар ва прекурсорлар ташкил этади.

3. Жиноят **объектив томондан** гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларнинг қонунга хилоф равишда муомаласида ифодаланади.

4. **Гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларнинг қонунга хилоф муомаласи** деганда, устидан халқаро ҳуқуқий ва ички давлат назорати ўрнатилган ва аҳоли соғлиғига зарар етказишга йўналтирилган гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддалар билан амалга оширилган ижтимоий хавфли ва ҳуқуққа хилоф қилмишлар мажмуи тушунилади. Бундай қилмишларга гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларни қонунга хилоф равишда тайёрлаш, сотиб олиш, сақлаш, ташиш, жўнатиш киради.

5. Тайёрлаш — гиёвандлик воситалари ёки психотроп моддалар хосил қилинган ҳар қандай ҳаракат, ёки уларни истеъмолга тайёр холга келтирадиган, шунингдек, уларни қайта ишлаш ва бошқа аралашмалардан тозалашга қаратилган ҳаракатлардир. (ИИВ)

Тайёрлаш – гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни истеъмолга тайёр ҳолга келтирадиган, шунингдек, уларни қайта ишлаш ва бошқа аралашмалардан тозалашга қаратилган ҳаракатлардир. (Р.М.Х.)

6. Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни **олиш** деб, сотиб олишни, бошқа нарса ва буюмларга алмаштиришни, қарзга ёки ҳадяга олишни, қарзи эвазига олишни, топиб олинган гиёҳвандлик воситалари ёки

психотроп моддаларни ўзлаштиришни, айбдор олган моддалари гиёҳвандлик воситаси эканлигини билган бўлса, ёввойи ҳолда ўсаётган наша ва кўкнор ўсимликларини ёки уларнинг бўлакларини, шунингдек, таркибида наркотик бўлган ўсимлик экинларининг қўриқланмаётган қолдиқларини йиғиб-териб олишни ҳисоблаш керак[1].

7. **Сақлаш** деганда, гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни айбдорнинг эгалигида: ёнида, бинода, махфий жойда ва бошқа жойларда бўлиши билан боғлиқ ҳар қандай қасддан қилинган ҳаракатлар тушунилиши лозим.

8. **Қонунга хилоф равишда ташиш** деганда, ташиш усулидан қатъи назар, гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни бир жойдан иккинчи жойга олиб ўтиш билан боғлиқ ҳар қандай қасддан қилинган ҳаракатлар тушунилиши лозим.

9. **Қонунга хилоф равишда жўнатиш** деганда, гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни, ташиш жараёнида жўнатувчи иштирок этмаган вазиятда, алоқа бўлими жўнатмаси, багаж тариқасида ёки бошқа усулларда бир жойдан иккинчи жойга қонунга хилоф равишда юбориш тушунилиши лозим.

10. Жиноят мазкур восита ва моддаларни тайёрлаш, сақлаш вақтидан, шунингдек, ЖК 173-моддаси диспозициясида кўрсатилган ҳаракатлар содир этилганда, уларнинг оқибатларидан қатъи назар, **тугалланган** деб топилади.

11. Гиёвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни қонунга хилоф равишда ўтказиш (ЖК 273-моддаси 1-қисми) деганда, уларни ҳар хил усулда тарқатиш (ўзгага бериш, хадя қилиш, бошқа шахсларга инъекция йўли билан юбориш, алмаштириш, қарз сифатида бериш, қарзи эвазига бериш, сотиш ва ҳоказолар тушунилади.(ИИВ)

Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни қонунга хилоф равишда ўтказиш (ЖК 273-моддаси 1-қисми) деганда, уларни ҳар

[1] Қаранг: Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг қарорлари тўплами. 1-том. 1991-1997. 15-бет.

хил усулда тарқатиш (ўзгага бериш, ҳадя қилиш, бошқа шахсга инъекция юбориш, сотиш ва ҳоказолар) тушунилади. (Р.М.Х.)

12. Агар айбдор томонидан била туриб гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар ниқоби остида қандайдир бошқа моддалар ўтказилса, сотилса, бундай ҳаракатлар фирибгарлик сифатида, олувчининг ҳаракатлари эса гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни олишга суиқасд қилиш тариқасида квалификация қилиниши керак (агар сотиб олувчининг қайта ўтказиш мақсади аниқланмаган бўлса уни ҳаракатлари ЖК25-моддаси 2-қисми ва 276-моддаси тегишли қисми билан квалификация қилинади) (ИИВ)

(ЖК 25-моддаси 1-қисми ва 273-моддаси) (Р.М.Х.).

13. Бу жиноятларни квалификация қилишда ўтказилган (сотилган) гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларнинг миқдоридан келиб чиқиш керак.

Айбдор томонидан гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларнинг фақат бир қисми сотилиб, қолгани аниқланган ва олиб қўйилган ҳолларда, бундай восита ёки моддаларнинг миқдори уларнинг умумий миқдоридан келиб чиққан ҳолда белгиланади.

14. **ЖК 273-моддасининг 1-қисми бўйича шахсни жиноий жавобгарликка тортишнинг зарурий шарти** ЖК 273-модда 1-қисмида белгиланган қилмишни кўп бўлмаган миқдорда содир этиш ҳисобланади. Шу билан бирга шарҳланаётган модданинг 6-қисмида 1-қисмда назарда тутилган жазодан озод қилиш шарти келтирилган: қилмишни содир этган шахс ўз ихтиёри билан айбини бўйнига олиш тўғрисида ҳокимият органларига арз қилса ва гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни топширса, жазодан озод қилинади.

15. Шахснинг гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни истеъмол қилиши муносабати билан тиббий ёрдам кўрсатишни сўраб тиббиёт муассасаларига ўз ихтиёри билан мурожаат қилганлиги, уни илгари гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни қонунга хилоф равишда

эгаллаганлиги, сақлаганлиги, ташиганлиги ва жўнатганлиги, истеъмол қилганлиги учун жиноий жавобгарликдан озод қилишга фақат бундай мурожаат шахснинг бангиликдан тузалиш нияти билан қилинган ва унинг фош этилиши билан боғлиқ бўлмаган ҳоллардагина асос бўлиши мумкин[1].

16. Жиноят **субъектив томондан** қасддан содир этилади. Айбдор гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар тайёрлаётганлигини, сотиб олаётганлигини, сақлаётганлигини, ташиётганлигини ёки жўнатаётганлигини англайди ва шундай қилишни хоҳлайди.

17. «Айбдорда қонунга хилоф равишда тайёрланган, олинган, сақланаётган гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни ўтказиш мақсади борлиги тўғрисидаги масалани ҳал этишда (Жиноят кодекси 273-моддаси), судлар бу восита ёки моддалар ҳақиқатдан ҳам ўтказиш учун тайёрланганлигини намоён этувчи далиллар мажмуига асосланмоқлари лозим. Масалан, гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни фақат истеъмол килинишини истисно этадиган миқдорда топилганлиги, гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни маълум ўлчамда қадоқланганлиги, ташиш ёки жўнатишда уларни махсус махфий жойга яширилганлиги, гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни тайёрлаш учун асбоб-ускуналарнинг мавжудлиги, айбдорнинг ўзи банги эмаслиги тўғрисида экспертиза хулоса берганлиги ва ҳоказолар. Ишнинг аниқланган ҳақиқий ҳолатларига қараб айбдорнинг ҳаракатлари Жиноят кодексининг 25-моддаси ва 273-моддасининг 5-қисми билан квалификация қилиниши керак»[2].

18. Жиноят **субъекти** ўн олти ёшга тўлган ҳар қандай ақли расо шахс ҳисобланади.

19. **ЖК 273-моддасининг 2-қисмида** биринчи қисмда назарда тутилган қилмишлар озгинадан кўпроқ миқдорда содир этилгани учун жавобгарлик белгиланган (*озгинадан кўпроқ миқдорда тушунчаси мазмуни тўғрисида ЖК 271-моддаси шарҳининг 14-бандида баён қилинган*).

[1] Қаранг: Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг қарори.
[2] Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг қарори.

Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни озгинадан кўпроқ ёки кўп миқдорга мансублигини белгилашда Гиёҳвандлик моддаларини назорат қилиш бўйича Ўзбекистон Республикаси давлат комиссиясининг 1998 йил 22 май 3-сонли қарори билан тасдиқланган «Қонунга хилоф сақлашдаги ёки муомаладаги топилган гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларнинг ўлчамини оз, озгинадан кўпроқ ва кўп миқдорга мансублиги Рўйхати»даги тавсияга амал қилиш лозим.

20. **ЖК 273-моддасининг 3-қисмида** 1 ёки 2-қисмда келтирилган қилмишларни**:**

а) илгари гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишдан иборат жиноятни содир этган шахс томонидан;

б) бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб;

в) озодликдан маҳрум қилиш тариқасидаги жазони ўташ жойларида;

г) ўқув юртларида ёки ўқувчилар, студентлар ўқув, спорт ва жамоат тадбирларини ўтказадиган бошқа жойларда содир этганлик учун жавобгарлик назарда тутилган.

Юқоридаги квалификация қилинадиган ҳолатларнинг мазмуни Жиноят кодексининг 127, 270, 271-моддаларида назарда тутилган жиноят таркибларини кўриб чиқишда шарҳланган.

21. **Шарҳланаётган модданинг 4-қисмида:**

♦ гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни лабораторияларда ёхуд ўзганинг мулки ҳисобланган воситалар ва асбоб ускуналардан ёки прекурсорлардан фойдаланган ҳолда қонунга хилоф равишда тайёрлаш ёки қайта ишлаш;

♦ гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни истеъмол қилиш ёки тарқатиш учун бангихона ташкил қилиш ёки сақлаш;

♦ иккинчи ва учинчи қисмда назарда тутилган қилмишлар:

а) ўта хавфли рецидивист томонидан;

б) уюшган гуруҳ томонидан ёки унинг манфаатларини кўзлаб содир этилган ҳолатлар учун жавобгарлик белгиланган.

Биринчи қилмишни содир этиш деганда, махсус махфий лабораторияларда, илмий-тадқиқот институтлари лабораторияларида, бошқа муассасаларда воситалар, асбоб-ускуналар, прекурсорлардан фойдаланган ҳолда гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни тайёрлаш ёки қайта ишлаш тушунилади.

22. «**Жиноят кодекси 273-моддасининг 4-қисмида назарда тутилган наркотикларни қайта ишлаш учун қўлланиладиган прекурсорлар** деганда, халқаро номлари ёки амалдаги халқаро конвенцияларда ишлаталадиган номлари бўлган моддалар тушунилиши лозим. Бундай моддалар рўйхати Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг 1988 йилдаги «Гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишга қарши кураш тўғрисида»ги Конвенциясининг 1 ва 2-жадвалларида ва 1998 йил 22 майдаги Гиёҳвандлик моддаларини назорат қилиш бўйича Ўзбекистон Республикаси давлат комиссиясининг қарорига иловада мавжуд»[1].

23. «**Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни истеъмол қилиш ёхуд тарқатиш учун бангихоналар ташкил қилиш ёки сақлаш** деганда, айбдор томонидан ғараз мақсадни кўзда тутган-тутмаганлигидан қатъи назар, гиёҳвандлик воситасини истеъмол қилиш учун махсус шароит яратилган (истеъмол қилиш мосламалари, гиёҳвандлик воситалари билан таъминланган-таъминланмаганлигининг аҳамияти йўқ) хоналарни бир ёки бир неча маротаба бериб туриши тушунилиши лозим».

24. (*Ўта хавфли рецидивист ва уюшган гуруҳ ёки унинг манфаатларини кўзлаб тушунчаларининг мазмуни тўғрисида ЖК 270-моддасида назарда тутилган жиноятнинг шарҳига қаранг.*)

[1] Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг қарори.

25. Айбдорнинг гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни кўп миқдорда қонунга хилоф равишда сотиши **ЖК 273-модда 5-қисми** бўйича квалификация қилинади.

Сотиш деганда, гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни ҳақ эвазига реализация қилиш тушунилади. ЖК 273-моддаси 5-қисмида назарда тутилган жиноятнинг таркиби гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар кўп миқдорда қонунга хилоф равишда реализация қилинган ҳолларда вужудга келади.

274-модда. Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни истеъмол қилишга жалб этиш

Гиёҳвандлик воситалари, психотроп ёки шахснинг ақл-идрокига таъсир этувчи бошқа моддаларни ҳар қандай шаклда истеъмол қилишга жалб этиш -

уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёки бир йилдан уч йилгача озодликни чеклаш ёки уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўша ҳаракат:

а) илгари гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишдан иборат жиноятни содир этган шахс томонидан;

б) озодликдан маҳрум қилиш жазосини ўташ жойларида;

в) икки ёки ундан ортиқ шахсга нисбатан содир этилган бўлса, -

олти ойгача қамоқ ёки уч йилдан беш йилгача озодликни чеклаш ёки уч йилдан беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Жиноят **объекти** аҳолининг сиҳат-саломатлиги, жамоат хавфсизлиги соҳасида амал қиладиган ва кишиларнинг ақл-идрокига таъсир этадиган гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан муомала қилишнинг белгиланган тартибини таъминлайдиган ижтимоий муносабатлардир.

2. Жиноят **предмети** ақл-иродавий фаолиятга таъсир қилувчи гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалардир.

3. 1999 йил 19 августдаги «Гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддалар тўғрисида»ги Қонун қуйидагиларга аниқлик киритади:

◆**гиёҳвандлик воситалари** – гиёҳвандлик воситалари рўйхатига киритилган ва Ўзбекистон Республикасида назоратга олинадиган, келиб чиқиши синтетик ёки табиий моддалар, таркибида гиёҳвандлик моддаси бўлган препаратлар ва ўсимликлар;

◆**психотроп моддалар** – психотроп моддалар рўйхатига киритилган ва Ўзбекистон Республикасида назоратга олинадиган, келиб чиқиши синтетик ёки табиий моддалар;

◆**гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларнинг аналоглари** – кимёвий тузилиши ва хоссаларига кўра гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларга ўхшаш, улар сингари руҳиятга фаол таъсир этувчи, келиб чиқиши синтетик ёки табиий моддалар;

◆**препарат –** моддаларнинг ҳар қандай физик ҳолатдаги, таркибида битта ёки бир нечта гиёҳвандлик воситалари ёхуд психотроп моддалар бўлган аралашмаси.

Соғлиқни сақлаш вазирлиги томонидан ишлаб чиқилган «Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг 1961, 1971, 1998 йилги тавсияларига мувофиқ гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар ёки прекурсорлар таснифи (рўйхати)» Гиёҳвандлик моддаларини назорат қилиш давлат комиссиясининг 1995 йил 1 апрелдаги 13-4-1-сонли Қарорига мувофиқ маъқулланган.

Бу таснифга қуйидагилар киритилган: амалдаги халқаро конвенцияларда қўлланиладиган халқаро рўйхатга олинган ёки олинмаган атамали моддалар; изомерлар, уларнинг мавжудлиги бу моддаларнинг кимёвий формуласи доирасида мавжуд бўлиб, барча ҳолларда изомерлар истисно этилмаган бўлса; бу моддаларнинг мураккаб ёки оддий эфирлари, агарда уларнинг мавжудлиги мумкин бўлса; мавжуд бўлиши мумкин бўлган

ҳолларда мураккаб, оддий ва изомерлар тузлари; қонунда кўзда тутилган истиснолардан ташқари бўлган модда ва препаратлар.

1999 йил 19 август куни қабул қилиниб, 2000 йил 1 январь кунидан кучга кирган «Ўзбекистон Республикасининг гиёхвандлик воситалари ва психотроп моддалари» тўғрисидаги Қонунининг 4-моддасида, Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг 1961, 1971, 1988 йиллардаги Конвенцияларининг талабларини бажариш мақсадида, 4 хил рўйхатлар кўрсатиб ўтилган:

1- рўйхат — Ўзбекистон Республикасида муомаласи ман этилган гиёхвандлик воситалари рўйхати.

2 -рўйхат — Ўзбекистон Республикасида муомаласи чекланган гиёвандлик воситалари рўйхати.

3 - рўйхат — Ўзбекистон Республикасида муомаласи чекланган психотроп моддалари рўйхати. -

4 - рўйхат — Ўзбекистон Республикасида муомаласи чекланган прекурсорлар рўйхати.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг «Ўзбекистон Республикаси ҳудуди орқали гиёвандлик воситалари, психотроп моддалари ва прекурсорларни олиб кириш, олиб чиқиш ва транзит қилиш тўғрисидаги» 2000 йил 31 октябрь кунидаги 293-сонли Қарорининг 1-банди 2-қисмига кўра юқорида кўрсатиб ўтилган 4 дона рўйхатлар тасдиқланиб, қарорга 2 - 5 илова этилган.

2 -иловада 1-рўйхат эълон қилинган бўлиб, унга 159 та гиёвандлик воситалари киритилган.

3 -иловада 2-рўйхат эълон қилинган бўлиб, унга 61 та гиёвандлик воситалари киритилган.

4 -иловада 3-рўйхат эълон қилинган бўлиб, унга 83 та психотроп моддалар киритилган.

5 -иловада 4-рўйхат эълон қилинган бўлиб, унга 26 та прекурсорлар киритилган.(ИИВ)

Тасниф тўрт жадвалдан иборат. Гиёҳвандлик воситаларининг рўйхати I ва II жадвалларда келтирилган.

I жадвал ўта хавфли бўлган ва тиббий мақсадларда фойдаланилмайдиган ўсимликлар ва моддалар номини ўз ичига олади. Моддаларнинг бу гуруҳи ўта хавфли бўлиб, передозировкага мойиллик ҳамда мутеликни келтириб чиқаради.

II жадвал 1961 йилги Гиёҳвандлик воситалари тўғрисидаги Конвенция тавсиялари I ва II рўйхатидан иборат бўлиб, ўта хавфли ҳамда тиббий мақсадларда қўлланиладиган ўсимлик ва моддалардан иборат. II жадвалнинг I рўйхати 77 атамани ўз ичига олади. (Р.М.Х.)

4. 1971 йилги Психотроп моддалар тўғрисидаги Конвенцияга кўра, психотроп моддалар рўйхатига фақат патологик мутеликни, аҳоли соғлиғига хавф ва ижтимоий муаммолар келтириб чиқарувчи, инсоннинг марказий асаб тизимига депрессив таъсир қилувчи, галлюцинация келтириб чиқарувчи, ҳаракат функцияси, фикрлаш, хулқ-атвор, англашнинг бузилишига олиб келувчи моддалар киритилган. Психотроп моддалар ҳам гиёҳвандлик воситалари каби уч (тиббий, ижтимоий ва норматив) мезоннинг мажмуаси билан тавсифланади. Уларга нисбатан муомаланинг махсус ҳуқуқий тартиби (режими) белгиланган.

5. **Психотроп моддалар рўйхати** Ўзбекистон Республикасининг гиёхвандлик воситалари ва психотроп моддалари» тўғрисидаги Қонунининг 4-моддасида, Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг 1961, 1971, 1988 йиллардаги Конвенцияларининг талабларини бажариш мақсадида, 4 хил рўйхатлар кўрсатиб ўтилган.(ИИВ)

Гиёҳвандлик моддаларини назорат қилиш Ўзбекистон Республикаси давлат комиссиясининг 13-4-1-сонли Қарорига 2-иловада келтирилган. Бу рўйхат 1971 йилги Психотроп моддалар тўғрисидаги Конвенция тавсияларига асосан тузилган I, II, III, IV рўйхатларни ўз ичига олувчи I, II, III жадвалларда берилган.

III жадвалда III ва IV рўйхатлар мавжуд.

III рўйхат амобарбитал, бупренорфин (морфин), буталбитал, катин, циклобарбитал, глутетимид, пентазоцин, пентобарбиталдан иборат.

IV рўйхат 24 атамадан иборат бўлиб, барбитал, бенамфетамин, бромазепам, фенкамфамин, галазепам, нимитазепам, пемолин, фенобарбитал кабиларни ўз ичига олади. Бу жадвалларга тиббий мақсадларда фойдаланиладиган ва муайян хавф туғдирадиган ўсимлик ва моддалар номи киритилган. Булар транквилизаторлар, антидепрессантлар, тез таъсир қилувчи барбитуратлар ҳамда кенг қўлланиладиган, мутелик келтириб чиқаришда ўрта даражадаги хавфли бошқа дори-дармон моддалардир. (Р.М.Х.)

6. **Ақл-идрокга таъсир қилувчи бошқа моддаларга,** онгни заҳарлайдиган, маиший ҳаётда, ишлаб чиқаришда, аҳолига тиббий ёрдам кўрсатишда кенг қўлланиладиган мутеликни келтириб чиқарувчи препаратлар кириб, улар билан муомалада бўлишнинг алоҳида тартиби белгиланган эмас. Бу моддалар ва воситалар гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддалар тўғрисидаги халқаро конвенциялар ва ички давлат нормаларида ифодаланмаган бўлса, улар ақл-идрокка таъсир қилувчи бошқа моддалар сифатида кўрилиши керак.

7. Шарҳланаётган модданинг **объектив томони** бошқа шахснинг ақл-идрокига таъсир этувчи гиёҳвандлик воситалари, психотроп ёки бошқа моддаларни ҳар қандай шаклда истеъмол қилишга йўналтирилган фаол хулқ-атвори (хатти-ҳаракати) билан тавсифланади.

8. «**Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни истеъмол қилишга жалб этиш** деганда, шахсда уларни истеъмол қилиш майлини уйғотишга қаратилган ҳар қандай қасддан қилинган ҳаракатлар (унатиш, таклиф қилиш, маслаҳат бериш ва шу кабилар), шунингдек, таъсир ўтказилаётган шахсни гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни истеъмол қилдириш мақсадида алдаш, руҳий ёки жисмоний зўрлик ишлатиш,

озодлигини чеклаш ва ҳоказолар тушунилиши лозим»[1]. (буни ўзгартириш керак)

9. Ақл-идрокка таъсир қилувчи гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларни истеъмол қилишга **жалб қилиш** ишонтириш ва мажбурлаш йўли билан амалга оширилиши мумкин.

10. **Ишонтириш йўли билан жалб қилиш** руҳий таъсирдан иборат бўлиб, бошқа шахсда гиёҳвандлик воситалари ва бошқа моддаларни таклиф, илтимос қилиш, маслаҳат, ваъдалар бериш, руҳлантириш, мазаҳ қилиш, хушомад, мукофот ваъда қилиш (сотиб олиш) ва бошқа йўллар билан хоҳиш уйғотишдир.

11. **Мажбурлаш йўли билан жалб қилиш** руҳий ёки жисмоний зўрлик ишлатиш бўлиб, у жабрланувчининг иродасини синдиришга йўналтирилгандир. Бундан мақсад – дўқ-пўписа, қўрқитув, алдов, эркини чеклаш, дўппослаш, калтаклаш, қийноққа солиш, ҳар хил даражадаги тан жароҳатлари етказиш ва бошқа зўрлик усуллари воситасида жабрланувчини қонунда кўзда тутилган моддаларни истеъмол қилишга мажбур этишдир.

12. Жисмоний зўрлик йўли билан жалб қилишда жабрланувчи баданига енгил ёки ўртача оғирликда шикаст етказилса, айбдор қилмиши ЖК 274-моддаси 1-қисми бўйича квалификация қилинади. Бироқ жабрланувчига оғир шикаст етказилган тақдирда, айбдор қилмиши жиноятлар мажмуи тариқасида ЖК 104-моддаси ва ЖК 274-моддаси 1-қисми бўйича квалификация қилиниши лозим.

13. Жабрланувчини келтирилган моддаларни истеъмол қилишга жалб қилган шахс, уларни ўтказган, қонунга хилоф равишда эгаллаган, тайёрлаган, сақлаган, жўнатган, олиб ўтган бўлса, унинг қилмиши ЖК 274, 271, 273-моддалари билан жиноятлар мажмуи тариқасида квалификация қилинади.

14. Жиноят айбдор томонидан шахсни гиёҳвандлик воситалари, психотроп ёки инсоннинг ақл-идрокига таъсир қилувчи моддаларни истеъмол қилишга жалб этишга қаратилган ҳаракат содир этилган вақтдан

[1] Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг қарорлари тўплами. 1-том. 1991-1997. 17-бет.

бошлаб **тугалланган** ҳисобланади. Бунда шахснинг бу моддаларни истеъмол қилган-қилмаганлиги аҳамиятсиз.

15. Жиноятнинг **субъектив томони** айбнинг тўғри қасд шаклида ифодаланади. Айбдор шахсни гиёҳвандлик воситалари, психотроп ёки инсоннинг ақл-идрокига таъсир қилувчи моддаларни истеъмол қилишга жалб этаётганлигини англайди ва шуни хоҳлайди.

16. Ўн олти ёшга тўлган ақли расо шахс жиноят **субъекти** бўлади.

17. Вояга етган шахс вояга етмаган шахсни гиёҳвандлик воситаларини, психотроп ва ақл-идрокка таъсир этувчи бошқа моддаларни истеъмол қилишга жалб қилган ҳолатларда қилмиш ЖК 127-моддаси бўйича квалификация қилинади.

18. Вояга етмаган шахснинг вояга етмаган шахсни гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар ёки ақл-идрокка таъсир этувчи бошқа моддаларни истеъмол қилишга жалб қилишини ЖК 274-моддаси бўйича квалификация қилиш лозим.

19. Агар субъект илгари Жиноят кодекси Махсус қисмининг XIX бобида ёки ЖК 127-моддасида назарда тутилган гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни қонунга хилоф равишда ўтказишдан иборат жиноятларнинг бирортасини содир этган бўлса, унинг ҳаракатлари, қилмиш учун судланган-судланмаганлигидан қатъи назар, ЖК 274-моддаси 2-қисми «а» банди бўйича квалификация қилинади.

20. Агар гиёҳвандлик воситалари, психотроп ёки шахснинг ақл-идрокига таъсир этадиган бошқа моддаларни истеъмол қилишга жалб этиш озодликдан маҳрум қилиш туридаги жазони ўташ жойларида амалга оширилса, қилмиш ЖК 274-моддаси 2-қисмининг «б» банди бўйича квалификация қилинади.

21. «Айбдорнинг икки ёки ундан ортиқ шахсларда гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни истеъмол қилиш майлини уйғотишга қаратилган ҳаракатлари, бу ҳаракатлар бир неча шахсларга нисбатан бир вақтнинг ўзида ёки уларнинг ҳар бирига нисбатан турли вақтда содир

этилганлигидан қатьи назар, ЖК 274-моддасининг 2-қисми «в» банди билан квалификация қилиниши керак»[1].

275-модда. Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар ишлаб чиқариш ёки улардан фойдаланиш қоидаларини бузиш

Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни ишлаб чиқариш, сақлаш, ҳисобга олиш, бериш, ташиш ёки жўнатишнинг белгиланган қоидаларини бузиш -

энг кам ойлик иш ҳақининг йигирма беш бараваридан эллик бараваригача миқдорда жарима ёки беш йилгача муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш ёки уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёки икки йилдан беш йилгача озодликни чеклаш ёхуд беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Мазкур жиноятнинг **объекти** гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан муомалада бўлишнинг белгиланган қоидалари, аҳолининг соғлиғи, хавфсизлиги ҳисобланади.

1. Жиноятнинг **предмети** гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалардир.

3. **Шарҳланаётган модданинг объектив томони** гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни ишлаб чиқариш, сақлаш, ҳисобга олиш, бериш, ташиш ёки жўнатишнинг белгиланган қоидаларини бузиш билан тавсифланади.

4. Жиноий жавобгарлик тўғрисидаги масалани ҳал этишда норматив ҳужжатлардаги ишлаб чиқариш, сақлаш, ҳисобга олиш, бериш, ташиш, ёки жўнатишнинг қайси муайян қоидалари бузилганлиги содир этилганлиги, айбдор қайси аниқ ҳаракати ёки ҳаракатсизлиги билан мазкур қоидабузарликка йўл қўйганлигини белгилаш зарурлиги билан боғлиқ.

[1] Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг қарори.

5. «Гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддалар тўғрисида»ги Қонуннинг 18-моддасига кўра, янги гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларни ишлаб чиқиш фақат давлат эҳтиёжлари учун буюртмага мувофиқ амалга оширилади ва бу иш давлат илмий-тадқиқот муассасаларига мазкур фаолият тури учун лицензияси бўлган тақдирда топширилади. Тиббий мақсадларда фойдаланиладиган янги гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларни давлат рўйхатидан ўтказиш қонун ҳужжатларига мувофиқ амалга оширилади. Мазкур Қонуннинг 19-моддасига кўра, II рўйхатга киритилган гиёҳвандлик воситаларини қонунда белгиланган мақсадларда ишлаб чиқариш ва тайёрлаш Ўзбекистон Республикасининг эҳтиёжлари доирасида давлат корхоналари ва муассасалари томонидан, муайян гиёҳвандлик воситаларини ишлаб чиқариш ва тайёрлаш учун лицензиялари бўлган тақдирда, амалга оширилади.

III рўйхатга киритилган психотроп моддаларни қонунда белгиланган мақсадларда ишлаб чиқариш ва тайёрлаш махсус ваколатли орган қарорига мувофиқ юридик шахслар томонидан, муайян психотроп моддаларни ишлаб чиқариш ва тайёрлаш учун лицензиялари бўлган тақдирда, амалга оширилади.

Гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар ва прекурсорларни ишлаб чиқариш ва тайёрлашни амалга оширувчи юридик шахслар қонун ҳужжатларига мувофиқ давлат рўйхатидан ўтказилади.

6. Юқоридаги Қонуннинг 13-моддасига кўра, гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар ва прекурсорларни сақлаш махсус ажратилган ва жиҳозланган жойларда, махсус ваколатли орган белгилаган тартибда, юридик шахслар томонидан, муайян фаолият тури учун лицензияси бўлган тақдирда, амалга оширилади.

7. «Гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддалар тўғрисида»ги Қонуннинг 14-моддасига кўра, гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар ва прекурсорларни бериш, реализация қилиш ва тақсимлаш махсус ваколатли

орган белгилаган тартибда, юридик шахслар томонидан, муайян фаолият турлари учун лицензиялари бўлган тақдирда, амалга оширилади.

8. Қонуннинг 12-моддасига кўра, **гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар ва прекурсорларни олиб киришга** (олиб чиқишга) лицензия, шунингдек, олиб кириш (олиб чиқиш) ҳуқуқи тўғрисида махсус ваколатли орган томонидан бериладиган сертификат бўлган тақдирда йўл қўйилади.

Гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар ва прекурсорларни махсус ваколатли орган рухсатисиз Ўзбекистон Республикаси ҳудуди орқали транзит тарзида ўтказиш тақиқланади.

9. Қонуннинг 16, 17-моддаларига асосан, Ўзбекистон Республикаси ҳудудида **гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар ва прекурсорларни ташиш** махсус ваколатли орган белгилаган тартибда, юридик шахслар томонидан, муайян фаолият тури учун лицензияси бўлган тақдирда, амалга оширилади. Гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар ва прекурсорларни почта жўнатмаларида, шу жумладан халқаро почта жўнатмаларида жўнатиш тақиқланади, қонун ҳужжатларида назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

10. Белгиланган қоидаларнинг бузилиши юқорида келтирилган норма ва қоидаларнинг амал қилмаслигида, шунингдек, гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалардан фойдаланиш ва уларни реализация қилиш устидан назорат амалга оширилмаганлигида ифодаланади.

11. Жиноятнинг **субъектив томони** айбнинг қасд ёки эҳтиётсизлик шакли билан тавсифланади. Мотив ва мақсад жиноятни квалификация қилишда аҳамиятга эга эмас.

12. Жиноят **субъекти** ўн олти ёшга тўлган, уларга топширилган иш юзасидан гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларнинг ишлаб чиқарилиши, сақланиши, чиқарилиши, ҳисоби, олиб ўтилиши, ташилиши, жўнатилиши қоидаларига амал қилиши шарт бўлган шахслар ҳисобланади.

276-модда. Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни ўтказиш мақсадини кўзламай, қонунга хилоф равишда тайёрлаш, эгаллаш, сақлаш ва бошқа ҳаракатлар

Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни ўтказиш мақсадини кўзламай, қонунга хилоф равишда тайёрлаш, сақлаш, эгаллаш, ташиш ёки жўнатиш -

энг кам ойлик иш ҳақининг эллик бараваригача миқдорда жарима ёки уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёхуд олти ойгача қамоқ ёки бир йилдан уч йилгача озодликни чеклаш ёки уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўша қилмишлар:

а) кўп миқдорда;

б) илгари гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишдан иборат жиноятни содир этган шахс томонидан содир этилган бўлса, -

уч йилдан беш йилгача озодликни чеклаш ёхуд уч йилдан беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ушбу модданинг биринчи қисмида назарда тутилган қилмишларни содир этган шахс ўз ихтиёри билан айбини бўйнига олиш тўғрисида ҳокимият органларига арз қилса ва гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни топширса, жазодан озод қилинади.

1. Шарҳланаётган жиноятнинг **объекти** гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар олиб сотилиши соҳасидаги ижтимоий муносабатлар ҳамда аҳоли соғлиғи ва хавфсизлиги ҳисобланади.

2. Жиноят **предмети** – гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалардир.

3. Жиноят **объектив томондан** қуйидаги қилмишлардан бирини содир этишда ифодаланади, яъни гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни:

◆ишлаб чиқариш;

◆сақлаш;

◆эгаллаш;

◆ташиш;

◆жўнатиш.

(*Бу тушунчалар тўғрисида ЖК 273-моддасининг шарҳига қаранг*.)

4. Шарҳланаётган жиноятнинг **субъектив томони** айбнинг қасд шакли билан тавсифланади. Шахс қонунга хилоф равишда гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни тайёрлаётганлигини, сотиб олаётганлигини, сақлаётганлигини ва бошқа ҳаракатлар содир этаётганлигини англайди ва мазкур қилмишларни хоҳлайди.

5. Ўн олти ёшга тўлган ақли расо шахс жиноят **субъекти** бўлади.

6. **ЖК 276-моддасининг 2-қисмида** гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни ўтказиш мақсадисиз тайёрлаш, сақлаш, сотиб олиш, ташиш, жўнатиш:

а) кўп миқдорда;

б) илгари гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишдан иборат жиноятни содир этган шахс томонидан содир этилганлиги учун жиноий жавобгарлик белгиланади.

7. (Гиёвандлик воситалари ва психотроп моддаларнинг миқдорини кўп бўлмаган, озгинадан кўпроқ ва кўп миқдорларга мансублиги Руйхати Наркотикларни назорат қилиш бўйича Ўзбекистон Республикаси Давлат комиссиясининг 1998 йил 22 май кунидаги 3-сонли Қарори билан тасдиқланган иловада келтирилган.

Мазкур иловага мувофиқ, кўп миқдорга: 5,0 гр. Қуритилган марихуана; 50,0 гр. қуритилмаган марихуана;0,5 гр. гашиш мойи; 0,5 гр. тетрагидроканнабиноллар (барча изомерлари), 1,0 гр. опий,0,01 гр.дан 100

таблетка; 1,0 гр. опий экстракцияси; 0,5 гр. ацетилланган опий;10,0 гр. қуритилган кўкнор сомони, 50,0 гр. қуритилмаган кўкнор сомони; 0,1 гр. морфин (асоси ва тузи) 0,005 гр. героин ; 1,0 гр. кодеин (асоси ва тузи) ёки 0,015 гр. дан 66 та таблетка ва ҳоказолар киради (ИИВ))

Гиёҳвандлик воситалари миқдорини кўп бўлмаган ва кўп миқдорга киритиш рўйхати 1995 йил 1 апрелдаги 13-4-1-сонли Гиёҳвандлик моддаларини назорат қилиш бўйича Ўзбекистон Республикаси давлат комиссияси қарори билан маъқулланган 3-иловада келтирилган.

Мазкур иловага мувофиқ, **кўп миқдорга:** 500 гр (ҳар қандай усулда қуритилган) марихуана (каннабис), 2,5 кг қуритилмаган марихуана; 100 гр гашиш мойи; 5 гр тетрагидроканнабиоллар, унинг барча изомерлари; 50 гр опий (жумладан, ҳар бири 0,02 гр тиббий таблеткаларнинг 5000 донаси), 50 гр опий экстракцияси; 20 гр ацетилланган опий (қуритилган модда ҳисобида); 1 кг қуритилган кўкнор сомони (ҳар қандай усулда); 5 кг қуритилмагани; 2,5 гр морфий (асоси ва тузи), яъни 1 фоизли суюқ аралашмали 250 ампула; 1 гр героин; 10 гр кодеин (асоси ва тузи) ёки 0,015 гр 670 дона таблетка ва ҳоказолар киради.(Р.М.Х.)

8. (*ЖК 276-моддаси 2-қисми «б» бандидаги илгари гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишдан иборат жиноятни содир этган шахс тушунчаси тўғрисида ЖК 270-моддаси шарҳига қаранг*).

Шарҳланаётган модданинг биринчи қисмида назарда тутилган қилмишни содир этган шахс ўз ихтиёри билан айбини бўйнига олиш тўғрисида ҳокимият органларига арз қилса ва гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни топширса, жазодан озод этилади.

XX БОБ.
ЖАМОАТ ТАРТИБИГА ҚАРШИ ЖИНОЯТЛАР

277-модда. Безорилик

Безорилик, яъни жамиятда юриш-туриш қоидаларини менсимаслик, уриш-дўппослаш, баданга енгил шикаст етказиш ёки ўзганинг мулкига шикаст етказиш ёхуд нобуд қилиш анча миқдорда зарар етказиш билан боғлиқ ҳолда содир этилса, -

энг кам ойлик иш ҳақининг эллик бараваридан юз бараваригача миқдорда жарима ёки уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёхуд олти ойгача қамоқ билан жазоланади.

Безорилик:

а) баданга ўртача оғир шикаст етказиб;

б) бир гуруҳ шахслар томонидан;

в) совуқ қурол ёки кишининг соғлиғи учун амалда шикаст етказиши мумкин бўлган нарсаларни (қурол сифатида) намойиш қилиб, уларни қўллаш билан қўрқитиб ёхуд қўллаб;

г) ўз мазмунига кўра умумэътироф этган ахлоқ қоидаларини намойишкорона менсимасликда ифодаланувчи ўтакетган беҳаёлик билан;

д) ёш бола, қария, ногирон ёки ожиз аҳволдаги шахсларни хўрлаб;

е) кўп миқдорда зарар етказиб, бировнинг мулкини нобуд қилиб ёки унга шикаст етказиб содир этилган бўлса,

бир йилдан уч йилгача озодликни чеклаш ёхуд уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Безорилик:

а) такроран ёки хавфли рецидивист томонидан;

б) ўқотар қуролни намойиш қилиб, уни қўллаш билан ёки қўллаб;

в) оммавий тадбирлар ўтказилаётган вақтда;

г) жамоат тартибини сақлаш вазифасини бажариб турган ҳокимият вакили ёки жамоатчилик вакилига ёхуд безорилик ҳаракатларининг олдини олиш чорасини кўрган бошқа фуқароларга қаршилик кўрсатиб содир этилган бўлса, -

уч йилдан беш йилгача озодликни чеклаш ёхуд уч йилдан беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Жиноят **объекти** – жамоат тартиби, тана дахлсизлиги, саломатлик, ўзганинг мулки.

2. «**Безорилик** – жамоат тартибига қарши қаратилган жиноят бўлиб, жамиятда юриш-туриш қоидаларини қасддан менсимасликда ифодаланган ҳаракатлар шахсни уриш-дўппослаш, унга енгил тан жароҳати етказиш ёки ўзганинг мулкига анча миқдорда шикаст етказиш ёхуд уни анча миқдорда нобуд қилиш билан боғлиқ ҳолда содир этилади»[1].

3. **Жамоат тартиби** деганда, одамлар ўртасидаги муносабатларни, хавфсизлик ва фуқаролар тинчлигини таъминловчи, ўзгалар мулкини сақлаш, мулкчилик шаклидан қатъи назар, жамоат ва давлат ташкилотлари, корхоналар муассасалар, ташкилотларнинг бир меъёрда ишлашини таъминлашга қаратилган ахлоқ ва ҳуқуқ нормаларига асосланувчи тартибни тушуниш лозим.

4. Шарҳланаётган модда 1-қисми **объектив томондан** жамиятда юриш-туриш қоидаларини қасддан менсимаслик, уриш-дўппослаш, баданга енгил шикаст етказиш ёки ўзганинг мулкига шикаст етказиш ёхуд нобуд қилиш анча миқдорда зарар етказишда ифодаланади.

5. «**Жамиятда юриш-туриш қоидаларини менсимаслик** деганда, қонунларга, ахлоқ-одоб нормаларига, жамиятда мавжуд бўлган урф-одат ва анъаналарга ҳурматсизлик тушунилади»[2]. Шахс жамиятдаги ахлоқ

[1] Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2002 йил 14 июндаги «Безорилик ишлари бўйича суд амалиёти тўғрисида» қарори, 1-банд, 1-хатбоши.

[2] Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2002 йил 14 июндаги «Безорилик ишлари бўйича суд амалиёти тўғрисида» қарори, 1-банд.

қоидаларини менсимаган ҳолда жамоат тартибини ташкил этувчи ва қонун билан ҳимоя қилинувчи ижтимоий муносабатларга зарар етказадиган ёки зарар етказишнинг реал хавфини вужудга келтирадиган муайян ҳаракатлар қилади.

Жамиятда юриш-туриш қоидаларини менсимаслик мўлжалланмаган жойларда алкоголь ичимликларни ичиш, фуқароларга ҳақоратомуз муомала ва шилқимлик қилиш, уят сўзлар билан сўкиниш, жамоат жойларида очиқчасига ҳожат чиқариш, яланғоч ҳолда бўлиш, ҳайвонлар билан шафқатсиз муносабатда бўлиш, ўсимликларга зарар етказиш ва ҳоказоларда ифодаланади.

Қонунга мазмунига кўра, айбдор ўзининг ҳаракатлари билан жамоат тартибини бузаётганлигини англаши керак. Бунда мазкур хатти-ҳаракатлар билан ва жамоат тартибини бузиш ўртасида сабабий боғланиш бўлиши шарт. Сабабий боғланиш аниқланмаган ҳолда қилмиш шахсга ёки мулкка қарши қаратилган жиноят деб квалификация қилиниши керак[1].

Жамиятдаги юриш-туриш қоидаларининг бузилиш факти жиноий жазоланадиган безорилик таркибини бермай, маъмурий ҳуқуқбузарликни келтириб чиқаради.

6. Судлар жиноий жазоланадиган безориликни маъмурий жавобгарлик белгиланадиган майда безориликдан фарқлаши керак. Майда безорилик тушунчаси Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги Кодекснинг 183-моддасида келтирилган бўлиб, унинг мазмунига кўра, ушбу ҳуқуқбузарлик жамоат жойларида уятли сўзлар айтиш ёки шундай сўзлар билан сўкиниш, беҳаё қилиқлар кўрсатиш, одамларга нисбатан ҳақоратомуз шилқимлик қилиш ҳамда жамоат тартиби ва фуқаролар осойишталигини бузиш каби жамиятда юриш-туриш қоидаларини очиқдан-очиқ менсимаслик ҳаракатларида ифодаланади. Бунда Жиноят кодекси 277-модда 1-қисмида кўзда тутилган жиноий оқибатлар келиб чиқмаслиги керак. Гуруҳ томонидан содир этилган майда безориликни, агар уларнинг ҳаракатида ЖК 277-

[1] Қаранг: Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2002 йил 14 июндаги «Безорилик ишлари бўйича суд амалиёти тўғрисида» қарори,1-банд, 3-хатбоши.

моддасининг 1-қисми белгилари мавжуд бўлмаса, ЖК 277-моддасининг «б» банди билан квалификация қилиш мумкин эмас.

Хавфли рецидивист томонидан содир этилган майда безорилик ҳам ўз-ўзидан жиноий жавобгарликни келтириб чиқармайди. Агарда майда безорилик ҳаракатлари давом этиб, айбдорнинг кейинги ҳаракатлари шахсни уриш-дўппослаш, унга енгил тан жароҳати етказиш ёки мулкка анча миқдорда шикаст етказиш ёхуд нобуд қилиш билан содир этилган бўлса, шахс маъмурий жавобгарликка тортилмасдан, фақат жиноий жавобгарликка тортилади[1].

7. ЖК 277-модда 1-қисмида келтирилган қилмишни квалификация қилиш учун безорилик оқибатида жабрланувчига енгил шикаст етказилишининг ўзи етарли. Бунда тан жароҳати соғлиғининг бузилишига олиб келганлиги аҳамиятга молик эмас.

Уриш-дўппослаш деганда, айбдор томонидан жамиятда юриш-туриш қоидаларини қасддан бузиб, шахснинг баданига шикаст етказмаган ҳолда бир неча зарба бериш тушунилади[2].

8. Мазкур модданинг 1-қисмида назарда тутилган безорилик жинояти уриш-дўппослаш, баданга енгил шикаст етказиш ёки ўзганинг мулкига шикаст етказиш ёки нобуд қилиш, анча миқдорда зарар етказиш билан боғлиқ бўлган жамиятда юриш-туриш қоидаларини бузиш вақтидан бошлаб **тугалланган** ҳисобланади.

9. Безорилик **субъектив томондан** айбнинг қасд шакли билан тавсифланади. Мотив – безорилик ҳаракатлари бўлиб, субъект жиноий қилмишнинг ўзидан, жамоат тартибининг бузилишидан роҳатланади, у жамоатчиликка, жамияитга зид хулқ-атворидан қониқиш ҳосил қилади.

Безорилик мотивининг моҳияти жиноий қилмишнинг қандай предметга йўналтирилганлиги, қайси ижтимоий муносабатлар тизимида

---

[1] Қаранг: Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2002 йил 14 июндаги «Безорилик ишлари бўйича суд амалиёти тўғрисида» қарори, 1-банд, 2-хатбоши.
[2] Ўша жойда, 1-банд.

амалга оширилишидан қатъи назар, жамиятга бўлган ҳурматсизлик ва уни менсимасликда ифодаланади.

Безорилик мотивига ўзини ижтимоий фикрга қарши қўйиш истаги у ёки бу шаклда бошқалар кўз олдида жамоат тартибини менсимаслик, юклатилган жавобгарликка бефарқлик, маст ҳолда «жасорат» кўрсатиш, жабрланувчини қўрқитиш ёки камситиш ва ҳоказоларни киритиш мумкин.

10. Шарҳланаётган модданинг **1-қисмида** кўзда тутилган безориликнинг **субъекти** ўн олти ёшга тўлган, ақли расо шахсдир. Шарҳланаётган модданинг **2 ва 3-қисмларида** кўзда тутилган безориликнинг субъекти ўн тўрт ёшга тўлган шахслар ҳам бўлади.

11. **Шарҳланаётган модданинг 2-қисмида** безорилик қуйидагича содир этилганлиги учун жавобгарлик белгиланган:

а) баданга ўртача оғир шикаст етказиб;

б) бир гуруҳ шахслар томонидан;

в) совуқ қурол ёки кишининг соғлиғи учун амалда шикаст етказиши мумкин бўлган нарсаларни (қурол сифатида) намойиш қилиб, уларни қўллаш билан қўрқитиб ёхуд қўллаб;

г) ўз мазмунига кўра умумэътироф этган ахлоқ қоидаларини намойишкорона менсимасликда ифодаланувчи ўтакетган беҳаёлик билан;

д) ёш бола, қария, ногирон ёки ожиз аҳволдаги шахсларни хўрлаб;

е) кўп миқдорда зарар етказиб, бировнинг мулкини нобуд қилиб ёки унга шикаст етказиб содир этилган бўлса.

(*Баданга ўртача оғир шикаст етказиш, шунингдек, бир гуруҳ шахслар тушунчаси тўғрисида ЖК 29 ва 105-моддалари шарҳига қаранг.*)

12. **Бир гуруҳ шахслар томонидан содир қилинадиган безорилик** бирга ҳаракат қилаётган шахслар шарҳланаётган жиноятнинг объектив томонини бевосита содир этаётган иштирокчилигини ташкил этади, лекин иштирокчилик олдиндан тил бириктирмаган ҳолда содир этилади. Бундай ҳолларда иштирокчиларнинг безорилик содир этаётган бажарувчига қўшилиши кўзда тутилади.

13. Айбдор безориликни совуқ қурол ёки кишининг соғлиғи учун амалда шикаст етказиши мумкин бўлган нарсаларни (қурол сифатида) намойиш қилиб, уларни қўллаш билан қўрқитиб ёхуд қўллаб содир этса, унинг қилмишини ЖК 277-моддаси 2-қисми «в» банди бўйича квалификация қилиш лозим.

Совуқ қуроллар ёки соғлиққа зарар етказиши мумкин бўлган предметни намойиш этиш – безорилик ҳаракати жараёнида совуқ қурол ёки бошқа нарсаларни, уларни қўллаш таҳдиди бор ёки йўқлигидан қатъи назар, жамоат олдида кўрсатишдир. Бировнинг соғлиғига зарар етказиши мумкин бўлган совуқ қурол ёки бошқа нарсаларнинг безорилик хатти-ҳаракати жараёнида кўрсатилиши фактининг ўзиёқ жиноий қилмиш содир этилган деб ҳисоблаш учун етарлидир[1].

Совуқ қурол ёки кишининг соғлиғи учун амалда шикаст етказиши мумкин бўлган нарсаларни қўллаш ёки қўллаш таҳдиди деганда, айбдорнинг бошқа шахс ёки шахсларга совуқ қурол ёки объектив равишда соғлиққа зарар етказиши мумкин бўлган бошқа нарсаларни қўлламоқчи эканлигини айтиши ёки уларни намойиш қилиши тушунилади. Таҳдид қуролни ёки бошқа нарсаларни кўрсатиб ёки кўрсатмасдан ҳам содир этилиши мумкин. Ушбу шаклдаги безориликни тугалланган деб ҳисоблаш учун айбдор ўз хулқи орқали ўзидаги совуқ қурол ёки қурол ўрнидаги нарсаларни қўллашга тайёр эканлигини кўрсатганлигини аниқлаш етарлидир[2].

14. **Совуқ қурол деганда**, ўз моҳиятига кўра инсон ҳаёти ва соғлиғига қарши ишлатиш учун мўлжалланган, суд-криминалистик экспертизаси хулосасига мувофиқ совуқ қурол деб топилган нарсалар тушунилади.

---

[1] Қаранг: Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2002 йил 14 июндаги «Безорилик ишлари бўйича суд амалиёти тўғрисида» қарори, 4-банд.

[2] Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2002 йил 14 июндаги «Безорилик ишлари бўйича суд амалиёти тўғрисида»қарори 4-банд.

Шахснинг соғлиғига амалда шикаст етказиши мумкин бўлган бошқа нарсалар туркумига айбдор томонидан ўша мақсадларда безорилик ҳаракатлари давомида фойдаланилган ҳар қандай нарсалар киради.

15. **Ўтакетган беҳаёлик** деганда, жамиятда қабул қилинган ахлоқ қоидаларини, умум тан олинган ҳурмат, одоб қоидаларини менсимаслик, жамоат жойларида шаҳвоний табиатга эга ҳаракатларни намойишкорона қилиш, ҳожат чиқариш, кекса, ногирон, ожиз инсонлар, аёлларни, тарихий обидаларни таҳқирлашни тушуниш керак.

16. Безорилик ҳаракатларини ЖК 277-моддаси 2-қисмининг «г» банди билан квалификация қилишда суд айбдорнинг айнан қайси ҳаракатлари ўтакетган беҳаёлик деб баҳоланаётганлигини ҳукмда кўрсатиши шарт.

Безорилик ҳаракатлари ўтакетган беҳаёлик билан содир этилган деб топиш масаласини ҳал этиш чоғида суд ишнинг муайян ҳолатлари мажмуидан келиб чиқиши ҳамда содир этилган жиноятнинг хусусияти, вақти, жойи ва шарт-шароитларини инобатга олиши лозим[1].

17. **Хўрлаш** деганда, айбдорнинг жабрланувчи шахснинг шаъни ва қадр-қимматини камситишга қаратилган ҳар қандай жисмоний азоб бериш ёки уни қийнаш тушунилади.

18. Қонун моҳиятига кўра, **ёш болаларга** ўн тўрт ёшга тўлмаган шахслар киради.

Қария деганда, 55 ёшдан ошган аёл ва 60 ёшдан ошган эркак тушунилади. **Ногирон** деганда, белгиланган тартибда I, II, III гуруҳ ногирони ёки болаликдан ногирон сифатида тан олинган шахс тушунилади.

Ожизлик, жабрланувчининг жисмоний ёки руҳий носоғломлиги туфайли жиноятчига қаршилик кўрсата олмаслигида, ўз ҳуқуқлари, манфаатлари ва қадр-қимматини ҳимоя эта олмаслигида, шунингдек, кутилаётган хавфдан сақлана олмаслигида намоён бўлади.

(*Ожизлик ҳолати тушунчаси тўғрисида батафсилроқ ЖК 56-моддаси шарҳига қаранг*).

[1] 2. Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2002 йил 14 июндаги «Безорилик ишлари бўйича суд амалиёти тўғрисида» қарори,6-банд.

Жиноий ҳаракатни ушбу банд билан квалификация қилиш учун айбдор шахс жабрланувчининг ёш болалиги, қариялиги, ногиронлиги ёки ожиз аҳволда эканлигини англаб етган бўлиши талаб этилади.

19. **Ўзганинг мулкини нобуд қилиш** деганда, уни бутунлай яроқсиз ҳолга келтириш тушунилади.

20. **Мулкка шикаст етказиш** деганда, уни қисман яроқсиз ҳолга келтириш тушунилади.

21. Кўп миқдорда зарар етказиб, бировнинг мулкини нобуд қилиш ёки унга шикаст етказиш билан боғлиқ ҳолда содир этилган безорилик ЖК 277-моддаси 2-қисмининг «е» банди билан қамраб олинади ва шунинг учун ҳам ушбу ҳолатни ЖК 173-моддаси билан қўшимча квалификация қилиш талаб қилинмайди. Худди шунингдек, безорилик оқибатида ўзганинг мулкига шикаст етказиш ёки нобуд қилиш анча миқдорда зарар етказиш билан боғлиқ ҳолда содир этилган бўлса, қилмишни ЖК 277-моддасининг 1-қисми билан квалификация қилинишининг ўзи кифоядир.

22. Шарҳланаётган модданинг **3-қисмида,** безорилик:

а) такроран ёки хавфли рецидивист томонидан;

б) ўқотар қуролни намойиш қилиб, уни қўллаш билан қўрқитиб ёки қўллаб;

в) оммавий тадбирлар ўтказилаётган вақтда;

г) жамоат тартибини сақлаш вазифасини бажариб турган ҳокимият вакили ёки жамоатчилик вакилига ёхуд безорилик ҳаракатларининг олдини олиш чорасини кўрган бошқа фуқароларга қаршилик кўрсатиб содир этилганлиги учун жавобгарлик назарда тутилган.

23. Айбдорнинг ҳаракатини ЖК 277-моддаси 3-қисмининг «б» банди билан квалификация қилиш учун унинг безорилик ҳаракатлари давомида ўқотар қуролни намойиш қилганлиги фактининг ўзи етарлидир. Иш бўйича айбдор томонидан ўқотар қуролни қўллашга таҳдид қилинганлиги ёки қўлланилганлиги ҳолатлари жазо тайинлашда эътиборга олиниши лозим.

Ўқотар қурол тушунчасига баҳо беришда судлар Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 1996 йил 27 февралдаги «Қонунга хилоф равишда қуролга эгалик қилиш тўғрисидаги ишлар бўйича суд амалиёти ҳақида»ги 3-сонли қарорининг 2-бандида берилган тушунтиришларга амал қилишлари керак.

Шу билан бирга судлар шуни эътиборга олишлари лозимки, айбдорнинг ҳаракатини ЖК 277-моддаси 3-қисмининг «б» банди билан квалификация қилиш учун қурол жиноят содир этиш пайтида отишга яроқли деб топилган бўлиши шарт. Башарти, яроқсиз бўлса, безорилик ЖК

277-моддаси 2-қисмининг «в» банди билан квалификация қилиниши лозим.

Безорилик жиноятини содир этишда ишлатилган ёки намойиш этилган ўқотар қурол тегишли рухсатномасиз айбдорнинг эгалигида бўлган бўлса, қилмиш ЖК 248-моддаси билан ҳам қўшимча квалификация қилинади[1].

24. Оммавий тадбирлар пайтидаги безорилик, оммавий тартибсизликларни келтириб чиқариш таҳдиди билан хавфлидир.

Оммавий тадбир деганда, белгиланган тартибда давлат ҳо-кимияти ва бошқарув органлари, жамоат бирлашмалари, шунингдек, ўзини ўзи бошқариш органлари томонидан ташкил этилган расмий тадбир (байрам сайллари, намойишлар, митинглар, мажлислар, сайловлар, халқ ҳашарлари ва ҳоказо)лар тушунилади[2].

25. **Ҳокимият вакилига қаршилик кўрсатиш** – қасддан уриш, енгил ёки оғир тан жароҳати, жисмоний оғриқ етказишда ифодаланадиган фаол ҳаракатлардир.

(*Ҳокимият вакили тушунчаси тўғрисида ЖК 205-моддаси шарҳига қаранг.*)

26. Жамоат тартибини қўриқлаш вазифасини бажарувчи ҳокимият вакили ёки жамоатчилик ёхуд безорилик ҳаракатига қаршилик қилган фуқаро

[1] Қаранг: Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2002 йил 14 июндаги «Безорилик ишлари бўйича суд амалиёти тўғрисида» қарори, 8-банд.
[2] Ўша жойда.

баданига ўртача шикаст етказишни келтириб чиқарган қаршилик кўрсатиш билан боғлиқ безорилик ҳаракатлари ЖК 277-модда 3-қисми «г» банди билан квалификация қилиниб, Жиноят кодексининг бошқа моддалари билан қўшимча квалификация қилиш талаб этилмайди.

Агар безорилик ҳаракатларини тўхтатиш чорасини кўраётган шахсга қаршилик кўрсатиш пайтида ишлатилган зўрлик натижасида айбдор томонидан яна бошқа оғир жиноят содир этилган бўлса, бу ҳол безорилик жинояти таркиби билан қамраб олинмайди.

Безорилик ҳаракатлари тугагандан кейин, шу жумладан айбдор ушлангандан сўнг кўрсатилган қаршилик, безорилик жиноятининг аломатларига хос ҳолат деб ҳисобланмаслиги ва бундай ҳолда қилмиш жиноятлар мажмуи билан квалификация қилиниши лозим.

Маъмурий жавобгарликка сабаб бўладиган майда безорилик давомида жамоат тартибини сақлаш вазифасини бажариб турган ҳокимият ёки жамоатчилик вакилига ёхуд бундай ҳаракатларни тўхтатиш чорасини кўрган фуқарога нисбатан қаршилик кўрсатилса, бундай қилмиш ЖК 277-моддаси 3-қисмининг «г» банди билан квалификация қилиниши мумкин эмас. Бу ҳолда айбдорнинг ҳаракатлари, кўрсатилган қаршиликнинг хусусиятига қараб, Жиноят кодекси Махсус қисмининг тегишли моддалари билан квалификация қилинади[1].

27. Ҳокимият вакили, жамоат тартибини қўриқлаш вазифасини бажарувчи жамоатчилик вакили ёки шу қилмишга қаршилик қилувчи бошқа фуқарога қаршилик кўрсатиш жараёнида оғир тан жароҳати етса, айбдор қилмиши жиноятлар мажмуи тариқасида ЖК 104-моддаси бўйича квалификация қилинади.

28. Тергов органлари шахсни айбланувчи тариқасида жиноят ишида иштирок этишга жалб қилиш тўғрисидаги қарорида, айблов хулосасида, суд эса ҳукмда қайси аломатларга кўра айбдорнинг қилмиши ЖК 277-

[1] Қаранг: Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2002 йил 14 июндаги «Безорилик ишлари бўйича суд амалиёти тўғрисида» қарори, 10-банд.

моддасининг тегишли қисми ва бандлари билан квалификация қилинганлигини аниқ кўрсатиши шарт.

29. Агар суд, айбланувчи зиммасига илгари қўйилган айблов билан боғлиқ бошқа айбловни қўйиш учун ёхуд айбловни оғирроқ айблов билан ёки ҳақиқий ҳолатга кўра айблов хулосасида назарда тутилганидан жиддий фарқ қиладиган айблов билан алмаштириш учун асослар мавжуд деган фикрга келса, жиноят ишини қўшимча тергов юритиш учун қайтаради. Бу ўринда шуни назарда тутиш керакки, суд айбдорнинг ҳаракатини мазкур модданинг муайян қисмидаги бир банддан ўша қисмдаги бошқа бандга қайта квалификация қилишга ҳақли эмас.

30. Агар Жиноят кодекси Махсус қисмининг муайян моддаларида (ЖК 277-моддасидан ташқари) безорилик, ўша жиноятни квалификация қилувчи алоҳида белги сифатида назарда тутилган бўлса, бу ҳолат қилмишни ЖК 277-моддаси билан қўшимча квалификация қилишни истисно этади (масалан, ЖК 104-моддаси 2-қисмининг «е» банди, 97-моддаси 2-қисмининг «л» банди)[1].

31. Судлар айбдор қасдининг моҳияти ва у нимага қаратилганлигидан, содир этилган ҳаракатнинг мотиви, мақсади ва муайян ҳолатларидан келиб чиққан ҳолда безориликни бошқа жиноятлардан фарқлай олишлари керак. Жумладан, оилада, уйда қариндош-уруғ, таниш-билишларга нисбатан содир этилган ҳақоратлаш, уриш-дўппослаш, баданга енгил шикаст етказиш каби ҳаракатлар, агар улар шахсий келишмовчилик натижасида келиб чиққан бўлса ёхуд жабрланувчининг ножоиз хатти-ҳаракатлари оқибатида содир этилган бўлса, шахсга қарши жиноят деб баҳоланиши ва Жиноят кодекси Махсус қисми тегишли моддалари билан квалификация қилиниши лозим. Башарти, шахс ўз хатти-ҳаракатлари билан айни вақтда жамоат тартибини бузаётганлигини ва жамиятга нисбатан очиқдан-очиқ ҳурматсизлик қилаётганлигини ҳам яққол англаган бўлса, қилмиш безорилик сифатида квалификация қилинади ва шахсга қарши жиноятларни назарда тутувчи моддалар билан қўшимча квалификация қилишни талаб этмайди.

[1] Қаранг: Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2002 йил 14 июндаги «Безорилик ишлари бўйича суд амалиёти тўғрисида» қарори, 12-банд.

32. Безорилик жинояти аксарият ҳолларда мастлик ҳолатида ёки гиёҳвандлик воситалари, психотроп ёхуд кишининг ақл идрокига таъсир қилувчи бошқа моддалар таъсири остида содир қилинишини инобатга олган ҳолда, судлар, алкоголизмга, гиёҳвандликка ёки заҳарвандликка (такси-комонияга) йўлиққан шахсларга нисбатан, бу ҳақда ишда тегишли тиббий хулоса мавжуд бўлганда, тиббий йўсиндаги мажбурлов чораларни қўллаш масаласини ҳукмда муҳокама қилишлари лозим[1].

278-модда. Қонунга хилоф равишда қиморхоналар ташкил этиш ёки уларни сақлаш

Қимор ва тавакқалчиликка асосланган бошқа ўйинларни қонунга хилоф равишда ташкил этиш ёки ўтказиш, шу жумладан ана шундай ўйинлар учун қиморхоналар ташкил этиш ёки уларни сақлаш —

етти йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўша ҳаракатлар:

а) такроран ёки хавфли рецидивист томонидан содир этилган бўлса;

б) уюшган гуруҳ томонидан ёки унинг манфаатларини кўзлаб, —

етти йилдан ўн йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Вояга етмаган шахсни қимор ва тавакқалчиликка асосланган бошқа ўйинларга жалб қилиш, шундай ҳаракатлар учун маъмурий жазо қўлланилганидан кейин содир этилган бўлса, —

энг кам ойлик иш ҳақининг йигирма беш бараваридан эллик бараваригача миқдорда жарима ёки икки йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёхуд тўрт ойгача қамоқ билан жазоланади.

Қимор ва тавакқалчиликка асосланган бошқа ўйинларни ташкил этиш ёки ўтказиш учун телекоммуникация тармоқларида, шу жумладан Интернет жаҳон ахборот тармоғи провайдерлари томонидан хизматлар кўрсатиш, тегишли дастурий таъминотдан нусха кўпайтириш, уни

[1] Қаранг: Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2002 йил 14 июндаги «Безорилик ишлари бўйича суд амалиёти тўғрисида» қарори, 15-банд.

кўпайтириш, тарқатиш, шундай ҳаракатлар учун маъмурий жазо қўлланилганидан кейин содир этилган бўлса, —

энг кам ойлик иш ҳақининг эллик бараваридан етмиш беш бараваригача миқдорда жарима ёки уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёхуд олти ойгача қамоқ билан жазоланади.

1. Жиноят **объекти** жамоат тартиби, жамоат хавфсизлиги ҳисобланади.

1. Шарҳланаётган жиноятнинг **объектив томони** қонунга хилоф равишда Қимор ва таваккалчиликка асосланган бошқа ўйинларни ташкил этиш ёки ўтказиш, шу жумладан ана шундай ўйинлар учун қиморхоналар ташкил этиш ёки уларни сақлашда ифодаланади.

Қиморхона деганда, пул ёки бошқа қимматликлар, мулкий ёки бошқа манфаатларга асосланган ҳар қандай ўйин ўтказишга мўлжалланган хона тушунилади.

Қиморхонанинг зарурий белгиси номаълум шахслар гуруҳи томонидан иштирок этиш, шунингдек, қиморхонанинг доимий ишлаб туриши ҳисобланади.

2. **Қиморхона ташкил этиш** деганда, қиморхона очиш ва уни ишлатишга йўналтирилган ҳар қандай ташкилий ҳаракатларни тушуниш керак. Бундай ҳаракатлар хона излаш, уни махсус жиҳозлаш (мебель, ўйин мосламалари билан), мижозларни излаш, унда хизмат кўрсатадиган шахсларни қидириш ва бошқалардан иборат бўлиши мумкин.

4. **Қиморхонани сақлаш** деганда, қиморхона ишлаб туришини таъминлашни, уни доимий иш билан таъминлашни (таъмирлаш, қўриқчилар билан таъминлаш ва ҳоказоларни) тушуниш лозим.

5. Жиноят қиморхона ташкил этиш ёки уни тайинлашга қаратилган ҳаракатлар содир этилган пайтдан бошлаб **тугалланган** ҳисобланади.

6. Шарҳланаётган жиноятнинг **субъектив томони** айбнинг қасд шакли билан тавсифланади.

Жиноят содир этиш мотиви ва мақсади жиноятни квалификация қилишга таъсир кўрсатмайди.

7. Жиноятнинг **субъекти** фақат ўн олти ёшга тўлган, қиморхона ташкил этган ва уни таъминловчи шахслар бўлиши мумкин.

Қиморхона мижозлари жиноят субъекти бўла олмайди.

8. **ЖК 278-моддасининг 2-қисмида ўша ҳаракатлар:**

а) такроран ёки хавфли рецидивист томонидан содир этилган бўлса;

б) уюшган гуруҳ томонидан ёки унинг манфаатларини кўзлаб

9. **ЖК 278-моддасининг 3-қисми:**

Вояга етмаган шахсни қимор ва тараккалчиликка асосланган бошқа ўйинларга жалб қилиш, шундай ҳаракатлар учун маъмурий жазо қўлланилганидан кейин содир этилган бўлса.

10. **ЖК 278-моддасининг 4-қисми:**

Қимор ва тараккалчиликка асосланган бошқа ўйинларни ташкил этиш ёки ўтказиш учун телекоммуникация тармоқларида, шу жумладан Интернет жаҳон ахборот тармоғи провайдерлари томонидан хизматлар кўрсатиш, тегишли дастурий таъминотдан нусха кўпайтириш, уни кўпайтириш, тарқатиш, шундай ҳаракатлар учун маъмурий жазо қўлланилганидан кейин содир этилган бўлса жавобгарликни келтириб чиқаради.

XX[1] БОБ. АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ СОҲАСИДАГИ ЖИНОЯТЛАР

Илмий-техника тараққиётининг ривожланиши, хўжалик ва бошқарув фаолияти кенг миқёсда компьютерлаштирилиши компьютер ахборотининг мавжудлиги ва амал қилиши, шунингдек, ЭҲМдан фойдаланиш соҳасида турли суиистеъмоллар вужудга келиши билан бирга юз бердики, бу жисмоний ва юридик шахслар, жамият ва давлатнинг маълумотларни автоматлаштирилган усулда қайта ишлаш борасидаги қонуний ҳуқуқлари ва манфаатларининг бузилишига олиб келди. Айни ҳол ахборот технологиялари соҳасида юз бераётган жараёнларни жиноят-ҳуқуқий тартибга солишни талаб қилди. Бунинг натижаси ўлароқ ЖК га компьютер жиноятлари учун жавобгарликни белгиловчи бутунлай янги боб киритилди[1].

278[1]-модда. Ахборотлаштириш қоидаларини бузиш

Ахборотлаштириш қоидаларини бузиш, яъни белгиланган ҳимоя чораларини кўрмаган ҳолда ахборот тизимлари, маълумотлар базалари ва банкларини, ахборотга ишлов бериш ҳамда уни узатиш тизимларини яратиш, жорий этиш ва улардан фойдаланиш ҳамда ахборот тизимларидан рухсат билан фойдаланиш фуқароларнинг ҳуқуқларига ёки қонун билан қўриқланадиган манфаатларига ёхуд давлат ёки жамоат манфаатларига кўп миқдорда зарар ёхуд жиддий зиён етказилишига сабаб бўлса, —

энг кам ойлик иш ҳақининг эллик бараваригача миқдорда жарима ёки бир йилгача ахлоқ тузатиш ишлари билан жазоланади.

---

[1] *Қаранг*: Ўзбекистон Республикасининг “Ахборотлаштириш ва маълумотлар узатиш соҳасида қонунга хилоф ҳаракатлар содир этганлик учун жавобгарлик кучайтирилганлиги муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида” 2007 йил 25 декабрдаги ЎРҚ-137-сон Қонуни, 1-модда 2-банди // Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг Ахборотномаси, 2007 йил, 12-сон, 607-модда.

Ўша ҳаракатлар жуда кўп миқдорда зарар етказган ҳолда содир этилган бўлса, —

энг кам ойлик иш ҳақининг эллик бараваридан юз бараваригача миқдорда жарима ёки бир йилдан икки йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёхуд олти ойгача қамоқ билан жазоланади.

1. **Ахборотлаштириш** – юридик ва жисмоний шахсларнинг ахборотга бўлган эҳтиёжларини қондириш учун ахборот ресурслари, ахборот технологиялари ҳамда ахборот тизимларидан фойдаланган ҳолда шароит яратишнинг ташкилий, ижтимоий-иқтисодий ва илмий-техникавий жараёни[1].

2. Ахборотлаштириш қоидаларини бузиш жиноятининг **бевосита объекти** компьютер хавфсизлигини (компьютер ахборотининг дахлсиз-лигини), шунингдек, маълумотларни қайта ишлаш автоматлаштирилган тизимларидан фойдаланиш тартибини таъминлашга доир ижтимоий муносабатлардир. **Қўшимча бевосита объект** сифатида бу ерда фуқароларнинг шахсий ёки мулкий манфаатларини ёхуд давлат ёки жамоат манфаатларини қўриқлаш билан боғлиқ ижтимоий муносабатлар амал қилади.

3. **Компьютер ахбороти** – бу ЭҲМ, ЭҲМ системаси ёки уларнинг тармоғида мавжуд бўлган ва ЭҲМ ёрдамида қайта ишланиши мумкин бўлган у ёки бу фактлар, шахслар, воқеалар, жараёнлар ҳақидаги ахборот.

4. «Ахборотлаштириш тўғрисида»ги Қонунда мазкур атама билан бир хил мазмунда бўлган бошқа тушунча – «**ахборот ресурси**» тушунчаси қўлланилади. У ахборот тизими таркибидаги электрон шаклдаги ахборот, маълумотлар банки, маълумотлар базасини англатади[2].

5. **Ахборот (маълумотлар) хавфсизлиги** деганда, қуйидагилар тушу-нилади:

---

[1] *Қаранг:* Ўзбекистон Республикасининг “Ахборотлаштириш тўғрисида” 2003 йил 11 декабрдаги 560-II-сон Қонуни, 3-модда 1-қисми // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2004 йил, 6-сон, 67-модда.

[2] Ўша ерда, 3-модда 3-қисми.

«1. Ахборот (маълумотлар)нинг ахборот эгасига зиён етказувчи тасодифий ёки қасддан содир этилган таъсирларга (таҳдидларга) қаршилик кўрсатиш интеграл хоссаси. Ахборот (маълумотлар) хавфсизлиги махфийлик, яхлитлик ва очиқлик даражаси билан тавсифланади.

2. Ахборот (маълумотлар)нинг ахборот (маълумотлар) чиқиб кетиши, сохталаштирилиши, нусха кўчирилиши, модификациялаштирилиши, ошкор этилиши, бузилиши, тўсилишига олиб келувчи рухсатсиз тасодифий ёки қасддан содир этиладиган ҳаракатлардан ҳимояланганлиги»[1].

Компьютер ахбороти ўз идентификация атрибутларига эга бўлган алоҳида файл, дастур ёки маълумотлар базасида жамланади ва ЭҲМда, ундан алоҳида машина манбаларда, компьютер тизимлари ёки тармоқлар қурилмаларининг хотираларида сақланиши мумкин.

Машинадаги ахборот жисмлари – ахборотни электрон-ҳисоблаш техникаси воситаларида акс эттириш, сақлаш ва ўқиш имконини берувчи физик хоссаларга (шу жумладан физик майдонларга) эга бўлган нарсалар ва қурилмалар (ё ЭҲМ таркибий қисми, ё унинг периферия қурилмаси элементи ҳисобланган магнит дисклар, магнит тасмаси, жамғарувчи юмшоқ магнит диск (дискета), компакт-диск ва бошқ.).

ЭҲМ (электрон-ҳисоблаш машинаси) – бу «символли ва образли ахборот устида дастур ва (ёки) фойдаланувчи буюрган операцияларни (ахборотни қайта ишлаш ва қурилмаларни бошқариш борасидаги ҳаракатлар кетма-кетлигини) бажариш, шу жумладан уни киритиш-чиқариш, йўқ қилиш, нусха кўчириш, модификациялаштириш, ЭҲМ тармоғида ахборотни узатиш ва бошқа ахборот жараёнларини амалга ошириш имконини берувчи электрон қурилмалар мажмуи»[2].

ЭҲМ қаторига интеграциялаштирилган тизимлар (ноанъанавий мазмундаги компьютерлар – уяли телефон аппаратлари, пейжерлар, электрон

[1] *Қаранг*: Тармоқ стандарти. “Алоқа ва ахборотлаштириш соҳасида ахборот хавфсизлиги. Атамалар ва уларнингтаърифлари”. TSt 45.010:2002. – Т.: Ўзбекистон алоқа ва ахборотлаштириш агентлиги. – 2-б.

[2] *Крылов В.В.* Информационные компьютерные преступления. – М.: ИНФРА*М-НОРМА, 1997. – 32-б.

назорат-касса машиналари, электрон банкоматлар ва пластик ҳисоб-китоб карточкалари билан ишловчи терминаллар)ни ҳам киритиш лозим.

Жумладан, уяли телефон тармоғи компьютер тармоғи сифатида қаралиши мумкин бўлиб, унинг таркибий қисмлари сифатида уяли телефон аппаратлари, базавий станциялар, коммутатор ва контролер амал қилади. Бунда микропроцессорли қурилма ҳисобланган уяли телефон аппарати симсиз тармоқнинг узоқдаги иш жойи сифатида, марказий контролер эса, файл ва коммуникацион сервер сифатида амал қилади. Бундай тармоқнинг иш тизими компьютер техникасига ва марказий компьютер (контролер, коммутатор) ҳамда периферия қурилмалари (уяли телефон аппаратлари) ўртасида юзага келадиган ахборот алмашинувига асосланади.

Пейжинг тизими ҳам айнан шундай тармоқ сифатида қаралиши мумкин, фарқи шундаки, пейжер узоқдаги терминал ҳисобланади[1]. Шу сабабли уяли алоқа ва пейжинг тармоқларидаги ахборотга ЖК «Ахборот технологиялари соҳасидаги жиноятлар» деб номланган XX[1] боби моддалари татбиқ этилади.

ЭҲМ тизими (ҳисоблаш тизими, ахборот-ҳисоблаш тизими, компьютер тизими) – «периферия қурилмалари ва дастурий таъминотнинг предмет ёки функционал белгига кўра ҳосил бўладиган, ахборотни қабул қилиш, сақлаш, қайта ишлаш ва бериш жараёнларини автоматлаштириш учун мўлжалланган ва конкрет амалий (тор ихтисослаштирилган) вазифаларни ёки вазифалар спектрини мазкур тизим учун умумий бўлган ахборот ресурсларида ечиш мақсадида юксак даражада самарадорликка эришишга ёки ҳисоблаш техникаси воситаларининг ишончлилик даражаси, қуввати ва тез ишлаш қобилиятини оширишга қаратилган ЭҲМ ёки ўзаро боғланган ва ўзаро таъсирга киришувчи процессорлар мажмуи» [2].

---

[1] Преступления в сфере компьютерной информации: квалификация и доказывание: Учебное пособие / Под ред. Ю.В.Гаврилина. – М.: ЮИ МВД РФ, 2003. – 31-32-б.

[2] *Мазуров В.А.* Компьютерные преступления: классификация и способы противодействия: Учебно-практическое пособие. – М.: «Палеотип», «Логос», 2002. – 59-60-б.

ЭҲМ тармоғи (ҳисоблаш тармоғи, ахборот-ҳисоблаш тармоғи, компьютер тармоғи) қуйидагиларни англатади:

«1. Маълумотларни узатиш тармоқлари мажмуи, у билан боғланган ЭҲМ ва бу боғланишни амалга ошириш учун зарур бўлган дастурий таъминот ва (ёки) техника воситаларининг ахборотни тақсимланган усулда қайта ишлашни ташкил этиш учун мўлжалланган.

2. Телекоммуникация ва маълумотларни узатиш воситалари ва (ёки) тизимларининг фойдаланувчиларга ўз ресурсларига узоқда туриб киришни ва бу ресурслардан коллектив фойдаланишни таъминловчи ўзаро боғланган ҳудудий тақсимланган маълумотларни қайта ишлаш тизимлари мажмуи» [1].

Ахборотлаштириш қоидаларини бузишнинг **предмети** ахборот тизимлари, маълумотлар базалари ва банклари, ахборотга ишлов бериш ҳамда уни узатиш тизимлари, белгиланган ҳимоя чораларини кўрмаган ҳолда ахборот тизимларидан рухсат билан фойдаланиш эса, алоҳида файл, дастур, маълумотлар базасида жамланган, интеллектуал мулк объекти сифатида қонун билан қўриқланадиган компьютер ахбороти.

Ахборот тизими – ахборотни тўплаш, сақлаш, излаш, унга ишлов бериш ҳамда ундан фойдаланиш имконини берадиган, ташкилий жиҳатдан тартибга солинган жами ахборот ресурслари, ахборот технологиялари ва алоқа воситалари[2].

Маълумотлар базаси – «объектив шаклда ифодаланган ҳамда электрон ҳисоблаш машиналари (ЭҲМ) ёрдамида топиш ва ишлов бериш мумкин бўладиган тарзда бир тизимга солинган маълумотлар (масалан: мақолалар, ҳисоб-китоблар) мажмуи» [3]. Масалан, аҳоли учун маълумотлар

[1] *Қаранг:* Ўзбекистон давлат стандарти. «Ахборот технологиялари. Атамалар ва уларнинг таърифлари». O’z DSt 1047:2003. – 19-б.

[2] *Қаранг:* Ўзбекистон Республикасининг “Ахборотлаштириш тўғрисида” 2003 йил 11 декабрдаги 560-II-сон Қонуни, 3-модда 6-қисми.

[3] *Қаранг:* Ўзбекистон Республикасининг “Электрон ҳисоблаш машиналари учун яратилган дастурлар ва маълумотлар базаларининг ҳуқуқий ҳимояси тўғрисида” 1994 йил 6 майдаги 1060-XII-сон Қонуни, 1-модда 1-қисми // Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг Ахборотномаси, 1994 йил, 5-сон, 136-модда; Ўзбекистон Республикасининг қонун ҳужжатлари тўплами, 2002 йил, 1ғ-сон, 71-модда, 19-сон, 144-модда.

базалари, қонун ҳужжатлари ва норматив ҳужжатларнинг маълумотлар базалари, архивлар, музейлар, ўқув юртларининг маълумотлар базалари ва ҳ.к.

Маълумотлар банки – маълумотлар марказлаштирилган тартибда сақланадиган ва улардан коллектив тарзда фойдаланиладиган автоматлаштирилган ахборот тизими. Маълумотлар банки таркибига бир ёки бир неча маълумотлар базалари, маълумотлар базалари маълумотномаси, маълумотлар базаларини бошқариш тизими, шунингдек, сўровлар ва амалий дастурлар кутубхоналари киради[1]. Мисол тариқасида вазирликлар, идоралар, илмий-тадқиқот муассасалари, кутубхоналарнинг маълумотлар банкларини келтириш мумкин.

Ахборотга ишлов бериш ҳамда уни узатиш тизими – компьютер ахборотига ишлов бериш ҳамда уни узатишни таъминловчи бир ёки бир неча компьютерлар, периферия қурилмаси ва дастурий воситалардан таркиб топган тизим.

Ахборотлаштириш қоидаларини бузиш **объектив томондан** белгиланган ҳимоя чораларини кўрмаган ҳолда ахборот тизимлари, маълумотлар базалари ва банкларини, ахборотга ишлов бериш ҳамда уни узатиш тизимларини яратиш, жорий этиш ва улардан фойдаланиш ҳамда ахборот тизимларидан рухсат билан фойдаланиш натижасида фуқароларнинг ҳуқуқларига ёки қонун билан қўриқланадиган манфаатларига ёхуд давлат ёки жамоат манфаатларига кўп миқдорда зарар ёхуд жиддий зиён етказилишида акс этади.

Ахборот тизимлари, маълумотлар базалари ва банкларини, ахборотга ишлов бериш ҳамда уни узатиш тизимларини **яратиш** ахборот тизимлари, маълумотлар базалари ва банклари, ахборотга ишлов бериш ҳамда уни узатиш тизимлари яратувчи назарда тутган мақсадда фаолият кўрсатиши учун дастурий таъминотни ёзиш, аппарат воситаларини танлаш ва ўрнатишни англатади.

[1] *Қаранг:* Ўзбекистон давлат стандарти. «Ахборот технологиялари. Атамалар ва уларнинг таърифлари». O’z DSt 1047:2003. – 2-б.

Кўриб чиқилаётган модда мазмунида **жорий этиш** ахборот тизимлари, маълумотлар базалари ва банклари, ахборотга ишлов бериш ҳамда уни узатиш тизимларидан уларнинг функционал вазифасига кўра амалда фойдаланилишига эришишни англатади.

Ахборот тизимлари, маълумотлар базалари ва банклари, ахборотга ишлов бериш ҳамда уни узатиш тизимларидан **фойдаланиш** деганда, улардан амалда фойдаланиш жараёни тушунилиши лозим.

Ахборот тизимларидан фойдаланиш деганда, шахс ЭҲМ қурилмалари билан ўзаро алоқага киришиши тушунилади. Бундай ўзаро алоқага киришиш аксарият ҳолларда компьютер ахборотига кириш мақсадида амалга оширилади. Бунинг натижасида шахс бу ахборотни ўз ихтиёрига кўра тасарруф этиш (фойдаланиш, ўзгартириш, тўсиб қўйиш, нусха кўчириш, йўқ қилиш ва ш.к.) имкониятини қўлга киритади. Айни вақтда ахборот тизимларидан (ЭҲМдан) рухсат билан фойдаланишни компьютер ахборотидан рухсат билан фойдаланишдан фарқлаш лозим. Ахборот тизимидан фойдаланишга рухсати бўлган шахснинг унда сақланаётган муайян компьютер ахборотини олишга рухсати бўлмаслиги мумкин.

(Компьютер ахборотидан рухсат билан фойдаланиш ҳақида батафсилроқ 278^2-модда шарҳига қаранг.)

ЭҲМ ёки машинанинг ахборот ташувчи предмет ёки ускуналарни эгаллаш, шунингдек, компьютер ахбороти билан машина манбаларига турли нурланишлар, механик таъсирлар, электромагнит тўлқинлар ва бошқа шунга ўхшаш усуллар ёрдамида сиртдан таъсир кўрсатиш йўли билан манипуляция қилиш ахборот тизимларидан рухсат билан фойдаланиш, худди шунингдек компьютер ахборотидан рухсат билан фойдаланиш сифатида эътироф этилиши мумкин эмас.

Ахборот тизимларидан рухсат билан фойдаланиш – ахборот тизими мулкдори ёки қонуний эгаси томонидан рухсат этилган (маъқулланган) шахснинг ЭҲМ қурилмалари билан ўзаро алоқаси.

6.Ўз навбатида ахборот тизимларидан рухсатсиз фойдаланиш фойдаланувчи бундай ҳаракатларни бажариш ҳуқуқига эга эмаслигини англатадики, бу фойдаланишнинг қонунга хилофлигидан далолат беради.

Жумладан, ахборот тизимларидан фойдаланиш учун рухсат (фойдаланиш ҳуқуқи)га қуйидаги шахслар эга:

– маълумотлар базаларидан фойдаланиш ёки уларга ишлов бериш режимида бевосита ишлайдиган, компьютер тизими ёки тармоғи қурилмалари билан ўзаро алоқаси ваколатли шахс томонидан тартибга солинган ахборотдан фойдаланувчилар (ахборот тизимларидан рухсат билан фойдаланиш фойдаланувчи ўзи ишлашни мўлжаллаётган ахборот майдони доирасида албатта рўйхатдан ўтишини назарда тутади);

– ўз фаолият турига кўра компьютер қурилмаларига техник хизмат кўрсатиш билан мунтазам равишда шуҚулланадиган шахслар (қурилмаларни созловчилар, маълумотларни киритиш операторлари, тармоқ маъмурлари, дастурчилар, системачи-муҳандислар, периферия қурилмаси ва алоқа воситалари мутахассислари ва ш.к.).

Кўрсатилган шахслар фақат ўз ваколатлари ёки вазифалари доирасидан четга чиққан ва фойдаланиш ўзларига рухсат этилмаган ЭҲМ қурилмалари билан ўзаро алоқага киришиш имкониятини қўлга киритгандагина уларнинг ҳаракатлари ахборот тизимларидан рухсатсиз (Ғайриқонуний, қонунга хилоф) фойдаланиш деб топилади.

Қоровуллар, фаррошлар, электриклар, курьерлар ва ЭҲМ билан бевосита алоқага киришмайдиган, лекин у ўрнатилган хонага киришга рухсат этилган бошқа шахслар ЭҲМ, ЭҲМ тизими ва тармоғидан фойдаланиш ҳуқуқига эга бўлмайди.

Ахборот тизимларидан ва компьютер ахборотидан рухсат билан фойдаланиш уни муҳофаза этиш чораларига қатъий риоя этган ҳолда амалга оширилади.

Ўзбекистон Республикаси «Ахборотлаштириш тўғрисида»ги Қонунининг 20-моддасига биноан: «Ахборот ресурслари ва ахборот тизимлари,

агар улар билан ғайриқонуний муносабатда бўлиш натижасида ахборот ресурсларининг ёки ахборот тизимларининг мулкдорларига, эгаларига ёхуд бошқа юридик ҳамда жисмоний шахсларга зарар етказилиши мумкин бўлса, муҳофаза қилиниши керак.

Давлат органлари, юридик ва жисмоний шахслар давлат сирлари ҳамда махфий сирлар тўғрисидаги ахборотни ўз ичига олган ахборот ресурслари ва ахборот тизимларининг муҳофаза қилинишини таъминлашлари шарт.

Ахборот ресурслари ва ахборот тизимлари муҳофаза қилинишини ташкил этиш тартиби уларнинг мулкдорлари, эгалари томонидан мустақил белгиланади.

Давлат сирлари ҳамда махфий сирлар тўғрисидаги ахборотни ўз ичига олган ахборот ресурслари ва ахборот тизимларининг муҳофаза қилинишини ташкил этиш тартиби Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси томонидан белгиланади»[1].

Ахборотни (маълумотларни) ҳимоя қилиш ахборот (маълумотлар) мулкдорининг манфаатларига зарар етказилишининг олдини олиш ёки қийинлаштиришга қаратилган ҳуқуқий, ташкилий ва техник (дастурий-аппарат) тадбирлар мажмуидан иборат[2].

Ҳар қандай турдаги ахборотни муҳофаза этишнинг энг умумий белгилари:

– ахборотни муҳофаза қилишни ахборот мулкдори ёки у ваколат берган шахслар ташкил этади ва ўтказади;

– ахборотни муҳофаза қилиш орқали унинг мулкдори (эгаси) ўзининг ахборотга эгалик қилиш ва уни тасарруф этишга бўлган ҳуқуқларини муҳофаза қилади, уни қонунга хилоф қўлга киритилишига ва ундан ўз манфаатларига зид равишда фойдаланилишига йўл қўймасликка ҳаракат қилади;

---

[1] *Қаранг:* Ўзбекистон Республикасининг “Ахборотлаштириш тўғрисида” 2003 йил 11 декабрдаги 560-II-сон Қонуни, 20-модда.

[2] *Қаранг:* Тармоқ стандарти. “Алоқа ва ахборотлаштириш соҳасида ахборот хавфсизлиги. Атамалар ва уларнинг таърифлари”. TSt 45.010:2002. – 3-б.

– ахборотни муҳофаза қилиш муҳофаза қилинаётган ахборотдан рухсат билан фойдаланиш имкониятини чеклаш бўйича унинг тарқатилишини чекловчи ва махфийлаштирилган ахборот ва унинг манбаларидан қонунга хилоф (рухсатсиз) фойдаланишни истисно этувчи ёки сезиларли даражада қийинлаштирувчи тадбирлар мажмуини ўтказиш йўли билан амалга оширилади.

Ахборот хавфсизлигини таъминлаш воситалари мажмуи (ахборотни муҳофаза қилиш воситалари) қуйидагиларни ўз ичига олади: ахборотни муҳофаза қилишнинг аппарат, дастурий, техник (аппарат-дастурий), қонун йўли билан, ташкилий, физик воситаларини; ахборотдан рухсатсиз фойдаланилишидан муҳофаза қилиш воситаларини ва ҳ.к. Ахборотни муҳофаза қилиш усуллари ҳам ҳар хил бўлиши мумкин: криптографик усул, тўсиш, ниқоблаш, тартибга солиш, мажбурлаш, кўп даражали муҳофаза, рухсатсиз киришдан муҳофаза қилиш, шифрлаш, имитомуҳофаза, рухсат билан фойдаланишни бошқариш ва ҳ.к.

Ахборотни (маълумотларни) ҳимоя қилиш тизими – «ахборот (маълумотлар)ни тасодифий ёки қасддан бузиш, бузиб кўрсатиш ёки фойдаланишдан муҳофаза қилишни таъминловчи аппарат, дастурий ва криптографик воситалар ҳамда тадбирлар мажмуи»[1].

Ахборот тизимлари, маълумотлар базалари ва банкларини, ахборотга ишлов бериш ҳамда уни узатиш тизимларини яратиш, жорий этиш ва улардан фойдаланиш ҳамда ахборот тизимларидан рухсат билан фойдаланиш чоғида **белгиланган ҳимоя чораларини кўрмаслик** фойдаланувчи компьютер ахбороти, ЭҲМ, ЭҲМ тизими ёки тармоғининг муҳофазаси (хавфсизлиги)ни таъминловчи муайян қоидаларга риоя этмаслиги ёки уларни тўғридан-тўғри четлаб ўтишидан иборат. Жумладан, бу ходим сертификат-ланмаган дастурий воситалардан фойдаланиши; фойдаланилаётган ахборот машина манбаларида зарар келтирадиган дастурлар бор-йўқлигини

[1] Тармоқ стандарти. “Алоқа ва ахборотлаштириш соҳасида ахборот хавфсизлиги. Атамалар ва уларнинг таърифлари”. TSt 45.010:2002. – 21-б.

текшириш вазифаларини бажармагани; ахборот тизимидан рухсатсиз фойдаланилишидан муҳофаза этиш тизимини тўсиб қўйиши; ҳисоблаш техникасининг муайян воситаси билан ишлов беришни амалга ошириш техник имконияти мавжуд бўлмаган маълумотларни киритиши; дастурий воситалар билан диалог қоидаларини, техник хизмат кўрсатиш муддатларини бузиши; пароллар ўрнатмаслик ва ҳоказоларда акс этиши мумкин.

6. Бунда ҳар бир муайян ҳолда айнан қандай зарурий муҳофаза чоралари кўрилмагани, ахборот тизимларидан рухсат билан фойдаланиш ҳуқуқига эга бўлган шахс айнан қайси хавфсизлик қоидаларини бузгани, шунингдек, бу қоидабузарликлар билан кўриб чиқилаётган модда биринчи қисмининг диспозициясида баён этилган оқибатлар келиб чиқиши, яъни фуқароларнинг ҳуқуқларига ёки қонун билан қўриқланадиган манфаатларига ёхуд давлат ёки жамоат манфаатларига кўп миқдорда зарар ёхуд жиддий зиён етказилиши ўртасида сабабий боғланиш мавжудлиги аниқланиши лозим. Мазкур жиноий оқибатлар юз берган вақтдан эътиборан ахборотлаштириш қоидаларини бузиш **тугалланган** жиноят деб эътироф этилади.

7. ЖК Махсус қисми саккизинчи бўлими қоидаларига биноан, **кўп миқдордаги зарар** деганда, «энг кам ойлик иш ҳақининг уч юз бараваридан беш юз бараваригача бўлган миқдордаги зарар» тушунилиши лозим. Бундай зарар, хусусан, ЭҲМ воситаларини қимматга таъмирлаш зарурияти вужудга келишида намоён бўлиши мумкин.

Ахборотлаштириш қоидаларининг бузилиши натижасида етказилган зарар миқдорини аниқлашда ахборот ресурсининг қийматигина эмас, балки шахснинг жиноий ҳаракатлари оқибатларини тугатишга тўғридан-тўғри харажатлар ҳам ҳисобга олиниши лозим. Нима бўлганда ҳам зарар тури ва миқдори бундай вазиятларда ахборотлаштириш, иқтисод ва бошқа соҳалардаги махсус билимлар ёрдамида ўтказиладиган комплекс экспертиза воситасида аниқланмоғи даркор.

8. Агар ахборотлаштириш қоидаларини бузиш компьютер техникаси жиддий шикастланишига олиб келган ва шу тариқа унинг мулкдори ёки эгаси

кўп миқдорда зарар кўришига сабаб бўлган бўлса, айбдорнинг ҳаракатлари фақат **ЖК 278[1]-моддаси** билан квалификация қилинади ва ЖК 173-моддаси (Мулкни қасддан нобуд қилиш ёки унга зарар етказиш) билан қўшимча квалификация қилиш талаб этилмайди.

9. Ахборотлаштириш қоидаларининг бузилиши натижасида фуқароларнинг ҳуқуқларига ёки қонун билан қўриқланадиган манфаатларига ёхуд давлат ёки жамоат манфаатларига **жиддий зиён** етказилганлиги ёки етказилмаганлиги ҳар бир муайян ҳолда тергов ва суд органлари томонидан аниқланади. Мазкур тушунча нисбий хусусият касб этади, компьютер ахборотининг муҳимлик даражасига боғлиқ бўлади ва ахборотлаштириш қоидаларининг бузилиши натижасида ахборот тизимининг мулкдори (эгаси)га етказилган зиён ҳажмини аниқлаш олинган барча маълумотлар йиҚиндисини ҳисобга олиб амалга оширилиши лозим. Мазкур вазиятда муҳим ахборотнинг йўқолиши, корхона, ташкилот иши, ишлаб чиқариш фаолияти тўхтаб қолиши ёки издан чиқиши, технологик жараёнларнинг бузилиши, шахсий, шифокорлик, адвокатлик сирига мансуб бўлган махфий маълумотларни ошкор этиш йўли билан шахсга маънавий зиён етказилиши жиддий зиён деб эътироф этилиши мумкин.

10. Шахснинг ахборотлаштириш қоидаларини бузиш билан боғлиқ бўлса-да, лекин қонунда кўрсатилган оқибатларга олиб келмаган ҳаракатлари муайян ҳолатларда тугалланмаган жиноятни ташкил этиши ва ЖК 25-моддасига ҳавола қилган ҳолда квалификация қилиниши мумкин.

11. **ЖК 278[1]-моддаси 1-қисмида** назарда тутилган жиноятнинг **субъектив томони** қуйидагилар билан ифодаланади:

– қасддан, башарти шахс ахборотлаштириш қоидаларини бузаётганини англаган, бунинг натижасида фойдаланувчига кўп миқдорда зарар етказилиши мумкинлиги ёки муқаррарлигига кўзи етган, бу оқибатларнинг юз беришини истаган (**тўғри қасд**) ёки уларнинг юз беришига онгли равишда йўл қўйган (**эгри қасд**) бўлса;

– эҳтиётсизлик орқасидан, башарти шахс ахборотлаштириш қоидаларини бузаётганини англаган, ўз хулқ-атвори қонунда назарда тутилган ижтимоий хавфли оқибатлар келтириб чиқариши мумкинлигига кўзи етган, лекин эҳтиёткорлик чора-тадбирларига онгли равишда риоя этмаган ҳолда бундай оқибатлар келиб чиқмаслигига асоссиз равишда умид қилган (**ўз-ўзига ишониш**) ёки ўз хулқ-атвори қонунда назарда тутилган ижтимоий хавфли оқибатлар келтириб чиқариши мумкинлигига кўзи етмаса-да, лекин кўзи етиши лозим ва мумкин бўлган (**жиноий бепарволик**) бўлса;

– мураккаб айб билан, башарти жиноий қилмиш, яъни ахборотлаштириш қоидаларини бузишга нисбатан қасд, қонунда назарда тутилган кўнгилсиз оқибатларга нисбатан эса, эҳтиётсизлик мавжуд бўлса.

Мотив ва **мақсад** кўриб чиқилаётган жиноятни квалификация қилиш учун аҳамиятга эга эмас.

12. 16 ёшга тўлган ақли расо жисмоний шахс **ЖК 278[1]-моддаси 1-қисмида** назарда тутилган жиноят **субъекти** бўлиши мумкин. Қонун бу шахс компьютер технологиялари соҳасида мутахассис бўлиши ёки муайян фаолият билан шуҚулланишини талаб қилмайди, муҳими унинг ахборот тизимларидан рухсат билан фойдаланаётганлиги талаб этилади.

Агар ахборотлаштириш қоидаларини бузиш жуда кўп миқдорда зарар етказган ҳолда содир этилган бўлса, айбдорнинг ҳаракатлари **ЖК 278[1]-моддаси 2-қисми** билан квалификация қилинади.

ЖК Махсус қисмининг саккизинчи бўлими қоидаларига биноан, **жуда кўп миқдордаги зарар** деганда, «энг кам ойлик иш ҳақининг беш юз баравари ва ундан ортиқ бўлган миқдордаги зарар» тушунилади.

278[2]-модда. Компьютер ахборотидан қонунга хилоф равишда (рухсатсиз) фойдаланиш

Компьютер ахборотидан, яъни ахборот-ҳисоблаш тизимлари, тармоқлари ва уларнинг таркибий қисмларидаги ахборотлардан қонунга

хилоф равишда (рухсатсиз) фойдаланиш, агар ушбу ҳаракат ахборотнинг йўқ қилиб юборилиши, тўсиб қўйилиши, модификациялаштирилиши, ундан нусха кўчирилиши ёхуд унинг қўлга киритилишига, электрон ҳисоблаш машиналари, электрон ҳисоблаш машиналари тизими ёки уларнинг тармоқлари ишининг бузилишига сабаб бўлса, —

энг кам ойлик иш ҳақининг юз бараваригача миқдорда жарима ёки уч йилгача муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш ёхуд бир йилгача ахлоқ тузатиш ишлари билан жазоланади.

Ўша ҳаракат:

а) бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб;

б) такроран ёки хавфли рецидивист томонидан;

в) хизмат мавқеидан фойдаланган ҳолда;

г) уюшган гуруҳ томонидан ёки унинг манфаатларини кўзлаб содир этилган бўлса, —

энг кам ойлик иш ҳақининг юз бараваридан уч юз бараваригача миқдорда жарима ёки бир йилдан икки йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёки бир йилдан уч йилгача озодликни чеклаш ёхуд уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Компьютер ахборотидан қонунга хилоф равишда (рухсатсиз) фойдаланишнинг **бевосита объекти** компьютер ахбороти хавфсизлигини ва ЭҲМ, уларнинг тизимлари ёки тармоғи нормал ишлашини таъминлашга доир муносабатлардир. **Қўшимча объект** сифатида бу ерда фуқароларнинг шахсий ёки мулкий манфаатлари ёхуд давлат ёки жамоат манфаатлари амал қилиши мумкин.

2. **ЖК 278^2-моддаси 1-қисмида** тўғридан-тўғри кўрсатилганидек, жиноятнинг **предмети** компьютер ахбороти, яъни ахборот-ҳисоблаш тизимлари, тармоқлари ва уларнинг таркибий қисмларидаги ахборотлардир.

(«Компьютер ахбороти», «ахборот-ҳисоблаш тизими», «ахборот-ҳисоблаш тармоғи» тушунчаларининг мазмуни ҳақида ЖК 278[1]-моддаси шарҳига қаранг.)

3. **Ахборот-ҳисоблаш тизимлари, тармоқлари ва уларнинг таркибий қисмларидаги ахборотлар** – бу ички ва ташқи жамғаргичлар, компьютер хотираси, периферия қурилмалари хотирасидаги ахборот ҳамда алоқа каналлари орқали ўтувчи ахборотлардир.

4. **ЖК 278[2]-моддасида** назарда тутилган жиноятнинг **объектив томони** ахборотнинг йўқ қилиб юборилиши, тўсиб қўйилиши, модификациялаштирилиши, ундан нусха кўчирилиши ёхуд унинг қўлга киритилишига, электрон ҳисоблаш машиналари, электрон ҳисоблаш машиналари тизими ёки уларнинг тармоқлари ишининг бузилишига сабаб бўлган компьютер ахборотидан қонунга хилоф равишда (рухсатсиз) фойдаланиш билан тавсифланади.

5. **Компьютер ахборотидан фойдаланиш** деганда, унга киришнинг ҳар қандай шакли, тармоқдаги, тизимдаги ёки машина манбаларидаги маълумотлар билан шахснинг танишиши тушунилади.

Компьютер ахборотидан қонуний (рухсат билан) фойдаланиш ахборот тизими мулкдори ёки қонуний эгаси томонидан рухсат этилган (маъқулланган) фойдаланувчининг машина манбаи, ЭҲМ, ЭҲМ тизими ёки тармоғидаги ахборот билан танишишидир.

6. Кўриб чиқилаётган жиноят-ҳуқуқий нормага биноан айбдор шахсни жавобгарликка тортиш учун зарурий асослардан бири унинг ҳаракатлари қонунга хилоф эканлиги аниқланганлигидир.

Компьютер ахборотидан қонунга хилоф равишда (рухсатсиз) фойдаланиш деб, машина манбаларидаги ёки ЭҲМдаги маълумотлар билан шахснинг тегишли ҳуқуқсиз, яъни ахборот мулкдори (эгаси)нинг рухсатисиз ёки бундай рухсат мавжуд бўлганда, тизимда белгиланган рухсатни тартибга солиш қоидаларини бузиб танишиши эътироф этилиши лозим.

Бошқача айтганда, қуйидаги ҳолатларда ахборотдан фойдаланиш қонунга хилоф (рухсатсиз) деб қаралади, агар шахс:

– муайян ахборотдан фойдаланиш ҳуқуқига эга бўлмаса;

– бундай ҳуқуққа эга бўлса-да, лекин ундан белгиланган тартибга зид равишда фойдаланса.

Компьютер ахбороти мулкдори (эгаси) фойдаланувчининг ахборот олиш тартибини белгилаши (жойи, вақтини, мансабдор шахслар, зарур тартиб-таомиллар ва ҳоказоларни кўрсатиши) ҳамда фойдаланувчилар ахборот олиши учун шароитларни таъминлаши шарт.

Фойдаланишнинг фарқлаб қўйилиши қоидалари «рухсат субъектларининг рухсат объектларидан фойдаланиш ҳуқуқларини тартибга солувчи қоидалар мажмуи»дир[1].

«Бирон-бир ахборотдан рухсат билан фойдаланишни назорат қилишнинг ҳар қандай механизми, бу ерда гап жараёнлар таъсири устидан назорат ҳақида борадими ёки жисмоний шахсларнинг ҳаракатлари устидан назорат ҳақида борадими, бундан қатъи назар, бир қанча вазифаларни ечишни назарда тутади:

– кўриб чиқилаётган тизим, ахборот ёки ресурслардан фойдаланиш ҳуқуқига ким эга;

– мазкур шахс ресурснинг айнан қайси элементларига мурожаат этиши мумкин;

– мазкур шахс ўзи фойдаланиши мумкин бўлган объектга нисбатан қандай ҳаракатларни бажариши мумкин;

– шахс зарурий амалларни бажариши қай тарзда рухсат этилади;

– қандай ҳолатларда фойдаланишга рухсат берилиши мумкин»[2].

7. Ўзбекистон Республикаси «Ахборотлаштириш тўғрисида»ги Қонунининг 11-моддасига биноан: «Ахборот ресурслари улардан эркин фойдаланиш тоифалари бўйича ҳамма эркин фойдаланиши мумкин бўлган

[1] Тармоқ стандарти. “Алоқа ва ахборотлаштириш соҳасида ахборот хавфсизлиги. Атамалар ва уларнинг таърифлари”. TSt 45.010:2002. – 23-б.

[2] *Мазуров В.А.* Кўрсатилган асар. – 64-б.

ахборот ресурсларига ва эркин фойдаланилиши чеклаб қўйилган ахборот ресурсларига бўлинади.

Чекланмаган доирадаги фойдаланувчилар учун мўлжалланган ахборот ресурслари ҳамма эркин фойдаланиши мумкин бўлган ахборот ресурсларидир.

Давлат сирлари тўғрисидаги ахборотни ва махфий ахборотни ёки эркин фойдаланилиши ахборот ресурсларининг мулкдорлари томонидан чеклаб қўйилган ахборотни ўз ичига олган ахборот ресурслари **эркин фойдаланилиши чеклаб қўйилган ахборот ресурсларига** киради».

Ахборот ресурсларидан ахборот олиш тартибини ахборот ресурсларининг мулкдори ёки эгаси қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этган ҳолда аниқлайди (Қонуннинг 12-моддаси 5-қисми). Бунда эркин фойдаланилиши чеклаб қўйилган ахборот ресурслари учун ахборотни йиҚиш, сақлаш, қайта ишлаш, тарқатиш ва ундан фойдаланишнинг махсус тартиби белгиланади.

Юридик ва жисмоний шахслар қонуний асосларда ахборот ресурсларидан ўзлари олган ахборотдан ахборот манбаини албатта ҳавола этган ҳолда ҳосила ахборот яратиш учун фойдаланишлари мумкин (Қонуннинг 12-моддаси 4-қисми).

8. Компьютер ахборотидан қонунга хилоф равишда (рухсатсиз) фойдаланиш доим айбдор томонидан фаол ҳаракатлар билан содир этилади. Бу жиноят ҳаракатсизлик йўли билан содир этилиши мумкин эмас. Бунда компьютер ахборотидан қонунга хилоф равишда (рухсатсиз) фойдаланиш усуллари ҳар хил бўлиши мумкин (бировнинг паролидан фойдаланиш, техника воситаларининг физик адресларини ўзгартириш, ўзини қонуний фойдаланувчи қилиб кўрсатиш, системани муҳофаза қилишнинг заиф бўғинларини топиш ва унга «бузиб» кириш, бировнинг ахборот тизимига «кодни тусмоллаб аниқлаш» йўли билан кириш, дастурий ва ахборот таъминотини модификациялаштириш ва ҳ.к.), лекин улар қилмишни квалификация қилишга таъсир кўрсатмайди.

9. Мазкур жиноятни содир этиш воситаси сифатида компьютер техникаси, яъни ҳар хил турдаги ЭҲМ, аппарат воситалари, периферия қурилмалари, шунингдек, ҳисоблаш техникасини ахборот тармоқларига бирлаштиришда фойдаланиладиган алоқа линиялари амал қилади[1].

10. Шуни қайд этиш лозимки, компьютер ахборотидан қонунга хилоф равишда (рухсатсиз) фойдаланиш натижасида шахс, аввало, бу ахборот билан танишиш имкониятини қўлга киритади. Бундай танишиш, одатда, уни амалда чақириш ёки кўздан кечириш йўли билан амалга оширилади. Бунда машина манбада сақланаётган компьютер ахборотини қонунга хилоф равишда чақириш ёки кўздан кечириш ўз-ўзидан кўриб чиқилаётган жиноят таркибини ташкил этмайди, лекин ўзга қасддан жиноятни, масалан, жосуслик (ЖК 160-моддаси), товламачилик (ЖК 165-моддаси)ни содир этишга тайёргарлик кўриш ёки суиқасд қилиш сифатида квалификация қилиниши мумкин. Бундай ҳолларда қилмишни **ЖК 278^2-моддаси** бўйича қўшимча квалификация қилиш талаб этилмайди.

11. **ЖК 278^2-моддасида** назарда тутилган жиноятнинг иккинчи муқаррар белгиси – ахборотнинг йўқ қилиб юборилиши, тўсиб қўйилиши, модификациялаштирилиши, ундан нусха кўчирилиши ёхуд унинг қўлга киритилиши, электрон ҳисоблаш машиналари, электрон ҳисоблаш машиналари тизими ёки уларнинг тармоқлари ишининг бузилиши тарзидаги ижтимоий хавфли оқибатлар. Кўрсатилган оқибатларнинг ҳеч бўлмаса биттаси юз берган пайтдан эътиборан кўриб чиқилаётган жиноят **тугалланган** деб эътироф этилади. Бунда **ЖК 278^2-моддаси 1-қисми** диспозициясида санаб ўтилган оқибатларнинг юз бериши ва компьютер ахборотидан қонунга хилоф равишда (рухсатсиз) фойдаланишни амалга ошириш ўртасида тўғридан-тўғри сабабий боғланиш аниқланиши шарт.

12. Ахборотнинг **йўқ қилиб юборилиши** деганда, ахборотнинг машина манбаларидан тўлиқ ёки қисман чиқариб (ўчириб) ташланиши тушу-

[1] *Қаранг:* Уголовное право России. Общая и Особенная части. Учебник для высших учебных заведений / Под общ. ред. д.ю.н., проф. И.Г.Кадникова. – М.: «Книжный мир», 2007. – 662-б.

нилади. Бунда мазкур ахборот ўзининг асосий сифат белгилари йўқолиши натижасида бутунлай йўқ бўлиб кетади, у тикланиши ва вазифасига кўра қўлланилиши мумкин бўлмайди. Бунда қилмиш кўриб чиқилаётган норма билан квалификация қилиниши учун жабрланувчида айбдор йўқ қилиб юборган ахборотнинг нусхаси борлиги ёки йўқлиги аҳамиятга эга эмас. Ахборотни бошқа ЭҲМ ёки машина манбасига рухсатсиз ўтказиш ҳам, агар бу ҳаракатлар натижасида ахборот ресурси мулкдорнинг ёки ўзга қонуний фойдаланувчининг ихтиёридан чиққан бўлса, юқорида баён этилган тарзда квалификация қилиниши лозим.

13. Ахборотнинг **тўсиб қўйилиши** мазкур ахборот сақланиб қолгани ҳолда мулкдор (ахборот эгаси) ёки қонуний фойдаланувчи ундан бевосита вазифасига кўра вақтинчалик ёки доимий равишда фойдалана олмаслиги (компьютер ахбороти билан бирон-бир амални бажара олмаслиги)дир. **Ахборот (маълумотлар) узатишнинг тўсиб қўйилиши** тушунчаси ҳам мавжуд бўлиб, у ахборот хавфсизлиги соҳасидаги қоидабузарликлардан бири ҳисобланади ва ахборотни узатишнинг тўхтатилишида ёки шундай бир вақтга кечиктирилишида акс этадики, бу муддат мобайнида мазкур ахборот фойдаланувчи учун ўз қимматини йўқотади[1].

14. Ахборотнинг **модификациялаштирилиши** техника воситалари билан ишлов бериш чоғида унинг дастлабки мазмуни ёки манбалардаги ҳажми рухсатсиз ўзгартирилишида акс этади (маълумотлар базасининг адаптацияси билан боғлиқ ўзгаришлар бундан мустасно). Масалан, маълумотлар базаси файлларидаги ёзувларнинг ўчириб ташланиши ёки уларга ёзувларнинг қўшилиши, компьютер ахборотининг бир тилдан бошқа тилга ўгирилиши, маълумотлар базасининг қайта ташкил этилиши ва ҳ.к.

(Ахборотни модификациялаштириш ҳақида батафсилроқ ЖК 278[4]-моддаси шарҳига қаранг.)

---

[1] *Қаранг:* Тармоқ стандарти. “Алоқа ва ахборотлаштириш соҳасида ахборот хавфсизлиги. Атамалар ва уларнинг таърифлари”. TSt 45.010:2002. – 12-б.

Кўриб чиқилаётган модда мазмунида **нусха кўчириш** тегишли ахборотни ёки унинг бир қисмини бир моддий жисмдан бошқа моддий жисмга асл нусхасига шикаст етказмасдан ва ундан кейинчалик бевосита вазифасига кўра фойдаланиш имкониятини сақлаган ҳолда ўтказишни англатади.

Ахборотнинг **қўлга киритилиши** – кенг тарқатиш учун мўлжал-ланмаган ахборотни қасддан рухсатсиз эгаллаб олиш бўлиб, у техника воситалари ёрдамида бевосита компьютер тизимидан ёки ундан ташқарида, бундай ахборот акс эттирилган электромагнит нурланишларни олиш ҳисобига амалга оширилади[1].

Замонавий техника воситалари ахборотни компьютер тизимига бевосита уланмасдан олиш имконини беради: уни қўлга киритиш марказий процессор, дисплей, коммуникация каналлари, принтер ва ҳоказоларнинг нурланиши ҳисобига амалга оширилади. Буларнинг барчасини қўлга киритилаётган объектдан анча узоқда туриб амалга ошириш мумкин. Қўлга киритиш усуллари ҳар хил бўлиши мумкин: бевосита (фаол) қўлга киритиш; тезда қўлга киритиш; символларни кўлга киритиш; хабарларни қўлга киритиш; электромагнит (пассив) қўлга киритиш; аудио қўлга киритиш (ахборотни виброакустик каналлар орқали олиш); видео қўлга киритиш ва ҳ.к. Ахборотни қўлга киритиш ё тизимнинг ташқи коммуникация каналлари орқали тўғридан-тўғри, ё периферия қурилмалари линияларига бевосита уланиш йўли билан амалга оширилади. Бунда бевосита «эшитиб туриш» объектлари кабелли ва симли тизимлар, ер устидаги микротўлқинли тизимлар, йўлдош алоқа тизимлари, шунингдек, ҳукумат алоқаси махсус тизимлари ҳисобланади.

Электрон ҳисоблаш машиналари, электрон ҳисоблаш машиналари тизими ёки уларнинг тармоқлари ишининг бузилиши ЭҲМ ёки унинг қурилмалари билан ностандарт вазият юзага келишидан иборат бўлиб, бунда уларнинг нормал фаолият кўрсатишига вақтинчалик ёки турғун халақитлар

[1] *Қаранг:* Преступления в сфере компьютерной информации: квалификация и доказывание: Учебное пособие / Под ред. Ю.В.Гаврилина. – М.: ЮИ МВД РФ, 2003. – 8-б.

(ишнинг секинлашуви ёки ишдан чиқариш) яратилади, лекин ЭҲМ, ЭҲМ тизими ёки уларнинг тармоқларининг моддий яхлитлигига дахл этилмайди. Масалан, ахборот қурилмасининг ишидаги носозликлар, ахборотни беришни рад этиш, бузиб кўрсатилган ахборотни бериш ва ҳ.к. Агар зикр этилган носозликлар билан бир қаторда компьютер қурилмасининг моддий буюм сифатидаги яхлитлигининг бузилиши ҳам юз берган бўлса, қилмиш жиноятлар мажмуи бўйича ЖК 173-моддаси (Мулкни қасддан нобуд қилиш ёки унга зарар етказиш) билан квалификация қилинади.

15. **ЖК 278^2-моддаси 1-қисми** диспозициясида кўрсатилган оқибатларнинг ўзига хос хусусияти шу билан белгиланадики, шахс компьютер ахборотидан қонунга хилоф равишда (рухсатсиз) фойдаланишга доир айни бир ҳаракатларни содир этиши баъзан турли жиноий натижаларга олиб келади. Одатда, бу компьютер ахборотининг муҳофаза қилинишига, ҳисоблаш тизимининг ишончлилик даражасига, ҳисоблаш тизимининг бошқа тизимлар билан алоқасига ва бошқа шунга ўхшаш омилларга боғлиқ бўлади. Занжир реакция юз бериши, яъни бир жиноий натижа бошқа жиноий натижа келиб чиқишига сабаб бўлиши ҳам мумкин.

Шуни ҳисобга олиш лозимки, компьютер ахборотидан қонунга хилоф равишда (рухсатсиз) фойдаланиш бошқа жиноятни қасддан содир этиш усули сифатида амал қилган, ЭҲМдан эса, жиноий ниятни амалга ошириш қуроли сифатида фойдаланилган бўлса, қилмиш ЖК тегишли моддаси бўйича квалификация қилиниши лозим. Масалан, кўриб чиқилган оқибатлар компьютер ахборотидан қонунга хилоф равишда (рухсатсиз) фойдаланишдан кейин амалга оширилган мазкур ахборотга ўзгача усулда қасддан таъсир кўрсатиш натижасида юз берган бўлса, қилмиш қонунда кўрсатилган белгилар мавжуд бўлган тақдирда ЖК 278^4-моддаси (Компьютер ахборотини модификациялаштириш) ёки ЖК 278^5-моддаси (Компьютер саботажи) бўйича квалификация қилиниши лозим.

16. **ЖК 278^2-моддасида** назарда тутилган жиноят субъектив томондан **қасддан**, яъни **тўғри** ёки **эгри** қасд билан содир этилади. Айбдор компьютер

ахборотидан бу ахборот мулкдори (эгаси)нинг рухсатисиз ёки рухсат билан фойдаланишнинг белгиланган тартибини бузиб фойдаланаётганини англайди, ўз ҳаракатлари натижасида қонунда белгиланган ижтимоий хавфли оқибатлар юз беришига кўзи етади ва уларнинг юз беришини истайди ёки уларнинг юз беришига онгли равишда йўл қўяди. **Эҳтиётсизлик** айни ҳолда шахс компьютер тизимида сақланаётган ахборотдан фойдаланишнинг қонунийлигига берган баҳосида, шунингдек, унинг мазкур ҳаракатлар натижасида юз берган ижтимоий хавфли оқибатларга бўлган муносабатида намоён бўлиши мумкин.

Ижтимоий хавфли қилмиш содир этиш ниятисиз компьютер ахборотидан рухсатсиз фойдаланиш жиноят таркибини ташкил этмайди. Масалан, бевосита фойдаланувчининг хатоси туфайли ахборотдан беихтиёр фойдаланиш ва ш.к.

Компьютер ахборотидан қонунга хилоф равишда (рухсатсиз) фойдаланишнинг **мотивлари** ва **мақсадлари** кўриб чиқилаётган жиноят таркибининг муқаррар белгилари ҳисобланмайди ва, бинобарин, жиноятни квалификация қилишга таъсир кўрсатмайди, лекин айбдорга одилона жазо тайинлаш чоғида ҳисобга олиниши мумкин.

17. 16 ёшга тўлган ҳар қандай ақли расо жисмоний шахс ЖК 278^2-моддасида назарда тутилган жиноятнинг **субъекти** бўлиши мумкин. Бу бутунлай бегона шахс бўлиши ҳам, муайян тоифадаги ахборот билан ишлаш ҳуқуқига эга бўлмаган қонуний фойдаланувчининг ўзи бўлиши ҳам мумкин.

18. **ЖК 2782-моддаси 2-қисмида** компьютер ахборотидан қонунга хилоф равишда (рухсатсиз) фойдаланиш учун жавобгарликни оғирлаштирувчи ҳолатлар назарда тутилган. Бундай ҳолатлар қуйидагилардан иборат:

а) бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб;

б) такроран ёки хавфли рецидивист томонидан;

в) хизмат мавқеидан фойдаланган ҳолда;

г) уюшган гуруҳ томонидан ёки унинг манфаатларини кўзлаб содир этилган компьютер ахборотидан қонунга хилоф равишда (рухсатсиз) фойдаланиш.

19. Жиноят **ЖК 278[2]-моддаси 2-қисми «а» банди** бўйича квалификация қилиниши учун жиноят содир этган шахслар уни биргаликда содир этиш ҳақида олдиндан келишган бўлишлари лозим. Мисол учун, жиноий гуруҳнинг бир иштирокчиси муҳофаза тизимини бузиб кириши ва шу тариқа компьютер ахборотидан фойдаланиш учун бевосита имконият яратиши, гуруҳнинг бошқа иштирокчиси эса бу ахборот билан қонунда кўрсатилган ижтимоий хавфли оқибатлар юз беришига сабаб бўлган тегишли манипуляцияларни бажариши мумкин.

20. **ЖК 278[2]-моддаси 2-қисми «в» банди** мазмунидаги **хизмат мавқеидан фойдаланиш** деганда, меҳнат ёки фуқаролик-ҳуқуқий шартномасига биноан бажарувчи ишига кўра компьютер ахборотидан фойдаланиш ҳуқуқига эга бўлган шахснинг компьютер ахборотидан қонунга хилоф равишда (рухсатсиз) фойдаланишини ёки ўз хизмат мавқеига кўра бундай фойдаланиш ҳуқуқига эга бўлган бошқа шахсларга таъсир ўтказишини тушуниш лозим.

Шахс ўз хизмат мавқеидан фойдаланар экан, хизмат бўйича ўзига берилган ҳуқуқлар ва бурчлардан амалда фойдаланади, лекин бу ҳуқуқлар ва бурчларни амалга ошириш тартибини бузади, яъни ўзининг хизмат ваколатлари доирасидан четга чиқади ва ўз ҳуқуқлари ва бурчлари татбиқ этилмайдиган ёки фойдаланиш учун ўзида рухсат бўлмаган компьютер ахборотини тасарруф этиш имкониятини қўлга киритади.

(ЭҲМ, ЭҲМ тизими ёки уларнинг тармоқларидан фойдаланиш ҳуқуқига эга бўлган шахслар ҳақида батафсилроқ ЖК 278[1]-моддаси шарҳига қаранг.)

21. Компьютер тизимидан фойдаланувчи ташкилотларнинг ходимлари ҳам, назорат қилувчи ташкилотларнинг ходимлари ҳам **ЖК 2782-моддаси 2-қисми «в» бандида** назарда тутилган жиноят субъекти бўлиши мумкин. Агар

жиноят субъекти мансабдор шахс бўлса, ишнинг ҳолатларини ҳисобга олиб қилмиш жиноятлар жами тариқасида ЖК 278[2]-моддаси ва 205-моддаси (Ҳокимият ёки мансаб ваколатини суиистеъмол қилиш) ёки 206-моддаси (Ҳокимият ёки мансаб ваколати доирасидан четга чиқиш) билан квалификация қилиниши мумкин.

Такроран ёки хавфли рецидивист томонидан, шунингдек, **уюшган гуруҳ томонидан ёки унинг манфаатларини кўзлаб** содир этилган компьютер ахборотидан қонунга хилоф равишда (рухсатсиз) фойдаланиш жиноятини квалификация қилишнинг ўзига хос хусусиятлари биз юқорида бошқа жиноят таркибларининг таҳлилида кўриб чиққан жавобгарликни оғирлаштирувчи ҳолатлар билан бир хилдир.

278[3]-модда. Компьютер тизимидан қонунга хилоф равишда (рухсатсиз) фойдаланиш учун махсус воситаларни ўтказиш мақсадини кўзлаб тайёрлаш ёхуд ўтказиш ва тарқатиш

Ҳимояланган компьютер тизимидан қонунга хилоф равишда (рухсатсиз) фойдаланиш учун махсус дастурий ёки аппарат воситаларини ўтказиш мақсадини кўзлаб тайёрлаш ёхуд ўтказиш ва тарқатиш —

энг кам ойлик иш ҳақининг икки юз бараваригача миқдорда жарима ёки бир йилгача ахлоқ тузатиш ишлари билан жазоланади.

Ўша ҳаракатлар:

а) бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб;

б) такроран ёки хавфли рецидивист томонидан;

в) хизмат мавқеидан фойдаланган ҳолда;

г) уюшган гуруҳ томонидан ёки унинг манфаатларини кўзлаб содир этилган бўлса, —

энг кам ойлик иш ҳақининг икки юз бараваридан уч юз бараваригача миқдорда жарима ёки бир йилдан уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари билан жазоланади.

1. Мазкур жиноятнинг **бевосита объекти** компьютер ахборотининг хавфсизлигини ва ЭҲМ, ЭҲМ тизими ёки уларнинг тармоқлари нормал ишлашини таъминлашга доир ижтимоий муносабатлардир. **Қўшимча объект** сифатида бу ерда фуқароларнинг шахсий ёки мулкий манфаатлари ёхуд давлат ёки жамоат манфаатлари амал қилиши мумкин.

Жиноятнинг **предмети** – ҳимояланган компьютер тизимидан қонунга хилоф равишда (рухсатсиз) фойдаланиш учун махсус дастурий ёки аппарат воситалари.

Дастурий ва аппарат воситалари компьютер техникаси воситаларига киради.

2. **Дастурий восита** – бу «ахборотга ишлов бериш тизимининг фаолият кўрсатишига тааллуқли бўлган дастурлар, таомиллар, қоидалардан, шунингдек, агар назарда тутилган бўлса, уларга йўлдош ҳужжатлар ва маълумотлардан таркиб топган объект» [1].

Дастурий воситаларга қуйидагилар киради:

– дастурий таъминот – бошқарувчи ва ишлов берувчи дастурларнинг қуйидагилардан иборат мажмуи: система дастурлари (операцион системалар, техник хизматлар кўрсатиш дастурлари), амалий дастурлар (муайян типдаги вазифаларни ечиш учун мўлжалланган дастурлар, масалан матн муҳаррирлари, антивирус дастурлари, маълумотлар базаларини бошқариш тизимлари ва ш.к.), шунингдек, инструментал дастурлар (дастурлаштириш тиллари – Turbo C, Microsoft Basic ва ҳоказолар ҳамда трансляторлар – алгоритмик ва символик тиллардан машина кодларига ўз-ўзидан ўгиришни таъминловчи дастурлар мажмуи)дан;

– ахборот мулкдори, эгаси, ахборотдан фойдаланувчининг маши-надаги ахбороти.

[1] *Қаранг:* Ўзбекистон давлат стандарти. «Ахборот технологиялари. Атамалар ва уларнинг таърифлари». O’z TSt 1047: 2003. – 15-б.

Дастурий воситалар ўзлари қандай жисмга ёзилганлигидан қатъи назар интеллектуал маҳсулот ҳисобланади.

Ҳимояланган компьютер тизимидан қонунга хилоф равишда (рухсатсиз) фойдаланиш учун махсус дастурий воситалар, асосан, ахборотдан рухсатсиз фойдаланиш, нусха кўчириш, уни ўғирлаш ёки модификациялаштиришдан муҳофаза қилувчи тизимни бузиб кириш учун мўлжалланган дастурлардан иборат.

Аппарат воситалари – маълумотларга ишлов бериш учун қўлланиладиган техника воситалари. Уларга маълумотларга автоматлаштирилган усулда ишлов бериш учун мўлжалланган барча механик, электр ва электрон ускуналар (шахсий компьютер, периферия қурилмаси ва машина ахборотининг моддий манбалари) киради.

ЖК 278^3-моддаси мазмунидаги **махсус аппарат воситалари** деганда, ахборотдан рухсатсиз фойдаланиш, нусха кўчириш, уни ўғирлаш ёки модификациялаштиришдан муҳофаза қилувчи тизимни бузиб кириш учун мўлжалланган механик, электромеханик, электрон, оптик, лазер, радио, радиотехник, радиолокацион ва бошқа қурилмалар, тизимлар ва иншоотлар тушунилади.

(«қонунга хилоф равишда (рухсатсиз) фойдаланиш» тушунчаси ҳақида ЖК 278^2-моддаси шарҳига қаранг. «Компьютер тизими» тушунчасининг мазмуни ЖК 278^1-моддаси таҳлилида ёритилган.)

Ҳимояланган компьютер тизими – бу муомалада бўлиш тартибини мулкдори (эгаси) ўрнатган ахборотдан қонунга хилоф равишда (рухсатсиз) фойдаланилишига қарши туришга қодир бўлган компьютер тизими.

Компьютер тизимини ҳимоялаш, аввало, ундаги ахборотни муҳофаза қилиш мақсадида амалга оширилади.

(Ахборотни муҳофаза қилиш ҳақида батафсилроқ ЖК 278^1-моддаси шарҳига қаранг.)

3. **ЖК 278^3-моддасида** назарда тутилган жиноятнинг **объектив томони** ҳимояланган компьютер тизимидан қонунга хилоф равишда (рухсатсиз)

фойдаланиш учун махсус дастурий ёки аппарат воситаларини ўтказиш мақсадини кўзлаб тайёрлаш ёхуд ўтказиш ва тарқатишда акс этади.

Ҳимояланган компьютер тизимидан қонунга хилоф равишда (рухсатсиз) фойдаланиш учун махсус воситаларни **тайёрлаш** шахс томонидан бу воситаларни яратишга қаратилган ҳар қандай ҳаракатларнинг амалга оширилишини англатади. Хусусан, махсус дастурий воситаларни тайёрлаш ҳимояланган компьютер тизимидан қонунга хилоф равишда фойдаланиш учун мўлжалланган компьютер дастурларини яратишда ифодаланади. Махсус аппарат воситаларини тайёрлаш эса, компьютер тизимидан қонунга хилоф равишда фойдаланиш учун имконият яратадиган турли техник тизимлар, асбоблар, қурилмаларни яратишдан иборат.

Шуни қайд этиш лозимки, компьютер номенклатурасидан келиб чиқиб, «тайёрлаш» атамасини фақат аппарат воситаларига нисбатан қўллаш ўринли бўлади, дастурий воситаларга нисбатан «яратиш» атамаси ишлатилса, мақсадга мувофиқдир.

Ҳимояланган компьютер тизимидан қонунга хилоф равишда (рухсатсиз) фойдаланиш учун махсус дастурий ёки аппарат воситаларини тайёрлаш (яратиш) кўриб чиқилаётган жиноят таркибини фақат айбдор **уларни ўтказиш мақсадини** кўзлаган ҳоллардагина ташкил этади.

Қонуннинг мазкур қоидаси ҳам аниқлик киритишни талаб этади. «ўтказиш» атамасини дастурий воситаларга нисбатан қўллаш мумкин эмас, уларни фақат тарқатиш мумкин.

4. Шу туфайли ҳам **ЖК 278^3-моддаси** мазмунидаги **ўтказиш** деганда, махсус аппарат воситаларини номуайян доирадаги шахслар фойдасига (жумладан, сотиш, ҳадя қилиш, ижарага бериш, қарзга бериш йўли билан) бегоналаштиришнинг ҳар қандай шакли тушунилиши лозим.

Айни ҳолда **тарқатиш** деганда, номуайян доирадаги шахслар кўриб чиқилаётган норманинг диспозициясида тавсифланган махсус дастурий воситалардан фойдаланиш имкониятини қўлга киритиши учун шароит яратиш тушунилиши лозим. Дастурий воситаларни тарқатиш усуллари ҳар

хил (электрон почта орқали бировга ўтказиш, компьютер тармоғи воситасида алоқа линияси орқали бировга ўтказиш ва ш.к.) бўлиши мумкин ва қилмишни квалификация қилишга таъсир кўрсатмайди.

5. Кўриб чиқилаётган моддада қўлланилган атамалар хусусида билдирилган фикр-мулоҳазаларни ҳисобга олиб, **ЖК 278^3-моддаси 1-қисмининг** диспозицияси қуйидаги таҳрирда баён этилса, ўринли бўлар эди: «*Ҳимояланган компьютер тизимидан қонунга хилоф равишда (рухсатсиз) фойдаланиш учун махсус дастурий ёки аппарат воситаларини тарқатиш ёки ўтказиш мақсадини кўзлаб яратиш ёки тайёрлаш, шунингдек, тарқатиш ёки ўтказиш*». Шунга мос равишда модданинг номи ҳам ўзгартирилиши лозим.

6. Кўриб чиқилаётган жиноят қонунда кўрсатилган, вазифасига кўра фойдаланиш учун тайёр бўлган махсус воситаларнинг ҳеч бўлмаса битта нусхаси тайёрланган (яратилган) пайтдан ёки бундай воситалардан ҳеч бўлмаса биттаси ўтказилган ёки тарқатилган пайтдан эътиборан **тугалланган** ҳисобланади.

7. **ЖК 278^3-моддасида** назарда тутилган жиноят **объектив томондан** фақат **тўғри қасд** билан содир этилиши мумкин. Айбдор ўзи махсус воситаларни компьютер тизимидан қонунга хилоф равишда (рухсатсиз) фойдаланиш учун уларни ўтказиш мақсадини кўзлаб тайёрлаётганини англайди ёки мазкур воситаларни ўтказаётгани ёки тарқатаётганини англайди ва шундай қилишни истайди. Ҳимояланган компьютер тизимидан қонунга хилоф равишда (рухсатсиз) фойдаланиш учун махсус дастурий ёки аппарат воситалари тайёрланганда махсус **мақсад** – кўрсатилган дастурий ёки аппарат воситаларини ўтказиш ҳам аниқланиши лозим.

8. 16 ёшга тўлган ҳар қандай ақли расо жисмоний шахс мазкур жиноят **субъекти** бўлиши мумкин.

9. **ЖК 278^3-моддаси 2-қисмида:**

а) бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб;

б) такроран ёки хавфли рецидивист томонидан;

в) хизмат мавқеидан фойдаланган ҳолда;

г) уюшган гуруҳ томонидан ёки унинг манфаатларини кўзлаб содир этилган ҳимояланган компьютер тизимидан қонунга хилоф равишда (рухсатсиз) фойдаланиш учун махсус дастурий ёки аппарат воситаларини ўтказиш мақсадини кўзлаб тайёрлаш ёхуд ўтказиш ва тарқатиш учун жавобгарлик назарда тутилган.

(Мазкур белгиларнинг мазмуни ҳақида ЖК 278^2-моддаси шарҳига қаранг.)

278^4-модда. Компьютер ахборотини модификациялаштириш

Компьютер ахборотини модификациялаштириш, яъни компьютер тизимида сақланаётган ахборотни қонунга хилоф равишда ўзгартириш, унга шикаст етказиш, уни ўчириш, худди шунингдек била туриб унга ёлғон ахборотни киритиш фуқароларнинг ҳуқуқларига ёки қонун билан қўриқланадиган манфаатларига ёхуд давлат ёки жамоат манфаатларига кўп миқдорда зарар ёхуд жиддий зиён етказилишига сабаб бўлса, —

энг кам ойлик иш ҳақининг юз бараваригача миқдорда жарима ёки бир йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёки икки йилгача озодликни чеклаш ёхуд икки йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўша ҳаракатлар:

а) жуда кўп миқдорда зарар етказган ҳолда;

б) бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб;

в) такроран ёки хавфли рецидивист томонидан содир этилган бўлса, —

бир йилдан икки йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёки икки йилдан уч йилгача озодликни чеклаш ёки икки йилдан уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Компьютер ахборотини модификациялаштиришнинг **бевосита объекти** компьютер ахборотининг хавфсизлигини ва ЭҲМ, ЭҲМ тизими ёки уларнинг тармоқлари нормал ишлашини таъминлашга доир ижтимоий муносабатлардир. **Қўшимча бевосита объект** – фуқароларнинг шахсий ёки мулкий ҳуқуқлари ва манфаатларини, шунингдек, давлат ва жамоат манфаатларини амалга оширишни кафолатловчи ижтимоий муносабатлар.

(«Компьютер ахбороти», «ЭҲМ», «ЭҲМ тизими», «ЭҲМ тармоқлари» тушунчаларининг мазмуни ҳақида ЖК 278[1]-моддаси шарҳига қаранг.)

2. Жиноятнинг **объектив томони** фуқароларнинг ҳуқуқларига ёки қонун билан қўриқланадиган манфаатларига ёхуд давлат ёки жамоат манфаатларига кўп миқдорда зарар ёхуд жиддий зиён етказилишига сабаб бўлган компьютер тизимида сақланаётган ахборотни қонунга хилоф равишда ўзгартириш, унга шикаст етказиш, уни ўчириш, худди шунингдек, била туриб унга ёлғон ахборотни киритишдан иборат.

3. Компьютер ахборотини **модификациялаштириш** – мазкур ахборотни қайта ишлаш, яъни компьютер тизимида сақланаётган ахборотга адаптация ҳисобланмаган ҳар қандай ўзгаришларни киритиш.

Кўриб чиқилаётган модда бўйича жиноий жавобгарлик келиб чиқиши учун компьютер ахборотини модификациялаштириш, яъни компьютер тизимида сақланаётган ахборотни ўзгартириш, унга шикаст етказиш, уни ўчириш, худди шунингдек, била туриб унга ёлғон ахборотни киритиш **қонунга хилоф равишда**, яъни шахс томонидан қонунда белгиланган ҳуқуқсиз ёки бу ахборотнинг мулкдори ёки қонуний эгасининг рухсатисиз амалга оширилган бўлиши лозим. Компьютер ахборотини қонуний модификациялаштириш, тегишли равишда, фақат бу ахборотга қонуний эгалик қилувчи шахс томонидан амалга оширилиши мумкин. Жумладан, шахс дастурлар ва маълумотлар базаларини қонуний модификациялаштиришни:

– очиқ-ойдин хатоларни тузатиш;

– дастурлар, маълумотлар базаларига улар фойдаланувчининг техника воситаларида фаолият кўрсатиши учун тузатишлар киритиш;

– бошқа дастурлар билан ўзаро алоқа қилиш қобилиятига эришиш учун дастурни қисман декомпиляция қилиш тарзида амалга ошириши мумкин.

Ҳар қандай ҳолда амалга оширилган модификациялаштиришнинг қонунийлиги тўғрисидаги масала Ўзбекистон Республикасининг 2006 йил 20 июлдаги «Муаллифлик ҳуқуқи ва турдош ҳуқуқлар тўғрисида»ги ¤PJ-42-сон Қонуни[1] қоидаларини ҳисобга олиб ҳал қилиниши лозим.

Ахборотни ўзгартириш деганда, компьютер ахборотининг дастлабки ҳолатига унинг мазмунини ўзгартирмайдиган ҳар хил тузатишларнинг киритилиши (масалан, маълумотлар базасини реструктуризация қилиш ёки қайта ташкил этиш, унинг файлларидаги ёзувларни қўшиш, ЭҲМ ёки маълумотлар базаси учун дастурни бир тилдан бошқа тилга ўгириш) тушунилиши лозим.

Ахборотга **шикаст етказиш** деб, уни техника воситалари билан ишлов бериш чоғида яроқсиз ҳолатга келтирилиши (агар уни тиклаш имконияти мавжуд бўлса) тушунилиши лозим.

Компьютер тизимида сақланаётган ахборотни **ўчириш** амалда уни йўқ қилиб юбориш ҳисобланади ва файлни ёки унинг бир қисмини мантиқий ва моддий жиҳатдан фойдаланиб бўлмайдиган ҳолатга келтирувчи операциядан иборат.

Кўриб чиқилаётган норма мазмунидаги **била туриб ёлғон ахборотни киритиш** компьютер тизимида сақланаётган ахборотга ҳақиқатга мос келмайдиган маълумотларни қўшиб қўйишдан иборат.

Компьютер ахборотини модификациялаштиришнинг кўрсатилган объектив белгиларини синчиклаб таҳлил қилиш бизга кўриб чиқилаётган жиноят-ҳуқуқий норма диспозициясининг қонундаги тузилишида айрим жиддий зиддиятларни аниқлаш имконини берди ва уларга ўқувчи эътиборини қаратмоқчимиз.

[1] Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2006 йил, 28-29-сон, 260-модда.

Биринчидан, компьютер ахборотини модификациялаштириш унга шикаст етказиш (ахборотни яроқсиз ҳолатга келтириш) ва уни ўчириш (ахборотни йўқ қилиб юбориш) билан боғлиқ бўлиши мумкин эмас. Модификациялаштириш ахборотни қайта ишлашни, яъни уни ўзгартириш, бузиб кўрсатиш, сохталаштиришни англатади.

Жумладан, Ўзбекистон Республикасининг «Электрон ҳисоблаш машиналари учун яратилган дастурлар ва маълумотлар базаларининг ҳуқуқий ҳимояси тўғрисида»ги Қонуни 1-моддаси (Асосий тушунчалар) 7-қисмида **ЭҲМ учун яратилган дастур ёки маълумотлар базасини модификациялаш (қайта ишлаш)** тушунчаси белгиланган бўлиб, у кўрсатилган дастурлар ва маълумотлар базаларини адаптация деб ҳисобланмайдиган ва бошланғич матн ўзгаришига олиб келадиган ҳар қандай тарзда ўзгартиришни англатади.

Тармоқ стандартида ахборотни модификациялаштириш «ахборот мазмуни ёки ҳажмини унинг манбаларида техника воситалари билан ишлов бериш чоғида рухсатсиз ўзгартириш» сифатида тавсифланади (2.7-банд)[1]. Шунингдек, стандартда «ахборотни бузиб кўрсатиш» ва «ахборотни сохталаштириш» тушунчаларига ҳам таъриф берилган бўлиб, улар айнан ахборотни рухсатсиз *модификациялаштириш* сифатида талқин қилинади:

«Ахборотни бузиб кўрсатиш – ахборотни унга техника воситалари билан ишлов бериш (узатиш) чоғида сиртдан таъсирлар (шовқинлар), аппаратура ишидаги носозликлар ёки хизмат кўрсатувчи ходимларнинг янглиш ҳаракатлари натижасида тасодифий ёки қасддан рухсатсиз модификациялаштириш» (2.6-банд)[2]».

«Ахборотни сохталаштириш – ахборотни унга техника воситалари билан ишлов бериш чоғида рақиб олдида муайян қулайлик (устунлик)ларга

[1] *Қаранг:* Тармоқ стандарти. “Алоқа ва ахборотлаштириш соҳасида ахборот хавфсизлиги. Атамалар ва уларнинг таърифлари”. TSt 45.010:2002. – 11-б.
[2] Ўша жойда. – 11-б.

эришиш ёки унга зарар етказиш мақсадида қасддан рухсатсиз модификациялаштириш» (2.8-банд)[1].

Иккинчидан, «ахборотга шикаст етказиш» ва «ахборотни ўчириш» каби тушунчалар компьютер соҳасидаги норасмий терминологияга киради, чунки улар стандартлаштирилмаган ва ахборотлаштириш соҳасидаги бошқа норматив ҳужжатларда мавжуд эмас.

«Ахборотни ўчириш» тушунчасига Тармоқ стандартида «ахборотни йўқ қилиб юбориш» тушунчасига берилган таърифда дуч келиш мумкин:

«Ахборотни йўқ қилиб юбориш – ахборотни унинг манбаларида техника воситалари билан ишлов бериш чоғида тасодифий ёки қасддан *ўчириш*» (2.9-банд)[2]. Бу таърифдан кўриниб турганидек, ахборотни ўзгартириш, бузиб кўрсатиш ва уни сохталаштиришдан фарқли ўлароқ, ахборотни йўқ қилиб юбориш (худди шунингдек, уни ўчириш) ахборотни модификациялаштириш ҳисобланмайди.

Худди шу гапни ахборотга шикаст етказиш ҳақида ҳам айтиш мумкин. Мазкур тушунчага расмий таъриф берилмагани боис, уни этимологик мазмунидан келиб чиқиб, хусусан, ахборотни бузиш, уни фойдаланиш учун яроқсиз ҳолатга келтириш сифатида талқин қилишга тўғри келадики, булар ҳам компьютер ахборотини модификациялаштиришнинг маъно ва мазмунига мос келмайди.

Мазкур тушунчалар ўз табиатига кўра кўпроқ компьютер саботажига тааллуқлидир.

Бундан ташқари, қонун чиқарувчининг ўзи ЖК 278^2-моддаси (Компьютер ахборотидан қонунга хилоф равишда (рухсатсиз) фойдаланиш) ва 278^6-моддаси (Зарар келтирувчи дастурларни яратиш, ишлатиш ёки тарқатиш)ни тузишда йўқ қилиб юбориш ва модификациялаштиришни турли жинсли тушунчалар сифатида ишлатган, кўриб чиқилаётган модда диспозициясида эса, «йўқ қилиб юбориш» атамасининг ўрнига у билан айний

[1] Ўша жойда. – 12-б.

[2] *Қаранг:* Тармоқ стандарти. “Алоқа ва ахборотлаштириш соҳасида ахборот хавфсизлиги. Атамалар ва уларнинг таърифлари”. TSt 45.010:2002. – 12-б.

бўлган «ўчириш» атамасини ишлатиб, ахборотни йўқ қилиб юборишга уни модификациялаштиришнинг тур хили сифатида ёндашган. Яъни ЖК 278^4-моддасида ахборотни модификациялаштириш амалда ахборотни йўқ қилиб юбориш (ўчириш)га нисбатан кенгроқ тушунча сифатида намоён бўлади. Бизнингча, бу ёндашув мантиққа зид ва компьютер терминологиясини қўллашда ноизчилликни намойиш этади.

Учинчидан, ЖК 278^4-моддаси 1-қисмидаги «била туриб унга ёлғон ахборотни киритиш» иборасини ҳам ўз ўрнида ишлатилган деб айтиш мушкул. Бу ерда муайян такрорийлик кузатилади: била туриб унга (яъни *ахборотга*) ёлғон *ахборотни* киритиш. Бундан ташқари, компьютер ахборотига ёлғон, яъни ҳақиқатга мос келмайдиган маълумотларни киритиш уни бузиб кўрсатиш ёки сохталаштиришни англатади.

Шуни эътиборга олиб кўриб чиқилаётган модда биринчи қисмининг мазмуни қуйидагича таърифланса, бизнингча, мақсадга мувофиқ бўлар эди: «*Компьютер ахборотини модификациялаштириш, яъни компьютер тизимида сақланаётган ахборотни қонунга хилоф равишда ўзгартириш, бузиб кўрсатиш, худди шунингдек, уни сохталаштириш фуқароларнинг ҳуқуқларига ёки қонун билан қўриқланадиган манфаатларига ёхуд давлат ёки жамоат манфаатларига кўп миқдорда зарар ёхуд жиддий зиён етказилишига сабаб бўлса*».

Бу фикр-мулоҳазалар миллий жиноят қонунчилигимизни янада такомиллаштириш чоғида эътиборга олинади деб умид қиламиз.

4. Компьютер ахборотини қонунга хилоф равишда модификация-лаштириш **ЖК 278^4-моддаси 1-қисмида** кўрсатилган ижтимоий хавфли оқибатлар юз берган, яъни фуқароларнинг ҳуқуқларига ёки қонун билан қўриқланадиган манфаатларига ёхуд давлат ёки жамоат манфаатларига кўп миқдорда зарар ёхуд жиддий зиён етказилган вақтдан эътиборан **тугалланган** жиноят деб эътироф этилади.

5. Мазкур жиноят содир этилиши натижасида фуқароларнинг ҳуқуқларига ёки қонун билан қўриқланадиган манфаатларига ёхуд давлат ёки

жамоат манфаатларига **жиддий зиён** етказилиши муҳим ёки ҳатто ўта ноёб ахборотнинг йўқолишидан; муҳим техника воситалари ишдан чиқишидан (жумладан, авария, ҳалокат ва одамлар ўлимига сабаб бўлиши мумкин бўлган авианавигация техникаси ишдан чиқишидан); компьютер тармоғига бирлаштирилган ЭҲМ ўртасида алоқанинг қайта созлаш ёки узоқ вақт таъмирлашни талаб этувчи узилишидан ва ҳоказолардан иборат бўлиши мумкин.

(Кўрсатилган ижтимоий хавфли оқибатларнинг тавсифи ва уларни квалификация қилиш хусусиятлари ҳақида батафсилроқ ЖК 278^{1}-моддаси шарҳига қаранг.)

6. **ЖК 278^{4}-моддасида** назарда тутилган жиноят **субъектив томондан қасддан** (**тўғри** ёки **эгри** қасд билан), **эҳтиётсизлик орқасида** ёки **мураккаб айбли жиноят** тарзида содир этилиши мумкин.

(Мазкур айб шаклларининг ақл ва идрок омиллари мазмуни ҳақида ЖК 278^{1}-моддаси таҳлилида айтиб ўтилган.)

Қилмишни квалификация қилишда унинг **мотиви** ва **мақсади** иккинчи даражали аҳамият касб этади.

7. **ЖК 278^{4}-моддаси 2-қисмида**:

а) жуда кўп миқдорда зарар етказган ҳолда;

б) бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб;

в) такроран ёки хавфли рецидивист томонидан содир этилган компьютер ахборотини қонунга хилоф равишда модификациялаштириш учун жавобгарлик белгиланган.

(Мазкур жавобгарликни оғирлаштирувчи ҳолатларни квалификация қилиш хусусиятлари ҳақида ЖК 278^{1}-моддаси ва ЖК 278^{2}-моддаси шарҳига қаранг.)

278^{5}-модда. Компьютер саботажи

Ўзганинг компьютер ускунасини ёки хизматда фойдаланиладиган компьютер ускунасини қасддан ишдан чиқариш, худди шунингдек компьютер тизимини бузиш (компьютер саботажи) —

уч йилгача муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиб, энг кам ойлик иш ҳақининг уч юз бараваридан тўрт юз бараваригача миқдорда жарима ёки икки йилгача озодликни чеклаш ёхуд икки йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўша ҳаракатлар:

а) бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб;

б) такроран ёки хавфли рецидивист томонидан содир этилган бўлса, —

икки йилдан уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёки икки йилдан уч йилгача озодликни чеклаш ёхуд икки йилдан уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Мазкур жиноятнинг **бевосита объектини** компьютер ахбороти ёки дастурларнинг, шунингдек, компьютер ускунасининг бутлигини таъминлашга доир ижтимоий муносабатлар ташкил этади. Бу ерда **қўшимча объект** сифатида фуқароларнинг шахсий ёки мулкий манфаатларини ёхуд давлат ва жамоат манфаатларини таъминловчи ижтимоий муносабатлар амал қилиши мумкин.

2. **Компьютер саботажи** деб, компьютер ускунаси ёки компьютер тизимининг ишига улар нормал фаолият кўрсатишига халақит бериш ниятида аралашишни эътироф этиш мумкин.

Ўзганинг компьютер ускунаси ёки хизматда фойдаланиладиган компьютер ускунаси, шунингдек, компьютер тизими жиноят **предмети** ҳисобланади.

Компьютер ускунаси – ахборотни ўзгартириш ва сақлаш учун мўлжалланган ускуна. Бу турдаги ускунага қуйидагилар киради: алоқа тизимлари ва воситалари ускунаси, ўлчаш ва бошқариш воситалари, ҳисоблаш

техникаси воситалари (маълумотларга автоматлаштирилган усулда ишлов бериш учун аналогли ва аналогли-рақамли машиналар, электрон ҳисоблаш, электромеханик ва механик комплекслари ва машиналари, маълумотларни сақлаш, қидириш ва уларга ишлов бериш учун мўлжалланган, турли вазифаларни ечиш билан боғлиқ бўлган қурилмалар) ва ташкилий техника воситалари, ахборотни визуал ва акустик акс эттириш воситалари, ахборотни сақлаш воситалари, театр-саҳна ускунаси ва ҳ.к.

(«Компьютер тизими» тушунчаси ҳақида ЖК 278[1]-моддаси шарҳига қаранг.)

3. Компьютер саботажининг **объектив томони** ўзганинг компьютер ускунасини ёки хизматда фойдаланиладиган компьютер ускунасини ишдан чиқариш, шунингдек, компьютер тизимини бузишдан иборат.

Компьютер ускунасини ишдан чиқариш компьютер тизими, тармоғи, ЭҲМ таркибидаги айрим элементларни уларнинг вазифасига мувофиқ ишлаб туришини жиддий қийинлаштирувчи тарзда яроқсиз ҳолатга келтиришни англатади.

Компьютер тизимини бузиш деганда, тизимнинг барча аппарат (техник) компонентлари ёки уларнинг айримлари йўқ қилиб юборилиши натижасида бу тизим ўз фаолиятини тўхтатиши тушунилиши лозим. Бунда қилмишни ЖК 173-моддаси (Мулкни қасддан нобуд қилиш ёки унга зарар етказиш) билан қўшимча квалификация қилиш талаб этилмайди.

Компьютер саботажини амалга ошириш усули моддий (блокларни йўқ қилиб юбориш, дискеталар, магнит барабанлари, дисклар, тасмалар ва шу кабиларни яроқсиз ҳолга келтириш) ёки аппарат-дастурий (қурилмаларни мазкур ЭҲМ, унинг тизими ёки тармоғига мос келмайдиган бошқа қурилмалар билан алмаштириш; маълумотлар базаси устидан ўйин дастурларини ёзиш; файлларнинг номларини ўзгартириш ва ш.к.) бўлиши мумкин, лекин бу айбдорнинг ҳаракатларига юридик баҳо беришга таъсир кўрсатмайди.

4. Компьютер саботажи шахс кўриб чиқилаётган модда диспозициясида кўрсатилган ҳаракатларни бажарган, яъни ўзганинг компьютер ускунасини ёки хизматда фойдаланиладиган компьютер ускунасини қасддан ишдан чиқарган ёхуд компьютер тизимини бузган вақтдан эътиборан **тугалланган** жиноят деб эътироф этилади.

5. **Субъектив томондан** мазкур жиноят **тўғри қасд** билан содир этилиши мумкин. Айбдор компьютер ускунасини ишдан чиқариш ёхуд компьютер тизимини бузишга қаратилган ҳаракатларни бажараётганини англайди ва буни истайди.

Бизнингча, кўриб чиқилаётган модда биринчи қисмининг диспозицияси ҳам такомиллаштиришни талаб этади. Уни қуйидаги таҳрирда баён этиш ўринли бўлади деб ўйлаймиз: «*Компьютер саботажи, яъни электрон ҳисоблаш машиналари, электрон ҳисоблаш машиналари тизими ёки уларнинг тармоқлари ишини бузиш мақсадида компьютер ахборотини қасддан йўқ қилиб юбориш, унга шикаст етказиш ёки уни тўсиб қўйиш ёхуд ўзганинг компьютер ускунасини ёки хизматда фойдаланиладиган компьютер ускунасини қасддан ишдан чиқариш, худди шунингдек, компьютер тизимини бузиш*».

Жиноий қилмишнинг махсус мақсади – электрон ҳисоблаш машиналари, электрон ҳисоблаш машиналари тизими ёки уларнинг тармоқлари ишини бузишни кўрсатиш, аввало, компьютер саботажининг моҳиятини, унинг қилмишни тўғри квалификация қилиш учун зарур бўлган муқаррар элементларини тўлиқ акс эттириш ва уни турдош жиноят таркиби – мулкни қасддан нобуд қилиш ёки унга зарар етказиш (ЖК 173-моддаси)дан фарқлаш имконини беради.

Масалан, компьютер ускунасини ишдан чиқариш уни шундай бир ҳолатга келтиришни англатадики, бунда мазкур ускунадан унинг ўз функционал вазифасига кўра фойдаланиш мумкин бўлмайди. Бу, юқорида қайд этиб ўтилганидек, моддий буюм сифатидаги компьютер ускунасининг яхлитлигини бузиш йўли билан амалга оширилиши мумкин. Бундай

вазиятларда айнан айбдор Қайриқонуний хулқ-атворининг махсус мақсади қилмишга тўғри юридик баҳо бериш имконини беради.

Компьютер ахборотини йўқ қилиб юбориш, унга шикаст етказиш (худди шунингдек, уни тўсиб қўйиш)га келсак, юқорида қайд этиб ўтганимиздек, мазкур ҳаракатлар қасддан (ва айниқса махсус мақсад билан) содир этилганда айнан компьютер саботажига киритилиши лозим.

(Бу ҳақда батафсилроқ ЖК 278[4]-моддаси шарҳига қаранг.)

6. **ЖК 278[5]-моддаси 2-қисмида**:

а) бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб;

б) такроран ёки хавфли рецидивист томонидан содир этилган компьютер саботажи учун жавобгарлик назарда тутилган.

(Жавобгарликни оғирлаштирувчи мазкур ҳолатларнинг мазмуни ва уларни квалификация қилиш хусусиятлари ҳақида ЖК 278[2]-моддаси шарҳига қаранг.)

278[6]-модда. Зарар келтирувчи дастурларни яратиш, ишлатиш ёки тарқатиш

Компьютер тизимида сақланаётган ёки узатилаётган ахборотни рухсатсиз йўқ қилиб юбориш, тўсиб қўйиш, модификациялаштириш, ундан нусха кўчириш ёки уни қўлга киритиш мақсадини кўзлаб компьютер дастурларини яратиш ёки мавжуд дастурларга ўзгартиришлар киритиш, худди шунингдек махсус вирус дастурларини ишлаб чиқиш, улардан қасддан фойдаланиш ёки уларни қасддан тарқатиш —

энг кам ойлик иш ҳақининг юз бараваридан уч юз бараваригача миқдорда жарима ёки икки йилгача озодликни чеклаш ёхуд икки йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўша ҳаракатлар:

а) жуда кўп миқдорда зарар етказган ҳолда;

б) бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб;

в) такроран ёки хавфли рецидивист томонидан;

г) уюшган гуруҳ томонидан ёки унинг манфаатларини кўзлаб содир этилган бўлса, —

икки йилдан уч йилгача озодликни чеклаш ёхуд икки йилдан уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Ушбу жиноятнинг **бевосита объекти** компьютер ахбороти хавфсизлигини ва ЭҲМ, ЭҲМ тизими ёки уларнинг тармоқлари нормал ишлашини таъминлашга доир ижтимоий муносабатлардир. Бу ерда **қўшимча объект** сифатида фуқароларнинг шахсий ёки мулкий манфаатлари ёхуд давлат ва жамоат манфаатлари ҳам амал қилиши мумкин.

Жиноятнинг **предмети** – зарар келтирувчи компьютер дастурлари, шунингдек, махсус вирус дастурлари, яъни бошқа компьютерларга зарар келтирувчи дастурлар.

Компьютер дастури (ЭҲМ учун дастур) – бу «муайян натижа олиш мақсадида ЭҲМ, ЭҲМ шохобчалари ва бошқа компьютер воситаларининг ишлаши учун мўлжалланган маълумотлар ва кўрсатмалар мажмуи»[1]. Компьютер дастури деб, уни ишлаб чиқиш чоғида олинган тайёргарлик ҳужжатлари ҳамда у билан яратиладиган аудиовизуал тасвирлар ҳам эътироф этилади.

Шуни қайд этиш лозимки, **ЖК 278^6-моддаси** диспозициясида айнан **зарар келтирувчи** компьютер дастури (ЭҲМ дастури) назарда тутилади.

2. **Зарар келтирувчи компьютер дастурлари** – фойдаланувчи рухсат бермаган ҳаракатларни бажаришга ва шу тариқа компьютер тизимида сақланаётган ёки узатилаётган ахборот мулкдори (эгаси)га уни йўқ қилиб юбориш, тўсиб қўйиш, модификациялаштириш, ундан нусха кўчириш ёки уни қўлга киритиш тарзида зиён етказишга, шунингдек, ўзга нохуш

[1] *Қаранг:* Ўзбекистон Республикасининг “Электрон ҳисоблаш машиналари учун яратилган дастурлар ва маълумотлар базаларининг ҳуқуқий ҳимояси тўғрисида” 1994 йил 6 майдаги 1060-XII-сон Қонуни, 1-модда 2-қисми.

оқибатлар (ЭҲМ, ЭҲМ тизими ёки уларнинг тармоқлари ишининг бузилиши)га сабаб бўлишга қодир бўлган, махсус яратилган дастурлар.

Дастурнинг зарарлилигини аниқлаш учун у компьютер тизимларида сақланаётган маълумотлар ёки дастурлар рухсатсиз тўсиб қўйилиши, улардан нусха кўчирилиши, уларнинг модификациялаштирилиши, йўқ қилиб юборилишига олиб келишга қодирлиги ёки қодир эмаслиги, яъни бу дастур ишининг хусусияти ҳақида ахборот мулкдори (эгаси) ёки ўзга ваколатли фойдаланувчини олдиндан хабардор этиш назарда тутилганлиги ёки назарда тутилмаганлиги, шунингдек, дастур ўз функцияларини бажаришига унинг рухсатини олиш назарда тутилганлиги ёки назарда тутилмаганлиги аниқланиши лозим. Агар бу талабларнинг ҳеч бўлмаса биттаси бузилса ҳам дастур Қайриқонуний (зарар келтирувчи) деб топилиши лозим.

Зарар келтирувчи дастурлар тоифасига қуйидагилар киради: вирус дастурлари; электрон калитларнинг дастур-эмуляторлари; паролли муҳофазани бузувчи дастурлар; «мантиқий бомбалар»; «троя оти», «қурт» қабилидаги ва бошқа дастурлар.

Ўз вақтида (2001 йил) компьютер ахборотини қўлга киритиш ва ўзганинг ЭҲМ устидан назорат ўрнатишга мўлжалланган «троя оти» дастури барча зарар келтирувчи дастурлар орасида айниқса кенг тарқалган эди. Мазкур дастур дастурий таъминот муаллифи томонидан назарда тутилмаган кўрсатмалар блокидан иборат бўлиб, улар ўз вазифасини бажариб бўлганидан сўнг ўз-ўзидан йўқ бўлади. Шундан сўнг мазкур дастурий модулларни топиш деярли мумкин эмас. Троя дастурларининг ўзига хос хусусияти шундаки, улар компьютер тизимига чуқур киради, яхшилаб ниқобланади, шу боис уларни аниқлаш ва ўчириб ташлаш жуда қийин.

«Мантиқий бомбалар» ҳам анча кенг тарқалган зарар келтирувчи вируслардир. Улар қасддан дастур кодини ўзгартиришдан иборат бўлиб, бунинг натижасида ЭҲМ дастури ёки тизими олдиндан белгиланган шароитда, масалан, муайян вақтда тўлиқ ёки қисман ишдан чиқади.

«Мантиқий бомбалар»нинг компьютер вирусларидан фарқи шундаки, улар аввал-бошдан дастурнинг бир қисми ҳисобланади ва бошқа дастурларга ўтмайди, компьютер вируслари эса, ҳаракатчан дастурлар бўлиб, ҳатто компьютер тармоқлари бўйлаб тарқалиши ҳам мумкин[1].

Вирус дастури – бошқа дастурларга ўз-ўзидан қўшилишга (яъни уларни «зарарлаш»га) ва улар ишга туширилганда ваколатли фойдаланувчи учун номақбул бўлган турли амалларни бажариш, чунончи: файллар ва каталогларга шикаст етказиш йўли билан улардаги ахборотни йўқ қилиб юбориш, модификациялаштириш, тўсиб қўйиш; компьютер хотирасини кераксиз маълумотлар билан тўлдириш ёки ўчириш, унинг иши секинлашувига олиб келиш ва ҳоказоларга қодир бўлган зарар келтирувчи махсус дастур.

Вирус дастурлар, одатда, улар ўз-ўзидан нусха кўчириши ва ниқобланишини таъминловчи кўрсатмаларни ўз ичига олади. Муайян давр мобайнида вирус ўзини намоён этмаслиги мумкин, лекин кейинчалик компьютер «касалланади» ва сиртдан сабабсиз ишдан чиқади. Аксарият ҳолларда компьютер ишидаги носозликлар ахборот тўлиқ ёки қисман йўқ бўлиб кетиши билан бирга юз беради.

Расмий даражада рўйхатдан ўтказилган, компьютерни бутунлай яроқсиз ҳолатга келтиришга қодир бўлган компьютер вируслари орасида «Покистон вируси», «Рождество арчаси», «Моррис вируси», «I love you», «666» вирусларини қайд этиш мумкин. Ўозирги вақтда ЭҲМ учун вируслар сони бир неча ўн мингтага етади ва уларнинг сони тинимсиз ўсиб бормоқда.

3. **ЖК 278[6]-моддасида** назарда тутилган жиноятнинг **объектив томони** компьютер тизимида сақланаётган ёки узатилаётган ахборотни рухсатсиз йўқ қилиб юбориш, тўсиб қўйиш, модификациялаштириш, ундан нусха кўчириш ёки уни қўлга киритиш мақсадини кўзлаб компьютер дастурларини яратиш ёки мавжуд дастурларга ўзгартиришлар киритиш, худди шунингдек, махсус

[1] *Қаранг:* Преступления в сфере компьютерной информации: квалификация и доказывание: Учебное пособие / Под ред. Ю.В.Гаврилина. – М.: ЮИ МВД РФ, 2003. – 39-б.

вирус дастурларини ишлаб чиқиш, улардан қасддан фойдаланиш ёки уларни қасддан тарқатишда акс этади.

Зарар келтирувчи дастурларни яратиш, худди шунингдек, **махсус вирус дастурларини ишлаб чиқиш** дастурий алгоритмини ёзишни, яъни мантиқий кўрсатмалар кетма-кетлигини ва кейинчалик уни ЭҲМ машина тилига ўтказишни назарда тутади.

Умуман олганда, ҳар қандай компьютер дастурини яратиш алгоритмни ёзиш тилини танлаш, кейинчалик ЭҲМ машина тилига ўтказиш, дастурни ростлаш ва сақлаб қўйишни ўз ичига олувчи изчил фаолиятдир. Зарар келтирувчи дастурларни яратиш вазифаси қўйилганда бу ҳаракатлар жиноят қонунига биноан жазога лойиқ деб топилиши мумкин.

Мавжуд дастурларга ўзгартиришлар киритиш – бу безарар бўлган дастурни унга вирус киритиш орқали (унинг алгоритмини ўзгартириш, унинг айрим қисмларини олиб ташлаш ёки тўлдириш, уларни бошқа қисмлар билан алмаштириш йўли билан) модификациялаштириш бўлиб, бунинг натижасида дастур янги функцияларни орттиради ва компьютер тизимида сақланаётган ёки узатилаётган ахборот рухсатсиз йўқ қилиб юборилиши, тўсиб қўйилиши, модификациялаштирилиши, ундан нусха кўчирилиши ёки у қўлга киритилишига олиб келишга қодир бўлади.

(«Ахборотни йўқ қилиб юбориш», «ахборотнинг тўсиб қўйилиши», «ахборотни модификациялаштириш», «ахборотдан нусха кўчириш» ва «ахборотни қўлга киритиш» тушунчаларининг мазмуни ҳақида ушбу бобда кўриб чиқилган олдинги моддалар шарҳига қаранг.)

Зарар келтирувчи дастур ёки махсус вирус дастуридан фойдаланиш деганда, Ўзбекистон Республикасининг «Электрон ҳисоблаш машиналари учун яратилган дастурлар ва маълумотлар базаларининг ҳуқуқий ҳимояси тўғрисида»ги Қонуни 1-моддасининг қоидаларини ҳисобга олганда, қуйидагилар тушунилиши лозим:

– тегишли дастурни босиб чиқариш, яъни унинг нусхаларини номуайян доирадаги шахсларга бериш (шу жумладан, ЭҲМ хотирасида ёзиб қўйиш ва босма матнни чиқариш йўли билан);

– ундан нусха олиш, яъни дастурнинг бир ёки бир неча нусхаларини ҳар қандай моддий шаклда тайёрлаш, шунингдек, уларни ЭҲМ хотирасида ёзиб қўйиш;

– тарқатиш;

– дастурни хўжалик муомаласига (жумладан, модификациялаштирилган шаклда) киритиш юзасидан бошқа ҳаракатларни амалга ошириш. Бунда босиб чиқарилган тегишли дастур ҳақидаги хабарларни оммавий ахборот воситаларида эълон қилиш зарар келтирувчи ёки махсус вирус дастуридан фойдаланиш деб эътироф этилмайди[1].

Шуни айтиб ўтиш лозимки, айрим ҳолларда зарар келтирувчи дастурлардан рухсат билан фойдаланилади, яъни бунда тегишли зарар келтирувчи дастурнинг қўлланилишини ахборот ресурсининг мулкдори ёки бошқа қонуний эгаси маъқуллайди (янги дастурий таъминотни ишлаб чиқишда, вирусга қарши воситаларни яратиш борасидаги тадқиқот ишларини ўтказишда ва ш.к.).

Зарар келтирувчи ёки махсус вирус дастурини тарқатиш деганда, зарар келтирувчи дастурнинг ҳар қандай моддий шаклда, шу жумладан тармоқлар воситасида ва бошқа усуллар ёрдамида, шунингдек, сотиш, прокатга бериш, ижарага топшириш, қарзга бериб туриш, жумладан ушбу мақсадларнинг исталгани учун импорт қилиш йўли билан олинган нусхаларидан фойдаланишни таъминлаш тушунилади[2]. Кўриб чиқилаётган турдаги дастурларни тарқатиш бевосита улардан жабрланувчининг компьютерида, масалан, дискетадан ёки бошқа манбадан нусха кўчириш йўли билан, шунингдек, билвосита, қонуний фойдаланувчининг алоқа

[1] *Қаранг:* Ўзбекистон Республикасининг “Электрон ҳисоблаш машиналари учун яратилган дастурлар ва маълумотлар базаларининг ҳуқуқий ҳимояси тўғрисида” 1994 йил 6 майдаги 1060-XII-сон Қонуни, 1-модда.

[2] Ўша жойда.

линияси бўйлаб компьютер тармоғи орқали ёки электрон почта орқали узатиш йўли билан амалга оширилиши мумкин.

4. **ЖК 278[6]-моддасида** назарда тутилган жиноят мазкур норманинг диспозициясида белгиланган ҳаракатларнинг исталган бири амалга оширилган пайтдан эътиборан, компьютер тизимида сақланаётган ёки узатилаётган ахборотни рухсатсиз йўқ қилиб юбориш, тўсиб қўйиш, модификациялаштириш, ундан нусха кўчириш ёки уни қўлга киритиш тарзидаги оқибатлар юз берганлиги ёки бермаганлигидан қатъи назар, **тугалланган** деб эътироф этилади. Хусусан, вирус дастурлари бирламчи матнлари мавжудлигининг ўзиёқ кўриб чиқилаётган модда бўйича жавобгарликка тортиш учун асос бўлади.

Шуни қайд этиш лозимки, «зарар келтирувчи дастурларни яратиш ёки мавжуд дастурларга ўзгартиришлар киритишда акс этган қилмиш у амалда ахборотнинг рухсатсиз йўқ қилиб юборилиши, тўсиб қўйилиши, модификациялаштирилиши, ундан нусха кўчирилиши ёки унинг қўлга киритилиши хавфини вужудга келтирган ҳолдагина жиноят ҳисобланади. Акс ҳолда, шахснинг зарар келтирувчи дастурларни яратиш, улардан фойдаланиш ёки уларни тарқатиш борасидаги ҳаракатлари жиноят сифатида қаралиши мумкин эмас. Масалан, монитор экранида штрих ҳосил қилиб, дарҳол ғойиб бўладиган анча зарарсиз дастур-вирусни яратган шахснинг ҳаракатлари жиноий бўлмайди»[1].

Шу сабабли, яратилган, тарқатилган ёки ишлатилган зарар келтирувчи дастур амалда ахборотнинг тўсиб қўйилиши, модификациялаштирилиши, ундан нусха кўчирилиши ёки унинг қўлга киритилишига олиб келиши ва шу тариқа унинг эгасига хавф туғдириши мумкин бўлмаган ҳолларда айбдорнинг ҳаракатлари ЖК 36-моддасига биноан кам аҳамиятли деб баҳоланиши лозим.

5. **Субъектив томондан** мазкур жиноят фақат **тўғри қасд** билан содир этилиши мумкин. Шахс ўзи яратаётган дастурнинг зарар келтирувчи хосса-

[1] *Қаранг:* Уголовное право России. Особенная часть. Учебник для высших учебных заведений / Под общ. ред. д.ю.н., проф. И.Г.Кадникова. – 664-б.

ларини олдиндан билади, мавжуд дастурларга бундай ўзгартиришларни онгли равишда киритади, махсус вирус дастурларини ишлаб чиқади, улардан фойдаланади ёки тарқатади ва буни истайди. Кўрсатилган ҳаракатларни айбдор **ЖК 278[6]-моддаси** диспозициясида белгиланган **мақсад** – компьютер тизимида сақланаётган ёки узатилаётган ахборотни рухсатсиз йўқ қилиб юбориш, тўсиб қўйиш, модификациялаштириш, ундан нусха кўчириш ёки уни қўлга киритишни кўзлаб амалга оширади. Бу жиноятнинг **мотиви** қилмишни квалификация қилиш учун иккинчи даражали аҳамият касб этади.

6. **Субъект** – 16 ёшга тўлган ақли расо жисмоний шахс. Одатда, бу кибернетика ва ахборот технологиялари соҳасида махсус билимларга эга бўлган шахс.

7. **ЖК 278[6]-моддаси 2-қисмида**:

а) жуда кўп миқдорда зарар етказган ҳолда;

б) бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб;

в) такроран ёки хавфли рецидивист томонидан;

г) уюшган гуруҳ томонидан ёки унинг манфаатларини кўзлаб содир этилган зарар келтирувчи дастурларни яратиш, ишлатиш ёки тарқатиш учун жавобгарлик назарда тутилган.

(Жавобгарликни оғирлаштирувчи бу ҳолатларнинг мазмуни ва уларни квалификация қилиш хусусиятлари ҳақида ЖК 278[1]-моддаси ва ЖК 278[2]-моддаси шарҳига қаранг.)

ЕТТИНЧИ БЎЛИМ.
ҲАРБИЙ ХИЗМАТНИ ЎТАШ ТАРТИБИГА ҚАРШИ ЖИНОЯТЛАР

XXI БОБ. БЎЙСУНИШ ВА ҲАРБИЙ ШАЪНГА РИОЯ ЭТИШ ТАРТИБИГА ҚАРШИ ЖИНОЯТЛАР

1. Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучлари, бошқа ҳарбий тузилмалар давлат суверенитети ва мамлакат ҳудуди бутунлиги, аҳолининг тинч осуда ҳаёти ва хавфсизлигини сақлаш учун ташкил этилган.

Қуролли Кучлар ва бошқа ҳарбий тузилмаларнинг асосий фаолияти, шунингдек, улар томонидан ўз олдиларига қўйилган вазифаларни бажариш кафолати бўлиб ҳарбий хизматни ўташга аниқ ва қатъий риоя этилиши ҳисобланади.

2. Ҳарбий судлар, ҳарбий жиноятларнинг **ижтимоий хавфлилиги**, ҳарбий интизом ҳамда қўшиннинг ҳарбий тайёргарлигини сусайтириб, мамлакатнинг мудофаа қобилиятига зарар етказишида ифодаланишига эътибор қаратишлари лозим.

Ҳарбий хизматдан бўйин товлаш, ҳарбий хизматчилар ўртасидаги ўзаро муносабатларга оид устав қоидаларининг бузилиши, ўз ваколатларини суиистеъмол қилиш ёки ваколат доирасидан четга чиқиш ва ҳ.к.лар ҳарбий хизматчилар орасида анча кенг тарқалган жиноятлардан ҳисобланади. Бундан ташқари, ҳарбий хизматчилар томонидан умумжиноят характеридаги бошқа бир қатор жиноятлар ҳам содир этиладики, оғир ва ўта оғир жиноятлар шулар жумласидандир.

3. **Ҳарбий хизматни ўташ тартибига қарши жиноятлар (ҳарбий жиноятлар)** деганда, ЖК еттинчи бўлимида назарда тутилган, чақирув бўйича (муддатли ҳарбий хизмат, сафарбарлик чақирув резервидаги ёки муқобил хизмат) ёки контракт (шартнома) бўйича Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучларида, Ўзбекистон Республикасининг бошқа ҳарбий тузилмаларида ҳарбий хизматни ўтаётган ҳарбийлар томонидан, шунингдек,

захирадаги ҳарбий хизматга мажбур шахслар томонидан улар ҳарбий йиғинларда иштирок этаётган чоғларида ўрнатилган тартибдаги ҳарбий хизматни ўташга қарши жиноятлар тушунилади.

4. Ўзбекистон Республикаси 2002 йил 12 декабрдаги «Умумий ҳарбий мажбурият ва ҳарбий хизмат тўғрисида»ги Қонунининг[1] 4-моддасида ҳарбий хизматнинг қуйидаги турлари кўрсатилган:

– муддатли ҳарбий хизмат;

– сафарбарлик чақируви резервидаги ҳарбий хизмат;

– контракт (шартнома) бўйича ҳарбий хизмат;

– Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучлари сафида ҳарбий хизматни ўтаган резервчилар хизмати.

5. **Муддатли ҳарбий хизмат** – чақирилиш ёшидаги фуқароларнинг оддий аскарлар ва сержантлар таркиби лавозимларида, шунингдек, муқаддам ҳарбий хизматни ўтамаган офицерларнинг қонун ҳужжатларида белгиланган муддат мобайнида Қуролли Кучлар сафидаги мажбурий хизматидир[2].

Муддатли ҳарбий хизматни ўташга яроқли ҳамда чақирилиш муддатини кечиктириш ва чақирилишдан озод этилиш ҳуқуқига эга бўлмаган, бироқ Қуролли Кучлар сафига навбатдаги муддатга чақирилмаган шахслар сафарбарлик чақируви резерви сафига олинадилар.

6. **Сафарбарлик чақируви резерви хизмати** ҳудудий принцип асосида ойлик йиғинлар тарзида ташкил этилади ҳамда чақирилувчилар томонидан Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг махсус ҳисобварағига пул бадаллари киритилишини назарда тутади[3].

7. **Контракт (шартнома) бўйича ҳарбий хизмат** Қуролли Кучлар сафидаги ҳақиқий ҳарбий хизматга ихтиёрийлик асосида, ҳарбий хизмат

[1] Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 2002 й., 12-сон, 217-модда; 2003 й., 9-10-сон, 149-модда; Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари тўплами, 2004 й., 51-сон, 514-модда; 2008 й., 37-38-сон, 362-модда, 50-сон, 491-модда; Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг Ахборотномаси, 2006 й., 6-сон, 262-модда.

[2] *Қаранг:* Ўзбекистон Республикасининг 2002 йил 12 декабрдаги «Умумий ҳарбий мажбурият ва ҳарбий хизмат тўғрисида»ги Қонуни, 436-сон, 5-модда, 1-қисм. // Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Ахборотномаси, 2002 й., 12-сон, 217-модда.

[3] Ўша жойда, 6-модда 1-2-қисм.

назарда тутилган вазирликлар, давлат қўмиталари ва идоралар орқали давлат билан тузиладиган контрактга биноан кирган фуқаролар бажарадиган ҳарбий хизмат туридир[1].

8. **Резервчилар хизмати** ҳақиқий ҳарбий хизматни, шунингдек, сафарбарлик чақируви резервидаги хизматни ўтаган оддий аскарлар, сержантлар ва офицерлар жумласидан бўлган ҳарбий хизматга мажбурлар учун Қуролли Кучларнинг қўшилмалари, қисмлари ва бўлинмалари сафини уруш даврида тақозо этиладиган штатлар даражасига қадар тўлдириш, шунингдек, уруш даври тақозо этадиган тузилмаларни кучайтириш мақсадида умумий ҳарбий мажбурият асосида жорий этиладиган ҳарбий хизмат туридир.

Резервчилар сифатида хизматни ўтаётган ҳарбий хизматга мажбурлар тинчлик даврида, қоида тариқасида, қўшинларнинг жанговар тайёргарлигини сақлаб туриш, резервчиларнинг ҳарбий ҳисобдаги ихтисослик бўйича мажбуриятларни тинчлик ва уруш даврида бажариши учун зарур бўлган кўникмаларини сақлаб қолиш ва такомиллаштириш мақсадида ҳарбий қисмлар базасида ҳудудий принцип асосида ташкил этиладиган ҳарбий тайёргарлик бўйича ҳарбий йиғинларни ўташга жалб этилишлари мумкин[2].

9. Ҳарбий жиноятларнинг **бевосита объектини** ҳарбий хизматни ўташнинг ўрнатилган тартибини таъминловчи, яъни шахсларнинг ҳарбий хизматни ўташ чоғидаги ҳуқуқ ва мажбуриятларини Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучларида қонунчилик, умумҳарбий низомлар, бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларни ўрнатилган тартибда амалга ошириш бўйича ҳарбий хизматдаги ҳуқуқий муносабатларни ташкил этишни тартибга солиш билан боғлиқ муносабатлар ташкил қилади.

10. Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленуми таъкидлаганидек: «Ҳарбий хизматни ўташ тартиби – қўшинлар ҳаёти ва жанговар фаолияти

---

[1] *Қаранг:* Ўзбекистон Республикасининг 2002 йил 12 декабрдаги «Умумий ҳарбий мажбурият ва ҳарбий хизмат тўғрисида»ги Қонуни, 436-сон, 7-модда, 1-қисм. // Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Ахборотномаси, 2002 й., 12-сон, 217-модда.

[2] Ўша жойда, 8-модда, 1-2-қисмлар.

жараёнида юзага келадиган муносабатлар бўлиб, улар қонунлар, ҳарбий қасамёд ва низомларда белгилаб қўйилган. Ушбу ҳужжатларда ҳарбий хизмат фуқаронинг конституциявий бурчи эканлиги, яккабошчилик ва ундан келиб чиқадиган тобе шахснинг бошлиққа сўзсиз итоат қилиши, ушбу муносабатлар субъектлари ҳуқуқ ва эркинликларининг аниқ белгилаб қўйилиши каби ҳарбий ташкилот тамойиллари мустаҳкамлаб қўйилган»[1].

11. Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучлари, Давлат чегарасини қўриқлаш қўмитаси, Ички ишлар вазирлиги қошидаги ички ва қоровул қўшинлари, Миллий хавфсизлик хизмати, Фавқулодда вазиятлар вазирлиги, ҳарбий қисм ва муассасаларнинг ҳарбий хизматчилари, ҳарбий жиноят-ларнинг **субъекти** бўлишлари мумкин[2].

12. «Умумий ҳарбий мажбурият ва ҳарбий хизмат тўғрисида»ги Қонунининг 3-моддасига кўра, **ҳарбий хизматчилар** – ҳақиқий ҳарбий хизматдаги шахслардир.

Ҳақиқий ҳарбий хизмат - чақирув ёки контракт бўйича оддий аскарлар, сержантлар ва офицерлар таркиби лавозимларида Қуролли Кучлар сафидаги ҳарбий хизматдир.

13. **Ҳарбий хизматнинг бошланиши** фуқаро ҳарбий қисм шахсий таркиби рўйхатига киритилган кундан бошлаб ҳисобланади, **ҳарбий хизматнинг тугалланиши** вақти эса, ҳарбий хизмат муддатининг тугалланишига тўғри келади. Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучлари, Давлат чегарасини қўриқлаш қўмитаси, Ички ишлар вазирлиги қошидаги ички ва қоровул қўшинлари, Миллий хавфсизлик хизмати, Фавқулодда вазиятлар вазирлиги, ҳарбий қисм ва муассасалари таркибида ҳарбий йиғинларни ўтаётган шахслар – ҳарбий хизматчилар ҳисобланадилар.

---

[1] *Қаранг:* Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2000 йил 15 сентябрдаги «Ҳарбий хизматни ўташ тартибига қарши жиноятларга оид ишларни кўриш бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги 23-сонли қарори (Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2003 йил 19 декабрдаги 20-сонли ва 2006 йил 3 февралдаги 5-сонли қарорларига асосан киритилган ўзгартириш ва қўшимчалар билан) // Тўплам, 2-жилд. – 38-б.

[2] Ўша жойда. – 38-б.

14. **Ҳарбий хизматга мажбур шахслар** – Қуролли Кучлар резерви ва захирасидаги шахслардир. Бу шахслар даврий равишда қонунда белгиланган ёшгача, ҳарбий хизматга тайёрлаш ва қайта тайёрлаш учун 2 ой муддатгача ҳарбий йиғинларга чақириладилар. Йиғинлар даврида улар ҳарбий хизмат ўтайдилар, ҳарбий низомлар ва ҳарбий хизматга қарши жиноятлар юзасидан жиноий жавобгарлик уларга ҳам тааллуқлидир. Йиғинларнинг биринчи куни улар хизмат ўташларининг бошланиши ҳамда охирги кун – хизматнинг охирги куни ҳисобланади.

Бошқа фуқаролар, жумладан, Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучларининг фуқаролик ходимлари ҳам ҳарбий хизмат ўташ тартибига қарши жиноятларнинг субъектлари бўлмайдилар ҳамда ЖК еттинчи бўлимида белгиланган қоидалар бўйича жиноий жавобгарликка тортилмайдилар. Ҳарбий жиноятларнинг объектив томонига ўхшаш жиноятлар содир этилган тақдирда ҳам, айбдор шахслар, агар уларнинг хатти-ҳаракатлари ушбу жиноятларнинг белгилари билан бир хил бўлганда, ЖК бошқа моддалари бўйича жиноий жавобгарликка тортиладилар.

Ушбу қоида ҳарбий хизматга қарши ҳар қандай жиноятлар содир этишда шериклик қилган барча фуқароларга ҳам тааллуқлидир. Қонуний асосда ҳарбий хизматда бўлган шахсларгина бундай кўринишдаги жиноятларнинг ижрочиси ва бошқа шериклари сифатида тан олинишлари мумкин.

15. «Жиноят ишларининг ҳарбий **судлар судловига тегишлилиги** «Ҳарбий судлар фаолиятини ташкил этиш тўғрисида»ги Низомда белгиланган.

Жумладан, ҳарбий судлар судловига фавқулодда ҳолатларга кўра умумий судлар фаолият кўрсатмаётган жойлардаги барча жиноят ишлари, давлат сирларига дахлдор ишлар, шунингдек, ҳарбий хизмат даврида ҳарбий хизматчилар томонидан содир этилган, бироқ иш судда кўриладиган пайтга келиб ҳарбий хизматдан бўшатилган шахслар содир этган жиноятлар тўғрисидаги ишлар тааллуқлидир.

Шунинг учун ҳам судлар судловига тааллуқлилик ҳақидаги қонун талабларига қатъий риоя этишлари лозим»[1].

279-модда. Бўйсунмаслик

Бўйсунмаслик, яъни буйруқни бажаришдан очиқдан-очиқ бош тортиш, шунингдек, буйруқни бошқа тарзда қасддан бажармаслик —

икки йилгача хизмат бўйича чеклаш ёки бир йилгача интизомий қисмга юбориш билан жазоланади.

Ўша қилмиш:

а) бир гуруҳ шахслар томонидан содир этилган бўлса;

б) оғир оқибатларга сабаб бўлса, —

уч йилдан беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўша қилмиш жанговар вазиятда содир этилган бўлса, —

беш йилдан ўн беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучларида ўрнатилган бўйсуниш тартиби жиноятнинг **асосий бевосита объекти** ҳисобланади. **Қўшимча бевосита объектини** эса, инсонлар ҳаёти ва саломатлигининг хавфсизлиги, ўзгалар мол-мулкининг сақланишини таъминловчи ижтимоий муносабатлар ташкил қилади (ЖК 279-моддаси 2-қисми).

2. **Буйсуниш тартиби** ҳарбий низомлар билан тартибга солинади. Ҳарбий хизматда бошлиқ ва унга буйсунувчи ўртасидаги ўзаро муносабатлар асоси «яккабошчилик» принципи ҳисобланиб, у командир (бошлиқ)нинг ўз

[1] *Қаранг:* Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2000 йил 15 сентябрдаги «Ҳарбий хизматни ўташ тартибига қарши жиноятларга оид ишларни кўриш бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги 23-сонли қарори (Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2003 йил 19 декабрдаги 20-сонли ва 2006 йил 3 февралдаги 5-сонли қарорларига асосан киритилган ўзгартириш ва қўшимчалар билан) // Тўплам, 2-жилд. – 38-б.

қўл остидагиларни бошқаришда ягона масъуллигини ва буйсунувчиларнинг командирнинг буйруғини сўзсиз бажаришини англатади.

3. **Объектив томондан** бўйсунмаслик, буйруқни бажаришдан очиқдан-очиқ бош тортишда намоён бўлади, бу эса, буйруқни қасддан бажармаслик билан баробар.

4. **Буйруқ** – қонун талабларига мувофиқ, бажарилиши мажбурий бўлган, командир (бошлиқ)нинг қўл остидагиларга қаратилган фармойиши.

5. **Бошлиқ** – қўл остида бошқа ҳарбий хизматчилар бўлган, уларга буйруқ, фармойиш бериш ва унинг ижросини назорат қилиш ҳуқуқига эга бўлган ҳарбий хизматчи.

Ҳарбий хизматчи лавозими ёки ҳарбий унвони бўйича бошлиқ бўлиши мумкин. Ҳарбий лавозимлар ҳарбий низомлар ва бошқа ҳужжатларда белгиланган. Бу – бўлимлар, взводлар, роталар, батальон ва бошқа жанговар бўлинмалар командирлари, бўлимлар ва хизматлар, суткали наряднинг алоҳида турлари (қоровул, назорат-ўтказиш шахобчалари ва бошқ.) бошлиқларининг штат лавозимларидир.

Бошлиқ лавозими штатдан ташқари бўлиши ҳам мумкин, у маълум бир вақтга, маълум вазифани бажариш учун (масалан, отиш машқлари, хўжалик ишлари, ўқув машғулотлари ва бошқ.) ташкил этилиши мумкин. Ҳарбий хизматчи бошлиқ лавозимини доимий равишда ёки вақтинчалик эгаллаши мумкин. Бошлиқнинг вазифаларини, шунингдек, унинг ўринбосари ёки махсус кўрсатма бўйича бошқа ҳарбий хизматчи бажариши мумкин.

Ҳарбий хизматчининг унвон бўйича бўйсуниши Қуролли Кучлар ички хизмат Низоми билан белгиланади. Унга мувофиқ, мисол учун офицер оддий аскар ва сержантлик таркибидаги барча шахслар учун бошлиқ ҳисобланади, сержант – ўзи билан бир ҳарбий қисмдаги оддий аскарлар учун бошлиқ ҳисобланади ва ҳ.к.

6. **Бўйсунувчи** – жанговар ҳарбий қисм, бўлим, хизмат, наряд таркибига кирувчи, ўз бошлиғининг буйруқларини сўзсиз бажаришга мажбур бўлган ҳарбий хизматчи ёки тегишли бошлиқ ҳарбий унвонига эга бўлган

бошқа ҳарбий хизматчининг талабларини бажаришга мажбур бўлган, ҳарбий унвони бор ҳарбий хизматчи.

7. Буйруқ оғзаки ёки ёзма шаклда ёки техник воситалар орқали, алоҳида бир ёки бир неча ҳарбий хизматчига берилиши мумкин.У бўйсунувчи томонидан сўзсиз, аниқ ва ўз вақтида бажарилиши керак. Бунда буйруқ ваколатга эга бўлган бошлиқ томонидан қандай шаклда берилганлиги, унинг низом меъёрларига мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги, бўйсунувчининг ҳақиқатда уни бажариш имкониятига эга эканлиги ва нима сабабдан уни бажармаганлиги аниқланиши керак.

Шундай экан, хусусан, бўйруқ фақатгина ижро этиш тартибида, мансаб вазифалари юклатилган командирлар (бошлиқлар) томонидан берилиши мумкин. Бўйсунувчига хизматдан ташқари масала бўйича берилган фармойишни (ҳарбий манфаатлардан ташқари, шахсий манфаатларни кўзлаб) бўйруқ деб қабул қилиниши мумкин эмас. Худди шунинг ўзи бошлиқнинг хизмат бўйича, Низомдан ташқари шаклда, бўйсунувчининг инсонийлик ғурурини камситувчи талабларига ҳам тааллуқлидир. Бошлиқнинг ғайриқонуний талабини бажармаган бўйсунувчи жавобгарликка тортилиши мумкин эмас.

8. Буйруқни бажаришни **очиқдан-очиқ** рад этиш ҳарбий хизматчи бўйруқни бажармаслигини очиқдан-очиқ айтган вақтда, очиқдан-очиқ буйруқни бажаришдан бош тортишни англатади. Бу сўз, имо-ишора, хатти-ҳаракатлар, менсимаслик кўринишида, бўйсунувчининг бошлиқ бўйруғини бажариш нияти йўқлигидан далолат берувчи ва бошқа шаклларда бўлиши мумкин.

9. **Буйруқни бошқа тарзда қасддан бажармаслик**, бу бўйсунувчи томонидан аввалига бошлиқ буйруғига очиқдан-очиқ бўйсунмасликни билдирмай, гўё буйруқни қабул қилиб, сўнгра атайлаб ёки била туриб уни бажармаслик кўринишида амалга оширилиши мумкин.

Бундай ҳолатда, айбдор шахс олинган буйруқда ман этилган хатти-ҳаракатларни бажаради ёки буйруқда айтилган ҳаракатларни бажармайди ёки

бўлмаса ўз иродасини бошлиқ иродасига қарши қўйиб, буйруқда кўрсатилган ҳаракат вақти, жойи ва мазмун-моҳиятини ўзбошимчалик билан ўзгартиради, ортга чекинади (қатъий белгиланган ҳаракатланиш йўналишини, топшириқни бажариш учун керакли воситалар ҳисоб-китобини ўзгартиради ёки бошқа йўл билан буйруқни бажаришдан чекинади).

10. Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг бу борада таъкидлашича, «Ҳарбий хизмат вазифаларини ўташдан бош тортиш – ҳарбий хизматчи томонидан очиқдан-очиқ, ёлғон ишлатмасдан, оғзаки, ёзма ёки бошқа йўл билан ҳарбий хизматни ўташ ёки унинг баъзи мажбуриятларини бажаришни истамасликда ва амалда уларни бажармай қўйишда намоён бўлади.

Тобе шахснинг ўз қўмондонининг муайян топшириқларини бажаришдан бош тортиши (масалан, хизмат сафарига жўнаш, суткалик нарядга киришиш ва ҳоказо) ҳарбий хизматдан умуман бош тортиш сифатида кўрилиши мумкин эмас. Бундай ҳаракатлар бўйсунмаслик жинояти таркибини ташкил қилади, чунки бундай ҳолда қўмондон талаби буйруқ хусусиятига эга бўлиб, ҳаракат эса, ҳарбий хизматни ўташдан бош тортишга эмас, балки буйруқни очиқдан-очиқ бажармасликка қаратилган»[1].

11. Жиноятни квалификация қилиш учун буйруқни бажармаслик сабаблари аҳамиятга эга эмас, бироқ бўйсунувчи ҳақиқатдан ҳам, унга берилган буйруқни бажариш имкониятига эга бўлиши керак.

12. Ҳарбий низомлар, кўрсатмалар, қоидаларда кўрсатилган, барча ҳарбий хизматчилар учун мажбурий, лекин умумий талабларни бажармаслик кўрсатмалар бериш ва машғулотлар чоғида барча тингловчиларга берилган умумий кўрсатмаларни бажармаслик билан баробардир, лекин уларга буйруқни бажармаслик сифатида қараш мумкин эмас. Муайян шароитларда

[1] *Қаранг:* Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2000 йил 15 сентябрдаги «Ҳарбий хизматни ўташ тартибига қарши жиноятларга оид ишларни кўриш бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги 23-сонли қарори (Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2003 йил 19 декабрдаги 20-сонли ва 2006 йил 3 февралдаги 5-сонли қарорларига асосан киритилган ўзгартириш ва қўшимчалар билан) // Тўплам, 2-жилд. – 40-б.

бундай умумий буйруқларни бажармаслик бир қатор бошқа жиноятларни, хусусан, қоровул хизматини ўташ қоидаларининг бузилиши (ЖК 291-моддаси)ни келтириб чиқариши мумкин.

Агар ҳарбий хизматчи бирон-бир ҳаракатни бажариш учун буйруқ олиб, бошлиқ бошқа ҳарбий хизматчига эмас, айнан унга мурожаат қилганлигидан норозилик билдирса ёки кўрсатмани муҳокама қилса, бирон-бир баҳона билан уни бажаришдан қутулишга ҳаракат қилса, лекин бўйруқ берилганда уни бажарса, бундай гап талашиш бўйсунмаслик саналмайди. Улар ҳарбий хизматчининг интизомий хатти-ҳаракати деб қабул қилиниши мумкин.

13. Бўйсунувчи белгиланган муддатда унга берилган буйруқни бажариш бўйича ҳеч қандай ҳаракатлар бажармаган вақтдан бошлаб, хизмат манфаатларига зарар етиш-етмаслигидан қатъи назар, бўйсунмаслик **тугалланган** ҳисобланади.

14. Шарҳланаётган жиноят **субъектив томондан** тўғри қасд билан содир этилади. Бунда айбдор қонуний, бажариши мажбурий бўлган бошлиқ буйруғини бажармаётганлигини ва буни истамаётганлигини англайди.

Шарҳланаётган жиноятни содир этишнинг **мотив ва мақсади** турлича бўлиши мумкин ва бу квалификацияга таъсир этмайди.

15. Фақатгина 18 ёшга тўлган ҳарбий хизматчи ёки ҳарбий йиғинларга чақирилган ҳарбий хизматга мажбур, буйруқ берган командирга (бошлиққа) бўйсунувчи шахсларгина жиноят **субъекти** бўлишлари мумкин.

16. **ЖК 279-моддаси 2-қисмида** бўйсунмаслик қуйидагича тавсифланади:

а) бир гуруҳ шахслар томонидан содир этилган;

б) оғир оқибатларга олиб келган.

17. **Бир гуруҳ шахслар** томонидан содир этилган бўйсунмаслик деганда, икки ёки ундан ортиқ ҳарбий хизматчилар томонидан бошлиқнинг берган буруғига бўйсунмаслик тушунилади. Бир гуруҳ шахслар томонидан содир этилган бўйсунмаслик деб ҳисоблаш учун, гуруҳнинг барча ишти-

рокчилари ушбу жиноятни объектив томондан бажармасликда иштирок этишлари, яъни унинг шериклари бўлишлари лозим.

Бир гуруҳ шахслар томонидан содир этилган бўйсунмасликда, гуруҳнинг айрим иштирокчилари алоҳида жиноий ҳаракатларда бевосита иштирок этимасликлари, қилмишни **ЖК 279-моддаси 2-қисми «а» бандига** мувофиқ квалификация қилишга таъсир кўрсатмайди, лекин жазо тайинлашда судлар томонидан ҳисобга олиниши лозим.

18. **ЖК 279-моддаси 2-қисми «б» бандида** назарда тутилган **оғир оқибатлар** дейилганда, бажарилмаган талабларнинг аҳамиятидан келиб чиққан **оқибатлар** тушунилади. Бу ҳарбий операциянинг бажарилишини тўхтатиш, ҳарбий қисм ёки алоҳида бўлинманинг курашиш қобилиятининг пасайиши, ўртача оғирликдаги ёки ўта оғир тан жароҳати етказиш, бўлинма шахсий таркиби ҳаёти ёки соғлиғига ҳақиқий зарар етказиш хавфининг юзага келиши, йирик ҳажмдаги моддий зарар етказиш, бошқа бўйсунувчиларга таъсир кўрсатиш (оғир оқибат деганда, масалан, буйруқни бажаришдан бош тортиш, бошлиқнинг бошқа ҳарбий хизматчиларга ҳам тегишли бўлган буруғини бажармаслик, агар бундай чақирув амалга оширилган бўлса) ва бошқалар бўлиши мумкин. Ҳар бир алоҳида ҳолатда, айбдор хатти-ҳаракатлари билан боғлиқ оқибатлар оғирлиги, суд томонидан уларнинг қандай аҳамият касб этишига қараб баҳоланиши керак.

19. **ЖК 279-моддаси 3-қисмида** жанговар вазиятда содир этилган бўйсунмаслик жинояти учун жавобгарлик назарда тутилган.

Жанговар вазият деганда, қуролли тўқнашув ёки ҳарбий бўлинманинг душман билан шундай тўқнашуви хавфи билан тавсифланувчи тезкор вазият тушунилади. У уруш вақтида ҳам, тинчлик вақтида ҳам юзага келиши мумкин. Тинчлик вақтидаги жангавор вазият Ўзбекистон Республикаси ҳудудининг бутунлиги ва дахлсизлигига қарши йўналтирилган нодавлат ҳарбий ташкилотларининг қуролли ҳаракатлари чоғида юзага келиши мумкин.

Масалан, бу чет давлат томондан, ушбу давлатга тегишли бўлмаган бегона қуролланган бўлинмаларнинг, ҳудуднинг бирон-бир қисмида назорат ўрнатиш ёки сепаратизмга кўмаклашиш мақсадида давлатга кириб келиши кўринишида бўлиши мумкин.

Жангавор вазиятда бўйсунмаслик, юзага келган оқибатлардан қатъи назар ЖК **279-моддаси 3-қисми** билан жавобгарликка асос бўлади.

280-модда. Буйруқни бажармаслик

Буйруқни эҳтиётсизлик орқасида бажармаслик кўп миқдорда зарар етказилиши ёки оғир оқибатларга сабаб бўлса, —

икки йилгача хизмат юзасидан чеклаш ёки бир йилгача интизомий қисмга юбориш билан жазоланади.

Ўша қилмиш жанговар вазиятда содир этилган бўлса, —

беш йилдан ўн йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучларида ўрнатилган бўйсуниш тартибини таъминловчи ижтимоий муносабатлар жиноятнинг **асосий бевосита объекти** ҳисобланади. Инсонлар ҳаёти, саломатлиги, ўзгалар мол-мулки хавфсизлигини таъминловчи муносабатлар **қўшимча бевосита объект** ҳисобланади.

2. **Объектив томондан ЖК 280-моддасида** белгиланган жиноят оқибатида кўп миқдорда зарар ёки бошқа оғир оқибатларга олиб келган буйруқни бажармасликда намоён бўлади.

(«Буйруқ», «буйруқни бажариш» тушунчаси ЖК 279-моддасини таҳлил қилиш чоғида ёритиб берилди).

3. Ушбу жиноят кўп миқдордаги зарар ёки оғир оқибатлар келиб чиққан пайтдан бошлаб **тугалланган** ҳисобланади.

4. **Кўп миқдордаги зарар** деганда, энг кам ойлик иш ҳақининг 300 баробаридан 500 баробаригача бўлган зарар тушунилади.

5. **ЖК 280-моддаси 1-қисмида** назарда тутилган **оғир оқибатлар** ЖК 279-моддаси 2-қисмида назарда тутилган оқибатлар билан бир хилдир.

6. Буйруқни бажармаслик жинояти **субъектив томондан** эҳтиётсизлик ёки хизматга совуққонлик билан ёндашиш натижасида содир этилади. Шундай экан, жиноий эҳтиётсизлик натижасида жиноят содир этилганда, айбдор буйруқни бажармаётганлигини англамайди, лекин керакли даражада зийраклик ва юзага келиши мумкин бўлган ҳолатларни олдиндан кўра билганда, бунинг олдини олиши мумкин ва олдини олиши керак бўлади. Жиноий ўз-ўзига ишониш натижасида буйруқни бажармаслик айбдор буйруқда айтилганини бажармаган ва буни била туриб, асоссиз равишда ўз-ўзига ишонган ҳолда буйруқ бажарилишига ишониб ҳаракат қилган тақдирда юзага келади. Бундай ҳолатда шуни ёдда тутиш лозимки, бўйсунувчи томонидан олдиндан маълум бўлган ғайриқонуний буйруқ бажарилмаганда, уни жиноий жавобгарликка тортиш мумкин эмас.

Жиноят содир этилишининг **мотиви ва мақсади** уни квалификация қилиш учун аҳамиятга эга эмас.

7. Ҳар қандай 18 ёшга тўлган ҳарбий хизматчи ёки ҳарбий йиғинларга чақирилган ҳарбий хизматга мажбур бўлган шахс буйруқни бажармаслик жиноятининг **субъекти** бўлиши мумкин.

8. **ЖК 280-моддаси 2-қисмида** жанговар вазиятда буйруқни бажармаслик учун жавобгарлик белгилаб қўйилган.

(«Жанговар вазият» тушунчаси тўғрисида ЖК 279-моддаси шарҳига қаранг.)

281-модда. Бошлиққа қаршилик кўрсатиш ёки уни хизмат вазифаларини бузишга мажбур қилиш

Бошлиққа, шунингдек ҳарбий хизмат юзасидан ўзига юклатилган вазифаларни бажараётган бошқа шахсга қаршилик кўрсатиш ёки уни мазкур вазифаларни бузишга мажбур этиш —

икки йилгача хизмат бўйича чеклаш ёхуд бир йилгача интизомий қисмга юбориш ёхуд беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўша ҳаракатлар:

а) бир гуруҳ шахслар томонидан;

б) қурол ишлатиб содир этилган бўлса;

в) оғир оқибатларга сабаб бўлса, —

беш йилдан ўн йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўша ҳаракатлар жанговар вазиятда содир этилган бўлса, —

беш йилдан ўн беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Ўрнатилган бўйсуниш тартибларини, айнан, командир (бошлиқлар)нинг нормал хизмат фаолиятини, яккабошчилик принципи ва уларга юклатилган хизмат вазифаларини бажараётган ҳарбий хизматчилар обрўсини таъминловчи ижтимоий муносабатлар жиноятнинг **асосий бевосита объекти** ҳисобланади.

2. Бу жиноятда, бошлиқ, унвони бўйича юқори бўлган ҳарбий хизматчи ёки унга ҳарбий хизмат бўйича юклатилган вазифаларни бажараётган бошқа шахс – **жабрланувчи** ҳисобланади.

3. («Бошлиқ» тушунчаси тўғрисида ЖК 279-моддаси шарҳига қаранг.)

4. Олинган буйруқ ёки низом қоидаларига (қоровул, қўриқчи, патруль, кундузги қўриқловчи ва ҳ.к.) мувофиқ равишда хизмат вазифаларини бажараётган ҳар қандай ҳарбий хизматчи (айбдорга нисбатан бошлиқ бўлиши шарт эмас) – **ҳарбий хизмат юзасидан ўзига юклатилган вазифаларни бажараётган шахс** ҳисобланади.

5. **Объектив томондан** жиноят бошлиққа, шунингдек, ҳарбий хизмат бўйича ўзига юклатилган вазифани бажараётган бошқа шахсга қаршилик кўрсатиш ёки уни ушбу вазифаларни бузишга мажбур этиш кўринишида намоён бўлади.

6. **Қаршилик кўрсатиш** деганда, бошлиқ ёки ҳарбий хизмат бўйича унга юклатилган хизмат вазифаларини бажараётган бошқа шахсга очиқдан-очиқ фаол қаршилик кўрсатиш тушунилади. Айбдор қаршилик кўрсатиш чоғида ўзининг фаол хатти-ҳаракатлари билан ҳарбий хизматчилар

томонидан кўрсатилган ҳарбий вазифаларни бажаришга монелик қилади ва уларни низом қоидалари ёки мавжуд буйруқ, кўрсатма ва фармойишларда талаб этиладиган вазифаларни бажариш имкониятидан маҳрум этишга ҳаракат қилади.

7. **Ҳарбий хизмат вазифалари** деганда, ўрнатилган кун тартибига мувофиқ хизмат вақти давомида ҳарбий қисм ҳудудида бўлишнинг ўзигина эмас, балки ҳарбий низом талаблари ёки бошлиқнинг тегишли буйруғига мувофиқ, хизмат манфаатларида бериладиган ҳамда ҳарбий хизматчи томонидан бажариладиган аниқ хизмат мажбуриятлари тушунилади.

Бундай ҳолатда Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучларида ўрнатилган бўйсуниш тартибига тажовуз қилиш очиқ, намойишкорона характер касб этади. Ҳарбий хизмат манфаатларига зид равишда содир этилади ҳамда жабрланувчининг шахсияти устидан зўрлик ишлатиш ёки шунга ўхшаш зўрлик ишлатиш билан қўрқитиш хавфи кўринишида амалга оширилиши мумкин.

8. Бу ерда **зўрлик ишлатиш** деганда, жабрланувчига етказилган енгил, ўртача оғирликдаги тан жароҳатларини тушуниш лозим.

9. Қаршилик кўрсатиш бошлиқ ёки бошқа шахс томонидан ҳарбий хизмат вазифаларини бажариш чоғида амалга оширилиши мумкин.

Бошлиқ, ўз хизмат ваколатларини амалга ошираётган чоғида (ўз қўл остидагиларнинг хатти-ҳаракатларини бошқаради, ўқув машғулотлари ўтказади, унга бўйсунувчилар билан суҳбатлашади, уларни нарядга киришишга тайёрлайди ва ҳ.к.) ҳарбий хизмат вазифаларини бажараётган деб ҳисобланади. Алоҳида ҳолларда у кутилмаганда хизмат бўйича вазифаларни бажаришни бошлаши мумкин. Масалан, бошлиқ шаҳарда жамоат тартибини бузаётган ўз қўл остидаги бўйсунувчини учратиб қолиб, бундай ҳуқуқбузарликни бас қилишини талаб қилади.

Бошқа ҳарбий хизматчиларга (бошқа шахсларга), масалан, қоровул, патруль ёки ички наряд таркибида бирон-бир махсус вазифани бажараётган пайтда ҳарбий хизматчиларга қаршилик кўрсатиш ҳоллари ҳам учрайди.

Одатда қаршилик кўрсатиш – бошлиқ ёки унга юклатилган ҳарбий вазифаларни бажараётган шахснинг йўл қўйилган ҳарбий интизомни (ваколатли командирнинг буйруғи билан патруль наряд томонидан жамоат жойида содир этилган ҳуқуқбузарлик содир этишни қўлга олишга ёки интизомий тартибда қамоққа олиш учун гаупвахтага келтириш, комендатурага олиб келишга монелик қилиш) бузганлик учун чора кўриш ҳаракатларига жавоби сифатида намоён бўлади.

10. **Мажбур қилиш** деганда, бошлиқ ёки ҳарбий хизмат вазифалари юклатилган ҳар қандай шахсни хизмат манфаатларига зид равишда, ушбу вазифаларни бузишга қаратилган ҳаракатлари тушунилиши лозим. Мажбурлаш чоғида айбдор ўз манфаатларини кўзлаб, юқорида таъкидланган ҳарбий хизматчиларни ғайриқонуний хатти-ҳаракатлар қилишга мажбурлашга (масалан, ғайриқонуний равишда қисқа муддатли таътил бериш, хизмат бўйича у ёки бу вазифаларни бажаришдан озод этиш ва ҳ.к.) ҳаракат қилади. Хусусан, айрим ҳарбий хизматчилар, масалан, хизматнинг охирги ойларида сержантларга нисбатан зўрлик ишлатиб ёки таҳдид қилиб, ёш солдатларга нисбатан хизмат шароитларини ўзларига енгиллаштирадилар.

Қаршилик кўрсатишдан фарқли тарзда, айбдор ўз кучи билан бошлиққа ёки бошқа ҳарбий хизматчига хизмат вазифаларини бажаришга тўсқинлик қилганда, мажбур қилиш ушбу шахсларнинг ўзлари қоидаларга қарши чиқишлари учун уларнинг идроки ва иродасига таъсир ўтказади.

11. Мажбур қилиш бошлиққа ва ўзига юклатилган ҳарбий вазифаларни бажарувчи шахсга нисбатан, шу билан бирга, келажакдаги хизмат вазифаларига (масалан, бошлиқни бўйсунувчини кўзда тутилаётган янги хизмат жойига ўтказишдан озод этишга мажбурлаш) нисбатан ҳам ишлатилиши мумкин. Ҳар қандай ҳолатда ҳам, жабрланувчига у ёки бу ишни қилишга аниқ талаб қўйилиши ёки маълум бир ҳаракатни бажаришдан бош тортиш – мажбурлашнинг ўзига хос хусусияти ҳисобланади.

12. Қаршилик кўрсатиш ёки мажбур қилиш жисмоний ёки руҳий зўрлик ишлатиш орқали ёки шундай зўрлик ишлатмасдан содир этилиши мумкин (масалан, ҳарбий хизматчининг патрулдан қочиши ёки айбдорнинг талабларини бажармаган ҳолда, бошлиқ нафсониятига тегадиган маълумотларни ошкор этиш). Агар қаршилик кўрсатиш чоғида баданга енгил, ўртача оғир шикаст етказилган бўлса, айбдорнинг ҳаракатларини жиноятлар жами бўйича қўшимча квалификация қилиш талаб этилмайди. Баданга оғир шикаст етказилиши жиноятлар жами тариқасида ЖК 281- ва 283-моддалари бўйича квалификация қилиниши лозим.

13. Жиноят таркиби мавжуд бўлиши учун, қаршилик кўрсатиш натижасида бошлиқ (бошқа шахс) хизмат бўйича ўзига юклатилган вазифаларни бажариш имкониятидан маҳрум бўлиши талаб этилмайди, мажбур қилинганда эса - ушбу вазифа (мажбурият)ларни бузиши керак. Ҳарбий хизмат бўйича вазифаларни бажаришга монелик қиладиган ҳаракатларни бажаришнинг ўзи ёки уларни бузишга мажбурлагандан бошлаб жиноят **тугалланган** ҳисобланади.

14. **Субъектив томондан ЖК 281-моддасида** назарда тутилган жиноят **тўғри қасд** билан содир этилади. Айбдор ўзининг қаршилик кўрсатиш ва мажбурлаш бўйича ҳаракатлари айнан бошлиқ ёки ҳарбий хизмат вазифаси юклатилган бошқа шахсга қарши қаратилганлигини англайди ва ушбу ҳаракатларни амалга оширишни истайди. Бунда вазиятга кўра, агар айбдор жабрланувчининг ҳуқуқий мақомини англай олмаган бўлса, у содир этган жиноят шарҳланаётган моддага асосан квалификация қилинмайди, асослар мавжуд бўлган тақдирда эса, ЖК бошқа нормалари бўйича квалификация қилиниши лозим.

Жиноятни квалификация қилишда унинг **мотиви** ва **мақсади** аҳамият касб этмайди.

15. Ҳар қандай ҳарбий хизматчи, жумладан, жабрланувчига бўйсунмайдиган ҳарбий хизматчи ҳам жиноятнинг **субъекти** бўлиши мумкин.

16. **ЖК 281-моддаси 2-қисмида** қуйидаги ҳолатларда бошлиққа қаршилик кўрсатиш ёки уни хизмат вазифаларни бузишга мажбур қилиш учун жавобгарлик белгилаб қўйилган:

а) бир гуруҳ шахслар томонидан содир этилган;

б) қурол ишлатиб содир этилган;

в) оғир оқибатларга сабаб бўлган.

17. («Бир гуруҳ шахслар» тушунчаси тўғрисида ЖК 279-моддаси шарҳига қаранг.)

18. **ЖК 281-моддаси 2-қисми «б» бандида** назарда тутилган **қурол** тушунчаси остида штат армия қуроли (автомат, тўппонча, найза-пичоқ) ёки бошқа ўқотар ёки совуқ қурол (ов қуроли, финн пичоғи ва ҳ.к.), яъни тирик нишонни яралашда махсус фойдаланилувчи предметлар тушунилади. Ўқотар ёки совуқ қурол бўлмаган, қурол сифатида фойдаланиладиган нарсалар (ошпичоғ, болта, ўқлов ва ҳ.к.) айбдорни **ЖК 281-моддаси 2-қисми «б» банди** бўйича квалификация қилиш учун асос бўла олмайди. Шунингдек, бузилган қурол ёки сохта қурол қурол деб ҳисобланмайди.

19. **Қурол ишлатиш** ундан ўз мақсадида фойдаланишдир (ўқ отиш, пичоқ уриш ва ҳ.к.). «Қуролдан унинг конструкцияси ва моҳиятидан келиб чиқадиган яксон қилувчи восита сифатида эмас, балки фақат калтаклаш предмети сифатида фойдаланиш қуролни қўллаш ҳисобланмайди»[1].

20. («Оғир оқибатлар» тушунчаси тўғрисида ЖК 279-моддаси шарҳига қаранг). Ушбу аломат кўрилаётган моддага нисбатан алоҳида хусусиятларга эга эмас.

21. **ЖК 281-моддаси 3-қисмида** шарҳланаётган жиноятни жанговар вазиятда содир учун жавобгарлик белгилаб қўйилган. (ЖК 279-модда 3-қисми шарҳига қаранг.)

---

[1] *Қаранг:* Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2000 йил 15 сентябрдаги «Ҳарбий хизматни ўташ тартибига қарши жиноятларга оид ишларни кўриш бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги 23-сонли қарори (Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2003 йил 19 декабрдаги 20-сонли ва 2006 йил 3 февралдаги 5-сонли қарорларига асосан киритилган ўзгартириш ва қўшимчалар билан) // Тўплам, 2-жилд. – 42-б.

22. Баъзан бошлиқ ёки бошқа ҳарбий хизматчига қаршилик кўрсатиш ҳарбий хизматчи томонидан безорлик ҳаракатлари билан тавсифланувчи зўрлик ишлатиб жамоат тартиб-қоидаларининг бузилиши ёки мол-мулкни йўқ қилиб юборилиши ва шу каби тартибсизлик кўринишидаги ҳаракатларда намоён бўлиши мумкин, қаршилик кўрсатиш эса, тартибсизлик ҳаракатларини тўхтатиш бўйича кўрилувчи чора-тадбирларга нисбатан жавоб сифатида намоён бўлади. Бундай ҳолатларда, ЖК 281- ва 277-моддаларида кўзда тутилган икки жиноят, яъни ҳарбий ва умумжиноий жиноятларга ишора аниқ кўриниб туради.

282-модда. Бошлиқни қўрқитиш

Жанговар вазиятда бошлиқни ўлдириш ёки зўрлик ишлатиш билан қўрқитиш, бундай ҳаракат амалга оширилиши учун етарли асослар мавжуд бўлса, —

уч йилдан беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Бошлиқнинг ҳаёти, соғлиғи, жисмоний дахлсизлигини таъминловчи ижтимоий муносабатлар – мазкур жиноятнинг **бевосита объекти** ҳисобланади.

2. Ушбу жиноятда унвони бўйича юқори турувчи бошлиқ **жабрланувчи** ҳисобланади. (Бошлиқ тушунчаси тўғрисида ЖК 279-моддаси шарҳига қаранг.)

3. Жиноят **объектив томондан**, жанговар вазиятда бошлиқни ўлдириш ёки зўрлик ишлатиш билан қўрқитишда, бундай ҳаракат амалга оширилиши учун етарли асослар мавжуд бўлган тақдирда содир этилишида намоён бўлади.

4. Шарҳланаётган модда мазмунида **ўлдириш ёки зўрлик ишлатиш билан қўрқитиш** деганда, объектив ҳақиқатдаги (оғзаки, ёзма, қуролни намойиш қилиш ва ҳ.к.) шахсан бошлиққа ёки учинчи шахслар орқали уни

ўлдириш ёки соғлиғига шикаст етказиш (баданга ҳар қандай оғирликдаги шикаст етказиш йўли билан) ёки унинг жисмоний дахлсизлигига куч ишлатиш (уриш, қийнаш характеридаги қилмишларни содир этиш) тушунилиши лозим.

5. («Жанговар вазият» тушунчаси ҳақида ЖК 279-моддаси шарҳига қаранг.)

6. Айбдорнинг бошлиққа нисбатан қўрқитиш ҳаракатлари ЖК 112-моддаси (Ўлдириш ёки зўрлик ишлатиш билан қўрқитиш) бўйича қўшимча квалификация қилишни талаб қилмайди.

Бошлиқни ўлдириш ёки зўрлик ишлатиш билан қўрқитиш юз берса, бундай қўрқитишнинг амалга оширилиши учун етарли даражадиги асослар мавжуд бўлса-ю, ушбу ҳаракатлар жанговар вазиятда амалга оширилмаган бўлса, бизнинг фикримизча, бундай ҳолатда қилмиш ЖК 112-моддаси билан квалификация қилиниши лозим.

7. **Субъектив томондан** жиноят тўғри қасд билан содир этилади. Айбланувчи жанговар вазиятда бошлиқни ўлдириш ёки зўрлик ишлатиш билан қўрқитаётганлигини англайди ва ушбу ҳаракатларини амалга оширишни истайди. Жиноятнинг мотиви ва мақсади ҳар хил бўлиши мумкин ва улар жиноятнинг квалификациясига таъсир этмайди.

8. Жиноятнинг **субъекти** – унвони ёки лавозими бўйича бўйсунувда бўлган ҳарбий хизматчидир.

283-модда. Баданга шикаст етказиш

Бошлиқни дўппослаш, унинг баданига енгил ёки ўртача оғир шикаст етказиш у ҳарбий хизмат юзасидан ўз вазифаларини бажарганлиги муносабати билан ёки бажараётган вақтда содир этилган бўлса, —

уч йилгача хизмат бўйича чеклаш ёки бир йилгача интизомий қисмга юбориш ёхуд уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Баданга оғир шикаст етказиш, шунингдек, ушбу модданинг биринчи қисмида назарда тутилган ҳаракатлар:

а) бир гуруҳ шахслар томонидан;

б) қурол ишлатиб содир этилган бўлса, —

уч йилдан етти йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ушбу модданинг биринчи ёки иккинчи қисмида назарда тутилган ҳаракатлар жанговар вазиятда содир этилган бўлса, —

етти йилдан ўн йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Жиноятнинг **бевосита объекти** бошлиқнинг соғлиғи, жисмоний дахлсизлиги, унинг обрўйини таъминлайдиган ижтимоий муносабатлар ҳисобланади.

2. ЖК 283-моддаси 1-қисмида назарда тутилган **жиноятнинг объектив томони** ҳарбий хизмат юзасидан ўз вазифаларини бажарганлиги муносабати билан ёки бажараётган вақтда бошлиқни дўппослаш, унинг баданига енгил ёки ўрта оғир шикаст етказишда ифодаланади.

3. Юқоридаги зўравонлик ҳаракатларини ҳарбий хизмат юзасидан ўз вазифаларини бажараётган бошлиққа нисбатан ёки уни ўз вазифаларини бажариш вақтида айбдор томоннинг қаршилик кўрсатмаган ҳолда ёки уни ўз хизмат вазифаларини бузишга мажбурлаган куч ишлатиш ҳолатлари шарҳланаётган модда бўйича жиноятни квалификация қилишнинг зарурий белгиси ҳисобланади. Агарда бошлиққа нисбатан содир этилган зўравонлик унга қаршилик билан бирга амалга оширилса ёки уни ҳарбий хизмат вазифаларини бузишга мажбурлаган бўлса, бу ҳолда айбланувчининг ҳаракатлари ЖК 281-моддаси билан квалификация қилинади ва ЖК 283-моддаси билан қўшимча квалификация талаб этилмайди.

4. («Ҳарбий хизмат мажбуриятлари» тушунчаси ҳақида ЖК 281-моддаси шарҳига қаранг).

5. (Уриш, баданга енгил ёки ўртача оғир шикаст етказиш тушунчалари ҳақида ЖК 105, 109, 110-моддалари шарҳига қаранг).

6. **ЖК 283-моддаси** бўйича жиноий жавобгарликка тортиш бошлиққа нисбатан зўравонлик ишлатиш ҳоллари унинг ҳарбий хизмати бўйича вазифаларини бевосита бажараётган вақтда рўй берган (масалан, хизмат юзасидан қилган танбеҳига жавобан уни дўппослаш) ёки унинг олдинги хизмат фаолияти билан боғлиқ (масалан, жаримага тортгани учун, бўйсунувчиларга нисбатан умумий талабчанлик ва ҳ.к. учун дўппосланиши) ҳолларда амалга оширилади. Шундай қилиб, айбланувчининг ҳаракатлари жабрланувчининг айнан хизмат вазифалари билан боғлиқ бўлиши лозим.

7. Жиноят содир этилаётган вақтда бошлиқ бўлмаган, собиқ бошлиғига нисбатан хизмат фаолияти билан боғлиқ зўрлик ишлатиш ЖК 283-моддаси билан квалификация қилинмайди.

8. Шуни назарда тутиш лозимки, бошлиқнинг хизмат юзасидан қонуний ҳаракати, хизмат манфаатлари, ҳарбий ва низом талабларига мос ҳаракатларига жавобан содир этилган зўрлик учун бўйсунувчи ЖК 283-моддасига мувофиқ, жиноий жавобгарликка тортилади. Агар бошлиққа нисбатан ишлатилган зўрлик унинг қонунга хилоф ҳаракатларига жавобан содир этилган бўлса, бўйсунувчи шарҳланаётган модда бўйича жавобгар бўлмайди. Бундай зўрлик ишнинг аниқ ҳолатларидан келиб чиқиб, зарурий мудофаа ёки шахснинг ҳаёти ёхуд соғлиғига қарши қаратилган жиноят деб баҳоланиши мумкин.

9. ЖК 283-моддасида назарда тутилган қилмиш баданга енгил ёки ўртача оғир шикаст етказилган вақтдан **тугалланган** ҳисобланади.

10. **Субъектив томондан** қилмиш тўғри қасд билан содир қилинади, айбдор бошлиққа нисбатан зўрлик ишлатаётганини англайди ва унинг соғлиғига зарар етказишни истайди.

Жиноятнинг мотиви - бошлиқнинг хизмат фаолиятидан норозилик ёки ундан хизмат фаолияти билан боғлиқ ўч олиш ҳисобланади.

11. «Ушбу жиноятларнинг ўзига хослиги шундан иборатки, улар ҳарбий хизмат муносабатлари доирасида содир этилади. Агарда кўрсатилган жиноятлар шахсий муносабатлар доирасида содир этилса, бундай ҳаракатлар

ҳарбий жиноят деб тан олинмайди ва шахсга қарши жиноят сифатида тавсифланиши керак»[1].

12. Жиноятнинг **субъекти** хизмат вазифаси ёки ҳарбий унвонига кўра бошлиққа доимий ёки вақтинча бўйсунаётган ҳарбий хизматчи ҳисобланади.

13. Бир ҳарбий хизматчининг ўзига тобе бўлмаган, яъни тенг ёки ўзидан паст ёхуд ўзидан юқори ҳарбий унвонга эга бўлган бошқа ҳарбий хизматчининг баданига шикаст етказиши ЖК 285-моддасига кўра ҳарбий хизматчилар ўртасидаги ўзаро муносабатларга оид устав қоидаларини бузиш сифатида квалификация қилинади.

14. **ЖК 283-моддаси 2-қисмида** баданга оғир шикаст етказиш, шунингдек, ушбу модданинг 1-қисмида назарда тутилган ҳаракатлар:

а) бир гуруҳ шахслар томонидан;

б) қурол ишлатиб содир этилганлиги учун жавобгарлик белгиланган.

15. (Баданга оғир шикаст етказиш тушунчаси ҳақида ЖК 104-моддаси шарҳига қаранг).

16. **ЖК 283-моддаси 2-қисмининг** оғирлаштирувчи ҳолатлари бошлиққа қаршилик кўрсатиш ёки уни хизмат вазифаларини бузишга мажбур қилишнинг (ЖК 281-моддаси) юқорида кўриб чиқилган оғирлаштирувчи ҳолатлари билан бир хил, уларни мазкур моддага нисбатан қўшимча тарзда кўриб чиқиш тақозо этилмайди.

17. Агарда бошлиқнинг баданига у ҳарбий хизмат юзасидан ўз вазифаларини бажарганлиги муносабати билан ёки бажараётган вақтда оғир шикаст етказиш натижасида унинг ўлими юзага келса, айбдорнинг ҳаракатлари ЖК 283-моддаси 2-қисми ва ЖК 104-моддаси 3-қисми «д» банди бўйича

[1] *Қаранг:* Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2000 йил 15 сентябрдаги «Ҳарбий хизматни ўташ тартибига қарши жиноятларга оид ишларни кўриш бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги 23-сонли қарори (Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2003 йил 19 декабрдаги 20-сонли ва 2006 йил 3 февралдаги 5-сонли қарорларига асосан киритилган ўзгартириш ва қўшимчалар билан) // Тўплам, 2-жилд. – 43-44-б.

квалификация қилиниши керак, чунки одамни ўлдириш ЖК 283-моддаси 2-қисми мазмуни билан қамраб олинмайди.

18. Бошлиқни кўриб чиқилаётган моддада кўрсатилган ҳолатларда қасддан ўлдириш ЖК 97-моддаси 2-қисми «г» банди бўйича квалификация қилинади. Бу ҳолда жиноятнинг ЖК 283-моддаси 2-қисми бўйича қўшимча квалификация қилиш талаб этилмайди.

19. Ушбу модданинг биринчи ёки иккинчи қисмида назарда тутилган ҳаракатлар жанговар вазиятда содир этилган бўлса, ЖК 283-моддаси 3-қисми бўйича жавобгарлик юзага келади. *(Жангавор вазият тушунчаси ҳақида ЖК 279-моддаси шарҳига қаранг).*

284-модда. Бўйсунувчининг ўз бошлиғини ёки бошлиқнинг ўзига бўйсунувчини ҳақорат қилиши

Бўйсунувчининг ўз бошлиғини, шунингдек, бошлиқнинг ўзига бўйсунувчини ҳақорат қилиши шундай ҳаракатлар учун интизомий жазо қўлланилганидан кейин содир этилган бўлса, —

икки йилгача хизмат бўйича чеклаш ёки уч ойгача қамоқ билан жазоланади.

1. **Жиноятнинг бевосита объекти** – бошлиқ ва бўйсунувчининг шаъни ва қадр-қимматини ҳурмат қилишни таъминловчи ижтимоий муносабатлар ҳисобланади.

2. Бошлиқ ёки унга бўйсунувчи ушбу жиноятнинг **жабрланувчиси** ҳисобланади.

3. **Объектив томондан** жиноят бўйсунувчининг ўз бошлиғини ёки бошлиқнинг ўзига бўйсунувчини шундай ҳаракатлар учун интизомий жазо қўлланганидан кейин ҳақоратлашидан иборат.

4. Биринчи бўлиб ҳақорат қилган шахс Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучларининг Интизом низомига мувофиқ интизомий жазога тортилади.

5. **Ҳақорат қилиш** деганда, ҳарбий хизматчининг шаъни ва қадр-қимматини беодоблик билан таҳқирлаш тушунилади.

6. Ҳақорат қилиш куч ишлатиш кўринишида амалга оширилгани каби, куч ишлатмаслик ҳаракатлари кўринишида бўлиши ҳам мумкин. Куч ишлатиш орқали ҳақоратлаш жисмоний оғриқ ёки соғлиққа зарар етказиш эмас, балки ҳарбий хизматчининг шаъни ва қадр-қимматини ерга уриш орқали (масалан, жабрланувчидаги ҳарбий уст-бош кийимини яроқсиз ҳолга келтириш, погонларни узиб олиш, тарсаки уриш, қўл билан туртиш ва ш.к.) айнан маънавий (руҳий) зарар етказиш. Агар куч ишлатиш орқали ҳақоратлаш оқибатида енгил тан жароҳатлари етказилса, агар етарли асослар мавжуд бўлса, бундай ҳолатни ЖК 284-, 283- ёки 285-моддаларига мувофиқ равишда квалификация қилиш лозим.

Куч ишлатмай қилинган ҳақорат жабрланувчига фаол жисмоний таъсир кўрсатиш (масалан, сўзлар билан ҳақоратлаш, тупуриш, номуносиб тана ҳаракатлари, карикатура ва ҳ.к.) билан боғлиқ эмас.

7. Агар айбдорнинг ҳаракатлари жабрланувчига маънавий зарар етказишга эмас, балки жисмоний зарар келтиришга қаратилган бўлса, бу ҳолатни етарли асослар бўлган тақдирда ЖК 283- ёки 285-моддалари бўйича квалификация қилиш лозим.

8. Содир этилиш усулидан қатъи назар ҳақорат қилиш, жабрланувчининг шахсиятига салбий шаклда намоён бўлиши, унга нисбатан ҳурматсизликни ўзида акс эттириши ҳамда айнан ҳақоратлаш характерига эга бўлиши керак. У ёки бу ҳаракатлар ҳақоратлашга кириш-кирмаслиги баҳоланади ва ҳар бир алоҳида ҳолатда, ишнинг мазмун-моҳиятига қараб суд томонидан ҳал этилади, жумладан, бундай ҳаракатлар қандай шаклда бўлганлиги ва жабрланувчи томонидан қандай қабул қилинганлиги инобатга олинади.

9. ЖК 284-моддасида кўрсатилган жиноят таркиби мавжуд бўлиши учун, юзма-юз ёки учинчи шахслар иштирокида ҳақорат қилинган ёки қилинмаганлиги аҳамиятга эга эмас. Ҳарбий хизматчи ҳатто сиртдан – хатлар, мазмунига мос келувчи расмлар тарқатиш йўли билан ҳам ҳақорат-ланиши мумкин, лекин бундай ҳолларда, айбдорнинг айбини тан олиши, уларнинг мазмуни жабрланувчига маълум бўлиши юридик асосга эга бўлиши мумкин. Ушбу шарт мавжуд бўлган тақдирда, жиноий жазога тортилувчи ҳамкасблар билан ўзаро суҳбатда, жамоатчилик олдида сўзлаганда, жараёнда ва бошқа оммавий ахборот воситаларида ҳақорат қилинган бўлиши мумкин.

10. ЖК 284-моддасида назарда тутилган жиноят бошлиқнинг ўзига бўйсунувчи томонидан ёки бўйсунувчининг ўз бошлиғи томонидан ҳақоратланган вақтдан бошлаб **тугалланган** ҳисобланади.

11. **Субъектив томондан** жиноят тўғри қасд билан содир этилади. Айбдор ўз ҳаракатлари билан муайян ҳарбий хизматчининг шаъни ва қадр-қимматини таҳқирлаётганлиги, камситаётганлигини англайди ва уни ҳақорат қилишни истайди. Буни англамаган ҳолларда эса, уни ҳарбий жиноят учун жавобгарликка тортиш мумкин эмас.

Ҳақорат қилиш мотиви ҳар хил бўлиши мумкин, лекин у ҳарбий хизмат хизматчилари билан боғлиқ бўлиши лозим.

12. Агар ҳарбий хизматчиларнинг ўзаро шахсий муносабатларида ҳақорат қилишнинг сабаби жабрланувчининг ҳарбий хизматни бажариши билан боғлиқ бўлмаса ва айбдор ҳам ўз хизмат вазифасини ўтаётган бўлмаса, у ҳолда ҳақорат ҳарбий жиноят деб қаралиши мумкин эмас. Бундай қилмиш ЖК 140-моддаси билан квалификация қилиниши лозим[1].

13. Жиноятнинг **субъекти** хизмат ёки ҳарбий унвони бўйича бошлиқ ёки бўйсунувчи бўлиши мумкин.

---

[1] *Қаранг:* Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2000 йил 15 сентябрдаги «Ҳарбий хизматни ўташ тартибига қарши жиноятларга оид ишларни кўриш бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги 23-сонли қарори (Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2003 йил 19 декабрдаги 20-сонли ва 2006 йил 3 февралдаги 5-сонли қарорларига асосан киритилган ўзгартириш ва қўшимчалар билан) // Тўплам, 2-жилд. – 43-44-б.

14. Бир ҳарбий хизматчининг бошқа ҳарбий хизматчи билан ўзаро бўйсуниш муносабатларида бўлмаганда бир-бирини ҳақоратлаши ЖК 140-моддаси бўйича квалификация қилинади. Агар бундай ҳолатда жабрланувчи дўппосланган бўлса ёки унга нисбатан бошқа куч ишлатиш ҳоллари бўлса, айбдорнинг ҳаракатлари ЖК 285-моддасига биноан ёки тегишлича шахсга қарши жиноятлар орқали квалификация қилиниши мумкин.

285-модда. Бир-бирига тобе бўлмаган ҳарбий хизматчилар ўртасидаги ўзаро муносабатларга оид устав қоидаларини бузиш

Бир-бирига тобе бўлмаган ҳарбий хизматчилар ўртасидаги ўзаро муносабатларга оид устав қоидаларини бузиш, яъни мунтазам хўрлаш, азоб бериш, соғлиқнинг бузилишига сабаб бўлган баданга енгил шикаст етказиш ёки ўртача оғир шикаст етказиш, қонунга хилоф равишда озодликдан маҳрум қилиш —

олти ойгача қамоқ ёхуд бир йилгача интизомий қисмга юбориш ёки беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўша қилмиш:

а) бир гуруҳ шахслар томонидан;

б) қурол ишлатиб содир этилган бўлса;

в) баданга оғир шикаст етказилишига сабаб бўлса, —

беш йилдан ўн йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўша қилмиш одам ўлишига сабаб бўлса, —

ўн йилдан ўн беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўша қилмиш:

а) одамларнинг ўлимига;

б) бошқа оғир оқибатларга сабаб бўлса, —

ўн беш йилдан йигирма йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Жиноятнинг **асосий бевосита объекти** – ҳарбий хизматчилар ўртасидаги ўзаро муносабатларга оид қоидаларни тартибга солувчи умумҳарбий низомлар талабларига риоя этилишини таъминловчи ижтимоий муносабатлар ҳисобланади. **Қўшимча бевосита объект** – ҳарбий хизматчининг соғлиғи, жисмоний дахлсизлиги хавфсизилигини, унинг шаъни, қадр-қимматини ҳурмат қилишни таъминловчи ижтимоий муносабатлар ва ҳ.к.

2. Айбдорга нисбатан бошлиқ бўлмаган ёки унга бўйсунмайдиган ҳарбий хизматчигина ушбу жиноятда **жабрланувчи** бўлиши мумкин. Қоида тариқасида, бу муддатли ҳарбий хизматчилар бўлади.

3. ЖК 285-моддасида назарда тутилган жиноят **объектив томондан** бир-бирига тобе бўлмаган ҳарбий хизматчилар ўртасидаги ўзаро муносабатларга оид устав қоидаларини бузиш, яъни мунтазам хўрлаш, азоб бериш, соғлиқнинг бузилишига сабаб бўлган баданга енгил шикаст етказиш ёки ўртача оғир шикаст етказиш, қонунга хилоф равишда озодликдан маҳрум қилишдан иборат.

4. Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг тушунтиришларига мувофиқ, «**ўзаро муносабатларга оид устав қоидаларини бузиш** деганда, хизматдошларини ўзига бўйсундиришни таъминлаш, хизматни ўташ чоғида ўзи учун имтиёзли шароитлар яратиш мақсадида бир ҳарбий хизматчининг бошқасига нисбатан турли хил зўрликлар ишлатиши, унинг шаъни ва қадр-қимматини таҳқирлаши деб тушунилиши лозим.

Ушбу қоидалар хизмат мавқеи ва ҳарбий унвони тенг, шунингдек, катта ва кичик, лекин тобелик муносабатларида бўлмаган шахслар ўртасида бузилса, Жиноят кодексининг 285-моддаси бўйича жиноий жавобгарлик вужудга келади»[1].

[1] *Қаранг:* Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2000 йил 15 сентябрдаги «Ҳарбий хизматни ўташ тартибига қарши жиноятларга оид ишларни кўриш бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги 23-сонли қарори (Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2003 йил 19 декабрдаги 20-сонли ва 2006 йил 3 февралдаги 5-сонли қарорларига асосан киритилган ўзгартириш ва қўшимчалар билан) // Тўплам, 2-жилд. –

Айбдор ва жабрланувчига тааллуқли бўлган ҳарбий хизматчилар тоифаси қилмишни квалификация қилиш чоғида аҳамият касб этмайди, шунингдек, улар чақирув бўйича ҳарбий хизматчилар томонидан содир этилгани каби контракт (шартнома) асосида хизмат қилувчи, аммо бир-бирига тобелик муносабатида бўлмаган ҳарбий хизматчилар томонидан содир этилиши мумкин.

5. Хўрлаш – жабрланувчига нисбатан унинг шаъни ва ғурурини таҳқирлаш йўли орқали унинг шаънини ерга уриш билан боғлиқ ҳар қандай ҳаракатлар.

Хусусан, хўрлаш зўрлик ишлатиш ва зўрлик ишлатиш билан қўрқитиш орқали, ҳамкасабни хоналарни йиғиштиришга, бошқаларнинг ухлаш ўринларини йиғиштиришга, бошқаларнинг кирини ювишга, ашула ижро этишга мажбурлаш, ундан идишдаги озиқ-овқатини, ҳарбий уст-бош кийим-кечакларини, пул маблағларини олиб қўйишда ва ҳ.к. да намоён бўлади.

6. Агарда ўзаро муносабатларга оид устав қоидаларининг бузилишлари жарбланувчидан шахсий мулкини олиб қўйиш билан биргаликда содир этилса, бу ҳолда жиноий ҳаракатлар ЖКга мувофиқ, ўзгалар мулкини талон-торож қилиш билан боғлиқ нормалар орқали қўшимча квалификация қилиниши лозим. Худди шу тарзда жинсий характердаги зўрлик ҳаракатлари ёки шундай ҳаракатларни қилишга мажбурлаш ҳам кўрилаётган модда доирасидан четга чиқиб, қўшимча тарзда ЖК 119-моддаси (Жинсий эҳтиёжни зўрлик ишлатиб ғайритабиий усулда қондириш) ёки ЖК 120-моддаси (Бесоқолбозлик) билан квалификация қилиниши лозим.

7. **Мунтазам хўрлаш** деганда, ушбу ҳаракатларнинг уч ёки ундан ортиқ маротаба қилинганлиги тушунилиши лозим.

8. **Азоб бериш** ҳаракатлари жисмоний азобларни етказиш йўли орқали ёки узоқ муддатли ва изтиробли оғриқ етказиш орқали амалга оширилади. Қийнаш, уриш, чимчилаш, тишлаш, кўп миқдорда тирнаш, кўп миқдордаги, аммо катта ҳажмда бўлмаган ёки ўткир санчиқли нарса орқали жароҳат

40-41-б.

етказиш, термик, кимёвий ва бошқа моддалар билан таъсир ўтказиш ва ҳ.к. (Баданга енгил шикаст етказиш, қонунга хилоф равишда озодликдан маҳрум қилиши тушунчалари ҳақида ЖК 109 ва 138-моддалари шарҳларига қаранг).

9. Кўриб чиқилаётаган жиноят содир этилганда, айбдорнинг ҳаракатларини ЖК шахсга қарши жиноятлар учун жавобгарликни назарда тутувчи тегишли моддалари билан қўшимча квалификация қилиш талаб этилмайди.

10. Шуни назарда тутиш керакки, кўрсатиб ўтилган ҳаракатлар агарда улар ҳарбий хизматчининг (жабрланувчи ёки айбланувчи) ўз хизмат вазифаларини ўташ ёки уларни ўташ билан боғлиқ, шунингдек, ушбу вазифаларни бажариш билан боғлиқ бўлмаган ҳолларда, агарда ҳарбий жамоага очиқдан-очиқ ҳурматсизлик, бўлинмада ички тартибни бузиш, шахсий таркибнинг одатдаги уйқу ёки дам олишини бузиш билан биргаликда содир этилса, **ЖК 285-моддаси** билан квалификация қилинади.

11. Юқорида санаб ўтилган белгилар бирортасининг қилмишда мавжуд бўлиши, жиноятни шарҳланаётган модда билан квалификация қилишнинг зарурий белгиси ҳисобланади, жиноятнинг содир этилган жойи эса, ҳар хил бўлиши мумкин. Жиноят бевосита ҳарбий қисм жойлашган жойда бўлиши ёки унинг чегарасидан ташқари, казармада, даволаш муассасасида, хўжалик ишларини бажариш жойида, бўшаган вақтида, бўлинманинг таркибидаги хизмат сафарида ва шу каби жойларда содир этилиши мумкин.

12. ЖК 285-моддасида назарда тутилган жиноят хўрлаш, азоб бериш, соғлиққа зарар етказиш ёки қонунга хилоф равишда озодликдан маҳрум этиш ҳаракатлари содир этилган вақтдан бошлаб **тугалланган** ҳисобланади.

13. **Субъектив томонидан** жиноят тўғри қасд билан содир этилади. Жарбрланувчи ўз ҳаракатлари билан умумий ҳарбий низом билан ўрнатилган муносабатлар тартибини бузаётганлигини англайди ва буни хоҳлайди.

Кўриб чиқилаётган жиноятнинг мотиви ҳар хил бўлиши мумкин. Кўпинча, бу безорилик ниятлари, унда айбланувчи ўзининг хаёлий устунлигини жабрланувчи устидан ўрнатишга қаратилган, унинг қадр-

қимматини таҳқирлаш, ўзининг ўрнига ишларни бажаришга, камситадиган хизматларни кўрсатишга мажбур қилиш ҳаракатларини амалга оширади. Ҳарбий хизматчилар ўртасидаги ўзаро муносабатларга оид устав қоидаларининг бузилиши миллатчилик ва диний қарама-қаршилик асосида бўлиши мумкин, унда жабрланувчининг унинг миллий ёки диний ҳиссиётларини англанган ҳолда камситиш ҳаракатлари амалга оширилади.

Агарда ЖК 285-моддаси диспозициясида кўрсатилган ҳаракатлар чуқур шахсий муносабатлар асосида (масалан рашк, ёқтирмаслик, тортишув асосида, агар ҳарбий хизматчиларда қариндошлик ёки никоҳ муносабатлари мавжуд бўлса) хизматдан ташқари вақтда ва бошқа ҳарбий хизматчилар йўқлиги пайтида содир этилса, ЖК 285-моддаси бўйича квалификация қилинмайди, чунки бундай ҳаракатлар ҳарбий ҳуқуқ-тартиботига таъсир ўтказмайди.

14. Жабрланувчи билан бўйсуниш муносабатларида бўлмаган ҳар қандай ҳарбий хизматчи жиноятнинг **субъекти** бўлиши мумкин.

15. **ЖК 285-моддаси 2-қисмида** қуйидаги ҳолатларда бир-бирига тобе бўлмаган ҳарбий хизматчилар ўртасидаги ўзаро муносабатларга оид устав қоидаларини бузиш жинояти учун жавобгарлик назарда тутилган:

а) бир гуруҳ шахслар томонидан;

б) қурол ишлатиб содир этилган бўлса;

в) баданга оғир шикаст етказилишига сабаб бўлса.

16. «Гуруҳ сифатидаги нонизом зўравонлик ҳаракатлари қасд умумийлиги билан бирлашган икки ёки ундан ортиқ ҳарбий хизматчилар томонидан содир этилади ва уларнинг ҳар бири Жиноят кодексининг 285-моддасида кўрсатилган жиноят субъекти бўлади ва жиноятда шерик сифатида иштирок этади. Бир гуруҳ шахслар томонидан содир этилган жиноят олдиндан ўзаро тил бириктириб ёки бириктирмасдан содир этилиши мумкин. Сўнгги ҳолда ҳаракатларни Жиноят кодексининг 285-моддаси 2-қисми «а» банди билан тавсифлашнинг зарур шарти – ҳар бир айбдор ўз

нонизом ҳаракатларини гуруҳ ичида, бирлашиб содир этаётганлигини англаб етганлигидир.

Қурол тан жароҳатларини етказиш учун қўлланилиши, бошқа хил зўрлик пайтида эса, масалан, айбдор қурол ишлатиш таҳдиди остида жабрланувчини ҳарбий хизмат юзасидан ўзига юклатилган вазифаларни бажаришга, ўзи учун турли хизматлар қилишга мажбурлаш, шунингдек, инсон шаънини камситадиган хатти-ҳаракатлар қилиш пайтида, руҳий таъсир ўтказиш учун қўлланилиши мумкин»[1].

17. «Бир-бирига тобелик муносабатларида бўлган ва бўлмаган шахслар томонидан зўрлик ҳаракатлари биргаликда содир этилган ҳоллар тавсифлаш учун бирмунча мураккаброқ.

Масалан, ҳам айбдорга ва ҳам жабрланувчига бошлиқ бўлган сержант солдат томонидан содир этилган нонизом ҳаракатларга қўшилади ёки тобе шахс ўз бошлиғининг зўравонлик ҳаракатларини қўллаб-қувватлайди. Бундай ҳолларда бошлиқнинг ўзига тобе шахс томонидан содир этилган нонизом зўравонлик ҳаракатларида иштирок этишини ҳарбий мансабдорлик жинояти сифатида Жиноят кодексининг 301-моддаси билан тавсифлаш лозим. Ижрочининг ҳаракатларини эса, Жиноят кодексининг 285-моддаси 1-қисми билан тавсифлаш лозим, чунки бошлиқ ушбу жиноятнинг субъекти эмас ва шерик сифатида тан олинмайди.

Агар бошлиқ томонидан хизмат мавқеи ўзи билан тенг шахсларга нисбатан содир этилган нонизом ҳаракатларга жабрланувчига ҳам, айбдорга ҳам тобе шахс келиб қўшилса, бошлиқнинг ҳаракатлари Жиноят кодексининг 285-моддаси билан, тобе шахснинг ҳаракатлари эса, жиноятга шерик сифатида Жиноят кодексининг 28-, 285-моддалари билан тавсифланиши лозим»[2].

---

[1] *Қаранг:* Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2000 йил 15 сентябрдаги «Ҳарбий хизматни ўташ тартибига қарши жиноятларга оид ишларни кўриш бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги 23-сонли қарори (Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2003 йил 19 декабрдаги 20-сонли ва 2006 йил 3 февралдаги 5-сонли қарорларига асосан киритилган ўзгартириш ва қўшимчалар билан) // Тўплам, 2-жилд. – 41-42-б.

[2] Ўша жойда,– 41-б.

18. «Қурол тан жароҳатларини етказиш учун қўлланилиши, бошқа хил зўрлик пайтида эса, масалан, айбдор қурол ишлатиш таҳдиди остида жабрланувчини ҳарбий хизмат юзасидан ўзига юклатилган вазифаларни бажаришга, ўзи учун турли хизматлар қилишга мажбурлаш, шунингдек, инсон шаънини камситадиган хатти-ҳаракатлар қилиш пайтида, руҳий таъсир ўтказиш учун қўлланилиши мумкин.

Қуролдан унинг конструкцияси ва моҳиятидан келиб чиқадиган яксон қилувчи восита сифатида эмас, балки фақат калтаклаш предмети сифатида фойдаланиш қуролни қўллаш ҳисобланмайди»[1].

19. **ЖК 285-моддаси 3-қисмида** бир-бирига тобе бўлмаган ҳарбий хизматчилар ўртасидаги ўзаро муносабатларга оид устав қоидаларини бузиш одам ўлишига сабаб бўлган ҳолатлар учун жавобгарлик назарда тутилган.

«Одам ўлишига сабаб бўлган» деганда, эҳтиётсизлик орқасида одам ўлдириш ёки уни ўзини ўзи ўлдириш даражасига етказиш ҳаракатлари тушунилади. Бунда ЖК 102-моддаси (Эҳтиётсизлик орқасида одам ўлдириш) ёки 103-моддаси (Ўзини ўзи ўлдириш даражасига етказиш) билан квалификация этилмайди. Агарда бир-бирига тобе бўлмаган ҳарбий хизматчилар ўртасидаги ўзаро муносабатларга оид устав қоидаларини бузишда айбланувчи қасддан жабрланувчини ўлдирса, унинг қилмишини ЖК 97-моддаси ва 285-моддаси 3-қисми «а» банди билан квалификация қилиш талаб этилади.

Амалиётда кўп ҳолларда жабрланувчининг вафоти юракнинг рефлектор тўхтаб қолиши ёки механик асфиксияси натижасида, юрак қафаси қисмига қўл билан зарба етказишда содир бўлади. Бундай ҳаракатлар, айбланувчининг жабрланувчи ўлимига қасдни тасдиқловчи ишонарли далиллар йўқ бўлган ҳолларда, бу бир-бирига тобе бўлмаган ҳарбий

[1] *Қаранг:* Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2000 йил 15 сентябрдаги «Ҳарбий хизматни ўташ тартибига қарши жиноятларга оид ишларни кўриш бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги 23-сонли қарори (Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2003 йил 19 декабрдаги 20-сонли ва 2006 йил 3 февралдаги 5-сонли қарорларига асосан киритилган ўзгартириш ва қўшимчалар билан) // Тўплам, 2-жилд. – 42-б.

хизматчилар ўртасидаги ўзаро муносабатларга оид устав қоидаларини бузиш ва улар инсон ўлимига олиб келиш ҳолати этиб квалификацияланади.

20. Агарда жиноятнинг содир этилиши натижасида қуйидагилар келиб чиқса, **ЖК 285-моддаси 4-қисмига** асосан жавобгарлик келиб чиқади:

а) одамларнинг ўлимига;

б) бошқа оғир оқибатларга сабаб бўлса.

21. **Одамларнинг ўлими** деб, икки ёки ундан ортиқ шахснинг ҳаётдан маҳрум бўлиши тушунилади.

22. ЖК 285-моддаси 4-қисми «б» бандида кўрсатилган **бошқа оғир оқибатлар** деб, айбланувчининг низомдан ташқари ҳаракатлари билан сабабий боғланишда бўлган оқибатлар тушунилади, уларнинг оғирлиги суд томонидан унинг даражасига қараб баҳоланиши керак.

23. «Ҳарбий хизматчилар ўртасида ўзаро муносабатларга оид устав қоидаларининг бузилиши, баъзи пайтларда, нафақат одамлар ўлимига, балки жанговар вазифанинг бажарилмай қолишига, ҳарбий техниканинг ишдан чиқишига ва бошқа оқибатларга олиб келиши мумкин. Бундай оқибатлар суд томонидан оғир деб топилган тақдирда айбдорнинг ҳаракатларини Жиноят кодексининг 285-моддаси 4-қисми билан тавсифлашга асос бўла олади.

Нонизом зўравонлик ҳаракатлари оқибатида бир неча жабрланувчига Жиноят кодекси 285-моддасининг турли қисмларида кўзда тутилган зарар етказилган бўлса, бу ҳаракатлар Жиноят кодексининг 33-моддаси қоидасига кўра тавсифланиши лозим.

24. Ҳарбий хизматчилар ўртасида ўзаро муносабатларга оид устав қоидаларини бузиш айбдорлар ҳарбий хизматнинг махсус турлари бўйича мажбуриятларни бажараётган пайтда содир этилиши мумкин (қоровуллик, ички хизмат, ҳарбий навбатчилик ва ҳоказолар). Агар айбдор томонидан айни пайтда махсус хизмат қоидалари ҳам бузилса, бу ҳаракатлар Жиноят кодексининг 285-моддаси ва у ёки бу хизмат турини бузганлик учун жавобгарликни назарда тутувчи моддалар мажмуи билан тавсифланиши лозим.

Махсус хизмат турларини ўташ қоидаларини бузиш, фақат, ўзаро муносабатларга оид устав қоидаларини бузиш айни пайтда махсус хизмат турларини ўташ қоидаларининг ҳам бузилишига олиб келсагина алоҳида ҳуқуқий баҳоланиши мумкин (мисол учун, қисм ёки бўлинма ички нарядига кирувчи шахс томонидан)»[1].

286-модда. Мародёрлик

Мародёрлик, яъни ҳалок бўлганларнинг ёки ярадорларнинг буюмларини жанговар вазиятда эгаллаш —

беш йилдан ўн йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Мародёрликнинг **бевосита объекти** Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучларининг ахлоқий меъёрлари ҳисобланади.

Бу жиноятнинг **предмети** яраланган ёки вафот этган шахсларнинг мулки ҳисобланади.

2. **Объектив томондан** мародёрлик ҳалок бўлган ёки ярадорларнинг буюмларини жанговар вазиятда эгаллашда ифодаланади.

3. **Буюмларни эгаллаш** деганда, уларни тўлиқ ўз ихтиёрига ўтказиш тушунилади. ЖК 286-моддаси мазмунида эгаллаш ҳар қандай шаклда амалга оширилиши мумкин, у махфий эгаллаш (ўғрилик) ёки зўрлик ишлатиб эгаллаш (талончилик, босқинчилик) бўлиши мумкин. Бу ҳолатларда яраланганларнинг ёки вафот этганларнинг буюмларини эгаллашнинг зарурий белгиси жиноятнинг жанговар вазиятда содир этилиши ҳисобланади. («Жанговар вазият» тушунчаси ҳақида ЖК 279-моддасининг шарҳига қаранг.)

[1] *Қаранг:* Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2000 йил 15 сентябрдаги «Ҳарбий хизматни ўташ тартибига қарши жиноятларга оид ишларни кўриш бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги 23-сонли қарори (Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2003 йил 19 декабрдаги 20-сонли ва 2006 йил 3 февралдаги 5-сонли қарорларига асосан киритилган ўзгартириш ва қўшимчалар билан) // Тўплам, 2-жилд. – 42-43-б.

4. Мародёрлик ҳалок бўлган ёки ярадорларнинг буюмларини эгаллаган вақтдан бошлаб **тугалланган** жиноят ҳисобланади.

5. Ушбу жиноят **субъектив томондан** тўғри қасд билан содир этилади. Айбланувчи жанговар вазиятда ҳалок бўлган ёки ярадорларнинг буюмларини қонунга хилоф равишда эгаллаганлигини англайди ва буни амалга оширишни хоҳлайди.

Жиноятнинг **мотив** ва **мақсади** турли бўлиши мумкин, лекин улар жиноятнинг квалификациясига таъсир этмайди.

6. Мародёрликнинг **субъекти** фақат ҳарбий хизматчи бўлиши мумкин. Фуқаролар бундай вазиятларда «умумий» жиноятлар учун жавобгарликка тортилади.

XXII БОБ.
ҲАРБИЙ ХИЗМАТНИ ЎТАШ ТАРТИБИГА ҚАРШИ ЖИНОЯТЛАР

287-модда. Ҳарбий қисм ёки хизмат жойини ўзбошимчалик билан ташлаб кетиш

Муддатли ҳарбий хизмат ҳарбий хизматчисининг ҳарбий қисм ёки хизмат жойини ўзбошимчалик билан ташлаб кетиши, шунингдек, ҳарбий қисмдан қисқа муддатга рухсат берилганда, бошқа хизматга тайинланганда ёки бошқа хизмат жойига ўтказилганда, хизмат сафаридан, отпускадан ёки даволаш муассасасидан узрли сабабларсиз бир кеча-кундуздан ортиқ, лекин ўн кеча-кундуздан кўп бўлмаган муддат давомида хизмат жойида ҳозир бўлмаслиги, шундай қилмишлар учун интизомий жазо чораси қўлланилганидан кейин содир этилган бўлса, —

олти ойгача қамоқ ёки бир йилгача интизомий қисмга юбориш билан жазоланади.

Муддатли ҳарбий хизмат ҳарбий хизматчиси, офицерлар таркибидан бўлган шахс ёки ҳарбий хизматни контракт (шартнома) бўйича ўтаётган ҳарбий хизматчининг қисм ёки хизмат жойини ўзбошимчалик билан ташлаб кетиши, шунингдек узрли сабабларсиз белгиланган муддатдан ўн кеча-кундуздан ортиқ, лекин бир ойдан кўп бўлмаган муддат давомида хизмат жойига етиб келмаслиги —

икки йилгача хизмат бўйича чеклаш ёки уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ҳарбий қисм ёки хизмат жойини ўзбошимчалик билан ташлаб кетиш, шунингдек, хизматга белгиланган муддатдан узрли сабабларсиз бир ойдан ортиқ вақт ичида етиб келмаслик ушбу модданинг иккинчи қисмида кўрсатилган шахслар томонидан содир этилган бўлса, —

беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ушбу моддада назарда тутилган қилмишлар жанговар вазиятда содир этилган бўлса, муддатидан қатъи назар, —

беш йилдан ўн йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Ўзбекистон Республикаси Конституциясида Ўзбекистон Республикасини ҳимоя қилиш – ҳар бир фуқаронинг бурчидир деб белгиланган. Фуқаролар қонунда белгиланган тартибда ҳарбий ёки муқобил хизматни ўташга мажбурдирлар.

Ўзбекистон Республикасида ҳақиқий ҳарбий ёки муқобил хизматни ўташ тартиблари Ўзбекистон Республикасининг «Умумий ҳарбий мажбурият ва ҳарбий хизмат тўғрисида»ги[1], «Мудофаа тўғрисида»ги[2] Қонунлари ва Ўзбекистон Республикасининг ҳарбий низомлари асосида ўрнатилган.

2. Жиноятнинг **бевосита объекти** ҳар бир ҳарбий хизматчи белгиланган жойда хизматни ўташи ва ҳарбий хизмат давом этаётган бутун муддат давомида хизмат мажбуриятларини тўла ҳажмда бажариши лозимлигини, Қуролли Кучларда ҳарбий хизматни ўташнинг қонунчиликда белгилаган тартибини таъминловчи ижтимоий муносабатлардан иборат.

3. ЖК 287-моддаси 1-қисмида назарда тутилган жиноятнинг **объектив томони** муддатли ҳарбий хизмат ҳарбий хизматчисининг ҳарбий қисм ёки хизмат жойини ўзбошимчалик билан ташлаб кетиши, шунингдек, ҳарбий қисмдан қисқа муддатга рухсат берилганда, бошқа хизматга тайинланганда ёки бошқа хизмат жойига ўтказилганда, хизмат сафаридан, меҳнат таътилидан ёки даволаш муассасасидан узрли сабабларсиз бир кеча-кундуздан ортиқ, лекин ўн кеча-кундуздан кўп бўлмаган муддат давомида хизмат жойида ҳозир бўлмаслигида ифодаланади.

---

[1] Ўзбекистон Республикасининг 2002 йил 12 декабрдаги «Умумий ҳарбий мажбурият ва ҳарбий хизмат тўғрисида»ги Қонуни, 436-сон, 8-модда, 1-2-қисм. // Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Ахборотномаси, 2002 й., 12-сон, 217-модда.

[2] Ўзбекистон Республикаси 1992 йил 3 июлдаги «Мудофаа тўғрисида»ги 641-XII-сон Қонуни (Ўзбекистон Республикасининг 2001 йил 11 майдаги 211-XII-сон Қонуни билан тасдиқланган таҳрирда) // Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 2001 й., 51-сон, 514-модда; Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг Ахборотномаси, 2006 й., 6-сон, 262-модда.

4. Чақирув бўйича ҳарбий хизмат ўтаётган ҳарбий хизматчилар ҳарбий қисм ҳудудида жойлашган казармаларга ўрнашадилар. Ҳарбий хизматни ўташ бошқа жойларда бўлиши ҳам мумкин.

5. **Ҳарбий қисм ҳудуди** қоровул, наряд ёки бошқа усул билан қўриқланадиган, шу ҳарбий қисм ёки алоҳида бўлим учун қисм командири ёки юқори қўмондон буйруғи билан ўрнатилган алоҳида чегараланган жойда жойлашган казарма, лагер ёки кўчма ҳудуд ҳисобланади. Чегара қўшинларида ҳарбий қисм ҳудудига нафақат чегара отряди жойлашган ҳудуд, балки чегара заставаси жойланмаси ҳам ушбу отряднинг алоҳида жойлашган бўлими сифатида киради.

6. **Хизматни ўташ жойи** деб, тегишли қўмондонлик фармойиши ёки рухсати билан ҳар қандай хизмат мажбуриятларини амалда бажариш жойларини тушуниш лозим. Бу хўжалик ишларини бажариш жойи ёки қоровулда, нарядда; ҳарбий-тиббий муассасада стационар даволаниш даврида; вақтинча сафарга юборилган вақт қисмида; транспортда шахсий таркибни кўчиришда транспорт воситаларида (поездда, автомобиль эшелонларида, кемаларда) мажбуриятларни бажариш бўлиши мумкин.

7. Ҳарбий қисм ёки хизмат жойини фақат тегишли ҳарбий бўлим командирининг (бошлиғининг) рухсати билан тарк этиш мумкин. Командирнинг рухсатисиз ҳарбий қисм ёки хизмат жойини ёки хизмат жойлашган жойни тарк этиш ҳарбий низом билан тақиқланади, акс ҳолда бу ҳарбий қисм ёки хизмат жойини **ўзбошимчалик билан ташлаб кетиш** бўлади.

8. Агар эркинлик бериш ҳуқуқига эга бўлмаган (масалан, взвод командирининг рухсати билан) бошлиқнинг рухсати билан қисмдан кетиш ҳолатларида, ҳарбий хизматчининг олинган рухсатномасининг ваколатлилиги тўғрисида виждонан адашганлиги туфайли кўриб чиқилаётган жиноят таркиби вужудга келмайди. Бундай ҳолларда ўз хизмат ваколатларидан четга чиққан бошлиқ жавобгар бўлади.

9. Муддатли ҳарбий хизмат ҳарбий хизматчисининг ҳарбий қисм ёки хизмат жойини ўзбошимчалик билан ташлаб кетишининг зарурий белгиси – бир суткадан ортиқ, аммо ўн суткадан кўп бўлмаган вақтда унинг ҳарбий қисмда ёки хизмат жойида бўлмаслигидир. Бу муддатни ҳарбий қисмни ёки хизмат жойини тарк этган вақтдан, токи шу шахснинг қисмга қайтиши ёки унинг ушланиш вақтигача ҳисоблаш лозим.

10. Қисмдан эркинликка чиққанда, бошқа жойга тайинланганда ёки ўтказилганда, сафардан, таътилдан ёки даволаш **муассасасидан узрли сабабларсиз ўз муддатида хизматга келмаслик** деб, ҳарбий хизматчи қисмдан ёки хизмат жойидан қонунга асосланган ҳолда чиқиб кетиб, ҳарбий хизматчига берилган чақирув қоғози, сафар гувоҳномаси, таътил чиптаси, чиқишга рухсат берувчи ҳужжат бўйича кўрсатилган қўмондон томонидан белгиланган муддатдан ортиқ вақт қисмдан ёки хизмат жойидан ташқарида бўлишига айтилади.

Қайтиб келмаслик учун узрли сабаблар бўлиб ҳарбий хизматчининг касал бўлиши, яқин қариндошларининг ўлими, табиий офатлар ва улар билан боғлиқ бўлган аҳоли пунктлари билан транспорт алоқаларининг узилиб қолиши, ҳарбий ҳолат ва бошқа ҳарбий хизматчини унинг хизмат жойига ўз вақтида қайтишига объектив тўсқинлик қилувчи бошқа вазиятлар ҳисобланади.

11. Ўзбошимчалик билан ташлаб кетиш каби қайтиб келмаслик ҳам ҳарбий хизматчи қисмда 1 суткадан ортиқ, аммо 10 суткадан кўп бўлмаган вақтда йўқ бўлган бўлса, жиноий жавобгарлик келиб чиқади.

12. Ушбу модданинг биринчи қисми маъмурий преюдицияга эга. Муддатли ҳарбий хизматчига ҳарбий қисм ёки хизмат жойини ўзбошимчалик билан ташлаб кетганлиги учун интизомий жазо чораси қўлланганидан сўнггина, унга нисбатан худди шундай қилмиш учун жиноий жавобгарлик келиб чиқади.

13. Жиноят агар ҳарбий хизматчи қонунга хилоф равишда ҳарбий қисмдан ёки хизмат жойидан ташқарида бўлиб, 10 кун давомида хизматни ўташ жойига келмаса, жиноят **тугалланган** деб топилади.

Қисмни ўзбошимчалик билан ташлаб кетишнинг давомийлиги қисмни (хизмат жойини) ўзбошимчалик билан ташлаб кетган ёки қисмга келиш вақти тугаганидан сўнг ва унинг қисмга (хизмат жойига) қайтган ёки ушланган вақтигача ҳисобланади. Бунда вақтни ҳисоблаш ЖПКнинг 314-моддасида белгиланган муддатларни ҳисоблаш қоидаларига мувофиқ амалга оширилади.

14. **Субъектив томондан** жиноят қасддан ёки эҳтиётсизлик орқасида содир этилади. Агар, айбдор ҳарбий қисмни ёки хизмат жойини командирнинг рухсатисиз тарк этаётганини ёки қисм ҳудудига белгиланган муддатда қайтмаслигини англаса ва ушбу қилмишни содир этишни истаса, ушбу ҳарбий қисмни ёки хизмат жойини ўзбошимчалик билан ташлаб кетиш **қасддан** қилинган деб топилади. Ўз муддатида хизматга етиб келмаслик ҳам **қасддан,** ҳам **эҳтиётсизлик** билан содир этилиши мумкин.

Жиноят мотиви квалификация қилиш учун аҳамиятга эга эмас. «Қариндош ва танишларни бориб кўриш, хизмат ҳордиғини чиқариш, оилавий ва шахсий ишларни бажариш, вақтинчалик муаммоларни ҳал этиш истаги каби сабаблар қисмни ўзбошимчалик билан ташлаб кетиш ҳолларига хосдир»[1].

15. Агар ҳарбий қисмни ёки хизмат жойини ўзбошимчалик билан ташлаб кетиш ҳарбий хизматдан бўйин товлаш мақсадида содир этилса, қилмиш ЖК 288-моддаси (Дезертирлик) билан квалификация қилинади[2].

16. ЖК 287-моддаси 1-қисмида назарда тутилган жиноят **субъекти** бўлиб қонуннинг нормаларига мувофиқ муддатли ҳарбий хизматдаги ҳарбий

[1] *Қаранг:* Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2000 йил 15 сентябрдаги «Ҳарбий хизматни ўташ тартибига қарши жиноятларга оид ишларни кўриш бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги 23-сонли қарори (Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2003 йил 19 декабрдаги 20-сонли ва 2006 йил 3 февралдаги 5-сонли қарорларига асосан киритилган ўзгартириш ва қўшимчалар билан) // Тўплам, 2-жилд. – 38-б.

[2] Ўша жойда. – 38-б.

хизматчилар, яъни аскарлар, матрослар, сержантлар ва муддатли хизмат старшиналари ҳисобланадилар.

ЖК 287-моддаси 1-қисмида назарда тутилган ҳаракатлар захирадаги ва ҳарбий йиғинларга чақирилган фуқароларга ҳам татбиқ этилади.

17. ЖК 287-моддаси 2-қисмида назарда тутилган жиноятнинг **объектив томони** муддатли ҳарбий хизмат ҳарбий хизматчиси, офицерлар таркибидан бўлган шахс ёки ҳарбий хизматни контракт (шартнома) бўйича ўтаётган ҳарбий хизматчининг қисм ёки хизмат жойини ўзбошимчалик билан ташлаб кетиши, шунингдек, узрли сабабларсиз белгиланган муддатдан ўн кеча-кундуздан ортиқ, лекин бир ойдан кўп бўлмаган муддат давомида хизмат жойига етиб келмаслигидан иборатдир.

18. Офицерлар таркибидан бўлган шахслар, контракт бўйича ҳарбий хизматни ўтаётган ҳарбий хизматчилар бундай хизматни ўтаётганда ҳарбий қисмда ёки бошқа хизмат жойида бўлишлари мумкин. Ҳарбий хизматни ўташдан бўш вақтларида бу тоифадаги ҳарбий хизматчилар ҳарбий қисм ва хизмат жойидан ташқарида бўлишлари мумкин. Шу сабабли бу тоифадаги ҳарбий хизматчилар учун **қисмни ва хизмат жойини ўзбошимчалик билан ташлаб кетиш** деб, ҳарбий хизмат ўташи лозим бўлганда узрли сабабларсиз хизматга чиқмаслигини тушуниш лозим. Бундай вазиятларда, кўрсатилган тоифадаги ҳарбий хизматчиларга нисбатан бошлиқ томонидан казармада жойлашув ўрнатилганда, қисм ва хизмат жойи чегарасидан махсус рухсатномасиз кетиш ўз хоҳиши билан қисмни тарк этиш каби кўриб чиқилиши лозим.

19. Офицерлар таркибидан бўлган шахслар, контракт (шартнома) бўйича ҳарбий хизматни ўтаётган ҳарбий хизматчилар ҳарбий қисм жойидан ташқарида яшаб туриб, узрли сабабларсиз хизматга чиқмаса ва бу билан хизмат мажбуриятларини ўташдан бўйин товласа, бу ҳолатларни **ўз муддатида хизматга етиб келмаганлик** сифатида кўриб чиқилиши лозим.

20. Айбдорнинг қилмиши, бу шахс аввал шу каби қилмиши учун интизомий жазо чораси қўлланганидан қатъи назар, ЖК 287-моддаси 2-қисми бўйича квалификация қилинади.

21. ЖК 287-моддаси 2-қисмида назарда тутилган жиноят **субъекти** муддатли ҳарбий хизмат ҳарбий хизматчиси, офицерлар таркибига кирувчи ҳарбий хизматчилар, контракт бўйича ҳарбий хизматни ўтаётган ҳарбий хизматчилар бўлишлари мумкин.

Офицерлар таркибидан бўлган шахслар деб, ҳақиқий ҳарбий хизматда турган кичик, катта ва олий офицер таркибига айтилади.

Контракт бўйича хизмат қилувчилар деб, амалдаги қонунчиликка мувофиқ ҳарбий хизмат қилиш истагини билдирган ҳарбий хизматчиларга айтилади.

22. ЖК 287-моддаси 2-қисмида кўрсатилган субъектлар: муддатли ҳарбий хизмат ҳарбий хизматчилари томонидан, офицерлар таркибига кирувчи ҳарбий хизматчилар томонидан, контракт бўйича ҳарбий хизмат ўтаётган ҳарбий хизматчилар томонидан содир этилган қисмни ёки хизмат жойини ўзбошимчалик билан ташлаб кетиш ҳамда узрли сабабларсиз бир ойдан ортиқ муддат хизматга келмаслик учун **ЖК 287-моддаси 3-қисмида** тегишли жавобгарлик назарда тутилган.

Бунда қисмда ёки хизмат жойида қонунга хилоф равишда йўқ бўлишликнинг максимал давомийлиги квалификация қилиш учун аҳамиятга эга эмас, бироқ жазо тайинлашда ҳисобга олиниши мумкин.

23. Агар жиноят субъекти ўзбошимчалик билан қисмни ёки хизмат жойини ҳарбий хизматдан бўйин товлаш мақсадида ўн суткадан ортиқ ёки умуман мақсадсиз хизматдан бўйин товлаш мақсадида бир ойдан ортиқ давомийликда тарк этса, аммо бу муддатлар ўтмасидан олдин ушланган бўлса, унинг ҳаракатларини ЖК 287-моддаси 1-, 2- ва 3- қисмларида назарда тутилган жиноятни содир этишга суиқасд деб топилади.

24. **ЖК 287-моддаси 4-қисми** жанговар вазиятда содир этилган қисмни ёки хизмат жойини ўзбошимчалик билан ташлаб кетганлиги учун, давомийлигидан қатъи назар жавобгарликни назарда тутади.

25. («Жанговар вазият» тушунчаси тўғрисида ЖК 279-моддаси шарҳига қаранг.)

26. ЖК 287-моддаси 4-қисмида кўзда тутилган жиноятнинг **субъекти** ҳарбий унвонидан, хизмат асосларидан (контракт ёки чақирув асосида) қатъи назар ҳар қандай ҳарбий хизматчи бўлиши мумкин.

288-модда. Дезертирлик

Дезертирлик, яъни ҳарбий хизматдан бутунлай бўйин товлаш мақсадида ҳарбий қисм ёки хизмат жойини ўзбошимчалик билан ташлаб кетиш, шунингдек, шу мақсадда хизмат жойига етиб келмаслик —

беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўша қилмиш офицерлар таркибидан бўлган шахс ёки ҳарбий хизматни контракт (шартнома) бўйича ўтаётган ҳарбий хизматчи томонидан содир этилган бўлса, —

беш йилдан ўн йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Ушбу жиноятнинг **бевосита объекти** ҳарбий хизматни ўташнинг ўрнатилган тартиби ҳисобланади.

2. Дезертирликнинг **объектив томони** ҳарбий хизматдан бутунлай бўйин товлаш мақсадида ҳарбий қисм ёки хизмат жойини ўзбошимчалик билан ташлаб кетиш, шунингдек, шу мақсадда хизмат жойига етиб келмасликда ифодаланади. («Ҳарбий қисм ёки хизмат жойини ўзбошимчалик билан ташлаб кетиш» ва «хизмат жойига етиб келмаслик» тушунчалари тўғрисида ЖК 287-моддаси шарҳига қаранг.)

3. Дезертирлик деганда, ҳарбий хизматдан бутунлай бўйин товлаш мақсадида ҳарбий қисмни ёки хизмат жойини ўзбошимчалик билан ташлаб кетиш, шунингдек, ўша мақсадда хизмат жойига етиб келмаслик тушунилади.

Дезертирликда ҳарбий хизматчи жойида йўқлигининг давомийлиги содир этилган жиноятнинг жамиятга хавфлилиги даражасини баҳолашда ва айбдорга жазо тайинлашда аҳамиятга эга бўлади[1].

Агар дезертирлик содир этилганда хизмат жойидан ташқарида ўзбошимчалик билан бўлган вақти узоқ давом этмаса (муддатли ҳарбий хизматчилар учун – икки суткадан камроқ, контракт (шартнома) бўйича ҳарбий хизматчилар учун – ўн суткадан камроқ), бундай ҳаракатлар хизматга ўз хоҳиши билан қайтган шароитларда ёки иккита енгиллаштирувчи ҳолатларнинг мавжудлигида ЖК 288-моддаси белгиларининг формал таркибини ифодаловчи сифатида баҳоланиши ва ЖК 36-моддасига мувофиқ, кам аҳамиятли қилмиш деб топилиши мумкин.

4. Дезертирлик давомли жиноят ҳисобланади. У айбдорнинг ўз хоҳишига кўра ҳаракатларини тўхтатиши (масалан, унинг айбини бўйнига олиб қисмга ёки ҳукумат идораларига келиши) ёки дезертирликнинг давом этишига тўсқинлик қилувчи шароитнинг рўй бергунига (масалан, айбдорнинг ушланиши ва ш.к.) қадар давом этиши мумкин.

5. Ҳарбий қисм ёки хизмат жойини ташлаб кетиб муддатида хизматга келмаган вақтдан бошлаб дезертирлик **тугалланган** жиноят деб топилади. Бунда шуни назарда тутиш лозимки, дезертирликдан ўз хоҳиши бўйича қайтиши фақат ҳарбий қисмни ёки хизмат жойини тарк этгунигача ёки хизматга келиш муддати тугагунигача мумкин бўлади. Дезертирлик содир этган ҳарбий хизматчининг айбини бўйнига олиб келиши жазони

[1] *Қаранг:* Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2000 йил 15 сентябрдаги «Ҳарбий хизматни ўташ тартибига қарши жиноятларга оид ишларни кўриш бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги 23-сонли қарори (Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2003 йил 19 декабрдаги 20-сонли ва 2006 йил 3 февралдаги 5-сонли қарорларига асосан киритилган ўзгартириш ва қўшимчалар билан) // Тўплам, 2-жилд. – 39-б.

енгиллаштирувчи ҳолат сифатида кўрилмоғи лозим (ЖК 55-моддаси «а» банди). Бундай вазиятларда ЖК 66- ва 71-моддаларида кўрсатилган маълум шароитларнинг мавжудлигида ҳарбий хизматчи жавобгарликдан ёки жазодан озод этилиши мумкин.

6. **Субъектив томондан** жиноят тўғри қасд билан содир этилади. Жиноят субъектив томонининг зарурий белгиси қисмни ёки хизмат жойини ўзбошимчалик билан ташлаб кетишнинг мақсади ҳисобланади. Айбдор қисмни ёки хизмат жойини ўзбошимчалик билан ташлаб кетишни ёки хизмат ўташ жойига ҳарбий хизмат қилишдан умуман бўйин товлаш мақсадида қайтмаётганлигини англайди ва бу ҳаракатларни содир этишни истайди.

Ҳарбий хизматдан бўйин товлаш мақсадлари айбдорнинг қасдида намоён бўлади, яъни қонун томонидан ўрнатилган ҳарбий хизмат давомида ҳарбий хизмат мажбуриятларини ўташдан бош тортишида ифодаланади. Ҳарбий хизматчида ҳарбий хизматдан бўйин товлаш бевосита қисмни ёки хизмат жойини тарк этишдан олдин ёки хизматга келмаганида ва қисмни ёки хизмат жойини ўзбошимчалик билан ташлаб кетиш жараёни содир бўлганида пайдо бўлиши мумкин.

7. ЖК 287-моддасида назарда тутилган жиноят ва дезертирликнинг объектив томонларини ўхшашликларида, бу жиноятлар таркибларини чегаралашни фақат содир этилган жиноятнинг охирги мақсади билан аниқланадиган айбдорнинг мақсад йўналиши бўйича – ҳарбий хизмат ўташдан бутунлай ёки маълум вақтга бош тортганлигидан ўтказиш лозим.

Ҳарбий хизмат ўташдан бутунлай бўйин товлаш мақсади тўғрисида қисмни ёки хизмат жойини ташлаб кетганидан сўнг ўтган вақтнинг давомийлиги ёки унга келмаганлиги гувоҳлик беради. Бундан ташқари, ҳарбий хизмат ўташдан бутунлай бўйин товлаш мақсадлари тўғрисида «айбдор томонидан сохта ҳужжатлар тўғрилаб олиш, фуқаровий кийимга қайта кийиниб олиш, ҳарбий кийимни йўқ қилиш, ишга жойлашишга ёки

яшаш учун бошқа доимий манба топишга уриниш каби»[1] ҳолатлар ҳам гувоҳлик беради.

8. «Дезертирликни содир этган шахснинг асосий сабаб қилиб кўрсатадиган важлари – ҳарбий хизмат қийинчиликлари ва маҳрумликларини бошдан кечиришни истамаслик, доимий равишдаги шахсий ва оилавий муаммоларни ҳал қилишга интилиш, ҳарбий хизматни ўташ даврида содир этган жинояти учун жавобгарликдан қочиш ва ҳоказолар бўлиши мумкин»[2]. Дезертирликда мотив жиноятни квалификация қилишда таъсир кўрсатмайди.

9. ЖК 288-моддаси 1-қисмида назарда тутилган жиноят **субъекти** муддатли хизматдаги оддий ҳарбий хизматчилар, яъни аскарлар, матрослар, сержантлар ва муддатли хизмат старшиналари ҳисобланадилар.

ЖК 288-моддаси 1-қисми ҳаракатлари захирадаги ва ҳарбий йиғинларга чақирилган фуқароларга ҳам тарқалади.

10. Интизомий тартибга чақирилган, интизомий қисмга жўнатиш жазосига ҳукм қилинган ёки қамоқ кўринишидаги жазони ўтаётган (ЖК 48-моддасига қаранг) ҳарбий хизматчининг гаупвахтадан қочиши, ҳарбий ҳуқуқбузарлик ҳисобланади ва аниқ иш ҳолатларидан келиб чиқиб ЖК 287- ва 288-моддаси бўйича квалификация қилиниши мумкин.

11. Гаупвахтадан ёки унга нисбатан прокурор санкцияси ёки суд қарори бўйича қўриқлов остида сақлаш кўринишидаги чора танланган ҳарбий хизматчи томонидан тергов изоляторидан қочишни ЖК 222-моддаси бўйича квалификация қилиш лозим.

---

[1] *Қаранг:* Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2000 йил 15 сентябрдаги «Ҳарбий хизматни ўташ тартибига қарши жиноятларга оид ишларни кўриш бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги 23-сонли қарори (Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2003 йил 19 декабрдаги 20-сонли ва 2006 йил 3 февралдаги 5-сонли қарорларига асосан киритилган ўзгартириш ва қўшимчалар билан) // Тўплам, 2-жилд. – 39-б.

[2] *Қаранг:* Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2000 йил 15 сентябрдаги «Ҳарбий хизматни ўташ тартибига қарши жиноятларга оид ишларни кўриш бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги 23-сонли қарори (Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2003 йил 19 декабрдаги 20-сонли ва 2006 йил 3 февралдаги 5-сонли қарорларига асосан киритилган ўзгартириш ва қўшимчалар билан) // Тўплам, 2-жилд. – 39-б.

12. **ЖК 288-моддаси 2-қисмида** офицерлар таркибидан бўлган шахслар, контракт (шартнома) бўйича хизмат ўтаётган ҳарбий хизматчи томонидан содир этилган дезертирлик учун жавобгарлик белгиланган.

13. Контракт бўйича ҳарбий хизмат ўтаётган ҳарбий хизматчиларга нисбатан дезертирлик ҳарбий хизматчи томонидан бир томонлама контрактни бузиш билан ифодаланади. Бу шундан келиб чиқадики, амал қилинаётган қонунчилик «контракт тузувчи»ни контрактни муддати тугамагунча ўз ташаббуси билан бузиши ҳуқуқини назарда тутмайди. Бундай бузиш фақат янги контракт тузилгандагина мумкин. Масалан, биринчи контракт уч йилга тузилган, у эса, уни бузиб, янги кўринишдаги контракт тузади – беш ёки ўн йилга.

14. Бундан ташқари, контракт бўйича ҳарбий хизмат ўтаётган ҳарбий хизматчилар учун, давом этаётган жиноят сифатидаги дезертирлик контракт муддати тугаган вақтдан бошлаб **тугалланган** деб тан олинади.

289-модда. Ҳалок бўлаётган ҳарбий кемани ташлаб кетиш

Ҳалок бўлаётган ҳарбий кемани ўз хизмат вазифаларини охиригача бажармаган командир томонидан, шунингдек, командирнинг тегишли фармойиши бўлмасдан кема командаси таркибидаги шахс томонидан ташлаб кетилиши —

беш йилдан ўн йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўша қилмиш жанговар вазиятда содир этилган бўлса, —

ўн йилдан ўн беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Жиноятнинг **бевосита объекти** ҳалокат ёки авариялар да, ҳарбий кема «ҳалокатида» ҳарбий муносабатларнинг ўрнатилган тартиби ҳисобланади.

2. Жиноят **объектив томондан** ҳалок бўлаётган ҳарбий кемани ўз хизмат вазифаларини охиригача бажармаган командир томонидан,

шунингдек, командирнинг тегишли фармойиши бўлмасдан кема командаси таркибидаги шахс томонидан ташлаб кетилишида ифодаланади.

3. **Ҳарбий кема** деб, ҳарбий хизмат ўрнатилган вазирликка (идорага) тегишли ҳарбий қўмондон жавобгарлигида бўлган ҳар қандай ўзи юрар сув кемаси тушунилади.

4. **Ҳалок бўлаётган ҳарбий кемани ташлаб кетиш** ҳам қирғоққа чиқиш йўли билан, ҳам бошқа кемага ўтиш ёки қутқарувчи сузувчи воситага ўтиш билан амалга оширилади. Ҳарбий хизматчининг ихтиёридан ташқари кема ҳалокатининг ташқи таъсирлари натижасида иложсиз борт ортида қолиши ушбу жиноят таркибини ҳосил қилмайди.

5. Ҳарбий кема командирининг ва команда аъзоларининг низомда белгиланган хизмат мажбуриятларидан келиб чиқиб, кема командири ва команда аъзолари ҳалокатларда, авариялларда ҳарбий кемани қутқариш учун барча имкониятларни қабул қилишлари зарур.

Командирда одамларни, мол-мулкни қутқаришни ташкил этиш бўйича бевосита мажбурият ётади. Қисман олганда, кема ҳалокати хавфи шароитларида кема командири одамларни қутқариш учун уларни ташкилий эвакуация қилишни, биринчи навбатда, касалларни ва ярадорларни, болаларни, аёлларни, фуқаро шахсларни ва фақат улардан сўнг, ҳарбий хизматчиларни ва экипаж аъзоларини таъминлашга мажбур. Мажбурий тадбирлар саноғига сирли ҳужжатларни, соқчилик ва навигация журналларини, хариталарни, пул маблағларини ва бошқа бойликларни сақлашни таъминлаш ҳам киради. Жанг ҳолатида ҳужжатларни, қуролларни ва моддий бойликларни қутқариш имконияти йўқ бўлганида, улар душман қўлига тушмаслиги учун кема билан йўқ қилинишини таъминлаши лозим.

Командир ҳарбий кемани қутқариш учун барча имкониятларни ишлатган вазиятларда, аммо уни қутқариш имконияти йўқлигида ҳарбий кемани тарк этиш лозим деган ягона қарорга келса, у уни тарк этиш учун қарор қабул қилади. Командир ҳарбий кемани энг охирида тарк этади.

6. **Ўз хизмат вазифаларини охиригача бажармаганлик** деганда, Низомга мувофиқ ўз мажбуриятларини тўла бажармаганлик ёки тўла бўлмаган ҳажмда бажарганлик тушунилади.

Ҳалок бўлаётган ҳарбий кемани тарк этиш учун команда аъзоларининг жавобгарлиги кемани, мол-мулкни, ҳужжатларни қутқариш бўйича ҳарбий кема командирининг бўйруқ ва фармойишларини бажармаган вазиятларда юзага келади. Кема командирининг командасисиз команда аъзоларидан ҳеч ким кемани тарк этиш ҳуқуқига эга бўлмайди. Бундай команда (рухсат) шахсан, техник алоқа воситалари билан ёки бошқа ҳарбий хизматчилар орқали берилиши мумкин. Агар кема командири ҳалок бўлса ёки ўз қўл остидагиларига тегишли рухсат бериш имкониятидан маҳрум бўлса, команда томонидан ҳалок бўлаётган кемани тарк этиш жиноят таркибини вужудга келтирмайди.

7. ЖК 289-моддасининг зарурий белгиси ҳарбий кема ҳаётига хавф солаётган ҳолатнинг мавжудлигидан иборатдир. Бундай ҳолат пайдо бўлишининг сабаблари турлича (бортдаги ёнғин, минадаги портлаш, бошқа кема билан тўқнашув, табиий офат ва ҳ.к.) бўлиши мумкин ва кўриб чиқилаётган жиноятни квалификация қилишга таъсир қилмайди. Ҳамда охир-оқибатда кема ҳалок бўлдими ёки йўқми, бу далил ҳам жиноятни квалификация қилишга таъсир этмайди.

8. Ҳалок бўлаётган ҳарбий кемани командири ўз хизмат вазифаларини охиригача бажармай амалда тарк этган вақтдан бошлаб ёки командирнинг рухсатисиз команда аъзолари томонидан кемани тарк этган вақтдан бошлаб жиноят **тугалланган** деб топилади.

9. **Субъектив томондан** ҳалок бўлаётган ҳарбий кемани тарк этиш тўғри қасддан содир этилади. Командир ўз вазифаларини бажармасдан ёки тўла ҳажмда бажармасдан кемани ташлаб кетаётганини англайди ва кемани ташлаб кетишни истайди. Агар айбнинг эҳтиётсизлиги аниқланса жиноий жавобгарлик мустасно этилади.

Ҳарбий кеманинг команда аъзолари томонидан ташлаб кетилиши ҳам тўғри қасд билан содир этилади. Айбдор, ҳарбий кема командирининг командаси йўқ бўлишига қарамасдан кемани ташлаб кетаётганини англайди ва шуни истайди. Эҳтиётсизлик шаклидаги айблар ҳам жиноий жавобгарликни истисно этади.

10. Жиноят **субъекти** – командир ёки ҳарбий кема гуруҳ аъзоси. Ҳарбий кема гуруҳи ҳарбий хизматчилардан шакллантирилади, аммо унинг таркибига ўқув йиғинларини ўтаётган даврдаги ҳарбий хизматга мажбурлар ҳам киришлари мумкин.

11. **ЖК 289-моддаси 2-қисмида** жанговар вазиятда содир этилган ҳарбий кемани ташлаб кетганлик учун жавобгарлик назарда тутилади.

290-модда. Ўзининг бирон аъзосини майиб қилиш йўли билан ёки бошқа усулда ҳарбий хизматдан бўйин товлаш

Ўзининг бирон аъзосини майиб қилиш, яъни ҳарбий хизматчининг ўз баданига бирон шикаст етказиш йўли билан, шунингдек, ўзини ёлғондан касалликка солиб, ҳужжатларни қалбакилаштириш ёки бошқача алдаш йўли билан ҳарбий хизмат вазифаларини бажаришдан бўйин товлаши ёки бу вазифаларни бажаришдан бош тортиши —

олти ойгача қамоқ ёки бир йилгача интизомий қисмга юбориш ёхуд беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўша ҳаракат жанговар вазиятда содир этилган бўлса, —

беш йилдан ўн йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Жиноятнинг **бевосита объекти** ҳарбий хизмат ўташнинг ўрнатилган тартибларини таъминловчи ижтимоий муносабатлардир.

2. ЖК 290-моддасида назарда тутилган жиноятнинг **объектив томони** ўзининг бирон аъзосини майиб қилиш, яъни ҳарбий хизматчининг ўз баданига бирон шикаст етказиш йўли билан, шунингдек, ўзини ёлғондан

касалликка солиб, ҳужжатларни қалбакилаштириш ёки бошқача алдаш йўли билан ҳарбий хизмат вазифаларини бажаришдан бўйин товлаши ёки бу вазифаларни бажаришдан бош тортиш билан бўйин товлашда ифодаланади.

3. **Ўзининг бирон аъзосини майиб қилиш** йўли билан, яъни ҳарбий хизматчини ҳарбий хизматни ўташдан ўзининг бирон аъзосига қандайдир шикаст етказиш йўли билан бўйин товлаши, ҳарбий хизматчи томонидан аъзоларига, танаси тўқималарига шикаст етказиш билан соғлиғига зарар етказиши, шу билан баравар даволаш даврида ёки ҳамма вақт ҳарбий хизмат ўташига тўсқинлик қилувчи касалликнинг пайдо бўлиши ва ўткирлашуви учун шароит яратишдан иборатдир. Ўзига қандайдир шикаст етказиш усуллари турлича бўлиши мумкин, аммо бу жиноятни квалификация қилиш учун аҳамиятга эга эмас. Бу ҳар қандай қуролдан танага жароҳат етказиш (тўқималарга ўқотар қуролдан отиш, бармоқларни болта билан чопиш ва ҳ.к.), ҳақиқатда мавжуд касални медикаментлардан нотўғри фойдаланиш йўли билан чақириш, сунъий равишда ўзини касаллик ҳолатига келтириш (металл нарсаларни ютиш, тери остига заҳарли нарсаларни киритиш ва ҳ.к.) бўлиши мумкин. Бўйин товлаш таркиби учун аъзони майиб қилиш қандай йўл билан содир этилганлиги аҳамиятсиз[1].

4. Таъкидлаш лозимки, аъзоларга шикаст етказишда айбдорнинг соғлиғига зарар етади. Бунда, ҳарбий хизматчининг соғлиғига зарар ўзи томонидан ёки унинг илтимосига кўра бошқа шахс томонидан етказилиши ҳолатлари қилмишни квалификация қилишга таъсир кўрсатмайди.

Агар ҳарбий хизматчига шикаст етказиш ўзи томонидан эмас, унинг илтимосига кўра бошқа шахс томонидан етказилган бўлса, унда бу шахс жиноятга шерик сифатида жиноий жавобгарликка тортилиши лозим, жиноятнинг ижрочиси деб бундай илтимос билан мурожаат қилган ҳарбий

[1] *Қаранг:* Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2000 йил 15 сентябрдаги «Ҳарбий хизматни ўташ тартибига қарши жиноятларга оид ишларни кўриш бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги 23-сонли қарори (Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2003 йил 19 декабрдаги 20-сонли ва 2006 йил 3 февралдаги 5-сонли қарорларига асосан киритилган ўзгартириш ва қўшимчалар билан) // Тўплам, 2-жилд. – 39-б.

хизматчи ҳисобланади, чунки у ҳарбий хизмат бўйича вазифаларини бажаришдан бўйин товлаган.

Аъзоларига шикаст етказишда шикаст даражасини аниқлаш учун мажбурий суд-тиббий экспертиза ва ҳарбий-тиббий комиссиясининг ҳарбий хизматга лаёқатлилиги тўғрисидаги хулосаси талаб этилади.

Агар соғлиққа зарар етказиш айбдорга боғлиқ бўлмаган ҳолатларда содир бўлса, масалан, айбдор яроқсиз воситаларни қўллаши муносабати билан ёки соғлиққа етказилган зарар ўз тавсифи билан ҳарбий хизмат бўйича у ёки бу вазифаларни бажаришдан озод этиш учун асос бўлмаса, айбдорнинг ҳаракати ушбу жиноятни содир этиш учун суиқасд деб тан олиниши мумкин.

5. **Ўзини ёлғондан касалликка солиш** остида ҳарбий хизмат ўташга мажбур бўлган шахсда ҳарбий хизмат ўташига тўсқинлик қилувчи қанақадир касалликнинг борлиги тўғрисида тиббий комиссияни алдаш (кўр, кар, руҳий касал ва ҳ.к. деб кўрсатиш), бошқа ҳар қандай усуллар билан адаштириш ёки мавжуд бўлган касаллик белгиларини онгли равишда ошириб кўрсатиш («касаллик аггравацияси» деб аталувчи) ётади. Бунда айбдор ўзини ҳам жисмоний, ҳам руҳий, неврологик касалликка чалинган қилиб кўрсатиши мумкин.

Виждонан, хизмат вазифаларини бажаришдан бўйин товлаш мақсадларисиз, мавжуд ёки тахмин этилаётган касалликка нисбатан адашиш жиноят таркибини ҳосил қилмайди.

6. **Ҳужжатларни қалбакилаштириш** ҳарбий хизматдан бўйин товлаш усули сифатида ҳарбий хизмат бўйича вазифаларни бажаришдан қонунга хилоф равишда озод бўлиш учун мазмунан қалбаки ҳужжатларни қўмондонликка тақдим этишда ифодаланади. Бундай ҳужжатлар туғилганлик тўғрисидаги гувоҳнома қалбаки туғилган санаси билан, муддатидан аввал захирага бўшаш мақсадида, иккинчи фарзанд туғилганлиги тўғрисидаги қалбаки гувоҳнома, соғлиғи тўғрисидаги қалбаки тиббий маълумотнома, ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларига ёлғон чақирув, оиладаги ўйлаб топилган бахтсизлик тўғрисидаги телеграмма ва ҳарбий хизматдан озод

бўлиш учун асос бўладиган бошқа қалбакилаштирилган ҳар қандай ҳужжат бўлиши мумкин.

«Барча ҳолларда қалбакилаштиришнинг моҳияти шундаки, ҳужжатда кўрсатилган воқеа ва ҳодисалар амалда мавжуд бўлмасдан, уларга таянган ҳолда ҳарбий хизматчи ўзини вақтинча ёки доимий равишда ҳарбий хизмат мажбуриятларини ўташдан озод қилишни илтимос қилади»[1].

7. Қалбаки ҳужжат айбдор томонидан ёки унинг илтимосига кўра бошқа шахс томонидан тайёрланиши мумкин. Бунда охиргисининг ҳаракатида зарур белгилар мавжудлиги ЖК 228-моддаси бўйича (Ҳужжатлар, штамплар, муҳрлар, бланкалар тайёрлаш, уларни қалбакилаштириш, сотиш ёки улардан фойдаланиш) ҳамда ЖК 28-моддаси тегишли қисмига суяниб 290-моддаси билан биргаликда квалификацияланиши лозим.

Агар қалбаки ҳужжат ҳарбий хизматчи ёки ҳарбий хизматга мажбур шахс томонидан тайёрланса, унда унинг ҳаракатлари ЖК 228-моддаси бўйича қўшимча квалификацияни талаб этмайди, чунки улар бўйин товлашнинг ушбу усули билан тўла қамраб олинади[2].

8. Бўйин товлашнинг усули сифатида **бошқа алдов** ҳарбий хизматни ўташдан озод бўлиш мақсадида воқеа ёки ҳодисалар тўғрисида била туриб, ёлғон маълумот етказиш ёки мазкур ҳолатлар ҳақида хабар беришга бурчли бўла туриб, ўша мақсадда онгли равишда хабар бермасликдан иборат (масалан, захирага эртароқ бўшаш мақсадида олий маълумоти борлиги

---

[1] *Қаранг:* Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2000 йил 15 сентябрдаги «Ҳарбий хизматни ўташ тартибига қарши жиноятларга оид ишларни кўриш бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги 23-сонли қарори (Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2003 йил 19 декабрдаги 20-сонли ва 2006 йил 3 февралдаги 5-сонли қарорларига асосан киритилган ўзгартириш ва қўшимчалар билан) // Тўплам, 2-жилд. – 40-б.

[2] *Қаранг:* Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2000 йил 15 сентябрдаги «Ҳарбий хизматни ўташ тартибига қарши жиноятларга оид ишларни кўриш бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги 23-сонли қарори (Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2003 йил 19 декабрдаги 20-сонли ва 2006 йил 3 февралдаги 5-сонли қарорларига асосан киритилган ўзгартириш ва қўшимчалар билан) // Тўплам, 2-жилд. – 40-б.

тўғрисида ёлғон маълумот бериш, худди шу мақсадда ўзининг ўрнига бошқа шахсни тиббий кўрикка юбориш)[1].

Ҳарбий хизматдан бўйин товлаш мақсадида лавозимли шахсни сотиб олиш ҳолатлари бошқа алдов сифатида кўриб чиқилади. Агар бунда пора бериш (олиш) мавжуд бўлса, у ҳолда жавобгарлик содир этилган жиноятлар жами тариқасида белгиланади.

9. «Ҳарбий хизмат вазифаларини ўташдан **бош тортиш** – ҳарбий хизматчи томонидан очиқдан-очиқ, ёлғон ишлатмасдан, оғзаки, ёзма ёки бошқа йўл билан ҳарбий хизматни ўташ ёки унинг баъзи мажбуриятларини бажаришни истамасликда ва амалда уларни бажармай қўйишда намоён бўлади»[2].

Бош тортиш икки шаклда намоён бўлиши мумкин:

биринчидан, у очиқ аризада, уларни бажаришни кейинчалик амалда тўхтатиш билан, ҳарбий хизмат мажбуриятларини ўташни истамаслигини ифодалаши мумкин. Агар ҳарбий хизматни ўташни истамаслиги тўғрисидаги очиқ ариза уларни амалдаги бажарилмаслиги билан кузатилмаса, бундай ҳаракатлар кўриб чиқилаётган жиноят таркибини ташкил қилмайди;

иккинчидан, бош тортиш бу тўғрисида очиқ аризада кузатилмасдан, ҳарбий хизмат мажбуриятларини бажаришни амалда тўхтатиш билан ифодаланиши мумкин.

10. Командирнинг аниқ талабини бажаришни истамаслик ёки амалда бажармаслик ҳарбий хизмат вазифаларини ўташдан бош тортиш бўлмайди (масалан, сафарга кетиш, суткали нарядга кириш ва ҳ.к.). «Бундай ҳаракатлар бўйсунмаслик жинояти таркибини ташкил қилади, чунки бундай ҳолда қўмондон талаби буйруқ хусусиятига эга бўлиб, ҳаракат эса, ҳарбий

---

[1] Ўша жойда. – 40-б.

[2] *Қаранг:* Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2000 йил 15 сентябрдаги «Ҳарбий хизматни ўташ тартибига қарши жиноятларга оид ишларни кўриш бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги 23-сонли қарори (Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2003 йил 19 декабрдаги 20-сонли ва 2006 йил 3 февралдаги 5-сонли қарорларига асосан киритилган ўзгартириш ва қўшимчалар билан) // Тўплам, 2-жилд. – 40-б.

хизматни ўташдан бош тортишга эмас, балки буйруқни очиқдан-очиқ бажармасликка қаратилган»[3].

11.Агар ҳарбий хизмат вазифаларини бажаришдан бош тортиш айбдор томонидан, унга қонунчиликка ва Қуролли Кучларнинг Умумҳарбий Низомига мувофиқ махсус вазифалар юкланган даврда содир этилса (жанговар навбатчилик, суткали ёки гарнизон нарядида ва ҳ.к.), тегишли жиноятларнинг белгилари мавжуд бўлганда жавобгарлик ЖК 291–294 моддалари бўйича жиноятлар жами тариқасида белгиланади.

12. Ҳарбий хизматчини ўзининг бирон аъзосини майиб қилиш йўли билан ўзига қандайдир шикаст етказиши, касалликнинг симуляцияси, қалбаки ҳужжатларнинг тақдим этилиши ёки бошқа ёлғон далиллар жиноятни пайдо қилмайди, бу йўл билан ҳарбий хизмат вазифаларини бажаришдан бўйин товлаш, яъни у ёки бу ҳарбий вазифаларни бажаришни амалда тўхтатишини пайдо қилади.

13. Ҳарбий хизматдан бўйин товлаш аъзоларига шикаст етказиш ёки касалликни симуляция қилиш, ҳарбий хизмат ўташдан бўйин товлаш мақсадида ҳужжатларни қалбакилаштириш, ҳарбий хизмат ўташдан бош тортилган вақтдан бошлаб **тугалланган** деб топилади.

14. Жиноят **субъектив томондан** тўғри қасд билан содир этилади. Айбдор ҳарбий хизматдан қонунга хилоф равишда озод этилишга етишмоқчилигини англайди ва шуни истайди. Жиноят мақсади – ҳарбий хизмат вазифаларини ўташдан бўйин товлаш.

15. Жиноят **субъекти** ҳарбий хизматни ўтаётган шахс ҳисобланади. Бу чақирув бўйича ҳарбий хизмат ўтаётган оддий аскар ва сержант (старшина) таркибидаги шахслар ҳамда ҳарбий унвонидан ва қўшин туридан қатъи назар ҳарбий хизматни контракт (шартнома) бўйича ўтаётган ҳарбий хизматчилар бўлишлари мумкин. Кўриб чиқилаётган жиноят субъектлари, ҳарбий йиғинга чақирилган, захирада бўлган фуқаролар ҳам бўлишлари мумкин.

[3] Ўша жойда. – 40-б.

16. ЖК 290-моддасида назарда тутилган жиноят ушбу жиноят иштирокчилари деб топилган ҳарбий хизматчилар ва ҳарбий хизматчи бўлмаган шахслар иштирокчилигида содир этилиши мумкин (ЖК 28-моддаси шарҳига қаранг).

17. **ЖК 290-моддаси 2-қисмида** шарҳланаётган жиноятни жанговар вазиятда содир этганлик учун назарда тутилган. («Жанговар вазият» тушунчаси тўғрисида ЖК 279-моддаси таҳлилида айтилган эди.)

291-модда. Қоровул хизматини ўташ қоидаларини бузиш

Қоровул (соқчилик) хизмати низом қоидаларини қоровул таркибига кирган шахс томонидан зарарли оқибатлар келтириб чиқарадиган тарзда бузиш, башарти, мазкур қоровул бундай оқибатларнинг олдини олиш учун тайинланган бўлса, —

икки йилгача хизмат бўйича чеклаш ёхуд уч ойгача қамоқ ёки бир йилгача интизомий қисмга юбориш билан жазоланади.

Ўша қилмиш:

а) баданга оғир шикаст етказилишига;

б) одам ўлишига;

в) бошқа оғир оқибатларга сабаб бўлса, —

беш йилдан ўн йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўша қилмиш жанговар вазиятда содир этилган бўлса, —

ўн йилдан ўн беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Ушбу жиноятнинг **асосий бевосита объекти** умумий тартибда ҳарбий хизматни ўташнинг таркибий қисми сифатида қоровул хизматини (вахтага оид) ўташнинг ўрнатилган тартибини таъминловчи ижтимоий муносабатлардан иборатдир. Бу тартибга қатъий риоя этиш қўриқлашга ишонилган объектнинг хавфсизлигини ва муҳофаза этилишини, ҳарбий хизматчилар орасида юқори ҳарбий тартибни ушлашни таъминлайди. Бундай

тартиблар қоровул (соқчилик) хизматини ўтовчи шахслар алоҳида ҳуқуқий ҳолати, уларга махсус функцияларнинг, махсус ҳуқуқ ва мажбуриятларнинг, қоровул (соқчилик) хизматини ўташнинг низом асосида чиқарилган ва такомиллаштирилган тегишли буйруқлар, фармойишлар билан аниқ тартибга солинганлиги билан тавсифланади.

Қоровул хизматини ўташ қоидаларини бузишнинг **қўшимча бевосита объекти** деб, қоровулга қўриқлашга топшириладиган маълум объектларнинг хавфсизлиги, жамият хавфсизлиги ва тартибларини (масалан, гаупвахтада сақланаётган шахсларни қўриқлашни) тушуниш лозим.

2. Жиноятнинг **объектив томони** зарарли оқибатлар келиб чиқиши олдини олиш учун тайинланган қоровул таркибига кирган шахс томонидан қоровул (соқчилик) хизматини ўташнинг низом қоидаларини бузиши натижасида зарарли оқибатлар келиб чиқишида ифодаланади.

Қоровул хизмати ўзида қонунчилик ва Қуролли Кучлар Умумҳарбий Низомлари билан тартибга солинган ҳарбий ва давлат объектларини ҳамда гаупвахтада ва ҳарбий интизомий қисмида сақланаётган шахсларни қўриқлаш бўйича махсус хизматни ифодалайди. Қоровул хизматини ўташ жанговар вазифани бажариш ҳисобланади ва шахсий таркибдан барча Низом қоидаларига аниқ риоя этишни, юқори огоҳликни, аниқ ечимни ҳамда ташаббусни талаб этади.

Қоровул хизмати қўриқлов остида сақланаётган ва жазони ижро этиш муассасаларида жазо ўтаётган, қамоққа олинганларни қўриқлаш ва ташиш бўйича хизмат ҳисобланиб, Ўзбекистон Республикаси ИИВ ички қўшин ҳарбий хизматчилари томонидан амалга оширилади.

Ҳарбий кемалардаги **соқчилик хизмати** қоровул хизматига тенглаштирилади. У кемадаги навбатчиликнинг алоҳида тури бўлиб ҳисобланади ва жанговар техникани ва кеманинг ўзини қўриқлаш ҳамда унинг доимий жанговар ҳолатини таъминлаш вазифасига эгадир. Кема бўйича соқчилик (бутун кема бўйича) ва махсус соқчилик (кеманинг жанговар қисмлари ва хизматлари бўйича) фарқланади.

3. Қоровул (соқчилик) хизматини ўташ қоидалари қонунчиликда, Қуролли Кучлар Низомида, ИИВ меъёрий ҳужжатларида ва уларнинг бажарилиши бўйича чиқарилган турли буйруқлар, фармойишлар ва ҳ.к.да белгиланган. Шу муносабат билан жиноят таркиби белгиларини аниқлаш шу вазиятда бузилган қоровул хизмати қоидаларининг мазмунига боғлиқ бўлади.

Модданинг диспозицияси бланкетдир. Жиноий жавобгарлик юзага келиши учун Низомнинг қайси аниқ қоидалари, ёзма фармойишларнинг талаблари ва постлар табелларида ва йўриқномаларда кўрсатилган қоровул шахснинг алоҳида вазифалари бузилганлигини ҳар томонлама аниқлаш лозим.

4. **Қоровул (соқчилик) хизмати низом қоидаларининг бузилиши** ҳам ҳаракатда, ҳам ҳаракатсизликда ифодаланиши мумкин: постдан ўзбошимчалик билан кетиш, постдаги уйқу, эътиборсизлик, постда бегоналар бўлишига йўл қўйиш, қўриқланаётган объектдан мулкни ўғирлаш ва ҳ.к. Гаупвахтада ва интизомий ҳарбий қисмда сақланаётган шахсларни қўриқлаш бўйича ҳамда қўриқлов остида сақланаётган ёки озодликдан маҳрум қилиш муассасаларида жазони ўтаётган маҳкумларни қўриқлаш ва ташиш қоровул таркибидаги ҳарбий хизматчилар томонидан қоровул хизмати низом қоидаларининг бузилиши, қамоқдагиларга зўрлик ишлатиш, уларнинг қадр-қимматини камситиш, улар ҳуқуқларини ва қонуний манфаатларини камситиш ва ҳ.к. йўллар билан содир этилиши мумкин.

5. ЖК 291-моддаси бўйича жиноятларни тўғри квалификация қилиш учун қоровул хизматини ўташнинг бошланиш ва тамом бўлиш вақтини аниқ белгилаш зарур бўлади.

Қоровул таркибидаги шахснинг қоровул хизмати бўйича вазифаларини бажаришга киришиш вақти бўлиб развод вақтида қоровул бўйича (қисм бўйича навбатчи) навбатчини кутиб олиш учун «йиғил» командаси берилган вақт ҳисобланади. Шу вақтдан бошлаб қоровуллар қоровул бўйича (қисм бўйича навбатчи) навбатчининг ҳукми остига ўтади.

Қоровул таркибидаги хизмат ўташнинг охирги вақти бўлиб қоровул алмашган команда бошлиғи томонидан навбатчиликдан сўнг қисмга кетиш учун буйруқ берилган вақт ҳисобланади. Шу вақтда қоровул кўрсатилган шахснинг бошқарувидан чиқади.

Агар қоровул хизматини ўташ қоидалари развод бошланиши олдидан ёки қоровул алмашганидан сўнг бузилса, унда ҳарбий хизматчи ЖК 291-моддаси бўйича жавобгарликка тортилиши мумкин эмас. Масалан, разводга боришдан бош тортиш ва қоровулликка киришмагани учун ҳарбий хизматчи ЖК 279-моддаси бўйича буйруққа бўйсунмаганлик учун жавобгарликка тортилиши мумкин.

6. Қоровул хизматини ўташ қоидаларининг бузилиши ва келиб чиққан зарарли оқибатлар орасидаги сабабий боғланиш кўриб чиқилаётган жиноят таркибининг зарурий белгиси бўлиб ҳисобланади.

7. Кўриб чиқилаётган модда мазмунидаги **зарарли оқибатлар** – булар қоровул таркибида турган шахслар огоҳлантириши лозим бўлган вазифаларга кирган оқибатлардир. Бу, масалан, қўриқланаётган объектдан ҳарбий мулкни ўғирлаш, қамоққа олинганнинг соқчилар назорати остида кузатиб борилаётган вақтда қочиши, патруль нарядининг ҳаракатсизлиги оқибатида ҳарбий хизматчи томонидан жамоат тартибларининг қўпол равишда бузилиши ва ҳ.к.лар қоровул қўриқлаётган объектларга зарар сифатида, қамоқ остида сақланаётган шахсларга куч ишлатиш ёки бошқа ғайриқонуний чоралар билан таъсир этиш ҳамда қўриқлов остидан ғайриқонуний тарзда қисқа вақтга озод этиш ҳолатлари сифатида кўриб чиқилиши лозим.

Зарарли оқибатларнинг келиб чиқиши кўринишидаги белгилар қоровул таркибига кирган ҳар бир шахсга нисбатан кўрилмоғи лозим. Агар, зарарли оқибатлар олдини олиш қоровул эмас, балки қайсидир қўриқчи ёки қоровул бошлиғининг мажбуриятига кирса, ҳамда айнан у томонидан қоровул хизматини ўташ қоидаларини бузганлиги мавжуд бўлса, у ЖК 291-моддаси 1-қисми билан жавобгарликка тортилиши лозим.

8. Агар шарҳланаётган жиноятнинг содир этилиши натижасида уларнинг олдини олиш қоровулнинг вазифасига кирмаган бошқа зарарли оқибатларга сабаб бўлган бўлса, унда қилмиш қоровул хизматини ўташ қоидаларининг бузилиши таркибини ҳосил қилмайди. Масалан, қўриқчи, постга яқинлашаётган бегона одамни сезиб, огоҳлантиришсиз қурол ишлатади ва тажовузкорни ўлдиради. У қоровул хизматини ўташ қоидаларининг бузилишига йўл қўйган бўлса-да, ЖК 291-моддасида назарда тутилган жиноят таркиби унинг ҳаракатларида мавжуд эмас, чунки зарар қоровул қўриқламаётган объектга етказилди. Бундай ҳолатда содир этилган қилмиш, шахсга қарши жиноят сифатида квалификация қилинади.

9. Қўриқланаётган объектдаги муҳр ёки пломбани бузиш, қулфларни синдириш, қўриқланаётган объектга реал зарар етказмасдан уларга қўриқчи ёки бошқа шахснинг кириши зарарли оқибатлар деб топилмайди ва ЖК 291-моддаси
1-қисми билан жавобгарликни келтириб чиқармайди.

Бироқ, айрим вазиятларда қўриқчи олдини олиши лозим бўлган қўриқланаётган объектга бегона шахснинг киришининг ўзи зарарли оқибат деб кўриб чиқилиши лозим. Масалан, қоровул олдини олиши лозим бўлган қўриқланаётган махфий объектга бегона шахснинг киришининг ўзи зарарли оқибат деб қаралиши лозим.

Қоровул (соқчилик) хизмати низом қоидаларининг бузилиши фақат бир шароитда, агар бу қилмиш ушбу қоровул уларнинг олдини олиш учун тайинланган бўлса ва зарарли оқибатларни юзага келтирса **тугалланган** жиноят таркибини ҳосил қилади.

10. Агар қоровул (соқчилик) хизмати низом қоидаларининг бузилишидан зарарли оқибатлар келиб чиқмаса, унда ЖК 291-моддаси бўйича жавобгарлик истисно этилади. Қоровул (соқчилик) таркибидаги ҳарбий хизматчилар бундай бузилишлар учун Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучларининг Интизом Низоми бўйича интизомий жавобгарликка тортилишлари мумкин.

11. **Субъектив томондан** жиноят қасддан ёки эҳтиётсизлик орқасида содир этилиши мумкин. Айрим қоида бузишлар фақат қасддан содир этилиши мумкин (постдан кетиш, қўриқланаётган объектда ўғирлик содир этиш ва ҳ.к.). Бошқалари эса эҳтиётсизлик оқибатида содир этилади (қурол билан эҳтиётсиз муносабатда бўлиш, постда хизмат ўтаётганда етарли даражада огоҳ бўлмаслик ва ҳ.к.). Аммо ҳам қасддан, ҳам эҳтиётсизлик орқасида содир этиладиган бузилишлар ҳам мавжуд (постдаги уйқу, патруль қилиш йўли билан хизмат ўташда қўриқчи йўналишининг бузилиши ва ҳ.к.). Оғир оқибатларга нисбатан айб кўпинча эҳтиётсизлик кўринишида ифодаланади, аммо қасддан ҳам содир этилиши мумкин.

Жиноятнинг мотив ва мақсади турлича бўлади ва қилмишни квалификация қилишга таъсир кўрсатмайди.

12. ЖК 291-моддасида назарда тутилган жиноятнинг **субъекти**, фақат қоровул ёки соқчилик (қоровул бошлиғи, разводчи, қўриқчи, қоровул ва бошқалар) таркибидаги шахслар бўлишлари мумкин. Қоровул (соқчилик) хизматини (масалан, гарнизон коменданти, гарнизон гаупвахтаси бошлиғи) ташкил этишга ва ҳолатига жавобгар бўлган, аммо қоровул (соқчилик) таркибига кирмайдиган лавозимли шахслар кўриб чиқилаётган жиноятнинг субъектлари бўла олмайдилар. Бу шахслар томонидан қоровул (соқчилик) хизмати низом қоидаларининг бузилиши тегишли белгилари етарли бўлганида ҳарбий мансабдорлик жинояти сифатида квалификация қилиниши мумкин.

13. Қонунчилик ва Қуролли Кучларнинг Умумҳарбий Низоми ҳарбий қасамёд қабул қилмаганларни ҳарбий хизмат қоровулига тайинлашни тақиқлайди, қасамёд қабул қилиш – шахсни кўриб чиқилаётган жиноят субъекти деб топилиши учун зарурий шартдир.

Жиноятнинг бажарувчиси қоровул хизмати ўташ низом қоидаларининг бузилишида ифодаланаётган, қоровул хизмати ўтаётган шахс бўлади, уларнинг иштирокчилари эса, қоровул таркибига кирмаган ҳам ҳарбий хизматчилар, ҳам фуқаро шахслар бўлишлари мумкин.

14. Қоровул таркибига кирувчи шахслар, кўриб чиқилаётган жиноят қамраб олмайдиган бошқа жиноятларни содир этишлари мумкин, улардан бири қоровул хизматини ўташ қоидаларини бузиш билан биргаликда квалификация қилинади, бошқаси эса, қўшимча квалификация қилишни талаб этади. Қоровул томонидан унга қўриқлаш учун топширилган мулкни талон-торож қилиш, ўзганинг мулкини талон-тарож қилиш ҳамда қоровул хизмати ўташнинг қоидаларини бузиш деб топилади ва жиноятлар жами бўйича квалификация қилинади.

Шу билан бир вақтда, қоровул томонидан атрофдагилар учун юқори хавф туғдирувчи қурол, моддалар ва нарсалар билан муомалада бўлиш қоидаларининг бузилиши фақат ЖК 297-моддаси бўйича квалификация қилинади (атрофдагилар учун юқори хавф туғдирувчи қурол, моддалар ва нарсалар билан муносабатда бўлиш қоидаларининг бузилиши), агар бунда қўриқланадиган объектлар хавфсизлигини таъминловчи қоровул хизматини ўташ қоидалари амалда бузилмаган бўлса (масалан, қўриқчи қурол билан ўйнаб, ундан ўқ узиб, унга қўриқлаш учун топширилган ёқилғи-мойлаш материаллари омборини йўққа чиқарса), агар бу қоидалар бузилган бўлса, бунда қилмиш бир вақтнинг ўзида қоровул хизматини ўташ қоидаларининг бузилишига олиб келади, қилмишнинг тегишли белгилари мавжуд бўлганда ЖК 296-моддаси бўйича квалификация қилинади.

Қўриқчи (қоровул) томонидан қўриқланаётган объектнигина эмас, балки жойлашган ҳарбий қисмни ташлаб кетиш ҳам жиноятлар жами бўйича квалификация қилиниши лозим: агар тегишли зарар етказилган бўлса, ҳарбий хизматдан бўйин товлашнинг тегишли тури (масалан, дезертирлик) ва қоровуллик хизмати қоидаларининг бузилиши.

15. **ЖК 291-моддаси 2-қисмида** қуйидаги оқибатларга олиб келган қоровуллик хизматини ўташ қоидаларининг бузилиши учун жавобгарлик назарда тутилган:

а) баданга оғир шикаст етказилиши;

б) одам ўлиши;

в) бошқа оғир оқибатлар.

16. *(Баданга оғир шикаст етказиш тушунчаси ҳақида ЖК 104-моддаси шарҳига қаранг).*

17. *(Одам ўлими тушунчаси ҳақида ЖК 97-моддаси шарҳига қаранг).*

Оғир оқибатлар мавжудлиги тўғрисидаги масала (ЖК 291-моддаси 2-қисми «в» банди) баҳолаш тавсифига эга бўлиб, оқибатларнинг оғир деб топилиши ҳуқуқбузарликнинг аниқ ҳолатларига боғлиқ ва махсус хизматни ўташга қарши бошқа жиноятлардаги каби тегишли белгилар билан амалга оширилади.

18. Қоровул (соқчилик) хизматини ўташнинг низом қоидалари бузилишининг **бошқа оғир оқибатларига:** бир неча шахсларга ўрта ва оғир тан жароҳатлари етказиш, бир неча кишининг ҳалок бўлиши, қўриқланаётган объектга кўп ва жуда кўп миқдорда зарар етказиш, объектнинг жанговар тайёргарлигини бузиш ёки эълон қилинганида уни таъминламаслик, тайинланган жойга қўшинни ўз вақтида ҳаракатлантирмаслик, қисмлар бошқарувининг ташкил этилишини бузиш, қўриқланаётган объектдан қурол, ўқ-дори ва бошқа ҳарбий мулкни ўғирлаш, жанговар техникани ишдан чиқариш, ҳарбий қисм байроғини йўқотиш, қамалган шахснинг қамоқдан қочиши ва ҳ.к. киради.

19. Қоровул (соқчилик) таркибидаги шахс томонидан қўриқланаётган объектдан қурол, ўқ-дори, портловчи моддалар ва портлатиш қурилмаларини талон-торож қилиш ЖК 291-моддаси 2-қисми «в» банди ва 247-моддаси бўйича жиноятлар жами тариқасида квалификация қилиниши лозим.

Қоровул (соқчилик) хизматининг низом қоидалари бузилиши ғайриқонуний бактериологик, кимёвий ва бошқа хил ялпи қирғин қурол турларини эгаллаб олиш билан кузатилса, бундай ҳолларда жиноятлар ЖК 291-моддаси

2-қисми «в» банди ва 2551-моддаси бўйича жиноятлар жами тариқасида квалификация қилиниши лозим (Бактериологик, кимёвий ва бошқа хил ялпи қирғин қуроллари турларини ишлаб чиқиш, ишлаб чиқариш, тўплаш, олиш,

бировга ўтказиш, сақлаш, қонунга хилоф равишда эгаллаш ва улар билан бошқа ҳаракатларни содир этиш).

(Бактериологик, кимёвий ва бошқа оммавий қирғин қурол турлари тўғрисида кенгроқ ЖК 255-моддаси шарҳига қаранг.)

ЖК 291-моддаси 3-қисмида жанговар вазиятда содир этилган қоровул хизматини ўташ қоидаларининг бузилиши учун жавобгарлик назарда тутилган.

292-модда. Ички хизматни ўташ ёки гарнизонда патруллик қилиш қоидаларини бузиш

Ички хизмат низоми қоидаларини, шунингдек, гарнизонда патруллик қилиш қоидаларини зарарли оқибатлар келтириб чиқарадиган тарзда бузиш, тегишли хизмат бундай оқибатларнинг олдини олиш учун тайинланган бўлса, —

икки йилгача хизмат бўйича чеклаш ёки олти ойгача қамоқ ёхуд бир йилгача интизомий қисмга юбориш ёки уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Жиноятнинг **асосий бевосита объекти** – Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучлари ички хизмат Низоми билан ўрнатилган ички хизматни ўташнинг ва гарнизонда патруллик қилишнинг тартибларини таъминловчи ижтимоий муносабатлардир. Ўрнатилган қоидаларни бузиш ҳарбий хизматчилар орасида ёки улар иштирокида тартибсизликлар пайдо бўлиши, ҳарбий қисмлар ва бўлинмаларнинг жанговар қобилиятини пасайтириб, қурол ва ўқ-дориларнинг ўғирланишига шароит яратади, ҳарбий хизматчилар орасида низомга хилоф ўзаро муносабатларнинг ва ҳ.к. пайдо бўлиши хавфини туғдиради. Шу муносабат билан кўриб чиқилаётган жиноятнинг **қўшимча бевосита объекти** жамоат тартибини, ҳарбий мулкнинг сақланишини ва ҳ.к.ни таъминловчи ижтимоий муносабатлардир.

2. ЖК 292-моддасида назарда тутилган жиноят **объектив томондан** ички хизмат низоми қоидаларини, шунингдек, гарнизонда патруллик қилиш қоидаларини зарарли оқибатлар келтириб чиқарадиган тарзда бузишда ифодаланади.

3. **Ички хизмат низоми қоидалари** Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучлари ички хизмати Низоми билан белгиланади, унга мувофиқ, ички тартибни, бино ва қисм (бўлинма) мулкини қўриқлашни таъминлаш учун ҳамда бошқа ички хизмат вазифаларини бажариш учун ҳарбий хизматчилардан суткали наряд тайинланади (қоровул ва соқчиликдан ташқари). Қисм бўйича навбатчидан, унинг ёрдамчисидан, бўлинма бўйича навбатчидан, кунлик навбатчидан ва бошқа ҳарбий хизматчилардан таркиб топган бу наряд, ички тартиб-қоидаларининг бажарилишини таъминлайди, қисмнинг назорат-ўтказув пунктини бошқаради, шахсий таркибни, қуролни, ўқ-дориларни, ҳарбий қисм биноси ва мулкини қўриқлайди ҳамда ички хизмат бўйича бошқа вазифаларни бажаради.

4. **Ички хизмат ўташнинг низом қоидаларини бузиш** рота бўйича навбатчи томонидан казармадаги уришишга тўсқинлик қилмаганида, кундалик навбатчининг ўз постидан ўзбошимчалик билан кетишида, бўлинмада содир этилган жиноят тўғрисидаги ахборотни қисм командиридан яширишда ва шунга ўхшаш бузилишларда, хизмат биносидаги ёнғинни ўчиришни ташкил этишда қисм бўйича навбатчининг ҳаракатсизлигида ва бошқаларда ифодаланади.

5. Қоровул (соқчилик) таркибидаги ҳарбий хизматчининг хизматни ўташ бўйича устав қоидаларини бузишини ЖК 291-моддаси бўйича квалификация қилиш лозим.

6. Ушбу модда бланкет диспозицияли. Шахсни жиноий жавобгарликка тортиш учун ички хизмат Низомининг қайси моддаси бузилганлиги зарарли оқибатлар юзага келганлиги ва улар ўртасидаги сабабий боғланиш аниқланиши лозим.

7. Ички хизмат қоидаларининг бузилиши, агар бунинг натижасида уларнинг олдини олиш айбдорнинг вазифасига кирган бўлиб, зарарли оқибатларга олиб келган бўлса, жиноят **тугалланган** ҳисобланади.

8. Бундай **зарарли оқибатлар** қаторига қуйидагилар киритилади: кун тартибини ёки ҳарбий тадбирларни бузиш; ҳарбий хизматчилар ўртасидаги ўзаро муносабатларга оид устав қоидаларини бузиш; бўлинмадаги ҳарбий хизматчига оғир ёки ўртача оғир тан жароҳати етказиш; бўлинма шахсий таркибидан кимнингдир ҳарбий хизмат ўташдан бўйин товлаши ёки ўқ-дориларни, қуролларни ёки катта миқдордаги бошқа ҳарбий мулкни ўғирлаш ва ҳ.к.

9. Ички хизматни ўташ қоидаларини бузиш содир этилса, аммо зарарли оқибатлар юзага келмаса, айбдор ички хизмат Низомига мувофиқ интизомий жавобгарликка тортилади.

10. **Патруллик қилиш** ҳар бир гарнизонда гарнизон бошлиғининг буйруғи билан ҳарбий хизматчилар томонидан кўчаларда ва бошқа жамоат жойларида, вокзалларда, бекатларда ва ҳ.к.ларда ҳарбий интизомга риоя қилиш ва тартибини сақлашни назорат қилиш учун ташкил этилади.

11. **Гарнизонда патруллик қилишнинг низом қоидалари** Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучларининг гарнизон ва қоровул хизмати Низомида белгиланган ва у патруль бошлиғи ва бир неча патруллик қилувчидан таркиб топган патруллик қилиш наряди таркибидаги ҳарбий хизматчилар учун мажбурий ҳисобланади. Гарнизон патрулларидан ташқари аҳоли пунктида патруллик қилиш учун ҳарбий комендатурада транспорт воситасига эга бўлган захира патрули бўлмоғи лозим.

12. **Гарнизонда патруллик қилиш устави қоидаларини бузиш** аҳоли пунктларида безорилик ҳолатларининг олдини олиш бўйича чоралар кўрмасликда, шахсларни асоссиз ушлашда, қуролни қонунга хилоф равишда ишлатишда, спиртли ичимликлар ичишда, патруллик қилиш жадвалини бажармасликда ва ҳ.к.ларда ифодаланиши мумкин.

13. Агар патруль олдини олиш учун ҳаракат қилаётган оқибат келиб чиқса, патруллик қилишнинг устав қоидаларини бузиш жинояти **тугалланган** деб топилади.

14. Бундай **зарарли оқибатларга** қуйидагилар киради: ҳарбий хизматчилар орасидаги муштлашув, ҳарбий хизматчилар ва фуқаровий аҳоли ўртасидаги низолар, улар томонидан содир этилган ўғирликлар ва бошқа жиноятлар, ушланган шахс соғлиғига асоссиз оғир ва ўртача оғир шикаст етказиш ва ҳ.к. Соғлиққа зарар етказиш шахсга қарши жиноятлар тўғрисидаги моддалар бўйича қўшимча квалификация қилишни талаб этади. Келиб чиққан оқибат ва йўл қўйилган қоида бузилишлар орасидаги сабабий боғланишни аниқлаш зарур. Бу алоқа патруллик қилаётганда олдини олишнинг объектив имконияти мавжудлигини ва бошқа оқибатларни кўзда тутади.

15. Ички хизмат ўташ ва гарнизонда патруллик қилиш устав қоидаларини бузиб ҳарбий мулкни талон-торож қилган ва ҳарбий хизмат ўташдан бўйин товлаган ёки бошқа жиноятлар содир этган шахснинг қилмиши жиноятлар жами тариқасида квалификация қилиниши лозим.

16. ЖК 292-моддасида назарда тутилган жиноят субъектив томондан **тўғри** ва **эгри қасд** билан содир этилади, аммо айбдорнинг қилмиши оқибатларига муносабати **эҳтиётсизликдан** ҳам бўлиши мумкин.

Квалификация учун мотив ва мақсад аҳамиятга эга эмас.

17. Кўриб чиқилаётган жиноятнинг **субъекти** қисмнинг суткалик наряд таркибига кирувчи ёки патрул наряди таркибига кирувчи ҳарбий хизматчи ҳисобланади. Бу қисм бўйича навбатчи ва унинг ёрдамчиси, навбатчи ва бўлинма бўйича кундалик навбатчи, назорат-ўтказиш ва назорат-техник пунктлари бўйича навбатчилар, ошхонадаги навбатчи ва ишчилар ва ҳ.к. жавобгарликка тортиладилар.

Қоровул (соқчилик) таркибига кирувчи шахслар ушбу жиноятнинг субъектлари бўлмайдилар, чунки қоровул хизматини ўташ устав

қоидаларини бузганлик учун улар ЖК 291-моддаси махсус моддаси бўйича жавобгарликка тортиладилар.

Шунингдек, ишга нарядга тайинланган ҳарбий хизматчилар ушбу жиноятнинг субъектлари деб тан олинмайдилар.

293-модда. Жанговар навбатчиликни ўташ қоидаларини бузиш

Жанговар навбатчиликни ўташ (жанговар хизмат) қоидаларини бузиш қўриқланаётган объектларга зарар етказилишига ёки жанговар топшириқ бажарилмай қолишига сабаб бўлса, —

икки йилгача хизмат бўйича чеклаш ёки олти ойгача қамоқ ёхуд бир йилгача интизомий қисмга юбориш ёки беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўша қилмиш Ўзбекистон Республикасига тўсатдан қилинган ҳужумни ўз вақтида пайқамаганлик ёки даф этмаганликда ифодаланса, шунингдек, оғир оқибатларга сабаб бўлса, —

беш йилдан ўн йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Жиноятнинг **асосий бевосита объекти –** Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучлари ички хизмат Низоми билан ва ҳар бир қўшин учун қўлланадиган қўмондонлик меъёрий ҳужжатлари билан ўрнатилган жанговар навбатчиликни ўташ тартибларини таъминловчи ижтимоий муносабатлар-дир. Ушбу жиноятнинг **қўшимча бевосита объекти** Ўзбекистон Республикаси хавфсизлигини, чегаралари дахлсизлигини, суверенитетини ва манфаатларини ҳамда одамлар ҳаёти, соғлиғи ва ҳ.к.ларни таъминловчи ижтимоий муносабатлар бўлиши мумкин.

2. ЖК 293-моддаси 1-қисмида назарда тутилган жиноятнинг **объектив томони** қўриқланаётган объектга зарар етказувчи ёки жанговар вазифанинг бажарилмай қолишига олиб келувчи жанговар навбатчиликни (жанговар хизматни) ўташ қоидаларини бузишда ифодаланади.

3. **Жанговар навбатчилик (жанговар хизмат)** таркибига жанговар бўлинма (расчёт), кема ва учувчи аппаратлар экипажлари, бошқарув пунктларининг, жанговар таъминлаш ва хизмат кўрсатиш кучларининг навбатчи сменалари киради. Жанговар навбатчиликни бевосита ташкил этиш учун ҳарбий қисм командири жавобгардир.

Жанговар навбатчилик стратегик аҳамиятга эга бўлган ракета қўшинларида, ҳаво мудофаасига қарши қўшинларда, бошқа турдаги қўшинларда ташкил этилади. Турли қўшинлардаги жанговар навбатчилик (жанговар хизмат) ўташ тартиблари Ўзбекистон Республикаси тегишли турдаги Қуролли Кучларининг Бош қўмондонларининг буйруқлари билан ўрнатилади.

4. **Жанговар навбатчилик (жанговар хизмат) ўташ қоидаларининг бузилиши** Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучларининг ички хизмат Низомида баён этилган меъёрларни ҳамда тегишли буйруқлар, йўриқномалар билан ўрнатилган тартибда белгиланган махсус функцияларини, навбатчи кучлар ва воситалар таркибидаги ҳарбий хизматчилар учун бошқа меъёрий идоравий ҳужжатлар билан белгиланган вазифаларни бажармасликдан ёки лозим даражада бажармаганликдан ташкил топган. Бундай қоида бузиш жанговар постдан кетиш билан, постда ухлаб қолиш, навбатчиликда спиртли ичимликлар ичиш, жанговар навбатчилик ўтаётган жойга бегоналар киришига йўл қўйиш, техник воситаларни бузиш, махсус мосламалардан фойдаланиш қоидаларини бажармаслик, асбоблар кўрсаткичларини назорат қилмаслик, олинган буйруқларни бажармаслик ва бошқаларда ифодаланиши мумкин. Бунда қоида бузиш жанговар навбатчилик ўтаётган вақтда содир бўлиши лозим, айбдор жанговар постда бўлганми ёки дам олаётган сменадами, бу квалификация қилишда аҳамиятга эга эмас.

5. Кўриб чиқилаётган модда бланкет диспозициялидир. Ҳар бир аниқ ҳолатни ЖК 293-моддаси 1-қисми бўйича квалификация қилишда жанговар навбатчилик (жанговар хизмат) ўташнинг қайси қоидаси бузилганлигини,

қўриқланаётган объектга зарар етказилганлигини ёки жанговар вазифа бажарилмаганлигини ва улар орасидаги сабабий боғланишни аниқлаш зарур.

Кўрсатилган зарар етказилиши тўғрисидаги масала баҳолаш тавсифига эга ва ҳар бир алоҳида вазиятда ҳарбий хизматчи жанговар навбатчилик (жанговар хизмат) ўтаётганда Ўзбекистон Республикасига тўсатдан қилинган ҳужумни ўз вақтида пайқаш ва унинг хавфсизлигини таъминлаш учун мўлжалланган вазифалар хусусиятларини ҳисобга олиб ҳал қилинади.

6. **Қўриқланаётган объектларга зарар етказиш ёки жанговар топшириқни бажармаслик** навбатчилик кучлари ва воситалари бошқаруви пункти билан алоқани йўқотишда, чет эл учувчи аппарати ёки сув кемаси билан давлат чегаралари кесиб ўтилганлиги тўғрисидаги ахборотни ўз вақтида бермаслик, бўлинманинг олдига қўйилган вазифаларни тўла ҳажмда бажариш қобилиятининг реал пасайиши ва ҳ.к.да ифодаланади.

Агар жанговар навбатчилик (жанговар хизмат) ўташ қоидаларининг бузилиши ёки жанговар вазифани бажармаслик қўриқланаётган объектга зарар келтирмаса, айбдор шахс интизомий жавобгарликка тортилади.

7. Жанговар навбатчилик (жанговар хизмат) ўташ қоидаларининг бузилишда ҳарбий хизматга нисбатан бошқа мустақил жиноят содир этилса, қилмиш бу жиноятлар мажмуи бўйича квалификация қилишни талаб этади. Масалан, агар навбатчи смена таркибидаги ҳарбий хизматчи ўғирлаш мақсадида радиоаппаратурадан айрим қисмларни ечиб олса, қилмиш ЖК 293- ва 296-моддалари бўйича квалификация қилиниши лозим (ҳарбий мулкни йўқ қилиш ёки зарар етказиш).

8. **ЖК 293-моддаси 2-қисмида** жанговар навбатчилик (жанговар хизмат) ўташ қоидаларини бузиш учун жавобгарлик Ўзбекистон Республикасига тўсатдан қилинган ҳужумни ўз вақтида пайқамаслик ёки даф этмаслик оғир оқибатлар келтиришида ифодаланган.

9. ЖК 293-моддаси 2-қисми мазмунидаги **оғир оқибатлар** бевосита давлат хавфсизлигини таъминлаш бўйича жанговар навбатчилик вазифалари билан боғлиқ бўлмоғи лозим. Уларнинг мавжудлиги тўғрисидаги масала

содир этилган жиноятнинг аниқ ҳолатларини ҳисобга олиш билан ҳал қилинади.

Бундай оқибатлар остида республика хавфсизлигига сезиларли етказилган зарарни тушуниш лозим: ҳудуд бўйича республика объектлари бўйича оловли зарбалар бериш, давлат ҳудудига чет эл жанговар самолётларини ва кемаларининг кириб бориши, жанговар техниканинг йўқотилиши, навбатчи кучлар ва воситалар таркибидан одамларнинг ҳалок бўлиши ва ҳ.к.

10. Қонунда кўрсатилган жанговар навбатчилик ўташ қоидалари бузилиши натижасидаги оқибатлар келиб чиққан вақтдан жиноят **тугалланган** деб топилади.

11. ЖК 293-моддасида назарда тутилган жиноятнинг **субъектив томони** жанговар навбатчилик ўташ қоидалари бузилишига нисбатан тўғри ёки эгри қасднинг мавжудлиги билан тавсифланади, йўл қўйилган қоида бузишлар оқибатларига нисбатан айб эҳтиётсизлик шаклида ифодаланади.

Мотив ва мақсад ҳар хил бўлиши мумкин, аммо жиноятни квалификация қилишга таъсир қилмайди.

12. Жиноятнинг **субъекти** навбатчи кучлар таркибидаги ҳарбий хизматчи бўлади.

Агар ҳарбий хизматчи қонунга хилоф равишда ҳарбий хизматга чақирилган бўлса ёки зарур шартларни бузган ҳолда навбатчи кучлар таркибига тайинланган бўлса (ҳарбий қасамёд қабул қилишдан олдин, касаллик вақтида, ушбу ҳарбий хизматчи содир этган жиноят бўйича тергов ўтказилаётган вақтда ва ҳ.к.), бундай вазиятларда, қилмиш учун жавобгарлик, бундай ҳарбий хизматчини жанговар навбатчилик (жанговар хизмат) ўташга жалб этиш тўғрисида ғайриқонуний қарор қабул қилган бошлиқ (командир) зиммасига юкланади.

294-модда. Чегара хизматини ўташ қоидаларини бузиш

Чегарачилар наряди таркибида бўлган шахснинг чегара хизматини ўташ қоидаларини бузиши чегаранинг дахлсизлигига зарар етказиши мумкин бўлса, —

икки йилгача хизмат бўйича чеклаш ёки уч ойгача қамоқ ёхуд бир йилгача интизомий қисмга юбориш ёки беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўша қилмиш:

а) қонунга хилоф равишда чегарадан ўтишга;

б) бошқа оғир оқибатларга сабаб бўлса, —

беш йилдан ўн йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Ўзбекистон Республикасининг 1999 йил 20 августдаги «Ўзбекистон Республикасининг давлат чегараси тўғрисида»ги 820-1-сонли Қонунига[1] мувофиқ Давлат чегарасини қўриқлаш ўзига:

– ҳар қандай жой бўйича ўтган чегарани ғайриқонуний ўзгартиришга уринишни йўқотиш, Ўзбекистон ҳудудига қўшин гуруҳлари ва бандаларининг қуролли бостириб киришини даф этиш;

– чегарада қуролли ва бошқа провокацияни йўққа чиқариш;

– кўрсатилган тажовуздан аҳолини, барча турдаги мол-мулкни ҳимоя этиш;

– чегарани кесиб ўтишнинг олдини олиш ва унга йўл қўймаслик;

– чегара орқали портловчи, заҳарловчи, радиоактив, наркотик воситалар, қуроллар, ўқ дорилар ва Ўзбекистонга олиб кирилиши ва олиб чиқилиши тақиқланган бошқа нарсалар ҳамда контрабанда предметлари олиб ўтилишининг олдини олиш;

[1] Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1999 й., 9-сон, 217-модда; Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2004 й., 25-сон, 287-модда; 2009 й., 3-сон, 9-модда, 262-модда.

– чегара орқали мамлакатимизнинг иқтисодий ва сиёсий манфаатларига, давлат хавфсизлигига, жамоат тартибига, аҳоли саломатлигига ва ахлоқига ва ҳ.к.ларга зарар етказувчи маълумотларга эга бўлган тақиқланган нашрларни, видео ва товуш ёзиш аппаратларини олиб ўтишнинг олдини олишни қамраб олади.

2. Жиноятнинг **бевосита объекти** ўрнатилган чегара хизматини ўташ тартибларини таъминловчи ижтимоий муносабатлардир.

3. Жиноятнинг **объектив томони** чегаранинг дахлсизлигига зарар етказиши мумкин бўлган, чегара наряди таркибига кирадиган шахс томонидан чегара хизматини ўташ тартибларининг бузилишида ифодаланади.

Чегара хизматини ўташнинг «Ўзбекистон Республикаси давлат чегараси тўғрисида»ги Қонунида ҳамда давлат чегараларини қўриқлаш йўриқномаларида ўрнатилган қоида ва тартибларида ва Миллий хавфсизлик хизмати чегара қўшинлари бошқармаси қўмондонининг айрим буйруқларида чегара наряди таркибидаги шахсларнинг аниқ вазифалари белгиланган.

Модда бланкет диспозицияли ҳисобланиб, ҳар бир аниқ вазиятда чегара хизматини ўташнинг қайси қоидалари бузилганлигини ва улар Ўзбекистон Республикаси чегараларининг дахлсизлигига зарар етказилишига олиб келиши мумкинлигини аниқлаш лозим.

4. **Чегара хизматини ўташ қоидаларининг бузилиши** давлат манфаатларига зарар етказиши мумкин бўлган, қонун билан ва бошқа кўрсатилган меъёрий ҳужжатлар билан ўрнатилган чегара хизматини ўташ қоидаларини бажармасликда ёки етарли даражада бажармаганликда ифодаланади.

Кўрсатилган қоидаларнинг бузилиши постдан ўзбошимчалик билан кетиш, постда ухлаб қолиш, чегара наряди таркибидалиги вақтида спиртли ичимликлар истеъмол қилиш, давлат чегара бузилиши белгиларини ўз вақтида пайқамаслик, бегона шахсларни чегаранинг қўриқланаётган майдони орқали ўтказиб юбориш ва бошқаларда ифодаланади.

5. Жиноят чегара дахлсизлигига зарар етказиши мумкин бўлган, чегара хизматини ўташ қоидалари бузилган вақтдан бошлаб **тугалланган** деб топилади.

6. ЖК 294-моддасида назарда тутилган жиноят субъектив томондан **тўғри** ёки **эгри** қасд билан содир этилади, йўл қўйилган қоида бузишлар оқибатларига нисбатан айб эҳтиётсизлик шаклида ифодаланади. Мотив ва мақсад ҳар хил бўлиши мумкин, аммо жиноятни квалификация қилишга таъсир қилмайди.

7. Жиноятнинг **субъекти** фақат чегара наряди таркибига кирган ёки чегара хизматида бошқа вазифаларни бажарадиган ҳарбий хизматчи, шунингдек, чегара қўшинларини Ўзбекистон Республикаси давлат чегараларини қўриқлаш бўйича хизмат вазифаларини ўрнатилган тегишли меъёрий ҳужжатлар билан бажараётган ҳар қандай ҳарбий хизматчиси бўлиши мумкин.

8. **ЖК 294-моддаси 2-қисмида** қуйидаги ҳолатларда чегара хизматини ўташ қоидаларини бузиш учун жавобгарлик назарда тутилган:

а) қонунга хилоф равишда чегарадан ўтиш;

б) бошқа оғир оқибатларга олиб келувчи қилмиш.

9. **Қонунга хилоф равишда чегарадан ўтиш** – бу Ўзбекистон Республикаси чегарасини ҳар қандай йўналишда қонунда ўрнатилган тартибни бузиш билан ўтиш (ваколатли ҳукумат идораларининг рухсатисиз, нотўғри расмийлаштирилган ҳужжатлар билан ва ҳ.к.).

10. **ЖК 294-моддаси 2-қисми «б» бандида назарда тутилган бошқа оғир оқибатлар** мазмуни остида Ўзбекистон Республикаси ҳудудига қуролланган босқинчи банда тўдалари, диверсантларнинг кириб келиши ёки давлат чегаралари орқали қуроллар, наркотик моддалар, бошқа контрабанда предметларининг олиб ўтилиши, одамларнинг ҳалокати, чегара бузувчилар томонидан чегара ҳудуди аҳолисига ҳужум қилиш ва бошқаларни тушуниш лозим.

XXIII БОБ.
ҲАРБИЙ МУЛКНИ САҚЛАШ ЁКИ УНДАН ФОЙДАЛАНИШ ТАРТИБИГА ҚАРШИ ЖИНОЯТЛАР

295-модда. Ҳарбий мулкни беҳуда сарфлаш, йўқотиш ёки ишдан чиқариш

Ҳарбий мулкни беҳуда сарфлаш, яъни муддатли ҳарбий хизмат ҳарбий хизматчисининг шахсан ўзи фойдаланиши учун берилган ҳарбий аслаҳа-анжомларни сотиши, фойдаланиш учун бировга бериши ёки гаровга қўйиши —

олти ойгача қамоқ ёки бир йилгача интизомий қисмга юбориш билан жазоланади.

Хизматда фойдаланиш учун ишониб топширилган қурол, ўқ-дори, ҳаракат қилиш воситалари, техника таъминоти буюмларини сақлаш қоидаларини бузиш натижасида уларни йўқотиш ёки ишдан чиқариш, —

икки йилгача хизмат бўйича чеклаш ёки бир йилгача интизомий қисмга юбориш ёхуд уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ушбу модданинг биринчи ёки иккинчи қисмида назарда тутилган қилмишлар жанговар вазиятда содир этилган бўлса, —

уч йилдан беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Жиноятнинг **бевосита объекти** ҳарбий низомлар, йўриқномалар, буйруқлар билан ўрнатилган ҳарбий мулкдан фойдаланиш ва сақлаш тартибларига риоя этилишини таъминлаш соҳасидаги ижтимоий муносабатлардир. Бу тартибга риоя қилиш қуроллардан, жанговар ва бошқа техникадан, таъминот воситаларидан, ҳарбий уст-бош кийимлардан ва бошқа мулкдан тўғри фойдаланиш ва уларни тежашни таъминлайди.

Ҳарбий мулк ҳарбий хизматчига шахсий ёки хизматда фойдаланиши учун берилади. Шахсий фойдаланишга кийим-бош ва аслаҳа-анжомлар,

хизмат учун – қуроллар, ўқ-дорилар, ҳаракатланиш воситаси ва ҳ.к. берилади.

2. Кўриб чиқилаётган жиноят **предметига** ҳарбий хизматчига шахсий фойдаланиши учун берилган ҳарбий аслаҳа-анжомлар (ЖК 295-моддаси 1-қисми) ҳамда унга хизматда фойдаланиш учун ишониб топширилган қурол, ўқ-дорилар, ҳаракат қилиш воситалари, техника таъминоти буюмлари (ЖК 295-моддаси 2-қисми) киради.

3. Ҳарбий хизматчига шахсий фойдаланиш учун берилган экипировка (бронжилет, противогаз ва ҳ.к.), асбоблар (сапёр кураги, дозиметр ва ҳ.к.) ва бошқалар **ҳарбий аслаҳа-анжомлар** ҳисобланади.

Ҳарбий уст-бош кийимлар ва аслаҳа-анжомлар офицерлар таркибидаги шахсларга ва ҳарбий хизматни контракт бўйича ўтаётган ҳарбий хизматчиларга шахсий мулк қилиб берилади, уларнинг бундай буюмларни кимгадир бериши, йўқотиши ёки бузиб қўйиши эса, жавобгарликни истисно қилади.

Муддатли ҳарбий хизматдаги ҳарбий хизматчилар ҳамда офицерларга ва ҳарбий хизматни контракт (шартнома) бўйича ўтаётган ҳарбий хизматчиларга ҳарбий қисмнинг мулки бўлган инвентарь буюмлар ҳам берилиши мумкин. Уларни тасарруф этиш, беҳудага сарф этиш мумкин бўлмай, давлат мулкини ўғирлаш таркибини вужудга келтиради.

4. **Қурол** деганда, Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучлари ҳарбий қисмларида (ҳарбий муассасаларида) қуролланишда, сақлашда ёки ҳарбий қисмда фойдаланишда турган, ўқ-дориларни қўллаш йўли билан жонли ёки бошқа нишонни нобуд этишга мўлжалланган жанговар техник қурилмани тушуниш лозим. Бу винтовка, пистолет, карабин, автомат, бошқа ўқ отувчи қурол, миномёт, огнемёт, гранатамёт, артиллерия тизими, ракета учириш қурилмаси ва ҳ.к. бўлиши мумкин.

Совуқ қурол, шунингдек, ўзи ясаган ўқ отиш қуроли ёки жанговар мўлжалга эга бўлмаган қурол (сигнал ёки қурилиш пистолети, симли-стволли ов қуроли) ушбу жиноят предмети ҳисобланмайди.

Айрим турдаги қуроллар фақат маълум техник қурилмаларга ўрнатиш учун махсус мўлжалланган бўлиши мумкин (самолётлар, вертолётлар, танклар). Уларга авиация пушкалари, танк пулемётлари ва ҳ.к.лар ҳам киради, қатор вазиятларда бундай турдаги қуроллар фақат ёрдамчи қурилмалардан фойдаланиб ҳаракатга келтирилиши мумкин, улар ўз ҳолича қурол ҳисобланмайди (авиация пушкалари учун электрик ва пневматик приводлар).

(Қурол тушунчаси тўғрисида кенгроқ ЖК 247-моддаси шарҳига қаранг.)

5. **Ўқ-дорилар** деганда, Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучлари ҳарбий қисмларида (ҳарбий муассасаларида) қуролланишда, сақлашда ва фойдаланишда бўлган жангга мўлжалланган техник буюмлар, жонли нишонни йўқотиш учун бевосита муносабат учун мўлжалланган портловчи моддалар аслаҳалари ёки ўқ-дориларни ҳаракатга келтирувчи, отувчи, артиллерия, ракетали, тегишли турдаги ўқ отиш қуроли ёки бошқа қурилмалар тушунилади. Булар: жанговар ўқлар, артиллерия ва реактив снарядлар, миномётларга миналар, гранатамётларга гранаталар ва бошқалар. Ўқ-дорилар бир марталик ҳаракати билан тавсифланади, чунки бир марта фойдаланганда (тўла ёки қисман) парчаланади.

ЖК 295-моддаси 2-қисми мазмунида ўқ-қуролларини тан олиниши учун техник созлиги эмас, буюмнинг конструктив мўлжалланганлиги ва йўқотиш таъсирининг амалдаги хусусиятлари аҳамиятга эга. жонли ёки бошқа нишонни йўқотишга мўлжалланмаган сигнал ва имитация воситалари ўқ-дориларга кирмайди.

6. **Ҳаракат қилиш воситалари** кўриб чиқилаётган модда мазмунида – бу ҳарбий қисм (ҳарбий муассаса) ҳисобида турган ҳарбий техникага кирмайдиган транспорт воситалари (автомобиль, дарё транспорти ва ҳ.к.)

7. **Техника таъминоти буюмларига** ҳар хил турдаги ёритгичлар, техник эҳтиёж учун мўлжалланган ускуналар (транспорт воситалари учун

эҳтиёт қисмлари, ёқилғи-мойлаш материаллари, электрон-ҳисоблаш машиналари учун қисмлар ва ҳ.к.) киради.

8. ЖК 295-моддаси 1-қисмида назарда тутилган жиноятнинг **объектив томони** ҳарбий мулкни беҳуда сарфлаш, яъни муддатли ҳарбий хизмат ҳарбий хизматчисининг шахсан ўзи фойдаланиши учун берилган ҳарбий аслаҳа-анжомларни сотиши, фойдаланиш учун бировга бериши ёки гаровга қўйишидан иборат.

9. **Беҳудага сарфлашнинг** зарурий белгиси – муддатли ҳарбий хизмат ҳарбий хизматчиларига шахсий фойдаланишга берилган ҳарбий аслаҳа-анжом буюмларини бошқа шахснинг ноқонуний эгалик қилишига ўтишидир. Бу ҳолат қонунда кўрсатилганидек, беҳудага сарфлаш, сотиш, фойдаланишга топшириш ёки бошқа шахсга гаровга бериш йўли билан амалга оширилиши мумкин.

10. Ҳарбий аслаҳа-анжомни **сотиш** уни бошқа шахсларга ҳақ эвазига топширишда, яъни қандайдир моддий манфаат эвазига ёки бошқа буюмларга алмаштиришда ифодаланади.

Ҳарбий аслаҳа-анжомни сотиш ҳарбий аслаҳа-анжомни бошқа шахсга амалда ўтган вақтидан бошлаб **тугалланган** ҳисобланади.

11. Ҳарбий аслаҳа-анжомни фойдаланиш учун **бировга бериш** уни бошқа шахсларга текинга (масалан, ҳадя қилиш) бериш асосида ифодаланади. Бунда жиноят предмети топширилган вақт аҳамиятга эга бўлмайди (доимий ёки вақтинча фойдаланиш).

Ҳарбий аслаҳа-анжомни бировга бериш ҳарбий аслаҳа-анжомни бошқа шахсга амалда ўтган вақтидан бошлаб **тугалланган** ҳисобланади.

12. **Ҳарбий аслаҳа-анжомни гаровга қўйиш** – бу пул ёки мулкий зиённи қоплаш учун вақтинчалик топшириш. Ҳарбий аслаҳа-анжомни беҳудага сарфлашнинг бу усули гаровни расмийлаштирган вақтдан бошлаб **тугалланган** ҳисобланади.

13. Беҳудага сарфлашда ҳарбий мулк ҳамма вақт давлат мулки бўлиб қолади ва шунинг учун ҳам у ҳар қандай вазиятда ғайриқонуний эгаликдан

олиб қўйилиши лозим, агар қайтариш имконияти бўлмаган ҳолларда айбдордан унинг икки баравар қиймати ундирилади.

14. ЖК 295-моддаси 1-қисми бўйича жиноят **субъектив томондан** тўғри қасд шаклида содир этилади. Айбдор унга шахсан фойдаланиш учун берилган мулкни сотаётганини, гаровга топшираётганини ёки бошқа шахсга фойдаланиш учун бераётганлигини англайди. Жиноятнинг мотиви ва мақсади қоидага кўра ғаразли, аммо бу квалификация учун аҳамиятга эга эмас.

15. Ушбу жиноятнинг **субъекти** фақат муддатли ҳарбий хизмат ҳарбий хизматчиси бўлади.

16. **ЖК 295-моддаси 2-қисмида** назарда тутилган жиноятнинг **объектив томони** сақлаш қоидаларининг бузилиши натижасида хизматда фойдаланиш учун ишониб топширилган қурол, ўқ-дорилар, ҳаракатланувчи воситаларнинг, техник таъминот предметларининг йўқолишида ифодаланади.

17. **Ишониб топширилган мулк** деганда, ҳарбий хизматчига хизматда фойдаланиш учун ўрнатилган тартибда топширилган ҳарбий мулк тушунилади.

18. Ишониб топширилган қурол, ўқ-дорилар, ҳаракат қилиш воситалари, техника таъминоти буюмларини эҳтиётлаш қоидаларининг бузилиши оқибатида ҳарбий хизматчи эгалигидан чиқиб кетишини **йўқотиш** деб тушуниш зарур ва бундай ҳолда, ҳарбий қисм (ҳарбий муассаса) вақтинча ёки бутунлай йўқолган ҳарбий мулкдан фойдаланиш ва тасарруф этиш имкониятидан маҳрум этилади.

Бу предметларни йўқотганлиги боис ҳарбий хизматчини жавобгарликка тортиш учун ҳарбий мулкни сақлашнинг қайси қоидаси бузилганлигини аниқлаш зарур. Бу қоидалар умумқўшин низомлари, буйруқлари, йўриқномалари, кўрсатмалари ва бошқа сақлаш, қўриқлаш, фойдаланиш, ушбу турдаги ҳарбий мулкнинг сақланишини таъминловчи ва турган жойи бўйича ҳарбий қисм (ҳарбий муассаса) ҳудудидан чиқиб кетиш

имкониятининг олдини олиб ташиш тўғрисидаги идоравий меъёрий ҳужжатлари билан тартибга солинган.

Йўқотиш ҳарбий хизматчининг ихтиёридан ташқарида содир бўлади – предмет йўқотилган, унутиб қолдирилган, ҳарбий хизматчи томонидан қаровсиз қолдирилганда бегоналар томонидан ўғирланган ва ҳ.к. бўлиши мумкин.

Кўрсатилган предметлар ҳарбий хизматчининг эгалигидан чиқиб кетган вақтдан бошлаб йўқотиш **тугалланган** деб ҳисобланади.

19. **ЖК 295-моддаси 2-қисми** мазмунида **ишдан чиқариш** деганда, қуролни, ўқ-дориларни, ҳаракатланиш воситаларини, техника таъминоти буюмларини улардан мақсадли фойдаланиш учун қисман ёки тўла яроқсизликка келтириш тушунилади.

Кўрсатилган предметларни ишдан чиқариш уларни қисман ёки тўла яроқсиз ҳолатга келтирилган вақтдан бошлаб **тугалланган** ҳисобланади.

20. ЖК 295-моддаси 2-қисмида назарда тутилган жиноятнинг **субъектив томони** қасддан ёки эҳтиётсизликдан содир этилади. Кўрсатилган предметларни ишдан чиқариш қасддан ёки эҳтиётсизликдан содир этилади. Йўқотиш – фақат эҳтиётсизликдандир.

Жиноятнинг мотиви ва мақсади турлича бўлиши мумкин ва қилмишни квалификация қилиш учун аҳамиятга эга эмас.

21. Ушбу жиноятнинг **субъекти** қурол, ўқ-дорилар, ҳаракат қилиш воситалари, техника таъминоти буюмлари хизматда фойдаланиш учун ишониб топширилган ҳарбий хизматчи бўлади.

22. **ЖК 295-моддаси 3-қисмида** жавобгарлик эҳтиёт қилиш қоидаларининг бузилиши оқибатида хизматда фойдаланиш учун ишониб топширилган қурол, ўқ-дорилар, ҳаракат қилиш воситалари, техника таъминоти буюмларини беҳуда сарфлаш, йўқотиш ёки ишдан чиқариш жанговар ҳолатда содир этилганлик учун назарда тутилган.

296-модда. Ҳарбий мулкни нобуд қилиш ёки унга шикаст етказиш

Қурол, ўқ-дори, ҳаракат қилиш воситалари, ҳарбий техника ёки бошқа ҳарбий мулкни қасддан нобуд қилиш ёки унга шикаст етказиш —

икки йилгача хизмат бўйича чеклаш ёки олти ойгача қамоқ ёхуд беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўша қилмиш оғир оқибатларга сабаб бўлса, —

беш йилдан ўн йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўша қилмиш жанговар вазиятда содир этилган бўлса, —

ўн йилдан ўн беш йилгача озодликдан маҳрум этиш билан жазоланади.

1. Жиноятнинг **бевосита объекти** Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучларида ўрнатилган ҳарбий мулкни сақлаш қоидалари ҳисобланади.

ЖК 295-моддасидан фарқли равишда ЖК 296-моддасида нафақат шахсий ва хизматда фойдаланиш учун берилган предметларни, балки ҳар қандай ҳарбий мулкни асраш назарда тутилади. Қурол, ўқ-дорилар, ҳаракатланиш воситалари ва бошқа ҳарбий мулк давлат мулки ҳисобланади, шунинг учун уларни қасддан нобуд қилиш ёки унга шикаст етказиш билан бир вақтда айбдор давлат мулкига тажовуз қилган бўлади.

2. Жиноятнинг **предмети** ҳар қандай жанговар мулк бўлиши мумкин: қурол, ўқ-дорилар, ҳаракат қилиш воситалари, ҳарбий техника ва бошқа ҳарбий мулклар.

(«Қурол», «ўқ-дорилар», «ҳаракат қилиш воситалари» тушунчалари тўғрисида ЖК 295-моддаси шарҳига қаранг.)

3. **Ҳарбий техника** ўз ичига жанговар ҳаракатлар олиб бориш учун, шахсий таркибни уларни бошқаришга ўргатиш учун, қўшинни кундалик фаолиятини таъминлаш учун турли техник воситаларни олади. Жумладан, ҳарбий техника предметларига: жанговар техника (самолётлар, вертолётлар, танклар, бронетранспортёрлар, артиллерия қуроллари, ракета комплекслари, жанговар воситаларни бошқариш тизимлари ва ҳ.к.), ҳарбий қисмнинг

муҳандислик воситалари, тренажёрлар ва бошқа ўқитиш техник воситалари, алоқа аппаратуралари, тунги кўриш асбоблари ва ҳ.к. киради. Кўрсатилган хусусиятларга эга бўлмаган ҳарбий қисмнинг бошқа мулклари (бўлинма казармаларидаги телевизор ва ҳ.к.) ҳарбий техника предметлари ҳисобланмайди.

4. Кўриб чиқилаётган модда нуқтаи назаридан, **бошқа ҳарбий мулк** деганда, ҳарбий қисмнинг (ҳарбий муассасанинг) ҳисобида бўлган ва хўжалик-маиший мақсадларда хизмат қиладиган мулк (юмшоқ ва қаттиқ инвентарь), шунингдек, ҳарбий хизматчиларнинг маиший ҳаётини яхшилаш мақсадида қўмондонлик ташаббуси билан ташкил этилган ёрдамчи хўжалик тушунилади.

5. Жиноят **объектив томондан** қурол, ўқ-дорилар, ҳаракат қилиш воситалари, ҳарбий техника ва бошқа ҳарбий мулкни нобуд қилиш ёки унга шикаст етказишда ифодаланади.

6. Кўрсатилган мулкларни **нобуд қилиш** деб, уни ҳам жанговар, ҳам техник ёки хўжалик муносабатларда яроқсиз ҳолга келтириш тушунилади, бунда у оддий созлаш воситалари билан тикланиши ва ўз хусусиятига мувофиқ ишлатилиши мумкин бўлмаган ҳолатни тушунмоқ зарур. Бу нафақат уни жисмоний йўқотишда (портлатиш, ёқиб юбориш ва ҳ.к.), балки предметни тўғридан-тўғри ўз хусусияти бўйича ишлатиш имкониятидан маҳрум этишга йўналтирилган ҳаракатларни содир этишда (масалан, предметни қуруқликка чиқаришга техник имкониятлар йўқлиги ёки иқтисодий мақсадга мувофиқ эмаслигида уни сувга чўктириб юбориш) ифодаланади.

7. **Шикаст етказиш** мулкни шундай ҳолатга келтиришда ифодаланадики, бунда уни тиклашга ва хусусиятига кўра фойдаланиш имконияти мавжуд бўлади. Шикаст етказилганда предметлар ўзининг жанговар, техник ва хўжалик қийматини қисман йўқотади.

Нобуд қилиш ва шикаст етказиш усуллари жиноятни квалификация қилишга таъсир қилмайди.

8. Жиноят ҳарбий мулкни амалда нобуд қилинган ёки шикаст етказилган вақтидан бошлаб **тугалланган** ҳисобланади. Агар айбдор бу мулкни нобуд этишга шайланган бўлса, аммо унга боғлиқ бўлмаган ҳолатлар бўйича фақат унга шикаст етказса, қилмишни нобуд қилишга суиқасд қилиш деб эмас, келиб чиққан оқибатлари бўйича ҳарбий мулкка шикаст етказиш сифатида квалификация қилиш лозим, чунки шарҳланаётган модданинг диспозицияси икки қилмишни тенг маънода бирлаштиради.

9. Ҳарбий мулкни нобуд қилиш ёки унга шикаст етказиш атрофдагилар учун хавфли усулда содир этилса (ўт қўйиш, чўктириб юбориш ва ҳ.к.) ЖК 296-моддаси билан қамраб олинади ва ЖК 173-моддаси бўйича қўшимча квалификацияни талаб этмайди (Мулкни қасддан нобуд қилиш ёки унга зарар етказиш).

Қасддан ҳарбий мулкни нобуд қилиш ёки унга шикаст етказиш баъзан шикаст етказилган мулкнинг қандайдир қисмини талон-торож қилиш билан кузатилади. Бундай қилмишлар бегонанинг мулкини ўғирлаш ва бу мулкни нобуд қилиш ёки унга шикаст етказиш каби жиноятлар жами бўйича квалификацияланиши лозим.

10. ЖК 296-моддаси 2-қисмида назарда тутилган жиноятнинг **субъектив томони** тўғри ёки эгри қасд билан содир этилади**.** Бунда мулкни нобуд қилиш ёки унга шикаст етказиш мақсади қўйилади ва онгли равишда бундай оқибатларга йўл қўйиб берилади.

Агар айбдор ҳарбий мулкни нобуд қилаётганини фараз қилса-ю, аммо амалда у бундай бўлмаса, қилмиш ҳарбий мулкни нобуд қилишга суиқасд қилиш сифатида баҳоланиши лозим.

Жиноятнинг сабабларини аниқлаш муҳим аҳамиятга эга. Агар ҳарбий мулкни нобуд қилиш ёки унга шикаст етказиш Ўзбекистон Республикасини кучсизлантириш мақсадида содир этилса, қилмиш давлатга қарши жиноят бўлмиш – қўпорувчилик сифатида баҳоланади (ЖК 161-моддаси).

11. Кўриб чиқилаётган жиноятнинг **субъекти** ҳар қандай ҳарбий хизматчи бўлиши мумкин.

12. **ЖК 296-моддаси 2-қисмида** ҳарбий мулкни нобуд қилиш ёки унга шикаст етказиш оғир оқибатларга олиб келгандагина жавобгарлик назарда тутилган.

Оғир оқибатлар деганда, эҳтиётсизликдан оғир тан жароҳатлари етказиш, ўлим ёки ҳалокатлар, бир неча дона қурол ёки жанговар техникани нобуд қилиш ёки унга шикаст етказиш, муҳим аҳамиятга эга хизмат вазифаси бажарилишига тўсқинлик қилиш, катта моддий зарар етказиш ва ҳ.к.лар тушунилади.

13. **ЖК 296-моддаси 3-қисмида** жанговар ҳолатда содир этилган ҳарбий мулкни нобуд қилиш ёки унга шикаст етказиш учун жавобгарлик назарда тутилган.

297-модда. Атрофдагилар учун катта хавф манбаи бўлган қурол-яроғ, шунингдек модда ва буюмлар билан муомалада бўлиш қоидаларини бузиш

Атрофдагилар учун катта хавф манбаи бўлган қурол-яроғ, шунингдек, ўқ-дори, портловчи, радиоактив ёки бошқа модда ва буюмлар билан муомалада бўлиш қоидаларини бузиш баданга ўртача оғир шикаст етказилишига сабаб бўлса, —

икки йилгача хизмат бўйича чеклаш ёки беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўша қилмиш:

а) икки ёки ундан ортиқ шахснинг баданига ўртача оғир шикаст етказилишига;

б) оғир шикаст етказилишига;

в) одам ўлишига сабаб бўлса, —

беш йилдан саккиз йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўша қилмиш:

а) одамлар ўлимига;

б) бошқа оғир оқибатларга сабаб бўлса, —

саккиз йилдан ўн йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Жиноятнинг **асосий бевосита объекти** атрофдагилар учун катта хавф манбаи бўлган қурол ва бошқа буюмлар билан муомала қилишнинг қонун билан ўрнатилган тартибини таъминловчи ижтимоий муносабатлардир. **Қўшимча бевосита объект** – фуқаролар соғлиғи, ҳаёти дахлсизлигини таъминловчи ижтимоий муносабатлардир.

2. Жиноятнинг **предмети** атрофдагилар учун катта хавф манбаи бўлган қуроллар, ўқ-дорилар, портловчи, радиоактив ва бошқа моддалар, буюмлар ҳисобланади.

Шуни назарда тутиш лозимки, ҳамма кўрсатилган қурилмалар ва предметлар заводда тайёрланган, ҳарбий мақсадга мўлжалланган ва қуролланишда, сақлашда ёки ҳарбий қисмда (ҳарбий муассасада) Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучлари ёки бундай шаклланмаларнинг мавжудлиги назарда тутилган ҳарбийлаштирилган вазирликлар, идораларда фойдаланишда турган бўлиши лозим. Турли хил қўлда ясалган қурилма ёки буюмлар ҳамда хўжалик, спорт, имитацияга мўлжалланган қурилма ва буюмлар, ҳатто улар вайрон қилувчи хусусиятларига эга бўлса-да ва атрофдагиларга хавф солса-да ушбу жиноятнинг предмети бўлмайди.

(«Қуроллар», «ўқ-дорилар» тушунчаси тўғрисида ЖК 295-моддаси шарҳига қаранг.) «Жиноят кодексининг 297-моддаси диспозицияси фақат ўқотар қуролни (пистолет, автомат, гарнатомёт, артиллерия ёки ракета қурол-яроқлари) ўз ичига олади, совуқ қурол бу гуруҳга кирмайди»[1].

[1] *Қаранг:* Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2000 йил 15 сентябрдаги «Ҳарбий хизматни ўташ тартибига қарши жиноятларга оид ишларни кўриш бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги 23-сонли қарори (Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2003 йил 19 декабрдаги 20-сонли ва 2006 йил 3 февралдаги 5-сонли қарорларига асосан киритилган ўзгартириш ва қўшимчалар билан) // Тўплам, 2-жилд. – 48-б.

3. **Портловчи моддалар** ташқи таъсир (уриш, ёқиш, зарба, ўз-ўзидан ёниш) оқибатида тез кимёвий ўзгаришларга кирувчи модда ва буюмлар бўлиб, бу кимёвий ўзгаришлар натижасида улоқтириш ёки вайрон қилиш кучига эга бўлган кўп миқдорда иссиқлик ва қизиган газ пайдо бўлади ва ажралиб чиқади[1]. Портловчи моддаларга порох, тротил ва унинг қоришмаси, пластид ҳамда иницировкачи моддалар деб аталувчи, асосий портловчи моддани ҳаракатга келтириш учун хизмат қиладиган моддалар (тетразен, гумбурловчи симоб ва бошқалар) киради. Жанговар ва йўқотишга мўлжалланмаган пиротехник таркиблар (улар билан, масалан, сигнал ва ёритувчи ракеталар тўлдирилади) портловчи моддаларга кирмайди.

4. **Радиоактив моддалар** ўз-ўзидан парчаланиши ва корпускуляр ёки электр магнит нурланиши орқали тирик мавжудотларга зарар келтириш хусусиятига эга ядро қуролини ҳамда турли техник назорат ва тадқиқотга мўлжалланган воситаларни тўлдириш учун фойдаланилади. Бундай моддаларга қурол учун плутоний, стронций, кобальт, тўйдирилган уран, радий ва бошқалар киради[2].

5. **Атрофдагилар учун катта хавф манбаи бўлган бошқа модда ва буюмларга** физик, кимёвий ёки биологик кўрсаткичлари бўйича инсон организмига зарарли таъсир кўрсатувчи ҳар қандай моддалар, предметлар, техник қурилмаларни емириш хусусиятларига кўра қуроллар, ўқ-дорилар, портловчилар ёки радиоактив моддалар билан тенглаштирилади. Булар: юқори заҳарли моддалар сақланадиган сиқимлар, биологик препаратлар, радиоактив ёки заҳарловчи моддалардан бўшаган идишлар, юқори ўтказгичли электр тизимлари ва ҳ.к.

6. ЖК 297-моддасида назарда тутилган жиноят **объектив томондан** атрофдагилар учун катта хавф манбаи бўлган, ўртача ёки оғир тан

[1] *Қаранг:* Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2000 йил 15 сентябрдаги «Ҳарбий хизматни ўташ тартибига қарши жиноятларга оид ишларни кўриш бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги 23-сонли қарори (Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2003 йил 19 декабрдаги 20-сонли ва 2006 йил 3 февралдаги 5-сонли қарорларига асосан киритилган ўзгартириш ва қўшимчалар билан) // Тўплам, 2-жилд. – 48-б.

[2] Ўша жойда. – 49-б.

жароҳатларини келтириб чиқарувчи қурол билан ҳамда ўқ-дори, портловчи, радиоактив ёки бошқа моддалар ва буюмлар билан муомалада бўлиш қоидаларини бузишда ифодаланади.

7. Модданинг диспозицияси бланкет тавсифга эга. Ушбу модда бўйича шахсни жиноий жавобгарликка тортиш учун ҳар бир алоҳида вазиятда кўрсатилган предмет билан муомала қилишнинг қайси қоидаси ва бу қоиданинг қайси банди бузилганлигини аниқлаш лозим. Кўрсатилган қоидалар ички хизмат Низомида, Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучларининг гарнизон ва қоровул хизмати Низомида ҳамда бошқа махсус меъёрий ҳужжатларда (уқтирмаларда, йўриқномаларда, идоравий буйруқларда ва бошқаларда) баён этилиб, уларда қурол билан, тегишли модда ва предметлар билан муомалада бўлишнинг хавфсиз шартларини таъминловчи қоидалар рўйхати ифодаланган.

8. **Қурол-яроқ билан муомалада бўлиш қоидалари** – бу қуролдан фойдаланиш жараёнида атрофдагиларнинг хавфсизлигини таъминловчи усул ва ҳаракатларнинг кетма-кетлиги йиғиндисидир. Масалан, олдиндан сақлаш механизмидан фойдаланиш қоидалари, нишонга олиш, ўқлаш, ўқни чиқариш ва ҳ.к.

Атрофдагилар учун катта хавф манбаи бўлган бошқа модда ва буюмлар билан муомала қилиш қоидалари уларда фойдаланиш тартибларини ҳам ўз ичига олади. Яъни, миналарни ўрнатишда, портлатиш ишларини амалга оширишда, электр қурилмалари билан ишлашда ва ҳ.к.ларда хавфсизлик қоидалари мавжуд. Шу билан бирга атрофдагилар учун катта хавф манбаи бўлган моддалар ва предметлар билан муомала қилиш тартиби, улардан фойдаланиш қоидаларинигина эмас, балки уларни сақлаш ва ташиш қоидаларини ҳам ўз ичига олади.

9. Атрофдагилар учун катта хавф туғдирадиган қуроллар, ўқ-дорилар, портловчи, радиоактив ва бошқа моддалар ва буюмлар билан **муомалада бўлиш қоидаларини бузиш** шу билан тавсифланадики, улар билан муомала қилишда ҳарбий хизматчи мажбурий усулларни бажармайди ёки кўрсатилган

предметлар билан муомала қилишда ўрнатилган кетма-кетликка риоя қилмайди ҳамда уларни сақлаш хавфсизлиги қоидаларини бузади, бу эса, ўз навбатида одамларнинг ҳалок бўлишига ва жароҳатланишига, ҳарбий техниканинг нобуд бўлишига, ҳарбий тадбирларнинг тўхташига ва бошқа оғир оқибатларга олиб келади[1].

Портловчи моддалар омборида ҳарорат режимига риоя қилмаслик, газ ёки ёқилғи мой материаллари сиқимлари яқинида олов ёқиш, радиоактив ва заҳарли моддалар билан ишлаганда ҳимоянинг йўқлиги ва ҳ.к.ларни муомала қилиш қоидаларини бузиш деб тан олиш мумкин.

10. Атрофдагилар учун катта хавф туғдирадиган қуроллар, моддалар ва предметлар билан муомала қоидаларини бузишни ва бу предметлардан мўлжалланмаган жойда фойдаланишни фарқлаш зарур – охиргиси ўзида таҳлил қилинаётган жиноят таркиби белгиларини ифодаламайди. Кўрсатилган предметлардан мўлжалланмаган жойда фойдаланиш, атрофдагилар учун катта хавф туғдирадиган бу қуроллар, моддалар ва предметлардан жонли кучларни нишонга олиш мақсадида эмас, балки бошқа мақсадларда, масалан ковлаш учун, ишни енгиллаштирувчи восита сифатида ва ҳ.к.да фойдаланиш фараз қилинади. Зарур белгилар мавжудлигида бу қилмишлар, қуролни бепарво сақлаш ёки шахсга қарши жиноят учун жавобгарликни назарда тутган ЖК тегишли моддалари бўйича квалификация қилиниши мумкин.

11. Агар қоровул қоровул хизмати вазифаларини ўташдан чалғиб қурол билан муомалада бўлиш қоидаларини бузса ва натижада уларнинг олдини олиш учун қоровул тайинланган зарарли оқибатлар келиб чиқса, унда қилмиш ЖК 297- ва 291-моддалари билан жиноятлар жами тариқасида квалификация қилинади.

---

[1] *Қаранг:* Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2000 йил 15 сентябрдаги «Ҳарбий хизматни ўташ тартибига қарши жиноятларга оид ишларни кўриш бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги 23-сонли қарори (Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2003 йил 19 декабрдаги 20-сонли ва 2006 йил 3 февралдаги 5-сонли қарорларига асосан киритилган ўзгартириш ва қўшимчалар билан) // Тўплам, 2-жилд. – 48-б.

12. Кўриб чиқилаётган жиноят қонунда кўрсатилган оқибатлар, жумладан, ўртача оғирликдаги тан жароҳатлари келиб чиққан вақтдан бошлаб **тугалланган** деб ҳисобланади **(ЖК 297-моддаси 1-қисми)**.

Назарда тутиш лозимки, ўртача оғирликдаги тан жароҳати етказиш бу жиноят таркиби билан қамраб олинади ва шахсга қарши жиноят учун жавобгарликни назарда тутувчи моддалар бўйича қўшимча квалификацияни талаб этмайди.

13. Жиноятнинг зарурий белгиси – атрофдагилар учун катта хавф туғдирадиган қуроллар, моддалар ва предметлар билан муомала қилиш қоидаларини бузиш ва бу қоидаларнинг бузилиши билан келиб чиққан жамиятга хавфли оқибатлар ўртасидаги сабабий боғланишдир.

14. **Субъектив томондан** қурол билан ва бошқа моддалар, предметлар билан муомала қилиш қоидаларини бузиш қасддан ҳам, эҳтиётсизликдан ҳам содир этилади. Ҳамма вазиятларда келиб чиққан оқибатларга айбдор фақат жиноий ўз-ўзига ишониш ва бепарволик кўринишидаги эҳтиётсизлик билан муносабатда бўлади. Агар ҳарбий хизматчи ушбу жиноятни содир этишда зарарли оқибатларига қасддан муносабатда бўлса, унда қилмишни шахсга қарши ва мулкка қарши жиноятлар тўғрисидаги тегишли моддалар бўйича келиб чиққан оқибатларига кўра қўшимча квалификациялаш лозим бўлади *(мулкка зарар етказиш «бошқа оғир оқибатлар» белгиси билан қамраб олинади – ЖК 297-моддаси 3-қисми «б» банди)*.

Жиноятнинг мотиви ва мақсади қилмишни квалификация қилиш учун аҳамиятга эга эмас.

15. ЖК 297-моддасида назарда тутилган жиноятнинг **субъекти** атрофдагилар учун катта хавф туғдирадиган қурол, моддалар ва предметлардан ўз хизмат фаолияти бўйича фойдаланувчи ёки уларни сақлашни, ташишни ёки етказиб беришни таъминловчи ёки улар ёнига киришга ва улар билан муомала қоидаларини бузадиган ҳарбий хизматчи бўлади. Бу ҳарбий хизматчи оддий аскар ва сержант, шу билан баравар

старшина таркиби, офицерлар, ҳарбий хизматни контракт бўйича ўтаётган ҳарбий хизматчилар ҳамда ҳарбий хизматга мажбурлар, ўқув ва текширув йиғинларига чақирилганлар бўлиши мумкин.

Агар кўриб чиқилаётган жиноят атрофдагилар учун катта хавф туғдирадиган моддалар ва предметларга эгалик қилиш учун қонуний асослари бўлмаган шахслар томонидан содир этилса, улар ЖК бошқа моддалари бўйича жавобгарликка тортилишлари лозим.

16. Агар қўмондонлик таркибидаги лавозимли ҳарбий хизматчи шахс атрофдагилар учун катта хавф туғдирадиган кўрсатилган модда ва предметлар билан муомала қилишнинг етарли хавфсизлигини таъминламаса ёки улар билан муомала қилишнинг ўрнатилган қоидаларига риоя қилишни назорат қилиш бўйича вазифаларини етарли даражада бажармаса, улар хизматга совуққонлик билан қараганликлари учун жавобгарликка тортилиши лозим (ЖК 302-моддаси).

17. ЖК 297-моддаси бўйича квалификация қилинадиган қилмишлардан, қоровул, чегара ва бошқа махсус хизмат ўтаётган шахслар томонидан тегишли низомларнинг талабларини бузиш билан инсон қурбонларига ва бошқа оғир оқибатларга олиб келиши мумкин бўлган ўқотар қуролларни қўллаш ҳолатлари фарқланиши лозим. Бундай ҳолатлар ўзида қоровул ёки бошқа махсус хизмат ўтаётганда қурол қўллаш низом қоидаларини бузишни ифодалайди ва алоҳида қисмнинг тегишли моддалари бўйича квалификация қилиниши лозим.

ЖК 297-моддасида гап ўз ҳолича атрофдагилар учун катта хавф туғдирадиган қуроллар, портловчи, радиоактив ва бошқа моддалар ва предметлар билан муомалада бўлиш қоидаларини бузиш ҳақида кетаяпти.

18. **ЖК 297-моддаси 2-қисмида** қуйидагиларга олиб келган, атрофдагилар учун катта хавф туғдирадиган қуроллар ҳамда моддалар ва предметлар билан муомала қилиш қоидаларини бузганлик учун жавобгарлик назарда тутилган:

а) икки ёки ундан ортиқ шахснинг баданига ўртача оғир шикаст етказилишига;

б) оғир шикаст етказилишига;

в) одам ўлишига.

(Баданга ўртача оғир,оғир шикаст етказиш тушунчалари тўғрисида ЖК 104 ҳамда 105-моддалари шарҳига қаранг; одам ўлими тушунчаси ҳақида ЖК 97-моддаси шарҳига қаранг*)*.

19. **ЖК 297-моддаси 3-қисмида** қуйидагиларга олиб келган ўша қилмишлар учун жавобгарлик назарда тутилган:

а) одамлар ўлимига;

б) бошқа оғир оқибатларга сабаб бўлса.

20. **«Одамлар ўлими»** белгилари ўзида атрофдагилар учун катта хавф туғдирадиган қуроллар, тенг бараварликда моддалар ва предметлар билан муомала қилиш қоидаларини бузиш натижасида содир этилган икки ёки ундан ортиқ одамлар ўлимини қамраб олади[1].

21. **Бошқа оғир оқибатлар** деганда, экологик ҳалокатларни, одамларнинг оммавий касалланишини, бир неча шахслар баданига оғир шикаст етказилиши, катта миқдорларда моддий ва моддий бўлмаган зарар етказишнинг турли шакллари ва ҳ.к. ларни тушуниш лозим.

Моддий зарар ҳарбий мулкни, муҳандислик иншоотларини, фуқаролар қурилишларини ва ҳ.к. ларни нобуд қилиш ва унга шикаст етказишда ифодаланиши мумкин. Моддий бўлмаган тавсифдаги зарар муҳим ҳарбий вазифани, жанговар, ўқув-жанговар вазифаларини ёки бошқа тадбирларни бузиш билан ифодаланади.

298-модда. Машиналарни бошқариш ёки улардан фойдаланиш қоидаларини бузиш

[1] Ушбу тарзда мазкур белги транспорт воситаларига нисбатан Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2000 йил 22 декабрдаги «Транспорт ҳаракати ёки ундан фойдаланиш хавфсизлигига қарши жиноятларга оид ишлар юзасидан суд амалиёти тўғрисида»ги 32-сонли қарорига мувофиқ изоҳланади // Тўплам, 2-жилд. – 56-б.

Жанговар, махсус ёки транспорт машиналарини бошқариш ёхуд улардан фойдаланиш қоидаларини бузиш баданга ўртача оғир ёки оғир шикаст етказилишига сабаб бўлса, —

икки йилгача хизмат бўйича чеклаш ёки уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўша қилмиш:

а) икки ёки ундан ортиқ шахснинг баданига ўртача оғир ёки оғир шикаст етказилишига;

б) одам ўлишига сабаб бўлса, —

уч йилдан етти йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўша қилмиш:

а) одамлар ўлимига;

б) бошқа оғир оқибатларга сабаб бўлса, —

етти йилдан ўн йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Жиноятнинг **асосий бевосита объекти** қонун билан ўрнатилган жанговар техникани, махсус ва транспорт машиналарини бошқариш ва фойдаланиш тартибларини таъминловчи ижтимоий муносабатлардан иборат. **Қўшимча бевосита объект** – одамларнинг ҳаёти ва саломатлиги.

2. Жиноятнинг **предмети –** жанговар, махсус ва транспорт машиналари. Бундай машиналар дейилганда, ҳар қандай автоном двигателга эга бўлган ва одам бошқарадиган қуруқликда ғилдиракда ёки гусеницада ўзи ҳаракатланадиган ҳарбий-транспорт воситаси тушунилади.

3. **Жанговар машиналар** – бу машиналар, жанговар вазифани бажариш учун мўлжалланган ва жонли кучларни, душман ҳарбий техникасини ва бошқа объектларни (танклар, бронетранспортёрлар, ўзи юрар артиллерия ва ракета қурилмалари, артиллерия тизимларига кўмаклашиш учун мўлжалланган машиналар ва ўтни бошқариш анжомлари ўрнатилган

тиркагич ва бошқа шундай ҳарбий-техник воситалар) нишонга олиш учун жиҳозланган.

4. **Махсус машиналар** – бу жанговар машиналар қаторига кирмайдиган, ҳарбий қисмларни ва бўлинмаларни муҳандислик-техник таъминлашда махсус функцияларни бажариш учун мўлжалланган машиналар. Турли муҳандислик машиналари (ҳандақ (траншея) қазувчилар, бульдозерлар, ковлагичлар ва ҳ.к.), санитар транспорти, ҳаракатланувчи таъмирлаш устахоналари, лабораториялар ва ҳ.к. махсус ҳисобланади.

5. **Транспорт машиналари** шахсий таркибни, қуролларни, ўқ-дориларни, ҳарбий техник мулкни ташиш учун мўлжалланган ҳамда кундалик хўжалик, маданий-маиший, тиббий ва ҳарбий қисмга бошқа хизмат кўрсатувчи (енгил ва юк автомобиллари, автобуслар, санитар транспорти ва бошқалар) машиналардир[1]. Бундай машиналарга Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучларининг рельсли транспорти – тепловоз, темир йўл дрезиналари ва бошқалар ҳам киради.

6. Жиноят **объектив томондан** баданга ўртача оғир ёки оғир шикаст етишига олиб келган жанговар, махсус ва транспорт машинасини бошқариш ва улардан фойдаланиш қоидаларини бузишда ифодаланади.

7. «Жанговар, махсус ёки транспорт машиналаридан белгиланган мақсадда фойдаланиш Ички хизмат Низоми, Йўл ҳаракати қоидалари ва бошқа ҳуқуқий актларда белгиланган тартибга қатъий риоя қилишни назарда тутади»[2].

8. Модданинг диспозицияси бланкет. Шахсни жиноий жавобгарликка тортиш учун, машиналарни бошқариш ва улардан фойдаланиш қоидаларининг қайси пункти бузилганлигини ва бу бузилишлар ва улар оқибатида келиб чиққан баданга ўртача оғир ёки оғир шикаст етказилиши

[1] *Қаранг:* Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2000 йил 15 сентябрдаги «Ҳарбий хизматни ўташ тартибига қарши жиноятларга оид ишларни кўриш бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги 23-сонли қарори (Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2003 йил 19 декабрдаги 20-сонли ва 2006 йил 3 февралдаги 5-сонли қарорларига асосан киритилган ўзгартириш ва қўшимчалар билан) // Тўплам, 2-жилд. – 49-б.

[2] Ўша жойда, – 49-б.

орасида сабабий боғланиш мавжудлигини аниқлаш лозим (ЖК 298-моддаси 1-қисм).

9. **Бошқариш** деганда, ҳаракатланувчи машинани бевосита бошқариш жараёни тушунилади. Бошқаришнинг бошланиш вақти машинанинг юриш қисми (ғилдирак, гусеница) ҳаракатланаётган вақтдан бошланади, тугаган вақти – ҳаракатнинг тўхтатилишдир. Ҳаракатнинг бошидан то охиригача ҳайдовчи ўрнатилган бошқарув қоидаларига риоя этиши лозим.

Бошқариш қоидаларини бузиш ҳарбий хизматчилар учун мажбурий бўлган ҳаракат қилиш ёки ҳаракат қилмаслик йўли билан ҳарбий-транспорт воситаларининг ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш меъёрларини бажармасликдан иборат. Ҳаракат тезлигини ошириш, қувиб ўтиш қоидаларини бузиш, узоқни кўриш чироғини яқинига алмаштирмаслик ва ҳ.к.лар шулар жумласидандир.

10. **Ҳарбий машиналардан фойдаланиш** деганда, улардан мўлжалга мувофиқ фойдаланиш ва зарур техник хизматни кўрсатиш тушунилади. Машиналардан фойдаланиш деганда, агрегатлар, тизим ва механизмларни нормал ишлашини таъминловчи техника меъёрларига ва қоидаларига риоя этган ҳолда ишлатиш ҳамда ҳар қандай шароитларда хавфсизлик талабларини бажариш тушунилади.

Фойдаланиш қоидаларини бузиш – мўлжалланганига ва техник имкониятларига ҳамда техник хизматига мувофиқ машинани ишлатиш қоидаларини бузиш: рейсга техник носоз машинани чиқариш, ҳуқуқи бўлмаган шахс машинани бошқаришига йўл қўйиш, ҳайдовчи нотўғри ҳаракатларининг олдини олмаслик (масалан, машинада бошлиқ вазифасини бажараётган шахс томонидан) ва ҳ.к.ни ифодалайди.

11. «Жиноят кодексининг 298-моддаси назарда тутган жиноятнинг муқаррар аломати – йўл қўйилган қонунбузарликлар натижасида одамларнинг ҳалок бўлиши уларга оғир ёки ўртача оғир шикаст етказиш каби муайян зарарнинг келиб чиқишидир. Ўаёт ва соғлиққа зарар етказиш ушбу жиноят таркиби билан қамраб олинган ва у шахсга қарши жиноятлар учун

жавобгарликни кўзда тутувчи моддалар билан қўшимча тавсифлашни талаб қилмайди»[1].

12. Жиноят қонунда кўрсатилган оқибатлар, жумладан, баданга оғир ёки ўртача оғир шикастлар етказилган вақтдан бошлаб **тугалланган** ҳисобланади (**ЖК 298-моддаси 1-қисми**). (Баданга ўртача оғир,оғир шикаст етказиш тушунчалари тўғрисида ЖК 104 ҳамда 105-моддалари шарҳига қаранг).

13. Кўриб чиқилаётган жиноят **субъектив томондан** қасддан ёки эҳтиётсизлик орқасида содир этилади. Келиб чиққан оқибатларга айбдор фақат эҳтиётсизлик билан муносабатда бўлади. Айбдор ўз қилмиши жамият учун хавфли оқибатлар келтириб чиқариши мумкинлигини кўра билади, аммо унга етарлича асосланмасдан, ўзининг енгилтаклиги бўйича, улар ҳақиқатан келиб чиқмаслигига ёки олдини олишига умид қилади (жиноий ўз-ўзига ишониш). Айбдор бундай оқибатларнинг келиб чиқиш имкониятини кўра олмайди, аммо иш ҳолатлари бўйича у уларни олдиндан кўриши лозим эди (жиноий бепарволик).

Агар ҳарбий хизматчи ушбу жиноятни содир этганда зарарли оқибатларига қасддан муносабатда бўлса, унда қилмишни оқибатларидан келиб чиқиб шахсга қарши ва мулкка қарши жиноятлар учун жавобгарлик назарда тутилган ЖК тегишли моддалари бўйича квалификация қилиш лозим.

Жиноятни содир этиш мотивлари ва мақсади уни квалификациялаш учун аҳамиятга эга бўлмайди.

14. Жиноятнинг **субъекти** жанговар, махсус ёки транспорт машинасидан фойдаланиш учун масъул бўлган ёки уни бевосита бошқарадиган ҳарбий хизматчи бўлиши мумкин.

---

[1] *Қаранг:* Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2000 йил 15 сентябрдаги «Ҳарбий хизматни ўташ тартибига қарши жиноятларга оид ишларни кўриш бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги 23-сонли қарори (Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2003 йил 19 декабрдаги 20-сонли ва 2006 йил 3 февралдаги 5-сонли қарорларига асосан киритилган ўзгартириш ва қўшимчалар билан) // Тўплам, 2-жилд. – 49-б.

«Қоидабузарни бошқариш қоидаларини бузганлик учун жавобгарликка тортишда унинг штат бўйича ҳайдовчи бўлиш-бўлмаслигининг ва машинани бошқара олиш-олмаслигининг аҳамияти йўқ»[1].

Ҳарбий машиналардан фойдаланиш қоидаларини бузиш субъекти фақат ушбу қоидаларга риоя қилиш мажбурияти махсус юклатилган ҳарбий хизматчигина бўлиши мумкин: ҳайдовчилар хизмати бўйича бўйсунадиган бошлиқлар, машина бўйича катталар, назоратли-ўтказиш пункти (КПП) бўйича навбатчилар ва ҳоказо. У, шунингдек, маълум фойдаланиш қоидаларига риоя қилишга мажбур бўлган машина ҳайдовчиси ҳам бўлиши мумкин.

Машина бўйича каттанинг ушбу катта вазифаларини бузиш билан боғлиқ бўлган ҳаракатлари бошқа жиноят таркибларини ҳам юзага келтириши мумкинлигини ҳисобга олиш керак.

«Инструктор назорати остида ўқув машинасида бошқаришни ўрганаётган ҳарбий хизматчини Жиноят кодексининг 298-моддасида назарда тутилган жиноят учун жавобгарликка тортиб бўлмайди. Бундай ҳолда ҳаракат хавфсизлигини таъминлаш инструкторга юклатилган бўлиб, айнан у бошқариш қоидаларини бузганлик учун жавобгардир»[2].

15. Машинанинг техник ҳолатини назорат қилиш мажбуриятлари юклатилмаган ҳарбий хизматчилар ҳам ушбу жиноятнинг субъектлари бўлмайди. Масалан, суткалик наряд шахслари, хусусан, фақат ҳайдовчида ҳарбий қисмдан ташқарига чиқиш учун тегишли ҳужжатнинг бор-йўқлигини текширишга мажбур бўлган назоратли-ўказиш пунктининг навбатчилари.

16. ЖК 298-моддасида кўрсатилган жиноят ҳарбий хизматчи томонидан жанговар, махсус ёки транспорт машинасида содир этилади. Ҳарбий хизматчи томонидан жанговар, махсус ёки транспорт машинаси

[1] Ўша жойда. – 50-б.

[2] *Қаранг:* Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2000 йил 15 сентябрдаги «Ҳарбий хизматни ўташ тартибига қарши жиноятларга оид ишларни кўриш бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги 23-сонли қарори (Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2003 йил 19 декабрдаги 20-сонли ва 2006 йил 3 февралдаги 5-сонли қарорларига асосан киритилган ўзгартириш ва қўшимчалар билан) // Тўплам, 2-жилд. – 50-51-б.

бўлмаган машинани бошқариш қоидаларини бузиш, худди фуқаровий шахс томонидан жанговар, махсус ёки транспорт машинасини бошқариш қоидаларини бузиш каби, ЖК 266-моддасининг аломатларига мос келади (Транспорт воситалари ҳаракати ёки улардан фойдаланиш хавфсизлиги қоидаларини бузиш).

17. **ЖК 298-моддаси 2-қисмида:**

а) икки ёки ундан ортиқ шахснинг баданига ўртача оғир ёки оғир шикаст етказилишига;

б) одам ўлишига сабаб бўлган машиналарни бошқариш ёки улардан фойдаланиш қоидаларини бузиш учун жавобгарлик кўзда тутилган.

18. *(Одам ўлими тушунчаси ҳақида ЖК 97-моддаси шарҳига қаранг).*

19. Ҳарбий машинани бошқариш қоидаларини бузишни ҳамда ушбу ҳодисанинг натижасида ҳаёти хавф остида қолган ва ўзини ўзи ҳимоя қилиш имкониятидан маҳрум бўлган шахсга ёрдам кўрсатмасликни биргаликда содир этган шахснинг ҳаракатларини ЖК 298-моддаси билан биргаликда ЖК 117-моддасининг тегишли қисми бўйича квалификация қилиниши лозим[1].

Агар жабрланувчига машинани бошқариш қоидаларини бузиш оқибатида ҳаёт учун хавфли бўлмаган енгил тан жароҳатлари етказилган бўлса ёки унинг ўлими бевосита воқеа пайтида юз бергани очиқ-ойдин бўлса ёки айбдор шахснинг жабрланувчига ёрдам кўрсатиши мажбурий бўлса-да, унинг ўз ҳаёти ёки соғлиғи учун очиқ хавф юзага келган бўлса, яъни унинг ёрдам кўрсатиш имконияти бўлмаса, шахс ЖК 117-моддаси бўйича жавобгарликдан озод этилади[2].

20. **ЖК 298-моддаси 3-қисмида:**

а) одамлар ўлимига;

---

[1] *Қаранг:* Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2000 йил 15 сентябрдаги «Ҳарбий хизматни ўташ тартибига қарши жиноятларга оид ишларни кўриш бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги 23-сонли қарори (Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2003 йил 19 декабрдаги 20-сонли ва 2006 йил 3 февралдаги 5-сонли қарорларига асосан киритилган ўзгартириш ва қўшимчалар билан) // Тўплам, 2-жилд. – 50-б.

[2] *Қаранг:* Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2015 йил 26 июнь «Транспорт ҳаракати ва ундан фойдаланиш хавфсизлигига қарши жиноятлар билан боғлиқ ишлар юзасидан суд амалиётининг айрим масалалари тўғрисида»ги қарори. 18-банди.

б) бошқача оғир оқибатларга сабаб бўлган қилмишлар учун жавобгарлик кўзда тутилган.

21. **«Бошқа оқибатлар»**га анча миқдордаги моддий ёки моддий бўлмаган зарар киради. Моддий зарар автомашина, муҳандислик қурилмалари ва бошқа бинoларни йўқ қилиш ёки шикаст етказишда, чорва молларининг нобуд бўлиши ва ҳоказоларда ифодаланиши мумкин. Моддий бўлмаган оғир оқибатлар муҳим ҳарбий топшириқлар, жанговар, ҳарбий-ўқув вазифалари ёки бошқа тадбирларнинг барбод бўлишида ифодаланиши мумкин[1].

299-модда. Учиш ёки учишга тайёргарлик кўриш қоидаларини бузиш

Учиш ёки учишга тайёргарлик кўриш қоидаларини, шунингдек, учиш аппаратларидан фойдаланиш қоидаларини бузиш ҳалокат юз беришига ёки бошқа оғир оқибатларга сабаб бўлса, —

беш йилдан ўн йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Жиноятнинг **асосий бевосита объекти** Қуролли Кучларда ўрнатилган учиш ёки учишга тайёргарлик кўришнинг тартибига ҳамда ҳарбий учиш аппаратларидан фойдаланиш қоидаларига риоя этилишини таъминловчи ижтимоий муносабатлар бўлади. **Қўшимча бевосита объект** – фуқароларнинг ҳаёти, соғлиғи, Қуролли Кучлар мулкининг хавфсизлигини таъминлайдиган ижтимоий муносабатлардир.

2. Ушбу жиноятнинг **предмети** учиш аппаратлари ҳисобланади. Учиш аппаратларига Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучларига тегишли бўлган

[1] *Қаранг:* Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2000 йил 15 сентябрдаги «Ҳарбий хизматни ўташ тартибига қарши жиноятларга оид ишларни кўриш бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги 23-сонли қарори (Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2003 йил 19 декабрдаги 20-сонли ва 2006 йил 3 февралдаги 5-сонли қарорларига асосан киритилган ўзгартириш ва қўшимчалар билан) // Тўплам, 2-жилд. – 49-б.

самолётлар, вертолётлар, планерлар ва уларнинг мақсадидан қатъи назар бошқа инсон томонидан бошқариладиган учиш аппаратлари (жанговар, разведка, транспорт учиш аппаратлари), шунингдек, учувчисиз учадиган самолётлар ва планерлар киради.

3. **Объектив томондан** ЖК 299-моддасида кўзда тутилган жиноят ҳалокат юз беришига ёки бошқа оғир оқибатларга сабаб бўлган учиш ёки учишга тайёргарлик кўриш қоидаларини, шунингдек, учиш аппаратларидан фойдаланиш қоидаларини бузишда ифодаланади.

4. Ушбу модда бланкет диспозицияли. Ҳар бир алоҳида ҳолатда учиш қоидаларининг, шунингдек, учиш аппаратларидан фойдаланиш қоидаларининг қайси банди бузилганлиги ҳамда ушбу бузиш ва ҳалокат ёки бошқа оғир оқибатлар шаклидаги юз берган оқибатлар ўртасида сабабий боғланишни аниқлаш лозим бўлади.

Учишларни бажариш тартиби, шунингдек, ҳарбий учиш аппаратларидан фойдаланишнинг қоидалари ҳам умумфуқаровий, ҳам махсус ҳарбий қўлланувчи турли меъёрий ҳужжатлар (бошқариш техникаси, ҳарбий авиация хизматларининг муҳандислик-авиация, штурманлик, навигация, метеорологик ва бошқа турлари масалалари бўйича буйруқлар, қўлланмалар, йўриқномалар) билан батафсил белгилаб берилган.

5. **Учиш** деб, двигателларни учиб кетиш учун ишга туширишдан бошлаб, қўнишдан кейин двигателларни тўхтатиш билан тугалланадиган вақт даври ҳисобланади.

6. Шунинг учун ушбу жиноят учун жавобгарлик, фақат учиш аппаратини ҳавода бошқариш вақтида ёки кўтарилиш-қўниш йўлагидаги ҳаракат чоғида – кўтарилиш ёки қўнгандан сўнг двигатель тўхташигача бўлган вақтда учиш аппаратини бошқариш қоидаларини бузиш, шунингдек, машинани ва экипажни учиш олдидан тайёрлаш қоидаларини бузгандагина юзага келиши мумкин. Машинанинг ҳавога кўтарилиши ёки қўниши билан

боғлиқ бўлмаган ҳодисалар ушбу модда билан жавобгарликка тортишга асос бўла олмайди ва бошқа жиноят таркибини ташкил этиши мумкин[1].

7. **Учиш қоидаларини бузиш** учувчи томонидан учиш аппаратининг учиб кетиши, учиши ва қўниши пайтида учишни бошқаришнинг белгиланган қоидаларини бажармаслик ёки тегишлича бажармаслигидир. Учиш қоидаларини бузиш учишни бошқариш техникасида, ориентирларни ёки йўл бошқарувини йўқотиб қўйишда, пикедан чиқишнинг кечикишида, жойига етмай ёки ундан ошиб кетиб ерга қўнишда, охиригача чиқарилмаган шасси билан ерга қўнишда, қўниш учун пасайиш тезлигидан ортиқ тезлик билан ҳаракатланишда ва ҳоказолардаги хатолар билан боғлиқ бўлиши мумкин.

Учишга тайёргарлик кўриш қоидаларини бузиш экипаж аъзоларининг учишга тайёргарлик кўриш ва учишга йўл қўйилиши қоидаларини бажармаслик ёки машинанинг ўзини учишга тайёрлашнинг қоидаларини бузиш билан боғлиқ бўлади (касал учувчининг учиши, тиббий кўрикдан ўтмаслик, учиш аппаратига ишлатишга яроқсиз бўлган ёнилғи ёки фойдаланиш суюқликларини қуйиш, учиш аппаратига тегишлича бўлмаган техник хизмат кўрсатилиши, айрим тугунлар ва агрегатларни сифатсиз таъмирлаш ва ҳоказо)[2].

8. **Учиш аппаратидан фойдаланиш** деб, ундан мақсадига кўра фойдаланиш тушунилади. Фойдаланиш тушунчаси билан, шунингдек, учиш аппаратларининг авариясиз ишлаб туришини таъминлайдиган тизимлар ва агрегатлардан мақсадига кўра фойдаланиш ҳам қамраб олинади.

---

[1] *Қаранг:* Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2000 йил 15 сентябрдаги «Ҳарбий хизматни ўташ тартибига қарши жиноятларга оид ишларни кўриш бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги 23-сонли қарори (Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2003 йил 19 декабрдаги 20-сонли ва 2006 йил 3 февралдаги 5-сонли қарорларига асосан киритилган ўзгартириш ва қўшимчалар билан) // Тўплам, 2-жилд. – 51-б.

[2] *Қаранг:* Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2000 йил 15 сентябрдаги «Ҳарбий хизматни ўташ тартибига қарши жиноятларга оид ишларни кўриш бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги 23-сонли қарори (Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2003 йил 19 декабрдаги 20-сонли ва 2006 йил 3 февралдаги 5-сонли қарорларига асосан киритилган ўзгартириш ва қўшимчалар билан) // Тўплам, 2-жилд. – 51-52-б.

Учиш аппаратидан фойдаланиш – унинг учиши ёки учишга тайёргарлик тушунчасига қараганда кенгроқ тушунчадир. Агар учиш жараёни ундан фойдаланишдан ажралмас бўлса, у ҳолда ундан фойдаланиш ҳам учиш даврида, ҳам ундан ташқарида содир бўлиши мумкин (масалан, самолётнинг ангарда туриш даврида, вертолётнинг учишдан кейинги хизмат кўрсатиш даврида ва ҳоказо).

Фойдаланиш қоидаларини бузиш, масалан, керакли қўшимча тайёргарликдан ўтмаган шахсларнинг бошқаришга қўйилишини, учиш аппаратидан мақсадсиз фойдаланишни, самолётда юкни нотўғри жойлаштириш, учиш хавфсизлигини таъминлайдиган тугунлар ва механизмларга техник хизмат кўрсатиш талабларидан чекиниш ва учиш аппаратларидан фойдаланишнинг хавфсиз шароитларини таъминлайдиган ундан фойдаланиш тартибининг бошқа бузилишларини ўз ичига олади.

9. Жиноят ҳалокат ёки бошқа оғир оқибатлар шаклидаги оқибатлар юзага келган пайтидан бошлаб **тугалланган** деб ҳисобланади.

10. **Ҳалокат** деганда**,** ҳаракатланаётган учиш аппаратининг унда учаётган экипаж аъзоларидан, кўчирилаётган бўлинма шахсий таркибидан ёки ҳаво кемасида бўлган бошқа шахслардан бирортасининг ҳалок бўлишига сабаб бўлган бузилиши ёки шикастланиши тушунилади.

11. **Бошқа оғир оқибатларга** қуйидагилар кириши мумкин: ҳаво кемасида бўлган шахсларнинг баданига оғир шикаст етказилиши; учиш аппаратининг ерга қулаб тушиши ёки мажбуран қўниши натижасида ердаги одамларнинг ҳалок бўлиши ёки уларнинг баданига оғир шикаст етказилиши; авария, яъни самолётга унинг тўла яроқсиз ҳолга келишига сабаб бўлган даражада шикаст етказилиши; машиналарнинг уларни таъмирлаш учун анчагина моддий харажатлар талаб қиладиган даражада бузилиши; ҳаво кемасининг ҳалокати, қулаши ёки мажбуран қўниши чоғида давлат, шунингдек, ҳарбий мулкнинг ёки шахсий мулкнинг нобуд бўлиши ёки уларга катта миқдорда зарар етказилиши[1].

[1] *Қаранг:* Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2000 йил 15 сентябрдаги «Ҳарбий хизматни ўташ тартибига қарши жиноятларга оид ишларни кўриш бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги 23-сонли қарори (Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2003 йил 19 декабрдаги 20-сонли ва 2006 йил 3 февралдаги 5-сонли қарорларига асосан киритилган ўзгартириш ва қўшимчалар билан) // Тўплам, 2-жилд. –

12. Тергов ва суд органлари ҳар бир аниқ ҳолатда ушбу воқеа ва юз берган оқибатлар ўртасидаги сабаб-оқибат боғланиши мавжудлигини аниқлаши лозим, акс ҳолда содир этилган қилмишда ушбу жиноят таркибининг мавжудлигини таъкидлаш мумкин эмас.

13. Жиноятнинг **субъектив томони** эҳтиётсизлик шаклидаги айб билан ифодаланади. Учиш ёки учишга тайёргарлик кўриш қоидаларини бузишга йўл қўйган шахс оғир оқибатлар юз бериши мумкинлигини олдиндан кўра олади, лекин асоссиз ҳолда ушбу оқибатлар юз бермайди, деб ҳисоблайди ёки уларни олдиндан кўра олиши лозим ва мумкин эди.

Содир этилган қилмишни ЖК ушбу моддаси бўйича квалификация қилиш учун жиноятни содир этиш мотиви аҳамиятга эга эмас.

14. ЖК 299-моддасида назарда тутилган «жиноятнинг **субъекти** – зиммасига учиш ёки учишга тайёргарлик кўришни таъминлашга оид махсус вазифа юклатилган ҳарбий хизматчилар бўлишлари мумкин. Учиш раҳбари, ҳаво кемасининг қўмондони, учувчи, борт муҳандиси, штурман ва бошқалар ҳам жавобгарликка тортилишлари мумкин»[1].

300-модда. Кемани бошқариш қоидаларини бузиш

Кемани бошқариш қоидаларини бузиш кеманинг ҳалокатга учрашига ёки унга жиддий шикаст етказилишига, одамлар ҳалок бўлишига ёки бошқа оғир оқибатларга сабаб бўлса, —

беш йилдан ўн йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Жиноятнинг **асосий бевосита объекти** Қуролли Кучларда ўрнатилган кемани бошқаришнинг тартибини ҳамда ҳарбий кемалардан фойдаланиш қоидаларини таъминлайдиган ижтимоий муносабатлар бўлади.

51-б.

[1] *Қаранг:* Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2000 йил 15 сентябрдаги «Ҳарбий хизматни ўташ тартибига қарши жиноятларга оид ишларни кўриш бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги 23-сонли қарори (Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2003 йил 19 декабрдаги 20-сонли ва 2006 йил 3 февралдаги 5-сонли қарорларига асосан киритилган ўзгартириш ва қўшимчалар билан) // Тўплам, 2-жилд. – 52-б.

Қўшимча бевосита объект – фуқароларнинг ҳаёти, соғлиғи, Қуролли Кучлар мулкининг хавфсизлигини таъминлайдиган ижтимоий муносабатлардир.

2. Ушбу жиноятнинг **предмети** фақат ҳарбий кемалар, яъни Ўзбекистон Республикаси Ҳарбий Денгиз флоти кема таркибининг кемалари бўлиши мумкин. Булар жанговар ва қоровул кемалари, махсус мақсадли сузиш воситалари, катерлар ва бошқалар бўлиши мумкин.

3. **Объектив томондан** ЖК 300-моддасида кўзда тутилган жиноят кеманинг ҳалокатга учрашига ёки жиддий шикастланишига, одамлар ҳалок бўлишига ёки бошқа оғир оқибатларга сабаб бўлган кемани бошқариш қоидаларини бузишда ифодаланади.

4. Ушбу модда бланкет диспозициялидир. Жиноий жавобгарлик келиб чиқиши учун кемани бошқариш қоидаларининг бузилишини ҳамда ушбу қоида бузиш билан кеманинг ҳалокатга учраши ёки жиддий шикастланиши, одамлар ҳалок бўлиши ёки бошқа оғир оқибатлар ўртасида сабабий боғланишни аниқлаш лозим бўлади.

5. **Кемани бошқариш** кемани сузиш пайтида бевосита бошқаришни, кеманинг курси ва тезлигини аниқлаш, унинг манзилини аниқлаш, маневрларни амалга ошириш, буксирга олиш, тўқнашишнинг олдини олиш чораларини кўриш, об-ҳаво ўзгариши ҳолатида хавфсизлик чораларини кўриш ва ҳоказо, яъни Кема низоми, махсус қўлланмалар, йўриқномалар ва бошқа меъёрий ҳужжатлар билан белгиланган сув кемасини бошқаришнинг маълум қоидаларини ўз ичига олади.

Кемани бошқариш қоидаларини бузиш, масалан, кема бошлиғининг чуқурликларни мунтазам ўлчаб бориш ёхуд дарёнинг тор жойида ёки қирҚоққа яқин жойда сузиш тезлигини камайтириш чораларини кўрмасликда ифодаланиши мумкин.

6. Фақат қонунда белгиланган оғир оқибатларга, яъни кеманинг ҳалокатга учраши, унинг жиддий шикастланиши, одамлар ҳалок бўлиши ёки

бошқа оғир оқибатларга олиб келган кема бошқариш қоидаларининг бузилишлари жиноий жавобгарликка сабаб бўлади.

Кеманинг ҳалокатга учраши деб, унинг тўлиқ бузилиши ёки чўктирилиши тушунилади. Кемани тиклаш мумкин бўлмаган ҳолда у ҳалокатга учраган деб тан олинади.

Кемага жиддий шикаст етказилиши деб, кемага капитал таъмирлашни талаб этувчи шикастлар етказилиши тушунилади.

Одамлар ҳалок бўлиши деб, кема командаси икки ва ундан ортиқ аъзосининг ўлими тушунилади.

Бошқа оғир оқибатларга қуйидагилар киради: икки ёки ундан ортиқ команда аъзоларига ёки кема йўловчиларига оғир ёки ўртача оғирликдаги тан жароҳатларининг етказилиши, ҳарбий топшириқнинг бузилиши, экологик ҳалокат, ўсимликлар, ҳайвонларнинг оммавий ҳалокати ва бошқалар.

Кемани бошқариш қоидаларининг бузилиши кеманинг ҳалокатга учраши ёки жиддий шикастланиши, одамлар ҳалок бўлиши ёки бошқа оғир оқибатлар юзага келган пайтидан бошлаб **тугалланган** жиноят деб ҳисобланади.

7. Тергов ва суд органлари ҳар бир аниқ ҳолатда ушбу воқеа ва юз берган оқибатлар ўртасидаги сабабий боғланиш мавжудлигини аниқлаши лозим, акс ҳолда содир этилган қилмишда ушбу жиноят таркибининг борлигини таъкидлаш мумкин эмас.

8. **Субъектив томонидан** кемани бошқариш қоидаларини бузиш ҳам қасддан, ҳам эҳтиётсизлик билан бўлиши мумкин. Лекин юз берган оқибатларга нисбатан жиноят субъектининг айби доимо эҳтиётсизлик шаклида ифодаланади (жиноий ўз-ўзига ишониш ёки жиноий бепарволик). Акс ҳолда айбдор шахснинг ЖК бошқа моддалари билан жавобгарлиги (давлатга хоинлик қилиш, мулкни қасддан нобуд қилиш ёки унга зарар етказиш ва бошқалар) масаласи қўйилиши мумкин.

9. Жиноятнинг **субъекти** кемани бошқариш қоидаларини бузган ҳарбий хизматчи бўлиши мумкин. Бу кеманинг раҳбари, кема раҳбарининг

ёрдамчиси, кемани бошқариш, жумладан маневр қилиш вазифаларини бажараётган штурман ва соқчиликдаги зобит бўлиши мумкин.

XXIV БОБ.
ҲАРБИЙ МАНСАБДОРЛИК ЖИНОЯТЛАРИ

301-модда. Ҳокимиятни суиистеъмол қилиш, ҳокимият ваколатидан ташқарига чиқиш ёки ҳокимият ҳаракатсизлиги

Бошлиқ ёки бошқа мансабдор шахснинг ўз ҳокимият ёки хизмат мавқеини суиистеъмол қилиши, ҳокимият ёки хизмат ваколати доирасидан четга чиқиши, шунингдек, ҳокимият ҳаракатсизлиги Қуролли Кучларнинг манфаатларига, ҳарбий хизматчи ёки бошқа фуқароларнинг ҳуқуқлари ёки қонун билан қўриқланадиган манфаатларига кўп миқдорда зарар ёки жиддий зиён етказилишига сабаб бўлса, —

уч йилгача хизмат бўйича чеклаш ёки олти ойгача қамоқ ёхуд беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўша қилмишлар баданга ўртача оғир ёки оғир шикаст етказиб, содир этилган бўлса, —

беш йилдан ўн йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўша қилмишлар:

а) одам ўлишига;

б) бошқа оғир оқибатларга сабаб бўлса, —

ўн йилдан ўн беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ушбу моддада назарда тутилган қилмишлар жанговар вазиятда содир этилган бўлса, —

ўн беш йилдан йигирма йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Жиноятнинг **асосий бевосита объекти** Қуролли Кучларда ўрнатилган ҳарбий бошқарув органларининг нормал иш фаолиятини, уларнинг обрўсини, ҳарбий бошлиқлар ва мансабдор шахсларнинг хизмат ваколатларини амалга оширишнинг белгиланган тартибини таъминлайдиган ижтимоий муносабатлар. **Қўшимча бевосита объект** – фуқароларнинг ҳаёти, соғлиғи, ўзгалар мулкининг дахлсизлигини таъминлайдиган ижтимоий муносабатлардир.

2. Мазкур жиноят **объектив томондан** бошлиқ ёки бошқа мансабдор шахснинг ўз ҳокимият ёки хизмат мавқеини суиистеъмол қилиши, ҳокимият ёки хизмат ваколати доирасидан четга чиқиши, шунингдек, ҳокимият ҳаракатсизлиги Қуролли Кучларнинг манфаатларига, ҳарбий хизматчи ёки бошқа фуқароларнинг ҳуқуқлари ёки қонун билан қўриқланадиган манфаатларига кўп миқдорда зарар ёки жиддий зиён етказилишига сабаб бўлишида ифодаланади.

3. **«Ҳокимиятни ёки хизмат мавқеини суиистеъмол қилиш** — бошлиқ ёки бошқа мансабдор шахснинг қасддан ўз хизмат мавқеидан ҳарбий хизмат манфаатларига зид мақсадларда фойдаланишидир.

Ҳокимиятни ёки хизмат мавқеини суиистеъмол қилиш мансабдор шахс томонидан унинг ўз ваколатларини бузишида ифодаланиши мумкин, аммо бу ҳаракатлар айбдор зиммасига хизмат юзасидан юклатилган у ёки бу муайян ҳуқуқ ва мажбуриятларнинг бузилиши билан боғлиқ бўлмаслиги ҳам мумкин. Бироқ барча ҳолларда ҳам шахс мазкур хатти-ҳаракатларни, фақат ўзи эгаллаб турган хизмат мавқеига кўра содир этган бўлиши ва бу хатти-ҳаракатлар ўз моҳиятига кўра хизмат бурчига зид бўлиши шарт.

Хизмат манфаатларига хилоф равишда содир этилган деб, хизмат зарурати тақозо этмаган, хизмат бурчи ва мансаб мажбуриятларини бузадиган, қонунлар, ҳарбий низомлар ва қўмондонлик буйруқларига зид бўлган хатти-ҳаракатлар тушунилиши лозим. Бунда хизмат бўйича юклатилган мажбуриятларнинг мансабдор шахс томонидан бузилишини, унга берилган ҳуқуқларнинг суиистеъмол қилинишини, ўз фаолиятида қонун

талабларидан четга чиқилишини мақсадга мувофиқлик ёки хизмат зарурати туфайли қилинган деб оқлаб бўлмайди.

4. Ҳокимият ёки хизмат ваколатидан ташқарига чиқиш, мансабни суиистеъмол қилишдан фарқли равишда, қўмондон ёки бошқа мансабдор шахснинг ўзига берилган ҳуқуқ ва ваколатлар доирасидан қасддан, очиқчасига четга чиқадиган ҳаракатларни содир этишида ифодаланади. **Ҳокимият ёки хизмат ваколатидан ташқарига чиқиш** жумласига мансабдор шахс хизмат юзасидан фақат муайян, айни вақтда мавжуд бўлмаган ҳоллардагина содир этишга ҳақли бўлган ёки юқори лавозимда турган ёхуд махсус ваколатли шахс содир этиши лозим бўлган ҳаракатлар ҳам киради.

5. Шахснинг хизмат мавқеи доирасидан четга чиқишда айбдорлиги масаласини ҳал этиш чоғида ҳар доим унинг ваколат доирасини аниқлаб олиш муҳимдир. Ҳарбий мансабдор шахсларнинг ҳуқуқ ва ваколатлари қонунлар, низомлар, низомлар ва қўмондонлик буйруқларида аниқ белгилаб қўйилган. Айни пайтда шуни эътиборга олиш керакки, мансабдор шахс томонидан қурол ва бошқа жисмоний зўрлик ишлатилиши, агар бу ҳаракатлар унинг томонидан ўз хизмат мажбуриятларини бажариши ва хизмат юзасидан жабрланувчига нисбатан мавжуд ваколатлар доирасидан четга чиқиши билан боғлиқ бўлган ҳоллардагина ҳокимиятни суиистеъмол қилиш деб баҳоланиши мумкин. Жабрланувчи айбдорга тобе ёки айбдор ҳокимият вакили бўлганлиги боис унга қарам бўлган ҳолларда муайян ваколатлар мавжуд бўлиши мумкин. Акс ҳолда шахсга қарши жиноят учун Жиноят кодексининг тегишли моддалари билан жавобгарлик юзага келиши мумкин.

6. **Ҳокимият ҳаракатсизлиги** бошлиқ ўз ҳарбий хизмат мажбуриятларига кўра содир қилиши лозим бўлган ҳаракатларни қасддан бажармаганлигида ифодаланади.

Ҳарбий низомлар ҳар бир бошлиқ ўзига берилган ҳокимиятдан ҳарбий хизмат манфаатлари, унга ишониб топширилган қисм (бўлинма)нинг жанговар салоҳиятини ошириш, тартиб ва интизомга қатъий амал қилиш

йўлида тўлиқ фойдаланиши кераклигини талаб этади. Бошлиқнинг жиноий ҳаракатсизлиги, муайян шароитда ижтимоий хавфли оқибатларнинг олдини олиш учун қўллаши лозим бўлган чораларни қўлламаслиги ҳарбий хизматга катта зиён етказиши мумкин.

Агар бўлинма қўмондони ўзига тобе шахс бўлинма мулкини ташиш пайтида жанговар ўқларни ўғирлаб, бегона шахсга сотаётганлигини кўра туриб, бунинг олдини олмаса, бу қўмондон жиноий ҳаракатсизлик учун жавобгарликка тортилиши керак.

Бошлиқнинг тобе шахсларга нисбатан уларнинг нонизом ҳаракатларига барҳам бериш учун чора кўрмаслиги ҳам ҳокимият ҳаракатсизлиги деб баҳоланиши лозим.

Ҳокимият ҳаракатсизлиги қасддан қилинадиган хатти-ҳаракат бўлиб, у айнан шу билан хизматга совуққонлик билан қарашдан фарқ қилади. Ҳокимият ҳаракатсизлиги ҳокимият ваколатини суиистеъмол қилишдан шуниси билан фарқ қиладики, бу жиноят бошлиқ фақат ҳокимият ваколати доирасида ва фақат хизмат вазифасига кўра қилиши шарт бўлган ҳаракатни содир этмаслиги шаклида бўлиши мумкин. Шунинг учун ҳам ҳар бир ҳолда бажарилмай қолган ҳаракатларни содир этиш мазкур мансабдор шахснинг ваколатига кириш-кирмаслиги ва бунинг учун унда етарли имконият бўлган-бўлмаганлиги аниқланиши зарур»[1].

7. Жиноят Қуролли Кучларнинг манфаатларига, ҳарбий хизматчи ёки бошқа фуқароларнинг ҳуқуқлари ёки қонун билан қўриқланадиган манфаатларига кўп миқдорда зарар ёки жиддий зиён етказилиши шаклидаги жиноий оқибатлар юз берган пайтдан бошлаб **тугалланган** ҳисобланади. Ҳокимиятни суиистеъмол қилиш ёки ҳокимият ҳаракатсизлиги ҳамда юз берган

[1] *Қаранг:* Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2000 йил 15 сентябрдаги «Ҳарбий хизматни ўташ тартибига қарши жиноятларга оид ишларни кўриш бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги 23-сонли қарори (Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2003 йил 19 декабрдаги 20-сонли ва 2006 йил 3 февралдаги 5-сонли қарорларига асосан киритилган ўзгартириш ва қўшимчалар билан) // Тўплам, 2-жилд. – 45-46-б.

оқибатлар ўртасидаги сабабий боғланиш жиноят объектив томонининг зарурий белгиси ҳисобланади.

Мансабдорлик жиноятига хос жиноий оқибат жиддий зарар бўлиб, у ўз хусусияти ва кўламига кўра кўп миқдорни ташкил этади. Жиддий зарар Қуролли Кучлар, алоҳида хизматчилар ва бошқа шахсларга етказилиши ва турлича, ҳам моддий, ҳам моддий бўлмаган муайян тусда намоён бўлиши мумкин. Жиноят **тугалланган** деб тан олиниши учун зарар амалда етказилган бўлиши шарт.

«Мансабдорлик жиноятига хос жиноий оқибат **жиддий зарар** бўлиб, у ўз хусусияти ва кўламига кўра кўп миқдорни ташкил этади. Жиддий зарар Қуролли Кучлар, алоҳида хизматчилар ва бошқа шахсларга етказилиши ва турлича, ҳам моддий, ҳам моддий бўлмаган муайян тусда намоён бўлиши мумкин. Жиноят тугалланган деб тан олиниши учун зарар амалда етказилган бўлиши шарт.

Жиддий зарар сифатида, жумладан, содир этилган жиноят туфайли бўлинмада (қисмда) ҳарбий интизомга путур етиши, жанговар топшириқнинг, ўқув отишмаларининг, ишларнинг барбод бўлиши, ҳарбий мулкка зиён етказиш ёки уни йўқ қилиш, жиддий моддий зарар етказиш, ҳарбий хизматчилар ва бошқа шахсларнинг шахсий ёки мулкий ҳуқуқларининг бузилиши кабилар тан олинади. Жиддий зарар тушунчаси ўз ичига ҳокимият ёки хизмат ваколати доирасидан четга чиқиш жинояти учун хос бўлган жабрланувчининг ҳаёти ва соғлиғига етказилган зарарни ҳам олади. Қасддан одам ўлдириш ёки қасддан баданга оғир шикаст етказиш сифатида етказилган зарар ҳокимият ёки хизмат ваколатидан четга чиқиш жинояти аломатларидан ташқарига чиқади ва оғирроқ жиноят сифатида мустақил тавсифлашни тақозо этади»[1].

---

[1] *Қаранг:* Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2000 йил 15 сентябрдаги «Ҳарбий хизматни ўташ тартибига қарши жиноятларга оид ишларни кўриш бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги 23-сонли қарори (Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2003 йил 19 декабрдаги 20-сонли ва 2006 йил 3 февралдаги 5-сонли қарорларига асосан киритилган ўзгартириш ва қўшимчалар билан) // Тўплам, 2-жилд. – 47-б.

8. **Субъектив томондан** ҳокимият ёки хизмат мавқеини суиистеъмол қилиш, ҳокимият ёки хизмат ваколати доирасидан четга чиқиш, шунингдек, ҳокимият ҳаракатсизлиги – қасддан содир этиладиган жиноятлардир. Айбдор шахс унинг хизмат ваколатларидан фойдаланиб содир этган ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) ҳарбий хизмат манфаатларига зид келишини англаб етади ва айнан шундай иш тутишни истайди ёки ўз ҳаракатларининг шундай турда эканлигига бепарво қарайди.

Айбдор шахснинг жиноят оқибатларига – қонунга кўра жиноят таркибининг зарурий белгиларидан бири бўлган жиддий зиёнга муносабати ҳам қасд қилиш, ҳам эҳтиётсизлик шаклида ифодаланиши мумкин.

Жиноятни содир этиш мотиви ва мақсади уни квалификация қилиш учун аҳамиятга эга бўлмайди.

9. ЖК 301-моддасида кўзда тутилган жиноятнинг **субъекти** мансабдор шахс бўлган ҳарбий хизматчи бўлиши мумкин.

Ҳарбий мансабдорлик жиноятларининг субъектлари ҳарбий бошлиқлар ва бошқа мансабдор шахслар бўлиши мумкин. Ички хизмат Низомига мувофиқ бошлиқ хизмат мавқеи (лавозими)га ва ҳарбий унвонига кўра бўлиши мумкин. Ҳарбий мансабдор шахсларнинг намунавий рўйхатлари Ички хизмат Низомида, Интизом Низомида, Гарнизон ва қоровул хизмати Низомида ва бошқа ҳуқуқий ҳужжатларда келтирилган.

Бошқа ҳарбий хизматчилар ҳам, агар улар бошлиқ бўлмай туриб, муайян ташкилий-фармойиш бериш ёки маъмурий-хўжалик вазифаларини бажариш билан боғлиқ бўлган лавозимларни доимий ёки вақтинча эгаллаб турса ёки бу вазифаларни қўмондонликнинг махсус фармойиши бўйича бажарса, мансабдор шахс бўлиши мумкин. Ушбу вазифаларни бажариш учун ҳарбий хизматчиларга юридик аҳамиятга эга ҳаракатлар содир эта олиши билан боғлиқ тегишли ваколатлар берилади. Ҳарбий мансабдорлик жиноят-ларининг ижрочилари фақат бошлиқлар ва мансабдор шахслар, иштирокчилари эса бошқа шахслар ҳам бўлиши мумкин.

10. Ҳарбий мансабдорлик жиноятларининг ўзига хос хусусияти шундан иборатки, уни содир этишдан келиб чиқадиган ижтимоий хавфли оқибатлар, баъзан, айбдор томонидан бевосита эмас, балки хизмат бўйича унга тобе шахслардан фойдаланиш, уларга ноқонуний буйруқ бериш орқали етказилиши мумкин. Бундай буйруқни қасддан берган мансабдор шахс ноқонуний буйруқни ижро этиш натижасида келиб чиққан оқибатлар учун жавоб беради. Бундай ҳолда унинг хатти-ҳаракати шахсан ўзи содир этгани сингари мансабдорлик жинояти сифатида, агар оқибатларнинг ўзи мустақил жиноятни ташкил этса, қилмишлар мажмуи билан тавсифланиши лозим.

Мансабдор шахснинг нотўғри ҳаракатлари билан у содир этган жиноят оқибатлари ўртасида сабабий боғланиш борлиги аниқланган бўлиши керак»[1].

11. Агар ҳокимият ёки хизмат мавқеини суиистеъмол қилиш, ҳокимият ёки хизмат ваколати доирасидан четга чиқиш, шунингдек, ҳокимият ҳаракатсизлиги ўртача оғирликдаги ёки оғир тан жароҳатларини етказиш билан бирга содир этилган бўлса, айбдор шахснинг ҳаракатлари **ЖК 301-моддаси 2-қисми** билан квалификация қилинади.

12. **ЖК 301-моддаси 3-қисмида**:

а) одам ўлишига;

б) бошқа оғир оқибатларга сабаб бўлган қилмишлар учун жавобгарлик кўзда тутилган.

13. **ЖК 301-моддаси 3-қисми «б» банди** маъносидаги **бошқа оғир оқибатлар** деганда, икки ёки ундан ортиқ шахснинг баданига ўртача оғир ёки оғир шикаст етказилиши, одамлар ўлими, ҳалокатлар ва бошқалар тушунилиши лозим.

14. Ҳокимият ёки хизмат мавқеини суиистеъмол қилиш, жанговар вазиятда содир этилган ҳокимият ёки хизмат ваколати доирасидан четга

[1] *Қаранг:* Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2000 йил 15 сентябрдаги «Ҳарбий хизматни ўташ тартибига қарши жиноятларга оид ишларни кўриш бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги 23-сонли қарори (Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2003 йил 19 декабрдаги 20-сонли ва 2006 йил 3 февралдаги 5-сонли қарорларига асосан киритилган ўзгартириш ва қўшимчалар билан) // Тўплам, 2-жилд. – 44-б.

чиқиш, шунингдек, ҳокимият ҳаракатсизлиги мансабдор шахс бўлган ҳарбий хизматчининг **ЖК 301-моддаси 4-қисми** бўйича жавобгарликка тортилишига олиб келади.

302-модда. Хизматга совуққонлик билан қараш

Бошлиқ ёки бошқа мансабдор шахснинг ўз хизмат вазифаларига нисбатан пала-партиш ёки виждонсизларча муносабатда бўлиши туфайли бу вазифаларни бажармаганлиги ёки лозим даражада бажармаганлиги кўп миқдорда зарар етказилишига ёки бошқа оғир оқибатларга сабаб бўлса, —

уч йилгача хизмат бўйича чеклаш ёки олти ойгача қамоқ ёхуд уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўша қилмиш жанговар вазиятда содир этилган бўлса, —

уч йилдан беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

1. Жиноятнинг **асосий бевосита объекти** мансабдор шахс бўлган ҳарбий хизматчининг ўзига юклатилган вазифаларини бажаришининг белгиланган тартибини таъминлайдиган ижтимоий муносабатлар бўлади. **Қўшимча бевосита объект** бу ерда фуқароларнинг ҳаёти, соғлиғи, ўзгалар мулкининг дахлсизлигини таъминлайдиган ижтимоий муносабатлардир.

2. ЖК 302-моддасида кўзда тутилган жиноятнинг **объектив томони** бошлиқ ёки бошқа мансабдор шахснинг ўз хизмат вазифаларига нисбатан пала-партиш ёки виждонсизларча муносабатда бўлиши туфайли бу вазифаларни бажармаганлиги ёки лозим даражада бажармаганлиги кўп миқдорда зарар етказилишига ёки бошқа оғир оқибатларга сабаб бўлишида ифодаланади.

Хизматга совуққонлик билан қараш мансабдор шахснинг ўз хизмат вазифаларига нисбатан пала-партиш ёки виждонсизларча муносабатда бўлиши туфайли бу вазифаларни бажармаганлиги ёки лозим даражада бажармаганлигидан иборат.

«**Мажбуриятларни лозим даражада бажармаслик** уларнинг юзаки, иштиёқсиз, эътиборсизлик билан, ўйламасдан ва керакли ғайрат, ташаббуссиз бажарилишида намоён бўлади. Бу кўринишдаги совуққонлик ҳарбий мансабдор шахснинг унга ишониб топширилган ҳарбий мулкка лоқайд муносабатда бўлиши оқибатида мазкур мулкнинг нобуд бўлиши ёки унга шикаст етиши, моддий бойликлардан фойдаланишда ҳисоб-китоб ва назоратнинг етарлича бўлмаганлиги ёки уларни сақлаш ёмон ташкил этилганлиги сабабли талон-торож ёки камомад келиб чиқиши, қўмондон бўлинмада ҳарбий тартиб ўрнатиш учун тегишли чора-тадбирлар кўрмаганлиги туфайли тобе шахслар томонидан интизомнинг қўпол бузилиши ёки қўмондонлик берган топшириқларнинг бажарилиши барбод бўлиши кабиларда намоён бўлади.

Совуққонлик мансабдорлик жинояти сифатида, мансабдор шахс томонидан бажарилмаган ёки лозим даражада бажарилмаган ҳаракатлар унинг хизмат ваколатига тегишли бўлишини, лавозими бўйича унинг зиммасига юклатилган мажбуриятлар доирасига кирган бўлишини тақозо этади.

Мансабдор шахс у ёки бу мажбуриятларни ўз хизмат бурчи туфайли бажариши нафақат шарт бўлган, балки уни лозим даражада бажариши мумкин ва бунинг учун реал имкониятга эга бўлган ҳолдагина совуққонлик учун жавобгарликка тортилиши мумкин. Агар мансабдор шахс ўз хизмат вазифаларини лозим даражада амалга ошириш учун етарли имкониятга эга бўлмаган шароитга тушиб қолган бўлса, совуққонлик учун жавобгарлик истисно этилади»[1].

3. Кўриб чиқилаётган мазкур жиноят кўп миқдорда зарар ёки бошқа оғир оқибатлар юз берган пайтдан бошлаб **тугалланган** ҳисобланади.

[1] *Қаранг:* Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2000 йил 15 сентябрдаги «Ҳарбий хизматни ўташ тартибига қарши жиноятларга оид ишларни кўриш бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги 23-сонли қарори (Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2003 йил 19 декабрдаги 20-сонли ва 2006 йил 3 февралдаги 5-сонли қарорларига асосан киритилган ўзгартириш ва қўшимчалар билан) // Тўплам, 2-жилд. – 47-б.

Хизматга совуққонлик билан қараш ҳамда юз берган оқибатлар ўртасидаги сабабий боғланиш жиноят объектив томонининг зарурий белгиси бўлади.

Фуқароларнинг соғлиғига зарар етказилиши шахсга қарши жиноятлар учун жавобгарликни назарда тутувчи ЖК тегишли моддалари билан жиноятлар жами тариқасида жавобгарликка тортилади.

4. **Субъектив томондан** жиноят эҳтиётсизликнинг жиноий ўз-ўзига ишониш ёки жиноий бепарволик шаклида содир этилади.

5. Жиноятнинг **субъекти** мансабдор шахс бўлган ҳарбий хизматчи бўлади.